פסקי הרא"ש

והלכות רב אלפס

מסכת בבא בתרא · ימים רמח–רעח

מסכת בבא בתרא

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם נימוקי יוסף

ימי הלימוד רמח–רעח

יום רמח

פרק א

ריי"ף א. **א** [דף ב.] **השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע. מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסים לבינים בונין. הכל כמנהג המדינה.** מקום שנהגו לבנות פי' לבנות כותלי חצירות דומיא דקתני

ריי"ף א: **וכן בגינה מקום שנהגו לגדור.** ואינו תלוי במנהג שאר בנייני העיר שאף אם נהגו לבנות בנייני הבתים בגזית אין צריך כל כך בנין חזק למחיצה החולקת ודי בכפיסים או בלבינים. **בגויל זה נותן שלשה טפחים וזה נותן שלשה טפחים. בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה. בכפיסים זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים. בלבינים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה. לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם.** תימה מה הוצרך לפרש שיעור גויל גזית כפיסים לבינים הא תנא כבר הכל כמנהג המדינה. וליחזי היכי נהוג בעובי בנין החומות של גויל גזית כפיסים ולבינים וליזיל בתר מנהגא. על כן נראה לפרש דהכל כמנהג המדינה לא קאי אלא אעיקר המחיצה כמנהגן לבנותה אם בגויל או בגזית או בכפיסים או בלבינים ואפילו בהוצא ודפנא כדקאמר בגמרא. אבל שיעור עובי החומות לאו במנהגא תליא מילתא אלא בשיעור המפורש במשנתינו. ואם נהגו ביותר לא כפינן ליה דקים להו לרבנן דלא בעי טפי. ואם נהגו בפחות מנהג גרוע הוא ולא אולינן בתריה. דקים להו לרבנן דבבציר מהכי לא קאי כדמוכח בגמרא דקאמר למימרא דכל דבגזית ד' אמות בגובה אי הוי חמשה טפחים קאי ואי לא לא קאי. ומדקאמר ש"מ כל ביני אורבי טפח ומדבעיא ליה הן וסידן או הן בלא סידן אלמא האי שיעורא דוקא הוא ואין לשנותו:

גמ' מאי [דף ב:] **מחיצה פלוגתא כדכתיב** ותהי מחצת העדה וגו' וכיון דרצו **בונין את הכותל בעל כרחו אלמא היזק ראיה שמיה היזק.** [דף ג.] **ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי איריא רצו** אפילו לא רצו נמי. **אמר רבי יוחנן משנתינו כשאין בה דין חלוקה אבל יש בה דין חלוקה אע"ג דלא בעי למיפלג אלא חדא מינייהו פליג דהיזק ראיה שמיה היזק. וכי תימא אמאי תנא מתניתין רצו** וכשאין בה דין חלוקה ליתני השותפין שחלקו. וי"ל דרבותא קמ"ל דמהו דתימא דמצי למימר כי איתרצאי לחלוק על מנת שלא לעשות מחיצה קמ"ל. רב אלפס ז"ל הביא לישנא בתרא דחשיב ליה עיקר משום דפריך פירכי טובא אלישנא קמא. ואף ע"ג דשני ליה שינויי דחיקי נינהו. ועוד דרבי יוחנן ורב אשי איירו לשנויי האי לישנא בתרא ובכל דוכתא קי"ל דהיזק ראיה שמיה היזק:

ב ושותפין שחלקו את החצר ולא בנו כותל בינייהו ואחר כמה שנים תבע האחד לבנות כותל ביניהם ושכנגדו טוען הנה מחלת לי על היזק ראיה שאני מזיקך ונתת לי או מכרת לי והחזקתי בו כמה שנים אין טענתו טענה. ולא שייך כאן חזקה דטעמא דחזקה היינו כיון דשתק ולא מיחה הפסיד היינו דוקא היכא שהמחזיק הוא מזיק ואינו ניזק כגון מי שיש לו חלון פתוח לחצר חבירו והחזיק בו שלש שנים. אבל הכא מצי למימר למה היה לי למחות יותר ממך והלא הייתי מזיקך כמו שהיית מזיקני והייתי מצפה אולי תפתח אתה לתבוע. ועוד דלא דמי האי היזק להיזקא דחלון דהתם לאו היזק תדיר הוא שהחלון עשוי לאורה ולא להסתכל בו לחצר חבירו ואסור לו להסתכל במעשה חבירו כדאמרינן גבי גינה אבל חצר שמשתמש בכניסה ויציאה ואי אפשר שלא יסתכל בתשמיש חבירו דמי האי היזקא לקוטרא ובית הכסא דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף כג.) דלית להו חזקה הלכך צריך לסייעו בבנין הכותל. אבל אם יש עדים שמחלו השותפין זה לזה על היזק ראיה שוב אין יכולין לחזור בהן. אע"פ שהאומר לחבירו קרע כסותי ושבר כדי יכול לחזור בו ויתחייב חבירו בהיזקו אחר שחזר בו. שאני הכא דתביעת ממון יש ביניהן שנתחייב כל אחד לחבירו לסייעו בבנין הכותל והוי כמו שנתחייב לו מנה ומחל לו עליו שזכה במחילתו בלא קנין:

ג וכי רצו מאי הוו ליהדרי בהו. אמר רבי יוחנן כשקנו מידן וכי קנו מידן **מאי הוי קנין דברים בעלמא** ריי"ף ב. **הוא** למ"ד מחיצה גודא ניחא דכיון דקנו ושיעבדו נכסיהם לבנין הכותל לאו קנין דברים הוא אבל למ"ד מחיצה פלוגתא שלא נתרצו אלא לחלוקה אין כאן שיעבוד נכסים ולא מכר ולא מתנות ואין לו לקנין על מה שיתפיס. כשקנו מידן ברוחות פלוני לוקח לו לחלקו רוח מזרחית ופלוני **רוח מערבית. רב אשי אמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק בחלקו וזה בעצמו והחזיק בחלקו.** לא שיהו שניהם צריכין להחזיק אלא

כיון שהחזיק אחד מהם נסתלק מחצי האחר ונקנה לחבירו כדרך ששנינו קדושין דף כח. במטלטלין כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפין. וכן שנינו בתוספתא המחליף קרקע בקרקע או מטלטלין במטלטלין או מטלטלין בקרקע או קרקע במטלטלין כיון שזכה זה נתחייב בחליפין אלא או זה או זה קאמר תימה מאי קמ"ל רב אשי אכתי לא שמעינן דקרקע נקנית בחזקה. וי"ל דאשמעינן אע"ג דלא אמר לך חזק וקני אלא שנתרצה לחלוק והלך והחזיק שלא בפניו הויא חזקה ואף ע"ג דבעלמא לקמן (בבא בתרא דף נג.) אמר דחזקה שלא בפניו צריך לומר לך חזק וקני ה"מ בדבר שאין לו חלק בו אלא בקנין זה. אבל הכא שהקרקע היא של שניהם מועלת חזקה מדעתו שלא בפניו אפילו לא א"ל לך חזק וקני: **מקום שנהגו לבנות גויל גזית וכו'. גויל אבני דלא** משפיין. **גזית אבני דמשפיין דכתיב כל אלה אבנים יקרות כמדות גזית מגוררות במגירה. כפיסים ארחי. לבינים ליבני.** [דף ג:] **איבעיא להו הן וסידן או הן** ולא סידן. ואסיקנא הן וסידן:

ד אמר רב חסדא לא לסתור אינשי בי כנישתא אא"כ בנו בי כנישתא אחריתי. איכא דאמרי משום פשיעותא. ואיכא דאמרי משום צלויי. מאי בינייהו. איכא בינייהו דאיכא דוכתא לצלויי. מרימר ומר זוטרא סתרי ובנו בי קייטא בסיתוא ובי סיתוא בקייטא. אינהו סברי משום צלויי והוה להו דוכתא לצלויי. א"ל רבינא לרב אשי גבי זוזי ומנחי מאי וכו'. אינהו סברי משום פשיעותא להכי שקלי וטרו היכא שהכל מזומן אי איכא למיחש לפשיעותא. והלכתא כוותייהו דאפילו אי איכא דוכתא לצלויי אסור משום פשיעותא. וה"מ דלא חזא ביה תיוהא אבל היכא דחזא ביה תיוהא סתר ובני. וכן כל בנין שאי אפשר לבנותו בלא סתירה כגון להרחיב את הבנין. כי הא דרב אשי חזא תיוהא בכנישתא דמתא מחסיא סתריה ועייליה לפורייה להתם ובני ולא אפקיה לפורייה עד דתקין לה שפכי לאו דעייליה ממש לגו בי כנישתא דאמר במגילה בפרק בני העיר (מגילה דף כח.) אין אוכלין ושותין וישנים בבית הכנסת. אלא סמוך לבית הכנסת מקום שאורחים רגילים לאכול ולישן שם כדאמר בערבי פסחים דף קא. לאפוקי אורחים ידי חובתם דאכלי ושתו וגנו בבי כנישתא ולפרש"י שפי' בפ' בני העיר שם: בתי כנסיות של בבל על תנאי הן עשויין ואפילו בישובן יכולין לעשות בהן כל צורכם מצינו לפרושי הכא אף בבהכ"נ ממש מיהו לא נהירא פרש"י מדאמר התם אין נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים כי הא דרב פפא ורב אדא הוו קיימי ושיילי שמעתתא אתא זילחא דמיטרא עלו לבי כנישתא ולאו משום מיטרא אלא משום שמעתתא דבעיא צילותא ואי כפרש"י מאי איסורא איכא אלא נראה לפרש על תנאי הן עשויין לאחר חורבנן מותרין אבל בישובן אסורין והא דקאמר התם רבינא הוה ליה תילא דבי כנישתא ובעי למיזרעיה א"ל זבנה משבעה טובי העיר ואמאי והא בהכ"נ של בבל הוה וי"ל דאפי' הכי אין לעשות בו קלות ראש כל כך לזרוע בתוכו כדאמר התם דאע"ג דעל תנאי הן עשוין אין נוהגין בהן קלות ראש:

ה [דף ד.] **הכל כמנהג המדינה הכל לאיתויי מאי לאיתויי אתרא דנהיגי בהוצא ודפנא.** הקשה ר"ת מאי בעי לאיתויי לימא לאיתויי כל המקומות כפי מה שנהגו ופי' דאתא לאשמועינן דדוקא הוצא ודפנא דקצת חשוב הוא אבל אם נהגו בפחות מנהג שטות הוא ולא עבדינן ליה וכן משמע הלשון הכל לאיתויי מאי כלומר איזה דבר ראוי למחיצה חוץ מאותם המפורשים במשנה וקאמר לאיתויי באתרא דנהיגי בהוצא ודפנא דאף זה נמי קרוי מחיצה במקום שנהגו בו אבל בפחות מכאן אין ראוי למחיצה אף אם נהגו בו כגון אם נהגו לחלוק במחצלות כופהו לעשות בהוצא ודפנא. י"מ הא דכייפי אהדדי לבנות כותל של גויל וגזית והכל כמנהג המדינה היינו דוקא כשמעמידין הכותל על הקרקע של שניהם ואין אחד מהן רוצה להיות כונס בתוך שלו ולבנות משלו דמצי כל חד למימר איני רוצה לוותר קרקע ולא לבנות בבנין אם לא בבנין בר קיימא אבל אם רצה האחד לכנוס בתוך שלו ולעשות מחיצה בתוך שלו בהוצא ודפנא כיון שמסלק היזק ראיה מחבירו דיו. תדע שלא הווכר חיוב בבנין אבנים או לבינים אלא במקום שמגיע היזק ראיה לשניהם וחיוב הבנין על שניהם ועל יסוד שניהם אבל במקום שמגיע לזה ולא לזה כגון גג הסמוך לחצר חבירו שבעל הגג לבדו חייב לעשות מעקה לא הווכר שם בנין אבנים או לבינים אלא עושה מעקה כמו שירצה בין לבינים בין הוצא ודפנא דקאמר א"ר נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושה לו מעקה גבוה ד' אמות והא דקאמר לקמן (בבא בתרא דף ו:) בענין שני גגין משני צידי רה"ר דלא ניחא לי

דתיתרע אשיתאי דמשמע בבנין אבנים הוא מכביד על הגג לא מתורת חיוב אומר כן אלא לפי שאין רוצה לבנות בשלו בהוצא ודפנא לפי שאין מתקיימת זמן מרובה וקשה עליו לטרוח תמיד בבנין המחיצה וי"מ שאפי' אם רוצה לכנוס לתוך שלו ולגדור בהוצא ודפנא חבירו מעכב עליו לפי שאומר לו אינה מחיצה של קיימא ואצטרך לצעוק עליך תמיד כשתפול המחיצה לסלק מעלי היזק ראייתך ונראה כפירושא קמא שלא נתנו חכמים גבול וקצבה למי שיש לו לסלק היזקו מחבירו שיעשה דבר קיים לדורי דורות אלא מספיק מה שמסלק היזקו ממנו לפי שעה ואם אחר זמן יזיקנו יש שופטים בארץ דאי לא תימא הכי מחיצת הכרם אם תפרוץ תיאסר תבואת חבירו ויצטרך בעל הכרם לבנות גזית אלא ודאי לא נתנו חכמים גבול לבנין אלא במקום שיציאת הבנין על שניהן שיכול האחד לומר אי אפשי לעשות מעותי אנפרות ולהוציא הוצאות בכל יום:

ו יכול אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם. כלומר הואיל ומתחילה חיוב הבנין מוטל על שניהן ועל יסוד שניהן מסתמא בשתוף בנאוהו ואע"ג דמתניתין איירי בשאין בו שיעור חלוקה לא מצי למימר אותו שהאבנים ברשותו לא רצית לחלוק כי ידעת שאם תחלוק אכוף אותך לבנות הכותל ולא נתרצית אלא על מנת שאבנה הכותל על חלקי ומשלי דמסתמא כיון שהיזק ראיה שמיה היזק שניהם נתרצו לסלק ההיזק מעליהם. פשיטא אפי' לא היה מתחלה מוטל על שניהם לבנותו היו חולקין בשוה שהרי ברשות שניהם מונחין ויד מי מהן תגבר. **לא צריכא דנפל לרשותא דחד מינייהו** מהו דתימא כיון שהוא מוחזק באבנים ניהמניה קמ"ל. **אי נמי דפנינהו חד לרשותיה** שלא בעדים **מהו דתימא להוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה קמ"ל** כיון דמסתמא מחזקינן ליה דלתרוייהו הוי **אע"ג דאיתא השתא ברשותא דחד מינייהו לא נפקא מחזקה דאידך דשותפין לא קפדי אהדדי** ואפי' נשתהה ברשותו ואין לו ראיה אלא בעדים: וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו אבל בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו אבל אם רצה כונס לתוך שלו ובונה ועושה **חזית מבחוץ לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים** שלו ואם עשו מדעת שניהם בונין את הכותל באמצע ועושין חזית מכאן ומכאן **לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם.**

ומסקינן פירושא דמתניתין וכן סתם גינה כמקום שנהגו לגדור דמי ומחייבין אותו אבל סתם בקעה כמקום שנהגו שלא לגדור דמי ואין מחייבין אותו ודוקא סתם גינה אבל מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו. וי"מ דה"ה בחצר במקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו דהא חזינא לעיל דנפיש היזקא דראיה בגינה טפי מבחצר דללישנא דמחיצה גודא דלית ליה היזק ראיה בחצר בגינה מודה וא"כ מתני' איירי בעיר חדשה שאין לה מנהג ידוע וי"מ דבחצר אפילו במקום שנהגו שלא לגדור מחייבין אותו משום דבחצר נפיש היזקא וכן משמע מדלא תני מתניתין מנהג בחצר אלא בגינה. והא דאמר לעיל דהיזק דגינה נפיש היינו למאן דאית ליה דהיזק ראיה לא שמיה היזק ומ"מ בגינה שעומדת בקמותיה שליט ביה עינא בישא אבל למ"ד דאית ליה היזק ראיה שמיה היזק בחצר דתדירי ביה בתשמיש צנוע וגם משמשים בה בכניסה ויציאה נפיש היזקא מהיזק גינה וכן עיקר: מאי חזית אמר רב הונא דכייף ליה קרנא מלבר ר' יוחנן אמר דשיע באמתא מלבר לכאורה נראה דלא פליגי אהדדי ור"ח כתב דפליגי ופסק כר' יוחנן ולדבריו בהא פליגי ר' יוחנן סבר גיזוזא לא ידיע ורב הונא סבר קולפא לא [דף ד:] ידיע. הוצא אמר רב נחמן דסניף ליה דצי לבר. כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל דלא תקנו חכמים חזית אלא בבקעה לפי שאין יכול לכופו לבנות הכותל עמו אבל בחצר לא תקינו רבנן חזית שמתחלה יכול לכופו ולבנותו עמו ואפילו בחצר שאין בו דין חלוקה ולא נתרצה הא' לחלוק אלא ע"מ שיבנה הא' הכותל משלו לא תקנו חכמים חזית ולית ליה תקנתא אלא בשטרא דכיון דבחצר שיש בה דין חלוקה לא הוצרכו לתקן משום חצר שאין בה דין חלוקה לחוד לא עבוד תקנתא ולא מהני חזית אבל אם הא' בנה עליו בנין ולא חבירו הוי חזקה לדידיה ובמקום שנהגו שעושה בעל הכותל חלונות מבפנים לראיה שהכותל שלו אם יש עדים שעשה כן בשעת הבנין הרי זו ראיה ואם לאו יכול לטעון לאחר הבנין עשאו ולא הרגשתי בדבר וכגון שאין להבחין שנעשה בשעת הבנין כדאמר גבי חזית ליפופא מידע ידיע ולא ידענא מהיכן אית ליה דלא תקינו רבנן חזית בחצר כיון דסימן טוב הוא ולא שייך ביה רמאות אמאי לא מהני בכל דוכתא והלא אפילו חלונות שלא הוזכרו בשום מקום מהני אם יש להבחין שנעשה בשעת

הבנין סימן שאמרו חכמים דלא שייך ביה רמאות לכ"ש ואם בשביל שלא שנה חזית ברישא אף בסיפא נמי לא הוי תני ליה אי לאו דתנא דינא ואגב דינא תני תקנתא ואף בהוצא דלא מיתניא במתניתין מהני חזית כיון דלא שייך בו רמאות. וכיון דבבקעה דיכול ליכנס לשדה חבירו ולעשות גם הוא חזית מבחוץ מהני כ"ש בחצר אם עשה חזית מבחוץ דמהני:

רי"ף ב: **ז מתני' המקיף את חבירו מג' רוחותיו וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין אותו. ר' יוסי אומר אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי דאם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל ולא שנא עמד ניקף ול"ש עמד מקיף. איתמר רב הונא אמר הכל לפי מה שגדר וחייא בר רב אמר דמי קנים בזול. רוניא אקפיה רבינא מד' רוחותיו א"ל הב לי מאי **דגדרי א"ל לא א"ל הב לי דמי** קניא בזול א"ל לא **הב לי אגר נטירא א"ל לא** אתא לקמיה דרבא א"ל זיל פייסיה **ואי לא דיינינא לך כר' יוסי ואליבא דרב הונא וכן הלכה.** ואע"ג דבקעה הוא מקום שנהגו שלא לגדור ה"מ גדר שבינו לבין חבירו משום היזק ראיה אבל אם הקיפו מארבע רוחות ומנע ממנו רגל אדם ורגל בהמה חייב לשלם ומיהו אם מתחלה א"ל הניקף אם תקיף לא אתן לך כלום דלדידי סגי לי בנטירא בר זוזא לא יהיב ליה אלא אגר נטירא. אבל כיון ששתק וראה שחבירו היה גודר מסתמא ניחא ליה שאם יקיפנו מארבע רוחות שיתן חלקו:

רי"ף ג. **ח מתני'** [דף ה.] **כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו עד ד' אמות בחזקת שנתן עד שיביא ראיה**

רי"ף ג: **שלא נתן. מד' אמות ולמעלה אין מחייבין אותו. סמך לו כותל אחר אע"פ שלא נתן עליו את התקרה מגלגלין עליו את הכל. בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן** יראה האי דקתני אין מחייבין אותו אין לפרש חיובי הוא דלא מחייבינן ליה אבל יכול לבנותו בעל כרחו. דהא ליתא שהרי אויר שעל גבי הכותל חציו של חבירו ואינו יכול למעט אוירו. לפי שיכול לומר אני רוצה להשתמש על חצי הכותל. שהוא שלי. או היום או מחר אבנה ואסמוך הקורות על הכותל ואעשה מחיצה דקה של נסרים ואעמידנה על חצי הכותל שהוא שלי אלא ה"ק אם שתק ולא מיחה אין מחייבין אותו. דלא תימא כיון ששתק והניחו לבנות ולמעט אוירו ודאי ניחא ליה ודעתו לסמוך לו כותל אחר וליתן עליו תקרה. קמ"ל דאין מחייבין אותו עד שיסמוך לו כותל אחר. משום דכ"ע לאו דינא גמירי ולא היה יודע שיכול למחות בידו כיון שתחתית הכותל משועבד לשניהם:

יום רמט

ט גמ' אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו וא"ל פרעתיך בתוך זמנו אין נאמן ולואי שיפרע אדם בזמנו ודוקא בקובע זמן אבל בסתם הלוואה אע"ג דאמרינן בפ"ק דמכות דף ג: סתם הלואה שלשים יום לא חשבי' ליה תוך זמנו בתוך שלשים יום. דעביד איניש דפרע בתוך שלשים יום ומילתיה דר"ל איירי כשקבע לו בפני עדים. דאי לאו הכי נאמן לומר פרעתיך בתוך זמנו במגו דלא קבעת לי זמן. או תפשוט מהכא דלא אמר מגו במקום חזקה. [דף ה:] **והלכתא כר"ל ואפי' מיתמי. ואע"ג דאמר מר הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה. חזקה** דלא **עביד איניש דפרע בגו זימניה.** ואפי' מיתומים קטנים. דכי היכי דלא פרע אינש בגו זימניה ה"נ לא מיתפיס צררי בגו זימניה. וה"ר יונה ז"ל כתב דאע"ג דלא חיישינן לפרעון בגו זימניה לצררי חיישי' אף בגו זימניה דמשכון עביד איניש דמתפיס אף בתוך הזמן ואף בשעת הלואה ולהכי לא פי' טעמא דאין נוקקין משום פרעון אלא משום צררי לאשמועי' דאף בתוך הזמן אין נפרעין ולא נהירא לי דלא שכיח כלל להתפיס צררי בתוך הזמן. ואפי' לאביי ורבא דאמרי אם יזדמנו מעות ללוה תוך הזמן זימנין דפרע לפי שירא שמא יוציא המעות וכדאתי זימניה טריד ליה. אבל מה צריך להקדים וליתן לו אחד מחפציו בתוך הזמן. אם יגשנו בזמנו עוד יש שהות ליתן לו אחד מחפציו. אבל לצררי חיישי' גבי יתמי אחר הזמן דמלתא דשכיחא היא כשהמלוה נוגש ללוה הוא מרויח לו זמן ע"מ שיתן לו משכון שיהיה בטוח ממעותיו. הלכך לא גבי מיתמי עד דגדלי שמא ימצאו עדים שהתפיס אביהן צררי ולהכי נמי אמרינן טעמא משום צררי ולא משום פרעון דחשש פרעון אינו מספיק אלא לענין שבועה ולא לדחות הפרעון עד שיגדלו. משום דאם איתא דפרע אבוהון הוה מהדר ליה שטרא. ולא חיישינן שמא יבואו עדים שפרע והניח השטר בידו דמלתא דלא שכיחא היא. וכי תימא אי מגבי מיתמי

קטנים הוה ליה למימר אע"ג דאמר מר אין נזקקין לנכסי יתומים אא"כ רבית אוכלת בהן דאיירי בקטנים אבל ההיא דהבא ליפרע מנכסי יתומים איירי אפילו בגדולים. וי"ל דאי הוה נקיט דאין נזקקין הוה אמינא דגבי בשבועה כדין הנפרע מן היתומים. להכי נקט הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה לאשמועי' דהכא לא צריך שבועה. וא"ת והא אשכחן גבי אלמנה דחיישינן לצררי אפי' בתוך הזמן דתנן בפ' השולח (גיטין דף לד:) אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומין אלא בשבועה וטעמא משום דחיישי' להתפסת צררי אע"פ שלא הגיע זמן הכתובה דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים. וי"ל דשאני אלמנה כיון דבתנאי ב"ד אית לה חיישי' לצררי אפי' בתוך הזמן כדאמרי' בכתובות פרק הנושא (כתובות דף קב:) בנותיו כיון דבתנאי ב"ד קאכלי אימור צררי אתפסה. בת אשתו כיון דלאו בתנאי ב"ד קאכלה לא חיישינן לצררי. וריצב"א תירץ דבכתובה נמי לא חיישינן לצררי תוך זמנו אלא שכיב מרע סמוך למיתתו אורחיה להתפיסה צררי כדי שלא תתבזה אלמנותו בב"ד. ובזה מתורץ מה שמקשה ר"י בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנח.) אהך מתני' דנפל הבית עליו ועל אשתו למ"ד נכסים בחזקת יורשי האשה היכי גבו דאף אם מת הבעל תחלה לא היתה גובה כתובה בלא שבועה ואין אדם מוריש שבועה לבניו. ולהאי שינויא ניחא דכיון דנפל הבית עליו ולא מת מתוך ישוב הדעת לא חיישינן שמא התפיס צררי כשהיה בריא לכך אינה צריכה שבועה. ושטר בתוך זמנו הבא לגבות מן הלקוחות כתב הרמב"ן בשם רב האי גאון דבעי שבועה. ואפשר הא דחיישינן לפרעון טפי מביתמי משום דאי איתא דפרע הוה פקיד בעידן דמית ואי טעין פרעתיך בתוך זמני אע"ג דאין נאמן יראה שצריך לישבע שבועת היסת כיון שטוען טענת ברי אבל ביתמי לא משבעינן ליה מספק. **איבעיא להו תבעו לאחר זמנו וא"ל פרעתיך** בתוך זמנו מהו מי אמרי' **מה לי לשקר במקום חזקה או לא ולא איפשיטא** ולא מפקינן ממונא אלא משתבע שבועת היסת ומיפטר. **הא דאמר במתני'** [דף ו.] **בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן** פי' רש"י עד שיביא התובע עדים שתבעו ולא נתן. ותימה היא דמשום שלא נתן מיד בשעה שתבעו הוי לעולם בחזקת שלא נתן. ואפילו אם אמר בפני עדים איני רוצה ליתן לך דלמא אשתמוטי מישתמיט עד דהוו ליה זוזי ואז נתן לו. ורש"י לטעמיה שפי' בפ"ק דב"מ דף יז. גבי צא תן לו ואמר פרעתיך והעדים מעידים אותו שלא פרע כגון שאמרו עדים בפנינו תבעו פרע לי ע"פ ב"ד ולא פרעו בפנינו הואיל ובפניהם העיז לעבור ע"פ ב"ד שוב אינו נאמן לומר פרעתי שלא בעדים ושם כתבתי שאין נראין לי דבריו גם כאן נראה לי כמו שכתב ה"ר ז"ל כגון שבאו עדים ואמרו עמנו היה שמעון במקום פלוני מיום שהחל ראובן בנין כותל זה ויודעין אנו שלא פרעו. אי נמי כגון שעמד שמעון בדין וחייבוהו ב"ד לבנות עד ד' אמות וסרב על צווי ב"ד הרי הוא בחזקת שלא נתן כדין גוזלן. אבל אם סרב בעדים ולא עמד בדין יכול לומר שוב נמלכתי ופרעתי:

י סמך לו כותל אחר אמר רב הונא סמך לפלגא סמך לכולה. ורב נחמן אמר למאי דסמך סמך ולמאי דלא סמך לא סמך והלכתא כרב נחמן ומודה רב נחמן באפריזא ובאקבועי דכשורי. א"ר נחמן בי כוי לא הוי חזקה אע"ג דמנח הימלטי דא"ל אמינא כי מפייסת לי לא תתרע אשיתאי:

יא אמר רב נחמן אחזיק להורדי לא אחזיק לכשורי. פי' בכותל שידוע שהוא של ראובן שהוא בנאו לבדו ושמעון שכנו סמך עליו הורדי שהן קורות דקות וטוען שקנה ממנו או שנתן לו כח לסומכן עליו והחזיק ג' שנים אין לו כח לסמוך עליו קורות גדולות ולהכביד על הכותל יותר מאותו בנין שהחזיק בו כבר אחזיק לכשורי אחזיק להורדי **ורב יוסף אמר אפי' אחזיק להורדי אחזיק לכשורי.** ובספרי ספרד מצאתי איכא דאמרי א"ר נחמן אחזיק להורדי אחזיק לכשורי ופסקו הלכה כהאי לישנא. ואפי' לספרים דלא גרסי האי לישנא מסתברא דהלכתא כרב יוסף לפי שהקונה מחבירו ליתן לו רשות לבנות בכותלו לא שכיח שיקנה לחצאין ולפי שעה לא הוצרך אלא להורדי. וכתב ה"ר יונה ז"ל הא דאמר פרק הבית והעלייה (בבא מציעא דף קיז:) עליון שבא לשנות בשקמים שומעין לו בארזים אין שומעין לו אלמא אין לחדש ולהכביד על הכותל יותר על חזקה ראשונה התם מיירי כגון שלקחו הבית והעלייה בנויין או שירשוהו והיה סיכוך העלייה בשקמים שלא זכה מתחלת מקחו בעלייה אלא בסיכוך שקמים אבל אם לקחו שנים חורבה ובנו זה בית וזה עלייה אע"פ שלא סיכך עלייה כי אם בשקמים כיון שאם היה רוצה היה

מסכך בארזים אין אומרים הפסיד דינו מפני שלא רצה לסכך בארזים פעם ראשונה אלא אם נפלה העלייה יכול לסכך בארזים כמו שהיה דינו בתחלה וכן אחזיק להורדי דשמעתין דכיון דהחזיק בכותל שלש שנים ונאמן לטעון שלקחו כדי לבנות עליו ויכול לטעון כשלקחתיו מתחלה הייתי יכול לסמוך עליו כשורי ולא הפסדתי דיני לפי שלא הייתי צריך לאותה שעה אלא להורדי ונראה שחזקה זו מועיל אף לאבני החומה אם נפלו דמסתמא כשקנה ממנו רשות לסמוך על כותלו קנה ממנו כל הכותל להיות חצי שלו ולא אמרינן שהקנה לו רשות תשמיש בעלמא ולא בנין הכותל אבל אין לו בקרקע של מקום הכותל דאותו לא אמרינן שהקנה לו כל זמן שלא פירש:

יג אמר רב נחמן אחזיק לשפכי לא אחזיק לנטפי לנטפי אחזיק לשפכי ורב יוסף אמר אפי' אחזיק לשפכי אחזיק לנטפי אבל לצריפא דאורבני לא. **ואיכא דאמרי אמר רב נחמן אחזיק לשפכי אחזיק לנטפי לנטפי אחזיק לשפכי אבל לצריפא דאורבני לא ורב יוסף אמר אפי' לצריפא דאורבני. עבד רב יוסף עובדא** אפי' בצריפא דאורבני כשמעתיה וכן הלכתא והכא נמי איירי בחזקת שלש שנים וחזקה שיש עמה טענה:

יד אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המשכיר בית לחבירו בבירה גדולה משתמש בזיזים ובכותלים **עד ד'** [דף ו:] **אמות. ובעובי הכותל במקום שנהגו אבל בתורבץ אפדני לא ור"נ דידיה אמר אפי' בתורבץ אפדני אבל ברחבה שאחורי הבתים לא** ורבא **אמר אפילו ברחבה שאחורי הבתים והלכתא כרבא. אמר רבינא האי כשורא דמטללתא עד שלשים יום לא הוי חזקה לבתר תלתין יומין הוי חזקה.** לא בחזקת קנייה רי"ף ד. איירי אלא אמתני' קאי מארבע אמות ולמעלה בחזקת שלא נתן כההיא דא"ר נחמן בי כוי לא הוי חזקה אלא דאייתי בתר הכי כל מימרי דרב נחמן והך מלתא דרב הונא קיימא אמתני' אבל בחזקה דקנייה אפי' אי חבריה בעינא בעי חזקה שלש שנים. **ואי סוכה דמצוה היא עד שבעה יומי לא הוי חזקה לבתר שבעה יומי הוי חזקה ואי חבריה בטינא לאלתר הוי חזקה:**

טו אמר אביי שני בתים משני צידי רה"ר זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו זה שלא כנגד זה ומעדיף מאי איריא רה"ר אפילו רה"י נמי דכיון דלא סמיכי אהדדי אפי' אין מפסיק ביניהם אלא רשות היחיד איכא היזק ראיה לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא רשות היחיד דודאי עביד אלא אפי' רה"ר דסד"א א"ל סוף סוף בעינא **בעית איצטנועי מבני רה"ר קמ"ל דא"ל בני רה"ר ביממא חזו לי בליליא לא חזו לי את בליליא נמי חזית לי בני רה"ר כי קאימנא חזו לי כי יתיבנא לא חזו לי את כי יתיבנא נמי חזית לי בני רה"ר כי מעיינו חזו לי כי לא מעיינו לא חזו לי את כי לא מעיינת נמי חזית לי. אמר** מר שני בתים משני צידי רה"ר זה עושה מעקה לחצי גגו ומעדיף וזה עושה מעקה לחצי גגו ומעדיף פשיטא לא צריכא דקדים חד מינייהו ועביד דידיה מהו דתימא מצי א"ל אידך שקיל אוזינקא ועבדיה כוליה דאילו נמלכת בי קודם שהתחלת הייתי אומר לך אני אעשה הכל על גגי ותן חצי ההוצאה או אתה תעשה עלגגך ואתן לך חצי ההוצאה ודין הוא שהיית צריך לעשות כן שהיינו משתכרין העדפה וגם שהיתה היזק ראיה מסולקת מכל וכל השתא נמי שעשית החצי על גגך תגמור ואתן לך ההוצאה קמ"ל דא"ל אמאי אישתהית כולי האי עד שהתחלתי שאילו אמרת לי תחלה הוה יהיבנא לך אוזינקא ומה ששתקת דסברת לא תתרע אשיתך אנא נמי לא אתרע אשיתאי:

טז אמר רב נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושה לו מעקה גבוה ד' אמות על כותל ביתו ומשלו ואין בעל החצר מסייע לו בהוצאה **אבל בין גג לגג לא ורב נחמן דידיה אמר** אינו זקוק לד' אמות אבל זקוק למחיצה **עשרה למאי אי להיזק ראיה ד' אמות בעי ואי למיתפס עליו כגנב** בפחות מכאן **סגי לעולם למיתפס עליו כגנב בעשרה לא מצי מישתמיט ליה בציר מעשרה מצי מישתמיט ליה אמר ממצורי קממצירנא:**

יז איתמר שתי חצירות זו למעלה מזו אמר רב הונא תחתון בונה מכנגדו ועולה ועליון בונה מכנגדו **ועולה ורב חסדא אמר** עליון מסייע מלמטה ובונה שאם אין יסוד אין בנין ואין העליון יכול לסלק היזק ראייתו אלא ע"י בנין התחתון אם לא שיבנה כל הכותל על חלקו וזה אינו רוצה הלכך צריך לסייע את התחתון ומקציע עפר חצרו כשיעור חצי עובי הכותל ובונה הכותל על קרקעות של שניהם עד שיהיה הכותל גבוה ד' אמות למעלה מחצר העליונה ואע"פ שהתחתון נמוכה הרבה

מן העליונה צריך התחתון לסייע לעליון בכל הבנין שאין יכול להסתכל בכל חצר העליון מ"מ כשהעליון עומד בשפת חצירו ומשתמש אז רואהו התחתון ואפי' בכה"ג מיקרי היזק ראיה כדאמר לעיל **בני רה"ר כי קאימנא חזו לי** כלומר לא קמזקי לי אלא דוקא כי קאימנא ואיני יכול לכופך להרחיק היזקך שאתה רואה אותי בשעה שאני עומד דבלאו הכי בני רה"ר חזי לי וצריך אני ליזהר מהם הלכך צריך התחתון לסייע לעליון עד השלמת ארבע אמות למעלה מחצר העליונה כדי שלא יוכל להסתכל בו כלל וכן אם חצרו למעלה מגגו של חבירו אין בעל החצר זקוק למחיצת ד' אמות דאין היזק ראיה מחצר לגג אבל זקוק למחיצת עשרה שלא יהא נתפס כגנב אבל בעל הגג צריך לבנות על שלו מחיצה גבוה ד' למעלה מקרקעית החצר שלא יראוהו כשהוא עומד בשפת חצרו ומשתמש ואם הגג נמוך מן החצר עשרה טפחים אין בעל החצר מסייע לבעל הגג בבנין כלום אבל אם אין הגג נמוך מן החצר עשרה אחר שיבנה בעל הגג עד כנגד קרקעיתה של החצר אז נותן בעל החצר לבעל הגג כמו שהיה צריך לעשות מחיצה י' שלא יהא נתפס כנגב כגון אם היה הגג נמוך מן החצר ו' טפחים נמצא שעל שניהם מוטל להוסיף על אותו הבנין ד' טפחים שלא יהו נתפסין זה על זה כגנב הלכך נותן בעל החצר הוצאת שני טפחים לבעל הגג. **תניא כוותיה דרב חסדא שני חצירות זו למעלה מזו לא יאמר העליון הריני בונה מכנגדי ועולה. אלא מסייע מלמטה ובונה ואם היתה חצירו למעלה מגגו של חבירו אין זקוק לו:**

יח הנהו תרי דהוו דיירי חד עילאי וחד תתאי איפחת תתאי א"ל לעילאי תא וניבני א"ל אנא שפיר דיירינא **אבנייה אנא לית לי דוכתא דדיירנא ביה אוגרנא לך לא מצינא דאיטרח** [דף ז.] **לא קא מיתדר לי שוף אכריסך. ועול ושוף אכריסך ופוק א"ר חמא דינא קאמר ליה וה"מ דלא כשורי למטה מעשרה אבל מטי כשורי למטה מעשרה מצי א"ל למטה מעשרה רשותא** דידי ההוא ולא משתעבד לך ויסתרו כל הבנין ויבנוהו ביניהם כאשר היה בתחלה והנ"מ **דלא אתנו אהדדי אבל אתנו אהדדי סתרי ובנו וכי אתנו אהדדי עד כמה א"ר הונא בריה דרב יהושע כדנקיט איסורייתא דמחוזא וליהדר:**

רי"ף ד:

יט ההוא גברא דבנא אשיתא אחוריה כוותאה דחבריה א"ל קמאפלת עלי א"ל סכרנא לך הכא ועבידא לך כוי מלעיל מרעת לי לאשיתאי סתרנא לך עד הכא ובנינא לך **ועבידנא לך כוי מלעיל אשיתא פלגא חדתא ופלגא עתיקא לא** קאי סתרנא לכולא אשיתא ובנינא **ועבידנא לך כוי מלעיל** אשיתא חדתא בביתא עתיקא לא קאי סתרנא **לכולה ביתא ובנינא לה ועבידנא כוי מלעיל לית לי דוכתא דדיירנא ביה אוגרנא לך לא מצינא דאיטרח א"ר חמא דינא קאמר ליה** הא תו למה לי היינו הך לא צריכא **אע"ג דדייר ביה בתיבנא וציבי:**

כ הנהו תרי אחי דפלגו חד מטייה איספלידא וחד מטייה תורביצא אתא ההוא דתורביצא וקא בני אשיתא אפומא דאספלידא א"ל קמאפלת עילואי א"ל בדידי קבנינא **א"ר חמא דינא קאמר ליה** כי לא הי לו חזקת אורה א"ל רבינא **לרב אשי ומ"ש מהא דתניא שני אחין שחלקו אחד נטל שדה לבן.** ואחד נטל שדה כרם יש לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן שעל מנת **כן חלקו. א"ל התם דעלו בהדדי. אטו הכא דלא עלו אהדדי.** וכי בשופטני עסקינן. **דעלו באשיתא והורדי ולא עלו באוירא** פי' העלוי והשומא שעשו ביניהם זה בשביל הבנין ולא בשביל האויר. אבל בשדה וכרם השומא והעלוי היה גם בשביל הארבע אמות כי אי אפשר לכרם בלא הם. ולימא ליה אידור ביה כדדרי ביה אבהתאי. א"ל דף ז: [דף ז:] מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי **נהרדעי לטעמייהו דא"ר נחמן אמר שמואל האחין שחלקו אין להן דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא סולמות זה על זה ולא אמת המים זה על זה.** ר"ת ז"ל פי' הא קמאפלת עלי דקאמר לאו משום אורה אלא משום שמאותה אספלידא היה רואה בעד התורביצא שדותיו הרחוקים דאי כפרש"י שמפרש שהיה מאפיל שלא היה אור בטרקלין מאי קאמר באוירא לא עלו פשיטא דעלו באוירא דבית שאין בו אורה מה הוא שוה. וכן ההיא דאין להן חלונות זה על זה איירי כגון שהיה רואה בעד חלונות של אחיו כל שדותיו ויכול אחיו לסותמה והשתא ניחא דהוה דומיא דאין להן דרך זה על זה ולא אמת המים והאי דקרו ליה אנדרונא לפי שאין יכול להביט מרחוק. והקשה עליו ר"י דא"כ מאי פריך מהא דתניא דיש לו לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן שאני התם שהכרם צריך להם לעבודת הכרם אבל הכא אין האיספלידא צריכה

לאותה הבטה מרחוק ופי' דעדיין היתה אורה לאיספלידא מצד אחר ולא היה לה אור גדול כמו שצריך לאכסדרא ומשום הכי קרו ליה אנדרונא דלגבי אכסדרא הוי אנדרונא והשתא נמי ניחא דלא עלו באוירא כמו שצריך לאכסדרא והשתא אפילו לפי דברי ר"י אם אין לבית אורה מצד אחר יש לו חלון על של חבירו דמסתמא כי עלו אהדדי ושמו הבתים והעליות זה כנגד זה היה דעתם גם על עלוי האורה כי מה שוה בית אפל אבל אם יש שם אורה יתירה כמו אכסדרא יכול למעט האורה ובלבד שישאר בו אורה שיהא ראוי לדירה כי אדעתא דהכי לא עלו אהדדי אלא שיהא בית ראוי לדירה. כתב הראב"ד ז"ל נהי דאין יכול לערער על סתימת החלונות אם רוצה לבנות לפניהם ומיהו כל זמן שלא בנה לפניהם אינו יכול לומר סתום חלונותיך אע"פ שיש בהן היזק ראיה ואין דבריו נראין כלל דכיון דאין לו חזקה באורה היכי מצי למיעבד ליה היזק בראייתו ועוד דאיכא למיחש דלבתר תלת שנין טעין בחזקה ועוד דאין להן דרך זה על זה משמע דאע"ג דאביהן היה עובר דרך שדה זו לשדה אחרת מוחה הוא באחיו לעבור דרך שדהו וכן בחלונות מוחה הוא בו מלראות דרך החלון ולהחזיקה וכן כתב הרמב"ם ז"ל שצריך לסתום החלון ולהסיר אמת המים מעליו:

כא ההוא שטרא דיתמי דנפיק תברא עילויה א"ר חמא לא מיקרע קרעינן ליה ולא מיגבא מגבינן ביה לא מגבינן ביה דהא נפיק עליה תברא ולא מיקרע קרעינן ליה דלמא כי **גדלי יתמי מייתי ראיה ומרעו** לתברא **שלחה רב אחא בר** רבא לקמיה דרבינא הלכתא מאי שלח ליה בכולהו הלכה כרב **חמא לבר מתברא דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן. מר זוטרא בריה דרב מרי אמר בהא** נמי הלכתא כרב חמא דאם איתא **דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון ומדלא אפקיה בחיי אבוהון ש"מ** זייופי זייפיה. כתב ה"ר יוסף ז"ל לא תימא דוקא היכא דמטא זימנא דההוא שטרא בחיי אבוהון וקתבע ליה בגויה אלא אפילו בתר דמית אבוהון הוא דמטא זימנא דשטרא כיון דמידע הוה ידע דאיכא עליה האי שטרא אכתי איכא למימר אם איתא דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון ולאזמוני לבי דינא ולכפויי למיקרע לההוא שטרא:

כב מתניי כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר רשב"ג אומר לא כל החצירות ראויות לבית שער. כופין אותו לבנות לעיר חומה דלתיים ובריח רשב"ג אומר לא כל עיירות ראויות לחומה כמה יהא בעיר ויהיה כאנשי העיר י"ב חודש ואם קנה שם בית דירה הרי הוא מיד כאנשי העיר: רי"ף ה.

גמ' בעי **מיניה רבי אלעזר מרבי יוחנן כשהן גובין לפי שבח ממון הן גובין או לפי נפשות הן גובין. אמר ליה לפי** שבח ממון הן גובין ואלעזר בני קבע בה מסמרות דכל מילתא דלית ביה סכנת נפשות לא אזלינן אלא בתר ממון והכי נמי אמרינן בפרק הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיז:) שיירא המהלכת במדבר ועמד עליה גייס לטורפה מחשבין לפי ממון וכן נראה כל מה שמחדשין עכומ"ז גזירות ופורענות על ישראל אפי' מענין אותן ביסורים ובמניעת מאכל ומשתה גובין הכל לפי ממון. דעיקר כוונתם על הממון. ואיכא דאמרי בעי מיניה רבי אלעזר מר' יוחנן כשהן גובין לפי שבח ממון **הן גובין או לפי** קירוב בתים הן גובין א"ל לפי **קירוב בתים הן גובין ואלעזר בני קבע בה מסמרות.** כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל אשתכח השתא בין ללישנא קמא בין ללישנא בתרא אין גובין לפי נפשות אלא לפי שבח ממון מיהו ללישנא בתרא טפויי הוא דמטפי דהא שבח ממון גובין אותו לפי קירוב בתים תדע שהרי אם יש שני בתים שוין כאחד כלום גובין מהן אלא לפי שבח ממון. וכן אם יש בית קרוב ואין בו ממון כלום וכי עולה על הדעת שגובין ממנו כלל כיון שאין בה ממון למאי חיישי' הא למדת דשבח ממון הוא עיקר ומאי לפי קירוב בתים דקאמר אף לפי קירוב בתים ומחלקין תחלה לפי הממון ואח"כ לפי קירוב בתים. ב' בתים שיש בהן ממון בשוה אחד קרוב ואחד רחוק הקרוב נותן יותר מן הרחוק ודברים אלו בזמן שיש שלום בעולם ואיכא אימת מלכות ואין לחוש אלא לאותם שבאין דרך לסטיות ובאקראי בעלמא אבל בזמן שיש מלחמה והמלכים מתגרים זה עם זה מסתברא דבכה"ג לא איכפת לן בקירוב בתים כלל דלגבי כרכום שכובש העיר קירוב בתים וריחוק בתים חדא הוא הלכך אין גובין אלא לפי שבח ממון ואם באין על עסקי נפשות גובין אף לפי נפשות והאי שבח ממון דקאמר דוקא ממון המטלטל דאיכא למיחש עלה אבל ממון שאינו מטלטל אין גובין עליו כלל דליכא למיחש עליו מידי ואם יש לחוש לגזילות חצירות וקרקעות ולשריפת בתים ולנתיצתן גובין אף

לפי כולן הואיל ועל עסקי הכל הן באין:

כג תוספתא פי"א דב"מ **מי שיש לו פתח במבוי אין בני מבוי כופין אותו לעשות דלת למבוי שיכול לומר רצוני שאכנס בחבילתי עד פתחי מי שיש לו בית בחצר אחרת בני חצר משעבדין אותו לעשות עמהן דלת ונגר ומנעול לחצר. ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו. ואם היה שרוי עמהן באותה חצר משעבדין אותו על הכל. ומי שיש לו חצר בעיר אחרת בני אותה העיר משעבדין אותו לחפור עמהן בורות שיחין ומערות ואמת המים ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו. ואם היה שרוי עמהם בעיר משעבדין אותו על הכל. כופין בני מבוי זה את זה לעשות לחי וקורה למבוי. וכופין בני בקעה זה את זה לעשות ביניהן חריץ ובן חריץ:**

כד כופין בני העיר זה את זה לקנות להן בהכ"נ ס"ת נביאים וכתובים:

רי"ף ה: **כה** [דף ח.] **רב** נחמן בר רב חסדא רמא כרגא ארבנן. **א"ל רב נחמן בר יצחק עבר מר אדאורייתא ואדנביאי ואדכתובי. אדאורייתא דכתיב אף חובב עמים כל קדושיו בידך אמר משה** רבינו ע"ה לפני הקב"ה אף **בשעה שאתה מחבב עמים יהו כל קדושיו בידך. והם תכו לרגליך ישא מדברותיך. אמר רב יוסף אלו תלמידי חכמים שמכתתין רגליהן מעיר לעיר וממדינה למדינה לישא וליתן בדבורו של מקום. אדנביאי דכתיב גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם** וגו' ואמר עולא פסוק זה **בלשון ארמי נאמר אם כולם יתנו בגוים עתה אקבצם ואם מעט מהם ויחלו ממשא מלך ושרים. אדכתובי דכתיב מנדה בלו והלך לא שליט למרמא עליהם ואמר רב יהודה מנדה זו מנת המלך. בלו זו כסף גולגלתא. והלך זו ארנונא כגון תשורה או ארוחה שעושין למלך כשעובר עליהן:**

יום רנ

כו רב פפא רמא כרייא חדתא פי' באר מים חיים איתמי. א"ל רב שישא בריה דרב אידי לרב פפא ודלמא לא מידויל. **א"ל מישקיל שקילנא מינייהו ואי מידויל מידויל ואי לא** מהדרינן להו ניהלייהו. **וא"ר יהודה הכל לגלא גפא ואפי' מיתמי. אבל מרבנן לא רבנן לא צריכי נטירותא. הכל לכריא דפתיא שהוא תקון רחובה של עיר ואפילו מרבנן.** ואי נפקי בכלווזא פי' המון עם. **רבנן לאו בני מיפק בכלווזא נינהו** שאין דרכן של תלמידי חכמים להזדלזל בפני עם הארץ. **ההוא דמי כלילא דשדו אטבריא אתו לקמיה דרבי אמרו ליה** ליתבו **רבנן בהדן. אמר להו לא. ערקינן ערוקו. ערקו פלגא דליוה לפלגא אתו לקמיה דר' א"ל** ליתבו **רבנן בהדן אמר להו לא. ערקינן ערוקו. ערוק כולהו פש ההוא כובס שדיוה אכובס ערק כובס פקע כלילא. א"ר ראיתם שאין פורעניות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ.** כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל שמעינן מהאי עובדא ומהא דאמר רב נחמן בר יצחק לר"נ בר ר"ח קא עבר מר אדאורייתא וכו' דכל מיני מסין ותשחורת המוטלין על הצבור בין קבועין ובין שאין קבועין אין ת"ח חייבין לסייע בהן את הצבור. ודוקא ת"ח שתורתן אומנותן אבל אין תורתן אומנותן חייבין והכי קאמרי רבנן ז"ל ונראה שת"ח שיש לו אומנות או קצת משא ומתן להתפרנס כדי חייו ולא להתעשר ובכל שעה שהוא פנוי מעסקו מחזר על דברי תורה ולומד דברי תורה הוא הנקרא תורתו אומנותו:

כז כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר. שנים עשר חדש. **ולכל מילי מי בעינן שנים עשר חדש ורמינהי** שלשים יום לתמחוי שלשה חדשים לקופה **ששה לכסות תשעה לקבורה שנים עשר חדש לפסי העיר. א"ר אסי א"ר יוחנן כי תנן נמי מתני' לפסי העיר.** ושמעינן דכל הני מילי חיוב או מפקינן מיניה **דומיא דפסי העיר:**

כח תניא המודר הנאה **מבני העיר** כל ששהה שם **שנים עשר חדש אסור ליהנות ממנו פחות מכאן מותר ליהנות ממנו מיושבי העיר כל ששהה שם שלשים יום אסור ליהנות ממנו פחות מכאן מותר ליהנות ממנו:**

כט אמר רב אסי אמר רבי יוחנן הכל לפסי העיר ואפי' מיתמי אבל מרבנן לא רבנן לא צריכי נטירותא. אמר רב פפא לשורא ולפרשא ולטורזינא אפילו מיתמי. כללא דמלתא כל מלתא דאית להו נטירותא ליתמי רמינן עלייהו. כתב ה"ר יוסף כל מלתא דאית להו נטירותא ליתמי כגון מיני פורעניות. אבל ארנוניות לא רמינן איתמי ויראה לי דכל מיני מסים מידי דנטירותא נינהו כי הם השומרים אותנו בין העכומ"ז. כי מה תועלת יש לקצת עכומ"ז בנו לשומרנו ולהושיב אותנו ביניהם אלא בשביל הנאה שניאותין מאת ישראל לגבות מהן מסין וארנונות. **רבא רמא צדקה**

איתמי. א"ל אביי והא אמר רב שמואל בר יהודה אין פוסקין צדקה על היתומין אפי' לפדיון שבויים. א"ל אנא לאחשובינהו קעבידנא. ת"ר קופה [דף ח:] **נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה נגבית בשנים שאין עושין שררה על הצבור בממון פחות משנים. ומתחלקת בשלשה מפני שהוא כדיני ממונות תמחוי נגבית בשלשה ומתחלקת בשלשה מפני שגיבויו וחלוקו שוה** והקופה **דבר קצוב הוא על כל אחד ואחד ואין הגבאין** לא מוסיפין ולא גורעין לכך נגבית בשנים. **אבל תמחוי אין דבר קצוב אלא לפי צורך השעה הוא נגבה לעניי עולם וצריכין לקצוב על כל אחד ואחד** כפי הראוי לו ונמצא שהוא **כדיני ממונות לפיכך צריך שלשה. תמחוי נגבת בכל יום. קופה מערב שבת לע"ש. תמחוי לעניי עולם קופה לעניי העיר. ורשאין בני העיר לעשות** תמחוי קופה וקופה תמחוי **ולשנותן לכל מה שירצו ורשאין בני העיר להתנות על השערים ועל המדות ועל שכר פועלים ולהסיע על קיצתן.** פי' ר"ת ולשנותן לכל מה שירצו אפי' לדבר הרשות והתיר ליתן מעות הקופה לשומרי העיר לפי שעל דעת בני העיר נותנין אותה. ויש להביא ראיה לדבריו מהא דגרסינן בערכין דף ו: **ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה. סבר רב חייא בר רבין למימר ל"ש לדבר הרשות ול"ש לדבר מצוה. א"ר אמי הכי אמר ר' יוחנן לא שנו אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה. והני מילי עד שלא נשתקע שם בעליה** ממנו אבל נשתקע שם בעליה ממנו **אפי' לדבר הרשות מותר לשנותה** והטעם לפי שהמתנדב להביא ליד צבור על דעת הצבור הוא מתנדבו. **והא דאמרי' בערכין האומר סלע זו לצדקה עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה משבאת ליד גבאי אסור לשנותה.** ה"מ גבאי אבל צבור יכולין לשנות וגבאי נמי דוקא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה. כדאמר בערכין דקאמר התם. שעזרק טייעא אנדיב שרגא ושנייה חזנא איקפד רחבה משום דעכום"ז מיפעא פעי. משמע דבישראל כי האי שרגא וכי האי שרי. אלמא אף על גב דבא ליד גבאי מותר לשנותה לדבר מצוה. ואין לומר דשאני מילי דבי כנישתא דשל צבור נינהו וצבור מותרין לשנות אפילו לדבר הרשות דהכא חזנא הוא דשנייה דהיינו גבאי ולא צבור. ותימה כיון שמפרש משבאת ליד גבאי אסור לשנותה היינו דבר הרשות א"כ היכי מצי למימר עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה לדבר הרשות אמרי' ר"ה דף ו' בפיך זו צדקה ואי אפשר לחזור בו. וי"ל דה"ק עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה פירוש ללוות ע"מ לפרוע. משבאת ליד גבאי אסור ללוותה לדבר הרשות אפילו לחזור ולפרוע. אבל לשנותה לדבר מצוה מותר אפי' לא יפרענה עוד. וכן מוכח בערכין דקאמר התם יזיף ופרע. וה"ר יוסף הלוי ז"ל כתב דהא דקאמר ולשנותן לכל מה שירצו דוקא לדבר שהוא צורך עניים כגון כסות ובית לינה וקבורה אע"פ דקופה ותמחוי מזון הן יכולין לשנותן לדברים אחרים ובלבד שהוא לצורך עניים אבל לדברים שאין צורך עניים אין להם רשות לשנותן דהוה ליה כגוזל עניים והביא ראיה מהא דתנן במס' שקלים פ"ב מ"ה מותר עניים לעניים מותר שבוים לשבויים מותר עני לאותו עני מותר שבוי לאותו שבוי. וההיא דישראל שהתנדב מנורה או נר שאני התם דכל המתנדב לצורך בהכ"נ על דעת הצבור מתנדב דבהכ"נ עצמו יכולין למוכרו ואפי' למישתי ביה שכרא וציפי דבי כנישתא שינו אותן מבהכ"נ לבית המדרש. ונ"ל דאין ראיה ממה שהביא מההיא דשקלים דהתם לא איירי במעות של קופה אלא ע"י מקרה שהוצרכו לגבות מעות לצורך עניים כגון מלבושים או שבאו שם עניים הרבה דומיא דשבויים ובהא הוא דאמר דמה שהגבו לשמם לא ישנוה ליתנו לעניים אחרים. אבל בני העיר שעשו קופה בסתם לדעתם עשאוה. ולשנותן לכל מה שירצו ולכשיצטרכו מעות לעניי עירם יגבו פעם אחרת. וכן משמע לישנא דלכל מה שירצו. דאי לאשמועי' דלצורך עניים דוקא יכולין לשנותה כיון דאשמועי' כבר דיכולין לשנות תמחוי שהוא לעניי עולם ליתנן לעניי העיר וקופה שהיא לעניי העיר ליתנו לעניי עולם ואין בו משום גזל שנותן מה שנגבה לעני זה לעני אחר כ"ש מה שנגבה לאותן עניים שיכול לשנותן ממעשה למעשה. וגרסינן בירושלמי דשקלים מותר עניים לעניים מותר שבויים לשבויים ואין ממחין ביד הפרנסים כלומר אם ראו שיש צורך בדבר ובאו לשנות אין ממחין בידן על כן נראה דברי ר"ת

ל אמר מר אין עושין שררה על הצבור פחות משנים מה"מ א"ר נחמן בר נתן דאמר קרא **והם יקחו את הזהב** שררה הוא דלא עבדינן **הא הימוני מהימן מסייע**

ליה לרבי חנינא דא"ר חנינא מעשה ומינה רבי שני אחין לקופה מאי שררותא דא"ר נחמן אמר רבה בר אבוה ממשכנין על הצדקה ואפילו בע"ש איני והכתיב ופקדתי על כל לוחציו ואמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא אלו גבאי צדקה לא קשיא הא דאמיד והא דלא אמיד כי הא דרבא אכפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ד' מאה זוזי לצדקה. **ת"ר גבאי צדקה אינן רשאין לפרוש זה מזה בשוק אבל זה פורש לשער וזה פורש לחנות וגובין:**

לא מצא מעות **בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא יתנם לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם כיוצא בו היה נושה בחבירו מנה ופרעו בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא יתנם לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם. ת"ר גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן כיוצא בו גבאי תמחוי בזמן שאין להם עניים לחלק מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן. ת"ר מעות של צדקה אין מונין** אותם שנים שנים אלא אחד אחד **אמר אביי מריש לא הוה יתיב מר אציפי דבי כנישתא שנקנו מן הקופה כיון ששמע להא דתניא ורשאין בני**
ר"ף ו. ו: **העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ולשנותן לכל מה שירצה הוה יתיב:**

לב אמר אביי **מריש הוה עביד מר תרי כיסי. חד לעניי מתא וחד לעניי עולם כיון דשמעה להא** דאמר בשמואל לרב תחליפא בר אבדימי עביד חד **ואתני** [דף ט.] **איהו נמי עביד חד ומתני.** א"ר אנא אתנויי נמי לא צריכנא **דכל דאתו אדעתא דידי אתו מאי דבעינא עבידנא ביה:**

לג הנהו טבחי דאתנו בהדי הדדי כל דעביד ביומא דחבריה ליקרעיה **למשכיה. אזל חד מינייהו עבד ביומא דחבריה קרעוה למשכיה אתא לקמיה דרבא וחייביה איתיביה רב יימר בר שלמיא לרבא והתניא ולהסיע על קיצתן ולא אהדר ליה א"ר פפא שפיר עבד דלא אהדר ליה ה"מ היכא דליכא אדם חשוב אבל היכא דאיכא אדם חשוב לאו כל כמינייהו.** מכאן דכל בעלי אומנות יכולין להתנות ביניהם והם הנקראין בני העיר בענין מלאכה ואדם חשוב היינו דוקא כגון רבא שהיה ראש ומנהיג בעיר ואפילו כל בני העיר לאו כל כמינייהו להתנות אם לא מדעת אדם חשוב:

לד ת"ר אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה ולא בהקדש עם גזברין ואע"ג שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר אך לא יחשב הכסף אשר ניתן על ידם **כי באמונה הם עושים. א"ר הונא בודקין למזונות ואין בודקין לכסות איבעית אימא סברא ואב"א קרא סברא דהאי** מיבזי והאי לא מיבזי **וקרא דהכא כתיב הלא** פרוש לרעב לחמך פרוש והדר הב ליה כתיב **כי תראה ערום וכסיתו לאלתר ורב יהודה אומר בודקין לכסות ואין בודקין למזונות** איבעית אימא סברא ואיבעית אימא **קרא סברא האי מצטער והאי לא** קמצטער קרא דכתיב הלא פרוש לרעב לחמך פרוש **והב ליה לאלתר והתם** כי תראה ערום וכסיתו לכשיראה **לך בעדים. תניא כוותיה דרב יהודה אמר כסוני בודקין אחריו פרנסוני אין בודקין אחריו:**

לה תנן התם אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מד' סאין בסלע לן נותנין לו פרנסת לינה מאי פרנסת לינה. א"ר פפא פוריא ובי סדיא. מחזר על הפתחים אין נזקקין ליתן לו מן הקופה **מתנה מרובה אבל נזקקין לו לו מתנה מועטת:**

לו רב אסי לעולם אל ימנע אדם עצמו משלישית השקל לשנה שנאמר והעמדנו עלינו מצות לתת שלישית השקל לשנה. ואמר רב אסי שקולה צדקה כנגד כל המצות שנאמר והעמדנו עלינו מצות מצוה אין כתיב כאן אלא מצות. **אמר רבי אלעזר גדול המעשה יותר מן העושה** שנאמר **והיה מעשה הצדקה שלום.** [דף י.] ר"א יהיב פרוטה לעני ומצלי אמר דכתיב **אני בצדק אחזה פניך מאי אשבעה בהקיץ תמונתך. א"ר נחמן** בר יצחק אלו ת"ח שמנדדין שינה מעיניהן בעוה"ז והקב"ה משביען מזיו שכינתו בעוה"ב **איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ד' מאה דינרין לקמיה דר' אמי ולא קבלינהו** שדרתה **לקמיה דרבא וקבלינהו משום שלום מלכות עבד ור' אמי** אומר **אי משום שלום מלכות איבעי ליה למיתבינהו לעניי עובדי כוכבים ורבא נמי לעניי עובדי כוכבים יהבינהו ורבי אמי דאיקפד לא סיימוה קמיה** :

ר"ף ז. **לז מתני'** [דף יא.] **אין חולקין את החצר עד שיהא בה** ד' אמות לזה וד' **אמות לזה ולא את השדה עד** שיהו בה תשעה קבין לזה ותשעה **קבין לזה ר' יהודה אומר תשעה חצאי קבין לזה ותשעה חצאי קבין לזה ולא את הגינה עד שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב לזה ר"ע אומר בית רובע ולא את הטרקלין ולא את המורן ולא**

את השובך ולא את הטלית ולא את המרחץ ולא את בית הבד עד שיהא בהן כדי לזה וכדי לזה אימתי בזמן שאין שניהם רוצים אבל בזמן ששניהם רוצים אפילו פחות מכאן יחלוקו ובכתבי הקודש אע"פ ששניהם רוצים לא יחלוקו:

גמ' א"ר אסי א"ר יוחנן ארבע אמות שאמרו חוץ משל פתחים תנ"ה **אין חולקין את החצר עד שיהא** ח' אמות לזה וח' אמות לזה והא אנן תנן ד' **אמות אלא לאו ש"מ כדרב אסי אמר ר' יוחנן ש"מ** וטעמא דלא פלגי בכל הני עד שיהא בו כשיעור המפורש במשנתנו לפי שאין ראוי לכל אחד להשתמש בחלקו המגיעו לפיכך כל אחד יכול לומר אני רוצה להשתמש בכולו. **אבל אם כל אחד** מכיר חלקו ואין לו רשות להשתמש בשל חבירו חולקין ואפילו בפחות משיעור המפורש במשנתנו ומלתא דפשיטא היא:

לח אמר רב הונא חצר לפי פתחיה מתחלקת ורב חסדא אמר נותן לכל פתח ופתח אמות והשאר חולקין בשוה פרש"י דמיירי בראובן שהיתה לו חצר ובה שני בתים אחד מהן פתוחים לו שני פתחים לחצר ולשני פתח אחד וחלק נכסיו על פיו ונתן האחד לשמעון בנו והאחד ללוי בנו אם באו לחלוק את החצר זה שיש לו שני פתחים נוטל שני חלקים בחצר והשני חלק אחד וכו'. וכן כתב ריב"א בשם הגאונים דבהכי איירי אבל שנים שירשו חצר אחת או קנו בשותפות חולקין החצר והבתים הכל בשוה ולא יטול אחד מהן בחצר יותר מחבירו ואם קדמו וחלקו הבתים קודם שחלקו החצר והגיע לחלק ראובן בית שיש לו שני פתחים ולחלק שמעון בית שאין לו אלא פתח אחד אין אומרים שזכה ראובן בארבע אמות בחצר לכל אחד מפתחיו אלא חולקין את החצר בשוה דהא קי"ל אחין שחלקו אין להן דרך וחלונות וסולמות זה על זה וכמו שאין החלון זוכה לו בהרחקת ד' אמות מכנגדו כך אין פתחו זוכה לו בד' אמות בחלק המשותף לחבירו וכדאסיקנן נמי בשני אחין שחלקו אחד נטל כרם ואחד נטל שדה לבן דאין לו לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן אלא היכא דעלו אהדדי אע"פ שצריכות לו לבעל הכרם ד' אמות כמו שצריכות לו לכל פתח ארבע אמות והקשה עליו ה"ר יונה ז"ל מהא דאמרינן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף ס.) גבי הא דתנן קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו שנים סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי לא לשוויא תרי בר תרתי דקשקיל שמנה אמות בחצר אע"ג דהנך שני פתחים איהו פתח להו ולא אבוה זכי ליה בד' אמות בחצר הכא נמי היכא דפלוג ומטא לחד מינייהו בית שיש לו שני פתחים אית לן למימר שזכה בכל פתח בד' אמות ותירץ דהכי פירושו לקמן דשקיל שמנה אמות בחצר כלומר שמא יחזיק זה בפתח שלש שנים ויטעון ויאמר ברשותך פתחתי ומכרת או נתת לי ד' אמות לאותו פתח לפרק משא והחזקתי בו שלש שנים ויראה לי שמה שפרש"י דאיירי בנותן מתנה לבניו דוקא בשביל רב הונא פי' כן דאחין שירשו או שותפין שחלקו פשיטא שאין חולקין את החצר לפי הפתחים אבל דברי רב חסדא מתוקמא שפיר אף באחין ושותפין שחלקו שני בתים שבחצר בשומא שאותו שהגיע לחלקו בית שיש לו שני פתחים נוטל שמנה אמות לשני פתחיו והאחד ד' אמות לפתחו מידי דהוה אשני אחין שחלקו אחד נטל שדה לבן ואחד נטל כרם וחלקו בשומא ובעילוי דכרם עדיף משדה לבן וצריך בעל הכרם ליתן דמים לבעל השדה או להוסיף לו בשטח הקרקע ואז יש לו ד' אמות בשדה לעבודת הכרם משום דצריכי לכרם ומסתמא גם בשבילו עלו אהדדי וכן נמי כשחלקו הבתים מסתמא לא היו לגמרי שוין בדמים זה כזה וחלקו בשומא ובעילוי ואז אמרינן **דארבע אמות שלפני פתחו** היתרים על של חבירו היו בכלל העילוי שהם צריכין לו לפרק משאו כמו שצריך הכרם לד' אמות ולא דמי לחלון שאינו זוכה לו בהרחקת ארבע אמות מכנגדו דהנהו ארבע אמות של הרחקה אינם כל כך מעיקר תשמיש הבית כמו ד' אמות שלפני הפתח שצריכות לפרק משאו וד' אמות הצריכות לכרם לעבודתו. ועוד התם יש לבית אורה הראויה להשתמש מצד אחר כדפרישית לעיל. אמנם מטעם אחר היה נראה שאין נוטל ד' אמות לכל פתח דגרסינן בירושלמי. א"ר יוחנן ד' אמות לא שהן לו לקנין אלא כדי שיהא מעמיד בהמתו לשעה ופורק חבילתו לשעה ובתוספתא נותנין לו מכניס ומוציא ארבע אמות בחצר אלמא אינם שלו לגמרי וחבירו משתמש שם כשהוא אינו פורק שם משאו ואין בהמתו עומדת שם וא"כ למה יהיו שלו אחר חלוקה לגמרי נמצא מפסיד האחד מה שהיה משתמש בהן מתחלה וכיון שהחצר חציה שלו ומשתמש בכולה למה יפסיד כשיחלוקו ומיהו י"ל דאין הכי נמי שיפסיד דכיון דעלו בדמים כל

צרכי הבית הם בכלל העלוי וקודם שחלקו אין מקפיד אם חבירו משתמש בהו בשעה שאין צריך להם: **תניא כוותיה דרב חסדא פתחים שבחצר יש להן ד' אמות לכל אחד ואחד היה לזה פתח אחד ולזה שני פתחים זה שיש לו פתח אחד נוטל ד' אמות וזה שיש לו שני פתחים נוטל** שמנה אמות היה לו פתח אחד **ברוחב שמנה אמות נוטל** שמנה אמות כנגדו באורך הפתח וד' אמות בחצר ואם לא היה הפתח רחב כי אם שתי אמות מ"מ נוטל ארבע אמות על ארבע אמות דלא הוה לפרק משאו בבציר מהכי מדאמרינן לקמן לא לישוי תרי בר תרתי דקא שקיל תמני בחצר:

לט ואע"ג דאמרינן דכשנותן הבתים לבניו יפה כחו של אותו שיש לו שני פתחים מיהו אם נתן הבתים לשמעון והחצר ללוי אין לשמעון חלונות על לוי דלשניהם נתן בעין יפה ומהאי טעמא קי"ל דהאחין שחלקו אין להן דרך וחלונות וסולמות זה על זה משום דמוכר בעין יפה מוכר ולא דמי להא דאמרינן הכא דמי שיש לו שני פתחים נוטל לכל פתח ד' אמות דהכא לאו בחלק לוי הוא זוכה אלא מחלק אביו שהורישו שהרי לא פירש שיחלוקו החצר מחצה על מחצה אלא חלוקת הבתים ובאותה חלוקה נתפרשה גם חלוקת החצר ה"ר יונה ז"ל ולפי הגאונים אם יש בחצר של שותפין שמנה על שמונה ולאחד יש לו שני פתחים אינו יכול לומר איני רוצה לחלוק עד שיהא לי לכל פתח ד' אמות לפרק משא ועוד ד' אמות לשיעור חצר נמצא שיצטרך שיהיה בחצר ששה פעמים ארבע אמות על ארבע אמות אלא כיון שיש לו לפתח אחד שיעור פירוק משאו ארבע אמות ועוד ארבע אמות לחצר צריך לחלוק. וכתב הר"ר יוסף הלוי ז"ל דהני ארבע אמות על שמונה אמות דקאמרינן דוקא ארבע על שמנה דלא סגי לכל חד בבציר מד' **אמות ואע"ג דאיכא עשר אמות באורכה אי ליכא בפותיא ד' אמות לית בה דין חלוקה** כיון דליכא בפותיא ד' אמות לא חזי לתשמישתא. אמר אמימר פירא דסופלי יש לה ד' אמות **לכל רוח ולא אמרן אלא דלא יחד לה פיתחא אבל יחד לה פיתחא אין** לה אלא ד' אמות לפני פיתחא כיון שאין משתמש בה אלא דרך אותו פתח אותו צד שהוא כנגד הפתח הוא פתחו של הפירא ויש לה ד' אמות כנגד אותו הפתח:

מ [דף יא:] **אמר רב הונא אכסדרה אין לה ד' אמות** פי' בית שיש לפניו אכסדרה אין לבית ארבע אמות לפי שאכסדרה כולה פרוצה מרוח אחת ואפשר דעייל לגוה ומפרק ואם אין לה ארבע אמות משלים עליה מן החצר ד' אמות **מתיב רב ששת אחד שערי בתים ואחד שערי אכסדראות יש להן ד' אמות כי תניא ההיא באכסדרה רומיתא דלא אפשר למיעל לגוה ומפרק: ת"ר בית שער אכסדרה ומרפסת יש להן ד' אמות היו חמשה בתים פתוחין למרפסת אין להן אלא ד' אמות** ולול של תרנגולים **אין לו ארבע אמות** דמטפסין ועולין ומטפסין ויורדין ובית שחציו **מקורה וחציו אינו מקורה** אפילו קרויו כלפי חוץ אין לו ד' אמות דאפשר דעייל לגיו ומפרק. גרסינן **בסוכה דף ג. בית שאין לו ארבע אמות על ד' אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ואין האחין והשותפין חולקין בו** עד שיהא לכל אחד ארבע אמות על ארבע אמות דלא חזי לדירה בפחות מהכי. בעא **מיניה רב הונא מרב אמי אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו או** לא. פי' רבינו מאיר דלא מיבעיא ליה בני מבוי אחר. אם יכולין לעכב עליו דהא מלתא דפשיטא היא כיון שאין לו דריסת הרגל במבוי שאין מפולש היאך יחזיר פתחו לשם ועוד דהוה ליה למימר בני אותו מבוי כדאמרינן לקמן בשמעתין בני אותה העיר אלא אבני מבוי דידיה קאי אם יכולין לעכב עליו בטענת שמרגיל דריסת הרגל של בני מבוי אחר ליכנס למבוי זה דרך ביתו. **אכסניא לפי בני אדם מתחלקת או לפי פתחים** א"ל **לפי בני אדם מתחלקת ובני מבוי מעכבין עליו:**

ריי"ף ז:

מא תניא נמי הכי זבל שבחצר מתחלקת לפי פתחיה ואכסניא מתחלקת **לפי בני אדם יש** מפרשים זבל של בני אכסניא שדרך האכסנאים להניח גולפא ושדריא **חולקין אותן בעלי האכסניא** לפני בני אדם וי"מ **אכסניא של מלך או של עבדים כשגובין אותן לפי בני אדם** גובין ולא לפי פתחים:

מב אמר רבינא אחד מבני מבוי שבקש לסתום כנגד פתחו בני מבוי מעכבין עליו מפני שמרבה עליהן הדרך. פירש רבינו חננאל הפנימי שהוא עומד באותו צד שהמבוי סתום ובקש לעשות מחיצה לרוחב המבוי ולסתום עד החצר הסמוכה לו ומעכבין עליו מפני שמרבה עליהן הדרך פירוש דריסת הרגל כיעד הנה כשהיו רבים נכנסין במבוי היו מתפשטין עד סוף המבוי ועתה היצר להם המקום **מיתיבי חמש חצירות**

הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה והחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת לעצמה ומשתמשת עם החיצונה נמצאת הפנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה תנאי היא דתניא אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו היה סתום ובקש לפתחו אין בני מבוי מעכבין עליו חמש חצירות הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה והחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת עם החיצונה ומשתמשת לעצמה נמצאת פנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה דברי רבי רבי שמעון בן אלעזר אומר חמש חצירות הפתוחות למבוי כולן משתמשות במבוי. וקם ליה רב הונא כרשב"א וליתא לדרב הונא דהא רבי פליג על **ר"ש בן אלעזר וקי"ל הלכה כר' מחבירו** ואע"ג דאמורא יכול לפסוק אפי' כיחיד במקום רבים ואפי' דלא כסתם משנה היינו היכא דידע האמורא פלוגתייהו. אבל הכא רב הונא דלא ידע פלוגתייהו ואדעתא דנפשיה. קאמר ואפשר אי הוה ידע פלוגתייהו לא הוה פליג אכללא דקי"ל הלכה כרבי מחבירו הלכך סמכינן אכללא. **היה סתום ובקש לפתחו אין בני מבוי מעכבין עליו. אמר** רבא **לא שנו אלא שלא פרץ פצימיו אבל פרץ פצימיו בני מבוי מעכבין עליו:**

מג אמר אביי תניא דמסייע לך בית סתום יש לו ד' אמות פירץ פצימיו אין לו ד' אמות משום דהנך ארבע אמות אין קנויים לו להיות לגמרי שלו כשאר ממונו שאין יוצא מתחת ידו עד שימכרנו או יתננו לאחר אלא לתשמיש בעלמא הם קנויות לו כשהוא צריך להן וכיון שגילה בדעתו שאין צריך להם פקע זכותיה מינייהו.

ריי"ף ח. **בית** [דף יב.] **סתום אינו מטמא כל סביביו פירץ פצימיו מטמא כל סביביו דהוה ליה כקבר סתום דמטמא במגע: אמר רבה בר רב הונא מבואות המפולשות לעיר אחרת ובקשו בני מבוי לסותמן בני** אותה העיר מעכבין עליהן ולא מיבעיא היכא דלית להו דירכא אחריתי אלא אפי' אית להו דירכא אחריתי מעכבי כדרב יהודה דאמר רב יהודה **מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו כיון שהחזיקו בו ברשותו:**

מד אמר רב ענן מבואות המפולשין לרה"ר ובקשו בני מבוי **להעמיד להן דלתות בני רה"ר מעכבין עליהן** סבור מינה הני מילי בארבע אמות דא"ר זירא אמר רב נחמן ארבע אמות הסמוכות לרה"ר הרי הן כרה"ר ולא היא התם לענין טומאה אבל הכא זימנין **דדחקו בני רה"ר ועיילי להתם** והא דקי"ל כרבי דפנימית יכולה לסתום כנגד פתחה והוא הדין כולן אם נתרצו שלמעלה מהם התם במבוי הפתוח לכרמלית והכא במבוי הפתוח לרה"ר והא דתניא נמי בתוספתא אין כופין בני מבוי זה את זה לעשות דלת למבוי מפני שיכול לומר רצוני שאכנס וחבילתי על כתיפי הא אם רצו כולן עושין לו דלת התם נמי דפתוח לסימטא או לכרמלית ונראה לי דאין חילוק בין כרמלית וסימטא לרה"ר לענין דין זה כיון שעוברים רבים לפני פתח המבוי דלענין שבת שייך לחלוק לפי שתלוי בבקיעת רבים כגון דגלי מדבר ונראה דההיא מיירי במבואות קטנים המפולשין למבוי המפולש לרשות הרבים דאפי' כי דחקי רבים ומתפשטין למבוי הסמוך לרשות הרבים כולי האי לא דחקי למבוי הפתוח לאותו מבוי:

יום רנא

מה ולא את השדה עד שיהא בה כו' ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה בבבל מאי אמר רב יוסף בי רדו יומא באתריה דתנא דמתני' היו הקרקעות חשובין והיו ראוי ליטפל אפי' בפחות מכדי עבודת יום אחד אבל בבבל שאין הקרקעות חשובים כל כך אין חולקין עד שיהא לכל אחד כדי מלאכת הפועלים ליום אחד.

מו [דף יב:] **פשיטא חלק בכור וחלק פשוט יהבינן ליה אחד מיצרא** ולא מצי למימר פשוט נחלוק השדה לשלשה חלקים ונטיל גורל ואם יפול לי חלקי באמצע ולך משני צדדים תטול אלא חולקין את השדה לשלשה חלקים ומטילין גורל על שני חלקים החיצונות והאמצעי הוא של הבכור ממה נפשך דשני חלקים של בכור כחלק אחד שווינהו רחמנא כדדריש פרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכד.) מדכתיב פי שנים ודוקא שהוא עדית או בינונית או זיבורית אבל יש להן שלש שדות בינונית ועדית וזיבורית לא אמרינן שיטול הבכור מן העדית בשומא כנגד הבינונית שתפול לו מצד אחד כדי שיטול חלקו במקום אחד אלא יטול חלקו בכל שדה ושדה דלא עדיף כחו מפשוט דשני פשוטין חולקים בעדית ובינונית. **יבם מאי אמר אביי היא היא ורבא אמר קרא והיה הבכור הוולייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור** כלומר דעל החלק שנתחדש לו נקרא

בכור. אבל חלק שהיה לו כבר לא יתעלה בשביל חלק בכורה שניתן לו חלק הראשון אצל חלק בכורה. **ההוא דזבן ארעא אמיצרא דבי** נשא כי קא מפלגי אמר הבו **לי אמיצראי אמר רבה כגון זו כופין על מדת סדום מתקיף לה רב יוסף** מצי אמרי מעלינן לך **כנכסי דבי בר מריון.** פרש"י לנו היא חשובה כקרקעותיו של בר מריון שהם חשובות. ופירש דמיירי בשדה הבעל ופעמים שזו מתברכת וזו אינה מתברכת משום דקשיא ליה אמאי איצטריך רב יוסף לקמן לומר האי מידויל והאי לא מידויל לימא משום דמעלינא לך כנכסי בר מריון אלא בשדה הבעל שייך למימר האי טעמא שפעמים שזו מתברכת וזו אינה מתברכת כי פעמים שהגשמים יורדין על זו יותר מעל זו מה שאין כן בבית השלחין וקשה דבבית השלחין נמי פעמים שזה לוקה בשדפון ובירקון וזו אינה לוקה. ופירש רבינו תם דמעלינן ליה אנכסי דבר מריון כלומר בני מריון היו עשירים ולא היו מוכרין קרקעותיהן אלא בדמים יקרים כך לא ניתן זכות שיש לנו באותה שדה אם לא בדמים יקרים ואין בזה משום מדת סדום שהרי יש לנו זכות בגורל זה שאם יפול לנו הגורל בין שתי שדות הרשות בידינו שלא נחליף עמך אם לא בדמים יקרים גם עתה נמי אין כאן מדת סדום אם אין אנו מבטלין חלקינו בשבילך ורבה סבר ליה דכופין על מדת סדום ואינן יכולים לעלות אותה שדה לפי שהיום או למחר אם נבא למכרה תקחנה ביוקר או תחליף בשלנו בעלוי דמים דכיון שאין חלק זה שוה יותר משאר חלקים אלא מחמת מצרנותו של זה אין להם להעלותה מטעם זה דמדת סדום היא והלכתא כרב יוסף דמעלינן ליה אנכסי דבר מריון. כתב ה"ר יונה ז"ל אם פקח הוא כשבאין לעלות לו השדה יותר מדאי יפחות מכדי עלוייה ויאמר או אני אתן בה שומא זו או אתם תקנוה וכיון שהם לא ירצו בה יטלנה הוא בלא גורל באותו עלוי לפי שהעילוי בכל מקום מבטל הגורל וכשחולקין האחין ושמין החלקים ובאו לחלוק בגורל יכול אחד מהן לעלות אחד מן החלקים ולומר אתן בה כך וכך יותר מן השומא או אתם תתנו בה כסך הזה ואם אינם רוצים בה באותו עילוי נוטלה בלא גורל. וכן כתב הראב"ד ז"ל ומסתבר הכי שכולן מרויחין בעילוי הנכסים ויש מפרשים בסגנון זה הא דקאמר מעלינן ליה כנכסי דבר מריון שמעלין אותה ואומר תן כך וכך יותר על שומתה או אני נותן כשיעור הזה ונוטל בלא גורל ולא שדעתו ליתן כך אלא שדעתו לעלותה עליו ואין לשון עילוי מתפרש בסיגנון זה אלא שמעלין אותו בשביל שחביב עליו בלא טעם וטענה:

מז חדא אהאי נגרא וחדא אהאי נגרא אמר רבה כופין על מדת סדום מתקיף ליה רב יוסף זימנין דהאי מידויל והאי לא מידויל לפי' ר"ת לא קאי אההוא דזבן ארעא אמיצרא אלא מלתא באפי נפשה היא ומיירי באחין שבאו לחלוק שתי שדות שיש לכל אחד נגר ורוצה האחד ליטול חצי שדה זו וחצי שדה זו והאחד אומר לחלוק שדה כנגד שדה שומעין לו דמדת סדום היא לחלוק כל שדה ושדה ובלבד שיהא שתיהן שוות עדית או בינונית או זיבורית **ורב יוסף אומר אין שומעין לו דזימנין דהאי מידויל והאי לא מידויל** ולא שייך הכא טעמא דמעלינן כנכסי דבר מריון כיון שאין לאחד מהן שדה במצר האחת **והלכתא כרב יוסף. תרוייהו אחד נגרא א"ר יוסף כגון זו כופין על מדת סדום מתקיף לה אביי** ולימא בעינא לאפושי אריסי והלכתא כוותיה דרב **יוסף דאפושי אריסי לאו** מלתא היא דקדק ה"ר יונה ז"ל מדקאמר רב יוסף טעמא משום כופין על מדת סדום ולא קאמר משום עיקר דין חלוקה אלמא שאין עיקר דין חלוקה לחלוק שתי שדות שדה כנגד שדה אלא לחלוק לכל אחד בכל שדה ושדה והיינו דקאמר אביי והא בעינא לאפושי אריסי כלומר כיון דאין עיקרי חלוקה כך ליטול כל אחד שדה שלימה אלא משום דכופין על מדת סדום אין כאן מדת סדום כיון דאפשר דקא מטיא ליה הנאה במה שיחלוק כל אחד ויפלו חבליו באמצע וישתמר שדהו יפה מתוך שיזקק חברו לשני אריסין מזה אחד ומזה אחד ואילו היה עיקר דין חלוקה לחלוק שדה כנגד שדה היאך היה אומר אביי שנשמע לזה לבטל דין חלוקה כדי שיקר מקריהו חלקת השדה באמצע לאפושי אריסי:

מח והא דדרשינן מדכתיב בבכור פי שנים דיהבינן שני חלקים אחד מצרא וכל שכן פשוט דשקיל אחד מצרא ה"מ בשדה אחת. אבל בשתי שדות אי לאו דכופין על מדת סדום הוו פלגי בכל חדא וחדא הלכך אם האחד מצרן לאחת מן השדות יכול לומר או תתן חלקי על המצר שלי בלא גורל או אחלוק בכל שדה ושדה כדי שיהא חלקי סמוך יותר למצר שלי ואין זו מדת סדום כיון שיש לו הנאה במה שיחלוק בכל אחת

ואם יש שם שתי שדות ואחת גדולה שתי ידות והפשוט מצרן לגדולה יכול לומר אחלוק בה אע"פ שלא יטול הבכור חלקו כאחת:

מט ונקטינן מהך שמעתתא דשנים שקנו שדה בשותפות האחד שליש והשני שני שלישין כשחולקין נוטל שני שלישין במקום אחד כיון שקנה שני שלישין כאחד מידי דהוה אבכור ופשוט. אבל שלשה שקנו שדה בשותפות ושוב קנה אחד מהם השליש מחבירו כשבאין לחלוק אינו יכול לכופו ליתן לו שני חלקים כאחד כיון ששני השלישין לא היו מתחלה שלו והוא בא מכח אותו שקנה ממנו השליש ודומה ליבם הבא מכחו ומכח אחיו. חד גיסא אנגרא וחד גיסא אנהרא פלגי בקרנזול:

נ ולא את הטרקלין ולא את המורן כו' אין בה [דף יג.]

רי"ף ח: **כדי לזה וכדי לזה מאי. א"ר יהודה אית דינא דגוד או איגוד.** פרש"י קוץ דמים וקנה לך חלקי או אקוץ דמים ואקנה חלקך משמע אפי' שוה מנה במאתים וי"מ שמין את הנכסים בב"ד ומי שרוצה ליתן דמיו נוטל כאותה ששנינו כתובות דף צא. אבל אם אמרו יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יפה דינר אין שומעין להן אלא שמין את הנכסים בב"ד ולא היא התם אית להו פסידא ליתמי אבל הכא לית ליה פסידא דהא א"ל או תן לי או קח ממני. וכך כתבו מקצת הגאונים ז"ל ולשון מעלין אותו בדמים מוכיח כדברי רש"י וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"א מהלכות שכנים וכן עיקר **ודינא דגוד או איגוד** קאי אכולה מתני' זולתי אחצר לפי שאינו דבר העומד לעצמו אלא משתמש הוא לבית ואין בית בלא חצר וכיון שהבתים מספיקין לשניהם צריכין הן להשתמש בשותפות בחצר. **ורב נחמן אמר לית דינא דגוד או איגוד אמר** [דף יג:] **אמימר הלכתא אית דינא דגוד או איגוד ותניא נמי הכי כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין ואם לאו מעלין אותו בדמים. תניא טול אתה שיעור ואני פחות שומעין לו רבן שמעון בן גמליאל אומר אין שומעין לו מאי טעמא דרבן שמעון בן גמליאל משום דאמר ליה אי בדמי לית לי למיתב לך ואי מתנה לא ניחא לי דכתיב שונא מתנות יחיה וקפסקי רבנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל משום דמסתבר טעמיה.** כך כתב רב אלפס ז"ל ורבינו חננאל כתב דאיכא מאן דאמר הלכה כתנא קמא והכי מסתבר טפי דכיון דקי"ל יחיד ורבים הלכה כרבים לית לן לאכרועי טעמא דיחידאה מסברא דנפשין ואדרבה שיטת גמרא כתנא קמא דקמתמיה גמרא בטעמא דרבן שמעון בן גמליאל ודחיק למימר חסורי מחסרא משום דלא מסתברא כלל דפליג רבן שמעון בן גמליאל כלל אטול אתה שיעור ואני פחות. ונהי דדחיק לפרוקי טעמא מיהו לא מסתבר כלל דהלכתא כוותיה ומיהו אם אמר טול אתה שיעור בדמים אין שומעין לו ודמיא להא דאמרינן גוד איכא איגוד ליכא ואי נמי קאמר טול אתה שיעור בדמים ואני פחות או אתה פחות ואני שיעור אין שומעין לו ולא דמיא לגוד או איגוד דהתם שתי הטענות נכוחות הן ושוה לשניהן. אבל מה שטוען זה טול אתה פחות אין זו טענה משום דפחות לא חזי. כתב ה"ר יונה ז"ל אם אמר טול אתה שיעור בדמים ואני פחות או אטול את הכל בדמים אע"ג דלא שביק ליה לחבריה למיגד הכל שומעין לו דכיון דאילו אמר טול אתה את הכל בדמים או אטול אני שומעין לו השתא נמי דקאמר ליה טול אתה שיעור בדמים שומעין לו משום דקאמר ליה אם יש את נפשך לקנות מחלקי קנה עד השיעור ודייך כי מה לך לקנות את כל חלקי ואם אין דעתך לקנות הרי אני קונה הכל או עד השיעור אם חפצך לעכב את הפחות וי"א **דלא אמרי' גוד או איגוד אלא היכא דיד שניהם משגת לקנות אבל** אם אחד מהן **אין ידו משגת לא.** ודייק מדפריך גמרא לרב יהודה ממתניתין דשני אחין ומשני **שאני התם דגוד איכא ואיגוד ליכא** אלמא ליתא לדינא דגוד או איגוד אלא היכא דיד שניהם משגת. ורב אלפס ז"ל כתב שהכל תלוי בתובע ולא חיישינן אי לית ליה לנתבע וההיא דשני אחין לא מצי תובע דהיינו העני למימר איגוד הלכך לא מצי דחיק לעשיר לקנות. אבל עשיר מצי למימר לעני גוד או איגוד אע"ג דלית ליה לעני למיגד. רבין בר חיננא ורב דימי בר חיננא שבק להו אבוהון תרתי אמהתא חדא ידעא מיפא ובשולי וחדא ידעא פילכא ונוולא אתו **לקמיה דרבא אמר להו לית דינא דגוד או איגוד** משום דלמר מיבעי ליה האי והאי ולמר מיבעי ליה האי והאי. ואפי' אם דמיהן שוין אין יכול האחד לומר טול אתה זו ואני זו או להפך כיון שאין מלאכתיהם שוות וכל אחד צריך לשתיהן ולא שייך גוד או איגוד אלא בדבר שתשמישן שוה ואין בו כדי לזה ולזה אבל בכל אחת מן השפחות יאמר האחד לחבירו גוד או איגוד וכן הדין אם נפל להן שדה וכרם

ואין בכל אחד כדי חלוקה ואפי' דמיהן שוין לא יחלוקו שדה כנגד כרם בגוד או איגוד אלא על כל א' **יאמרו גוד או איגוד** אבל אם נפלו להן שתי שדות עידית וזיבורית או שדה גדולה וקטנה ואין בכל אחת לוה ולזה מאחר שתשמישן שוה יכול האחד לומר לחבירו טול אתה בשומא מן העידית כשווייה של הזיבורית ואני נוטל מן העידית מקצת בשווייה כפי מה שדמיה עודפין על הזיבורית אע"פ שאין מקצת ההוא ראוי אעשה כן:

נא כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל דגוד או איגוד לא שייך אלא ביורשין או מקבלי מתנה. אבל אם לקחו שנים בית שאין בו כדי לזה ולזה אין אחד מהן יכול לומר גוד או איגוד שהרי לדעת שיהו שותפין בו לקחוהו שניהם ולא למכרו איש אל אחיו ונראין דבריו אם לא היה להם בית דירה ולקחוהו לדור בו או אם היה להם בית דירה ולקחוהו להשכירו לאחר. אבל אם היה להם בית דירה ונפל או נשרף דירתו של אחד מהן או הוצרך למכור מחמת דוחקו יכול לומר לחבירו גוד או איגוד כיון שצריך לדור בו ואינו רוצה לדור עם אחר וכן נמי אם הוצרכו שניהם ליכנס לדור בו. **וכן כתב דדינא דגוד או איגוד** אין בשדה. וזו היא סברתו דדוקא בדבר שמשתמשין בו בשותפות כגון בית דירה ומרחץ ובית הבד וטלית ושובך ואין נוח לאדם להשתמש בשותפות עם חבירו יכול לומר גוד או איגוד אבל בשדה אפשר לעובדה בשותפות או למוסרה לאריס. ואין דבריו נראין לי בזה:

נב ת"ר הרוצה לדבק תורה נביאים וכתובים מדבק יחד ועושה לו כדי לגול היקף מתחלתו וכדי לגול עמוד בסופו. **תניא כל הספרים נגלליין** לתחילתן וס"ת לאמצעיתו נגלל ועושה עמוד אילך **ואילך.** [דף יד.] **ת"ר**

ריי"ף ט. **אין עושין ס"ת לא ארכו יותר על היקפו ולא היקפו יותר על ארכו. שאלו את רבי** שיעור ס"ת בכמה אמר להו **בגויל ששה טפחים. בקלף** בכמה אמר להם איני יודע לקמן בשמעתין מוכח דהיקפו ששה בהדי עמודין קאמר גבי ס"ת שמונחת בארון דמסתמא היו העמודים בתוכה כשמונחת בארון והיה עוביה שני טפחים. וצ"ל שיש שיעור לעובי העמוד דאל"כ מאי האי דקאמר **רב כהנא כתב שבעים ספרי תורות ולא איתרמי ליה אלא** אחת אמאי ירבה או ימעט עובי העמוד עד דמתרמי ואי אמרת דעמודים המונחים בארון הן הן העמודים של ספר וכשהיו מוציאין הספר לקרות בו היו גוללין הספר סביב לעמודים וכשהיו מחזירין אותו לארון מסירין אותן העמודין כדי שיכנס באותן שני טפחים שבצד הלוחות אז ניחא דעוביין שני טפחים היו בלא עמודים:

נג [דף יד:] **ת"ר** סדרן של נביאים יהושע שופטים שמואל מלכים ירמיה יחזקאל ישעיה תרי עשר. סדרן של כתובים רות ספר תהלים איוב משלי קהלת שיר השירים קינות דניאל מגלת אסתר עזרא דברי הימים:

הדרן עלך השותפין

פרק ב

א [דף יז.] **לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חבירו ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים ולא נברכת הכובסין אא"כ הרחיק מכותלי של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד. מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסלעים מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים. מרחיקין את הרחים** שלשה טפחים מן השכב שהן ארבעה **מן הרכב ואת התנור** שלשה מן הכליא שהן ארבע מן השפה:

גמ' פתח בבור וסיים [דף יז:] **בכותל ליתני אא"כ הרחיק מבורו ג' טפחים. אמר אביי ואיתימא רב יהודה מכותל בורו שנינו ונמצא מרחיק מחלל הבור ששה טפחים** והא קמ"ל דכותל בור ג' **טפחים ונפקא מינה למקח וממכר כדתניא האומר לחבירו בור וכותליה אני מוכר לך צריך שיהא הכותל שלשה טפחים.** ומתני' איירי בין בשדה שעשויה לבורות בין **בשדה שאינה עשויה לבורות בשדה העשויה לבורות קמ"ל** אליבא דרבא שהראשון הוצרך להרחיק שלשה טפחים והשני מרחיק מכותלו שלשה טפחים ובשדה שאין עשויה לבורות והראשון סמך למיצר **קמ"ל דכותל בור שלשה** טפחים והשני מרחיק מכותלו שלשה טפחים נמצא כונס לתוך שלו ששה טפחים דכיון דסמך הראשון ברשות מוטל על השני לעשות כל ההרחקה. וא"ת הא דפריך גמ' תנן לא יחפור אדם בור סמוך לבורו כו' בשלמא לאביי ניחא ולפי מאי דסלקא דעתך דמחלל בורו קאמר לאביי נמי תקשה כיון שהראשון סמך ברשות א"כ השני צריך להרחיק ששה טפחים מחלל בורו. ותירץ ה"ר משה מאיבר"א דלפי מאי דסלקא דעתך דמחלל בורו שנינו הוה סלקא דעתך נמי דשיעור הרחקת שתי בורות שלשה טפחים זה טפח

ומחצה וזה טפח ומחצה אבל בתר דשנינן דמכותל בורו שנינו ולמדנו דשיעור הרחקת שתי בורות ששה טפחים מעתה אם סמך הראשון למיצר צריך השני להרחיק ששה טפחים. **איתמר הבא לסמוך בצד המיצר אביי אמר סומך ורבא אמר אינו סומך בשדה** שאין **עשויה לבורות דברי הכל סומך** והשני אם בא לחפור בור ירחיק ששה טפחים. **כי פליגי בשדה העשויה לבורות אביי אמר סומך ואפילו לרבנן דאמרי מרחיקין האילן מן הבור עשרים וחמש אמה התם בעידנא דקנטע איתיה לבור אבל הכא בעידנא דקחפר ליתנהו לבור. רבא אמר אין סומך ואפי' לרבי יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו התם** בעידנא דקא נטע

רי"ף ט: ליתנהו לשרשיו דקא מזקי ליה. **אבל הכא מצי א"ל כל מרא ומרא דקמחית מרפית לארעאי וקי"ל כרבא ואע"ג דקי"ל כר' יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. הא קי"ל דמודה רבי יוסי בגירי דיליה והא גירי דיליה הוא.** ת"ש מרחיקין את הגפת ואת המלח וכו' [דף יח.] **טעמא דאיכא כותל הא ליכא כותל סומך.** תימה מאי פריך הכא ודאי מותר לסמוך כשאין שם כותל שאין מזיק לו כלום עתה וכשירצה זה לעשות כותל יסיר את הגפת. ותירצו התוס' דהנך מקלקלין נמי את הקרקע וכשירצה זה לעשות הכותל כבר הקרקע מקולקלת אי נמי יש טורח בסילוקם ויש לחוש שמא יתעצל מלסלקם כשיבנה הכותל. וה"ר יונה ז"ל תירץ דחייש שמא יחזיק בסמיכת דברים הללו שלש שנים ויטעון חזקה והיינו נמי טעמא דרבא דאמר אין סומך בשדה העשויה לבורות ולא אמרי' יסמוך עתה וכשיבא חבירו לחפור בורו סמוך לו יסלק בורו וירחיק שלשה דחייש' שמא אחר שלש שנים יטעון חזקה ויאמר שברשות סמך ואין לומר משום דכל מרא ומרא כו' דהאי טעמא לא צריך לרבא אלא לר' יוסי אבל לרבנן בלא האי טעמא מרחיק ומתוך זה דקדק דאין אדם רשאי לפתוח חלון לחורבתו של חבירו לפי שיכול לומר לו שמא תחזיק עלי וכשאמלך לבנות חורבתי נמצא חלונך פתוחה לחצירי ותחזיק בהיזק ראיה וגם תזקיקני להרחיק ארבע אמות מכנגד חלונך. ואין דבריו נראין לי דאם איתא דמותר לסמוך גפת כשאין שם כותל ובור סמוך למיצר לא יוכל לטעון חזקה לעולם כיון דאין מזיק לו עתה ואין יכול למחות דכל מקום שאין יכול למחות אין חזקה כדמוכח לקמן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נט.) דתנן הזיז **עד טפח יש לו חזקה ויכול למחות פחות מטפח אין לו חזקה ואין יכול למחות:**

ג הלכך אם נמצא חלון פתוח לחורבה אין לו חזקה אם לא שיביא עדים שהחזיק בו שלשה שנים קודם שנעשה החורבה. ואדם שיש לו חלון פתוח לרשות חבירו ונחרב המקום טוב הוא שיעמיד עדים שהחזיק בחלון שלש שנים ויכתוב עדותו להיות בידו לזכות ולראיה שמא לאחר זמן יבנה זה חורבתו בפני חלונו ויאמר פתחת חלונך אחר שנעשה חורבה ולא הייתי יכול למחות כי לא הזקתני וגם אין לך חזקה. וכן בגגין שלנו שהן מכוסים ברעפים ואין עליהן תשמיש יכול לפתוח עליו חלון ואם אחר זמן יסתור זה גגו ויכול לראות מאותו חלון לחצר כופהו לסותמו ואין לו חזקה. הלכך חלון הפתוח לחצר חבירו והוא במקום גבוה ובא חבירו לבנות תחתיו ולעשות על הבנין גג שלי רעפים ואותו הבנין מונעו מלהסתכל בחצר יכול למחות בידו מלעשות הבנין והגג. כ? יאמר לו היום או למחר תסתור הבנין שלך ותכפיני לסתום חלוני כי תאמר אין לך חזקה כי היה פתוח על גג ואני לא אוכל למצוא עדים שהחזקתי בו שלש שנים בעוד שהייתי יכול להסתכל בחצירך: **ת"ש מרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישים מן הבצלים וכו'** [דף יח:] **אמר רב פפא בלוקח.** פרש"י שזרע חרדל ומכר חצי שדהו והלוקח בא להעמיד דבורים אי בלוקח כי איכא ירק אמאי ירחיק ועוד מאי טעמא דרבי יוסי אפילו משרה וירק נמי. **אמר רבינא קסברי רבנן** על המזיק להרחיק את עצמו ואע"פ שקדם החרדל בהיתר גמור צריך להרחיקו כיון שהוא מזיק הדבורים והדבורים אינם מזיקים לחרדל ואע"ג דבאילן הנסמך בהיתר הלוקח לא יקוץ שאני אילן דהפסד מרובה הוא וזו היא גירסת רש"י ופירושו. ורב אלפס נמי העמיד מתני' דחרדל בלוקח וקשה לגירסא זו ולפי' דלא מסתבר כלל שירחיק בעל החרדל מאחר שקדם בהיתר גמור בלוקח דמאי שנא מאילן. ועוד קשה למה המתין להקשות ממשנה השנויה השנויה ראשונה במשנה עד סוף הסוגיא. ועוד קשה דקתני בתוספתא ר' יוסי מתיר בחרדל מפני שאומר לו כדרך שאתה עושה בתוך שלך כך אני עושה בתוך שלי אלמא שהדבורים קדמו. על כן נראה כגירסת ר"ח ור"ת ז"ל. אלא אמר רבינא לעולם לאו בלוקח וקא סברי

רבנן על המזיק להרחיק עצמו כלומר כשישנו שם דבר הניזק דבענין אחר לא מיקרי מזיק וחזר בו עכשיו מכל הני שינויי דלעיל דשני כי ליכא נמי לא סמיך. ורבא מודה לאביי דמותר לסמוך היכא דליתיה לדבר הניזוק. ולא מיקרי מזיק אלא כדאיתא לדבר הניזוק בשעה שסומך ולא אסר לסמוך אפילו לרבנן אלא בור דוקא משום דא"ל **כל מרא ומרא מרפית ליה לארעאי** ומיקרי מזיק אע"ג דלית ליה לבור. והא דקאמר רבא טעמא דכל מרא ומרא אליבא דר' יוסי לאו דוקא ר' יוסי קאמר אלא הכי קאמר אפי' ר' יוסי דלא אסר אלא בגירי דיליה הכא מודה משום דכל מרא ומרא. והוא הדין לרבנן נמי מהאי טעמא אסרי בבור ולא בשאר היזקות והשתא ניחא דנטר לאקשויי מהך משנה עד לבסוף דעד הנה דחה לו כל המשניות ומזו המשנה הוצרך לחזור בו והודה רבא דמותר לסמוך כל כמה דלא הוי דבר הניזוק חוץ מבור ובהא פליגי רבנן סברי בעל החרדל ירחיק שהוא מזיק ודבורים קדמו בהיתר. ורבי יוסי סבר תרוייהו מזקו אהדדי הלכך מתיר בחרדל ולא ירחיק לא זה ולא זה דמצי אמר ליה בעל החרדל לבעל דבורים לא דייך שסמכת אצל מצר שלי אלא שתכופיני להרחיק. נהי דבהיתר סמכת ולא הייתי יכול לעכב עליך. מ"מ שלא כהוגן עשית לקרב היזקך אצל מצר שלי. דאיבעי לך לאסוקי אדעתך שמא היום או מחר אזרע חרדל ויזיקו לי דבוריך. ומחמת שסמכת שלא כהוגן גם אני לא ארחיק. אסבול הזיקך וגם אתה תסבול הזיקי. ואע"ג דגבי בור כשהראשון סומך ברשות השני עושה כל ההרחקה. שאני בור שאם לא הרחיק מקלקל בורו של ראשון ומזיקו בידים אבל הכא לא מזיקו בידים:

יום רנב

ד ולא את נברכת הכובסין. [דף יט.] **אמר רב נחמן אמר** ריי"ף י. **רבה בר אבוה לא שנו אלא מן המחמצן אבל מן הניידן** ד' אמות איכא דרמו אמירמא דתניא עד שירחיק **ארבע אמות והא אנן תנן שלשה טפחים אלא לאו ש"מ כדרב נחמן שמע מינה.** איבעיא להו וסד בסיד תנן או דלמא או סד בסיד תנן ולא איפשיטא הלכך אם עשה אחד מהן איו כופין אותו לעשות יותר [דף יט:] **ואת מי רגלים מן הכותל וכו' תניא לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חבירו אא"כ הרחיק ממנו שלשה טפחים במה דברים אמורים בכותל לבינים אבל בכותל** אבנים מותר **ומרחיקין את הרחים וכו'** [דף כ:] **מ"ט משום טריא והא דתניא ושל חמור שלשה מן האצטרובל שהן ארבע מן הקלת התם מאי טריא איכא. משום קלא:**

ה מתני' לא יעמיד אדם תנור בתוך שלו אא"כ יש לו **על גביו גובה ארבע אמות היה מעמידו בעלייה עד שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק רבי שמעון אומר לא נאמרו כל השיעורין** הללו אלא שאם הזיק פטור מלשלם **וליתא לדרבי שמעון דהא אוקמה אביי בשיטה בפרק הבית והעלייה** (בבא מציעא דף קיח:) ולא הוצרך לראיה זו דבלאו הכי הלכתא כרבים:

ריי"ף י: **ו לא יפתח אדם חנות של נחתומין ושל צבעין תחת אוצרו של חבירו ולא רפת בקר באמת ביין התירו אבל לא רפת בקר:**

גמ' תניא אם רפת בקר קודם לאוצר מותר אע"פ דהוו גירי דיליה משום דדירה שאני. בעי אביי כיבד וריבץ מהו. ריבה בחלונות מהו בנה עליה על גבי ביתו מהו תיקו. בעי רב הונא בריה דרב יהושע תמרי ורמוני מהו תיקו. וכיון דלא אפשיטו לא מזקיקנא ליה להרחיק. **תנא ביין התירו מפני שמשביחו ולא רפת בקר מפני שמסריחו. אמר רב יוסף חמרא דידן אפילו קוטרא דשרגא קשי ליה:**

מתני' חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר איני יכול לישן מקול הנכנסים ומקול היוצאים ומקול התינוקות **אבל עושה כלים ויוצא ומוכרן בשוק ואינו יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול הפטיש ולא מקול הריחים ולא מקול התינוקות:**

גמ' מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא א"ר פפא [דף כא.] **סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן ומתקנת יהושע בן גמלא ואילך שתיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות** בכל עיר ועיר **ומכניסין אותן כבן שש וכבן שבע כי הא דא"ל רב לרב שמואל בר שילת עד בר שית לא תקבל מכאן ואילך** תקבל וספי ליה כי תורא ואמר ליה **רב לרב שמואל בר שילת כי מחית לינוקי לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא** דקרי קרי ודלא קרי **ליהוי צוותא לחבריה:**

ז אמר רבא מתקנת יהושע בן גמלא ואילך לא ממטינן ינוקא ממתא למתא והוא שיש בעיר עשרים וחמשה נערים ואז כופין זה את זה להושיב ביניהם

מלמד ואין אחד מהן יכול לומר להוליכן לעיר הסמוכה להן שיש בה חמשים נערים ויש בה שני מלמדים ויחלוקו אלו העשרים וחמשה לשניהם **אבל מבי כנישתא לבי כנישתא ממטינן ואי** פסיק **נהרא לא ממטינן איכא תיתורא ממטינן ואי איכא גמלא לא ממטינן. אמר רבא סך מקרי דרדקי עשרים וחמשא ינוקי אי איכא חמשין מותבינן תרי** ואי איכא מ' מותבינן ריש דוכנא ומסייעין ליה ממתא. אבל עד מ' א"צ ריש דוכנא ומארבעים עד נ' יספיק בריש דוכנא:

ח אמר רב דימי מנהרדעא האי מקרי דרדקי **דגריס ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה** מסלקינן ליה דמזדהר בנפשיה למיגרס טפי משום קנאת סופרים:

ט אמר רבא הני תרי מקרי דרדקי חד דייק ולא גריס וחד גריס ולא דייק מותבינן ההוא דגריס ולא דייק דשבשתא ממילא נפקא **רב דימי מנהרדעא אמר** מותבינן ההוא דדייק ולא גריס דשבשתא כיון דעל על. והלכתא כרב דימי דבתראה הוא. ועוד דמייתי גמרא סייעתא למילתיה ממילתא דיואב:

י אמר רב מקרי דרדקי שתלא טבחא ואומנא וספר מתא **כולן כמותרין ועומדין הן. כללא דמלתא כל פסידא דלא הדר כמותרה ועומד הוא:**

יא תניא אחד מבני חצר שביקש ליעשות רופא רי"ף יא. **אומן גרדי מלמד תינוקות בני חצר מעכבין עליו ודוקא תינוקות** של עובדי כוכבים וכן שנים השרויין בחצר אחד היחיד מעכב על היחיד וכן היחיד מעכב על הרבים **וכן מי שיש לו בית בחצר השותפין לא לרופא ולא לאומן ולא לגרדי ולא לסופר יהודי** ולא לסופר ארמאי והאי דקאמר ולא לסופר ארמאי דמשמע לארמאי שאינו סופר יכול להשכירו היינו כשאינו מוצא להשכירו ליהודי בדמים הראוין אבל אם היה מוצא יהודי אין יכול להשכירו לעובד כוכבים כדאיתא בהגוזל בתרא דף קיד. האי מאן דזבין ארעא לעובד כוכבים אמצרא דישראל היו משמתינן ליה עד דמקבל עליה כל אונסא דאתייליד ואין חילוק בין שכירות למכר:

יב [דף כא:] **אמר רב הונא האי בר מבואה דאוקי ריחיא ואתא בר מבואה חבריה ואוקי גביה דינא הוא דמעכב** עליו דאמר ליה קפסקת **לחיותאי מיתיבי עושה אדם חנות בצד חנותו של חבירו ומרחץ בצד מרחצו של חבירו ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי. תנאי היא דתניא כופין בני** מבוי **זה את זה שלא להושיב ביניהן** חייט בורסי ולא **אחד מבעלי אומנות ולשכינו אין כופיהו רשב"ג אומר אף לשכינו כופיהו** וליתא לדרב הונא חדא דקם ליה כיחידאה והוא לא ידע מחלקותם דיפסוק הלכתא כרשב"ג. ועוד דר"ה **בריה דרב יהושע דהוא בתראה סבר כרבנן דאמר רב הונא בריה דרב יהושע פשיטא לי בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב ואי שייך בכרגא דהכא לא מצי מעכב בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי מעכב: בעי רב הונא בריה דרב יהושע בר מבואה אבר מבואה אחרינא מאי** מספקא ליה אי מיקרי שכינו כיון שדר בעיר או דלמא לא מיקרי שכינו אלא הדר עמו במבוי תיקו וכיון דלא אפשיטא לא מצי מעכב עליה. **אמר רב יוסף מודה רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי מעכב דאמר מר** [דף כב.] **קנאת סופרים תרבה חכמה. אמר רב יוסף ומודה רב הונא בריה דרב יהושע ברוכלין המחזירין בעיירות דלא מצי מעכבי דאמר מר עזרא תיקן להן לבנות ישראל שיהו רוכלין מחזירין בעיירות** שיהו תכשיטין מצויין לבנות ישראל. **וה"מ לאהדורי אבל לאקבועי לא ואי צורבא מרבנן הוא אפילו לאקבועי כי הא דרבא שרא להו לרב יאשיה ולרב עובדיה לאקבועי דלא כהלכתא מ"ט כיון דרבנן נינהו לא ליטרדו מגירסייהו. הנהו דקולאי דאייתו דקולא לבבל אתו בני מתא וקמעכבי עלייהו אתו לקמיה דרבינא. אמר להו מעלמא אתו ולעלמא ליזדבנו וה"מ ביומא דשוקא אבל בלא יומא דשוקא לא וביומא דשוקא נמי לא אמרן אלא לזבוני בשוקא אבל** לאהדורי במתא לא וכן בני עיר אחת דלא שייכי בכרגא בעיר אחרת שבאין שם ביום השוק יכולין להלוות ברבית לבני העיירות המתקבצין שם. **הנהו עמראי דאייתו עמרא לפום נהרא אתו בני מתא וקמעכבי עלייהו אתו לקמיה דרב כהנא ואמר להו דינא הוא דמעכבי עלייכו** פירוש אם רוצים למכור על יד על יד כדרך חנוונים אבל למכור סחורה בבת אחת אין יכולין לעכב עליהן. וה"ר יוסף הלוי ז"ל כתב ובלבד שמוכר כשער שאר חנוונים אבל אם מוכר יותר בזול אין מעכבין עליו כיון שהוא טוב לבני העיר. אמרו ליה אית לן אשראי במתא אמר להן **זילו זבינו שיעור חיותייכו עד** דעקריתו אשראי דידכו ואזליתו פירוש

תמכרו כדי שתרויחו שיעור פרנסתכם עד שתגבו וכן היוצא מעירו לדור בעיר אחרת דלא שייך בכרגא של הראשונה וצריך לחזור כדי לגבות שטרי חובותיו יכול להלוות ברבית כדי פרנסתו כל ימי היותו בעיר לגבות חובותיו:

יג ותלמיד חכם המביא סחורתו לעיר מונעין כל בעלי סחורה שלא ימכרו עד שימכור את סחורתו כדי שלא יתבטל מלימודו כעובדא דרב דימי מנהרדעא דאייתי גרוגרות בספינה אמר ליה ריש גלותא לרבא פוק חזי אי צורבא מרבנן הוא לינקטו ליה שוקא:

רי"ף יא: **יד מתני' מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו** ד' אמות החלונות בין מלמעלן בין מלמטן בין מכנגדן ארבע אמות:

גמ' וקמא היכי סמיך ומפרש לה רבא [דף כב:] **מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו** ברחוק ד' אמות אם נפל הכותל לא יסמוך **כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות** כאשר היה מרוחק הראשון שנפל **מאי טעמא דווושא דהכא מעלי להתם** פי' ההילוך שדשים הקרקע ברגליהן אצל הכותל הנסמך עד ארבע אמות מהני להתם לכותל האחר ורבותא קא משמע לן אע"פ שזה ימים רבים היה מקום צר בין אלו שני הכתלים ונתקרבו העוברים אצל הכותלים ונדוש הרבה אפילו הכי צריך להרחיק כשנפל ובא לסמוך אחר: **אמר רב לא שנו אלא כותל גינה אבל כותל חצר אם בא לסמוך סומך ורב אושעיא אמר אחד כותל גינה ואחד כותל חצר אם בא לסמוך אינו סומך אמר רבי יוסי בר חנינא ולא פליגי הא בעיר חדשה והא בעיר ישנה** רבינו תם ז"ל כתב דדוקא בחצר הוא דמפלגינן בין עיר חדשה לעיר ישנה משום דבעיר ישנה רבו ההולכין אצל הכותל ונדוש הרבה אבל בבית דרך להעמיד תיבות וספסלים אצל הכותלים ואין דשין אצל הכותלים וצריך להרחיק אף בעיר ישנה. תנן **החלונות מלמעלן ומלמטן ומכנגדן** ארבע אמות ותני עלה **מלמטן שלא יעמוד ויראה מלמעלן שלא יציץ ויראה מכנגדן שלא יאפיל** טעמא משום לא **יאפיל אבל משום דווושא לא הכא במאי עסקינן** מן הצד וכמה **כמלא רוחב החלון וכמה טפח** והלא מציץ דכיון דבא מן הצד אפילו גבוה ארבע אמות יכול לעמוד מרחוק עליו ולהציץ אמר רב זביד במרדד כותלו והא אנן תנן ד' אמות ועל כרחך מתניתין נמי צריך לאוקמי מן הצד דאיכא לאקשויי ממתניתין כי היכי דפריך מברייתא טעמא דאיכא חלונות אבל משום דווושא לא וצריך לאוקמא מן הצד לא קשיא כאן מצד אחד כאן משתי רוחות ברייתא מצד אחד וסגי בטפח ומתני' בשתי רוחות החלון יש שתי כתלים וצריך שיהיה בין שני הכתלים ד' אמות מלבד רחב החלון טפח מצד אחד וארבע אמות פחות טפח מצד אחר וכל היתר על טפח מצד אחד ימעט מצד אחר ואף על גב דאוקמא למתניתין מן הצד ולא איירי בכנגדן מ"מ נראה דה"ה מכנגדן צריך להרחיק ד' אמות דפשטא דמתני' הכי משמע אלא משום קושיא דדווושא צריך לאוקמא בבא מן הצד ועוד דמעיקרא דפריך טעמא דשלא יאפיל הוה פשיטא דכשכנגדו צריך ארבע אמות ומסברא זו לא חזר בו הגמרא:

טו מתני' מרחיקין את הסולם מן השובך ארבע אמות כדי שלא תקפוץ הנמיה ואת הכותל מן המזחילה ארבע אמות כדי שיהא זוקף את הסולם פירוש אם קנה ממנו להעמיד סולם בחצירו כדי לעלות למזחילה שלו שיערו חכמים דשיעור זקיפת סולם ארבע אמות:

טז גמ' לימא מתניתין דלא כרבי יוסי דאי **כרבי יוסי האמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו** פירש רש"י טובא מילי איכא במתניתין דלא כרבי יוסי אלא לימא דאף זו בשובך וסולם דלא כרבי יוסי וקשיא לן לפירושו דכל כמה דלא ידע טעמא דזימנין דמנח ליה וכו' מלתא דפשיטא היא דבכל הרחקות דמתני' יש שייכות נזק יותר מבהרחקת סולם מן השובך ואמאי מספקא ליה לגמרא אי איכא לאוקומא כרבי יוסי טפי מבכל אינך. הילכך נראה לרבינו חננאל ורב אלפס ז"ל דבכל הרחקות דמתני' פשיטא ליה לגמרא דרבי יוסי מודה בהו דהוו גירי דיליה לפי שבאותו דבר שהוא סומך מזיק לחבירו אבל בסולם אין מזיק אם לא שתבא הנמיה וכן אילן לא יזיק עד שיגדלו השרשים וסמיכת כותל לכותל נמי חשיב גירי דיליה דמיד כשסומך מונע דווושא. **אפילו תימא רבי יוסי כי הא דאמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמר לן מודה רבי יוסי בגירי דיליה והכא נמי זימנין דבהדי דמנח ליה קפצא:**

רי"ף יב. **יז והא גרמא הוא אמר רב טובי בר** מתנה **זאת אומרת גרמא בניזקין אסור** אע"ג דאם הזיק בגרמא פטור מ"מ לכתחילה יכול למונעו שלא יגרום לו היזק

ומיהו קיימא לן דדינא דגרמי חייב כר"מ דמחייב במסכך גפנו על גבי תבואת חבירו ובנפרצה אומר לו גדור ובדן את הדין וזיכה את החייב דמחייב רבי מאיר אפילו לא נשא ונתן ביד ומראה דינר לשולחני ושורף שטרות של חבירו ומוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו ואחוי אחוויי בהגוזל בתרא דף קטז: וצריך ליתן חלוק בין כל הני דמחייבין ובין דבר הנקרא גרמא בנזקין דפטור כגון ההוא דכיצד הרגל דף כו: זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים וכסתות אפילו קדם הוא וסילקן פטור וכן ההיא דשור שנגח את הפרה דף מז: דתנן הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ואכלתן בהמה של בעל הבית פטור ואם הוזקה בהן בעל הפירות חייב ואמר רב עלה בגמרא ל"ש אלא שהוחלקה בהן אבל אכלה והוזקה פטור והנותן סם המות לפני בהמת חברו פטור מדיני אדם ובפרק הכונס (בבא קמא דף נט:) תנן השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן פטור מדיני אדם וכל הני דחשיב בריש הכונס פורץ גדר בפני בהמת חבירו כופף קמת חבירו בפני הדליקה עושה מלאכה במי חטאת והמבעית את חבירו. ובפרק החובל (בבא קמא דף צא.) תקע באזנו וחרשו פטור מדיני אדם דאיהו הוא דאבעית אנפשיה ושיסה בו את הכלב שיסה בו את הנחש ובפ' הכונס (בבא קמא דף ס.) ליבה ולבתו הרוח ויש לחלק דכל היכא דהוא בעצמו עושה ההיזק לממון חבירו וברי היזיקא מיקרי דינא דגרמי וחייב. שורף שטר או מוחל הוא בעצמו מזיק לממון חבירו וכן מראה דינר לשולחני כי במה שיאמר לו שהוא טוב הוא פוטר את הנותנו לו וכן אחוי אחוויי ברי היזיקא דכיון דמראה ממון ישראל לעובד כוכבים אנס ברור הוא שיטלנו העובד כוכבים דאקשי' רחמנא לתוא מכמר ואין לך מעשה גדול מזה וכן נתייאש ממנה ולא גדרה דכיון דמעורב ממונו בממון חבירו ואוסרו ונתייאש מלגדור ברי היזיקא וחשיב ממנה וכן דן את הדין ומחייב את הזכאי ליתן לו או פטר את החייב או האכיל את הטריפה לכלבים על ידו הוי כעושה מעשה אבל כל הני הוו גרמא בעלמא דההיא דשיסה בו כלב ונחש לא ברי הזיקא כולי האי כמו מסור דשמא לא ישוך הכלב והנחש וההיא דזרק את הכלי מראש הגג כשזרק לא עשה מעשה הראוי להזיק שהרי היו תחתיו כרים וכסתות וכשסלקו נמי לא עשה מעשה בגוף הממון אף על גב דברי היזיקא ולא דמי למסור שמראה על גוף הממון וכמאן דקלייה דמי ושולח את הבעירה אין עושה מעשה בגוף הממון אלא החרש הוא שעשה את המעשה וכן פורץ גדר ממילא היא יוצאה ונותן סם המות לפני בהמת חבירו אין מאכילה ומבעית חבירו איהו הוא דמבעית אנפשיה ועוד יש לחלק דכל היכא דההיזק נעשה מיד בשעת מעשה נקרא דיני דגרמי כמו שורף שטר ומוחל וכן מראה דינר לשולחני כי מיד הוא פוטר אותו שנותנו לו ומסור בעידנא דאחוי כמאן דקלייה דמי וכן נתייאש מיד בשעת יאוש נעשה כלאים אלא שאין אוסר עד שיוסיף מאתים וכן דין והוראה ההיזק בא מיד אבל המסלק את הכרים בשעת סילוקו עדיין לא נשבר הכלי עד שיגיע לארץ וכן שיסה עד אחר שיסוי לא ישוך וכן השולח את הבעירה בשעה שנותנה לחרש אין מזיק וכן פורץ גדר עד שתאבד הבהמה והמבעית אחר שהבעיתו הוא מתפחד והולך וההיא דהעושה מלאכה במי חטאת חייב לרבי מאיר:

יח רב יוסף הוו ליה הנך תאלי דהוו אתו אומני ויתבי תותייהו אתו עורבי ואכלי דמא וסלקי אבי תאלי ומפסדי להו [דף כג.] **אמר להו רב יוסף אפיקו לי קורקור מהכא.** אמר ליה אביי והא גרמא בניזקין הוא אמר ליה הכי **אמר רב טובי בר מתנא זאת אומרת גרמא בניזקין אסור** אמר ליה והא אחזיקו להו כלומר הם יטענו עליך חזקה אמר ליה הכי **אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אין חזקה לנזקין.** רבינו תם ז"ל היה אומר אפילו הקנה בעדים יכול לחזור בו דקנין בטעות הוא דסבור היה שיכול לסבול ועתה אינו יכול לסבול ואין נראה לר"י מדקאמר אין חזקה לנזקין איכא למידק הא ראיה יש כדדייקינן לקמן (בבא בתרא דף מט:) גבי ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו אלא ודאי ראיה מהניא אבל חזקה לא מהניא ולא אמרינן חזקה במקום שטר עומדת משום דאיבעי ליה למחויי דסבר לא בעינן למחויי דכולי עלמא ידעי דאין אדם מוחל על היזק כזה ולאו **איתמר עלה רב מרי אמר בקוטרא ורב זביד אמר בבית הכסא** רבינו תם אומר דוקא קוטרא דכבשן שהוא רב ומזיק ביותר כדאמר במרובה דף פב: אין עושין כבשונות בירושלים משום קוטרא וכן מצאתי בירושלמי שמזיק אין לו חזקה. אמר רבי יהושע בן לוי בחיי דרבנין בעשן תדיר כהדא איתתא הוה מדלקא קלא תחות רבי אלעזר בעא למחויי בידה אתא עובדא קמיה דרבי נשא

אמר לא אמרו אלא בעשן תדיר וכן פירש רש"י בבית הכסא דוקא שלהן שהיו על גבי קרקע אבל שלנו שהן מכוסין לא ורב זביד אמר בבית הכסא א"ל הני לדידי כקוטרא ובית הכסא דמו רב יוסף איסטניס הוה כדאיתא בערבי פסחים דף קיג: שלשה חייהם אינם חיים הרחמנים והרתחנים ואניני הדעת אמר רב יוסף וכולהו איתנהו בי מכאן משמע דכל נזק שידוע שאין המערער יכול לסובלו אף על פי שסובלין אותו שאר בני אדם אין לו חזקה נגד מערער זה:

יום רנג

יט מתני׳ מרחיקין את השובך מן העיר חמשים אמה ולא יעשה אדם שובך בתוך שלו אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח רבי יהודה אומר בית ארבע כורין כמלא שגר היונה ואם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו:

גמ׳ אמר רב פפא ואיתימא רב זביד זאת אומרת טוענין ליורש וטוענין ללוקח יורש תנינא. הבא מחמת ירושה אינו צריך טענה לוקח איצטריכא ליה רי"ף יב: **לוקח נמי תנינא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זו בחזקתה צריכא דאי אשמועינן גבי רשות הרבים** אימור כונס לתוך שלו הוא אבל גבי שובך **אימא לא ואי אשמועינן גבי שובך כיון דיחיד הוא אימור פיוסי פייסיה אי נמי אחולי אחיל גביה אבל** גבי רשות הרבים מאן פייס ומאן מחיל צריכא: **הרי זו בחזקתה והא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אין חזקה לנזקין רב מרי אמר בקוטרא רב זביד אמר בבית הכסא:**

כ [דף כג:] **נפול הנמצא בתוך חמשים אמה הרי הוא של בעל השובך חוץ לחמשים אמה הרי הוא של מוצאו נמצא בין שני שובכות קרוב לזה שלו וקרוב לזה שלו מחצה על מחצה שניהם יחלוקו:**

כא א"ר חנינא רוב וקרוב הלך אחר הרוב ואף על גב דרובא דאורייתא וקורבא דאורייתא אפילו הכי רובא עדיף וכן הילכתא ומילתא דפשיטא הוא דתניא ובנמצא הלך אחר הרוב אפילו נמצא קרוב לנבילה אלא רבי חנינא אפילו קורבא דמוכח אתא לאשמועינן דאזלינן בתר רובא ואף על גב דאותביה רבי זירא לאו משום דפליג עליה אלא לישא וליתן כדי לברר דבריו תדע דהא מברייתא דתני רבי חייא קאמר ש"מ [דף כד.] תלת ש"מ רוב וקרוב הלך אחר הרוב כו' וש"מ איתא לדר' זירא:

כב איתמר חבית שצפה על פני הנהר אמר רב נמצא כנגד עיר שרובה עובדי כוכבים אסורה כנגד עיר שרובה ישראל מותרת ושמואל אמר אפילו בעיר שרובה ישראל אסורה אימור מההיא דקירא אתאי לימא בדרבי חנינא קא מיפלגי לא דכולי עלמא אית להו לדרבי חנינא והכא בהא קא מיפלגי מר סבר אם איתא דמההיא דקירא אתא עקולי ופשורי הוו טבעי לה ומר סבר חריפותא דנהרא נקט ואתאי והילכתא כרב באיסורי. ואם נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל מותרת אפילו נמצאת קרוב לבית העובד כוכבים דאזלינן בתר רוב העיר. ההוא חצבא דחמרא דאשכח בפרדיסא דערלה שרייה רבינא דאזלינן בתר רובא אע"ג דהוי קורבא דמוכח והוא הדין אפילו ענבי נמי שרי והא דלא אזלינן בתר רובא דעלמא לאוסרו משום יין נסך משום דרובא דגנבי ישראל נינהו כדאיתא פרק בתרא דמסכת ע"ז דף ע.:

כג הנהו זיקי דחמרא דאשתכח בי קופאי שרא ליה רבא אע"ג דרובא דעלמא עובדי כוכבים נינהו רובא [דף כד:] דשפוכאי ישראל נינהו וה"מ רברבי אבל זוטרי אימור מעוברי דרכים נפול ואי איכא רברבי בהדייהו אימור באברורי הוה מנחי:

כד מתני׳ מרחיקין את האילן מן העיר כ"ה אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה אבא שאול אומר כל רי"ף יג. **אילן סרק חמשים אמה אם העיר קדמה קוצץ ואינו נותן דמים. ואם האילן קדם קוצץ ונותן דמים ספק זה קדם ספק זה קדם קוצץ ואינו נותן דמים. מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה ולא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו אא"כ יש לו חמשים אמה לכל רוח ומרחיק מנטיעותיו של חבירו** ומניח בכדי שלא יזיק [דף כה.] **מרחיקין את הנבילות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר נ' אמה אין עושין בורסקי אלא למזרח העיר ר"ע אומר לכל רוח הוא עושה חוץ מן המערב ומרחיק חמשים אמה:**

כה ומרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישים מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים רבי יוסי מתיר בחרדל:

גמ׳ תניא רבי יוסי מתיר בחרדל מפני **שיכול לומר לו עד שאתה אומר לי הרחק חרדלך** מדבוריי הרחק דבורך מחרדליי [דף כה:] **שבאות ואוכלות לגלוגי**

חרדליי תוספתא **תניא רבי יוסי מתיר בחרדל** מפני שיכול לומר לו כדרך שאתה עושה בתוך שלך כך אני עושה בתוך שלי וכן היה רבי יוסי אומר מרחיקין את הדבורים מן העיר חמשים אמה כדי שלא ינשכו את האדם רבי אליעזר אומר מגדל דבורים כמגדל כלבים רבי נתן אומר מרחיקין את הכבשונות מן העיר חמשים אמה לעיל (בבא בתרא דף יח:) אסיקנא דהא דקאמר **רבי יוסי מתיר בחרדל** לאו דוקא חרדל דהוא הדין במשרה וירק נמי שרי דקסבר רבי יוסי על הניזק להרחיק עצמו כדתנן רבי יוסי אומר אע"פ שהבור קדם

רי"ף יג: לא יקיץ שזה **חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו** אלא **לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי אפילו משרה וירק נמי אלא לדידכו דאמריתו על המזיק להרחיק עצמו תינח משרה וירק דהני מזקי הני והני לא מזקי הני אלא חרדל ודבורים תרוייהו מזקי אהדדי ורבנן דבורים לחרדל לא מזקי אי בבינתא לא משכחת ליה אי בטרפא הדר פארי וקי"ל כרבי יוסי** והני לאו גירי דיליה נינהו דבשעה שזורע הכרישים אכתי לא מזקי לבצלים עד שיגדלו וכן כשזורע את החרדל ומכסם **בעפר לא משכחי ליה** דבורים עד אשר יצמח ויגדל וכן כשסומך את המשרה ומרחיק כדין הרחקת בור שיח ומערה אין מזיק לירק עד שישהו זמן מרובה ויסריחו וכולהו דמו לבור ואילן:

מתני' מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה והחרוב והשקמה חמשים אמה בין מלמעלן בין מלמטן בין מן הצד אם הבור קדם לאילן קוצץ ונותן דמים ואם האילן קדם לא יקוץ ספק זה קדם ספק זה קדם לא יקוץ רבי יוסי אומר אף על פי שהבור קדם לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמר מודה רבי יוסי בגירי דיליה:

כו פאפי יונאה עני והעשיר הוה בנה אפדנא הוו הנך עצרי בשיבבותיה כי הוו דייקי שומשמי הוה ניידא אפדנא אתו **לקמיה דרב אשי אמר להו כי הוינן בי רב כהנא** הוינן אמרי' מודי ר' יוסי בגירי דיליה וכמה כדנייד נכתמא אפומא דחצבא ואם הוחזקו בתשמיש זה שלש שנים לא הוי חזקה דאם החזיק קודם שבנה האפדנא לא הוי חזקה לפי שלא היה בידו למחות כל זמן שאין מזיק לו כדפרישנא לעיל דחזר בו רבא והודה לו שמותר לסמוך כל זמן שאין הניזק לשם חוץ מבור משום דכל מרא ומרא דקא מחית מרפית לארעאי וכיון שלא היה יכול למחות לא הוי חזקה כדפרי' לעיל ואם החזיק אחר שבנה נמי לא הויא חזקה דדמי לקוטרא ובית הכסא דאין הדעת סובלת היזק כזה שיפול כותלו ואם הזיקו בנדנוד והפילו את הכותל ושברו את הכלים חייבין לשלם דחשיבי כמזיק בידים. הרמב"ם ז"ל:

כז [דף כו.] **דבי בר מריון בריה דרבי אבין כי הוו נפצי כיתנא אזלא רקתא ומזקא לאינשי אתו לקמיה דרבינא אמר להו כי אמרינן מודה רבי יוסי** בגירי דיליה הני מילי היכא **דאזלא מכחו אבל הכא זיקא הוא דקממטי ליה מתקיף לה מר בר רב אשי מ"ש מזורה ורוח מסייעתו אמרוה רבנן קמיה דאמימר אמר היינו זורה ורוח מסייעתו וכן הילכתא והני מילי לענין איסורא דאסור** למיגרס הזיקא לאינשי כדאמר **גרמא בנזקין אסור אבל לענין תשלומין פטור דגרסינן בפרק הכונס (בבא קמא דף ס.) אמר רב אשי כי אמר זורה ורוח מסייעתו הני מילי לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה אבל הכא גרמא בעלמא הוא וגרמא בנזקין פטור:**

כח מתני' לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אא"כ הרחיק ממנו ארבע אמות אחד גפנים ואחד כל אילן היה גדר בינתים זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן היו שרשים יוצאים לתוך שדה חבירו מעמיק להן שלשה טפחים **היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו:** רי"ף יד.

גמ' תניא ארבע אמות שאמרו כדי עבודת הכרם. אמר שמואל ל"ש אלא בארץ ישראל אבל בבבל שתי אמות תניא נמי הכי לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אא"כ הרחיק ממנו שתי אמות והא אנן תנן ד' אמות אלא שמע מינה כדשמואל שמע מינה רבה בר רב חנן הוו ליה הנך תאלי אמיצרא דפרדיסא דרב יוסף הוו אתו צפורי ויתבי בתאלי ונחתי בפרדיסא ומפסדי ליה אמר ליה זיל קוץ אמר ליה והא ארחיקו ליה אמר ליה ה"מ לאילנות אבל לגפנים בעי טפי וכל שכן בשדה לבן והא אנן תנן אחד גפנים ואחד כל אילן ומשמע ליה דהכי קאמר אחד מקום גפנים ואחד מקום כל האילן צריך להרחיק ממנו נטיעת האילן ארבע אמות דאי אאילן הנסמך קאמר פשיטא דאחד נוטע גפנים ואחד נוטע כל אילן צריך להרחיק ארבע אמות. ה"מ אילנות

לאילנות וגפנים לגפנים אבל אילנות לגפנים בעי טפי ואף על גב דקיימא לן הלכה כרבי יוסי הא אמרי' מודה רבי יוסי בגירי דיליה והאי נמי גירי דיליה היא דכשרואה בעל האילן עופות יושבין על האילן מפריחן והולכין ויושבין בגפן וצריך להרחיק לפי האומד כאשר יפריחו העופות מן האילן כדי שייטתם קודם שינוחו וכן אמר רב יוסף אפיקו לי קורקור מהכא משום דמפסדי בפירות אמר ליה אנא לא קייצנא דאמר רב האי דיקלא דטעון קבא אסור למיקצייה ואמר רבי חנינא לא שכיב שכחת ברי אלא דקץ תאינתא בלא זימניה מר אי ניחא ליה ליקוץ ולדחייה בעלמא קא מיכוין דהא תנן במתניתין אם הבור קדם קוצץ אי נמי לא מסתבר ליה האי סברא דרב יוסף והיה לו שום טעם לחלק בין הך דהכא ובין ההוא דלעיל דאפיקו לי קורקור מהכא ונראה דהילכתא כרב יוסף מדאמר ליה זיל קוץ וכיון דבשלו אמר לעשות מעשה כ"ש בשל אחר ותימה לי למה לא הביאה רב אלפס ומסקינן הא דתנן במתני' [דף כו:] **קוצץ ויורד והעצים שלו** ה"מ חוץ לשש עשרה אבל תוך שש עשרה לבעל האילן:

מתני' [דף כו:] **אילן שהוא נוטה לשדה חבירו קוצץ מלוא המרדע מעל גבי המחרישה ובחרוב ובשקמה כנגד המשקולת בית השלחין כל האילן כנגד המשקולת אבא שאול אומר כל אילן סרק כנגד המשקולת** אינן **שהוא נוטה לרשות הרבים קוצץ כדי שיעבור גמל ורוכבו רבי יהודה אומר טעון פשתן או זמורות רבי שמעון אומר כל האילנות לפי המשקולת מפני הטומאה:**

הדרן עלך לא יחפור

פרק ג

א חזקת הבתים בורות שיחין ומערות ומרחצאות ושובכות [דף כח.] **ובית הבדים ובית השלחין והעבדים וכל דבר שהוא עושה פירות תדיר חזקתן שלש שנים מיום ליום. שדה הבעל חזקתה שלש שנים ואינה מיום ליום.** והא דבעינן חזקה היינו היכא דאיכא עדים למערער שהקרקע היה שלו. אבל אי לית ליה עדים לא בעי חזקה. דנאמן לומר שלך היתה ולקחתיה ממך במיגו שלא היתה שלך מעולם. דתנן בפרק שני דכתובות דף טו: **ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו** נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואמרי' עלה שם דף יז: **וליתני ומודה ר' יהושע באומר לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך שנאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר.** וקאמר משום דקבעי למיתני עלה ואם יש עדים שהיא שלו **ואמר לקחתיה ממנו אינו נאמן היכי דמי אי דאכלה שני חזקה אמאי לא מהימן ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דלא מהימן** אלמא אי לית ליה עדים אפילו לא אכלה שני חזקה מהימן:

גמ' חזקתן שלש שנים מאי טעמא [דף כט.] **אמר רבא שתא קמייתא מזדהר איניש בשטריה תרתי מיזדהר תלת מיזדהר טפי לא מיזדהר** ותקנו חכמים שאם יביא עדים שאכלה שלש שנים בשופי שאין צריך להראות שטרו יותר אמר ליה **אביי אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תיהוי מחאה** דאמר ליה אי מחית באפאי מזדהרנא בשטרי דא"ל **חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה** ואם עדי המחאה מעידים שלא אמרו המחאה לשום אדם אפילו הכי הויא מחאה דכיון דאמרו חכמים מחאה שלא בפניו הויא מחאה וסמכו על זה דמסתמא יאמרו לאחרים שמיחה פלוני על קרקע שפלוני מחזיק בו דמילתא דתמיה הוא דאדם מחזיק בקרקע של חבירו ורגילות לפרסם הדבר אפילו אם אירע שלא אמרוהו לשום אדם הויא מחאה כיון שמיחה כמאמר חכמים ולא הזקיקוהו לילך אצל המחזיק למחות לפניו:

ב אמר רב הונא שלש שנים שאמרו והוא שאכלן רצופין אמר רב חמא ומודי **רב הונא באתרא דמוברי באגי ואף על גב דאיכא דמוברי ואיכא דזרעי מצי למימר הכי ניחא לי דעבדא טפי תנן חזקת הבתים והא בתים דבימא ידעי ובליליא לא ידעי** נמצא שצריך להביא בעל שש שנים ומעידים העדים על דירת הימים כי על הלילות אינם יכולים להעיד אלמא מהניא חזקה בפיזור. **אמר אביי מאן קמסהיד אבתים שיבבי שיבבי מידע ידעי** ומעידין שלא הרגישו שהיה יוצא משם ומוציא כלי תשמישו בלילות אלא כפי נהוג העולם ראוהו נכנס בערב לביתו ויוצא ממנו לבקר ולא שיהו צריכין להעיד שידעו בודאי שדר בביתו כל הלילה אטו צריכים שיהו נעורים כל הלילה אם כן לא משכחת חזקת הבתים בדרך זה ומאי האי דקאמר אביי שיבבי מידע ידעי דמשמע דסתם שיבבי יכולין להעיד לפי מנהג דירת השכנים **רבא אמר כגון דאתו בי תרי**

רי"ף יד:

ואמרו אנן אגירנא מיניה ודרנא ביה תלת שנין ביממא ובלילא. לפי שהזכיר המקשה בדבריו ביממא ידעי ובלילא לא ידעי הזכיר גם רבא בדבריו ביממא ובלילא כלומר על ידי השוכרים שדרו בו תוכל למצוא עדות על יממא ולילא מיהו אם העידו שדרו בו שלש שנים בסתם ולא הזכירו ימים ולילות והלכו להן מהני עדותן. דסתם שלש שנים הוי ימים ולילות. דאם היה להן בלילה דירה אחרת לא היו מעידין שלש שנים בסתם ורבא אית ליה נמי שינויא דאביי דעדות השכנים מועיל כפי נהוג העולם. אלא שהשיב על דברי המקשה ואמר דאף בלא עדות שכנים משכחת עדות יומם ולילה על פי השוכרים אמר ליה **רב יימר לרב אשי** הני נוגעין בעדותן הן **דאי לאו אמרי הכי אמרינן להו הבו ליה אגר ביתא להאי** כדאמרינן פרק כיצד הרגל דף כא. השוכר בית מראובן ונמצא של שמעון מעלה שכר לשמעון ואע"ג דאי זכה המערער בדינא יוציאו מיד המשכיר מה שנתנו לו אפילו הכי לא בעי למיקם בדינא בהדיה או שמא יכפור שלא קבל מהן כלום אמר ליה דייני דשפילי דיינו הכי **מי לא עסקינן דנקיטי אגרא בהדייהו ואמרי למאן ניתביה אמר מר זוטרא אי טעין ואמר לייתי סהדי דדר ביה תלת שנין ביממא ובלילא** כלומר ודאי אי לא טען המערער להעיד על ימים ולילות והעידו העדים בסתם שדר בו שלש שנים מסתמא העידו על ימים ולילות ואין אנו זקוקין לדרוש ולחקור העדים אם העידו על ימים ולילות דמסתמא הוי כאילו חקרנום כל זמן שאין המערער טוען אבל אי טעין המערער טענת ברי אני ראיתיו שלא היה דר בו בלילות טענתו טענה וצריך להביא עדות על ימים ולילות על פי עדות שכנים כדאביי או ע"פ שוכרים כדרבא ואי טעין ראיתיו יוצא זמן גדול בלילה אחר שהלכו השכנים לישן אז אין מועיל אלא השוכרים. ומודה [דף כט:] מר זוטרא ברוכלין המחזירים בעיירות פירוש אם המערער הוא רוכל אף על גב דלא טעין איהו טענת ברי שלא דר בו בלילות צריך להביא עדים גם על הלילות. כי מחמת שלא היה תדיר מצוי בעיר אין יכול לטעון טענת ברי הלכך טענינן ליה אנן דחיישינן דשמא כשנכנס הרוכל היה נטמן ויוצא ורבינו חננאל ז"ל גורס ומודה רבא פירוש רבא דקאמר בעינן עדות יומם ולילה אי הנך עדים **רוכלין המחזירין בעיירות אף על גב דלא** אמרי דיירנא ביה. תלת שנין ימים ולילות אלא בידינו היה זה הבית שלש שנים רצופות אע"פ שימים רבים היו מחזירין בעיירות ולא היו באין ולנים בבית עדותן עדות פירוש ואע"ג דלא טעין איהו יש לי עדים על ימים ולילות כיון שעדיו הם רוכלים אנן טענינן ליה שהם מעידים על ימים ולילות ויביאם אע"פ שהוא היה סבור שלא יועילו לו אם יביאם אנן טענינן ליה שיביאם ויועילו לו ומדבריו למדנו שאם המחזיק יוצא מן העיר לעיסקא ושוהה מקצת ימים וכשהוא חוזר לעיר תמיד נכנס לאותו בית הויא חזקה שכן מנהגו של עולם ולא מצי אידך למימר לא החזקת כדמחזקי אינשי וגם אין צריך להשלים מה ששהה חוץ לעיר אלא בתלת שני הוי חזקה ולא דמי לאתרא דמוברי באגי דבעינן שש שנים וכן בחנותא דמחווא דליממא עבידן וללילא לא עבידן ובעינן שש שנים דהתם זמן הביטול ידוע וצריך להשלימו אבל הכא אין קבע לבטול דירתו פעמים הרבה ופעמים מעט ואם לא יזדמן לו עסק לא יצא הלכך אין צריך להשלים. וכן נמי מקומות של בית הכנסת אם מעידים העדים שישב שם שלש שנים בכל עת שנכנס לבית הכנסת ולא ישב במקום אחר זולתי אם שינה מקומו מחמת אבילות שלו או של אחרים ששינו מקומם וישבו על מקום שלו אף אם היה טרוד בעסקיו ולא נכנס בכל עת לבהכ"נ הויא חזקה שכן מנהג העולם שלפעמים אין נכנסין לבית הכנסת מחמת טירוד עסקיהם ור"ת פירש דמר זוטרא קאי אמילתייהו דאביי ורבא ולפרש דבריהם ולומר דלא בעו שיעידו העדים ממש על דירת יומם ולילה דמילתא דלא אפשר הוא דאטו בכפא תלו ליה ולא ניימי נמי פורתא ביממא ובלילא ולא יצאו העדים מן העיר לפעמים יום או יומים אלא די בעדות מקצת ימים ומקצת לילות. דומיא דחזקת קרקעות שראוהו מכניס פירות ומוציא פירות מכניס פועלים ומוציא פועלים והיינו דקאמר אביי שיבבי מידע ידעי ביממא ובלילא כמנהג שרגילין השכנים לידע אע"ג שלפעמים יוצאין מן העיר לעסקיהם אלא שהן מעידים כשיצאו מן העיר הניחוהו דר בבית וכשנכנסו מצאו דר בו ורבא החמיר בתירוצו ואמר דאפילו כל שעה ושעה יכול למצוא רצופין יותר מבחזקת שדות ולא קאמר הכי אלא לאפוקי מסברת המקשה ולאו לפלוגי אאביי וקאמר מר זוטרא אם אומר המחזיק העידו בסתם שדרתי בו שלש שנים בחזקת ימים ולילות אע"פ שאינם יודעים שדר בו כל השנה

ימים ולילות אלא שראו שדר בו מקצת ימים ומקצת לילות טענתיה טענה ומספיק עדותן אם העידו כדבריו ומודה רבא והוא הדין מר זוטרא ואביי אלא נקט רבא משום דאיהו אחמיר טפי בעדות רצופין ברוכלין המחזירין בעיירות אף **על גב דלא טעין** אנן טענינן ליה דחזקתן אינה יכולה להיות בראייתם ימים ולילות שהרי הן מחזירין בעיירות לפיכך אין צריכים אלא שיעידו שבחזקת דירתו היה הבית שלש שנים. **ומודה רב הונא בחנותא דמחוזא דליממא עבידי וללילא לא עבידי** דמהני בהו חזקה בפיזור אם החזיקו בהן שש שנים כמו באתרא דמוברי באגי ואיצטריך לאשמועינן דלא תיסק אדעתין למימר כיון שאם היו דרין בהן בני אדם שאין חנונים היו דרים בהם ביום ובלילה ולא מהניא להו חזקה מפוזרת לחנונים נמי לא מהניא להו חזקה מפוזרת ולא דמי לאתרא דמוברי באגי דהנך שדות רגילין רוב העולם להוביר קמ"ל דמהני חזקה המפוזרת לחנונים:

ג רמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא זבון ההיא אמתא מר אישתמיש בה ראשונה שלישית חמישית ומר אישתמיש בה שנה רביעית ששית לסוף נפק עלה ערער והוה להו סהדי דההוא דזבנוה מיניה אישתמיש בה חד יומא **אתו לקמיה דרבא אמר להו מאי טעמא עבדיתו הכי כי היכי דלא תיחזקו אהדדי** ואף על גב דתנן לקמן (בבא בתרא דף מב.) השותפין אין להן חזקה זה על זה היו יראין שמא ישתכח השותפות אחר שלש שנים **לעלמא נמי לא הוי חזקה** וכיון דלא אחזיקו בה לא טענינן להו דההוא דזבנא להון קנאה מן המערער **וה"מ דלא כתבי עיטרא אבל כתבי עיטרא קלא אית ליה והוי חזקה בתלת שני קמייתא. אמר רבא אכלה כולה חוץ מבית רובע קנאה כולה חוץ מבית רובע אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא דבר זרייעה היא אבל לאו בר זרייעה היא קני ליה אגב ארעא מתקיף לה רב ביבי בר אביי אלא** מניה צונמא במאי קני ליה **באוקמי בה חיותא ומישטח בה פירי ה"נ איבעי ליה לאוקומי בה חיותא ומישטח בה פירי וכן** הלכתא ויראה דבית רובע דוקא קאמר אבל פחות מכאן קני לה אגב ארעא כיון דלא הוי דבר חשוב:

רי"ף טו. **ד ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ביתא אמר ליה מינך זבנת ואכלת שני חזקה. אמר ליה אנא בשכוני גואי הואי** פירש רשב"ם שהיה דר בבתים פנימים והיה עובר דרך עליו וכיון שהיה משתמש עמו בדריסת הרגל לא היה חושש למחות אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה זיל ברור אכילתך שלא היה עובר דרך עליך ומיירי שהיה שרוי בשכוני גואי אבל לא היה ידוע איזה דרך היה יוצא דאילו לא היה ידוע כלל שהיה בשכוני גואי אמאי קאמר ליה רב נחמן זיל ברור אכילתך אטו צריכין העדים להעיד שלא היה המערער באותו בית כל שלש שנים ואם אמר המערער אני הייתי עמך שבוע או שבועיים ואין לך עדיין שלש שנים שלימים והעדים אינם יודעים תבטל חזקתו. **אמר ליה רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה. ורמי דרבא אדרבא ורמי דרב נחמן אדרב נחמן. דההוא דאמר ליה לחבריה** [דף ל.] **נכסי דבי בר סיסון מזבנינא לך הואי ההיא ארעא** דמתקריא **דבי בר סיסין אמר ליה האי** לאו דבר סיסין ומיקריא הוא דמיקריא לה **דבי בר סיסין אתא לקמיה דרב נחמן אוקמא בידא דלוקח אמר ליה רבא דינא הכי** המע"ה **קשיא דרבא אדרבא קשיא דרב נחמן אדרב נחמן דרבא אדרבא לא קשיא התם מוכר קאי בנכסי והכא לוקח קאי בניכסי דרב נחמן אדר"נ לא קשיא התם כיון דכולי עלמא קרו לה דבי בר סיסין והוא אומר דלאו דבי בר סיסין היא עליה דידיה רמיא לגלויי דלאו דבי בר סיסין היא אבל הכא לא יהא אלא דנקיט שטרא מי לא אמרינן ליה קיים שטרך** וחות בניכסך והלכתא כרב נחמן בהני תרי עובדי דרבא בהני ענייני תלמיד הוה ויתיב **קמיה דרב נחמן ואין הלכה כתלמיד במקום הרב** כתב רב אלפס ז"ל **דאמר ליה היאך זבנת מינאי ואנא בשכוני גואי הוי ולא הוינא בהדך במתא בההוא עידן דאת טעין זבנת מינאי וא"ל רב נחמן** לאיתויי סהדי דקיימת **והמוכר במתא ואפילו חד יומא** דאמר אפשר דזבנת מיניה בההוא **יומא ואי לא הויא חזקה דידך כחזקה שאין עמה טענה** ומילתא דתמיה היא כיון דחזקה במקום שטר עומדת היכי מהימן המערער לומר בדיבורו לא הייתי בעיר באותו זמן שאתה אומר שמכרתיו לך ולפי זה לא היה מהניא חזקה לעולם דהיאך ימצא עדים שראוהו בעיר באותו היום ועוד עיקר כח משא ומתן של המעשה חסר מן הספר דהוה ליה למימר מינך זבנת בההוא יומא כדי שתהא התשובה על דבריו באותו יום שאתה אומר שלקחת ממני בשכוני גואי הוינא ואפשר דמיירי כגון שהדבר

ידוע שזה המערער כבר הרחיק נדוד זמן גדול זה ימים רבים ולכך אמר ליה רב נחמן זיל ברור אכילתך ומיהו גם זה אין מתיישב על לבי דמעשים בכל יום שאדם מוכר נכסיו על ידי שליח הבא בהרשאתו ואם היה במקום שהשיירות מצויות אמאי לא הוי חזקה ועוד לישנא דשכוני גואי אינו מורה על שום פירוש אלא על פירוש רשב"ם:

ו ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ביתא אמר ליה מינך זבנתיה ודרי ביה שני חזקה אמר ליה בשוקי בראי הואי **אמר ליה והא אית לי סהדי דכל** שנה תלתין יומין קא אתית לשוקא **אמר ליה כל תלתין** רי"ף טו: **יומין** אשוקא הוה טרידנא ולא הייתי יודע שהיית דר בביתי וכשהייתי בחוץ הייתי בארץ מרחקים שלא היו שיירות מצויות **אמר רבא עביד איניש** דכל תלתין יומין טריד בשוקיה ולא הוי חזקה ויש מביאין ראיה מכאן שאם המערער אמר לא הייתי במדינה כל אותן שלש שנים שהחזקת בו נאמן וצריך המחזיק להביא ראיה שהיה במדינה ונראה לי שאין ראיה מכאן דאפשר שהיה הדבר ידוע שהיה בשוקי בראי ויותר נראה שאין צריך להביא ראיה כיון שזה החזיק בשופי שלש שנים והחזקה נשמעת אפילו במדינה אחרת כדמוכח לקמן עליו לברר שהיה במקום שלא היתה מחאתו נשמעת אם היה מוחה ולכך נמנע מלמחות:

יום רנד

ז ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא שהיא שלי ועדים לא היו לו שהיתה שלו מדקאמר ליה לאו קא מודית **לי דהאי ארעא דידי הוא אלמא היה צריך להודאתו. אמר ליה מפלניא זבנתא דאמר לי דזבנא מינך** ואי הוה טעין מינך זבנתא או קמאי דידי זבנה מינך ההוא דזבינתא מיניה מהימן **שהפה שאסר הוא הפה שהתיר** כיון דליכא עדים למערער שהיתה שלו אבל עכשיו שטען דאמר לי **דזבנה מינך אמר ליה** מי **לא קא מודית דהאי ארעא דידי** הוא ואת מינאי לא זבנת אם כן [דף ל:] **לאו בעל דברים דידי את אמר** רבא דינא קאמר ליה שהרי אינו ידוע שהיתה של אותו שמכרה לו אם לאו והוה ליה כהכיר בה שאין שלו של מוכר ויחזירנה למערער יגבה מעותיו מן המוכרה לו כדאיתא פרק קמא דב"מ דף טו: ואף על גב דליכא עדים למערער שהיתה שלו לא מהימנינן ליה במיגו דאי בעי אמר **מינך זבנתא ואכלת שני חזקה** דלא שייך מיגו אלא בשתי טענות שבכל אחת מהן יכול לזכות אלא שהאחת יותר טובה מן האחרת אבל הכא אפילו אי מהימנת ליה במאי דקאמר **מפלניא זבנית דאמר לי דזבנה מינך** אין לו בקרקע כלום שהרי הודה שהיתה של המערער וגם הודה שאין יודע שלקחה ממנו אותו שמכרה לו דהא לא טעין דזבנה מינך קמאי דידי הלכך יחזיר קרקע למערער דלא אתי **ספק ומוציא מידי ודאי.** כך פירש רשב"ם ותמיה לי דלא מוכח לישנא כלל שהודה המחזיק שהקרקע היתה של המערער אלא שאמר מפי המוכרה לו שהוא אמר לו שקנאה ממנו ואילו היה עומד בפנינו אותו שמכרה לו היה נאמן לומר שלך היתה ולקחתיה ממך במיגו שלא היתה שלך מעולם ואם כן זה הבא מכחו אמאי לא מהימן נמי בטענה זו ומצאתי שכתב ה"ר יונה ז"ל דמיירי כשהודה המחזיק שידע שהיה הקרקע של המערער אף בלא דברי המוכרה לו הלכך אמר ליה כיון דידעת בודאי שהקרקע שלי היתה ואינך יודע שהיתה של אותו שמכרה לך אלא על פיו אין לך לסמוך על דבריו ולהניח הודאי מפני הספק. ולי נראה דאע"ג דאותו שמכרה לו היה נאמן במיגו דלא היתה שלך מעולם אין מיגו זה טוב לגבי אותו שלקחה כי ניחא ליה טפי למימר שלקחה מאותו שמכרה לו כי הוא סבור שימצא עדים שהמערער מכרה לו אבל לא בעי למיטען לא היתה שלך מעולם כי הוא ירא שהוא ימצא עדים שהיה שלו. **ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא זבינתא** ואכלתיה שני חזקה והוה **ליה סהדי דדר ביה** המוכר חד יומא אמר לו פלניא גזלנא הוא כלומר שהוחזק בגזלנות על שדה זו וגזלן אין לו חזקה אמר ליה והא **אית לי סהדי דאתאי ואימלכי בך ואמרת** זיל זבנה ואילו היתה גזולה ממך היה לך לומר לי ואע"ג דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף מז.) אפילו אי אודי ליה לגזלן אינו מועיל דאמר ליה **אי לאו דאודי ליה הוה ממטי ליה ולחמרא לשחוור** מ"מ ביני לבינך היית רשאי לומר שגזלה ממך ולא היה לך להשיאני עצה לקנותה. **אמר ליה דאמר השני נוח לי והראשון קשה ממנו** אמר **רבא דינא קאמר ליה כמאן כאדמון דתנן העורר על השדה וחתום עליה בעד אדמון** אומר יכול הוא שיאמר הראשון קשה לי והשני נוח לי וחכמים אומרים **איבד את זכותו אפילו תימא רבנן עד כאן לא קאמרי רבנן אלא בחותם דקא עביד**

מעשה אבל דיבורא עביד איניש דמיקרי ואמר. ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא שהיתה שלי ויש לי עדים א"ל **מפלניא זבינתיה ואכלתיה שני חזקה** והוה ליה סהדי דההוא דזבנא ליה דר ביה חד יומא **אמר ליה פלניא גזלנא הוא אמר ליה והא אית לי סהדי דאתית באורתא לגבאי ואמרת לי זבנה ניהלי** ואם קנית כבר מפלניא כמו שאתה טוען למה רצית לקנותה ממני אמר ליה דאמינא אזבין דינאי לפי שיש לך תרעומות עלי רציתי לפייסך כי לפעמים שאדם קונה מה שמן הדין הוא שלו לפי שאין אדם יודע אם יזכה בדין וגם לסלק מעליו מריבות **אמר רבא עביד איניש דזבין דיניה וטענתו טענה:**

ח ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית ליה בהאי ארעא אמר ליה **מפלניא זבינת' ואכלתיה שני חזקה א"ל והא אנקיטי שטרא דזבנא לי מארבע שנין א"ל מי סברת שני חזקה תלת שנין קאמינא שני חזקה טובא קאמינא אמר רבא עביד איניש דקרי לשני טובא שני חזקה** ואי מייתי סהדי שהחזיק בה שבע שנין מחזקינן ליה בגוה ולא מיקרי טוען וחוזר וטוען וה"מ דאכלה ז' שנין דקדמה חזקה דהאי לשטרא דהאי אבל אכלה שית שנין [דף לא.] **אין לך מחאה גדולה מזו** מה שמכרה לאחר קודם שנגמרה חזקתו והיה לו ליזהר בשערו והוא שהמכר היה בשטר דאית ליה קלא אבל בעדים בלא שטר לית ליה קלא כמו מחאה ואע"ג דאמר לקמן (בבא בתרא דף לט:) צריך למחות בסוף כל שלש ושלש התם היינו טעמא שאם ישתוק שלש שנים נראה כחוזר בו מן המחאה אבל הכא כיון שמכרה לאחר אי אפשר לחזור מן המחאה שאפילו אם יודה שהיתה מחאתו שלא כדין והשדה של המחזיק אין בדבריו כלום לחוב ללוקח כדתניא בתוספתא הלוקח מן הלוקח אע"פ שהלוקח הראשון אומר גזולה היתה בידי לאו כל הימנו לאבד זכותו של זה ועוד ה"ט שצריך למחות בסוף כל שלש דעיקר המחאה מאי היא למחר תבענא ליה בדינא וכיון דעברו שלש שנים אחרי המחאה ולא תבעיה בדינא ומימחא נמי לא מחי מתייאש מתביעתו ולא מזדהר בשטרא ותולה מחאתו בדברי הבאי אבל כשעושה מעשה ומכרו לאחר אין להתיאש ולתלות המכירה בדברי הבאי ויש לו ליזהר בשערו ואם תאמר ואפילו לא הביא עדים אלא על שלש שנים יהא נאמן לומר לקחתיה קודם ממך במיגו דאי בעי אמר ממך זבינתא ויש לומר דאין זה מיגו טוב דבשעה שטען מפלניא זבינתא לא ידע שהיה ביד זה שטר קנייה והיה ירא שאם יאמר שלקחו ממנו יתבענו המוכר לדין:

ריי"ף טז.

ט זה אומר **של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני** מזקה אמר רבה **מה לי לשקר אי בעי** אמר מינך זבנת ואכלת' שני חזקה. **אמר ליה אביי מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן** ואיפסיק דינא כוותיה וכשראה שהפסיד בטענה זו חזר ותיקן דבריו ואמר אין דאבהתך היא **ומינך זבנתה ואכלת' שני חזקה** והא דקאמרי דאבהתי דאסמכינן **עלה כדאבהתי טוען וחוזר וטוען** טענה כזאת שאינה סותרת לגמרי טענה הראשונה אלא מתקן ומיישב טענה ראשונה או אפילו בזה אין **חוזר וטוען עולא אמר טוען וחוזר וטוען נהרדעי אמרי אינו טוען וחוזר וטוען ומודה עולא היכא דאמר של אבותי ולא של אבותיך דאינו טוען וחוזר וטוען והיכא דהוה קאי** בב"ד ולא טעין ונפק לברא **והדר אתא לבי דינא וטוען דאינו טוען וחוזר וטוען מ"ט טענתא אגמרוהו ומודו נהרדעי היכא דאמר ליה של אבותי שלקחוה מאבותיך דטוען וחוזר וטוען:**

י והיכא דאשתעי מילי אבראי ולא טעין **ואתא לבי דינא וטעין דטוען וחוזר וטוען** אפילו סותר כל דבריו הראשונים **מ"ט עביד אינש דלא מגלי טענתיה אלא בבי דינא** כדי שלא יחשוב שכנגדו תשובה על דבריו ובמזיד טוען טענות אחרות להטעותו אבל אם הודה בפני עדים ואמר הלה אתם עדי ושתק לאו כל כמיניה לסתור הודאתו שלא היה לו לשתוק בשאמר אתם עדי אלא היה לו להשיב לא נתכוונתי אלא להשטות בך. **אמר אמימר אנא נהרדעא אנא וס"ל** דטוען וחוזר וטוען והלכה דטוען וחוזר וטוען והיינו כדפרישית:

יא זה אומר **של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה הא ואכלה שני חזקה והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה. אמר רב נחמן אוקי אכילתא בהדי אכילתא ואוקי ארעא** בחזקת אבהתא אמר ליה **רבא והא עדות מוכחשת היא אמר ליה נהי דאתכחש** באכילה באבהתא מי אתכחש ואפסיק דינא כדרב נחמן. **הדר אתא אייתי סהדי דאבהתי'** [דף לא:] **היא. אמר רב נחמן אנן אחתינ'** ליה ואנן אסקינן ליה

רי"ף טז: **ולזילותא דבי דינא לא חיישינן ושבקינן לה וכל דאלים גבר והלכתא כרב נחמן:**

יב ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעי' באהי ארעה אמר ליה מינך זבנתה והא שטרא א"ל האי שטרא זייפא הוא רב האי גאון ז"ל פירש וכן ר"ח וכן כתב רב אלפס דלא שטרא זייפא ממש קאמר אלא **שטר אמנה הוא דאי בעי אמר שטר מעליא הוא מצי אמר ומצי לקיומיה בבי דינא ומש"ה מוקמינן ליה לארעא בידיה אבל שטרא** זייפא ממש מודה רבה **דחספא בעלמא הוא ולא אמר ביה מה לי לשקר** ורשב"ם פירש דה"ה נמי שטרא זייפא ממש ומצי לקיומיה ע"י העדים שחתמו לו שקר וגם הם יקיימוהו או הוא בעצמו זייף אותו עד שהעדים סבורים שהוא חתימת ידם ומסתבר טעמא דשטר אמנה פסול כמו שטר מזויף וכשאמר שטר אמנה הוא אומר רבה אם יקיימנו נאמן לומר שטר מעליא הוה לי ואירכס במיגו דאי בעי אומר שטר מעליא. דבלא קיום לא מזכי ליה רבה כיון דקאמר אידך שטרא זייפא הוא ואע"ג דמודה שכתבו נאמן לומר שטר אמנה הוא במיגו דמזויף כל כמה דלא קיימיה וכיון דקיימיה אפילו מזויף ממש נמי. גחין ולחיש לרבה ואמר אין שטרא זייפא הוא אבל שטר [דף לב:] **מעליא הוה לי ואירכס ואמינא אינקט מיהת בידי שטרא כל דהו אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטר מעליא הוא.** **א"ל רב יוסף אמאי** קסמכת אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא. פירש רשב"ם ולא דמי לשאר מיגו שבגמרא ששתי הטענות יכולות להיות אמת אותה שטוען ואותה שיכול לטעון אבל הכא הוי כמיגו במקום עדים דכל כחו וחזקתו בקרקע זו ע"י שטר זה והרי הודה שהוא פסול ואילו היו מעידים עדים שהוא פסול לא אמרינן מיגו וה"ה נמי כיון שהודה. ודעת רשב"ם דמחשב **ממך זבנתה והא שטרא** חד טענה כיון דאין לו כח בקרקע כי אם ע"י השטר ואותה טענה נתבטלה בהודאתו כאילו עדים מבטלין אותה. ודמי לעובדא דלעיל זה אומר של אבותיו דלא מהימן למימר של אבותיו במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתא ואכלית שני חזקה כיון דאיכא לאידך עדים שהיתה של אבותיו. וליתא להאי טעמא דעיקר טענתו היינו הא דקאמר מינך זבינתא והשטר אינו כי אם לראיה בעלמא וטענתו יכול לקיים במאי דקאמר שטרא מעליא הוא או בטענה אחרת ע"י מיגו ואין הודאתו מכחשת טענתו כלל דהוה ליה למימר מיגו:

יג ותירץ הריב"ם דלא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא ואע"ג שהוא מוחזק בקרקע אין זו חזקה דקרקע בחזקת בעליה עומדת ואין לו ראיה עליה לא שטר ולא חזקה אלא שטר מזויף זה הלכך אין להוציא הקרקע מיד הבעלים ע"י מיגו. דלא אמרינן מיגו אלא לאוקמי ממונא כגון שבא חבירו להוציא ממנו בשטר והוא יכול לפטור עצמו על ידי מיגו וכן אם יש לו ראיה בשטר או חזקה ושכנגדו בא לפוסלו והוא יכול לקיימו על ידי מיגו כגון אם אמר קמאי דידי זבנה מינך במיגו דאי בעי אמר מינך זבנתה ואכלתיה שני חזקה. וכגון **זה אומר של אבותיו וזה אומר של אבותיו** ואייתי חד מינייהו סהדי דאכלה שני חזקה מהימנינן ליה להאי דאית ליה שני חזקה במיגו דאי בעי אמר מינך זבנתיה ואכלתיה שני חזקה מהימן נמי למימר דשל אבותיו היא. ומיהו אע"פ שדברי הריב"ם אמת אין לשון הגמרא מורה על פירוש זה. הלכך נראה לפרש דהיינו טעמא דרב יוסף דסבר דלא אמרינן מיגו כי האי כיון דליכא מיגו אם לא שישקר תחלה כי הכא שהוצרך לשקר תחלה ולומר שטרא מעליא הוא. והיינו דקאמר רב יוסף אמאי קסמכת אהאי שטרא כלומר במה אתה רוצה לזכותו בשטר זה האי שטרא זייפא הוא והואיל וכן הוא אין לנו להאמינו במה שהיה יכול לשקר יותר ממה שהוא משקר שהוציא שטר מזויף בב"ד. ונראה לי ליישב לישנא דגמרא לפי תירוץ הריב"ם והכי קאמר אמאי קסמכת אהאי שטרא כלומר אמאי סמכת להיות יותר מוחזק בזו הקרקע להאמינך במיגו להעמיד הקרקע בידך אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא ונמצא שאינך מוחזק וקרקע בחזקת בעליה עומדת ואתה בא להוציא מידם ע"י מיגו ולא אמרינן מיגו להוציא: **ההוא דא"ל לחבריה הב לי מאה זוזי דאוזפיתך והא שטרא. אמר ליה שטרא זייפא הוא גחין ולחיש ליה לרבה אין שטרא זייפא הוא ומיהו שטרא מעליא הוה לי ואירכס ואמינא אנקוט מיהת בידי כל דהו. אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטרא מעליא הוא. אמר ליה רב יוסף אמאי סמכת אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא. א"ר אידי הלכתא כוותיה דרבה בארעא והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי הלכתא כוותיה דרבה בארעא דהיכא דקיימא ארעא תיקום.** דכיון דקאמר שטרא מעליא הוא

זכה בקרקע שהוא מחזיק בו ואע"ג דבתר הכי קאמר שטרא זייפא הוא אמרינן מיגו להעמיד הקרקע בידו **והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי** היכא דקיימי זוזי לוקמי ואע"ג דזכה בתביעתו כי אמר שטרא מעליא מ"מ אכתי מיחסר גוביינא הלכך כי קאמר בתר הכי שטרא זייפא הוא לא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא:

יד ערבא דאמר ליה ללוה הב לי ק' זוזי דפרעתי למלוה עילווך והא שטרא. פירוש שטר שהיה לו למלוה עילווך ונתנו לי כשפרעתיו כדי שאגבה ממך וערב קבלן הוה דממי שירצה המלוה יפרע. פרשב"ם והרי אתה משועבד לי בשטר זה כמו שהיית משועבד לו וצ"ל שנזכר הערבות בשטר דאל"כ מהיכן אנו יודעין שהוא ערב או שמא מיירי שמודה לו ששם אותו ערב או שיש לו שטר ערבות עליו ושטר מלוה שבידו מוכיח שפרע למלוה. וה"ר יונה ז"ל פירש דמיירי שכתב לו המלוה התקבלתי דאי לאו הכי היה יכול הלוה לטעון שמא לא פרעת למלוה כלום ושטר זה אצלך בפקדון או שמא הוא מסר לך שטר זה ואין אותיות נקנות במסירה:

טו אמר ליה ולאו פרעתיך אמר ליה הדרת ושקלתינהו מינאי. שלחה **רב אידי בר אבין לקמיה דאביי אמר כה"ג מאי. אמר מאי תיבעי ליה הא איהו אמר הלכתא כוותיה דרבה בארעא והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי וה"מ היכא דא"ל הדר אוזפתינהו מינאי אבל אי א"ל אהדרתינהו ניהלך מחמת שופי וסומקי אכתי איתא לשיעבודא דשטרא:**

טז רבה בר שרשום נפיק עליה קלא דקאכיל ארעא דיתמי קול היה יוצא שאביהן משכנה לו וכלו שני המשכנתא והיה מחזיק בה שלא כדין. אתא לקמיה דאביי א"ל אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה א"ל **האי ארעא משכנתא הות גבאי מאבוהון דיתמי** והוה לי זוזי אחריני גביה ויש לי בהן שטר. **ואמינא אי מהדרנא ארעא ליתמי ואמינא** הבו לי זוזי [דף לג.] **אמרו רבנן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה** ואע"ג דאלו יתומים קטנים היו מדקא א"ל אביי לכי גדלי יתמי וא"כ אפילו בשבועה אין נפרעין דאין נזקקין לנכסי יתומים משום צררי ואיהו קים ליה בגויה דלית ליה צררי הלכך מצי למיפרע מהם דאי סבר כרב פפא דאמר משום פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו. היאך היה רוצה לעכב הקרקע בידו אפילו יהא אמת כדבריו כיון שאין מחויבין לפרוע חובת אביהן נמצא גוזל היתומים וכדרב הונא נמי פסקינן לקמן. מיגו דאי בעינא אמרי לקוחה היא בידי פירש רשב"ם דמהימנינא בלא שבועה דאין נשבעין על הקרקעות. וקשה נהי דאין נשבעין שבועה דאורייתא מדרבנן מיהא נשבעין. כמו שמדקדק רב האי גאון מההיא דכתובות דף פז: אהא דפוגמת כתובתה ועד אחד מעידה שהיא פרועה דאין נפרעת אלא בשבועה סבר רמי בר חמא שבועה דאורייתא אמר רבא שתי תשובות בדבר. חדא דכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין. ועוד דאין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות הלכך ליתא להך שבועה אלא מדרבנן. ועוד דמסתמא על חזקת קרקעות נשבעין כמו שנשבעין על חזקת מטלטלין כדאמר בשבועות דף מ: אהא דאמר מנה לי בידך וכו' ואמר רב נחמן עלה דמשביעין אותו שבועת היסת וכמו שתקנו שבועה על כפירת מטלטלין ה"ה על כפירת קרקעות דלא מסתבר לחלק שאני מטלטלין דשייך בהן שבועה דאורייתא במודה מקצת הלכך הבא מחמת חזקה צריך שבועה נהי דחזקה במקום שטר עומדת היינו לענין זה שאין מוציאין הקרקע מתחת ידו משום דלא מצי לאיזדהורי בשטרו לעולם ושבועה מיהא בעי. וא"ת א"כ מאי אהני לרבה בר שרשום טענה זו מה לי שבועה זו מה לי שבועה דהבא ליפרע מן היתומים. וי"ל דלא מצרכינן שבועת היסת אלא היכא דטעין טענת ברי והכא ליכא טענת ברי שאין ודאי ליתומים שקרקע זו אינה לקוחה בידו א"נ רבה בר שרשום ה"ק אי מהדרנא ליתמי ואמתין מליפרע עד שיהו גדולים ואפרע מהן בשטר שיש לי על אביהן הא אמור רבנן הבא ליפרע וכו' ולא ארויח בהמתנה זו ליפטר מן השבועה הלכך טוב לי לכבוש לו חזקה בדבר שהוא אומן ואריס דאין לו חזקה בשדה שידוע שירד לתוכה בתורת אריסות וכן דברים העשויין להשאיל ולהשכיר וגודרות וגזלן כיון דידעינן שבתורת גזלנות באתה לידו. ואוכלה שיעור זוזאי:

יז וצ"ל דרבה בר שרשום סבירא ליה כרב הונא בריה דרב יהושע דמפרש בשילהי מכילתין טעמא דאין נזקקין לנכסי יתומים משום צררי ואיהו קים ליה בגויה דלית ליה צררי הלכך מצי למיפרע מהם דאי סבר כרב פפא דאמר משום פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו. היאך היה רוצה לעכב הקרקע בידו אפילו יהא אמת כדבריו כיון שאין מחויבין לפרוע חובת אביהן נמצא גוזל היתומים וכדרב הונא נמי פסקינן לקמן. מיגו דאי בעינא אמרי לקוחה היא בידי פירש רשב"ם דמהימנינא בלא שבועה דאין נשבעין על הקרקעות. וקשה נהי דאין נשבעין שבועה דאורייתא מדרבנן מיהא נשבעין. כמו שמדקדק רב האי גאון מההיא דכתובות דף פז: אהא דפוגמת כתובתה ועד אחד מעידה שהיא פרועה דאין נפרעת אלא בשבועה סבר רמי בר חמא שבועה דאורייתא אמר רבא שתי תשובות בדבר. חדא דכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין. ועוד דאין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות הלכך ליתא להך שבועה אלא מדרבנן. ועוד דמסתמא על חזקת קרקעות נשבעין כמו שנשבעין על חזקת מטלטלין כדאמר בשבועות דף מ: אהא דאמר מנה לי בידך וכו' ואמר רב נחמן עלה דמשביעין אותו שבועת היסת וכמו שתקנו שבועה על כפירת מטלטלין ה"ה על כפירת קרקעות דלא מסתבר לחלק שאני מטלטלין דשייך בהן שבועה דאורייתא במודה מקצת הלכך הבא מחמת חזקה צריך שבועה נהי דחזקה במקום שטר עומדת היינו לענין זה שאין מוציאין הקרקע מתחת ידו משום דלא מצי לאיזדהורי בשטרו לעולם ושבועה מיהא בעי. וא"ת א"כ מאי אהני לרבה בר שרשום טענה זו מה לי שבועה זו מה לי שבועה דהבא ליפרע מן היתומים. וי"ל דלא מצרכינן שבועת היסת אלא היכא דטעין טענת ברי והכא ליכא טענת ברי שאין ודאי ליתומים שקרקע זו אינה לקוחה בידו א"נ רבה בר שרשום ה"ק אי מהדרנא ליתמי ואמתין מליפרע עד שיהו גדולים ואפרע מהן בשטר שיש לי על אביהן הא אמור רבנן הבא ליפרע וכו' ולא ארויח בהמתנה זו ליפטר מן השבועה הלכך טוב לי לכבוש

שטר המשכנתא ואגבה ממוני מהן לאלתר ובשבועה ממה שאמתין עד שיגדלו וגם אז לא אוכל לגבות מהן אלא בשבועה. אבל אי לאו דאמור רבנן הבא ליפרע וכו' היה מחזיר להן הקרקע והיה גובה מהן בשערו בלא שבועה לכשיגדלו ותירוץ זה נוח לי מן הראשון דכל דמצי אבוהון למיטען ולהשביע טענינן ליתמי ומשבעינן אפילו בשמא. כי קא אמינא נמי אית ליה זוזי יתירא בהדייהו מהימנינא משמע אפילו לפי תירוץ הראשון שגם לאחר שיאכל הפירות צריך לפטור עצמו במיגו דאי בעי אמר לקוחה היא בידי ואלמלא מטעם המיגו היה נשבע גם לאחר שאכל הפירות ואע"פ ששטר בידו:

יח ושמעינן מהא דאמר הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה אם נטל שלא בשבועה מחייבינן ליה לישבע ומשמתינן ליה עד דמשתבע. ומיהו אי לא בעי אשתבועי לא נחתינן לנכסיה אלא משמתינן ליה עד דמשתבע כדין מי שחייב לישבע שבועת היסת. וכן כתב רב אלפס בהלכות שבועות:

רי"ף יז. **אמר ליה לקוחה היא בידי לא מצית אמרת דהא נפיק עליה קלא דארעא דיתמי היא.** פירשו התוספות ודאי אי הוה טעין לקוחה היא בידי מהימן כיון דאכלה תלת שנין בחיי אבוהון. **גם** אין ידוע דבתורת משכנתא אתא לידיה. משום קלא בעלמא לא יפסיד חזקתו אלא הכי קאמר לא מצית אמרת כלומר לא היית ברצון אומר כך ולא היית יכול להעיז פניך ולומר כן מפני הקול ואין זה מיגו והכי אמר בפרק האיש מקדש (קידושין דף נ.) גבי דברים שבלב דקאמר היה לך הוה ליה למימר מזיד הייתי ומשום דאין אדם משים עצמו רשע אין כאן מיגו אע"פ שאם היה אומר מזיד הייתי היה נאמן מכ"מ אין זה מיגו ורב האי גאון ז"ל כתב דאי הוה טעין לקוחה היא בידי לא היה נאמן כיון דנפק עליה קלא דארעא דיתמי היא ופירש ה"ר יונה ז"ל דבריו דמיירי שיצא הקול בחיי האב בתוך שני חזקה שהיתה אצלו במשכנתא לשנים ידועות וכלו השנים ההם אחר מיתת אביהן ומתוך כך יצא הקול דאכיל ארעא דיתמי כי כלו שני המשכנתא ולא החזיר להם הקרקע הלכך לא היתה החזקה שהחזיק בחיי אבוהון חזקה דאין לך מחאה גדולה מזו דהוה ליה לאזדהורי בשטריה כיון דנפיק קלא דבמשכנתא איתיה גביה ומחמת הקול לא נזקק אביהם למחות או שמא מיחה בפני עדים ואינן מצויין והוא הקול כי נשמעת מחמת מחאת האב ועדות הוא על המחאה דכל מחאה אינה אלא הוצאת קול דאמרינן חברך חברא אית ליה וכו' ומפני הקול היה לו ליזהר בשטרו כי כל מחאה אינה באה מיד למחזיק אלא הקול נשמע אליו ואם תאמר והיאך היה יכול לומר לקוחה היא בידי והלא היתומים קטנים וידוע היה שהקרקע היה מתחלה של אביהם והיאך יביא עדי חזקה שאכלה שלש שנים בחיי אביהן והא אין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין ובפני היתומים קטנים היינו כמו שלא בפני בעל דין והכי אמר בריש הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיב.) בר חמוה דרבי ירמיה טרק גלי באפיה דרבי ירמיה אתו לקמיה דרבי אבא אמר ליה שלו הוא תובע והא אית ליה סהדי דאבוה יהבה ניהליה אמר ליה וכי מקבלין עדות שלא בפני בעל דין דבר חמוה קטן הוה והכא נמי היאך יביא עדי חזקה להוציא הקרקע מחזקת היתומים וי"ל דשאני הכא שכבר אכלה שלש שנים בחיי אביהן וגם אין ידוע שבתורת משכנתא באתה לידו וכבר היה מוחזק בחיי אביהם ולהחזיק מה שבידו מקבלין עדות בפני יתומים קטנים דאם לא כן לא שבקת חיי ללוקח קרקע ומת המוכר ויבואו הקטנים ויחזיקו ולא יוציאו מידן עד שיגדלו ודמיא להא דאמרינן התם תינוק שתקף בעבדיו וירד לתוך שדה חבירו אין אומרין נמתין עד שיגדיל אלא מוציאין אותה מידו וכו'. אלא זיל אהדר ניהלייהו וכי גדלי יתמי **אישתעי דינא בהדייהו:**

יט קריביה דרב אידי בר אבין שכיב ושביק דיקלא רב אידי בר אבין אמר אנא קריביה טפי וההוא גברא אמר אנא קריביה טפי והחזיק בו ההוא גברא בדינא כל דאלים גבר אייתי **רב אידי בר אבין סהדי דאיהו קריב טפי א"ד לסוף אודי ליה דאיהו קריב טפי אוקמיה רב חסדא בידיה אמר ליה ליהדר לי פירי דאכיל מההיא שעתא עד האידנא אמר ליה זהו שאומרים עליו אדם גדול הוא אמאי קא סמכת אהאי הא איהו אמר דאנא קריבנא טפי אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא דכיון דאודי אודי והלכתא כוותייהו:**

יום רנה

כ זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר [דף לג:] **רב חסדא מה לו לשקר אי בעי אמר מינך זבנתה ואכלתיה שני חזקה אביי ורבא לא**

סבירא להו הא דרב חסדא מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן ומהדרינן ארעא למאן דאית ליה סהדי דאבהתיה ופירי דאכל נמי מהדר ואע"ג דליכא סהדי דאכל פירי אלא שהודה שאכלה ולא מהימן לומר דידי אכלי במיגו דלא אכלי דהוי מיגו במקום עדים דהא איכא סהדי דאבהתא לאידך והוא לא קאמר דזבנה מיניה ואי אפשר שיאמר דידי אכלי אם לא בהכחשת העדים דכיון שהעידו שהיתה של אבותיו גם הפירות הם שלו: **ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא** אמר ליה **מינך זבינת' ואכלתיה שני חזקה** אייתי סהדי דאכלה תרתין שנין **אמר רב נחמן הדרא ארעא והדרי פירי אמר רב זביד** אי **טעין ואמר לפירות ירדתי נאמן** אבל כי טעין מינך זבנתיה אין נאמן על הפירות במיגו דאי בעי טעין לפירות ירדתי לפי שחפץ יותר לומר מינך זבנתי ולזכות בגוף הקרקע. **מי לא** רי"ף יז: **אמר רב יהודה האי מאן דנקט מגלא ותובילא ואמר** איזיל ואגדור לדיקלא דפלניא דזבינתה מיניה **מהימן מ"ט לא חציף איניש** דגדר דיקלא דלאו דידיה הכא **נמי לא חציף איניש למיכל פירי דלאו דיליה אי הכי** ארעא נמי פירוש אי טעין זבינתה מינך לא נוציא ממנו הפירות מהאי טעמא. ארעא אמר ליה אחוי שטרך. אי הכי פירי נמי. **שטרא לפירי לא עבדי אינשי: ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מינך זבינתה ואכלתיה שני חזקה אייתי חד סהדא דאכלה תלת שנין סברוה רבנן קמיה דאביי למימר היינו נסכא דרבי אבא דההוא גברא דחטיף נסכא מחבריה אתא לקמיה דרבי אמי הוה יתיב רבי אבא קמיה אייתי חד סהדא דמיחטף חטפה מיניה אמר ליה היאך אין חטפי ודידי חטפי אמר רבי אמי היכי לידיינו** [דף לד.] **דייני להאי דינא לשלם ליכא תרי סהדי ליפטריה איכא חד סהדא** ליתבע כיון דאמר חטפי הוה רי"ף יח. ליה כגזלן אמר ליה **רבי אבא הוה ליה מחויב שבועה ואין יכול לישבע וכל המחויב שבועה ואין יכול לישבע משלם אמר ליה אביי מי דמי התם חד סהדא לאורועי קאתי אי איכא סהדא אחרינא בהדיה מפקינן לה מיניה** הכי חד סהדא לסיועי קאתי אי איכא סהדא אחרינא בהדיה מוקמינן לה בידיה הלכך ליכא לחיוביה אפומא דהאי סהדא דאי מהימנינן ליה מוקמינן לארעא בידיה אלא אי איכא לדמויי **לדרבי אבא לחד סהדא** ולתרי שני ולפירי והלכתא כרבי אבא **דמחויב שבועה ואין יכול לישבע משלם** ובפרק כל הנשבעין הארכתי: **כא** [דף לד:] **ההוא ארבא דהוו מנצו עליה בי תרי** האי אמר דידי הוא והאי אמר דידי הוא אתו לבי דינא אמר חד מיניהו תפסוה **עד דאזלנא ומייתינא סהדי דדידי הוא** תפסינן או לא תפסינן **רב הונא אמר תפסינן רב יהודה אמר לא תפסינן אזל לא אשכח סהדי אמר אפקוה וכל דאלים גבר מפקינן או לא מפקינן רב יהודה אמר לא מפקינן ר"פ אמר מפקינן והלכתא לא** תפסינן ואי תפסינן לא מפקינן והא דלא אמרינן יחלוקו כמו גבי טלית פירשתי בריש בבא מציעא:

כב זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמר רב נחמן כל דאלים גבר. האי כל דאלים גבר דינא הוא דכל מי שגבר ידו בפעם ראשונה הוא שלו עד שיביא חבירו ראיה וכל זמן שלא יביא ראיה אף אם תגבר ידו לא שבקינן ליה לאפוקי מיניה דלא מיסתבר שיתקנו חכמים שיהיו כל ימיהם במריבה ומחלוקת היום יגבר זה ומחר חבירו אלא חכמים פסקו כל דאלים בפעם הזאת גבר וסמכו על זה דכל מי שהדין עמו קרוב להביא ראיות ועוד מי שהדין עמו ימסור נפשו להעמיד שלו בידו ממה שימסור האחר לגזול ועוד יאמר מה בצע שאמסור נפשי והיום או למחר יביא ראיה ויוציאנה מידי:

כג ומ"ש משני שטרות היוצאין ביום אחד דרב אמר יחלוקו ושמואל אמר שודא דדייני פירש רשב"ם רואין למי דעתו קרובה יותר ור"ת מפרש דבלא טעם ובלא ראיה יתנהו הדיין למי שירצה ובלבד שלא יהנה הדיין דאי שקיל אגרא לאו דיינא הוא והביא ראיה מהא דאמרינן שילהי פ"ק דגיטין דף יד: גבי הולך מנה לפלוני ומת משלח מה שירצה שליש יעשה וקרי ליה התם שודא דדייני ועוד ראיה מפ' בתרא דקידושין דף עד. נאמן הדיין לומר לזה זכיתי ולזה חייבתי וכו' אבל אם אין בעלי דינין עומדין לפניו אין נאמן ופריך וליהדר ולידייניה ומשני בשודא דדייני ואם הדבר תלוי בסברות ובראיות ניהדר ונידייניה אלא ודאי תלוי ברצון הדיין בלא טעם ושמא מתחלה היה בדעתו ליתנה לזה ושוב יעלה בדעתו ליתנה לאחר ועוד ראיה מדאמרינן שילהי מי שהיה נשוי דף צד. גבי אימיה דרמי בר חמא בצפרא כתבה לנכסי לרמי בר חמא לאורתא כתבה לרב עוקבא בר חמא אתא רמי בר חמא לקמיה דרב ששת אוקמיה בנכסי וכו' עד קאמר ליה רב ששת עבד הכי שודא

דדייני אמר ליה אנא נמי שודא דדייני א"ל חדא דאנא דיינא ומר לאו דיינא ואם הדבר תלוי בראיות וסברות וכי רב ששת לא היה יכול לדון דין התלוי בראיות אבל אם הדבר תלוי ברצון הדיין ניחא שרב נחמן שהיה דיין מומחה מפי ריש גלותא היה כח בידו לתתן לכל מי שירצה והכי איתא בירושל' שודא לאיזה מהן שירצו בית דין מחלטין ורבינו חננאל פירש במי שהיה נשוי קבלה היא בידינו דשודא דדייני דוקא במקרקע ודוקא דיין מומחה כגון רב נחמן בדורו דהא רב ששת גברא רבה הוה ואמר ליה רב נחמן אינך דיין לעשות שודא דדייני ומיהו נראה דשייך שודא אמטלטלין דגבי מטלטלין קאמר ליה בסוף פ"ק דגיטין דף יד: גבי הולך מנה לפלוני. [דף לה.] **התם ליכא למיקם עלה דמלתא הכא איכא למיקם עלה דמלתא ומאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור** וילדה **וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי** ילדה יחלוקו התם להאי **אית ליה דררא דממונא ולהאי** [דף לה:] **אית ליה דררא דממונא הכא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר** אמרי נהרדעי אם בא אחד מן השוק והחזיק בה אין מוציאין אותה מידו דתני רבי חייא גזלן דרבים לא שמיה גזלן רב אחי אמר לעולם שמיה גזלן ומאי לא שמיה גזלן שלא נתן להשבון אינו יוצא ידי הישבון עד שישיב לכל אחד ואחד: **חזקתן**

רי"ף יח: **שלש שנים מיום ליום אמר רבה אי דלי ליה צנא דפירי לאלתר** הויא חזקה אמר רבא אי טעין ואמר הורדתיו לפירות נאמן והני מילי תוך **שלש אבל לאחר שלש לא** דאי לפירות אחתיה איבעי ליה למחויי ואי לא מחה **איהו דאפסיד אנפשיה:**

כד אמר רב יהודה אמר רב ישראל הבא מחמת העובד כוכבים הרי הוא כעובד כוכבים **מה עובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אף ישראל הבא מחמת העובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אמר רבא ואי אמר ישראל קמי דידי זבנה העובד כוכבים** [דף לו.] **מינך וזבנה ניהלי מהימן מיגו דאי בעי אמר אנא זבינת' מינך** וכן נמי אם אמר הישראל הראני העובד כוכבים השטר שקנאה ממך נאמן במגו:

כה אמר רב יהודה האי מאן דאחזיק אגודא דערודי ולבר **לא הוי חזקה מימר אמר כל** מאי דזרע ערודי **אכלי ליה אמר רב יהודה אכלה ערלה** הרי זו חזקה והוא שנהנה בחבילי זמורות אבל אם אכל הפירות לא הוי חזקה דלא אחזיק כדמחזקי אינשי כיון שאכל דבר איסור: **תניא נמי הכי אכלה ערלה ושביעית וכלאים הרי זו חזקה אמר רב יוסף אכלה שחת לא הוי חזקה** ובצואר מחוזא הרי זו **חזקה אמר רב נחמן תפתיחא לא הוי חזקה אפיק כורא ועייל כורא לא הוי חזקה דבי ריש גלותא לא מחזקי** בן ולא מחזקינן בהו:

כו העבדים וכו' ועבדים יש להן חזקה והאמר ריש לקיש הגודרות אין להן חזקה אמר רבא אין להן חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה לאחר שלש שנים אמר רבא קטן המוטל בעריסה יש לו חזקה לאלתר פשיטא

רי"ף יט. **לא צריכא דאית ליה אימא מהו דתימא אימיה עיילתיה להתם קא משמע לן אימא לא מנשיא את ברא. הנהו עיזי דאכלי חושלא בנהרדעא אתא מרי דחושלא** ותפיס בהו הוה קטעין **טובא אמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן** והא **אמר ריש לקיש הגודרות אין להן חזקה שאני עיזי דמסירן לרועה והא איכא צפרא ופניא בנהרדעא טייעי דמידא דמידא לידא משלמי:**

מתני' רבי ישמעאל אומר שלשה חדשים בראשונה ושלשה חדשים באחרונה ושנים עשר חדש באמצע הרי אלו שמונה עשר חדש ר"ע אומר חדש אחד בראשונה וחדש אחד באחרונה ושנים עשר חדש באמצע הרי אלו י"ד חדש [דף לו:] **אמר רבי ישמעאל במה דברים אמורים בשדה הלבן אבל בשדה האילן** כנס את תבואתו **ומסק את זיתיו וכנס את קייצו הרי אלו שלש שנים:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי ישמעאל ור"ע אבל חכמים אומרים עד שיבצור שלש בצירות ויגדור שלש גדירות וימסוק שלש מסיקות אמר רב יהודה אמר רב זו דברי רבי ישמעאל ור"ע אבל חכמים אומרים שלש שנים מיום ליום מאי בינייהו אמר אביי דקל נער איכא בינייהו פירש רב האי גאון דקל המשיר פירותיו דלשמואל לא הוי חזקה עד שיגדור בידים. והלכתא כשמואל בדיני. ולשמואל נמי בעינן שלש שנים שלימות מדלא קאמר איכא בינייהו מקוטעות ואע"ג דאיכא נמי חרפי ואפלי וזימנין דאיכא שלש בצירות בפחות משלש שנים שמואל אמר שלש שנים שלימות בעי ולא הזכיר שלש בצירות אלא לאפוקי דקל. **ת"ר ניר אינה חזקה וי"א הרי זו חזקה והלכתא לא הוי חזקה מ"ט מימר אמר כל שיבי דכרבי ליעול**

בה. אמר אביי מדרבי ישמעאל נשמע לרבנן. הי' שלשים אילנות ממטע י' לבית סאה ואכל עשרה בשנה זו וי' בשנה זו וי' בשנה זו הרי זו חזקה לאו מי אמר רבי ישמעאל חדא [דף לז:] פירא הוי חזקה לכולהו ה"נ הני הוי חזקה להני והני הוי חזקה להני והני מילי דלא אפיקו כגון בנות שוח שעושין פירות לשלש שנים אבל אפיק ולא אכיל לא הוי חזקה והוא דבזייה בזויי שאכל בכל שנה שלשה מפוזרים בכל בית סאה. ולהכי לא קאמר אביי תשע אילנות ממטע שלשה לבית סאה דבכה"ג אוכל בכל שנה בכל בית סאה אחת ואין נקרא פיזור הלכך לא הוי חזקה וחזקת בנות שוח נראה אם התחילו שני חזקה בשנה ראשונה שחנטו ונעל וגדר השדה כל שלש שנים ותיקן צרכי האילנות ואכל הפירות בשנה השלישית הויא דאחזיק כדאחזקי אינשי: **זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע אמר רב זביד זה קנה אילנות וזה קנה קרקע מתקיף לה רב פפא וכי מאחר שאין לו לבעל האילנות בקרקע כלום לימא ליה עקור אילנך שקול וזיל אלא אמר רב פפא זה קנה אילנות וחצי קרקע וזה קנה חצי קרקע והלכתא כרב פפא:** רי"ף יט:

יום רנו

כז אמרי נהרדעי אכלה רצופין אינה [דף לז:] חזקה מתקיף לה רבא אלא מעתה מישרא דאספסתא במאי קנה לה אלא אמר רבא מכרן רצופין אין לו קרקע. אמר רבי זירא כתנאי כרם שהוא נטוע על פחות מארבע אמות ר"ש אומר אינו כרם. וחכמים אומרים כרם ורואין את האמצעיים כאילו אינן. ופסק רב אלפס הלכתא כרבא ואע"ג דרבי זירא מוקי מלתא דרבא כר"ש רבא הוא דאמר אנא דאמרי אפילו לרבנן דעד כאן לא קאמרי רבנן אלא לענין כלאים דעבידי אינשי דנטעי הכי דמימר אמר הי מינייהו דשפר לי שפר ודלא שפר ליהוי לציבי אבל לענין קניית קרקע כיון דאין עומדים להתקיים אין לו קרקע וה"נ מפליג לקמן בשילהי המוכר פירות דף קב.. אמרי נהרדעי האי מאן דזבין דיקלא לחבריה קני ליה משיפולא עד תהומא ומוקי לה בבא מחמת חזקה:

מתני' ג' [דף לח.] **ארצות לחזקה יהודה ועבר הירדן וגליל היה ביהודה והחזיק בגליל בגליל והחזיק ביהודה אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה** אחת אמר ר' יהודה לא אמרו **שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילכו** ויודיעוהו **שנה ויבא לשנה אחרת:**

גמ' מאי קסבר אי קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה אפילו יהודה וגליל נמי ואי קסבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה אפילו יהודה ויהודה נמי לא אמר רבי אבא בר ממל אמר רב לעולם קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה ומשנתנו בשעת חירום שנו. ומאי שנא יהודה וגליל דנקט [דף לח:] **דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמי אמר רבה הלכתא אין מחזיקין בנכסי בורח ומחאה שלא בפניו הויא מחאה תרתי לא קשיא כאן בבורח מחמת ממון כאן בבורח מחמת מרדין:**

כח ואפילו מיחה בפני עדים שאין יכולין לומר לו **הויא מחאה מ"ט חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה** ואע"ג דשמואל הוא דקאמר מיחה בפני עדים שאין יכולין לומר לו דלא הויא מחאה והלכתא כוותיה בדיני היכא דפליג עליה רב. בהא מלתא אמוראי בתראי סברי כרב דרב פפא הוא דאמר לדידיה הוא דלא אמרי ליה לאחריני אמרי וחברך חברא אית ליה וכו' אע"ג דאיכא למימר דשמואל נמי אית ליה דרב פפא כיון שיכולין לילך לעיר שהמחזיק שם ולומר לאחרים באותה העיר והם יאמרו למחזיק אבל זקן או חולה שאין יכולין לילך שמא אפשר דרב פפא מודה דלא הוי חזקה אפילו הכי מסתבר שאין לחלק כיון דחברך חברא אית ליה והם יאמרו לאחרים אין חילוק בין אותה העיר לעיר אחרת לענין מחאה דאחרים ישמיעו הקול במקום שדר המחזיק היכי דמי מחאה שלא בפניו **א"ר זביד דאמר פלניא גזלנא הוא לא הויא מחאה פלניא גזלנא** דקאכיל לארעאי בגזלנותא ולמחר נקיטנא ליה בדינא הויא מחאה נראה הא דקאמר ולמחר נקיטנא ליה בדינא סיומא. דמלתא היא דאורחא דאינשי למימר הכי כשמוחה ומודיע הדבר לרבים לומר להם דברים הנשמעים ואל תתמהו אם הוא כדברי למה איני תובעו לדין להוציא הקרקע מידו לכן הוא אומר אין העת נותן עתה שאוכל להוציא מידו אלא היום או למחר אתבענו לדין ואוציא מידו לכן אני מודיע לכם הדבר עתה שלא יוכל לטעון חזקה והוא הדין נמי אם לא אמר למחר תבענא ליה בדינא הויא מחאה דאם תמצי לומר דדוקא קאמר אם כן הוה ליה לרב זביד למימר פלניא גזלנא הוא דאכיל לארעאי

בגזלנותא לא הויא מחאה פלניא גזלנא הוא דאכיל לארעאי בגזלנותא למחר **תבענא ליה בדינא הויא מחאה** והוא הדין נמי אי לא קאמר פלניא גזלנא הוא אלא פלניא קאכיל לארעא דידי בגזלנותא הויא מחאה ורבינו חננאל פירש דכל כמה דלא קאמר למחר תבענא ליה בדינא אינו אלא כנותן פגם לחבירו ואין השומעים חוששין להגיד למחזיק ולא מסתבר. **אמר להו לא תימרו לו** [דף לט.] **אמר רב זביד הא קאמר** לא תימרו ליה רב פפא אמר **לדידיה לא תימרו ליה לאחריני אמרו וחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמרו ליה לא אמרינן ליה אמר רב זביד הא קאמרי לא אמרינן ליה רב פפא אמר לדידיה לא אמרינן ליה לאחריני אמרינן ליה וחברך חברא אית ליה וכו'. אמר להו לא תפיקו שותא הא קאמר להו לא תפיקו שותא אמרו ליה לא מפקינן שותא אמר רב פפא הא** קאמרי' לא מפקינן **שותא רב הונא בריה דרב יהושע אמר כל מלתא דלא רמיא עליה דאיניש** אמר ולאו אדעתיה הלכך בכולהו הוי מחאה בר מלא תפיקו שותא:

רי"ף כ.

כט [דף לט:] **גידל בר מניומי הוה ליה מחייתא למחויי אשכחינהו לרב הונא ולחייא בר רב ולרב חלקיה בר טובי ומחה קמייהו לשנה הדר אתא למחויי קמייהו אמרו ליה לא צריכת הכי אמר רב כיון שמחה שנה ראשונה שוב אינו צריך למחות.** פירוש בתוך ג' אמר ר"ל משום בר קפרא **וצריך למחות בסוף כל** ג' וג' תני בר קפרא ערער וחזר **וערער וחזר וערער אם מחמת טענה ראשונה ערער אין לו חזקה ואם לאו יש לו חזקה** פירוש ואם לאו שאמר במחאה שעשה בסוף שלש ראשונות דבגזלנותא קאכיל לה ובמחאה שנית שעשה בסוף שלש שניות אמר שבתורת משכנתא היא בידו הרי הודה שמחאה ראשונה היתה שקר וחזקת שלש שנים הראשונות היה חזקתו בלא מחאה ופרשב"ם ה"ה אם מיחה ב' מחאות בתוך ג' שנים המכחישות זו את זו דלא הוי מחאה לא ראשונה ולא אחרונה והויא חזקה לסוף שלש שהרי במחאה שניה הודה שהראשונה היתה שקר ובטלה וכ"ש זו השניה דהוחזק כפרן וכמו שלא מיחה כלל דמי ולא נהירא לי דאין אדם מוחזק כפרן אלא על פי עדים אבל אם טוען שתי טענות לפני בית דין המכחישות זו את זו לא נתבטלו אותן טענות אלא בוחר איזה מהן שירצה ויכול הוא לומר טעיתי במחאה ראשונה והאי דנקט בר קפרא תלתא ערעורין לאו דוקא ולא כדברי המפרשים ששינה ערעורו שלש פעמים והוחזק בדברי שקר ולעיל סימן ח פירשתי דלא קשה מהך דלעיל כיון דאכלה שית שנין אין לך מחאה גדולה מזו:

רי"ף כ:

ל אמר רבא אמר ר"נ מחאה בפני שנים **ואין צ"ל כתובו מודעא בפני שנים** ואין צריך לומר כתובו הודאה בפני ב' ואין [דף מ.] **צ"ל כתובו קנין בפני ב'** ואין צ"ל כתובו בפ"ק דסנהדרין כתבתי דלאו דוקא בפני שנים דאפילו בינו לחבירו מועיל קנין דלא איברו סהדי אלא לשקרי והא דנקט בפני שנים משום דבעי למימר. **ואין צריך לומר כתובו דסתם קנין לכתיבה עומד** כל זמן שלא חזר בו. ומיהו יכול לחזור בו ולמחות בידם שלא יכתבו כדאמרינן לקמן בפרק המוכר את הספינה (בבא בתרא דף עז.) **זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר** חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה והא דאמרינן בכתובות פרק אף על פי (כתובות דף נה.) אמר לעדים כתובו וחתומו והבו ליה קנו מיניה לא צריך לאמלוכי ביה לאו דוקא משום דאמר כתובו דאפילו לא אמר נמי כדמוכח הכא אלא משום דבעי למימר לא קנו מיניה צריך לאמלוכי אף על גב דאמר להו כתובו ויש מפרשים דאפילו אם עומד וצווח אל תכתבו כותבין בעל כרחו ולא מסתבר כך אלא כמו שכתבנו: **קיום שטרות בשלשה דמעשה בית דין הוא** ואף על גב דרב נחמן אית ליה בסנהדרין דף ה: דשנים שדנו דיניהם דין בקיום שטרות מודה דבעינן תלתא דאילו בבי תרי הוי כעד מפי עד ויראה הא דקאמר מחאה בפני שנים היינו לאפוקי ממ"ד שלשה דלא חיישינן לגלויי מילתא כשמיחה שלא בפניו אבל אם מיחה בפניו אף בלא עדים והוא מודה במחאה לא הוי חזקה דתרי לסהדותא בעינן והרי הוא מודה ודלא כמ"ש הרמב"ן דאפילו אם מיחה בפניו ובפני עד אחד לא הוי מחאה משום מיגו וליתא דלא שייך להזכיר כאן מיגו דהיה לו ליזהר בשטרו כיון דידע שזה מיחה והראב"ד ז"ל כתב דהודאה בפני שנים דוקא אבל הודאה בפני עד אחד לאו הודאה היא כלל ואפילו אמר לו אתה עד דמילי דכדי נינהו הואיל ואי כפר לא מיחייב ממונא אפומיה הלכך משטה הוא בו ואי כפר לא משתבע והא דקאמר סנהדרין דף ל: הודאה אחר הודאה מצטרפין כגון שכל אחד אומר בפני ובפני אחר הודה לו ולא מסתבר דכיון

דאמר לו אתה עד והלה שתק נתכוונו שניהם שיהיה עד והרמב"ן ז"ל הביא ראיה מן הירושלמי דסנהדרין אההוא דתנן הוא אמר לי איש פלוני אמר לי לא אמר כלום וקאמרינן עלה אם היה מתכוין למסור לו עדותו עדות פירוש אם אמר לו אתה עד:

לב רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו לא כתבינן מודעא אלא אמאן דלא ציית דינא אבי ורבא דאמרי תרוייהו אפילו עלי ועלך אמרי נהרדעי כל מודעא דלא כתיב בה **ידעינן** [דף מ:] **באונסא דפלניא לאו מודעא היא מודעא דמאי אי דגיטא ומתנה גילוי מילתא בעלמא הוא** פירוש הרי הוא מגלה דעתו במסירת המודעא שאינו נותן מתנה זו בנפש חפצה ולא ניחא ליה דליקני והמתנה בטילה בכך וכן הגט דהא אפילו מתנה טמירתא אמרינן דבטלה אלמא בגילוי דעתא כל דהו בטל המתנה כ"ש כשמסר המודעה ואפילו אם ידוע הדבר שאותה מודעא שמסר בפני העדים דברי שקר הן הויא מודעא לבטל המתנה ולא דמיא לזביני כיון דמקבל זוזי גמר ומקני ומה שמסר מודעא כדי שיוכל לבטל המכר כשיהיו לו מעות וכן כתב הרמב"ם ז"ל. אלא מודעא דזביני **והאמר רבא לא כתבינן מודעא אזביני מודה רבא היכא דאניס וכמעשה דפרדיסא דההוא גברא דמשכן פרדיסא לחבריה לתלת שנין בתר דאכלה תלת שנין אמר ליה אי מזבנת ניהלי מוטב ואי לא כבישנא לשטר משכנתא ואמינא לקוחה היא בידי כי האי ודאי כתבינן** מודעא אלא שצריך שיכירו העדים האונס:

רי"ף כא.

לג אמר רב יהודה האי מתנתא טמירתא לא מגבינן ביה ואפי' אם תפס מפקינן מיניה שאנו אומדין דעתו שלא גמר לתת לו בנפש חפצה אלא שהוצרך לפנים לתת לו הלכך לא קנה ולא שיהיה הדבר מסופק אם קנה אם לא קנה ואפילו אי הויא ספיקא דדינא לא מהניא תפיסה דתפיסת ספק לאו תפיסה היא דאוקי ממונא בחזקת מריה כדאמרינן בפרק קמא דמציעא דף ו: תקפו כהן מוציאין מידו. **היכי דמי מתנתא טמירתא אמר רב יוסף דאמר להו** זילו אטמרו וכתובו ליה **ואיכא דאמרי אמר רב יוסף דלא אמר להו תיתבו** בשוקי ברייתא וכתובו ליה זו היא גירסת רשב"ם ור"ח גורס דאמר להו לא תיתבו בשוקי ברייתא מאי **בינייהו סתמא אמר רבא והוי מודעא לחברתה אמר רב פפא הא דרבא לא בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההוא גברא דאזל לקדושי איתתא אמרה אי כתבת לי כולהו נכסיך הוינא לך ואי לא לא** הוינא לך אמר להו זילו כתבו ניהלה לכולהו נכסאי אזל בריה קשישא וקצווח קמיה **ואמר ליה ההוא גברא מה** תהוי עליה אמר להו לסהדי **זילו איטמורו בעיבר ימינא וכתובו ליה אתו לקמיה דרבא אמר להו לא מר** קני ולא מר קני **מאן דחזא סבר משום דהוי מודעא לחברתה ולא היא התם מוכחא מלתא דמשום אונס הוא דכתב לה הכא מר ניחא ליה דליקני ומר לא ניחא ליה דליקני. אבעיא להו סתמא מאי רבינא אמר לא חיישינן רב אשי אמר חיישינן והלכתא חיישינן** והאידנא דלא חיישינן לסתמא משום דנהיגי למיתב בכל שטרי מתנתא וכך אמר לנו כתובו בשוקא וחתמו בברא הלכך כשמצוה לכתוב שטר מתנה בסתם דעתו שיכתבו כמנהג הסופרים הלכך הוי כאילו אמר כתבוה בשוקא וחתמוה בברא וכן כתב רב האי גאון ז"ל דהאידנא לא חיישינן לסתמא:

רי"ף כא:

לד ועוד כתב שכיב מרע שאמר לא תגלו הא תפקידתא אלא לאחר מיתה לא הויא מתנתא טמירתא דלכי מתקיימא לאחר מיתה ההיא שעתא לא טמירתא היא דהא אמר להו לסהדי לאחר מיתה גליוה:

לה מתני' [דף מא.] **כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה אמר לו מה אתה עושה בתוך שלי שלא אמר לי אדם דבר אינה חזקה שמכרת לי שנתת לי במתנה הרי זו חזקה והבא מחמת ירושה אין צריך טענה:**

גמ' פשיטא מהו דתימא האי גברא מזבן זבנא ליה ושטרא ה"ל ואירכס וסבר אי אמינא מזבן זבנא לי אמר לי אחוי שטרך הלכך נימא ליה אנן דלמא שטרא הוה לך ואירכס כגון זה פתח פיך לאלם הוא קמ"ל דאנן לא טענינן ליה הכי ומיהו משמע דאי איהו גופיה טעין הכי מתרץ דבוריה הוי ולא הוי כטוען וחוזר וטוען:

לו רב ענן שקיל בדקא בארעא אזל אהדר גודא בארעא דחבריה אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה זיל אהדר אמר ליה והא אחוי אמר ליה **כמאן כרבי יהודה וכרבי ישמעאל ברבי יוסי דאמרי כל בפניו לאלתר הוי חזקה לית הלכתא כוותייהו והא** קאחיל דאתא וסייע בגודא **בהדאי א"ל מחילה בטעות היא את גופך אי הוה ידעת מי הוה עבדת כי היכי דאת לא ידעת איהו נמי לא הוה ידע רבי יהודה מאי היא דתנן אמר**

רי"ף כב.

רבי יהודה לא אמרו שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילכו ויודיעוהו **שנה ויבא לשנה אחרת דשמעת מינה דבפניו לאלתר הוי חזקה.** רבי ישמעאל ברבי יוסי מאי היא דתניא מעשה באחד **שפתח חלונותיו לחצר השותפין בא לפני רבי ישמעאל** ברבי יוסי אמר ליה **החזקת בני החזקת בא לפני רבי חייא אמר ליה יגעת בני ופתחת לך יגע וסתום:**

לז רב כהנא שקיל בדקא בארעיה אזל אהדר גודא בארעא דחבריה [דף מא:] **אתא לקמיה דרב יהודה אזל אייתי תרי סהדי חד אמר תלת** אוצייתא עייל וחד אמר תרי אוצייתא **עייל א"ל זיל ואהדר** ליה תרי מגו תלת א"ל כמאן כרבי שמעון בן אלעזר דתניא אמר **רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שתי כתי עדים שאחת אומרת מנה ואחת אומרת מאתים שיש בכלל מאתים מנה על מה נחלקו על כת אחת** שאחד אומר מאתים ואחד אומר מנה שב"ש אומרים נחלקו עדותן ובית הלל אומרים **יש בכלל מאתים מנה** והא אזילנא ומייתינא אגרתא ממערבא דאין הלכה **כרשב"א אמר ליה לכי תיתי. ההוא גברא דדר בקשתא בעיליתא ארבע שנין אתא מריה דביתא אשכחיה אמר ליה מאי בעית בהאי ביתא** אמר ליה מפלניא זבינת' דאמר לי **דזבנה מינך אתא לקמיה דרבי חייא אמר ליה אי אית לך סהדי דדר בה** איהו אפילו חד יומא אוקימנא **לה בידך ואי לא לא אמר רב הוה יתיבנא קמיה דחביבי ואמינא ליה וכי אין אדם עשוי ליקח ולמכור בלילה וחזיתא לדעתיה דאי אמר** קמיה דידי זבנה מינך מהימן במיגו דאי בעי אמר אנא זבינתה מינך פירוש אי אמר מעיקרא קמאי דידי זבנה מינך קודם שאמר מפלניא זבינתה דאמר לי דזבנה מינך אבל כיון שכבר אמר דאמר לי דזבנה מינך תו לא מהימן לומר זבנה מינך קמי דידי ונראה דאם אמר בסתם מפלניא זבינתה דזבנה מינך ותו קאמר הא דאמרנא דזבנה מינך קמי דידי הוא דקאמינא מתרץ דבוריה הוי ולא טוען וחוזר וטוען **אמר רבא כוותיה דרבי חייא מסתברא דקתני הבא מחמת ירושה אין צריך טענה טענה הוא דלא בעי הא ראיה בעי וכן הלכתא איבעיא להו נראה בו מהו אמר אביי היא היא רבא אמר עביד אינש דסייר ארעא ולא זבין והלכתא כרבא:**

לח שלשה לקוחות מצטרפין אמר רב וכולן בשטר שמכר הלוקח הראשון לשני והשני לשלישי בשטר דאית ליה קלא הלכך מצטרפת אכילת שלשתן להיות חזקה [דף מב.] **ת"ר אכלה האב שנה והבן שתי שנים האב שתים והבן שנה האב שנה והבן שנה ולוקח שנה הרי זו חזקה למימרא דלוקח אית ליה קלא** ורמינהי אכלה **בפני האב שתים ובפני הבן שנה בפני הבן** רי"ף כב: **שתים ובפני האב שנה בפני האב שנה ובפני הבן שנה ובפני לוקח שנה הרי זו חזקה** ואמאי **כיון דזבנה אין לך מחאה גדולה מזו ואוקמה רב פפא** במוכר כל שדותיו סתם דלית **ליה להאי לוקח קלא דלא מנכרא זבינא דהאי ארעא דאזדבנא בכלל** ארעא אבל איזבנה מרא קמא באפי **נפשה כיון דאית ליה קלא אין לך מחאה גדולה מזו:** אמר רב המוכר שדה בעדים גובה מנכסים משועבדים כתב ה"ר יונה ז"ל דמיירי דמסהדי סהדי שלא חתמו על שום שטר וגם לא היו שם עדים אחרים כי אם הם דאי לאו הכי דלמא טריף בעדים והדר טריף בשטר ומכבש הוא דכביש ליה השתא ואפילו לא פירש לו בפני עדים את האחריות דלא עביד אינש דזבין ארעא ליומיה ואדעתא דמקבל עליה אחריות הוא דזבין מיניה דלא שדי אינש זוזי בכדי ואפילו למ"ד אחריות לאו טעות סופר הוא ה"מ כשנזקק לשטר ולא פירש בו אחריות אימור כך היה התנאי ביניהם:

לט מתני' האומנין והשותפין והאריסין והאפוטרופין אין להן חזקה אין לאיש חזקה בנכסי אשתו ולא לאשה בנכסי בעלה ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב:

גמ' אמר [דף מב:] **שמואל השותפים מחזיקים זה על זה ומעידין זה על זה ונעשים שומרי שכר זה לזה. מחזיקים זה על זה בדאית ביה דין חלוקה וקא נחית לכולה ואכיל לה שני חזקה ולא ממחי ביה שותפיה אבל אי לית בה דין חלוקה שותף אין לו חזקה.**

ומעידין זה על זה [דף מג.] **ואמאי נוגעין בעדותן הן הכא** רי"ף כג. **במאי עסקינן דכתב ליה דין ודברים אין לי על שדה זו וכי כתב לו מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקות הימנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוי הרי מעמידה בפני** ב"ח דאמר רבין בריה **דשמואל המוכר שדה לחבירו**

שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני ב"ח **הב"ע דקביל עליה אחריות דמאן** אילימא אחריות דעלמא כ"ש דניחא ליה אלא אחריות דאתי ליה מחמתיה הלכך לאו נוגע בעדות הוא **אמר שמואל שותף כיורד ברשות דמי למאי הלכתא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לומר שנוטל בשבח המגיע לכתפים ובשדה** שאין **עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע:**

יום רנז

מ תניא בני העיר שנגנבה ס"ת שלהן אין דנין אותה בדייני אותה העיר ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר ואמאי וליסלקו נפשייהו בי תרי מינייהו ולדייני שאני ס"ת דלשמיעה קיימא ולא מצו לסלוקי **נפשייהו אבל מידי דמצו לסלוקי נפשייהו מסלקי** ודייני ומסהדי וכן הלכה ואף ע"ג דבעינן תחלתו וסופו בכשרות לקמן (בבא בתרא דף קכח.) ה"מ בפסול הגוף אבל בפסול ממון לא בעינן רק סופו בכשרות: **ונעשין שומרי שכר זה לזה אמאי שמירה בבעלים היא אמר רב פפא דא"ל שמור לי היום** [דף מג:] **ואשמור לך למחר:**

רי"ף כג:

מא ת"ר מכר לו בית מכר לו שדה אין מעיד לו עליה מפני שאחריותו עליו מכר לו פרה מכר לו טלית מעיד לו עליה מפני שאין אחריותו עליו מ"ש ריישא ומ"ש סיפא אמר רב ששת ריישא בראובן שגזל שדה משמעון ומכרה ללוי ואתא יהודה וקמערער עליה לא ליזיל שמעון לאסהודי ליה ללוי דניחא ליה דתיקו בידיהכי היכי דתיהדר ליה וכיון דאסהיד דארעא דלוי **היא במאי מפיק ליה מיניה** נמצא דלאו נוגע בעדות הוא דאמר ידענא בה בהאי ארעא דלאו דיהודה היא **ובההיא זכותא דמפיק ליה מלוי לפקה מיהודה** ומה לו להעיד שקר בשביל זה **דאמר. השני נוח לי והראשון קשה ממנו ואי בעית אימא כגון דאית ליה** סהדי למר ולמר ואין עדי שמעון מזומנין עתה ואמור רבנן היכא דקיימא ארעא תיקום הלכך אם יוציאנה יהודה מלוי ואחר כך יביא שמעון עדיו אמרינן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי ארעא בחזקת יהודה היכא דקיימא הלכך ניחא ליה לשמעון לפסול עדי יהודה ולבטל זכותו ואחר כך יביא שמעון עדיו ויוציא מלוי ואפילו אם יבוא יהודה אחרי כך עדים אחרים כבר נכנס הקרקע בחזקת שמעון בשופי בלי ערעור ונתבטלו זכיותיו של יהודה ולא מפקינן ליה תו מחזקת שמעון הלכך נוגע בעדות הוא ולוקמה בגולן משום דקבעי **למיתני** [דף מד.] **סיפא מכר לו פרה מכר לו טלית דדוקא מכר** דלא הדרא ליה דהוה **ליה יאוש ושינוי רשות** אבל לא מכר לה דהדרא ליה לא **תנא רישא נמי מכר** ואע"ג דבקרקע נמי שייך יאוש כדתנן במסכת כלאים פ"ז מ"ו האנס שזרע כלאים בכרם ויצא מלפניו קוצרו ואפילו במועד וקאמר עלה בירושלמי נשתקעו בעליו ולא נתייאשו איסורו מדברי תורה נתייאשו בעליו ולא נשתקעו איסורו מדברי סופרים ופריך וכי יש קרקע נגזלת אמר ר' אילא אעפ"כ יש יאוש להם וגבי עבד נמי משמע דיש יאוש בפרק השולח (גיטין דף לט:) גבי נתייאשתי מפלוני עבדי ועבד אתקש לקרקע וכן בהניזקין דף נח: בשמעתין דסיקריקון מוכח כך וי"ל דאע"ג דיש יאוש בקרקע מ"מ לא שכיח בה יאוש לפי שאינה דבר הכלה ואינו מתייאש שאם לא יוכל להוציאנה מידו יוציאנה מיד בנו אבל בפרה וטלית שכיח בהו יאוש ואורחא דמילתא נקט **וסיפא נמי נהי דמגופה מייאש** מדמי מי מייאש **לא צריכא דמית גזלן דתנן הגוזל ומאכיל את בניו והמניח לפניהם פטורין מלשלם קשיא ליה לאביי מפני שאחריותה עליו** ושאין **אחריותה עליו מפני שחוזרת לו** ואין **חוזרת לו מיבעי ליה** אלא כדרבין בר שמואל ואע"ג דשני אביי להך ברייתא בשינויא אחרינא משום דלישנא דברייתא לא משמע כשינויא קמא מכל מקום הלכתא כשינויא קמא דפסלינן ליה לעדות משום הך חששא:

רי"ף כד.

מב דאמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני ב"ח **אבל פרה וטלית לא** ולא מיבעיא קאמר ולא מיבעיא סתמא דלא הדרא ליה [דף מד:] **אלא אפילו עשאו אפותיקי נמי** לא הדרא **ליה כדרבא:**

מג דאמר רבא עשה עבדו אפותיקי ומכרו בעל חוב גובה ממנו עשה שורו אפותיקי ומכרו אין בעל חוב גובה הימנו **מאי טעמא האי אית ליה קלא והאי לית ליה קלא** וניחוש דלמא מטלטלי אגב מקרקעי אקני ליה דאמר רבה אי **אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי גבי מטלטלי וגבי מקרקעי וא"ר חסדא והוא דכתב ליה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרא הכא במאי עסקינן כגון שלקח ומכר לאלתר וניחוש דלמא דאיקני** אמר ליה שמעינן **מינה דאיקני קנה ומכר**

דאיקני קנה והוריש לא קנה לא צריכא דקאמרי עדים ידעינן ביה בפלניא דלא הוה ליה ארעא מעולם **והאמר רב פפא אע"ג דאמור רבנן המוכר שדה לחבירו שלא באחריות ובא בעל חוב וטרפה אינו חוזר עליו נמצאת** שאינה שלו חוזר עליו **במכיר בה שהיא בת חמורו:**

ריי"ף כה: **מד רב זביד אמר אפילו נמצאת שאינה שלו אינו חוזר עליו** דאמר ליה **להכי זבני לך שלא באחריות והלכתא כוותיה דרב זביד:**

מה [דף מה.] **מכריז רבא ואיתימא רב פפא דסלקין לעילא ודנחתין לתתא האי בר ישראל דזבין ליה חמרא מישראל חבריה ואתו עובדי כוכבים ואנסי ליה מיניה דינא הוא דמפצי ליה מיניה ולא אמרן אלא שאין מכיר בה שהיא בת חמורו אבל מכיר בה שהיא בת חמורו לא ולא אמרן אלא דקאניס ליה בלא אוכפא אבל אניס ליה ולאוכפא לא** אמימר אמר אף על גב דליכא כל הני לא איבעי ליה לפצויי **מ"ט מידע ידוע דסתם עובד כוכבים אנס הוא דכתיב וימינם ימין שקר:**

מו אומן אין לו חזקה אמר רבה לא שנו אלא שמסר לו בעדים אבל מסר לו שלא בעדים מתוך שיכול לומר לא היו דברים מעולם כי אמר נמי לקוח הוא בידי נאמן [דף מו.] **מתיב רב נחמן בר יצחק אומן אין לו חזקה** הא **אחר יש לו חזקה ה"ד אי דאיכא עדים אחר אמאי יש לו חזקה אלא לאו דליכא עדים וקתני אומן אין לו חזקה תיובתא דרבה תיובתא הלכך בין מסר ליה בסהדי בין** מסר ליה בלא **סהדי לית ליה חזקה אבל אחר מסר ליה בסהדי לית ליה חזקה ולא יכול למימר** הדרית וזבנית מינך ואי אפקיד גביה בלא **סהדי אית ליה חזקה** ואי **אמר זבינתה ניהלי מהימן** והא דאמרינן לית **ליה חזקה בין אומן בין אחר הני מילי היכא דראה בדתניא ראה עבדו ביד אומן וטליתו ביד**

ריי"ף כה. **כובס ואמר ליה מה טיבו אצלך אמר ליה אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה לא אמר כלום אבל אי לא ראה אע"ג דמסריה ניהליה באפי סהדי מיגו דאי בעי אמר אהדרית ניהליך מהימן כי אמר נמי זבנתה ניהלי מהימן** והא דאיכא בין אומן לאחר היינו היכא שמסר לו שלא בעדים אלא שיש עדים שזה החפץ היה שלו וראה עתה בידו בעדים. אומן לית ליה חזקה בדברים שהוא רגיל לתקן מידי דהוה אדברים העשויין להשאיל ולהשכיר ויש לו עדים שאלו הכלים היו שלו וראם ביד אחר שאין נאמן לומר לקוחין הן בידי אבל דברים **שאין עשויין להשאיל ולהשכיר** וראם ביד אחר נאמן לומר לקוחין הן בידי אם לא שמסר לו בעדים אבל כי מסר לו בעדים וגם ראה בעדים בידו לא מהימן לומר לקחתיו ממך כיון שבתורת פקדון בא לידו אבל אם לא ראם בידו אע"פ שמסר לו בעדים נאמן לומר לקוחין הן בידי במיגו דהחזרתיו לך דקי"ל המפקיד **לחבירו בעדים אין צריך להחזיר בעדים.** ונשבע שבועת היסת שלקחו במיגו דהחזרתיו לך שגם באותה טענה היה נשבע שבועת היסת ואם אמר אל תחזירהו לי אלא בפני עדים ואמר החזרתיו לך שלא בעדים הרי זה נשבע שבועה דאורייתא שהחזירו במיגו דאי בעי הוה טעין נאנסו ומשתבע שבועת שומרין שהיא דאורייתא. ואי טעין החזרתיו לך בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים נאמן בלא שבועה אבל משתבע שבועת היסת ולא מהימן בשבועה דרבנן כשטוען החזרתיו לך שלא בעדים במיגו דהחזרתיו לך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים לפי שירא לטעון כן פן יבואו ויכחישוהו ואע"פ שיכול לומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני שמתו מ"מ אין זה מיגו טוב כי יאמרו ניכר שהוא משקר לכך הוא מזכיר עדים שמתו כבר. ועוד יש חילוק בין אומן לאחר שהמוסר לאחר בפני עדים בסתם אף על פי שראה בידו יכול לטעון במכר או במתנה בא לידי אבל המוסר לאומן בסתם כלי שהוא רגיל לתקן אין יכול לטעון במכר או במתנה בא לידי אלא אנו תולין שבתורת תיקון בא לידו ואם הטלית יוצא מתחת ידי אחר ואמר האחר בפני אמרת לאומן למוכרו וליתנו במתנה ולקחתיו הימנו נאמן במיגו דאי בעי אמר לקחתיו ממך. וכתב רב אלפס הדין סברא דרבוותא **ואנן קשיא לן האי סברא דהא רבה דאית ליה מיגו איתותב וסלקא** בתיובתא ושמעינן מיניה דהאי דינא

ריי"ף כה: **לא אמרינן ביה מיגו הלכך בין ראה בין לא ראה אע"ג דיכול אומן למימר לא היו דברים מעולם היכא דליכא סהדי אי נמי החזרתיו לך בדאיכא סהדי כי אמר זבינתיה ניהלי לא מהימן והא** דאמר רבא שפיר עביד **ראה תניא לאו למימר דאי לא ראה ואמר זבינתיה ניהלי מהימן אלא דאי אמר לא אפיק ליה לא אמרינן ליה** אפקיה דליחזאה ולהכי תניא ראה והגאונים פסקו כאשר כתבתי למעלה:

מז ת"ר נתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן הרי זה

ישתמש בהן עד שיבא הלה ויטול את שלו. בבית האבל או בבית המשתה ה"ז לא ישתמש בהן **מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר** רבי חייא וכי אין אדם עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי ותלינן שראובן אמר לאומן למכור טליתו וטעה האומן ונתן ללוקח טליתו של שמעון וכשתבע שמעון טליתו ידע האומן שטעה ונתן לו מדעתו טליתו של ראובן הלכך ישתמש בו שמעון כמו שהלוקח משתמש בטליתו וא"ת היאך משתמש בו שמעון על ידי מסירת האומן והלא אם לא יאות הלוקח בטליתו של ראובן יכול לחזור הטלית לראובן ונמצא שמשתמש בטלית של ראובן שלא מדעתו וי"ל כיון שראובן היה דחוק למעות ומכר טליתו אינו מקפיד אם ישתמשו בו אחרים שגם הוא משתמש במעות. אמר רבי חייא בריה דרב נחמן לא שנו אלא הוא אבל אשתו ובניו לא ואיהו נמי לא אמרן אלא דאמר ליה טלית סתם אבל אמר ליה טליתך האי טלית לאו דידיה הוא:

מח [דף מו:] **אריס אין לו חזקה אמאי עד האידנא פלגא והשתא כולה אמר רבי יוחנן באריסי בתי אבות א"ר נחמן אריס שהוריד אריסים תחתיו יש לו חזקה מ"ט לא עביד אינש דנחתי לארעיה ושתיק אמר רבי יוחנן אריס שחלק לאריסין** לא הויא **חזקה אימור הרמנא שויה:**

מט שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יצחק אריס מעיד או אינו מעיד הוה יתיב רב יוסף קמיה אמר ליה הכי אמר שמואל ארים **מעיד והא תניא אינו מעיד לא קשיא הא** דליכא פירי בארעא והא דאיכא פירי **בארעא. ת"ר ערב מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא כנגד החוב מלוה מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא** כנגד חובו ואפילו אי האי ארעא אחריתא זבורית והאי של ערער בינונית לא חשדינן ליה להעיד שקר משום חלוף דבין בינונית לזיבורית אחרי שמוצא לגבות כל חובו. **לוקח ראשון**

רי"ף כו. **מעיד ללוקח שני והוא דאית ליה** ארעא אחריתא ללוקח שני או למוכר לסמוך עליה אם תמצא לומר שלו גזולה ויערפה מידו. [דף מז.] **קבלן אמרי לה מעיד ואמרי לה אין מעיד אמרי לה מעיד** כי אית ליה ארעא אחריתא בדין ערב **ואמרי לה אין מעיד דניחא ליה** דליקומו תרוייהו בידיה דכי אתא בעל חוב **מאי דניחא ליה שקיל** ומתוך כך לא יחזור על הקבלן:

יום רנח

נ אמר רבי יוחנן אומן אין לו חזקה בן אומן יש לו חזקה אריס אין לו חזקה בן אריס יש לו חזקה גזלן ובן גזלן אין לו חזקה בן בנו של גזלן יש לו חזקה ה"ד אי דאתו בטענתא דאבוהון אפילו הנך נמי לא ואי דאתו בטענתא דנפשייהו אפילו בן גזלן נמי יש לו חזקה לעולם דאתו בטענתא דאבוהון וכגון דאמרי **בפנינו הודה לו. הנך איכא למימר קושטא** קאמרי ומהימני במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתה. **גזלן אפילו דאודי ליה נמי לא כדרב כהנא דאמר** רב כהנא אי לאו דאודי הוה ממטי לדידיה ולתמריה לשחוור וכן בן גזלן אם אמר בפני הודה שמכרה לאבי לא מהניא הך הודאה שבשביל מורא הוצרך להודות גם בפניו אבל אי טעין בן בן גזלן בפני הודה שמכרה לאבי אבי מהניא הך הודאה דכולי האי אין מטיל מורא בשביל בן בנו. **אמר רבא פעמים שאפילו בן בנו של גזלן אין לו חזקה היכי דמי דאתי בטענתא דאבוה היכי דמי גזלן אמר רבי יוחנן כגון שהוחזק בגזלנות על אותה שדה ורב אמר כגון של בית פלוני שהורגין נפשות על עסקי ממון** ועל כל השדות מוחזקין גזלנים ואין להן חזקה מר אמר חד אומר אמר חדא ולא פליגי אהדדי. **ת"ר אומן אין לו חזקה ירד מאומנותו יש לו חזקה** ואפילו בכלים שנתנו לו בשעה שהיה אומן והוא שנשתהא אצלו כ"כ אחרי שירד מאומנותו שאין רגילות להניח כלים כ"כ בבית האומן אחרי שנודע שירד מאומנותו וכן הא דאמרינן בן אומן יש לו חזקה כי אמר בפני הודה היינו כששהה אחרי מות אביו כשיעור הזה דאי לאו הכי אין נראה שיהא נאמן לומר במיגו דאי בעי אמר לקוחה היא בידי דאי טעין נמי לקחתיה ממך לא היה נאמן. אריס **אין לו חזקה ירד מאריסותו יש לו חזקה בן שחלק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם** ואפילו מגורשת ואינה מגורשת שיש לה עדיין חיוב מזונות יש לה חזקה דכיון דסגי לה לא מייחד לה ארעא לפירי [דף מז:] **אמר רב נחמן אמר לי הונא וכולן שהביאו ראייה ראייתן ראייה ומעמידין שדה בידו. גזלן שהביא ראיה אין ראייתו ראייה ואין מעמידין שדה בידו ורב ביבי מסיים** [דף מח.] **בה משמיה דרב נחמן קרקע אין לו** מעות יש לו במה דברים אמורים שאומרים **עדים בפנינו מנה לו אבל** אומרים בפנינו הודה לו לא כדאמר רב כהנא דאי **לאו דאודי ליה הוה**

ממטי לדידיה ולחמריה לשחוור והני מילי **בדמסר מודעא אזביני אבל אי לא מסר מודעא אזביני אע"ג דאניס זביניה זביני מ"ט סברא הוא דאגב אונסיה גמר ומקני:**

נא ואמר רבה הלכתא תליוה וזבין זביניה זביני ולא אמרן אלא בשדה סתם אבל בשדה זו לא ובשדה זו נמי לא אמרן אלא דלאארציזוזי [דף מח:] אבל ארצי **זוזי לא ולא אמרן אלא דלא** ה"ל לאישתמועי אבל הוה ליה לאשתמועי לא והלכה בכולהו זביניה זביני **דהא אשה כשדה זו דמיא ואמר מר תליוה וקדיש קדושיה קדושין רב אשי אמר אשה ודאי קדושיה לאו קדושין הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו לו שלא כהוגן וכן הלכתא** ואמר נמי טבי תלי לפפי אכנדרא **וזבין חתם רבה בר בר חנה אמודעא ואאשקלתא אמר רב הונא מאן דחתם אמודעא שפיר חתים ומאן דחתם אאשקלתא שפיר חתם מה נפשך אי מודעא לאו אשקלתא ואי אשקלתא לאו מודעא הכי קאמר אי לאו מודעא מאן דחתם אאשקלתא שפיר חתם רב הונא לטעמיה דאמר תלאוהו וזבין זביניה זביני שמעינן** מכל הלין דת אוהו וזבין זביניה זביני היכא דלא מסר מודעא ולאו דוקא תלאוהו דאנסי' יסורין גדולים ואגבייהו גמר ומקני אלא אפילו בלא יסורין כגון אונס ממון כי ההוא עובדא דפרדיסא חשיב **אונס וזביניה זביני אי לא מסר מודעא ואי מסר מודעא** בכולהו זביניה לאו זביני ודוקא תליוהו וזבין אבל אי תליוהו ויהיב לא הויא מתנה ואפילו אי לא מסר מודעא אי ידעי עדים באונסיה ומיהו אי מסר מודעא אמתנה אפילו לא ידעו עדים באונסיה כתבינן וכן בגיטין דגלוי דעתו מבעל הדבר והיכא דביטל המודעא בשעת זביניה מהני הביטול כדאיתא בערכין פרק האומר משקלי עלי (ערכין דף כא:) עלה דהך משנה וכן אתה אומר בגיטי נשים א"ר ששת האי מאן דמסר מודעא אגיטא מודעיה מודעא. פשיטא לא צריכא דעשיוהו ואירצי מהו דתימא בטולי בטליה קמ"ל עד דאמר בטלתי ואימא ה"נ א"כ ליתני עד שיתן מאי עד שיאמר רוצה אני עד דמבעל ליה למודעיה ומשמע אם כפו אותו עד שביטל המודעא דמהני בטול ולא הויא מודעא ואע"פ שאמר בשעת מסירת המודעא כל מה שאבטל לא יהא בטול אינו מועיל דמ"מ לבסוף כשיכופו אותו לבטל כל מה שאמר קודם הכל בטל דאגב אונסיה גמר ומבטל ומיהו במתנה

ריי"ף כו:

היכא דידעי באונסיה אפילו בטול לא מהני דכיון דאניס הוא אפילו לא מסר מודעא לא הויא מתנה אבל אם מסר מודעא ולא ידעינן באונסיה ואחר כך בטלה מדעתו מהני הביטול כיון שלא הכירו באונס ולהכי נהיגי לכתוב בטול מודעא במתנה מיתיבי גט המעושה בישראל כשר ובעובדי כוכבים פסול ובעובדי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך יש מפרשים דקאי אמאי דסליק מיניה כלומר כיצד בעובדי כוכבים פסול כגון אם חובטין אותו וכו' ולא נהירא דא"כ אדפריך ליה מסיפא לסייעיה מרישא דקתני בישראל כשר משום דאגב אונסיה גמר ומקני ואין לומר משום דמצוה לשמוע דברי חכמים דאם כן בעובדי כוכבים אמאי פסול הא חובטין אותו לשמוע דברי חכמים הלכך נראה לפרש ובעובדי כוכבים כיצד כשר כשאומרים לו עשה מה שישראל אומר לך וכן מפרש בהלכות גדולות וכן מוכח בתוספתא דקתני ובעובדי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל פלוני אומר לך משמע דפלוני שם חכם הדיין ועל פיו חובטין אותו העובדי כוכבים ליתן גט כשר בתיקון חכמים וכן מוכח נמי בירושלמי דקאמר התם סוף פרק המגרש רב אשי אמר ישראל שעשו כמעשה העובדי כוכבים כשר באומר איני זן ואיני מפרנס ומתניתין אמרה כן ובעובדי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך ולא מה שאני אומר לך ואע"ג דאמרינן בגיטין דף פח: לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים היינו כשהוא מעושה ע"פ דייני עובדי כוכבים:

נב [דף מט.] **אמר רב נחמן אמנה היו דברינו** אין **נאמנים מודעא היו דברינו** אין **נאמנים מר בר רב אשי אמר אמנה היו דברינו** אין **נאמנים מודעא היו דברינו נאמנין מאי טעמא** האי ניתן ליכתב והאי לא ניתן ליכתב **והלכתא כמר בר רב אשי:**

נג אין לאיש חזקה בנכסי אשתו ומסיק דמיירי כשסילק עצמו מנכסים שאין אוכל פירי נכסי מלוג שלה ואפילו הכי אין לו חזקה לפי שאין האשה מקפדת אם הבעל אוכל פירות נכסיה אף על פי שסילק עצמו מהם לפיכך לא מחתה ופריך הא ראיה יש בשטר מכר או מתנה [דף מט:] **ותימא נחת רוח עשיתי לבעלי מי לא תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי**

ריי"ף כז.

ה"נ תימא נחת רוח עשיתי לבעלי הא איתמר עלה אמר רבה בר רב הונא באותן ג' שדות אחת שכתב לה בכתובתה ואחת שיחד לה **בכתובתה ואחת שהכניסה לו שום משלה למעוטי מאי אילימא למעוטי שאר נכסים** כ"ש דהוה [דף נ.] לה איבה דאמר לה **עיניך נתת בגירושין ומיתה אלא למעוטי נכסי מלוג והאמר אמימר איש ואשה שמכרו בנכסי מלוג לא עשו** ולא כלום **כי איתמר דאמימר כגון דזבין איהו ומית דאתיא איהי ומפקא אי נמי זבנתה איהי ומתה דאתי איהו ומפיק בתקנת אושא דאמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות** דשויוהו רבנן כלוקח ראשון לכאורה משמע מדקאמר דזבין איהו ומית אתיא איהי ומפקא אלמא דהמקח קיים כל ימי חיי הבעל אף על פי שהיא מעכבת על מכירת הפירות משום רווח ביתא כדאיתא בכתובות דף פ: מ"מ אינה יכולה לבטל לגמרי מכירת הגוף ואם מתה איהי איגלאי מילתא שהמכר קיים מתחלתו דבעל לוקח ראשון הוי אבל כשמת הוא נתבטלה מכירת הגוף ואתיא איהי ומפקא ומיהו בירושלמי קאמר מכר הוא ומתה היא מכרו בטל ופירש ה"ר יונה ז"ל הטעם דאע"ג דהבעל לוקח ראשון הוי לכל דבר שהוא זכות לו אפילו הכי משום שבח בית אביה בטלו המכר לאלתר שאין כבוד לאשה שיהיו נכסיה מכורין מעכשיו ולא מכר גמור אלא מכר על תנאי אם תמות היא בחייו הלכך המכר בטל מעכשיו תדע שהרי בנכסי צאן ברזל אפילו מכרו שניהם לפרנסה מוציאין מן הלקוחות משום שבח בית אביה כל שכן בנכסי מלוג דאיכא טפי שבח בית אביה שתמיד הקרן שלה קיים דבטל המכר לאלתר. והא דקאמר בירושלמי מכר הוא ומתה היא מכרו בטל הוא הדין דלאלתר בטל אלא לרבותא נקט אע"פ שלא ערערו על המקח עד שמתה היא וסלקא דעתך אמינא דבעל לוקח ראשון ויתקיים המקח קמ"ל והאי דנקט גמרא דידן דזבין איהו **ומת אתיא איהי ומפקא אף על גב** דהוא הדין היכא דמתה היא דאיהו מפיק ואפילו לאלתר מכרו בטל משום דעיקר חידוש דברי אמימר לאשמועינן דאשה שמכרה הבעל מוציא מיד הלקוחות והתם דוקא כשמתה אבל כשמת הוא מכרה קיים ואיידי דנקט אשה שמכרה נקט נמי איש שמכר אע"פ שאין בו חידוש הלכך מפרש לה גמרא דומיא דאשה שמכרה **אבל זבינו תרוייהו לעלמא לא שנא זבן איהו ברישא והדר זבנא איהי ולא שנא זבנא איהי ברישא והדר זבין איהו אי נמי זבנא איהי לדידיה** וביניהו זביני ולא יכולה **לומר נחת רוח עשיתי לבעלי** אבל כל נכסי הבעל בין צאן ברזל בין שאר נכסי הבעל **אם לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה בכולהו** מציא **למימר נחת רוח עשיתי לבעלי.** [דף נ:] **אמר רב אין מחזיקין בנכסי אשת איש. ודייני גולה אמרו מחזיקין בנכסי אשת איש אמר רב מסתבר טעמייהו דדייני** [דף נא.] **גולה אמר ליה רב כהנא ורב אסי לרב הדר ביה מר משמעתיה אמר להו מסתבר טעמייהו אמרינן. דזימנין צריכה למחות כגון שאכלה מקצת חזקה בחיי הבעל ושלש שנים אחר מיתת הבעל דמיגו דאי בעי אמר לה מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה כי אמר נמי אנת זבינתה ניהליה ואנא זבינת' מיניה מהימן:**

ריי"ף כז: **נד** [דף נא:] **אמר רב המוכר שדה לאשתו קנתה והבעל אוכל פירות במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות ורבי אלעזר אומר אחד זה ואחד זה קנתה ואין הבעל אוכל פירות אמר רבא הלכתא המוכר שדה לאשתו לא קנתה והבעל אוכל פירות תרתי לא קשיא כאן במעות טמונין כאן במעות** שאין **טמונין במעות טמונין לא קנתה** דאמר לגלויי זוזי הוא דבעי במעות שאין **טמונין קנתה והבעל אוכל פירות** וקשה מהא דאמר בגיטין פרק הזורק (גיטין דף עז:) ההוא שכיב מרע דכתב גיטא לדביתהו אתא לקמיה דרבא אמר לקנייה להההוא דוכתא דמנח ביה גיטא אמר ליה רב עיליש מה שקנתה אשה קנה בעלה איכסיף רבא ואמאי איכסיף והא במתנה **אין הבעל אוכל פירות** וא"כ לא קנה בעלה. ויש מתרצים דשאני התם שלא היתה מתנה גמורה אלא שאלה בעלמא עד שתתגרש ולא מסתבר לי שהרי יתן לה מקום הגט במתנה גמורה עד שתתגרש ורבינו תם תירץ דזכיית הבעל אין תלויה באכילת הפירות דהא רבא סבר כריש לקיש דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי א"כ אפילו יש לבעל פירות אין מפקיע קנין הגוף של האשה אלא בהא תליא הזכיה כיון דאם מכרה ונתנה בטל דהכי מסתבר דאע"ג שנתן לה בעין יפה שאפי' הפירות לא יאכל מ"מ אינו רוצה שיצא הקרקע מלפניו אלא נתן לה בעין יפה שתהנה מן הפירות כל ימיה ואחר מיתה יחזור לידו. ועוד מטעם אחר חשוב קנוי לבעל דנהי דאין הפירות הגדילים

בשדה שלו מ"מ נכסי מלוג הוא כמו נפלו לה נכסים כספים ממקום אחר וילקח בהן קרקע ויאכל הבעל פירות וכיון דיש לו שייכות בשדה לפירי פירות חשיב קנוי לו ויש מקשים כיון שהפירות שלה אמאי אינו קונה לה שהרי חצר שאולה ושכורה קני לה ונ"ל דגרע מחצר שאולה שאין הבעל נמנע מעשות כל תשמישתו במקום זה למשטח בה פירי ולאוקמי בה חיותא ואין האשה מקפדת בכך:

נה ת"ר אין מקבלין פקדונות מן הנשים ולא מן העברים ולא מן התינוקות קבל מן האשה יחזיר לאשה ואם אמרה תנהו לפלוני שהוא שלו נותן לו דנאמנת במיגו דאי בעיא שקלה איהי ויהיבתא ליה דהא דמפליג בדביתהו דרבב"ח בין אי מהימנת ליה בין אי לא מהימנת ליה ה"מ כששוכבת על ערש דוי ואין כאן מיגו שאין יכולה ליקח מן הנפקד וליתנו לפלוני ונראה דאפילו אם יאמר הבעל שלי הם אעפ"כ לא יחזירהו לו הנפקד דאם איתא שיחזירהו לבעל אם יאמר שלי הם הוה ליה למיתני יודיע לבעל כיון דמסתמא הנמצא ביד האשה מבית הבעל בא היה צריך שיודיע לבעל אולי יאמר שלי הוא וינתן לו אלא ודאי אפילו אם יאמר שלי הוא ינתן לאשה ואם תקף הבעל מידה אין מוציאין מידו בבית דין ואין נאמנת לומר של פלוני הוא מדאמר לעיל לוה מן האשה וגירשה אין לה עליו כלום ואם היתה נאמנת להוציא מידו דבר שהוא בחזקתו ולומר של פלוני הוא תהא גם נאמנת לומר שלי הוא במיגו דאי בעיא אמרה אחרים הפקידו בידי דאין צריכה לומר מי הם האחרים וישאר לעולם בידיה כך פירש ר"י. והקשה רבינו שמשון א"כ במעות שאינן טמונין אמאי קנתה כי היכי דאמר **בטמונין לא קנתה דלגלויי זוזי הוא** דבעי ה"נ באינן טמונין להוציאם מידה הוא דבעי שלא היה יכול להוציאם מידה בענין אחר ותירץ דבמעות שאין טמונין אפילו תקף הבעל האשה מוציאה מידו בב"ד אבל במעות טמונין אם תקף הבעל אין מוציאין וההיא דלוה במעות טמונין איירי. ואם היא נושאת ונותנת בתוך הבית אין נאמנת לומר שלי הן ולא של פלוני הן דהא אמרינן לקמן (בבא בתרא דף נב:) וכן האשה **הנושאת ונותנת בתוך הבית ואמרה שלי הן עליה להביא ראיה** ולא מהימנינן לה במיגו דאי בעיא אמרה שהיא נפקדת משל אחרים ואף אם אינה נושאת ונותנת בממון אלא הבעל הוא נושא ונותן בממון אלא שמפקיד בידה כל אשר לו דינה כנושאת ונותנת ועליה להביא ראיה ואם מתה יחזיר לבעלה דאף אם נותנין לה ע"מ שאין לבעלה רשות בה הרי הבעל יורשה. **קבל מן העבד יחזיר לעבד** דתלינן שמא הופקד בידו או ניתן לו ע"מ שיצא בה לחירות. ואם מת יחזיר לרבו דמה שנמצא ביד העבד מסתמא הוציא מבית האדון אלא שבחייו נאמן העבד לומר הופקד בידי או ניתן הלכך אפילו נשתחרר העבד ומת יחזיר לרבו אבל האשה שנתגרשה ומתה יחזיר ליורשיה. **קבל** [דף נב.] **מן הקטן יעשה לו סגולה מת יחזיר לאביו מאי סגולה רב חסדא אמר ספר תורה רבה בר רב הונא אמר דיקלא דאכיל מיניה תמרי וכולן שאמרו בשעת מיתתן של פלוני הן יעשה כפירושן** ואי לא יעשה פי' לפירושן ה"ג הלכות גדולות ורשב"ם דפירש בהך עובדא דרב ואי לא מהימנא או דלא אמידא יעשה פירוש לפירושן ויחזיר לבעלים ורב אלפס ז"ל גריס ואיכא דאמרי יעשה פירוש לפירושן ופליגי הני תרי לישני באמידה לישנא קמא סבר כיון דאמיד מהימנינן ליה. ורב עביד כלישנא קמא או בלא אמיד פליגי ורב עביד כלישנא בתרא ולפי מה שהגאונים פוסקים דבכל איכא דאמרי לישנא קמא עיקר כי כך היה שגור בפי רוב העולם אלא שמקצת החברים היו אומרים בענין אחר נכון הוא להעמיד פלוגתייהו בדאמיד כדי להעמיד עובדא דרב אליבא דלישנא קמא. **דביתהו דרבה בר בר חנה כי** קא שכבה אמרה הני כיפי דמרתא בר **ברתא אתא לקמיה דרב אמר ליה אי מהימנא לך עשה כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה איכא דאמרי הכי אמר ליה אי אמיד' לך עשה כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה:**

נו תוספתא בפ' הגוזל בתרא **האומר תנו מאתים דינר לבית הכנסת יתנו לבית הכנסת הרגיל בו ואם היו שנים והיה רגיל בשניהם ינתנו בשניהם האומר תנו מאתים דינר לעניים יתנו לעניי אותה העיר:**

נז ולא לאב בנכסי הבן אמר רב יוסף ואפילו חלקו רבה אמר חלקו לא והלכתא חלקו לא. תניא נמי הכי בן שחלק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם:

נח איתמר אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמו ואמר שלי הן שנפלו לי מבית אבי אימא רב אמר עליו להביא ראיה ושמואל אמר על האחין להביא ראיה אמר

ברי"ף כח. **שמואל ומודה לי אבא שאם מת על האחין להביא ראיה ואע"ג דלא טענינן ליתמי מאי דלא** מצי למטען **אבוהון דהא רבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר** בהא מילתא טענינן ליתמי מאי דלא מצי למיטען אבוהון משום דכיון דיוצאים על שמו מסתבר לאוקומי בחזקתייהו אלא דבחייו מחמיר רב להזקיקו להביא ראיה לפי שבידו להביא ראיה אבל אחר מותו שאין ביד היתומים להביא ראיה סמכינן אהא שנכתבו על שמו ומוקמינן להו בחזקתייהו **וקי"ל בהא כוותיה דרב** דרבה ורב ששת דפליגי ראיה בעדים או בקיום השטר אליבא דרב פליגי ותניא כוותיה דרב [דף נב:] **אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמו ואומר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אימא עליו להביא ראיה וכן האשה שהיתה נושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמה ואמרה שלי הן שנפלו לי מבית אבי אבא או מבית אבי אימא עליה להביא ראיה** והראיה היא בעדים כרבה **אמר רב חסדא לא שנו אלא שאין חלוקין בעיסתן אבל חלוקין בעיסתן אימור מעיסתו קימץ ועל האחין להביא ראיה וכן** הלכה ואם מת נמי **על האחין להביא ראיה וכן הלכה דמודה בהרב לשמואל:**

נט במה דברים אמורים **במחזיק וכו' אטו כל הני דאמרינן לאו בני חזקה נינהו. אמר רבא הכי קאמר בד"א בתזקה שיש עמה טענה כגון מוכר אמר לא מכרתי ולוקח אמר לקחתי אבל חזקה שאין עמה טענה כגון הנותן מתנה והאחים שחלקו והמחזיק בנכסי הגר דלמיקנא בעלמא הוא דקבעי. נעל גדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה** ופירש רשב"ם דנעל דמתניתין היינו תיקון מנעול שקבע מנעול בדלת לנעול בו אבל סגר דלת ונעלו במפתח בנכסי הגר לא הוי חזקה דאין זה אלא כמבריח ארי מנכסי חבירו וליתא דהא אמרינן בגיטין בפרק הזורק (גיטין דף עז:) גבי גט דשכיב מרע וליקני לה דוכתא דמנח ביה גיטא ותיזול איהי ותיחוד ותפתח אלמא משמע דבנעילת דלת לחודיה קני דאי אפשר לתקן מנעול בשבת דנהי דהתירו לקנות משכיב מרע בשבת כדי שלא תטרף דעתו עליו תיקון מנעול שהוא איסור דאורייתא לא התירו אפי' ע"י אמירה לעובד כוכבים ולא דמי נעילת דלת למבריח ארי משום שהוא מחויב להציל ממון חבירו אבל כשנעל הדלת בפני כל אדם ומונע הכל מליכנס לבית מוכחא מילתא שהבית שלו וקני בנעילה לחודא וכן מוכח לקמן (בבא בתרא דף נז.) גבי הא דתנן אלו דברים שיש להן חזקה ואלו דברים שאין להן חזקה ופריך בגמרא מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא ומשני כל שבנכסי הגר קנה בנכסי חבירו נמי קנה וכל שבנכסי הגר לא קנה בנכסי חבירו נמי לא קנה וא"כ הא דקתני סיפא הכניס תרנגולים לבית הרי זו חזקה בנכסי הגר נמי קנה והיינו טעמיה דמסתמא כשנתן התרנגולין לבית נעל הדלת בפניהם ואע"ג דהאי שינויא לא קאי דפריך עליה והרי **ניר דבנכסי הגר קנה ובנכסי חבירו לא קנה והרי אכילת פירות דבנכסי חבירו קנה ובנכסי הגר לא קנה** מ"מ מדפריך ליה ממילתא אחריתי ולא פריך ליה מגופא דמתניתין מהכניס תרנגולין לבית אלמא דניחא ליה דבנכסי הגר קנה משום נעילת דלת מיהו איכא למימר דהיינו בכלל אכילת פירות דהא דהמכניס תרנגולין לבית הוי חזקה היינו בשביל דהוי תשמיש חשוב דאין אדם מניח שיכניסו תרנגולין לביתו ושותק דהוי בכלל אכילת פירות וא"ת והא אמרינן לקמן הבונה פלטרין בנכסי הגר ובא אחר והעמיד בה דלתות קנה דמשמע דבנעילה לחודא לא קנה אם לא שגם הדלתות העמיד דאין נראה לפרש דקני בהעמדת דלתות לחודייהו בלא נעילה דמאי טעמא לא קני קמא משום דליבני בעלמא הוא דאפיך לפי שיכול אדם ליכנס דרך הפתח וא"כ העמיד דלתות לא יועיל מהאי טעמא דמה עשה עדיין יכולין ליכנס כל זמן שלא נעל ונראה לי דיש לומר דהוא הדין נמי דבנעל בלא העמיד נמי קנה והא דנקט והעמיד להו דלתות אורחיה דמילתא נקט דהמעמיד דלתות הוא הנועל ואם איתא דקמא העמיד הוא נמי נעל וקנה ומתוך פירוש רשב"ם משמע שתיקון מנעול כדי לנעול אע"פ שלא נעל קנה כיון שאין מחוסר אלא נעילה הכי נמי בהעמדת דלתות קני בלא נעילה ויש אומרים שגם פתיחת הדלת נמי קונה לפי שאין דרך בני אדם לפתוח בית שהוא נעול אם לא שיהא שלו ומביאין ראיה מההיא דגיטין דף עז: תיחוד ותפתח אלמא דפתיחה קונה כמו נעילה ולא מסתבר לי דלא דמי לפרץ דהתם תיקון פתח הוא ליכנס וליצא בו אבל פתיחה לחודא שמניח ליכנס בו אינה נראית חזקה אלא

דוקא נעילת דלת הוי חזקה לפי שמונע כל אדם מליכנס בו וההיא דתיחוד ותפתח אומר אני שהדלת היה סגור והוצרכו לפותחו ואחר כך לסוגרו ולנועלו והוה ליה למימר ותפתח ותיחוד אלא אורחיה דגמרא לאישתעויי הכי כמו מטפס ועולה מטפס ויורד עירובין דף כא. וכמו יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב פסחים דף ב. וכמו כהרף עין זה נכנס וזה יוצא שבת דף לד: ועוד כתב רשב"ם דמסירת המפתח קונה במכר ובשכירות והביא ראיה מהא דאמרינן בפ"ק דפסחים דף ד. דמשמסר לו המפתח הוי בחזקת השוכר לבדוק וליתא דהא אמרינן בשור שנגח את הפרה דף נב. אמר רבי יהושע בן לוי המוכר בית לחבירו כיון שמסר לו המפתח קנה ופריך עלה אי בכספא ליקני בכספא ואי בחזקה ליקני בחזקה ומשני לעולם בחזקה ובעי למימר ליה לך חזק וקני וכיון שמסר לו המפתח כמאן דאמר ליה לך חזק וקני דמי אלמא במסירת המפתח לחודי' לא קני עד שיחזיק ולענין בדיקת חמץ דוקא הוא דתלי במסירת המפתח דמי שהמפתח בידו הוא יכול ליכנס לבית לבודקו. ובמכר נמי קניא חזקה כדמוכח ההיא דשור שנגח את הפרה דהמוכר את הבית קני ליה בחזקה וכן מתני' **דקדושין דף כו. נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה** והא דלא תני במתני' והמוכר משום דבד"א במחזיק איירי במוכר ולוקח ולהכי לא הזכיר בסיפא מוכר. **תני רב שרביא בקדושין דבי לוי נעל גדר ופרץ** בפניו כל שהוא הוי **חזקה. בפניו אין שלא בפניו לא. אמר** רבא בפניו לא בעי למימר ליה לך חזק וקני שלא בפניו בעי **למימר** [דף נג.] **ליה לך חזק וקני. אמר שמואל לא שנא מכר לא שנא מתנה** בעי **למימר ליה לך חזק וקני. ודוקא גדר ונעל ופרץ כל שהוא אבל בהילוכא לא קנה דתניא לקמן** (בבא בתרא דף ק:) הלך בה **לארכה ולרחבה קנה מקום הלוכו דברי ר"א** וחכ"א אין הלוך קונה **ומודים חכמים לר"א בשביל של כרמים** הואיל ונעשה להלוך נקנה בהלוך פירוש אם מכר לחבירו שביל של כרמים ואמר לו **לך חזק וקני והלך בו קנאו הואיל ונעשה להלוך** כי אתו **לקמיה דרב יצחק בר אמי אמר להו הבו ליה כי היכי דדרי טונא דשבשתא והדר ולא אמרן אלא דלא מסיימי מחיצתא אבל מסיימי מחיצתא כי היכי דשקל כרעא ומנח כרעא. וכמה. כל שהוא. כדשמואל דאמר שמואל גדר גדר והשלימו לעשרה פרץ פרצה כדי** שיכנס בה ויצא בה **הרי זו חזקה האי גדר היכי דמי אילימא דמעיקרא לא הוי סלקי בה והשתא נמי לא סלקי בה מאי עבד אלא דמעיקרא הוי סלקי בה והשתא לא סלקי** טובא עבד לא צריכא דמעיקרא הוו סלקי לה ברווחא והשתא סלקי לה **בדוחקא האי פרצה ה"ד אילימא דמעיקרא הוו עיילי בה והשתא נמי עיילי בה מאי עבד ואלא דמעיקרא לא הוו עיילי בה והשתא עיילי בה טובא עבד אלא דמעיקרא עיילי בדוחקא והשתא עיילי ברווחא:**

רי"ף כח: **ס אמר רבי יוחנן נתן צרור והועיל נטל צרור והועיל הרי זו חזקה מאי נתן ומאי נטל** אילימא נתן צרור דסכר מיניה מיא נטל צרור דאפיק מיניה מיא **האי מבריח ארי מנכסי חבירו הוא אלא נתן צרור דצמד ליה מיא נטל צרור דפתח ליה מיא: ואמר רבי אסי אמר רבי יוחנן שתי שדות בנכסי הגר ומיצר ביניהם החזיק באחת מהן לקנותה קנאה. לקנות אותה ואת חבירתה אותה קנה ואת** [דף נג:] **חבירתה לא קנה לקנות את חבירתה אף אותה לא קנה בעי רבי זירא החזיק באחת מהן לקנות** אותה ואת המיצר ואת חבירתה מהו מי אמרינן **מיצר דהאי ארעא ודהאי ארעא הוא וקני או דילמא הא לחודיה קיימא והא לחודא קיימא תיקו. בעי ר"א החזיק במיצר לקנות** שתיהן מהו אפסרא דארעא הוא **או דלמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תיקו.** ויראה הועיל דסלקו הנך בעיות בתיקו אם בא אחד והחזיק קנה כיון דמספקא לן אי קנה קמא אי לא נשאר הקרקע כמו שהיה ולא מחזקינן ליה ברשות קמא מספק ואחר שקנאו בחזקה בריאה מוקמינן ליה בידיה ודוקא בנכסי הגר אבל במכר אם נתן דמי כולן אפילו בעשר מדינות קנה כולן ובמתנה יראה דהוו כמו מכר ולא נתן דמי כולן אבל אם אמר לו החזק באחת מהן וקנה כולן קנה כולן והאחין שחלקו הוו כמו מכר ונתן דמי כולן כיון דאותו שכנגדו זוכה בשלו שנוטלה בחזקתו של זה. תוספתא פ"ב **המחזיק בנכסי הגר נעל גדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה.** היו לו עשר שדות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן. עשרה עבדים אע"פ שהחזיק באחד מהן לא קנה כולן כו' לקח הימנו עשר שדות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן שכר הימנו עשר שדות כיון שהחזיק באחת מהן החזיק בכולן שכר מקצת ולקח מקצת והחזיק בין

בלקוחה בין בשכורה הרי זה חזקה וקשה מה בין נכסי הגר למכר דבתרוייהו קתני החזיק באחת מהן קנה כולן ונראה דגרס בסיפא גבי לקח בעשר מדינות והיא הברייתא השנויה בקדושין דף כז. תניא כוותיה דשמואל וכו' וגבי גר איירי בסמוכות כך כתב הרמב"ן ומיהו קשה אמאי קרי להו עשר שדות כיון דאין מיצר וחצב מפסיק ביניהם ושמא כדאזל תיירא דתורי והדר נקרא שדה וקנה כולן אם פירש לקנות כולן ואם לא פירש קונה במכוש אחד כדאזל תיירא דתורי והדר:

סא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שתי בתים זה לפנים מזה והחזיק בחיצון לקנותו ואת הפנימי חיצון קנה פנימי לא קנה לקנות את הפנימי אף חיצון לא קנה החזיק בפנימי. לקנותו קנאו לקנות אותו ואת החיצון קנה שתיהן **לקנות את החיצון אף פנימי לא קנה** זו היא גירסת רשב"ם וטעמא כיון דחיצון משועבד לפנימי לדריסת הרגל נקנה עמו בכוונה ורב אלפס ז"ל גריס לקנותו ואת החיצון **פנימי קנה חיצון לא קנה** ומסתברא כגירסת רשב"ם וכטעמיה. ולגירסת רב אלפס ז"ל קשה כיון דדין פנימי וחיצון שוין אמאי פלגינהו לתרי בבי ליתני המחזיק באחת מהן וכו' או ליתני שני בתים זה אצל זה: **ואמר רב נחמן הבונה פלטרין בנכסי הגר ובא אחר והעמיד בהן דלתות קנה מאי טעמא קמא ליבני בעלמא הוא** דאפיך ואף על גב דרפק בה פורתא כשבנה היסוד. לא מהני אלא בקרקע העומד לחרישה ואע"ג דרשב"ם פירש גבי מוליא במוליא ונצא בנצא לקמן (בבא בתרא דף נד.) דאם תקן הקרקע לגורן קבוע קנה שאני התם שגמר תיקון הקרקע למה שהוא רוצה לעשות בו אבל הכא חופר היסוד כדי לבנות הבית ועדיין לא נגמר למה שהוא רוצה לדור בו. **אמר רב חייא בר יוסף אמר ר"א המוצא פלטרין בנויין בנכסי הגר וסייד בהן סיוד אחד או כיור** אחד קנאו וכמה אמר יוסף אמה **וכנגד הפתח אמר רב עמרם הא מילתא אמר לן רב ששת ואנהרינהו לעיינין ממתניתא המציע מצעות בנכסי הגר קנה** אם שכב עליהן אבל אם ישב בבית או מצא מצעות מוצעות ושכב עליהם לא קנה דתשמיש חשוב בעינן ויראה דאם ערך שולחן ואכל דקני **ואנהרין לעיינין ממתניתא דתניא כיצד בחזקה התיר לו מנעלו או התיר לו מנעלו או שהוליך** לו כליו אחריו לבית המרחץ הרחיצו הפשיטו סכו גרדו הלבישו הנעילו הגביהו קנאו **אמר רבי שמעון לא תהא חזקה גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום מאי קאמר הכי קאמר** או שהגביה את רבו לא קנאו הגביהו איהו לדידיה לא קנאו ר' שמעון אומר לא תהא חזקה וכו':

סב אמר רב ירמיה ביראה אמר רב יהודה האי מאן דשדא ליפתא בפילי דארעא דגר לא קנה [דף נד.] מ"ט בעידנא דשדא לא שבחא וכי קמשבח ממילא קא משבח:

יום רנט

סג אמר שמואל האי מאן דפשח דיקלא אדעתא דדיקלא קני אדעתא דחיותא לא קני היכי דמי שקל מהאי גיסא ומהאי גיסא אדעתא דדקלא כולה מחד גיסי **אדעתא דחיותא. אמר שמואל האי מאן דזכי זיכיא** רי"ף כט. **אדעתא דארעא קני אדעתא דציבי לא קני היכי דמי שקל רברבי וזוטרי אדעתא דארעא שקיל רברבי ושביק זוטרי אדעתא דציבי ואמר שמואל האי מאן דתקיל תיקלא אדעתא דארעא קני אדעתא דבי דרי לא קני היכי דמי שקיל מוליא ושדא בנצא אדעתא דארעא מוליא במוליא ונצא בנצא אדעתא דבי דרי. ואמר שמואל האי מאן דפתח מיא לארעא אדעתא דארעא קני אדעתא דכוורי לא קני היכי דמי אי עבד תרי בבי חד אפיק וחד מעייל אדעתא דכוורי עביד חד בבא אדעתא דארעא** בללא דמילתא צריך שיעשה מעשה הנראה לעינים ושעושה לתקן הקרקע הלכך שקיל רברבי ושביק זוטרי אע"פ שהקרקע מתקנת בכך וגם הוא אומר שיכוון לתקן וכן מוליא במוליא ונצא בנצא מתקן הוא קצת לחרישה בכך וכן פתח תרי בבי כיון דלכאורה אין נראה שעושה לתקן אפי' הוא אומר שעשה לתקן וכוון לקנות לא מהני. **איתתא דאכלה דיקלא בתפשיחא** דחד גיסא תליסר שני **אתא ההוא גברא רפק תותיה פורתא** אתו **לקמיה דלוי ואמרי לה קמיה דמר עוקבא אוקמיה בידיה אתיא וצווחא קמיה אמר לה מאי אעביד ליך דלא מחזקת כדמחזקי אינשי. אמר רב הצר צורה בנכסי הגר קנה דרב לא קנה לגינתא דבי רב אלא בצורתא:**

סד איתמר שדה המסוימת במצריה אמר רב הונא א"ר כיון שהכיש בה מכוש אחד קנה כולה ושמואל אמר לא קנה אלא מקום מכושו בלבד. ושאין [דף נד:] **מסוימת במצריה עד כמה אמר רב פפא כדאזיל תיירי דתורי והדר.** פירוש קנה במכוש אחד כשיעור מענה

לאורך השדה ולרחבו אם נכש בגבולי השדה באמצע השדה קנה מלא מענה לימינו ומלא מענה לשמאלו ומלא מענה לפניו מרובע כגון אם המענה מאה אמה קנה מאתים אמה על מאה. ואם נכש באמצע השדה קנה מאתים על מאתים והלכתא כוותיה דרב דהא דבעי גמרא ושאינה מסוימת במצריה עד כמה היינו אליבא דרב נחמן דהלכתא כוותיה דעבד עובדא כרב:

סה אמר רב יהודה אמר שמואל נכסי הכנעני הרי הן כמדבר **כל המחזיק בהן זכה** בהן מאי טעמא כנעני **מכי מטי זוזי לידיה** איסתלק ליה וישראל לא קנה עד דמטא שטרא לידיה הלכך הרי הן **כמדבר וכל המחזיק בהן זכה בהן.** פירש רשב"ם אית דאמר דמהדר זוזי ללוקח ולא נהירא לי מדקאמר הרי הן כמדבר משמע דזכה לגמרי ורבינו חננאל ז"ל פירש שהמחזיק משלם דמים ללוקח אף על פי שאין חייב מתורת דינא דגרמי כלום שהרי מן ההפקר הוא זוכה דנסתלק המוכר והלוקח לא קנה מכל מקום תלה זכיית הלוקח על השדה למשכנתא בשעת מתן מעות אע"ג דמיקני לא קני לגמרי אפילו בכסף היינו לקנות גוף השדה אבל תורת משכנתא לא פקע מיניה כאותה ששנינו בפרק הפרה דף מט: **משכונו של גר ביד ישראל ומת הגר ובא ישראל אחר והחזיק בו זה קנה כנגד מעותיו וזה קנה** השאר ונראה לי דלאו ראיה היא דהתם בא משכונו של גר ליד ישראל מתחלה בתורת משכנתא אבל הכא כיון דלא קנה משכנתא נמי לא הוי ונראה דברי רשב"ם דהפקר גמור הוי ואפילו דמי לא יהיב ורשע נמי לא הוי דלא הוה עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה דנקרא רשע אלא במכר או בשכירות הנמצאים במקום אחר אבל במציאה והפקר לא ואחר שקבל הכנעני הכסף נסתלק ואם יכתוב שטר אחר כך אין בו ממש אלא צריך שיכתוב השטר קודם קבלת המעות ואם נתן המעות יחזיק בו מיד קודם שיקדמנו אחר. כתב רשב"ם ואם יוכל הלוקח הראשון לדון עם הכנעני להוציא מעותיו יעשה ואם לאו יפסיד ודבריו אינם מובנים דהיאך יוכל להוציא מעות מן הכנעני כיון דבדיניהם קני ואף בדינינו נגמר הקנין על ידי נתינת הכסף שוב אין חייב להעמיד מקחו בידו אם בדיני ישראל זכה המחזיק. ולעסוק בתחבולה עם הכנעני שיבא באלמות וכח על המחזיק לכופו להחזיר הקרקע לאשר קנהו מאתו יראה שעבירה היא בידו ודין מסור אית ליה מאחר שזכה בו בדין תורה. **וה"מ באתרא דלית בה הרמנא דמלכא אבל באתרא דאית בה הרמנא דמלכא ואמר לא ליכול ארעא אלא באיגרתא לא קני דאמר שמואל דינא דמלכותא דינא** [דף נה.] **שלח רב הונא בר אבין ישראל שלקח שדה מן הכנעני ובא אחר והחזיק בה אין מוציאין אותה מידו וכן היה רבי אבין ורבי אילעי וכל רבותינו שוין בדבר:** רי"ף כט:

סו אמר רבא הני תלת מילי אישתעי לי עוקבא ברבי נחמיה ריש גלותא משמיה דשמואל דינא דמלכותא דינא. כל משפט חרוץ שתקן והנהיג המלך על על בני מדינתו דינא ואין בו משום גזל המחזיק בממון ע"פ המלך. ואריסא דפרסאי ארבעין שנין הקונה שדה מן העכו"ם שהיתה של ישראל והחזיק בה העכו"ם ארבעים שנה הרי היא שלו והני זהרורי **דזבני ארעא לטסקא זביניהו זביני וה"מ לטסקא אבל לכרגא לא מ"ט כרגא אקרקפתא דגברא מנח. אמר רב אשי פרדכת מסייע מתא וה"מ דאצלו** ליה בני מתא ובדבורא הקילו מעליו והכבידו עליהן אבל **אנדיסקי סייעתא דשמיא הוא:**

סז אמר ר' אסי אמר רבי יוחנן המיצר והחצב מפסיקין בנכסי הגר. [דף נו.] **אין שם לא מצר ולא חצב מאי פירש ר' מרינוס משמו כל שנקרא על שמו היכי דמי אמר רב פפא כגון דקרי ליה בי גרגותא דפלניא** רי"ף ל.

י"מ דקאי אפאה ואטומאה אבל אנכסי הגר לא קאי דהא אמרינן לעיל כדאזיל תיירא דתורי והדר וי"ל דקאי שפיר אקניה דנכסי הגר ולעיל מיירי בשדה הבעל והכא מיירי בשדה בית השלחין מדקאמר דקרו ליה בי גרגותא דפלניא וכן סברת רב אלפס ז"ל מדהביא זה לפסק הלכה וכן ההיא דלעיל ומיהו פירוש קמא עיקר כדמוכח בתוספתא דטהרות דקתני **הנכנס לבקעה בימות הגשמים** אמר רבי אליעזר הרי היא רה"י פירש ר' מרינוס משמו כל שיש לו שם בפני עצמו ואלו הן ימות החמה וכו':

סח מתני' היו שנים מעידים אותו שאכלה שלש שנים ונמצאו זוממין משלמין הכל שנים בראשונה ושנים בשניה ושנים בשלישית משלשים ביניהן שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן הרי אלו שלש עדיות והן עדות אחת להזמה. משלמין לו את הכל כלומר דמי הקרקע שרצו להפסיד לו וגם דמי הפירות של שתי השנים אם יש למערער עדים כמה פירות אכל:

ריי"ף לי: **גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל** [דף נו:] **אחד אומר אכלה חטין ואחד אומר אכלה שעורין הרי זו חזקה מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אלא מעתה אחד אומר אכלה ראשונה שלישית חמישית ואחד אומר שניה רביעית וששית הכי נמי** דהוי חזקה אמר ליה **מי דמי התם בשתא דמסהיד האי לא מסהיד האי הכא תרוייהו בחדא שתא קמסהדי.** מאי איכא בין חטין לשעורין בין חטין לשעורין לאו אדעתייהו דאינשי ודוקא בין חטין ושעורין אבל בין חטין לקטנית מידע ידיע:

סט שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן ההוא שטרא דהוו חתימי עליה [דף נז.] **תרי שכיב חד מינייהו אתא אחוה** דהאי דקאי ואחד מן השוק לאסהודי אחתימת **ידיה דאידך סבר רבינא למימר היינו מתניתין שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן אמר ליה רב אשי מי דמי התם לא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומי דאחי הכא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומי דאחי והילכתא כרב אשי** ותקנתא כדאמר בפרק שני דכתובות דף כא. דההוא סהדא דקאי לכתוב חתימת ידיה אחספא ושדי ליה בבי דינא וחזו ליה ומקיימי ליה ולא צריך איהו לאסהודי אחתימת ידיה ואזיל אחוה וההוא מן השוק ולסהדי אחתימת ידיה דאידך:

ע מתני' אלו דברים שיש להם חזקה **ואלו דברים שאין להם חזקה. אלו דברים** שאין **להם חזקה היה מעמיד בהמתו בחצר ומעמיד תנור וכירים וריחים ומגדל תרנגולים ונותן זבלו בחצר** אין זו **חזקה אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוהה עשרה טפחים וכן לתנור** וכירים וריחים הכניס תרנגולים לבית **עשה מקום לזבלו עמוק שלשה או גבוה שלשה הרי זו חזקה:**

ריי"ף לא. **גמ' מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר עולא כל שאילו בנכסי הגר קנה בנכסי חבירו** נמי קנה כל שבנכסי הגר לא קנה בנכסי חבירו נמי לא קנה וכללא הוא והרי **ניר דבנכסי הגר קנה ובנכסי חבירו לא קנה והרי אכילת פירות דבנכסי הגר לא קנה ובנכסי חבירו** קנה **אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הכא בחצר השותפין עסקינן דאהעמדה** [דף נז:] **כדי לא קפדי ואמחיצה קפדי ואהעמדה כדי לא קפדי והתנן השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר** בנדרים מפרש ואפי' אין בה דין חלוקה אסורים ואע"פ שאין יכול לעכב עליו מליכנס לחצר כיון שאין בו שיעור חלוקה מ"מ יכול לאסור עליו מידי דהוה אמשכיר בית לחבירו שיכול המשכיר להקדישו אע"פ שאין יכול למחות ביד השוכר מליכנס כדאיתא בערכין פרק האומר משקלי עלי (ערכין דף כא.) **אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הכא ברחבה שאחורי הבתים עסקינן דאהעמדה כדי לא קפדי ואמחיצה קפדי:**

עא אמר רבי יוחנן משום ר' בנאה בכל שותפין מעכבין זה על זה חוץ מן הכביסה שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על גב הנהר. עוצם עיניו מראות ברע א"ר חייא בר אבא זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה היכי דמי אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוא ואי דליכא דרכא אחרינא אנוס הוא לעולם דליכא דרכא אחרינא ואפ"ה איבעי ליה לצעורי נפשיה ואזיל. בעא מיניה רבי יוחנן מרבי בנאה חלוק של ת"ח כיצד כל שאין בשרו נראה מתחתיו. טלית של ת"ח כיצד כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח מטה של תלמיד חכם **כיצד** [דף נח.] **כל שאין תחתיה אלא סנדלים בימות החמה ומנעלים בימות הגשמים:**

עב מתני' [דף נח:] **המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה המזחילה יש לה חזקה:**

גמ' מאי המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה אמר רב יהודה אמר שמואל המרזב אין לו חזקה מרוח אחת ויש למקומו חזקה משתי רוחות רבי חנינא אומר המרזב אין לו חזקה שאם היה ארוך מקצרו ויש למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אין עוקרו רבי ירמיה בר אבא אומר המרזב אין לו חזקה שאם רוצה לבנות ריי"ף לא: **תחתיו בונה ויש למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אין עוקרו.** יראה כיון דפליגי הני אמוראי ולא איפסק הילכתא כמאן וזה החזיק במרזב אזלינן בתר המיקל ולא יגע במרזב אך יכול לבנות תחתיו כרבי ירמיה בר אבא וגם יראה הא דאמר רבי חנינא דאין יכול לשנותו מרוח לרוח וכן הא דאמר רבי ירמיה בר אבא שאם היה ארוך אין מקצרו היינו דוקא שיש קצת טענה לבעל המרזב שאין המים מקלחין יפה כאשר היו עושין ואע"פ שאין לו מזה היזק אבל בלא טענה כופין על מדת סדום רק שיקלחו מימיו יפה. [דף נט.] **אמר רב יהודה אמר שמואל צנור המקלח מים לחצר חבירו ובא בעל הגג לסותמו בעל החצר מעכב עליו** דאמר ליה כי היכי דלדידך קני **לך חצר דידי למישדי ביה מייך לדידי נמי**

קני לי מיא דאיגרך:

עג סולם המצרי אין לו חזקה ולצורי יש לו חזקה ה"ד **סולם המצרי אמרי דבי רבי ינאי כל שאין לו** ד' חווקין. חלון המצרי אין לו חזקה ולצורי יש לו חזקה איזהו חלון המצרי כל שאין ראשו של אדם יכול ליכנס בו רבי יהודה אומר אם יש **לו מלבן אף על פי שאין ראשו של אדם יכול ליכנס** בו יש לו **חזקה אמר רבי זירא למטה מארבע אמות יש לו חזקה ויכול למחות למעלה מארבע אמות אין לו חזקה ואין יכול למחות רבי אילעי אומר אפילו למעלה מד' אמות אין לו חזקה ויכול למחות מאי טעמא דא"ל זימנין דמייתית** שרשיפא וקיימת וקא חזית כי **ההוא דאתא לקמיה דר'** אמי שדר ליה לקמיה **דרבי אבא בר ממל וא"ל עביד ליה כרבי אילעאי וכן הלכתא.** פירש רשב"ם דאחלון צורי קאי וכן משמע לישנא מדקאמר למטה מד' אמות יש לו חזקה והכי פירושא הא דחלון צורי יש לו תזקה היינו דוקא למטה מד' אמות והא דלא קאמר לא שנו אלא למטה מד' אמות משום דאז הוה משמע דאתא רבי זירא לאשמועינן דלמעלה מד' אין לו חזקה והא ליתא דעיקר חדוש רבי זירא דלמעלה מארבע אין יכול למחות דבהא פליג רבי אילעי עליה. ורבינו תם פירש דאחלון מצרי קאי אבל בחלון צורי שהוא דבר קביעות אפילו למעלה מד' יש לו חזקה ואע"ג דאין עשוי לאורה ובחלון מצרי כשהוא למטה מד' אמות אע"פ שאין יכול להוציא ראשו מכל מקום דרך הילוכו שהוא מהלך בבית רואה תשמישו של חבירו בחצר ואיכא היזק ראיה והביא ראיה מהא דתנן החלונות מלמטן ארבע אמות שלא יעמוד ויראה אלמא שהחלון הוא למעלה מד' אמות ויש לו חזקה ולאו ראיה היא דמיירי שאותן חלונות בעליה או שיש לו שטר לחזקת אורה וה"ר יוסף ז"ל פירש נמי דאמצרי קאי וכן מסתבר דלמטה מד' אמות איכא היזק ראיה דרך הילוכו וה"ר יונה ז"ל הביא ראיה לפירוש זה מדסידר רב אשי מילתא דשמואל דקאמר ולאורה כל שהוא הוי חזקה בתוך הך מילתא דרבי זירא ואם איתא דרבי זירא איירי בחלון צורי הוי ליה לאקבועי מילתא דשמואל קודם מילתא דרבי זירא כי היכי דליהוי קאי אחלון מצרי לאשמועינן דאע"ג דחלון מצרי העשוי לשמור גנות דאין לו תזקה לאורה יש לו חזקה ועוד נ"ל דאי אחלון צורי קאי א"כ הוה ליה לרב אשי לקבוע בגמרא מתניתין דחלון צורי קודם מילתא דרבי זירא ולא קבע רב אשי בגמרא אלא מתניתין דחלון המצרי ועלה קבעי מאי שנא גבי סולם וכו'. ורבי זירא ורבי אילעי קיימי עלה וכן שמואל וראיתי מפרש דכל הני דאמרי דאין לו חזקה היינו לענין זה שאין נמנע מלבנות כנגדו אבל אין יכול לכופו לסתור מפני היזק ראיה כיון שכבר החזיק ולא מיסתבר לי כיון דאין לו חזקה למה לא יאמר לו סתור כיון דזימנין אית ליה היזק מיניה. **אמר שמואל ולאורה אפילו כל שהוא** יש לו חזקה פירש רבינו חננאל חלון העשוי להכניס בו אורה במקום אפל דתשמיש קבוע הוא לו ומסתבר דאפילו למעלה מארבע אמות:

עד מתני' הזיז עד טפח יש לו חזקה ויכול למחות:

גמ' אמר רב אסי [דף נט:] **אמר רבי מני החזיק בטפח החזיק בארבע. מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר החזיק בטפח במשך ארבע החזיק ברוחב ארבע.** משום דארבע על ארבע חשוב מקום בכל דוכתא הילכך כיון שהניחו להוציא זיז לחצירו רוחב טפח במשך ארבע והחזיק בו וטוען שקנה ממנו שיוציא זיז ד' על ד' מהימן. אבל אי הוציא זיז רחב טפח במשך י' לא מהימן להשלים רחבו למשכו אלא עד ד' וכן אם הוציא זיז טפח במשך שלשה לא מהימן להשלים רחבו למשכו אלא כדקאי קאי ומה שכתב רב אלפס ז"ל שיש לו גם **ארבעה טפחים למטה מן הזיז** לא מסתבר לי דזיז רחב משתמשין עליו ומה צריך לאויר שתחתיו: **פחות מטפח אין לו חזקה ואינו יכול למחות אמר רב הונא לא שנו** רי"ף לב. **אלא בעל הגג בבעל החצר אבל בעל החצר בבעל הגג יכול למחות בו שלא יתלה בכלום בו שלא יציץ ויראה מה שבחצר בשעה שהוא תולה ורב יהודה אמר אפילו בעל החצר בבעל הגג אין יכול למחות** דאמר ליה כי תלינא מהדרנא אפי **ותלינא ורב הונא סבר זימנין דבעיתת והלכתא כוותיה.** והא דקתני בזיז טפח ויכול למחות צריך לומר בין בעל החצר בבעל הגג בין בעל הגג בבעל החצר דאל"כ לרב הונא דאמר דבפחות מטפח יכול למחות בעל החצר בבעל הגג מאי איכא בין פחות מטפח לטפח והכי פירושו עד טפח יש לו חזקה אם החזיק שלש שנים דמילתא דקביעות הוא ואיבעי ליה לבעל החצר למחויי שיסירנו כדי שלא יחזיק עליו וגם יכול למחות בבעל הגג בתוך שלש שלא ישתמש בו ואפילו לרב יהודה דלית ליה ביה היזק ראיה מאי טעמא דאמר מהדרנא אפי ותלינא בשעה

שאני משתמש בו ואי לא מהדרנא אהיה נתפס כגנב ה"מ בפחות מטפח דלא חזי אלא למיתלי ביה מידי ומצי למיעבד באהדורי אפי אבל כשהוא רחב משתמשין על גבו ומסדרין עליו כלים ולא מצי למיעבד באהדורי אפי ואיכא היזק ראיה אבל בעל הגג בבעל החצר אין יכול למחות דלא מפסיד ביה מידי דאפילו להסירו משם יכול ואחר שלש בעל הגג בבעל החצר יכול למחות דאמר ליה החזקתי בו ושלי הוא להשתמש בו תדיר ואיני רוצה שתשמש בו כדי שאמצאנו פנוי בכל עת שאני רוצה להשתמש בו ופחות מטפח בין תוך שלש בין אחר שלש אין יכול למחות בעל הגג בבעל החצר להשתמש בו:

עה מתני' לא יפתח אדם חלונות לחצר השותפין לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין לא מיבעיא לאויר החצר דלא משום דקא שקיל ד' אמות בחצר אלא אפילו לתוך ביתו אסור משום שמרבה עליהן הדרך **בנה עליה על גבי ביתו לא יפתחנו לחצר השותפין אלא אם רצה בונה חדר לפנים מביתו ובונה עליה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו:**

גמ' מאי איריא לחצר השותפין אפילו לחצר חבירו נמי לא. לא מיבעיא קאמר לא מיבעי' לחצר חבירו דלא אלא אפילו לחצר השותפין מהו דתימא אמר ליה סוף סוף הא בעית לאיצטנועי מינאי בחצר קא משמע לן דאמר ליה עד האידנא בחצר בעינן **לאיצטנועי מינך השתא אפילו בבית בעינן לאיצטנועי מינך: תנו רבנן מעשה באחד שפתח חלונותיו לחצר השותפין בא לפני רבי ישמעאל** ברבי יוסי אמר לו התזקת **בני החזקת בא לפני רבי חייא אמר** לו **יגעת בני ופתחת לך יגע וסתום והלכתא כוותיה** : **א"ר נחמן ולסתום לאלתר הוי חזקה שאין אדם עשוי שסותמין אורו בפניו ושותק: לקח בית בחצר אחרת וכו'.** [דף ס.] **מאי טעמא מפני שמרבה עליהן את הדרך אי הכי** אימא סיפא אם רוצה בונה חדר לפנים מביתו **ופותח לתוך ביתו הלא מרבה עליהן את הדרך אמר רב הונא מאי חדר שחלק חדרו לשנים. מאי עליה אפותא:**

יום רס

עו מתני לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון היה קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו שנים אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון:

גמ' מנא הני מילי אמר רבי יוחנן דאמר קרא וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו מה ראה ראה שאין פתחיהן מכוונים אלו כנגד אלו אמר ראויין הללו שתשרה שכינה עליהן ותהי עלין **רוח אלהים. קטן לא יעשנו גדול. סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי לא יעשנו בר חמא דקא שקיל תמני בחצר אבל בר תרתי לשוייה בר ארבע שפיר דמי** אמר ליה רבי אבא **מצי אמר ליה בפתחא זוטא מצינא לאיצטנועי מינך בפתחא רבה לא מצינא לאיצטנועי מינך. אחד לא יעשנו שנים. סבר רמי בר חמא למימר בר ארבע לא לשוייה תרי בר תרתי דקא שקיל תמני בחצר אבל בר תמני לשוייה תרי בר ארבע** שפיר דמי אמר ליה רבא מצי אמר ליה **בחד פתחא מצינא לאיצטנועי מינך** אבל בתרי לא: **אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח וכו'. דאמר ליה סוף סוף קבעית איצטנועי מבני רשות הרבים** רוכבי בהמות ורואין דרך חלונות אבל בעליות לא חזו בני רה"ר. ואסור **לפתוח חלון כנגד חלון. תוספתא אבא שאול אומר לא יפתח אדם חנותו כנגד חצר של חבירו כדי שלא יהא יושב ורואה מה שבחצר חבירו:**

רי"ף לב:

עז מתני' אין עושין חלל תחת רה"ר בורות שיחין ומערות רבי אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת טעונה אבנים אין מוציאין זיזין וגזוזטראות לרה"ר אלא אם רצה כונס לתוך שלו ומוציא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זו בחזקתה:

גמ' רבי אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה וכו'. ורבנן זמנין דמיפחת ולאו אדעתיה: אין מוציאין זיזין וכו' איכא מאן דאמר דוקא **למטה מגמל ורוכבו אבל למעלה מגמל ורוכבו מוציאין: ר' אמי הוה ליה ההוא זיזא** דהוה מפיק למבואה והוה **ההוא גברא דהוה ליה זיזא מפיק לרה"ר** הוו קא מעכבי עליה בני רה"ר **אתא לקמיה דרבי אמי אמר** זיל קוץ אמר ליה ומר נמי הא אית ליה אמר ליה דילי למבואה קא מפיק ומחלי בני מבואה **גבאי דידך לרה"ר מפיק מאן מחיל גבך. רבי ינאי הוה ליה אילן נוטה לרה"ר והוה ההוא גברא דהוה ליה אילן נוטה לרה"ר הוו קא מעכבי עלויה אתא לקמיה דרבי ינאי אמר ליה זיל האידנא ותא למחר שדר ר' ינאי וקצייה לדידיה** [דף ס:] **למחר אתא לקמיה** אמר ליה זיל קוץ אמר ליה והא **מר נמי אית**

ליה אמר ליה זיל חזי אי קייץ קוץ ואי לא לא תיקוץ. **מעיקרא מאי סבר ובסוף מאי סבר מעיקרא סבר ניחא להו לבני רשות הרבים למיתב בטוליה כיון דחזא** דקפדי קצייה ולימא ליה זיל קוץ דידך ואקוץ דידי משום דריש לקיש דאמר **התקוששו וקושו קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים: ואם רצה כונס לתוך שלו. איבעיא להו כנס ולא הוציא מהו שיחזור ויוציא** ומסיק דחוזר ומוציא **אבל להחזיר כתלים למקומן פליגי רבי יוחנן וריש לקיש רבי יוחנן אומר אין**
ר"י"ף לג. **מחזיר דסבר כרב יהודה דאמר מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו וריש לקיש אמר מחזיר דהא דרב יהודה היכא דליכא רווחא אבל הכא איכא רווחא וקיימא לן כרבי יוחנן: לקח חצר ובה זיזין וכו'. אמר רב הונא אם נפלה חוזר ובונה אותה:**

הדרן עלך חזקת הבתים

פרק ד

א המוכר את הבית לא מכר את היציע [דף סא.] **אע"פ שהיא פתוחה לתוכו ולא את החדר שלפנים ממנו ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים רבי יהודה אומר אם יש לו צורת הפתח אע"פ שאין גבוה עשרה טפחים אין מכור:**

גמ' מאי יציע הכא תרגמו אפותא ורב יוסף אמר ברקא חלילא מאן דאמר אפותא **כל שכן ברקא חלילא ומאן דאמר ברקא חלילא אבל אפותא מזדבן וסוגיין כרב יוסף. אמר מר זוטרא והוא דהויא ארבע אמות אבל אי לא הוי ארבע אמות לא חשיבי ומזדבן** איכא לאסתפוקי אי בעינן נמי בחדר ארבע אמות מדאמר מר זוטרא למילתיה איציע מכלל דבחדר לא בעי ד"א או שמא מדפריך מבור ודות ומשני [דף סא:] משום דהא תשמישתא לחוד משמע דוקא בור ודות דתשמישן חלוק לגמרי מתשמיש הבית הוא דלא בעינן ארבע אמות אבל חדר שתשמישו שוה לתשמיש הבית אינו נבדל מן הבית אם לא שיהיו לו ארבע אמות: ולא את החדר השתא יציע אמרת לא חדר מיבעיא לא צריכא דמצר לה מצרי בראי איכא לאיסתפוקי אי אמר ביציע הכי דאיכא למימר ממשנה יתירא דחדר הוא דשמעינן אע"פ שמצר לו מצרים החיצונים והוא הדין נמי ביציע או שמא דוקא בחדר דחשיב טפי אמר מצרים הרחיב לו אבל יציע קנה ומסתברא דלא שנא:

ר"י"ף לג: **ב וכדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המוכר בית לחבירו גדולה אע"פ שמצר לו המצרים החיצונים מצרים הרחיב לו היכי דמי אילימא דקרו** לבירה בירה ולבית בית **פשיטא בית זבין ליה בירה לא זבין ליה ואלא דקרו לבירה נמי בית כולה זבין ליה לא צריכא דרובא קרו לבית בית ולבירה בירה ואיכא נמי דקרו לבירה בית מהו דתימא כולה זבין ליה קא משמע לן מדהוה ליה למכתב** ולא שיירית בזביני אלין קמאי **כלום ולא כתב ליה שמע מינה שיורי שייר** אבל אי כתב ליה ולא שיירית בזביני אלין כלום מכר לו כל הבירה ודוקא דאיכא דקרו לבירה בית אבל באתרא דקרי **לבית בית ולבירה בירה** אע"פ שכתב לו ולא שיירית בזביני אלין כלום בית זבין ליה בירה לא זבין ליה דכיון שאין בירה בכלל בית נמצא שאין בירה בכלל זביני אלין וכן אם יש לבית בור ודות ומחילות וגג גבוה עשרה טפחים אע"פ שמצר לו מצרי הבית וכתב לא שיירית בזביני אלין לא קנה אחד מכל אלו כיון דאינן בכלל מכירת הבית גם אינו בכלל זביני אלין תדע דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף סג:) האי מאן דזבין ביתא לחבריה אע"ג דכתב ליה עומקא ורומא צריד למכתב ליה קני לך מארעית תהומא ועד רום רקיע ומסיק דלמיקני בור ודות ומחילות הוא דבעי למכתב הכי ולא אמרי. דאהני ולא שיירית בזביני אלין למיקני בור ודות ומחילות דהא ודאי רגילין לכותבו כדאמרינן הכא **האי מאן דזבין מידי לחבריה צריך למכתב ליה ולא שיירית בזביני** וכו'. ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המוכר שדה לחבירו בבקעה גדולה וכו' וכגון שיש מיצר מפסיק בין כל שדה ושדה ועמד באחת מן השדות ואמר שדה זו מכורה דומיא דלעיל דכל בית ובית חלוק במחיצות דאי אין מיצר מפסיק בין שדה לשדה כיון דאמר שדה זו כולה זבין דכל מה שסובב במצר אחד הכל נקרא שדה ולא מסתבר לומר דלא מכר אלא תשעה קבין: **אמר רב מרי ברה דבת שמואל משמיה דאביי האי מאן** דמזבין **מידי לחבריה צריך למכתב ליה ולא שיירית בזביני אלין** כלום: ההוא דאמר ליה לחבריה ארעא דבי רבי חייא מזבנינא לך הוה ליה תרין ארעתא דמתקריין דבי רבי **חייא אתו לקמיה דרב אשי** אמר להו חדא ארעא אמר ליה תרתי ארעא **לא אמר ליה ואי** אמר ליה ארעתא מיעוט ארעתא שנים ואי אמר ליה **כל ארעתא כל ארעתא**

דאית ליה לבר מבוסתני ופרדיסי ואי אמר ליה זיהרא אפי' בוסתני ופרדיסי **לבר מבתי ועבדי ואי אמר ליה נכסי אפילו בתי ועבדי** אבל מטלטלי לא ואע"ג דאמר לקמן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנ:) כל נכסיי לפלוני גלימא איקרי נכסי לשון נכסיי משמע רבוי טפי מנכסי ואין לחלק בין נכסי לכל נכסי דא"כ לפלוג לקמן כדפליג התם בין מטלטלי לכל מטלטלי ועוד יש לומר דלקמן מיירי בנותן דבעין יפה נותן והכא במכר. וה"ר יונה ז"ל תירץ דהכא מיירי באומר נכסי דבי חייא בהא אמר אבל מטלטלי לא לפי שאין המטלטלין הנמכרין נזכרין על שם המוכר אלא דוקא מקרקעי ועבדי כדאמר נכסי דבי בר סיסין אבל האומר כל נכסי אני מוכר לך גם המטלטלין בכלל. [דף סב.] **מצר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר.** פירש רשב"ם מצר מזרחי ארוך ומצר מערבי קצר ומצר צפון ודרום כולו כזה דאי לא מצר לו צפון ודרום כלל היכי קאמר רב אסי לרב ויקנה כנגד ראש תור אדרבה ה"ל למימר לא ליקני אלא תלם אחד במזרח ותלם אחד במערב והכי קאמר רב אסי כשמצר לו מיצר ראשון שני ושלישי ולא מצר לו רביעי דלא קנה אלא תלם אחד על פני כולו ומיהו י"ל דיותר טוב כשלא מצר לו אלא שני מצרים מזרח ומערב דאז ודאי קונה כל מה שבין שני המצרים כי נתכוין לקצר ולא כתב מצרי הצדדין אבל היכא **דמצר לו מצר אחד** מן הצדדין ודאי נתכוין לשייר ומדשייר בה שייר נמי בכולה וכן מסתבר דכשמצר לו מצר מזרח ומערב לכולי עלמא קנה הכל והאומר לחבירו שדה זו אני מוכר לך ולא מצר לו מצרים קנה כל השדה ואפי' כאנטוכיא כל זמן שאין מצר מפסיק. **אמר רב לא קנה בארוך אלא כנגד הקצר אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב ויקנה כנגד ראש תור שתיק רב ומודה רב היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון** מחד גיסא ומצר לוי ויהודה מחד גיסא מדה"ל למכתב שמעון **כנגד יהודה ולא כתב ליה ש"מ כנגד ראש תור** קא"ל. פירש רשב"ם ומודה רב קודם ששתק והודה להם אע"ג דלקמן בשמעתין שתיק רבה ולא הודה לאביי התם תלמיד היה ולא חש להשיב לו אבל רב כהנא ורב אסי גדולים היו ותלמידי חבירים היו לרב כדאמרינן בסנהדרין דף לו: דלגמריה צריכין ולסבריה לא צריכין לא שתק להם בשביל שלא חש להשיבם אלא בשביל שלא מצא מענה והודה להן וכן הוא ברוב מקומות בפרק קמא דבבא קמא דף יא. דאמר שמואל אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין ואני אומר אף לשואל ואבא מודה לי איבעיא להו אף לשואל שמין ואבא מודה לי או דלמא אף לשואל אין שמין ואבא מודה לי תא שמע דההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה תברה אתא לקמיה דרב ואמר ליה זיל שלים ליה נרגא מעליא שמע מינה אין שמין לגנב אדרבה מדאמרו רב כהנא ורב אסי לרב דינא הכי ואישתיק שמע מינה דשמין ולא אמר דשתק בשביל שלא חש להשיבם וכן בפ"ק דיום טוב דף ו. אמר רב אפרוח שנולד בקליפתו ביום טוב אסור אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב וכי מה בין זה לעגל שנולד מן הטרפה ביום טוב שתיק רב אמר רב יוסף מ"ט שתיק רב לימא להו הואיל ומוכן אגב אמו לכלבים ואי שתק משום דלא חש להשיבם א"כ מאי בעי רב יוסף מאי טעמא שתיק רב ועוד מאחר שבאו להקל ולהתיר האסור לא היה לו לשתוק שלא יבואו לידי תקלה וכן בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סט:) גבי הא דאמר רב ספינה אגרא ופגרא אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב אי אגרא לא פגרא ואי פגרא לא אגרא ושתיק רב אמר רב ששת אמאי שתיק רב לא שמיע ליה הא דתניא אלמא שלא שתק רב מפני שלא חש להשיבם ומה שהביא רב אלפס ז"ל ההיא דמודה רב כתב ה"ר יונה ז"ל כדי להשמיענו דפליגי כשמצר הארוך של אדם אחד ואפ"ה אמרו רב כהנא ורב אסי דקני כנגד ראש תור ולא תלינן דלהכי מצר לו מצר הארוך לפי שלא היה רוצה לכתוב מצר חצי שדה של ראובן וסמך על הקצר שכנגדו שמוכח בו. **מצר ראובן מזרח ומערב** רי"ף לד. **ומצר שמעון צפון ודרום** צריך למכתב לו מצר ראובן רוחין תרין ומצר שמעון רוחין תרין איבעיא להו סיים לו את הקרנות ד' קרנות בד' שדות כזה מהו מי אמרינן לא מכר לו אלא מה שהוא כנגד הקרנות כמו שתי וערב ובלבד שיהיו לו ט' קבין באלו הרצועות דכיון דמכר לו שדה לא יפחות לו מתשעת קבין או דלמא אין דרך למכור כנגד הקרנות לבד ולקצר נתכוין ולא רצה להאריך ולכתוב לו מצר כל אורך הרוחות ואמר בלבו שמצר הקרנות יספיק למצרי כל השדה. כמין גאם מהו כמין שני גמין אחד במקצוע מזרחית צפונית ואחד במערבית דרומית מי אמר הרי יש כאן מצר של ארבע רוחות וקנה הכל או דלמא לא קנה אלא רצועה אחת בין שני המצרים ובלבד שיהא בה תשעת קבין ויתנו לו

אף שלא כנגד המצרים עד תשלום תשעת קבין בסירוגין מהו ועלו בתיקו ויהבינן ליה הפחות. [דף סב:] **מצר לו מיצר ראשון ושני ושלישי ומיצר רביעי לא מצר לו רב אמר קנה הכל חוץ ממיצר רביעי ושמואל אמר** קנה אף מיצר רביעי **אמר רבא הלכתא קנה הכל חוץ ממיצר רביעי ולא אמרן אלא דלא מיבלע אבל מיבלע** קני וכי לא מיבלע נמי לא אמרן אלא בדאיכא עליה ריכבא דדיקלא או הוי ט' **קבין אבל ליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי** ט' קבין **קנה ואיכא דאמרי אמר רבא קונה הכל ואפי' מיצר רביעי** ולא אמרן אלא **דמיבלע אבל לא מיבלע לא קנה וכי מיבלע נמי לא אמרן אלא דליכא עלייהו ריכבא דדיקלא ולא הוי** ט' קבין אבל אי **איכא עליה ריכבא דדיקלא או הוי תשעת קבין לא קנה ושמעינן מהני תרתי לישני דרבא דבשדה לא שייר ולא מידי ושמעינן נמי דהיכא דמיבלע וליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין** דקני לא **מיבלע ואיכא עליה ריכבא דדיקלא** או ט' קבין לא קני. **מיבלע ואיכא עליה לא מיבלע וליכא עליה** אמרי להאי גיסא ואמרי להאי גיסא **לא שודא דדייני** הכי קים ליה לבעל גמרא דלא נאמר שתי הלשונות לחלוק זה על זה אלא שניהם אמרן רבא כדי לעשות שודא דדייני לפי שפעמים ראוי לעשות כך ופעמים ראוי לעשות כך לפי מה שיהיה דעת הלוקח ודעת המוכר ולפי מנהג המדינה ולפי הדמים ולא כשאר שודא דדייני שפי' ר"ת כפי מה שירצה הדיין יעשה בלא טעם ובלא ראיה:

ג אבל בכל שאר מקומות היכא דלא איתבריר לן כמאן נעביד אמרי' המוציא מחבירו עליו הראיה ולא מיבעיא היכא דמיסתפקא לן בגופא דעובדא היכי הוה כגון לעיל (בבא בתרא דף לב:) דאמר דאית ליה סהדי למר ואית ליה סהדי למר דאמרינן היכא דקיימא ארעא תיקום והא נמי דאמרי' לעיל (בבא בתרא דף נז:) דאיכא דקפיד ואיכא דלא קפיד ספק ממונא לקולא המוציא מחבירו עליו הראיה אלא אפילו ידעינן עובדא היכי הוה אלא מספקא לן דינא היכי הוה אמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה כדאמרינן פרק השואל דף קב. באחד ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהובים לשנה מדינר זהב לחדש ובא מעשה לפני רבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העיבור ומוקי לה שמואל בבא באמצע החדש אבל בתחלת החדש כולו למשכיר בסוף החדש כולו לשוכר דמספקא ליה אי אמרינן תפוס לשון ראשון או לשון אחרון ואמר המוציא מחבירו עליו הראיה ורב נחמן קאמר התם קרקע בחזקת בעליה עומדת והמשכיר מוחזק לעולם וקשה מהא דאמרי' פרק מי שמת (בבא בתרא דף קמה.) א"ר יוסי קדשה בעשרים סלעים נותן לה חצאי סלעים דהיינו כ"ה סלעים כתובת אלמנה קדשה בשלשים נותן לה כ' חצאין ומפרש טעמא דר' יוסי דמספקא ליה אי קדושין לטבועין ניתנו תו לא הלכך מספיקא מנכה לה חצי כסף הקדושין בכתובתה ואמאי כיון דמספקא לן היה לו לנכות כל כסף הקדושין בכתובתה דהמוציא מחבירו עליו הראיה וכן הא דאמר בפ"ק דבבא קמא דף ט. האחין שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן אמר רב בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר רב אסי אמר נוטל רביע בקרקע או רביע במעות דמספקא ליה האחין שחלקו אי כיורשין דמו ובטלה מחלוקת או כלקוחות דמו וויתר הלכך נוטל רביע בקרקע או רביע במעות ואמאי ולימא ליה אידך אחין שחלקו כלקוחות דמו אייתי ראיה דכיורשין דמו ושקול ויש לומר שכך היתה תקנת חכמים בכמה מקומות שאמרו יחלוקו מספק כדאמרינן ב"מ דף פג. הנהו דדרו באגרא ואיתבר משלם פלגא מאי טעמא נפיש לחד וזוטר לתרי קרוב לפשיעה וקרוב לאונס. וכן לקמן פרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכד.) גבי בכור שאין נוטל פי שנים במלוה דהוה ליה ראוי ובמלוה שעמו אמר שם קכו. דפלגי משום דמספקא לן אי גמיר ומשעבד נכסים כל כך שיהיה אביו מוחזק בהן כדי שיטול הוא פי שנים או לא וחולקין מספיקא והכי נמי גבי קדשה בעשרים ואחין שחלקו תקנת חכמים היתה שיחלוקו. ויש מחלוקת שנראה להן לתקן שודא דדייני כי הך דשמעתין והיכא דלא מפרש גמרא ולא איפסיק הלכתא לית ליה לדיינא לאפוקי ממונא מספיקא ולא יאמר הדיין כיון דלא איפסיק הלכה כמאן אעשה מה שארצה אלא יעמיד ממון אחזקתו ולא יוציא ממון מספיקא. עוד הוספתי לבאר בפרק אחד דיני ממונות:

ד אמר רבה פלגא דאית לי בארעא פלגא. פלגא בארעא דאית לי ריבעא:

ה אמר רבא מצר ארעא דמינה פלגא פלגא מצר ארעא דמינה פסיקא תשעת קבין: אמר רב יימר בר שלמיא לדידי מפרשא לי מינ' [דף סג.] **דאביי בין מצר**

ארעא דמינה פלגא בין מצר ארעא דמינה פסיקא אי אמר ליה אלין מצרנהא פלגא ואי **לא אמר ליה אלין מצרנהא תשעת קבין:**

ו פשיטא יחלוק פלוני בנכסי פלגא תנו חלק לפלוני מהו. והא דתניא בתוספתא האומר תנו חלק לפלוני יטול כאחד מן הבנים התם מיירי בשכיב מרע שמחלק נכסיו והכא בבריא אמר רבינא **בר קיסי ת"ש דתניא האומר תנו חלק לפלוני בבור סומכוס אומר אין פחות מרביע. לחבית אין פחות משמינית. לקדירה. אין פחות מי"ב. לטפיח אין פחות מט"ז** פירש רשב"ם דמספקא לן אי חלק חצי כל הבור משמע או חלק כל דהו הלכך חולקין מספק וקי"ל כסומכוס דממון המוטל בספק חולקין דסתם מתניתין כוותיה בפרק שור שנגח את הפרה (בבא קמא דף מו.) ובפרק השואל דף ק. המחליף פרה בחמור ור"י ז"ל פסק הלכה כרבנן דהמע"ה דרב נחמן סבר כוותייהו גבי הא דתנן בפרק השואל דף קב. **מעשה באחד ששכר מרחץ מחבירו בי"ב זהובים לשנה בדינר זהב לחדש ובא מעשה לפני רשב"ג ורבי יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העיבור ואמר** רב עלה אי הואי התם הוה יהבינן כולה למשכיר דאמר תפוס לשון אחרון ושמואל מספקא ליה אי אמר תפוס לשון ראשון או תפוס לשון אחרון ומוקי לה בבא באמצע החדש אבל בבא בתחלת החדש כולו למשכיר ובסוף החדש כולו לשוכר ורב נחמן אמר קרקע בחזקת בעליה עומדת ופריך מאי קסבר אי קסבר תפוס לשון אחרון היינו דרב ומשני אע"פ דאפיך מיפך והשתא לרב נחמן תקשי ליה מתניתין דקתני יחלוקו אלא על כרחך מתני' מוקי לה כסומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין ואיהו סבר כרבנן וקי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני דהכי פריך סתמא דגמ' בפרק המקבל (בבא מציעא דף קי.) גבי ההוא שטרא דהוה כתב ביה שנין סתמא ומסיק הלכתא כרב הונא ופריך והא קי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני ושמואל נמי סבר כרבנן מדקאמר בא בתחלת החדש כולו למשכיר בא בסוף החדש כולו לשוכר ואי סבירא ליה כסומכוס הוה ליה למימר חולקין כיון דמספקא ליה אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון וכן מוכח בריש שור שנגח את הפרה דשמואל לית ליה דסומכוס דאמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי סומכוס אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין המע"ה ומשמע זו ולא סבירא ליה ועוד מדקאמר בתר הכי למה לי למימר זה כלל גדול בדין וכו' לכי הא דאיתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן וכו' ושמואל אמר יכול לומר לשחיטה מכרתיו לך ופרש"י משום דהמוציא מחבירו עליו הראיה ומשמע זה כלל גדול בדין כלומר אפי' בזה דהמוכר שור לחבירו ונמצא נגחן דהוה ליה למימר חולקין אמר המוציא מחבירו עליו הראיה אלמא סבירא ליה כרבנן ואע"ג דרב פליג עליה דשמואל במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן ב"ק דף מו. קיימא לן הלכה כשמואל בדיני. ותימה למאי דפרישית לרב נחמן דמתני' דהשואל דקתני יחלוקו כסומכוס אם כן הלכתא כוותיה דהא רבן שמעון בן גמליאל הוא דאמר יחלוקו וכל מקום ששנה רשב"ג כו' ויש לומר הני מילי בסתמא אבל היכא דפליג אמורא אההיא פיסקא לא אזלינן בתריה כדמוכח בכתובות בשילהי המדיר דף עז. גבי הא דתנן רבן שמעון בן גמליאל אומר במה דברים אמורים במומין גדולים וכו' אמר רבא בר יעקב אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ופריך מי א"ר יוחנן הכי והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו פירוש ולמה הוצרך כאן לפסוק כמותו ומשני אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן ומשמע הא אי הוה אמר הלכה כחכמים כדאמר רבא אמר רב נחמן התם הוה ניחא שאע"פ שפסק בכל מקום כמותו הני מילי בסתמא אבל היכא דמפרש בהדיא שאין הלכה כמותו לא והוא הדין נמי אם אמורא אחד אומר דלא כוותיה ואין נראה לי ראיה דהתם פריך אמאי הוצרך לפסוק כוותיה ואי הוה פסיק כחכמים כל שכן דהוה פריך שפיר טפי דקשיא מדרבי יוחנן אדרבי יוחנן וכן פסק רב אלפס ז"ל בריש שור שנגח את הפרה כרבנן דסומכוס והא דפשיט גמרא בעיין ממילתא דסומכוס כתב רב אלפס ז"ל לאו מטעם ספק אלא משום דחלק סתם משמע רביע לפי **שאין דרך בני אדם לומר חלק סתם על פחות** מרביעוטעם **דחבית וקדירה וטפיח לא** נתברר לן הלכך נראה טפי פירוש רשב"ם שפירש כולן משום ספק ומכל מקום אין ראייה מכאן דהלכה כסומכוס דגמ' מייתי מלתא דסומכוס לאשמעינן דהאומר תנו חלק דמספקא לן אי חלק כל דהו קאמר אי פלגא ולהכי קאמר סומכוס דנוטל רביע וממילא שמעינן דלרבנן המוציא מחבירו עליו הראיה:

רי"ף לה:

יום רסא

ז ת"ר בן לוי שמכר שדה לישראל ע"מ שמעשר ראשון שלו מעשר ראשון שלו אמאי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. פי' כשם שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם כך אין אדם משייר לו זכות בדבר שלא בא לעולם. וא"ת ונהי דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם מ"מ אדם מתנה על דבר שלא בא לעולם שאם אומר אדם לחבירו שדי מכורה לך על מנת שתתן לי סאה חטין מהיוצא מן השדה שנה שנה ודאי תנאו קיים ואם קיים תנאו כל שנה מכרו קיים ואם לא קיים מכרו בטל וי"ל דעל כרחך האי תנא סבר דע"מ שיורא הוי ולא תנאה דאי סבר דתנאה היא ה"ל למיתני אם נתן לו מעשר ראשון בכל שנה קנה ואם לאו לא קנה אלא מדקתני מעשר ראשון שלו ש"מ דס"ל דשיורא הוי ולהכי פריך שפיר היאך משייר דבר שלא ב"ל וטעם דהוי שיורא ולא תנאה דבתנאי לא מצי לאתנויי דלא שקיללוי חלף עבודתו אלא בשביל תנאי. אר"ל זאת אומרת המוכר בית לחבירו וא"ל ע"מ שהדיוטא **העליונה שלי הדיוטא העליונה שלו** למאי הלכתא רב זביד אמר **שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא.** רשב"ם פירש להוציא ממנה זיזין לחצר שמכר עם הבית. ור"ת פירש שאם יעשה בנין בחצר יוציא ממנו זיזין על הדיוטא [דף סג:] **רב פפא אומר שאם רצה לבנות על גביו בונה.** בשלמא לרב זביד היינו דקתני זאת אומרת דהוצרך ללמוד מן הברייתא דשייר מקום בחצר להוצאת זיזין. לפירוש רשב"ם דאפי' התנה על מנת שאוציא זיזין בחצר אין בדבריו כלום וכמו שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם כך אין אדם מקנה לחבירו האויר דמי שהיה כותלו סמוך לחצר חבירו והקנה לו בעל החצר שיוציא זיזין מכותלו לאויר חצירו לא עשה ולא כלום שאין האויר נתפס בקנין אלא צריך שיאמר לו אני מקנה ומשעבד לך חצירי להוצאת זיזין דאדם מקנה לחבירו קרקע לאויר כמו שמקנה קרקע לפירותיו הלכך הוצרך ריש לקיש ללמוד מברייתא זו דכי היכי דאמר גבי האומר על מנת שמעשר ראשון שלי ששייר מקום המעשר משום דבעין יפה משייר ואע"ג דלא הזכיר המקום הכי נמי אמר במשייר דיוטא לתשמישו להוציא בה זיזין שייר דשייר בחצר להוציא בה זיזין כדי שלא יהא כמשייר אויר אע"פ שלא הזכיר החצר כלל גבי נפשיה בעין יפה משייר ואתיא הא דריש לקיש כהא דתניא בתוספתא ומייתי לה בירושלמי בפרק חזקת הבתים המוכר עובר שפחתו לחבירו לא עשה ולא כלום המוכר ולד בהמתו לחבירו לא עשה ולא כלום המוכר מעשרות שדהו לחבירו לא עשה ולא כלום המוכר אויר חורבתו לחבירו לא עשה ולא כלום אלא מוכר לו בהמה ומשייר עוברה ומוכר לו שפחה ומשייר עוברה ומוכר לו שדה ומשייר מעשרותיה ומוכר לו חורבה ומשייר אוירה משום דאמר בעין יפה משייר וחורבה לאוירה שייר ושדה למעשרות וזהו שלמד ריש לקיש דין שיור אויר מדין שיור מעשרות כמו שהן שנויים בתוספתא וכן פירש ה"ר יונה ז"ל לפירוש רשב"ם. אלא לרב פפא מאי זאת אומרת. קשיא. **והלכתא כרב זביד דגרסינן בפרק מי שמת** (בבא בתרא דף קמח:) אמר רבא **אמר רב נחמן אם תמצא לומר בית לאחד ודיוטא לאחר לא הוי שיור. חוץ מדיוטא הוי שיור ואליבא דרב זביד דאמר אם רצה להוציא בה זיזין מוציא:**

ח אמר רב דימי מנהרדעא האי מאן דזבין ביתא לחבריה. פירוש ומכר לו בור ודות ומחילות וגג גבוה עשרה **אע"ג דכתב ליה עומקא ורומא צריך למכתב ליה מתהום ארעא עד רום רקיע מאי טעמא עומקא ורומא בסתמא לא קני אהני עומקא ורומא למיקני עומקא ורומא אהני מארעית תהומא עד רום רקיע למיקני בור ודות ומחילות** וכל שכן גג ואי כתב מארעית תהומא עד רום רקיע ולא כתב ליה עומקא ורומא מסתברא דאהני: רי"ף לה.

מתני' [דף סד.] **ולא את הבור ולא את הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אין צריך ליקח לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר חוץ מאלו שאין צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר רבי עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך:**

גמ' יתיב רבינא וקא קשיא ליה היינו בור היינו דות אמר ליה רבא תוספאה **אחד בור ואחד דות בקרקע אלא** שבור בחפירה ודות בבנין במאי קמיפלגי **רבי** [דף סד:] **עקיבא סבר מוכר בעין יפה מוכר וחכמים סברי מוכר בעין רעה מוכר. איתמר אמר רב הונא אמר רב הלכה כדברי חכמים ושמואל אמר הלכה כרבי עקיבא א"ל רבינא לרב אשי רב ושמואל** [דף סה.] **אזדו לטעמייהו דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו**

לקוחות הן ואין להן דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא אמת המים ולא סולמות זה על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש להן א"ל רב נחמן לרב הונא הלכתא כוותין או הלכתא כוותייכו א"ל הלכתא כוותייכו דמקרביתו לבי ריש גלותא **דשכיחי דייני:**

ט איתמר שני בתים זה לפנים מזה שניהם במכר שניהם במתנה אין להן דרך זה על זה וכל שכן חיצון במתנה ופנימי במכר חיצון במכר ופנימי במתנה מאי סבור מינה דאין להן דרך זה על זה ולא היא מי לא תנן בד"א **במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולן אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב הכא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב:**

מתני' המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא את המפתח מכר את המכתשת הקבועה אבל לא את המטלטלת מכר את האיצטרובל אבל לא את הקלת ולא מכר **לא את התנור ולא את הכירים** ולא את הרחים **ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין:** רי"ף לה:

גמ' [דף סה:] ת"ר המוכר את הבית **מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול אבל לא את המפתח מכר את האיצטרובל אבל לא את הקלת** ובזמן שאמר לו **הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר לא את הבור ולא את הדות ולא את היציע: ת"ר צנור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה.** דין צנור הפוסל ודיני שאיבה כתבתי בפרק מרובה סימן ג:

יום רסכ

י מתני' [דף סז.] **המוכר את החצר מכר בתים בורות שיחין ומערות אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין ובין כך ובין כך לא מכר לא את המרחץ ולא את בית הבד שבתוכה ר' אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא את האויר:**

גמ' ת"ר המוכר את החצר מכר בתים החיצונים ובתים הפנימים ובתי החולסאות חנויות הפתוחות לתוכה נמכרות עמה ושאינן פתוחות לתוכה אין נמכרות עמה פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה רבי אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא את מילוסא של חצר. אמר מר פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה והתני רבי חייא **אין נמכרות עמה לא קשיא הא דרוב תשמישייהו לגיו והא דרוב תשמישייהו לבר:**

יא אמר רבא אמר רב נחמן מכר לו חולסית ומצולה החזיק בחולסית קנה מצולה במצולה קנה חולסית פשיטא דהאמר שמואל מכר לו **עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן מהו דתימא התם סדנא** [דף סז:] **דארעא חד הוא אבל הכא הא תשמישתיה לחוד והא תשמישתיה לחוד קמ"ל:**

מתני' המוכר **בית הבד מכר את הים ואת הממל ואת הבתולות אבל לא מכר** לא **את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין ר' אליעזר אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה:**

גמ' ים טלפחיא וממל אמר רבי אבא בר ממל מפרכתא. בתולות אמר רבי יוחנן כלונסות של ארז שמעמידים בהן את הקורה. עבירים כבשי גלגל חומרתא. קורה קורה. תנו רבנן המוכר את בית הבד רי"ף לו. **מכר את הנסרים ואת היקבים ואת המפרכות מכר את רחים התחתונה אבל לא את העליונה ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר** לא **את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ולא את השקין ולא את המרצופים ר"א אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה שלא נקרא בית הבד אלא על שם הקורה** כך כתובה הגירסא בספרים וכן הביא רב אלפס ז"ל ותמיה לי דבמתניתין לא מתניא הכי ומתניתין היא עיקר ואם אמר בין כך ובין כך כולן מכורין:

מתני' המוכר את המרחץ לא מכר את הנסרים ולא את הספסלים ואית דגרס ולא את הספלים **ולא את הוילאות ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר** לא את מגורות המים ולא את אוצרות העצים:

גמ' ת"ר המוכר את המרחץ מכר את בית הנסרים ואת בית היקבים ואת בית הספסלים ואת בית הוילאות ולא נסרים עצמן ולא יקבים עצמן ולא ספסלים עצמן ולא וילאות עצמן ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר לו את הבריכות המספקות לו מים בין בימות החמה ובין בימות הגשמים ולא את [דף סח.] **בית כינוס**

ריי"ף לו: **העצים ואם אמר לו מרחץ וכל תשמישיו אני מוכר לך הרי כולן מכורים. ההוא דאמר ליה לחבריה בית הבד וכל תשמישיו אני מוכר לך הוו** הנהו חנוואתה אבראי דהוו שטחו בהו שומשמי אתו לקמיה דרב יוסף אמר להו תנינא בית הבד וכל תשמישיו **אני מוכר לך הרי כולן מכורין** אמר ליה אביי והתני **רבי חייא אין כולן מכורין אמר רב אשי חזינן אי** אמר ליה בית הבד וכל תשמישיו **אני מוכר לך ואילין מצרנא קני ואי לא לא קני:**

יב מתני' המוכר את העיר מכר בתים **בורות שיחין ומערות מרחצאות ושובכות ובית הבדים ובית השלחין אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה אפילו היו בה בהמה ועבדים הרי כולן מכורין רבן שמעון בן גמליאל אומר המוכר את העיר מכר את הסנטר.** כתב רב אלפס וליתא לדרבן שמעון בן גמליאל ותמיהני דבפרק מי שאחזו כתב רב אלפס על ההיא משנה **אמר רבן שמעון בן גמליאל מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו הרי זה גיטך על מנת שתתן לי אצטליתי ואבדה אצטליתו ואמרו חכמים תתן לו את דמיה. אמר** רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל **במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה** הלכך איצטלית דוקא בעיא למיתב ליה ואי אבדה אע"ג דיהיב ליה דמי דידה לא הוי גיטא אלמא סבירא ליה כההיא פיסקא דרבי יוחנן ואם כן למה פסק כאן הלכה דלא כרבן שמעון בן גמליאל ושמא לא הביא התם מילתיה דר' יוחנן שיהא הלכה כרשב"ג בכל מקום דהא אמרינן בעלמא כתובות דף עז. אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן אלא להכי מייתי מילתיה דרבי יוחנן משום דאשמועינן מינה דאין הלכה [דף סח:] כרבן שמעון בן גמליאל אע"ג דבמתניתין ליכא מאן דפליג עליה. **המוכר את השדה מכר את האבנים שהן לצורכה ואת הקנים שבכרם שהן לצורכו ואת התבואה המחוברת לקרקע ואת חיצת הקנים שהיא פחותה מבית רובע ואת השומירה העשויה בטיט ואת החרוב שאין מורכב ואת בתולת השקמה אבל לא מכר את האבנים** שאין לצורכה ואת הקנים שבכרם שאין לצורכו [דף סט.] ולא **את התבואה התלושה מן הקרקע ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין ובין כך ובין כך לא מכר** לו את חיצת **הקנים שהיא בית רובע ולא את השומירה** שאין **עשויה בטיט ולא את חרוב המורכב ולא את סדן השקמה:**

גמ' אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן לא חיצת הקנים בלבד אמרו אלא אפילו ערוגה קטנה של בשמים ויש לה שם בפני עצמה היכי דמי אמר רב פפא דקרולה **בי ורדי דפלניא ולא את חרוב המורכב** [דף סט:] מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר שמואל דאמר קרא ויקם שדה עפרון אשר במכפלה וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב מי שצריך לגבול סביב יצאו אלו שאין צריכין לגבול סביב. אמר רב משרשיא מכאן למצרים מן התורה. פירוש שהמוכר את השדה מכר את המצר וכל אילנות שעומדין עליו. **אמר רב יהודה האי מאן דזבין ליה ארעא לחבריה צריך למכתב ליה** קני לך דיקלי ותאלין והוצין וציצין ואע"ג דאי לא כתב ליה קני **אפ"ה שופרא דשטרא הוא. אמר ליה לבר מדיקלא פלניא חזינן אי דיקלא טבא הוא שיורי שיריה ואי דיקלא בישא הוא כל שכן הנך.** מיהו כל דיקלי בישי מיזבן זבין להו. **ארעא ודיקלי חזינן אי אית ליה דיקלי יהיב ליה תרי דיקלי ואי לא ליזבין ליה תרי דיקלי.** פי' כדי לעמוד בדבורו ולא שיהא מחויב לקנות לו שני דקלים דאין אדם מקנה **דבר שלא בא לעולם** וכל דבר שאין ברשותו מיקרי **דבר שלא בא לעולם** כמו מה שאירש מאבא מכור לך ואי משעבדי **פריק ליה תרי דיקלי. ארעא בדיקלי. חזינן אי אית בה דיקלי קני ואי לא מקח טעות הוא דעבד ביה. ארעא בי דיקלי לית ליה דיקלי דחזי לדיקלי קאמר ליה.** אמר ליה **לבר מאילני אי אית ביה אילני לבר מאילני אי אית ביה דיקלי לבר מדיקלי** אית ביה גופני לבר מגופני אילני ודיקלי **לבר מאילני אילני וגופני לבר מאילני דיקלי וגופני לבר מגופני. אמר רב כל שעולין לו בחבל הוי שיור ואידך לא הוי שיור ודייני גולה אמרו כל שהעול כובשו לא הוי שיור ואידך** [דף ע.] **הוי שיור ולא פליגי הא בדיקלי והא באילני** וכן האומר לחבירו חוץ מחרוב פלוני או חוץ מחצי חרוב פלוני לא קנה שאר חרובים ולא חצי חרוב האחר:

יג בעא מיניה רב עמרם מרב חסדא המפקיד אצל חבירו בשטר וא"ל החזרתיו לך מהו מי אמרינן מיגו דאי בעי אמר נאנסו מהימן השתא נמי מהימן או דלמא

אמר ליה שטרך בידי מאי בעי א"ל מהימן ולימא ליה שטרך בידי מאי בעי א"ל וליטעמיך וכי אמר ליה נאנסו מי מצי אמר ליה שטרך בידך מאי בעי אמר ליה סוף סוף כי א"ל נאנסו לאו שבועה בעיה"נ [דף ע:] מאי נאמן נאמן בשבועה:

רי"ף לז. **יד ושמר** כיס היוצא על היתומים נשבע וגובה מחצה דעיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון הלכך פלגא דמלוה גבי כדין מלוה בשטר שנפרעים מן היתומים בשבועה אבל פלגא דפקדון לא גבי דטענינן ליתמי שמא אביהם החזיר ואף שבועת יורשין שלא פקדנו אבא אין צריכין לישבע דלא נאמרה שבועת יורשין אלא כשהניח להן אביהן שטרות על אחרים ובאין לגבותם צריכין לישבע שלא פקדנו אבא ששטר זה פרוע אבל בממון שהן מוחזקין בו ואביהם היה צריך לישבע הן פטורין מן השבועה:

רי"ף לז: **טו מתני'** [דף עא.] **לא את הבור ולא את הגת ולא את השובך בין חריבין בין ישובין וצריך ליקח לו דרך דברי ר' עקיבא וחכמים אומרים ואין צריך ליקח לו דרך ומודה ר"ע בזיזין שא"ל חוץ מאלו שא"צ ליקח לו דרך מכרן לאחר ר"ע אומר א"צ ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך בד"א במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולן האחין שחלקו זכו בשדה זכו בכולן המחזיק בנכסי הגר החזיק בשדה החזיק בכולן המקדיש את השדה הקדיש את כולן ר"ש אומר המקדיש את השדה לא הקדיש** אלא חרוב המורכב וסדן השקמה:

גמ' מ"ש מכר ומ"ש מתנה פירש יהודה בן נקוסא לפני רבי זה היה לו לפרש וזה לא היה לו לפרש:

טז ההוא דאמר הבו ליה לפלניא ביתא דמחזיק מאה גולפי אשתכח דהוי **מחזיק מאה ועשרים אמר מר זוטרא מאה א"ל מאה ועשרים לא א"ל א"ל רב אשי מי לא תנן** בד"א **במוכר אבל הנותן מתנה נתן את כולן אלמא מאן דיהיב** בעין יפה יהיב ה"נ בעין יפה יהיב:

רי"ף לח. **יז אמר רב הונא אע"ג דאמור רבנן הקונה שני אילנות בתוך של חבירו לא קנה קרקע מכר קרקע ושייר שני אילנות לפניו יש לו קרקע ואפילו לר"ע דאמר בעין יפה מוכר ה"מ גבי בור ודות דלא מכחשי בארעא אבל אילנות דקמכחשי בארעא שיורי שייר דאי לא** אמר ליה עקור אילנותיך שקול וזיל ואמר נמי לעיל בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא **דף לז.**) **פשיטא מכר קרקע ושייר אילנות לפניו יש לו קרקע ואפי' לר"ע** וכו' **והא דרב הונא עדיפא דאי מהתם ה"א תלתא אבל תרי לא קמ"ל רב הונא אפי' תרי. מכר אילנות ושייר קרקע לפניו פלוגתא דר"ע ורבנן לר"ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר אית ליה לרבנן לית ליה** וכבר איפסיק הלכה כר"ע דאמר בעין יפה מוכר:

הדרן עלך המוכר את הבית

פרק ה

רי"ף לח: **א המוכר את הספינה מכר את התורן ואת הנס ואת העוגין ואת כל המנהיגין אותה אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי.** פי' רשב"ם והוא הדין בנותן מתנה שלא נתנו מדלא קתני להו לעיל מקמי דליתנייה בד"א במוכר אבל בנותן וכו' והיינו טעמא דלעיל איירי במוכר קרקע ובנותן בטילי אגב הקרקע אבל הני מטלטלין נינהו ואין חילוק בין מוכר לנותן [דף עג.] **ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין:**

גמ' תורן איסקריא וכן הוא אומר ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך. נס אודרא וכן הוא אומר שש ברקמה ממצרים היו **מפרשך להיות לך לנס. את העוגין תני ר' חייא אלו עגונין שלה וכן הוא אומר הלהן תעגנה. ואת כל המנהיגין אותה א"ר אבא אלו המשוטות. וכן הוא אומר אלונים מבשן עשו משוטיך** ואיבעית אימא מהכא **וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט: ת"ר מכר את הספינה מכר את האסכלה ואת בור המים שבתוכה. ר' נתן אומר מכר את הספינה מכר את הביצית סומכוס אומר המוכר את הספינה מכר את הדוגית ולית הלכתא כוותיה:**

ב [דף עה:] **איתמר ספינה רב אמר כיון שמשך כל שהוא קנה ושמואל אמר עד שימשוך את כולה** י"מ דהכי נמי במשיכת כל המטלטלין ונקט ספינה לאשמועינן רבותא דשמואל דאע"ג שיש טורח למשוך את כולה אפ"ה קאמר שמואל דבעי שימשוך את כולה ולי נראה דספינה דוקא נקט דלא אשכחן כי הא פלוגתא אלא בספינה ובעלי חיים משום דספינה אי משיך לה כל דהו אולא וכן בעלי חיים ולהכי אין משיכה כל דהו מהני בה לשמואל בספינה ולרבי אחא בבהמה אבל בשאר מטלטלין שמשיכתם מכח אדם

המושכן כ"ע מודו דבמשיכה כל דהו סגי לימא כתנאי כיצד במסירה אחזה בטלפה. פי' הריב"ם ז"ל דלא מיקרי מסירה אלא כשמוסר המוכר החפץ מידו ליד הלוקח והביא ראיה מהא דאמר בפ"ק דמציעא דף ח: דאמר ר' אבא בר כהנא מוסירה מחבירו קנה מה לשון מוסירה כאדם המוסר דבר לחבירו וקאמר התם מוסירה בנכסי חבירו קנה במציאה ובנכסי הגר מאן מסר ליה דליקני אלמא משמע דבעי מסירה מיד ליד. ולא נהירא דאחזה בטלפה משמע דאחזה מעצמו ועוד אמר לקמן בשמעתין גבי מסירה כל היכא דא"ל לך חזק וקני כו"ע לא פליגי דקני ואי בעי מסירה מיד ליד לא ה"ל למימר לך חזק וקני אלא תא וחזק וקני וכן פרש"י אחזה בטלפה במצות המוכר וההוא דמציעא ה"פ מוסירה מחבירו קנה כשא"ל לך חזק וקני דקנה לה באחיזה בעלמא והיינו כמוסר דבר לחבירו שמוסרו לו לאוחזו בו במצותו. במציאה ובנכסי הגר לא קנה דמאן מסר ליה דליקני. פי' מי יאמר לו לך חזק וקני שיקנה באחיזה בעלמא. אחזה בשערה באוכף שעליה בשליף שעליה בפרומביא שבפיה בזוג שבצוארה קנאה. **כיצד במשיכה קורא לה והיא באה או שהכישה במקל** וה"ה נמי אם הנהיגה בקול מידי דהוה אקורא לה והיא באה אלא אורחא דמלתא נקט כיון שעקרה יד ורגל קנאה. ורבי אחאי ואמרי לה רבי אחא אומר לא קנה עד שתלך מלא קומתה היינו עקירת שתי ידים ושתי רגלים. מדקאמר עד כאן לא קאמר רבי אחא אלא בבעלי חיים דאע"ג דעקרה יד ורגל אכתי בדוכתא קיימא משמע הא עקרה שתי ידים ושתי רגלים קנה נימא רב דאמר כת"ק ושמואל דאמר כר' אחא אמר לך רב אנא דאמרי אפי' כר' אחא ע"כ לא קאמר ר' אחא התם אלא בבעלי חיים דאע"ג דעקרה יד ורגל אכתי בדוכתא קיימא אבל הכא כיון דניידא פורתא ניידא לה כולה ושמואל אמר אנא דאמרי אפי' כת"ק עד כאן לא קאמר ת"ק אלא בבעלי חיים דכיון דעקרה יד ורגל אידך נמי למיעקר קיימא אבל ספינה אי ניידא כולה אין אי לא לא והלכתא כשמואל בספינה וכת"ק במשיכת בהמה ואע"ג דלכאורה משמע דשמואל כר' אחא ודיחויא בעלמא הוא הא דקאמר גמ' אמר לך רב אנא דאמרי וכו' אפ"ה כיון דקאמר גמרא נימא רב דאמר כת"ק וכו' אלמא מספקא ליה הלכך הלכה כשמואל:

ג אי [דף עו.] כרבי ספינה נמי תיקני במסירה לכאורה משמע דמסירה דאותיות הוו כמסירה בספינה דלשון מסירה הכל אחד הוא ועוד מדקאמר ספינה נמי תקני במסירה משמע תיקני נמי כמו אותיות מיהו אי אפשר לומר כן דלא משתמיט בשום מקום בגמרא להזכיר מסירה במטלטלין אלא בספינה ובעלי חיים משום דמסירה דידהו הוי כמו משיכה דכשאוחז הספינה בחבל ומנענעו כל דהו הולכת מכחו על פני המים הלכך אפי' לא הלכה כלל קני לה במסירה וכן נמי בבעלי חיים אבל שאר מטלטלין לא מיקנו במסירה דהכי תנן בפ"ק דקדושין דף כו. נכסים שאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה ומשמע אבל לא במסירה דאיירי בה נמי בההיא משנה וא"כ לקנות הנייר לצור על פי צלוחיתו לא היה קונה במסירה בעלמא והשעבוד שבתוכו יקנה בתמיה ומדקאמר עד שיכתוב וימסור משמע דבעינן באותיות קנין טפי מבשאר דברים ועוד הא דקתני ספינה במשיכה ואותיות במסירה ומוקמינן לה בסימטא דמשיכה לא קנה אלא בסימטא אבל ספינה ניקנית אף במסירה אם היתה עומדת ברה"ר א"כ אמאי קתני ספינה ניקנית במשיכה ליתני נקנית במסירה וכל שכן במשיכה כדבעי למימר לקמן אבל השתא דקתני נקנית במשיכה משמע דאתא למעוטי מסירה והא ליתא אלא ודאי להכי תנא משיכה לאשמועינן דאיירי בעומדת בסימטא ואפ"ה קתני ואותיות במסירה ואמאי והא אין מסירה קונה בסימטא אלא ע"כ האי מסירה בעינן הגבהה עמה או משיכה אם שק מלא שטרות שאין דרכו להגביה כדמוכח לקמן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנא.) גבי מלוגא דשטרי דקאמר והא לא משך והא דקרי ליה מסירה אע"ג דבעינן משיכה או הגבהה משום דבעיא מסירה מיד ליד אע"ג דבשאר דברים לא בעי כדפרישית לעיל משום דבעי קנין חשוב לקנות שעבוד השטר אי נמי אפילו לא בעי מיד ליד נקט לשון מסירה משום דבעינן דעת אחרת מקנה כמו שאר מסירות שחבירו מוסר לו לאפוקי המפקיר שטרותיו שאין המחזיק קונה המלוה הכתובה בהם על ידם כיון דליכא מסירה שאין דעת אחרת מקנה:

ד תניא ספינה נקנית במסירה דברי רבי. לאו למעוטי משיכה קאתי אלא אפי' במסירה קאמר וכל שכן במשיכה כדמוכח מילתייהו דרבנן דקאמרי עד

שימשכנה למעוטי מסירה מכלל דלרבי משיכה נמי קונה וכן משמע הלשון ספינה תקני נמי במסירה כלומר עם המשיכה וכמו דמסירה דהכא לאו למעוטי משיכה קאתי כן גם הוא בכל המקומות כל היכא דתני דקנה במסירה היינו אף במסירה וכל שכן במשיכה וכן מוכח מתוך דבריו של רשב"ם שפי' הא דבמסירה קונה ברשות הרבים היינו משום דלא אפשר התם במשיכה דאין משיכה אלא היכא שמושך לרשותו ומשיכה קונה בסימטא דהוי רשותו שיש רשות לכל אדם להניח שם חפציו וכיון דאפשר בקנין חשוב לא קניא שם מסירה שהוא קנין גרוע ועוד אם יש דבר שקנינו במסירה ולא במשיכה למה לא יקנה אותו דבר במסירה בסימטא כיון שאי אפשר לו לקנותו במשיכה ועוד דתנן בפ"ק דקדושין דף כה: בהמה גסה נקנית במסירה ואמר בגמרא דרש רב בקמחוניא בהמה גסה נקנית במשיכה ופריך שמואל והא אנן במסירה תנן ועל כרחך הכי פריך והא אנן אף במסירה תנן ורב במשיכה דוקא קאמר דאם תמצא לומר דרב אף במשיכה קאמר ושמואל פריך והא אנן במסירה דוקא תנן אם כן מאי פריך הכי נמי במשיכה תנן בפ"ק דמציעא דף ב. היו שנים רוכבים על גבי בהמה או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג וכו' שניהם יחלוקו משום דכל אחד קנה מחצה ואמר נמי התם אמר רב יהודה שמעית מיניה דמר שמואל תרתי רכוב ומנהיג חד קני וחד לא קני ולא ידענא הי מינייהו קני היכי דמי אילימא רכוב לחודיה ומנהיג לחודיה מנהיג לחודיה מי איכא למ"ד דלא קני אלמא דפשיטא ליה לשמואל דהנהגה דהיינו משיכה קונה וב' ראיות הללו דחה רבינו שמשון ז"ל דשאני מציאה דלא מצי למיקני במסירה דמאן מסר ליה דליקני הלכך קני במשיכה: **וחכמים אומרים לא קנה עד שימשכנה או עד שישכור את מקומה** ואוקמינן ברשות הרבים וכגון [דף עו:] **דאמר ליה לך משוך וקני רבי סבר מראה מקום הוא לו וקני במסירה ורבנן סברי קפידא ולא קני אלא במשיכה והלכתא כרבנן אבל אמר ליה לך חזק** וקני כולי עלמא מודו **דקני במסירה ומאי עד שימשכנה עד שימשכנה מרה"ר לסימטא דמשיכה ברשות הרבים לא קניא דאביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברה"ר ובחצר שאינו של שניהם משיכה קונה בסימטא ובחצר שהוא של שניהם והגבהה קונה בכל מקום.** ופרשב"ם

רי"ף לט.

דמסירה קונה ברה"ר משום דלא אפשר התם במשיכה דאין משיכה אלא כשמושך לרשותו והאי לאו רשותא דידיה הוא ומשיכה קונה בסימטא דשפיר הוי רשותו להניח שם חפציו וכיון שאפשר במשיכה שהוא קנין חשוב לא קנה במסירה שהוא קנין גרוע והקשה עליו ר"ת ז"ל וכי משיכה ומסירה מצות הן שמבטלות זו את זו ואין לו לעשות אלא מן המובחר ועוד מאי דפריך גמרא לקמן (בבא בתרא דף פו.) על ההיא דהגבהה הוה ליה למיפרך הכא דמהכא נמי יש ללמוד דברים שדרכן להגביה אין נקנין אלא בהגבהה שהיא חשובה יותר ועוד הא דפריך בקדושין דף כה: אהא **דאמר רב בהמה גסה נקנית במשיכה והא אנן** במסירה תנן לישני ליה כאן ברה"ר כאן בסימטא ופר"ת דמסירה עדיפא ממשיכה משום דמסירה מיד ליד ובפניו ומסירה קונה ברה"ר שאין ראוי למשיכה וכ"ש בסימטא. **והא דתנן בקדושין שם** בהמה גסה נקנית במסירה דוקא במסירה קאמר ולא במשיכה והא דמשיכה מועלת אפי' שלא בפניו ומסירה דוקא בפניו לאו משום דמשיכה עדיפא אלא משום דלשון מסירה הכי משמע ומה שפירש דמסירה מיד ליד הא ליתא כדפרישית לעיל ומה שפי' דבעינן מסירה בפניו לא ידענא מנא ליה הא לישנא דלך חזק וקני לא משמע הכי והא דפירש דבהמה גסה נקנית במסירה דוקא ליתא כדפרישית לעיל והא דמפרש דמסירה קונה בסימטא קשה דא"כ מאי דוחקיה לשנויי הני תרי ברייתות כאן ברה"ר כאן בסימטא וצריך לדחוק ולפרש **עד שימשכנה מרשות הרבים לסימטא** לוקמינהו תרוייהו בסימטא ובקפידא פליגי בברייתא כדמסיק נמי השתא הלכך נראה פירוש רשב"ם עיקר וכן כתב בשערים דרב האי גאון ז"ל דעדיף קנין משיכה ממסירה. ומה שהקשה ר"ת על פי' רשב"ם אם מצות הן שמבטלות זו את זו לא קשה דהכי נמי אמר דהגבהה שהיא חשובה מבטלת שאר קניינין ומה שהקשה מההיא דקדושין דלישני כאן ברשות הרבים כאן בסימטא לא קשה מידי למאי דפרישית דכל היכא דתני מסירה כל שכן משיכה וכי קתני משיכה משיכה דוקא ולא מסירה דלא הוה ליה לרב למינקט ההיא לישנא בהמה גסה נקנית במשיכה דמשמע למעוטי מסירה ואי בעי לאשמועי' דמסירה לא קני בסימטא לימא הכי בהדיא מסירה קונה ברה"ר ולא בסימטא כדקאמר אביי ולא לימא דבהמה גסה נקנית

במשיכה דמשמע דאתא לפלוגי אמתני' והא דקתני בברייתא דלעיל דספינה נקנית במשיכה משום דאיירי בסימטא אע"ג שגם במסירה נקנית היינו כדי להשמיענו דמסירה דאותיות לאו מסירה ממש היא כדפרישית לעיל דהא אין מסירה קונה בסימטא: אמר רב פפא מאן דזבין ליה שטרא לחבריה צריך למיכתב ליה קני לך איהו **וכל שיעבודא דאית ביה אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא ואמרית ליה ואי לא כתב ליה הכי לא קני וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך** ואמר לי אין לצור ולצור. ומקח טעות הוי והדמים חוזרים. [דף עו.] **אמר אמימר הלכתא אותיות נקנות במסירה** הכי גרסי רשב"ם ורב יהודאי גאון. ור"ח ורב אלפס ז"ל גורסין **אין אותיות נקנות במסירה** והביא ראיה מההוא עובדא דשילהי זה בורר דף לא. ההוא איתתא דנפיק שטרא מתותי ידה ואמרה דפריע הוא והימנה רב נחמן וא"ל רבא כמאן כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה א"ל לא משום דאי בעיא קלתיה ואי הלכה כרבי אמאי דחייה ועוד קאמר התם איכא דאמרי לא הימנה רב נחמן א"ל רבא הא אי בעיא קלתיה ואי ס"ל דאותיות נקנות במסירה וללישנא קמא לדחויי קא"ל אי בעיא קלתי' א"כ ללישנא בתרא נמי הוה ליה למימר כמאן דלא כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה אלא ודאי לא סבירא להו כרבי הלכך ללישנא קמא היה תמיהת רבא היאך פסק כרבי וללישנא בתרא הוה ניחא ליה שפסק דלא כרבי לכך הקשה לו דבר אחר והא אי בעיא קלתיה ועוד מדקבל רבא מה שהשיב לו רב נחמן כיון דאיתחזק בבי דינא אי בעי קלתיה לא אמרי' ולא הקשה לו נהי דאי בעי קלתיה לא אמרי' במסירה מיהא תיקני אלמא בין לרבא בין לרב נחמן אין אותיות נקנות במסירה ועוד הביא ראיה מדאמר לעיל **אמר רב פפא האי מאן דזבין ליה שטרא לחבריה צריך למיכתב ליה** קני לך איהו וכל שיעבודיה ואי לא כתב ליה לא קני אלא לצור על פי צלוחיתו ומיהו אינה ראיה כל כך דאיכא למימר דלאו דוקא נקט צריך למיכתב אלא למ"ד בעי כתיבה צריך למיכתב הכי ולמ"ד אותיות נקנות במסירה צריך למימר הכי דה"נ אשכחן לעיל בפרק המוכר את הבית (בבא בתרא דף סא:) האי מאן דזבין **מידי לחבריה צריך למיכתב ליה ולא שיירית בזביני אילין קדמאי** אע"פ שאין חוב לכתוב ואם מוכר בלא כתב אומר בעל פה וכ"ת שאני התם שדרך לכתוב שטרעל מכירת קרקע ה"נ אימור ס"ל לרב פפא אותיות נקנות במסירה וצריך להביא ראיה לפיכך דרך לעשות שטר ומיהו אם אמר רב פפא למלתיה לכ"ע דאף לרבי דאמר אותיות נקנות במסירה צריך למימר ליה קני לך איהו וכל שעבודיה אכתי יש להביא ראיה דאין הלכה כרבי מהא דתניא בפ' האיש מקדש (קידושין דף מז:) התקדשי לי בשטר חוב ר"מ אומר מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת ומפרש דפליגי בפלוגתא דרבי ורבנן באותיות נקנות במסירה מר אית ליה דרבי ומר לית ליה דרבי ואיבעית אימא דכו"ע לית להו דרבי והכא בדרב פפא קמיפלגי דאמר רב פפא האי מאן דזבין ליה שטרא לחבריה וכו' ומדלא קאמר דכו"ע אית להו דרבי ש"מ אין הלכה כרבי הלכך ממה נפשך יש להביא ראיה מכאן דאין הלכה כרבי דאי רב פפא אמר למלתיה דוקא אליבא דרבנן דבעו כתיבה אבל לרבי דמיקל בקניית השטר דלא בעי כתיבה מיקל גם בזה דלא בעי למימר ליה בעל פה קני לך איהו וכל שעבודיה א"כ רב פפא וגם רב אשי דשקיל וטרי אמלתא דרב פפא סברי כרבנן. ואי בעי למימר בעל פה אליבא דרבי אז ראיה מההוא דקדושין מדלא קאמר דכו"ע אית להו דרבי ובדרב פפא קמיפלגי והא דאמר בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנא.) אימיה דרב עמרם חסידא הוה לה מלוגא דשטרי אמרה ליהוו לעמרם ברי אתא לקמיה דרב נחמן אמרי ליה אחוה והא לא משך מכלל דאי משך קנה אף בלא כתיבה אינהו הוו סברי דבמתנת שכיב מרע דיו במשיכה לפי שאין יכול לכתוב ובמשיכה סגיא והויא משיכה דידיה ככתיבה ומסירה דבריא והשיב להן רב נחמן דאף משיכה לא בעי דדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו והא דאמר בפרק הכותב (כתובות דף פה.) ההיא איתתא דאפקידו גבה מלוגא דשטרי ואמר לה רב נחמן אית לך סהדי דתבעינהו מינך מחיים ולא יהבת להו וכו' משמע דאי אית לה סהדי קניא בתפיסה בלא שטר וי"ל דהיא לא היתה רוצה לקנות המלוה אלא היתה רוצה לעכב השטרות בתורת משכון מחמת תפיסה שתפסתן מחיים ולדחוק את היתומים לפרוע חוב אביהם והא דאמר בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קעג.) אתמר אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה ורבא אמר אין צריך להביא ראיה לאו משום דאינהו סברי אותיות נקנות במסירה אלא פליגי

אליבא דמ"ד אותיות נקנות במסירה אי צריך להביא ראיה אי לא והכי מוכחא שמעתא דאיתמר אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה ולא קאמר איתמר **אביי ורבא דאמרי תרוייהו** אותיות נקנות במסירה אביי אומר צריך להביא ראיה ורבא אמר אין צריך להביא ראיה אבל רבא אליבא דנפשיה סבירא ליה דאין אותיות נקנות במסירה כדמוכח עובדא דההיא איתתא דשילהי זה בורר שהבאתי לעיל דמוכח דרבא ורב נחמן סבירא להו דאין אותיות נקנות במסירה וכן מוכח בפרק האשה שלום (יבמות דף קטו:) בענין יצחק ריש גלותא הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב ומוכיח רבא התם דלא חיישינן לתרי יצחק מהנהו שטרי דנפקי במחוזא וכתב בהו חבי בר נני ונני בר חבי ובמחוזא שכיחי טובא ומגבי בהו רבה בר אבוה ודחי ליה אביי ואמר למאי ניחוש לה אי לנפילה מזהר זהירי ביה ואי לפקדון כיון דשמיה כשמיה לא מפקד גביה מאי אמרת דלמא מסר ליה אותיות נקנות במסירה ורבא חזינן ליה דלא חייש לנפילה ופקדון אפי' היכא דלא שמיה כשמיה דהא קאמר אין צריך להביא ראיה על המסירה ואי סבר אותיות נקנות במסירה היכי מייתי מינה דלא חיישינן לתרי יצחק דמה חששא שייך כאן אי מסר ליה קני ולנפילה ולפקדון לא חיישינן אלא ודאי סבר רבא דאין אותיות נקנות במסירה הלכך מוכח מינה דלא חיישי' לתרי יצחק דאי חיישינן הוה ליה למיחש בהנהו שטרי דלמא מסר ליה האי שטרא ואין אותיות נקנות במסירה וכן משמע מהא דדחי אביי דקאמר מאי קאמרת דלמא מסר ליה וכו' אלמא דעיקר חששא דהוה לן למיחש אי חיישינן לתרי יצחק משום דס"ל לרבא דאין אותיות נקטת במסירה נמצא ההיא דגט פשוט רבא אליבא דרבי **דאמר אותיות נקנות במסירה** קאמר מיהו אביי סבר אותיות נקנות במסירה מדמתרץ להההיא דרבה בר אבוה כי היכי דלא תקשי ליה אלמא מודה לרבה בר אבוה כדמתרץ למלתיה. מכל הלין קיימא לן דאין אותיות נקנות במסירה לחודה אלא במסירה ובכתיבה ועד דכתב ליה קני לך איהו כל שעבודא. ואפי' היכא דכתב ומסר אין מכירת השטר מן התורה כדמוכח לקמן פרק מי שמת (בבא בתרא דף קמז:) אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא היא ומי א"ר נחמן הכי והאמר רב נחמן אע"ג דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחל לו מחול אפי' יורש מוחל מודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאין יכול למחול אי אמרת בשלמא דאורייתא היינו דאין יכול למחול אלא אי אמרת דרבנן אמאי אין יכול למחול אלמא מוכר שטר חוב מדיכול למחול דרבנן הוי אע"ג דקרקע נקנה בשטר אינו יכול להקנות שעבוד קרקעות שיש לו על הלוה ללוקח כל זמן שלא גבאו בחובו כדאמר בפרק כל שעה (פסחים דף לא.) דאינו יכול להקדישו אלא חכמים תקנו שיחול עליהם מקח לפי שפעמים צריך המלוה למכור חובו מפני דוחקו. ור"ת ז"ל היה אומר דמכירת שטר חוב דאורייתא ומפרש בתוספות: **א"ל רב אשי לאמימר גמרא או סברא א"ל גמרא רב אשי אמר סברא נמי איכא אותיות מילי נינהו ומילי במילי לא** מקנו ופרשב"ם דשטר היינו מילי הלכך לא מקני ולא מידי ובמסירה שהוא מעשה סגי. ולפי' ר"ת הכי פי' מילי במילי לא מקנו דהא דא"ל קני לך שטר זה היינו מילי ואע"ג שמסר לו האותיות לא חשיבא המסירה מעשה אלא לגוף הנייר ועיקר קניית השעבוד אינו אלא במאי דא"ל קני לך איהו וכל שעבודיה ואינו מועיל אלא אם כן כתב לו לשון זה והיינו מעשה ואותיות דקרו ליה מילי לגבי לוקח קרו ליה מילי לפי שלא נכתב השטר על שמו ולא נתחייב לו הלוה בשטר אבל בשטר שכותב המלוה ללוקח לא מיקרי מילי ואומר אני שזה מוכיח על גרסת ר"ת ז"ל דאין אותיות נקנות במסירה דהשתא ניחא דיהיב רב אשי טעמא למה אין מסירה לבדה מועלת עד שתהא כתיבה עמה משום דמילי במילי לא מקנו אבל אי גרסי' אותיות נקנות במסירה אז לא יהיב רב אשי טעמא למה מסירה לבדה מועלת אלא שנתן טעם למה אין צריך גם שטר ומפרש לפי שאין תועלת בשטר ואין זה טעם מספיק דאיכא למימר דאע"ג דעיקר הקנין במסירה ואין תועלת בשטר מ"מ בעינן גם שטר עם המסירה משום דליהוי קנין אלים למיקני השעבוד כי היכי דלמ"ד אין אותיות נקנות במסירה ועיקר הקנין בכתיבה דהוי מעשה ואפ"ה בעינן גם מסירה:

יום רסג

ה ומילי במילי לא מקנו **והאמר רבה בר יצחק אמר רב שני שטרות הן אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואין חוזר בשדה** ואע"ג דאמר לעיל (בבא בתרא דף מ.) דסתם קנין לכתיבה בשטר עומד וזכו בשדה זו משמע בקנין סודר אפ"ה מצי

למיהדר ביה דהא דסתם קנין לכתיבה עומד היינו דכל כמה דלא הדר ביה לא בעי לאימלוכי ביה ואע"ג דלא אמר כתובו אבל אם מיחה בידם שלא לכתוב לא יכתבו חובתו בעל כרחו וא"ת ומה חובה יש לו בדבר אם שטר מתנה הוא אין מפסיד כלום דאין עליו אחריות ומצוה לכתוב כדי שלא יכפור הנותן ואם מכר הוא נמי אינו מפסיד דאי משום אחריות אפילו בלא שטר נמי דאמר בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מא:) המוכר שדהו בעדים גובה מנכסים משועבדים ואי טעין לוה ואומר לא ימצא העדים בכל פעם לגבות על ידם ממשעבדי וע"י השטר יגבה בכל עת כ"ש שאין לשמוע לו כיון דמן הדין גבי ממשעבדי וכוונת המוכר להפקיע דינו אנן מחויבין לרדוף אחר הצדק שלא יפיק זממו לעוות הדין וי"ל דמשום דאית ליה טענה לנותן ולמוכר דאית ליה קלא לשטר יותר מלקנין ולא ניחא ליה דליפשו שטרי עלויה משום דזיילי ניכסיה ולא יוכל לא למכור ולא ללוות שסבורין העולם שכל נכסיו משועבדים ואע"פ שגם הלוקח יכול לחזור בו ולומר אדעתא דלא כתבו לי שטר לא זבני מיהו גם המוכר יכול לחזור בשטר או יקבלנו הלוקח בלא שטר. ור"ת פי' דבשטר מתנה דוקא איירי דלא ניחא ליה דליפשו שטרי עלויה כדפרישית אבל בשטר מכר כשזכו לו בשדה מסתמא ד אדעתא דלכתבו ליה שטרא זכו ליה ואין יכול לחזור בו. ואין דבריו מובנים לי דהא דקאמר מסתמא אדעתא דלכתבו ליה שטרא זכו האי מסתמא

רי"ף לט: לא עדיף מתנאי גמור ואפילו אמר בפירוש על מנת שתכתבו לו את השטר מצי למיהדר ביה: **ע"מ שתכתבו לו את השטר חוזר בזה ובזה** יש מקשין אמאי חוזר בזה ובזה יכתבו השטר בעל כרחו ויתקיים המקח מידי דהוה אשאר תנאים דעלמא דאילו אמר זכו בשדה זו לפלוני ע"מ שתתנו לו מאתים זוז לא מצי למיהדר ביה ולומר לא תתנו לו ולא יתקיים המקח אלא בעל כרחו יתנו לו ויתקיים המקח למפרע דקי"ל כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי ומתרצין דשאני הכא שהתנאי זה הוא חובתו ואינם יכולים לכתוב חובתו בלא רשותו הוא עשאן שלוחין לכתוב השטר והוא יכול לבטל השליחות. ולי נראה דאפילו אמר זכו בשדה זו לפלוני על מנת שתתנו לו מאתים זוז יכול הוא לבטל התנאי והמעשה ולא אמרינן יקיימו התנאי בעל כרחו ויתקיים המעשה למפרע משום דתנאי זה אינו אלא פטומי מילי בעלמא שהוא טובתו של לוקח ועליה דידיה רמיא לאתנויי ולא על המוכר ואמר בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סו.) דתנאי כזה לאו תנאי הוא אלא פטומי מילי בעלמא הוא הלכך לטובת הלוקח לאו תנאי הוא ויכול המוכר לבטל התנאי והמעשה בטל ממילא ואין לומר כיון דלאו תנאי הוא אם כן המעשה קיים ואפילו לא נתקיים התנאי דלטובת המוכר ודאי תנאי הוא ואם חזר מן התנאי גם המעשה בטל:

ו ואמר ר' חייא בר אבין ג' שטרות הן. תרי הא דאמרן ואידך אם קדם המוכר וכתב את השטר כאותה ששנינו כותבין שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמו כיון שהחזיק זה בקרקע נקנה שטר בכל מקום שהוא וזו היא ששנינו בפ"ק דקדושין **נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ושטר וחזקה** תימה היכי מוכח מהכא דמילי במילי מקנו לענין מוכר שטר שיש לו על אחרים דהכא לא חזינן דמהני אלא בשטר שכתוב בשם המוכר ללוקח ובההוא ודאי מהניא מסירה בלא כתיבה ועוד מאי איצטריך לשנויי אגב שאני דמשמע דאגב מהני באותיות לימא אגב הוא כמסירה דמסירה מהני בשטר מכר שכתב בשמו אבל אותיות שכתובין בשם אחרים אין נקנין במסירה ונראה לפרש דהוה ס"ד אגב מילי נינהו וקנין גרוע הוא ואפ"ה מהני בלא מסירה לקנות שעבוד של שטר הכתוב בשמו וא"כ גם בשטר שאין כתוב בשמו תועיל מסירה בלא כתיבה דקנין חשוב הוא ומשני דאגב קנין חשוב הוא ואלים כמו מסירה דהא מטבע דאין נקנה בחליפין נקנה אגב קרקע כמו במשיכה ובהגבהה ומיהו אותיות לא מיקנו אגב קרקע בלא שטר וכן בקנין בלא כתיבת השטר כ"כ ר"ח ז"ל דאותיות לא מיקנו אגב קרקע אבל רב אלפס ז"ל כתב דמיקנו אגב קרקע ומסתברא דלא מיקנו דלא דמי כלל קנין אותיות לקנין שטר שכתב המוכר בשם הלוקח.

ולא את האנתיקי מאי אנתיקי אמר רב פפא עיסקא דאית בה:

ז מתני' [דף עז:] **מכר את הקרון לא מכר את הפרדות מכר את הפרדות לא מכר את הקרון** אבל שכר את הקרון שכר את הפרדות דבמכר אדם קונה קרון מאחד ופרדות מאחר אבל אין דרך שוכר בכך מכר את הבקר לא מכר את הצמד מכר את הצמד לא מכר את הבקר ר' יהודה אומר הדמים מודיעים כיצד אמר לו מכור לי

צמדך **במאתים זוז הדבר ידוע שאין הצמד במאתים זוז וחכמים אומרים** אין הדמים ראיה:

גמ' מכר את הקרון וכו' תני רב תחליפא בר מערבא קמיה דר' אבהו מכר את הקרון מכר את הפרדות אמר ליה והא אנן לא מכר תנן אמר ליה איסמייה אמר ליה לא תתרגם מתניתך בשאדוקין בו. **מכר את הבקר וכו' היכי דמי אילימא דקרו לצמד צמד ולבקר בקר פשיטא צמד זבין ליה בקר לא זבין ליה אלא דקרו נמי לצמד בקר כוליה זבין ליה לא צריכא דאיכא דקרו לצמד צמד ולבקר בקר** ואיכא נמי דקרו לבקר צמד **רבי יהודה סבר הדמים מודיעים** וחכמים אומרים **אין הדמים ראיה. וניהוי ביטול מקח** וכ"ת בכה"ג לית להו לרבנן ביטול מקח [דף עח.] **והתנן רבי יהודה אומר אף המוכר ס"ת בהמה ומרגליות אין להם אונאה אמרו לו לא אמרו אלא את אלו. מאי אין דמים ראיה** דקאמרי רבנן דהוי בטול מקח ואיבעית אימא כי קאמר בטול מקח בכדי שהדעת טועה אבל **בכדי שאין הדעת טועה** לא:

ח מתני' המוכר את החמור לא מכר את כליו נחום המדי אומר מכר את כליו רבי יהודה אומר פעמים מכורין ופעמים אין מכורין כיצד **חמור לפניו וכליו עליו אמר לו חמורך זה כליו מכורין חמורך הוא אין כליו מכורין:** רי"ף מ.

גמ' אמר עולא מחלוקת בשק ודיסקיא וכומני דת"ק סבר סתם חמור לרכיבה עומד ונחום המדי אומר סתם חמור למשוי **עומד אבל באוכף ומרדעת דברי הכל מכור. מאי כומני אמר רב פפא בר שמואל מרכבתא דנשי** איבעיא להו **בעודן עליו מחלוקת אבל כשאין עודן עליו מודה להו נחום המדי לרבנן** דאין מכורין ובמאי דפליגי דהיינו שק ודיסקיא וכומני מודה להו אבל באוכף ומרדעת אע"פ שאין עליו קונה דאפסרי' דחמור נינהו וקני להו כל היכא דאיתנהו **או דלמא כשאין עודן עליו מחלוקת אבל בעודן עליו מודו רבנן לנחום המדי דמכורין או דלמא בין בזו ובין בזו מחלוקת ולא איפשיטא הלכך בין בזו ובין בזו אינן מכורין:** [דף עח:] **אמר אביי רבי אליעזר ורבי שמעון בן גמליאל ור"מ ורבי נתן וסומכוס ונחום המדי כולהו סבירא להו כל דמזבין איניש איהו וכל תשמישתיה זבין רבי אליעזר מאי היא דתנן רבי אליעזר אומר מכר את בית הבד מכר את הקורה רשב"ג דתנן רשב"ג אומר מכר את העיר מכר את הסנטר רבי מאיר דתניא רבי מאיר אומר מכר את הכרם מכר כל תשמישי הכרם ר' נתן וסומכוס ביצית ודוגית נחום המדי הא דאמרן הני כולהו שיטה נינהו ולית הלכתא כחד מינייהו:**

מתני' המוכר את החמור מכר את הסיח מכר את הפרה לא מכר את בנה:

גמ' היכי דמי אי דא"ל היא ובנה אפי' פרה נמי ואי דלא א"ל היא ובנה אפי' חמור נמי לא אמר **פפא דא"ל חמור מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך בשלמא פרה** איכא למימר לחלבה קאמר ליה **אלא חמור מאי קאמר ליה שמע מינה היא ובנה** קא"ל:

ט תוספתא פרק ד' **המוכר שפחה לחבירו מכר לו כלים שעליה ואפילו הן** של ק' מנה אבל לא **את השירים ולא את הנזמים ולא את הטבעות ולא את הקטלאות שבצוארה שפחה וכל מה שעליה אני מוכר לך אע"פ שיש עליה כלים של ק' מנה הרי כולן מכורין שפחה מעוברת אני מוכר לך פרה מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד שפחה מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך לא מכר את הולד.** תמיה לי הא דקתני שפחה מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד דמשמע הא לא קאמר שפחה מעוברת אלא שפחה זו סתם לא מכר לו את הולד ולא מסתבר כלל:

מתני' מכר בור מכר מימיו מכר אשפה מכר זבלה מכר כוורת מכר דבורים מכר שובך מכר יונים. בתוספתא קתני מכר דבורים מכר כוורת מכר יונים מכר שובך לפי שאין דרכן של בני אדם למכור כל הדבורים כשדעתו לשייר את הכוורת כדמוכחא מתניתא דקתני הלוקח פירות כוורת נוטל ג' נחילין וזה שפירש שמכר כל הפירות בלא שיור מכר גם את הכוורת וכן נמי בשובך תנן **הלוקח פירות שובך מחבירו** וכו' וזה שפירש שמכר הכל מכר גם את השובך: [דף עט:] מכר בור מכר מימיו אמר רבא מתני' יחידאה היא דתניא מכר בור לא מכר את מימיו רבי נתן בר"ש אומר מכר בור מכר מימיו וכיון דיחידאה היא לא סבירא לן כוותיה. ורשב"ם פי' דהלכה כמתני' דסתם במתני' ומחלוקת בברייתא הלכה כסתם דמתני'. ודאי כשהאמורא אומר דבר מדעתו ומקשה ליה ממתני' ומשני ליה יחידאה היא לא סבירא לן כההיא משנה דסמכינן עליה דאמורא דפסיק הלכתא דלא כמתני'

אבל הא דקאמר הכא יחידאה היא לאו למימר דלא סבירא לן כוותיה אלא לאשמועינן דר"א בר' שמעון כרבנן וכן מסתבר:

י מתני' [דף פ.] **הלוקח פירות שובך מחבירו מפריח בריכה ראשונה והתניא מפריח בריכה ראשונה ושניה אמר רב כהנא לא קשיא הא דקתני בריכה ראשונה ושניה בה והא דקתני בריכה ראשונה באמה משום דמצטווגתא אברתא ואזוגא דשבקינן לה. פירות כוורת נוטל שלשה נחילין ומסרס. במתניתא תנא נוטל שלשה נחילין בזה אחר זה מכאן ואילך נוטל אחד ומניח אחד.** חלות דבש מניח שתי חלות. רי"ף מ:

[דף פ:] **זיתים לקוץ מניח שתי גרופיות. ת"ר הלוקח אילן מחבירו לקוץ מגביה מן הקרקע טפח וקוצץ. בתולת השקמה שלשה טפחים. סדן השקמה שני טפחים. בגפנים ובקנים מן הפקק ולמעלה. בדקלים ובארזים חופר ומשרש לפי שאין גזען מחליף:**

יא מתני' הקונה שתי **אילנות בתוך של** [דף פא.] **חבירו הרי זה לא קנה קרקע רבי מאיר אומר קנה קרקע הגדילו לא ישפה העולה מן הגזע שלו מן השרשים של בעל** הקרקע **ואם מתו אין לו קרקע. הקונה** ג' אילנות יש לו **קרקע הגדילו ישפה והעולה מן הגזע ומן השרשים שלו ואם מתו יש לו קרקע:**

רי"ף מא. **גמ'** [דף פב.] **היכי דמי מן הגזע היכי דמי מן השרשים. א"ר יוחנן** בהרואה פני החמה זהו **מן הגזע שאינו רואה פני החמה זהו מן השרשים. וליחוש דלמא מסקא ארעא שרטון** וקא מתחזיא כתלת וא"ל תלתא אילנות זביני ואית לי **ארעא אלא אמר רב נחמן יקוץ.** אמר רב נחמן נקטינן דקל אין לו גזע אמר רב פפא אין לו גזע לבעל הדקל לפי שאין לו גזע. **קנה שלשה קנה קרקע. וכמה אמר רבי יוחנן הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלוא אורה וסלו.** תנ"ה [דף פב:] **הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלוא אורה וסלו** וזה וזה אין רשאים לזורעה וכמה יהא ביניהן אמר **רב יוסף. אמר רב יהודה אמר שמואל מד' אמות ועד שמונה רבא אמר רב נחמן משמונה אמות ועד שש עשרה. אמר רבא הלכתא מד'** [דף פג.] **אמות ועד שש עשרה** תנ"ה כמה יהו מקורבין ד' **אמות וכמה יהו מרוחקין שש עשרה אמה הרי זה קנה את הקרקע ואת האילנות שביניהם לפיכך יבש האילן או נקצץ יש לו קרקע פחות** מיכן או יתר על כן או שלקחו **בזה אחר זה ה"ז לא קנה את הקרקע ואת האילנות שביניהן לפיכך יבש האילן או נקצץ אין לו קרקע.** ונראה לפרש נקצץ דומיא דיבש מה יבש בזמנו אף נקצץ בזמנו כלומר שהזקין ונקצץ ואין גזעו מחליף והכי דייק בפרק המקבל (בבא מציעא דף קט:) אבל אם גזעו מחליף אין זה אילן חדש והוי כיוצא מן הגזע. ה"ר יונה ז"ל. **בעי ר' ירמיה כשהיא מודד ממקום קצר הוא מודד או ממקום רחב הוא מודד א"ל רב גביהה מבי כתיל ת"ש הרכובה שבגפן אין מודדין אלא מעיקר השני. מכר לו שנים בתוך שדהו ואחד על המצר שנים בתוך שלו ואחד בתוך של חבירו או שמפסיק ביניהם בור או אמת המים** או ריכבא דדיקלא כולן בעיות הן ועלו בתיקו וכיון דמספקא לן לא קנה קרקע. בעי רבי ירמיה מכר לו שלשה בדי אילן מהו אמר ליה **רב גביהה מבי כתיל לרב אשי ת"ש** דתנן המבריך שלשה גפנים ועיקריהן נראין ר"א בר צדוק אומר אם יש ביניהן מד' אמות ועד שמונה מצטרפין ואם לאו אין מצטרפין. [דף פג:] **כיצד הן עומדין רב אמר כשורה ורבי יוחנן אמר כחצובא מ"ד כשורה כל שכן כחצובא ומאן דאמר כחצובא אבל** רי"ף מא: **כשורה לא והלכתא כרבי יוחנן.** ומדבעי כחצובא אלמא **קונה שני אילנות אין לו קרקע** אפילו לרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה הוא מוכר דבשני אילנות לא משכחת כחצובא ועוד דשקלו וטרו הני אמוראי בתראי בשנים בתוך שלו ואחד על המצר:

יב מתני' המוכר **את הראש בבהמה גסה לא מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה לא מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה אבל בבהמה דקה מכר את הראש מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה** בד"א במקום שלא נהגו אבל במקום שנהגו הכל כמנהג המדינה:

יג ארבע מדות במוכרין מכר לו חטין יפות ונמצאו רעות הלוקח יכול לחזור בו רעות ונמצאו יפות המוכר יכול לחזור בו רעות ונמצאו רעות יפות ונמצאו יפות אין אחד מהן יכול לחזור בו שחמתית ונמצאו לבנות לבנות ונמצאו **שחמתית עצים של זית ונמצאו של שקמה של שקמה ונמצאו של זית יין ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין שניהם יכולים לחזור בהן:**

יד גמ' אמר רב חסדא מכר לו שוה חמש בשש והוקרו ועמדו על שמנה מי נתאנה לוקח לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר משום דאמר ליה אי לאו דאוניתן לא [דף פד.] **מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך** ולא קיימא לן כרב חסדא בהא דאמר לוקח יכול לחזור דאיהו סבר כמתני' דפרק הזהב (בבא מציעא דף נא.) דתנן מי שהוטל עליו אונאה ידו על העליונה רצה אומר לו תן לי מעותי או תן לי מה שאוניתני וההיא מתניתין אתיא כר' יהודה הנשיא ואנן קיימא לן כרבא דפסק הלכה כרבי נתן דאמר **שתות קנה ומחזיר אונאה.** ומיהו קי"ל כעיקר מלתיה דרב חסדא דאתא לאשמועינן דאין מוכר יכול לחזור אע"פ שהוקרו מדחזינן בסוף שמעתי' הוה אמינא הא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו אלמא אי לאו דרב חסדא ה"א דאפילו **מוכר יכול לחזור בו** ואע"ג דכ"ע באונאה אין המאנה יכול לחזור בו שאני הכא שחזר המקח להיות בטול מקח לגבי המוכר קודם שנתקיים המקח לגבי לוקח דהיינו בתוך בכרי שיראה לתגר או שיאמר רוצה אני במקח הלכך גם **המוכר יכול לחזור בו** כיון שלא קיים הלוקח עדיין את המקח קמ"ל רב חסדא דאין יכול לחזור בו משום דא"ל אי לאו דאוניתני וכו' ואע"ג דלדידן דקי"ל דשתות קנה לא שייך האי טעמא שהרי נתקיים המקח אצל הלוקח. כתב רב אלפס ז"ל דנ"מ לענין **ביטול מקח כגון שמכר לו שוה ד' בחמש ולא הספיק בכדי שיראה לתגר או לקרובי עד שהוקרו ועמדו בשבע** לא מצי מוכר הדר ביה דא"ל אי לאו דאוניתן וכו' **וכן מוכר שמכר שוה חמש בד' והוזלו ועמדו על שלש** לא מצי לוקח הדר ביה משום **דאמר ליה אי לאו דאוניתן** וכו' ואע"ג דדחינן ואמרינן **דלמא הא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו ומתני' היינו טעמא משום דרע רע יאמר הקונה לא בטילה להא דרב חסדא דלא דחינן מימרא בדלמא וטעמא דרב חסדא טעמא דמסתבר הוא** וא"ת בביטול מקח דאמר בפרק הזהב (בבא מציעא דף נ:) דשניהן חוזרין אמאי לא קאמר מתאנה למאנה אי לאו דאוניתן כו' כמו דאמר בשתות. וי"ל לפי שרחוק מן המקח יותר ואין דרך בני אדם לטעות לא נקרא עליו שם מקח ונתבטל המקח מעיקרא. והריב"ם פירש דביתר משתות אין המאנה חוזר אלא אם כן המתאנה תובע אונאתו אבל אם המתאנה רוצה לעמוד במקחו ופוטר את המאנה מדמי אונאתו אין המאנה יכול לבטל המקח משום **דא"ל אי לאו דאוניתני כו'.** דאי לא תימא הכי נמצא יפה כח המאנה לפי שאינהו ביתר משתות יותר מבשתות ואע"ג שגם עכשיו יפה כחו דבשתות ידו על התחתונה וביתר ידו כיד המתאנה שאם המתאנה תובע את אונאתי יכול הוא לבטל את המקח בזה אין כל כך תימה דאונאת שתות אין חשוב כל כך כמו מקח טעות הלכך אפילו כשתובע המתאנה את אונאתו אין המאנה יכול לבעל המקח אבל ביתר משתות דהוי אונאה מרובה כשבא המתאנה להתרעם על אונאתו חשיב כמקח טעות ויכול אף המאנה לחזור ואין חשוב מקח כלל אבל כשלא בא המתאנה להתרעם על המקח אלא רוצה להעמיד מקחו ולמחול על אונאתו היאך יתכן שהמוכר יערער ויאמר איני רוצה שיתקיים המקח הואיל והלוקח משך מקחו ונתרצה וכו'. ונראה שרב אלפס סובר כן מדמפרש דלדידן נפקא מיניה במילתיה דרב חסדא לענין בטול מקח דלא מצי מוכר הדר ביה משום דא"ל אי לאו דאוניתן וכו' אלמא דבטול מקח ליתא חזרה לגבי מוכר אם אין המתאנה תובע אונאתו. והקשה ה"ר יונה ז"ל דהא דקאמר גמ' בפרק הזהב דאילו יותר משתות שניהן חוזרין אי אפשר לפרש כן דשניהן חוזרין סתמא קאמר וסתמא לאו בתובע אונאתו מיירי שהרי אין יכול לתבוע אונאתו ביותר משתות אלא או יבטל המקח או יתרצה בו דבאונאת שתות דוקא הוא דיכול לתבוע אונאתו הלכך אין להעמיד חזרת המאנה כשתובע המתאנה מה שאין יכול מן הדין לתבוע וטפי הוי מסתבר דהיכא דתובע אונאתו הרי גילה בדעתו שחפץ בקיום המקח אלא שתובע להחזיר לו דמי אונאתו וכיון שחפץ בקיום המקח לא מסתבר שהמאנה יבטל המקח. ופירש ה"ר יונה ז"ל דהא דקאמר דשניהם חוזרין היינו כל זמן שהמתאנה יכול לחזור גם המאנה יכול לחזור בו וה"ט דלא מצי א"ל אי לאו דאוניתן וכו' משום דאין חזרת המאנה אלא משום לתא דחזרת המתאנה דמקח שיש בו טעות ביתר משתות מסתמא יחזור בו המתאנה דכיון שאין יכול לתבוע אונאתו ודאי יבטל המקח שאין אדם מוחל על אונאה יותר משתות ואפילו על אונאת שתות אין אדם מוחל הלכך כיון דמסתמא מקח טעות הוא גם המאנה חוזר דהא לא שייך למימר אי לאו דאוניתן וכו' שהרי כנושא ונותן בלא משיכה דמי אבל אם נתרצה

רי"ף מב.

המתאנה במכר אין המאנה יכול לחזור בו אחרי כן וכן אם נתאנה הלוקח ביתר משתות ושהה בכדי שיראה אע"ג דאמור רבנן מוכר לעולם חוזר הכא אין **המוכר יכול לחזור בו** כיון שנתקיים המקח לגבי הלוקח שנתאנה דכיון דאמור רבנן דהלוקח שנתאנה אין יכול לחזור בו אפילו בביטול מקח אחר בכדי שיראה אלמא שנתקיים המקח הלכך אין המאנה יכול לחזור בו דהא ליכא למימר מקח טעות הוא כיון דאותו שנתאנה אין יכול לחזור בו דודאי לא תיקנו רבנן חזרה לגבי המאנה משום דא"ל אי לאו דאוניתן וכו'. והשתא לא צריכינן למימר דרב אלפס ז"ל סבר שאין המאנה יכול לבטל המקח אלא כשהמתאנה תובע אונאתו דלמאי דפרישנא דהיכא שנתרצה המתאנה במקח עד שלא חזר בו המאנה שוב אין המאנה חוזר ניחא נמי הכא דמסתמא כיון דהוקרו אין הלוקח עומד לחזור בו ומכל מקום **לוקח יכול לחזור בו** אע"פ שאין כאן עוד אונאה ולא אמר לאלתר כשהוקרו כמי שנתרצה בפירוש דמי דכיון דנתנו חכמים כח בידו לחזור עד זמן ידוע אין רוצה לקיים המקח לגמרי וטוב לו שיהא בידו לחזור הלכך אם ירצה לוקח יכול לחזור ולא מוכר ואם אין הלוקח רוצה לחזור בו אלא תובע אונאתו מן. המוכר יש אומרים שצריך להחזיר לו אונאתו דכיון שאם תבע קודם שהוקרו היה צריך להחזיר לו אונאה גם עתה נמי כשהוקרו ברשותא דידיה אייקור. וה"ר יונה ז"ל כתב שאין יכול לתבוע אונאתו דכיון שהיה **יכול לחזור בו לא** נתקיים המקח עד עתה ואין המתאנה יכול לתבוע אונאתו אלא כשיש שם אונאה בשעה שהמקח מתקיים. ועוד דקדק מלשון הטעם שנתן רב חסדא לדבריו דאם איתא דסבר רב חסדא דכל זמן שהלוקח חפץ במקח איגלאי מילתא שנתקיים המקח מתחלה ולעצמו הוקר א"כ למה ליה דדחיק ונסיב טעמא משום דא"ל אי לאו דאוניתן וכו' דה"ל למימר כיון דהשתא איתרצאי במקח ברשותי אייקר דאיגלאי מילתא למפרע שחל המקח מתחלה וחייב נמי ליתן דמי אונאתו אלא ודאי לא חל המקח אלא בשעה שמקיים אותו מי שנתאנה וע"כ למאי דבעי למימר דהא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו לא אמרינן דחל המקח למפרע כשמקיים אותו עכשיו ורב חסדא לא פליג על סברא זו אלא בהא דקאמר שהמקח קיים לגבי מוכר שאין יכול לחזור אבל במאי דלא פליג לא פליג:

טו מתני' [דף פד:] **המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד קנה מדד ולא משך לא קנה ואם היה פקח שוכר את מקומן. הלוקח פשתן מחבירו ה"ז לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום:**

גמ' אמר רב אסי אמר ר' יוחנן מדד והניח על גבי סימטא קנה ואסיקנא במדד המוכר ונתן לתוך כליו של לוקח אבל מדד ונתן ע"ג קרקע לא דסימטא לא הויא כחצירו שיקנה לו המקום אלא כליו קונין לו כיון שיש לו רשות להניח שם. **רב ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם קונה לו בכל מקום חוץ מרשות הרבים ר' יוחנן** [דף פה.] **ור"ל דאמרי תרוייהו אפילו ברשות הרבים אמר רב פפא ולא פליגי כאן ברה"ר וכאן בסימטא ואמאי קרי ליה רה"ר לפי שאינו רשות היחיד וה"נ מסתברא דא"ר אבהו אמר רבי יוחנן כליו של אדם קונין לו בכל מקום שיש לו רשות להניחו שם. יש לו רשות להניחו שם אין אין לו רשות להניחו** שם לא ש"מ וא"ת והא לעיל קאמר ר' יוחנן מדד והניח על גבי סימטא קנה ואוקימנא בכליו של לוקח ומשמע דדוקא מדד ונתן לתוכו אבל לא מדד לא קני ליה כליו וי"ל דאם הניח בכליו של לוקח בלא מדידה בעי למימר ליה זיל קני ואי לא א"ל לא קנה דלא הוה דעתיה דליקני ליה כליו כיון דמחוסרין מדידה אלא לדעת שימדדם ואח"כ ימשכם ויזכה בהן אבל כשמדד המוכר ונתן לתוך כליו של לוקח לא בעי למימר ליה זיל קני והשתא ניחא דצריכי הני תרי מילי דר' יוחנן הך דלעיל כדפרישית והך דהכא לאשמועי' בכ"מ שיש לו רשות להניחו שם והא דאמר ר' יוחנן אפילו ברה"ר ואוקימנא בסימטא דהכא חדא מכללא דחבירתה איתמר. ת"ש ד' **מדות במוכרין עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח בד"א במדה שאינה של שניהם אבל אם היתה מדה של אחד מהן ראשון ראשון קנה בד"א ברה"ר ובחצר** שאין של שניהם אבל ברשות **מוכר לא קנה עד שיגביהנה או** שיוציאנה מרשותו **ברשות לוקח כיון שקבל עליו מוכר קנה לוקח ברשות** הלה **המופקדין אצלו לא קנה עד שיקבל** עליו או שישכור את מקומו קתני מיהא ברה"ר [דף פה:] מאי לאו ברה"ר ממש לא בסימטא. **והא דתניא אם היתה מדה של אחד מהם ראשון ראשון קנה ואע"פ שלא נתמלאת המדה אוקימנא דף פו: כשהיו שנתות במדה.** בעי מיניה רב

רי"ף מב:

ששת מרב הונא כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח או לא אמר רבא ת"ש **משך חמריו ופועליו והכניסן לתוך ביתו בין פסק עד שלא מדד בין מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהן פרקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד שניהם אין** [דף פו.] **יכולין לחזור בהן מדד עד שלא פסק שניהן יכולין לחזור בהן** ומדכליו דמוכר ברשות לוקח קנה כליו דלוקח ברשות מוכר לא קנה ודחי ליה במסבלי דתומי שמניחן ע"ג קרקע ואין כלי מפסיק ומעיקרא נמי מייתי מתני' דגיטין זרקו לתוך חיקה למפשט מינה דקני ודחי לה והדר תו קאמר פשוט מהא ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנה או שיוציאנה מרשותו מאי לאו בכליו של לוקח לא בכליו של מוכר. מכאן משמע דמשיכה מהניא בכליו של מוכר דקתני דקנה כשמוציאה מרשותו ומשמע שהוציא מרשותו כמות שהוא עם הכלי וכן מוכח בפ"ק דמציעא דף ט: מהא דבעי ר"א משוך בהמה וקני כלים שעליה מי מהניא משיכה דבהמה לקנות כלים שעליה או לא. ומשמע דדוקא בבהמה הוא דמיבעיא ליה משום דבהמה אין נעשית בסיס לכלים אבל כלים פשיטא ליה דמהניא משיכתן למיקני כלים שבתוכן ואע"פ שלא אמר ליה משוך הכלי לקנות הפירות אלא שמשך בפניו ומוקי רישא בכליו של מוכר וסיפא בכליו של לוקח וחשיב להו תרי מדות אע"פ **דכליו של לוקח קנה** אף ברשות מוכר משום דאכתי יש חילוק ביניהן דברשות לוקח קונה ליה כליו אף בלא מדידה דכליו חשיב כמו משיכה ותנן משך ולא מדד קנה אבל ברשות מוכר לא קנה עד שימדוד המוכר לתוכו דהא אפי' בסימטא אמר לעיל דבעינן מדד ונתן לתוך קופתו ובמסקנא בעי למיפשט רבינא מהא דאמרי רב ושמואל **כליו של אדם קונין לו** בכ"מ לאו לאותויי רשות מוכר ודחי ליה רב אשי **שאני התם דא"ל זיל קני** שהקנה לו מקומו דהשתא הוי כליו של לוקח ברשות לוקח וכי תימא מאי איצטריך לאיתויי הא פשיטא דכליו של לוקח ברשות לוקח קנה. וי"ל דהא קמ"ל דלא תימא דלא מהני האי שאילת מקום להיות קנוי ללוקח בדברים בעלמא שיקנה לו כליו דהשואל קרקע או שוכר מחבירו צריך לקנותו בכסף או בחזקה כדאמר מעשר שני פ"ה מ"ט גבי עובדא דר"ג וזקנים עישור שאני עתיד למוד נתון לר"א בן עזריה ליהושע ומקומו מושכר לו ובפרק השואל דף צט: קאמר ר"א כשם שקרקע נקנית בכסף

רי"ף מג.

ושטר וחזקה כך שכירות קרקע נקנית בשטר כו' קמ"ל דדבור מהני הכא דודאי לענין שיקנה לו המקום בלא כליו כההוא עובדא דר"ג בעי קניית מקים אבל לענין קניית הכלי בדבור בעלמא שנתן לו רשות להניח שם כליו קני והשתא לא איפשיטא הך בעיא אי כליו של לוקח ברשות מוכר קני אי לא היכא דלא א"ל זיל קני נמצא דמספקא לן אם הכלי בטל לגבי הרשות או הרשות בטל לגבי הכלי הלכך כליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה וכן נמי כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה. אבל רב אלפס גורס בעי **מיניה רב ששת מרב הונא כליו של לוקח ברשות מוכר קנה או לא קנה** אמר ליה לא קנה ומתוך שהשיב לו דלא קנה אלמא שהכלי בטל לגבי הרשות פסק נמי דכליו של מוכר ברשות לוקח קנה וגירסא זו לא ראיתי בשום ספר אלא ה"ג בכל הספרים א"ל תנינא זרק לתוך חיקה וכו' ובעי למיפשט דקני ודחי לה רב נחמן ולא מצינו כזאת בגמרא דבתר דפשיט ליה הבעיא שיביא בגמרא ת"ש לפשוט הבעיא הוה ליה למימר מיתיבי או לימא מסייע ליה הלכך נראה כיון דלא איפשיטא דלא קנה לא לזה ולא לזה. ומסקנא דמלתא מדד המוכר ונתן לתוך כליו של לוקח **בסימטא ובחצר של שניהם** קנה כדאמר רב אסי אמר ר' חנינא לעיל מדד והניח על גבי סימטא קנה ואוקימנא במודד לתוך קופתו ואם לא מדד **לא קנה עד דא"ל זיל קני. ברה"ר לא קנה אע"פ** שמדד ואע"פ שא"ל זיל קני. ברשות מוכר אי אמר ליה זיל קני קנה ואע"פ שלא מדד דכיון דאמר ליה זיל קני הוי כרשות לוקח ואי לא א"ל זיל קני לא קנה אע"פ שמדד. ברשותו של לוקח קנה אע"פ שלא מדד דלא גרע רשותו ממשיכה ותנן משך ולא מדד קנה ותנן נמי **פרקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד קנה. כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה** לוקח אע"פ שאמר ליה זיל קני דבלשון זה אין הכלי שאול לו ולא דמי לכליו של לוקח ברשות מוכר דכשאמר ליה זיל קני נתן לו רשות להכניס כליו שם ואע"פ שאין המקום קנוי לו קנה כליו:

יום רסד

טז מדת סרסור עד שלא נתמלאת המדה למוכר ואפי' יש בה שנתות. משנתמלאת המדה היא מושאלת ללוקח וקנה כדרך שקנה לוקח בכליו. כי כן דעת הסרסור שתהא מושאלת ללוקח כשנתמלאה. וכשאמר אדם יזכה כלי שלי לחבירי או תזכה חצירי לחבירי

במקח שהוא לוקח מחבירו קונה חבירו דחצירו כידו והרי הוא יכול לזכות לחבירו שלא ע"י אחרים והיינו דתניא ברשות הלה **המופקדין אצלו לא קנה עד שיקבל** עליו או שישכיר את מקומו אלמא בקבלה לחודא זכתה חצירו ללוקח וברשות מוכר לא מהני קבלה מדלא עירב רשות המוכר ורשות המופקדין וליתנינהו כחדא משום דמוכר לא מצי אקנויי חצירו ללוקח לזכות לו בנכסי המוכר אם לא בשכירות או בקנין כדאשכחן בעובדא דר"ג דאמר ומקומו מושכר לו אבל בדבור בעלמא לא היה יכול להקנות לו המקום כדי לזכות במה שנתן לו ר"ג וה"נ אמר בפ' כיצד משתתפין (עירובין דף פב) גבי עירוב ומזכה לו ע"י בנו ובתו הגדולים אבל לא ע"י בנו ובתו הקטנים אלמא אינו יכול לזכות רשותו לאחר ע"י עצמו. **א"ל הונא בריה דמר זוטרא לרבינא מכדי פרקן קתני מה לי פסק מה לי לא פסק א"ל פסק סמכא דעתיה לא פסק לא סמכא דעתיה** ובדבר שדמיו קצובין אע"פ שלא פסק קני ואי א"ל הריני מוכר לך ע"פ שישומו שלשה אע"פ שאין דמיו קצובין קני. **ומשיכה קונה בכליו של מוכר כדתניא ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנה או שיוציאנה מרשותו.** משם משמע אפילו הוציאו כמו שהוא בכליו של מוכר:

יז תנן התם נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ושטר וחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה. אמר רבה לא שנו אלא דברים שאין דרכן להגביה אבל דברים שדרכן להגביה בהגבהה אין אבל במשיכה לא ודברים שאין דרכן להגביה אי אגבהינהו קננהו אע"פ שאין דרכן בכך דהא אוקימנא להוא דהגונב כיס בשבת במידי דבעי מיתנא ואפ"ה קני לה בהגבהה דהא קתני הגונב כיס בשבת חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת שקנאו בהגבהה קודם שהוציאו: **רב ושמואל דאמרי תרוייהו**

רי"ף מג: מד **בור בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו אפילו בסאה אחרונה כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה.** ואע"ג דאמר במתני' משך ולא מדד קנה שאני הכא שפירש כור אני מוכר לך שגילה בדעתו שלא רצה שיגמר המכר אלא בבת אחת כי היה צריך לדמי כור שלם: ואם היה מחובר וכו' ומשום דתלש ממנו כל שהוא קני [דף פו.] **אמר רב ששת הב"ע דאמר ליה יפה לי קרקע כל שהוא וקני כל מה שעליה:**

יח מתני' המוכר יין ושמן לחבירו והוקרו או שהוזלו. עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח אם היה סרסור ביניהם נשברה החבית נשברה לסרסור. רישא איירי במדת סרסור ואין הסרסור שם אלא השאיל להם מדתו וסיפא מיירי בישנו שם ומודד להן בשכר וקמ"ל שהוא שומר שכר אף על החבית אע"פ שאין מקבל שכר אלא על המדידה:

יט וחייב להטיף לו שלש טיפין הרכינה ומיצתה הרי הוא **של מוכר והחנוני אינו חייב להטיף שלש טיפין רבי יהודה אומר ע"ש עם חשיכה פטור:**

כ השולח [דף פו:] **בנו אצל חנוני ופונדיון בידו למוד ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר ושיבר את** רי"ף מד: **הצלוחית ואיבד את האיסר חנוני חייב ר"י פוטר שעל מנת כן שלחו ומודים חכמים לר' יהודה בזמן שהצלוחית ביד תינוק ומדד חנוני לתוכה החנוני פטור:**

גמ' בשלמא בשמן ואיסר בהא פליגי דרבנן סברי לאודועיה שדריה ורבי יהודה סבר לשדוריה ליה שדריה אלא צלוחית אבידה מדעת היא תרגמוה רבה ורבי זירא כגון שנטל חנוני למוד בה לאחרים ובשואל שלא מדעת קמיפלגי רבנן סברי גזלן הוי הלכך קמה ליה ברשות זה **ואע"ג דאהדריה לתינוק לא מיפטר מיניה עד דמיהדר למרה ורבי יהודה סבר שואל הוי:**

כא אמר שמואל הנוטל כלי מן האומן על מנת לבקרו ונאנס בידו חייב וה"מ דקייצי דמיה. היה נראה לפרש דחייב משום דחשיב כשואל כדאמרינן במציעא בפרק האומנין דף פא. אהא דאמר רב חסדא לא שנו אלא שהחזירה בתוך ימי שאילתה אבל לאחר ימי שאילתה פטור. איבעיא להו פטור משואל וחייב כשומר שכר או דלמא שומר שכר נמי לא הוי אמר אמימר מסתברא פטור משואל וחייב כשומר שכר הואיל ונהנה ממנה. ותניא כוותיה דאמימר הלוקח כלים מבית האומן ע"מ לשגרן לבית חמיו ואמר לו אם מקבלין אותן ממני אתן לך דמיהן ואם לאו אתן לך כפי טובת הנאה שבהן ונאנסו בהליכה חייב בחזירה פטור מפני שהוא כנושא שכר ומדמייתי מינה סייעתא להיא דהחזירה אחר ימי שאילתה משמע הא דקתני נאנסו בהליכה חייב הוי מטעם שואל וא"כ מילתיה דשמואל נמי מחמת שואל הוא כשנאנס דהא מההיא ברייתא

מייתי סייעתא בנדרים לדשמואל. ומיהו רש"י פי' בההיא דהשוכר את האומנין נאנסו בהליכה חייב משום דחשיב כלוקח ומ"מ מייתי שפיר ראיה להא דאמימר דכי היכי דחשיב ליה בברייתא נושא שכר בשעת חזרה אע"פ שבטל המקח משום שהיה עד הנה כלוקח הכי נמי שואל לאחר שכלו ימי שאילתה אית לן לאחשוביה שומר שכר כיון שנהנה בשאלה עד עכשיו וכן נראה טעמא דשמואל דחשיב ליה בנדרים הנאת לוקח דודאי יקחנה דאירי בזבינא חריפא כדאיתא התם וכן נראה לדקדק מההוא עובדא דלקמן דאייתי קרא לפום נהרא ומסיק דאין אדם מקדיש דבר שאין שלו ובשלמא אי הוי לוקח משום הכי הוי דבר שאין שלו אלא אי שואל הוי אמאי אין משאיל יכול להקדיש אטו אין משאיל יכול להקדיש מה שהוא שאול ביד אחרים מ"ש משוכר דאמר בערכין בפרק האומר משקלי עלי (ערכין דף כא.) המשכיר בית לחבירו והקדישו משכיר הבית קדוש. ואין לומר האי עובדא דלקמן דשקלי קרא לא ע"מ לבקר נטלו אלא ע"מ לקנות לגמרי א"כ מה מייתי האי עובדא על מילתיה דשמואל אלא ודאי לבקר נטלו ואם לא יכשר בעיניהם יחזירו לו הלכך נראה דלוקח הוי: ההוא גברא דאייתי קרא [דף פח.] לפום נהרא אתו כולי עלמא שקיל קרא קרא אמר ליהוויין מקודשות לשמים אתו **לקמיה דרב כהנא אמר להו אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו וה"מ דקייצי דמייהו אבל לא קייצי דמייהו ברשותיה קיימי וקדשי:**

כב מתני' הסיטון מקנח מדותיו פעם אחת לשלשים יום ובעל הבית פעם אחת לי"ב חדש רשב"ג אומר חלוף הדברים. החנוני מקנח מדותיו פעמים בשבת וממחה משקלותיו פעם אחת בשבת ומקנח מאזנים על כל משקל ומשקל אמר רשב"ג בד"א בלח אבל ביבש אין צריך וחייב להכרייע לו טפח היה שוקל לו ריי"ף מה. **עין בעין נותן לו** גרומיו [דף פח:] אחד לעשרה בלח ואחד לעשרים ביבש. **הא דתנן חייב להכרייע לו טפח היינו במקום שנהגו אבל אם היה שוקל לו עין בעין נותן לו גרומיו אחד מעשרה בליטרא לעשרה** ליטרא דלח דלא הוי אלא **חד ליטרא למאה ליטרין ואחד מעשרים בליטרא לעשרים ליטרין דיבש דהוי חד ליטרא לארבע מאה ליטרין:**

גמ' מדאורייתא מנלן אמר **ר"ל אמר קרא אבן שלמה וצדק אמרה תורה צדק משלך ותן לו א"ר לוי קשה עונשן של מדות יותר משל עריות שזה נאמר בהן חל וזה נאמר בהן אלה אל קשה ואלה קשה מאל ומאי עודפייהו הני אפשר בתשובה והני לא אפשר בתשובה:**

מתני' מקום שנהגו למוד בדקה לא ימוד בגסה בגסה לא ימוד בדקה למחוק לא יגדוש לגדוש לא ימתיק:

גמ' ת"ר מניין שאין גודשין במקום שמוחקין ואין מוחקין במקום שגודשין ת"ל איפה שלמה וצדק. [דף פט.] **ומניין שאם אמר הריני** מוחק במקום שגודשין ולפחות לו מן הדמים או הריני גודש במקום שמוחקין ולהוסיף על **הדמים שאין שומעין לו ת"ל** איפה שלימה וצדק רישא מיירי דקנה ממנו שתי מדות גדושות במקום שגודשין וא"ל תן לי ג' מחוקות דהיינו שתי גדושות דגודשא תילתא ואפ"ה אסור דאין לו רשות לשנות מנהג המדינה שבעיר ולא מיבעיא זה דאסור אלא אפי' במקום שקונין סאה גדושה בג' דינרין וא"ל תן לי סאה מחוקה בב' דינרין דס"ד ליהוי כקונה חצי המדה ר"ל דאסור אמר **רמי בר אבא א"ר יוחנן מעמידין אגרדימין למדות ולשערים מפני הרמאין:**

כג ת"ר המבקש לשקול לו ליטרא שוקל לו ליטרא חצי ליטרא שוקל לו חצי ליטרא רביע ליטרא שוקל לו רביע ליטרא מאי קמ"ל דמתקנינן מתקלי עד הכי. **היה מבקש ממנו שלשה רבעי ליטרא** לא יאמר לו שקול ג' רבעי ליטרא פירוש כל רביע ליטרא לבדה אלא שוקל לו ליטרא ומניח **רביע ליטרא עם הבשר. היה מבקש לקנות עשרה ליטרין לא יאמר לו שקול לי אחת אחת** והכרע לי אלא שוקל לו כולן בבת אחת והכרע אחד **לכולן:**

כד ת"ר נפש מאזנים תלויה באויר ג' טפחים וגבוה מן הארץ ג' טפחים וקנה ומיתנא שלה י"ב טפחים של צמרים ושל זגגים תלויה באויר שני טפחים וגבוה מן הארץ ב' טפחים וקנה ומיתנא שלה תשעה טפחים ושל חנוני ושל בעל הבית תלויה באויר טפח וגבוה מן הארץ טפח וקנה ומיתנא שלה ששה טפחים ושל תורטני תלויה באויר ג' **אצבעות וגבוה מן הארץ ג' אצבעות וקנה ומיתנא שלה איני יודע והך קמייתא דמאי** דגרדומאי:

יום רסה

כה [דף פט:] **ת"ר אין עושין משקלות לא של עץ בעץ ולא של אבר ולא של גיסטרון ולא של שאר מיני**

מתכות אבל עושה של צונמא ושל זכוכית היה אומר ר"ת דוקא משקלות ששוקלין בו בשר ושמן לפי שהלחות נדבק בהן ומתייבש ומכביד אבל משקלות ששוקלין בהן כסף וזהב ודבר יבש מותר לעשות של מתכת כדתניא פי"ב דכלים ומייתי לה בפרק הזהב סלע שנפסלה והתקינה להיות שוקל בה משקלות:

רי"ף מה: **כו ת"ר** אין עושין **המחק לא של דלעת מפני שמיקל ולא של מתכת מפני שמכביד אבל עושה הוא של זית ושל** שקמה ושל **אשכרוע. ת"ר אין עושין** המחק צדו אחד עב **וצדו אחד קצר ולא ימחוק מעט מעט מפני שמפחית** ללוקח **ולא ימחוק בבת אחת מפני שמפחית למוכר ועל כולן א"ר יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומרה אוי לי אם לא אומרה אם אומרה שמא ילמדו הרמאין ואם לא אומרה שמא יאמרו** אין ת"ח **בקיאין במעשה ידינו. אמרה או לא אמרה** ת"ש **דאמר אמר רב שמואל בר** ר"י אמרה ומהאי קרא אמרה **כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם:**

כז ת"ר לא תעשו עול במשפט **במדה במשקל ובמשורה במדה זו** מדת קרקע שלא ימדוד **לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח במשורה שלא ירתיח והלא דברים ק"ו ומה משורה שהיא** אחד משלשים ששה בלוג הקפידה תורה עליו. **ק"ו הין וחצי הין שלישית ההין רביעית ההין לוג וחצי לוג ורביעית** הלוג **א"ר יהודה אמר רב** אסור לאדם שישהה מדה יתירה וחסירה בתוך ביתו ואפי' יחדה לעביט של מי **רגלים. אמר רב פפא לא אמרן אלא באתרא דלא חתימי אבל באתרא דחתימי** אדחזי חותמא לא שקלי:

כח [דף צ.] **אמר שמואל אין מוסיפין על המדות יותר משתות ולא על המטבע יותר משתות והמשתכר** לא ישתכר יותר על שתות ובלבד שלא הוקר השער:

כט ת"ר אוצרי פירות ומפקיעי שערים ומקטיני איפה ומלוי רבית [דף צ:] **עליהם הכתוב אומר לאמר מתי יעבור החדש ונשבירה שבר** והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה מה **כתיב אחריו נשבע ה' בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם: אמר רב עושה אדם את קבו אוצר.** פי' רשב"ם הא דאין אוצרין פירות היינו בעיר שרובה ישראל דוקא:

רי"ף מו. **ל** [דף צא.] **ת"ר אין משתכרין פעמים בביצים פליגי בהו רב ושמואל חד אמר** על חד תרתין וחד אמר תגר לתגרא:

לא ומתריעין על פרקמטיא ואפי' בשבת אמר ר' יוחנן כגון כלי פשתן בבבל ויין ושמן בארץ ישראל משום דמינייהו רובא דחיותייהו. אמר רב יוסף והוא דזל וקם עשרה בשיתא:

הדרן עלך המוכר את הספינה

פרק ו

א המוכר פירות לחבירו [דף צב.] **ולא צמחו אפי' זרע פשתן אין חייב באחריותן רשב"ג אומר זרעוני גינה שאינן נאכלין חייב באחריותן:**

גמ' ת"ר המוכר זרעוני גינה לחבירו זרעים שאין **נאכלים זרען ולא צמחו חייב באחריותן** הנאכלין **אם התנה עמו מתחלה לזרע חייב באחריותן מהו נותן לו. דמי זרע וי"א אף** ההוצאה והלכה כת"ק **וה"מ דלא צמחו מחמת עצמן אבל מחמת דבר אחר כגון שלקו בברד או בכיוצא בו אין חייב באחריותן** משמע מתוך דברי רב אלפס דכל היכא שאין הלקוי ידוע כגון ברד וכיוצא בו תלינן בגריעותן דזרעים. וקשה מהא דפרק המקבל (בבא מציעא דף קה:) דתנן המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או שנשדפה אם מכת מדינה היא מנכה לו מן חכורו וקאמר עלה בגמ' דף קו: אמר ר"ל ל"ש בשזרעה וצמחה ואכלה חגב אבל זרע ולא צמחה מצי א"ל כל בי זרע ליזרע וליזיל ומה שלא צמחה לפי שעדיין לא הגיע זמן הזריעה. ואמאי ואפי' אם זרעה קודם כל זמן הזריעה נימא ליה מה שלא צמחו לפי שלא היו ראוין לזריעה וי"ל דלעולם תלינן ריעותא בזרעים לפי שידוע שכל זרעים טובים צומחים והתם היינו טעמא דאם לא צמחו דתלינן ריעותא בזמן הזרע לפי שכל בני הבאגא זרעו ולא צמחו ואי אפשר שכל בני הבאגא זרעו זרע שלא היו ראויים לזריעה אבל של אדם אחד תלינן ודאי בזרעים אפילו לשלם ההוצאה אליבא די"א דמלתא דפשיטא היא:

ב איתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן רב אמר הרי זה מקח טעות ושמואל אמר יכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך. ולחזי ההוא גברא אי לרדיא זבין והכירו המוכר אי לשחיטה זבין. בגברא דזבין להכי ולהכי. ולחזי דמי היכי הוה דאפי' רבנן דלעיל (בבא בתרא דף עז:) מודו הכא כיון דאין הדמים מכחישין את

ריי"ף מו: עיקר הלשון **לא צריכא דאייקר בשרא וקם בדמי רדיא. ואי דליכא לאשתלומי מניה לשקול תורא** בזוזי **דאמרי אינשי ממארי רשותך פארי איפרע.** [דף צב:] **דאיכא לאשתלומי מניה רב אמר ה"ז מקח טעות זיל בתר רובא ורובא לרדיא זבני. ושמואל אמר כי אזלינן בתר רובא באיסורא אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא** והלכה כשמואל בדיני ודיני פריעה כתבתי בפרק קמא דקמא סימן ה:

ג גרסינן בפרק אלו טרפות (חולין דף נ:) **תנו רבנן מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה. משני צדדין טריפה נמצא עליה קורט דם בידוע שהוא קודם שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהוא לאחר שחיטה הוגלד פי המכה בידוע שהוא שלשה ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה** המע"ה מנ"מ למקח וממכר לידע דמקח טעות הוי:

ד ושנינו בבכורות פרק כל פסולי המוקדשין (בכורות דף לז.) **השוחט את הבכור ומכרו ונודע שלא הראהו לחכם מה שאכלו אכלו ויחזיר להן הדמים ומה שלא אכלו יקבר ויחזיר להן הדמים השוחט את הפרה ומכרה ונודע שהיא טרפה מה שאכלו אכלו ויחזיר להן הדמים ומה שלא אכלו יחזירו** לו הבשר ויחזיר להם **הדמים. מכרוהו לעובדי כוכבים או הטילוהו לכלבים ישלמו לו דמי הטרפה ות"ר המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר טריפה בכור פירות ונמצאו טבלים יין ונמצא יין נסך מה שאכלו אכלו ויחזיר להן הדמים:**

ה ת"ר המוכר עבד **לחבירו ונמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו לסטים מזויין או מוכתב למלכות אומר לו הרי שלך לפניך:**

מתני' [דף צג:] **המוכר פירות לחבירו ה"ז מקבל עליו רובע טינופות לסאה תאנים מקבל עליו עשר מתליעות למאה מרתף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה קנקנים בשרון מקבל עליו עשר פטסאות למאה:**

גמ' [דף צד.] **תניא המוכר פירות לחבירו חטין מקבל** ריי"ף מז. **עליו רובע קטנית לסאה שעורים מקבל עליו רובע נשובית לסאה עדשים מקבל עליו רובע עפרורית לסאה הני שעורי כולהו באתרא דליכא מנהגא אבל באתרא דאיכא מנהגא עבדינן כמנהגא דקי"ל כל כה"ג הכל כמנהג המדינה. אמר רב הונא אם בא לנפות מנפה כולה.** אם מצא יותר מרובע. **אמרי לה דינא ואמרי לה קנסא אמרי לה דינא דמאן דיהיב זוזי אפירי שפירי יהיב ורובע לא טרח אינש** ביותר מרובע טרח וכיון שטרח טרח ואי בעי למטרח ברובע לא שבקינן ליה דבטלה דעתו אצל כל אדם **ואמרי לה קנסא רובע שכיח יותר מרובע לא שכיח ואיהו הוא דעריב וכיון דעריב קנסוהו רבנן בכוליה** וללישנא דקנסא אי אשתכח טפי מרובע וידיע דאיהו לא עריב לא קנסינן ליה ומסתבר דאי ליכא אלא רובע וחזינן דעריב חצי רובע או שליש רובע דקנסינן ליה בכולה רובע ואפילו ללישנא דדינא דלית ליה קנסא דכיון דודאי עריב מקצת ואיכא למימר דכילה רובע עריב הכא מודה דקנסינן ליה וכן מוכח סוגיא דשמעתין דקאמר לתרוצי ללישנא דדינא [דף צה:] הכא מי יימר דערובי עריב מכלל דהיכא דודאי עריב מודה דקנסינן ליה וכיון דאיכא תרי לישני עבדינן כלישנא דקנסא לקולא ואי ידעינן דלא עריב לא קנסינן ליה. **אמר רבה בר חייא קטוספאה משמיה דרב הבורר צרור מתוך גורנו של חבירו נותן לו דמי חטים משום דינא דגרמי דאי שביק להו הוו מזדבני אגב** חיטי:

ו ת"ר [דף צה.] המקבל שדה מחבירו ליטע הרי זה מקבל עליו עשר בורות למאה יותר מכאן מגלגלין עליו את הכל:

יום רסו

ז מרתף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה והני מילי בדלא אמר ליה למקפה אבל א"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה דתני רב זביד בר אושעיא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוססות למאה וזהו אוצר ששנו חכמים ותניא בברייתא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה אני מוכר לך אפילו כולו חומץ הגיעו קשיין אהדדי ומשנינן דרב זביד דא"ל למקפה ודברייתא בדלא א"ל [דף צה:] **למקפה הלכך מרתף של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוססות למאה מרתף זה של יין ולא אמר לו למקפה נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה ולא אמר לו של יין אפילו כולו חומץ הגיעו ומרתף**

של יין סתם ולא קאמר זה ולא אמר ליה למקפה פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מקבל וחד אמר אין מקבל וקיימא לן כל **היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וקיימא לן נמי דכל ספק ממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע הלכך מקבל ומוקמינן למתניתין כדברי המיקל על המוכר שהוא הנתבע ולא צריכנא לאוקמא למתניתין בדא"ל זה ולא מפקינן לה מפשטה:**

ח אמר רב יהודה יין הנמכר בחנות מברכין עליו בפה"ג רב חסדא אמר בהדי חמרא דאקרים למה לי ומודה רב יהודה בפרצומא דמזדבן אקרנתא א"ל אבייי לרב יוסף הא רב יהודה הא רב חסדא מר כמאן ס"ל א"ל אנא מתניי' ידענא דתניא הבודק את החבית להיות מפריש עליה תרומה והולך ואח"כ נמצא חומץ כל ג' ימים [דף צו.] ודאי מכאן ואילך ספק מאי קאמר. א"ר יוחנן ה"ק כל ג' ימים הראשונים ודאי יין מכאן ואילך ספק מ"ט חמרא מעילאי עקר והאי טעמיה ולא עקר ואת"ל בתר דטעמיה עקר ה"ל ריחיה חלא וטעמיה חמרא וכל ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא. וריב"ל אמר כל ג' ימים האחרונים ודאי חומץ מכאן ואילך ספק מ"ט חמרא מתתאי עקר ואימור עקר ולאו אדעתיה ואת"ל מעילאי עקר והאי טעמיה ולא עקר דלמא בתר דטעמיה עקר והוה ריחיה חלא וטעמיה חמרא וכל ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא. דרומאי מתנו משמיה דריב"ל ראשונים ודאי יין אחרונים ודאי חומץ אמצעים ספק הא גופא קשיא אמרת ראשונים ודאי יין אלמא ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא והדר אמרת אחרונים ודאי חומץ אלמא ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא לא קשיא כאן דאשתכח חלא סופתקא דאי לאו דאייקור תלתא יומין לא הוה משתכח חלא סופתקא. איבעיא להו כמאן פשט ליה פליגי בה רב מרי ורב זביד חד אמר כר' יוחנן וחד אמר כריב"ל ופסק רשב"ם הלכה כרבי יוחנן משום דרומאי משמיה דריב"ל סברי כוותיה ואביי ורבא פליגי ביה נמי בפרק השוכר מסכת ע"ז דף סו: אביי סבר ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא ורבא סבר חמרא וקי"ל הלכתא כרבא לגבי אבייי:

ט [דף צו:] **ת"ר** אחד שכר תמרים ואחד שכר שעורים ואחד שמרי יין מברכין עליהם שהכל נהיה בדברו אחרים אומרים שמרים שיש בהן טעם יין מברכין עליהם בפה"ג אמר רבא דכ"ע רמא תלתא ואתא תלתא ולא כלום רמא תלתא ואתו ארבעה חמרא מעליא הוא רבא לטעמיה דאמר כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הוא כי פליגי דרמא תלתא ואתו תלתא ופלגא רבנן סברי תלתא מיא עול תלת אמיא נפק פש ליה פלגא ופלגא בשית מיא לאו כלום הוא ואחרים סברי תלתא עול ותרי ופלגא נפיק פש ליה כוזא וכוזא בתרי ופלגא חמרא מעליא. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אין הלכה כאחרים. [דף צז.] בעא מיניה רב נחמן בר יצחק מרב חייא בר אבין שמרים שיש בהן טעם יין מהו א"ל מי סברת חמרא הוא קיוהא בעלמא הוא ותמד שרגילין לעשות שנותנים מים על החרצנים דינם כהך תמד של שמרים שמברכין עליהם שנ"ב אלא אם כן רמא תלתא ואתא ריבעא דמוכח בפסחים בריש פרק אלו עוברין (פסחים דף מב.) דתמד של חרצנים גרוע משל שמרים דקאמר התם וסבר ר' יהודה תמד לאו בר עשורי הוא ופריך עלה מהא דהמתמד ונתן מים במדה דמחייב ר' יהודה ומשני הא בדרווקא והא בדפורצני וליכא למימר דהמתמד מוקי בדפורצני ועדיף מדרווקא דא"כ מאי פריך הכא וביתר מכדי מדתו מי פליגי דלמא הא דפליגי רבנן ואמרי הכא ביתר מכדי מדתו משום דאיירי בדרווקא אלא ע"כ ההיא דהמתמד בדרווקא איירי וההיא דאלו עוברין דפטר ר' יהודה בדפורצני דגריעי מדרווקא ולענין מגע עובד כוכבים כתב ר' אברהם אב בית דין ז"ל שאין מגע עובד כוכבים אוסר בתמד אלא א"כ ראוי לברך עליו בפה"ג כגון דרמא תלתא ואתו ארבעה. והראב"ד ז"ל היה אומר כיון שאנו רואים שתמד משובחלשתיה מיחלף ביין גמור ואין להתיר במגע עכו"ם ועוד יש לחוש שמא מנסכין אותו לעבודת כוכבים הואיל והוא משובח לשתייה ודנין בו כדרך שאמרו בתרומה ראשון ושני אסור או שמא יש לדמות מגע עכו"ם בתמד למה שאמר ושל הקדש לעולם אסור. וה"ר יונה ז"ל כתב דתמד של שמרים כל זמן שלא מצא יותר מכדי מדתו שמותר דכיון שהתירו תמד שני במעשר למדנו שנתבטל טעם היין במים ואין מגע עכו"ם אוסר בו וגם אין דרכו לנסכו אלא שהחמירו חכמים בתרומה ובהקדש ואין ללמוד משם להחמיר במגע עכו"ם בתמד דשאני תרומה והקדש דכיון שנאסרו השמרים החמירו שלא להפקיע איסורן וה"ה בשמרים של נסך שכבר נאסר בהנאה התמד שלהן אסור לעולם ואין לדמות להביא התמד לכלל איסור

שיאסר בו מגע עכו"ם אבל בתמד שמשימין מים בחרצנים שנדרסין ברגלים ולא נעצרו בגלגל וקורה יש להחמיר בתמד ראשון ושני בין לענין מגע עכו"ם בין לענין מעשר ואפילו של דמאי ואפילו לא מצא אלא כדי מדתו או אפי' פחות מכדי מדתו דבתמד של שמרים דוקא אמר תלתא עייל תלתא נפק לפי שאין השמרים בולעים המים אבל בתמד של חרצנים אע"פ שלא מצא יותר מכדי מדתן מוציאין משם יין משובח ועל כרחך יצא מן היין הרבה ובלעו הרבה מן המים ועוד אם תסחוט את החרצנים בידים יצא מהן יין הרבה ואע"פ שנותנין שם מים אין מוציאין יותר מכדי מדתן והרי זו הוכחה גדולה שהחרצנים בולעים הרבה מן המים וכיון שכך הוא אין יכולין לעמוד על הדבר כמה יין יש שם ואפשר שיש שם בתמד ראשון חלק רביעי מן היין ויש בו משום יין נסך כדין יין מזוג דקי"ל יין מזוג יש בו משום יין נסך אלא דלענין ברכה כיון שיש בו ספק בדבר כמה יין יש בו מברכין עליו שנ"ב אבל לענין מגע עובד כוכבים יש לו לנו להחמיר עד שיהא כל כך גרוע שאין דרך בני אדם לשתותו:

י אמר רב זוטרא בר טוביה אין אומרים קדוש היום אלא על היין שראוי לנסך על גבי המזבח ואסיקנא לאפוקי שריחו רע ולאפוקי מגולה ואע"ג דעבריה במסננת אפילו הכי הקריבהו נא לפחתך אבל יין מגתו מקדשין עליו דתני רבי חייא יין מגתו לא יביא ואם הביא כשר וכיון דאם הביא כשר אנן אפילו לכתחלה מקדשין עליו [דף צז:] דאמר רבא סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קדוש היום ויין מזוג נמי אחשובי אחשביה דאמר רב יוסף בר חנינא מודים חכמים לרבי אליעזר בכוס של ברכה שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים הלכך מקדשין עליו ויין של מרתף ושל צמוקים לא יביא ואם הביא כשר וכיון דאם הביא כשר אנן אפילו לכתחלה מקדשין עליו מיהו אמרי רבוותא לא כל הצמוקין שוין לקדושי עלייהו אלא כגון דמכמשן בגופנייהו ולא דיבישין וכדעצרת להו נפקא מינייהו ליחלוחית הני הוא דשרינן במים ומעצרינן להו ומקדשינן עלייהו אבל אי כי מעצרת להו לא נפיק מינייהו ליחלוחית לא מקדשין עלייהו. ויין מבושל היה אור"ת ז"ל דמברכין עליו בפה"ג וגם מקדשין עליו ואע"ג דאמר גבי שלקות הואיל ואישתני אישתני דוקא תומי וכרתי דאישתני לגריעותא כשבשלום דמעיקרא הוה בהו קיוהא והשתא לית בהו קיוהא אבל שאר ירקות הואיל ואישתני לעילויא לא אישתנו מברכתן ראשונה הכי נמי יין מבושל אישתני לעילויא ואין לדקדק מדלא קאמר הכא אי לימא למעוטי יין מבושל אלמא דמקדשין עליו דדלמא לא איצטריך למעוטי דשמא אפילו בפה"ג אין מברכין עליו דאישתני לגריעותא ואי למעוטי יין מבושל אתא הוה ליה למימר שאין מברכין עליו בפה"ג כ"ש שאין מקדשין עליו וכענין זה פרשב"ם לקמן הא דקאמר אילימא למעוטי יין קוסם פלוגתא דרבי יוחנן וריב"ל ויש להביא ראיה ממסכת תרומות פרק י"א מ"א אין מבשלין יין של תרומה מפני שממעיטו ורבי יהודה מתיר מפני שמשביחו אלמא דכ"ע עלויי עלייה דאפילו רבנן לא קאמרי אלא מפני שממעיטו אבל מודו שמעליהו בכך ואמר בירושלמי דפסחים ושקלים יוצאין ידי ארבע כוסות ביין מבושל וקשה מהא דאמר בפרק שני דתרומות תורמין יין שאין מבושל על מבושל אבל לא מבושל על שאין מבושל זה הכלל כל שהוא כלאים בחבירו לא יתרום מזה לזה ואפי' מן היפה על הרעה שאינו כלאים תורם מן היפה על הרעה אבל לא מן הרעה על היפה אלמא מבושל הוי רע דאישתני לגריעותא בירושלמי פריך מההיא מתני' אההיא מתניתין דפרק בתרא דתרומות ומשני כאן בכהן וכאן בבעלים הא דאמר אבל לא מבושל על שאינו מבושל היינו בבעלים לפי שהן תורמין לפי מדה שהיה מן היין קודם שבשלו והכהן חפץ יותר ברבוי יין בלא בישול לכך חשיב ליה רע לגבי כהן וגם יש אנשים שאינן יכולין לשתות יין מבושל לפי שמחמת חוזקו כואב לו בראשו הלכך חשיב רע לכהן אם אין דרכו לשתותו והא דפרק בתרא בכהן רבנן אסרי אע"פ שמשביחו משום הפסד תרומה ור' יהודה שרי מפני שמשביחו ורש"י כתב בתשובה אחת שאף בורא פרי הגפן אין מברכין עליו. וכן כתב רב צמח גאון ז"ל ואמר דמשום הכי לא קאמר הכא דלמעוטי מבושל אתא לפי שאף בורא פרי הגפן אין מברכין עליו. וליתא דאיכא למימר דסבר דמקדשין עליו משום דאישתני למעליותא ואע"ג דתנן במנחות דף פז. יין מבושל לא יביא ואם הביא פסול הא מסקינן הכא דלא נאמר כלל זה אלא ביין דמאיס ומפני דמאיס מפני ריחו או שנתגלה או דאישתני טעמיה לגריעותא אבל יין מבושל אשתני

למעליותא ומה שאין מנסכין ממנו משום שנשתנה מברייתו ובבכורות דף יז. קאמר דגפן שגדלה על גבי תאנה פסול לנסכים לפי שנשתנה דבעינן דומיא דכבש שלא נשתנה בו כבש מעולם:

רי"ף מז: **יא קנקנים** בשרון וכו'. תנא פטסאות נאות ומגופרות פי' הני מקבל אבל לא שבורות. תוספתא יותר על כן מחזיר לו השאר ונוטל הימנו דמים דלא שייך הכא טעמא דקנס דאין דרך לערבן עם שאר החביות וגם לא שייך טעמא דשכיח ולא שכיח אלא דבר הווה שמתקלקלין עשרה בתוך מאה כשמצרפן בכבשן הלכך מקבל עליו עשרה לעולם:

יב ממתני' המוכר יין לחבירו והחמיץ אינו חייב באחריותו ואם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות אמר לו יין מבושם אני מוכר לך חייב להעמיד לו עד

רי"ף מח. **עצרת יין** [דף צח.] **ישן משל אשתקד מיושן משל שלש שנים:**

גמ' א"ר יוסי ברבי חנינא ל"ש אלא בקנקנים דלוקח אבל בקנקנים דמוכר א"ל הא חמרך והא קנקנך וא"ת הא דקתני במתניתין יין מבושם חיוב להעמיד לו עד עצרת לימא ליה קנקנים דידך גרמו וי"ל דאין ה"נ אם נתן לו והחמיץ אין חייב באחריות והא דקתני חייב להעמיד לו עד עצרת ה"ק דחייב ליתן לו יין שראוי להתקיים עד העצרת **וכי קנקנים דמוכר מאי הוי לימא ליה לא איבעי לך לשהויי לא צריכא דא"ל למקפה ממאי מדקתני אם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות ואמאי ולימא ליה לא אבעי לך לשהויי אלא** לאו ש"מ מתני' בדא"ל **למקפה ש"מ. ופליגא דר' חייא בר יוסף דא"ר חייא בר יוסף חמרא מזלא דמריה גרם שנאמר ואף כי היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה והלכה כרבי יוסי בר' חנינא. אמר רב יהודה אמר רב** כל המתגאה בטלית של ת"ח **ואינו ת"ח אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה כתיב הכא לא ינוה וכתיב התם אל נוה קדשך. אתמר המוכר חבית יין לחבירו והחמיצה אמר רב כל שלשה ימים ברשות מוכר מכאן ואילך ברשות לוקח ושמואל אמר חמרא אכתפא דגברא שוור עבד רב יוסף עובדא בשכרא כוותיה דרב ובחמרא כוותיה דשמואל. הא דשמואל אי בקנקנים דמוכר קאמר בדלא** א"ל למקפה ואי בקנקנים דלוקח אפילו א"ל **למקפה כי היכי דלא תיקשי ארבי יוסי ב"ר חנינא דתרוייהו הלכתא נינהו. ואמר רבא האי מאן דזבין חביתא דחמרא לחבריה אדעתא לסבויי ותקף אפלגא או אתלתא דינא הוא דמקבל ליה מיניה** דכוי כאילו א"ל למקפה **ולא אמרן אלא דלא שני בברזא אבל שני בברזא לא ולא אמרן אלא דלא** מטא יומא דשוקא אבל מטא **יומא דשוקא לא. ואמר רבא האי מאן דמקבל חמרא מחבריה אדעתא דממטי ליה לאפרוותא דזלשפט ואדמטא התם זיל דינא הוא**

רי"ף מח: **דמקבל ליה מיניה איבעיא להו הוה חלא מאי א"ל רב הלל לרב אשי כי הוינן בי רב כהנא** א"ל חלא לא כמאן כרבי **חייא בר יוסף ואיכא דאמרי אפילו חלא** נמי מקבל כמאן כר' יוסי בר **חנינא מהא שמעינן דהלכתא כרבי יוסי** בר חנינא דלישנא בתרא עיקר.

ישן משל אשתקד תנא מתיישן והולך עד החג:

ג מתני' המוכר מקום לחבירו לעשות לו בית [דף צח:] **וכן המקבל מקום מחבירו לעשות לו בית חתנות לבנו ובית אלמנות לבתו עושה ד' אמות על שש דברי ר"ע ר' ישמעאל אומר רפת בקר היא זו הרוצה לעשות רפת בקר עושה** ד' אמות על שש **בית קטן שש על שמנה גדול שמנה על עשר טרקלין עשר על עשר רומו כחצי ארכו וכחצי רחבו ראיה לדבר רשב"ג אומר כבנין ההיכל:**

גמ' מאי טרקלין ביורדי תנא וקנתינר שתים עשרה על שתים **עשרה מאי קנתינר תורבץ אפדני:**

מתני' [דף צט.] **מי שיש לו בור לפנים מביתו של חבירו נכנס בשעה בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאים ואין מכניס בהמתו ומשקה מבורו אלא ממלא ומשקה מבחוץ זה עושה לו פותחת וזה עושה לו פותחת:**

גמ' פותחת להיכא אמר ר' יוחנן שניהם לבור בשלמא בעל הבור בעי לאשתמורי מיא דבוריה אלא בעה"ב למה ליה אר"א **משום חשד אשתו:**

מתני' [דף צט:] **מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין** ואין מכניס **לתוכה תגרין ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת והחיצון זורע את הדרך נתנו לו דרך מן הצד מדעת שניהם נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שהוא רוצה ומכניס לתוכה תגרין ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת וזה וזה** אין רשאין לזורעה:

יד גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל אמה בית

השלחין אני מוכר לך נותן לו שתי אמות לתוכה אמה

רי"ף מט. **מכאן ואמה מכאן לאגפיה אמה בית הקילון אני מוכר לך נותן לו אמה אחת לתוכה חצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן לאגפיה. ואותן אגפיים מי זורען. אמר רב יהודה אמר שמואל בעל השדה** נוטען ואמרי לה זורען **מ"ד זורען כ"ש נוטען ומ"ד נוטען אבל זורען לא דמחלחולי מחלחלי. ואמר רב יהודה אמר שמואל אמת המים שכלו אגפיה מתקנה מאותה שדה מאי טעמא אמר רב פפא שעל מנת כן קבל עליו בעל השדה:**

טו מתני' מי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו נטלה ונתן להם מן הצד מה שנתן נתן ושלו לא הגיעו דרך היחיד ד' אמות ודרך הרבים שש עשרה אמה דרך המלך אין לו שיעור דרך הקבר אין לו שיעור המעמד דייני צפורי אמרו בית ארבע קבין:

גמ' דרך היחיד ד' אמות תניא אחרים אמרו [דף ק.] **כדי שיעבור חמור במשא אמר רב הונא הלכה כאחרים ודייני גולה אמרו שני גומדים ומחצה אידי ואידי חד שיעורא הוא:**

טז [דף ק:] **ת"ר המוכר קברו ודרך קברו מקום מעמדו בית הספידו באין בני משפחה וקוברין אותו בעל כרחו משום פגם משפחה ומחזירין לו הדמים:**

רי"ף מט: **מתני' המוכר מקום לחבירו לעשות לוקבר וכן המקבל מחבירו לעשות לו קבר עושה תוכה של מערה ארבע אמות על שש ופותח לתוכה** שמנה כוכין שלשה מכאן ושלשה מכאן ושנים מכנגדו [דף קא.] ר' שמעון אומר עושה תוכה של מערה שש על שמנה ופותח לתוכה שלשה עשר כוכין ארבע מכאן וארבע מכאן וג' מכנגדו ושנים אחד מימין הפתח ואחד משמאל הפתח הכוכין ארכן ארבע אמות ורומן שבע ורחבן שש ועושה חצר על פתח המערה שש על שש כמלוא המטה וקובריה ופותח לתוכה שתי מערות אחת מכאן ואחת מכאן ר"ש אומר ארבע מארבע רוחותיה רשב"ג אומר הכל לפי הסלע:

הדרן עלך המוכר פירות

פרק ז

א האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך היו שם נקעים עמוקים עשרה או סלעים גבוהים י' [דף קב:] **טפחים אין נמדדין עמה פחות מכן נמדדין עמה ואם** אמר כבית כור עפר **אפי' היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים וגבוהים י' טפחים נמדדין עמה. פרשב"ם דוקא דאמר בית כור עפר דכיון דהזכיר עפר משמע הראוי לזריעה אבל אם לא אמר עפר אפילו כולו סלעים הגיעו דשמא לבנות בית או למשטח בה פירי זבין ליה וכן נמי אם אמר בית כור קרקע אפי' כולו סלעים הגיעו ור"י פירש דאפי' בית כור סתם נמי דכיון דהזכיר בית כור סתמא לזריעה ונקט עפר לרבותא דאפ"ה פחות מכאן נמדדין עמה והכי מסתבר דאין דרך להזכיר בית סאה ובית כור אלא בשדה העומדת לזריעה:**

גמ' היו שם נקעים וכו' אין נמדדין עמה. מ"ט אמר רב פפא [דף קג.] **אין אדם רוצה שיתן מעותיו במקום אחד וירואהו** כשנים ושלשה מקומות הלכך אפילו אינם מלאים מים וראוין לזריעה כי אינו רוצה שירד למטה ויחרוש ואח"כ יעלה למעלה ויחרוש אבל קרקע השוה ימדוד לו ואינו יכול לומר איני רוצה קרקע שתהא מופסקת בסלעים ונקעים וכן משמע לישנא דאין נמדדין עמה דמשמע דשאר השדה נמדד חוץ מסלעים ונקעים ובלבד שלא יהו סלעים ונקעים מפסיקין כל השדה מעבר לעבר אלא שנשאר ריוח ביניהם שיוכל להעביר המחרישה ביניהם דאי לאו הכי שייך למימר אין אדם רוצה שיתן מעותיו ויראוהו כשנים ושלשה **מקומות: א"ר יצחק טרשים שאמרו בית** ד' קבין. ברוב הספרים כתוב לפני רבי יצחק פסקא דמתני' פחות מכאן נמדדין עמה ועלה קאי מילתיה דרבי יצחק. ורב אלפס לא כתב הפסקא בהלכותיו ואע"פ שדרכו תדיר להביא הפסקא תמיד ורמז לנו דרבי יצחק קאי אכל נמדדין עמה דקתני במתניתין גם אסיפא דקתני ואם אמר כבית כור עפר אפילו היו שם סלעים גבוהים י' טפחים או נקעים עמוקים עשרה נמדדין עמה וקאמר דדוקא בית ד' קבין. וכן פרשב"ם. **אמר מר עוקבא והוא שמובלעין בחמשת קבין וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן והוא שמובלעים ברובה של שדה** בעי רבי חייא רובו במיעוטן ומיעוטן ברובו מהו תיקו. בעי ר' ירמיה כשיר מהו כשורה מהו כאיצטדנין מהו עקלתון מהו תיקו. וכיון דסלקו בתיקו נמדדין עמה דמתני' איירי שכבר קבל המוכר המעות מדקתני מהו מחזור לו מעות. [דף קג:] **תנא אם היה סלע יחידי אפילו כל שהוא אין נמדד עמה ואם היה סמוך למיצר אפילו כל שהוא אין נמדד עמה:**

מתני' בית כור אני מוכר לך מדה בחבל פיחת כל שהוא ינכה יתר כל שהוא יחזיר ואם א"ל הן חסר הן יתר אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו יותר על כן יעשה חשבון: ריי"ף נ.

גמ' איבעיא להו בית כור סתמא מאי. ופשט רב אשי דסתמא נמי כהן חסר הן יתר דמי וא"ת הא דאמר ר' יצחק לעיל טרשין שאמרו בית ד' קבין אבל יתר משמע דאין נמדדין עמה ואמאי והא מתני' בית כור עפר סתמא קתני וכהן חסר הן יתר דמי ואפילו לא היו שם אותן טרשין כל עיקר אלא היה הקרקע חסר הוה אמר הגיעו וכ"ש השתא. ותירץ רבינו שמשון דהכא מיירי בעומד בתוך השדה ורואה אותה הלכך מסתבר לומר דעד רובע הוי מחילה דאם אינו רואה השדה והתנה עמו למכור לו בית כור פשיטא דלא מצי למיתב ליה בית כור שחסר ממנו שבעה ומחצה קבין ומסתבר דאפי' ע"י נכוי אין חייב לקבלו דמצי לוקח למימר לא היה דעתי לקנות אלא בית כור שלם. והכי איירי רישא דמתני' דהאומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך והיו שם נקעים וסלעים מש"ה א"ר יצחק בית ארבע קבין אבל טפי חזינן ליה כדליתנהו ואפילו אם לא היה חסר אלא קב חייב להשלים דלא קני אלא בית כור שלם:

מתני' מהו **מחזיר לו מעות ואם רצה מחזיר לו קרקע ומפני מה אמרו מחזיר לו מעות ליפות כחו של מוכר שאם שייר בשדה בית תשעת קבין ובגינה בית חצי קב וכדברי ר"ע בית רובע מחזיר לו קרקע. ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר אלא את כל המותר:**

גמ' [דף קד.] **ליפות כחו של מוכר אמרינן ליפות כחו של לוקח לא אמרינן** והתניא פיחת שבעה ומחצה קבין לכור או הותיר שבעה ומחצה קבין **לכור הגיעו יותר על כן כופין את המוכר למכור ואת הלוקח ליקח התם כגון דהוו יקרא מעיקרא וזל השתא דא"ל אי ארעא יהבת ליה הב ליה כזולא דהשתא: שאם שייר בשדה בית תשעת קבין וכו'. אמר רב הונא תשעת קבין שאמרו אפי' בשדה גדולה רב נחמן אמר נותן ז' ומחצה קבין לכל כור וכור ואי איכא יתירא** למלאות התשעה קבין דהיינו כל דהו הדרי והלכתא כרב נחמן. [דף קד:] **תנא אם היה סמוך לשדהו אפי' כל שהוא מחזיר לו קרקע.** בעי רב אשי שדה ונעשית גינה גינה ונעשית שדה מאי תיקו ומחזיר לו מה שירצה: ולא את הרובע בלבד וכו' כלפי לייא תני רבא בר רב יצחק לא את **המותר בלבד הוא מחזיר אלא את כל הרבעים כולן:**

מתני' מדה בחבל הן חסר הן יתר ביטל הן חסר הן יתר מדה בחבל הן חסר הן יתר מדה בחבל ביטל המדה [דף קה.] בחבל הן חסר **הן יתר דברי בן ננס. בסימניו ומצריו פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי בן ננס אבל חכמים אומרים הלך אחר פחות שבלשונות זו ולא ס"ל מ"ט ספיקא הוא ומספיקא לא מפקינן מיניה ממונא **ורב סבר כבן ננס דאמר תפוס לשון אחרון דאמר** [דף קה:] **רב הונא אמרי בי רב איסתרי מאה מעי** וכו' **וקי"ל כל היכא דפליגי רב ושמואל בדיני** הלכה כותיה דשמואל וההיא דשוכר מרחץ לחבירו כתבתי בפרק השואל סימן כד דהלכה כרב נחמן **דאפילו בא בסוף החדש כולו למשכיר דקרקע בחזקת בעליה קיימת: בסימניו ומצריו פחות משתות הגיעו.** [דף קו.] **רב הונא אמר שתות כפחות משתות והגיעו ורב והודה אמר שתות כיתר משתות וינכה והלכתא כרב הונא דתניא כוותיה פיחת שתות או הותיר שתות הרי הוא כשום הדיינין והגיעו ואע"ג דקפסיק רבהאי גאון בספר מקח וממכר כרב יהודה הלכתא כרב הונא ומהאי טעמא דכתב. רב פפא זבן ארעא מההוא גברא א"ל הואי עשרים גריוין מישחא ולא הויא אלא חמסר אתא לקמיה דאביי א"ל סברת וקבלת א"ל והא אנן תנן** [דף קו:] **פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה א"ל הנ"מ היכא דלא קים ליה בגויה מר** קים ליה בגויה והא עשרין א"ל **דעדיפא כעשרין אמר לך:** ריי"ף נ:

ב תניא רבי יוסי אומר האחים שחלקו כיון שעלה גורל לאחד מהן קנו כולן מ"ט אמר רב אשי בההיא הנאה דקצייתי להדדי גמרי ומקנו להדדי. איתמר שני אחין שחלקו ובא להן אח ממדינת הים רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר מקמצין אמר ליה רבא לרב נחמן לרב דאמר בטלה מחלוקת אלמא הדר דינא אלא מעתה הני בי תלתא דקיימי ואזול בי תרי מינייהו ופלגי ה"נ דבטלה מחלוקת א"ל הכי השתא התם נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא הכא לא נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא. שמעינן מהא דתרי אחי או תרי שותפי דאזיל חד מינייהו ואיצטריך אידך למנתיה דידיה דפלגינן ביניהם ויהבינן ליה מנתיה ולא ריי"ף נא.

נטרינן עד דאתי היאך וה"נ אמר רבה ב"ר הונא בי רב ספרא דפלג בלא דעתיה דאיסור בפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף לא:) ומהנהו תרי כותאי דפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סט.) ומהכא שמעינן דאין חילוק בין מקרקע למטלטלי ואי תקשה לך מהא דאמר בכתובות פרק אלמנה ניזונית דף ק. יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם ב"ד מעמידין להן אפוטרופוס ובוררין להן חלק יפה וקאמר התם דאי לאו מה כח ב"ד יפה ה"א אע"ג דלא טעו הגדילו יכולין למחות ברוחות אע"ג דפלוג בגורל דאף בגורל שייך למימר ברירה שיברר האפוטרופוס שיהא חלקו של כל אחד ביחד וא"כ הכא דלא שייך מה כח ב"ד יפה למה לא יוכל למחות ברוחות כשחלקו בלא דעתו וי"ל דשאני התם דכל היתומים קטנים ואין שום אחד מהן תובע לחלוק אבל אם היה אחד מהן גדול ותובע לחלוק בלא כח ב"ד חולקין כי הכא. וה"ר יונה ז"ל כתב דכי אמר התם הגדילו יכולין למחות ברוחות מן הדין אי לאו משום כח ב"ד יפה מיירי שבא כל אחד לעלות הרוח שנוטל אחיו ואומר שאותו הרוח שוה לו יותר ויוסיף בדמיו הלכך דין הוא שתבטל החלוקה שאילו מתחלה קודם חלוקה ירצה אחד מן האחין לעלות אחד מן החלקים בדמים ואין האחין חפצים להוסיף דמים ולעלות על שאר חלקים שומעין לזה שבא לעלות ואין מפילין גורל על אותו החלק עם שאר החלקים לבטל העילוי אבל אם יאמר אחד מן היתומים אחר שהגדילו אני רוצה שנפיל גורל שמא יעלה חלק פלוני לחלקו פשיטא דאין שומעין לו והיינו דפשיטא ליה הכא שאם חלקו השנים שלא בפני השלישי שלא בטלה מחלוקת ואין השלישי יכול לומר שיחזרו ויטילו גורל בפניו דכיון שנעשית החלוקה בשומת ב"ד ובגורל מאי נפקא מינה בפניו או שלא בפניו אבל אם בא השלישי ואמר הריני מוסיף דמים על חלק פלוני שהרי אם הייתי שם בשעת חלוקה הייתי יכול לטעון כך ולברור אחד מן החלקים ע"י עילוי בלא גורל שומעין לו וכן כתבתי לעיל פ"א סימן מו בשם הראב"ד ז"ל: **איתמר האחין שחלקו ובא בע"ח** [דף קו.] **ונטל חלקו של אחד מהן.** ובפ"ק דבבא קמא סימן ו' כתבתי היאך היה יכול לגבות חלקו של אחד מהן כי מן הדין היה לו לגבות מכל אחד כפי חלקו. **רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות. רב אמר בטלה מחלוקת קסבר האחין שחלקו יורשין הוו ושמואל** אמר ויתר קסבר לקוחות הוו וכלקוחות שלא באחריות דמו **ורב אסי מספקא ליה אי יורשין הוו** אי לקוחות הוו הלכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות **אמר רב פפא הלכתא בכל הני שמעתא מקמצין אמימר אמר בטלה מחלוקת והלכה בטלה מחלוקת.** פרשב"ם מהכא שמעינן דאחין שחלקו כיורשין הוו ולא כלקוחות וכן היה ר"ת רגיל לפסוק דיש ברירה מדפסקינן הכא הלכה כרב דאמר יורשין הוו ועוד דבנדרים פרק השותפין (נדרים דף מה:) קאמר ר"א בן יעקב השותפין שנדרו הנאה זה מזה מותרין ליכנס לחצר ופסקינן התם הלכה כראב"י וטעמא דר"א בן יעקב משום דיש ברירה כדאמר בפרק שור שנגח את הפרה (בבא קמא דף נא:) ועוד ראיה מתמורה פרק כל האסורים (תמורה דף ל.) השותפין שחלקו אחד נטל עשרה טלאים ואחד נטל תשעה וכלב שכנגד הכלב אסורין שעם הכלב מותרין ופריך עלה סתמא דגמרא וניפוק חדא להדי כלבא ואינך כולהו לישתרו וההיא פירכא ליתא אלא למאן דאית ליה ברירה כדמוכח פרק בתרא דבכורות דף נז. והא דפליגי בפ"ב די"ט דף לח. רבי יוחנן ור' הושעיא דסבר ר' יוחנן דאף בדרבנן אין ברירה ורבי הושעיא סבר דבדרבנן יש ברירה בדאורייתא אין ברירה ופסיק מר זוטרא הלכה כרבי הושעיא לאו משום דהלכה כמותו בהא דאמר דבדאורייתא אין ברירה אלא בדאורייתא נמי יש ברירה אלא במאי דפליג ארבי יוחנן פסק כוותיה דבדרבנן יש ברירה. ושוב חזר בו ר"ת ופסק דבדאורייתא אין ברירה מההיא די"ט דמשמע דפסק לגמרי כר' הושעיא ומדאמר רבא א"ר נחמן בתחלת האיש מקדש דף מב: האחין לקוחות הן וקי"ל דהלכתא כרב נחמן בדיני ופסקינן נמי לעיל בפרק המוכר את הבית (בבא בתרא דף סה.) דאין להן דרך זה על זה משום דמוכר בעין יפה מוכר אלמא דלקוחות הן והא דפסקינן הכא דבטלה מחלוקת לאו משום דיורשין הוו אלא משום דלהך מלתא כיורשים הוו דמשוינן להו כלקוחות באחריות שאם יטרפו ממנו שיחזור ויחלוק ומצינו למימר שיסלקנו בדמים. והאי דקאמר בטלה מחלוקת משום שרוצה לכלול בפסק אחד ב' אחין שבא להן אח ממדינת הים ואחין שחלקו ובא בע"ח ונטל חלקו של אחד מהן. והא דפסיק בנדרים הלכה כר"א בן יעקב היינו כוותיה ולא

מטעמיה דאיהו סבר מטעם ברירה כדמוכח בשור שנגח את הפרה וכן הלשון מוכיח דזה נכנס לתוך שלו ורב הונא פסיק כוותיה משום דחשיב ליה ויתור כדאיתא לעיל בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נז:) ואע"ג דמשנת ראב"י קב ונקי היכא דמוכח גמרא דלא. כוותיה לא סמכינן אהא והא דפריך סתמא דגמ' וניפוק חד מינייהו להדי כלבא ואינך לישתרו אין הוכחה מזה דהכי אשכחן בפרק שני דכתובות דף טז. דפריך סתמא דגמרא לימא הלך אחר רוב נשים ורוב נשים בתולות נישאות אע"ג דקי"ל כשמואל דאמר לעיל (בבא בתרא דף צב.) אין הולכין בממון אחר הרוב:

ג ת"ר שלשה שירדו לשום אחד אומר במנה ושנים אומרים במאתים אחד אומר במאתים ושנים אומרים במנה בטל יחיד במיעוטו אחד אומר במנה ואחד אומר בעשרים סלע **ואחד אומר בשלשים סלע נידון במנה ר' אלעזר בן צדוק אומר נידון בתשעים אחרים אומרים עושין שומא ביניהן ומשלשים. והלכתא**

רי"ף נא: **כת"ק ואע"ג** דאמר [דף קז:] רב הונא הלכה **כאחרים לית הלכתא כוותיה דהא ליה רב אשי דהוא בתראה וקאמר טעמא דאחרים לא ידעינן הלכתא עבדינן כוותייהו:**

יום רסז

ד מתני' האומר לחבירו חצי שדה אני מוכר לך משמנין ביניהם ונותן לו חצי שדהו חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהם ונוטל חציה בדרום ומקבל עליו מקום הגדר וחריץ ובן חריץ וכמה חריץ ששה טפחים ובן חריץ שלשה טפחים:

גמ' א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן ולוקח נוטל כחוש א"ל ר' חייא בר אבא לר' יוחנן והא אנן משמנין ביניהם תנן א"ל אדאכלת כפנייתא בבבל תרגימנא מסיפא דקתני סיפא חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן ונוטל חציה בדרום אמאי משמנין ביניהן והא חציה בדרום קאמר אלא לדמי הכא נמי לדמי. תנא חריץ מבחוץ ובן חריץ מבפנים וזה וזה אחורי גדר מבחוץ [דף קח.] **שלא תהא חיה קופצת וכמה בין חריץ לבין בן חריץ טפח:**

הדרן עלך בית כור

פרק ח

א יש נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין מנחילין ולא נוחלין לא מנחילין ולא נוחלין. אלו נוחלין ומנחילין האב את הבנים והבנים את האב והאחין מן האב נוחלין ומנחילין. האיש את אמו והאיש את אשתו ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין. האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין. האחין מן האם לא נוחלין ולא מנחילין: רי"ף נב.

גמ' האב את הבנים [דף קט.] **דתניא את זו דרש ר' ישמעאל ברבי יוסי איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו במקום בת אתה מעביר נחלה מן האב ואי אתה מעביר נחלה מן האב במקום אחין** [דף קי.] והבנים את האב מנלן דכתיב ואיש כי ימות ובן אין לו [דף קי:] **טעמא דאין לו בן הא יש לו בן בן קודם** לבת ואבע"א מהכא **והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם בניכם ולא בנותיכם. והאחין מן האב מנלן דאמר קרא ממשפחתו וירש אותה משפחת אב קרויה משפחה משפחת אם אינה קרויה משפחה דכתיב למשפחותם לבית אבותם. האיש את אמו** מנלן דת"ר וכל **בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל היאך בת יורשת שני מטות אלא זו שאביה משבט אחד ואמה משבט אחר ומתו וירשתן אין לי אלא בת בן מנין אמרת ק"ו ומה בת שהורע כחה בנכסי האב יפה כחה בנכסי האם בן שיפה כחו בנכסי האב אינו דין שיפה כחו בנכסי האם וממקום שבאת מה להלן בן קודם לבת אף כאן בן קודם לבת. בעא מיניה** ר' יהודה נשיאה מר' אמי [דף קיא.] **מנין לבן שיקדים לבת בנכסי האם** אמר ליה דכתיב ממטות **מקיש מטה האם למטה האב מה מטה האב בן קודם לבת אף מטה האם בן קודם לבת אי מה מטה האב בכור נוטל בה פי שנים אף מטה האם בכור נוטל** בה פי שנים [דף קיא:] אמר קרא **לו משפט הבכורה משפט הבכורה לאיש ואין משפט הבכורה לאשה. והאיש את אשתו** מנלן דת"ר **שארו זו אשתו מלמד שהאיש יורש את אשתו יכול אף היא תירשנו ת"ל וירש אותה הוא יורש אותה** ואין היא יורשת אותו [דף קיג.] ותניא אידך **לא תסוב נחלה ממטה למטה אחר בסבת הבעל הכתוב מדבר אתה אומר בסבת הבעל או אינו אלא בסבת הבן כשהוא אומר ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה וגו' הרי סבת הבן אמור אלא מה אני מקיים ולא תסוב נחלה ממטה אל מטה אחר בסבת הבעל הכתוב מדבר דבן לאו אחר הוא.** אמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן

אמר ר' ינאי ומטו בה משמיה דרבי יהושע בן קרחה מנין לבעל שאין נוטל בראוי כבמוחזק שנאמר ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלש עיר בארץ מנין היה לו ליאיר שלא היה לו לשגוב אלא מלמד שנשא שגוב אשה ומתה בחיי מורישיה ומתו מורישיה וירשה יאיר ואומר ואלעזר בן אהרן מת ויקברו אותו בגבעת פינחס בנו אשר נתן לו בהר אפרים ומנין לפינחס שלא היה לו לאלעזר מלמד שנשא אלעזר אשה ומתה בחיי מורישיה ומתו מורישיה וירשה פינחס מאי ואומר וכי תימא יאיר דהוה נסיב איתתא ומתה וירשה תא שמע ואלעזר בן אהרן הכהן מת וכי תימא דנפלה ליה בשדה חרמין אמר קרא בנו נחלה הראויה לו וירשה בנו. **ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין תנא בני אחיות ולא בנות אחיות למאי הלכתא אמר רב ששת ליקדם** אמר [דף קיג:] **רב שמואל בר רב יצחק קמיה דרב הונא וירש אותה מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה מה ירושה ראשונה בן קודם לבת אף ירושה שניה בן קודם לבת:**

רי"ף נב:

ב תניא והיה ביום הנחילו את בניו ביום אתה מפיל דין נחלות ואי אתה מפיל דין נחלות בלילה ותניא אחריתי נמי והיתה לבני ישראל לחוקת משפט. אורעה כל הפרשה כולה להיות דין וכדרב יהודה דאמר רב יהודה ג' שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין רצו עושין דין. ודייק לה רב יהודה מדקרייא רחמנא חוקת משפט מה שאדם מנחיל את בניו אלמא שהעומדים שם ב"ד הן. אם רצו לעשות דין כאילו צוה תחלה שיהו אלו בית דין על דבריו לכל דבר ודבר שיסתפק אדם בלשון הצואה ואין אחד מן היורשין יכול לערער ולומר לב"ד הגדול קאזלינא או לב"ד חשוב שבעיר ולהכי נקט ג' שנכנסו לבקר את החולה דלא מיבעי אם צוה החולה שיבואו שם ג' ויצוה בפניהם דאיכא למימר דלפיכך צוה שיבואו שם שלשה כדי שיהו דיינים על צואתו ואפי' בבריא שהודה בפני שלשה איכא למ"ד בפרק זה בורר (סנהדרין דף כט:) האי אודיתא זימנין כתבינן וזימנין לא כתבינן מכנפי ויתבי לא כתבינן כנפינהו איהו כתבינן אלא אפילו נכנסו מעצמן לבקר נעשו דיינין ואליבא דרבי יוחנן בן ברוקה דאמר במתני' אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין ודריש ליה מדכתיב והיה ביום הנחילו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה והלכתא כוותיהו היינו דקאמר ביום נגמרה הנחלה בדבורו של מת על פי העומדין שם לפי שנעשו דיינין ולא בלילה. וכתב ה"ר יונה ז"ל דמסתברא דכיון דאמור רבנן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו אף בצואה שהוא מצוה ליתן לאחרים שאין ראוין ליורשו כך הוא הדין לג' העומדין לשם נעשו דיינין דמתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן והרי אינה חלה אלא לאחר מיתה כעין ירושה וכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון ורב יהודה סתמא קא"ל למילתיה דשלשה שנכנסו לבקר את החולה לא שנא במחלק לבניו ול"ש במחלק לאחרים. ורשב"ם פירש דלהכי נקט ג' שנכנסו לבקר את החולה שאם זמנום שם כדי לשמוע דברי החולה ולהעיד על דבריו כבר נעשו עדים בכך ואין עד נעשה דיין וכדאמרן אבל בלילה **כותבין ואין עושין דין** הואיל ומתחלה לא היו ראוין לדון והביא ראיה מהא דאמר בפ"ק דמכות דף ה: מהשנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה ופליג עלה רבי דאמר ומה יעשו ב' אחין שראו באחד שהרג את הנפש וקאמר התם רבא אליבא דרבי דאמרינן להו אי למיחזי אתיתו ואי לאסהודי אתיתו ואי לאסהודי אתו מודה רבי דבטלה העדות ואמר רב נחמן הלכה כרבי אלמא כיון שבאו שם להעיד נעשו עדים לפסול שאר העדים כ"ש זימנן להעיד. וקשה לפירושו דהא דאין עד נעשה דיין הוי טעמא משום דהוי עדות שאי אתה יכול להזימה. ובירושלמי פרק שבועת העדות קאמר הגע עצמך שלא יהו הדיינין קרובים לעדים דהוי לה עדות שאי אתה יכול להזימה וכל שכן שהעדים עצמם לא יהו דיינין. ורשב"ם פירש הטעם משום דדרשי' פרק שבועת העדות (שבועות דף ל.) ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדבר לפני ה' היינו הדיינין הלכך בעינן שיעמדו העדים לפני הדיינין להעיד ולא שיהו העדים עצמן חוזרין ודנין ולפי אלו הטעמים אם זימנם כדי להעיד יכולין לדון אם יש עדים אחרים מעידים בפניהם שהרי יש כאן ועמדו שני האנשים לפני השופט והויא עדות שאתה יכול להזימה וכיון שיכולין לדון כשמעידים בפניהם יכולין נמי לדון ע"פ ראייתם כששמעו צואת שכיב מרע דכל היכא דמהניא העדאת עדים חשיבה ראיה כמותה שלא תהא שמיעה גדולה מראיה ומה שהביא ראיה ממכות אין ראיה דלפסול העדים גזירת הכתוב הוא דמקיש שלשה לשנים ואפילו הם מאה ונמצא אחד מהן קרוב

או פסיל עדותן בטילה וכיון שבא להעיד נעשה עד ופוסל האחרים אבל הכא אע"פ שהן עדים אין טעם לפוסלן מלהיות דיינין כדפרישית:

ג ועוד נראה דהתם נמי בראיה לחודה שבאו להעיד בשעה שראו המעשה לא נתבטלה העדות אם לא שהעידו כולן בפני ב"ד כי תימה הוא לומר אם ראו כמה בני אדם דבר אחד והיה שם קרוב או פסול ולא בא לב"ד להעיד שתבטל כל אותה עדות בשביל שכוון אותו הפסול להעיד. נמצאת פוסל כמה קדושין וגיטין שנעשין בפני המון עם וכוונת כולן להעיד על המעשה אם יצטרכו להעיד ואי אפשר שלא יהו קרובין או פסולין אלא ודאי נראה דאין פוסלין אלא אם כן העידו בפני ב"ד וקודם לכן אין נקראין עדים והא דקאמר רבי מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש מאי קשיא ליה לא יעיד אלא אחד מהן י"ל דהא קשיא ליה כי כל הרואין המעשה חייבין להעיד ופעמים שכבר העיד אחד מן האחין ואחר כך בא השני ומעיד ואין יודע בעדות אחיו ומיהו מעיקרא הוה בעי למימר התם דבראיה בעלמא אף כי לא העיד בב"ד פוסל את כולן דפריך התם הרוג יציל נרבע יציל אבל למאי דמסיק התם דמשני רבא אמר יקום דבר במקיימי דבר הכתוב מדבר היינו דוקא עדים המעידים שעל ידם הדבר מתקיים. ורשב"ם כתב שאם קבלו עדות בלילה יש להן לדון ע"פ אותה קבלה והכי נמי איתא בירושלמי פרק אחד דיני ממונות אם טעו ודנו בלילה דיניהם דין והרמב"ן ז"ל כתב דגמרא דידן פליגא מדאמר בפ"ק דסנהדרין דף יא: אין מקדשין החדש אלא ביום ואם קדשוהו בלילה אינו מקודש ויליף לה ממשפט מה משפט ביום אף קדוש החדש ביום שמעינן מינה שאם עשו תחלת דין בלילה אין כלום וה"ה קבלת עדות דאמר בר"ה בפרק ראוהו בית דין (ראש השנה דף כה:) דקבלת עדות כתחלת דין ועוד אמר ביבמות דף קד. חליצה בלילה כשירה ור"א פוסל ומפרש עלה בגמ' מ"ס חליצה כתחלת דין ומ"ס חליצה כגמר **דין:**

ד ואמר רב חסדא לא שנו אלא ביום אבל בלילה אפילו ג' [דף קיד.] **כותבין ואין עושין דין מ"ט דהוו להו עדים ואין עד נעשה** דיין ודוקא עד המעיד אבל עד הרואה נעשה דיין ודוקא בדאורייתא אבל בדרבנן נעשה דיין כדמוכח בפ"ק דגיטין דף ה. ובפ"ב דכתובות דף כא: גבי קיום שטרות ובדיני נפשות עד הרואה אין נעשה דיין כדאיתא בפ"ב דמכות דף יב. אמר ר"ע מנין לסנהדרין שראו באחד שהרג את הנפש שאין ממיתין אותו עד שיעמוד בב"ד אחר ת"ל עד עמדו לפני העדה למשפט ודוקא בדינ נפשות דאמר קרא ושפטו העדה והצילו העדה וכיון דחזו דקטיל תו לא חזו ליה זכותא אבל בשאר דינין מודה רבי עקיבא דנעשה דיין כדמוכח בר"ה פרק ראוהו ב"ד (ראש השנה דף כו.):

ה איתמר קנין עד אימתי חוזר רבה אמר כל זמן שיושבין ורב יוסף אמר כל זמן שעסוקים באותו ענין ודוקא בקנין הוא שנתנו חכמים זמן לחזרה כי כן דרך לקיים כל דבר פתאום מקיימין אותה בקנין סודר שלא יחזרו בהן לכך נתנו לו שעה להתבוננות אבל בכל שאר קנינין הגבהה ומשיכה ומסירה כסף שטר וחזקה אין בהם חזרה אחר כדי דבור והלכה [דף קיד:] **כוותיה דרב יוסף בשדה** ענין ומחצה ובכל שאר דוכתי הלכתא כרבה כדפרישית בפלוגתא דרבה ורב יוסף דשומר אבידה בב"מ פרק ב' סימן יז:

יום רסח

רי"ף נג. **ו האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין.** משנה שאינה צריכה היא דשמעי' לכולהו מכללא דרישא אלא הא **קמ"ל דאשה את בנה דומיא דאשה את בעלה מה אשה את בעלה אין הבעל יורש את אשתו בקבר להנחיל אף האשה את בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב.** ואע"ג דדרשינן מטות ומקשינן מטה האם למטה האב מה מטה האב הבן קודם לבת אף מטה האם הבן קודם לבת לא מקשינן להו לענין זה לומר מה מטה האב האב יורש את בנו אף מטה האם האם יורשת את בנה משום [דף קטו.] דאמר קרא וכל בת יורשת נחלה נחלה **יורשת ואינה מורשת:**

ז מתני' סדר נחלות כך הוא בן קודם לבת וכל יוצאי ירכו של בן קודמין לבת בת קודמת לאחין וכל יוצאי ירכה של בת קודמין אחין קודמין לאחי האב וכל יוצאי ירכן של אחין קודמין לאחי האב זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי ירכו קודמין והאב קודם לכל יוצאי ירכו:

גמ' ת"ר בן אין לו אין לי **אלא בן בן הבן בת הבן ובן בת הבן מנין ת"ל ובן אין לו עיין עליו בת אין לי אלא בת בן הבת ובת הבת ובת בן הבת מנין ת"ל אין לו עיין עליו הא כיצד נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן**

ולימא עד יעקב גמירי דלא כליא שבטא. [דף קטז.] **זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי ירכו כו' בעי רמי בר חמא אבי האב ואחי** האב כגון אברהם וישמעאל בנכסי עשו איזהו מהן קודם אמר רבא ת"ש האב קודם לכל יוצאי ירכו ורמי בר חמא אגב חורפיה לא עיין בה. בעי רמי בר חמא אבי האב ואחין [דף קטז:] **כגון אברהם ויעקב בנכסי עשו איזהו מהן קודם. אמר רבא ת"ש האב קודם לכל יוצאי ירכו ורמי בר חמא יוצאי ירכו שלו ולא יוצאי ירכו של בנו וה"נ מסתברא דקתני בסיפא כל הקודם בנחלה יוצאי ירכו קודמין ואילו איתיה ליצחק יצחק קודם השתא** דליתיה ליצחק יעקב קודם ש"מ וכן הלכתא:

ריי"ף נג: **ח מתני' בנות צלפחד נטלו ג' חלקים בנחלה חלק אביהם שהיה מיוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ושהיה בכור ונוטל שני חלקים: גמ'** ואמאי [דף קיט.] **הוא ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק. אמר רבה א"י מוחזקת היא. שמעינן מהא מתני' לא שנא בן ולא שנא בת** כי הוי אבוהון בכור **שקלי חלק בכורה בהדי אחי אבוהון. ירושלמי כיצד יורש במוחזק מת אביו בחיי אבי אביו נוטל פי שנים בנכסי אביו ולא בנכסי אבי אביו ואם היה אביו בכור נוטל פי שנים גם** בנכסי אבי אביו אמר **ריש לקיש משום אבא כהנא ברדלא נאמר משפט לענין פשוטה ונאמר משפט לענין בכורה** מה בכאן אתה דן **הבן כאילו אביו קיים לענין פשיטות אף משפט האמור לענין כפילה אתה רואה הבן כאילו אביו קיים לענין בכורתו:**

ט מתני' [דף קכב:] **אחד הבן ואחד הבת לנחלה אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואין נוטל פי שנים בנכסי האם והבנות ניזונות מנכסי האב** ואין **ניזונות מנכסי האם:**

גמ' מאי אחד הבן ואחד הבת אילימא דירתי כי הדדי והתנן הבן **קודם לבת וכל יוצאי ירכו של בן** קודמין לבת ומסקינן **אמר מר בר רב אשי הכי קאמר אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם ובנכסי האב אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם כו':**

י ת"ר לתת לו שנים כאחד או אינו אלא פי שנים בכל הנכסים ודין הוא **חלקו עם אחד וחלקו עם חמשה מה חלקו עם אחד פי שנים כאחד אף חלקו עם** אחד [דף קכג.] פי שנים כאחד או כלך לדרך זו חלקו עם אחד וחלקו עם חמשה מה חלקו עם אחד פי שנים בכל הנכסים אף חלקו עם חמשה פי שנים בכל הנכסים ת"ל והיה ביום הנחילו את בניו התורה ריבתה נחלה אצל אחין הא אין עליך לדון בלשון אחרון אלא בלשון ראשון:

יא תניא אין הבכור [דף קכד.] **נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן רבי אומר אומר אני בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן אבל לא שבח שהשביחו היורשין לאחר מיתת אביהן ירשו שטר חוב בכור נוטל פי שנים יצא עליהן שטר חוב בכור נותן פי שנים ואם אומר איני נוטל ואיני נותן רשאי מ"ט דרבנן אמר קרא לתת לו מתנה קרייה רחמנא מה מתנה עד דמטי לידיה אף חלק בכורה עד** דמטי לידיה ורבי מ"ט **אמר קרא פי שנים מקיש חלק בכורה לחלק פשוט מה חלק פשוט אע"ג דלא מטיא לידיה אף חלק בכורה אע"ג דלא מטיא לידיה ורבנן נמי הא כתיב פי שנים ההוא למיתב ליה אחד מיצרא ורבי נמי הא כתיב לתת לו**

ההוא שאם אמר איני נוטל ואיני נותן **רשאי. אמר רב** ריי"ף נה. נד: **פפא דיקלא ואלים ארעא ואסקא שרטון כולי עלמא לא פליגי דשקיל כי פליגי בחפורי והוו שובלי שלפופי והוו תמרי מ"ס שבחא דממילא ומ"ס אשתני:**

תני רמא [דף קכד:] **בר חמא בשאר ספרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן וכ"ש שהשביחו היורשין לאחר מיתת אביהן דלא שקל ומני רבנן היא. ומיירי בחפורי והוו שובלי שלפופי והוו תמרי** כי היכי דלא ליפלוג אדרב פפא: תנן בבכורות דף נא. ונב. **הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם ואין נוטל בשבח ולא בראוי כבמוחזק. ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהן ולא היבם וכולן** אין נוטלין לא בשבח ולא בראוי ואמר **עלה בגמ' ולא האשה בכתובתה איני והאמר שמואל בעל חוב גובה את השבח. אמר** רבא מקולי כתובה שנו **כאן. ולא היבם בכור קרייה רחמנא אמר אביי לא שנו אלא שבח ששבחו נכסים בין מיתה ליבום אבל בין יבום לחלוקה שקיל יקום על שם אחיו אמר רחמנא והרי קם רבא אמר אפילו בין יבום לחלוקה לא שקיל. מ"ט כבכור מה בכור אין לו קודם חלוקה אף יבם אין לו קודם חלוקה** וליתא לדרבא דהא איפסיק הלכתא

בהדיא **דיש לו לבכור קודם חלוקה** להכי ליתא לדרבא. [דף קכה:] א"ר פפא הלכתא אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק אבל בשבח נוטל שהרי כל הנכסים הם שלו וברשותו השביחו נכסים. וגם אין נוטל ממלוה אשתו ואפי' מה שהלוותה מנכסי מלוג שלה כשהיתה תחתיו כדמוכח פרק שור שנגח ד' וה' (בבא קמא דף מב:) דאין הבעל יורש נזקי אשתו לרבנן משום דהוה כמלוה ואע"פ שאם היו באין לידיה בחייה היה בהן דין נכסי מלוג כדקתני במתניתין דמציאת האשה דף סה: והא דשביק הכא בעל דאיירי ביה ונקט בכור שאינו נוטל פי שנים במלוה לאו משום דסבירא ליה דבעל שקיל במלוה אלא להכי נקט בכור בפיסקא דמלוה משום דפליגי ביה אמוראי אליבא דרבנן כך פירשו התוס'. ולי נראה דאם הלותה האשה מנכסי מלוג שלה כשהיתה תחת בעלה ומתה ירית בעל ההיא מלוה שהרי שלא כדין הלותה קרן של נכסי מלוג שלה שהקרן ברשותו הוא ליטול הימנו פירות כדתנן כתובות דף עט. נפלו לה כספים ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות ולא עדיף ממכרה שהתקינו באושא שהבעל מוציא מיד הלקוחות לעיל (בבא בתרא דף נ.) אע"פ שלא מכרה כי אם הגוף אחרי מותה והבעל היה אוכל פירות בחייה אפי' הכי הוא מוציא הגוף מיד הלקוחות משום דכלוקח ראשון שוינהו רבנן וכל שכן אם הלותה ממון שהיה בידה שהבעל מוציא מידו ויורש אותה מלוה אבל אם מתו מורישי האשה והניחו מלוה ביד אחרים ומתה האשה קודם שגבתה האשה המלוה או אם היה לה מלוה ביד אחר כשלקחה ומתה קודם שגבתה האשה המלוה בהך מלוה ודאי לא ירית לה בעל והיינו דומיא דנזקי אשתו. **ואין הבכור נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות** וכ"ש שאין נוטל בשבח דהא איכא מאן דאמר דלרבנן נוטל במלוה ואינו נוטל בשבח ומשום הכי לא אייתי רב פפא לעיל גבי פלוגתא דאמוראי דפליגי אם הלכה בשבח כרבי או כרבנן משום דאי הוה פסיק כרבנן בשבח לא הוה שמעינן מיניה מלוה והא דלא עריב ותני להו אין הבכור והבעל נוטלין בראוי ובמלוה משום דאיבעי ליה למתני פי שנים גבי בכור לא שייך לערובינהו. ובמלוה שעמו פלגי מחצי המלוה יקח פי שנים. ואע"פ שהורע כח הבכור והבעל לענין מלוה דהוי ראוי לגבייהו לגבי כתובת אשה הויא כמוחזק וגובה כתובתה ממנה כדתנן פרק הכותב (כתובות דף פד.) מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין והיה לו מלוה או פקדון ביד אחרים רבי טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן ומפרש בגמרא דהיינו כתובת אשה ואפי' למ"ד לכושל שבראיה מודה דאם היתה האשה כושל שבראיה נותנין לה ואפי' ר' עקיבא לא פליג אלא משום שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה אבל אי לאו הכי היתה גובה כתובתה מן המלוה ומיהו אין ראיה דלעולם אם גבו היתומים את המלוה בין גבו מעות בין גבו קרקע אינו גובה מהם משום דהוי ראוי אבל בעוד שלא גבו יפה כחו לגבות אע"פ שהוא ראוי כי היכי דיפה כח המלוה והאשה לגבות אע"פ דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב וה"ה לענין ראוי נמי כיון שהן ב"ד אחרים יפה כחן לגבות וקצת יש להביא ראיה מהא דאמר רב נחמן לעיל (בבא בתרא דף קכה.) יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן בעל חוב חוזר וגובה אותן מהן לרבא דמפרש טעמא בפרק כל שעה (פסחים דף לא.) משום דאמר ליה כי היכי דמשעבדנא לאבוכון ה"נ משעבדנא ליה לדיליה מדר' נתן והאי טעמא נמי שייך בכתובת אשה אע"ג דלא נתנה לגבות בחיי הבעל מ"מ ה"ל שעבוד על כל בעלי חובין ומצינו למימר דיש חלוק בין כתובת אשה לבעל חוב משום דאקילו רבנן בכתובת אשה כדאמר בפרק יש בכור (בכורות דף נב.) גבי הא דתנן אין הבכור נוטל **בשבח ולא בראוי ככמוחזק** ולא האשה בכתובתה ופריך עלה בגמ' **והאמר שמואל בע"ח גובה את השבח. א"ר אבא מקולי כתובה** שנו כאן ומיהו מאי דאמור רבנן דאקיל כמו גבי שבח אמור ובמאי דלא אמור לא אמור. ועוד ראיה מהא דאמר בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פא:) הרי שהיה נושה באחיו מנה ומת והניח שומרת יבם לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי אלא מוציאין מידו וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות אלמא אע"פ שכבר המלוה ביד היורש גובה ממנו כתובה והאידנא דתקינו גאונים דבע"ח וכתובה גבו ממטלטלי דיתמי אם גבו מטלטלין בחובת אביהם הרי הן כקרקע ובע"ח וכתובת אשה גובה מהם וכן עמא דבר ואפי' ממלוה דעובדי כוכבים והיינו טעמא דלענין בעל חוב וכתובת אשה לא חשיבא מלוה ראוי משום דמשעבדא להו בחיי אבוהון מדר' נתן:

יב ההוא דאמר נכסאי לסבתא ובתרא לירתאי הוה

ליה ברתא דהות נסיבת **שכיבא בחיי סבתא בתר דשכיבא סבתא אתא בעלה וקא תבע אמר רב הונא** לירתאי ואפי' לירתי דירתאי רב ענן אמר לירתאי ולא לירתי ירתאי שלחו מתם הלכתא כותיה דרב **ענן ולא מטעמיה הלכתא כוותיה דבעל לא** קא ירית ולאו מטעמיה דאילו **אית לה ברא ירית** וה"ט דבעל לא ירית משום דה"ל **ראוי ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דרב הונא סבר בעל נוטל בראוי כבמוחזק אמר ר"א דבר זה נפתח בגדולים ונסתיים בקטנים כל האומר אחריך כאומר מעכשיו דמי.** אמר רב רבא מסתבר טעמא דבני מערבא דאי קדמה סבתא וזבנה זבינה זביני ודייקי **מינה טעמא דאמר אחריך הא** אמר מעכשיו מוחזק הוה וירית לה בעל:

יג [דף קכו.] **אמר** רב אסי בכור שמיחה מיחה. אם מיחה שלא ישביחו עד שיתנו לו חלקו מועלת מחאתו ונוטל פי שנים בשבח אמר רבה מסתברא טעמא דרב אסי בענבים ובצרום זיתים ומסקום אבל דרכום לא ורב יוסף אמר אפי' דרכום. ומסיק לענין ליתן לו דמי היזק ענביו קאמר רב יוסף ולא פליג אדרבה:

רי"ף נה. נה: **יד אמר רב אסי בכור שנטל חלק כפשוט ויתר מאי ויתר רב** פפא **משמיה דרבא אמר ויתר** באותו שדה ורב **פפי משמיה דרבא אמר ויתר כל הנכסים קסבר יש לו לבכור קודם חלוקה ומדאחיל בהא אחיל בכולהו רב פפא אמר ויתר באותו שדה קסבר אין לו לבכור קודם חלוקה ומאי דאתא לידיה אחיל אידך לא אחיל** [דף קכו:] **שלחו מתם בכור שמכר קודם חלוקה לא עשה ולא כלום אלמא אין לו לבכור קודם חלוקה והלכתא יש לו לבכור קודם חלוקה** ותימה הא פסקינן לעיל דאין **נוטל פי שנים במלוה** והיינו כרבנן דרבנן סברי דאין נוטל פי שנים בשבח דמתנה קריה רחמנא ועד דמטי לידיה אלמא אין **לו לבכור קודם חלוקה** וי"ל דטעמייהו דרבנן מבכל אשר ימצא לו כדתניא לעיל פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן והא דמייתי לעיל קרא לתת לו פי שנים משום דתרוייהו קראי צריכי דאי לא כתב אלא לתת לו ה"א דאתא למימר שאם אמר איני נוטל ואיני נותן רשאי ואי לא כתב נמי אלא בכל אשר ימצא לו הוה מוקמינן ליה בשבח שהשביחו יורשים ומגלו השתא תרוייהו אהדדי וממעטינן דבר שאינו מצוי כגון שבח דלענין דבר שאינו מצוי קרייה רחמנא מתנה אבל דבר המצוי לא ממעטינן דשפיר הוי ברשותו קודם חלוקה כדאמר לעיל דדיקלא ואלים ארעא ומסקא שרטון לא מיקרי ראוי. והא דויתר בדבור בעלמא בלא קנין משום דמתנה קרייה רחמנא ובאמירה בעלמא אם אמר אני רוצה לבטלה יכול להסתלק וזכו אחין בחלקו. וכ"כ רב אלפס ז"ל דלא אמרינן יש **לו לבכור קודם חלוקה אלא במאי דאתאי לידיה דאבוה ואיתיה השתא ברשותו אבל מלוה דליתיה ברשותיה לא שייכא בהאי מילתא. וכן כתב רב האי גאון ז"ל כי האי סברא: מר זוטרא מדרישבא פלג בהדי אחוה בצנא דפלפלי בשוה אתו לקמיה דרב אשי א"ל הואיל ויתרת במקצת ויתרת בכל הנכסים:**

טו מתני' האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה:

גמ' אמר רב יוסף האומר איש פלוני בני בכורי הוא נוטל פי שנים בכור הוא אין נוטל פי שנים דלמא בוכרא דאמא קאמר. ההוא דאתא לקמיה דרבי חנינא אמר מוחזקני בזה שהוא בכור אמר ליה במאי ידעת דכי הוו אתו אינשי לגבי דאבוה הוה **אמר להו זילו לגבי שבחת ברי דבוכרא ומסי רוקיה דלמא בוכרא** דאמיה הוה גמירי דבוכרא **דאבא מסי רוקיה בוכרא דאימיה לא מסי רוקיה:**

טז אמר רבי אמי טומטום שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים מאי טעמא דאמר קרא **והיה הבן הבכור לשניאה עד שיהא בן משעת הויה.** [דף קכז.] **אמימר אמר אף אין ממעט בחלק בכורה** דאמר קרא וילדו לו **עד שיהא בן משעת לידה רב שיזבי אמר אף אינו נימול לשמונה** דאמר קרא אשה כי תזריע וילדה זכר וכתיב ביום השמיני וגו' עד שיהא זכר משעת לידה. תימה לי אמאי אייתי רב אלפס ז"ל הך דרב שיזבי הא אותיב רב שרביא לרב שיזבי ממתני' המפלת טומטום ואנדרוגינוס תשב לזכר ולנקבה ומכמה משניות בפ' המפלת סנדל ושליא טמאה לידה אלמא לא דרשינן **אשה כי תזריע וילדה זכר עד שיהא זכר משעת לידה. אמר רבה תניא כוותיה דר' אמי בן ולא טומטום הבכור ולא ספק בשלמא בן ולא טומטום כדר' אמי** אלא **בכור ולא ספק לאפוקי מאי לאפוקי מדדריש רבא:**

יום רסט

יז דדריש רבא שתי נשים שילדו שני זכרים במחבא

ריי"ף נו. **כותבין הרשאה זה לזה** אמר ליה רב פפא לרבא **הא שלח רבין באגרתיה דבר זה שאלתי לכל רבותי ולא אמרו לי דבר ברם כך אמרו משום רבי ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה** אבל לא הוכרו לא **הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי ברם כך אמרו משמיה דר' ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה לא הוכרו אין כותבין הרשאה זה לזה:**

יח וגרסינן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמב.) תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל. אמר רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מ"ט דהוא מיית ברישא ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב איני והא הוה עובדא ופרכס תלתא פרכסי. אמר מר בר רב אשי מידי דהוה אזנב הלטאה שמפרכסת מר בריה דרבא משמיה דרב יוסף **אמר לומר שממעט בחלק בכורה ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מ"ט וילדו לו אמר רחמנא שם:**

יט אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בן שנולד לאחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה מ"ט וילדו לו אמר רחמנא בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בכור שנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שנים מ"ט יכיר אמר רחמנא והא ליתיה דיכיר והלכתא ככל הני לישני דאמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא:

כ תנן בבכורות דף מו. יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן בכור לכהן ואינו בכור לנחלה בכור לכהן ולנחלה אינו בכור לא לכהן ולא לנחלה איזהו בכור לנחלה ולא לכהן הבא אחר נפלים ואע"פ שיצא ראשו מת חי. ובן ט' שיצא אמת **והמפלת מין בהמה חיה ועוף דברי ר"מ וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת אדם. והמפלת סנדל או שליא או שפיר מרוקה והיוצא מחותך הבא אחריו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן:**

כא תניא [דף קכז:] **יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שנאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בני בן גרושה או בן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן והלכתא כרבי**

ריי"ף נו: **יהודה ואפי' היו מוחזקים בזה שהוא בכור ואמר אביו על אחר שהוא בכור נאמן:** גרסינן בפרק עשרה יוחסין **(קידושין דף עד.) אמר רב נחמן שלשה נאמנין על הבכור חיה אמו ואביו חיה לאלתר אמו כל שבעה אביו לעולם** כתוב בה"ג הלכה כרבי יהודה ודוקא היכא דאיכא בכור כשעושה קטן בכור א"כ פסיל ליה לגדול ומיגו דהימניה רחמנא לאב לענין בכורה כדכתיב יכיר יכירנו לאחרים הימניה נמי לעשות הגדול ממזר אבל האומר בני זה ממזר ולא לענין בכורה לא מהימן לשוויה ממזר ואפי' אשתו פרוצה ביותר דרוב בעילות אחר הבעל ונראה דהלכה כר' יהודה לגמרי ואפי' בלא הכרת בכור נאמן לומר שהוא ממזר כדמוכח פרק החולץ (יבמות דף מז.) ומעשה באחד שבא לפני רבי יהודה א"ל נתגיירתי ביני לבין עצמי א"ל נאמן אתה לפסול עצמך ואי אתה נאמן לפסול את בניך ופריך ואבנים לא מהימן והתניא יכיר יכירנו לאחרים וכו' אמר רב נחמן בר יצחק ה"ק ליה לדבריך עובד כוכבים אתה ואין עדות לעובד כוכבים ופסיק התם הלכתא כרב נחמן בר יצחק משמע הא אם יש עדות לעובד כוכבים נאמן לפוסלו ואע"פ שאין הכרת בכורה וכן פסק בשאלתות דרב אחאי בפרשת וארא סוף סימן מא וההיא דיבמות יש לדחות דיש שם הכרת בכורה דאם נתגייר בינו לבין עצמו אין דין בכורה לעובד כוכבים ומה שנאמן לומר בן גרושה היינו נמי על ידי הכרת בכורה דכתיב כי את הבכור בן השנואה יכיר ואמר מאי שנואה שנואה בנשואין ומההיא דפרק בתרא דקדושין משמע דאפי' בלא הכרת בכורה קאמר רבי יהודה דנאמן דתנן האומר זה בני ממזר ואפי' שניהן אומרים על העובר שבמעיה אינן נאמנין ר' יהודה אומר נאמנין וגם מלשון ה"ג משמע דר' יהודה אית ליה דבכל ענין מהימן אלא דלא קי"ל כוותיה אלא על ידי הכרת בכורה ונראה דדייקינן מדשלח ר' אבא האומר על תינוק בין הבנים נאמן ולא מסתבר טעמייהו אלא בכל ענין נאמן הוא. **א"ר יוחנן אמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא אין נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא נאמן דמשמש** ליה כעבדא וחלופא אבית המכס **אמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא אין נאמן מיתיבי היה משמשו כבן ואמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא אינו נאמן היה משמשו כעבד** ואמר עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא **אינו נאמן אמר רב נחמן בר יצחק התם דקרו ליה עבדא מיצר מאה:**

כב שלח ליה **ר' אבא לרב יוסף בר חמא עבדי גנבת והוא אומר לא גנבתי מה טיבו אצלך אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה רצונך השבע וטול ונשבע אינו יכול לחזור בו מאי קמ"ל תנינא** [דף קכח.] **נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנין עלי שלשה רועי בקר. ר' מאיר אומר יכול לחזור בו וחכ"א אינו יכול לחזור בו הא קא משמע לן** דבאתן **לך מחלוקת והלכה כדברי חכמים. שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא הלכה גובין מן העבדים ורב נחמן אמר אין גובין מן העבדים:**

ריי"ף נז. **כג שלח** ליה **רבי אבא לרב יוסף בר חמא הלכה שלישי בשני כשר רבא אומר אף בראשון מר בר רב אשי אכשר באבא דאבא ולית הלכתא כמר בר רב אשי. פי'** רשב"ם והאב ליוצאי יריכו פסול עד סוף כל הדורות ומלתא דתמיה היא דאף באבא דאבא אכשר מר בר רב אשי ואנן ניקום ונפסול עד סוף כל הדורות אלא דור רביעי כשר וכן משמע לשון רב אלפס ז"ל שכתב **קסבר מר בר רב אשי דאבא דאבא שלישי בראשון הוא ומש"ה קמכשר ביה ולית הלכתא כוותיה דהוא ובנו ראשון בראשון הוא כמו אח ואחיו** שהן ראשון בראשון וה"ל **אבא דאבא שני בראשון** ומכלל דבריו משמע דדור ד' הוי שלישי בראשון ודברי ה"ג ורבינו תם בשלישי בראשון כתבתי בסנהדרין בפרק זה בורר:

כד שלח ליה **ר' אבא לרב יוסף בר חמא היה יודע לו בעדות קרקע עד שלא נעשה סומא ונסתמא פסול ושמואל אמר כשר אפשר דמיכוון מצרנהא אבל גלימא לא ורב ששת אמר אפילו גלימא אפשר דמיכוון מדת ארכו ומדת רחבו אבל נסכא לא רב פפא אמר אפילו נסכא אפשר דמיכוון מדת משקלותיו. מיתיבי היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו פקח ונתחרש פיתח ונסתמא שפוי ונשתטה פסול אבל היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו ומתה בתו פיתח ונסתמא וחזר ונתפתח פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה כשר זה הכלל כל שתחלתו וסופו בכשרות תיובתא דכולהו תיובתא** דבעינן שיהא תחלתו וסופו בכשרות אבל אין תחלתו וסופו בכשרות פסול אע"ג דידענא דקושטא קמסהיד דבעינן שיהא ראוי להעיד בשעת ראיה ובשעת הגדה וסומא פסול דכתיב או ראה פרט לסומא כדפסלינן גיטין דף עא. אלם מואם לא יגיד אע"פ שיכול להעיד בכתב דבעינן שיהא ראוי להגיד בפיו ה"נ בעינן שיהא ראוי לראות בעיניו ואע"פ דקושטא קמסהיד פסול והא דנקט לעיל היה יודע לו בעדות קרקע לאו דוקא הוא הדין נמי פלוני לוה מפלוני מנה והאי דנקט קרקע משום שמואל דקאמר אפשר דמיכוין מצרנהא. **שלח ליה** [דף קכח:] **ר' אבא לרב יוסף בר חמא האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא נאמן כר' יהודה רבי יוחנן אומר אין נאמן כרבנן:**

כה שלח ליה **רבי אבא לרב יוסף בר חמא** שכיב מרע האומר תטול אשתו כאחד מן הבנים נוטלת כאחד **מן הבנים אמר רבא ובנכסים של עכשיו ובבנים הבאין לאחר מיכן** בין נתרבו בין נתמעטו כדפי' רשב"ם ויראה דאם מתו כל הבנים דשקלה כבנים דהשתא והשאר ליורשים דאפי' נתרבו הבנים הוה מסתבר למימר דשקלה כבנים דהשתא אלא דאמידנא דעתיה דדעתו של אדם קרובה אצל בניו ואינו רוצה לפחות חלק הבנים שיולדו לו אבל היכא דמתו כל בניו מסתברא דאולינן בתר בנים דהשתא:

כו שלח ליה **ר' אבא לרב יוסף בר חמא המוציא שטר חוב על חבירו מלוה אמר לא נפרעתי ולוה אמר פרעתי מחצה והעדים מעידין אותו שפרע כולו נשבע וגובה מחצה מן הנכסים בני חורין אבל מנכסים משועבדים לא דאמרי לקוחות אנן אעדים קא סמכינן ואפילו לר' עקיבא דאמר משיב אבידה** הוי ה"מ היכא דליכא עדים אבל היכא דאיכא עדים **אירתתי מירתת מתקיף לה מר בר רב אשי אדרבה אפי' לר"ש בי אלעזר דאמר מודה מקצת הטענה הוי ה"מ היכא דליכא עדים דקמסייעי ליה אבל היכא דאיכא עדים דקמסייעי ליה משיב אבידה הוי. דרש מר זוטרא משמיה דרב שימי בר אשי הלכתא בכל הני שמעתתא כדשלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא א"ל רבינא למר זוטרא הא דרב נחמן מאי א"ל** אנן אין גובין מתנינן **וכן אמר רב נחמן אין גובין ואלא הלכתא לאפוקי מאי אי לאפוקי מדרבא מוסיף הוא ואי** ריי"ף נז: **לאפוקי** ממר בר רב אשי הא [דף קכט.] **לית הלכתא כמר בר רב אשי קאמרי ואי לאפוקי מדשמואל ורב ששת ורב פפא הא אתותבו א"ל לאפוקי מר' יוחנן דאמר האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא אין נאמן ולאפוקי נמי מאתקפתא דמר בר רב אשי** דפריך על

רבי אבא בהמוציא שטר חוב:

כז מתני' המחלק נכסיו על פיו **ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף משום מתנה דבריו קיימין:**

גמ' ה"ד מתנה בתחלה היכי דמי מתנה באמצע ה"ד מתנה בסוף כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן תנתן שדה פלוני לפלוני וירשה זו היא מתנה בתחלה ירשה ותנתן לו וירשה זו היא מתנה באמצע ירשה ותנתן לו זהו מתנה בסוף. ודוקא באדם אחד ושדה אחת אבל אדם אחד ושתי שדות או שדה אחת ושני בני אדם לא ור' אלעזר אומר אפילו אדם אחד ושתי שדות ושדה אחת ושני בני אדם אבל שתי שדות ושני בני אדם לא. כי אתא רבין אמר ירש פלוני שדה פלוני ותנתן שדה פלוני **לפלוני רבי יוחנן אמר קנה ר"א אומר לא קנה ור"ל אמר לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלוני ופלוני שנתתי להן במתנה וירשום ואותיב רב אשי לכולהו מהא דתניא** [דף קכט:] **נכסי לך ואחריך ירש פלוני ואחרי אחריך ירש פלוני מת ראשון קנה שני מת שני קנה שלישי מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון והא הכא דכשתי שדות ושני בני אדם דמי וקתני דקני וסלקא להו בתיובתא ואמרינן לימא תיהוי תיובתא** דריש לקיש ותסברא והאמר רבא הלכה כוותיה דריש לקיש **בהני תלת לא קשיא ברייתא בתוך כדי דבור ור"ל לאחר כדי דבור והלכתא תוך כדי דבור כדבור דמי לבד מעבודת כוכבים וקדושין:** רי"ף נח.

כח מתני' [דף קל.] **האומר איש פלוני ירשני במקום שיש בת בתי תירשני במקום שיש בן לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה רבי יוחנן בן ברוקא אומר אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין:**

גמ' תניא אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה **לא נחלקו אבא וחכמים על אחר במקום בת ובת בין הבנים שלא אמר כלום על מה נחלקו על בן בין הבנים ועל בת בין הבנות שאבא אמר יירש** וחכמים אומרים לא יירש ומתניתין כולה רבי יוחנן בן ברוקה היא **אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוחנן בן** ברוקהוכן אמר **רבה הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה אמר רבא אמר מ"ט דרבי יוחנן בן ברוקה אמר קרא והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה ודוקא** בחלק פשיטות אבל בחלק בכורה לא **דתניא אבא חנן אמר משום ר"א** מה ת"ל לא יוכל לבכר וכו' **לפי שנאמר** [דף קל:] **והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה שיכול והלא דין הוא ומה פשוט שיפה כחו שנוטל בראוי כבמוחזק התורה נתנה רשות להנחיל לכל מי שירצה בכור שהורע כחו שאין נוטל בראוי כבמוחזק לא כ"ש ת"ל לא יוכל לבכר. א"ר זירא א"ר אמי אמר רבי חנינא אמר רבי הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה א"ל ר' אבא הורה איתמר במאי קמיפלגי מר סבר הלכה עדיפא ומר סבר מעשה רב:**

יום רע

כט ת"ר אין למידין הלכה לא מפי הגמרא ולא מפי מעשה עד שיאמרו לו הלכה למעשה שאל ואמרו לו הלכה למעשה ילך ויעשה מעשה ובלבד שלא ידמה הא כל התורה כולה דמויי מדמינן **אמר רב אשי ובלבד שלא ידמה בטריפות דתניא אין אומרים בטריפות** זה דומה לזה שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה. **א"ר אסי לרבי יוחנן כי אמר לן מר הלכה ניעביד מעשה א"ל עד דאמינא לכו הלכה למעשה א"ל רבא לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע כי אתי פיסקא דדינא דידי קמייכו וחזיתו ביה פירכא לא תקרעוניה עד דאתיתו לגבאי** אי **אית לי טעמא אמינא לכו ואי לא הדרנא ביה לאחר מיתה לא מקרע תקרעוניה ולא מיגמר תגמרו מיניה לא מקרע תקרעוניה דאי הוה אנא אמינא לכו טעמא.** ולא מגמר [דף קלא.] תגמרו **מיניה דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות:**

ל בעי רבא בבריא היאך כי קאמר ר' יוחנן בן ברוקא בשכיב מרע דבר אורותי הוא אבל בבריא שלא הגיע עדיין זמן להנחיל לבניו לא איירי ביה קרא או דלמא בבריא נמי דקרא איירי בכל אדם שרוצה להנחיל נחלתו לבניו דבדבורו יכול להנחיל למי שירצה. ושקיל וטרי ביה גמרא בלשון ודלמא ולא איבריר לן פשיטותא **הלכך לא עבדינן ביה עובדא** וכן כתב רב האי גאון דלא אפשיטא. אבל ר"ח כתב כיון דמסיק דבי דינא בתרא כבי דינא קמא תקון אם כן אפשיטא בעיא ונראה כדברי רב האי וכדברי רב אלפס ז"ל כיון דשקלא וטריא דגמ' בלשון ודלמא לית כאן פשיטותא: רי"ף נח:

לא [דף קלא:] **אמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא** אפוטרופא פשיטא בנו רי"ף נט.

הגדול לא עשאו אלא אפוטרופא **בנו הקטן מאי אמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל אפילו קטן המוטל**
ר"ף נט: **בעריסה.** וא"ת והא פסקינן **כר' יוחנן בן ברוקא** דאמר אם אמר על מי **שראוי ליורשו דבריו קיימין.** ורשב"ם תירץ דבלשון ירושה ודאי קני כדכתיב והיה ביום הנחילו את בניו ובלשון מתנה אזלינן בתר אומדנא דנתכוין לאפוטרופא דשייך ביה נמי לשון מתנה. ור"ח תירץ דהתם באומר והכא בכותב ולא מסתבר וכי הורע כחו בשביל הכתיבה וקצת יש ליתן טעם דבכתיבה מכוין לאפוקי קלא לאחשוביה כדי שיכבדוהו ועוד תירץ דהכא מיירי בכל הנכסים ור' יוחנן לא אמר אלא כשריבה לאחד ומיעט לאחד וקשה מהא דאמר לקמן (בבא בתרא דף **קלג.**) **אמר רב הונא שכיב מרע שכותב כל נכסיו לאחר אם ראוי ליורשו** נוטלו משום ירושה ואמר ליה רב נחמן **אימא הלכה כר' יוחנן** וכו' אלמא בכל הנכסים ובכותב נמי אמר דלא עשאו אפוטרופא ולתירוץ רשב"ם ניחא דכיון דראוי ליורשו אע"ג דאמר נכסי לך הוי כאילו הזכיר ירושה ומצינו למימר דרב הונא איירי בבת בין הבנות ובאח **בין האחין אבל בן בין הבנים** עשאו אפוטרופא וכן אוקמא רב אלפס ז"ל ומה שכתב בת בין הבנות הוי מתנה לא ידענא מנא ליה דמשמע מדמיבעי' ליה בבת אצל הבנים אלמא דבת בין הבנות פשיטא ליה דהוה כבן בין הבנים ועוד מצינו למימר דהא דקאמר **ר' יוחנן בן ברוקא** דקני בלשון ירושה מיירי דפירש בהדיא שאינו עושהו אפוטרופא אלא רוצה שיירש. **פשיטא בנו ואחר לאחר במתנה ובנו** אפוטרופא ולא מיבעיא אם כתב מקצת נכסיו לאחר תחלה והשאר לבנו דהוי אפוטרופא דבשעה שכתב לבנו הוי כל נכסיו אלא אפי' כתב כל נכסיו לבנו ואחר בבת אחת חשבינן ליה כותב כל נכסיו לבנו כיון דלא שייר בנכסים כלום אחר מתנת בנו ודוקא שכתב כל נכסיו לבנו ולפלוני אבל אם כתב חצי נכסיו לבנו וחצי נכסיו לפלוני מדהו"ל למכתב כל נכסיו לבנו ולפלוני ולא עשה כן אלא הקדים בנו במתנתו לבנו נמי מתנה הוי דהו"ל כנותן לבנו מקצת תחלה ואח"כ השאר לאחר ואם כתב שני שלישי נכסים לבנו ושליש לאחר הוי כנותן כל נכסיו לבנו ולאחר בבת אחת אע"פ שהקדים בנו תחלה משום דלא הוה מצי למכתב כל נכסי לבני ולפלוני דאז הוי משמע חצי לפלוני וחצי לבנו ואם כתב כל נכסיו לשני בניו הוו שניהם אפוטרופסים ואם כתב חצי נכסי לבני פלוני וחצי נכסי לבני פלוני הראשון מתנה והשני אפוטרופוס מדלא כתב כל נכסי לפלוני ופלוני בניי וכן הדין בכותב לשתי נשיו ואם כתב כל נכסיו לאשתו ולבנו יראה דלאשתו הוי במתנה ולבנו אפוטרופא דאשתו לגבי בנו כאחר דמיא וכן משמע לישנא דגמרא דקאמר **פשיטא בנו גדול לא עשאו אלא** אפוטרופא משמע מתוך דברי שמואל דאמר הכותב לאשתו **לא עשאה אלא אפוטרופא** דכ"ש בן. וכן אמר שמואל במימרא אחת אשתו ובמימרא אחרת בנו הקטן אבל בנו הגדול לא הוצרך לומר. וכך היא הגרסא בהרבה ספרים אשתו ובנו לאשתו במתנה ובנו אפוטרופא. ורשב"ם מחק ואין צריך למוחקם. **אשתו ואחר לאחר במתנה ואשתו אפוטרופא אשתו ארוסה ואשתו גרושה** פי' אשתו ארוסה או אשתו גרושה ולא כבנו ואחר ואשתו ואחר אלא כהנך דמבעיא ליה : איבעיא להו בת בין הבנים ואשה אצל האחין **ואשה אצל בני הבעל. מהו** רב אלפס ז"ל לא גריס בת אצל הבנים ולפי גרסתו כתב דבת בין הבנים הוי מתנה. **אמר רבינא משמיה דרבא בכולהו לא קנו לבר מאשתו ארוסה ואשתו גרושה. רב עוירא אמר משמיה דרבא בכולהו קני לבר מאשה** אצל האחין ואשה אצל בני הבעל והלכתא כרבינא. **ורב אלפס גריס לבר מאשה אצל הבנים ואשה אצל בני הבעל.** ואין גירסא זו נכונה דלא הוצרך לפסוק באשה אצל הבנים דזו היא עיקרא מימרא דשמואל:

לב [דף קלב.] **בעי רבא בבריא היאך בשכיב מרע הוא דניחא ליה דלישתמעון מליה אבל בבריא הא קאי הוא או דלמא בבריא נמי ניחא ליה דלישתמעון מליה מהשתא. ת"ש הכותב פירות נכסיו לאשתו גובה כתובתה מן הקרקע למחצה ולשליש ולרביע גובה כתובתה מן השאר כתב כל נכסיו לאשתו ויצא עליו שטר חוב ר' אליעזר אומר תקרע מתנתה ותעמוד על כתובתה. וחכמים אומרים תקרע כתובתה ותעמוד מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן אמר ר' יהודה הנחתום מעשה שאירע** בבת אחותי כלה ובא מעשה לפני חכמים ואמרו **תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן. טעמא דיצא עליו שטר חוב הא לא יצא עליו שטר חוב קניא ובמאי אילימא בשכיב מרע והא אמרת לא עשאה אלא אפוטרופא אלא לאו בבריא** לא לעולם בשכיב מרע

ורב עוירא מוקי לה בכולהו ורבינא מוקי **לה באשתו ארוסה ואשתו גרושה ולא איפשיטא** הלכך לא קנתה **אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן. מאי טעמא אומדן** דדעתא הוא דניחא לה דתיפוק **עלה קלא דכתבינהו לה לכולהו נכסיה אפילו חד יומא דאמרי אינשי נהוי חד יומא במנא יקירא וליתבר:**

לג תניא הרי שהלך למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחר ואח"כ בא בנו מתנתו מתנה. ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו ידע שבנו קיים לא היה כותבן אמר רב נחמן הלכה כר"ש בן מנסיא דאזלינן בתר אומדן דעתא: רי"ף ס.

לד תנן התם הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה משום דכתב לאשתו קרקע כל שהוא אובדת כתובתה. אמר רב במזכה להן על ידה ושמואל אמר במחלק להן ביה והיא שותקת. ר' יוסי בר חנינא אמר באומר עלי קרקע זו בכתובתיך. **ומקולי כתובה שנו כאן** [דף קלב:] **אמר ליה רבא לרב נחמן הא רב והא שמואל והא ר' יוסי בר חנינא מר כמאן ס"ל** אמר ליה שאני אומר כיון שעשאה שותף בין הבנים אבדה כתובתה. פרשב"ם וסבירא ליה כשמואל רביה דאמר במחלק בפניה והיא שותקת ואע"ג דאיתותב היינו אליבא דרבנן וכדמפרש רב יהודה ורב נחמן אמר אליבא דר' יוסי דאית ליה דקבלה מהניא והוא הדין כתיבה. וכן דעת רב אלפס ז"ל שכתב איתמר נמי **אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן כיון שעשאה שותף בין הבנים אבדה כתובתה ודוקא דהיא שותקת כשמואל וכל שכן הנך** משמע הא דרב נחמן קילא טפי מדכולהו ואע"פ שלא חלק בפניה ולא **אמר לה טלי קרקע** זו בכתובתיך אלא ידעה שכתב נכסיו לבניו וכתב לה קרקע זו וכשנודע לה שתקה אנן אמדינן דעתה דכיון שחלק לה כבוד ועשאה שותף בין הבנים מחלה שעבוד כתובתה מאלו הנכסים. ור"ח ז"ל פי' דוקא כשעשאה שותף בין הבנים שנתן לה חלק כאחד מן הבנים אז ודאי מחלה כתובתה בקבלה לחודה דחשיבא לה מילתא שהשוה לאחד מבניו אבל כתב לה קרקע כל שהוא כתיבה וקבלה בעינן כת"ק דר' יוסי ואין לשון כיון מורה על פירוש זה אלא משמע שבא להקל הלכך נראין דברי רב אלפס. **בעי רבה בבריא היאך שכיב מרע הוא דידעה דלית ליה וקמחלה אבל בבריא סברה הדר קני** או דלמא השתא מיהא **הא לית ליה תיקו** ולא מפקינן מיתמי: **ההוא דאמר פלגא לברת ופלגא לברת ותילתא לאיתתא בפירי איקלע רב נחמן לסורא עאל** לגביה רב חסדא א"ל כהאי גוונא מאי אמר ליה **הכי אמר שמואל אפי' לא הקנה לה אלא דקל א' לפירותיו אבדה כתובתה מי דמי התם אקני לה בגופא** דארעא הכא פירי הוא דאקני לה א"ל מטלטלי קאמרת מטלטלי ודאי לא קאמינא. **ההוא דאמר תילתא לברת ותילתא לברת ותילתא לאיתתא שכיבא חדא מבנתיה סבר רב פפא למימר לית לה אלא תילתא אמר ליה רב כהנא אילו הדר קני נכסי אחריני מי לא שקלה השתא נמי שקלה. ההוא דפלגינהו לנכסיה לבניה ולאיתתיה** [דף קלג.] **שייר חד דיקלא סבר רבינא למימר לית לה אלא דיקלא אמר ליה רב יימר לרבינא אי לית לה דיקלא נמי לית לה אלא מיגו דנחתא לדיקלא נחתא נמי אכולהו נכסי.** מכל הלין עובדי שמעינן דוקא שכתב כל נכסיו לאשתו ולבניו אבל שייר כל שהוא לא אבדה כתובתה ודוקא כתב לה קרקע אבל מטלטלי לא ודוקא מאותן נכסים אבדה כתובתה אבל לא מנכסים שיקנה או אם ירש מאותם נכסים מבניו. וכתב רשב"ם ולאו דוקא כתבם לבניו אלא ה"ה לאחר. ודברים הללו קשין לאומרם בלא ראיה דלישנא שעשאה שותף בין הבנים אינו מורה כן דמשמע דדוקא בשביל כבוד שעשה לה שחלק לה מנכסיו עם בניו שתקה ומחלה אבל אם חלק נכסיו לאחרים מה לה לערער ומה כבוד עשה לה דאית לן למימר שמחלה כתובתה ובשתיקה לא הפסידה כתובתה דמצי למימר נחת רוח עשיתי לבעלי וגם מתני' מוכח כן דקתני הכותב נכסיו לבניו ולא קתני המחלק נכסיו סתם: רי"ף ס:

לה ההוא דהוה שכיב מרע אמרו ליה נכסי למאן דלמא לפלוני אמר להו ואלא למאן. אמר רב הונא אם ראוי ליורשו נוטל משום ירושה ואי **לאו נוטלן משום מתנה סבר רב אדא בר אהבה למימר אם ראוי ליורשו אלמנתו ניזונית מהן ואם לאו אין אלמנתו ניזונית מהן אמר רבא מיגרע גרע השתא ומה ירושה דאורייתא אמרת אלמנתו ניזונית מנכסיו מתנה דרבנן לא כל שכן פי' מתנת שכיב מרע** שאינה אלא מדרבנן כדאמרינן לקמן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמז.)

אמר **רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע דרבנן היא שמא תטרף דעתו עליו. והא דתנן גיטין דף מח: אין מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים** היינו במשועבדים בחיים כגון נתנם **במתנת בריא ומכירה אבל במתנת שכיב מרע** אינו קונה אלא לאחר מיתה ומדרבנן הלכך כירושה שויוה רבנן ומוציאין ממתנת שכיב מרע למזון האשה והבנות הוא הדין למלוה על פה כיון דהוי כירושה ואית ספרים דגרסי **אטו יורש מיגרע גרע ולית** להו השתא ומה ירושה דאורייתא וכו' ותרוייהו **חד טעמא נינהו אלא** דחד לישנא אריכא ויש מן הגדולים דסמכי אההיא גירסא קצרה ומפרש **אטו יורש מיגרע גרע אלא בין משום ירושה בין משום מתנה אין אלמנתו ניזונת מנכסיו** דכיון דאמר לה נכסיי לך דהוא לשון מתנה אלא דאמרי' משום שראוי ליורשו מפרשינן ליה בלשון ירושה היינו דוקא ליפות כחו כדמפרש בתר הכי דאין לה הפסק אבל לא גרע כחו שתהא אלמנה ומלוה על פה גובה ממנה ממה שנתן לו יורש יותר על שאר היורשין דהוי כאילו נתנו לאיש נכרי דלא גרע יורש בין היורשין משאר מקבלי מתנות אבל במה שראוי לירש אע"פ שנתן לו בלשון מתנה הוי דינו כשאר היורשין ומביאין ראיה לדבריהם מהא דתנן אין מוציאין **למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים** ואינה ראיה דההיא מיירי במתנת בריא ומכירה כדפרישית והא מתניתין דאיסתייעי מינה **עלייהו תיובתא דאי מתני' פליגי עליה דרב אדא בר** מתנה **הוה רבא מותיב מינה ומדלא אותיב מינה ש"מ** דלא הוי מתני' **תיובתא אלא טעמא דמתני' לחוד ודרב אדא בר מתנה לחוד וליכא עליה דרב אדא** פריכא אלא מדרבא **אלא אמר רבא כדשלח רב אחוה בר עויא לדברי רבי יוחנן בן ברוקא נכסי לך ואחריך לפלוני אם ראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום שאין** זה **לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק** א"ל **רבא לרב נחמן והא אפסקא הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק:**

רי"ף סא. **לו תניא האומר תנו שקל לבניי בשבת וראויין לתת להן סלע נותנין להן סלע ואם אמר אל תתנו להם אלא שקל אין נותנין להן אלא שקל ואם אמר אם מתו ירשו אחרים תחתיהם בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנין להן אלא שקל וגרסינן** בפרק מציאת האשה (כתובות דף ע.) **אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכתא בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו נותנין להן כל צרכן והא קיימא לן כר"מ דאמר מצוה לקיים דברי המת הני מילי באחרנייתא אבל בהא מינח ניחא ליה והא דאמר הכי לזרוזינהו הוא דעבד:**

לז מתני' הכותב [דף קלג:] **נכסיו לאחרים והניח את בניו מה שעשה עשוי אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו.** רשב"ג אומר אם אין בניו נוהגין **כשורה זכור לטוב:**

גמ' איבעיא להו מי פליגי רבנן עליה דרשב"ג או לא. תא שמע דא"ל שמואל לרב יהודה שיננא לא תיהוי בי עבורי אחסנתא ואפי' מברא בישא לברא טבא דלא ידעינן מאי זרעא נפיק מינייהו. **ירושלמי א"ר אבא בר ממל הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו עליו הכתוב אומר ותהי עונותם על עצמותם:**

לח תנן [דף קלד.] מעשה בבית חורון באחד שהיה אביו מודר הנאה ממנו והיה משיא את בנו והיה אומר לחבירו הרי החצר והסעודה נתונים לך במתנה ואינן לפניך אלא שיבא אבא ויאכל בסעודה אמר ליה אם שלי הן הרי הן מקודשות לשמים אמר ליה לא נתתי לך את שלי שתקדישה לשמים א"ל לא נתת לי את שלך אלא על מנת שתהא אתה ואביך אוכלין ושותין זה עם זה ומרצין זה לזה. ויהא עון תלוי בראשו אמרו חכמים כל מתנה שאם הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה ולאו דוקא להקדיש אלא הוא הדין נמי אם אין יכול ליתנה במתנה ולמוכרה דאינה מתנה אם לא שיוכל לעשות בה כל חפצו דאל"כ מאי קמדמי שמאי הך עובדא דיונתן בן עוזיאל למעשה דבית חורון ורצה להוכיח ממנו דמתוך שלא יוכל לחזור לבניו תתבטל המתנה אלא ודאי אין חלוק בין הקדש לשאר דברים ואינה מתנה עד שתהא ברשותו לעשות בה כל צרכי חפצו והיינו דוקא כשנותן לו בסתם אבל אם פירש דבריו אפילו נתן שלא ליתן ושלא למכור ושלא להקדיש ושלא יעשה בו דבר כי אם דבר אחד הויא מתנה לאותו דבר וכן מוכח בנדרים בפרק השותפין (נדרים דף מח:) גבי ההוא גברא דהוה ליה ברא דהוה שמיט כיפי דכיתנא אסרינהו לנכסי עליה אמרו ליה אי הוה בר בריך צורבא מרבנן מאי אמר להו ליקני הדין ואי הוה בר ברי צורבא מרבנן ליקנייה ליה אמרי פומבדיתאי קני על מנת להקנות הוא ורבא אמר ולא

קני ורב נחמן אמר קני דהא סודר דקני על מנת להקנות הוא וקני ורבא פריך ליה התם ממתני' ממעשה דבית חורון דקני על מנת להקנות הוא ולא קני ומשני משום דסעודתו מוכיח עליו שלא היתה כי אם הערמה בעלמא אי נמי ר' אליעזר היא דאמר אפילו ויתור אסור במודר הנאה וכן משמע נמי בירושלמי דקאמר התם בעי רבי ירמיה מעתה אין אדם נותן מתנה לחבירו על מנת שלא יקדישנה לשמים כיני מתני' כל המתנה שהיא כמתנת חורון שהיתה בה ערמה שאם הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה והכי נמי אמר לקמן (בבא בתרא דף קלז:) אתרוג זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי אע"פ שאין יכול להקדישו הוי מתנה רק שיחזירהו לבסוף:

לט מתני' האומר זה בני נאמן זה אחי אין נאמן ונוטל עמו בחלקו מת יחזרו נכסים למקומן נפלו לו נכסים ממקום אחר ירשו אחיו עמו:

גמ' זה בני נאמן למאי הלכתא אמר רב יהודה אמר שמואל ליורשו ולפטור את אשתו מן היבום. ליורשו פשיטא. פי' רשב"ם ולא מצי לאוקומי בנכסים שנפלו לו לאחר מכאן דלא מהימן כיון דליכא מיגו. וכתב ר"מ ז"ל פליאה גדולה היא לומר כן שאם בא אדם ממדינת הים הוא ובנו ואמר זה בני שלא יירש אותו הבן בנכסים שנפלו לו לאחר מכאן אלא שאר בניו או שאר קרוביו הקרוב קרוב קודם ופי' הוא ליורשו פשיטא דמכח מתני' האומר דמייתי לקמן פריך פשיטא מדתנן [דף קלד:] יש לי בנים נאמן דלכל הפחות מתוקמא בליורשו דאפי' אם תמצא לומר דלענין היתרא לא מהימן לפוטרה מן היבום ולכל הפחות מוקמינן להך מתני' בממון. אלא לפטור את אשתו מן היבום איצטריכא ליה דלא שמעינן ליה ממתני' דהתם דאיכא לאוקמי בליורשו ופריך הא נמי תנינא התם מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן וע"כ לפטור מן היבום קאמר דאי ליורשו מ"ש דאי אמר יש לי בנים נאמן ואם אמריש לי אחין אין נאמן ולישנא דהא נמי תנינא משמע כדפרי' מדלא אמר תנינא משמע הא נמי תנינא התם כמו ליורשו דהוה פריך מיניה מעיקרא ואע"ג דמוחזק לן באחי נאמן הואיל ובידו לגרשה **ובעל שאמר גרשתי את אשתי אין נאמן ואם מת חולצת ולא מתיבמת דאמרינן.** ההוא דהוה שכיב א"ל איתתיה למאן א"ל חזייה לכהנא רבה אמר רבא למאי ניחוש לה **האמר רבי חייא בר אבין אמר ר' יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן א"ל** [דף קלה.] **אביי והא כי אתא רבי יצחק אמר ר"י בעל שאמר גירשתי את אשתי אין נאמן א"ל ולאו קמשנינן להו כאן למפרע כאן להבא א"ל ואשינויי ניקו ונסמוך א"ל רבא לרב נתן בר אמי חוש לה. ההוא דהוה מוחזק לן דלית ליה אחי ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחי אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא** דמוחזק לן דלית **ליה אחי ועוד הא אמר בשעת** מיתתו לית **ליה אחי א"ל אביי והא אמרי דאיכא עדים במדינת הים דידעי דאית ליה אחין א"ל השתא מיהא ליתנהו קמן ולאו היינו דר"ח דאמר עדים בצד איסתן ותיאסר א"ל אביי אם הקלנו בשבויה דמנוולא נפשא לגבי שבאי נקל באשת איש. אמר רבי אבא לרבי נתן בר אמי חוש לה:**

מ זה אחי אין נאמן ואינך מאי קאמרי אי דאמרי אין אחינו הוא אמאי נוטל **בחלקו ותו לא ואי דקאמרי לאו אחינו הוא נפלו לו נכסים ממקום אחר אמאי ירשו אחיו עמו** מכאן דקדק רבינו מאיר ז"ל אם ראובן אומר לשמעון אני חייב לך מנה ושמעון אומר אינך חייב לי אע"פ שאין שמעון מוחל לו פטור ראובן אע"פ שיודע בודאי שהוא חייב לו כדאמר הכא דאע"פ שאומר ראובן לשמעון אחינו הוא ויש לך ליטול עמי ושמעון אומר אינו אחי לא יתן לו ראובן כלום דהוי כאילו מוחל לו ולא הוי כמו מחילה בטעות דכיון שהלה אומר אני חייב לך היה לו להשים על לבו ולדקדק ולא עשה כן אלא אומר בודאי אינך חייב לי מחל לו בלב שלם לא צריכא דקאמרי **אין אנו יודעין. ונפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו.** [דף קלה:] **בעי רבא שבח ששבחו נכסים מאליהן מהו בשבח המגיע לכתפים לא תיבעי לך דכי נפלו לו נכסים ממקום אחר דמי כי תיבעי לך בשבח שאין מגיע לכתפים** כגון דיקלא ואלים ארעא ואסיק שרטון תיקו:

מא מתני' מי שמת ונמצאת דייתיקי **קשורה לו על ירכו הרי זו** אינו כלום וכן **לאחר בין מן היורשין בין שאין מן היורשין דבריו קיימין:** רי"ף סא:

גמ' ת"ר דייתיקי **דא תהא למיקם ולהיות מתנה שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה אלא מהיום ולאחר מיתה הוא דהויא מתנה מעכשיו לא הויא מתנה. אמר אביי ה"ק איזהו מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קניא אלא לאחר מיתה כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה:** רי"ף סב.

יום רעא

מב יתיב רבה בר ר"ה באכסדרה דבי רב ויתיב וקאמר משמיה דר' יוחנן ש"מ שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני אין כותבין ונותנין. שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה. ורב יהודה אמר שמואל הלכה כותבין ונותנין. ואוקימנא לה במיפה את כחו דאמר יטול מנה פלוני אף כתובו וחתומו והבו ליה. ואי לא אמר הכי חיישינן שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה:

מתני' [דף קלו.] **הכותב נכסיו לבנו לאחר מיתה צריך שיכתוב לו מהיום ולאחר מיתה דברי ר"י רבי יוסי אומר אינו צריך:**

גמ' וכי כתב ליה מהיום ולאחר מיתה מאי הוי והתנן מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתיבמת התם מספקא ליה אי תנאה הוי אי חזרה הוי הכא ה"ק גופה קני מהיום ופירות **לאחר מיתה ר' יוסי אומר אין צריך קסבר זמנו של שטר מוכיח עליו.** א"ר הלכה כר' יוסי וקשה דאמרי' בפ' המגרש (גיטין דף פה.) אתקין רב בגיטין מן יומא דנן ולעלם **לאפוקי מדר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו.** ותירץ רשב"ם כיון דלא קאמר הדר ביה רב מההיא דאמר הלכה כרבי יוסי אלא אתקין משמע בגט אתקין משום חומרא דעריות וגם אין בו דבר קנין אבל בממון דשייך ביה קנין הלכה כר' יוסי. **בעא מיניה רבא מרב נחמן בהקנאה מהו פי' שטר שיש בו קנין** מהו פר"ח ז"ל דהכי נהגו במתיבתא כר' יהודה דהא רבא קא מיבעיא ליה אליבא דר"י ואי לית הלכתא כוותיה מנ"מ ונראה דאין ראיה מכאן דאפילו לרבי יוסי מיבעי ליה היכא דאין כתוב זמן בשטר אי מצריך רבי יוסי בהקנאה מהיום ולאחר מיתה **ואסיקנא אמר רבא אמר רב נחמן בהקנאה אין צריך בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה בדוכרן פתגמא דהוה באנפנא פליגי:**

מג הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שכתובין לבן והבן אין יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות האב
רי"ף סב: **מכר הבן אין ללוקח כלום עד שימות האב האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים** וה"ה נמי מה שהניח מחובר ועומד ליתלש דהא בפרק הכונס (בבא קמא דף נט.) פסיק רב כר' שמעון דאמר אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמורין דכל העומד ליתלש כתלוש דמי והא דתנא ומה שהניח תלוש לאשמועינן פירות שתלשן קודם זמנן ולא היו עומדין ליתלש בשעת שמת האב ואפי' הכי כיון שנתלשו הרי הן של יורשין:

גמ' איתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב ר' יוחנן אומר לא קנה לוקח ור"ש בן [דף קלו:] **לקיש אמר קנה לוקח ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח קנין פירות כקנין הגוף דמי ר"ל אמר קנה לוקח קנין פירות לאו כקנין הגוף** דמי והלכתא כריש לקיש **בהני תלת חדא הא ואידך דכי אתא רבין אמר תנתן שדה פלוני לפלוני וירש פלוני שדה פלוני ר' יוחנן אמר קנה ור"ל אמר לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלוני ופלוני שנתתי להם במתנה וירשום:**

מד ואידך דאיתמר **החולץ למעוברת והפילה ר' יוחנן אמר אין צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה ור"ל אמר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה:**

מה תניא [דף קלו.] **נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ומכר ואכל. הב' מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשב"ג אומר אין לשני אלא מה ששייר ראשון. ורמינהי נכסי לך ואחריך לפלוני יורד הראשון ומוכר ואוכל דברי רבי רשב"ג אומר אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד קשיא דרבי אדרבי קשיא דרשב"ג אדרשב"ג רבי אדרבי לא קשיא הא לגופה הא לפירא רשב"ג אדרשב"ג. לא קשיא הא לכתחלה**
רי"ף סג. **והא** בדיעבד אמר אביי איזהו **רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים כרשב"ג כי אתא רבין א"ר יוחנן ואמרי לה רבה בב"ח א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ומודה רשב"י. שאם נתנו במתנת שכיב מרע** לא עשה ולא **כלום. מ"ט אמר אביי מתנת ש"מ לא קנה אלא לאחר מיתה וכבר קדמו** אתריך וגרסי' לעיל בפירקין (בבא בתרא דף קכה:) **בענין ההוא דאמר** נכסי לסיבתאי ובתרא לירתאי הוה ליה ברתא **דנסיבא ושכיבא בחיי סיבתא ומסיק עלה אמר רבה מסתברא טעמא דבני מערבא דאי קדמה סיבתא וזבנה זבינה זביני.** דשמעת מינה דהלכתא כרשב"ג דאין **לשני אלא מה ששייר ראשון** ואע"ג דקי"ל כר"ל **דאמר קנין פירות לאו כקנין הגוף** דמי. אחריך שאני דאין לשני לא גוף ולא פירות **אלא אחריו של ראשון ולא אמרינן פירי לחד וגופא לחד אלא היכא דאמר מעכשיו. ובהא מודה**

רשב"ג שאם מכר הראשון השני מוציא מיד הלקוחות דהיינו מתני' דתנן מכר האב מכורין עד שימות ולא פליג רשב"ג. והא דקאמר רב נחמן בר יצחק ע"כ לא פליגי רבי ורשב"ג אלא דמר סבר **קנין פירות כקנין הגוף** דמי פי' רשב"ג סבר קנין פירות דהכא כקנין הגוף דמי ואף למכור ומשום אחריך. ורבי סבר קנין פירות דהכא כקנין הפירות דעלמא דלית ליה טעמא דאחריך. **א"ר זירא א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפי' היו בהן עבדים והוציאן לחירות פשיטא מהו דתימא אמר ליה למיעבד בה איסור לא יהיבנא לך קמ"ל א"ר יוסף א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפי' עשאן תכריכין למת פשיטא מהו דתימא** לשווייה איסורי הנאה לא יהבית לך קמ"ל:

מו דרש רב נחמן בר רב חסדא אתרוג זה נתון לך במתנה ואחריך לפלוני בירך בו ונתנו לפלוני אף לרבי יצא. אע"ג דבכה"ג לא קנה לרבי אלא פירות ולא מצי נפיק אא"כ היה הגוף שלו. אפ"ה נפיק ביה משום דאפילו פירות הראשון היינו לצאת בו דאין כאן פירות אחרים דכל עיקרו לא נתנו לו אלא לצאת בו ואם לא נתנו לו ע"מ שיהא גם הגוף שלו בשעה שנטלו לצאת בו א"כ לא נתן לו כלום שהרי בענין אחר אין יכול לצאת בו ומה שאמר אחריך הוי כאילו אמר הרי הוא נתון לך ע"מ שתתנהו אחריך לפלוני והוי כמתנה ע"מ להחזיר דאע"פ שהוא עתיד להחזירו חשוב שלו ויוצא בו מכאן הבאתי ראיה דהשואל טבעת כדי לקדש בו את האשה שהיא מקודשת כיון שאמר ליה שלקדש בו אשה הוא שואלו דעת המשאיל היתה שתהא קנויה לו באותו ענין שיועילו הקדושין ואם לא תועיל ללשון שאלה שתהא מתנה ע"מ להחזיר החפץ או דמיה ועוד הארכתי בראיות בתשובת שאלה אבל אם מכרו או אכלו לרבי לא יצא שהרי לא נתקיים התנאי ולא היתה המתנה מתנה לרשב"ג יצא דאין לשני אלא מה ששייר ראשון:

מז [דף קלז:] **אמר** רבה בר רב הונא האחין שקנו אתרוג בתפיסת הבית נטלו אחד מהן ויצא בו אם יכול לאוכלו יצא ואם לאו לא יצא ומה שיוצאים לפעמים כל הקהל באתרוג אחד דעתן מסכמת שיהא כולו לאותו שיוצא בו כל זמן שהוא בידו:

מח אמר רבא אתרוג זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי. נטלו ויצא בו החזירו יצא. לא החזירו לא יצא. וקמ"ל דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה ואע"ג דהוי תנאי ומעשה בדבר אחד רבא לטעמיה דפליג במי שאחזו דף עה. על רב אדא בר אהבה וסבר רבא דתנאי ומעשה בדבר אחד הוי שפיר תנאי ואע"ג דליכא תנאי כפול פירש רשב"ם דלא בעיא כפול אלא בגיטין וקדושין משום חומרא דעריות אבל בממון בגילוי דעת בעלמא סגי דהא אזלינן בממונא בתר אומדן דעתא. וכן כתב ה"ר שמשון הזקן והביא ראיה מירושלמי פרק האומר בקדושין א"ל ר' יוסי בן בון בכל אתר אית ליה מכלל לאו אתה שומע הן והכא לית ליה א"ר מתנה חומר הוא בעריות ואי אפשר לומר כן דבכמה דוכתי שמעינן ליה לר' מאיר דבעי תנאי כפול במילי דלאו עריות בסוף השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף צד.) ובסוף שבועת העדות (שבועות דף לו.) ובנדרים דף יג. גבי לחולין לא אוכל לך ומפרש רבינו תם דלאו משום חומרא דעריות דוקא ולאפוקי תנאי ממון אלא חומר הוא בעריות מבשאר איסורין כגון שתויי יין ופרועי ראש דאמר בסוף שבועת העדות דאפי' ר' מאיר אית ליה מכלל לאו אתה שומע הן ועל הירושלמי קשה דקולא הוא בגיטין הא דבעי' תנאי כפול דאי לא כפליה לתנאי אפי' לא נתקיים התנאי הוי גט ובירושלמי היה כתוב אית ליה בשניהן ועל כרחך האחד מהן טעות והוגה באחרון לית ליה ונראה דגרסי' איפכא בכל אתר לית ליה לר"מ מכלל לאו אתה שומע הן והכא אית ליה וקאמר חומר הוא בעריות דאי לא כפיל נמי תנאיה הקדושין והגירושין אינם בטילין לגמרי אלא חולץ מספק הלכך צריך לכפול כל תנאי שבממון ואי לא כפליה התנאי בטיל והמעשה קיים והכא נמיירי שנעשה התנאי כהלכתו תנאי כפול והתנאי קודם למעשה והן קודם ללאו והספר לא חש להאריך דמלתא דפשיטא הוא שהתנאי נעשה כהלכתו דאי לאו הכי לאהוי תנאי וכן בכמה דוכתי במי שאחזו קתני הרי זה גיטך ע"מ וכו' ולא פיר' דכפליה לתנאיה ושלשה חלוקים ישנו בענין ממון. יש דברים שהדעת מכרעת כל כך דאזלינן בתר אומדנא דדעת ואפילו גילוי דעתא לא בעי כגון שטר מברחת ובמתנת שכיב מרע ובידוע שבנו קיים והכותב כל נכסיו לאשתו ויש דברים דבעיא גלוי דעתא כי ההיא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל דאם לא גילה בדעתו אמרינן דברים שבלב אינם דברים ומיהו סגי בגילוי דעת ואפילו תנאי לא בעי

אבל בכל שאר מילי דבעינן תנאי בעי תנאי כפול ואי לא כפליה לתנאי התנאי בטל והמעשה קיים:

מט ההיא איתתא דהוה לה דיקלא בארעא דבי רב ביבי בר אביי כל אימת דהות אזלא למיגזריה קפיד עלה ואמר קא דשית לי ארעאי. אקניתיה ניהליה כל שני חייו אזל איהו אקנייה לבנו קטן. א"ל רב פפא משום דאתית ממולאי אמרת מילי מולייתא אפי' רשב"ג לא קאמר **אלא לאחר אבל לעצמו לא וגרסינן**

ברי"ף סג: **בפרק מי שהיה נשוי (כתובות דף צה.) אמר אביי נכסי לך ואחריך לפלוני ונשאת בעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום כמאן כי האי תנא דתניא נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ומכר ואכל השני מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשב"ג אומר אין לשני אלא מה ששייר ראשון אמר אביי נכסי לך ואחריך לפלוני ומכרה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות ואחריך מיד הבעל ולוקח מיד אחריך ומוקמינן לה בידא דלוקח. ומאי שנא** ממי **שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו וכתבה הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך** ומת השניה מוציאה מיד הלוקח וראשונה מיד השניה ולוקח מיד הראשונה וחוזרות תלילה **עד שיעשו פשרה ביניהם התם אית להו פסידא לכולהו. הכא לוקח הוא דאית ליה פסידא. ואי קשיא לך הא דאמר אביי נכסי לך ואחריך לפלוני עמדה ונשאת הבעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום והכא קאמר אחריך מוציא מיד הבעל התם דאמר לה כשהיא פנויה הכא דאמר לה כשהיא נשואה מאי קאמר לה אחריך ליקני בעל לא ליקני:**

נ אמר רבא א"ר נחמן שור זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי הקדישו והחזירו הרי זה מוקדש ומוחזר א"ל רבא לרב נחמן ומאי אהדר ליה אלא א"ר אשי תנינן אי אמר ע"מ שתחזירהו הא אהדריה. ואי אמר ע"מ שתחזירהו לי מידי דחזי לי קאמר:

נא אמר רב יהודה אמר שמואל הכותב נכסיו לאחר ואמר הלה אי אפשי בהן קנה ואפי' עומד וצווח. ורבי יוחנן אמר לא קנה. א"ר אבא בר ממל ולא פליגי כאן בצווח מעיקרו כאן בשותק ולבסוף צווח. פרשב"ם בצווח מעיקרו לא קנה דאינו קונה בעל כרחו. ומיהו לא תחזור המתנה לנותן שהרי סילק עצמו מן הנכסים והפקירן וכל הקודם בהן זכה. כדאמר בריש פרק בתרא דכריתות דף כד. אמר ר"ל הנותן מתנה לחבירו ואמר הלה אי אפשי בה כל המחזיק בה זכה בה אבל בשתק ולבסוף צווח כיון ששתק לא הוי הפקר וזכה בה בעל כרחו. ולא נהירא דבצווח מעיקרא ולא רצה לקבל המתנה אמאי הוי הפקר והלא לא יצתה מרשות הנותן מעולם הוא סילק עצמו מן הנכסים אדעתא שיקבלם הלה ואם לא רצה לקבל אישתכח דלא נפקא מרשותיה כדאמר בהגוזל בתרא דף קטן. גבי חמרא דרב ספרא אדעתא דאריא אפקריה אדעתא דכולי עלמא לא אפקריה הלכך נראה דבצווח מעיקרו הדרא מתנה למרה אבל שתק ולבסוף צווח לא הדרא למרה דכיון דשתק קנה לה וכשצווח ואמר אי אפשי בה הפקירה וכל הקודם בה זכה והכי מוכח בכריתות דמלתא דר"ל בשתק ולבסוף צווח איירי דפריך התם לר"ל מהא דאמר מקבל מתנה שאמר לאחר שבאתה המתנה לידו מתנה זו מבוטלת תבטל אי אפשי בה דבריו קיימין מאי לאו דבריו קיימין והדרא למר' אלמא הא דר"ל איירי נמי אחר שבאתה המתנה לידו. ועוד יש להוכיח מהא דפריך התם הכותב נכסיו לאחר והיו בהן עבדים כו' עד דקאמר אלא לת"ק כיון דאמר אי אפשי בהן כל המחזיק בהן זכה בהן הוה להו עבדים זרים וקאכלי תרומה והך ברייתא מוקי הכא בשתק ולבסוף צווח אלמא דר"ל איירי נמי **בשתק ולבסוף צווח. האי דינא בשכיב מרע הוא דדבריו ככתובים וכמסורין דמו וכיון ששתק כמו שנמסרו לו דמי אבל במתנת בריא לא קני עד דמטי שטרא לידיה.** [דף קלח.] **א"ר נחמן בר יצחק זיכה לו על ידי אחר ושתק ולבסוף צווח באנו למחלוקת רשב"ג ורבנן** דתניא **הכותב כל נכסיו לאחר והיו בהן עבדים ואמר הלה אי אפשי בהן** אם היה רבן שני כהן הרי אלו אוכלין בתרומה ורשב"ג אומר כיון שאמר הלה אי אפשי בהן זכו בהן היורשין ותנא קמא אפי' עומד וצווח אמר רבה ואיתימא ר' יוחנן בצווח מעיקרו דכ"ע לא פליגי דלא קני שתק ולבסוף צווח כ"ע לא פליגי דקני כי פליגי שזיכה לו ע"י אחר ושתק ולבסוף צווח ת"ק סבר מדשתק קננהו והאי דקצווח מיהדר קהדר **ביה ורשב"ג סבר הוכיח סופו על תחלתו והאי דלא קא צווח עד השתא סבר כי לא מטא לידי אמאי אצווח:**

נב ת"ר שכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני וג' מאות לפלוני וד' מאות לפלוני אין אומרים כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה ברי"ף סה.

מכולן ודוקא בכה"ג מאתים זוז לפלוני וג' מאות לפלוני וד' מאות לפלוני שאין יכול לכוללן כאחת אבל אם היה נותן להם בשוה כל הקודם זכה ואפי' בלא אחריות כיון שהיה יכול לכוללן ולומר תנו לאלו לכל אחד מאתים או תנו לשלשתן שש מאות זוז ש"מ דוקא קאמר תחלה לזה ואח"כ לזה. וכי תימא ליפלוג בדידיה הכל בלא אחריות וי"ל דרבותא קמ"ל כדפרשב"ם אע"ג דאחרון חביב ליה שריבה ליתן לו אפ"ה גובה מן האחרון **אבל אם אמר תנו מאתים לפלוני ואחריו ג' מאות לפלוני ואחריו ד' מאות לפלוני אומרים כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה משל אחרון אין לו גובה משלפניו אין לו גובה משלפני פניו הא דקתני יצא עליו שט"ח גובה מכולן** היינו לפי הממון בעל המאתים שתי תשיעיות ובעל השלש מאות ג' תשיעיות ובעל הד' מאות ד' תשיעיות:

יום רעב

נג ת"ר שכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לבני בכורי כראוי לו נוטלן ונוטל את בכורתו. בבכורתו ידו על העליונה רצה מאתים זוז נוטלן רצה חלק בכורה **נוטלו ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלונית אשתי כראוי לה נוטלתן ונוטלת כתובתה בכתובתה ידה על העליונה רצתה נוטלתן רצתה כתובתה נוטלת** [דף קלח:] **ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי כראוי לו נוטלן ונוטל** את חובו בחובו ידו על העליונה רצה נוטלן רצה נוטל את **חובו ומשום דאמר כראוי לו נוטלן ונוטל את חובו ודלמא כראוי לו בחובו קאמר א"ר נחמן אמר לי הונא הא מני ר' עקיבא היא דדייק לישנא יתירא דתנן ולא את הבור ולא את הדות ואע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי ר' עקיבא וחכמים אומרים אין צריך ליקח לו דרך ומודה ר' עקיבא בזמן שאמר חוץ מאלו שאין צריך ליקח לו דרך אלמא כיון דלא צריך** ואמר לטפויי מלתא קאתי **ה"נ כיון דלא צריך ואמר לטפויי מלתא קאתי וכן הלכתא.** פרשב"ם הא דקאמר בבכורתו ידו על העליונה דהוא הדין נמי אם אומר תנו מאתים זוז לפלוני בני סתמא ולא אמר בבכורתו דידו על העליונה כדפרכינן לקמן ודלמא כראוי לו בחובו קאמר ומשנינן ר' עקיבא היא דדייק לישנא יתירא אלמא אם לא אמר כראוי הוה אמינא דבתובו או בבכורתו הוא דיטול מאתים זוז ולי נראה דודאי אם אמר תנו מאתים זוז לבני בכורי נוטלו בבכורתו מדהזכיר בכורה וכן לפלוני בחובו אבל אם אמר תנו מאתים זוז לפלוני בני סתמא או לפלונית אשתי מתנה נתן להם יתר על הראוי להם:

נד ת"ר שכיב מרע שאמר מנה יש לי אצל פלוני העדים כותבין אע"פ שאין מכירין לפיכך כשהוא גובה צריך להביא ראיה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אין כותבין אלא אם כן מכירין לפיכך כשהוא גובה אין צריך להביא ראיה א"ר נחמן א"ל הונא תניא ר' מאיר אומר אין כותבין **וחכמים אומרים כותבין ואף ר' מאיר לא אמר אלא משום דחוששין לבית דין טועין אמר רב דימי מנהרדעא הלכה אין חוששין לב"ד טועין ומ"ש מדרבא דאמר אין תולצין אלא אם כן מכירין ואין ממאנין אלא אם כן מכירין לפיכך כותבין גט חליצה** ומיאונין **אע"פ שאין מכירין מאי טעמא** לאו משום דחוששין **לב"ד טועין בי דינא בתר בי דינא לא דייקי בתר עדים דייקי. ומה שהניח תלוש הרי הן של של יורשין תלוש אין מחובר לא והתניא** [דף קלט.] **שמין את המחוברים ללוקח אמר עולא לא קשיא כאן בבנו כאן באחר הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו:** ריי"ף סד:

נה מתני' הניח בנים גדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים **ואין הקטנים ניזונים על הגדולים אלא חולקין בשוה נשאו גדולים ישאו קטנים ואם אמרו קטנים הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן אלא מה שנתן להם אביהן נתן הניח בנות גדולות וקטנות אין הגדולות מתפרנסות על** הקטנות ואין הקטנות נזונות על **הגדולות אלא חולקות בשוה נשאו גדולות** ינשאו קטנות ואם אמרו קטנות **הרי אנו נושאין כדרך שנשאתם אתן אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן זה חומר בבנות מבבנים שהבנות ניזונות על הבנים ואינן ניזונות על הבנות:**

גמ' אמר רבא האי גדול אחי דלביש ואיכסי מביתא מאי דעבד עבד לפי שנושא ונותן בנכסים ואיכא רווחא ליתמי כשהוא לבוש במלבושים נאים כי היכי דלישתמעון מיליה. ופרשב"ם דוקא דיעבד אבל לכתחלה אין לזלזל בממון אחיו ורבינו שמעון ז"ל פירש דאפי' לכתחלה מותר כדמשמע בגיטין פרק הניזקין (גיטין דף נב:) עמרם צבעא אפוטרופא דיתמי הוה אתו

קריביה קמיה דרב נחמן ואמרי קלביש ומיכסי מדיתמי אמר להו כי היכי דלשתמעו מיליה משמע דלכתחלה קאמר רב נחמן דשרי דגדול אחי שנושא ונותן בממון לא גרע מאפוטרופא והא דנקט הכא לשון דיעבד לאשמועינן דשאר אחי אפי' בדיעבד צריכים לשלם **והתנן אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים מתני' בשרכא:**

נו שלח ליה **אבוה בר גניבא לרבא ילמדנו רבינו לותה ואכלה ועמדה ונשאת בעל** לוקח הוי או יורש הוי **לוקח הוי ומלוה על פה אין גובה מן הלקוחות** או **יורש הוי ומלוה על פה גובה מן היורשים** ולא איפשיטא **הלכך מלוה על פה לא גבו מיניה דבעל דאיהו דאפסיד אנפשיה דלא איבעי ליה לאוזופי בלא** שטר לאיתתא דקיימא לאינסובי: רי"ף סה.

נז שלח רבין באיגרתיה מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנה ניזונית מנכסים נשאת הבת אלמנתו ניזונית מנכסיו מתה הבת אמר רבי יהודה בן אחותו של רבי חנינא על ידי היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונית מנכסיו דשויוה [דף קלט:] **רבנן כיורש משום פסידא דאלמנתו והא דאמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות שוינהו רבנן כלוקח משום פסידא דידיה ולא חשו לפסידא דלקוחות דאינהו דאפסידו אנפשייהו דלא איבעי להו למיזבן מאיתתא דיתבא תותי גברא:**

הדרן עלך יש נוחלין

פרק ט

א מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנים ירשו והבנות נזונות. ובזמן שהנכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים. והיינו דאיכא בין נכסים מרובין לנכסים מועטין. דבנכסים מרובים הנכסים בחזקת הבנים ומתפרנסים הבנות ואין מזקיקין הבנים להפריש מזון הבנות עד שיבגרו. ואינם מחויבים לצמצם במזונות אלא אם ירצו יוותרו במזונות ומיהו אם יראה לב"ד שאין הבנים משגיחין בישוב העולם ומכלים ממונם באנפרות כמאכל יורשים מחויבים להשגיח בתקנת הבנות ולהפריש חלק הבנות אף בנכסים מרובין ובנכסים מועטים מוציאים חלק הבנות והשאר לבנים אדמון אומר מפני **שאני זכר הפסדתי א"ר גמליאל רואה אני את דברי אדמון** פרשב"ם דהלכה כאדמון משום דאמר בפרק בתרא דכתובות דף קט. כ"מ שאר"ג **רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו.** ורב אלפס ז"ל פסק דלית הלכה כאדמון משום דסוגיא דשמעתין כת"ק אזלא ושלא לסתור כלל דהתם איכא למימר דאדמון אינו אלא כמתמיה בעלמא. ונראה לר"ג דבריו דיפה היה תמיה:

גמ' וכמה הן **מרובין אמר רב יהודה אמר** רב כל מקום שיזונו מהן אלו ואלו יב"ח כי אמריתה קמיה דשמואל א"ל זו דברי ר"ג ברבי אבל חכמים אומרים **כל שיזונו מהן אלו ואלו עד שיבגרו. איתמר נמי כי אתא רבין א"ר יוחנן ואמרי לה אמר רבה בב"ח אמר ר' יוחנן כל שיזונו מהן אלו ואלו עד שיבגרו הן הן מרובין** פחות מכן מועטין ואי ליכא כדי שיזונו אלו ואלו עד שיבגרו שקלי להו בנות לכולהו אמר רבא מוציאין מזונות לבנות **והשאר לבנים וה"מ במקרקעי אבל במטלטלי כיון דבתקנתא דבתראי הוא דקמיתזני אע"ג דמועטין נינהו נזונין מהן אלו ואלו דלא תקינו להו רבנן אלא למהוי כבנים אבל למהוי יותר מבנים ולמישקל הכל לא והכי שדר** ממתיבתא גאון כדכתבינן ואם יש מקרקעי ומטלטלי והמקרקעי היו מועטין וע"י המטלטלי נעשו מרובין הבנים ירשו ולא מצו בנות למימר כיון דעיקר שעבודנו על המקרקעי יפרישו לנו מהן למזונותינו אלא המטלטלין מצטרפין עם המקרקעי לעשות מרובין אע"פ שאין להן דין מקרקעי בנכסים מועטין ורב האי ז"ל כתב בתשובה אההיא **דיתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו** והאידנא כיון דתקינו מזוני לבנות ממטלטלי מה לי קרקע כדהוה מה לי שקלי דמים דיליה אי שקלי דמים יהבי מזונות לבנות. וכן כתב הרמב"ן ז"ל דרב האי לית ליה מה שכתב רב אלפס דנכסים מועטים לא שייך במטלטלים ול"נ דלא פליג עליה דודאי אם ירשו מטלטלין מאביהן אית ליה שפיר דלא תקנו רבנן בתראי שידחו הבנות את הבנים דמלתא דמסתבר הוא דלא אלימא לתקנתייהו כולי האי דדי לנו בזה שתקנו שיזונו יחד אבל אם הניח אביהן מקרקעי נכסים מועטים ומכרום לפי התקנה חזרו דמיהן לדין מקרקעי אע"פ שנעשו עתה מטלטלי:

ב פשיטא מרובין ונתמעטו זכו בהן יורשים ויזונו יחדיו עד שיכלו הנכסים מועטים ונתרבו מאי יפרישו

חלק הבנות כדין מועטים או יזונו יחדיו [דף קמ.] **ת"ש דא"ר אסי אר"י יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטים מה שמכרו מכרו** ואין חייבין לזון את הבנות מן הדמים ואין לתמוה מה לי דמים מה לי נכסים משום דמזון האשה והבנות דוקא ממקרקעי ולא ממטלטלי וכשמכרו הקרקעות נעשו הדמים מטלטלים. מידי דהוה איתומים שמכרו נכסי אביהן דאין מחויבים לפרוע מלוה אביהן מן הדמים וכן משמע מתוך דברי רב האי גאון שכתב דבתר דתקינו רבנן מזוני ממטלטלי חייבין ליתן מן הדמים משמע הא קודם לכן לא וגם דברי רב האי תמוהין דהני זוזי לא אשתעבדו לבנות אלא שעבודייהו אנכסי אבוהון וכיון שמכרו ואין יכולין לטרוף הפסידו למה הדבר דומה למלוה על פה שיצאתה על היתומים ומכרו נכסים שאין בעל חוב גובה מן הדמים שבידם דלאו הני זוזי שבק אבוהון ותדע שאין הבנות נזונות מדמי נכסים מועטים שקדמו ומכרו הבנים דאת"ל דנזונות מהן היכי מוכיח מהכא מדרב אסי שיש זכות ליתומים בנכסים מועטים מהא דקאמר שאם קדמו ומכרו מה שמכרו מכרו והלא צריכין לפרנס הבנות מן הדמים ועוד דאמר בסוטה פרק היה נוטל (סוטה דף כא:) איזהו רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים מועטים. ואם היו חייבין לפרנס הבנות מן הדמים למה הוא רשע ערום מאי קעביד ומאי אהנו מעשיו אלא ודאי הדמים שלהן: יתומים שקדמו ומכרו פרשב"ם קודם שהעמידו' בנות בדין וכן פרש"י בכתובות פרק הנושא (כתובות דף קג.) וכן מסתבר דאם יכולין למכור אף אחר שהעמידום בדין קודם שמכרו הבנות הבנים א"כ מה הועילו חכמים בתקנתם שמא הבנות אינן רוצות למכור כי רוצות להתפרנס בשבח הקרקע ומיהו ביבמות בכתובות מוכח דאף אחר שעמדו בדין אם מכרו מכור אע"פ שזיכו ב"ד הבנות בגוף הקרקע להתפרנס ממנה אכתי ברשות היתומים קאי דאם נשאו הבנות חוזר המותר לבנים כדאיתא בכתובות בס"פ נערה דף נג: דאי אינסיב ולא בגר כ"ע לא פליגי דאין נזונות יותר וכן מוכח ביבמות פרק אלמנה דף סז. דקתני התם רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר הבת מאכיל והבן אינו מאכיל ומוקי לה התם בדאיכא בנים ובנות ונכסים מועטין ואמן מעוברת בן אינו מאכיל את עבדי אביו משום חלקו של עובר והבת מאכלת דממה נפשך אין לעובר זכיה דאם זכר הוא לא עדיף מבנים דקיימי קמן ואם היא בת לא עבוד לה רבנן תקנתא כיון דלא יצתה לאויר העולם ופריך והא **אמר רב אסי יתומים שקדמו ומכרו** וכו' אלמא יש כח לבנים בנכסים מועטים ואם איתא שאין יכולין למכור אחר שעמדו בדין לישניהא דאמר רבי ישמעאל דבת מאכלת היינו אחר שעמדו בדין. ועוד ראיה מהא דאמר בכתובות פרק הנושא (כתובות דף קג.) יתומים שמכרו מדור אלמנה לא עשו ולא כלום ופריך מ"ש מהא **דאמר רב אסי א"ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין** וכו' ומשני הכא תפיסה מחיים התם לא תפסי בנות מחיים משמע אע"ג דתפסי לאחר מיתה מכרן קיים וכן משמע נמי בשמעתין דאם איתא דאין יכולין למכור אחר שעמדו בדין אכתי תיבעי ליה מועטין ונתרבו אחר שעמד בדין מאי ומיהו איכא למימר דהא פשיטא ליה דכבר זכו הבנות ואין לבנים בהן כלום. ונראה לקיים דברי רש"י ורשב"ם דאחר שהעמידו ב"ד נכסים ביד הבנות פקע כח הבנים ואין ממכרן מכר והא דלא מוקי מילתא דרבי ישמעאל לאחר שעמדו בדין משום דאכתי יש ליתומים תפיסת יד בהן אם ינשאו הבנות קודם בגרות כדפרישית ובזכייה מועטת שיש לעובר בהן לא אכלי עבדים בתרומה ומהאי טעמא נמי איכא למימר בשמעתין שברשות היתומים נתרבו כיון שאין הפסד לבנות במזונותיהן והא דמייתי הכא ובפרק אלמנה מילתא דרבי אסי אע"פ שאין זה טעם מספיק אחר שעמדו בדין מ"מ מייתי לה משום דמימרא מפורשת היא שלא יצאו מרשות הבנים כל זמן שלא עמדו בדין ומהאי טעמא דפרישנא אף אחר שעמדו בדין לא יצאו מרשות הבנים וההיא דכתובות נ"ל לדחות דהכי פירושו הכא תפיסה מחיים ולא שייך בה קדימה כי מחיים היתה דרה בבית וכשמת בעלה הרי היא מוחזקת ועומדת התם לא תפסי בנות מחיים ושייך בה קדימה קודם שהחזיקום ב"ד:

רי"ף סה:

ג אביעיא להו ב"ח מהו שימעט בנכסים בת אשתו מהו שתמעט בנכסים. אלמנה [דף קמ:] **מהו שתמעט בנכסים.** אלמנתו ובת איזה מהן קודמת פירש הרמב"ם דפשיטא ליה שאם הניח אלמנה ובנים בלא בנות דאין שייך לומר באלמנה נכסים מועטין לומר האלמנה תזון והבנים ישאלו על הפתחים וכן נמי אם לא הניח אלא אלמנה ובת לא אמרינן האלמנה תזון והבנות ישאלו על הפתחים והיינו טעמא לפי שאין שיעור קצובה לאלמנה

לפי שפעמים נשאת ברחוק זמן ופעמים בקרוב ואין לדבר קצבה עד אימת הוו מרובין ואימת הוו מועטין הלכך לא תקנו לעקור מן התורה דבר בשביל מזונות האלמנה אבל בנות יש להן קצבה עד שיבגרו. והך בעיא מיירי כשיש בנים ובנות ואלמנה ואין מזון לבנים ובנות עד שיבגרו הלכך בלא האלמנה נעשו הנכסים מועטים ונסתלקו הבנים. ומיבעיא ליה כיון דאלמנה ובנות באות מכח תנאי כתובה איזה מהן קודמת **ואיפשיטא מינייהו חדא דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחין בנכסים מועטים מה הבת אצל האחים הבת ניזונית והבנים יחזרו על הפתחים אף אלמנה אצל הבת אלמנה ניזונות והבת תשאל על הפתחים והנך כולהו לא איפשיטא ולקולא עבדינן ולא ממעטי'** דנכסים בחזקת בנים קיימים **ולא מפקינן מינייהו אלא בראיה** והא דלא איבעיא ליה בכתובת אלמנה אי ממעטא דמשום דפשיטא ליה כיון דבתנאי ב"ד אית לה דכמאן דגביא דמי וממעטא ותימה דאמאי לא מיבעיא ליה פרנסה מהו שתמעט אי בעינן שיהא מרובין בלא עישור נכסים או דלמא אפ"ה נקראים מרובים ומסתברא כיון שלא הגיע זמנה לגבות לא ממעטא. ירושלמי אלמנה ובנים שניהם שוין אלמנה ובנות שתיהן שוות אין האלמנה דוחה את הבנות ולא הבנות רוחות האלמנה. פעמים שהאלמנה דוחה את הבנות על ידי הבנים. כשם שהאלמנה דוחה את הבנות על ידי הבנים כך תדחה את הבנים ראויה היא לתבוע כתובתה ולא מזונותיה פירוש כיון שראויה להתפרנס מכתובתה לא ראו חכמים לעקור נחלה דאורייתא בשביל מזונותיה ירושלמי הדא דאיתמר והוא שיהא מזון לאלו ולאלו יב"ח חוץ מכתובת אשה וחוץ ממזון מנה חוץ מפרנסות בנות חוץ ממלוה בעדים חוץ ממלוה בשטר חוץ מקבורה משמע דפליגי אגמרא דידן דסלקו בתיקו:

ד מתני' הניח בנים ובנות וטומטום בזמן שהנכסים מרובים הזכרים דוחין אותו אצל הנקיבות ובזמן שהנכסים מועטים הנקיבות דוחין אותו אצל הזכרים. האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה. ילדה נקיבה תטול מאתים ילדה נקיבה נוטלת מאתים. ילדה זכר יטול מנה ואם נקיבה תטול **מאתים** רי"ף סו. **וילדה זכר ונקיבה הזכר נוטל מנה והנקיבה נוטלת מאתים ילדה טומטום אין נוטל כלום ואם אמר כל מה שתלד אשתי יטול הרי זה יטול. ואם אין שם יורש אלא הוא יורש את הכל** והא דתנא **ילדה טומטום אין נוטל אוקמא רבא כרשב"ג דתניא ילדה טומטום ואנדרוגינוס רשב"ג אומר אין קדושה חלה עליהן. ולית הלכתא כרשב"ג אלא אם ילדה טומטום נוטל בפחות שבשניהם.** טומטום ובן בנכסי אביהן הבן יורש וטומטום ניזון. טומטום ובת בנכסים מרובין טומטום שקיל שלשה רבעי ממון פלגא שקיל ממה נפשך ואידך הוי [דף קמא.] ממון המוטל בספק וחולקין אפילו לרבנן דסומכוס כיון שאין אחד מהן מוחזק. בנכסים מועטים טומטום יחזור על הפתחים כמו שאין יורש עם הבן דהוי כמו ספק ויבם בנכסי סבא יבמות דף לח: דהוי ספק ספק ויבם ודאי ואין ספק מוציא מידי ודאי:

ה ההוא דאמר [דף קמא:] **לדביתהו נכסי להאי דמעברת אמר רב הונא הוי מזכה לעובר והמזכה לעובר לא קנה איתיביה רב נחמן לרב הונא האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה א"ל משנתנו איני יודע מי שנאה** [דף קמב:] **ור' יצחק אמר רבי יוחנן המזכה לעובר לא קנה וא"ת משנתנו הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו אמר ליה שמואל לרב חנא בגדתאה פוק אייתי לי** עשרה ואימא לך באנפייהו **המזכה לעובר קנה והלכתא המזכה לעובר לא קנה** לכשתלד קנה כדרב נחמן דהלכתא כוותיה בדיני והוא שלא מת המזכה וגם המזכה לא חזר בו קודם שנולד הולד דאם חזר בו או מת ונפול נכסי קמי יתמי מודה ר"נ דלא קנה דלא נגמר הקניה עד שיולד. ומיירי שלא הקנה לו בקנין סודר דלכשיולד הדר סודרא למאריה וגם לא בחזקה אלא במשיכה וישנו ברשות הזוכה כשנולד העובר או דקאי באגם או קרקע בשטר והשטר ביד הזוכה כשנולד:

ו ההוא דאמר לדביתהו נכסי לבנייך די יהווין ליך מנאי אתא ברי' קשישא אמר **וההוא גברא מה תיהוי עליה אמר ליה זיל קני כחד מינייהו הנהו ודאי לא קנו דהא ליתנהו. האי קנה או לא קנה** ואסיקנא דלא קנה מ"ט אי [דף קמג.] אמר ליה **קני כחמור מי קני ה"נ** רי"ף סו: **לא קני דאיתמר קני כחמור לא קנה את וחמור רב נחמן אמר קנה מחצה ורב המנונא אמר לא קנה כלום ורב ששת אמר קנה הכל וקיימא לן** הלכתא כרב נחמן בדיני ואע"ג דהמזכה לעובר לא קנה היינו דוקא מתנה אבל בירושה הבא מאליה פסק הרמב"ם דהלכה כרבי

יוסי דהכי מוכח ביבמות בפרק אלמנה דף סז. אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי יוסי אבל חכמים אומרים כו' ומסיק זו ולא ס"ל מאי קא משמע לן דפליגי רבנן עליה דרבי יוסי ומי פליגי עליה והתנן זו עדות העיד ר' יוסי מפי שמעיה ואבטליון והודו לו אמר רב מי קתני וקבלו ממנו והודו לו קתני דמסתבר טעמיה והארכתי יותר ביבמות בפרק אלמנה לכ"ג:

ז ההוא דאמר לדביתהו נכסי לך ולבניך. אמר רב יוסף אשתו קנה פלגא אמר רב יוסף מנא אמינא לה דתניא רבי אומר והיתה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה לבניו והלכה כרב יוסף. וכן הדין אם היו הנפרטין מרובין והנכללין מועטין נוטלין הנפרטין מחצה. ואף אם מגיע לאחד מן הנפרטין פחות מלאחד מן הנכללין כגון אם אמר נכסי לפלוני ולפלוני ולפלוני ולבני ראובן ולא היו לו כי אם שני בנים:

ח ההוא דשדר פיסקא [דף קמג:] **דשיראי לביתיה א"ר אמי** הראוי לבנים לבנים הראוי **לבנות לבנות. ולא אמרן אלא דלית ליה כלתא אבל אית ליה כלתא לכלתיה** שדריה ואי בנתיה לא אינסיבו לא שביק אינש בנתיה ושדר לכלתיה: **ירושלמי בפ' שני דייני גזירות מי ששלח ממדינת הים ואמר ינתנו אלו לבניי בנותיו בכלל ואם אמר בשעת מיתה אלו לבניי אין הבנות בכלל: ההוא דאמר נכסי לבניי הוו ליה ברא וברתא מי קרו אינשי לברא בניי או לא אמר אביי ובני דן חושים רבא אמר ובני פלוא אליאב רב יוסף אמר** ובני איתן **עזריה: ההוא דאמר להו נכסאי לבניי ה"ל ברא ובר ברא מי קרו אינשי לבר ברא בני או לא רב חביבא אמר קרו אינשי לבר ברא בני מר בר רב אשי אמר לא קרו אינשי לבר ברא בני תניא כוותיה דמר בר רב אשי המודר הנאה מבנים מותר בבני בנים** לכאורה משמע הא דמספקא ליה משום דלא הוה ליה אלא חד ברא אבל אי הוו ליה תרין בנין פשיטא ליה דלא קרו אינשי לבר ברא בני וקשה דא"כ מה מייתי מהנודר מן הבנים דהנודר הנאה מן הבנים משמע דאית ליה בני טובא וצריך לומר דמשמע ליה דמתניתין איירי בכל ענין אפילו לית ליה אלא בן אחד ובן הבן ונדר מן הבנים מותר בבני בנים ור"ת מפרש דמבעיא ליה בכל ענין בין אית ליה חדא ברא ובין אית ליה בני טובא ומיבעיא ליה אי בלשון בני אדם קרו אינשי לבר ברא בני ומייתי ראיה ממתניתין דהנודר משום דבנדרים הלך אחר לשון בני אדם:

יום רעג

ט מתני' הניח בנים גדולים וקטנים והשביחו גדולים את הנכסים השביחו לאמצע ואם אמרו גדולים ראו מה שהניח לנו אבא הרי אנו עושין ואוכלין השביחו לעצמן. וכן האשה שהשביחה את הנכסים השביחה לאמצע ואם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלת השביחה לעצמה פירש הריב"ם דלאורחא דמילתא נקט גדולים וקטנים דה"ה נמי גדולים וגדולים דאחוה דרב ספרא גדולים הוו ולא היא דדלמא קטנים הוו מיהו נ"ל דמילתא דפשיטא היא ואף ראיה אין צריך דברישא כיון דלקטנים מאיל כ"ש לגדולים דמימר אמר איטרחנא השתא וגם הם יטריחו היום או מחר ועוד אין דרך שירד אדם לנכסי גדול שיש בו דעת לחלוק וחולק בלא ידיעתו אי לאו דמחיל ליה אבל בקטן אפשר דיורד אדעתא להשביח לעצמו והאי דלא אודעיה דמימר אמר אף אם אודיענו אין בו דעת לחלוק ואפ"ה אמר דמחל כ"ש לגדולים ובסיפא כיון דלגבי קטנים אמר כיון דאודעיה הוי מחילה כ"ש לגדולים דבני מחילה נינהו וגם היה בהן דעת לחלוק ולא חלקו: השביחו לאמצע ואף שכר עמלן לא יטלו ולא דמו לשאר שותף דאמר לעיל (בבא בתרא דף מב:) שותף כיורד ברשות דמי ונוטל כדין אריס משום דשותפין לא מחלי אהדדי אבל אחין מחלי אהדדי ובסיפא כי אמר ראו מה שהניח השביחו לעצמן ויטלו כל השבח ואע"ג דבשאר שותף אין לו בשבח אלא כאריס ואפילו אמר ראו הריני עושה לעצמי דשאני שותפין דלהשתכר נשתתפו ומקפידין זה על זה שחבירו ישתכר ולא הוא הלכך לא מחלי כלל אהדדי אבל אחין שירשו מאביהן ולא נשתתפו יחד אדעתא להשתכר מה יפסידו הקטנים אם ישביחו הגדולים לעצמן ה"ל זה נהנה וזה אינו חסר וכן הגדולים נמי כיון שהם אינם רוצים להשביח וכי היכי דברישא הוי השבח לאמצע ולא יטלו אף שכר טורחם דמסתמא מחלו כיון דלא אמרו ראו הרי אנו עושים ואוכלין כ"ש בסיפא כיון שאמרו ראו ולא חששו להשביח עמהם שמחלו להן כל השבח בפירוש ר"ח גרסי' אם אמר בבית דין ראו וכן איתא נמי בירושלמי דכיון שאמר בב"ד ולא חששו הב"ד לחלוק והניחו להם להשביח כל הנכסים ראו ב"ד שיש תועלת ליתומים בדבר אבל אמרו בפני עדים לא

רי"ף סז.

יטלו אפילו כאריס דהוה כשדה שאינה עשויה ליטע דידו על התחתונה דאם היה אומר לפני ב"ד גם הם היו מעמידין פועלים להשביח ובגדולים אין חילוק בין בית דין לעדים. ראו מה שהניח לנו אבינו פרשב"ם ומזומנים אנו לחלוק ומה שנשביח נשביח מחלקנו ומתוך לשונו משמע שלא השביחו כל הנכסים אלא לפי המגיע לחלקם ובגמרא לא משמע הכי דאמר רב ספרא שבק אבוהי זוזי שקלינהו משמע שנטל כולן ועוד דאי לא נטל אלא חלקו אפילו איניש אחרינא נמי דזוזי כמאן דפליגי דמי ב"מ דף סט. וגם מתוך הסברא נראה דאין לחלק בין כל הנכסים למקצתן דמאן פלג ליה:

גמ' אמר רב חביבא בריה דרב יוסף בריה דרבא לא שנו אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים אבל שבחו נכסים מחמת עצמן השביחו לאמצע: [דף קמד.] **רב ספרא שבק אבוהי זוזי שקלינהו ועבד בהו עיסקא אתו אחוהי קתבעו ליה בדינא קמיה דרבא אמר להו רב ספרא גברא רבה הוא לא שביק גירסיה וטרח לאחריני.** והוי כאילו אמר להן ראו והשביח לעצמו:

י וכן האשה שהשביחה אשה מאי עבידתה אמר רב ירמיה באשה יורשת פרשב"ם אשה שמת בעלה והיא ניזונית מנכסי יתומים והשביחה את הנכסים אף שכר טרחה אינה נוטלת כיון דניזונית משל יתומים מעשה ידיה שלהן ואם אינה ניזונית כגון שתבעה כתובתה בב"ד דשוב אין לה מזונות והניח בעלה נכסים מועטין שאין בהן כדי כתובתה אם אמרה ראו מה שהנית לי בעלי ונתעצלו בית דין או היורשים מלהשביעה ולהגבותה כתובתה אפילו השביחו נכסים ועמדו על אלף דינרים השביחה לעצמה אבל השביחה הנכסים בסתם נוטלת כתובתה והמותר ליורשים ומתוך לשונו משמע דשאין נוטלת בשבח כלום ולא נהירא דדוקא אשה יורשת דאחיל הוא דמחלי אהדדי אבל אשה שאינה יורשת הוי אצל הבנים כיורדת בנכסי אחר ונוטלת שכר טירחה אך שידה על התחתונה. ליקח בשדה שאינה עשויה ליטע את ההוצאה אם השבח מרובה ואם הן מעות אינה נוטלת רק שכר טרחה דבר מועט כיון שלא קבלה עליה אחריות וגם מה שפירש אם לא היה בנכסים כדי כתובתה אם השביחתן שגובה כתובתה מאות. שבח לא נהירא דכיון שהשבח ליתומים משום דלא אמרה ראו אינה גובה כתובתה ממנו דתנן בפ' יש בכור (בכורות דף נב.) דאין אשה גובה כתובתה מן השבח ואף על פי שגובה עכשיו כתובתה ממטלטלין היינו מתקנת הגאונים שגובה ממטלטלי כמו ממקרקעי אבל שבח אפילו ממקרקעי לא גביא גם מה שפירש אם אמרו ראו שהשביתה לעצמה לא נהירא לי דלא מצינו שע"י ראו יהא השבח לעצמו אלא למי שיש לו חלק בגוף הנכסים אבל בעל חוב ואשה בכתובתה אין להם לירד לנכסים אלא על פי ב"ד ואמרי' בכתובות פרק אלמנה דף צח. אמר רב נחמן אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה ולא כלום ואפילו עשו לה ב"ד הכרזה ואי אייקור ברשותא דיתמי אייקור:

יא אמר רבי חנינא המשיא אשה לבנו גדול בבית קנאו ודוקא גדול ואפילו קדמוהו בנות ודוקא בתולה ודוקא אשתו ראשונה ודוקא שהשיאו ראשון לזכרים: פשיטא יחד לו בית ועלייה בית קנה עלייה לא קנה בית ואכסדרה מהו שני בתים זה לפנים מזה מהו תיקו מיתיבי יחד לו אביו בית וכלי בית בית לא קנה כלי בית **קנה אמר ר' ירמיה כגון שהיה אוצרו של אביו מונח שם נהרדעי אמרי אפילו שובכא דיוני רב פפא אמר אפילו מוניינא דהרסנא מר זוטרא אנסביה לבריה ותלא ליה סנדלא רב אשי אנסביה לבריה ותלא ליה אשישא דמשחא: אמר מר זוטרא הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא חדא הא ואידך דאמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא ואידך הא דא"ר הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה:**

רי"ף סז: **יב מתני' האחין** [דף קמד:] **והשותפין שנפל אחד מהן לאומנות נפל לאמצע מפרש בירושלמי בין לריוח בין להפסד. חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו:**

גמ' תנא **לאומנות המלך. ת"ר אחד מן האחין שמינוהו גבאי או פולמוסטוס אם מחמת האחין לאחין ואם מחמת עצמו לעצמו ת"ר אחד מן האחין שנטל מאתים זוז והלך ללמוד תורה או ללמוד אומנות יכולין האחין לומר אם אתה אצלנו יש לך מזונות ואם אין אתה אצלנו אין לך מזונות** וליתבו ליה כל היכא דאיתיה **מסייע ליה לרב הונא דאמר ברכת הבית ברובה וליתבו ליה לפי ברכת הבית. אין הכי נמי: חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו שלח רבין משמיה דרבי אילעי לא שנו אלא שחלה בפשיעה אבל חלה באונס מתרפא מן האמצע היכי דמי בפשיעה כדרבי**

חנינא דאמר הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים. שנאמר צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם. תוספתא אמר רשב"ג במה דברים אמורים ברפואה שיש לה קצבה אבל ברפואה שאין לה קצבה מתרפא מן האמצע:

יג מתני' האחין שעשו מקצתן שושבינות בחיי האב חזרה שושבינות חזרה לאמצע מפני שהשושבינות **נגבית בב"ד אבל שלח לו חבירו כדי יין וכדי שמן אין נגבין בב"ד מפני שהן גמילות חסדים:**

גמ' והתניא שלח לו אביו שושבינות כשהיא חוזרת חוזרת לו אמר רבא לא קשיא מתניתין בסתם ברייתא בדמפרש כדתניא שלח לו אביו שושבינות כשהיא חוזרת חוזרת לו שלח אביו שושבינות סתם כשהיא חוזרת חוזרת לאמצע שמואל אמר מתני' ביבם דה"ל ראוי ואין היבם נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דהאיך משלם לימא ליה [דף קמה.] **תנו לי שושביני ואשמח עמו אמר ר' יוסף הכא במאי עסקינן כגון ששמח עמו שבעת ימי המשתה ולא הספיק לפורעו לו עד שמת אמר רב פפא הלכתא בין שמת ארוס בין שמתה ארוסה בין דהדר ביה איהו מוהר הדרי** קדושין לא הדרי הדרא בה איהי אפילו קדושין הדרי אמימר אמר רי"ף סח. קדושין **לא הדרי גזירה שמא יאמרו קדושין תופסין באחותה וכן הלכתא:**

יום רעד

יד ת"ר רבנן חמשה דברים נאמרו בשושבינות נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה ואין בה משום רבית ואין שביעית [דף קמה:] **משמטתה ואין הבכור נוטל בה פי שנים נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה דכמלוה דמיא ואין בה משום רבית דלאו אדעתא דהכי יהיב ליה ואין השביעית משמטתה דלא קרינא ביה לא יגוש ואין הבכור נוטל בה פי שנים דהו"ל ראוי ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק אמר רב כהנא כללא דשושבינות הוה במתא איבעי ליה למיתי** היה קרוב למתא כדשמע **קל טבלא איבעי ליה למיתי** הוה באתרא דלא מצי **שמע איבעי ליה לאודעיה לא אודעיה תרעומות אית ליה ושלומי משלם ועד כמה אמר אביי נהוג** בי גננא עד זוזא אייתיה בכיסיה אכלה בכריסיה נגד **ארבע משלם פלגא מכאן ואילך איניש כחשיבותיה ת"ר עשה עמו בפומבי ובקש לעשות עמו בצנעה יכול לומר לו בפומבי אני עושה עמך כדרך שעשית עמי עשה עמו בבתולה ובקש לעשות עמו באלמנה יכול לומר לו בבתולה אני עושה עמך בדרך שעשית עמי עשה עמו בשניה ובקש לעשות עמו בראשונה יכול לומר לו כשתשא אשה אחרת אני עושה עמך עשה עמו באחת ובקש לעשות עמו בשתים יכול לומר לו באחת אני עושה עמך כדרך שעשית עמי:**

טו מתני' [דף קמו.] **השולח סבלונות לבית חמיו שלח שם במאה מנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר אין אלו נגבין לא אכל שם סעודת חתן הרי אלו נגבין שלח סבלונות מרובין שיבואו עמה לבית בעלה הרי אלו נגבין סבלונות מועטין** שתשתמש בהן והיא בבית אביה אינן נגבין:

גמ' אמר רבא דוקא דינר אבל פחות מדינר לא פשיטא דינר תנן מהו דתימא הוא הדין דאפילו פחות מדינר והאי דקתני דינר אורחא דמילתא קתני קמ"ל. **אכל תנן שתה מאי הוא תנן שלוחו מאי שם תנן שגרו לו מאי ת"ש דאמר ר' יהודה אמר שמואל מעשה באחד ששיגר לבית חמיו מאה קרונות של כדי יין ושל כדי שמן** וכלי זהב וכלי כסף וכלי מילתא ורבה בשמחתו והלך **ועמד על פתח בית חמיו והוציאו לו כוס של חמין ושתה ומת וזו הלכה העלה ר' אחא שר הבירה לפני חכמים באושא ואמרו סבלונות העשויין לבלות** אין **נגבין ושאין עשויין לבלות נגבין שמע מינה אפילו שתה אבל שגרו לו או שאכל שלוחו לא איפשיטו ואינן נגבין. איבעיא להו מהו שישלם שבח** רי"ף סח: **סבלונות תיקו בעי רבא סבלונות העשויין לבלות ולא בלו מהו ולא איפשיטא:**

טז אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד שאמרו לו אשתו תותרניתא היא ונכנס אחריה לחורבה לבודקה אמר לה ריח צנון אני מריח בגליל אמרה לו מאן [דף קמו:] יהיב לן מכותבת דיריחו ואכילנא ביה נפיל עליה חורבה ומתה. אמרו חכמים הואיל ונכנס אחריה לבודקה אם מתה אין יורשה. פרשב"ם דבנשואה מיירי וכיון דנכנס אחריה לבודקה היה בדעתו לגרשה אם ימצאנה בעלת מום ומתה קודם שנתפייס עמה הלכך אין יורשה. ומהכא שמעינן מי שמתה אשתו מתוך קטטה שהיה בדעתו לגרשה אין יורשה וכדאמרי' בגיטין דף יח. כיון שנתן עיניו לגרשה שוב אין הבעל אוכל פירות ויש גורסין הואיל ולא נכנס אחריה אלא לבדקה

ומוקי לה בארוסה וקשה להך גירסא דאפילו בא עליה קיימא לן דאינו יורשה כדתניא כתובות דף נג. אשתו ארוסה אם מתה אינו יורשה ונראה דלא קשה דאמרי' בכתובות דף מח: נכנס עמה לחצר סתם חצר דידיה לנישואין וזו החורבה שלו היתה ונכנס עמה לבודקה והוא טוען שנכנס עמה לשם נישואין באם לא ימצאנה תותרנית ולא מצאה בעלת מום והרי היא אשתו וזכה בירושתה ואמרו חכמים הואיל וכניסתו היתה לבודקה לא חשבינן להך כניסה נישואין ואין יורשה והשתא אין ראיה לפסק רשב"ם שאם מתה מתוך קטטה אין יורשה וההיא דנתן עיניו לגרשה אין ראיה חדא דר' יוחנן פליג עליה דר"ל ואמר דיש לבעל פירות עד שעת כתיבה לר' שמעון ועד שעת חתימה לרבנן ועוד אפילו משעת כתיבה וחתימה לא הפסיד הבעל פירות אלא כשנתגרשה לבסוף ועוד תמיה לי מה ענין אכילת פירות שהוא תקנת חכמים ואפשר שלא תקנו לו כשנתן עיניו לגרשה אבל ירושה דאורייתא מי הפקיע ירושתו אם הוא שונאה אטו אב שבנו שונאו לא יירשנו ועוד אי הא עובדא בנשואה אייתי מה הוצרך ליכנס אחריה לחורבה כדי לבודקה למה לא בדקה בתוך ביתו: **יתיב רבא סבא קמיה דרב פפא ויתיב וקאמר בין שמת הוא ובין שמתה היא ואפילו הדר ביה איהו סבלונות הדרי מאכל ומשתה לא הדרי הדרא ביה איהי אפילו כישא דירקא הדרא אמר רב הונא בריה דרב יהושע ושמין להו דמי בשר בזול:**

יז מתני' שכיב מרע שכתב נכסיו לאחרים שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת:

גמ' מ"ט דאזלינן בתר אומדנא דאי הוה ידע דחיי לא הוה כתיב לכולהו ניכסי לאחרינא:

יח ותניא נמי הכי **מי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחר ואחר כך בא בנו מתנתו מתנה ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה** כותבו ואמר רב נחמן **הלכה כר"ש בן מנסיא ת"ר** מי שהיה חולה ומוטל על **המטה** [דף קמו.] **ואמרו לו נכסיו למי ואמר להן דומה** לו **שיש לו בן ועכשיו שאין לו בן נכסיו לפלוני** כמדומה לו **שאשתו מעוברת עכשיו שאין אשתו מעוברת נכסיו לפלוני ונודע שיש לו בן או שאשתו מעוברת אין מתנתו מתנה.** מניין למתנת שכיב מרע מן התורה אמר רמי בר יחזקאל מהכא ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו ויצו אל ביתו וגו' בצוואה בעלמא ומכאן משמע דיוצא בקולר יש לו דין שכיב מרע וכן בגיטין דף סה: גבי גניבא יוצא בקולר הוה ורב אלפס ז"ל כתב דיוצא בקולר ומפרש ויוצא בשיירא ומסוכן כולהו בצוואה דידהו כמצוה מחמת מיתה נינהו ולא מסתבר טעמיה במפרש ויוצא בשיירא דודאי יוצא בקולר הוי יוצא ליהרג ואין לך מצוה מחמת מיתה גדול מזה כדחזינן באחתיה דרב דימי דאמרה ווי ווי דמייתא ההיא איתתא קרי ליה מצוה מחמת מיתה אע"ג דלא הזכירה מיתה בשעת המתנה דבגלוי מילתא בעלמא סגי וכן מסוכן שתקף עליו החולי ונטוי למות כל צוואתו חשבינן מחמת מיתה אפילו לא הזכיר מיתה והכי איתא בירושלמי דפיאה איזהו שכיב מרע כל שלא קפץ עליו החולי דרך ארץ הקרובים נכנסין אצלו מיד והרחוקים אחר שלשה ימים ואם קפץ עליו החולי אלו ואלו נכנסים מיד אלמא משמע דאחר שלשה ימים נקרא שכיב מרע וכל צוואתו מחמת מיתה הוא אבל מפרש ויוצא בשיירא נהי דלענין גט מדמינן להו ליוצא בקולר היינו לענין בהלה דמחמת טרדת הדרך הם בהולים ואין דעתן מיושבת עליהן לגמור דבריהם ולומר תנו ובהילי טפי ממסוכן אבל לענין נתינת ממון לא דמו כלל ויוצא בקולר ומסוכן כשנתנו כל ממונם ודאי אדעתא שהן סבורין למות נתנו אבל מפרש ויוצא בשיירא מדעתם יצאו ודעתם לחזור וכן כתב ה"ר יונה ז"ל:

יט [דף קמו:] **רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע** מדרבנן היא שמא תטרף דעתו עליו ומי אמר רב נחמן הכי **והא אמר רבא אמר רב נחמן אף על גב דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל מודה שמואל שאם נתנו במתנת** ש"מ שאין היורש יכול למחול אי אמרת בשלמא דאורייתא מש"ה אין יכול למחול אלא אי אמרת דרבנן אמאי אין יכול למחול אינה של תורה ועשאוה כשל תורה: רי"ף סט.

כ אמר רבא אמר רב נחמן ש"מ שאמר ידור פלוני בבית זה יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו ותנו דקל זה לפלוני ויאכל פירותיו דבל מידי דליתיה בבריא בקנין ליתיה בשכיב מרע באמירה. **אמר רבא אמר רב נחמן**

שכיב מרע שאמר [דף קמח.] הלואתי לפלוני הלואתו לפלוני ואף על גב דליתיה בבריא ואפילו. בקנין הואיל וישנו בבריא במעמד שלשתן. איבעיא להו דקל לאחד ופירותיו לאחר מהו מי שייר מקים פירי או לא ואת"ל פירותיו לאחר לא שייר מקום פירי חוץ מפירותיו מהו אמר רב נחמן את"ל דקל לאחד ופירותיו לאחר לא שייר מקום פירי חוץ מפירותיו שייר מקום פירי מאי טעמא כל לגבי נפשיה בעין יפה משייר ואליבא דרב זביד דאמר אם רצה להוציא בו זיזין וגזוזטראות מוציא ובמוכר דקל לאחד ופירותיו לאחר לא שייר מקום פירי הילכך קנה מי שניתן לו הדקל גם הפירות:

כא [דף קמח:] **אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים רואין אם כמחלק מת קנו כולן עמד חוזר בכולן ואם כנמלך מת קנו כולן ואם עמד אין חוזר אלא באחרון ודלמא עיוני קמעיין סתמיה דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב אמר ר' יוסף בר מניומי אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר ועמד אינו חוזר חיישינן שמא יש לו נכסים** במדינת הים והא דחיישינן מספיקא לאפוקי ממונא היינו טעמא משום דיש כאן מתנה גמורה בקנין אלא דמחמת אומדנא הוא דאמרינן אם עמד חוזר והאי אומדנא לא אמרינן אלא היכא דבריר לן בודאי דהוי מתנה בכל נכסיו אבל היכא דמספקא לן לא אמרינן אומדנא וכי תקשי לך דהכא מספיקא אמר דקני ולעיל פריך ודלמא עיוני קמעיין ולא קני וי"ל משום דאיכא רגלים לדבר שאינו נמלך שהרי חלק כל נכסיו אלא ששתק בינתים לעיין כמה לזה וכמה יתן לזה והריב"ם פירש דהא דפריך לעיל ודלמא עיוני קמעיין אריש קאי דקאמר אם כמחלק אם עמד חוזר בכולן ופריך ודלמא כשנתן לראשון לא היה דעתו ליתן לאחר ועיוני קא מעיין ונמלך ונתן לאחר ומתניתין דקתני לא **שייר קרקע כל שהוא** אין מתנתו מתנה ולא חיישינן לנמלך מיירי כגון דאמר כל נכסיו לפלוני ופלוני ואח"כ פירש מה יתנו לכל אחד ואחד. **ואלא מתניתין דקתני לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה היכי משכחת לה אמר רב נחמן באומר כל נכסי אלו הן מר בר רב אשי אמר במוחזק:**

רי"ף סט: **כב איבעיא** להו **חזרה במקצת הוי חזרה בכולה או לא** ת"ש **כולן לראשון ומקצתן לשני שני קנה ראשון לא קנה מקצתן לראשון וכולן לשני ראשון קנה ושני לא קנה.** וכולן מה ששייר ולא נתן לראשון **ומשכחת לה לרישא בין כשמת בין כשעמד** ראשון לא קנה דחזרה במקצת הוי חזרה בכולה ושני קנה אפילו עמד דהויא לה מתנת שכיב מרע במקצת בקנין **וסיפא לא משכחת לה אלא בשעמד דאי כשמת שני קנה:**

כג איבעיא להו **המקדיש כל נכסיו מהו הפקיר כל נכסיו מהו חלק כל נכסיו** לעניים מהו תיקו וכיון דסלקו בתיקו מספקא לן אי שייך הכא אומדנא או לא יראה שאין מבטלין ההקדש וההפקר והחילוק שחילק אין מבטלין מעשיו אלא היכא דבריר לן אומדנא כדפירשתי לעיל:

כד אמר רב ששת יטול ויזכה יחזיק ויקנה כולן לשון מתנה הן בשכיב מרע וכ"ש בבריא שיש עמו קנין **במתניתא תנא אף יחסין וירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן ברוקה היא: איבעיא להו יהנה בהן מהו** [דף קמט.] **יראה בהן מהו יעמוד בהן ישען בהן מהו תיקו** ולא קנה. **איבעיא להו מכר כל נכסיו מהו זימנין א"ר יהודה אמר רב אם עמד חוזר וזימנין אמר אם עמד אינו חוזר ולא פליגי דאיתנהו לזוזי בעינייהו והא דפרעינהו בחובו. איבעיא להו שכיב מרע שהודה מהו** מי אמרינן שלו הוו מקודם לכן ואע"פ שמוחזקין ועומדין הנכסים בחזקת שכיב מרע עד היום הזה מ"מ בתר הודאתו אזלינן דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי והרי הודה שהיה שלו ואם עמד אינו חוזר או דלמא כיון שהודה על כל נכסיו נראה שאין זה אלא מתנה שיהו שלו אם ימות ואם עמד חוזר:

ריי"ף ע. **כה ת"ש דאיסור גיורא הוו ליה תריסר אלפי זוזי בי רבא ורב מרי בריה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה הוה. אמר רבא היכי ליקני רב מרי להני זוזי אי בירושה גר לאו בר ירושה הוא ואי** במתנת שכיב מרע **מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן כל היכא דאיתיה בירושה איתיה** במתנת שכיב מרע **כל היכא דליתיה בירושה ליתיה במתנת שכיב מרע אי משיכה ליתנהו גביה אי בחליפין אין מטבע נקנה בחליפין אי אגב ארעא לית ליה ארעא אי במעמד שלשתן אי שלח לי לא אזילנא. מתקיף לה רב איקא בריה דרב אמי ולודי איסור דהני זוזי דרב מרי נינהו ולקנינהו באודיתא אדהכי נפקא אודיתא מבי איסור איקפד רבא אמר מגמרו טענתה לאינשי ומפסדי לי** אלמא הודאה לא הויא כמתנה ואם עמד אין חוזר דאי הויא

כמתנה גר דליתיה בירושה ליתיה במתנה במתנת יורש הא דאמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן. **דליתיה בירושה ליתיה במתנה במתנת יורש בלחוד הוא** דקאמר ועיקרא דהא מילתא משום דק"ל לגבי יורש לשון מתנה ולשון ירושה ולגבי שכיב מרע לשון מתנה ולשון ירושה **חד טעמא נינהו כדאמרינן במתניתא תנא אף יחסין וירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן** ברוקה היא ואמר נמי **שלח רב אחא בר רב** איקא **לדברי רבי יוחנן בן ברוקה נכסיי לך ואחריך לפלוני וראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום שאין** זה **לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק אמר ליה רבא לרב נחמן והא אפסקה אמר ליה הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק ושמעת מינה דלשון מתנה ולשון ירושה לגבי יורש חדא מינלתא היא ומכאן אמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן אבל מתנת שכיב מרע למי שאין יורש ואפילו לגר בעלמא קני דקיימא לן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי והכי שדר מר רב האי גאון ז"ל. גם** כי נתלה באילן גדול דברים תמוהין הן דמאי נפקא מינה בהא דרב מרי בנו של איסור גיורא היה מאתר שהיתה הורתו שלא בקדושה ואין ראוי ליורשו מה לי איסור גיורא שנתן לרב מרי בנו ומה לי אדם אחר אי מהני לאדם אחר אמאי לא מהני נמי לרב מרי בנו ואין אלו אלא דברי נביאות:

כו [דף קמט:] **שייר קרקע כל שהוא כו'. וכמה כל שהוא רב יהודה אמר קרקע כדי פרנסתו** ורב ירמיה אמר מטלטלין כדי פרנסתו אמר רבי זירא כמה מכוונן שמעתא דסבי קרקע מאי טעמא דאי קאי סמיך עלה מטלטלי נמי סמוך עלייהו אמר רב יוסף מאי כוונתא איכא מאן דאמר מטלטלין קרקע תנן ומ"ד כדי פרנסתו כל שהוא תנן וכתב רב אלפס ז"ל וליתא לדרב יהודה מדרבא אר"נ [דף קנ:] **חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן יאלו הן שכיב מרע עבדו אשתו ובניו ומברחת ושמעת מינה דשייר מידי בכולהו הוי שיור ולא בעינן כדי פרנסתו** ותמיהני על פיסקא הדין דלא אשכחן מאן דפליג אדרב יהודה ורב ירמיה בר אבא ור' זירא ששיבח דבריהם אלא רב יוסף שתמה על ששיבח ר' זירא דבריהם ולא מלאו לבו לחלוק על דבריהם וגם אביי הקשה יפה לרב יוסף על שתמה על דבריהם ורב יוסף דחה דברי אביי בדברים שאין בהן ממש ומה שרצה רב אלפס להשוות כל חמשתן ביחד דשייר מידי בכולהו הוי שיור אין בראיה זו ממשות לדחות דברי אלהים חיים דלאו כולהו בחדא מחיתא מחתינהו דרב נחמן לא קאמר אלא הדין שאמרו חכמים באלו חמשה אין נוהגין במקצת נכסים ולאו דוקא שיהא שיור כולן שוה דלכולהו מטלטלין הוו שיור לבר מכתובה משום דכתובה ממקרקעי תקינו רבנן וכן לענין שיור נמי מסתבר דשכיב מרע בעינן כדי פרנסתו דמידי הוא טעמא אלא משום אומדנא דלא יהיב אינש כל מה דאית ליה וימות ברעב אלא אדעתא דמית קא יהיב והאי אומדנא לא בטלה אם לא ששייר כדי פרנסתו ומסתבר כי היכי דבטילא תמיהין דרב יוסף על קרקע הכי נמי איתבטלא על כל שהוא ושיעור כדי פרנסתו יראה אם הוא עובד אדמה שישייר לו קרקע כדי פרנסת בני ביתו וכן אם מתעסק בסחורה או ברבית ששייר כדי שיוכל להתפרנס מן הריוח:

כז חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן אלו הן שכיב מרע דתנן ש"מ **שכתב כל נכסיו לאחרים שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת עבדו דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין אשתו דאמר ר' יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא בנו דתנן הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה מברחת דאמר מר מברחת צריכה שתכתוב** ריי"ף ע: **כל נכסיה ובכולהו מטלטלי הוי שיור לבר** מכתובה דמקרקעי תקינו לה **רבנן ממטלטלי לא תקינו לה רבנן ואמרינן נמי לעיל ע"א א"ר דימי בר יוסף אמר ר' אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל העבד ולא עשו מטלטלין שיור אצל כתובה והשתא דתקינו רבנן בתראי למיגבה כתובת אשה ממטלטלי אפי' לכתובת אשה הוי שיור:**

כח אמר מטלטלאי **לפלוני כל מאני תשמישתא איקרו מטלטלי לבר מחיטי ושערי** פירש רשב"ם וה"ה לבר מבהמות **כל מטלטלאי אפילו חיטי ושערי ואפילו ריחים העליונה לבר מריחים התחתונה כל המטלטל אפילו ריחים התחתונה איבעיא להו עבדא כמקרקעי דמי או כמטלטלי דמי והלכתא כמטלטלי דמי** דגרסי' בפ' יש נוחלין (בבא בתרא **דף קכח.**) **אמר ר' נחמן אין גובין מן העבדים ואיפסיק הלכתא**

כוותיה אלמא עבדא כמטלטלי דמי:

כט אמר נכסיי לפלוני. עבדא איקרי נכסי דתנן הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין ארעא איקרי נכסי דתנן נכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה גלימא אקרי נכסי דתנן ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה וזוי איקרו נכסי דתנן נכסים **שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ושטר וחזקה כי הא דרב פפא הוו ליה תליסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו לרב שמואל בר אבא אגב אסיפא דביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תוך שטרי איקרו נכסי דאמר** ר' נחמן בר יצחק אמר רב **שני שטרות הן זכו בשדה זו לפלוני** וכו' לעיל בפרק הספינה (בבא בתרא דף עז.) [דף קנא.] **בהמה איקרי נכסי דתנן המקדיש נכסיו והיתה בהן בהמה הראויה למזבח עופות איקרו ניכסי דתנן המקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראוין** ליקרב על גבי מזבח יינות שמנים וסלתות **ועופות תפילין איקרו נכסי דתנן המקדיש את נכסיו מעלין לו תפילין איבעיא להו ס"ת מאי תיקו:**

ל אמיה דמר זוטרא בר טובי **כתבתינהו לנכסי לרב זוטרא בר** טובי דבעיה לאינסובי לרב זביד **ואינסיבה ואיגרשה אתאי לקמיה דרב ביבי בר אביי אמר משום אינסובי הוא והא אינסבה אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע משום** דאתיתו ממולאי אמריתו מילי

רי"ף עא. מולייתא **אפילו למ"ד מברחת קני ה"מ היכא דלא גליא** דעתה הכא גליא דעתה רשב"ם גריס אבל הכא גליא דעתה משום אינסובי והא אינסיבה ואיגרשה ומשמע דאי לא איגרשה לא היה מחזירם לה ולפי זה הא דאמר מברחת לא קנה היינו דוקא לאחר שתתאלמן תתגרש אבל כל זמן שהיא תחת בעלה לא יחזירם לה אבל לפי הספרים דגרסי הכא גליא דעתה ותו לא לא נצטרך לומר כן וכן מוכח בכתובות דף עט. דלא קננהו לוקה כלל ואפילו בעודה תחת בעלה דפריך ואי לא קננהו בעל ליקנינהו לוקח ואי קננהו לוקח בעודה תחת בעלה א"כ דין הוא דלא קננהו בעל. **אמיה דרמי בר חמא באורתא כתבתינהו לנכסה לרמי בר חמא ובצפרא כתבתינהו לרב עוקבא בר חמא אזל רמי בר חמא לקמיה דרב ששת ואוקמיה בנכסי אזל רב עוקבא לקמיה דרב נחמן אוקמי'** בידיה אמר ליה רב ששת מ"ט עביד מר הכי **אי משום דהדרא בה הא שכיבא אמר ליה הכי אמר שמואל כל שאלו עמד חוזר חוזר במתנתו אימור דאמר שמואל לעצמו לאחר מי אמר א"ל בפירוש אמר שמואל בין לעצמו בין לאחר. אמיה דרב עמרם חסידא הוו לה מלוגא דשטרי כי קא שכיב' אמרה ליהוו לעמרם ברי אתו אחוה לקמיה דרב נחמן אמר ליה והא לא משך אמר ליה דברי ש"מ ככתובין וכמסורין דמו אחתיה דרב דימי בר יוסף הוה לה קרנא דפרדיסא כל אימת דהוה חלשה הות מקניא ליה ניהליה וכי קיימא** [דף קנא:] **הדרא בה זימנא חדא חלשה שלחה ליה תא קני שלח לה לא בעינא שלחה ליה תא קני כל** היכי דבעית אתא שייר וקנה **מינה כי קיימא הדרא בה אתאי לקמיה דרב נחמן שלח ליה** דליתי אמר ליה אמאי אתינא הא שיירית וקנאי **מינה שלח ליה אי לא אתית מחינא לך בסילוא דלא מבע דמא אמר להו לסהדי היכי הוה מעשה אמר ליה אמרה הכי** ווי **דקא מייתא ההיא איתתא אמר להו א"כ** מצוה מחמת מיתה הות **ומצוה מחמת מיתה חוזר:**

לא איתמר מתנת שכיב מרע במקצת אמר רבא א"ר נחמן הרי היא כמתנת בריא **ובעיא קנין איתיביה רבא שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת מאי לאו דלא קנו מיניה לא דקנו מיניה אי הכי אימא סיפא לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת ואי דקנו מיניה אמאי לא אמר** ליה **הכי אמר שמואל ש"מ שכתב כל נכסיו לאחרים אף על פי שקנו מידו אם עמד חוזר בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה והלכתא** רי"ף עא: **מתנת שכיב מרע במקצת בעי קנין ואע"ג דמית ואם עמד אין חוזר מצוה מחמת מיתה לא בעיא קנין והוא דמית ואם עמד חוזר ואע"ג דקנו מיניה הא דאמר שמואל שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים אע"ג שקנו מידו אם עמד חוזר בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה דשמעת מינה טעמא דעמד הא לא עמד קנה אוקימנא** [דף קנב:] **במיפה את כחו והיכי דמי מיפה את כחו אמר ר' חסדא דכתב ליה וקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דא ואי לא לא קני** משום דכיון דקני מניה חיישינן שמא לא גמר להקנותו **אלא** בקנין ואין קנין לאחר מיתה והיינו דוקא היכא דלא מטא שטרא לידיה מחיים אבל אם מסר לו השטר מחיים לא בעי יפוי כח אם נכתב השטר בלשון צוואה כדרך שכיב מרע שמצוה אל ביתו דאינו עומד אלא לראיה דאיכא למימר משנמסר לו השטר היתה דעתו שתתקיים צוואתו ולא

אמר **שמא לא גמר להקנותו** וכו' אלא כשלא בא לידו השטר מחיים אע"פ שגם עתה נוכל לומר שצוה לכתוב לראיה בעלמא וגמר להקנות בלא שטר מ"מ יש לחוש אחר שאמר כתבו ותנו לא רצה שתתקיים הצוואה עד שיבוא לידו כתב ראייתו אבל אם לא נכתב השטר בלשון צוואה אלא בלשון מתנה שכתב בו שדי נתונה לך ומסר השטר לידו אז הוי מסירת השטר כמו קנין דקרקע נקנה בשטר והוי כמו מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין ובעי יפוי כח ובלא יפוי כח לא קנה מידי דהוה אקנין אע"פ שנעשה הקנין מחיים לא אמרינן שיחול הקנין למפרע כיון דאחר גמר מיתה אינו ראוי להקנות והיינו טעמא דשמואל דכיון דמתנת שכיב מרע לא בעיא קנין והוא הקנה לו היה בדעתו שלא תקנה מתנת שכיב מרע בזמנה אלא בקנין ואז הוא אין ראוי לקנין הלכך לא קני והאי טעמא נמי שייך אם השטר כתוב בלשון מתנה ומסרו לידו מחיים הלכך בעי יפוי כח. **פשיטא כתב לזה וכתב לזה היינו דכי אתא רב דימי דאמר דייתיקי מבטלת דייתיקי כתב וזיכה לזה כתב וזיכה לזה מהו רב אמר ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה רב אמר ראשון קנה הרי היא כמתנת בריא ושמואל אמר שני קנה הרי היא כמתנת** שכ"מ פירש רשב"ם כתב לזה היינו שלא מסר לו השטר וכתב וזיכה היינו שמסר לו השטר וקשה לפירושו היכי מצי רב למימר דראשון קנה הא מוכח בהדיא בשילהי פרק קמא דבבא מציעא דאפילו כתב ומסר דייתיקי מבטלת דייתיקי דתנן התם דף יח. מצא דיתיקאות ומתנות הרי זה לא יחזיר שאני אומר כתובין היו ונמלך עליהן שלא ליתנם ודייק עלה בגמרא דף יט. טעמא דלא אמר תנו הא אמר תנו נותנין ורמינהי מצא דייתיקי אע"פ ששניהם מודים לא יחזיר ומשני מתניתין דאמר' הא אמר תנו נותנין בשכיב מרע דבר מהדר הוא דאמרינן מאי איכא למימר דלמא כתבינהו מעיקרא להאי ואימליך ולא יהבה ליה והדר כתבה ויהבה לאיניש אחרינא והשתא הדר ביה בההוא בתרא וכו' אי במתנת שכיב מרע יהבה ניהליה כי נפקי תרי שטרי בתרא קני דהא הדר ביה מקמא שמעי' משמע בהדיא דהיכא דנפקי תרוייהו מתותי ידייהו שמסר לשניהם שני קנה ופירש הריב"ם כתב לזה וכתב לזה פירוש כתב ומסר לזה וכתב ומסר לזה דייתיקי מבטלת דייתיקי כתב וזיכה לזה פירוש שכתב ומסר לו השטר וגם זיכה לו הנכסים על ידי אחר אם מטלטלין הן מסרן לאחר שיזכה לו בהן ואם מקרקעי הן אמר לך חזק לצרכו וכתב לו הזיכוי בתוך השטר והיינו ממש מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין דאיפליגו בה לעיל ולכך אמר רב ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה דהוי כמתנת שכיב מרע דקני שני לאחר מיתה כדין דייתיקי מבטלת דייתיקי ומיירי ביפה כחו דבלא יפה כח אף שני לא קנה כדאמר שמואל **במתנת שכיב מרע שכתוב** בה קנין **והלכתא כשמואל. בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמר ר' ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו** שכיב מרע **שכתב וזיכה וקנו מידו מה** פירוש שכתב ומסר וזכה לו הנכסים על ידי אחר וקנו מידו אמר **להו אין לאחר קנין כלום לא מצי למיהדר ביה** בין לעצמו בין לאחר **ההוא דכתב לכולהו ניכסי וקנו מיניה** פירוש אחר הכתיבה והזיכוי [דף קנג.] **אתא לקמיה דרב הונא אמר מאי איעביד לך דלא אקנית כדמקנו אינשי:**

יום רעה

לב ההוא מתנתא דהוה כתיב בה בחיים ובמות רב אמר הרי היא כמתנת שכיב מרע מדכתב בה ובמות לאחר מיתה קאמר והאי דכתיב בה מחיים סימני דחיי בעלמא **ושמואל אמר הרי הוא כמתנת בריא מדכתיב בה בחיים** מחיים הוא דקאמר והאי דכתיב בה **ובמות כמאן דאמר מעתה ועד עולם אמרי נהרדעי הלכתא כוותיה דרב אמר רבא ואי כתב בה מחיים קנה אמר אמימר לית הלכתא כרבא אמר ליה רב אשי לאמימר פשיטא דהא אמרי נהרדעי הלכה כרב מהו דתימא מחיים מודה רב קמ"ל:** רי"ף עב.

מתני' לא כתב בו ש"מ והוא אומר ש"מ **הייתי והן אומרים בריא היה צריך להביא ראיה** שש"מ היה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים המע"ה:

גמ' ההיא מתנתא דהוה כתיב בה כדהוה קציר ורמי בערסיה ולא כתב בה ומיגו מרעי' איתפטר לבית עולמיה איכא למימר שמא נתרפא מאותו חולי קודם שמת ומיד כשעמד מן החולי נתבטלה המתנה אפילו לא שמענו שחזר בו כדמוכח בפרק מי שאחזו (גיטין דף עג.) דאמר התם ש"מ שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה ומיירי שלא חזר בו דהא כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנה ומשמע דוקא שניתק מחולי לחולי ולא עמד בינתיים הא עמד אין מתנתו מתנה אע"פ שלא

שמענו שחזר עוד ראיה דפריך התם לרב הונא דאמר גט סתמא אם עמד חוזר מהא דתניא ה"ז גיטך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק אומדין אותו אם מחמת חולי הראשון מת ה"ז גט ואי אמרת אם עמד חוזר אומדנא למה לי הא עמד והתם לא חזר בפירוש ואפ"ה פריך והא עמד: [דף קנג:] **אמר רבה הרי מת והרי קברו מוכיח עליו אמר ליה אביי השתא ומה ספינה שרובן לאיבוד נותנין עליהם חומרי חיים וחומרי מתים חולים** שרוב חולים לחיים לא כ"ש ורבה לא חשש לתשובת אביי דלא דמי התם לא ראינו אותם מתים ולכך אית לן למימר שמא נצולו אבל הכא ודאי מת ואית לן למימר שלא נתרפא אלא מת מתוך אותו חולי ופסק רשב"ם דהלכה כרבה משום דאזלא שמעתא דרבה כרבי נתן דדיינא הוא ונחית לעומקא דדינא ורב אלפס ז"ל פסק דלא כרבה כמו שאפרש **א"ר הונא בריה דרב יהושע כמאן אזלא הא שמעתתא דרבה כר' נתן דתניא מי מוציא מיד מי הוא מוציא מידן בלא ראיה והן אין מוציאין מידו** אלא **בראיה דברי ר' יעקב ר' נתן אומר אם בריא הוא עליו להביא ראיה** שש"מ היה ואם ש"מ הוא עליהם **להביא ראיה שבריא היה** וחכמים אומרים המע"ה [דף קנד.] **ראיה במאי רב הונא אמר ראיה בעדים רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי ראיה בקיום השטר רב הונא אמר ראיה בעדים קא**

רי"ף עב: **מיפלגי בפלוגתא דר' יעקב ור' נתן רבי מאיר כרבי נתן ורבנן כרבי יעקב וכן אמר רבה ראיה בעדים אמר ליה אביי מ"ט אילימא מדכולהו כתיב בהו כדהוה מהלך על רגלוהי בשוקא והא לא כתיב בה הכי שמע מינה שכיב מרע היה. אדרב' מדכולהו כתיב בהו כדקציר ורמי בערסיה והא לא כתיב בה הכי ש"מ בריא היה איכא למימר הכי ואיכא למימר הכי אוקי ממונא בחזקת מריה והא טעמא טפי עדיף ומסתבר מדרב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי ראיה בקיום השטר הלכך לדברי רב הונא ורבה דאמרי ראיה בעדים קם ליה ר' נתן כר' מאיר ור' יעקב כרבנן הילכך ליתא לדרבה דאמר הרי מת והרי קברו מוכיח עליו דשמעתיה כר' נתן אזלא** ולית הלכתא כוותיה ונראה מתוך דברי רב אלפס ז"ל דגריס רבא בההוא עובדא דלעיל ואי אפשר דע"כ גרס רבה שהיה רבו של אביי ובא המעשה לפניו והשיב אביי תלמידו על דבריו ואי אפשר לגרוס רבא דאביי מלך תחילה ובימיו לא בא הוראה ומעשה לפני רבא שהיה צריך אביי להשיב עליו אלא לפני אביי היו באין כל ההוראות ורבא היה משיב על דבריו הלכך נראה דרבה חזר בו מההיא דלעיל דסבר כר' נתן דאל"כ הוה אמר ראיה בקיום השטר כי היכי דליתוקים מילתייהו דר"מ ורבנן כר' נתן:

לג [דף קנה.] **איתמר** קטן מאימתי מוכר בנכסי אביו ומיירי שאינו יודע בטיב משא ומתן וגם אינו שוטה ונראה דדוקא מכירתו אינה מכירה בפחות מעשרים אבל מקחו מקח במקרקעי משעה שנעשה גדול דהא טעמא דאין מוכר מפרש לקמן משום דמקרבא דעתיה לגבי זוזי ומזבין לנכסי דאבוה ובלקנות לא שייך האי טעמא ומהאי טעמא נראה נמי דדוקא נכסי אביו אבל אם קנה קרקע יכול למוכרה דכיון שקנאו אם כן לא מקרבא דעתה לגבי זוזי שהרי בזוזי קנאם ואוהבם יותר מזוזי וכן פירש רב אלפס דדוקא בנכסי אביו קאמר ור"ת פירש דאורחא דמילתא נקט אביו וה"ה נמי אם קנה קרקע אין יכול למוכרו וקצת משמע כן מדקאמר דאין עדותו עדות במקרקעי כיון דאין מכירתו מכירה ואם היה בשום מקרקעי מכירתו מכירה היה נמי יכול להעיד ורבא אמר ר' נחמן בן שמנה עשרה ורב הונא בר חיננא אמר ר"נ בן עשרים וכן הלכה **והוא דאייתי שתי שערות ואי הוה בר עשרים ולא אייתי שתי שערות אכתי קטן הוא כדתנן** אחד בן ט' שנים ואחד בן כ' **שנה שלא הביא שתי שערות ובדקינן ליה עד רוב שנותיו** ואם נולדו בו סימני סרים **כדהוי בר עשרים אע"ג דלא מייתי שתי שערות גדול הוא** וזביניה זביני דתנן יבמות דף ל. בן עשרים שנה שלא הביא ב' [דף קנה:] **שערות יביאו ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם ואיתמר עלה אמר ר' שמואל בר רב יצחק אמר רב והוא שנולדו בו סימני סריס ואמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסריס ש"מ ואמרי' כי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה תני ר' חייא עד רוב שנותיו כי הוו אתו לקמיה דר' חייא אי כחיש אמר להו זילו אבריוהו ואם בבריא אמר זילו אכחשוהו דהני סימנין זימנין** דלא אתו מחמת כחישותא וזימנין דלא אתו מחמת בריותא: **איבעיא להו תוך זמן כלפני זמן או כלאחר זמן אמר ר' נחמן תוך זמן כלפני זמן. רבא בר שילא אמר תוך זמן כלאחר זמן: שלח ליה גידל בר מנשיא לרבא ילמדנו רבינו תינוקת בת ארבע עשרה ויום אחד ויודעת בטיב משא ומתן מהו** לפי ששמע

ריי"ף עג. גידל מרבא בסתם הבן אין **מוכר בנכסי אביו עד שיהא בן** י"ח שנה שאל ממנו אי איירי נמי בקטן שהוא פיקח ויודע בטיב משא ומתן והשיב לו דהא דבעינן שיהא בן י"ח שנה היינו בקטן שאינו שוטה וגם אינו פיקח אבל אם הוא פיקח **ויודע בטיב משא ומתן** מוכר בנכסי אביו כשהוא **בן שלש עשרה שנה** אם הביא שתי שערות ולעיל דפריך מעובדא דבני ברק אלא אי אמרת מבן עשרים כי בדקו מאי הוי ה"מ לשנויי דמיירי שיודע בטיב משא ומתן אלא דניחא ליה לתרץ האמת ורב אלפס ז"ל לא כתב כן ויותר נראה כמו שכתבתי:

ריי"ף עג: **לד אמר רב הונא בריה דרב יהושע לעדות עדותו עדות אמר מר זוטרא לא אמרן אלא למטלטלי אבל למקרקעי לא אמר אמימר מתנתו מתנה אמר ליה רב אשי לאמימר מאי שנא זביני דלא דלמא מוזיל ומזבין כ"ש מתנה דלא מטי ליה ולא מידי** [דף קנו.] **וליטעמיך זבין שוי חמשא בשיתא הכי נמי דזביניה זביני אלא קים להו לרבנן דינוקא מקרבא דעתיה לגבי זוזי ואי אמרת זביניה זביני מזבין** להו לכולהו נכסי **וגבי מתנה אי לאו דאית ליה הנאה מיניה לא יהיב ליה מתנה ואמור רבנן** מתנתו מתנה כי היכי דליעבדו ליה מיליה:

לה אמר רב נחמן אמר שמואל בודקין לגיטין ולקדושין ולחליצה ולמיאונין ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים וכיון דבדקינן לקדושין למה לן למבדקיה לגיטין ביבם דתנן בן תשע **שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנאה ואינו נותן גט עד שיגדיל. לחליצה לאפוקי מר' יוסי דאמר איש כתוב בפרשה אבל אשה בין גדולה בין קטנה קמ"ל דמקשינן אשה לאיש. למיאונין לאפוקי מדר' יהודה דאמר עד שירבה השחור** קמ"ל דלא. ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים לאפוקי ממאן דאמר בן י"ח **והלכתא תוך זמן כלפני זמן והלכתא כגידל בר מנשיא והלכתא כמר זוטרא והלכתא כאמימר והלכתא כרב נחמן אמר שמואל בכולהו:**

לו מתני' המחלק נכסיו על פיו ר' אליעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ושטר וחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה **אמרו לו מעשה באמן של בני רוכל שהיתה חולה ואמרה תנתן כבינתי לבתי והיא בשנים עשר מנה וקיימו חכמים** [דף קנו:] **את דבריה אמר להן בני רוכל תקברם אמם** [דף קנו.] **רבי אליעזר אומר בשבת דבריו קיימין מפני שאין יכול לכתוב אבל לא בחול ר' יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר בחול כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול ר' יהושע אומר לקטן אמרו קל וחומר לגדול:**

גמ' אמר ר' לוי קונין משכיב מרע אפילו בשבת ולא לחוש לדברי ר' אליעזר אלא שמא תטרף דעתו פירש רשב"ם ואפילו במתנה במקצת ונראה דבמתנה במקצת לא חיישינן לטירוף דעת דכיון דדעתו לתת בכל ענין אף אם יעמוד ואינו נותן אלא משום דאגת מיתה ומהאי טעמא אמרו חכמים דאין קונה באמירה כיון דליכא למיחש לטירוף דעת אע"פ שהוא תובע קנין ומיהו מתנה בכולה קונין ואפילו מפרש שלא יחזור בו אם יעמוד דאז מועיל הקנין מ"מ קונין דחיישינן לטירוף דעת כיון שנותן כל נכסיו אע"פ שפירש שלא יחזור אם יעמוד מ"מ דאגת מיתה איכא ולא כדברי המפרש דבמקום שמועיל הקנין אסור לקנות בשבת אפילו מש"מ שלא התירו אלא היכא שהקנין אינו לא מעלה ולא מוריד ולא נהירא שהרי ניחא יותר שקונין אליבא דר' אליעזר מאליביהו דחכמים מדקאמר ולא לחוש לדר' אליעזר משמע דלר' אליעזר פשיטא שקונין כיון שאין מועיל בלא קנין אלא אפילו לחכמים דאין צריך קנין סלקא דעתך אמינא נימא ליה אינך צריך קנין קמ"ל אפילו הכי כיון שהוא תובע קנין איכא למיחש לטירוף דעת ועוד ראיה מדאמר בגיטין פרק הזורק (גיטין דף עז:) גבי ש"מ ליקני לה דוכתא דמנח ביה גיטא ותזיל איהי ותיחוד ותפתח ושבת היה ואמרינן בעירובין דף עא: דאפילו בטול רשות הוי כמו אקנויי רשותא ואסור ובשכיב מרע התירו:

לז מתני' נפל הבית עליו ועל אביו עליו ועל מוריישיו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב יורשי ריי"ף עד. **האב אומרים הבן מת ראשון ואח"כ מת האב** ובעל חוב אומר **האב מת ראשון ואח"כ מת הבן ב"ש אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים הנכסים בחזקתן. תנן התם המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים על ידי עדים גובה מנכסים בני חורין בעי שמואל דאיקני מהו אליבא דר"מ דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם לא תבעי לך דודאי קלי כי תיבעי לך אליבא דרבנן דאמרי אין אדם מקנה** דבר שלא בא לעולם ומיניה לא קמיבעיא לי **דאפי' מגלימא דעל כתפיה כי קמיבעיא לן דאיקני קנה ומכר דאיקני**

קנה והורייש מאי ומסקנא ואת"ל קנה [דף קנז:] **לוה ולוה וחזר. קנה מהו לקמא מישתעבדא או לבתרא מישתעבדא אמר רבינא מהדורא קמא דרב אשי אמר לן ראשון קנה ומהדורא בתרא אמר לן יחלוקו** והלכתא יחלוקו והא דתניא **לשבח קרקעות כיצד הרי שמכר שדה לחבירו והשביחה ובא בעל חוב וטרפה כשהוא גובה גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורין חצי שבח הוא גובה דלא טריף מיניה בעל חוב אלא חצי שבח והאי שבח דאיקני הוא והוה ליה ב"ח ולוקח לגבי האי שבח כלוה וחזר ולוה וקנה דקי"ל יחלוקו וכן הלכה:**

לח שלחו מתם בן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו ומת הבן בחיי האב ואח"כ מת האב בן הבן מוציא מיד הלקוחות ואף המעות שקבל עליו אביו אינו מחזיר **וזו היא שקשה בדיני ממונות אבוה מזבין ואיהו מפיק:**

יום רעו

לט מתני' [דף קנח.] **נפל הבית עליו ועל אשתו יורשי הבעל אומרים האשה מתה ראשונה ואח"כ מת הבעל ויורשי האשה אומרים הבעל מת ראשון ואחר כך מתה האשה בית שמאי אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן וכתובה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי האשה:**

רי"ף עד:

גמ' בחזקת מי [דף קנח:] **ר' אלעזר אמר בחזקת יורשי האשה ור' יוחנן אמר בחזקת יורשי הבעל תני בר קפרא הואיל והללו באין לירש והללו באין לירש יחלוקו** והלכה כבר קפרא חדא דהא מסקנא דשמעתין כוותיה ועוד דהא ר' יוחנן תלמידו ואין **הלכה כתלמיד במקום הרב:**

מ מתני' נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו אמר ר' עקיבא מודה אני בזה שהנכסים בחזקתן א"ל בן עזאי על החלוקין אנו בושים **אלא שבאת לחלק עלינו את השוין:**

רי"ף עה.

גמ' בחזקת מי ר' אילעא אמר בחזקת יורשי האם ור' זירא אמר בחזקת יורשי הבן כי סליק ר' זירא קם בשיטתיה דר' אילעא קם רבה בשיטתיה דר' זירא אמר ר' זירא שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכים וטעמא מאי אמר אביי הואיל והוחזקה נחלה לאותו השבט מדהביא רב אלפס ז"ל דברי אלו האמוראים המפרשים דברי ר' עקיבא מכלל דסבירא ליה הלכה כר"ע ואע"ג דאין הלכה כר' עקיבא אלא מחבירו ולא כנגד רבו נראה הכא מדקאמר **בן עזאי על החלוקים אנו** בושים וכו' מכלל דת"ק היינו בן עזאי וכרבי אילעא וכרבי זירא דאמרי בחזקת האם וגם אביי מפרש דבריהם ועוד ראיה מנפל הבית עליו ועל אשתו דקי"ל כב"ה דאמרי נכסי מלוג בחזקת יורשי האשה משום שהיו בחזקתה עד היום הזה ואע"פ שהבעל אוכל פירות מ"מ הגוף היה בחזקתה כ"ש בנפל הבית עליו ועל אמו שיש לו להעמיד הנכסים בחזקת יורשי האם הואיל והוחזקה נחלה לאותו השבט:

מא [דף קנט:] **בעו מיניה מרב ששת בן מהו שירש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב אמר להו רב ששת תניתוה אב שנשבה ומת בנו במדינה ובן שנשבה ומת אביו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו היכי דמי אילימא כדקתני היינו יורשי האב היינו יורשי הבן אלא לאו הכי קאמר אב שנשבה ומת בן בתו במדינה ובן שנשבה ומת אבי אמו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו ואם איתא נהי נמי דבן מיית ברישא לירתיה לאבוה דאמיה בקיברא ולירתינהו לאחוהי מן אבוה אמר ליה רב אחא בר מניומי לאביי אף אנן נמי תנינא נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו ואם איתא נהי נמי דבן מית ברישא לירתיה לאמיה בקיברא לירתינהו לאחיו מן אבוה אלא לאו ש"מ אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב ש"מ וטעמא מאי אמר אביי נאמרה סיבה בבן ונאמרה סיבה בבעל מה סיבה האמורה בבעל אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף סיבה האמורה בבן אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב:**

הדרן עלך פרק מי שמת

פרק י

א גט פשוט עדיו מתוכו מקושר עדיו מאחוריו פשוט שכתבו עדיו מאחוריו ומקושר שכתבו עדיו מתוכו שניהם פסולין רבי חנינא בן גמליאל אומר מקושר שכתב עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט רבי [דף קס.] **שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה:**

גמ' [דף קס:] **וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר אתרא דכהנים הוו והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו תקינו רבנן מקושר דאדהכי מייתבא דעתייהו.** והיכן העדים חותמין רב הונא אמר בין קשר לקשר מבחוץ **רבי**

ירמיה בר אבא אמר אחורי הכתב כנגד הכתב מבחוץ והלכתא כרב הונא:

רי"ף עה: **ב אמר רב הונא** [דף קסא:] **אמר רב יצחק בר יוסף כל המחקים כולן צריך לכתוב ודין קיומיהן וצריך שיחזור מענייניו של שטר בשיטה אחרונה מ"ט אמר רב עמרם לפי שאין למידין משיטה אחרונה** לפי שאין העדים מכוונים לחתום מיד בקרוב לשטר ופעמים מרחיק חתימתו מן השטר שיטה אחת ושמא באותו שיטה זייף וכתב מאי דבעי לכך תיקנו שיחזור מעניניו של שטר בשיטה אחרונה מה שכתוב כבר למעלה ואין בו צורך וכן היה אומר ר"ת ז"ל שיש לכתוב קיום מחקים ותלויים קודם שיכתוב וקנינא לפני שיטה אחרונה והאידנא נהיגי לכתוב קיום מחקים ותלויין אחר וקנינא בשיטה אחרונה לפי שהורגלו עתה לכתוב בכל השטרות שריר וקיים ואי אפשר לזייף ולמידין משיטה אחרונה ואין צריך להחזיר מעניינו של שטר ומיהו קשה על מנהג שלנו כיון דשטר כשר בלא שריר וקיים כדמוכח הכא אם כן ליחוש שמא בא ליד בעליו בלא שריר וקיים ומחק למעלה חובתו וכתב על המחק מאי דבעי ומקיימיה בשטה אחרונה וי"ל כיון שהורגלו לכתוב שריר וקיים יהיה השטר פסול אם לא נכתב בו ואם כן לא יחתמו העדים עד שיראו שכתוב בו שריר וקיים. ומה שנהגו לכתוב שריר וקיים וללמוד משיטה אחרונה שמא היינו משום שחששו שמא יטעו העדים וירחיקו שני שיטין ולא נראה לי האי טעמא דאם הרחיקו העדים שני שיטין אפילו אם נכתב שריר וקיים בסוף השטר פסול דאיכא למיחש דגייז לשטר ויכתוב שטר בשיטה אחת ויחזור מענינו של שטר בשיטה שניה אלא היינו טעמא דנהגו לכתוב שריר וקיים משום דלפעמים צריכין למחוק ולתלות אחר שנגמר כל השטר וכבר כתוב וקנינא מקיימין המחקים והתליות בסוף השטר וכותבין שריר וקיים ולפי זה יכול לכתוב ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין בשיטה אחרונה אע"ג דשמה עיקר הגט הוא דהא איבעיא לן בפרק המגרש (גיטין דף פה:) אי בעינא ודין או לא ולא איפשיטא דהא כיון דאנן כותבין בסוף הגט כדת משה וישראל היא במקום שריר וקיים ולמידין שפיר משיטה אחרונה ומיהו קשה דבימי התנאים נמי היו כותבין כדת משה וישראל כדתנן במס' ידים פ"ד מ"ח שאתם כותבין המושל עם משה בגט ואעפ"כ קאמר גמרא שאין למידין משיטה אחרונה בין בגיטין בין בשטרות ויש לומר שבימיהם היו כותבין אותו באמצע הגט אבל עתה שתיקנו לכותבו בסוף הגט למידין משיטה אחרונה ולכאורה נראה שאם בא שטר לפנינו שחתימת עדים רחוקה מן השטר שיטה אחת דכשר בלא חזרת מענינו של שטר בשיטה אחרונה. דהיכא שחתימת העדים סמוכין לשטר צריך שיחזור מעניינו של שטר דאם היה דבר שיש בו צורך אצל חתימת העדים לא היינו למידין הימנו אבל אם שיטה אחת חלק אצל חתימת העדים ליכא למיחש למידי ולא חיישינן שמא הרחיקו העדים שני שיטין וזייף שיטה אחת והא דפריך בגיטין דף יט: גבי שטרא פרסאה דהוו חתימי עליה סהדי ישראל דגבי ממשעבדי והא בעינן שיחזור מענינו של שטר וכו' הוה מצי לשנויי כשהרחיקו העדים שיטה אחת מן השטר אלא דעדיפא מינה קמשני בדמהדר. ומיהו משמע בפ"ק דגיטין דף יא.דאפילו היכא דליכא למיחש לזיופא פסול בלא חזרה גבי שטרא פרסאה דמסריה ניהליה באפי סהדי ישראל דפריך והא בעינן שיחזור וכו' והתם איירי אליבא דרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי ולדידיה אמאי בעי חזרה אי משום שמא זייף בשיטה אחרונה הא כיון דאיכא עדי מסירה מידע ידעי אם זייף ואפילו לאחר כמה ימים דכירי כדאיתא בפ' שני דגיטין דף כב: אמר ר' יוחנן אפילו מכאן ועד עשרה ימים מידכר דכירי אם איתא דהוה ביה תנאה אלמא כי ליכא נמי למיחש לזיופא בעי חזרה וה"ה נמי הרחיקו שיטה אחת דליכא למיחש לזיופא בעי חזרה משום דגזרינן הרחיקו אטו לא הרחיקו דכיון דתקנו רבנן חזרה לא פלוג. וכן כתב רשב"ם גבי הרחיק שני שיטין פסול אפילו יש עדים שלא נוסף דבר זיוף. שטרא חספא בעלמא הוא הואיל ולא נעשה כתיקון חכמים. וכן מוכח בכולה שמעתא דכל שטר שיוכל לבא לידי זיוף אע"פ שלא נזדייף פסול משום שלא נעשה כתיקון חכמים הילכך צריך ליזהר בשטרות ובכתובות שאם יש גליון קודם חתימת העדים שלא יחתמו עדים בזה אחר זה בשיטה אחת שמא יכתוב בגליון שלפני התחלת חתימת העדים מה שירצה ויחתוך השטר העליון וישאר **שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת וכשר** אלא צריך שלא יהא גליון לפני חתימתן או יטייטנו בדיו. ולא אמרי' עדים אטיוטא חתימי אלא היכא שהטיוטא בין השטר לעדים דומיא דשאילת שלום דלקמן (בבא בתרא דף קעו.) או יחתמו

זה תחת זה בשני שיטות ואע"ג דהשתא נמי יכול לכתוב לפני חתימת העד אני החתום חייב לפלוני מנה מיהו אין לפסול השטר אלא כשיכול לזייף ולעשות שטר שיש עליו שני עדים להוציא ממון מאחרים. אבל משום שיכול לעשות שטר שהעד עצמו חייב לו לא פסלינן ליה לשטרא דאיהו הוא דאפסיד אנפשיה שחתם במקום שיכולין לעשות שטר עליו. מיהו אם שני עדים בשני שטרות מצטרפין אפילו אם חתומים בזה אחר זה פסול אם יש גליון מן הצד ויש לתמוה על השושבינין שחותמין על הכתובה זה תחת זה ומרחיקין מן הכתובה שני שיטין ושמא כיון שאין חותמין אלא לכבוד ולא לשום עדות אין לפסול הכתובה בכך ואם מתחיל חתימת העדים באמצע השיטה וחתכו החלק שלפני חתימתן השטר פסול דשמא היה כתוב שם תנאי או דבר חובתו וחתכו ומיהו אם כתוב בסוף השיטה של מעלה שריר וקיים כשר ובלבד שיהו העדים חתומים זה תחת זה אבל אם היו חתומים זה אחר זה שמא היה **שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת** וחתכו והיה חלק מלמעלה וכתב עליו שטר זה:

ג תניא הרחיק את העדים מן הכתב שני שיטין [דף קסב.] פסול שיטה אחת כשר [דף קסב:] איבעיא להו שיטה ומחצה מהו לא קא מיבעיא ליה אם סיים השטר באמצע השיטה והניח אותה חצי שיטה ועוד שיטה אחרת דפשיטא דפסול. שיכול לכתוב באותה חצי שיטה מה שירצה **ויחזור מעניינו של שטר בשיטה אחרונה** וגם נמי אם סיים השטר באותה השיטה והרחיק שיטה שלימה וחתמו העדים באמצע שיטה שניה לא מיבעיא ליה. דהא ודאי אם חתמו העדים בזה אחר זה באותה חצי שיטה פסול שיכתוב בחצי שיטה החלק פלוני לוה מפלוני מנה ויהיה **שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת** ויחתוך כל השטר העליון ואם חתמו בזה תחת זה כשר אם שני עדים בשני שטרות אין מצטרפין אבל הא ליכא **למיחש דלמא כתב מאי דבעי** בשיטה השלימה ויחזור מענינו של שטר בחצי שיטה דפשיטא דגם מן השלימה אין למדין דכיון דליכא אלא חצי שיטה בין כתיבת השטר לחתימת עדים משום דאיכא למיחש שמא התחילו העדים לחתום באמצע השיטה והרחיקו שיטה אחת מן הכתיבה אלא הכי קמיבעיא ליה כגון שסיים השטר בסוף השיטה והרחיקו העדים מן הכתיבה כרוחב שיטה ומחצה וקמיבעיא ליה אי חיישינן שמא יכתוב שם שני שיטין בדוחק תא שמע הרחיק את העדים מן הכתב שני שיטין פסול פחות מכאן כשר היו ארבע או **חמשה עדים חתומים על השטר ונמצאו הראשונים קרובים או פסולים תתקיים העדות בשאר. מסייע ליה לחזקיה דאמר מילאהו בקרובים כשר ואל תתמה שהרי אויר פוסל בשלשה סכך פסול פוסל בארבע** ואית ספרים דגר' בברייתא ונמצא אחד **מהן קרוב או פסול** תתקיים העדות בשאר ומשמע דמיירי בהחתים קרוב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף מדלא קבע ליה דוכתא וכה"ג דייק בשילהי הזורק דף פב. אי חתים קרוב בין באמצע בין בתחילה בין בסוף כשר מדלא קבע ליה מקום וקשה מהא דאמר בפרק הזורק (גיטין דף פא:) גבי גט מקושר דלא הכשירו בו אלא עד אחד פסול אבל תרי לא דילמא אתי לקיומיה בתרי קרובים וחד כשר וקאמר נמי שם דף פב: דהאי קרוב חתים בין בתחלה בין באמצע בין בסוף ואם כן נמי בשטר פשוט נמי כי נמצא אחד מהן קרוב או פסול היכי אמר תתקיים העדות בשאר נגזור דילמא אתי לקיומי בחד קרוב וחד כשר וליכא למימר דבשטר פשוט צריך לקיים חתימת כל העדים שיש בו ואע"ג דבמקושר אמרינן מכל תלת מקיימינן שאני התם כיון דאטרחוהו להחתים עדים בכל הקשרים שיש בו לא אטרחוהו להצריך קיום בכולן אבל בפשוט דמחתים מאי דבעי צריך לקיים כולן הא ליתא דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף קסג:) גבי בין עדים לאשראתא אפילו שיטה אחת פסול ופריך **בין עדים לכתב נמי דלמא כתב הוא ועדיו בשיטה אחת ואמר** להרבות בעדים הוא דעבדי ומשני כל כה"ג אין מקיימין מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה משמע דבכל תרי דאית ביה מקיימים דאי כולהו בעי לקיומי מאי פריך וליחוש על כן נראה לרבינו תם כגירסת ר"ח דגרס ונמצאו שנים הראשונים וכו' ודוקא בשנים הראשונים הוא דאמר תתקיים העדות בשאר דתלינן דלמלוי חתמו ולכבוד אבל אי חתמו בסוף ודאי לשם עדות חתמו והעדות בטלה וכן פירש בה"ג ולפי זה אין מקיימין את השטר אלא מעדים שלמטה הילכך אם נמצאו קרובים בסוף פסול ואם נמצאו בתחילה תתקיים בעדים שלמטה והיינו דאמר לקמן כל כה"ג אין מקיימין מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה מכלל דבעלמא אמר איפכא שאין מקיימין אלא מעדים שלמטה ולכך לא חיישינן

דילמא אתי לקיומי בחד קרוב וחד כשר דהא אין מקיימין אלא מעדים שלמטה והן כשרים ואם תאמר והא דאמרינן בפרק שני דגיטין דף יח: גבי האומר לעשרה כתבו גט לאשתי דהוו שנים משום עדים והשאר משום תנאי ואפילו אם השאר קרובים או פסולים וקאמר התם אי חתים קרוב או פסול בתחילה דאתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא הכא נמי כשנמצאו הראשונים קרובים או פסולים אמאי לא חיישינן דילמא אתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא ותירץ ר"ת ז"ל דהתם מיירי כגון שאנו רואים שחתם ראשון דאז ודאי אתי לאיחלופי שיאמרו מדחתם ראשון לשם עדות חתם ואתי למימר קרוב כשר להעיד אבל אם בא לפנינו שטר שחתומין עליו קרובים בתחלה אמרינן עדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותן בבית דין דמי ובודאי אחר שחתמו העדים למטה באו העדים הקרובים וחתמו למעלה לשם מילוי או לשם תנאי או לכבוד והא דקאמר בגיטין אי חתים קרוב בתחלה פסול לא אתי לאפוקי לבסוף דכ"ש דפסול שהן עיקר העדות ולא אתי לאפוקי אלא היכא שחתמו באמצע דאין לחוש כיון דחתמו הכשרים למטה מהן כתב ה"ר יונה ז"ל הא דאמר מילאהו בקרובים כשר מיירי קודם שנתנו ליד המלוה או ליד הלוקח א"נ אפילו אחר שנתנו ליד המלוה וליד הלוקח וכגון שמילאהו בקרובים במצות המוכר או הלוה אבל אם המלוה מילאהו בקרובים מדעתו לא מתכשר בהכי כיון דפסלי רבנן האי שטרא שהרחיק שני שיטין נמצא שהלוה שטר פסול נתן וכי משוי ליה מלוה שטר כשר שלא במצות הלוה לא נשתעבד הלוה באותו השטר ודוקא שמילאהו בקרובים ביום שנכתב ונחתם אבל מילאהו בקרובים למחר וליומא אוחרא אפילו במצות הלוה פסול דהא לא מתכשר להשתעבד אלא משעה שמילאהו בקרובים וה"ל מוקדם ופסול דאי לא תימא הכי אלא אפילו מילאהו בקרובים לאחר זמן כשר משום דשטר כשר הוא אלא שהיה בו חשש זיוף וכיון שנסתלק ממנו אותו חשש הוכשר למפרע אם כן היכי משכחת להא **דתניא הרחיק את העדים** מן הכתב שני שיטין פסול הרי כשיבוא לב"ד יאמרו לו למלאותו בקרובים ולהכשירו לשעבר ויש מפרשים אם יביאו לבית דין קודם שמילאהו בקרובים פסול כיון שבא לבית דין בעוד שיש בו חשש זיוף שוב אין לו תקנה ומילתא בלא טעמא הוא ונ"ל דסברא מעליותא היא דחכמים פסלן שטר זה לעשותו מעיקרא משום חשש זיוף ואם בא לפני ב"ד ולא נעשה בו זיוף היה ראוי להכשיר אלא דאלמוה חכמים לתקנתא ואמרו דכיון דלא נעשה כתקון חכמים חספא בעלמא הוא ומ"מ הכשירוהו אם מילאהו בקרובים ואם הובא לפני ב"ד בלא מילוי קרובים צריכין ב"ד לפוסלו לחזק תקנתן אבל אם הוכשר בקרובים קודם שבא ליד ב"ד אפילו עשאו מלוה מדעתו כשר: **רבי שבתי משמיה דחזקיה אמר שני שיטין שאמרו בכתב ידי עדים ולא בכתב ידי סופר מ"ט כל דמזייף לאו לגבי סופר אזיל איבעיא להו שני שיטין שאמרו הן ואורין או הן** ולא **אורין אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא הן ואורין** רב יצחק ב"ר אלעזר **אמר כגון לך לך זה על גב זה אלמא קסבר שני שיעין וארבע אוירין רבי אבהו אמר כגון ברוך בר לוי בשיטה אחת אלמא** שיטה אחת ושני אורין ונפיש משני שיטין בלא **אורין רב חייא בר** אמי אמר כגון למ"ד וכ"ף בשני שיטין אלמא קסבר שני שיטין ושני אורין וכן הלכה דמילתא דמסתברא היא:

ד אמר רב לא שנו **אלא בין עדים לשטר אבל בין עדים לאשראתא אפילו טובא נמי כשר** [דף קסג:] **ור' יוחנן אמר לא שנו אלא בין עדים לכתב אבל בין עדים לאשראתא אפי' שיטה אחת פסול מאי שנא בין עדים** לאשראתא טעמא מאי דילמא כתביה **הוא ועדיו בשיטה אחת וקא סבר שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת כשר אי הכי בין עדים לכתב נמי דילמא כתב מאי דבעי והא חתימי סהדי קסבר שטר הבא הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה אחרת פסול וליחוש דלמא כתב הוא ועדיו בשיטה אחת ואמר אנא כדי לרבות בעדים הוא דעבדי קסבר כל כי האי גוונא אין מקיימים אותו** מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה ויראה הא דקאמר רבי יוחנן דבין עדים לאשראתא פסול היינו לפסול האשראתא שאין מקיימין השטר על ידי קיום אלא ע"י עדים דכיון דאין ריעותא בין השטר לעדים אין לפסול אלא מן הריעותא ולמטה:

רי"ף עו.

ה אמר רב שטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר ואם תאמר מוחק וחוזר ומוחק אינו דומה נמחק פעם אחת לנמחק שתי פעמים וניחוש דילמא שדי דיוטא [דף קסד.] **אמקום עדים מעיקרא ומחיק ליה** וכי הדר מחיק ליה **הוה ליה אידי ואידי נמחק שתי פעמים אמר רבא**

קסבר רב אין העדים חותמין על השטר מחוק אלא אם כן נמחק בפניהם מיתיבי הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר ואמאי **דלמא מחיק ליה וכתיב מאי דבעי וה"ל אידי ואידי נמחק פעם אחת** דכתבי הכי אנחנא סהדי כתיבנא אמחקא ושטרא אניירא דכתביה היכא אי תתאי גייז ליה אי לעילאי מחיק ליה **דכתבי ליה בין סהדא לסהדא** א"ה אימא סיפא **הוא על המחק ועדיו על הנייר פסול ואמאי נכתבי הכי אנחנא סהדי חתימנא אניירא ושטרא אמחקא** סוף סוף מחיק ליה והא אמרת אינו דומה נמחק פעם אחת לנמחק ב' פעמים ה"מ היכא דחתימי סהדי אמחקא אבל היכא דלא חתימי סהדי אמחקא לא ידיע:

ו רשב"ג אומר הכל כמנהג המדינה כגון **אתרא דנהיגי בפשוט ובמקושר** [דף קסה.] ואמר ליה עביד לי מקושר ואזל **ועביד ליה פשוט או אמר ליה עביד לי פשוט ואזל ועבד מקושר ת"ק סבר קפידא ורשב"ג סבר מראה מקום הוא לו אמר אביי רשב"ג ור"ש ורבי אליעזר כולהו סבירא להו מראה מקום הוא לו רשב"ג הא דאמרן ר"ש דתנן ר"ש אומר אם הטעה לשבח מקודשת ר' אליעזר דתנן האשה שאמרה התקבל לי גיטי** במקום פלוני וקבל לה במקום **אחר פסול ור"א מכשיר והני כולהו שיטה נינהו ולית הלכתא כחד מינייהו:**

ז מתני' גט פשוט עדיו שנים מקושר שלשה גט פשוט שכתוב בו עד אחד מקושר שכתוב בו שני עדים פסול:

גמ' בשלמא מקושר שכתוב בו שני עדים פסול איצטריכא סד"א הואיל ובעלמא כשר ה"נ כשר קמ"ל דפסול אלא פשוט שכתוב בו עד אחד פשיטא אמר אביי לא נצרכא אלא לעד אחד בכתב ועד אחד בעל פה. פרשב"ם דפסול למיגבי ביה ממשעבדי אבל מבני חרי גבי. אמימר אכשר בעד אחד בעל פה ועד אחד בכתב למיגבי ביה ממשעבדי והרמב"ן ז"ל כתב וכן ה"ר יונה ז"ל דלא מסתבר כלל האי פירושא דאין זה מלוה בשטר דלית ליה קלא כיון דבשטר ליכא תרי סהדי שלקוחות לא נשמע להן עדות של העד שמעיד בעל פה ובשביל השטר שחתום עליו אחד לא ימנעו מליקח ועוד דלא עדיף קלא דעד אחד מקלא דכתב ידו דתנן לקמן (בבא בתרא **דף קעה:) הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין** ועוד הא דשלחו לר' אמי עד אחד בכתב ועד אחד בע"פ מהו שיצטרפו משמע דמספקא להו אי מודה בהא רבי יהושע לת"ק ואין מצטרפין כלל ועדותן בטילה והשיב להן דעדותן עדות ולגבות מבני חרי אבל לא להיות כמלוה בשטר ובהא פליגי נמי אביי ואמימר אביי סבר דאין מצטרפין ועדותן בטילה ואמימר סבר דעדותן עדות וגבי מבני חרי אבל אם העד מעיד שנמסר השטר בפניו גבי ממשעבדי דחשיב כאילו יש שני עדי מסירה שהעד שהויא חתום על השטר אמרינן שגם בפניו נמסר תדע דלר"א שטר הבא לפנינו ועדים חתומים עליו גובין בו אע"פ שאין אנו יודעים שנמסר בפניהם אלא שאנו תולין כיון ששניהם חתומין עליו גם נמסר בפניהם ואפשר דהכי פירושא דשמעתין עד אחד בכתב ועד אחד בעל פה שמעיד על הכתב שחתום בו העד שנמסר בפניו ואפ"ה לאביי לא מצטרפין למיגבא ממשעבדי ועד אחד בכתב זה ועד אחד בכתב אחר אפשר אפילו לאמימר לא גבי ממשעבדי דדוקא עד אחד בכתב ועד אחד בע"פ דאיכא תרי סהדי אחד שטרא שנמסר שבשניהם אית ליה קלא אבל תרי שטרי וכל חד מינייהו נמסר באפי חד סהדא לית ליה קלא לא לזה ולא לזה שאין הלקוחות נמנעין בשביל שטר שיש בו עד אחד והילכתא כאמימר: ירושלמי בפרק האשה שנתארמלה ר' חגי אמר זעירי בעי עד אחד בפה ועד אחד בכתב מהו שיצטרפו ועד אחד בכתב כלום הוא לכך צריכא כשהיו שנים ומצאו לקייס כתב ידו של ראשון ולא מצאו לקיים כתב ידו של שני רבי מנא בעי עד אחד בכתב מהו לזוקקו לשבועה ועד אחד בכתב כלום הוא לכך צריכא כשהיו שנים ומצאו לקיים כתב ידו של זה ולא מצאו לקיים כתב ידו של זה וה"ר יונה ז"ל כתב טעם הירושלמי דלא חשוב כלום עד אחד בכתב משום דקרינא ביה מפיהם ולא מפי כתבם אבל שטר שחותמין עליו שני עדים במצות המוכר והלוה גלי ביה קרא דכשר דכתיב ואקח את ספר המקנה וגמרא דידן פליגא על הירושלמי בסברא זו כיון דקאמר עד אחד בכתב סתם משמע שאין חתום בו אלא עד אחד דאילו איירי כשחותמין בו שנים ולא מצאו לקיים אלא עד אחד אם כן הוה ליה לפרושי כמו שביאר אותו בירושלמי ועוד לישנא דמתניתין דקתני פשוט שכתוב בו עד אחד משמע שאין כתוב בו אלא עד אחד ומוקי לה אביי **בעד אחד בכתב ועד אחד** בעל פה ועוד מדאמר אלא קשיא מתניתין ולא מתרצינן דמתניתין

אצטריך לעד אחד בכתב ועד אחד בעל פה ואין בשטר חתום אלא עד אחד וקמ"ל דעד אחד בכתב לאו כלום הוא משום דאמר מפיהם ולא מפי כתבם ואמימר אכשר כשהיו חותמים בו שנים ולא מצאו לקיים אלא האחד ומדלא משני הכי ש"מ דאמימר אכשיר אפילו אין חתום בו אלא אחד להצטרף עם עד שבעל פה ושמעינן מינה דעד אחד בכתב מזקיק הוא לשבועה וכן כתב בהלכות גדולות קאמרי רבנן דשטרא דחתימי עליה סהדי ואשתכח דחד מינייהו קרוב או פסול נהי דממונא לא מפקינן מיניה אבל שבועה משבעינן ליה אפומא דהאי עד כשר והאי דלא מיפסיל עד כשר בצירופא דעד פסול דאמר רווחא שביק למאן דקשיש מיניה ואתא פסול. וחתם: [דף קסה:] מה התם פסולא דאורייתא אף ה"נ פסולה דאורייתא וכתב רב אחא משבחא דאפילו תפס מפקינן מיניה:

ח שלחו ליה **חברייא לרבי ירמיה עד אחד בכתב ועד אחד בעל פה מהו שיצטרפו. שנים שהעידו אחד בב"ד זה ואחד בב"ד זה מהו שיבואו ב"ד אצל ב"ד ויצטרפו שנים שהעידו בב"ד זה וחזרו והעידו בב"ד אחר מהו שיבואו אחד מכל ב"ד וב"ד ויצטרפו. שלח להו איני** כדאי שאתם שולחים אלי **אלא כך דעת תלמידכם נוטה שיצטרפו וכן הלכתא:**

רי"ף עו: **ט רבינא** אמר הכי שלחו ליה שלשה שישבו לקיים **השטר ומת אחד מהן צריכים למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי או לא ושלח להו** דצריכי למיכתב הכי וכן הלכתא:

י מתני' כתוב בו זוזי מאה דאינון סילעין עשרין אין לו אלא עשרין זוזי מאה דאינון סילעין תלתין אין לו אלא מנה כסף זוזי דאינון ונמחק אין פחות משנים כסף סילעין דאינון ונמחק אין פחות משנים **דרכונות דאינון ונמחק אין פחות משנים:**

גמ' ת"ר כסף אין פחות מדינר כסף. כסף דינרין ודינרין כסף אין פחות משני דינרין כסף. כסף בדינרין אין פחות משני דינרי זהב כסף. אמר מר כסף אין פחות מדינר כסף ואימא נסכא. אמר רבי אלעזר דכתיב ביה מטבע ואימא פריטי באתרא דלא סגיין פריטי דכספא ת"ר זהב **אין פחות מדינר זהב** זהב דינרין ודינרין זהב אין פחות מב' דינרין זהב. [דף קסו.] זהב בדינרין אין פחות מב' דינרין כסף זהב ואימא דהבא פריכא בתרי דינרין דהבא **קאמר אמר אביי יד בעל השטר על התחתונה** א"ה רישא נמי אמר רב אשי רישא דכתב דינרי סיפא דכתב דינרין:

יא מתני' כתב בו מלמטה מנה ולמעלה מאתים מלמטה מאתים ולמעלה **מנה הכל הולך אחר התחתון א"כ למה כותבים את העליון שאם נמחק אות אחת מן התחתון ילמד מן העליון:**

גמ' ת"ר ילמד תחתון מן העליון אות אחת אבל לא שתי [דף קסו:] **אותיות כגון חנן מחנני ענן מענני אמר רב פפא פשיטא ספל מלמעלה וקפל מלמטה הכל הולך אחר התחתון בעי רב פפא קפל מלמעלה וספל מלמטה מאי מי חיישי' לזבוב או לא תיקו:**

יב ההוא שטרא דהוה כתוב ביה שית מאה וזוזי רי"ף עז. **שלחה רב שרביא לקמיה דאביי שית מאה איסתרא וזוזי או דילמא שית מאה זוזי וזוזא או דלמא שית מאה פריטי וזוזא אמר להו דל פריטי מהכא דלא כתבי בשטרא דאסוכי מסכי ליה ומשוי להו זוזי מאי אמרת שית מאה** זוזי או שית מאה איסתרי [דף קסז.] **יד בעל השטר על התחתונה:**

יג אמר אביי **מתלת ועד עשר לא לכתוב איניש בסוף שיטה דלמא מזייף וכתיב ואי איתרמי ליה נהדריה לדבוריה תרי ותלתא זימני אי אפשר דלא מיתרמי ליה באמצע שיטה:**

יד ההוא שטרא דכתב ביה תלתא בפרדיסא אזל מחקיה לגגיה דבי"ת וכרעיה ושוייה ופרדיסא אתא לקמיה דאביי אמר ליה מאי טעמא רווח ליה עלמא להאי וי"ו כולי האי כפתיה ואודי ההוא דהוה כתיב ביה מנת ראובן ושמעון אחי הוה להו חד אחא דשמיה אחי אזל כתב ביה וי"ו ושוייה ואחי אתא לקמיה דאביי אמר ליה מ"ט דחיק ליה עלמא להאי וי"ו כולי האי כפתיה ואודי:

טו אמר אביי האי מאן דמחוי חתימת ידיה בבי דינא **לא ליחוי בסוף מגילתא דלמא משכח לה איניש דלא מעלי וכתב עלה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין: ההוא שטרא דהוה חתים עלה רבא ורב אחא בר אדא אתא לקמיה דרבא א"ל חתימת ידאי הוא ומיהו קמיה דר"א ב"א** לא חתימי מעולם כפתיה ואודי אמר ליה **בשלמא דידי זייפת אלא רב אחא דמירתת ידיה היכי זייפת. אמר ליה אנחי ידאי אמיצרא ואמרי לה קם אזרנוקא וכתביה:**

יום רעז

טז מתני' כותבין גט לאיש אע"פ שאין אשתו עמו ושובר לאשה אע"פ שאין בעלה עמה ובלבד שיהו מכירין והבעל נותן את **השכר:** [דף קסז:] **כותבין שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמו ואין כותבין ללוקח עד שיהא מוכר עמו והלוקח נותן שכר:**

גמ' מאי **ובלבד שיהו מכירין אמר רב יהודה אמר רב ובלבד שיהו מכירין שם האיש והאשה בגט ושם האיש ושם האשה בשובר וליחוש לשני יוסף בן שמעון בעיר אחת דלמא כתיב גיטא ואזיל וממטי לאתתיה דהאיך אמר להו רב אחא בר הונא הכי אמר רב שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת אין מגרשין נשותיהן אלא זה בפני זה** וניחוש דלמא אזיל למדינה אחריתי ומחזיק לשמיה יוסף **בן שמעון וכתיב גיטא וממטי לאתתיה דהאיך אמר להו רב הונא בר חיננא הכי אמר רב כל שהוחזק שמו בעיר ל' יום אין חוששין לו:**

יז ההוא תברא דהוה חתים עליה רבא בר חנן אתאי ההיא איתתא לקמיה אמרת **ליה לאו אנא הואי אמר לה אנא נמי אמרי להו דלאו איהי היא ואמרו לי מיקש הוא דקשיא ובגר לה קלא אמר אביי אע"ג דאמור רבנן כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק** ושמעי' מינה דלהיכר איש ואשה סומכין על עד אחד ואפילו אשה או קרוב דמילתא דעבידא לאיגלויי הוא מידי דהוה ביבמות דף לט. להכיר שהוא אחיו מן האב דסגי על פי קרוב דמילתא דעבידא לאיגלויי הוא. [דף קסח.] **ההוא תברא דהוה חתים עליה רב ירמיה בר אבא אמרה ליה לאו אנא הואי אמר לה איברא אנת הוית אמר אביי אע"ג דצורבא מרבנן לאו אורחיה למידק כיון דדק דק אמר אביי האי צורבא מרבנן דאזל לקדושי איתתא לידבר עם הארץ בהדיה דלמא מחלפו לה מניה: והבעל נותן** את השכר מ"ט **וכתב ונתן. והאידנא דלא עבדינן הכי** שריוה רבנן על האשה **כי היכי דלא נשהייה: והלוקח נותן את השכר.** פשיטא לא צריכא **במוכר שדהו מפני רעתה:**

רי"ף עז: **יח מתני' כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו ואין כותבין למלוה עד שיהא לוה עמו והלוה נותן את השכר:**

גמ' פשיטא לא צריכא אפילו בעסקא: **אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהן והחתן נותן השכר** פשיטא לא צריכא אפילו בת"ח: **אין כותבין שטרי אריסות וקבלנות אלא מדעת שניהם והמקבל נותן** את השכר פשיטא לא צריכא בבורה: **אין כותבין שטרי בירורין וכל מעשה ב"ד אלא מדעת שניהן ושניהן נותנין השכר רשב"ג אומר לשניהם כותבין שנים לזה בעצמו ולזה בעצמו מאי שטרי בירורין הכא תרגימו שטרי טענתא רב ירמיה בר אבא אמר זה** רי"ף עח. **בורר לו אחד וזה בורר לו אחד:**

יט מתני' מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר ליה אם לא אתן לך מכאן ועד יום פלוני תן לו שטרו והגיע הזמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן רבי יהודה אומר לא יתן:

גמ' במאי קמיפלגי **רבי יוסי סבר אסמכתא קניא ר' יהודה סבר אסמכתא לא קניא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב אין הלכה כרבי יוסי כי אתו לקמיה דר' אמי אמר ליה וכי מאחר שרבי יוחנן מלמדנו פעם ראשונה ושניה הלכה כרבי יוסי אני מה אעשה ולא היא אין הלכה כרבי יוסי: גרסינן בפ' ארבעה נדרים (נדרים דף כז:) ההוא גברא דאתפיס זכוותיה לבי דינא ואמר אי לא אתינא מכאן ועד** תלתין יומין בטלין הלין זכוותאי **איתניס ולא אתא אמר רב הונא** בטלין זכוותיה אמר ליה רבא **והא אונסא דאורייתא הוא דכתיב ולנערה לא תעשה דבר** וכי תימא ה"מ לענין קטלא והתנן שם נדרי אונסין כיצד **הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו או שעכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין וכו' ואמרינן ולרב הונא מכדי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא שאני הכא דמיתפסן** זכוותיה וכל היכא דמיתפסן זכוותיה לאו אסמכתא **היא והתנן מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר** ליה אם לא נתתי אתן לך מכאן ועד יום פלוני תן לו **שטרו והגיע זמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן רבי יהודה אומר לא יתן ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב אין הלכה כרבי יוסי דאמר אסמכתא קניא שאני הכא דאמר ליה לבטלי זכוותיה והלכתא אסמכתא קניא והוא דלא אניס פירוש כיון חולה וכיוצא בו והוא דקנו מיניה בב"ד חשוב** וקאמר גאון דינא ליתא אלא במתפיס זכוותיה בלחוד ומסתברא כוותיה והתיספות פסקו דאפילו בלא מתפיס זכוותיה קניא אסמכתא בב"ד חשוב והכי נהגי

עלמא וב"ד חשוב היה אומר ר"מ ז"ל שיהו בקיאין בדיני אסמכתא:

כ מתני' מי שנמחק שטר חובו מעמיד עליו עדים ובא לפני ב"ד והן עושין לו קיום איך פלוני בן פלוני נמחק שטרו ביום פלוני ופלוני ופלוני עדיו פירוש כגון שנפלו עליו מים ונתטשטש ועוד רישומו ניכר וירא שמא ימחק לגמרי מעמיד עליו עדים שמכירין החתימות ובאין לפני ב"ד ומעידין שראו שטר ביד פלוני שהתחיל למחק והכירו החתימה ועושין לו קיומו פלוני ופלוני עדיו הן העדים החתומים על השטר וה"ה נמי שצריך להזכיר שם העדים המעידים על מחק השטר שמא ירצה הלוה לפוסלן ותימה שלא הזכירם ושמא פלוני ופלוני עדיו הכל בכלל כל העדים הצריכין לדבר:

גמ' ת"ר איזהו קיומו [דף קסח:] **אנו פלוני ופלוני ופלוני הוציא פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו ופלוני ופלוני עדיו אם כתב בו הוזקקנו לעדותן ונמצאת עדותן מכוונת גובה ואין צריך להביא ראיה ואם לאו צריך להביא ראיה:**

כא נקרע פסול **נתקרע כשר נמחק או נתטשטש אם רישומו ניכר כשר** היכי דמי נקרע ה"ד **נתקרע אמר רב יהודה נקרע קרע של ב"ד נתקרע קרע** שאין של בית דין. **ה"ד קרע של בית דין אמר רב יהודה מקום העדים ומקום הזמן ומקום התורף אביי אמר שתי וערב:** רי"ף עה:

כב מי שבא ואמר אבד שטר חובי אף על פי שאמרו עדים אנו כתבנו וחתמנו ונתננו לו אין כותבין בד"א בשטרי הלואה אבל בשטרי מקח וממכר כותבין חוץ מאחריות שבו רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בשטרי [דף קסט.] **מקח וממכר אין כותבין:**

כג וכן היה אומר רשב"ג הנותן מתנה לחבירו והחזיר לו השטר חזרה מתנתו וחכ"א מתנתו קיימת וקמיפלגי באותיות נקנות במסירה. רשב"ג סבר אותיות נקנות במסירה ורבנן סברי אין אותיות נקנות במסירה והלכתא כוותייהו ולרשב"ג דסבר אותיות נקנות במסירה יש לחוש שמא החזיר לו השטר וחזר המכר ואם נכתוב שטר אחר ללוקח אפילו יוציא המוכר השטר שהחזיר לו לא יועיל לו מאומה כי יאמר הלוקח שני שטרות היו לי ממך ולא החזרתי לך אלא אחד וכל זמן שהאחד בידו לא חזר המכר אבל לרבנן דסברי אין אותיות נקנות במסירה וצריך לכתוב לו קני לך האי שטרא וכל שעבודיה וכיון דכתב ליה הכי אפילו יצא שטר אחר מתחת ידו חזר השדה למוכר ויראה לי הא דאמר השטר מכר נקנה לרשב"ג במסירה ולרבנן בכתיבה ומסירה אם מסרו לו וכתב לו קני לך איהו וכל שעבודיה היינו דוקא בשטר קנייה שכתב שדה קנויה לך ואם מסרו לוקח ראשון ללוקח שני קנה אע"פ שלא נכתב השטר בשמו ומדרבנן לדברי רב אלפס ז"ל שפירש מכירת שטר חוב מדרבנן אע"פ שבמכירת שטר חוב יש טעם לתקנה שאם יצטרך המלוה למעות ולא יוכל לגבות חובו מן הלוה שימכרנו לאחר ובשטר מכר לא שייך האי טעמא שהרי יכול למכור הקרקע שבידו למי שירצה מ"מ כיון שתקנו שתועיל מכירה בשט"ח תקנו גם בשטר מכר ואלים מכירת שטר מכר שנסתלק לוקח ראשון לגמרי אבל מכירת שטר חוב לא נסתלק המלוה שהרי עדיין בידו למחול ללוה אבל אם נקנה השדה בכסף או בחזקה או בקנין סודר וכתבו השטר לראיה אם מכר אותו השטר לאחר וכתב לו קני לך איהו וכל שעבודיה לא קנה שדה שהרי גם הראשון לא קנה באותו השטר והיאך נייפה כח השני לקנותו באותו שטר ואע"פ שכתבו בו הקנין ואחריות מכל מקום לאו שטר של קנין הוא ולא דמי לשטר חוב דהתם לא שייך בה קנין אלא ממון שהלוהו נתחייב לו בעל פה והשטר נכתב לגבות ממשעבדי ובמסירת שטר חוב קונה את שעבוד הנכסים וגם החוב בתקנת חכמים וכיון שקנה החוב קנה גם שעבוד הנכסים הכתוב בשטר אבל בקניית שדה לא אלים כח לוקח שני לקנות בשטר שגם הראשון לא קנה בו:

כד אמר מר חוץ מאחריות **שבו מ"ט אמר רב ספרא לפי שאין כותבין שני שטרות על שדה אחת דלמא אזיל בעל חוב וטריף ליה להאי ואזיל האי וטריף לקוחות והדר אמר ליה לב"ח שוף לי פורתא ואיקום בהאי ארעא והדר תא וטרפה מנאי והדר אזיל וטריף לקוחות וכיון דקרעיניה לשטרא דמלוה במאי טריף ליה** וכי תימא דלא קרעיניה והאמר רב נחמן כל טירפא דלא כתיב בה וקרעיניה לשטרא דמלוה לאו טירפא היא וכל אדרכתא דלא כתיב בה וקרעיניה לטירפא לאו אדרכתא היא וכל שומא דלא כתיב בה וקרעיניה לאדרכתא לאו שומא היא לא צריכא דאתי מכח אבהתיה ולכתוב ליה להאי שטרא מעליא ולכתוב ליה

לאידך שטרי דנפיק על ארעא דא פסילי לבר מאן דנפיק בזמנא דא. אמרוה רבנן קמיה דרב אשי זאת אומרת אין כובין שובר אמר להו בעלמא אימא לכו [דף קסט:] כותבין שובר והכא היינו טעמא דלא דלמא א"ל בעל חוב וטריף ליה מניה ואזיל איהו וטריף מלקוחות ושובר גבי לקוחות ליכא סוף סוף לקוחות לאו לגבי מריה דארעא הדרי אדהכי והכי שמיט ואכיל פירי אי נמי בלוקח שלא באחריות אי הכי אפילו שטרי הלואה נמי התם זוזי הוא דמסיק ביה אימר פייסיה בעל חוב וכו':

כה שמעינן מהכא שהמלוה או הלוקח שטרפו ממנו מקחו ובא לו אצל הלקוחות יכול לכופם בדין לדון עמו ובית דין נזקקין לטענותיהם ומחייבי אותן ואין הלקוחות יכולין לומר לך אצל לוה וכשיתחייב בדין ויהיה בידך טירפא שכתבו לך על הלקוחות שלו הרי אנן פורעין אלא ילכו הם אם ירצו ויזקיקוהו לבוא לבית דין דאי לא תימא הכי היכי אמר שמיט ואכיל פירי והלא אין בית דין מחייבין ללקוחות עד שיעמוד מוכר בדין ויתחייב אלא ש"מ הלקוחות כלוה וכן הלקוחות כולם מדאקשינן אי הכי שטרי הלואה נמי ומהדרינן אמרי פייסי בעל חוב בזוזי והם מחזירין אחריו מיהו היכא דאיתיה ודאי מודעינן ליה כגון דאתי שליח בתלתא בשבתא ואתא בד' וקאי בחמשא בבי דינא כדעבדינן מקמי אדרכתא כדאיתא בהגוזל בתרא דף קיב. ואי מצטרכי לקוחות זמן יהבינן להו עד תלתין יומין שהוא זמן ב"ד ובלבד להוציא הדין לאמיתו ולא לבא בעקיפין שכל זמן בית דין אינן מן הדין אלא מדת רחמים נהגו חכמים על בעלי דינין שלא לדחוק אותם יותר מדאי מנימוקי הרמב"ן ז"ל. אמר מר חוץ מאחריות שבו היכי כתבינן **אמר רב נחמן דכתבי הכי שטרא** דנן דלא **למיגבי ביה לא ממשעבדי ולא מבני חרי אלא כי היכי דתיקו ארעא בידיה:**

כו ההיא איתתא דיהבה ליה זוזי להוא גברא למיזבן לה ארעא אזל זבן לה שלא באחריות אתאי לקמיה דרב נחמן אמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי זיל זבנה מיניה שלא באחריות וזבנה ניהלה באחריות. לכאורה משמע שחמר נמוכר שהה קונה השדה לאשה פלונית דקחמר אזל זבן לה ועוד מדקאמר זיל זבנה מיניה שלא באחריות ואם איתא שלא פירש שקנאו לאשה מה היה צריך לקנות שנית מן המוכר כיון שקנאו בסתם לעצמו קנאו. אלא ודאי מירי שפירש שקנאו לאשה וכיון ששינה בשליחותו שסתם קונה שדה אין קונה אלא באחריות דלא שדי איניש זוזי בכדי בטלה שליחות ואין כאן מקח לכך הוצרך לקנותו שנית מן המוכר ומיהו אם ירצה השליח יחזיר לה המעות אלא אם אין בידו מעות להחזיר לה קאמר שצריך לקבל עליו אחריות:

כז ת"ר הבא לידון בשטר ובחזקה נידון בשטר דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בחזקה ושקיל וטרי במאי קמיפלגי רבי ורשב"ג ואסיק דבלברר קמיפלגי **דרבי סבר אע"פ שיש עמו החזקה צריך לברר את שטרו ורשב"ג סבר הואיל ויש כאן חזקה אין צריך לברר את שטרו.** [דף קע.] **אמר רב גידל אמר רב הלכה כרבי ואף רבי לא אמר** אלא לברר כלומר כיון שהביא **שטרו אומר לו ברר שטרך ואע"פ שיש עמו חזקה ואם אי אפשר לו לברר כגון שמתו עדיו או הלכו למדינת הים נדון בחזקה ורשב"ג סבר אין צריך לברר כלל אלא נדון בחזקה** בלבד ומשמע דוקא אם נשאר חסרון הברור במיתת העדים או שהלכו למדינת הים אבל אם ישנן לעדים צריך לברר וכן כתב ר"ח שאם טען ואמר אבד שטרי אין נאמן לדברי רבי ובספר המקח נמי כתב שאם לא הביא שטר נמצאו דבריו בטילין או שהביא ונמצא בטל נתבטלה נמי החזקה והכי משמע בפ' זה בורר שאם נמצאו קרובים או פסולים לא בירר ורשב"ם גורס גירסא אחרת והגאונים ז"ל גורסים כמו שכתבתי: רי"ף עט.

כח מתני' [דף קע:] **מי שפרע מקצת חובו רבי יהודה אומר יחליף ר' יוסי אומר יכתוב שובר אמר רבי יהודה נמצא זה צריך** לשמור את שוברו מן העכברים אמר ליה **רבי יוסי וכן יפה לו ואל ירע כחו של זה:**

גמ' ומסקינן דכותבין שובר **דאמר** [דף קעא:] **רב הונא בריה דרב יהושע אפילו למ"ד כותבים שובר ה"מ אפלגא אבל אכולה לא ולא היא אפילו אכולה נמי כתבינן כי הא דרב יצחק בר יוסף הוה מסיק ביה זוזי ברבי אבא אתא לקמיה דרב חנין בר פפי אמר ליה הב לי זוזאי אמר ליה הב לי שטרי ושקול זוזך אמר ליה שטרא אירכס לי אכתוב לך תברא אמר ליה הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו אין כותבין שובר אמר ליה** מאן יהיב לן מעפרא דרב ושמואל ומלינן **בעיינין הא רבי יוחנן ור"ל דאמרי תרוייהו כותבין שובר וכן כי**

אתא רבין אמר רבי אילעאי כותבין שובר ומסתברא דכותבין שובר דאי ס"ד דאין **כותבין שובר אבד שטרו של זה יאכל הלה וחדי מתקיף ליה אביי אלא מאי כותבין שובר אבד שוברו של זה יאכל הלה וחדי אמר ליה רבא אין עבד לוה לאיש מלוה:**

כט תנן התם שטרי חוב המוקדמים פסולין והמאוחרים כשרין אמר רב המנונא לא שנו **אלא שטרי הלואה אבל בשטרי מקח וממכר אפילו מאוחרים פסולים מ"ט זמנין דמזבין ליה ארעא בניסן וכתיב ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני וביני וזבין ליה מיניה. וכי מטי תשרי מפיק ליה לשטרא ואמר הדר זבנתה מינך אי הכי אפי' שטרי הלואה נמי זמנין דיזיף מיניה בניסן וכתיב ליה שטרא בתשרי ומתרמא ליה זוזי ביני וביני ופרע ליה ואמר ליה הב לי שטרא וא"ל אירכס וכתיב ליה תברא וכי** מטי זמניה מפיק ליה ואמר ליה **השתא הוא דיזפתא מנאי קסבר** רב המנונא **אין כותבין שובר אמר ליה רב** דימי **לרב כהנא ואמרי לה רב ירמיה מדיפתי לרב כהנא והאידנא דלא עבדינן הכי דכתבינן שובר ומכשרינן שטרי מאוחרין. אמר ליה בתר דאמר להו רבי** אבא **לספריה כי כתביתו שטרי** מאוחרי כתובו הכי שטרא דנן **לאו בזמניה כתבנוהו אלא איחרנוהו וכתבנוהו אמר ליה רב אשי** לרב כהנא והא האידנא דלא כתבינן הכי. **אמר ליה בתר דאמר להו רב ספרא לספריה כי כתביתו תברי אי ידעיתו זימנא דשטרא כתובו ואי לא כתובו סתמא כל אימת דנפיק לירעיה אמר ליה רבינא לרב אשי ואמרי לה רב אשי לרב כהנא והא האידנא דלא עבדינן** [דף קעב.] **הכי** אמר ליה **רבנן תקוני תקון מאן דעבד עבד ומאן דלא עביד איהו דאפסיד** אנפשיה:

רי"ף עט: **ל אמר ליה רב לספריה וכן אמר להו רב הונא לספריה כי קיימיתו בשילי כתובו בשילי אע"ג דמימסרו לכו מילי בהיני וכי קיימיתו בהיני כתובו בהיני אף על גב דמימסר לכו מילי בשילי משום דמחזי כשקרא:**

לא אמר להו רבא בר שילי להנהו דכתבי שטרי אקנייתא **אי ידעיתו יומא דאקניתו ביה כתובו ואי לא כתובו יומא דקיימיתו** ביה ומוקדם לא הוי דכיון דנכתב השטר עדים מפקי לקלא משעת הקנין דסתם קנין לכתיבה עומד כדאמר בפרק חזקת הבתים ואע"ג דכי יזיף אינש לעיל (בבא בתרא מב.) בצנעא יזיף. מכל מקום כיון דבעין יפה שיעבד יש קול לקנין והא דאמר בגיטין דף יז. דשטר שנכתב ביום ונחתם בלילה פסול היינו כשלא הקנו ביום אבל הקנו ביום אפילו נחתם לאחר כמה ימים כשר:

לב אמר רבא האי מאן דנקיט שטרא בר מאה זוזי ואמר שויוה ניהליה תרי בני חמשים לא משוינן ליה מ"ט עבדי רבנן מילתא **דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה ללוה כי היכי דנפגום שטריה וניחא ליה למלוה שיכוף לפורעו. ואמר רבא האי מאן דנקיט תרי שטרי** בני חמשין חמשין ואמר שויוה ניהליה **בר מאה לא משוינן ליה** מ"ט **עבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה למלוה כי היכי דלא ליפגום שטריה וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף לפורעו אמר רב אשי האי מאן דנקיט שטרא בר מאה ואמר שוייהו ניהליה חד בר חמשין לא משוינן ליה מאי טעמא הא. מפרע פרעיה ואמר ליה הב לי שטראי** ואמר ליה **אירכס לי וכתב ליה תברא והשתא מפיק ליה להאי ואמר האי אחרינא הוא:**

לג מתני' שני אחין אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהן מרחץ ובית הבד עשאן לשכר השכר לאמצע עשאן לעצמו הרי עשיר אומר לעני קח לך עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים ובא ועשה בבית הבד. איידי דתנא רישא מי שפרע מקצת חובו רבי יהודה אומר יחליף רבי יוסי אומר יכתוב שובר דסבר רבי יהודה אין כותבין שובר ואם אבד שוברו של זה יאכל הלה וחדי תנן **נמי שני אחין אחד עני ואחד עשיר דדמיא לה דאי ליה לעני** לא **עבדים ולא זיתים יאכל הלה וחדי. וכן נמי מתניתין שנים שהיו בעיר אחת דמיא ליה בהאי ענייא.** התוספות פירשו לאו דוקא עשאן לשכר הוא הדין נמי אם מוצא להשכיר בעיר אפילו עשאה אביהם שהיה עשיר לעצמו. עשאן לעצמו כלומר שאין מוצא להשכיר. ואפשר לקיים דברי רב אלפס על דרך זה דאם אינו מוצא העני להשכירם ולא עבדים ולא זיתים יאכל הלה וחדי:

לד שנים שהיו בעיר שם האחד יוסף בן שמעון ושם האחר יוסף בן שמעון אינן יכולין להוציא שטר חוב זה על זה ולא אחר יכול להוציא שטר עליהם נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע

שטרות שניהם פרועים כיצד יעשו ישלשו ואם היו משולשין יכתבו סימן ואם היו מסומנים יכתבו כהן: ברי"ף פ.

יום רעה

לה גמ' ההוא שטרא דנפיק בבי דינא דרב הונא דהוה כתיב ביה אני פלוני בן פלוני לויתי ממך מנה [דף קעב:] **א"ר הונא ממך אפילו מריש גלותא ממך אפילו משבור מלכא. אמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין בה דלאורתא בעי לה רב הונא מינך. נפק דק ואשכח דתניא יש עליו עדים ואין בו זמן אבא שאול אומר** כתוב בו היום גירשתיה כשר אלמא **ההוא יומא דנפק ביה משמע הכא נמי ממך ההוא דנפק מתותיה ידיה משמע ולנפילה לא חיישינן:**

לו ואלא הא דתניא כשם שאין מוציאין [דף קעג.] זה על זה כך אין מוציאין על אחרים במאי קמיפלגי באותיות נקנות במסירה מר סבר אותיות נקנות במסירה ומ"ס **אין אותיות נקנות במסירה** ואיבעית אימא דכולי עלמא אותיות נקנות במסירה ובצריך להביא ראיה קמיפלגי דאיתמר אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה רבא אמר אין צריך להביא ראיה **ואע"ג דאמר הכא דכ"ע בין תנא דמתניתין בין תנא דברייתא סברי אותיות נקנות במסירה ואביי ורבא אית להו תרוייהו אותיות נקנות במסירה לא סמכינן אהא דהא אמימר ורב אשי דאינון בתרא. פסקו הלכתא בפרק המוכר את הספינה** דאין **אותיות נקנות במסירה והא דאמר הכא דכ"ע אותיות נקנות במסירה אוקימתא בעלמא היא ולאו דסמכא היא והכי פסקו רבנן קשישי כדכתיבנא** וקי"ל כתנא דמתניתין דמוציאין שטר חוב על אחרים דאמר בפרק האשה שלום (יבמות דף קטו:) מי חיישינן לתרי יצחק ריש גלותא או לא אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן:

לז אמר רבא מנא אמינא לה דהנהו שטרי דנפקו בנהרדעא וכתוב בהו חבי בר נאני ונאני בר חבי ומגבי בהו רבה בר אבוה והא חבי בר נאני ונאני בר חבי בנהרדעא שכיחי טובא אלמא לא חיישינן ואביי התם למאי ניחוש אי לנפילה מיזהר זהירי בה אי לפקדון כיון דשמיה כשמיה לא מפקיד גביה מאי אמרת דלמא מסר ליה אותיות נקנות במסירה אלמא בין לאביי בין לרבא מוציאין שטר חוב על אחרים והא דקאמר הכא אביי דצריך להביא ראיה היינו באותיות דלאו שמיה כשמיה דחיישינן אבל תנא דברייתא סבר אפילו בשמיה כשמיה צריך להביא ראיה וה"ר יוסף הלוי ז"ל כתב דלרבא דאמר אין צריך להביא ראיה אפילו למאן דבעי כתיבה ומסירה יכול לומר שטר היה לי ואבד ור"י לא כתב כן אלא כיון דבעי שטר לא מהימן עד שיראה שטרו וראיה לדבר מדמייתי רבא ראיה מחבי בר נאני ונאני בר חבי דלא חיישינן לתרי יצחק וקשיא מאי ראיה מייתי מינה אפילו אי חיישינן לתרי יצחק הכא למאי ניחוש אי לנפילה אפילו דרבים ולפקדון אפילו לאו שמיה כשמיה לא חייש רבא מדקאמר אין צריך להביא ראיה אלא ודאי רבא סבר אין אותיות נקנות במסירה הלכך אי חיישינן לתרי יצחק הוה לן למיחש דלמא מסר ליה דאי חיישינן לתרי יצחק בעלמא כיון דאין אותיות נקנות במסירה מודה רבא דצריך להביא ראיה ולא מהימן למימר מסר וכתב לי דא"כ היה לו להיות השטר בידו כיון שדרך לעשות שטר על אותיות ולא מהימן נמי למימר אגב קרקע הקנהו לי לדברי רב אלפס ז"ל דכתב בריש פרק הספינה השטר נקנה אגב קרקע בלא שטר דכיון שדרך לכתוב שטר על אותיות איכא ריעותא והוכחה שלא הקנהו לו כיון שאין שטר בידו ועוד הביא הרמב"ן ז"ל ראיה מפרק זה בורר (סנהדרין דף לא:) ההיא איתתא דנפיק שטרא מתותי ידה והימנה רב נחמן אמר ליה רבא כמאן כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה אמר ליה אפי' תימא רבנן שאני הכא דאי בעיא קלתיה אלמא לרבנן כיון דבעי כתיבה לא מהימנא למימר שלי הוא: **נמצא לאחד בין שטרותיו** וכו' **טעמא דנמצא הא לא נמצא מצי מפיק והתנן ולא אחר יכול להוציא שטר חוב עליהם אמר אביי ה"ק נמצא לאחד שובר בין שטרותיו ששטרו של יוסף בן שמעון** עלי פרוע שטרות של שני יוסף בן שמעון שעליו פרועים אבל אם יכתבו הרשאה זה לזה גובה האחד ואם טען פרעתי לשניהם וצויתי לכתוב שובר אחד כי יספיק לי להראותו לכל מי מכם שיתבע חובו לא תועיל ההרשאה. תנא **אם היו כהנים יכתבו דורות:** ברי"ף פ:

לח מתני' האומר לבנו שטר בין שטרותיו פרוע ואין ידוע איזהו שטרות כולן פרועין נמצא לאחד שנים הגדול פרוע והקטן אינו פרוע:

לט גמ' אמר רבא שטר לך בידי פרוע הגדול פרוע והקטן אינו פרוע חוב לך בידי פרוע כל שטרות שעליו פרועין אמר ליה רבינא אלא מעתה שדי

מכורה לך שדה גדולה מכורה לו שדה שיש לי מכורה לך כל שדותיו מכורות לו אמר ליה התם יד בעל השטר על התחתונה:

מ מתני' המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב ואם אמר ע"מ [דף קעג:] **שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב רבן שמעון בן גמליאל אומר אם יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב כיוצא בו אמר רשב"ג הערב לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ידירנה הנאה שמא יעשו קנוניא על נכסיו של זה ויחזיר את אשתו:**

גמ' לא יפרע מן הערב **מ"ט רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו גברא אשלימת לי וגברא אשלימי לך מתקיף לה רב נחמן האי דינא דפרסאי הוא דלא יהבי טעמא למלתייהו אלא אמר רב נחמן מאי לא יפרע מן הערב לא יפרע מערב תחלה. תנ"ה המלוה את חבירו על ידי ערב לא יתבע את הערב תחלה ואם אמר לי על מנת שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב תחלה** אמר רב אשי הא דאמר דערב משתעבד בלא קנין היינו משום דבההיא הנאה דקמהימן ליה גמר ומשעבד נפשיה: ואם אמר לו ע"מ שאפרע ממי שארצה וכו'. **אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב** וא"ת ואם אין לו נכסים ללוה אפילו ערב גרידא נמי צריך ליפרע ממנו ופירש ר"ת אין נכסים ללוה פירוש נכסים ידועים כגון קרקעות הלכך ערב גרידא אפילו אין לו קרקעות ללוה לא יפרע מן הערב אלא יתבע הלוה לדין אולי יתן לו מטלטלין ואם אינו כאן מודיעין אותו וממתינין לו כדין המפורש בהגוזל דף קיב: ואם הוא במדינת הים או שהוא גברא אלמא דלא ציית דינא יפרע מן הערב ואם אמר ממי שארצה אפרע אם יש לו קרקע ללוה ואפילו זיבורית לא יפרע מן הערב אלא כותבין אדרכתא על נכסי הלוה ומורידין אותו לנכסיו ואם אין לו קרקע ללוה יפרע מן הערב ואין צריך לחזור אחר הלוה אולי יתן לו מטלטלין דכיון דאתני ממי שארצה אפרע לא מטרחינן ליה לילך אחר הלוה והיכא דמית הלוה והניח יתומים קטנים לא יפרע מן הערב אפילו אמר ליה ממי שארצה אפרע דנכסי דאיניש אינון ערבין ביה כאילו אומר על מנת שאפרע מן הנכסים אם ארצה ואפי' הכי אינו גובה מנכסי יתומים קטנים כיון שאינו יכול לתובען לדין בעודן קטנים הוא הדין נמי אם אמר ממי שארצה אפרע כיון שיש נכסים ללוה וצריך לתבוע מן הלוה תחלה לא יפרע מן הערב אבל קבלן כיון שאפילו אם יש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן ה"נ יפרע מן הקבלן והוא יפרע מן היתומים לכשיגדילו.

והא מדקתני סיפא רבן שמעון בן גמליאל אומר אם יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב מכלל דת"ק סבר לא שנא הכי ול"ש הכי חסורי מיחסרא והכי קתני המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב ואם אמר ליה על מנת שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב בד"א כשאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב וקבלן אע"פ שיש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן: רשב"ג אומר אם יש רי"ף פא. **נכסים ללוה** בין כך ובין כך **לא יפרע מהן וליתא לדרשב"ג דאמר רבה בר** בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון ב"ג **במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה והדין כללא לאו דוקא הוא דלא אמר הלכה כרשב"ג אלא עד דאיכא טעמא:**

מא [דף קעד.] **אמר רב הונא הלוהו ואני ערב הלוהו ואני פורע הלוהו ואני** חייב הלוהו ואני נותן כולן לשון ערבות **הן תן לו ואני קבלן תן לו ואני פורע תן לו ואני חייב תן לו ואני נותן כולן לשון קבלנות הן. איבעיא להו הלוהו ואני קבלן תן לי ואני ערב מאי אמר רבי יצחק לשון** ערבות ערבות לשון קבלנות קבלנות **רב חסדא אמר כולן לשון קבלנות הן חוץ מהלוהו ואני ערב רבא אמר כולן לשון ערבות הן חוץ מתן לו ואני נותן** וכ"ש תן לו ואני קבלן דלשון קבלן עדיף מאני נותן דהא רב הונא קאמר דהלהו ואני נותן הוי ערב ומיבעי ליה לגמרא אי הוי אמר הלוהו ואני קבלן אי הוי קבלן אמר ליה **מר בר אמימר לרב אשי הכי אמר אבא תן לו ואני נותן אין לו למלוה על הלוה כלום ולא היא לא מיפטר לוה מיניה דמלוה עד שישא ויתן ביד** שישא הערב מיד המלוה ויתן ביד הלוה **מכלל דקבלן דאמר רבא אי בעי מלוה למתבעיה ללוה מצי מיתבעי** אבל נשא ונתן ביד **אין לו למלוה על הלוה כלום** ומיהו אם אין לערב לשלם גובה מן הלוה מדרבי נתן דקיימא לן כוותיה בבעל חוב דעלמא וכ"ש הכא והאי דינא דערבות וקבלנות היינו כשיתבע הלוה מן המלוה שילונו ונכנס הערב עמו בדברים או בלשון ערבות או בלשון קבלנות אבל אם לא דבר הלוה

עם המלוה כלום אלא ראובן אמר לשמעון הלוה מעות ללוי **ואני פורע הלוהו ואני חייב הלוהו ואני נותן** אפילו הלוה שמעון ללוי מיד ליד אין לו לשמעון על לוי כלום אלא על ראובן שא"ל הלוהו ואם אמר המלוה ממי שארצה אפרע תחלה כל תנאי שבממון ואפילו יש נכסים ללוה יפרע מן הערב. **והלכתא כרבא דאמר כולן לשון** ערבות חוץ מתן לו ואני נותן תן לו ואני קבלן:

מב ושטר שכתוב בו אני פלוני בן פלוני קבלן אף על פי שאין מפירש בו שאמר **תן לו ואני קבלן** כיון שכתב שהוא קבלן מסתמא בלשון המועיל להיות קבלן אמר:

מג ההוא דיינא **דאחתיה למלוה לנכסיה דלוה מקמי דליתבע ללוה סלקיה רב חנן בריה דרב ייבא אמר רבא מאן חכים למיעבד** הא מילתא אי לאו **רב חנן בריה דרב ייבא קסבר נכסי** דאיניש אינון ערבין ביה **ותנן המלוה את חבירו לא יפרע מן הערב וקי"ל לא יפרע מן הערב תחלה: ההוא ערבא דאבוהון דיתמי דפרעיה למלוה מקמי דליתבעינהו ליתמי רב פפא** ר"ף פא: **אמר פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו ורב הונא בריה דרב יהושע אמר אימור צררי אתפסיה מאי בינייהו איכא בינייהו כשחייב מודה אי נמי דשמתוה ומית בשמתי' לרב פפא** לאו בר מיעבד מצוה נינהו לרב הונא דאמר **מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהם** אלא דחייש לצרר היכא דליכא למיחש לצררי גבי מיתמי. [דף קעד:] **שלחו מתם שמתוה ומת בשמתיה הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע. ההוא ערבא** דעובד כוכבים דפרעיה מקמיה דליתבעינהו ליתמי אמר ליה **רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא אפילו למאן דאמר חיישינן לצררי ה"מ ישראל אבל עובד כוכבים כיון דדיניה דבתר ערבא אזיל לא חיישינן לצררי ואיכא דאמר א"ל אדרבה אפילו למ"ד לא חיישינן לצררי ה"מ ישראל אבל עובד** כוכבים לא כיון **דדיניה בתר ערבא אזיל אי לאו דאתפסיה צררי מעיקרא לא הוה מקבל ליה:**

מד איתמר ערב דכתובה ד"ה לא משתעבד קבלן דב"ח ד"ה משתעבד קבלן דכתובה וערב דבעל חוב פליגי איכא מאן דאמר אי אית ליה נכסי ללוה משתעבד ואי לית ליה לא משתעבד ואיכא מאן דאמר בין אית ליה בין לית ליה משתעבד והלכתא בין אית ליה בין לית ליה משתעבד ואפילו קבלן דכתובה אבל ערב דכתובה אף על גב דאית ליה לא משתעבד מ"ע מצוה עבד ולא מידי חסריה ואי ערב כתובה דבריה הוא משתעבד דאבא לגביה בריה שעבודיה משעבד נפשיה:

מה כיוצא בו הערב לאשה בכתובתה וכו'. גרסינן ר"ף פב. **בערכין דף כג: ההוא גברא דזבינהו לניכסיה וגירשה לדביתהו שלחה רב יוסף בריה דרבא לקמיה דרב פפא ערב תנן הקדש תנן לוקח מהו** אמר ליה תנא כי רוכלא ליחשב וליזל **נהרדעי אמרי דתנן תנן ודלא תנן לא תנן אמר רב משרשיא** מ"ע **דנהרדעי בשלמא מקדיש משום רוחא דהקדש ערב דכתובה נמי מצוה הוא דעביד ולאו מידי חסריה** אבל **לוקח מכדי מידע ידע דכל חד וחד איכא עליה כתובה אמאי ניזיל ונזבין אינהו דאפסידו אנפשייהו וקיימא לן כוותייהו:**

מו אמר רב הונא שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי נאמן חזקה אין אדם עושה קנוניא על ההקדש מתקיף לה רב נחמן וכי אדם עושה קנוניא על בניו דרב ושמואל דאמרי ותרוייהו שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי ומת **אמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין אלמא אדם עשוי שלא להשביע את בניו** [דף קעה.] ה"נ **אדם עשוי שלא להשביע את עצמו** ומסקינן דהא דרב הונא בדנקיט שטר מקויים והא דרב ושמואל בדנקיט שטר שאין **מקויים אמר תנו קיימיה לשטריה** לא אמר תנו לא קיימיה לשטריה והוא הדין בלא שטר נמי תנו נותנין דקיימא לן **מלוה על פה גובה מן היורשין** וכיון דאמר תנו לא אמר אדם עשוי שלא להשביע את עצמו:

מז אמר רבא ש"מ שאמר מנה לפלוני בידי ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתי נאמנין מ"ט מדלא פסקא אבוהון למילתיה אימור אידכורי מידכר **תנו מנה** ר"ף פב: **לפלוני ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתי אין נאמנין דאם איתא דפריעה לא הוה אמר תנו ושמעינן** מיניה דאי לא **אמר. חזר ואמר לנו אבא פרעתי דנותנין ואע"ג דלא אמר תנו ואי קשיא לן הא דרב ושמואל דאמרי תרוייהו דאמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין התם דלא אמר בתורת הודאה** פירוש שלא תבעו אדם שיהא נראה כמודה לדבריו אלא מעצמו **אמר מנה לפלוני בידי** הלכך אמרינן דשלא להשביע את עצמו אמר כן כי ההיא דפרק זה בורר

(סנהדרין דף כט:) ההוא דהוו קרו ליה קב רשו אמר מאן מסיק בי אלא פלניא ופלניא אתו לקמיה דר"נ אמר **אדם עשוי שלא להשביע את עצמו הכא דאמר בתורת הודאה** פירוש שתובעו אדם והודה לדבריו דאין דרך אדם להודות כשתובעין אותו בשביל שלא להשביע את עצמו אבל משטה אני בך שייך ע"י תביעה שכן דרכן של בני אדם כשאדם תובע את חבירו דבר שאינו משיב לו הן כידי להשטותו וכיון שהוא שכיב מרע אין אדם משטה בשעת מיתה הלכך אע"ג דלא אמר תנו נותנין:

מח בעי רבא שכיב מרע שהודה מהו צ"ל אתם עדיי או לא אדם משטה בשעת מיתה או לא צ"ל להם כתובו או לא בתר דבעיא הדר פשטה אין אדם משטה בשעת מיתה ודברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו:

מט מתני' המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים על ידי עדים גובה מנכסים בני חורין הוציא עליו כתב ידו **שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין** ערב היוצא **לאחר חתום שטרות גובה מנכסים בני חורין מעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני חורין אמר ליה** [דף קעה:] **בן ננס אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין** אמר לו למה אמר ליה הרי שהיה חונק את חבירו בשוק ומצאו חבירו ואמר לו הנח לו **ואני נותן לך פטור שלא על אמונתו הלוהו ואיזהו ערב שהוא חייב לו** אמר לו הלוהו ואני נותן **שעל אמונתו הלוהו אמר רבי ישמעאל הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות שאין מקצוע בתורה גדול מהן שהן כמעין הנובע והרוצה לעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס:**

גמ' אמר עולא דבר תורה אחד מלוה על פה ואחד מלוה בשטר גובה מנכסים משועבדים מ"ט שעבודא דאורייתא ומ"ט אמרו מלוה על פה אין גובה מן הלקוחות משום פסידא דלקוחות אי הכי כי לוה בשטר נמי **אינהו דאפסיד אנפשייהו וקיימא לן כעולא דהא רב פפא דהוא בתראה פסק** הלכה הכי בפרק האשה נקנית (קידושין **דף יג:) דאמר רב פפא הלכתא מלוה על פה** גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות **גובה מן היורשין שעבודא דאורייתא ואין גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא** דקפסק רב פפא הכא ואמר הלכתא **מלוה על פה גובה מן היורשין ואין גובה מן הלקוחות גובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין ואין גובין מן הלקוחות ליה קלא לאו דפליגא דידיה אדידיה אלא הא קא משמע לן דהיינו טעמא דאוקמוה רבנן אדאורייתא וגובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין הוציא עליו כתב ידו** וכו' בעא מיניה רבה **בר נתן מרבי יוחנן הוחזק כתב ידו בבית דין מהו אמר ליה אף על פי שהוחזק כתב ידו בבית דין אין גובה אלא מנכסים בני חורין פירוש מ"ט דכמלוה בעדים** דמי הלכך אי קמודי **דלא פרע ליה גובה מנכסים בני חורין ואי קטעין שפרע משתבע שבועת היסת ומיפטר ואי כפר ואמר לא יזיפנא מיניה והאי לאו כתבא דידי הוא אי הוחזק כתב ידו בב"ד א"נ איכא סהדי דכתב ידו הוא אז הוחזק כפרן ומשלם דקיימא לן כל האומר לא לויתי כאילו אומר לא פרעתי דמי:**

רי"ף פג.

נ ערב היוצא אחר חיתום שטרות וכו' **זימנין אמר רב קודם חיתום שטרות גובה מנכסים משועבדים אחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין וזימנין אמר רב אפילו קודם חיתום שטרות אין גובה אלא מנכסים בני חורין ולא קשיא הא דכתיב ביה פלוני ערב דלא שייך ביה ערב בשטרא והא דכתיב ביה ופלוני ערב דשייך ערב בשטרא. וכן אמר רבי יוחנן: מעשה בא לפני רבי ישמעאל וכו'. א"ר יוחנן אע"פ שקילס רבי ישמעאל את בן ננס הלכה כרבי ישמעאל אמר רב יהודה אמר שמואל חנוק וקנו מידו משתעבד מכלל דערב בעלמא לא בעי קנין ופליגא דרב נחמן דאמר רב נחמן ערב דב"ד הוא דלא בעיא קנין אבל ערב** [דף קעו:] **בעלמא בעי קנין והלכתא ערב בשעת מתן מעות** לא בעי קנין לאתר **מתן מעות בעי קנין ערב דב"ד לא בעיא קנין בההיא הנאה דקא** מהימנינן ליה גמר ושעבד נפשיה ואידך כולהו בעו קנין:

הדרן עלך גט פשוט וסליקא לה מסכת בבא בתרא

יום רמח

(דף ב.) **השותפין** שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסים לבנים בונין הכל כמנהג המדינה בגויל זה נותן שלשה טפחים וזה נותן שלשה טפחים בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה בכפיסים זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים בלבנים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו אבל * במשנה בגמ' איתא אבל בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין כו' (ג"א) בבקעה מקום שלא נהגו לגדור אין מחייבין אותו אלא אם רצה כונס בתוך שלו ובונה ועושה לו חזית מבחוץ לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים הרי הן שלו ואם עשו מדעת שניהן בונין כותל באמצע ועושה לו חזית מכאן וחזית מכאן לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהן:

הסותפין. פי' מוקמינן בגמ' מתני' לפום הלכתא בחצר הסותפין לחין בה כלי חלוקה להיינו ל' **חמות לזה ול' חמות לזה** ומשום הכי קתני רבי כלומר שהסכימו ביניהם לחלק וכיון שרצו לחלוק חייבין לבנות הכותל להיינו כותל סתום בלי שום חלון כלי שלא ירחו זה לזה להיזק רואים שמים היזק ונקט בחצר לאשמעינן לחפילו סותפין בחצר שעומדת לפני הבתים ומשתמשין שם ורוחין זה את זה ויכולין ליזהר שלא יעמו שם מילי לענייעותא חפילו הכי היזק רואים יש שם וכל שכן מגג לחצר דלה לן מיזהר בעל החצר מבעל הגג משום לכיון דקביע תשמישתיה בחצר ובעל הגג לא קביע תשמישתיה בגג זימנין דעביד בעל החצר מילי לענייעותא ולא ידע לבעל הגג רואה אותו הלכך אין לו שיהא צריך לעשות מעקה לגגו גבוה ל' לחות כללקמן [לף כ:] וכל שכן מבית לחצר שתשמישה יותר קבוע בבית והיזק רואיתי' יותר תמיד וכללקמן לבל מגג לגג לן וכלמפורש לקמן [לף ו:] וכתב הרשב"ץ ז"ל למלגלג לבכר תגן נבי חצר מקום שנהגו כלל כמו בגינה ס"מ למאן לאחר היזק רואים שמיר היזק חמיר טפי היזק לחצר מהיזק לגינה וטעמא למילתא דהיזק רואים לחצר שהוא מקום תשמישו של אדם חמיר טפי למקפידים בו יותר מבגינה שהוא מקום עין רעה בלחוד הלכך חפילו נהגו שלא לגדור אם רצה לחד מן הסותפין **כופה את חבירו** לגדור **או בגויל או בגזית או** בכפיסים או בלבנים בחזקה מאחר שירצה לבל בהונץ ולפנים לן אלא לוקח במקום שנהגו כן כלשמרי בגמ' [לף ז.] הכל לפיתויי מאי לפיתויי לתקרה לנסיבי בהונץ ולפנים ומלפיעטריך לאשמעינן מינה לבמקום שנהגו בהונץ ולפנים גזלינן בתר מנהגו אשמעינן מינה לבמקום שלין אם מנהג לן שני והו בהכי. ס"ר יונה ז"ל: **מקום שנהגו** לעשות הבנין גויל. להיינו כותל לבנים בלא שום תקון וגזית הם מתוקנות במגרה: כפיסים. הוא לריח שיש לו טעם ומחזק עם הסיד שסדין הכותל שהלריח חני לבנה ומתניתין בליבני זוטרתי לחין להם כותל עם הסיד אלא שאפשר טפחים כלשמרן בגמרא [לף ג:] וכפיסין שהיא רחבה יותר משום שנותנין כפים לחל מכלן וכפים לחל מכלן ומניחין טפח [חלק] ביניהם למלאות טיט: [לף כ.] **הכל כמנהג המדינה. אם יש מנהג** בבנין יבנה הכותל הזה כמנהג המדינה **אם גויל גויל אם גזית** גזית וכן כולן לבל שיעורי הכותל ברחבה אינו תלוי במנהג אלא לדינא הכי לבניך מבני קיס להו לרבנן אלא קאי ומשום הכי לתריך תנא למימר **זה נותן ג' וזה נותן** ג' אלא הל"ל אלא הכל כמנהג המדינה ונחזי אנן מנהגא היכי אלא לאשמעינן לאם נהגו להרבות או למעט בשיעורין אלו הרי הוא מנהג טעות וטעמא לבשיעורין שיעורים נהוגים כל כך אע"פ שאינו אלא משום היזק רואים משום לחייבינן שמא יפול ויצטרך להתעסק עמו בב"ד ובין כך ובין כך יהא מזיקו בהיזק רואים ומינה שאשמעינן לחפילו רצה אחד מהם לבנות בתוך שלו ולבנות משלו בהונץ ולפנים חברו כופהו **שיבנו בין שניהם** גויל או גזית כפי המנהג לשמא יפול ויצטרך להתעסק עמו בבית דין והרמ"ה ז"ל מוסיף בה לבריס לחפילו בה לבנות בתוך שלו ולבנות גויל או גזית חברו מעכב עליו משום לחמר ליה חתם עושה לי חומה בגבולי ואני עושה לך חומה בגבולך אין שומעין לו אלא בונה כל אחד בגבולו ואין יכול לומר לו הרי אני בונה בגבולך ואתה בגבולי שמא יפול גבולך עלי ויבא לידי הפסד

[קף נ.] **לומר לו גלוד.** משום לכרס הסמוכה לצלה תבוקה לו צלה ירק הכרס לוסר ונחסרו סניסה בהגלה ולפילו קם התבוקה ועניס צל נפנים חלח חס יש נלר מפסיק לו סיסה ל' לממת ריוח בינתיס כלי עבודת הכרס הלכך לומריס **לבעל הכרס שהוא המזיק גלוד** וכתבו מן המפרשים ז"ל לסך בריימתך לו לתיתל כר' יוסי לפילו לר' יוסי סבר [קף יח:] על הניזק להרחיק לת עלמו חלח כרבנן לחמרי על המזיק ולע"נ לקי"ל כר' יוסי [קף כה:] לפ"ה קי"ל כי סך בריימתך לענין לליניני ליש לנרמי לצל היש נופל ליתך: לומריס לו גלוד. העלו בתוס' לקוקל בשהתרו בו לבל לל התרו בו לי נמי התרו בו ולל נתיקש חלח היה בלעתך לנדרה ולל הסכיק על שהוסיף במחתים לל קיקש חלח ברובה זרוע מחליו נחסר חלח ברובה בקיומו ולעמת למילתך תשוס לכתיב (לברים כ"ב:ט') המלחה הזרע תסר תזרע ולרשינן מינה לימור יניקה וכלחמרינן (פסחים קף כה.) זרוע מעיקרו בהדרסה זרוע ובל בתוספת ולילקת מלחה להזרע מה זורע לניחל ליה כיון שהוא זורעו לף מלחה לניחל ליה הלכך לוקל כשהתרו בו ונתיקש הל לולו הכי לל קקש לסמל סבור הוא שלין עליו לנזור לבל חלח על שניסה ומשום הכי תני חזרה ונפרצה לומריס לו גלוד לחס לל התרו בו בפעם שניה היה סבור שלין עליו לנזור חלח פעם לחסונה ולל קקש והיינו לתנן (כלחים פ"ה מ"ו) הרולה ירק בכרס ולמר לכשחניע לסס חלקטנו מותר לכשחזור חלקטנו חס הוסיף במחתים לסור ותנן נמי [סס פ"ז מ"ז] הרוח בעלעלה לת הנפנים על נבי התבוחה ינזור מיל חס לרעו לוונס מותר [חלמל לעולם לל קיקש חלח ברובה בקיומו לו שהוא מתיקש מלקיימו] ופי' במחתים פי' הרמב"ס ז"ל בפ' חמיסי מהלכות כלחים כיון מסערין שיעור זה רוחין חס נחתך ירק זה לו מין תבוחה זה מן הלרן בכמה זמן יבש הנע עלמך שיבש על צלה תשחר בה לחה במלה שעה חס נשתנה בלרן מסתניע לו חני שעה הרי הוסיף במחתים ולסור וחס נשתנה פחות מחני שעה מותר עכ"ל: טעמו לרע. ונילוך מינה לטעמת סרע לעשות מחיצה להיינו נוהג שהוא כותל לבניס הוא לחמרינן בונין לת הכותל בחמצע הא ללו הכי חס לחר לחל מהס לי לפצי שתרלה עסקי לל כייפינן לחברים לעשות מחיצה של כותל סתום **חלא מסיפס בעלמא מסוס** להזיק רחיס לל שמיס היזק והקשה הרי"ף ז"ל בתשובה מנא לן מהכא להזיק רחיס לל שמיס היזק לילמא לעולם לימא לך שמיס היזק והכא במלי עסקינן כגון לחזוק בלא מחיצה [שלמ] שניס בהיזק רחיס וכיון לחזוק מחלו ומשום הכי טעמת לרע הא לל רע ונילוך לצחזוק מחלו ומשום הכי טעמת לרע הא לל מהני בה חזק חזקה לכיון בכל שעתא ושעתא מיתזק [הוי] ליה כקוטרת וכבית הכסא לחין לסס חזקה וכלחיתך לקמן [קף כג.] וכתב הרמב"ן ז"ל לכן נרלה לל מהניל חזקה חלא בנזקי ממון לבל בלבר שהוא בעלמו ניזק בו לל והל לתנן לקמן בפ' חזקת הבתים [קף נח:] חלון המערבי לין לו חזקה לעולי יש לו חזקה לממת למהני בה חזקה תירלה הוא ז"ל דלמלו בחלון שים בו היזק רחיס עסקינן חלא לומר שהס רלה חברו לבנות בנגדו לינו רשאי על סירחיק ממנו ל' לממת כדי שלא יפיל לבל בחלון שים בו היזק רחיס על חברו לעולם לין בו חזקה כתבתי בל זה משום התועלת היוצלת לענין הלכתך לבל לענין חנך הל קי"ל למלי מחיצה פלונתך והיזק רחיס שמיס היזק: [קף נ.] מלי לירית רע לפילו לל רע נמי **יכול לכוף לת חבירו:** ס"ר יוחנן מסנתנו. **לקתני רע לין לל רע** לל: **בשלין בה לין חלוקה.** שהוא ל' לממת בל חלק וחלק לפרוק מהן מלבד **לרבע לממת שב רוחב** הפתח שהס לל הולה **לו לחלוק לל היה יכול** להכריחו לבל בין שהולה ע"כ יוליא חלקו בהגלתך הכותל ולל תני למימר סני לי בחחיצה פחותה להא היזק רחיס שמיס היזק וכלפירשתי בחתני': ליהלרו בהו. כלומר למה לל יכול לחזור בו להא בלברים בעלמא (ב"מ קף מט.) ליכא משום מחוסר לחנה ולחלי כייפינן ליה: ומשני בשקנו מילו על הולאה זו: **קנין לברים בעלמא הוא.** כלומר **ולין חליפין קונין חלא על מכר לו מתנה לו שעבוד קרקעות לו מטלטלין** שחל עליו הקנין מיל לבל הכא שקיבל עליו בקנין לחלוק על היזק לבר חל הקנין הא לין בחלוקה ממש: ומשני בשקנו מילו **ברכה לו זה** ברוח **מזרחי וזה ברוח מערבי וקנו** על זה ומיל שקנה **נקנה חלק זה לזה ולין לאחר חלק** בו להא על לבר שים בו ממש קנו זה מזה ורב חסי תירץ לבלל קנין נמי לפשר שהחזיקו לחר הולאה והברירה כל לחד בחלקו וכיון שזכו בענין זה **יכול כל לחד לכוף חבירו** בבנין חלקו [ור"ת מלי קמ"ל רב חסי מה **לי קנו מילס** ברוחות מה לי לחזיק ברוחות וי"ל לרב חסי לל שמיע ליה פירוקיה לר' יוחנן ופריק לה בחזקה ברוחות ונרלי לתרתי פירוקי סלקי בחלא נוונע בעלי הנמ' סדרו לתרוייהו] ועוד כתבו לחריס להא קמ"ל רב חסי שיכול כל לחד מן הסותפין להחזיק בחלקו חלא בפני חבירו ולע"נ לבמכר לחר ערין למימר ליה לך חזק וקני (ב"כ קף נג.) היכל שבא להחזיק חלא

גמ' (* כל זה אינו מהלכות [וכ"ה הב"ח וכן בד"ק ליתא] הגה"ה סברוה מאי מחיצה גודא (דף ב:) וטעמא דרצו הא לא רצו אין מחייבין אותו אלמא היזק ראיה לא שמיה היזק תא שמע וכן בגינה מקום שנהגו לגדור גינה שאני דאמר רבי * בגמ' איתא ר' אבא אבהו אמר רב הונא אמר רב אסור לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה ת"ש כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו עד ד"א נפל שאני ת"ש כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר היזיקא דרבים שאני ת"ש החלונות מלמעלן ומלמטן (* בגמ' ליתא תיבת עד וכן לקמן במשנה (דף כב.) ליתא תיבת עד. וגם צ"ל ארבע כי ארבעה בה"א הוא טפחים (ג"א) עד) ארבעה ותניא עליה מלמעלה שלא יציץ ויראה מלמטן כדי שלא יעמוד ויראה מכנגדן שלא יאפיל היזיקא דבית שאני ת"ש דאמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושין לו מעקה גבוה ד' אמות שאני התם דא"ל בעל החצר לבעל הגג לא ידענא בהי עידנא אתית דאיצטנע מינך דלדידי קביעי לי תשמישי לדידך לא קביעי תשמישתך ע"כ):

(דף ג.) מאי מחיצה פלוגתא כדכתיב (במדבר ל"א:מ"ג) ותהי מחצת העדה וכיון דרצו לחלוק בונין את הכותל בעל כרחן אלמא היזק ראיה שמיה היזק ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי אירלא רצו כי לא רצו נמי פלגי אמר רבי יוחנן משנתנו בשאין בה דין חלוקה אבל יש בה דין חלוקה אע"ג דלא בעי למפלג אלא חד מינייהו פלגי דהיזק ראיה שמיה היזק ואי [* גי' ד"ת משנתנו בשאין בה דין חלוקה] כי רצו מאי הוי להדרו בהו א"ר אסי א"ר יוחנן בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוי קנין דברים בעלמא הוא ולהדרו בהו שקנו מידו ברוחות פלוני קיבל רוח מזרחית ופלוני קיבל רוח מערבית רב אשי אמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק בחלקו וזה בעצמו והחזיק בחלקו ומשום הכי לא מצו

בפניו בסותפין ג"ל והיינו ליענ לקאמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק והא לקאמר וזה בעצמו נלקו לוקח אלא לו זה קאמר להא קי"ל [במטלטלין] כיון שזכה זה נתחייב וכתב הרשב"ם ז"ל לפי קנו מידם להתחייב כל אחד לחבירו בדמי מחצית הכותל

הדרי בהו:

מקום שנהגו לכנות גויל גזית וכו': גויל אבני דלא משפיאן גזית אבני דמשפיאן כדכתיב (מלכים א ז':ט') כל אלה אבנים יקרות כמדות גזית מגוררות במגרה מבית ומחוץ:

כפיסים ארחי לבנים לבני: בגויל זה נותן ג' טפחים וכו':

(דף ג:) איבעיא להו הן וסידן או הן בלא סידן ואסיקנא הן וסידן:

הכל כמנהג המדינה: לאיתויי מאי לאיתויי אתרא דנהיגי בהוצא ודפנא:

לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם: פשיטא לא צריכא דנפל לרשותיה דחד מינייהו אי נמי דפנינהו חד לרשותיה מהו דתימא להוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה קמ"ל דלא:

מהני נמי היכך קנין ולא היו קנין לברים לאלא בשקנו מידו לעשות כותל לבתך נוונע לו נתחייב חל מיניהו לחברים מידי וקנין לברים בעלמא הוא ואמרו בשם הגאונים ז"ל להא [להלן] האומר לחבירו חתן לך מאתים זוז ונקנו מידו ללא מהניא לקנין לברים הוא והא לאמרינן בפרק בתרא לע"ז [לף עב.] להשתא נברא לאמר ליה לחבריה כי מזבנינא לה להאי לערעא ליליך מזבנינא לך במאה חזל זבנא בך"כ ואסיקנא כרבי [לחת בר יעקב] מנסר פקוע ללאמר היא זוזי לנסוס כלומר וקנה בתרא מסתמא לאי זבנה במאה קנה קמא ואמאי קנין לברים בעלמא הוא ותרנו להשתא בללאמר ליה מעכשיו וקנו מידו ללאו **קנין לברים הוא אלא מוכר** בתגאי הוא

כך העתיקה הרי"ף ז"ל בהלכותיו בסוף פרק בית כור: פירוש גויל חבנים שאינן מסופות וחלקות ובמקומות הרבה בולטות לחוץ ומשום הכי נותנים לרוחב הכותל טפח יותר מבנזית: לריחי. חני לבנה וטפח יתיר שנותנין ברוחב הכותל לבנים הנלבנין בונין נלבך מלך זה של כותל וכן מלך הב' מלריח אחת חני לבנה ומניחין ריוח בינתים וממלאין אותו מטיט בין כפים לחבירו נמצא ברוחב הכותל ל"ט: **ס"מ כל וכו'. ו"מ למקבל עליו לבנות כותל לחבירו** מכפיסין שלריך שיעשנו כן: וס"מ בטיונא. שממלא אותו מטיט חבל אם נותן בו **לבנים לקות כיני** ירכי בעי המקום הסוה שיהיה רחב טפי [לף נ:] לאמר רב חסדא לא ניסתור לוינים כי כיסתא על לבני כי כיסתא לחרייתי ליכא לאמרי מסום פסיעותא וליכא לאמרי מסום לליכא לוכתא לעלויי מלי ליכא בייהו ליכא לוכתא לעלויי מריימר ומר זוטרא סתרו ובנו כי קיימא בסיתא וכי סיתא בקיימא ג"ל רבינא לרב יצחק נבו זוזי ומסרני ליבני מאי ג"ל לילמא מתרמי מילתא למינף ויהבי להו דמו ליבני הדר הורדא קרבי כשורי מאי לא לילמא מתרמי פיליון שבויס ומזבני להו ויהבי להו מי לילמא מתרמי ליבני נמי לירתא [לליעני] לא מזבן והני מילי ללא חזא ליה תיובתא לבל חזא ליה תיובתא סתרי ובני כי הא לרב יצחק חזא ליה תיובתא בבי כיסתא לאתא מחסיא סתרי ובנייה ולא לפיק לפורייה מינה על לחתקין ליה [שופריה] (פירוש הני שיעורי רוחב הכותל לתניון במתניתין הוא בכללן טיח הסיד **או לילמא מקום לחבוס לבל חבל בטיח הסיד** הוי (טפח) [טפי] ולאסיקנא להן וסידן והא לתניון בלבינה נ' טפחים ולאו הלבינה בלא שום סיד הוי הכי הא לאמרינן בגמ' לאתני בלבני זוטרתי שאין לסס נ' טפחים ועם טיח הסיד הוו נ': נרסי' בגמרא לאמר רב חסדא פירוש) כי סיתות. היה להס בית הכנסת שאתפללין בחורף **ובית הכנסת שמיוחד ליומות** התקין: [לף נ:] נבו זוזי. **לנורך בית הכנסת והס ביד הגבאי:** מסרני לבני. והלבנים מסורין ברשותי הנס מסופין ומתוקנים: מאי. מותר לסותרו או חייבין לפסיעותא היינו היכא לליכא מקום קבוע להתפלל לחייבין שיתרשלו מלבנותה קנת וכיוצא שבינתים להתפלל לחייבין בבתי הכנסת קבוע להתפלל בהכ"נ [לף ז.] [הכל כמנהג המדינה]. פי' הכל לגיתויי מאי. כיון לתנא מקום שנהגו וכו' יכעינן שפיר לחזלינן בתר מנהגא אלא ולאו לאתא לאשמועינן סוס חידוש: **הועא ולפנא.** כותל של עני לקלים ועני נפנים וכתב ר"ת ובפחות מכן לא ולפילו נהגו למנהג סוטים הוא וכבר כתבנו בשמתנתו לינא לעיר חלקה בזה: **פסיטא** לפילו לא שמעינן לינא לכפייה יכעינן שפיר לסניסס שוין בה לחיזק מסס תנבר כיון שהחנך של סניסס מסתמא הוא הדין הכותל: לא צריכא לפנה לאחד מסס החבנים לחלקו לו שנפל מעצמו לרשותיה לאד מסס מהו לתימא כיון ללא יכיא לן בבירור שיהא הכותל של סניסס והספק נולל בספק ברשות חילך נימא לליהוי בהן מוחזק קמ"ל לכיון למני כייף ליה לאן סהדי שיל סניסס שוה בה והלכך אע"נ להשתא הוי ברשות חילך לא הוי מוחזק בשביל כך וכתב הרי"ף ז"ל מהא שמעינן למילתא לילימא לתרי זוטרי אע"נ לחיזק השתא ברשותא לאד מיניהו לא נפקא מחזקה לחילך מ"ט לשותפין לא קפלי להפלי הלכך ליש להו חזקה להפלי אלא ברחיה ג"נ חלוקה ע"כ: נרסי' בגמ' [לף ז.] וכן בניגה וכו'. הא נופה קשיא לאמרת וכן בניגה מקום שנהגו לנגור מחייבין לותו הא סתמא אין מחייבין לותו לאמת סיפא מחייבין בכל מקום שנהגו אלא לנגור אין מחייבין לותו הא סתמא מחייבין לותו השתא סתם ניגה לאמרת לא סתם בקעה מבעיא לאמר רבא ה"ק וכן בניגה סתם כמקום שנהגו לנגור למי לאבל בבקעה סתם כמקום אלא נהגו לנגור למי: ועוסא חזית מבחון מאי חזית לאמר רב הונא לכייף ליה קרנא מלבר וליכייף ליה מלנאו לחזל לילך (ויכייף מלנאו) ויכייף ליה מלבר ולאמר ליה לילי ולילך היא השתא נמי ניים ליה נזוזא מילא ילילא ר' יוחנן לאמר לבוא לו בלאמתא מלבר ולישעייה ליה מלנאו לחזל לילך ובייא ליה מלבר ולאמר לילי ולילך היא השתא נמי מיקפל ליה קפולא מילא ילילא: [לף ז:] ולא עסו מלעת סניסס וכו'. ג"ל רבא מפרזיקא לרב יצחק ולא יעסו לו לזה ולא לזה ג"ל לילמא קליס חד מינייהו ועביד ולאמר כולה לילי היא. פי' סתם ניגה שהעין שולטו בה כל כך כמו בניגה שיש בה שהיא תבוסה שאין העין שולטו בו כל כך כמו בניגה שבינתים מיני ירק הרבה:

בגינה סתם. כלומר שלין בה מנהג הוי כמקום שנהגו לגדור מחייבין לחתו וכתב הרמב"ם ז"ל בתשובותיו שלין מחייבין לגדור ובבקעה שלא מחיצה י' כלי שיהא נתפס כנגד לבל חסוס היזק רחיה לין בהם ואע"ג למיגה מקסה תלמודא למילף היזק רחיה מיגו לפוס מאי לקס"ל וכן לקולי לחיזק רחיה לבל כיון למסקינן וכן לגוביל ונזיק קלי סלרינן ללאו מסוס היזק רחיה הוא ואע"ג לסאי תירוצא לליבא למ"ל לא שמיה היזק ליתמר מ"מ קשטעא סכי: לכייף ליה. סיכוף קרן **הכותב מכחון לגל חברו** ופסק ר"ח ז"ל כר' יוחנן ומיהו מסתברא דרב הונא ור' יוחנן לא פליגי אלא מר אמר חלא ומר אמר חלא ותרוייהו איתנהו אלא שפסק כן לפפוקי מחב ליבעי לגמי לאמרי לליבא דרב הונא לסלני מלנאו ומיהו הרמב"ם ז"ל כתב לאו בברעלונ"ה ונהגים לעשות חזית מבפנים: **לא יעשו** . ונס זה הוי סימן שיל סניהן סויס בה: ואמר כולא לידי היא. [מכאן לקקל הרמב"ם לחזית מנאו עבידן ליה לאי מחברלאי היכי מני עביל ליה ואינה רחיה לאע"נ לחזית נעשה מכחון לגל חבירו ואינו יכול ליכנס לסס מ"מ לגמריך הוא לתקוני לעשות חזית מכאן] ומכאן כיון שאפשר שיזמין לו ויכנס לסס ויסעייה בלאמתא ואמר כולא לידי היא תלא לאי כשתרגם להוכיח מכאן מנהגו [של הרמב"ם ז"ל] למעבד מלנאו ולומר למס"ה לאמרינן הכא לילמא לזיל חד מינייהו וכו' מסוס להשתא הוא קל למעבד מ"מ מאי עביד ליכא למימר לליעבד שיעור אמתא לל"ב חזיל לידך ועביל כן וכלאמרן אלא מאי עביד לליים קרנא מלנאו כלומר שיחבר כעין כפיפת קרן כותל מבפנים לאילו כפיפת קרן ממש בשעת הבנין הוא שנעשה אלא ולאי לליים ליה [ויכיל מני ליים] והא לאמרינן בגמרא לליבעי בתרא לרב הונא לאמר מלנאו לליפופי מילא יליע (וע"כ הכי גריך למימר לאי מבפנים ריבא דקאמר חזית מכחון לחבירו קאמר לליינו מלנאו ול"ב מאי תקנתא היא אלא חזית ליזיל לידך ועביל הכי מלנאו ואמר לידי ולידך היא אלא ולאי הכי ל"ל ללידיה נמי ליפופי מילא יליע ול"ב למאי חייזין) אלא ולאי ל"ל לחייזין לילמא לוכל לליים שפיר ולא יליע ועבדינן חזית שהוא תקנתא מעלייה. לגיזן נמי הכי הוא [ואע"ג לחזית מכחון הוא ואינו יכול ליכנס לסס חייזין שמא יזמין לאחר לעשותו מכחון ואמר לידי הוא ולפיכך תקנו חזית מכאן] וכלאמרינן: [ולענין] חזית לאחר כבר כתבתי במקומו שלאינה רחיה ומיהו היינו דוקא **על ל' לאומת שיכולים לכוף** [זה] אלא זה וכן שניהם בנאותו לבל אם הכותב **למעלה מל' לאומת** החזית רחיה לנוכח הכותב מל' לאומת ומלמלה] ומוכחין על החזית וכ"כ ה"ר יונה ז"ל וכתב עוד שאם נעץ קורות לבל אחד מן השותפין בכותל וחבירו לא נעץ אינה רחיה לומר שיהא הכותב שלו שהרי יתכן שהכותב מפוקף הזה הוצרך לנעוץ זה לא שמנח סוצרך לבל כל כך אלא לחזק הכותל ולא לחזית. ושמעינן מהא דמילתא דידיעא לתרי שותפי אע"ג דאיתא השתא ברשות דחד מינייהו לא נפק מחזקה דאידך מאי טעמא משום (ב"מ ד' קטז:) דשותפין לא קפדי אהדדי הילכך לית להו חזקה אלא בראיה או לאחר חלוקה:

(דף ד:) (* ד"ת מ"ז וכן בגינה מאי קאמר ה"ק וכן בגינה סתם כמקום שנהגו לגדור דמי) :

(דף ד:) **מתני'** המקיף את חבירו משלש רוחותיו ועמד וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין אותו ר' יוסי אומר אם עמד [* מהר"ם ניקף] וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי דאמר אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל לא שנא עמד מקיף ול"ש עמד ניקף:

איתמר רב הונא אמר הכל לפי מה שגדר וחייא בר רב אמר הכל לפי דמי קנים בזול (דף ה.) רוניא אקפיה רבינא מארבע רוחותיו אמר ליה הב לי מה דגדרי א"ל לא הב לי דמי קנים בזול א"ל לא א"ל הב לי אגר נטוראי א"ל לא (* כ"ז שפת יתר הוא ד"ת יומא חדא הוה גדר דיקלא א"ל רבינא לאריסיה זיל אייתי לי קיבורא דאהיני אזל לאיתויי רמי קלא אמר גלית אדעתך דניחא לך בהו לא יהא אלא עיזא בעלמא מי לא בעי נטירותא) אתא לקמיה דרבא אמר ליה זיל פייסיה (* ד"ת מ"ז במאי דפייס) ואי לא דיינינא לך כרב הונא ואליבא דרבי יוסי דאמר הכל לפי מה שגדר סוגרך לבל לס נהגו [שעשה בעל הכותל חלונות מבפנים לרחיה שהכותל שלו]הכל כפי המנהג ובלבד שחבירו יהיה בעיר בשעת הבנין שאי לפשר שלא ילא בלבד ולענין חלון במקום שהוא חזקה שהכותל שלו בעל החלון לס יש עליו שנעשה בשעת הבנין הרי זו רחיה ולס לאו יכול להחר לטעון לאחר הבנין עשאה בשעה שלא הייתי בבית ולא הרגשתי בלבד כיון שלין להבחין שנעשה בשעת הבנין: מתני' פי'. מי סיס לו ל' **שלות סביב שלה חבירו ונגל** בינו [ובין הניקף] את הרלשונה ולחר מכאן הסניה וכן הסליסית לין מחייבין לניקף לפרוע בלותן מחיצות שהרי בשתם בקעה קיימין שהוא במקום שלא נהגו לגדור וכיון שלין יכולין לכוף זה את זה מעיקרא גם עתה לינו חייב כלום לליכא למימר הא מתהני בהן וכיון שלא מיחה בו לומר שלא ינהוג ע"מ שיסתלס ממנו חייב מילי להוה (כ"מ לף קל.) כיולל [לתוך שלה] חבירו שלא הרשות ונטעה והיל שלה העשויה ליטע ולא מיחה בו בעל השלה שממין לו וילו על העליונה (שהרי לא הסנהו כיון שעליין הוא פרון לרוח רביעית לבל נגל את הרביעית מנגלין עליו את הכל כפי מה שנגל לפי מה לחמר בשלה העשויה ליטע ממין לו וילו על העליונה) וה"נ אע"פ שהוא במקום שלא נהגו לגדור מ"מ רחיה היא ועריכה לכך וכשלה העשויה ליטע למיל ואע"פ שהיה כבר פטור מן הרלשונה וכן מן השניה וכן מן השליסית לא אמר רלשון רלשון השניה לא כל שעמל ונגל את הרביעית מנגלין עליו את הכל ולרבותא נקט [הכי ולא קתני עמל ונגל] את שלתתו כך העלו לחרונים ז"ל. אמר המחבר פירשנו בפניס שנגל המקיף בינו ובין הניקף מיהו סתם כב"ק פרק כיצד הרגל [דף כ:] מוכח לסך מתני' נמי שנגל מקיף בינו ובין רה"ר מיירי לאמרינן סתם לא"ל מקיף לניקף אתה נרמת לי היקפא יתירתא וחייב תשוב לניקף נהנה ומקיף חסר ואי נגל בין מקיף לניקף אתה נרמת לי היקפא יתירתא הא ולאי כולה היקפא ליהו נרש ליה לא ולאי מתני' מיתוקמא נמי בהכי ומיהו שמעינן מהא לכי מחייב ניקף לפוס היקפא יתירתא לנריש ליה למקיף הוא למחייב ליה לבל הרמ"ה ז"ל ע"כ: [נמרא הכל לאתויי מאי אמר רב הונא לאתויי במה שנגל]. פירוש במה שנגל כל מה שהוציא המקיף בחלקו בנזית וכיוקר: רבינא מקיף לרוניא מל' רוחותיו. שהיו לו **ל' שלות לרבינא סביב שלה לאחת שלו** רוניא ולא רלה רוניא לפרוע לו כלום מאותם נגליס שנגל רבינא סביבו ג"ל רבינא לאריסיה חייתי לי בפני רוניא בשעה שנוגל שתמריס שלו חייתי לי **לאסכוי שלו תמריס** לזל וכשרלה לקחתו **נער בו רוניא** הנח הנח ג"ל רבינא שבקיה לי לי לנלית לעתך **לניחא לך במאי לנגלי** לף יהא חלק עזיז ולאי היית לריך לשכור מי שינעור לותם שלא יכנסו בשלך לפילו הכי לף לשנח זה לף

ביה רווחא למיתן ליה אגב נטירא לתת לקמיה לרבות ר"ל לרווחא זיל פייסיה במאי לחיפיים להיינו שכר נטירה שהוא לבר מועטו בשעה שעומדת בקמותיה ואי לא לחינם לך כר' יוסי לחמר מנגנלין עליו את הכל **ולחליבת לרב הונא לחמר כפי מה שנהר להכי קי"ל** כר' יוסי ל"ש נהר ניקף את הרביעית או מקיף ולחליבת לרב הונא וכן פסק הריא"ף ז"ל והרמב"ן ז"ל הוכיח מן הירושלמי ללרב הונא נמי אם עמד מקיף או ניקף ונהר את הרביעית בלבנים או בכפיסין אין מחייבין על השהר אלא בשמי לבנים או כפיסין את"ג שבנה שלשתן נזדמן להיות נלה לעתיד לבוא כהכי סני ליה: [נרסינן בגמ'] רוניא זבין ארעא למרבי לרביעא סבר רביעא לסלוקיה משום דינא דבר מרבי ייבא לרבנא כו' כמו בנימוקי יוסף (ג"א) סמא אמרי אינשי ארבעה לצלא וארבעה לצללא) :

מתני' כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו עד ארבע אמות בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן מארבע אמות ולמעלה אין מחייבין אותו לבנותו סמך לו כותל אחר אע"פ שלא נתן עליו את התקרה מגלגלין עליו את הכל בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן:

גמ' אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו ואמר לו פרעתיך בתוך זמנו אינו נאמן ולואי שיפרענו בזמנו (דף ה:) והלכתא כריש לקיש ואפי' מיתמי ואע"ג דאמר מר הכא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה חזקה לא עביד איניש דפרע בגו זמניה

איבעיא להו תבעו לאחר זמנו וא"ל פרעתיך תוך זמנו מהו מי אמרינן מה לי לשקר במקום חזקה (דף ו.) או לא ולא אפשיטא וכל כה"ג חומרא לתובע וקולא לנתבע הילכך משתבע שבועת היסת דפרעיה ומיפטר * גם זה שפת יתר ונמחק ד"ת (תא שמע בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן אימת אילימא דאמר פרעתי בזמנו פשיטא אלא לאו תוך זמנו (אלמא עביד איניש דפרע בגו זמנו) שאני התם דכל שעתא ושעתא זמניה הוא ת"ש מסיפא בחזקת שלא נתן אימת אילימא דתבע לאחר זמן וא"ל פרעתיך בזמנו אמאי בחזקת שלא נתן אלא לאו שתבעו אחר זמנו ואמר פרעתיך בתוך זמנו אלמא לא אמרינן מיגו במקום חזקה שאני התם דמימר אמר מי יאמר דמחייבי לי רבנן גרסינן בגמרא האומר לחברו מנה לי בידך והלה אומר הן למחר אמר תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב דנעשה כאומר לא לויתי וכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי)

וכן הלכתא:

(* כל זה מוחק הד"ת רוניא זבין ארעא אמצריה דרבינא סבר רבינא לסלוקיה משום דינא דבר מצרא אמר ליה רב * בגמ' איתא א"ל רב ספרא בריה דרב ייבא לרבנא כו' כמו בנימוקי יוסף (ג"א) סמא אמרי אינשי ארבעה לצלא וארבעה לצללא) :

מתני' כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו עד ארבע אמות בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן מארבע אמות ולמעלה אין מחייבין אותו לבנותו סמך לו כותל אחר אע"פ שלא נתן עליו את התקרה מגלגלין עליו את הכל בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן:

גמ' אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו ואמר לו פרעתיך בתוך זמנו אינו נאמן ולואי שיפרענו בזמנו (דף ה:) והלכתא כריש לקיש ואפי' מיתמי ואע"ג דאמר מר הכא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה חזקה לא עביד איניש דפרע בגו זמניה

איבעיא להו תבעו לאחר זמנו וא"ל פרעתיך תוך זמנו מהו מי אמרינן מה לי לשקר במקום חזקה (דף ו.) או לא ולא אפשיטא וכל כה"ג חומרא לתובע וקולא לנתבע הילכך משתבע שבועת היסת דפרעיה ומיפטר * גם זה שפת יתר ונמחק ד"ת (תא שמע בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן אימת אילימא דאמר פרעתי בזמנו פשיטא אלא לאו תוך זמנו (אלמא עביד איניש דפרע בגו זמנו) שאני התם דכל שעתא ושעתא זמניה הוא ת"ש מסיפא בחזקת שלא נתן אימת אילימא דתבע לאחר זמן וא"ל פרעתיך בזמנו אמאי בחזקת שלא נתן אלא לאו שתבעו אחר זמנו ואמר פרעתיך בתוך זמנו אלמא לא אמרינן מיגו במקום חזקה שאני התם דמימר אמר מי יאמר דמחייבי לי רבנן גרסינן בגמרא האומר לחברו מנה לי בידך והלה אומר הן למחר אמר תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב דנעשה כאומר לא לויתי וכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי)

תלמוד במה קנאו למחייבים ליה יש לומר לכיון שחצי כותל [עומד] הוא על חצרו קנתה לו] חצרו ואע"פ דלא חמר ליה חיזק תקנה לך חצרך כדרוך לן בעל דעת כן בנאו סיפיה שלו כל זמן שירצה ו"ת ולחמי **מנגנלין עליו שמא כשיקיים לת** ביתו לא יסמוך קורותיו בלותו כותל יש לומר לכיון שחצי כותל [עומד] נעשה כמקום שהוא חייב לבנותו ואם לאו מחייב לבנותו עד ד' אמות ואם לאו מחייב לבנותו עד ד' אמות ואם לאו מחייב לבנותו עד ד' אמות

טעמייהו דהני לחמרי דלאו מנו הוא כלל מסוס למכסיף למיתר דכבר הנלוו והילוע כל כך לב"ל מ"מ כתב הרב ז"ל דלא חיתף להך דלעיל דהקובע זמן מני הקי בכב"נ תלמולא הוא ליה לפרוסי בהליך לשמועינן חלוסף דלא לחמרינן הקי מנו מסוס לחיכא דבעו לר"ל היכי מיירי לי תבעו בתוך זימניה היכי לחמר הלה פרעתיך בתוך זימניה והלה בתוך הזמן הוא עומל ולי תבעו לחר זמנו הייגו בעיל דכסמוך מ"ה מוקמינן לה לתבעו ביום מסלם זימניה ובכה"נ ליח ביה מנו (כמשלם). לבל הרמב"ן ז"ל כתב [לפך לר"ל] (לה"ה) בתבעו [כמשלם] עסקינן וה"ק כבר פרעתיך לע"פ שהיה נו זמניה [לבל תבעו ביומל למשלם זימניה כיון דנחמן לומר פרעתי הייגו בעיין לתבעו לחר זמנו לכי היכי לחר זמנו מהיימן מסוס מנו הכי נמי ביומל למשלם זימניה] והכי פירוסף לסיולך בעיל הוא דבעינן מי לחמרינן מה לי לפקר ולילי לחמל הוא טוען שפרעו בתוך זמנו ללי בעי לפקר ניחא ליה טפי למיתר פרעתיך בזמניה שהוא טוענה מעלית למהיימן בה הלכך לחמרינן דקפקח קלמר ומהיימן לו לימלא כיון לליכא חזקה חזקה לזלינן בתר חזקה ולא לחמרינן מנו ולייגו נחמן לחזקה לא עדיל לייגו דאמרינן לפרע בנו זמניה ותלמולא לא פסקח לליך בעיל וכתב הרי"ף ז"ל לבל כי הלי נוונע לחומרא לתובע ולולא לנתבע הלכך מסתבע שבועת היסת לפרעיה ומפטר ונרלה טעמל למילתל לזה שזה כלל נלול בלין המל"ה: נרסי' בגמ' מנה לי בילך והלה לומר (לין) [הן] למחר ל"ל תנהו לי נתתיו לך פטור לין לך בילי חייב מלי לין לך בילי ללמר לא היו לבריס מעולם שבל הלומר לא לויתי כלולו לומר לא פרעתי למי. פי' לכיון שלא לוה פסקוח ללא פרע: פי' פטור ומילו בשבועת היסת לסכי לר"נ פ' שבועת הלייניס: (כלומר לא פרעתי פי' לכיון שלא לוה פסקוח שלא פרעו) פירסו המפרסים ז"ל דבלולו הלי טעמל נמי פסקוח ללא מהיימן לבבר הולה בפני עליס שלמר לו הן הסמך לולו כל כמיניה לומר לא היו לבריס מעולם שבל לבל לחך לשמועינן לשפילו לחך סהדי ולמרו שלוה ופרע חייב ולא מתרעינן ליבוריה לומר לה"ק לא היו לבריס מעולם שלוייתי ולא פרעתי כלומר שלא ולולי פרעתי והרמ"ה ז"ל פי' לסכח הכי לחך לשמועינן לשפילו לחר לין לך בילי לחר שלמר נתתיו לך חייב לל"ת כיון למעיקרא לחר נתתיו לך להיינו פרעתיך כשחזר ולמר לין לך בילי ה"ק לין לך בילי שכבר פרעתיך קמ"ל לבל הלומר לא לויתי כלומר לא פרעתי למי וה"ל כחזר ועונן לא פרעתיך לחייב. מסוס ליגים הלו היינלים מהלי נרלח כתבתיה: פי'. לומרי בתתי' להיכח שלא עכב לחל מן הסוטפין על חברו לכנוס למעלה מל"ח ובנה חברו הרי הוא בחזקת שלא נתן כלום בלוזו לומת של מעלה על שיביא ראיה שנתן כיון שהיגו טוען עליו לבנותו שלא בל"ח שבנה כבר **מסוס היזק ראיה** ומיהו פי' לעיל שחלקו של לותן ל"ח קונין לו כיון חנרו **ואם לחר לחברו הני** חפן בשיתוף הכותל שהנבהת הרי זכה מיל הני הכותל ולולו לומר לאחר מכן שנתן לו חלקו הרי הוא בחזקת שנתן לפי שמפטר **זה גלוי לכל** לכיון שהולה רולה בבנין נתחייב לשלם וכן תנן הכח במתני' שאם סמך לו שהוא רולה בבנין נתחייב לשלם וכן תנן הכח במתני' שאם סמך לו לפלגא סמך לכולה ורב נחמן אמר למאי דסמך סמך ולמאי דלא סמך לא סמך והלכתא כרב נחמן ומודה רב נחמן באפריזא וקיבעתא דכשורי אמר רב * בגמ' איתא אמר רב הונא בי כוי [וכ"ה בד"ס] (ג"א) נחמן בי [קורי] לא הוי חזקה ואף על גב דמנח הימלטא דאמר אמינא לכי מיפייסת לי לא תתרע אשיתאי

:

יום רמט

אמר רב נחמן אחזיק להורדי (* ד"ת מ"ז לא) אחזיק לכשורי לכשורי אחזיק להורדי (* ד"ת מ"ז ורב יוסף אמר אפילו אחזיק להורדי אחזיק לכשורי איכא דאמרי אמר רב נחמן אפי' אחזיק לכשורי לא אחזיק להורדי) ואמר רב נחמן אחזיק לניטפי אחזיק לשיפכי לשיפכי לא אחזיק לניטפי (* ג"ז נמחק וא"ד אמר ר"נ אפילו אחזיק לשיפכי אחזיק לניטפי) [אבל] לצריפא דאורבני לא ורב יוסף אמר אפי' צריפא דאורבני עבד רב יוסף כותל לו כותל אחר : אמר רב הונא סמך לפלגא סמך

סמך לו כותל אחר : אמר רב הונא סמך לפלגא סמך לכולה ורב נחמן אמר למאי דסמך סמך ולמאי דלא סמך לא סמך והלכתא כרב נחמן ומודה רב נחמן באפריזא וקיבעתא דכשורי אמר רב * בגמ' איתא אמר רב הונא בי כוי [וכ"ה בד"ס] (ג"א) נחמן בי [קורי] לא הוי חזקה ואף על גב דמנח הימלטא דאמר אמינא לכי מיפייסת לי לא תתרע אשיתאי

יום רמט

אמר רב נחמן אחזיק להורדי (* ד"ת מ"ז לא) אחזיק לכשורי לכשורי אחזיק להורדי (* ד"ת מ"ז ורב יוסף אמר אפילו אחזיק להורדי אחזיק לכשורי איכא דאמרי אמר רב נחמן אפי' אחזיק לכשורי לא אחזיק להורדי) ואמר רב נחמן אחזיק לניטפי אחזיק לשיפכי לשיפכי לא אחזיק לניטפי (* ג"ז נמחק וא"ד אמר ר"נ אפילו אחזיק לשיפכי אחזיק לניטפי) [אבל] לצריפא דאורבני לא ורב יוסף אמר אפי' צריפא דאורבני עבד רב יוסף כותל לו כותל אחר : אמר רב הונא סמך לפלגא סמך לכולה ורב נחמן אמר למאי דסמך סמך ולמאי דלא סמך לא סמך והלכתא כרב נחמן ומודה רב נחמן באפריזא וקיבעתא דכשורי אמר רב * בגמ' איתא אמר רב הונא בי כוי [וכ"ה בד"ס] (ג"א) נחמן בי [קורי] לא הוי חזקה ואף על גב דמנח הימלטא דאמר אמינא לכי מיפייסת לי לא תתרע אשיתאי

יום רמט

אמר רב נחמן אחזיק להורדי (* ד"ת מ"ז לא) אחזיק לכשורי לכשורי אחזיק להורדי (* ד"ת מ"ז ורב יוסף אמר אפילו אחזיק להורדי אחזיק לכשורי איכא דאמרי אמר רב נחמן אפי' אחזיק לכשורי לא אחזיק להורדי) ואמר רב נחמן אחזיק לניטפי אחזיק לשיפכי לשיפכי לא אחזיק לניטפי (* ג"ז נמחק וא"ד אמר ר"נ אפילו אחזיק לשיפכי אחזיק לניטפי) [אבל] לצריפא דאורבני לא ורב יוסף אמר אפי' צריפא דאורבני עבד רב יוסף

עובדא בצריפא דאורבני [כשמעתיה] והלכתא כוותיה
אר"נ אמר רבה בר אבוה המשכיר בית לחבירו (דף ו:) בבירה גדולה משתמש בזיזיה ובכותליה עד ד' אמות ובעובי הכותל במקום שנהגו אבל בתרבץ אפדני לא ורב נחמן דידיה אמר אפי' בתרבץ אפדני אבל רחבה שאחורי בתים לא * בגמ' איתא רבא אמר כו' [וכ"ה בד"ק] (ג"א) רבה אמר אפי' רחבה שאחורי בתים ואמר רבינא האי כשורא דמטללתא עד תלתין יומין לא הוי חזקה בתר תלתין יומין הוי חזקה ואי סוכה דמצוה היא עד שבעה יומי לא הוי חזקה בתר הכי הוו חזקה ואי חבריה בטינא לאלתר הוי חזקה

אמר אביי שני בתים בצדי רה"ר זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו זה שלא כנגד זה ומעדיף מאי אריא רשות הרבים אפילו רה"י נמי רה"ר אצטריכא ליה ס"ד אמינא א"ל סוף סוף הא בעית איצטנועי מבני רה"ר קמ"ל דא"ל בני ר"ה ביממא חזי לי בליליא לא חזו לי את בליליא נמי חזית לי בני רה"ר כי קאימנא חזו לי כי יתיבנא לא חזי לי את כי יתיבנא נמי חזית לי בני רה"ר כי מעיינינ חזו לי כי לא

ממקום גבוה ומזקי ליה וכן כל כיוצא בזה שירצה לב"ד שהוא מוסיף בהיזק אין שומעין לו וכן מי שהחזיק על גיב חבירו לשפוך עם מי כביסה לחת ממחין ביזו שלא ישפוך כח מי כביסה לתוך החזיק למי נשמים לבל ממחין ביזו שלא ישפוך כח מי כביסה והא לתניא בתוספתא [לב"מ פרק י"ח] העשוי לכביסה אין ממחין ביזו לנשמים לנשמים אין ממחין ביזו לכביסה היינו לענין ליוטרות המקלחות מים לגיב תניא לכיון שנשתעבד הגיב לקלוח הליוטרות אין ממחין ביזו לנשמים ולא לכביסה וכ"כ הרמב"ן והרשב"ץ והסכים להעתם הרגב"ד ויש למפרשין להא להורדי וכשורי הוא לומיא לנטופי ושופכי שהוא מטעם חזקה נ' שנים ובטענת מכירה לו מתניה (ף"ת ף"כ היכי תמרינן לחזוק להורדי לחזיק לכשורי הא תמרינן פרק הבית והעלייה (לף קיז:) עיון הבא לשנות בשקמים שומעין לו בחרזים אין שומעין לו תירץ הרמב"ן ז"ל להתם ליירי במקום שמקפידין והכא במקום שאין מקפידין תלא שהענין תלוי בזמנו לתניא בתוספתא [לב"מ ריש פרק י"ח] בית ליחל ועלייה לליחל וראה בעל העלייה לבנות ליוטרו על נבה מקום שנהגו לעשות שתים ושלש עושה וכו' ולחרים תירצו לה לשם חזוק שהחזק לעשות הורדי הוי חזקה לחתום בשורי יותר במקום שהכובד יותר

לסלק רחייתו מלא כל לחד כופה **את חבירו לעשות** מעקה לחני נגנו ומעליף ותו לא כלי שלא ירחיק את חבירו להכביד כותלו) (להכביד כותלו) וכלשמרן: חמר (רבינו) [ר"נ חמר שמואל נג הסמוך לחנך חבירו עושה לו מעקה]. הכא חיירי בגג שאינו מקורה ואינו עשוי להשתמש

ולפי זה **אין כעל החנך ערוך לעשות מחיצה** שאין מזיק ברחייתו לבעל הגג לבד בעל הגג מזיק לבעל החנך שרוב תשמישו שם בחנך ולפיכך עושה לו מעקה גבוה ל' אמות לבד בין גג לגג אינו זקוק לארבע ערוך ל' אמות כיון שאין בהם היזק רחיה וכלשמרן לבד זקוקים הן **בעלי הגגין לעשות מחיצה** י' **טפחים בין** הגגים כלי שאם יעבור שום לחד מהם לגג חבירו יהא נתפס כגנב ולא מני משתמט ולומר לימנורייס כמו לימזורי כלכתיב (מ"כ ל) ויזורר הערב להיינו פיסוט ענמות והשתח לא מני טוען הכי ולומר בעול שהייתי פוסט עצמי נפל כלי זה מידי לכיון לגבוה כ"כ עשרה טפחים לי לפסר שלא אם כן עבד הוא מרגלן וייהיה נתפס כגנב: [ליתמר שתי חצרות **זו למעלה מזו**]. פי' שתי חצרות הסמוכות זו לזו וגבוה האחד מחברתה ולפיכך ל' לחמת לו יתר כיון דכי קאי הוי חזי ליה הלי שלמטה חייב לתת חלקו בבנין על שיסתלק רחייתו שלא יוכל לרשות לעליון כלל וקי"ל כרב חסדא לתניא כוותיה מ"מ מקנא התחתון מחנך של עליון כלי שיבנה חני שכותל בחלקו של עליון וכיון שהיה בין שניהם ומסייע לתחתון בחני שכותל הגבוה כנגד חצרו של תחתון לאע"פ שהעליון **היני יכול להשתמש** למטה כיון שהוא יסול מעייני לא חזו לי את כי לא מעיינת נמי חזית לי

אמר רב נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חברו עושה לו מעקה גבוה ד' אמות אבל בין גג לגג לא ורב נחמן דידיה אמר אפילו בין גג לגג אינו זקוק לארבע אמות אבל זקוק למחיצת עשרה למאי אי להיזק ראיה ארבע אמות בעינן אי לנתפס עליו כגנב במסיפס בעלמא סגי אי משום גדיים בכדי שלא יזדקר הגדי בבת ראש סגי לעולם לנתפס עליו כגנב * בגמ' איתא לעולם לנתפס עליו כגנב במיסיפס מצי משתמט אמר ממצורי קממצרנא כו' (ג"א) ובעשרה לא מצי משתמיט ליה בציר מעשרה מצי משתמיט ליה אמר אימצורי הוא דקממצרנא ליה י' טפחים לא משתמיט

איתמר ב' חצירות זו למעלה מזו אמר רב הונא תחתון בונה כנגדו ועולה ועליון בונה כנגדו ועולה ורב חסדא אמר מסייע עליון לו מלמטה ועולה תניא כוותיה דרב חסדא שתי חצרות זו למעלה מזו לא יאמר העליון הריני בונה מכנגדו ועולה אלא מסייע לו מלמטה ועולה ואם היתה חצרו למעלה מגגו של חבירו אין זקוק לו הנהו בי תרי דהוו דיירי חד עילאי וחד תתאי איחביס תתאי א"ל לעילאה תא ליבנייה א"ל אנא שפיר דאירנא (דף ז.) אבנייה אנא לית לי דוכתא דדיירנא בה אמר ליה מוגרנא לך לא מצינא דאטרח לא קא מיתדר לי אמר ליה * בגמ' ליתא ד' תיבות אלו חוק לך בארעא או (ג"א) חוק לך בארעא או שוף אכריסך עול ושוף ופוק אמר רב חמא דינא קאמר ליה והני מילי דלא מטו כשורי למטה מעשרה אבל מטו כשורי למטה מעשרה מצי א"ל למטה מעשרה רשותא * בד"ס ובד"ק הגי' דתתאי דידי היא ולא משעבידנא לך והני מילי דלא אתנו אהדדי אבל אתנו אהדדי סתר לבנין שהוא חייב לעשות כלי שלא ירחיק חנך של חבירו אין סיסתלק כו שאם אין יסול אין בנין ובין שניהם יבנוס על סיסתלק רחייתו תחתון לגמרי מן העליון ואז **יבנה העליון ממלו ויעלה על** סיסתלק רחייתו מן התחתון שלא יזיקנו ברחייתו כי התחתון כבר סלק רחייתו מן העליון וא"ת לו כותל עול ולמה יפרע כה: [הנהו בי תרי **ליהוי ליירי חד עילאי וחד תתאי** לחיבים]. פי' לחיבים שנטבעו הכותלים וירדה לירת העליון בחויר התחתון ולפיכך הכי לא מני כייף תחתון לעליון שיבנה ממוס לבית לעלייה שעבודי משעבד כל זמן שיסתר שם שיעור לירה להיינו י' טפחים לבד מהו כשורי למטה מי' דשמעת לתתאי הוא ולא משתעבד ליה ויכפנו לבנות: חוק בארעא. חפור למטה: או שוף. כפוף קימתך: **ליסורייתא**. חבילי עניס על כתפו ויחזור שביב הבית ולא יעבדנו הקורות: לחורי כוי. לחורי חלונותיו בלא הרחקת ל' חמות והיה מחפיל עליו: לפילו בי תיבנא. כלומר לאו דוקא בבית שהוא לך הוא למימר לך מני למימר לך מני למטרח עלך לפילו לטלטל משם תבן או עניס מני למימר הכי והילך עובדא בתרא שמתברך להכי לתא לתל"ב מאי חלופא וכמו לבעי תלמודא ועולמלמר סברנא לך ועבידנא לך נרחה שלא היה בית לירה ולא היה שבור שיקפיד על הנבהת החלונות כיון שתחת שם לורה: [לף ז.] [הנהו בי תרי [לחי] פלגי בהלי הללי לחד מטוייה **ליספלילא**]. פי' ליספלילא טרקלין יפה כמו לכסדרה שלורה רב והיתה משמשת הליספלילא מלור התרבינא שהוא גן:

ובני ועד כמה אמר רב הונא בריה דרב יהושע כד נקיט אינש איסורייתא דמחווא והדר.

ההוא גברא דהויא קא בני אשיתא אחורי כוי דחבריה א"ל קא מאפילת עלי א"ל סכרינא להאי ועבדינא לך כוי מלעיל מרעת לה לאשיתאי קסתרנא לה עד הכא ובנינא לה ועבדינא לך כוי מלעיל א"ל אשיתא פלגא חדתא ופלגא עתיקא לא קיימא א"ל סתרנא ליה לכוליה ביתא ובנינא ליה ועבדינא לך כוי מלעיל לית לי דוכתא דדיירנא בה אוגרנא לך לא מצינא דאיטרח אמר רב חמא דינא קאמר ליה ואע"ג דדייר ביה לתיבני וציבי

הנהו [בי] תרי אחי דפליגי חד מטייה אספלידא וחד מטייה תרביצא אתא ההוא דתרביצא קא בני אשיתא אפומא דאספלידא א"ל קא מאפילת עלי א"ל בדידי קא בנינא אמר רב חמא דינא קאמר ליה

א"ל * בגמ' איתא א"ל רבינא לרב אשי (ג"א) רב אחא לרב אשי ומ"ש מהא דתניא האחין שחלקו אחד נטל שדה פרדס ואחד נטל שדה לבן יש לבעל פרדס ארבע אמות בשדה הלבן שע"מ כן חלקו א"ל התם דעלו להדדי הכא דלא עלו אהדדי אטו בשופטני עסקינן דעלו באשיאתא והורדי ולא עלו באוירא ולימא ליה עד האידנא הוה לי אספלידא השתא אית לי אינדרנא אמר רב שימי בר רב אשי שמא בעלמא פליג ליה מי לא תניא האומר בית כור אני מוכר אע"פ שאין לו אלא לתך אחד הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא דקרו בית כור הכי השתא התם שמא בעלמא מזבנא ליה הכא מצי א"ל דיירנא ביה כי דדיירי ביה אבהתא (דף ז:) נהרדעי לטעמייהו דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו אין להם דרך זה על זה ולא חלונות זה על

זה ולא סולמות זה על זה ולא אמת המים זה על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש להן

ההוא שטרא דיתמי דנפק תברא עליה אמר רב חמא לא מקרע קרעינן ליה ולא אגבויי מגבינן ביה אגבויי לא מגבינן ביה דהא נפק תברא עליה ומקרע לא קרעינן ליה דילמא לכי גדלי יתמי מייתי ראיה ומרעי ליה לתברא * בגמ' איתא א"ל רב אחא בריה דרבא לרבינא (ג"א) שלחה רב אחא בר רב לקמיה דרבינא הלכה מאי שלח ליה הלכתא כוותיה דרב חמא לבר מתברא דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן מר זוטרא בריה דרב מרי אמר בהא הלכתא נמי כרב חמא דאמ איתיה דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון ומדלא אפקיה בחיי אבוהון ש"מ ציורי ציירי וכן הלכתא:

מתני' כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר רשב"ג אומר לא כל החצרות ראויות לבית שער כופין אותו לבנות לעיר חומה דלתים ובריח רשב"ג אומר לא כל העיירות ראויות לחומה כמה יהא בעיר ויהא באנשי העיר שנים עשר חדש ואם קנה בה בית דירה הרי הוא כאנשי העיר מיד:

גמ' בעא מיניה ר"א מרבי יוחנן כשהן גובין לפי נפשות הן גובין או לפי שבח ממון הן גובין או לפי קרוב בתים הן גובין אמר ליה לפי קרוב בתים הן גובין

ים לו לבעל הפרדס וכו'. כלומר לעורך עבודת הכרם **שהיו חורשים חותה בשוורים** ע"פ שלא נזכר בשעת החלוקה הכל נמי נימא שלא יהא רשאי לבנות זה כנגד חלונות החיספלילא כיון שעורך החיספלילא הן: **בעל הכרם נתן עילוי למיס** בעבור זה: תנו בשופטני. כלומר **שוטה היה זה שנטל נגה חלקה כנגד חיספלילא בנויה בלא עילוי למיס:** לעלו להללי בתשתא. כלומר שתמרו כן בפירוש שמו כתב בנוי שוה יותר מן הפנוי מפני למיסן של חשיתא והורלי לבל (לא) עלו סתם [הכל] בכלל ופיפלו חוירא והיינו טעמא לכרם משום שעלו סתם לחי במפרש מלי קמ"ל מתניתין פשיטא: והשתא לינלרונא. כתב הרמב"ן ז"ל לפי למסקינן שאם רצה לבנות כנגד החלונות בונה היינו (כשמחפיל) עליו לנמרי ויוכל עליון להשתמש לאורה כלרך שכתוב ולינלרונות לבל שם היה מחפיל עליו לנמרי על שאין לחם יכול להשתמש לאורה יכול למחות בידו [וכן מוכיח בתוס'] הא לחמרי' שכח שמא בעלמא ולינו חייב לקיומא ליה חיספלילא כתב הרנב"ך ז"ל בב"מ פרק שמקבל [קף קנ.] להיינו לוקח כלאמר ליה שוה לחוש לטעות ליה תרבינא לאחוה לנא לטול תרבינא ולא חיספלילא לבל חיפכא לן לאמרינן שמא בעלמא לנא קפילא כלאו אמר ליה חוכר למחכיר ושם כתבתיו בם"ר:

לא חלונות וכו'. פרש"י ז"ל **לערער על סתימת** האורה כלומר שאינו יכול למחות לו מלבנות בצלו וכן נראה שאינו יכול זה לכופו לסתום חלונותיו ע"פ שיש לו היזק ראיה שלא חלקו ע"מ לסלק כלום ולא שלא יהיה לאחר מסה שעבוד על חברו לאחין שחלקו הרי הן כלקוחות וכן פרש"י ז"ל: [קף ז:] **ולא סולמות.** שאין **לו לקבוע סולם: ולא אמת המים.** פרש"י ז"ל **להכניסה לרך שלהו** משמע שאם היו שם כבר לא יסלקם וכן הלין בב' שקנו קרקע בשותפות וחלקו [וכן אם שניהם במתנה] לבל אם נתן לזה קולם שיתן לחברו שאחר קיימא לן לנתן בעין יפה נותן ולרשמן נתן שיסתמם בו בענין שהיה הנותן משתמש בו בחלונות ובאמת המים ובסולמות ומיהו כי אמרינן לין לסם חלונות זה על זה פרש"י ז"ל לדוקא בשלא החזיק בחלונות שלא שנים אחר החלוקה לבל אם החזיק מעכב עליו שלא לבנות כנגדו ונעמא למילתא משום שאחל לשם לא כן היה לו למחות ונומר **חיני מוחל לך על** תלונותיך שתחזיק עלי בהם ולפי זה שכתבנו הסכימו הרמב"ן והרשב"ץ ז"ל ע"פ שלא כתב כן הרמב"ם ז"ל שהוא ז"ל כתב שיכול להסיר אמת המים העוברת שם מכבר וכן סותם החלון המשקוף על חלקו : והרלבי לטעמייהו דב חמא מנהרלעא ואזיל לטעמיה לשמואל דהוה מנהרלעא כלאמרינן בעלמא (ברכות לף נח:) לאמר שמואל נהירין לי שבילי לשמיא כשבילי לנהרלעא: ורב אמר יש לתן וקי"ל כשמואל בדיניו: [**והוא שטרא לנפיק עליה תברא**]. פי' לנפקא עליה תברא שהוציא הבע"ח שובר שכבר פרע להא קי"ל (ב"ב לף קעח:) כותבים שובר: מייתי רלאיה. שמזויף הוא: לימא זיופי זייף. כתב הרשב"ץ ז"ל שאע"פ שמקויים בחותמיו ולפיכך מפי העדים אכתי חיישינן לכיון לזייף וכהשיא לאמרינן פרק נהו פשוט (לף קסז.) ז"ל לין חתימת ידי היא מיהו מעולם לא חתמי אלא לדבר בר דבר הוא ולפיכך אמרו עדיף ליה לאו אחתמוהו ונקב יש בגד לוחת פלונית לין מקבלין מהם לפי שאין מקבלים עדים שלא בפני בעל דין ומיהו לוקח כשים עדים שתבעו אחר בב"ד וזה לא הוציא שוברו לבבי הא אינה למיחר היה ליה לאפוקי הא לאו הכי לין חוששין לו : **מתני' [כופין אותו]** לבנות בית שער ולחת]. [פי'] בני החצר כופין לאחר מהם שלא ירצה לפרוע שיפרע חלקו בבית שער שהוא בנין שעומד לפני הפתח שלא ירצו העובדים **את בני החצר.** ולחת לסנור החצר בלילה וכן כופין לעשות לעיר חומה לחיים ובריח שלא יבלוס שם יבוזו נייסות ויהיו לוקח בני החצר כופין לאחר מהם המסרב אבל במבוי לא והבי לימא בתוספתא מי שים לו פתח במבוי אין בני מבוי כופין אותו לעשות לחת במבוי מפני שיכול לומר רצוני שאסנם בחבילתי על כתפי על פתחי ומסתמא לאין הכי נמי שאם בלו אם לעשות לחת שיכול לעבב על ידם מפני טעם זה כן כתב הרנב"ך ז"ל וכתב הוא ז"ל שלא קיימא לן כרשב"ג בתרוייהו שלא כרבנן ולע"פ שאמרו (ניטין לף לח.) כל מקום שנהג רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו שלא קי"ל כי הוא כללא לאמוראי (כתובות לף עז.) ניהו ולחיבא לרבי יוחנן כלאיתמר בכתב לוכתי ולימא טובא לית הלכתא כוותיה: וזהוא סיום התוספתא. כופין בני מבוי זה לת זה שלא להוסיף ביניהם לף חייט ולף בורסי ולף לחת מבוי לומנויות ולשכנו ליהו כופהו רשב"ג לומר לף לשכנו כופהו מי שים לו בית בחצר לחברת בני החצר כופין לותו לעשות עמהם לשת ונגר ומנעול בחצר ושאר כל הלבריס לין מעשבלין [לותו ולא היה שרוי עמהם בלותה חצר מעשבלין לותו] על הכל מי שים לו חצר בעיר לחבריבני העיר מעשבלין לותו לחפור עמהם בורות שיחין ומערות ולחת המים ושאר כל הלבריס לין מעשבלין לותו ולא היה שרוי עמהם בלותה העיר מעשבלין לותו על הכל כופין בני [מבוי] זה לת זה לעשות ביניהן חרין וכן חרין כופין בני העיר זה **לת זה לבנות להם בית** הכנסת ולכתוב להם ס"ת נביאים וכתובים והרי"ף ז"ל כתבה בהלכותיו: נמ' [בעא מיניה רבי לעזר מרבי יוחנן **כשהן נובין** לפי שבח ממון וכו']. פי' כשהן נובים לחומת העיר לפי הממון שים לו ללחם נובין ממנו או לפי הנפשות שים בביתו נובים ממנו ולפילו לא יהיה עשיר יפרע יותר מעשיר שאין לו כל כך נפשות בביתו ובעיא זו כמו שאומר לא נייסף בלה מחמת ממון הם ינבו לפי שבח ממון או לא בלה מחמת נפשות וינבו לפי נפשות ורבי יוחנן הסיב לו לנייסף לא לחי לנא על עסקי ממון הילכך לפי

שכח ממון שם נותנין לחבל שם ילוש שהיתה בחזקתו על עסקי נפשות מחסבין לפי נפשות וכלתניא בפרק הנזהר בתרא (לף קטז:) שיירא שהיתה הולכת במדבר ועמד עליהם נייס לטורפה מחסבין לפי ממון ואין מחסבין לפי נפשות ואם שכרו תייר לפניהם מחסבין אף לפי נפשות לפי שהיה שכיח שכנת נפשות בדבר שם תעו במדבר ול"ת מ"מ כיון לניים מקום ממון אתי שם ליכא שכנת נפשות כלתמרינן (לף עב.) בסנהדרין נבי מחתרת חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו ותירצו בתום' לאעפ"כ כיון דאין בדעתן **על הנפשות שאם לא** יעמדו על ממונו לא ינעו בנופו אין זה שכנת נפשות: ליכא למימר לשכי קא מיבעי ליה לפי **קרוב בתים.** שקרובים יותר מן המזיק שם נוכין מקום שמתמצין יותר מן המזיק או לפי שכח ממון שם נוכים ולפ"ז יש שעל עסקי ממון שם בתין והשיב לו רבי יוחנן ללפי קרוב בתים מן נוכין וכתב הרב אלוי ז"ל אבל מנ"ם לגיסנא בתרא לא פליג לגיסנא קמא כלל אלא לטעויי קאתי לומר להאי שכח ממון לאמרן לפי קרוב בתים הוא שאילו עשיר קרוב ועשיר כמותו רחוק נוכין מן שקרוב יותר אבל לעולם לפי שכח ממון שם נוכין שאילו עשיר רחוק ועני קרוב נוכין מן העשיר יותר ממה שנוכין מן העני: והא למסיק! ללפי קרוב בתים מן נוכין לוקח בעיר אבל בחנך נוכין לפי שכח ממון בלבד שאין רחוק וקרוב בחנך שכל שחנך כבית אחד וכן כתבו ר"ח ז"ל והרב יוסף אלוי מנ"ם ז"ל: **ואלעזר בני קבע בה מסמרות.** כלומר **הזהר לזון כן ולא תזון ממנה:** פי' רמ"ח שורש. הוענשת חומת העיר: כרגע. מס: [לף ח.] **שאתה מחבב. שאתה מעיד להם פנים להמשילם על בניך: כל קדושיו. של ישראל בידך הן לשמרן: בלשון הרמי. יתנו תרגום של ישנו כמו ושננתם (לדברים** ו) ותתנינון: חס כולם. **וכן רובם יהיו עוסקין בתורה כשיגלו** בין עובדי כוכבים: **עתה לקבצם.** ויחלו מעט כו'. כלומר **ואם הם מועטין השונים** בין עכו"ם יחלו ממשל מלך ושריס כלומר יתבטלו כמו (במדבר ג) לא יחל למתרגמינן לא יבטל: **מנחה בלו והלך. לריום ניח את פחות עבר הנהר על אנשי כנסת הגדולה: מנת המלך.** מסין: **תרנונא.** עזיריה תבוחה ובסמה כלתמרינן בפסחים (לף ו.) בסמת תרנונא ועיסת תרנונא. והריטב"ף ז"ל פירש תקורה או תרוחה שעושין למלך כשעובר עליהם והיינו לגזון והלך: בלו. שם סמוטל ברחק היש וחיש כתבו הסופרים ז"ל לסתברא לכי תמרינן הכא לרבנן פטורי מכסף גולגולתא ומעשורי תבואותיהם לוקח כגון שהמלך הטיל על בני העיר ליתן כך וכך מחמת מעשר תבואותיהם או מחמת מנין גולגולתם ולזו יכולין תלמידי חכמים לומר לא הטיל המלך עלינו כלום אלא שבדילכם חבל שם תמר המלך שיתן כל אחד ואחד כסף גולגולתו ואלעזר ברי קבע בה מסמרות:

תוספתא * דב"מ פ' י"א מי שיש לו פתח במבוי אין בני מבוי כופין אותו לעשות דלת למבוי שיכול לומר רצוני שאכנס בחבילתי עד פתחי כופין בני מבוי זה את זה שלא להושיב ביניהן לא חייט ולא בורסי ולא כל אחד מבעלי אומניות ולשכנו אינו כופהו ורשב"ג אומר אף לשכנו כופהו מי שיש לו בית בחצר אחרת משעבדין אותו לעשות עמהן דלת ונגר ומנעול לחצר ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו ואם היה שרוי עמהן באותה חצר משעבדין אותו על הכל

מי שיש לו חצר בעיר אחרת בני העיר משעבדין אותו לחפור עמהן בורות שיחין ומערות ואמת המים ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו ואם היה שרוי עמהן באותה העיר משעבדין אותו על הכל כופין בני מבוי זה את זה לעשות לחי וקורה למבוי כופין בני בקעה זה את זה לעשות ביניהן חריץ וכן חריץ * בתוספתא שם סוף פי"א כופין בני העיר זה את זה לבנות ביניהן בהכ"נ ולקנות להן ס"ת נביאים וכתובים:

(דף ז:) ר' יהדה נשיאה רמא דשורא ארבנן א"ל ריש לקיש רבנן לא צריבי נטירותא :

(דף ח.) רב פפא שדא כריא חדתא איתמי א"ל רב ששת בריה דרב אידי ודילמא לא מדויל אמר ליה מישקל שקלינא מינייהו ואי מדויל מדויל ואי לא מהדרין להו א"ר יהודה הכל לגלי גפא אפילו מיתמי אבל מרבנן לא רבנן לא צריכ' נטירותא הכל לכריא דפתיא הוא תיקון רחובה של עיר ואפילו מרבנן ולא אמרן אלא דלא נפקו בכלווזא אבל נפקו בכלווזא לא ומעבר תבואתו לין עמי שלין פורעין בשביל ת"ח והיינו לשכחן לשיכח מרבנן ליסבי כרגע בלתמרינן בסנהדרין (לף כז.) לבר חמת קטל נפשא לתא רב פפא וזכייה ולתא בר חמת ונפקיה לשכרעיה וקבלי עליה כרגע לכולהו שני והיכי משכחת לה לרב פפא יהיב כרגע לגלי ז"מ כלכתיבנא וכן נראה לר"ח ז"ל וכ"כ הרמב"ן ז"ל. והרע"ב ז"ל כתב וז"ל וכתב הרב שכן מנ"ם בשם רבו הריטב"ף ז"ל שלא נאמרו לבריס הללו אלא בתלמיד חכם שתורתו אומנתו כלומר שתורתו קבע ועסקו ערלי לשכר לא כמי שעסקו קבע ואין תורתו קבע: שרו לי תגרלי. שתירו ליני קולס: לפתוח לרשות. בבית הכנסת ולברך לרשות בסעודת מצוה לכתיב בשמואל [ג' ט'] כי הוא יברך הזבח ונו': וליטעול מנה יפה לרשות שם קנו לכבר בשמתפות וחלקו לותה שוה בשוה יטעול הוא לרשות שחלק שהוא חפץ בו: פי' רמ"ח. שלוך **יציאת כריית בחר מים חיים לשתות** במקום שלא היה יכול בולאי שימצאו מים חיים מתוקים שיהו לרוויים לשתות: **ולמלא לא מלויו.** מלמון לויה כלומר שלא יתנאו מים שיהיו לרוים לגלות נתנו שהפסדת לותם שלא כלין ויתמי לאו בני מחילה ניתהו: לי מלויל. זכות הוא להם לשלוח מהם [ולהשקות ממנו שלותיהן וזכין לאדם שלא בפניו]: ואי **לא מלויל** מהלרנא להו. מאי לשקלי מיניייהו לשוה להו חובה ואין חבין לאדם שלא בפניו: שכל לגלי נפש. **להציב ללתות העיר כמו (ברכות לף כח.) טרוקי גלי נפש סתימת כמו תנא לחר הנפה ללאו מצילות (לף כה:):** לכריא לפתיח. כלומר תיקון רחובה של עיר שמוכרין שם מיני מתכלים וי"מ לחפור שם בלר ברחובה של עיר וכל זה הוא ערך נם לתלמידי חכמים: בכלווזא. תמן עם היינלין הם בעלמם לחפור: רבנן לאו בני מיפק בכלווזא נינהו. שלין להכן להתבזות בפני עם הארץ וכתבו בתום' לממעט לכאורה לכיון שפטורין לפילו לחריס אין שוכרין במקומן: נרסינן בגמ' [לף ח.] הסוא דמי כלילא לשלו לטבריא לקמיה לרבי לחרו עמי הארץ ליתבו רבנן בהלן ואי לא ערקינן לחר להו רבי ערוקו ערקו פלגא בטלו פלגא לכלילא לחרו ליה ליתבו רבנן בהלן ואי לא ערקינן לחר להו רבי ערוקו ערקו כולהו פם כותם שליה לכותם עריך כותם ובטיל כלילא לחר רבי לחיתם שלין פורענות בלה לעולם אלא בשביל עמי הארץ. פירוש ערוקו לא רלה לכופפ משום לניחא ליה לליערקו שהיה יולא לולי ערקי היה בטל כלילא הא לאו הכי ולאי לאו כל כמיניייהו לליערקו לממחר לשלא מלכא למי כלילא נתחייבו כולם ליתן ולקרקפתא לילהו ולניכסייהו למי והכי לימא בירושלמי ברים פרק המניח לת הכל [הלכה ל] רלה לחת המים שוטפת ובאת לתוך שלהו על שלא נכנסו המים לתוך שלהו רבשו לפנותן למקום

לאחר כלומר [רשאי לסתום גדר שלפני שלפני יכנסו שם] ולע"פ שנכנסין לשדה חבירו לאכל **שם ונכנסו המים לתוך** שדהו היינו רשאי לפנותם למקום לאחר שלמים כיון שמוטל הנזק על זה ולפי כל הנראין לסלקו מעליו ולהטילו על חבירו. ונרשינן תו התם לחין לאכסנו פרכת על לעל ייתון רומאי שרי מאח ליניח מלן לייתון רומאי לסיר פירות לאכסנו פרכת חיל המלך מלצון (ע"ז קף ח:) הפרכי וקאמר על שלא תבא לאכסניא עליהם מותר לו לומר שכר שלא יתן כלום בחותם לאכסניא [לאכל] לאחר שבאו והוטל המס בשבילם לשוב כיון שכבר נתחייב כשפוטר עצמו ממנו הרי הוא כאילו נוזלו מהם: מתני' [כמה יהא בעיר וכו']. מוכח בגמ' לשפילו לא ירד להשתקע שלא לגבות כיון שעמד שם י"ב חדש הרי הוא כאנשי העיר לכל מסים ותשחורת ולפסי העיר ולכל ענינים שבני העיר עושים וכשלא עמד שם י"ב חדש לפילו ירד להשתקע לא הוי כאנשי העיר לכל מילי שלא לקופה ולתמחוי ולכסות ולקבורה בזמנים יתירים כלמוכח בגמ': ואם קנה שם בית לדירה. ר"ל והוא שלר בה [שלם **אינו לר שם] לא** הוי כאנשי העיר שלא לשברים שהם תועלת הבית כלמפרש בתוספתא שהשתתי למעלה לכשאינו לר עמהם אין מסעבדין אותו שלא לבורות סיחין ומערות ואמת המים שזה ולפי הוא תועלת [שמתוך שיש] בעיר [בורות סיחין ומערות] בלין לגור שם ושוכרין אותה ואם רצה למכרה מוכרה ביותר וכשלר עמהם מסעבדין אותו על הכל ולפי לוקח קנה שלא נשתעבדו אבותיו מעולם **עם בני העיר** לכל מילי הוא לפטור שלא לף אם היה לו כשר כיון שאינו לר שם פטור כלשהרן לעיל [סי' תרכב] בתוספתא וכן מי שיש לו בית בעיר אחרת או בית בחנך אחרת וכו' למשמע שהיה לו כשר ומלשהרין בתוספתא בית בחנך משמע שלף על פי שלר בעיר כיון שאינו לר באותה חנך עמהם אין מסעבדין אותו על הכל ולפי הוא כה:

רבנן לאו בני מיפק בכלווא נינהו

(* ד"ת מ"ז ההוא דמי כלילא דרמי אטבריא אתו לקמיה דרבי א"ל לידרו רבנן בהדן אמר להו לא ערקי' ערוקו ערקו פלגא דליה לפלגא רמי אידך פלגא אפלגא אתא לקמיה דרבי אמרו ליה לידרו רבנן בהדן אמר להו לא ערקינן ערוקו ערקו כולהו פש ההוא כובס שדא אכובס שכיך כובס פקע כלילא אמר רבי ראיתם שאין פורענות באה אלא בשביל עמי הארץ ע"כ) * בגמ' וברא"ש איתא רב נחמן בר רב חסדא רמא כרגא כו' [וכ"ה בד"ק] (ג"א) רבה בר רב הונא רמא כרגא ארבנן א"ל ר"נ בר רב יצחק עבר מר אדאורייתא ואנביאי ואדכתובי אדאורייתא דכתיב (דברים ל"ג:ג') אף חובב עמים כל קדושיו בידך אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע אפי' בשעה שאתה מחבב עמים כל קדושיו יהיו בידך מאי והם תכו לרגלך ישא מדברותיך תני רב יוסף אלו ת"ח שמכתתין רגליהם מעיר לעיר וממדינה למדינה לישא וליתן בדיבורו של מקום אדנביאי דכתיב (הושע ח':י') גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ואמר עולא הפסוק הזה בלשון ארמי נאמר אם כולן יתנו בגוים עתה אקבצם ואם לאו ויחלו מעט ממשא מלך שרים אדכתובי דכתיב (עזרא ו) מנדה בלו והלך לא שליט למירמא עליהון ואמר רב יהודה מנדה זו מנת המלך בלו זו כוסף גולגלתא והלך זה ארנונא

כגון תשורה או ארוחה שעושין למלך כשעובר עליהן

גרסינן בנדרים (דף סב.) אמר רבא שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעין ליה דכתיב (מלכים א יח) ועבדך ירא את ה' מנעוריו והא כתיב (משלי) יהללך זר ולא פיך לא קשיא הא באתרא דידעין לי' והא באתרא דלא ידעין ליה אמר רבא שרא ליה לצורבא מרבנן לאודועי נפשיה ולמימר צורבא מרבנן אנא שרו לי תיגראי ברישא דכתיב (שמואל ב ח':י"ח) ובני דוד כהנים היו מה כהן נוטל חלק בראש אף ת"ח נוטל חלק בראש וכהן מנלן דכתיב (ויקרא כ"א:ח') וקדשתו כי את לחם אלהיך וגו' ותנא דבי ר' ישמעאל וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה ראשון :

יום רנ

[נמ'] תניא המוכר מבני העיר וכו'. פי' שלא יהנה מבני העיר נאסר שלא בכוונה שנתכוונו שם שניס עבר אחד שהם נקראין בני העיר לכל לא עמדו שם י"ב אחד אין נקראין בני העיר ומותר ליהנות! מהם לכל אי אתר בשעת גדרו שהוא מדיר עצמו מיושבי העיר כל' יום נקרא יושב העיר הלכך כל מי שהיה שם שלשים יום לסור ליהנות ממנו לכל בפחות משלשים מותר ליהנות ממנו שאינו נקרא יושב העיר ומלאתר שתמא לכפחות מותר ולא חלק בין שם ירד להשתקע או לגור שלא ב"מ שאין העניין תלוי בין שם ירד להשתקע או לגור שלא בזמן שהם שניס עבר אחד הוי כאנשי העיר אחד אי לא שלא למילי לאתרין בסמוך: ולכל מילי בעינן שניס עבר אחד ורמינהו שלשים יום לקופה שלשה אחדשים לתמחוי שהם לכסות טו' לקבורה שניס עבר לפסי העיר אתר רבי יוחנן כי תנן נמי מתני' לפסי העיר תנן ואתר ר' יוחנן הכל לפסי העיר ואפי' מיתמי ואתר רב פפא לעורך לפרנסה ולטורזינא אפי' מיתמי כלשה למילתא כל מילי לאיתי להו טורזינא ליתמי בנויה רמיא עלייהו אבל רבנן לא עריכי טורזינא: רבא רמא עקפה ליתמי לבר מרישן ש"ל אבי והא תני רב שמואל בר יהודה אין פוסקין עקפה על יתומים ואפילו לפלישן שבניס ש"ל שלא לאחשוכינהו עבידנא. פי' עמא ל' יוס בעיר הרי הוא כאנשי העיר לענין שחייב ליתן בקופה של עקפה לעניי העיר: לתמחוי. מאכל לעניי עולם: **לכסות.** [להלבים] עניים: **לקבורה.** היא הנעלה יתירה לתת תכריכים להרלויים להם: לפסי העיר. הם הבקעות שסביב החומה: כי תנן נמי מתני' לפסי העיר תנן. וה"ה לכל מסיק ותשחורת שלא בא לומר שפחות מכן אינו חייב שלא לכבדים שאמרנו וכתב רבינו שלפסי ז"ל בהלכותיו הם לשונו ושמעינן מהא לכל הני מילי חיובא נינהו ומפקינן מיניהו בעל כרחן לומיא לפסי העיר:

(דף ח.) כמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר:

ולכל מילי מי בעינן י"ב חדש ורמינהו ל' יום לקופה ג' חדשים לתמחוי ששה לכסות תשעה לקבורה שנים עשר לפסי העיר א"ר אסי א"ר יוחנן כי תנן נמי מתניתין לפסי העיר תנן ושמעינן מינה דכל הני מילי חיובא נינהו ומפקינן מיניהו בעל כרחן דומיא דפסי העיר תניא המודר הנאה מבני העיר ובא אדם ונשתהה שם כל ששהה שנים עשר חדש אסור ליהנות ממנו פחות מיכן מותר ליהנות ממנו מיושבי העיר כל ששהה שם ל' יום אסור ליהנות ממנו פחות מיכן מותר ליהנות ממנו

לשורה. חומה: **לפרשה.** שומר העיר: **לטורזינא. שומר כלי זיין של בני העיר:** כללא למילתא וכו'. לשקופי מילי למעוטי מסוס לייתומים לאו בני מעבד מניה נינהו אלא לוקח לאחשובינהו בעיני הקהל מותר כלעביד רבא וכן לשקופי מהא לתניא כופין בני העיר זה את **זה לבנות להם בית** הכנסת ולקנות ס"ת ונביאים וכתובים ומיהו לחמסן ותשחורת מסעבדים לותם אלא פטרו מהם בגמ' אלא תלמידי חכמים וכן כתב הרמב"ם ז"ל והסכימו עמו המחרונים ז"ל ועל"פ אלא כתב כן הרב רבי יוסף הלוי ז"ל: ת"ר קופה וכו' נגבית בשנים. משום לנגייה לכר קנוד על כל לחד ולחד בו כפייה כלל משום הכא לא היו כליהי ממונות להצריכו שלשה לכל תמחוי נגבית בג' שלשה לכר קנוד אלא לפי שעה הוא נגבה לעניי עולם וצריכין לקנוד על כל לחד ולחד כראוי לו והוי כליהי ממונות ועוד לכיון שבחלוקה צריך ג' להוי כליהי ממונות לזון אותנו לזה כך ולזה כך גם בנבייה יהיו הג' שבכל יום היו החלוקה [ולא יצטרכו] לבקש הג' בכל פעם ופעם: [קף ח:] **ורשאין בני העיר לעשות קופה** וכו' ולמנותן לכל מה שירצו. לפיכך לכבר שאינו ערך עניים לשע"פ שהנבהו לעניים וזכו בהם מ"מ הוי הלוקה לנבי נכור ואם יצטרכו עניים עילוייהו לילהו רמו ולוכל למיחם שמא ירלו מנכסיהם לחין נכור עני **ולאו לוקה כשהכניסו בני העיר** אלא לפיכך פרנסים הממונים על הנכור מנסים כרנונם כלנרסינן בירושלמי לקמיה [פ"ב הלכה ה] חין ממחים ביד הפרנסים כיון שהכניסו בני העיר ואם לתנן (בגמ' לילן) בפקמיה [פרק ב מנסה ה] מותר עניים לעניים וכו' ה"מ בשלא הכניסו בני העיר למנותה ואם לתניא בערכין (דף ו.) למשכחת ליה הנבאי חיגו דאמר למנותה וכו' יחיד שאני לחיכא למיחם שמא ירל מנכסיו ומיהו מלעת הנבאי או הפרנסים דאמר בתניא בתוספתא למנילה [פרק ב] הפוסק נקמה על שלא זכו בה הפרנסים דאמר למנות לכבר אחר מאחר שזכו בה הפרנסים חינו יכול למנותה לכבר אחר אלא מלעתן ואם התנגד נר ומנורה לבית הכנסת או ס"ת על לעת בני העיר להשתנות מסתמא וכמו שזכו בו הפרנסים למי כלתניא בערכין (שם) ישראל שהתנגד נר ומנורה לבהכ"נ אם נמתקע אם בעליה מותר למנותה לחפילו לבבר הרשות ומעמא משום שהמתנגדין על לעת עבור התנגדו וכתב ה"ר יונה ז"ל להיינו בשאין ערוכין לאותו נר או מנורה שיש בבית הכנסת נרות ומנורות בכל מה שאם ערוכין להלכה. ולענין נקמה כתב הוא ז"ל ליחידים למתנגדים מעמא אע"פ שבבאו ליד הנזבר חין לבני העיר רשות למנותה כלומר ללוותה על שיבאו עניים ויפרעו להם כיון שלא ננבית על לעת עבור לוקח בערכי בהכ"נ הוא לחמרינן כלכתיבנא לעיל ונם היחידים ענמם חין להם רשות ללוותה כיון שבאת ליד הנזבר לבל קולם שבאת ליד הנזבר מותרים ללוותה על שיבאו עניים ויתנו להם כהניח לחמרינן בתוספתא דשאי למנותה שפירושו ללוותה וכן כתב הרמב"ם ז"ל: ואם הסכימו הנבור להרבות בנקמה לחלק בתענוית וביתי התנבוה חין דשאים ליטול ולנטות מעות הנקמה לנרכיהם והניח לירושלמי שהבאתי לחין ממחין ביד הפרנסים היינו כשהסכימו לנטות מותר עניים לנרכי נבור וכן בקופות תמחוי לו נבו אלא כדי ליתן להם כדי פרנסתן וכשהותירו דשאין למנות כן כתב ה"ר יונה ז"ל: **ורשאין וכו' על הסערים.** אלא יתכרוס אלא לסך כך: **ועל המזות.** להנילים ולהקטינם: ועל שכר פועלים. אלא יסכור אלם פועל ביום יותר מסך כך: **ולהסיע על קיצתן.** כלומר להסיעו מהין תורה **לקנסו על שעבר על קנת לבריסס:** [לחמר מר חין **עושין שררה על הנבור** בפחות משנים לחמר רב נחמן לחמר קרא והם יקחו לת הזהב וגו'. פי'] והם בלשון ולהלילחב: **שני לחין.** כיחיד לחו להוניח ממון על פיהם: **לפילו בע"ם. שים לו טענה לבעל הבית לומר טרוד לני** לבבוד שבת ולפ"ה חין ממתינין לו מפני ערכי עניים שעיניהם תלויות לנבלין: שבקת להימנותך. **שהיית רגיל ללמוד בלימונה ולישב על גבן תמיד:** חין דשאין לפרוס. **מפני החשד אלא יחמרו הרואים זה הנוכה יחילי לעתו לגנוב:**

א"ר אסי א"ר יוחנן הכל לפסי העיר ואפילו מיתמי אבל מרבנן לא רבנן לא צריכי נטירותא א"ר פפא לשורא ולפרשא דמתא ולטורזינא אפי' מיתמי כללא דמילתא כל מידי דאית להו ליתמי * בגמ' איתא דאית להו הנאה מני' כו' (ג"א) נטירותא בגויה רמינן עילויהו * בגמ' איתא רבה רבא רמא צדקה איתמי דבר מריון א"ל אבייי והאמר רב שמואל בר יהודה אין פוסקין צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבוים א"ל אנא לאחשובינהו קא עבידנא

(דף ח:) ת"ר קופה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה נגבית בשנים שאין עושין שררה על הצבור בממון בפחות משנים מתחלקת בשלשה מפני שהוא כדיני ממונות תמחוי נגבית בשלשה ומתחלקת בשלשה מפני שגיבויו וחילוקו שוה ומפני מה קופה נגבית בשנים ותמחוי נגבית בשלשה שהקופה דבר קצוב הוא על כל אחד ואחד ואין הגבאין מוסיפין ולא גורעין אבל תמחוי אינו דבר קצוב אלא לפי צורך שעה היא נגבת לעניי עולם וצריכין לקצוב על כל אחד ואחד כראוי לו ונמצא כדיני ממונות לפיכך צריך שלשה תמחוי נגבית בכל יום וקופה מע"ש לע"ש תמחוי לעניי עולם קופה לעניי העיר ורשאין בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ולשנותם לכל מה שירצו ורשאין בני העיר להתנות על השערים ועל המדות ועל שכירות הפועלין ולהסיע על קיצותן:

גרסי' בתחלת ערכין (ערכין דף ו.) אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב סלע זו לצדקה מותר לשנותה בין לעצמו בין לאחר לא שנא אמר עלי ולא שנא אמר זו ות"ר האומר סלע זו לצדקה עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה משבאת ליד גבאי אסור לשנותה וגרסינן התם נמי * ערכין דף ו: איתא ת"ר ישראל כו' (ג"א) אמר רב ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה סבר ר' חייא בר אבא למימר לא שנא לדבר הרשות לא שנא לדבר מצוה א"ל ר' אמי הכי אמר ר' יוחנן לא שנו אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה וה"מ עד שלא נשתקע שם בעליה אבל לאחר שנשתקע שם בעליה אפילו לדבר הרשות מותר לשנותה

(דף ח:) אמר מר אין עושין שררה על הצבור בפחות משנים מנלן אמר רב נחמן בר כהן דאמר קרא (שמות כ"ח:ד'-ה') והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן וגו' שררה הוא דלא עביד הא הימוני מהימן

מסייע ליה לר' חנינא דאמר מעשה היה ומינה רבי שני אחים בקופה מאי שררותא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לפי

אבל זה פורש כו'. כיון לאין בו חסר כיון שאין מרחיקים זה מזה כל כך שזה נוכח **מיוסבי העיר** וזה **מיוסבי החנות: פורטין.** הפרוטות **שנבו בדינרי כסף לפי שהפרוטות של נחשת מחלידות:** ולא לעגמא. **פן יחסרום הפורטים בזול:** תרי כיסי. תפוס שאין רשאין לשנות מקופה לתמחוי ולא מתמחוי לקופה לא לזו **מתנה עם העבור** שיכול לשנות ולהיפך לכל מה שירצה: מאי לשנועי עבידנא. לרבינו הוא רגונס שכל הבאים ומתנדבין לכבודו יש באים וכל כך הני חסוב בעיניהם שיודעין שלא לעשה מנכבודתם שלא מה שרואי לעשות: **תנו.** שיחזרו זה בזמנתיו יום פלוני וזה יום פלוני והעובר על זה שיקרעו עור בזמנתו: [דף ט.] **ולהסיע על קיונתן.** שיש להם רשות לקנות שלא מדין תורה: ס"מ לשיכא לאם חסוב. ואע"פ לשיכא פסידא לאחריני בתנאייהו ומיקרין הטער מני עבדי: אבל שיכא לשיכא לאם חסוב. הממונה על העבור ואו כל כמיניייהו למתני שלא אם כן נטלו רשות מאותו פרנס כיון לשיכא פסידא לאחריני בתנאייהו אבל שיכא לשיכא פסידא תנאייהו תנאי והיינו בשאתנו לחללי כל בני עומנות אחד להיו כבני עיר (אחרת) לנרמייהו ורשאין להסיע על קיונתן אבל תרי או תלתא מן האומנות לא ומיהו אי הני תרי אחנו שכל מה שיסתכרו באומנותן יהא לשמע קנו שנעשו שכורין זה לזה וכן אם אחנו בכל מקום או מניחה שיכא ליאם שיהיה לשמע קנו על שיחזרו בשם שהרי פועל (ב"ק ל' קטו:) יכול לחזור בו אפי' בחצי היום ולוקח בשיש עליה בלבד שחזר בו ואינו נשמן לומר קיאם שלקחתי זה חזרתי בי שאם כן אף פועל (ב"מ קף יב:) שנשכר ללקטן מעניאי יאמר כן וכי נשמין אותו אלא ולאי פועל אע"פ שיוכל לחזור בו כל שלא חזר בו מסתמא על לעת תנאו הראשון הוא עומד. כן כתב הרמב"ם ז"ל בשם הגאון ז"ל: **שאין רשאין לשכר.** תפוס **שלא בגבאי שלקח מיירי הכותב שלא בגזברי הקדש הנותנין** לפועלים מרובים ומתוך שטרותין שוכחין ולאי שאינו כ"כ טרוד שלא יהיה רשאי מ"מ זכר קנת היו שאין רשאי לחזור בשוב עמהם: בודקין. **שלא יהיה רמאי** שאל יש לו ואין רוצה להתכסות לכל למזונות אין בודקין תפוס למצטער: הכא כתיב הלוא פרוס לרעב לחמך ודכתיב [ויכי קי"ל] להכי אמר רב יהודה והאיך בריית שלא כותיה: הסלע שוה מ"ח פונדיונות ושאם שאת קבין [נמצע י"ב פונדיונות שוה שאת קבין] חני קב לפונדיון נמצע שכבר **לפונדיון היו חני קב** שאן ב' לונין שאקב ל' לונין ולונ שם ביניים שאם תזון ב' סעודות ול"כ ב' לונין היו ל' סעודות ואיך יתכן זה והא אמרינן שבת נותנין לו תזון ג' סעודות ואיך נתן לו בלא שבת יותר שלא ולאי צריך לומר שהמנוני **שהוא טוחן ואופה ומוכר בשוק מסתכר מחצה** ל"כ שלא היו שלא לונ אחד בפונדיון **שהוא תזון ב' סעודות ואם** שבת מוסיפין לו סעודה אחת:

שממשכנין על הצדקה ואפילו בערב שבת אינו והא כתיב (ירמיהו ל':כ') ופקדתי על כל לוחציו ואמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב אלו גבאי צדקה לא קשיא הא דאמיד והא דלא אמיד כי הא דרבא כפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ארבע מאה זוזי לצדקה

(דניאל י"ב:ג') והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע זה דיין שדן דין אמת לאמתו ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו גבאי צדקה במתניתין תנא והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע זה דיין שדן דין אמת לאמתו וגבאי צדקה ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו מלמדי תינוקות כגון רב שמואל בר שילת דרב אשכחיה לרב שמואל בר שילת דהוה קאי בגינתיה אמר ליה שבקתה להימנותך אמר ליה הא תליסר שנין דלא חזיא לי והשתא דעתאי עלוייהו רבנן מאי אמר רבינא (שופטים ה':ל"א) ואוהביו כצאת השמש בגבורתו

ת"ר גבאי צדקה אינן רשאין לפרוש זה מזה בשוק אבל זה פורש לשער וזה פורש לחנות וגובין מצא מעות בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא נותנן לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם ויתנם לתוך כיסו בחבירו מנה ופרעו בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא נותן לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם תנו רבנן גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן כיוצא בו גבאי תמחוי שאין להן עניים לחלק מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן תנו רבנן מעות של צדקה אין מונין שנים שנים

אלא אחת אחת אמר אביי מריש לא הוה יתיב מר אציפי דבי כנישתא בבי מדרשא כיון דשמעה להא דתניא ורשאין בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ולשנותן לכל מה שירצו הוה יתיב אמר אביי מריש הוה עביד מר תרי כיסי חד לעניי מתא וחד לעניי עולם כיון דשמעה להא דא"ל שמואל לרב תחליפא בר אבימי עביד (דף ט.) ואתני איהו נמי עביד ומתני * רב אשי אמר אנא כו' כ"ה בגמ' (ג"א) אמר רב אשי אנא אפילו אתנויי לא צריכנא כיון דכל דאתי אדעתא דידי אתי מאי דבעינא עבידנא ביה:

הנהו טבחי דאתנו בהדי הדדי דכל דעביד ביומא דחבריה ניקרעינו למשכיה אזל חד מינייהו עבד ביומא דחבריה קרעינהו למשכיה אתא לקמיה דרבא חייביהו איתיביה רב יימר בר שלמיא לרבא ולהסיע על קיצותן לא אהדר ליה אמר רב פפא שפיר עבד דלא אהדר ליה ה"מ היכא דליכא אדם חשוב אבל איכא אדם חשוב לאו כל כמינייהו דאתנו

ת"ר אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה ולא בהקדש עם הגזברין ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנא' (מלכים ב י"ב:ט"ז) ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה כי באמונה הם עושים

אמר רב הונא בודקין למזונות ואין בודקין לכסות איבעית אימא סברא ואב"א קרא סברא דהאי קא מיבזי והאי לא קא מיבזי קרא דהכא כתיב (ישעיהו נ"ח:ז') הלוא פרוס לרעב לחמך פרוש כתיב התם כתיב (ישעיהו נ"ח:ז') כי תראה ערום וכסיתו לאלתר ורב יהודה אמר בודקין לכסות ואין בודקין למזונות אבע"א סברא ואבע"א קרא סברא האי קא מצטער והאי לא קא מצטער קרא הכא כתיב הלוא פרוס לרעב לחמך פרוס והב ליה לאלתר והתם כתיב כי תראה ערום כי יראה לך בעדים תניא כוותיה דרב יהודה אמר כסוני בודקין אחריו פרנסוני אין בודקין אחריו:

פוריא. מטה: **ובי סליח. כר תחת מרחשותיו:** מתניתא מרובה. כזו מן הקופה כבר לפונדיון לכיון שהוא למוד **לחזר על הפתחים ליו** בכבד מועט: המעפה. הטורח ללכת לחם חברו שיעפה ילקה ומצלנו לזה ולזן חופש על טרחו: שנאמר וכיח וכו'. לח לחם וכיח הילקה לחם מעפה כלומר המעפה: בשכר הקיצה. לפצעה מתמונתך: [לף י:] **כיבוש קשירה.** כשלח יעשו עובדי כוכבים ילקה תשכר ממשלתן מיל ולפי מלך קטן וחלוש כלפה יעלפה: לעניי עובדי כוכבים יהבינהו. והח לחמרי' בעלמא [לעיל לף ח.] לליפרש הורמיז שלרה לרנקי ללינרי קמיה לרב יוסף לליהוו למעוה רכה וקבלה לתקה לפליון שבוייס שחני התם לשח לפשר לחלקס לעובדי כוכבים ללפליון שבוייס שלרתינהו ולשור לנעוב לעת הבריות לפני' לעתו של עובד כוכבים לחבל במעות המתחלקות לעניים ליו כחן נעיבת לעת לליהנהו נמי ילעי ליפרחל רבילין לפרנם עניי עכו"ס כלחמרין בניטין (לף סח.) מפרנסין עניי עכו"ס עם עניי יפרחל משום לרכי שלום [ומיהו] לקבל נלקה מן העובדי כוכבים לח שרי שלח משום שלום מלכות הוא לקבליה: ליפרח הורמיז. פר"ת לליפרח ר"ל חן כמו (ב"מ לף קיט.) לפליון נמטוייס לר"ש והורמיז שם מקום כלחמרין בשלבי לחל ליני

תנן התם אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מארבע סאין בסלע לן נותנין לו פרנסת לינה שבת נותנין לו מזון שלש סעודות מאי פרנסת לינה אמר רב פפא פוריא ובי סדיא ואם היה עני המחזיר על הפתחים אין נזקקין לו למתנה מרובה אבל נזקקין לו למתנה מועטת

אמר רב אסי לעולם אל ימנע אדם עצמו משלישית השקל בשנה שנאמר (נחמיה י':ל"ג) והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה וגו' ואמר רב אסי שקולה צדקה כנגד כל המצות שנאמר והעמדנו עלינו מצות מצוה לא נאמר כאן אלא מצות אמר רב * בגמ' איתא א"ר אליעזר גדול המעשה יותר מן העושה כו' (ג"א) אסי יותר כח המעשה מן העושה שנאמר (ישעיה נח) והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם

(דף י'.) רבי אלעזר הוה יהיב פרוטה לעניא והדר מצלי דכתיב (תהילים י"ז:ט"ו) אני בצדק אחזה פניך (וגו') מאי אשבעה בהקיץ תמונתך אמר רב נחמן ברבי יצחק אלו תלמידי חכמים שמנדדין שינה מעיניהם הקב"ה משביען מזיו השכינה לעולם הבא כלומר משכר הקיצה שמקיצין את עצמן מן השינה זוכה לשבוע מתמונתו של הקב"ה

(דף ט:) (* ד"ת מ"ז אמר ר' יצחק הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות דכתיב (ישעיהו נ"ח:ח') הלוא ממונות [לף לט.] מפלנח ולעיל להורמיז: לח סיימוה. כלומר לח פירשו לו הענין: לה"ל לחתווי בגעגע. על שילכו הרועים ולח רעה להנטער לותה שעה מועטת כמו כן מי שילכילנו כרעונו יעיל שקר קולס שינטער מעט ומ"ש הוח לפסול לעלות: מתני' כולה מתניתין מפורש בגמרל. ושיעורין חלו לשלה ונכה מסוס לסבירל להו לכבניך מהכי לח חסיב למיטרח עליה ולין כופין זה לת זה לחלוק ובגמרל מפרש לר' יהושע לח פליג לת"ק חלח להוח מיירי בלרן שמנה ורלויה לחלק לפליו בחנלי קבין: טרקלין. בית המרובע שיש בו עבר על עבר לו יתר מיכן: ומורן. מין פלטרין: בזמן שלין שניסס רועים. כלומר שחבירו מעכב עליו לבל חס לין חבירו מעכב עליו יחלוקו ויתן חלקו ברוחב כותל המחיצה ולח מני למימר [לף ב:] כי לימרנלי לך למעוטי בחירל לבל למעוטי תשמישתל לח נתרעיתי למסתמת כיון שנתרבה בכולה מילתל נתרבה: לבל שניסס רועים וכו'. הח לח לימטריך לפסיטול הוח לבל [נקט ריבל] [לף ג.] לגב לבעי למימר בסיפל לבכתבי הקדש שסס בגליון לי כמין ס"ת לח יחלוקו לף על פי שסניסס רועים משום שלם יחתכס לי לפסר על יחסר מחלק לחבל על לחבר והוח בזיון לכתבי הקדש:

פרוס לרעב לחמך א) אז יבקע כשחר אורך ב) וארוכתך מהרה תצמח ג) והלך לפניך צדקך ד) וכבוד ה' יאספך ה) אז תקרא וה' יענה ו) תשוע ויאמר הנני והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות שנאמר (ישעיהו נ"ח:י') ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע א) וזרח בחושך אורך ב) ואפלתך כצהרים ג) ונחך ה' תמיד וגו' ח) ובנו ממך חרבות עולם ט) מוסדות דור ודור תקומם י) וקרא לך גודר פרץ יא) משובב נתיבות לשבת ע"כ) :

(כתובות דף סז:) ת"ר די מחסורו אתה מצווה עליו לפרנסו ואי אתה מצווה עליו לעשרו אשר יחסר לו אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו וכו' כדכתיבנן בפרק מציאת האשה (כתובות דף י.) איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ד' מאה (ארנקי) דדינרי לקמיה דרבי אמי ולא קבלינהו שדריתינהו לקמיה דרבא וקבלינהו שמע רבי אמי ואיקפד אמר ליה ביבוש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה ורבא משום שלום מלכותא הוא דעביד ורב אמי סבר אי משום שלום מלכותא איבעי ליה למיתבינהו לעניי עכו"ם ורבא נמי לעניי עכו"ם יהבינהו ור' אמי דאיקפד לא סיימוה קמיה

(דף ח.) איפרא הורמיז שדרה ארנקי דדינרי לקמיה דרב יוסף א"ל תהוי הא למצוה רבה יתיב רב יוסף וקא הוי בה מצוה רבה מאי היא אמר אביי הא מדתני רב שמואל אין פוסקין צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבויים ש"מ פדיון שבויים מצוה רבה היא:

גרסינן בפ' דיני ממונות (דף כו:) * בפ' זה בורר והרי"ף קורא אותו פ' דיני ממונות מפני שמתחיל ג"כ דיני ממונות בשלשה כמו פ' א' והנ"י קורא אותו פרק דיני ממונות ב' (ג"א) אמר רב נחמן אוכלי דבר אחר ומאי ניהו מקבלי צדקה של עכו"ם פסולין לעדות ולא אמרן אלא בפרהסיא אבל בצינעא לא ובפרהסיא נמי לא אמרן אלא דהוה ליה לאיתזוני בצינעא וקא מבזי נפשיה בפרהסיא אבל לא הוה אפשר ליה לאיתזוניה בצינעא לא דחיותיה היא:

מתני' (דף יא.) אין חולקין את החצר עד שיהא בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה ולא את השדה עד שיהא בה תשעת קבין לזה ותשעת קבין לזה רבי יהודה אומר תשעה חצאי קבין לזה וכן לזה ולא את הגנה עד שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב

נמ' בעינן שיהא ל"ש כנגד שפתח לפרק מצאו ולארבע אמות ברוחב אחד בעילוה בשלמא לצאר תמצאי לומר בבבל בעיר מצאתי בחנות ולין כופין זה את זה לחלוקה ומיהו ה"מ [כשהם] מצאתיו בה יחד מכאן בכל החנות לבבל אם כל ר' מצאתיו לו בחלק יהוא ומיהו הני מילי לפילו בעיר מכאן חולקין כלאמרינן ברים פרקין נבי יין בה שיעור חלוקה לחולקין כיצד שהלך זה בעצמו והחזיק זה בעצמו והחזיק למצא לבאן לאתלוק ליה ממנתינן לחבריה כן פסק הרי"ף ז"ל בהלכותיו: הלכתא כותיה לרב חסדא לתניא כותיה הלכך מי שחלק **נכסיו לבניו על פיו ונתן** לאחד בית עם כ' פתחים ולאחלקית עם פתח אחד יש לבעל שני הפתחים ל"ש לכל פתח לפרק מצאו אבל במילואה על חנך יחלוקו בשוה ל' לחות לכל אחד ואחד כן פרש"י ז"ל. וה"ר יוסף הלוי פי' שאם החזיקו שניים ברחבה של הפקר ובנה האחד אם בית עם שני פתחים יחזיק כל אחות כנגד כל פתח ופתח והא' שלא בנה אלא **בית בפתח אחד לא** יחזיק **אלא בארבע אחות כנגד אותו פתח** שלפה מלבריים לרוקק בכה"נ לאפשר לומר שהאב נתן להם כלרך שהיה הוא מצאתיו אי כשהחזיקו [בהפקר] החזיקו בכה"נ לבל אחיש אי שותפים אחלקו הבתים תחילה ואח"כ נמלכו לחלוק החנך לא יהיה לבעל שני פתחים עפי בתצמים משום פתח יתירה ולא"כ העלה אותו בלמים שתמע ולא פי' לשיתתף והורלי לאז ולאי היו כבעל הכרם שיש לו בשלה הלבן של חברו ל' אחות לעבודת הכרם כלפירשתי ברים פירקין ומוקמינן לה בקנו שתמע לכי היכי להשם אין לו קנין בגוף השלה אלא שקנה התצמים ה"ה הכא הך לארבע אחות ליכנין ליה כנגד פתחו לתצמים לוקק ולא לקנין הגוף וכן כתב הרמב"ם ז"ל והכי גרסינן בירושלמי בפרקין [הלכה ה] לארבע אחות לא שאם לו **לקנין אלא שיהא** מעמיד בהמתו לשעה ופורק חביליתו לשעה וכתבן בהלכותיו הרב הנשיא רבי יהושע הלברנלוני ז"ל ולפ"ז הא לאחר רב חסדא שנותן לכל פתח ופתח ל"ש היינו כשבעל הפתח ל' רוצה לחלק לכל בעל **שני פתחים אינו** יכול לכוף לבעל פתח אחד לחלק שהלה לומר לו על השתא סייתי מצתתם בחותן שמנה אחות בשעה שלא סייתי לתתי מצתתם בהן ואם נחלוק לא לוכל להשתתם נמצאתי מפסיד בחלוקה זו וכ' הרי"ף ז"ל לוקוק בעינן ל"ש לכל אחד בשלוקה של חנך אבל בבעיר מכאי תע"נ לשיכל עשר אחין בארבה לית בה אין חלוקה אלא חזיק לתצמיתתן וכתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל שאם **אין בחנך אלא ל"ח** על שמונה לזה ול"ח על שמונה לזה אע"פ **שיש** שם כמה **פתחים חולקים** שהרי יש כאן שיעור חנך ושיעור פירוק מצאו והיינו לקוק פסיק ותני אין חולקין את החנך על שיהא בה ח' אחות לזה וח' אחות לזה ל"ש כמה פתחים וכתב על הברכת ז' הרב ר' יונה ז"ל שהברכת מקובלת היא ונכונה: חפירה לסופלי. פי' **נרעיני תמריס שהם למאכל בהמה:** [דף יא:] **יש לו לארבע אחות** לכל רוח. החפירה לזרוק שם הנרעינים אלא יעטרך לטרוח ולסבב עם המצאו אלא תיכף שיניע לאחל מרוחותיה יזרקם שם והיינו כשאין **לו פתח מיוחד אלא חפירה** זו אבל אם יש **לו פתח מיוחד אלא חפירה** זו אין לו אלא לארבע אחות כנגד אותו פתח שהרי הוא מיוחד לכך: **אכסדרה.** שאל"ף בלע"ז: הכא לפשר מעייל. לכיון לאין לה לפנות אין נותנין שם כלום ויכול **להכניס שם מצאו ולפרק.** אכסדרה רומיתא. **שאין לפנותיה מניעות לתקרה** ומ"מ כיון שיש שם לפנות קצת מכניסין שם כלים והיינו יכול להכניס שם בהמתו ולפרק הלכך **יש לה ל' אחות** בפתח כנגדו: **מרפסת.** היא שפתוחים לתוכה בתים הרבה **ועוליס לה לרך סולם** מונח בחנך ולפיכך אין לכל הבתים הפתוחים לתוכה אלא לארבע אחות ברגלי הסולם בין כולם לפרק מצאם:

לזה ר' עקיבא אומר בית רובע ולא את הטרקלין ולא את המורן ולא את השובך ולא את הטלית ולא את המרחץ ולא את בית הבד עד שיהא בהן כדי לזה ולזה אימתי בזמן שאין שניהן רוצין אבל בזמן ששניהם רוצין אפילו בפחות מיכן יחלוקו וכתבי הקדש אע"פ ששניהם רוצין לא יחלוקו:

גמ' א"ר אסי א"ר יוחנן ד"א שאמרו חוץ משל פתחים תניא נמי הכי אין חולקין את החצר עד שיהא בה שמונה אמות לזה ושמונה אמות לזה והא תנן ארבע אמות אלא לאו ש"מ כדרבי אסי אמר רבי יוחנן ש"מ

והני מילי כשאין אחד מהן מכיר את חלקו שכל אחד ואחד מהן יש לו רשות להשתמש בכולה אבל אם כל אחד מהן מכיר את חלקו ואינו יכול להשתמש בחלקו של חבירו חולקין ואע"פ שאין שם שמונה אמות לזה ושמונה אמות לזה ממאי מדאמרי' בריש פירקא (דף ג.) ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי אירייא רצו אפי' לא רצו נמי פלגי א"ר יוחנן משנתנו בשאין בה דין חלוקה ואי לית בה דין חלוקה כי רצו מאי הוי ליהדדו בהו ופריק שקנו מידן ברוחות רב אשי אמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק וזה בעצמו והחזיק ש"מ דמתני' דקתני רצו כשאין כל א' מהם מכיר את חלקו הילכך כיון דקנו מידם ברוחות אי נמי אחזיק כל חד מינייהו במנתיה איסתליק ליה רשות ממנתא דחבריה ופלגי ולא מצי לעכובי אהדדי ואף על גב דלית בה דין חלוקה דהא ליכא לכל חד מינייהו דשותא במנתא דחבריה:

אמר רב הונא חצר לפי פתחיה מתחלקת ורב חסדא אמר נותן לכל פתח ופתח ארבע אמות והשאר חולקין בשוה תניא כוותיה דרב חסדא פתחים שבחצר יש להן ארבע אמות לכל אחד ואחד היה לזה פתח אחד ולזה שני פתחים זה שיש לו פתח אחד נוטל ארבע אמות וזה שיש לו שני פתחים נוטל ח' אמות והשאר יחלוקו בשוה היה לו פתח א' רחב שמונה אמות נוטל ח' אמות כנגד הפתח ברוחב ד' אמות בחצר והני ד' אמות על ח' אמות דקאמר ד' אמות על ח' אמות דוקא ולא סגיא בבציר מארבע אמות ואע"ג דאיכא עשר אמין באורכא אי ליכא בפותיא ארבע אמות לית בה דין חלוקה דכיון דלית בה ד' אמות לא חזיא לתשמישתא

אמר אמימר האי חפירה דסופלי יש לו ד"א לכל רוח ולא אמרן אלא דלא ייחד לה פיתחא (דף יא:) אבל ייחד לה פיתחא אין לו אלא ארבע אמות לפני פתחו בלבד אמר רב הונא אכסדרה אין לה ד' אמות טעמא מאי משום פירוק משאות הכא אפשר דעייל לגואי ומפריק מותיב רב ששת אחד שערי בתים וא' שערי אכסדראות יש להן ד"א כי תניא ההיא באכסדרה רומיתא דלא אפשר למיעל לגואי ומפריק תנו רבנן בית שער אכסדרה ומרפסת יש להן ד"א היו חמשה בתים פתוחים למרפסת אין להן אלא ד' אמות גרסי' בסוכה (דף ג.) בית שאין בו ד"א על ד' אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ואין האחים והשותפים חולקים

[בית חניו מקורה וכו']. סתם בית יש שם כליס לפיכך צריך ר"ת בחצר כגנב הפתח לפרק משלו וכל כשביתו ליכא מקורה הרי לין שם כליס ויכול לפרק שם משלו ולפילו קרויו כלפי חון שים שם כליס ואינו יכול לפרק שם מ"מ כיון דלגב פניס ליכא מקורה יכול להכניס שם בהמתו לפרק משלו:

לחל מבני מבוי שבקש. וכו'. הכא מיירי בחבוי שלינו מפולש משני צדדין לרי"ף ומ"ה מץ מעכבי משום דמרבה עליהן את הדרך ולהחזיק בפתח אלא היה לכל שם היה מפולש לין מעכבין עליו דהוה ליה כרה"ר אע"פ שלין לו שם עשרה לפחות אלא נרע הלי נברא מכל בני רה"ר העוברים ושבים ומשתמשים שם: **בני מבוי מעכבין עליו.** לן מיבעיא בני חותו מבוי שרוצה לפתוח פתח בחבוי שלשם שמעכבין עליו **שלא יחלש להם פתח חלא** לף שם פייסם ומניחים חותו לפתוח פתח מ"מ בני מבוי שלו מעכבין עליו ויאמרו לו השתא יעברו בני מבוי הלחר בחבוי זה ותרבה עלינו את הדרך ונקטו להחזיר פתחו ולא לחר לפתוח פתחו לרבותא אלא מיבעיא היכא שרוצה נם לפתוח שם פתח לחבוי לחר שמעכבים עליו אלא לף שם ירצה לסתום פתח זה של חבוי זה ולהחזיר פתחו לחבוי לחר לפי"ה כל היכא שלא פרן פנימיו חפתח זה שסתם בני החבוי מעכבין עליו שיאמרו לו [לאחר] כשתחזיק בפתח הלחר תפתח זה ותרבה עלינו הדרך ומיהו שם פרן את פנימיו אין מעכבין ורלויה לפי' זה לחיירי על בני חבוי **שלו לאי [על] בני** חבוי הלחר שרוצה לפתוח לוקא קאמר לחעכבי הכי היה ליה למימר בני חותו חבוי מעכבי וכו' ועוד חאי טעמא קאמר לחר חבוי חבוי חה לי שם היה [לותו] חבוי לו לא הכי ה"ל למימר לחר שבקש לפתוח פתחו לחבוי שלינו שלו וכו' שלא ולאי חשתא כלאמרינן לבני חבוי שלו מעכבין: **לאכסניא**. פי' **חיל החלך החוטל על בני העיר לתת להם לאכסניא בבתיהם** לפי בני חלם הדרין חחלקין לותם שיתאכסן כל לחד ול' בביתו לבל חי שים לו בתים הרבה בחנרו כיון שאין לרין שם לחרים לף נימא שיתאכסן שם לכשנאי לפי הבתים שלף לוקא לחד כחים לחר לעלמא. ליכא למפרשי לאכסניא ר"ל זבל של בהמות האכסן הנמות בלילה בחצר שלא"פ שזבל שבחצר מתחלק לפי פתחי' שברך לותם פתחים חשלכין לותו בחצר **על שנעשית לשפה** הילבך לין הוא שכשירצו לזבל שלותיהן שיחלקו לותו לפי פתחים לבל של לכסניא שאינה חלא לפי בני בית לחלם לין הוא שיחלקו האכסנאים לין חבוית בו דלא חזי לדירה:

בית חציו מקורה וחציו אינו מקורה אין לו ארבע אמות ואפילו קרויו לבר ולא מיבעיא קרויו מלגיו דעייל מלגואי ומפריק בעי מינית רב הונא מרבי אמי אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו או אין מעכבין עליו א"ל בני מבוי מעכבין עליו אכסניא לפי בני אדם מתחלקת או לפי פתחים מתחלקת א"ל אכסניא לפי בני אדם מתחלקת תניא נמי הכי זבל שבחצר מתחלקת לפי פתחם ואכסניא לפי בני אדם מתחלקת

יש שפירשו זבל של אכסניא וגולפא ושדריא שדרך האכסנאים להניחם חולקים אותם בעלי האכסניא לפי בני אדם ויש שפירשו אכסניא זו היא אכסניא של מלך או של עבדיו כשגובים אותם לפי בני אדם ולא לפי פתחים האי דאמרינן בני מבוי מעכבין עליו ה"מ מבוי שאינו מפולש מפני שמרבה עליהן את הדרך אבל מבוי מפולש אין מעכבין עליו דהוה ליה רשות הרבים:

אמר רב הונא אחד מבני מבוי שבקש לסתום כנגד פתחו בני מבוי מעכבין עליו מפני שמרבה עליהן את הדרך מיתיבי חמש חצרות הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה וחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת לעצמה ומשתמשת עם החיצונה נמצאת הפנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה תנאי היא דתניא אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למקום אחר בני מבוי מעכבין עליו היה סתום ובקש לפותחו אין בני מבוי מעכבין עליו וחמש חצרות הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה והחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת עם החיצונה ומשתמשת לעצמה נמצאת פנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה דברי רבי ר' שמעון בן אלעזר אומר חמש חצרות הפתוחות למבוי כולן משתמשות במבוי וקם ליה רב הונא כרבי שמעון בן אלעזר וליתא לדרב הונא דהא דרבי פליגא עליה דרבי שמעון בן אלעזר וקיימא לן חלא לפי בני בית לחלם לין הוא שיחלקו האכסנאים חן חבוית חן שמרים לו זבל בהמותיהם לפי בני לחלם: חמר [רב הונא לחל מכני מבוי **שבקש לסתום כנגד פתחו** וכו'. פי'] סתם מבוי הוא סתום משלש רוחותיו והפנימי העומד בסוף המבוי בקש לסתום מעטן מן המבוי שהוא כנגד פתח חנרו ולערבו עם חנרו: **בני מבוי מעכבין עליו.** שהרי עכשיו לינם יכולים להשתמש בלותם חלק והלרך מתרבה עליהן: מיתיבי וכו'. למשמע מהכא שים לחינונים תשמיש בחלק שכנגד פתח הפנימי ומשך ברייתא משמע שהפנימית משתמשת עם כולן מפני שים לה לרך עליהם **וכל שים לרך לם תשמיש** ומשתמשת לעצמה לוקא כנגד עצמה **לם לה תשמיש מיוחל שחין** לשאר מבני מבוי תשמיש עמה לכיון שחין להם לרך אם נם תשמיש חין להם שם. ומוקמינן לה כרבי והא לרבי הונא כרשב"ל לחמר כולן משתמשות במבוי כלומר לפילו החיצונית בחלק שכנגד הפנימי שהרי השוה השתמשות בכולן בשוה הלכך לרשב"ל מעכבין עליו לבל לרבי חין מעכבין עליו ופשטו הנחונים ז"ל כרבי משום לקי"ל הלכה כרבי מחברו ולא כרב הונא לאע"נ למילתיה לרב הונא חזלא כרשב"ל היינו משום לבריייתא לן שמיעא ליה ולי לאו שמיעא ליה הו"ל למימר הלכה כרשב"ל ולא ה"ל למעבדא מימרא בחנפי ופשיט חלא ולאו לן שמיע ליה הלכך שברת לומר לאי שמעה היה לחמר כרבי ולמיזל בתר כללא לאיתי לן הלכה כרבי מחברו הלכך כרבי קי"ל ואין בני המבוי יכולין לעכב עליו ומיהו לוקא במבוי שהוא פתוח למוקצה לו לבקעה או במקום שאין הרבים מצויים [שם] לבל שם היה פתוח לרה"ר לפילו בני רה"ר יכולין לעכבו משום לזיקין דלחקי ועיילי טובא וכלאמרי' בסמוך [לף יב.] שמבואות המפולשות לרה"ר ובקשו בני המבוי להעמיד להם לתותן בני רה"ר מעכבין עליהן מהאי טעמא לזיקין דלחקי בני רה"ר ועיילי טובא וע"כ [ההיא] לאו במפולשין מפני נזקין מיירי לל"ל היכי סליק לטעתין להעמיד בהם לתותן ועוד לאאי קאמר דלחקי ה"ל למיחר לחלפי בכל יום תמיד ולא לזיקין בעלמא וכן מנינו בפרק כל כתבי (לף קיז.) לרה"ר לקרי למבוי סתום מנ' רוחותיו מפולש משום שהוא מפולש ברחבו במילואו לר"ה ומיהו שם היה שם מלבן ופנימי לעבד רבן הרבים ולאי מעמידין לו לתותן לע"פ שפתוח לרה"ר וכן נמי שם בית

לסתום הפנימי כנגד פתחו אין מעכבין עליו מפני שיכול להסתתם לפי שהוא מפולש וכלחמרין נ' לפנות בלילי שבת מפני שהוא הרחב"ד ז"ל: סתום זה סיום בריית' ללעיל לרבי ורשב"ח וכולהו מודו בזה: [דף יב.] **בית סתום.** שאפילו שהיה סתום קודם שיחלק להם הלכה כרבי מחברו:

שאף הבתים כל היכא שלא פירץ החזיר את הפנימי שהיה המשקופות לע"פ שפרנס הבן לאחר מיתתו לא זיכה זכותו שזכה כבר כל' לחזור בכל פתח וכמו שלא מכל את המוך כן לא מכל אותן ל' לחזות ולענין מכוי לוקח הוא לחמרין לסם פרץ את פנימיו בעל הפתח זיכה את זכותו ולא כל' לחזות בלבד שלא לף בכל שתופי המבוי והטעם שלהו רשות נמורה הוא לפי שהוא מלרם לף לבני רשות הרבים לכל כל שלא פרץ את פנימיו לא נסתלק זכותו ממנו לכפתוח הוא חסוך: **בית סתום.** ומת בתוכו כל שלא פרץ את פנימיו הוי כפתוח והוא טומא לינע שם מבחון או המלהיל תחת תקרת הפתח לוקח ולא בשאר כותלי הבית ואם פרץ את פנימיו כל זוב והוי כקבר שאינו מעויין שנזרו חכמים טומאה בכל **ל' אמותיו סביב כדי שלא יהו עוסקי טהרות** הולכים בצלו או יהפילו וינעו בגולל ולופק ולאו לשעתייהו לבל לי הוי מעויין בסיומן ניכר או בלבן גלולה או בחפירה סביב **הקבר לא תפיס ל' אמות** לתנן חנך הקבר הנכנס לתוכה טהור: גרסי' בגמ' אמר רבה בר חנה אמר רבי יוחנן מבואות המפולטות לעיר אחרת ובקשו לסתמן בני אותה העיר מעכבים עליהן. ולא מיבעיא היכא דליכא לרבים אחרינא למעכבי אלא אפילו היכא דאיכא אחרינא מני מעכבי מסום דרב יהודה ע"ר יהודה ע"ר לאמר רב יהודה ע"ר מינך שהחזיקו בו רבים אמור לקלקלו. הא לרב יהודה ע"ר מוקמינא לה בהמניח את הכל (דף כח.) כיון שהחזיקו בו ברבות תחלה. אבל אם בחן תחלה להחזיק שלא ברבות מותר למחות ולקמן בפרק המוכר פירות [דף ק.] מייתי לה ומוכח הכי: הא פירשנו לעיל דלאו דמפולטין לרה"ר מצני נללי לוקח קאמר: כרה"ר לאמיתי. להא לקיי"ל לספק טומאה ברה"ר ספקו טהור: ועיילי טובא. לפעמים ממלאים כל המבוי מחמת נמליס וקרנות: בחתריה למר. שרעת שמנה היא טפי ובטו' קבין סני לתרוייהו: ובחתריה למר. שרעת כחוסה היא טפי ומש"ה בעי ט' קבין לכל חד וחד. וי"מ ה"נ בגנה: [דף יב:] **חלק בכור.** שהוא פי שנים שם בא לחלוק עם אחיו הפשוט לו מני ר"ל הפשוט נחלוק הפלה נ' חלוקות ובמקום שיפלו לך שני חלקים בגורל תטלם לולאי יהבינן לי' חלקים כנגד ב' חלקים אחד מערכין שיפול הגורל שם נעפון שם לדרום כלחמרי' בית נוחלין (דף קכד.) פי שנים הסוס חלק בכורה לאחלק פשיטות ולא חשיבי שני חלקים אלא חלק כאחד שם: **יבם מאי.** שקס תמת אחיו ונאחלו הוי כאחיו הבכור לענין זה שו לא: הלכה כרבי מחברו:

יום רנא

היה סתום ובקש לפותחו אין בני מבוי מעכבין עליו אמר * בגמ' וברא"ש איתא רבא (ג"א) רבה לא שנו אלא שלא פרץ את פצימיו אבל פרץ את פצימיו בני מבוי מעכבין עליו א"ל אביי לרבה תניא דמסייעא לך (דף יב.) בית סתום יש לו ארבע אמות פרץ את פצימיו אין לו ד' אמות בית סתום אינו מטמא כל סביביו פרץ את פצימיו מטמא כל סביביו:

א"ר ענן אמר שמואל מבואות המפולשות לרה"ר ובקשו בעלי מבואות להעמיד להן דלתות בני רה"ר מעכבים עליהם דזימני דדחקי בני רה"ר ועיילי להתם: * בד"ק ליתא כ"ז (אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן מבואות המפולשות לעיר אחרת ובקשו בני מבוי לסתמן בני העיר אחרת מעכבין עליהם ואפילו איכא דרכא אחרינא):

אמר רב יהודה אמר רב מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו:

ולא את השדה עד שיהא בו תשעת קבין לזה וכו':

ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה:

(דף יב:) פשיטא חלק פשוט וחלק בכור יהבינן ליה אחד מצרא יבם מאי אמר אביי היא היא ורבא אמר אמר קרא והיה הבכור הוייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור ההוא גברא דזבן ארעא אמיצרא דבי נשיה כי קא פליגי אמר להו פלגו לי אמיצראי אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום מתקיף לה רב יוסף אמרי אחי מעלינן ליה כנכסי דבי בר מריון והלכתא כרב יוסף:

תרתי ארעתא חדא אהאי נגרא וחדא אהאי נגרא אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום מתקיף לה רב יוסף זימנין דהאי מדויל והאי לא מדויל והלכתא כרב יוסף:

תרוייהו אחד נגרא אמר רב יוסף כגון זה ודאי כופין על מדת סדום מתקיף לה אביי בעינן לאפושי אריסי

לרעת חמנרת לין מעלים למיס כלל שלא נוטל כל לחד הסמוך לו כיון שהס סיום בנופן ובכל לבר בנגרת ובנהרת וזה עיקר ויעיב להס **מלת סלוס היא: לחתרי נגרי.** שני יהורים להסתתם בכל קרקע **יש יאור להסקותו.** ופסקינן כרב יוסף לחין בזה סלוס מלת סלוס כיון שיש לומר **שזה ייבם ושמא זה לא ייבם** הלכך יותר טוב הוא שיחלקו בין שניהם שתיהן יחד שלא ייבם החלב יוכלו להסקות מהשני: לחלב נגרת. כלומר לבל לם לין בין שני הסלות שלא יאור לחלב והסלות שוין ולאי בהא מולה רב יוסף לכופין לוותן על מלת סלוס להא **זה נהנה וזה חינו חסר** והלכתא כוותיה ואין טוענה לומר יותר יהיה הקרקע שלי שמור לם יבא חלקך מנך זה שתעטרך

והלכתא כרב יוסף אפושי אריסי ולא כלום היא:

(דף יג.) חד גיסא נגרא וחד גיסא נהרא פלגי לה בקרנא זול * בכל דפו"י מוצב פה הציור של רש"י וכן הוא בנ"י אך הד"ח הגיהו הציור של ר"ח וכ"נ כי האלפסי היה תלמידו (כגון זו):

ולא את הטרקלין ולא את המורן וכו':

אין בהן כדי לזה וכדי לזה מאי אמר רב יהודה אית דינא דגוד או אגוד ורב נחמן אמר לית דינא דגוד או אגוד ת"ש שני אחים אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהם מרחץ ובית הבד אם עשאן לשכר השכר לאמצע ואם עשאן לעצמן הרי עשיר אומר לעני (דף יג:) קח לך עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים וענבים ובוא ועשה בבית הבד שמע מינה דלית דינא דגוד או אגוד וקשה לרב יהודה ופרקינן שאני התם דגוד איכא אגוד ליכא איכא מאן דמוכח מכאן דלא אמר גוד או אגוד אלא בזמן שיד שניהם משגת לקנות אבל בזמן שהאחד עשיר ויכול לקנות ואחד עני ואין ידו משגת לא אמר גוד או אגוד

ואנן לא סבירא לן הכי אלא כי אמר תובע לנתבע גוד או אגור אמרינן דינא קא"ל ולא איכפת לן בנתבע בין אית ליה ובין לית ליה ומתני' דשני אחין היינו טעמא שהעני הוא התובע והוא אין יכול לומר לעשיר גוד את או אנא אגוד דהא לית ליה למיגד ולכן איבטל דינא דגוד או אגוד שהעשיר יאמר לו איני רוצה לגוד גוד אתה וכיון דלית ליה איבטל דינא דגוד או אגוד אבל אם היה העשיר תובע לעני ואומר לו גוד או אגוד הוה אמרי' ליה דינא קא"ל גוד ואי לית לך שבקיה ואיהו לגוד כללא דמילתא היכא שהתובע אומר גוד או אגוד לא איכפת לן בנתבע אי אית ליה למיגד או לית ליה דאי לית ליה יניח לתובע לגור אמר אמימר הלכתא אית דינא דגוד או אגוד ותניא נמי הכי כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין ואם לאו מעלין אותו בדמים

תניא טול אתה שיעור ואני פחות שומעין לו רשב"ג אומר אין שומעין לו מ"ט דרשב"ג משום דאמר אי בדמי לית לי למיתן לך ואי במתנה לא ניחא לי דכתיב (משלי ט"ו:כ"ז) ושונא מתנות יחיה וקפסקי רבוותא דהלכתא כרשב"ג משום דמסתבר טעמיה:

ובכתבי הקדש אף על פי ששניהם רוצין לא יחלוקו:

אמר שמואל לא שנו אלא בכרך אחד אבל בשתי כריכות אם רצו לחלוק חולקין ואם לאו אית דינא דגוד או אגוד ודוקא לחלוק כגון תהלים ותורה אין חולקים ממקום לאחר או שנתרצו לחלוק כן וכן הסכים הרש"ס ז"ל ושאר רבותינו ז"ל ע"כ: הנחלן רי"ף ז"ל פסק כרשב"ג וכן נראה לעת הרמב"ם ז"ל בפרק ג' מהלכות שכנים והלכך אם אמר אחד לחבירו כיון שאין שיעור לכל אחד טול זה שיעור הראוי לך ואני אטול השאר ונחלוק לפי

לגנוב לליה ליה דמי ומ"ש הוא לחמרי לליה דניח לגנוב או לגנוב לחנקים לבעל חי ר"ל הענין גוב או לגנוב לע"פ לליה **ליה דמי ולחי כייפינן ליה** לעשיר דסח ליעל קשיא ליעל ביורסיס או בחנקבלי מתנה לבעל חס לקחו סניס טרקלין שלין בסס כלי לזה וכלי לזה אין לחל מסס יכול לומר לחבירו גוב או לגנוב שהרי לעתע שיהיו סניסס שותפין בו לקחוס ולא למוכרו חיס לל לחיו כן כתב ה"ר יונס ז"ל לבל מלבדי הרמב"ס ז"ל בפ"ק מהלכות שכנים גרלה שלין חלוק בין השותפין שלקחו או שהיו שותפין בירושה ותנתה: גרסי' בגמ' תנו רבנן מלביק לחס תורה ונביאים וכתובים כלחל לברי רבי מלינ ור"ל מעשה והביאו לפנינו תורה ונביאים וכתובים והכשרנום ונותן בכל חומס וחומס ל' סיטין ובנביא של תרי עשר נ' סיטין ומסיים למטה ומתחיל למעלה שהרי חס בא לחתוך חוטך: מלביק חותס וכו'. ולא חייסינן שמא יהיה גרלה בכל נביא לחל: ומסיים מלמטה. בסוף הלס וכשיבא לכתוב הנביא לחל בתחלת הלס שינו מניח ריוח מעט שכיון שיכול לחתכו בפני עלמו הוא **נגאי שיהיה מסונה לף זה** מן החרים ללא ערך כשנגלה חותו ספר בפני עלמו וזה לחותן שכותבים בגליון כס"ת לבל בכרך מקובץ קונדרסין **כמו שאנו עושין** שין לרך לחתכן בחני קונטרים וכעגין זה ולחי מניח וכן גרלה הלין בנביא של י"ב ובחומס שלין לרך לחתכו לפי' בגליון שרגיל להניח וכן גרלה מן התוספות: לשל שמחבר בין חומס לחומס שלסור לחתוך ערך שתהא התהלה לעולם בחומע הלף או בסופו בסטה לחרונה בעגין שלפילו היה רוצה לחתוך לא יוכל לחתוך ויש סיוע לזה מן הירושלמי דגרסי' התם במגילה ערך היהיה מסייר בין ספר לספר כמלא ל' סטין ובנביא של י"ב ג' וערך שיהא נומר בחומע הלף ומתחיל בחומעיתו ובנביא נומר בסופו ומתחיל ברישו וכתב הריטב"ץ ז"ל כן עיקר וערך לגהוג כן. ותנו גרסינן בגמ' ותניא כל כל הספרים גגללין לתחילתן ס"ת גגלל לשני עמודים לחל לילך ולחל לילך ר"ש ר"ל ערוך כן היו עושים סופרים שבירושלים לספריסס: ת"ר לין עושין ס"ת לא חרכו יתר על היקפו ולא היקפו יתר על חרכו שלשו לת

אא"כ [רצו] דתרוייהו צריכי להאי ותרוייהו צריכי להאי אבל תהלים ותהלים תורה ותורה (לא) ע"כ חולקין (דמצי למימר ליה גוד או אגוד):

הג"ה עד סוף הפרק: אמר ליה רב אשי לאמימר והא רבין בר חנינא ורב דימי בר חנינא הויין להו תרי אמהתא חדא הוה ידעה אפויי ובשולי וחדא ידעה פילכי ונוולא וביסתרקי אתו לדינא קמיה דרבא ואמר להו לית דינא דגוד או אגוד אמר ליה שאני התם דמר ניחא ליה בתרוייהו ומר ניחא ליה בתרוייהו:

תנו רבנן מדביק אדם תורה ונביאים וכתובים כאחד דברי ר"מ ורבי יהודה אומר תורה בפני עצמה ונביאים בפני עצמן וכתובים בפני עצמן וחכמים אומרים כל אחד ואחד בפני עצמו אמר רבי מעשה והביאו לפנינו ס"ת ונביאים וכתובים מדובקים כאחד והכשרנום ומניח כדי לגול עמוד בתחלתו וכדי היקף בסופה ונותן בין כל חומש וחומש ארבע שיטין ובן בין כל נביא ונביא ובנביא של י"ב שלש שיטין ומתחיל מלמעלה ומסיים מלמטה (דף יד.) שאם רצה לחתוך חותך תניא כל הספרים נגללין מתחלתן ס"ת היא נגללת לאמצעיתה ועושה לה עמוד אילך ועמוד אילך ורבנן אין עושין ס"ת לא ארכה יתר על היקפה ולא היקפה יתר על ארכה:

שאלו את רבי ס"ת בכמה [אמר להן] בגויל ששה טפחים בקלף איני יודע רב הונא כתב שבעין ספרי תורות ולא איתרמי ליה אלא חד:

* בגמ' דף טו. איתא אמר ר' יהושע בר אבא א"ר גידל אמר רב שמונה פסוקים שבתורה כו' וכן הוא במנחות דף ל: (ג"א) אמר רבי אבא אמר שמואל שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותם :

סליקא להו פרק השותפין

(דף יז.) **לא** יחפור אדם בור סמוך לבורו של חבירו ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים ולא נברכת של כובסים אא"כ הרחיק מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של חבירו ג' טפחים או סד בסיד מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים מן הכותל ג' טפחים מרחיקים את הריחים ג' מן השכב שהן ד' מן הרכב רבי שיעור ס"ת בכמה ת"ל בגויל ו' טפחים ובקלף לינו יודע: [קף טו.] **אמר רב** גילל אמר רב ח' פסוקים שבתורה **יחיד קורא אותם.** פי' **ערוך לנמנם הכותב לפי עומי** הקלפין כדי ללכסינמור **יהא חוט המקיף לת עביו כמלת אחרכו:** בגויל. **שהוא עב והיקפו גדול ערוך שאם טפחים זו היא** מלתו בהיקף בכתב בינוני: [ח' פסוקים]. **מן ויאמת סס מסה על סוף** הסלר לקי **למ"ל יהושע כתבן** ת"כ ערוכין שנוי והיינו שלא יפסיק בהן שיקרא לחל ל' (ע' ל' ואי למ"ל שמונה פסוקים שלו הקב"ה לומר ומשה כותב בדמע הוא"ל ואתתני **לכתבו בדמע אתתני** אבל אין לפרש יחיד קורא אותם כלומר שאין שליח עבור קורא עמו לכל התורה ומי שבי הוא לתנן במגילה קרלה לחל קרלוה שניס יעלו ולמדרין בגמרא [לף כח:] תנא משה"כ בתורה ומה אתנו נוהגין עכשיו לקרות שניס לומר ר"ת ז"ל שלא לבייש מי שאינו יודע לקרות והא לחמרינן בירושלמי בפ"ג למגילה [בפ' מי' קורא ה"ל] רבי שמואל בר יצחק עלא לבי כניסתא וחזא חזנא דקא [מתרגם] מקמי קורא ולא מקיש בר לוינס תחותיה לומר לזה לסור לך כשם שניתנה תורה ע"י סרסור כך אנו ערוכים לנהוג בה ע"י סרסור לא שהחזן יקרא עמו אלא יעמוד שם כדי שתנתן על ידי סרסור ואפשר שמסייע לו קנתן בגחת והא לחמרינן במגילה לא יקראנו שניס שיינו בשוה שניסס בקול רם. כך ראיתי בתוספות: סליקא לה פרק השותפין [קף יז.]

לף יחפור. בור. הוא ענוג. שיח. הוא ארוך וקלר. מערה. מקורה בקירוי והני תלת בין ליכא מיס בהס בין ליכא מיס ערוך להרחיק מכותלי חפירות אלו ג' טפחים ושתס כותל שהוא ג' וכלאמרי' בגמ' הרי ו' ערוך [להיות] בין חגל זה לחגל זה: ולא חמת המיס. לע"ג ללא קו בהו היא מ"ת כיון שהיא קבועה מזיקה וערוך להרחיק: נברכת כובסין. היא **חפירה מרובעת בעומק** לחס או **יותר לשרות בה** בגדיס **בעוית כלכיס לגבנס והיא נקרלת מחמץ** ועושין לחרת שמניחין הבגדיס **בה והיא נקרלת גדיין** וערוך להרחיק ממנה ל"ש כלאיתא בגמרא [לף יט.] משום למנוגי מיא והא למתניתין היא מחמץ וסניא בג' טפחים לע"ג ללא קבועה כיון לקוו בה מיא [בעי הרחקה] ובכל הני ערוך עם

הרחקת נ' ושיכול בסיל לחי לא לא קיימי: נפת. היא פסולת של זיתים מה שנשאר אחר שנעצר מהן השמן ומלעיס סם לבנים שמועילין מסם חם קרוב בלע"ז וכל הני מחמת חמימותם מזקי לכותל ולפיכך צריך להרחיק ומיהו אינם מזיקין כל כך ולפי לי בהרחקת נ' לו סל בסיל וכולם מתני' מפרש בגמרא: [דף יז:] **גמ' פתח כבור.** שאמר לו יחפור לפני פתחו וכו' **שמוך לכורו ושייס** בכותל חברו למשמע בכותל חבר לחי כותל לכור ליתני מבורו של חברו שלשה טפחים והשתא קס"ל לרשאן שמך בצד שמך מלא משמעינן היא שום הרחקה ל"ש הוא משמע לן לבין בור לבור ליכל[לחל] נ' טפחים ומ"ש מקשה ליתני וכו' למשמע שהשני צריך לעשות כל ההרחקה היכא שהרשאן שמך הילכך נפקא לן להכי ליכא להשתא לקו"ל בשלשה שיעין עשויה לבורות שמוכך לפלוגי לרבה כלשמרינן בשמוך שהשני צריך לעשות כל ההרחקה להיינו שלא טפחים כלתקין לבני למתני' לשאר מכותלו של חברו לומר שגם חברו הכנים בתוך שלו **נמי שלשה טפחים** מלשאר **כותל שמתם כותל הכי הוא** כשיעור הפחות למתני' והא לגלן קאמר בפירוש ו' טפחים צריך בין **בור לבור ובקשר החי** לינע בהאי ליענע לנקט מכותלו של חבירו לשמועינן שכותל בור סתם נ' טפחים ונפקא מינה למקח ולממכר כן לעת ההמצ"ס ז"ל שהשני צריך לעשות כל ההרחקה וכ"כ ההמצ"ן וכן נראה לעת ההשצ"ל ז"ל: **ליתמר הבא לסמוך.** כלומר לחפור בור לגל שלא חברו שיהא לו שלא חברו לכותל לבורו: לבני לשאר סמוך. כיון שעשיין אין לו בור לחברו. ומסקינן לבשלא בית הבעל שהיא קרקע מלוחלחת ואינה צריכה לבורות להסקותה לפילגי רבא מותר שיכול לסמוך להא אינה עשויה לבורות כלי לניחום שיחפור בור בעל השלא ואע"ג שעשוי לגילגות ומזקיקו להרחיק כ"ש לשאר הא לא קשיא לשיינו לילכא לרבנן לשבל לגן קו"ל בשלא בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו כיון לשמשתא לא מזיק ליה לא חשיב נירי ליהיה לשבל בשלא העשויה לבורות **כגון בית השלחין** שעשה חברו לעשות בור בשלשו **ול"ש הוא למזיק ליה** משמשתא זה השמוך בצד שלשו משום שהקרקע מתמשם מחמת ההרחקה לכל מרח לשקי מחי שי מרפי לרעע ונירייה נינהו ומיהו שף לרבנן לא קשיא לרבה לגל שאר שהיו שמוך שלא היכא שהפשר שמזיקו מחמת שבור שבל הכא מה שמרחיק בעל השלא היו משום שלא יזיקנו בעל שבור שלא משום שלא יזיק הוא בשרשי שילגותיו לבעל שבור ל"ש כיון שבעל שבור היו מזיק כנ"ל אין לנו למעט מלחפור ואפילו בקרקע העשויה לבורות שמשבשי קרקע חברו שצריך להרחיק כל שיעור כלפרישנן לעיל מני שמוך אי גלו משום כל מרח ומרח וכו' לפי שאינו משתמש שלא בשלו ולא שמי לפותח חלונות על חברו ואת התנור ג' מן הכליא שהן ד' מן השפה:

גמ' (דף יז:) פתח בבור וסיים בכותל ליתני אא"כ הרחיק מבורו של חברו ג' טפחים אמר אביי ואיתימא רב יהודה מכותל בורו שנינו שנמצא מרחיק מחלל הבור ששה טפחים (* ד"ת מ"ז וליתני אלא אם כן הרחיק מבורו של חבירו שלשה טפחים) הא קמ"ל דכותל בור שלשה טפחים נפקא מינה למקח וממכר כדתניא האומר לחבירו בור וכתליה אני מוכר לך צריך שיהא הכותל שלשה טפחים

איתמר הבא לסמוך בצד המצר אביי אמר סומך רבא אמר אינו סומך בשדה שאינה עשויה לבורות דברי הכל סומך כי פליגי בשדה העשויה לבורות אביי אמר סומך ואפילו לרבנן דאמרי מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה התם דבעידנא דקא נטע איתיה לבור אבל הכא בעידנא דקא חפר ליתיה לבור ורבא אמר אינו סומך ואפילו לרבי יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו התם דבעידנא דקא נטע ליתנהו לשרשין דמזקי ליה לבור אבל הכא מצי א"ל כל מרא ומרא דקא מחית מרפית לה לארעאי וקיימא לן כרבא ואף על גב דקיימא לן (דף כה:) כר' יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו הא קי"ל (שם) דמודה רבי יוסי בגירי דיליה והא גיריה הוא (דף יח.) (* הכל שפת יתר ד"ת תא שמע מרחיקין את הזבל ואת המלח מכותל חברו שלשה טפחים טעמא דאיכא כותל הא ליכא כותל לא מרחקינן הוא הדין אף

הכותל החכר ועשה מעקה לגג סוף חלונותיו כדי שלא יוכל להציץ משם בחלונות שיפתח חברו בחצי הכותל החכר שלא כנגדו וחין לומר שימנענו מלפתוח חלון כלל בכותל שמא יפתח הוא לחחר שלי"כ שניהם ימנעו זה לת זה ומה בצע להם כשלא יפתח ל' מהם חלון בכותל עכ"ל ולקמן נבי מצרים וירק יש להחריך בכיוצא בזה. לחר המחבר מה שכתב ז"ל. הוא כסברת רי"ף ורש"י ז"ל לבל הרמ"ם ז"ל כתב שחין ל' יכול לעכב על חבירו ולומר היום חו למחר לפתח ותעכב עלי שרשות הרבים הוא **והרחשון שפתח הוי כזוכה מן** שהפקר בתו"ס בסימן קנ"ל ולפי סברתו ז"ל שחין חזקה היכא שחין יכול חברו למחות ל"כ ה"נ חין לו חזקה וכן כתבו ר"ח ור"ת ז"ל שחין יכול למחות. נס ה"ר יונה זצוק"ל החריך כחן בענין הטמנה נבי מתני' לנפת למייתי בגמ' [לף יט.] הכח שהיה לכמה טומנין לע"נ שחין כחן מקום של לבריס הללו כתבם להריס מכשול מלרך העם וזה שבענין הטמנה חסורים להטמין בלבר השופף לבל נזירה שמא יטמין בריחץ ולחו לוקה לם כל שהטמנה בלבריס השופיפים שבל שלא לף לם הטמין שהקברים בלבר שהיו מוסיף שבל לם בח להניחה על נבי לבר השופיף שבל לסור לנרסינן בפרק בתה טומנין (לף מז:) קופה שטמן בה לסור להניחה על נבי נפת של זיתים ושל תמרים מ"ם שהחמירו בהטמנה זו שחין בה חיסורא לחורייתא ולנזור נזירה שמא יטמין בריחץ והחירו לשהות על נבי כירה גרופה וקטומה לחתי לידי חיסורא לחורייתא לם יחתה בנחלים על הלם עלמו לף נזרו ונזרו בנפת ומלח וחול שלו לם לי"ל שבהטמנה לוקה החמירו משני שמנלה לעתו לקפיל עלה שתחת למחר ולע"ל לם הטמינה על נבי כירה קטומה שאסור לפילו בלבר שהיו מוסיף שבל כיון שהיל על הלם שבהטמנה היל שנורמת האיסור כן פי' ר"ת ור"י וכל רבותי שוין בלבר הילכך לם בח ליתן הקדרה על נבי הלם לף על פי שהכירה קטומה לסור להטמינה שלא מניחה מנולה וכסויה עליה כמנהגו בחול ורבים טעו בענין הטמנת החמין שהטמינין חותו על נבי כירה קטומה ומכשלה גדולה תחת תקנת העם שהטמינו קומקום של מים חמין ליתן לתוך הקדרה בשבת כשהתבשיל מעט ופעמים שהאחד חין היל סולת בו והשחר היום"ב ומתבשל זה עם זה ומעלו מבשלין בשבת לע"פ שחין רוחחין לם פסקה כח רחיחתן יש בהן משום בישול: כבר פירשנו בתני' דמחמץ היל החפירה שמשימין בה עולת כלבים ושורין שם הבגדים ללבנן ומש"ה סני בנ' טופחים ונליין היל החפירה שנעין ונלין שם הבגדים ומנחזים המים רחוק ומש"ה בעו תרבע חמות: [לף יט:]

על גב דליכא כותל וקמ"ל דהנך קשו לכותל:

(דף יט.) ולא נברכת של כובסין: אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו לא שנו אלא מן המחמצן אבל מן הנדיין ארבע אמות תניא נמי הכי נברכת הכובסין ארבע אמות והא אנן תנן שלשה טפחים אלא לאו שמע מינה כרב נחמן ש"מ:

(דף יט:) ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים וכו': תניא לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חברו אלא אם כן הרחיק ממנו שלשה טפחים במה דברים אמורים בכותל לבינים אבל בכותל של אבנים בכדי שלא יזיק וכמה טפח ושל צונמא מותר (* כ"ז אינו מהל' הרי"ף ד"ת הגה"ה אמר שמואל רקיק אינו ממעט בחלון ותיפוק ליה דמקבל טומאה ודבר המקבל טומאה אינו חוצץ מפני הטומאה כשנילוש במי פירות מיתיבי קופה מלאה תבן וחבית מלאה גרוגרות המונחין בחלון רואין כל שאילו ינטלו ויכולין התבן והגרוגרות לעמוד בפני עצמן חוצצין ואם לאו אין חוצצין תבן הא קא חזי לבהמתו בתיבנא סריא גרוגרות הא קא חזי ליה בשהתריפו האי חבית היכי דמי אי פומיה לבר (דף כ.) תיחוץ דכלי חרס אינו מטמא מגבו לא צריכא דפומיה לגו ואיבעית אימא בחבית של מתכת עד כאן):

(דף כ:) מרחיקין את הריחים וכו': מאי טעמא משום טריא והא דתניא ושל חמור ג' מן האיצטרובילי שהן ארבע מן הקלת התם מאי טריא איכא משום קלא:

מתני' לא (יעשה) [יעמיד] אדם תנור בתוך הבית אע"כ יש על גביו גובה ארבע אמות היה מעמידו בעלייה עד שיהא תחתיו מעזיבה ג' טפחים ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק רבי שמעון אומר לא נאמר כל השיעורין האלו אלא שאם הזיק יהא פטור [ענמת מותר]. **אם כותל זה של אבנים בנוי על גבי** שלא יהן ניריך להרחיק כלל לפי' טופח לולחי לו יתמסמם ומיהו בכותל לבינים לו מהני ענמת שהרי החבנים ענמן נימוקין והולכין והו לתנן מן הכותל נ' טופחים לפילו בכותל לבנים מיירי ולח קשיח למתני' בשופכין מי רגלים לבל במסתין סני בטופח והכי לחרינן בגמרת [לף יט:] והו לתן תנן ולח מי רגלים מן הכותל נ' טופחים בשופכין וכתב ה"ר יונה זצ"ל שמעינן מינה לוקח שופכים למי רגלים לבל שופכי מים שין מרחיקין לותם מן הכותל שלשה טופחים ולח למי לנברכת הכובסין לקון וקיימי לע"נ לבמתני' [לף יח:] תני ר' לושעיה חול בחינך לבעו הרחקה לפ"ה לח למי לשלי התם שלינו ממהר להתייבש והלחות כנום בו זמן מרובה: [לף כ:] **של חמור.** מוסב נגנל היינהים נקרל חמור על שם שנושה המשל וכן הען שהמטה מוטלת עליו נקרל חמור כלתנן [כלים פי"ח מ"נ] נקליטי המטה וחמור טהורין וכן תנן [שם פי"ל מ"נ] חמור של נפחים והוא הען לשר המפוח סומך עליו: לעטרוביל. הוא הען לשר סביב הגגנל הנקרל בירקל"י בלע"ז: הקלת. טרמו"י בלע"ז: **מאי טריא חיכא.** טריא נלגוד: **מפוס קלא.** מפוס קול הוא הנלגוד כלבתיב ותבקע הארץ לקולם: כליל. שולי התנור שהוא רחב מלמטה טפח יותר מלמעלה וכתבו המפרשים לעובי כותלי התנור מכלל שלשה טופחים כדבנן כלליתא בירושלמי [בפירקין הל"ל] דבנן לחרי מן הספה הפנימית ולחון: **מתני' לא יעמיד וכו'.** תנורין שלשה שפתחן למעלה צריך להרחיק פיו מן התקרה ל"ל שלא תבערנו הסלהבת וה"ה בעלייה שלא בחנו לתת שיעור למטה לגל מפני התקרה נ' טופחים לבל בתנורין שלנו שפתחן מן הגל מוכח בירושלמי ששיעור מעלה כלמטה נ' טופחים לנרסי' התס [פירקין הל"ל] היה עשוי כמין שובך מהו נסמעינן מן הלל ר' יהושע לומר על שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טופחים ובכירה טפח וכירה לחו כמין שובך היינהעשיה ותנור בין מלמעלה בין מלמטה טפח וכלן נמי בין מלמעלן בין מלמטן שלשה טופחים הנה למדנו שבתנורינו שהם כמין שובך שפתחן מן הגל לי בשלשה טופחים למעלה כלמטה: ובכירה טפח בין למעלה בין למטה: **[ואם הזיק וכו'].** כתב הרב בעל העיטור ז"ל לה"ה לכל הנך לבעי הרחקה לם הזיק לפילו לחר שהרחיק חייב לשלם ומשום להזיקך לנורא מינכרא לכ"ע הוא דקטינן בה וכן כתב הרמ"ם ז"ל שבבבן חייב לשלם חון מן היזק הנמיה [לף כב:] על ידי סמיכת כותל והיזק כיתנת שלא היה להיזק רלוי לבא מכח מעשה שלא על ידי הרוח

והנמיס לפיכך לית חסיד ולית נרמע בנזקין ופטור ומיהו לעת הרחב"ד זכרונו לברכה ולעת הרמב"ס ז"ל [בפרק ח' מהלכות שכנים] לכבל ולו לית בעי חזקה שלם ולית מכיון שרחק שעשה בלי הרחקה ופתק מחל והרמ"ם זכרונו לברכה כתב [בפ"ק] לבעינן חזקת שלם ובטענה. כתב הרמב"ם ז"ל [בפרק י"ו מהלכות שכנים] מי שהחזיק בנזק כגון שפתח חלון לו לחת המים לו לית הרחיק והמחזיק חומר לתת מחלת לי לחר הרחיק ופתקת ולית מחית והניזק הוא שאומר עכשיו הוא הרחיקני ולית יכולתי מקולם לו שאמר כשהרחיקני מחיתי ולתת לחרת עתה הרחיק לו לסתור ולתת מלחם חותי יום יום כלי שתקבע היזקך בכל חלו וכיוצא בהם על הניזק להביא ראיה ואם לאו יפטר שבע המזיק היסת ויפטר ע"כ: **אם הזיק** משלם מה שהזיק. לף על פי שהרחיק **כל השיעורין הללו** ומכי קיימא לן כתנא קמא לחילו ר"ם הא לוקימנא לה בפרק הבית והעלייה בשיטה לחמרינן התם ר' שמעון בן נמליאל ור' שמעון ור' יהושע כולהו סבירא להו כל שנתנו חכמים שיעור והזיק פטור משלם. ומקשינן בגמרא [לף כב:] והתניא בתנור ל' וכבירים נ"מ לחר לחביי כי תניא בהיא בנחתומין ותנור ליקן **ככירים לנחתומין לחו:** (מתניתין) בתנור לנחתומין בעינן שיעורא טפי מתנך **שמסיקים אותו תמיד** עובר חומו למטה ושולף לבל למעלה משמע לית מחמרינן טפי כיון [ללן] לשמכחן בהו חלוקה מילי: **מתני' לא יפתח.** מפני שהשבל ושעשן מזיק לכל מיני תבואה שבחנך וכן ריח רע של רפת בקר לית לחת שלעניין יין מותר שהשבל חיגו מזיקו לבל ריח הרפת מזיקו: חנות שבחנך. הסותפין: מקום הנכנסים. ולחו לוקח מקום הקול לליענא בעלמא הוא לנקט לית מפני שמרבה עליהם הלרך וכל מוכח בירושלמי [בשמעתין בל"נ] ליכול למימר ליה חיגון וחתו ולית הכח בעו לך ולח חזלין מסכחית לך וסם מרבים עליהם. את הלרך : מקום לכיון לחין הניזק מזמין לקבל הנזק על לחחר זמן שרי לית מיקרי מזיק יש"כ מזיקו מיל להוי נירוק ממש וכרבי יוסי לבל בכה"נ שרי ועל הניזק להרחיק את עצמו ואם בעל החנך התחיל לכבד ולרבן או לעשות חלונות בעלייתו לנורך חנורו או שכנס ממש עליה לנורך חנך ולפילו נתן בתוכו תמרי ורמוני וכן כך וכן כך עשה **זה חנות תחתיו** חיגו יכול למחות בו מקום לבעיא זו סלקא בתיקו [לף כ:] לי מיקרי זה תחלת חנך **או לא וכיון שכן** הוי חומרא לתובע וקולא לנתבע ובכי חמרינן בגמרא בעי לבבי מלשלם:

יום רנב

גמ' וליתא לדרבי שמעון דהא אוקמה אביי בשיטה בפרק הבית והעלייה (דף קיח:):

מתני' לא יפתח אדם חנות של נחתומים וחנות של צבעים תחת אוצרו של חברו ולא רפת בקר באמת ביין התירו אבל לא רפת בקר חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול הנכנסין ולא מקול היוצאין * בכל דפו"י ליתא כאן תי' אבל ולקמן הגי' אבל אינו יכול וכו' אבל עושה כלים ויוצא ומוכר בשוק ואינו יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול הפטיש ולא מקול הרחיים ולא מקול התינוקות:

גמ' תנא אם היתה רפת בקר קודמת לאוצר מותר תנא ביין התירו מפני שמשביחו ולא רפת בקר מפני שמסריחו א"ר יוסף האי חמרא דידן אפילו קוטרא דשרגא נמי קשיא ליה א"ר ששת ואספסתא כי רפת בקר דמיא:

חנות שבחצר יכול למחות בידו וכו' מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר (דף כא.) רבא סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן ומתקנת יהושע בן גמלא ואילך שתיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בבל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע

א"ל רב לרב שמואל בר שילת עד בר שית לא תקביל מכאן ואילך קביל ואספי ליה כי תורא וא"ל רב לרב שמואל בר שילת כי מחית ליה לינוקא לא תמחיה אלא בערקתא דמסאנא דקארי קארי ודלא קארי ליהוי צוותא לחבריה

אמר רבא מתקנת יהושע בן גמלא ואילך לא ממטינן ינוקא ממתא למתא אבל מבי כנישתא לבי כנישתא ממטינן ואי מפסיק נהרא לא ממטינן ואי איכא תיתורא ממטינן גמלא לא ממטינן זימנין דמיקרי ונפל אמר רבא סך מקרי דרדקי עשרין וחמשה ינוקי ואי איכא חמשין מותבינן תרי ארבעין מותבינן ליה ריש דוכאנא ומסייעינן ליה ממתא אמר רבא האי מקרי ינוקא דגריס ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה לא מסלקינן ליה דילמא אתי לאיתרשולי ורב דימי מנהרדעא אמר כ"ש דדייק טפי דאמר מר קנאת סופרים תרבה חכמה ואמר רבא הני תרי מקרי דרדקי חד גריס ולא דייק וחד דייק לסלקו מלפני הספר לית יסב בחבורה עם חבריו וסוף הפסר סיתן לבו: **מתקנת יהושע בן גמלא וחילך.** שהתקין להושיב מלמדים

בכל עיר ועיר: **לח ממטונין ינוקא.** לפיכך אין בעיר כ"ה תינוקות וכי תימרין סך מקרי לרבקי היינו שלש למס במלמד אחד לכל מ"מ אם אין שם סך זה חייבין לשכור מלמד ולא להוליכם לעיר אחרת ללמוד ליל ולחזור תמיד **פן יקרהנו חסון** ולפיכך בעיר מכי כניסתא לבי כניסתא היכא דליכא סכנה כגון דליכא נהרא וליכא תיעורא דהיינו נפר ללא נמלא דהיינו פלגנק"א בלע"ז וכן הא דתימרין לרבעים מותבינן ריש לוכנא ובני העיר נותנים שכרו ללוי למעוטי לי הוו לרבעים חסר אחת ללא מותבינן ריש לוכנא דהא תימרין לסך מקרי לרבקי כ"ה ללא לומר לשם יש יותר מלרבעים מותבינן שנים והא דתימרין לחמשים תרי לרי נמי בכך כן פי' ה"ר יונה בשם רבותיו זכר לדבר קלוסים לברכה ולפיכך שכרוהו שתש כתב ז"ל שבני העיר נותנין שכר ריש לוכנא למסתמא על לעת שיושבו ללוי ריש לוכנא שכרוהו: **ריש לוכנא.** לוי מכין **שומע מפי המלמד עם התינוקות** וחוזר ומשנה להם על שתשיב שנורא בפיהם: לאיתרשולי. להתפאר בלבבו לא ימנעו כמוני: קנאת סופרים. הרשמן יתחזק בלמודו והשני יפחד פן יחזירוהו ויעשוק יותר: שבשתא לעל על. כלחזינן ביומא [דף כח:] שלמלו רבו זכר ומש"ה לא הרג הנקבות ורבו יליע שהיה בשנול למש"ה בעי למקטליה לכתה"נ הוי מלחמת משה רמיה להוה יליע ולא לשנאה לולי לא יליע מאי הוה ליה למעבד וכל שכן בלא נמיר המלמד לולאי שבשתא לעל על כן כתב הרמב"ר בשם המפרשים ז"ל: [דף כח:] **פסילא לא הלר.** מה שהמלמד מתבטל וכן שתא שהוא נוטע כרמים הע"נ שיעשה הנטיעות שפשע בהן ליהנ מעשה הפסד **הריוח שהיה לו חס** נלנו והעליהו והשוחט וניבלה הע"פ שהשה מ"מ הוי פסילא ללא הלר היכא שהזמין חורחים על סמך בהמה זו ללא קי"ל כרשב"ג לחמר פרק המוכר פירות (דף נ:) נותן לו למי בשתו ולמי בושת לורחיו וכן חומן חם הקיז וחלה הינו מעשה לו נער חליו וסופר מתא שטעה לכתוב במקום מחתים מנה הין מעשה הפסד לנרמת בעלמא הוא: נרסינן בפרק כל כתבי הקדש (דף קיט:) אמר רשב"ל מעשה רבי יהודה נשיאה הין העולם מתקייס **עלייהו רוכלי העיר:** ולא גריס מותבינן דגריס ולא דייק ושבישתא ממילא נפקא רב דימי מנהרדעא אמר מותבינן דדייק ולא גריס ושבישתא דעאל עאל:

גרסינן בפרק כל כתבי הקדש (שבת דף קיט:) אמר ר"ל משום ר' יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן א"ל רב פפא לאביי דידי ודידך מאי א"ל אינו דומה הבל שאין בו חטא להבל שיש בו חטא ואמר ר"ל משום רבי יהודה נשיאה אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בה"מ ואמר ר"ל משום רבי יהודה נשיאה כך מקובל אני מאבותי כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבין אותה ואמרי לה מחרימין אותה

אמר (דף כא:) רבא מיקרי דרדקי דפשע בינוקי ושתלא דאפסיד שיתליה וטבחא דנביל ליה לחיותא [ואומנא] וספר מתא דטעי מסלקינן להו בלא אתרייתא מאי טעם כולן כמותרין ועומדין הן כללא דמלתא כל פסידא דלא הדר כמותרה ועומד הוא (דף כא.) תניא אחד מבני חצר שביקש ליעשות רופא אומן גרדי ומלמד תינוקות בני חצר מעכבין עליו ודוקא תינוקות דעובדי כוכבים אבל תינוקות של ישראל שרי כדכתבינן לעיל וכן מי שיש לו בית בחצר השותפין לא ישכירנו לא לרופא ולא לאומן ולא לגרדי ולא לספר יהודי שכותב שטרות ולא לספר ארמאי:

(דף כא:) אמר רב הונא האי בר מבואה דאוקים ריחיא ואתא בר מבואה חבריה וקא מוקים גביה דינא הוא דמעכב עליה דאמר ליה קא מפסקת לה לחיותאי מיתיבי עושה אדם חנות בצד חנותו של חבירו ומרחץ בצד מרחצו של חבירו ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי תנאי היא דתניא כופין בני מבואות זה את זה שלא להושיב ביניהן לא חייט ולא בורסי ולא אחד מבעלי אומניות ולא מלמדי תינוקות ולשכנו אינו כופהו ר"ש בן גמליאל אומר אף לשכנו כופהו

וליתא לדרב הונא דהא קם ליה כיחידאה ולעולם הלכה כסתם ועוד דהא רב הונא בריה דרב יהושע דהוא בתרא פליג עליה דאמר רב הונא בריה דרב יהושע פשיטא לי בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב ואי שייך בכרגא לא מצי מעכב בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי מעכב בעי רב הונא בריה דרב יהושע בר מבואה אבר מבואה אחריני מאי תיקו הלכך חלת בסבול הבל פיהם של תינוקות של בית רבן ולרבנ"ל מעכב כרבי יהודה נשיאה אין מבטלים תינוקות של בית רבן לפילו לבנין בית המקדש: **בני חצר מעכבין עליו.** כלפירשנו לעיל מעכב עליהם את הלרך ותינוקות לעובדי כוכבים לאו דוקא דהוה לדין לתינוקות ליהרלא אם מלמל לומנות ולא נקט תינוקות לעובדי כוכבים אלא למעוטי תינוקות של בית רבן שאין בני חצר יכולים לעכב עליו כיון שאינו מוסיפין לותם מתקנת ב"ל: בית בחצר השותפין. אתא לאשמועינן לאפילו יחיל יכול לעכב על יחיל: סופר. כותב שטרות יש לו נכסים הרבה ויוצאין הרבה: לא חייט וכו'. אם יש במבוי אחד מבעלי אומנות אלו כלי שלא ימעט דיוח הלרים במבוי ומיירי באחד מבני מתא לאחרייתי ומשום הכי בני מבוי מעכבים עליו והא לא לאמר **בני מתא מעכבים עליו** משום לאיירי שפורע במם העיר וכלאמרינן אם יהיב כרגא לא מני מעכב ומיהו לבתר לקבע ליה לוכתא במתא אפי' בר מבואה לא מני מעכב להוה ליה בר מבואה אבר מבואה לאחרינן לסלקא בתיקו וכיון דלא אפשיטנא נקטינן מיניה חומרא לתובא וקולא לנתבע ולא מני מעכבי עליה: בר מבואה אבר מבואה לנפשיה פשיטא דלא מני מעכב. לתניא עושה אדם חנות בצד חנות של אחיו ומרחץ בצד מרחץ של אחיו ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי ומיהו סיינו לוקא כי ה"נ שעליין לא הניע ליל אחל מהם לבר אבל מי שקלם בחיזה ענין וקרוב שלבר להניעו חיינו רשאי חבירו להקלים ולילטו ממנו ולתניא [דף כח:] מרחיקין מנולת שלנ מן שלנ כמלוי ריצת שלנ שהוא פרשה לפי שבבר נתן לייג זה עיניו בשנ נלול **זה ויולע מקומו ונתן מזונות** במנולה ולחילו נגיל ועומל הוא ולילו בא חבירו לפרום מנולה אלנו זימנין שלנ הוא במנולה זו ויצא לאכול מזונות שבמנולת חבירו שבח אלנו ולהי כלילו נטל ממנו מה שבילו: רב הונא **לאמר לעיל לבר מתא אבר מתא מני מעכב מוקי ברוכלים מוכרי בשמים לנשים להתקשט בהם אבל אנו מני לעכב**

[דף כב.] וה"מ. **לסכב במבוזות העיר וכבתים וחי"כ יסוב לעירו** לבל לקבוע חנות כמהר בני העיר לו: **ללח כהלכתה. לפנים משורת הדין: ליקולחי.** מוכרי יורות: ולעלמא ליזבנו. והוי כלילו לו מכר לבני העיר הזהת כלל לבני עלמא מנייון בסוק ביומא לסוקק: עמרויי. מוכרי נמר בלו ולו היה יומא לסוקק. לימא הוא. כלאמרינן לעיל בני מתא לבני מתא לחבריתי מנו מעכבי: **מכרנו בחמנה ונריכין אנו לסהות על שנגבה** חובותינו: שיעור חיותיכו. פי' הר"י בן מנ"ס ז"ל לסיינו לוקק היכא ללא מהלי תרעא טפי לו אמרינן למנו מעכבי לבל לי מהלי טפי הא היכא תקנת לוקחים להסיא מתא [לם יהרלל ניהסו] לו מנו מעכבי ונרלה לעת הרב ז"ל בזול נהול לבל להזיל מעטו יותר ממוכרי העיר ולהי מנו מעכבי ללם לו כן לעולם לו מנו מעכבי שהי לפבר שכשיס שם הרבה מבני לומנות שלו יזל הבער ובשביל לבר מועט כזה לאו כל כמיניה לבר מתא לחבריתי לליפסיד להאי ולוקון להאי להי בעו בני מתא ללזיל נבייהו אי יתנו על הבערים או יסיבו לחר מעירן כן נרלה לעת הרמב"ן ז"ל ומיהו הוא ז"ל מוקה להי לו שו עיסקי לסללי **ללח מנו לעבד** לרע ויפה כשני מינין למו הילכך הך עיסקא לבפירא כעיסקא לחבריתי למיל להא ליתא שם לכותה ונרלה שהסכיס לזה הרמב"ך ז"ל בחלופיו: נמ' וקמת היכי וכו'. קל סלקל לעתיה לממני ליירי בסמך כותלו מתחלה ונפל וקלמר ללין יכול לבנות כותל לחר במקומו ללא לם כן הרחיק וכו' ומשום הכי מתמה קמל היכי סמיך ולמה לו יסמוך זה כמו הרלשון: לימר רבא להאי כותל שני הוא לרלשון שלא נפל הרלשון ללא ברוצה לבנותו סמוך לכותל של עלמו שסמך וקמסמע לן מתניתין שלריך להרחיק כותל זה מכותל לחר של עלמו חרבע למות כלי סיכיס בו מקום לבריסת הרבים משום שליכא לסכל שבין שני כותלים ללו מעלה לכותל של חבירו שמחזקו כשמקבה הקרקע למשום הכי מחל לו לסמוך משום ליכא זו ומיהו בלא רשות ולהי לו יכול לסמוך לליכא קרובה מעלי לה מן הרחוקה ולוקק בכותל נינה לו לפילו בכותל חבר של עיר חבשי מפני שהעפר לו נתחזק בליבא לבל בכותל חבר של עיר יכנה הקרקע נתחזק בליבא ויכול לסמוך בבר חבר אלו זהו הלרך הממוצע לאחרונים ז"ל בנירבא זו שהיה נירבת הגאונים ז"ל הממוצעת ולתי שפיר ליכנע לקלמר הכא והתם משום"כ לנירבת רב"י ז"ל ולפירושו. והסכימו האחרונים ז"ל וגם הרחקה זו לו היו בעמת ללו משום שכבר נשתעבד לותו קרקע לחבירו כגון שקנאו מן המלך ומשתמת החזיק בל' לחות שהן נריכין לו לליבא הלכך חבירו הבא לקנות נס הוא מן המלך לינו יכול להחזיק בהם שכבר נשתעבדו לו לחבירו ומיינו ההרחקה לאמרינן לבל לי לאו הכי ולהי לין לו להרחיק ונשתעבד קרקע אלו לחזק כותל חבירו להא תניא [דף כ.] בבקעה הם רגה כותם לתוך שלו ובונה ללמל לל"ג להכניס בתוך שלו ללא כלי רוחב הכותל נמלא שאין בין זה לזה מרובה לממני' מנו תלייר בינינו כיון ללא ליירי ללא לו בקרקע של הפקר שמחזיק בחרבע למות סמוך לבנינו לו בקנה מן המלך וכלאמרינן: **מלמעלן. הם בה לבנות ברחוק לרבע למות** מחלונותיו של חבירו ולהעלות בניינו ערוך שיהיה ממקום שיעמדו בו רגלו ולמעלה לרבע למות כלי שלא יוכל להביט בחלונות חבירו לו הם לינו רולה להנביהו ערוך שיעמדנו נמוך לרבע **למות מן החלונות** כלי שלא יוכל לעמוד על הכותל וילחה ולף כשיעמד כזה במעלה ובמטה ערוך בהכרח להרחיק הכותל מן החלונות כלי שלא יפיל: לימר המחבר הרחקה כלי שלא יפיל לינה נלמלת בכל מקום וכמו שמלינו תקובה בחומן להרמ"ם ז"ל ולינה כתובה בחומן המפסיק סיומן קנו: שלשה להרמ"ם ז"ל ילמדנו רבינו רלוכן הוצין בליבות עלייתו לחזן ובדומה הבליבות מן הלד פתח חלון והחזיק בו כמה סניס לסוף נמלך שמעון שכנו להוציל נס הוא בליבת עלייתו ועתה לימר לו רלוכן שילחזיק בניינו ל' לחות מכנגד חלונו כלי שלא יפיל לו וכו'. תשובה. חזקה לו שייכא הכא להחזיק במקום שהר עומדת לעל שלא סניס מזלהר לינם בשהריה טפי לו מזלהר ונלמן לומר קניתי ולבל שהרי והכא ממי יקנה ונס לין לריך לקנות משום שלא לסם הפותח

לא מצי מעכב

אמר רב יוסף ומודה רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי מעכב דאמר מר (דף כב.) קנאת סופרים תרבה חכמה אמר ר"נ בר יצחק ומודה רב הונא בריה דרב יהושע ברוכלין המחזירין בעיירות דלא מצי מעכבי דאמר מר עזרא תיקן להן לישראל שיהו רוכלין מחזרין בעיירות והני מילי להדורי אבל לאקבועי לא ואי צורבא מרבנן הוא אפילו לאקבועי כי הא דרבא שרא להו לרב יאשיה ולרב עובדיה לאקבועי דלאו כהלכתא מ"ט כיון דרבנן נינהו לא ניטרדו מגרסייהו הנהו דיקולאי דאייתו דיקולי לבבל אתו בני מתא קא מעכבי עילוייהו אתו לקמיה דרבינא אמר להו מעלמא אתו ולעלמא ליזבנו וה"מ ביומא דשוקא אבל בלא יומא דשוקא לא וביומא דשוקא נמי לא אמרן אלא לזבוני בשוקא אבל במתא לאהדורי לא

הנהו אימרויי דאייתו אימרי לפום נהרא אתו בני מתא קא מעכבי עלייהו אתו לקמיה דרב כהנא אמר להו דינא הוא דמעכבי עילוייכו א"ל אית לן אשראי אמר להו זילו זבינו שיעור חיותייכו עד דגביתו אשראי דידכו ואזליתו:

מתני' מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות החלונות מלמעלן ומלמטן ומכנגדן ד"א:

גמ' וקמא היכי סמיך אמר רב יהודה הכי קאמר (דף כב:) הבא לסמוך לא יסמוך אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות א"ל רבא והא מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו קתני אלא אמר רבא ה"ק מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו בד' אמות ונפל לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות מאי טעמא דוושא דהכא מעלי להתם אמר רב לא שנו אלא כותל גינה אבל כותל חצר אם בא לסמוך סומך ורב אושעיא אמר אחד כותל גינה ואחר כותל חצר אם בא לסמוך אינו סומך אמר ר' יוסי בר חנינא ולא פליגי הא בעיר חדשה והא בעיר ישנה:

החלונות מלמעלן ומלמטן וכו': תאנא * תנא החלונות מלמעלן מלמטן מכנגדן ד"א ותנא עלה. מהר"ם מלמעלן שלא יציץ ויראה מלמטן שלא יעמוד ויראה מכנגדן שלא יאפיל (* שפת יתר הוא זה. ד"ת טעמא דשלא יאפיל אבל משום דוושא לא הכא במאי עסקינן בבא לו מן הצד) וכמה כדי שלא יאפיל אמר רב ייבא חמוה דאשיאן בר נדבך משמיה דרב כמלא רוחב חלון וכמה טפח וצריך לשפע כותלו כדי שלא יעמוד עליו

חלון ברה"ר וכיון שאין לרשות חזקה **אין שמעון צריך להרחיק** חמש עריך לקדקד שהרי זכה בחורה מן הספקר ואין סוס לחם יכול לסלקו ומיהו לפי שלתך מסתע שמנסג בעיר שכל לחם מוציא זיזין ונזזטרחות ואין יכולים לחמות בו לחם לו כן הרחטון היחך הוציא בליעתו עלייתו וכיון שכל לחך יכול להוציא בניינו ברה"ר לו הויה לחייב שלפני ביתו הפקר חלח הוי כחצר השותפין וכשפתח רשות חלונות שלו כיון פתח כיון שנס שמעון יכול להוציא בניינו ועל הנס לו היה מקפיד כי לו היה מזיק לו **ולח היה יכול** למחות בו היכלך אין לו חזקה לרשות ויכול שמעון לבנות לפני החלונות ומניה לימר כן לשמעון שהינו מחייב להרחיק להשתח לחבלה **היח ולח לח** לנו כן טעו בכבר מסנה וחוזר הדין ע"כ: **[וכמה כדי שלח יפיל].** ומלח **יהיב תנח לבריית שיעורה** בעי כמה הוח שיעור זה ופי' רב זביל לבריית מיירי בבונה מן הלד כיון שכותל חלונות חבירו הולך לחרכו **ממזרח למערב וזה בונה מנפון לדרום** כיון שהינו ממש מפיל חלח שעומד לו על כותל זה **די בהרחקת טפח מן החלונות** שהן בקרן זוית **הכותל ומתני' לתני חרבע חמות** מיירי בבית מד' לדי החלונות ללז היה מפיל לו לם לח היה מרחיק **ל' חמות ומשום שבנה מן** הלד והיה יכול להטות ולהניח לפי הנביה חרבע חמות כלחמר מ"מ בעינה שיספע הכותל כמו מלרון ויילנו הרבה כדי שלח יכול **לעמוד עליו ולח להשען** בו להניח והשתח לח יהיעה שיעורה כמה לריך להרחיק מכננלו ממש ומיהו הסכימו האחרונים ז"ל למשתברת לבל' חמות סני להה לחוקימנה מתני' לחמר מכננלן ר"ל מן הלד לח קאמרי חלח משום לבכננלן ממש **לריך להרחיקו ל' חמות** משום לוושא כלשהכחן ברישה לפיכך מוקימינן סיפה למתני' לבה מפרש בבריישה שהוח משום שלח יפיל בעניו שלח שייך להרחיקו משום לוושא חלח משום שלח יפיל והיינו במן הלד לעובי הכותל לבר מועטו הוח וחין לחוש לתקוני משום לוושא לבל חין ה"נ לכננלן ממש **לריך להרחיקו ל' חמות** משום לוושא היכח לשייך בלפריסית לעיל ומני נמי בהאי שיעורה לכל כותל לעניו שלח יפיל ונמלח עבשיו לחמר לבכננלן ממש סני בחרבע חמות וב' רוחות נמי סני בל' חמות שיכול זה לבנות נ' כתלים סביב חלונות חבירו ברישון ל' חמות תרובעת כך העלה הרמב"ם ז"ל בחילוסיו: [קף כב:] **מתני' מן השובך.** כלומר כותל המפסיק בין ב' חלרות ובעל חלר ח' **יש לו שובך סמוך לכותל** המפסיק בעל חלר השחרת לח יסמוך סולם לאותו כותל שם לח ירחיק משובך חבירו ל"ח: **כדי שלח תקפון משם הנמיה.** ותלכל היונים ומפרש בגמ' לחפי' ר' יוסי לחתיר ליטע חילן בתוך שלו חע"פ שמזיק לבורו של חבירו מולה בהא שלריך להרחיק: **ואת הכותל מן המזחילה היא** מרחד שמקלחין לרך שם למרחוק מי הנשמים הנופלים על הגג ופעמים עושין לותה מזחילה מעץ חלול שהולך לתוך כל הכותל ויולא לחוץ ובעל לותה מזחילה שם לקחה שתמת לו מחזיק בה מחזיק נם בל חמות בחלר המוכר הזה לזקיפת סולם כשירלה לעלות ולנקות לת המזחילה מעפר היורד עם המטר מן הגג לבלולו שכי לח יועיל לו ויצ"ע בד"א מן הלד ומרוח חחת חבל משתי רוחות ארבע חמות:

מתני' מרחיקין את הסולם מן השובך ארבע חמות ברי שלא תקפוץ הנמיה ואת הכותל מן המזחילה ארבע חמות כדי שיהא זוקף את הסולם:

(דף כג.) מרחיקין את השובך מן העיר חמשים חמה לא יעשה חדם שובך בתוך שלו חלא חם כן יש לו חמשים חמה לכל רוח רבי יהודה חומר בית חרבעה כורין מלא שגר היונה וחם לקחו חפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו:

גמ' (דף כב:) חלמא מתני' דלא כרבי יוסי דחמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו חפילו תימא ר' יוסי דחמר רב חשי כי הוינן בי רב כהנא הוה חמרינן מודה רבי יוסי בגירי דיליה מ"ט זימנין בהדי דמנח ליה קפצה ויתבא חריש והא גרמא הוא חמר רב טובי בר קיסנא חמר רב מתנה חמר רב זחת חומרת גרמא בנזקין חסור רב יוסף הוו ליה הנהו תחלי דהוו (דף כג.) חתו חומני יתבי תותייהו וחתו חורבי וחכלי דמי וסלקי יתבו בתחלי ומפסדי להו חמר להו רב יוסף חפיקו לי קור קור מהכח ח"ל חבייי והח גרמא הוח הח חמר רב טובי בר קיסנא ח"ר מתנה חמר רב זחת חומרת גרמא בנזקין חסור והח חחזוקי להו והחמר רב נחמן חמר רבה בר חבהו חין חזקה לנזקין לחו מי חתמר עלה רב מרי חמר בקוטרא ורב זביד חמר בבית הכסח חמר ליה הני לדידי כיון דחנינא דעתחי כקוטרא על הניזק להרחיק לת עלמו להה לחרינן כתם למיל חיתם תייתי והלר נפלי שהסיזק לינו בל מחמת הליחות כדי לניחל שמזיק במקומו חלל חיתם תייתי והולכים על שמוניחין לינה שחינם מזיקין מיל ונל נפלי ומזיקין המיס לתחתון ומני לברשי לינן שחינם מזיקין מיל ונל חסיבי נירי [לבל הכח מחמת הליחות הוח שהכותל מתלחלח ונופל ונמלח שהוח מזיק במקומן] נפת ומלח ושיל נמי מחמת חמימותן מזקי לכותלי במקומן וכן כולם הוו נירים ממש חוץ מהרחקת כותל מכותלו של חבירו לו מן המזחילה שהוח מטעם שהקרקע משועבד לחבירו כלפריסית והרחקת שובך הוי נמי מטעם לחר שהוח משום שן ליונים לדמיון לשן לסורו להתחייב על נזקיהן חסבינן להו כחילו הוו שלו לנמרי חע"פ שחינו שלו לנמרי לחייב בהם משום נזל מיהח מפני לרכי יוסף חיכח והרחקת לינן מן העיר משום נויי [ננעו בה] ובמקומן מזיק ננהן קבועה הוי נרמת לנירים לבתנועתן מקרב המן והחבק לפרח הזרעים וחע"נ לנרמת בנזקין פטור מ"מ הוי פשיטח ליה לתלמולא ללרבי יוסי נמי חייב להרחיק כיון לטענין שבת חשיב מלחכה להתחייב עליה לבל בהא להכא היה משופק להא בעשיית הסולם לינו רולה בו שום נזק מיל והיה קרוב הלבר לחמות לינן שחין לריך להרחיק לר' יוסי ופריך לנרמת בנירים לחסור הוא לבהלי למנח ליה לפשר לקפנה תיכף ומעינן מהכח

וכריחא דבית הכסא דאמו לי׳:

ואם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו:

אמר רב פפא ואיתימא רב זביד זאת אומרת טוענין ליורש וטוענין ללוקח טוענין ליורש תנינא הבא מחמת ירושה אינו צריך טענה לוקח איצטריכא ליה לוקח נמי תנינא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי היא בחזקתה צריכא דאי אשמועינן גבי רשות הרבים הוה

לפי שאין לו לאדם חזקה אלא בדבר שהוא ברשותו ולא בדבר שאינו ברשותו. ומיהו לכתחלה מצי מעכב אפילו בעשן שאינו תדיר והוא שיהא לו חזקה ונזקקו הוי ועשן תדיר לוקח היכא דאמטי לרשותא דלחבריה ברוח מצויה לבסוקי ואפילו ברוח מצויה ליכא למימר הכי אי לא אמטי ליה לגבי ברוח מצויה לא מצי מעכב לכתחלה מצי מעכב אפילו בעשן תדיר ואפילו הכי לא הוי חזקה דלא מצי מעכב לכתחלה אלא בדבר שהוא ברשותו ולא בדבר שאינו ברשותו. ולענין דינא נמי לא הוי חזקה דהא אמרינן בגמ' לעיל לסולם זו נורן. הסני שכילו סמס נרמע חייב להרחיק לע"פ שאם יזיק פטור מלשלם. הסלישי שמותר לקרב כמו לילון לבור ולא מיבעיא למיימר [שפטור] מלשלם כשמזיקו בשרשו להא נרמע בנזקין פטור לגמרי לקי"ל **(ב"ק קף ק.) כמאן דלילון לינח לגרמי** פירוש משום שהוא עשוי מזיק כשורף שטרותיו של חבירו ומוחל שטר חוב שמכר לחבל נרמע בנזקין הוא ענין לחר שנורם להבר שבנזק בא על ידו לחבל לו שיהא הוא עצמו מזיק כלל כגון החיך לשמעתין: תלאי. לקלוס: לימן. מקיז לס: **קורקור. עורבים שלומים** כלעקים קור קור והיה לומר שלא יקיזו סם עוד כדי שלא יבאו עורבים: [קף כג.] והא לחזיקו לסו. כלומר ולא כל כמינך להזניחם מחזקתם ואלו חזקה למשמע לסויי חזקה לפילו בלא סוס טענה לאו לא לימלי קלמר לבייי והא לחזיקו מנח ילעינן לטעני מילי וכבר כתבתי [למעלה] [סי' תרח] נבי כשורת למטלטלתא בריש מסכתין לי בעינא בהאי חזקה טענה אי לא: **בקוטרא.** בעשן הכבשונות שהוא תדיר ובהאי לוקא הוא לגא מהניא חזקה כלגרסינן בירושלמי היכא לימתא להוא מלגלגא קלין תוניי דבי ללעא בעיא מימחי בידא לחתא לקמיה לדבי נשא לחר ליה לא לחרו ללא בעשן תדיר לחר המחבר כתוב בחומן המשפט בסימן קנ"ה יש נזקין שאין בהן חזקה כגון קוטרא ובית הכסא ואם החזיק בהם קולם שהיה שם לבר הניזק כתב ה"ר יונה ז"ל להיה חזקה לא בא בטענת שמכר לו או נתן לו רשות לעשותו והוא הלך לשיטתו שהוא פסק כהרי"ף ז"ל שאין המזיק רשאי לסמוך לע"פ שאין שם לבר הניזק וכיון שהיה יכול למחות ולא מיחה הויא חזקה אבל ר"ן ז"ל כתב שאין לסס חזקה ל"ם אם החזיקו קולם שהיה שם לבר הניזק ל"ם אחר כן אם החזיקו קולם לכן אין לסס חזקה לפי שלא היה יכול הניזק למחות כלברי ר"ת ז"ל שכל לבר רשאי לסמוך ואם כשאין שם לבר הניזק וכיון שאין יכול למחות אין לזן חזקה ואם החזיק אחי"כ לא הוי חזקה כיון שהניזק נהול כ"כ ולאי אין שם לסם מוחל עליו ועל זה סמך ולא מיחה וכן כתב הרמב"ן ז"ל ע"כ: ואלי קוטרא שפירש בו בעשן הכבשונות היינו שבורין לבעשן הכבשונות לוקא בעינן בין בריבוי עשן בין בתדיר ובית הכסא נמי היינו שבורים כי סס שפירש בו בבית הכסא מנולה מפני שריחו רע ביותר לבשאר בית הכסא לע"פ שים בו ריח וכל היכא שלא יהיה רע ביותר מסניא חזקה כמו שהיינו שבורים בעשן שהיה עדיך ריבוי עשן ובא מעשה לפני מורי ה"ר חסלאי נ"ר בעשן הרגיל לעשות בביתו של לסם לתיקון מלכלוי ואמר לכל עשן המזיק לשלם זכו קוטרא לגבי סס שפירש בו בעשן הכבשונות לא בא למעט אלא היינו תדיר לוקא ול"ל נרלה לומר כן הטעם בריח בית הכסא לבשאינו מנולה היינו תדיר ול"ל היינו רע ביותר לכל עשן המזיק שלא תדיר הוא רע ביותר ואחר שכתבתי הרלויני לל הרב עצמו נ"ר ואמר לי שעליין לא היה נלול בלין ואח"כ מלאתי בחומן המשפט בסימן קנ"ו בשם ר"ת כשבדתנו וכן כתב הרמ"ס ז"ל כבשונות של נחתומין ושל יוצרין וכיוצא בהן לבל תנור שהיחיד לוקה בו פיתו וכן כירה כיון שלא שכי קוטרייהו רובא דיומא לאו תדיר הוא ואית להו חזקה ומיהו לכתחלה מצי מעכב אפילו בעשן שאינו תדיר הואיל ונזקק הוי ועשן תדיר לוקא היכא דאמטי לרשותא דלחבריה ברוח מצויה לבסוקי אי לא אמטי ליה לגבי ברוח מצויה לא מצי מעכב לכתחלה אלא בדבר שהוא ברשותו ולא בדבר שאינו ברשותו. לחע"ן לגבי לחיוני לסלוקי ולפילו ברוח מצויה לוקא למיזק לחיוני לחבל אי לא מיחייב לסלוקי ולפילו ברוח מצויה לוקא למיזק לחיוני לחבל אי לא מזיק לחע"ן למטי לבימיה ומסחר לחסיתא היזק הנוף לא הוי חלא היזק ממון ולאי הוי חזקה ומיהו הא נמי לכתחלה מצי מעכב להיזק ממון ולאי הוי ע"כ: **בבית הכסא.** כתב רש"י ז"ל בבית הכסא מנולה **ונרחה לעיניס שכך היו בתי כסאות שלהס** וכן פר"ת ז"ל במנולה מפני שריחו רע ביותר וכתב הרגב"ר ז"ל בחילוסיו נרחין הלבריס שבל סים לו ריח רע שאין לרכס של בני לדס לסובלו לא מהניא ליה חזקה: כיון לחיניא לעתלי בקוטרא ובית הכסא למו לי. רב יוסף הוה חיסטנים כלחמרינן בערבי פסחים (קף קיג:) נ' חייסא לינס חיים הרחמנים והרחניס ולניני הלעת ולמר רב יוסף כולהו לימנייהו בי ומהא שמעינן שבל מי שילוע שאינו יכול לסבול נזק לחל מן הנזקין לע"פ שאין שאר בני לדס מקפידים עליו כ"כ לין לו חזקה ולא למרו קוטרא ובית הכסא לגא מפני שילוע שאין הלעת סובלתן והא לחמרינן הכא ומפסקי לתלי לומר שהיו מכניסין חומטיסס בפירות ומלים ליה טפי לבל לין הכא נמי לבלולו הכי לי הוה מלים ליה ביותר פועל להקזה לגא הוה מהניא ליה חזקה ומיהו לע"נ לחזקה לגא מהניא ליה לעת הרמב"ס ז"ל ולעת ר"י בעל התוספות ז"ל לרלויה בעלים שמכר לו מחל לו נתן לו מהני כלחמרינן בפרק חזקת הבתים (קף מט:) לין לאים חזקה בנכסי לסלתו הא לאים ים ומיהו ערוך שיהיה קנין במחילה לע"נ לחמילה לעלמא לא בעיא קנין כלמוכח בפ"ק דקדושין (קף נו.) נבי עבד עברי נופו קנוי לאי לא לימא ליה בלאפי תרי זיל לאלמא לא בעי קנין הוא שאין לו עליו לגא שעבוד בעלמא ולסלוקי שעבוד בלבורא בעלמא סני לבל הכא בעין מכירה היא ומ"ס בלא קנין לא מהני ולע"פ לאיכא מרבותא ז"ל לאחרי לגא בעי קנין. ולמלנו מהירונסלמי [לפיקרין הלכה נ] שהיזק רבוי שהרך של לוחן בחנך נזק נהול הוא קוטרא ובית הכסא לגא מהני חזקה לתני תמן נבי נכנסין ויוללין לסכנו יכול הוא לחזור בו [רשב"ג לומר לף משקבל עליו יכול לחזור בו] כרבי מחיר לחמר יכולה לסס שתחמר שבורה סייתי לקבל ועכשיו היני יכולה לקבל ולע"ג לגא קי"ל כוותיה בגא קי"ל בר"מ לחומין סיינו לענין מחילה בפירוש לבל מ"מ למלנו שלין לענין חזקה להא משמע לכולהו חכשי ליה נזק נהול קוטרא ובבית הכסא משקלו וטרו לי מהני ביה מחילה ולפילו בקבלה: **מתני' [מרחיקין את השובך מן העיר** ר' לומר לף יעשה לסס שובך וכו'. . פירוש] מרחיקין שובך של יונים מנגות העיר ר' לומר שלא יהלכו הזרעים: ולא יעשה לסס שובך בתוך שלו. לע"פ שים לו שביב השובך נגות הרבה שיובלו לאכול משם: **לאל"כ יש לו** ר' לומר לבל רוח. לממפרש טעמא בגמ': ר' יהודה מנריך שיעורא טפי כמלא פריחתה בפעם אחת להיו שיעור ל' כורים שפעמים שיגה נחה בתוך פריחתה לע"פ שים לה לאכול שם עד שתגמר פריחתה ונחה אז לאכול: **ולא לקחו.** השובך בענין זה שאין **לו סביביו שלא שיעור בית רובע קב הרי הוא בחזקתו** ואין יכולין שבניו לסתור את שובכו **וטעמא מפרש בגמ'**: **חמשין אמה** וכו'. ותו לא ודמינהו אין פורסין נשבין ליונים לע"כ הרחיק מן היסוב ל' ריס לאר לבניי מיסטו שייטי טובא כרסייהו בחמשין אמתא מליא מיסטו ל' ריס ותו לא והתניא ובישוב לפילו מאה מיל לא יפרוס רב יוסף לאר ביסוב כרמים רבא לאר ביסוב שובכין ותיפוק ליה משום שובך נופיה לינעית לימא לדידיה ולי בעית לימא לעובדי כוכבים ולי בעית לימא להפקר. פירוש נשבין מנולות כך תרגם יונתן נמלבה מפח: ל' ריס. ל' מילין: והתניא ובישוב וכו'. לחע"נ

[לכלולו פירוקא לחביי לא מתרצא ריפא לכרייתא לסיפא לכסי] תניא בתוספתא לחין פורסין נסבין ליונים חל"כ היה רחוק מן היסוד ל' ריס בל"ח במלבר לחבל ביסוד לחפילו מלה מיל לא יפרוס לא היה קסי ליה למלחות כריסס הולכים על ל' ריס וכסמוכלים יסוד שלות שיוכלו לחפור ולחכול הולכים לחפילו מלה מיל לחבל לכבריו של לחבי היה קסיל ליה למסמע לעל ל' לחלה מליל כרסייהו ושייטי טובא על שלמיס ריס למסמע שלין הולכין יותר ופריך לחין ה"נ לכיסוד כרמיס לו שוככין חזלי לחפילו מלה מיל לחבל בלל ייסוד כזה שייטי על ל' ריס לע"נ למליל כרסייהו בחמסין לחלה נמנע שלין פורסין נסבין חל"כ היה רחוק מן היסוד ל' ריס ולם יש יסוד שוככין לו כרמיס לפילו לחלר בסמוך לל' ריס לפי' מלה מיל לא יפרוס וה"מ מסוכבי ירחלל לחבל מעובדי כוכבים מותר לפרוס לחבל יכול לבנות שובך בלחוק [חמסים] לחלה מנוסת שבניו לשוב לין מזיקים חזרעים להא כרסייהו בחמסים לחלה מליל: **טוענין ליורש לו ללוקח. ב"ל פותחין פה** כשבח לשם לערער עליהס שטלה זו היא **שלו לו של לבותיו** ומכיל עליס על זה ב"ל טוענין לבותיו של זה ליורש ללקוח מלבותיך לו למוכר הזה כיון שלנו יודעים שמוריס לו למוכר היה מוחזק בה ולע"פ ליורש לו ללוקח לין טוען כלום לנלח שמרלין שירשו מלביו לו ללקוח מפלוני שהרי תנן הרי הוא בחזקתו למסמע לטוענין ליורש ולע"פ שלין **לו לנלח רובע** קב שמא הבונה שובך זה קנה מכל סביביו שימחלו לס וזרעם מה שמפסידים היונים בשדות שלהן: **וכה זיזין וכו'.** כלומר שיוללין לרשות הרבים: הרי זו בחזקתה. **שב"ל טוענין לו שהרחסן כגם לתוך שלו לו נתפיים עם הרבים:** ה"ל כגון **לתוך שלו** היה. **שלמלנלו כן היו הרבים מעבבים עליו ולא היה יכול לעמוד בנגדם לבל בנגד היחיל לימח בזרוע עמה שהיה חזק ממנו: מלן פיים. מי היה רשלי לקבל מעות: לו מלן שביק.** מי היה ביכו למחול הלכך לינטריך לשמועינן הכא ושתם למשניא לה לו חזקה וליכא למימר ושא קי"ל לין חזקה לגזקין להא לוקימנא לה בגמ' בקונטרס ובית הכסא וכלפרשנו לעיל: **מתני' ניפול.** נוזל וכולה מתני' מפרש בגמ' ולמרינן להלי ניפול הוא נוזל קטן שמלכה ברגליו ולמר מר עוקבא כל המלכה לין מלכה יותר מג' לחם הלכך היו של בעל השובך לליכא למימר נלך בתר רובא לעלמא ונימא מעובדי לרכיס נפל למתני' מיירי בשביל של כרמים שלין לרך עובדי לרכיס לשם ומש"ה נמי כשמנח בין שני שובכים קרוב לזה שלו וקרוב לזה שלו מסום **לליכא למיחש לרובא לעלמא** ולל לרובא לשובכים שטה תוך ג' ומתני' בשוין מיירי שקיני השובכין שוין זה כזה כללמרינן בגמ': חון מן לחם הרי הוא של מונלה. מסום לוולי לל מהני שובכין כיון שהמלכה לינו מלכה יותר מג' הלכך ע"כ מעובדי לרכיס נפל ולייקם להא לין לזה סימן שיהיה צריך להכריז והיו של מונלה: מחנה על מחנה יחלוקו. כיון לליכא קורבא למוכח לכולם תוך ג' בשוה ונם ליכא **למיזל בתר רובא** לפני השובכין שוין במיני היונים: נמ' ג"ר **חנינא וכו'.** ר"ח לחתא לשמועינן לחע"נ לרובא לוולייתא כלכתיב (שמות כג) לחרי רבים וכו' וקורבא לוולייתא כלכתיב (לבריס כ"ל:נ') והיה העיר הקרובה לל החלל לפ"ה רובא עליה לפילו בקורבא למוכח כנון אמינא כונס לתוך שלו היה אבל גבי שובך דליכא למימר הכי אימא לא ואי אשמועינן גבי שובך כיון דרה"י הוא אימא פיוסי פייסיה אי נמי אחולי אחיל גביה אבל רשות הרבים מאן מחיל גביה דמוכר ולמאן פיים צריכא:

הרי הוא בחזקתו: והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוהו אין חזקה לנזקין רב מרי אמר בקוטרא ורב זביד אמר בבית הכסא:

(דף כג:) **מתני'** ניפול הנמצא בתוך חמשים אמה הרי הוא של בעל השובך חוץ מחמשים אמה הרי הוא של מוצאו נמצא בין שני שובכות קרוב לזה שלו וקרוב לזה שלו מחצה על מחצה שניהם יחלוקו:

גמ' א"ר חנינא רוב וקרוב הולכין אחר הרוב ואף על גב דרובא דאורייתא וקורבא דאורייתא אפילו הכי תנך נ' לחם במלכה היכא ללח שבול של כרמים ל"נ בחנבח (לחמרין) כלנקמן [דף כה.] לחילו בקורבה לחחרינה הא תנינה לה (פסחים לף ט:) ט' חנויות וכו' ומסקינן פ"ק לחולין (לף יל.) לחפילו ברובא לליתיה קמן לחמרינן ניזול בתר רובא: ונרסי' בגמ' [לף כה.] תני ר' חייל לס הנמנח בפרוזלור חייבין עליו על בילת מקלס ושורפים עליו לת התרומה לחר רבה ג"ם תלת ג"ם רוב וקרוב הלך לחר הרוב וס"ם רובא לחוורייתא וס"ם לילף לל' זירא לחמר לע"פ שללתות מלינה נעוולות להא לפס כי ללתות נעוולות למיל ולפ"ה חזלינן בתר רובא **[ומפרש בגמרא החלר מכפניס בעובי גופה לנל לחוורי'. פרוזלור מכחון לנל פניה. עלייה בנויה על** נביהן]: חכמים **משלו בחפה משל החלר והפרוזלור והעלייה וכשבח מן החלר** (שהוא מנל הפרוזלור) שהוא בל מן המקור טומח וכשבח מן העלייה שהיא למעלה מן הפרוזלור טהור וכשנמנח בפרוזלור חיני יולא מלחוז מקום בל שרוב הלמים בחים מפה וע"פ שקרוב לבל **מן העלייה לרך** לול המפסיק בין **הפרוזלור והעלייה שהיא על נביו** ומלחמרינן שורפין ולל לחמרינן תולין שמעינן לרובא היו לחוורייתא לע"נ לחיכא קרוב כנגדו: ללתות מליה לפסחתא ליכא לנל חד רוב לחנויות **ולל רובא לטבחי ישראל לעלמא:** ותו נרסינן בגמ' [פס] לימא חבית שנפה בנהר לחר רב נמנלת כנגד עיר שרובה ישראל מותרת כנגד עיר שרובה עובדי כוכבים לסורה ושמואל לחר לפילו כנגד עיר שרובה ישראל לסורה לימא מסתי לקילקל לחתי וכ"ע לית להו לר' חנינא לנל לסורה קל מיפלגי לרב סבר חס לימא לחקילקל לחתי עקולי ופצורי בהא קל מיפלגי ליה ושמואל סבר חריפתא לנהרא נקט ולחתי. פירוש לקילקל פס מקום שלין **ישראל מנייס פס** ושמעינן מהא לרב כיון לרובא ישראל סריא: עקולי. עקלקלות הנהר לו פצורי הפנרת הפלנים היולדים מן הסריס היו מעכבין לותה: ותו נרסינן בגמ' [פס] סהוא חנבח לחחרת לשחתא בפרפס לעלה סריא רבינא מסום למנגב מיניה ולשנועי בנויה לי מנעני והני מילי חחרת שבל ענפים מנענני: הנהו זיקי לחחרת לשחתא בי קופלי ושרינהו רבא לרובא לפפוכלי ישראל נינהו והני מילי ברבדי בהלייהו לימח בחברותי מעובדי לרכיס נפל ולי ליכא רבדי בהלייהו לימח בחברותי הוו מנחי: פירוש סריית רבינא. ולל חייסינן למימר למפרס לעלה הוא: [לף כה.] לבל ענבי מנענני. פירש הרמב"ן ז"ל לשפילו לרבי חנינא לקי"ל כוותיה לשזלינן בתר רובא לפילו כי ליכא קורבא למוכח הכא לסרינן ענבים לחמרינן כשן נמנלו וכשן היו כלחמרינן בבריית' בספ"ק לקלוסין [לף לח:] כרס הנטוע ירק וירק נמכר חונה בשרן לסור וטעמא למילתא לפי שדרך הנגנים למכור על פתח נגוניהן כלמוכח בסוף ב"ק וה"ל כמקומו ממש [וליכא מ"ל רובא עליף]: **כי קופלי.** סס מקום: לרובא **לשפוכלי** ישראל נינהו. שבעובדי כוכבים עושין יינם במקום הטוח על ידי ישראל ויש"ל היו מעבירין חבויותיהם ממקום למקום כדי שיקחו ישראל מהם הלכך ליכא למיחש לעובדי לרכיס ללרובא עובדי כוכבים נמי ליכא למיחש כיון לרבדי נינהו: בחברותי. להבריע המנח הניחוס ושרין כולהו לכיון לעובדי לרכיס לו נמחו לעולם

רבבי ופסוקי נמשלין לפעמים זוטרי רבבי יוכיחו על הזוטרי שהם מותרים ע"נ ללענין זוטרי לחולייהו ליכא רובא לאיסורי: מתני' הא הלכתא למשיחא למתני' בח"י מיירי ומשום נוי העיר כלאיתא בגמ' על שיהא לה מקום פנוי בלא שום חילן: וכחרוב רובא עדיף וכן הלכתא:

יום רנג

(דף כד:) **מתני'** מרחיקין את האילן מן העיר עשרים וחמשה אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה אבא שאול אומר כל אילן סרק חמשים אמה אם העיר קדמה קוצץ ואינו נותן דמים ואם האילן קדם קוצץ ונותן דמים ספק זה קדם וספק זה קדם קוצץ ואינו נותן דמים:

גמ' ומ"ש מבור דאמר קוצץ ונותן דמים אמר רב כהנא קידר' דבי שותפי לא חמימי ולא קרירא:

מתני' מרחיקין גורן הקבוע מן העיר נ' אמה ולא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו אא"כ היה לו נ' אמה לכל רוח ומרחיק מנטיעותיו של חבירו ומנירו כדי שלא יזיק:

(דף כה.) מרחיקין את הנבילות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר נ' אמה אין עושין בורסקי אלא למזרח העיר ר' עקיבא אומר לכל רוח הוא עושה חוץ ממערבה ומרחיק חמשים אמה לכל רוח מרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישין מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים ר' יוסי מתיר בחרדל:

גמ' (דף כה:) תניא רבי יוסי מתיר בחרדל שיכול לומר לו עד שאתה אומר לי הרחק חרדלך מן דבוריי הרחק דבורך מן חרדלי שבאות ואוכלות לגלוגי חרדלי (דף יח:) טעמייהו דרבנן דסברי על המזיק להרחיק את עצמו הלכך מרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישין מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים ור' יוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו ואפילו משרה וירק לא בעו לרחוקי והא דקתני ר' יוסי מתיר בחרדל לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי על הניזק להרחיק את עצמו וכולהו לא בעו רחוקי אלא לדידכו דאמריתו על המזיק להרחיק את עצמו תינח משרה וירק דהני מזקי הני והני לא מזקי הני אלא חרדל ודבורים תרוייהו מזקי אהדדי ורבנן דבורים לחרדל לא מזקי אי

מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה וכמה מרחיקין מן העיר נ' אמה כך מרחיקין מן מקטליו ומן מלועיו ומן נטיעותיו ומן נירו של חבירו נ' אמה כלי שלא יזיק בשלמא מן מקטליו ומן מלועיו לחזול ושתי בלביה ומשום ליה שלא נירו אמאי ר"ל לבא בר זוטרתי זבלא ואיתימא רבי לבא בר ממל ואיתימא ר' לבא בר זוטרתי מפני שעושה חורו ונלי: פי' מקטליו וכו'. ערוגות קטנות ולועין: **בכדי שלא יזיק.** משמע למתני' מה טעם קאמר מה טעם נ' אמה כלי שלא יזיק והא לפי' במתני' להכא טעם להרחקה טפי מכבר בבי למתני' לתנינן מרחיקין כתב הרשב"ץ ז"ל למשום למתני' לנוי העיר ולוקח בחרן יזרעאל קמ"ל להיזק מתני' להכא משום היזקא הוא ואפי' בחרן ונפקא מינה נמי לאי משום **נוי העיר אין יכולים בני העיר** למחול כלתנן **(ערכין דף לג:)** אין עושין שדה מנרש ולא מנרש שדה ואי משום היזק יכולים למחול: ואפי בלביה. בלב הפרח ומייבש ליה: נגל. שמזבל השדה יותר מלאי ומרקיב התבואה: [דף כה.] **מתני' מרחיקין את הגבולות.** מרחיקין **משום ריח רע** המזיק את הרבים: בורסקי. [מקום] שמעבדין בו עורות ויש לו ריח רע: **חוץ למזרח העיר.** מפני שמנשב **בנחת כלכתיב (יונה ד':ח') רוח קדים חריסית ולפיכך אינה מכאיבה הריח לעיר:** ר"ע אומר וכו'. נראה להלכתא כר"ע מלקטנין בגמ' אליבא ומסקינן דלעתיד בהרחקת חמשים אמה קאמר: חון ממערבה. שאינו עושה כל עיקר מפני שהיא תקירה בתפלה שפה כבוד השכינה שורה: [דף יח.] ור' יוסי מתיר בחרדל. כבר מסקינן בגמ' [דף יח:] דר' יוסי לשיטתיה דרבנן קאמר ליה למה להתיר בחרדל מפני שהדבורים נמי מזיקין החרדל אבל לזיליה לפלוגי במשרה וירק מתיר כל היכא דלא הוו נזיקי כלקאמר נמי לעיל ובור ולא ערוך ליה לפלוגי במשרה הרחקת נ' אמה כדבנן לעיל לשיטתיה לרבנן הכי ערוך לומיה לעבודות וכלאיתא בתוספתא [דמכלתין פ"ח] בחרדל אבל לר' יוסי לקי"ל כותיה לא ערוך כל היא שיעורא אלא בכלי אלא היו נזיקי וכמו שכתב הריא"ף ז"ל בהלכותיו וכתב הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות שכנים לשיטתו ג' טפחים הוי יותר מעט **והיינו לוקח במשרה וירק** דכתב"ג הוו נזיקי אבל בחרדל ליכא לעולם נזיקי לאי בבינתא לשיטתו הזרע הנזרע בארץ לא משכח לה שכבורה כלי שתוכל לאכלה אי בטרפא לשיטתו העלין לאו נזיקי נינהו לאחר זמן שלקי מעצמן וטעמייהו לרבנן בהרחקת משרה וירק ובכולה מתני' משום לעל המזיק להרחיק את עצמו ואוקימנא לה בגמ' לפי בלוקח ואע"פ שסתם משרה בשוק ואע"ג דלא קי"ל כרבנן בהרחקת משרה אלא אע"פ שאינו רוצה לוקח ה"ג להרחיק שזה עושה בתוך שלו וזה מיהו כיון למולה רבי יוסי בנזיקי נפקא לן לענין דינא בלוקח בית וכו חלון פתוחה לחצרו של מוכר שיש לו לסתום החלון משום היזק נזיקי לשיטתו כנזיקי ואע"פ שנעשה החלון ברשותא ונקי"ל [לקמן דף סה.] למוכר בעין יפה מוכר שהי הכא לנזקא לא מזבנינן ליה אבל הלוקח כל הני נזקין למתני' שסתכן המוכר לכותא חין הלוקח חייב

להרחיק שהוא לא סמכן ולא נחשב מזיק לחכל הלוקח חנון כל שעה מזיק לו ברחייתו והני מילי בשיש היזק בחנון בשעת המכר לחכל מס מכר לו בית שיש בו חנון על חנרכה שלו וע"פ שעשויה לבנות כיון שנפתח זה החנון ברשות ולא נתחייב לסלקו מתחלה לף כשיבנה זה לא החזיקו אין לו לסותמו וכלתנן מס חילן קלס לא יקון. כן כתב הרב רבי יונה ז"ל: ונרסינן בגמ' תניא לכל רוח הוא עושה לבני ר"ע ומרחיק חמשים אמה חון ממערב שהן עושה כל עיקר מפני שהיא תדירה מאי תדירה תדירה בתפלה: **מרחיקין את המערה וכו'.** אמר רב פפא בלוקח אי בלוקח כי ליכא ירק אמאי מרחיק ועוד מ"ט לר' יוסי לפילו מערה וירק נמי אמר רבינא קסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו ורבי יוסי על הניזק ס"ל והכי קאמר להו לרבי יוסי על הניזק להרחיק את עצמו ולפילו מערה וירק לא בעי רחוקי לחכל לרבי לחמריהו על המזיק תינח מערה וירק להני מזקי הני והני לא מזקי הני אלא אמר חרחל וכוברים תרוייהו מזקי לחכלי וכבנן כוברים לחרחל לא מזקי ליה לאי בבינתא לא מסכח להו ואי בטרפא הדר פאדי: תדירה בתפלה כתבו בתוס' דהא פלינא אהדדי בריית לברכות (דף ו.) דקתני שחייב להתפלל כנגד ירושלים שנאמר והתפללו אל ה' דרך ארצם והדר אתיא כרבי ישמעאל דאמר שכינה בכל מקום ורבי חנינא דאמר נקטן לרב אחא אחי שהיה לך בכבל כנון אתון לייתביתו לנפשיה דל"י דלרבי חלרבי סבר לה כהדיא בבריית לברכות: הדר פאדי ורבה העלה ואין לומר הדר נמי אכלי ליה ולעולם לא יפרה ולא ירבה לתתך שהוא חד כל שטעמו אותו פעם אחת שוב אין חוכלים ממנו כן כתב הרחב"ד ז"ל ובהאי סברא קי"ל כרבנן לכוכרים לחרחל לא מזקי ליה [הלכך לרבי יוסי נמי נאו נירדיה הוית **ואין ערוך להרחיק.** לעת רב אלפס בפניס] וכוליה לישנא מפרש במתני': **מתני' מרחיקין וכו'.** ג"ץ להרחיק בפי' למתני' כיון דקי"ל כרבי יוסי בבינתא לא משכחת לה ואי בטרפא הדר פארי וקיימא לן כר' יוסי וחזינן בפירושא דגאון בפלית הלכתא כר' יוסי בחרדל ודבורים וקאמר נמי דלענין משרה וירק מודה ר' יוסי דמרחיקין ובטעמא דמילתא בלחוד הוא דפליג רבי יוסי ולאו בגופיה דדינא ואנן קשיא לן האי פירושא דכד מעיינת ביה בגמרא משכחת ליה לרבי יוסי דבגופיה דדינא פליג דהכי קאמר לדידי אפי' משרה וירק נמי לא בעו רחוקי ודקאמר דמודה רבי יוסי בגיריה ובגרמא דגיריה אין ודאי הכין הוא אלא הכא במשרה וירק ליכא לא לגיריה ולא גרמא דגיריה דמיא מיתם תיימי והדר אזלי ואי מודה רבי יוסי במשרה וירק וכרישין ובצלין ליכא היזקא דלא מודה ביה רבי יוסי * בכל דפו"י הגי' דהא וכ"ה הב"ח דלא ליתיה להיזקא דהני אלא לאחר זמן כענין זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו ולענין חרדל ודבורים נמי מסתברא לן דהלכתא כותיה דהא אוקימנא למתני' בלוקח ולית חד מינייהו דקדים דמה נפשך אי סבירא לן כרבנן דאמרי דבורים לחרדל לא מזקי אלא חרדל הוא דמזיק דבורים אפ"ה הלכה כר' יוסי דלאו גיריה הוא דהא ליכא חד מינייהו דקדים ועוד אפי' בעל דבורים קדים לאו גיריה דבעל חרדל נינהו דכי שדי ביניתא בעפרא לא משכחא ליה ואי לבתר דסליק לאו גיריה נינהו ולאו גרמא דגיריה נינהו אלא גרמא בעלמא נינהו והלכך הלכה כרבי יוסי בכולה מתניתין בין במשרה וירק בין בחרדל ודבורים וכדקא פריש רבינא דהוא בתרא

אלא מיהו צריך ודאי לארחוקי משרה מירק כי היכי דלא להוי גיריה כי היכי דמרחיק בור שיח ומערה ואמת המים וכו' דלא ליהוי גיריה דכולי פירקין מודה ביה ר' יוסי דמודה ר' יוסי בגיריה דאי לא מרחיק כי האי שיעורא גיריה נינהו או גרמא דגיריה הוא:

(דף כה:) **מתני'** מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה בין מלמעלה בין מלמטה בין מן הצד אם הבור קדמה קוצץ ונותן דמים ואם האילן קדם לא יקוץ ספק זה קדם וספק זה קדם לא יקוץ ר' יוסי אומר אע"פ שהבור קדם לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן מודה רבי יוסי בגיריה דילה רב פפי יוכנאה עני הוה והעשיר בנא אפדנא הוו הנך עצרי בשיבבותיה דכי הוו קא דייקי שומשמי הוה נאיד אפדניה אתא לקמיה דרב אשי אמר להו כי הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן מודה רבי יוסי כגיריה וכמה (דף כו.) כדנאיד נכתמא אפומא דחצבא דבי בר מריון בריה דרב אבין כי הוו נפצי כיתנא הוה קא אזלא רקתא דכיתנא ומזקי אינשי אתו לקמיה לתתיר לסמוך: נמ' יוכנאה. נקרא כן **על שם מקומו:** עני היה. ואחי"כ העשיר: לפלגא. עצורי בשבבותיה. בשכונתו עומדין **עוצרי שומשמין לעשות מהן שמן:** נכתמא וכו'. כפוי ע"פ החבית הלי לנקט הכי עני והעשיר לשמועינן ללע"נ למסתמא יכלו לשחזוקי למילך שם זמן חזקה להא לא הוה יכול למבנה מילי לפילו הכי היכא לנזיל הלפלגא מחמת המכה ענוע לפילו מועט כמה לנזיל נכתמא לפומא לחזנבא. נירדיה הוו למכחו בא והכיא חזקה לא מהניא להו לכל היכא שלא היה בונה שם לא היה יכול למחות בידם כיון שעליון לא היו מזיקין לו ל"ג לא מצו לטעון החזקנו ולא מחית בידינו ולפי נימא ללף בנזקין ללא מזקי מיל ים לו למחות כלי שלא יעטרך להתעשר עמו בלין כשירדה לבנות לפילו הכי הלי נזק הין לו חזקה לכקוטרא וכבית הכסא למי וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק לחל עשר מהלכות שכנים: **רקתא.** העורות שנופל מן הפשתן כשמנפצין אותו: מזקי לינשי. שהרוח מוליכה אותה בעיניהם: [דף כו.] **מלי שנא מזורא.** לשבת **לחייב לע"פ שהרוח מפייעתו וחשיב עושה מלאכה** וכתבו המפרשים למר בר רב אשי ולמימר לא הוה סלקא לדעתו למימר שיהא חייב בנזקין לשלם כי היכי לחייב מעוש מלאכה בשבת להא למרינן בפ' הכונס **צלן לויר (דף** שם.) לשלי מלאכה לשבת למלאכת **מחשבת לאסרה תורה וממונא מלישקורא לא ילפינן** ללע הכי קאמרי מלחשיב מלאכה לחייב בשבת לענין נזקין מסתברא לחייב להרחיק לנרמא לנירדיה הוא וכן כתב הריא"ף ז"ל בהלכותיו וכיון לשינהו נופייהו לא פלינו לדרבינא ללע לענין הרחקה בלבד הלכך קי"ל כוותייהו למלקונין להו לחבל לא מחייבין בהיזקייהו ללע למי נגן היינא מתחת הפטים ומלתירן רבינא לפטור לנמרי ללאו נירדיה הוא שמעינן לרבי יוסי היכא ללע הוא נירדיה לפילו בהיזקא לרבים פטור:

מתני' **לא** יטע וכו'. טעמא בגמ': לחל נפנים. כלומר לע"נ למעינו שיעור זה בנפנים נבי כלאים במקום לחל נס הין כן בשאר חילוגות כלאיתא בגמ': הא לקמיה היה נלר בינתי' לע"נ. לפסיטתא כיון דלא חיירי הכא בכלאים הוא לשמועי' טעמא מפרש לה בגמ' וכולהי מתני' מפורש בגמ': ונרסי' בגמ' [קף כו.] תנא ל"ק שאמרו כלי עבודת הכרס לאו שמואל ל"ש אלא בא"י אבל בבבל שתי לאומת רבה בר בר חנה הוה ליה הנך ליקלי לאנרלקא לרב יוסף לחנו נפרי יתבי בלקלי ונחתי ומפקלי לפרלקא ל"ל רב יוסף זיל קון ל"ל והא רחיקי לי לאו ליה הני מילי בחילוגות אבל בנפנים בעינן טפי הא לנן תנן לחל נפנים וחלו כל החילן הני מילי חילוגות לחילוגות ונפנים לנפנים אבל חילוגות לנפנים בעי טפי ל"ל לנא לא קלינא לאו רב ליקלי לטעין קבא לסור למקנייה ואו רב חנינא לא שכיב שבחת בלי אלא לקן תלינתא בלא זימנא אר לי ניחא ליה זיל קון: נמ' כלי עבודת הכרס. פסיו חורסין **בין שלה לילן ובין** כרס ואחריסתן של בני ל"י היה לרוכה ל' לאומת וכלי אלא יפתאם זה מקרקע חבילו אלא ילרום עליו כשיכבד אחריסתו לריך שיניח לרבע לאומת וכן חברו כי בחותם ל' לאומת זורעין ירקות ואינו בלין אם חבילו ילרום עליהן ואם שנינו בתוספתא [סוף פרק ל לכ"ב] סניס שנטעו את הכרס זה אחריס שתי לאומת ונוטע זה אחריס שתי לאומת ונוטע עמה טובה קמ"ל כלי אלא יפסילו בין סניסה **אלא ל' לאומת אבל אם** לא כופין זה את זה אחריס כל אחד לרבע לאומת ולפי זה לאיל מתני' שפיר לפילו כרבי יוסי שאין לו רשות לנרום קרקע אחרו: **אבל בבבל.** שאינה אלא בריס ונבעות היה אחריסתם קלרה וסני בשתי לאומת וכתב הר"י זצ"ל שיש לנו ללכת אחר שיעור בבל: אבל חילוגות לנפנים בעי טפי. ולא אמסם עבודת הכרס אלא אמסם להאו חילוגות נרמא לניריה לנפנים לכי סליק למנדריה לקליה אפריה העופות על הנפנים וה"ל ניריה [וכי היא נוונא אפרא בחסר"י] שכן נוח להן לפרוח מן החילוגות שהן נבוהין לנפנים שהם אמוכים יותר אחילוגות לחילוגות ולא אנפנים לנפנים ולא לאיתפרא בגמ' כאה לריך להרחיק והעיד רב יהוסף הלוי ז"ל על רבו הריא"ף ז"ל שהיה לומר שאין להרחיק אלא ל' לאומת יותר וכן היה הן אמוס לטפי אהאי שיעורא לא הוו דרבינא אמר להו כי אמרינן מודה רבי יוסי בגיריה הני מילי דקא אזלא אכחו אבל הכא זיקא הוא דקא ממטי ליה אתקיף ליה אר בר רב אשי אאי שנא אזורה ורוח אסייעתו אמרוה רבנן קמיה דאמימר אמר להו היינו זורה ורוח אסייעתו וכן הלכה

וה"א לענין איסורא דאסור למיגרם היזקא לאינשי כדאאמרינן (לעיל דף כב:) גרמא בנזקין אסור אבל לענין תשלומין פטור דגרסינן בפרק הכונס צאן לדיר (דף ס) אמר רב אשי בי אמרינן זורה ורוח אסייעתו ה"א לענין שבת דמלאכת אחשבת אסרה תורה אבל הכא גרמא בעלמא הוא וגרמא בנזקין פטור:

מתני' לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חברו אא"כ הרחיק ממנו ארבע אמות אחד גפנים ואחד כל האילן היה גדר בינתים זה סומך לגדר מכאן והא סומך לגדר מכאן היו שרשין יוצאין לתוך שדה חבירו מעמיק ג' טפחים כדי שלא יעכב את המחרישה היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו:

גמ' תניא ד' אמות שאמרו כדי עבודת הכרם אמר שמואל לא שנו אלא בארץ ישראל אבל בבבל שתי אמות תניא נמי הכא לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חברו אא"כ הרחיק ממנו שתי אמות והא אנן תנן ד' אמות אלא כדשמואל ש"מ:

קוצץ ויורד והעצים שלו: (דף כו:) ודוקא חוץ לשש עשרה אמה אבל בתוך שש עשרה אמה לבעל האילן:

מתני' (דף כז:) אילן שהוא נוטה לשדה חברו קוצץ מלא מרדע על גבי המחרישה ובחרוב ובשקמה כנגד המשקולת בית השלחין * צ"ל כל האילן (ג"א) וכל האילן כנגד המשקולת אבא שאול אומר כל אילן סרק כנגד המשקולת אילן שהוא נוטה לרה"ר קוצץ כדי שיהא הגמל עובר ורוכבו רבי יהודה אומר טעון פשתן או זמורות ר' שמעון אומר כל האילן כנגד המשקולת מפני הטומאה:

סליקא לה פרק לא יחפור

(דף כח.) **חזקת** הבתים בורות שיחין ומערות ומרחצאות ושובכות בית הבדין ובית השלחין ועבדים וכל שהוא עושה פירות תדיר חזקתן שלש שנים מיום ליום שדה הבעל חזקתה שלש שנים * צ"ל ואינה מיום נירייה: לאאר המחבר הא יותר לינו מלמון הרב ונרחה לי למלניה הכל הוו הל' שאמרו שהרי מקשה ליה ממתני' לחיירי בא"י והשיב לו הני מילי לחילוגות אבל לנפנים בעי טפי אלא לחמר מל' בעינן הילכך בא"י סני בב' לאומת יותר שהם בין הכל ו' כנ"ל ומיהו אפשר לכיון לרב יוסף היה מבבל והוא הוא לחמר טפי מעיור שהשם לחמר ואם כן אפשר להוו בין הכל לרבע לוקא ומה שהשיב לו מאלן יפראל לינה רחיה להשניה שבנרת שתין חילוק בין נפנים לחילוגות מה לי בבל מה לי ארן יפראל: אלא לע לקיענא למימר שהם היה מזיק יהיה לשור לקון לאלרבה תנן קונן ומשתמע בכל חילן מיירי לפי מניעת פירות אלא שלא היה נרחה לו הך שבנרת לרב יוסף ולניריה ולאי היה לשור אבל רב יוסף ולאי היה שרי ולפיכך ל"ל זיל קון ופשקו המפרשי' ז"ל כרב יוסף: [קף כז:] מתני' קונן אלא המרלע. מפני שהענפים מבטלים לותו ממלאכתו ואינו יכול לקון יותר כיון שעושה פירות כאבא שאול לאמר כל חילן סרק כנגד חוט המשיחה מראם החילן על הנגר אל זה: **בית השלחין.** היא ארן יבשה ומשקין אותה תמיד ונם השמש טוב לאותו לאות לפיכך קונן כל החילן המלך עליו אפילו עושה פירות ובהך סיפא ליכא אלן לפלוג לאבא שאול אריסא קאי כלפרסינן ואכי אמרינן בנמרא: **מפני הטומאה.** שמתוך שהענפים רבים ומסוכים זה לזה נחשבים הם כחילו הם מלוכלים יחד וכשיעברו קוברי מתים תחתיו יכשלו ביניהם את הטומאה' כלאמרי' [בפ"ח לאהלות מ"כ] שבבות ופרעות בנון חילן המסך על הארן הילכך מניח לקון את כל הענפים בחוט המשקולת בין שהוא עושה פירות בין שאין עושה פירות: שליקא לה פרק לא יחפור [קף כח.] **חזקת** הבתים. כשבא המערער הזה ומבית עליה שהיה קרקע זה שלו או של אבותיו ואע"פ שלא העידו שעמדו שם נ' שנים שלא מניחו שני חזקה שלא לנתבע והנתבע הביא עדים שהחזיק שם נ' שנים שלמים כדרך שהבעלים משתמשים אע"פ שאין **לו שטר לי לו** בחזקה זו לשמא לבל השטר כלאמרינן בנמרא [קף כט.] לעל תלתא שנין מזלהר לבינים בשטריהם טפי לא מזלהר לבינים בשטרי הפירות נ'

גמ' חזקתן ג' שנים מ"ט (דף כט:) אמר רבא שתא קמייתא מיזדהר אינישׁ בשטרא תרתי מיזדהר תלת נמי מיזדהר טפי לא מיזדהר א"ל אביי אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תהוי מחאה דא"ל אי מחית באנפאי הוה מיזדהרנא בשטרי חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמר רב הונא ג' שנים שאמרו והוא שאכלן רצופות א"ר חמא ומודה רב הונא באתרא דמוברי באגי דלא בעינן רצופות ואע"ג דאיכא דמובר ואיכא דזרע מצי אמר הכי ניחא לי דעבדא טפי תנן חזקת הבתים והא בתים דביממא ידיע בלילי' לא ידיע אמר אביי מאן מסהיד אבתים שיבבי שיבבי מידע ידיע בין ביממא בין בלילי' רבא אמר כגון דאתו בי תרי ואמרי אנן אגרינן מיניה ודרנא בה תלת שנין ביממא ובלילי' א"ל רב יימר לרב אשי והא נוגעין בעדותן נינהו דאי לא אמרי הכי אמרינן להו זילו הבו ליה אגר ביתא להאי א"ל דייני דשפילי הכי דייני מי לא עסקינן דנקטי אגרא בידייהו ואמרו למאן ניתבוה אמר מר זוטרא ואי טעין ואמר ליסהידו לי דדיירו בה תלת שנין ביממא ובלילי' טענתיה טענה (דף כט:) ומודה מר זוטרא * בד"ק הגי' רבא ברוכלין המחזירין בעיירות דאף על גב דלא טעין טענינן ליה

ליום:

שעושה פירות תדיר שהבעלים מסתמכין בו תמיד בהכילת הפירות שזה המחזיק יכנס מסס ג"כ תמיד והיינו מיום ליום וכן פי' הרב בעל העיטור בסס ר"ת ז"ל ומיהו אס אין לו עליס למערער נס למחזיק ג"כ עדי חזקה שלא לפילו לס החזיק ג' שנים נאמן לומר לקחתיה ממך שהפה שאסר הוא הפה שהתיר: בית הבליס. עוסה נמי פירות תמיל שאע"פ שיש זמן קבוע למסיקת זיתיס מכל מקוס לשמן שומשמין ולשמן לנוזיס אין להס זמן קבוע: שזה הבעל. היא למטר הסמיס תסתה ויש לפירותיו זמן קבוע ולפיכך אין לכולת פירותיו תדיר והיינו לתנן ואינס מיוס ליוס וקי"ל כחכמיס טעמא דרבי יסמעאל ורבי עקיבא מפרס בנמרא: [קף כט.] נמ' טפי לא מזלהר. כי סבור לא יערער עליו אלא עוד כיון שאכל ג' שנים בפופי ולא ערערו בו ולפי שלעת העולס כן לא תקנו חכמיס אלא ג' שנים: אלא מעתה. למסוס שאכלה ג' בפופי לא נזהר עוד ל"ל כשמערער רחוק ומחה אמילי מועיל הא מני למימר מה שלא נזהרתי לשמור בשטרי יותר מג' שנים מסוס שלא מחית בי בפני: לא"ל חברך **חכרה אית ליה** וחברא לחברך וכו'. כלומר כיון שהייתי קובל עליך לכתה בני אלא שהיה לי לפסר שלא שמעת שלרך שמספרין זה את זה עד שהניע לאזניך וכיון שאין ביניך שטר עליו ולפי לא היה לך מעולס שטר קרקע זה שאס היה לך היית נזהר בו וכתב ה"ר יונה ז"ל שאפילו נודע לזה בודאי שלא שמע המחזיק על המחאה כגון שהעידו עדי המחאה שלא הניחו לסוס אלא אס"כ לא הייה חזקתו חזקה למני טעין מערער לא החזקתני לטרוח למחות בפניו כלי שיזהר בשטרו לפי שהיה לו לסמוך על מה שלרך בני אלא להניל זה את זה ונראה טעמו לכיון שלא זכה בחזקה זו שלא אמסו לכיון לחיות היה להאי לתחויי ולא מחה אתה לחרינן ולאי זכנה וא"כ כיון שמחה ואין לו לטרוח ולמחות בפניו לא לחרינן זכנה: שלכלן רצופות. שאס יאכל שנה ושאסה יוד **שניה לא עלתה לו חזקה ואפילו שאכלה ג' שנים** שלמות כיון שאינס רצופות להא מני טעין המערער כיון שלא זרעת שנה פלונית הייתי סבור שאין לעתך להחזיק בה היאלך לא היה לי למחות: ומוסיף רב הונא בתשובה. שמנסנס להוכיר השמות שנה [ולזרוע שנה] שאז הפירות יותר טובים ושמנים שעלתה לו חזקה כיון שאכל **פירות ג' שנים** שלמים ואע"פ שאינס רצופין שהפסיק בינתיים שעשה ניר: בתני. בקצוות: [נמ'. פשיטא לי נערכה ליאכל למוכר ואיכל לזרע והאי נבדק מובדה הוה לתימא כו'. פשיטא]. לאלו"כ לא יזכה בחזקה בשותו מקום כיון שמנסנס כן לא ערכה ליאכל לזרע בשותו מקום וזה עשה כשותן שמובדין והיה לו לחוש ולעשות כשותן שזורעין כדי להחזיק קמ"ל למני למר כיון שבניי לא היו זורעין לא היה טוב לו לזרוע ולשכור שומר לבדי לכל הבקעה **ואס זרעו שכניו יכול לומר** רציתי שתנוח ארצי שלס תכחיס ותעשה פירות יותר: תנן חזקת וכו'. וקשיא לרב הונא לבעי רצופין לכיון לבלילות לא יצעי ולאי לא הוו רצופין לבשלמא אי למרת מפחרין אע"נ לבעינן שיאכל **פירות ג' שנים** שלמים וכמתני' לא תני אלא **ג' שנים שאינס אלא** שנה וחצי מימי' מ"מ לאפשר לפרס למתני' שעור **ג' שנים קלמר אלא נרס** הונא קשה: שיבבי. שכניס: מילא יצעי. פי' לאו למימרת לרייכי לאסהוני ממש לדר ביס בלילות לבשעת שכיבה מלן יצא ומלן מסהיל אלא למסהדי לא הרגישו לנפש אלי נפק ואפיק מאני תשמישתיה מרגישים היו בלבר הלכך רצופים ניהו: **רבה למר וכו'**. לאו לאפלוגי אלא לאביי אתי אלא לרווחא למילתא למסכחת לה נמי בכה"נ הלכך כאביי נמי קי"ל לבעלות שיבבי שני: תנן לגרגין מיניה וכו'. וכיון שעמלו שם בשליחותיה כמלן ללאיר ליהו למי ועלתה לו חזקה ואע"נ לא לר ביה המסכיר זה לפילו חל יומא לאע"נ להיכא שמכרה לאחר בעינן דדר ביה לוקה רשעון חל יומא כלילתא **לקמן [דף מח:]** התם הוא מסוס לשני לאו מחמת שליחותו של רשעון דר שם והסכים הרשב"ם ז"ל עס הלומרים שבשכירות זה לינה ערוכה שטר שכיון שכוכרין לאו דרו ג' שנים אע"פ שלא שכרו בשטר היה לו למחות ולא למי נס לקוחות [שם] שמנטרפין לוקח בשטר ומסוס להשתא היכא קלי לשלוני התם לכל חל וחל לא לר ביה לאא חלא שתא עוד כתב הרב רבי יונה ז"ל שאס השכיר לשנים שנה רשסוה ולשנים לחרים שנה שניה ולשנים לחרים שנה שלישית מנטרפין לחזקה בלא שטר ולא למי לשאסה לקוחות להתס לין שם המוכר לעולס על הקרקע לבל הכא שם המשכיר לעולס על הקרקע: **לאי לא לחרינן להו וכו'**. כלומר היל נאמנין בעדותס והלא נוגעים בעדות הם שאס לא יאמרו שלרו שם בשליחותם שלא זה ג' שנים ע"כ לא היה הקרקע שלו ונמצא שינטרכו לחזור ולפרוע לזה השכר והכי לחרינן פ' כיצד הרגל [קף כח.] השוכר לת הבית מרלובן ונמצא הבית נשמעון משלם השכר לשמעון אע"פ שכבר פרעו לרלובן ואע"נ להלר עליה למשכיר ומפיק היה לגרגר מיניה לכתי חציר נוגע בעדות הלא ניחא ליה לגיוים למיקם בהינא ודיינינן: לייטי לשפלי. שאינס יולעים לזון הכי לייטי. כלומר שמקבלים עלותן לאחר שפורעים לזה אבל אין לו ליינינן הכי אלא לוקח כשלא פרעיה עליין: למי לא עסקינן לנקיטי חנר ביתא ביליטיהו ושולים למי נתן לותו. וכתב הרשב"ם ז"ל לוקח בכי האי גוונא שלא פרעו עליין השכירות אבל אס פרעיה כבר אלא שהחזירו לסס כדי לשלך נגיעתס לא מהני לאע"נ לבשלמא סני בשלוק כלאמרינן השותפין מעידין זה לזה ולוקימנא לה לקמן [קף מנ.] בלומר אין ולבריס אין לי על שלא זו שאני התס לליכא למיחש למילתא כלל אבל הכא שקולס שלוקו היה השוכר מתירא שמא יפסיד שכרו ועכשיו שזה מחזיר שכרו ליכו מעולו לנמרי מן ההפסד אינה למיחש למתוך שהוא מתבייש מזה שעושה

עמו לפניס מסורת הרין יעזור לו: לימר מר זוטרא וכו'. הא לימר לחבי לבעלות שיבבי סני לכיון דלא שמעי לחיפך מאני תשמיסתיס סני היינו בדלא טענין ליהו בבירור שלא היה לר סס בלילות לבל מי טענין ולימר יליענא שיעא מסס טענתיה טענה כיון שטוענ כן בבדי ובטעמא למילתא לכיון למן הסתם הוא לסמכינן על שיבבי לימא מסתמא הרניסו הסתא שטוענן טענת בדי לין סומכין על הסתם ונדיך להביא עדיס שלרו סס בימסא ובלילא וכן לעת רבינו שמואל ורבינו יצחק ברבי מרלכי וס"ר יונס והרגב"ר ז"ל: ומולס מר זוטרא. לימר לי טענין למסמע לחנן לא טענינן ליה שאס המערערין רוכלים שאז טענינן ליה שיבית עדיס ללר בית בימסא ובלילא לכיון שלרך הרוכלים לנחת מן הער בימים ולחזור בלילות שמא כשהיה המערער יוצא לביתו בלילות היה ממחזיר יוצא מסס ולפיכך לא יצא בו כלי שימחה: [דף כט:] בחנוותא למחוזח. שאין מסתמסים סס אלא בימים למכור לחס ויין לעובדי לרכים מולה רב הונא בזה אלא בעינן רגופים ושני בשלא סניס לבל אע"פ שאין עולין אלא לשנה וחצי לימים וכן לעת הרמב"ס ז"ל פ' י"ב מהלכות טוען ונטען ולקלק ס"ר יונס ז"ל מהא לרב הונא למולה [בחנוותא למחוזח] ומהא [בדף כט.] למוכרי בחני שעולין אע"פ שאינס רגופין למי שהחזיק בבית ארבע או חמש סניס ולרכו לנחת שבוע או חולש מן הער עלתה לו חזקה לבל אין חולש חבל חלשים עולים לו למספר שני חזקה לכיון שהבתים עשויות לדירת יום ולילה ברך שיהיו הני' סניס שלמות וכן מקומות של בית הכנסת כגון שיושב שם כל שעה שהולך לבית הכנסת ואינו יושב במקום אחר אף על פי שאינו הולך לבית הכנסת בכל יום כגון שהוא ערוך בעסקיו אס החזיק שם במקצת הימים ימים מספר של **שלש שניס אין הימים שלש** הלך לבית הכנסת הפסק לעשות שני החזקה מפוזרים. ומחנוותא למחוזח נלמל בבורות סיחין ומערות שאינס מעויס לשחוב מיס אלא בעת שיצטרך שכתב הוא ז"ל לכשהחזיק הוא בשם לשחוב שלש שניס כלרך הבעליס הרי זו חזקה: רמי בר חמא וכו' נפק ערעור עלה.

בחנוותא דמחוזא דביממא עבדי בליליא לא עבדי

רמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא זבון אמתא תרוייהו מר אשתמש בה ראשונה ושלישית וחמישית ומר אשתמש בה שניה ורביעית וששית נפק ערעור עילוה אתו לקמיה דרבא אמר להו מ"ט עבדיתו הכי כי היכי דלא תחזקו אהדדי וכי היכי דלא הוי חזקה לדידכו לעלמא נמי לא הוי חזקה וה"מ דלא כתיב עיטרא אבל כתיב עיטרא קלא אית ליה

אמר רבא אכלה כולה חוץ מבית רובע קנאה כולה חוץ מבית רובע א"ר הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא דבר זריעה הוא אבל לאו בר זריעה הוא קני ליה אגב ארעא מתקיף לה רב ביבי בר אביי אלא מעתה צונמא במאי יקנה לאו באוקומי בה חיותא ומשטח בה הכא נמי איבעיא ליה לאוקומי בה חיותא ומשטח בה פירי וכן הלכה

ההוא גברא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל מינך זבנת' ואכלתה שני חזקה א"ל אנא בשכוני גואי הואי אתא לדינא לקמיה דרב נחמן א"ל זיל ברור אכילתך א"ל רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה ורמינן דרבא אדרבא ודרב נחמן אדרב נחמן דההוא (דף ל.) דא"ל לחבריה כל נכסי דבי בר בר סיסין מזבנינא לך הואי ההיא ארעא דמיקריא דבי בר בר סיסין א"ל הב לה נהילי א"ל האי לאו דבי בר בר סיסין היא ואיקרויי הוא דמיקריא דבי בר סיסין אתא לקמיה דרב נחמן אוקמא בידא דלוקח א"ל רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה קשיא דרבא אדרבא קשיא דרב נחמן אדרב נחמן דרבא אדרבא לא קשיא התם מוכר קאי בנכסי הכא לוקח קאי בנכסי דר"נ אדר"נ נמי לא קשיא כיון דכ"ע קרו ליה דבי בר סיסין והאי הוא דא"ל לאו דבי בר סיסין היא עליה רמי לגלויי דלאו דבי בר סיסין היא אבל הכא לא יהא אלא דנקיט שטרא בידיה

מי לא אמרינן ליה קיים שטרך קום בניכסי

האי מעשה דשכוני גואי חזינא ביה תרי פירושי איכא מאן דפריש דהאי מערער לית ליה סהדי דהאי ארעא דיליה היא דאי אית ליה סהדי דהאי ארעא דיליה היא והאי אמר מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה לא הוה אמר רבא בכה"ג המוציא מחבירו עליו הראיה דהא רבא גופיה הוא דאמר בכה"ג דלוקח בעי לאיתויי סהדי דאכלה שני חזקה דאמר רבא [כגון] דאתו בי תרי ואמרי אנן אגרינן מיניה ודרינן בה תלת שנין ביממא ובליליא וא"כ היכי אמר רבא המוציא מחבירו עליו הראיה אלא האי מעשה ליכא לאוקומי אלא כגון דהאי שהיתה בתורת שלוח ביסס: מ"ט עבדיתו הכי. שלח החזיק כל לחל נ' סניס רעופות לאז הוו מיון חזקה ואע"נ דקי"ל [דף מב:] לחין שותפין מחזיקין בבבר שאין בו חין חלוקה לפבר דרמי ורב עוקבא לא סלקא לעתייהו לאיפלוגי בין יש בו חין [חלוקה] בין חין לו מכל מקום אתם כוונתכם לבך שיהיו מפוזרות ולא ליהוי חזקה הילבך כיון שאין לכס שטר הפסלתם שאין לכס חזקה: וה"מ דלא כתבי שטר. שיהתמסו כן סניסס בלילות לבל לי כתבי הכי הא גלי לבתורת קנייה מחזיקין בה וכיון שיש קול בלבר ה"ל למחווי ומלא מיחה לפסיל לנפשיה: עיטרא. כמו ניטרא ותרגוס (מלכים ב י"ב:ל') הבמות לא סרו לא נוטרו ומכלן נראה שבשטר זה מזכיר החלוקה לזה שנה ומסיר לותה ממנו ומניחה לחברו שנה ויהיו נוכל לומר כי מפני המכר אסר מרסות המוכר נקרע ניטרא ונראה לבשלם סניס אין סניסס והוו להו חזקה כי הא דאמר לקי"ל [דף מא:] נ' לקוחות מנטרפים וכולן בשטר אע"פ שלא לר אס כל אחד אלא שנה וכתב הר"ר יונה ז"ל ולאו דוקא כלאמרן לאחר שלקחו כתבו שטר חלוקה ביניסס בלילות וכלפי רבינו שמואל ז"ל לה"ס אס כתב להס המוכר שטר מכר לקלא אית ליה שמותפין היו: אלא לבר זריעה הוא. וכיון שלא זרעו מני למימר ליה מפוס הכי לא מחיתי בך שלא רחיתיך מחזיק בו: קנאה. קרקע יכסה שאינו רחוי לזריעה: הכא נמי. אס היה רוצה להחזיק בו היה לו להעמיד אס בהמותיו לרעות או לשטוח אס פירותיו ליבש והלכתא כרב בידי בר אחיי כן פסק הריצ"ף ז"ל: [ההוא גברא לפ"ל לאחריס מאי בעית בהאי ארעא]. הר"ם ז"ל נרים בהאי בישתא ופי' בשכוני נואי בחלריס הפנימיים והייתי עובר לרך עליך לפי זה לא היית מחזיק [כיון] שהייתי מסתתם בו נס אני ומיהו האחרונים ז"ל לא הסכימו לפירושו דלולאי כיון שהיה לר בפני עלמו מהניא ליה חזקה אע"פ שיש לפנימי לרך עליו לאי לא תימא הכי מוכר קרקע וסייר בו לרך לעלמו לוקח במה יקנה אלא הפירוש הנכון להכי קאמר ליה במקום רחוק הייתי ולא יכולתי למחות וקרי לארן תיימן שכוני נואי כלכתיב וחללי תיימן:

ע"ל **רב נחמן** למחזיק זיל ברור לכילתך. כלומר הכא רלויה שהיה במקום שהיה יכול למחות וכיון שלא מיחה תועיל לך לכילתך שהכלת שני חזקה משום שסובר ר"נ שעל המחזיק להביא ראיה שהמוחה היה במקום שהיה יכול למחות לכיון לכבך הוי חזקתו חזקה והוי צריך להביא ראיה על חזקתו נם בזה צריך להביא תליא מילתא ורבא היה סבור שעל המערער להביא ראיה שהיה במקום רחוק שלא היה יכול למחות בו כמו שהיה צריך להביא ראיה שם טעה שמיחה וקי"ל כר"נ בהא ובהא לכי בר סיסין משום דרבא היה סבור שעתא כתלמיד היושב לפני רבו היה מלא לחברין רבא חמר שלא ע"ל ואין הלכה כתלמיד במקום הרב כ"כ הריב"ף ז"ל וכן שם טעון המערער ואחר מתי לתהווחמר שקניתו ממני ביום פלוני והלא בחותו יום הייתי בארץ מרחקים כתב הריב"ף ול"ח ז"ל שעל המחזיק להביא ראיה שהיה בחותו יום עמו במדינה לשע"נ לחיכא למימר מילי מסר לו עבדי לינעי למזבני שלי"כ הלוקח עמו בעיר לחת והכי פירש ז"ל הא לל"ר נחמן זיל ברור לכילתך ואע"נ לשענין פירוש סוניין מחוור טפי כמו שפרש"י לשלו לפירושן ז"ל קשה להא תנן [לף לח.] היה בנגיל והחזיק ביהודה ביהודה והחזיק בנגיל לא עלתה לו חזקה הא יהודה ויהודה עלתה לו ואע"פ שהתחיל להחזיק שלא בפני הבעלים כי לפשר שהלך לוקח לשם לו סמוכר בא לו סניסס עשו שליח ומשמע לעלתה לו חזקה שים רלויה מ"מ לענין לינע נרלה שים לחום לסני לשלי רבבי ומי יכנים מערער לית ליה סהדי דידעי דהאי ארעא דיליה הות אלא האי לוקח הוא דאמר דילה היא והוא אמר מיניה זבינתה והוה ליה הפה שאסר הוא הפה שהתיר ומשום הכי אמר רבא המוציא מחבירו עליו הראיה ור"נ סבר אע"ג דלית ליה להאי סהדי דארעא דילה הות כי קא מודה האי לוקח דדילה הות ואמר דזבנה מיניה ואכלה שני חזקה בעי לאיתויי סהדי דאכלה שני חזקה וקא פסק הלכתא בהאי מעשה ובמעשה דבי סיסין כרבא

יום רנד

ואיכא מאן דאמר דהאי מעשה ליכא לאוקמיה בכה"ג דהיכא דליכא סהדי דהאי ארעא למערער הות כ"ע לא פליגי דלא צריך לוקח לאיתויי ראיה ואע"ג דאמר לא אכלתה שני חזקה לא מפקינן מיניה וכ"ש כי אמר אכלתה שני חזקה כדאמרי' גבי הא דתנן ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ומפרקינן משום דקא בעי למיתני אם יש עדים שהיא שלו והוא אומר לקחתיה ממנו אינו נאמן היכי דמי אי דאכלה שני חזקה אמאי לא מהימן ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דלא מהימן ושמעינן מינה דהיכא דאמר שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך נאמן ואפי' ליתיה בידיה שני חזקה והא מילתא מודו בה כולהו תנאי וליכא מאן דפליג עלה וא"כ היכי מחזקינן לרב נחמן דפליג על הא מילתא אלא האי מעשה הכין פירושא כגון דהאי ארעא ידיעא דלשמו בין סהדים הנמולים סלנלה לעשות מעשה שלא כהבריסס ועוד לפסר לחלק בין יהודה ויהודה שמעייסס עובדיס ופבים לארץ מרחקים: ורמי לרב נחמן לקרב נחמן סמכר חזיל בתר מוכר ובעובדלא לבר סיסין בתר לוקח ורבא לוקח: נכסי לבר סיסין. קנה נכסים מבר סיסין והיו לו כבר נכסים לחבריס שנקרלים כן בפס: קלי בנכסי. שהחזיק עליין בנכסים שלו נבי סה לבר סיסין ושכח הלוקח קלי מוחזק שהחזיק ג' שנים: [לף כ.] מלי בעית בהאי לרעלא. שהיה שלי כשהפר יהוע לכל: שלא בפוקי ברלי. בארץ מרחקים שאין הפיירות מצויות לו מפני סיס חירום ביניהס ושיכא לקרו לארץ צפון ברלי כלשמרינן בגמ' (ב"כ לף כה:) לרץ צפון לינה מסובבת: לכל שהא הות הכא תלתין יום. ול"ל שהיה שלך לשלי לא מחית בי לבפלמא לם לא בהא לשא בפנים הרלשונים היית יכול לומר סייתי סבור לבא בפנה הפלינית ולשהות לבל הפהא שבהא נם בפלינית לשלי לא מחית: לי יומי בפוקלי היה טרילנא. ולא שבנתי שם שלא בבית לשר שלי לו הוברכתי לעמוד עם חבורתי במקום לשר לפר לכלנו בפותפות ושתוך זה לא יעלתי שהיית מחזיק כלי שלוכל למחות והכי הלכתא לשא עלתה לו חזקה ומשמע מהכא לשין צריך שיהיה השרער כל הפלא במקום שיכול למחות שלא לוקח בסוף שלא ולפילו היה בתחלת שלא במקום הרלשון למחות ולא מיחה והלך במקום שלא היה יכול למחות לא עלתה לזה חזקה כלום לשימא לעתה היה לפוב שלא נזדמן לו:

ובריירא דלהאי מערער הות וא"ל להאי מחזיק מאי בעית בהאי ארעא וא"ל מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה אמר ליה היאך זבינתה מינאי ואנא בשכוני גואי ולא הוינא בהדך במתא בההוא עידנא ואת טעין דזבינתה מינאי א"ל רב נחמן זיל ברור אכילתך דאכילה דקיימת בה חזקה היא ומוקמינן לה לארעא בידך כלומר אייתי סהדי דקיימא את והאי מוכר במתא ואפילו חד יומא כי היכי דתהוי אכילתך אכילה דאמרינן אפשר דזבינת' מיניה בהאי יומא ואי לא הויא שני חזקה שלך כחזקה שאין עמה טענה אמר ליה רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה דסבר רבא תובע הוא דבעי איתויי סהדי דלא הוה במתא בההוא יומא דטעין האי דזבנה ביה מיניה ורב נחמן אמר לא יהא אלא דנקיט שטרא בידיה דזבנה מיניה ביומא פלן מי לא אמרינן ליה קיים שטרך וקום בניכסך וכ"ש הכא דאמרינן ליה אייתי סהדי דהוה בהדך במתא כי היכי דמצית למימר מיניה זבינתה

וקי"ל כר"נ בתרוייהו בהאי מעשה ובמעשה דבי בר סיסין דרבא בהאי ענייגא תלמיד הוה דיתיב קמיה דר"נ ואין הלכה כתלמיד במקום הרב וכ"ש דקי"ל * שבת דף כא. וכ"מ דמעשה רב בהנך תרי עובדי ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי * בגמ' איתא בהאי ביתא א"ל כו' (ג"א) ארעא א"ל מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה א"ל אנא בשוקא בראי הואי ולא ידענא דאת נחית גו ביתאי אמר ליה והא אית לי סהדי דכל שתא ושתא אתית להכא תלתין יומין ולא ממחית אמר ליה כל תלתין יומין בשוקאי טרידנא ולא ידענא דאת נחית בגויה דביתאי אמר רבא עבדי אינשי דטרדי בשוקא כל תלתין יומין ולא קמא עליה חזקה:

האי מימרא דרבא אוקמיה רבינו האי גאון זצ"ל בשעת חירום דלא קיימא חזקה אלא עד שיהא עמו במדינה אבל שלא בשעת חירום לא בעינן שיהא עמו במדינה דקי"ל מחאה שלא בפניו הויא מחאה דחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה ומסתברא כוותיה ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא וצבינתה דאמר לי דזבנה מינך אמר ליה ואת לאו קא מודית (דף ל:) דהאי ארעא דידי היה ואת לאו מינאי זבינתה זיל את לאו בעל דברים דידי את אמר ליה רבא דינא קאמר ליה.

האי מעשה נמי פשיטא הוא ולית ביה ספיקא והלכתא כותיה דכל כי האי גוונא לא מוקמינן לה לארעא בידא דנתבע אלא היכא דאית ליה סהדי דדר בה ההוא דזבנא מיניה חד יומא ואכלה איהו שני חזקה אי נמי דאמר קמאי דידי זבנה מיניה ההוא פלניא דזבינתה אנא מיניה ואכלתה אנא שני חזקה או אכלה איהו שני חזקה כדבעינן למימר קמן

אבל היכא דלית ליה סהדי דדר בה ההוא פלניא דזבנה מיניה אפילו חד יומא ולא קאמר איהו קמאי דידי זבנא מינך ואכלתה שני חזקה כגון האי דינא הוא דהדרא ארעא לגבי מרא ואזיל האי ומשתעי דינא בהדי מוכר דזבנה מיניה ואע"ג דלית ליה סהדי למרא קמא דארעא דיליה היא אלא האי הוא דקא מודה דארעא דיליה היא ולא אמרינן בכה"ג הפה שאסר הוא הפה שהתיר ומוקמינן לארעא בידיה אלא כיון דאודי דהאי ארעא להאי היא הוה ליה ודאי והאי דא"ל א"ל פלניא דזבנה מינך הוה ליה ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי הילכך דינא הוא דמהדר ליה לארעא להאי דאודי ליה דדיליה היא ואזל איהו ותבע לאידך דזבנה מיניה ואי אית ליה פסידא בהאי דאודי ליה איהו אפסיד נפשיה דלא איבעי ליה למיזבן ארעא הכין וחזינן לרבוותא בהאי מעשה שקלא וטריא ופלוגתא בפירושיה ואיכא מאן דאפקיה להאי מימרא דרבא מהלכתא ואנן לא סבירא לן הכי אלא כדכתבינא וטעמא תריצא הוא ולית ביה קושיא כלל

ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל אנא מפלניא זבינתה ואכלתה שני חזקה אמר ליה פלניא גזלנא הוא אמר ליה אית לי סהדי דאתאי ואימליכי בך ואמרת לי זיל זבון א"ל משום דאמינא השני נוח לי והראשון קשה ממני כמאן כאדמון דתנן העורר על השדה והוא חתום עליה בעד אדמון אומר השני נוח לי והראשון קשה ממני וחכ"א איבד את זכותו אפילו תימא רבנן עד כאן לא פליגי רבנן התם אלא בחיתום דקא עביד מעשה אבל דיבורא עביד אינש דמיקרי ואמר ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא זבינתה * בגמ' וברא"ש ליתא תיבות דזבנה מינך ונראה לענ"ד דכאן ט"ס הוא (ג"א) [וגם בד"ק הנך תיבות ליתא] דזבנה מינך ואכלתה שני חזקה א"ל פלוני גזלנא הוא א"ל והא אית לי סהדי דאתית באורתא לגבאי ואמרת לי זבנה ניהליה דאמינא איזבין דינאי אמר רבא עביד אינש דזבין דיניה:

ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל מפלניא זבנתה ואכלתה שני חזקה א"ל והא נקיטי שטרא דזבנא לי מארבע שנין א"ל מאי סברת שני חזקה תלת שנין קאמינא שני חזקה טובא קא אמינא אמר רבא עביד איניש דקרי לשני טובא שני חזקה ומילי דאכלה שבע שנין דקדמת חזקה להאי שטרא דהך (דף לא.) אבל שית אין לך מחאה גדולה מזו

זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר * צ"ל רבה כ"כ התוס' (דף לא.) בד"ה אמר רבה וכ"ה בגמ' וברא"ש [כ"ה בד"ק] (ג"א) רבא מה לו לשקר אי בעי א"ל מנך ובינתה ואכלתיה שני חזקה א"ל אביי מה לו לשקר במקום עדים לא אמרינן והלכתא כותיה

הדר אמר ליה אין דאבהתך היא וזבינתה מינך והאי דאמרי לך דאבהתי דסמכי לי עלה כדאבהתי טוען וחוזר וטוען או אינו טוען וחוזר וטוען עולא אמר טוען וחוזר וטוען נהרדעי אמרי אינו חוזר וטוען ומודה עולא היכא דא"ל של אבותי ולא של אבותיך דאינו טוען וחוזר וטוען והיכא דהוה קאי בבי דינא ולא טען ונפק לאבראי והדר אתא לבי דינא וטען דאינו טוען וחוזר וטוען מאי טעמא טענתיה אגמרוהו ומודו נהרדעי היכא דאמר ליה של אבותי שלקחוה מאבותיך דטוען וחוזר וטוען והיכא דאישתעי [מילי] אבראי ולא טען ואתא לבי דינא וטען דטוען וחוזר וטוען מאי טעמא עביד איניש דלא מגלי טענתיה אלא בבי דינא אמר אמימר אנא מסבי נהרדעי אנא וסבירא לן דטוען וחוזר וטוען והילכתא טוען וחוזר וטוען והוא דיהיב אמתלא לטענתיה קמא כדאמרינן לעיל

זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא ואכלה שני חזקה והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר ר"נ אוקי אכילתא בהדי אכילתא ואוקי ארעא בהדי אבהתא א"ל רבא והא עדות מוכחשת היא אמר ליה נהי דאיתכחוש באבילתא (דף לא:) באבהתא מי איתכחוש הדר אייתי סהדי דאבהתיה היא א"ר נחמן אנן אחתיניה אנן אסקיניה ולזילותא דבי דינא לא חיישינן והלכתא כרב נחמן בין באחותיה בין באסוקיה ושבקינן להו וכל

הא לרבא טוען. נמצא מקחו קולס לחזקה שלך: שני חזקה טובא קתני. תלת שלא חפשתי לפרש לעיל שני חזקה סתם כי לא ידעתי שיש לך שטר לרבא טוען: עביד אינש דקרי לשני טובא שני חזקה. ולא היו חוזר וטוענין. נראה מכאן לחפילו היה מייתי סהדי לקייס מה שחזר וטוען לא מהני ליה היכא דליכא חוזר וטוענין [וכן פי' רשב"ם] וכתב הרשב"ם ז"ל לחפילו לא לחמר סתם שני חזקה שלא שפירש ולחמר שלא פניס לחמרינן עבידי דקרו לשני טובא שלא פניס חינמי דקרו לשני טובא שלא פניס כיון דתלת שנין הוו עיקר חזקה לא חשש להזכיר שלא מה שהיה עיקר לפי דעתו: אבל שית כו'. שהרי כשמכרה לאחר בסוף שהחזיק זה ב' פניס הרי כילו הוליא שלין הקרקע של מחזיק זה שלין לך מחאה גדולה מזו ולע"נ שהחזיק זה שלשה שנין בתרתי ולא מיחה בו בהן ולחמרינן לקמן [לף לט:] ערוך שימחה בסוף כל שלש היינו לוקח כשהוכר עמו הוא המערער ולפיכך יכול זה לטעון סבור הייתי שחוזרת ממחלתך מפני שאתה בעמק יזרעאל שמכרת לי ומסוס כי לא נזדמנתי בשטרי לבל הכח יטענו המערער שהיו חושש למחות לאחרים בשטרי כיון שזה קנאם קולס שהחזיק זה שני חזקה [מפורש בפי' רשב"ם יתר בריות] ומשום הכי בעינן שלשה שבע שקלס חזקתו לשטר קנייתו של זה ורבינו חננאל והר"ם ז"ל כתבו שצריך להביא ראיה על חזקת שבע שנים והסכים הרשב"ם ז"ל לעתס מפוס לליכא למימר שיהא נאמן לומר החזקתי שבע שנים לבעי לומר מינך זבינתיה לאחר שלקחת ממנו והחזקת בה שני חזקה שהרי כשאומר לו זה מאי בעית בהאי ארעא לא היה יולא המחזיק זה שהוא לקחה כלי שיטענו לו מינך זבנתיה ואלו היה אומר כן היה נפסל עם ראובן שמכרה לו: [דף לט.] זה אומר של אבותי כו' מה לו לשקר. דהא לאו מנו במקום עדים ממש הוא שהרי אע"פ שמעידין שהוא של אבותיו אינם מעידים שלא מכרו אותה לעולם ואפשר שאבותיו של זה קנו אותה מהן ואבדי לחמר להוי במקום עדים ממש דלולאי היו כלטענין ולחמר של אבותי מעולם לקחה לא לקח לו כן מאי קא מערער ר"ל כשהגיד טוען שבאו עדים ולחמרו של אבותיו של זה היה קא מכחשי ליה ור"ל אין אדם משקר עצמו ואומר במקום עדים ממש לולאי היו כלטענין ולחמר של אבותי מעולם לקחה לא לקח לו כן מאי קא מערער ר"ל כשהגיד טוען שבאו עדים ולחמרו של אבותיו של זה היה קא מכחשי ליה ור"ל אין אדם משקר עצמו ואומר במקום עדים ממש

עמנו במקום פלוני וקי לפסר שתעלה זה להזמה שהיא בגוף העליס עצמה והכחשה היא בעלות ולא בגוף העליס י"ל לעליס לא מהימני במנו טפי ממאי למהימני מחמת עצמה לבעליס לא שייך מנו לנא שייך מנו לנא כמי שאינו נאמן בלבדיו ועוד לליכא מנו לשמת לא יצוו שניהם בהוזמה טוענה חף על פי שהוזמו עכשיו והא לתמרינן בפרק האשה שנתארמלה (קף יח:) לבעלין כתב ילס יוצא ממקום שיינו אחר נאמנים לומר תנוסים היינו מנו לאי בעו אמרי אין זה כתב שאני ילס שתם שאני לאפילו לי אל מיניהו אמר שכי מיפסל שטרא הלכך בידא לכל אל מיניהו הוא למיפסליה וכן כתב רבינו יצחק הזקן ז"ל: [קף לא:] הלל לייתי סהדי. אומו שפסלוהו לב' נאמן ואשתכח דשתא לבסיסה הוו עלי אבות ועלי חזקה: אין אחתיניס. דפסלוהו ונתנו זכות לאחרים: אין לסקיון ליה. בזכותו [כשהיה] קולס שנפסק הלכך ושניהס שוין ולא חייסינן לס ילגלגו הברייות על ב"ל שסותריס לבריהס וכתב רבינו הלפסי ז"ל להלכתא כרב [נאמן] בין בחזותיה בין בסקוקיה ושבקינן להו וכל לאלים נבר נבר וכן פר"ס ז"ל וכל לאלים נבר נראה לסבירא להו ז"ל לאפשר למיקס עלה למילתא ולאי מי שהיו עמו יחקור אחריהס להוכיח שקרס וקרוב הוא שנלא הלכך בבירור ע"י זה ורבינו חננאל ז"ל פי' יותר בריוח לאפילו לא מינין למיקס עלה למילתא לאז לא ניחא כל לאלים נבר אלא יחלוקו כלומר [קף לה. אלימא כלומר] אפ"ה הכא מיירי כגון שמתחלה היתה בית לאובן והבית שמעון עליס שהיו של אבותיו וסלקו ממנו לאובן והורלנו בה שמעון ובאבית שמעון לאובן עליס מסלקין לשמעון ומחזירין אותה לראובן וכן מוכח בירושלמי [בפירקין הלכה ד ע"ס] דהאי עובדא הכי הוה ומכל מקום לענין הלכה נראה למפסק הכל לאלים נבר כלומר מי מסס שיגבר תחלה ותפס לא יוכל חבירו להוציא סוב מידו אפילו יגבר אח"כ אלא ברחיה וכפי' הר"ס ז"ל לקמן במקומה: [קף לב:] שטרא זייפא הוא. כלומר שהיה אומנ שכתב לו שטר מכירה זו אס מפני שנראין מעות ובוטח בו ומאמינו שאס לא יעטרך יחזיר לו השטר וכתב הריא"ף ז"ל פרסי רבנן דהאי שטר זייפא לא ניחא לי לאפילו רבה מוקה אלא לתת לאחרים לכבה"נ לאפילו רבה מוקה ולאפשר כלפי' הר"ס לניירים יפה על אס סבורים שהיא חתימת אומן לאחרים שפיר מנו בעי אמר ליה שטרא מעליא הוא שהיה קיימו ג"כ ניחמניה במאי לאמר שטר היה לי וגירכם וחשיב ליה רבה כהומזק בחותו קרקע אע"נ לנא לר בי' שני חזקה כיון לאית ליה דאלים גבר:

ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל מינך ובינתה והא שטרא (דף לב:) א"ל שטרא זייפא הוא גחין לחיש ליה לרבה אין זייפא הוא אלא מיהו שטרא מעליא הוה לי ואירכס ואמינא אינקוט האי בידאי כל דהו אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטרא מעליא הוא אמר ליה רב יוסף אמאי קא סמכת אהאי שטרא האי חספא בעלמא הוא:

ההוא דא"ל לחבריה הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך והא שטרא א"ל שטרא זייפא הוא גחין לחיש ליה לרבה אין שטרא זייפא הוא אלא שטרא מעליא הוה לי ואירכס ואמינא אינקוט האי שטרא בידי כל דהו אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטרא מעליא הוא א"ל רב יוסף אמאי קא סמכת אהאי שטרא האי חספא בעלמא הוא אמר רב [אידי] בר אבין הלכתא כותיה דרבה בארעא והילכתא כותיה דרב יוסף בזוזי הלכתא כותיה דרב בארעא היכא דקיימא תיקום והלכתא כותיה דרב יוסף בזוזי היכי דקיימי לוקמי

וקא מפרשי רבנן דהאי שטרא דזייפא לאו דציורי ציירי אלא כגון שטר אמנה הוא דאי בעי למימר שטרא מעליא הוא מצי אמר ומצי לקיומי בבי דינא ומש"ה מוקמינן לארעא בידיה אבל שטרא דזייפיה בציורא אפילו רבה מודה דחספא בעלמא הוא ולא אמרינן ביה מה לי לשקר:

ההוא ערבא דא"ל ללוה הב לי מאה זוזי דפרעתינהו ניהליה למלוה והא שטרא א"ל ולאו פרעתיך א"ל לאו הדרת אוזפתינהו מינאי שלח רב אידי בר אבין לקמיה דאביי כי האי גוונא מאי אמר אביי מאי תיבעי ליה הא איהו דאמר הלכתא כותיה דרבה בארעא והלכתא כותיה דרב יוסף בזוזי וה"מ היכא דאמר ליה אהדריתינהו ניהלי והדר אוזפתינהו מינאי אבל אי א"ל אהדריתינהו ניהלך מחמת דשופי וסומקי אכתי איתיה

להלוה לא הוה לו להדר לוזפיה לתרין זוזי היכא דקיימי לוקמי: לבל אהדריתינהו ניהלך. לותם מעות עצמן מחמת שהיה נשוף עורתם או שהלוים נחוצתם הוי כאילו לא נתנו כלל: במסכנתא. היא מסכנתא לסורי לכתבי במיסלם שניא לילין תיפוק לרעא לי בלא כסף: והוו לי זוזי לחבריני נגיבי. ומיירי כגון שהיה לו שטר מלוותן זוזי לאס לא כן היכי קא"ל לחביי תא ליסתעי לינא בהלייהו בחיו רלים יהון עמהס הא לפילו הלוה לו בעליס טעניון להו ליתומים שלבישס פרע ואין לומר לתוך זמן הוה לא"כ היכי קאמר רבא בר סרסום לא יפרע אלא בשבועה הא בג' אלו לריינו [לעיל קף ה:] תוך זמן או [קף קעד:] בחייב מודה או לשמתיה ומת בשמתיה נפרע בלא שבועה:

שטר שראוי להתמיכו ומנו לאוקומי ממונה הוא ורב יוסף סבר כיון שהוזמה שטר זייפא הוא נתבטלה זכותו וחזקה שלו בממון זה הילכך היו מנו לאפוקי ממונה ולא לתרין [כך פי' התוס'] וכ' הר"ס ז"ל להאי מנו לא לתי למנו לעלמא להתם שתי הטענות לאפשר שיהיו אחת לבל כאן לומה למנו במקום עליס כיון שהבעל אין מודה ונראה לנפי' הר"ס ז"ל לאפילו לאוקומי ממונה לא תסיב האי מנו לתע"נ לתתרין מנו כי היא לנקמן [קף לו.] מנו לאי בעי אמר מינך מינה מכאן מפולני שמכר שדהו לחבירו ואמר לא ידעתי שהיתה שלך ונתן לו דמים ואח"כ בא אחר והוציאה מידו שהיה לו לחזור על המוכר ולא על הלוקח ואמר לו מנו לך שהיתה שלי ואמר לו הן ואמר לו מנו לך שמכרתיה לפלוני ואמר לו הן ואמר לו מנו לך שנתתיה לי במתנה ואמר לו הן ואמר לו מנו לך שהלויתיה לי ואמר לו הן ואמר לו מנו לך שהפקדתיה אצ

[דף נג.] לא יפרע אלא בשבועה. וע"ג דלשמעת קטנים הוו ולפילו בשבועה (ערכין דף כב.) היו נזקקין לנכסי יתומים אע"פ דרבית חוכלת בהן מ"מ על המתנת המעות על שינגילו לא היה חוסם אלא על השבועה: חוכלא שיעור זוזי. לוקח בשתכלא נ' זנים בחוי לשעבודא דשטרא

* בד"ק רבה בר שרשו ובד"ס רבה בר שרשום רבא בר שרשום נפק עליה קלא דקא אכיל ארעא דיתמי אתא לקמיה דאביי אמר ליה אימא לי איזו גופיה דעובדא היכי הוה אמר ליה האי ארעא משכנתא הות גבאי מאבוהון דיתמי וה"ל (דף לג.) זוזי אחרינו גביה ואמינא אי מהדרנא להו ארעא ליתמי ואמינא להו הבו לי זוזאי אמור רבנן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה אלא איכול ארעא שיעור זוזאי וכבשינא לשטרא דמשכנתא דמיגו דבעינא אמינא לקוחה היא בידי מהימנינא כי אמינא דאית לי זוזאי מהימנא אמר ליה לקוחה היא בידי לא מצית אמרת דהא נפק עלה קלא דארעא דיתמי היא אלא זיל אהדרה לארעא ליתמי וכי גדלי יתמי תא אישתעי דינא בהדייהו:

קריביה דרב אידי בר אבין שכיב ושבק דיקלא רב אידי בר אבין אמר אנא קריביה אנא וההוא גברא אמר אנא קריביה טפי אזל רב אידי בר אבין אייתי סהדי דאיהו קרוב טפי א"ד לסוף אודי ליה דאיהו קריביה טפי אוקמה רב חסדא בידיה א"ל ליהדר לי פירי דאכיל מההיא שעתא עד האידנא אמר זה הוא שאומרים עליו אדם גדול הוא אמאן קא סמיך מר אהאי הא איהו אמר אנא מקרבנא טפי:

אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא (דף לג:) דכיון דאודי אודי והלכתא כותייהו:

זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר רב חסדא מה לו לשקר אי בעי א"ל מינך זבינתה ואכלתיה שני חזקה אביי ורבא לא ס"ל הא דרב חסדא מה לו לשקר במקום עדים לא אמרינן הילכך הדרא ארעא להאי דאייתי סהדי דאבהתיה היא והדר פירי וה"ה דאי לא אייתי סהדי דאכלה כלל דהדרא ארעא והדרי פירי דכיון דאתו סהדי דאבהתיה דהאי היא והאי לא קא"ל מינך זבינתה אלא קאמר דמחמת דאבהתיה דיליה אכלתה ממילא שמעינן דלאו פירי דידיה אכל אלא דחבריה אכל הילכך מהדר לה לארעא ולפירי ולא אמרינן הואיל וליכא סהדי דאכל אמרינן מה לו לשקר אי בעי אמר לא אכלי אלא כיון דאכיס להשתא הוא לגמן במנו לגבי שבועה לאין תיתמים יכולים להשביעו היסת שהרי אין להם טענת ברי שלא לקחה מהביתם אבל אם לא החזיק בחייו לא לקו"ל (ב"מ דף לט.) אין מחזיקין בנכסי קטן: חמר המחבר חוכלא שיעור זוזאי לוקח בשכבר אכל הוא למפטר וכלרך שאמרנו אבל מקמי שאכל לא מפטר משבועה אפי' במנו ואע"פ שהוא מסיב לבילה וכן השכיחו הגאונים ז"ל במלוה על המשכון אע"פ שאוה מנה ולא היו אם עליה ותובע עליו חמשים אפ"ה נשבע כיון שבא ליטול: למנו לאי בעינא למיזל וכו'. משמע מהכא שנם לאחר שהוא אכל פירי ואע"פ שהיה שטר בידו כשפירשתי היה ערוך לטוענו מנו לפוטרו משבועה ונפקא לן מינה לענין הא לאחרינו שבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע וכו' לאף אם נטל בלא שבועה מחייבינן לאותו לישבע מיהו אם לא בעי לאשתבועי לא נחתינן לנכסים אלא לפי שהוא משתעין ליה על לשתבע שבועת היסת וכ"כ חייב ליפבע שבועת היסת וכ"כ רבינו אלפס ז"ל בהל' שבועות: לקוחה היא בידי. מפני שהחזיק בה כבר כשפירשנו ופטור משבועה [עיין בתוס'] כלאי בתשובה (נאון) שהרי ממיבתא לכך נקראת חזקה שהיא כשאם ולא מיחייב שבועה וכן כתב הרמ"ם ז"ל ע"פ שהרי"ף והגאונים ז"ל כתבו לנסי לאין נשבעין על הקרקעות היינו שבועה לאורייתא אבל לרבנן בעינן הא כתבינן ליתמי לא תנו למטען ברי: ג"ל לקוחה היא בידי לא תניא אמרת. כלי שתפטר משבועה לף אם אכלתה לכיון לנפק קלא לארעא ליתמי היא אין לך מחזה גדולה מזו והיה לך ליזהר בשטרך לטענתך למחזה כי היכי לליטמע נגבר: לסוף לייתי סהדי לידי. רב שהוא קרוב לאחי ליורשו ואין יודעין שהשחר לאחי כמותו השתא היו הוא ולאי והוא נגבר מספקא הוא בעצמו אם לאחי ליורשו כרב לידי לפיכך לוקמי רב חסדא בידיה אבל לא ס"ל שיעמדך למזור מה שכבר אכל לכיון לליכא סהדי לאכל נאמן הוא לומר קרוב שהוא אחי במנו לאי בעי אמר לא אכלי אלא כיון שכבר קלס לאכול אין מוציאין ממנו לשמע קרוב הוא כרב חסדא לידי וחלקו אכל: אבל ורבא ס"ל הא לרב חסדא. כיון לרב לידי ולאי והאי נגבר טען שהוא ספק אין ספק מוציא מידי ולאי על פי שקלס ואכל מוציאין מידו ללא מהימן במנו על ספק להוציא ממון מן הולאי כך היא נרסת הרמב"ן ז"ל ופי' לאילו ה"ל לרב לידי סהדי להוא קרוב טפי אפילו רב חסדא הוה מוקם למנו במקום עליס לא לאמרינן כיון לאולי [להוא ספק] בכה"נ ה"ה שיש להוורות השתא. ואי האי נגבר נופיה הוה טען [ולאי] שהוא קרוב טפי אמאי הוו פליגי אביי ורבא יהא נאמן במאי לטעון שהוא קרוב טפי מנו לאי בעי אמר לא אכלי להנך סהדי לא מכחשי ליה אלא שאומרים לרב לידי קרוב: [דף נג:] האי לייתי סהדי לאכהתיה. כלומר מעולם לא מכרוהו ולפיכך לאמרו לאביו ורבא להוי מנו במקום עליס שאם היינו מאמינים מה שטוען שהוא של אבותיו מסוס מנו ג"כ חשבינן להאי מנו טפי מעלות העליס לאמרו אלא היה של אבותיו אלא מלאמרו שלא מכרוהו מעולם ומנו במקום עליס לא לאמרינן והלכתא כאביי ורבא הילכך סהדי לרעת ולהדי פירי בין לליכא עליס לאכל בין ליכא אלא שהוזה ליהו:

דאתו סהדי דאבהתיה היא והוא קאמר אכלי מיחייב לאהדורי פירי ולא אמרי' מה לו לשקר במקום עדים:

ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה אזל אייתי סהדי דאכלה תרתי שני א"ר נחמן הדרא ארעא והדרי פירי א"ר זביד ואם טען נאמר לפירות ירדתי נאמן מי לא אמר רב יהודה האי מאן דנקיט מגלא ותובילא ואמר בעינא למיגזריה לדיקלא דפלניא דזבניה ניהלי מהימן מ"ט לא חציף איניש למיגזר דיקלא דלא דיליה ה"נ לא

חציף איניש דאכיל פירי דלא דיליה אי הכי אפילו ארעא נמי ארעא אמרינן ליה אחוי שטריך פירי נמי אמרינן ליה אחוי שטריך שטרא לפירי לא עבדי אינשי ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה אייתי חד סהדא דאכלה תלת שנין סבור רבנן קמיה דאביי למימר היינו סברא דר' אמי דההוא גברא דחטף נסכא מחבריה אתא לקמיה דר' אמי הוה יתיב רבי אבא קמיה אזל אייתי חד סהדא דמחטף חטפה מיניה א"ל אין חטפי ודידי חטפי אמר ר' אמי (דף לד.) היכי ליידיינו דייני להאי דינא לישלם ליכא תרי סהדי ליפטריה איכא חד סהדא לישתבע דלא חטף הא קא מודה דאין חטפי ודידי חטפי א"ל רבי אבא הוה ליה מחויב שבועה ואינו יכול לישבע וכל המחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם

יום רנה

אמר ליה מי דמי התם חד סהדא לאורועי קא אתי אי איכא סהדא אחרינא בהדיה מפקינן לה מיניה הכא חד סהדא לסיועיה קא אתי אי איכא חד סהדא אחרינא גביה מוקמינן לה בידיה אלא אי דמי ודאי הא דר' אבא לחד סהדא ולתרתי שנין ולפירי כגון דאובן דא"ל לשמעון האי ארעא גזלתה מינאי ואכלתה תרתי שנין א"ל שמעון מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה אזל אייתי חד סהדא דאכל תרתי שנין אילו אתו תרי סהדי דאכל תרתי שנין הוה מחויב לאהדורי ארעא ופירי כדר"נ דאמר הדרא ארעא והדרי פירי והשתא דלא אתי אלא חד סהדא אמרינן היכי נעביד נימא ליה אהדר פירי נמי ליכא תרי סהדי דאכל ב' שנין ליפטריה איכא חד סהדא דאכל לישתבע דכל מקום ששנים מחייבין אותו ממון עד א' מחייב אותו שבועה כי אמרי' נמי א' לשבועה ה"מ היכא דקא כפר במאי דקא מסהיד סהדא אבל האי קאמר אין אכלי ודידי אכלי הא ודאי דמי לדרבי אבא דאמר ה"ל מחויב שבועה ואינו יכול לישבע וכל המחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם והיכא דליכא * וכ"ה הב"ח [אפילו] חד סהדא דאכל והוא אמר מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה והאי א"ל מיגזל גזלתה ארעא מינאי ואכלתה תרתין שנין משתבע ליה מרי ארעא דלא זביני לך מידי ומהדר ליה ארעא ולא מחויב לאהדורי ליה פירי דכיון דליכא סהדי דאכלה תרתי שנין אלא איהו קאמר אין אכלי ודידי אכלי ותלת שני חזקה אכלי משתבע שבועת היסת דליכא גביה לחבריה מידי מהני פירי דאכל ומהדר ליה לארעא ומיפטר והוא הדין היכא דאסהיד מקמי סיהא נחמן בנוף הקרקע להא דמי למכחן ולהבא ולף לגבי פירי לא מסיימן לגמ' במה שכבר אכל: אחוי שטרך. נלפי שהוקק להא טוען לאכלה נ' שנים ולא מזדהר אלא לו עליה שהחזקת לו שטרך להוה לך לאזלהורי כיון שאין לך עלי חזקה: ההוא לה"ל לאחרעא ולאי סהדא למריה וכו'. לארעא ולאי סהדא למריה כיון דליתא לה שני עליה לאכל פירי מאי אלא אלא יליעינן שאכל אלא בהגלתת פיו אלא סיפ בו נמי על אחר: נסכא. חתיכת כסף בלא עורה: [דף לה.] ליכא תרי סהדי. ועל ג' ליכא מחייבו אלא שבועה להכחישו ואין לנו בו אלא סיפא להכחיש העל לו סיפא ומשום הכי אינו נחמן ליפטרו לדיליה חטף כי היכי דלא מצי למימר הכי אי ליכא שני עליה לוקלי היו מחייבין אותו ממון לפי שהתורה האמינה לעל ג' להאי כשנים לענין ממון: ה"ל נזלן. כלומר כגזלן כיון שמודה לכבדי העל שחטפו ואינו נחמן לומר לידי חטפי לפי שנעמיד ממון בחזקת מי שהיה מוחזק בו: הוי מחוייב שבועה שאינו יכול ליפטר מולה שחטף ולילא למימר ניהמניה במנו דאי בעי אמר החזרתי והיה נחמן בשבועה כי אמר נמי לידי חטפי יהא נחמן בשבועה ליל"ל למיידי כשהנשבע יוצאה עכשיו מתחת ידו לפנינו לליכא מנו וכן הסיק הרמ"ה ז"ל לרמב"ן ז"ל לשפילו נזלן נחמן לומר החזרתי והוכיחו מסוגיא לפרק השכר שנתלרמלה [ריש דף יח.] למקשה וליתני ומולה ר' יהושע וכו' ואילו נזלן לא היה נחמן הוה מני לאוקמי וליתני בשומר לחבירו מנה נזלתי והחזרתי לך שהיה נחמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואילו אתי ספיר סיפא ליתניי הכי ואם יש עליה שנזל והוא לומר החזרתי אינו נחמן אלא ולאי מסתע שהיה נחמן והכא כלתירצנו: ומחויב שבועה שאינו יכול ליפטר מהשם. וכתב הרשב"ם ז"ל לכי קאמרינן למשם בלא שבועה שכשנזל קאמר ללוקח נבי חשוד הוא לאמר (שבועות דף מז:) שיפטר כשנזל שאינו חשוד [לאי לא תימא הכי לא שבקת חיי לחשוד אבל הכא לא] ויש לו ראיה בפרק שבועת העדות: מוקמינן ליה בידיה. הלכך אע"פ דלהרע לרעך ליעינן שהיה למעורר וזה המחזיק אין לו עליה לא אלרי פירי אלא ליעינן אלא מפיו שאשר טעמא אלא חניף וכו' אבל לא נחמן לנבי פירי מהאי טעמא אלא חניף וכו' אבל לא [כו'] לאכלה תרתין שנין. כלומר לא מצי עליה אלא לנשתי שנים: להרי פירי. יליעינן לנשל זה שיתה וכן הדין נופיה: והאי פירי. שאכל בשתי שנים אלו להא איכא סהדי ולית ליה עלי חזקה אבל מהשתא השלישית שאין עליה לו ואפילו בכל השנים אם אין עליה שאכל פטור [הכי איתא בפי' רשב"ם וחייב שבועת היסת על הפירות לזבינהו מיניה למינו כו'] בשבועת היסת מינו לאי בעי אמר לן אכלי אלא פורתא שהיה נחמן אלא מינרע חזקתו שהרי אפשר שבשלש שנים אלו לו הוציא אלא מעטו כי אמר אכלי ואילי אכלי נחמן לנבי פירי ע"נ לנבי ארעא לן מהימן אכל ליכא למימר להשתא [נמי אמאי] למשהלי לאכל להלימינהו לדיליה אכל לנבי פירי מנו לאיבעי אמר לפירות ירדתי שהיה נחמן משום דהוי מנו לנרוע טענה ולא אמרינן לטפי ניחא ליה למימר מינך זבינתה שרוצה לזכות נם בקרקע מלטענן לפירות ירדתי אלא יכה בקרקע: אי טענן ואמר לפירות ירדתי וכו'. כלומר מתחלה אי לא טענן מינך זבינתה אלא לפירות ירדתי כיון שהיים או שמכרת אותם לי ואזל יהוא נחמן בשבועת היסת ולוקח בפירות שאכל כבר אבל לאכול מכאן ולהבא לא דא"כ כל אדם ירד לתוך שדה חבירו ואומר לפירות ירדתי להשתא ליכא למימר לן חניף אינים כלאמרינן בסמוך (דהיינו לוקח משום שאינו נחמן לומר כן) לכיון שיכול להוציאו בעל השדה ועכ"ו ירד אמרי' לן חניף לולאי היה ירד מלירד אם לא היה אומר כלבריו אבל אם היה נחמן לאכול מכאן ולהבא בטענה זו לא יאוב מפני כל: תוכיחא. סל לתת בו התמרים או אבל לעלות: נבוי. נבי תמרים שייך לזמן נדירה כמו משיקה בזיתים בענבים: ואינלריה לליקלף וכו'. תע"נ להכא לפשר למשום לכיון לאמר כן קולם שינהוג הוא לנחמן לאל"כ כלבריו היה ירא אלא יאמנו בעליו אבל הכא שכבר אכל מ"ט יהא נחמן לפ"ה חיכף למימר לכיון למשיך כל כך זמן לכולהו כמ"ל מתחלה למי שהרי היה יכול תמיד לענין כל: אלרעא נמי. פירוש כשבא בטענת קרקע שאומר לקוחה היא בידי יהא נחמן לנבי פירי מהאי טעמא אלא חניף וכו' אבל לא

והוה ספה שהתיר להעד כמלן לישתף למי כיון ללסיועי קלתי: לחל שהלל ולתרתין ענין . להשתף לשותפי ליה לתי העד שהעיד שלש מחזיק שני חזקה ומי ממם לנשכח לר' לבח לישכח תרי שהלי לחיובי לשלם הפירות: למפטרי לי לפשר לישכח חד שהלל.

חד שהדא דאכלה תלת שנין דחד שהדא רבא כמאן דליתיה דמי דלסיועיה קא אתי

(דף לד:) ההוא ארבא דהוה קא מנצו עלה בי תרי חד אמר דידי היא וחד אמר דידי היא אתא חד מיניהו לבי דינא אמר תפשוה עד דאוזילנא ומייתינא שהדי דדידי היא תפשינן או לא תפשינן * צ"ל רב הונא אמר תפשינן וכו' כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) [וכ"ה הב"ח כאן] רב אמר תפשינן רב יהודה אמר לא תפשינן אזל לא אשכח שהדי אמר להו אפקוה וכל דאלים גבר מפקינן או לא מפקינן רב * נ"א רב הונא יהודה אמר לא מפקינן * נ"א רב יהודה רב פפא אמר מפקינן והלכתא לא תפשינן ואי תפשינן לא מפקינן:

זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי א"ר נחמן כל דאלים גבר ומ"ש משני שטרות היוצאין ביום אחד (דף לה.) דרב אמר יחלוקו ושמואל אמר שודא דדייני התם ליכא למיקם עלה דמילתא הכא איכא למיקם עלה דמילתא ומ"ש מהא דתנן המחליף פרה בחמור וכן המוכר את שפחתו וילדה (* כ"ז שפת יתר ונמחק. ד"ת זה אומר ברשותי ילדה וזה אומר ברשותי ילדה ישבע המוכר שברשותו ילדה זה אומר ברשותי ילדה וזה שותק זכה זה וכן המוכר שפחתו וילדה) זה אומר עד שלא מכרתי [ילדה] וזה אומר משלקחתי יחלוקו התם להאי (דף לה:) אית ליה דרבא דממונא ולהאי אית ליה דרבא דממונא הכא אי דמר לא דמר ואי דמר

(יכול) ליכתב שלש לכל להכחיש העד שהרי מוכיח שהכל שלש לנו היו מחויב שבועה שאינו יכול ליכתב ויכלם וכתב הריטב"ף ז"ל בהלכותיו לתי ליכח לפיכו חל שהלל לתכל והוה לתמר מינך זכיתה ואכלתה שני חזקה והתי ז"ל מנהל נזלתיה מינתי ואכילתה תרתין שני משתכתב ליה מרי לרעך לנו זכיתך לך מילי ומהדר ונו מחייב לאהלוני ליה פירי לכיון לליכח שהלי לאכלה תרתי שנין שלש ליהו קלמר לכלי משתכתב שבועת היסת לליכח נביה לחבריה מילי מהני פירי לאכל ומהדר ליה לרעך ומפטר עכ"ל: לרבה. ספינה ונו היה שום לאחד משם מוחזק כה: תפשוה. כלי שלש ימכרנה לכל לשמ יחזיק כה לאחד מהן ליכח למיקם לכיון לערער עלה הלה לאן שהלי לכתורת נזלה לאחר לילים: ומייתי שהלל כתב רבינו יונתן לזמן העכבה על חלש ימים: תפשינן. על זמן זה ולי נו מייתי שהלי מהלרינן ליה לינוק וכל לאליס נבר להא נו יפסיד בעל הספינה מילי בהכי: או נו תפשינן. משום לאי תפשינן נו מפקינן לכיון שבא ממון ישראל ביד כ"ל לין לשאין להפקידו אלא יעכבוהו על שילעו ברור למי הוא ונמלא שמפסיד בעל הספינה לשמ יחזיק כה לאחד משם מוחזק יותר ליכח למיקם עלה שמא יבאו העדים שרלו שהבותיו של זה היו מחזיקין בו ולילך ונפסוק הלין עתה ותתבטל לאחר כך הלכך תמרינן כל לאליס נבר על שיתברר הלבר: המחליף פרה בחמור. למשמלך בעל הפרה לבעל החמור נקנית הפרה לבעל החמור בכל מקום שהיה בקנין חליפין לפיכך נו רלינו כשילכה לאילו קנאה במשיכה היינו רואין ברשות מי יולא הכלך לין יולע ברשות מי ילא והו התם מסתמא ליכח למיקם עלה למילתא כי שמ יש עדים שיולעים בלאן שעה יולא ולא"י כן יתברר הלבר ברשות מי ילא נו שעכשיו עליין נו ילענו מי היה שם ולפ"ם נו תמרינן כל לאליס נבר ונו למיל לנני שטרות לולאי מסתמא ילעינן מי שם העליס וכיון שנו יכלו עכשיו לברר תו ליכח למיקם עלה למילתא: [דף לה:] לרבה לממונא. לכל לאד יש שייכות בממון זה לפי שהיה בחזקתו על עכשיו וזה לפי שהיה עכשיו שלו וכל לאד יכול לטעון פרתי ושפחתי היתה כשילכה לי נמי לפשר שילכה בשעת חליפין ולין לברור של מי הוה הלכך יחלוקו ונו תמרינן הכא שורא לפילו לשמולא להא לסיקנא פרק מי שהיה נשוי (דף נד:) לתנאי היא ליכח למן לאמר שורא עליפא ולאי תנא לפרה שבר חלוקה עליפא: לי לאמר כו'. לוקח הוה של לאד בבירור ולין נשם לבית לין לפסוק וכלפי': רב [לפסי] לאמר לעולם שמיה נזלן. לכיון שנשיטה מתעלמים כה ובלין בטענת לבות לילך יוליא זה מילה שלינו בא בטענה כלאמלא ליענ לאחר מן הסוק נלש נזלן ומוליאין ותו מילו למימר מן הסוק נלש כלאמרן הילכך שמיה נזלן ומוליאין ותו מילו ולע"נ [נלקמן דף קנט.] לפני יוסף בן שמעון [הלריס בעיר לחת כשם שלין מוליאין שטר חוב על לאחריס [כך] לין מוליאין [שטר חוב זה על זה] משום נלש מפקינן ממון מזה שהוא מוחזק בו מספק לבל הכא לללכה [כיון לתפשה בפניו מוליאין ותו מילו ונותנים ותו לאלו שהיו] מתעלמין בה: שלש ניתן להשבון פי' הרמב"ן ז"ל נלש קלי להלי לאחד מן הסוק שנטל משם זה ולאי ניתן להשבון הוא ויחזור למקום שנטל לזוקא בנתנו ביה ב"ל הוא לאמרינן לי תפשי נש מפקינן וכלפירשתי לעיל ולכי מפרשינן בירושלמי הא לאמרינן פרק הלו מליאות [דף כה:] ספק היוצא נש יוצא ולא שם שטל נש יחזיר לאחר זמן קלמר משני שמפסידו מן הבעלים שחזרו בינתים ונש מנלאו ותו במקומו ונתיישבו לבל ולאי מיל שנטל יכול וכמנות יתנו לו כלאמרינן בפרק שבועת העדות (דף כ.) עולה חבירנו עמית בתורה וכמנות הוא נפקא מינה למולא לדלייני: התם ליכח למיקם וכו'. לכיון שהם יולעים מי הם העליס ונש יכלו לעמוד על נכון שהכר משני שהכחו הענין לו שמתו העליס תו ליכח למיקם: [דף לה.] הכח ליכח למיקם. שמא יבאו העליס שרלו שהבותיו של זה היו מחזיקין בו ולין נפסוק הלין עתה ותתבטל לאחר כך הלכך תמרינן כל לאליס נבר על שיתברר הלבר: המחליף פרה בחמור. למשמלך בעל הפרה לבעל החמור נקנית הפרה לבעל החמור בכל מקום שהיה בקנין חליפין לפיכך נו רלינו כשילכה לאילו קנאה במשיכה היינו רואין ברשות מי יולא הכלך לין יולע ברשות מי ילא נו שעכשיו עליין נו ילענו מי היה שם ולפ"ם נו תמרינן כל לאליס נבר ונו למיל לנני שטרות לולאי מסתמא ילעינן מי שם העליס וכיון שנו יכלו עכשיו לברר תו ליכח למיקם עלה למילתא: [דף לה:] לרבה לממונא. לכל לאד יש שייכות בממון זה לפי שהיה בחזקתו על עכשיו וזה לפי שהיה עכשיו שלו וכל לאד יכול לטעון פרתי ושפחתי היתה כשילכה לי נמי לפשר שילכה בשעת חליפין ולין לברור של מי הוה הלכך יחלוקו ונו תמרינן הכא שורא לפילו לשמולא להא לסיקנא פרק מי שהיה נשוי (דף נד:) לתנאי היא ליכח למן לאמר שורא עליפא ולאי תנא לפרה שבר חלוקה עליפא: לי לאמר כו'. לוקח הוה של לאד בבירור ולין נשם לבית לין לפסוק וכלפי': רב [לפסי] לאמר לעולם שמיה נזלן. לכיון שנשיטה מתעלמים כה ובלין בטענת לבות לילך יוליא זה מילה שלינו בא בטענה כלאמלא ליענ לאחר מן הסוק נלש נזלן ומוליאין ותו מילו למימר מן הסוק נלש כלאמרן הילכך שמיה נזלן ומוליאין ותו מילו ולע"נ [נלקמן דף קנט.] לפני יוסף בן שמעון [הלריס בעיר לחת כשם שלין מוליאין שטר חוב על לאחריס [כך] לין מוליאין [שטר חוב זה על זה] משום נלש מפקינן ממון מזה שהוא מוחזק בו מספק לבל הכא לללכה [כיון לתפשה בפניו מוליאין ותו מילו ונותנים ותו לאלו שהיו] מתעלמין בה: שלש ניתן להשבון פי' הרמב"ן ז"ל נלש קלי להלי לאחד מן הסוק שנטל משם זה ולאי ניתן להשבון הוא ויחזור למקום שנטל לזוקא בנתנו ביה ב"ל הוא לאמרינן לי תפשי נש מפקינן וכלפירשתי לעיל ולכי מפרשינן בירושלמי הא לאמרינן פרק הלו מליאות [דף כה:] ספק היוצא נש יוצא ולא שם שטל נש יחזיר לאחר זמן קלמר משני שמפסידו מן הבעלים שחזרו בינתים ונש מנלאו ותו במקומו ונתיישבו לבל ולאי מיל שנטל יכול

לא דמר:

חזקתן ג' שנים מיום ליום: אמר * בגמ' איתא א"ר אבא (ג"א) רבה ואי דלי ליה צנא דפירי לאלתר הוי חזקה אמר * בגמ' איתא אמר רב זביד ואם טען ואמר כו' ובד"ק ובק"ד רבה רבא ואם טען ואמר לפירות הורדתיו נאמן וה"מ בתוך שלש אבל לאחר שלש לא דאיבעי ליה למחויי וכד לא מחי איהו אפסיד אנפשיה

א"ר יהודה אמר רב ישראל הבא מחמת עובד כוכבים הרי הוא כעובד כוכבים מה עובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אף ישראל הבא מחמת עובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אמר רבא ואי אמר ישראל (דף לו.) קמאי דידי זבנה עובד כוכבים מינך וזבנה ניהלי מהימן מיגו דאי בעי אמר אנא זבנתיה מינך

א"ר יהודה אמר רב האי מאן דנקיט מגלא ותובילא ואמר בעינא למיגזריה לדיקלא דפלניא דזבנה נהילי מהימן לא חציף איניש למיגזר דיקלא דלא דיליה אמר רב יהודה אמר רב האי מאן דאחזיק בגודא דארודי ולברא לא הוי חזקה מאי טעמא מימר אמר מאי דזרע ארודי אכלי ליה

אמר רב יהודה אכלה ערלה זו היא גירסת רש"י אבל תוס' בשם ר"ח גורס הוי חזקה אינה חזקה תניא נמי הכי אכלה ערלה שביעית וכלאים * נ"א הרי זו אינה חזקה אמר רב יוסף אכלה שחת לא הוי חזקה אמר רבא ואי קאי שחת בצואר מחוזא הוי חזקה אמר ר"נ תפתיחא לא הוי חזקה אפיק כורא ועייל כורא לא הוי

להחזיר לותן במקומו אלא הכא בנזלן של רבים ולאי קאמר שכיון שאינו יודע למי נזל לא ניתן להסבון וכענין שאמרו [לקמן לף פח:] בעונשין של מלות ע"כ: אי לאי ליה. פשט יש עליה שהנביה המערער על של פירות מקרקע זו על כתפו של זה הטוען שלקחה: נלמתר הוי חזקה. ושוב אינו יכול לטעון לא מכרתיה לו: וה"מ בתוך ג'. פירוש בעלמא הוא לקח מפרש תלמודא מסוס לקאמר לענין לפירי הוי חזקה לשמועינן ללא למי לחזקת ג' להתם לא היה נאמן לומר לפירות הורדתיו ללא שביק ליעיש לאדעיה כולי האי ברשותיה לאחריני ולא מודע לאינשי לפירי לאחתיה וע"כ הכי איתי לן למימר שאם תאמר הואיל ונאמן בטלת כל החזקות שבעולם יטענו ויאמר לפירות הורדתיו אבל בהך חזקה לפשר לפירות הורידו ולפיכך סייעו הילכך נאמן ורב לשי תמה בשקרקע שיהיה זה מאי תקנתיה ותירץ ליבעי ליה למחויי ולומר לעשים לעו שלפירות הורדתיו לכך ולכך שנים: לי כבים לשטר משכנתא. כלי שיוכל לומר זמן המשכונא לא היתה ללא שתי שנים והשלם שנים שלכלתיו יותר היו חזקה שלקחתיו ממנו לאחר המשכונא לכך"נ היה נאמן לע"פ שירד ברשות וכן כתב הרב בעל העיטור בשם הריב"ן מנ"ם ז"ל שאעיל משם רבו הרי"ף ז"ל שיש לו חזקה ויכול לומר חזרתי ולקחתיו וכ"כ הרב בעל העיטור שכשיב לו ר"ת [ז"ל] ומיהו לוקח לאחר שעבר זמן המשכונא לכתוב זמן ליכא מ"ל לנאמן ומש"ה אמרינן לי כבים לשטר וכו' וכן לעת הרשב"ץ לנאמן ולא למי להא דלקמן [לף מה:] בשמעתא לשומנין לאי ליכא עדים ורשה כשנתן כלי זה לשומן לו לאחר ללאו לשומן בפקדון שוב אין לו חזקה לומר לקחתיו ממך להתם חיישי במטלטלין וכיון לחזקתן לשלתר משעת תפיסתן והשתא ליכא עדי פקדון ושוב לא מצי טענין חזקת שנפקד אבל קרקעות ועבדים שחזקתן ג' שנים ואין לרך שבעלים להניחם כ"כ ביד נפקד לפילו ליכא עדים ורשה נאמן לומר חזרתי ולקחתיו כיון שלא מיחה: וכי תקנינו רבנן וכו'. תקנת חכמים שאסור לגזות על השדה ולאכול פירותיו משום ריבית אבל השתא לומה למכר שמוכר לו פירות כל שנה ושנה בכך למים ואין לו תקנה שלא יפסיד שמשכון הזה שלא שמכו שימחה כיון שתגיעל לו מחתתו שע"פ להויה מחתה לחצאין שמוחה בנוף הקרקע לוקח ולא בפירות: עובד כוכבים הטוענן שלקח קרקע זו הילוע שהוא של ישראל שע"פ שהחזיק בו שנים רבות לא עלתה לו חזקה לפתם עובד כוכבים נזללים הם ומתירא חלש למחות בילם ומיהו בשטר יש לו חזקה שלא כתבינן ליה שטרא מחמת ירחה שלא בפקריקון ואפילו מלמחות בו אין מתירארין ממנו לנמרי ולפיכך הבא מחמתו שם החזיק מ' שנה יש לו חזקה לפילו בלא שטר והיינו לאמר לקמן בפרקין [לף נה.] לרישא לפרשאי על מ' שנין וכ"כ הרשב"ל ז"ל ולזה נרחיס שהסכים הרנב"ר בחלוציו: לף הבא וכו'. מפני שיכול לומר לו לא סוגלתי למחות כיון שהיית בא מחמת עובד כוכבים: ואם אמר קמאי הוא נזל לי ניתן להסבון וכענין שאמרו [לקמן לף פח:] בעונשין של מלות ע"כ: אי לאי ליה. פשט יש עליה שהנביה המערער על של פירות מקרקע זו על כתפו של זה הטוען שלקחה: נלמתר הוי חזקה. ושוב אינו יכול לטעון לא מכרתיה לו: וה"מ בתוך ג'. פירוש בעלמא הוא לקח מפרש תלמודא מסוס לקאמר לענין לפירי הוי חזקה לשמועינן ללא למי להחזקת ג' להתם לא היה נאמן לומר לפירות הורדתיו ללא שביק ליעיש לאדעיה כולי האי ברשותיה לאחריני ולא מודע לאינשי לפירי לאחתיה וע"כ הכי איתי לן למימר שאם תאמר הואיל ונאמן בטלת כל החזקות שבעולם יטענו ויאמר לפירות הורדתיו אבל בהך חזקה לפשר לפירות הורידו ולפיכך סייעו הילכך נאמן ורב לשי תמה בשקרקע שיהיה זה מאי תקנתיה ותירץ ליבעי ליה למחויי ולומר לעשים לעו שלפירות הורדתיו לכך ולכך שנים: לי כבים לשטר משכנתא. כלי שיוכל לומר זמן המשכונא לא היתה ללא שתי שנים והשלם שנים שלכלתיו יותר היו חזקה שלקחתיו ממנו לאחר המשכונא לכך"נ היה נאמן לע"פ שירד ברשות וכן כתב הרב בעל העיטור בשם הריב"ן מנ"ם ז"ל שאעיל משם רבו הרי"ף ז"ל שיש לו חזקה ויכול לומר חזרתי ולקחתיו וכ"כ הרב בעל העיטור שכשיב לו ר"ת [ז"ל] ומיהו לוקח לאחר שעבר זמן המשכונא לכתוב זמן ליכא מ"ל לנאמן ומש"ה אמרינן לי כבים לשטר וכו' וכן לעת הרשב"ץ לנאמן ולא למי להא דלקמן [לף מה:] בשמעתא לשומנין לאי ליכא עדים ורשה כשנתן כלי זה לשומן לו לאחר ללאו לשומן בפקדון שוב אין לו חזקה לומר לקחתיו ממך להתם חיישי במטלטלין וכיון לחזקתן לשלתר משעת תפיסתן והשתא ליכא עדי פקדון ושוב לא מצי טענין חזקת שנפקד אבל קרקעות ועבדים שחזקתן ג' שנים ואין לרך שבעלים להניחם כ"כ ביד נפקד לפילו ליכא עדים ורשה נאמן לומר חזרתי ולקחתיו כיון שלא מיחה: וכי תקנינו רבנן וכו'. תקנת חכמים שאסור לגזות על השדה ולאכול פירותיו משום ריבית אבל השתא לומה למכר שמוכר לו פירות כל שנה ושנה בכך למים ואין לו תקנה שלא יפסיד שמשכון הזה שלא שמכו שימחה כיון שתגיעל לו מחתתו שע"פ להויה מחתה לחצאין שמוחה בנוף הקרקע לוקח ולא בפירות: עובד כוכבים הטוענן שלקח קרקע זו הילוע שהוא של ישראל שע"פ שהחזיק בו שנים רבות לא עלתה לו חזקה לפתם עובד כוכבים נזללים הם ומתירא חלש למחות בילם ומיהו בשטר יש לו חזקה שלא כתבינן ליה שטרא מחמת ירחה שלא בפקריקון ואפילו מלמחות בו אין מתירארין ממנו לנמרי ולפיכך הבא מחמתו שם החזיק מ' שנה יש לו חזקה לפילו בלא שטר והיינו לאמר לקמן בפרקין [לף נה.] לרישא לפרשאי על מ' שנין וכ"כ הרשב"ל ז"ל ולזה נרחיס שהסכים הרנב"ר בחלוציו: לף הבא וכו'. מפני שיכול לומר לו לא סוגלתי למחות כיון שהיית בא מחמת עובד כוכבים: ואם אמר קמאי הוא נזל לי ניתן להסבון וכענין שאמרו [לקמן לף פח:] בעונשין של מלות ע"כ: אי לאי ליה. פשט יש עליה שהנביה המערער על של פירות מקרקע זו על כתפו של זה הטוען שלקחה: נלמתר הוי חזקה. ושוב אינו יכול לטעון לא מכרתיה לו: וה"מ בתוך ג'. פירוש בעלמא הוא לקח מפרש תלמודא מסוס לקאמר לענין לפירי הוי חזקה לשמועינן ללא למי להחזקת ג' להתם לא היה נאמן לומר לפירות הורדתיו ללא שביק ליעיש לאדעיה כולי האי ברשותיה לאחריני ולא מודע לאינשי לפירי לאחתיה וע"כ הכי איתי לן למימר שאם תאמר הואיל ונאמן בטלת כל החזקות שבעולם יטענו ויאמר לפירות הורדתיו אבל בהך חזקה לפשר לפירות הורידו ולפיכך סייעו הילכך נאמן ורב לשי תמה בשקרקע שיהיה זה מאי תקנתיה ותירץ ליבעי ליה למחויי ולומר לעשים לעו שלפירות הורדתיו לכך ולכך שנים: לי כבים לשטר משכנתא. כלי שיוכל לומר זמן המשכונא לא היתה ללא שתי שנים והשלם שנים שלכלתיו יותר היו חזקה שלקחתיו ממנו לאחר המשכונא לכך"נ היה נאמן לע"פ שירד ברשות וכן כתב הרב בעל העיטור בשם הריב"ן מנ"ם ז"ל שאעיל משם רבו הרי"ף ז"ל שיש לו חזקה ויכול לומר חזרתי ולקחתיו וכ"כ הרב בעל העיטור שכשיב לו ר"ת [ז"ל] ומיהו לוקח לאחר שעבר זמן המשכונא לכתוב זמן ליכא מ"ל לנאמן ומש"ה אמרינן לי כבים לשטר וכו' וכן לעת הרשב"ץ לנאמן ולא למי להא דלקמן [לף מה:] בשמעתא לשומנין לאי ליכא עדים ורשה כשנתן כלי זה לשומן לו לאחר ללאו לשומן בפקדון שוב אין לו חזקה לומר לקחתיו ממך להתם חיישי במטלטלין וכיון לחזקתן לשלתר משעת תפיסתן והשתא ליכא עדי פקדון ושוב לא מצי טענין חזקת שנפקד אבל קרקעות ועבדים שחזקתן ג' שנים ואין לרך שבעלים להניחם כ"כ ביד נפקד לפילו ליכא עדים ורשה נאמן לומר חזרתי ולקחתיו כיון שלא מיחה: וכי תקנינו רבנן וכו'. תקנת חכמים שאסור לגזות על השדה ולאכול פירותיו משום ריבית אבל השתא לומה למכר שמוכר לו פירות כל שנה ושנה בכך למים ואין לו תקנה שלא יפסיד שמשכון הזה שלא שמכו שימחה כיון שתגיעל לו מחתתו שע"פ להויה מחתה לחצאין שמוחה בנוף הקרקע לוקח ולא בפירות: עובד כוכבים הטוענן שלקח קרקע זו הילוע שהוא של ישראל שע"פ שהחזיק בו שנים רבות לא עלתה לו חזקה לפתם עובד כוכבים נזללים הם ומתירא חלש למחות בילם ומיהו בשטר יש לו חזקה שלא כתבינן ליה שטרא מחמת ירחה שלא בפקריקון ואפילו מלמחות בו אין מתירארין ממנו לנמרי ולפיכך הבא מחמתו שם החזיק מ' שנה יש לו חזקה לפילו בלא שטר והיינו לאמר לקמן בפרקין [לף נה.] לרישא לפרשאי על מ' שנין וכ"כ הרשב"ל ז"ל ולזה נרחיס

חזקה דבי ריש גלותא לא מחזקי ולא מחזקינן בהו:

ועבדים יש להן חזקה: והאמר ריש לקיש הגודרות אין להן חזקה אמר רבא אין להן חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה לאחר שלש שנים אמר רבא קטן המוטל בעריסה יש לו חזקה לאלתר פשיטא לא צריכא דאית ליה אימא מהו דתימא אימיה עיילתיה להתם קא משמע לן אימא לא מנשיא ברא הנהו עיזי דאכלי חושלא בנהרדעא אתא מרי חושלא תפסינהו וקא טעין טובא אמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן * בד"ק מן מיגו עד איני ליתא וכן בר"ש ליתא מיגו דאי בעי אמר לקוחין הן בידי איני והאמר ר"ל הגודרות אין להן חזקה שאני עיזי דמסירן לרועה והא איכא צפרא ופניא בנהרדעא אתרא דשכיחי טייעי הוא ומידא לידא משלמי להו:

(דף כח.) **מתני'** רבי ישמעאל אומר שלשה חדשים בראשונה ושלשה חדשים באחרונה ושנים עשר חדש באמצע שמונה עשר חדש ר"ע אומר חדש אחד בראשונה וחדש אחד באחרונה ושנים עשר חדש באמצע ארבעה עשר חדש א"ר ישמעאל במה דברים אמורים בשדה הלבן אבל בשדה האילן אסף את תבואתו בתשרי ומסק את זיתיו בשבט וכינס את קייצו באב הרי אלו שלש שנים:

גמ' (דף לו:) אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא אבל חכמים אומרים עד שיגדור שלש גדירות וימסוק שלש מסיקות ויבצור שלש בצירות תנו רבנן ניר אינה חזקה ויש אומרים הרי זו חזקה והלכתא לא הוי חזקה מאי טעמא מימר אמר כל שיבי דכראבא ליעלו בה:

(דף לז.) זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע אמר רב זביד זה קנה אילנות וזה קנה קרקע מתקיף לה רב פפא וכי מאחר שאין לו לבעל האילנו' בקרקע כלום לימא ליה עקור אילנך וזיל שקול אלא אמר רב פפא זה קנה אילנות וחצי קרקע וזה קנה חצי קרקע והלכתא כרב פפא:

(דף לז:) אמרי נהרדעי מכרן רצופין כגון שאין בין אילן לאילן וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק שנים עשר מהלכות טוען ונטען: ניר. התריסה שחורש שלא זה לפלוני היה חורש כל ג' שנים לא הוי חזקה לאחרי ימחה בו ולהלכה מימר אמר כל שיבי וכו' הלוואי שתכלה התריסה לקסמין ואח"כ לזורענה לני. מהא שמעינן שהכונה חורבתו של חבירו אין שני בנין עולין לחזקה לעולם לאחר כל ממונו יוציא לבנין: זה החזיק וכו'. הכא לאו בחזקת שלא חיילי אלא במוכר לשני בני אדם זה הקרקע וזה החילנות וזה החזיק בקרקע שחפר בו בחילנות שתקן חילנותיו: [דף לז.] זה קנה חילנות. לבד ואם יבשו לו יבשו לו יטע אחרים במקומן: וזה קרקע. לבד: מאחר שאין לו וכו'. כיון שאין לו בקרקע כלום ש"כ אפילו קולס שיבשו נמי מצי ש"ל עקור חילנך: וחצי קרקע. לאו דוקא אלא מה שצריך לחילנות תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלא חורה וסלו וכתב הרי"ף ז"ל והלכתא כרב פפא אפילו קנה שני חילנות לחמרינן בעלמא [לקמן דף פו.] שהקונה שני חילנות לא קנה קרקע ה"מ במוכר חילנות לבד אבל הכא נבי שני לקוחות אמר ליה בעל החילנות לבעל הקרקע כי היכי דלליכך בעין יפה מכר לפי דעתך שכל הקרקע יהיה קנוי לך נס לילידך מכר בעין יפה כל מה שצריך לחילנות ואפילו לרבנן לחמרי [דף סה.] מוכר בעין דעה מוכר הכא אין סברת שימכור לאחר בעין רעה ולאחר בעין יפה: רעופין. כגון שאין בין חילן לחילן אלא כדבא לחמתן: [דף לז:] אין לו קרקע. לעומקים הס ליעקר הילכך בקניית החילנות אפילו יהיה הרבה לו קנה קרקע והכא לאו בשנים שהחזיקו יחד מיירי להתם בשני חילנות לו קנה קרקע אלא מטעם לחמרן וכ"ם בהרבה חילנות אלא הכי קאמר לכיון שרעופין הס אין להס אין הקונה שלשה חילנות שקנה קרקע: [בגמ' [דף לז:] חמרי נהרדעי הא מתי לזבון ליקנקו לחבריה קני ליה משפולי על תסומת [דף לח.] מתקיף לה רבא ולימא להו כרכומת לריסקא זבני לך עקור כרכומת לריסקא וזיל אלא לאו שמע מינה אין אדם מקנה לחבירו דבר שאינו ברשותו אלא בדבר שיש לו ממש ולא בדבר שאין לו ממש ואפילו הכי קני ליה משפולי על תסומת דהא מכר ליה ארעא ואילנות ולא מכר ליה אלא ארעא בלבד ואילנות לא מכר ליה אלא לאחר שיעקרם ואפילו הכי קני ליה משפולי על תסומת אלמא אין אדם מקנה לחבירו דבר שאינו ברשותו ואפילו הכי קני ליה משפולי על תסומת דהא מכר ליה ארעא ואילנות ול

ריסקין ריסקא הוא לכך שמניחו סמוכר בקרקע על שינמור ולא עוקרו הכא נמי ליימא ליה הכי: [דף לח.] בבא מחמת טענה. שאמר לו מכרת לי החילון עם קרקעו ולקלתין נ' סנים ולא נזדרתי בסטרי לא הוא לקני מספולי על תסומת וכלפירסנו כיון שלא מיחה כו לאילן ארבע אמות אין לו קרקע וכן הילכתא:

(דף לח.) **מתני'** שלש ארצות לחזקה יהודה ועבר הירדן וגליל היה ביהודה והחזיק בגליל בגליל והחזיק ביהודה אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה א"ר יהודה לא אמרו שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילך ויודיעו שנה ויבא לשנה אחרת:

גמ' מאי קסבר אי קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה אפילו יהודה וגליל נמי ואי קסבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה אפילו יהודה ויהודה נמי לא אמר רבי אבא בר ממל אמר רב לעולם קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה ומשנתינו בשעת חירום (דף לח:) שנו ומאי שנא יהודה וגליל דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמי אמר רבא הלכתא אין מחזיקין בנכסי בורח ומחאה שלא בפניו הויא מחאה תרתי ל"ק כאן בבורח מחמת ממון כאן בבורח מחמת מרדין ואפילו מיחה בפני [בני] אדם שאין יכולים לומר לו הויא מחאה מ"ט חברא חברך אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה

היכי דמי מחאה אמר רב זביד אמר פלוני גזלנא הוא לא הויא מחאה פלוני גזלנא הוא דאכיל ארעאי ולמחר (דף לט.) תבענא ליה בדינא הויא מחאה אמר להו לא תימרו ליה אמר רב זביד הא קאמר להו לא תימרו ליה לאחריני אמר רב פפא ה"ק לדידיה לא תימרו ליה לאחריני אמרו ליה דחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמרו ליה לא אמרינן ליה רב פפא אמר זביד הא קאמרי ליה לא אמרינן ליה רב פפא אמר לדידיה לא אמרינן ליה לאחריני אמרינן ליה וחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמר להו לא תפיקו לכו שותא הא קאמר להו לא תפיקו לכו שותא אמרי ליה לא נפקא לן שותא רב פפא אמר הא קא אמרי ליה לא נפקא לן שותא רב הונא בריה דרב יהושע אמר כל מילתא דלא רמיא עליה דאינש ערער לאו [דף לח:] שאין יכולין לומר לו. כלומר תנרין: והלכתא כוותיה לרב דאייך מילתיה לרב פפא לבסמוך לחמר חכרך חכרית וכו'. ולאו לומריס נאלו על שבא לאזן המחזיק ויש לו ליזהר בסטרי: לין מחזיקין בנכסי בורח. מפני שאינו יכול למחות: תרתי. כלומר לסתרן להדדי לאי מחאה שלא בפניו היא מחאה בורח נמי היא יכול למחות במקומו ואמאי אין מחזיקין בנכסיו: מחמת מרדין. שמרד במלכות לו עשה לבר שחייב מיתה וירא שלא יעשו מקומו ליה יהרגוהו סם ולפיכך אינו מוחה ואין לאו יכול להחזיק בנכסיו מפני שאינו יכול למחות לבל בורח במחמת ממון יכול למחות ממקומו והויא מחאה למחאה שלא בפניו היא מחאה: נזלן כו'. מפני שיכול לומר המחזיק שלא נזדר בסטרו כי היה סבור שלבזותו היה מתכוין וכתבו המפרשים לחפילו אמר לחכיל לארעאי בנזלנותא לא היי מחאה על שיאמר תבענא ליה בדינא לאו ואפי יש לו ליזהר בסטרו וכתב הרב רבינו יונה ז"ל לחפילו לא אמר נזלנא הוא לחכיל לארעאי בנזלנותא למחר תבענא ליה לדינא סני והא לנקט פלוני נזלנא לאסמועינן לאא"נ לחמר כל זה לא הויא מחאה על שיאמר לקח לחכיל לארעאי לאם לא כן מנא לך למקרקע קאמר חיימ מטלטלין ואפי זה יש מי שאומר לדוקא במחאה לנזלנותא [עריך לומר למחר תבענא ליה לדינא] לבל במחאה למכירת פירות או למסכנתא אינו ערוך לו לומר חלא שבמסכנתא עומד בקרקעו למאי בזמן שיכא לבל מלבדי הרמב"ם ז"ל בפי"ח מהלכות טוען ונטען נראה לחפילו מחאה למסכנתא לא הויא מחאה על לאמר למחר תבענא ליה בדינא: אמר. המערער לא תאמרו למחזיק שאני מוחה בו אמר רב זביד לכיון לאמר הכי ולאי לא הויא מחאה: [דף לט.] לאחריני אמרו. הלכך מחאתו מחאה זאת אומר לזה על שתניע לאזן המחזיק ויש לו ליזהר בסטרו: אמרו העלים אבר מיחה בפניהם לא אמרי' ליה: ג"ר בפא וכו'. פלוני בפלונתייהו דרב זביד אמר הלא הוי מחאה ורב פפא סבר להויא מחאה: שותא. ליבור כלומר לא תאמרו לסוס אלא בהא כולן שוין הלא הויא מחאה להא לא יאמרו כיון דדרך סוד מסר להם לבבל אם אמרו יאמרו דבר זה לסוס אלא קי"ל כרב הונא בריה דרב יהושע שכיון שאינו מוטל עליו בחיסור שלא בנלותו אינו נזהר עליו מלאמרו וחברא חברא אית ליה וממילא קי"ל בחינך כרב פפא:

[דף לט:] מחה קמייטו. לאו דוקא סיטיו שלמטן ערכיכן להא קי"ל בחיוך בפני סניס כלקמן בסמוך אלא סיטיו סס מזומנים: לפנסה. [לפנסה] סניס היה בא לפניסה למחות סהיה סבור שבכל סנס היה צריך למחות: וצריך למחות. הכי איתא בכולהו נסחי דוקני ומפרש להא לאחמרינן שוב אינו צריך היינו בחותן נ' לאבל בסוף כל נ' וכו' צריך כלי שלא יאמר כיון שראיתי שסתקת נ' סניס לא נזהרתי עוד בשטרי אי נמי אזרתי ולקחתיו ממך אחר שמחית בי לנאמן מנו לאי בעי אמר לא נזהרתי בשטרי וזה לפי המפרשים שאמרו לכל שמתחלה לא ירד בתורת מקח אינו [נאמן] לומר אזרתי ולקחתיו (ב"ב כלאחמרינן בשמעתא לקמיה (ב"ב קף מה.) נבי מטלטלין לזיכוי לזיכוי עדיס ורואה שוב אין לו חזקה לאבל לעת הראב"ד ז"ל לאחמרינן בלאוקי הוא לאחמרינן לשוב אין לו חזקה לכיון לחזקתן הוא לאלתר בתפיסתן ואז זיכוי עדי פקלון שוב אין לסס חזקה לאבל קרקעות ועבדים שחזקתן שלא סניס ואין דרך הבעלים להניחס כל כך ביד נפקד לפילו לזיכוי עדיס ורואה נאמן לומר אזרתי ולקחתיס וכבר כתבתי לין זה לעיל: ערער וחזר וערער. כלאחמרינן בסוף כל שלא לסכי ר"ל כדבי שמעון בן לקיש: סס מחמת טענה הראשונה ערער. בכל פעם הוי מחאה ולא עלתה לו חזקה לאבל סס מתחלה טען שלא נזלה ואח"כ טען לבמשכנתא ביליה כיון שהטענות מכחישות לא הוי מחאה ועלתה לו חזקה והוי לריך למוחה שתי מחאות בתוך שלש לכיון שמכחישות לאו כלום נינהו ועלתה לו חזקה: מחאה בפני שני עדיס. ול"ג לנוות להס שיכתבו לו שטר מחאה זו לעדות שמיחה בתוך שלש שנים לכתיבה זו זכות הוא לו וזכין לכיון שמיחה בפניהס כמלן לאמר כתבו למי וכאילו עשאן שלוחים וכתבו האחרונים ז"ל לריך שיכתבו בלשון שליחות פלוני הבאנו על עצמו לכתוב עליו שמיחה לאבל כתבו שמענו פלוני שמיחה כה"נ לאו עדות הוא ומפיסס (יבמות קף לח:) ולא מפי כתבס אמר רחמנא ואע"נ דבשלמא בכל שטר בעינן קונית מקנה דומיא דספר המקנה היינו בדבר שבינו לחבירו לאבל במחאה וכמולעא הן הדבר תלוי שלא כן יי שיכתבו בלשון שליחות וכלכתיבנא כ"כ הרמב"ר ז"ל בחלופיו: קנין בחליפין לקיים כל דבר כלכתיב שלף היא נעלו אע"נ לזיכוי שלא שנים כותבים ומסום שהיה נרואה שלא שנים בשנים ללמי שהוא חוב לו שלריך לקיים הדברים והילכך כיון שלא לריך למימר כתובו היה נרואה שלריך שלשה להיות ב"ל והפקדס היה הפקר לפיכך לשמועינן לסני בשנים ונעמיד מסום לסתם קנין לכתיבה עומד כלומר שכיון שלא המתין על שימסור המטלטלים והקנה בקנין ולאי נמר ומקנה וכמי שנים לכתוב למי שלא"כ לאמר בפירוש שלא יכתוב ולפי זה נקט בפני שנים לאבל שלא למימר שלריך שנים שלא לוכלי לפילו בינו לבין עלמו סני (קדושין קף סה:) שלא ליכבו שסלי שלא לשקרי א"ל ולאו אדעתא

(דף לט:) גידול בר מניומי הוי ליה ההיא מחייתא למחויי אשכחינהו לרב הונא ולרב חייא בר רב ולרב חלקיה בר טובי ומחה קמייהו לשנה הדר אתא למחויי קמייהו אמרו ליה לא צריכת הכי אמר רב כיון שמיחה שנה ראשונה שוב א"צ למחות אמר ריש לקיש וצריך למחות בסוף כל שלש ושלש

תאני בר קפרא עירער וחזר ועירער אם מחמת טענה הראשונה עירער אין לו חזקה ואם לאו יש לו חזקה אמר רבא אר"נ מחאה בפני שנים (דף מ.) וא"צ לומר כתובו מודעא בפני שנים ואצ"ל כתובו הודאה בפני שנים וצריך לומר כתובו קנין בפני שנים וא"צ לומר כתובו דסתם קנין לכתיבה עומד קיום שטרות בשלשה דמעשה ב"ד הוא רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו לא כתבינן מודעא אלא היכא דלא צאית לדינא אביי ורבא דאמרי תרווייהו אפי' עלי ועלך אמרי נהרדעי כל מודעא (דף מ:) דלא כתב בה אנן ידעינן באונסיה דפלניא לאו מודעא הוא מודעא דמאי אי דגט אי דמתנה גלויי מילתא בעלמא הוא ואלא מודעא דזבינא הא אמר רבא לא כתבינן מודעא אזבינא מודה רבא היכא דאניס כגון מעשה דפרדיסא דההוא גברא דמשכן פרדיסא לחבריה לתלת שנין בתר דאכלה תלת שנין אמר ליה אי מזבינת לי' ניהלי מוטב ואי לא לבישנא לשטר משכנתא ואמינא לקוחה היא בידי כי הא ודאי

וכ"כ הריי"ף ור"ח ז"ל בפרק המוכר בקדושין: מודעא. שמודיע בפני סניס לעו שהמכירה זו שהי רוצה לכתוב לפלוני שלא ברצון נפשי לני עושה שהוחלוקם חותי ומסום זה לני מוסר מודעא זו בפניכס קודס שיעשה שטר המכר כלי לכשיוכל לתבוע לו בדין מדעתו שטרי לפומייכו: ולא"ל כתובו. זלזות הוא לו: הולאה. לס הולה לחבירו בפני סניס שחייב לו מנה [לין] כותבים לזה שטר על שיעור לסס מסום לחוב הוא לו למסתמא לא ניחא ליה להייב בשטר מסום שלא יהי לו מני למימר פרעתיך ועוד סינבה המלוה ממשעבדי ולוקח בהולאת מטלטלין לבל בהולאת קרקע כותבין לפי' בלא מנוחו למאי לזיכוי בתך היכי לזיכוי [דף מ.] וכתבו המפרשים ז"ל לא שלא בעינן סניס כלאחר שלא [לפילו] זה לאחר זה סני והכי לזיכוי בפ' זה בורר (דף ל:) הולאה לאחר הולאה מעטרפין והכי נמי מוכח בירושלמי לסנהדרין ובמחאה נמי כיון לעדות הוא כתב הרמ"ה ז"ל לכיון שמיחה בפני זה ולזר ומיחה בפני זה מחאתו מחאה ולס [מיחה] בו בפניו ובפני לאחרכתב הרמב"ן ז"ל שלא מחאהשיעכול לומר לו מתוך שלא מיחת שלא בפני לאחר יכיתי יכול לכפור בך שלא נזהרתי בשטרי : [דף מ.] קיום שטרות בשלשה. מי שיש לו שטר על חבירו וחוסס שמת יכלו עדיס למלינת היס שלא יתומתו וכשיבא לגבות יטענו שלוה כי פרוע הוא שלא מזויף הוא ויצטרך לקייס שטרות בעדים המכירין חתימת העדים שבשטר ושלא יתכן כיצד יעשה הולה לב"ל ומביא העדים עצמס ומעידים על חתימת יריסס בפני ב"ל וסס כותבים בתוך השטר בסומך בתלתא כאלא היוע ונפק שטרא לנו קלמנא ואתו פלוני ופלוני ואסהידו על חתימת יריסיו ואשכחנוהו וקיימנוהו כלאחז ואומתים בו שלשה הדיינים והוא הנקרא שנפק (ב"מ קף יז.) וכן נקרא (בכתובות קף כח:) לשטר שלמעלה היתנו הכא תרי חתימי והכא תרי חתימי ולומה לב' שמעידים שמעתי מפי עדיס להא ולאי אינו כלום לעד אחד מפי עד הוא אבל כשסס נ' הוא ב"ל ולומה לפסק לין: ללא ניית לינא. שהוא סרבן ואינו שומע לב"ל שבעירו כן פירש הרב רבינו יונתן ז"ל לאי ניית לינא לימרו ליה לין לתה חנוס כיון שלתה יכול לתובעו בדין וקי"ל כאבוי ורבא לאמרי לאפילו עלי ועלך לנאניא לינא כותבים לזיימנין שלין ב"ל מזומן מיד הלכך כותבין שיהיה לו לראיה ונראה לאע"נ דהוי בלוכתא לאיכא ב"ל מזומן לן פלוני רבנן (כיון שלין ב"ל יכולין להוציאו מאוסנא) אבל אחרונים כתבו לכיון לאי בעי נאניא לי בעי לן נאניא לנוס הוא ולן למי להא לאמרינן בניטין פ' הניזקין (לף נח:) לין לנאנרות בבבל לכיון לאיכא בי לוהר ולן לזיל אחוני אחוי ליה להסס בי לוהר מני כלוף ליה בע"כ הלכך (הכא) לי מסר מודעא וילעי בחוסמים כתבינן אפילו אמלן לנאניא לינא זו

כתבינן

אמר רב יהודה האי מתנתא טמירתא לא מגבינן בה היכי דמי מתנתא טמירתא אמר (להו) רב יוסף דאמר להו לסהדי זילו איטמרו וכתובו לי' ואיכא דאמרי אמר רב יוסף דלא אמר להו תיתבו בשוקא ובבריאתא ותכתבו ליה מאי ביניייהו איכא ביניייהו סתמא אמר רבא והויא מודעא לחברתה אמר רב פפי הא דרבא לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההוא גברא דאזיל לקדושי איתתא אמרה ליה אי כתבת לי לכולהו ניכסך הויאנא לך ואי לא לא הויאנא לך אזיל כתבינהו ניהלה לכולהו ניכסיה שמע ברי' קשישא קם וצווח אמר ליה וההוא גברא מה תהא עליה אמר להו זילו איטמרו בעבר ימינא וכתובו ליה אתו לקמיה דרבא לדינא אמר להו לא מר קנה ולא מר קנה מאן דחזא סבר משום דהויא מודעא לחברתה ולא היא התם דמוכחא מילתא דמשום אונסא הוא דכתב לה הכא מר

היל טעמא לחבי ורבא ומיהו לוקח לזקא לזכי בניטוח ומתנתא כיון דנלוי מילתא בעלמא הוא אע"פ שתלה חונסו בלבר שאינו לא הוי [ניטוו נמו ולא מתנתו] מתנה וכן כתב הרשב"ם ז"ל בשם רבו הרב רבינו יונה ז"ל וכך סם לבבי הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות מכירה שאין הולכין במחילה ומתנה אלא לאחר גלוי לעת הנותן שאם אינו רוצה להקנות בכל לבו לא קנה המקבל ולזה הסכים הרמב"ר ז"ל בחלושיו אף על פי שמלבבי הרמב"ן ז"ל נראה לכל שתולה מועלתו בלבר שאין בו חונם אין בלבריו כלום: [לף מ:] לאו מועלת היל. שאין להם לסמוך על פיו לילמל לישנומי קל מעריס להשתף מחמת שהוא עדיך למעות נמר ומקנה וכלי שיוכל לחזור בו כשיזלמנו לו מעות תומר להם שהוא חונם וכתב הרשב"ם ז"ל למקשמרינן לאו מועלת היל ולא למרינן לה כתבינן מועלת אלא למען לישנינן בחונסיה שמע מינה לשע"נ אלא לישנינן כתבינן שתם פלוני מסר מועלת בפניו שפלוני חונסו בכך וכך למכור לזישמין לסהלי לחבירי ילעי בחונסיה ולא לה מסר מועלת לה מכטלין זכיני ולפירושו אין מכטלין את המכר מחמת מועלת זו על שיכיל רלים שנתנם וקמ"ל לא למרינן חזקה לא אתמר בחונסו כלומר כלומר בעלמא (כתובות לף יט.) אין העשים חומשים על השטר וכו' אלא מימר למרינן הלי ניתן ליכתב שתם אע"פ שאין מכירין ונראה כן לעת הרמב"ר שהכיל כן בחלושיו ואע"פ שאין כן לעת הרב רבינו יונה ז"ל לאמר לא כתבי על לילעי בחונסיה שהוא ז"ל חומש לזה: נלוי מילתא בעלמא הוא. כלומר בנלוי לעתו לבל סני ואין ערוך לפרש חונסו שסברל הוא שאם אין לו חונם אלא מרעונו יהיב לאחי מוסר מועלת לבטל שהבר ולא למי לזכיני לכפירהמנו לעיל: והא אמר רבא וכו'. מכללא דהכיל למרינן לקמן תלוים וזבין זכיניה זכיני למוקמינן לה [לף מח.] בשאנסוהו שתם למכור שהב אחת משלותיו וברר ונתן לבל אנסוהו על שהב יכועה לו הוי זכיני ומסום הכי הוא למרינן הכא לרבא אין כותבין מועלת אלא בשהב יכועה אין כותבין מועלת אלא למי יבית עליס שאנסוהו וייתבטל שטר המכירה ואי זכיני אלא למי שהב שיכתוב פסולה היל ולקמן [לף מח:] בשהב שתם הוי זכיני ומועלת שיכתוב פסולה היל ולקמן [לף מח:] בשקומו מפורש אלא קי"ל כרבא ולף בשהב שתם אם מסר מועלת לא הוי [אם לא מסר מועלת] ולף בשהב שתם אם מסר מועלת לא הוי זכיני: כי היכי מעשה לפרלסא. ולי קשיא היאך יכירו בחונסו שאם המחזיק יומר לו זה בפני עליס פשיטא שהרי בא עליו בעקיפין ול"ש למועלת ול"ל כגון שהומיף לו עליס לחלורי הנזר ושמעו שלא נתרצה למכור אלא בהכרח כגון זה מעידין על חונסו והכל לפי לעת השומעין וכן כתב הריאב"ד ז"ל וכן הסכים הרשב"ם ז"ל וכן נראה לעת הרמב"ר וכתב רבינו חננאל למהו לפרלסא שמעינן לסמן [לסמניה] לחבריה במילי ליכול למעבליה כגון הפסלת סמון לו הנאה כל שכן הנאת נפשו לומר ליה לי לא מזבנת לי כך וכך לחיית לך עבילנא לך כך וכך לחיית להו לסהלי למכתב ליה מועלת להאי ולפרושי בה יעלנא ביה בחונסא לפלניא ואף על נב לא עביל מאי לומר ומחיל ליה שלא כיון לומר עבילנא ויכול למעבד שיינו חונסו למוכר וכל כי האי נוונא כתבינן עכ"ל ז"ל והביאו הרמב"ר ז"ל בחילושיו ועוד הביא רלים מהא לתנן לקח מסקריקון וכו' פרק הניזקין [לף נה:] וכתב הרב רבינו יונה ז"ל ושם חנסוהו על שבטל המועלת שמסר מכרו קיים וכן הלין בנגו ומתנה ושם המוכר מוסר מועלת על המכר ועל כל ביטול שיבטל המועלת בחונם כיון שחנסוהו לבטל כל המועלות הרי נתבטלו ביטוליו ואנב חונסו נמר בלבו ומבטלם ולין כח מסירת המועלת על הביטול יותר מכח מסירת מועלת על המכר שאנו לנין בו ולומר כשמבטל המועלת מתוך החונם נמר בלבו והקנה וכן לעת רבותינו ולענין נמו יש לחוש בהבר ולהחמיר עכ"ל הרב ז"ל ולקמן במקומו נלריך יותר בלין זה כי הרשב"ם ז"ל והרבה מן החחרונים ז"ל עמו סברי לשם מסר מועלת על כל הבטולין שיבטל לו היו זכיניה זכיני: לו מנבינן בית. מלקלמר לו מנבינן בית ולא לומר לאו כלום הוא יש ללמוד לחנן הוא לשם מנבינן מסום לשפסר לשם נמר ויכיב לבל המחזיק הוא בנכסים או שהחזיק הוא בהן בפני הנותן ולא מיחה בו בכה"נ ולחי מסניא לשינגלי מילתא לשאו למתנתא טמירתא לילוין חנק לעתו היה להקנות וכן היה לן הרי"ף ז"ל ואי שפסר לומר מנבא הוא לשם נבינן לבל אי תפס לא מפקינן מיניה להא קי"ל לוקי ממונא בחזקת מריה קמא ולא"ל לרקעות לקי"ל לרקע בחזקת עומלת [לשם אפי'] במטלטלין כל זמן שלא תפס ברשות [קמא] מנילא מילן בלא רחיה ולא מיבעיא במתנה טמירתא ולחי חנק חפילו בסתמא לשמרין חייסינן כתב רבינו חננאל ז"ל חייסינן ופסולה וכן כתב ה"ר יונה זצ"ל לחי לא לשמר להו תכתבו בשוקא וכו' חנק שלמר בשוקא וכו' סתמא כתבו מתנה לפלוני מכך וכך וכ"ם אם ניום שלא יכתבו בשוקא וכו' ללאו כלום הוא ואע"פ שלא לשמר להם ליטמרו: והויא מועלת לחברתה. כלומר אע"פ שלא חשיב מתנה חשיבא לבטל כל מתנה שיעשה לאחר מתנה זו שהיל טמירתא כלהוה סלקא לעתיה מהאי לשזל לקלוסי לתתא וכו' וטעות הוא לשעולם אינה מבטלת מתנה שהיל מפורסמת ונלויה והך עובלא לשמר רבא לא מר קנה ולא מר קנה נלו מסום שהיל טמירתא ושתניה מועלת הוה חנק מסום לכתך במתנת חנסו ולא ברעות נפשיה לקני לה ומכח כך מתנה לעבד לבריה ילעינן זה לבלולו הכי כיון שלא רחינו לו סום חונם לכתוב מתנה לשתן לשתן חנים ליה ונם לא מסר מועלת ל"כ יש לנו לומר ולחי שנתרלה ליתן לה חנק לשמחת מה שנתן לבנו מוכחא ן מילתא לשתנת לשתן חנום הוה מסום לכל היכא לשו מסום לסוי מתנה זו מועלת לחיבטיל מתנת חשתן חנק לכה לשו מסום לשחני ן לחונסיה וכלפירהמנו וכן לעת ר"ח ז"ל ולעת הרמב"ר ז"ל בחילושיו: מה תהוי עלי. על עסמי לשמר כן: זילו חיטמרו בעבר ימינא וכתובו ליה. תחלה כל נכסי קולם שתכתבו לשתם כתבו המפרשים ז"ל מהא שמעינן לשע"נ לשמחת טוענה לשמר לה לטיטמרו כלומר כלי שלא יניע הלבר לזוזן לשתן מכל מקום אין מתנה טמירתא יהב לה רבא ומיהו לשפסר לזוקא הכא לשל יהיב מנפשיה ורעונו היה (לשמרן) יותר שלא ניתן לו לזה ולא לזה

לאבל מי שאמר מחמת טענה חיטמרו כלי שלא ישמע פלוני בני לו קרובי בכי הא מסתברא לנלו מתנתא טעמירתא היא וכתב הרי"ף בשם הגאון רבינו האי ז"ל לשכיב מרע שאמר לא תגלו החיך תפקידתא על נלחר מיתה לא הויא מתנתא טעמירתא והרמב"ן ז"ל

ניחא ליה דליקני ומר לא ניחא ליה דליקני

יום רנו

איבעיא להו (דף מא.) סתמא מאי רבינא אמר לא חיישינן רב אשי אמר חיישינן והלכתא חיישינן כתב רבינו האי גאון זצ"ל לא רגילינן בצוואות למיחש לסתמא ומעשים בכל יום כדנפקא פקדתא דמצוה מחמת מיתה במתנה מקיימינן לה וגבינן בה ולא חיישינן למאי דלא כתיב בה בפרהסיא ועוד כתב ז"ל שכ"מ דאמר לא תגלו הא תפקידתא אלא לאחר מותי לא הויא מתנתא טמירתא דלכי מתקיימה לאחר מיתה ההוא עידנא לאו טמירתא היא דהא אמר להו לסהדי לאחר מותי גליוה והא ודאי דבר מוכיח דעבידא לאיגלויי היא דאמר להו לבתר מיתה ליסהדו בצוואתו וליכא למיחש בה למתנתא טמירתא:

מתני' כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה אמר לו מה אתה עושה בתוך שלי שלא אמר לי אדם דבר אינה חזקה שמכרת לי שנתת לי במתנה הרי זו חזקה אביכם מכרה לי אביכם נתנה לי במתנה הרי זו חזקה והבא מחמת ירושה אינו צריך טענה:

גמ' רב ענן שקל בידקא בארעיה אזל אהדר גודא בארעיה דחבריה אתא לקמיה דרב נחמן א"ל זיל אהדר א"ל והא אחזיקי לי כמאן כר' יהודה וכר' ישמעאל דאמרי כל בפניו לאלתר הוי חזקה לית הלכתא כותייהו והא קא אחיל דאתא וסייע אגודא בהדאי א"ל מחילה בטעות הואי את גופך אי הוה ידעת מי הוה לך למיעבד הכי כי היכי דאת לא הוה ידעת איהו נמי לא הוה ידע * לשון הרי"ף (ג"א) רבי יהודה מאי היא דתנן (דף לח.) א"ר יהודה לא אמרו ג' שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילך ויודיעו שנה ויבוא לשנה אחרת דשמעת מינה דבפניו לאלתר הויא חזקה ר' ישמעאל מאי היא (דף נט:) דההוא דפתח חלונותיו לחצר השותפין בא לפני ר' ישמעאל בר ר' יוסי אמר לו החזקת בני החזקת בא לפני ר' חייא בלא טענה לפילו החזיק בפניו עשרים שנה לא מהניא חזקתו לכיון דיש עליה שהיה של המערער וזה לינו טוענ שמכרו לו נתנו לו למה יהיה שלו. וכלחמרינן בגמ' פסיטא : והכא מסוס ירוסס ח"ל טענה. שלפילו לינו יודע לטענן כרי לומר לבי קנה ממך לנלו שהביא רלייה שלר בו לבני לע"פ שלא לר בו לנלו יום לחל סני כיון שיורש זה החזיק בו לתסלוס נ' שניס ויטיטים שלר בו לחב יכולו במספר להסליס נ' שני חזקה וכלליתא בגמ' ולקן טענינן ליורש וטענינן לנוקה לומר שהמערער מכרו לאבי לו לפלוני שמכר לזה: [בגמ' פסיטא מ"ל הא נברא מזבן זבינה ליה ושטרא ה"ל ולירכם ושבר לי לחיגא מזבן זבינה לי ילמרו לי לחוי שטרא הילכך ניחא ליה לקן לילמא שטרא ה"ל ולירכם לכנון זה פתח פיך לקלס הוא קמ"ל]: גמ' ושבר. הלולו כולי עלמא יליעי לינא לחזקה במקום שטר קיימא ושבר למיטען שפיר טפי כשטוען בפניך החזקתי ולא לחמרת לי לבר הילכך מהו לתיימא לטענינן ליה לקן שפטר היה לו לאלא שנלבל קמ"ל לכבה"נ כיון לליהו לא טען לקן לא טענינן ליה וכתב הר"ם ז"ל שאם הוא חוזר וטוען קולם אינא מב"ד שטר היה לי ולירכם ולפי שירחתי שלא תאמרו לי לחוי שטרך טענתי כן טענתו טענה לקי"ל [לף לח.] טוען וחוזר וטוען ולין זה כשותר טענתו הרלשונה ולזה נוטים לברי ה"ר יונה זצ"ל: שקל בידקא. נכנס שטף מים לתוך שלהו והוליך המחיצות ולא נולע מקומן: לחלר נולל. החזיר לותו הכותל שהיה מוטל על שניהם לגדור בגנה וכיוצא בה בלמצע החזירו כולו לצל חבירו והיה חבירו מבקש שיחזיר לת הכותל בלמצע: והא לחזיקי לי. ולאי כיון לפילו בחזקת נ' שניס בעינן שיכא בטענה כל שכן בחזקה לשלתר כזו הילכך ז"ל לה"נ מחמת טענה הוה לי כלומר על פיו ובמנותו נלרתי ושייע בהלאי והוי כאילו לתר לי זיל חזק ושקי והא לחזיקי במתנה זו שמחל לי חלקי בתה שנלרתי כלתנן [לף מב.] נלר ופרן וכו': ל"ל כמלן. הא לחמרת שנתן לך מתנה לו מחל לך והוה מכחיבך שלמר שלא נתן לך ולא מחל לך כלום ל"ב בתה לתם רוצה לזכות בטענה זו משום חזקה והלא לי החזקת נ' שניס לי משום לס"ל כר' יהודה למתני' לתלי טעמא דנ' שניס כדי שיהא בלמספיק וכו' למשמע לכל שבפניו ס"ל לשלתר הוי חזקה: וכר' ישמעאל בר רבי יוסי. בשלאי פירקין בלחל שפתח חלונותיו בחצר השותפין בפני שותפו ולא מיחה בלותה שעה וה"ל כשמערער שתק נ' שניס ניכרין לברי לחת שהיו מחזיק

החזקת בני לס"ל לבפנים לאלתר הוי חזקה ליתי הלכתא כוותייהו: והא קא אתיל וכו'. כלומר יש לי עליה שסייעני בנוסף בפניהם והוי כאילו נתן לי או מחל בפניהם ור"ע לחזקת נ' אלא כמה שנגררתי אחילו בכל שהוא זכיתי במתנה: מחילה בטעות הוא. שלא היה יודע שהיית בונה בתוך שלו כמו שאתה נופך והלוי טעית ואף על גב דשמעינן ליה לרב נחמן (כ"מ לף סו:) גבי פירות דקל למחילה בטעות שמא מחילה יש לומר להתם יצא לפירות ליהיה לכול בכה"ג הוי מחילה לכל הכא להאי נגרר לא יצא מידי ספיא לאונאה לחמרינן התם למשום הלא יצא לא הוי מחילה ושמעינן מהכא לחילו הוא יצא המוכר אף על גב דלא ידע רב ענן שהוא הזוכה קנה ומשום הכי לא הוה סני למימר ליה חת ולחי לא הוה יודעת ואע"נ לחמרינן ביבמות פרק רבן גמליאל (דף נב:) שהעולה בנכסי הגר וכסבור שהיא שלו לא קנה כיון שזוכה נופיה לא יצא תירץ הרחב"ד ז"ל דשאני הכא לחיכא לעת לחברת מקנה ושמעינן נמי מהכא לכל היכא למסייע ליה לחבריהבמילי לחוי מזכה ליה והוה יצא הוי כאילו ר"ל זיל חזק וקני ולוקח בכי האי גוונא שמסיג גבולו ואף"ה מסייעו אי נמי בכותבל מחיצה שהעלית הבנין לחמצע לז ולחי לא מני למימר ליה מחייבינא דך שאין לחם מפחד בחבירו ומפסיד שלו לכבל בעניו אחר לא מהני מילי לשכחן בירושלמי [לפרקין הלכה י] תמן תני הפותח חלון בחצר חבירו במעמד חבירו רבי יומר פותח בשמאל ומותם בימין הגע עצמך שהיה עומד שם יכול למימר ליה בעינא היוצא לעינך היה מוסיפו לו ערוות יכול למימר ליה מיחך היוצא כך: [דף מח:] תניתי לעייתא. שתי שורות של נפנים הכנים רב כהנא בקרקע חבירו: ר"ל. רב יהודה תחזיר לבנות הכותל ושגח ריוח שתי שורות שיש בהם שני עלים: שיש בכולל מחתים מנה. וחייב ליתן מנה לכ"ע: נחלקה עלותן. מפני שאין כאן לוקח על לוקח ועל לוקח כי יתני לשבועה לקתני: יש בכולל מחתים מנה. להוי כאילו הוו שני עלים לענין מנה וחייב לשלם מנה ה"נ לגבי תרי לעייתא שני עלים לוקח הילכך זיל לשהר תרי מנו תלת והלכתא כרב יהודה ור"ת א"ל יגעת בני ופתחת יגע בני וסתום:

רב כהנא שקל בידקא בארעיה אזל הדר גודא בארעא דלאו דידיה (דף מא:) אתא לקמיה דרב יהודה אזל אייתי תרי סהדי חד אמר תלת אציאתא עייל וחד אמר תרתי אציאתא עייל א"ל זיל אהדר תרי מגו תלתא כמאן כרשב"א דתניא ר' שמעון בן אלעזר אומר לא נחלקו ב"ש וב"ה על שני כתי עדים שכת אחת אומרת מאה ואחת אומרת מאתים שיש בכלל מאתים מנה על מה נחלקו על כת אחת שבית שמאי אומר נחלקה עדותן וב"ה אומר יש בכלל מאתים מנה א"ל הא מיתינא איגרתא ממערבא דלית הלכתא כרשב"א אמר ליה לכי תייתי

ההוא גברא דדר בקשתא בעיליתא ארבע שנין אתא מאריה דביתא אשכחיה אמר ליה מאי בעית בהאי ביתא א"ל מפלניא זבינתיה דזבניה מינך אתא לקמיה דר' חייא א"ל אי אית לך סהדי דדר ביה ההוא מקמך אפילו חד יומא מוקמינן ליה בידך ואי לא לא:

אמר רב הוה יתיבנא קמיה דחביבי ואמרי ליה וכי אין אדם עשוי ליקח ולמכור בלילה וחזיתיה לדעתיה דאי אמר ליה קמאי דידי זבנה מיניה הוה מהימן מיגו דאי בעי אמר זבינתיה מינך מהימן אמר רבא כוותיה דר' חייא מסתברא דקתני והבא מחמת ירושה אינו צריך טענה טענה הוא דלא בעי הא ראיה דדר בה אבוה בעי וכן הלכתא איבעיא להו נראה בו מאי אביי אמר היא היא רבא אמר עביד איניש דסאיר ולא זבין והילכתא כרבא:

ג' לקוחות מצטרפין אמר רב וכולן בשטר כי היכי דליהוי להו קלא דלישמע מארי ארעא ואי לא מיחה הוי חזקה ואע"ג דלא אכלי כל שום חד מהני שלשה לקוחות אלא חדא שתא הרי אלו מצטרפין והויא חזקה על מארי ארעא (דף מב.) ת"ר אכלה האב שנה והבן שנה והלוקח שנה האב שתים והבן שנה האב שנה והבן שתים הרי זו חזקה למימרא דלוקח אית ליה קלא והא תניא אכלה בפני האב שנה ובפני הבן שתים בפני האב שתים ובפני הבן שנה בפני האב שנה ובפני הבן שנה ובפני הלוקח שנה הרי זו חזקה ואי אמרת לוקח אית ליה קלא כיון דזבנה אין לך מחאה גדולה מזו ואוקמה רב פפא להאי תניא במוכר שדותיו סתם ולית ליה להאי לוקח קלא דלא מינכר זביני דהאי ארעא דאיזדבנא בכלל ארעאתיה אבל זבנה מארי קמא באנפא נפשיה כיון דאית לה קלא אין לך מחאה גדולה והא חל מינייהו שקרקע הוא ולפילו לרב הונא לחמר [לעיל קף לף:] בשתי כיתי עליס שמכחיסות זו תת זו זו בתה בפני עצמה ומעידה מוכה בתה בפני עצמה ומעידה בתחל מכת זו ותחל מכת זו שאין יכולין להעיד לחל מינייהו פסיל ולחי ל"כ ס"נ נימא הכי י"ל שהכה לאו שקרקע הוא לעבדי לחינמי בין תרתי לתלת וכן בין מנה למחתים והכי לחמרי' בפ' כל הנסכעין [לף מח.] ל' לומר נבוה שתי מרלעות ולחל לומר נ' עלותן קיימת ל' לומר נ' ולחל לומר ס' עלותן בטלה: בקשתא. שם מקום: לזבנא מינך. לבריח: לי ליתי לך סהדי. לבעיניו ליהיה שלך בו המוכר חל יומא לאו משום הלא מהימנינן ליה כשטוענ שלקחה לולחי נתן הוא ולומר מפלוני לקחתיס ונתן לטענינן ליה לומר שזה המערער מכרס לפלוני המוכר הלא הכא היינו טעמא משום לחי לא מייתי מחזי כשקרא לבל נבי המחזיק הזה לדרכה כיון שהחזיק מחזי ללוקח הוא וא"ל לא ליהיה לס לקמו וכ"כ הרמב"ן ז"ל ושמעינן מהכא מדבעית סהדי ולא סני לס לחר ליהו יבעינן לדר ביה המוכר חל יומא משום מנו לחי בעי לחר לעל זכנתא מינך כלחמרינן נבי [וחזיתיה לבעתיה לחי לחר] קמאי לילי זכנה מינך לעל לחמרינן מנו לעל במילתא לבתר למהימנינן ליה משום מנו שוב ליכא ספיקא לבל במילתא לעל כי נימא מנו לכתי לכיכא לספוקי לס לקמה המוכר מזה המערער לס לא לא לחמרינן מנו לעל מפיו מנו חיין שנאמין בל כך לבריו משום מנו על שנעבורך לבדר ספק לחר מלעתנו לקיים לבריו ולמטען שהמוכר לקמה מן המערער וכן כתבו המפרשים ז"ל: טענה הוא לעל בעי לא ליהיה בעי. מלעל לחר ליהו ערוך בלוס לחלמא ליהיה לפחות בעי לדר ביה המורים חל יומא לבל לא ערוך למטענן שלבינו לקמו מן המערער והלכתא בל' חייל וכרבה לחמרי עביד ליהים לעיין קרקע ולמלול לרבו ורחבו לקנותו ושוב לא יקנה היולך ערוך ליהיה שלך בו חל יומא: [נ' לקוחות]. שלה שם עליס שהיתה של ליהובן לעולם ומחזיק

מזו:

מתני' האומנין והשותפין והאריסין והאפוטרופין אין להן חזקה ואין לאיש חזקה בנכסי אשתו ולא אשה בנכסי בעלה ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב בד"א במחזיק אבל בנותן מתנה והאחים שחלקו והמחזיק בנכסי הגר נעל גדר פרץ כל שהוא הרי זו חזקה:

גמ' (דף מב:) אמר שמואל השותפין מחזיקין זה על זה ומעידים זה לזה ונעשין שומרי שכר זה לזה מחזיקין זה על זה כדאית בה דין חלוקה וקא נחית לכולה ואכיל לה שני חזקה ולא קא ממחי ביה שותפיה אבל אי לית בה דין חלוקה שותף אין לו חזקה ומעידין זה לזה במידי דמסתליק מיניה וקנו מיניה וקא מקבל עליה אחריות דאתיא מחמתיה דאי אתי בעל חוב דידיה וטריף להדיא ארעא משותפיה משלם ליה מדידיה דאי לאו הכי הוה ליה נוגע בעדותו דאמרינן ומעידין זה לזה

בה שמעון שנה שטעון שקנאה ממנו וחכ"כ מכירה שמעון ללוי והחזיק בה לוי שנה אחת וחכ"כ מכירה לוי ליהודה והחזיק בה שנה אחת הרי נ' לקוחות הלו מעטרפין חזקתם כאילו החזיק ל' משם נ' שניס רעופות ויכול יהודה לטעון כיון שהחזקנו בין שלשתנו נ' שניס היה לך למחות בינתים כי אין לו לשמעון ליזהר בשטרו יותר מנ' שניס ולא אני רשכן לטעון כיון שלא רשיתי שהחזיק שום ל' מכם לא חששתי למחות לכיון שמכרו זה לזה בשטר שטר הוא לה קלא ממילא נשמע הקול בלא חקירה וכיון דשמע היה לו למחות לבל בעלים לא מתפרסם קלא כולי האי ולא נשמע לו הלא ע"י חקירה ואין לו לחקור ליכול לטעון לא היה לי למוס שיקחו את שלי : שמוכר שלהו וכו' הם חינהו וכו'. כלומר יש להם לנקוחות לחקור קולם שיתנו למיהן שם המוכר מחויב בחתריות לשום לשם כלי שלא ינבו מהם מה שיקנו ובחקירה ילעו שלכר למלן לזכין בפרהסיא זכין כי היכי לליפוק עליה קלא וירבו הקופצים וכשלא חקרו חינהו לחפשיהו לנפשייהו וכתב ר"ח ז"ל דהיינו דוקא במכירה לבל מתנה עבידי חינשי ליזבי בגינעא הילכך הנותן שלהו בעלים וקבל עליו אחריות חינו נוהג בו נכנס מנכסים משועבדים. ופי' נוהג מנכסים משועבדים לשמרי' במוכר שלהו שנוהג לנוקח אחריותו שם יטרפוהו מנכסים שמכר לאחרים זה שמוכר לו וכתבו שמפרשים ז"ל דהיינו דוקא כשטרפוהו בב"ד וקולם שיצא משם כתבו לו טירפוך משעת שמכר לאי לא נטען לנקוחות שפרעו מוכר לנוקח להא מלוה על פה היא: [דף מב.] הרי זו חזקה. לנוקח כיון שלא מיחה שמערער בתוך שנים הללו לאע"נ שלא החזיק שום אחד משם בכל שני חזקה מ"מ הרי שמרנו נ' לנקוחות מעטרפין כיון שליכא קלא ליהודה כראיה לאבוה הוא ונוקח בשטר נמי אית ליה קלא לשמילא ולא אני מערער למימר לי שמעתי ומשום הכי לא מחיתי: לכלה בפני האב . שמחזיק שטעון שהאב מכרה לו ובפני הבן שנה ובפני לוקח שני (שנים) מעטרפין לחזקה אע"נ שלא לכל בפני כל אחד שלא שנה [ולא אני לוקח מן האב שלין לאפוקי מיניה משום דקא טעין שטר הוא לי מן האב ונזהרתי כו לשמרו נ' שניס ואבד ממני שלא יועעתי מלקיחתך מן שלא כשמכרו ללוקח זה הוי מחאה למחזיק שאם היה שלו לא היה זה יכול למכור לאחר והויא ליה לאזהורי בשטרייה שלא יסלקנו לוקח זה וא"כ כיון שאין לו שטר לאחי עלתה לו חזקה ולא מציית אחר ללוקח שני זה לא לקחו בשטר שלא בעלים ולא לאחרים לוקח אחר שלא היה קלא שלא בשטר להיינו לוקח לנבי המערער שהיה הקרקע שלו לעולם אין לו לחקור שינזלו את שלו וצריך קלא לממילא לבל לוקח כל שלא החזיק שני חזקה יש לו לחקור שלא יערער עליו ושיזהר בשטרו תלא שהרי מחאה בפני שנים לבד הוי מחאה וכיון למוכר לשני אין לך מחאה גדולה מזו ושני נמי בפני שנים שלא ולאי כי היכי לנוקח בעלים במאי לשני בעלים לא חשיב קלא נם לנוקח בשטר לנבי מערער שצריך קלא לממילא לא חשיב קלא: במוכר שלהו אתם. לעולם אימא לך לאחת היה קלא ומשום הכי חזקתו חזקה ואפי' כי תוקים להאיך סיפא בשטר לומיא לרישא ולא קשיא מילי להכלה בפני מיירי שמכר לו שלות הרבה והיה שלה זו בכלל אותה מכירה והיה סבור המחזיק שלא היה שלה זו בכלל אותה מכירה שלא היה מושלו שימכרנה לאחר כיון שהוא לקחו ולפיכך לא נזהר בשטרו וכתב הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל לפף על נב לסיפא לאכלה בפני הבן שתיס לאירי בבן נאול לאם קטן לא עלתה לזה חזקה לאחן מחזיקין בנכסי קטן מיהו ריעץ לאכלה הבן לאירי אפי' בקטן לאע"נ דקטן לא מני למזהר בשטרייה וא"כ מחאה לתה לכל היכא לממחה לא עבדא מילי חזקה לא מהניא כלאמרינן לבשעת חירוס לאין מחאה לא מהני חזקה מיהו לאו טעמא למחאה משום להלה יזהיר בשטרייה לבל כדי לנימא זה הלא מני מזהיר לא ערך לממחה ביה דמ"מ דרך העולם הוא שמערערין כשמחזיקין לחרים בנכסיהם ולמאי לא ערער זה אם לאת שלא מכרו ולא מני למימר בחנם סייתי קובל ומערער להא אין מקבלין עלות שלא בפני בעל לין וכיון דקטן הוא שלא בפניו מיקרי להא לאחרינן בפרק שום היתומים (דף כב:) בכולהו חין נזקקין לבל מנמנלת שלא שחיה שלו: מתני' האומנין. שנותנין להם כלים לתקן כיון שמכיל רואיה שהיה שלו ונתן לו לתקן לעולם חין להם חזקה לפילו החזיקו האומנין בהם זמן מרובה להא חזקת מטלטלים ולו בג' שנים תליא הלא לפילו לאלתר כל היכא שהוא תופס בהן הרי הן בחזקתו חון מכלים העשויים להשאיל ולהשכיר [לקמן דף נב:] שאינו נאמן אום אלם לומר לקוחין הן בידי והכא נבי לומן לפילו חינם עשויים להשאיל ולהשכיר הוי לנבי בילים כעשויין להשאיל ולהשכיר לענמת כיון שאינו יכול להחזיק לאלתר שהוא זמן מרובה להלם חזקה: השותפין. לפילו החזיק כל לחד בחלק חבירו ולכל כל הפירות שלם לו חרבע שנים חינה חזקה שכן דרך השותפין לאכול לחד כל הפירות נ' לו חרבע שנים ואחר כך לוכל לותם חברו כן: האריסין. שירדו לתקן הקרקע לאחנה לשלים ולרביע ולכל כל הפירות שלם לו חרבע שנים נ"כ אינו נאמן לומר לקחתיו ממנו שכן דרכם לאכול זמן מרובה ואח"כ יאכלו הבעלים כשיעור זה: והאפוטרופסים. נמי שהרי הכל בידם ויוכלו לאכול כרצונם אינם נאמנים בעבור מה שהחזיקו לומר לקוחין הם בידי: לא ליתים וכו'. בנכסי מלוג שהבעל יש לו בין בלאכילת הפירות ואע"נ לכתב לה בין ולכריס אין לי בנכסייך אין לו חזקה למשום אימתא דבעל לא רצתה למחות בידו: ולא לאתה וכו'. מפני שמזונותיה על נכסיו אינה נאמנת לומר לקוחה היא בידי: ולא לאב וכו' ולא לבן וכו'. כל היכא שלא חלקו ולא נתפרדו זה מזה אינן מקפידים זה על זה כמה שמחזיקין זה מזה לפילו זמן מרובה הילכך אין שום אחד מהם יכול לטעון חזקה: בל"ח. לבעי שלא שניס בחזקה שיש עמה טענה אזה טוענ לקחתי וזה טוען לא מכרתי לבל בחזקה שאין עמה טענה אלא שזה מחזיק בקרקע וזה מודה שנתנו אלא שעכשיו רוצה לחזור בהתנתו או אם הם אחין שחלקו ועכשיו רוצה האחד להטיל נורל פעם אחרת תיכף שעשל או נדל פרצה שהיה יכול ליכנס בה בריוח ועכשיו אינו יכול ליכנס בה יותר בריוח הרי בלוחק או פרץ לפילו מעט שיכול ליכנס בה יותר בריוח הרי חזקתו חזקה לאלתר ואוב אין יכולין לחזור בהן: נמ' השותפין.

(דף מג.) אמאי נוגעין בעדותן הן הכא במאי עסקינן דכתיב ליה דין ודברים אין לי על שדה זו וכי כתיב ליה הכי מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוי הרי מעמידה בפני בעל חובו ואמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו הכא במאי עסקינן דקביל עליה אחריות דמאן אי נימא אחריות דעלמא כגון דאי נפיק עליה ערעור מחמת גזלנותא משלם ליה מדיליה כ"ש דהוה ליה נוגע בעדותו דניחא ליה דלא נפקא ארעא מידיה כי היכי דלא ליהדר עליה ומשלם דמי אלא אחריות דאתיא מחמתיה כגון דאי אתי בע"ח דידיה וטריף לה מיניה דשותפיה משלם ליה מדיליה דהשתא ודאי לאו נוגע בעדותו :

ונעשין שומרי שכר וכו'. (דף מג:) אמאי שמירה בבעלים היא אמר רב פפא דא"ל שמור לי היום ואשמור לך למחר (דף מב:) אמר שמואל שותף כיורד ברשות דמי למאי הלכתא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לומר שנוטל בשבח המגיע לכתפים ובשדה שאינה עשויה ליטע בשדה העשויה ליטע:

(דף מג.) תניא בני העיר שנגנבה ספר תורה שלהן אין דנין בדייני אותה העיר ואין מביאים ראיה מאנשי אותה העיר (ואם איתא) [ואם איתא] ליסלקו נפשייהו תרי זמני כלום הכא במאי מיירי כגון שמקנין בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוי הרי מעמידה בפני בעל חובו הכא במאי עסקינן דקבל עליה אחריות דמאן אי נימא אחריות דעלמא כגון דאי נפיק עליה ערעור מחמת גזלנותא משלם ליה מדיליה כ"ש דהוה ליה נוגע בעדותו דניחא ליה דלא נפקא ארעא מידיה כי היכי דלא ליהדר עליה ומשלם דמי אלא אחריות דאתיא מחמתיה כגון דאי אתי בע"ח דידיה וטריף לה מיניה דשותפיה משלם ליה מדיליה דהשתא ודאי לאו נוגע בעדותו :

ונעשין שומרי שכר וכו'. (דף מג:) אמאי שמירה בבעלים היא אמר רב פפא דא"ל שמור לי היום ואשמור לך למחר (דף מב:) אמר שמואל שותף כיורד ברשות דמי למאי הלכתא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לומר שנוטל בשבח המגיע לכתפים ובשדה שאינה עשויה ליטע בשדה העשויה ליטע:

(דף מג.) תניא בני העיר שנגנבה ספר תורה שלהן אין דנין בדייני אותה העיר ואין מביאים ראיה מאנשי אותה העיר (ואם איתא) [ואם איתא] ליסלקו נפשייהו תרי

מיניהו ולדיינו שאני ס"ת דלשמיעה קאי ולא מצו מסלקו נפשייהו אבל מידי דמצו לסלוקי נפשייהו מסלקי ומסהדי וכן הלכתא:

(דף מג:) ת"ר מכר לו בית מכר לו שדה אין מעיד לו עליה מפני שאחריותו עליו מכר לו פרה מכר לו טלית מעיד לו עליה מפני שאין אחריותה עליו מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רב ששת רישא בראובן שגזל [שדה] משמעון ומכרה ללוי ואתא יהודה וקא מערער דלא ליתי שמעון וליסהיד ללוי דניחא ליה דתיקום בידיה דהדרא ליה והוה נוגע בעדותו ואקשינן וכיון דאסהיד ליה ללוי דדיליה היא במאי נפקא לה מיניה הא לא מצי למיהדר ולמימר דדילי היא ולית השתא נוגע בעדותו ופרקינן דאמר ידענא דהאי ארעא לאו דיהודה היא ולא קא מסהיד דללוי היא וכיון דהכין קא מסהיד הוה ליה נוגע בעדותו דיכיל לאפוקה מלוי ואקשינן ובההיא זכותא דמפיק לה מלוי ליפקה מיהודה כלומר למה ליה לשמעון לאסהודי דלאו דיהודה היא לישבקה עד דנחית לה יהודה ומפיק לה מיניה * נ"א בההיא זכותא בזכותא דבעי לאפוקי מלוי ומפרקינן משום דאמר השני נוח לי והראשון קשה ממנו כלומר כגון שהיה לוי נוח לו ויהודה קשה ממנו משום הכין כיון דמסהיד דלאו דיהודה היא נוגע בעדותו הוא ואי בעית אימא לאו משום דיהודה קשה אלא כגון דאית ליה ליהודה סהדי דדיליה היא בין בקושטא בין בשקרא ואית ליה לשמעון נמי סהדי דדיליה היא ולוי לית ליה אלא חד סהדא דדיליה היא ואי שביק ליה ליהודה דאית ליה תרי סהדי דמפיק לה מלוי לא יכיל איהו לאפוקה מיניה דיהודה דאע"ג דאית ליה תרי סהדי דדיליה היא כיון דיהודה נמי אית ליה תרי סהדי דדיליה היא בידא דיהודה קיימא דאמור רבנן ארעא היכא דקיימא תיקום * נ"א ולהכי קא בעי ליה הילכך צריך ליה שמעון לאסהודי בהדי ההוא חד סהדא דאית ליה ללוי דלאו דיהודה היא כי היכי דתיקום ארעא בידיה דלוי דניחא ליה דהדרא ליה למחר (* ד"ת מ"ז וליומא אחרא והוה ליה שמעון נוגע בירקא מילתא לחינהו הוא לקלימי במזונייהו ובכסותייהו ומחן לדיבוח בלבך עקקה יהיב להו ואי לא בעי למיתן כלל לא כייפינן להו מני ולאי נלאו נוגעין בעלותן נינהו ומקבלין סהדותייהו דהא לא רמו עלייהו על כאן: אי לקיין. שים לכל לחד מבני העיר לבר קנוב כמה יתן בכל שנה לענייס: ללא קיין. ללא הכל לפי מה שנריכין העניים ונמנא נהנה במה שיבא ליהם מן המנה: לכיון לרווח רווח. אע"פ שים לו קנבה כמה יתן אפ"ה ניחא להו שיבא המנה ליל העניים כלי שיהיה להם יותר ברווח: [דף מנ:] ונעזין שומרי שכר זה לזה כו'. שמירה בבעלים היא כל היכא שבעל הבהמה עומד במלאכת של זה שעוסק במלאכתו כי הכא שמותף זה שומר חלקו של שותפו שהרי זה כאילו עשה לו מלאכה וכששותפו נמי שומר לו חלקו היא שמירה בבעלים ואף על פי שכל לחד שומרו בביתו בעלים עמו קרינא ליה בפ' השואל (דף ע.) ושמירה בבעלים פטור לילפינן שומר שכר משואל: שמור לי היום וכו'. והשתא לא מקרי שמירה בבעלים כיון לכשיומר לו זה אין חבירו עוסק במלאכת השומר לא בשמירה ולא בעשיית מלאכה לחבת ול"כ לא מיקרי בעלים עמו: (ב"מ דף פח.) [ת"ר השאילני ושאלוך] שמור לי ושמור לך [כו'] והיינו נעזין שומרי שכר זה לזה לחמר שמואל (ב"ב דף מכ:) ומתני' נמי היא בפרק השוכר את הפועלין (דף פ:) אלא לשמואל קמ"ל דלית זה שייך בשותפין אע"פ שכל לחד שומר את חלקו מ"מ מסום חלק חבירו לטריח ליה לשמרו הוי שומר שכר: תנו רבנן [כו'] אין מעיד לו וכו'. שמעון הנגזל נגלי אלא יעמוד עם לחד שבשוק להעמיד המקח ביד לוי הלוקח מסום דהשתא כשהיא ביד לוי מצי הלוקח להפרע ליה כיון שהיא ביד לוי טפי מפסיד ביד יהודה כשמפרע וחזיל: במאי מפיק לה מיניה. הולחת בעל דין כמאה עליס למי: לשמר יעענת בהאי לגלו לייהודה היא. לבל אינו מעיד שהיא של לוי וממילא מתוקמא ביד לוי: ובההיא זכותא וכו'. כלומר לאחי חשבת ליה נוגע בעלות לי מסום דהדרא ליה נס כי יהיה ביד יהודה הדרא ליה כיון שמביא עליס שז הדמה היתה שלו: השני נוח לי וכו'. [ולאו דוקא בדיעבד דיהודה דמה מלוי אלא לעולם] יש לנו לחוש [לאוני הוא] כן שאין לנו להכשיר סוס עדות אם ולא יהיו מכיחין לחיה להעיד על מי שנגב מפני שהן נוגעין בעדות לממון של ס"ת שלהם הוא: ואחתי ליסלקו תרי מיניייהו. בקנין כדי שלא יהיה להם חלק בו ויעידו (ובסיימין שהם) נ' לחיות כ"ל להשתא היו יכולין לקון ולהעיד שאינם נוגעין בעלות ונ"ל נמי שלא יהיו קרובים לבני העיר כדי שלא יפסלו משום קורבה (ר"ת וכי מסתלקי אחתי מכשרו והא בעינן תחלתן וסופן בכשרות כלאחרינן לקמן בפ' יש נוחלין (לף קכח.) נבי היה יודע לו עדות על שלא נעשה חתנו וחת"כ נעשה חתנו לו שהיה קרוב ונתרחק ומה לי קורבה לנופף מה לי קורבה לממון תירן הרמב"ן שלא נאמר תחלתן בפסלות שלא כמי שהיה קרוב ונתרחק לו פסול הנוף לאחר שהרי זה מעיד למי שהיה קרובו בשעת רחיה אבל כאן שעכשיו נסתלק ממנו זה אין זה מעיד לקרובו ולא למי שהיה קרובו בשעת רחיה שהרי ממון לאחרים הוא מעיד. כללו של דבר אין לחם מעיד לאותן שהיה פסול לו בשעת רחיה אבל היה פסול לזה בשעת רחיה מעיד בלותו עדות לאחרים שהרי תחלתן כשר הוא שלהם וזה הטעם מפיק למי שהיה יודע עדות לקרובו ונסתלק אותו קרוב מאותו ממון שהוא כשר על כאן. ונראה לי שהרב ז"ל סובר לא אזלינן שלא בתר נברא משום דהוי למסהיד לו מסהיד ולעולם לאו מסהיד הוא מעיד שהרי אינו מעיד לעולם שממון עמו שלא כל היכא שנסתלק שלו הוא ועל עמו מעיד ואם נסתלק ממנו לאחרים הוא למעיד שלא שייך נבי ממון למימר שיהיה בו פסול עדות שלעולם יש לו לממון בעלים הלכך כשנסתלק ממון לנבי לאם שממון שלו כשר הוא לו וכן לנבי ממון לא שייך למימר היה פסול: נרסי' בגמ' [לף מנ.] לאמר תנו מנה לעניי עירי אין לנין בלייני אותם העיר ואין מביאין לחיה מהם וכו' ובעניים לרמו עלייהו והיכי למי שי לקיין להו ליתבו תרי מיניייהו מאי לקיין להו וליליני אלא שלא לקיין להו ואבע"ג לעולם לקיין להו וניחא להו לכיון לרווח רווח: פי' אין לנין וכו' ואין מעידין. מפני שהן נוגעין בעלות כלאחרים וחזיל ובעניים לרמו עלייהו] אלא היכא דקבילו מטעמא לרמו עלייהו דבן מינ"ם אלא בפילי מטעמא לרמו עלייהו] אלא היכא דקבילו לנפשייהו למיזן ולפרנס עניים דילהו אי נמי היכא דלא קבילו לנפשייהו למיזן ולפרנסי להו אבל היכא דלא קבילו עלייהו למיזן ולפרנסי להו ולא כייפי לעלמא כלל ולא

לאו דפסיקא לן שחינו נוגע בעלות כלל [והכא] הו"ל למימר לוקח דפסקא לן שחינו נוגע בעלות כלל אפילו הרמב"ן נמי לא לחייניה ליה אלא הכי הוא בתוספות (דף קנ.): כגון לחית ליה סהדי וכו'. כלומר שיש עדים ליהודה שהשדה שלו ויש עדים לשמעון שמכחישין עדי יהודה ומוחרים שהוא של שמעון והשתא לית חזקה לזה יותר מזה וכבר ספק קרקע למרינן היכא דליימא לרבע תיקום לא כן היכא דליכא ביד יהודה לא הרבע לשמעון אבל אם היה ביד לוי כשיבוא שמעון עליו שהשדה זו ננזלה ממנו הרבע ליה ולפילו יבוא יהודה עליו שהשדה זו שלו למרינן היכא דליימא לרבע תיקום לחע"נ למרינן ליעל [דף לח:] לחן לחתינן ליה ולחן לסקינן ליה היינו כשהני הבעלי דינין יהודה ושמעון בחין לזון עליה ביחד לשם החזקתו אחד כשבול שהביל עליה שהבורין לחו שהלין עמו ולחר כן מבירו עליה לין הוא שנחזור הרבר כבתחלה אבל הכא [שמעון ויהודה לינן לנין לפנינו אלא שמעון ולוי הלכך כשהחזקתו השדה ביד שמעון משום שהלין עמו לנבי לוי בלין החזקתיהו וזה הלין לינו סר לעולם נמצא שבלין שמעון הוא מוחזק בה אלא שיהודה בא להוציא מידו כמי שבא להוציא קרקע מיד המוחזק בה היכא דשפק הרבר למרינן היכא דליימא לרבע תיקום (שמעינן) ומה למרינן לעיל לזה כגון לשפיכי [ימת יבוא לזה] לכבינן למימר [שאם היה מעיד שהיא של לוי היה] יכול להעיד עליה כיון לזה מני הרבע [ליה שמעינן] לפסול נוגע בעלות לינו כפסול קורבה לחילו קרוב לינו מעיד כלל בין לזכותו בין לחובתו אבל מאן לזית ליה לא נגיעת עלות כל שהוא מעיד בעין לזה מטי ליה שום הנאה מקבלין עלותו וכבר לזה הכא נמי לחילו מעיד לזה לחילו ליהודה היא הוינן נוגע בעלות ואי לסשיל לזה לחילו היא מקבלין מינים הרמב"ן ז"ל ומה למר חייסינן שיחשוב שהרשון נוח לו שמעינן לנבי נגיעת עלות בכל מאי לחיכא למיחש חייסינן כלפי' לעיל הר"ם ז"ל וכ"כ הרמב"ר למה שכתבו ר"ח ורי"ף ז"ל כגון שהיה לוי נוח לו ויהודה בעדותו ולהכי אין מעיד לו עליה)

ואקשינן אי בגוזל וננזל קיימא מתניתא (* ד"ת מ"ז ולאו כלוקח ומוכר בעלמא נינהו) אמאי קא מוקמת לה בלוקח מגזלן (דף מד.) לוקמה בגזלן גופיה ולימא הכי רישא בראובן שגזל שדה משמעון ואתא יהודה וקא מערער דלא ליתי שמעון וליסהיד דלאו דיהודה היא דניחא ליה דתיקום בידיה דראובן כי היכי דהדרא ליה ופרקינן האי דקא מוקמינן לה בלוקח מגזלן ולא קא מוקמינן בגזלן גופיה משום דקא בעי למיתנא סיפא מכר לו פרה מכר לו טלית דדוקא מכר דהוה ליה יאוש ושינוי רשות וקנייה לוקח דלא הדרא למארה משום הכין מעיד לו עליה דלאו נוגע בעדותו הוא דלא הדרא ליה אבל גזלן דהדרא מיניה למרה לא לסהיד דנוגע בעדותו הוא כיון דלא סגי ליה דלא למיתנא סיפא מכר משום הכין תנא רישא נמי מכר

ואקשינן וסיפא [נמי] נהי דמגופא מייאש דקני לה לוקח ביאוש בעלים ושינוי רשות מדמיה דידה מי מייאש והא אית ליה מדינא [למישקל] דמי דההיא פרה או דמי דההוא טלית מגזלן גופיה וכיון דאית ליה למישקל דמי דידה מגזלן אישביק ליה ליהודה לאפוקה מלוי לא מצי שקיל דמי מראובן דכיון דמייתי יהודה סהדי דדיליה היא לא מצי שמעון למישקל דמי מראובן משום דאמר ליה האי פרה לאו דידך הות אלא דיהודה הות וכבר אהדרה מיניה דלוי הילכך כד מסהיד ליה שמעון ללוי דלאו דיהודה היא נוגע בעדותו הוא ואמאי מעיד לו עליה ופרקינן לא צריכא דמית גזלן דמדמי [* מהר"ם דידיה נמי] מייאש דאפי' מבניה לא מצי שקיל דמי דתנן הגוזל ומאכיל את בניו והמניח לפניהן פטורין מלשלם

ותו אקשינן ולוקמה ביורש ולימא הכי רישא בראובן שגזל שדה משמעון ומת וירשה בנו ואתא יהודה וקא מערער לא ליתי שמעון ליסהיד לבן ראובן דניחא ליה [לשמעון] דהדרא ליה אבל גזל ממנו פרה וטלית ומת וירשה בנו מעיד לו עליה אמאי קא מוקמת בלוקח בשלמא אליבא דרבא דאמר בפרק הגוזל רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי ולא קנייה היורש להההיא גזילה דכמאן דלא נפקא לה גזלן מרשות (גזלן) דמי דליכא שינוי רשות ומחייב היורש לאהדורי גזילה בעינה למארה ליכא לאקשויי דהא ליכא לאוקמה ביורש משום דלא מצי שמעון לאסהודי ליורש דניחא ליה דהדרא ליה הפרה והטלית והוי ליה נוגע בעדותו אלא אליבא דרמי בר חמא דאמר רשות יורש כרשות לוקח דמי ואישתני ליה רשות גבי יורש כדאישתני גבי לוקח וקנייה יורש להההיא גזילה דהוי ליה יאוש ושינוי רשות כדקאני לה לוקח מאי איכא למימר אמאי לא קא מוקמית לה ביורש

יום רנז

ועוד קשיא ליה לאביי מפני שאחריותה עליו ומפני שאין אחריותה עליו מפני שחוזרת ואינה חוזרת מבעי ליה פירוש דאי בלוקח מגזלן עסקינן והאי דאינו מעיד בשדה ובית משום דניחא ליה דהדרי ליה והא דמעיד בפרה וטלית משום דלא הדרא

אלא כדרבין. תע"נ דלינא הכי כרב שפת מ"ש ברייתא לא ניחא ליצנע בפירות לוקומה בנזלן ולא מיבעיא בסתמא. דלא הדרא ליה ולא היו נוגע בעלות שהרי אין בע"ח נוכה ממנה: לפותיקי. שיחלו לו ליפרע ממנה נזק פה תהא קאי אם לא יפרע לו לזמן פלוני חפ"ה אינו טורף מן הלקוחות למטלטלי לבע"ח לא מסתבדי מסוס לית להו קלא ולא יוכלו לקוחות ליזהר ואם יטרפנו בע"ח אין לך אלם שיקח מטלטלין מחברו וכתבו המפרשים ז"ל למלקאמר סתם מכר לו פרה וכו' מעיד לו עליה מפני שאין לחבירתה עליו מפני שמא לחפילו עשאו לפותיקי בשטר אינו נוכה ממנו מטעמא לחמרן לית ליה קלא. וכתב הרשב"א ז"ל דהיינו דוקא מן הלקוחות אבל מן היורשין לאין קול מעלה ומוריד לנבייהו לחפילו לא עשאו לפותיקי אלא שכתב לו מקרקעי ומטלטלי דינו לגבות מן היורשין מן הדין ואנן ניכין לתקנת הגאונים ז"ל. שמעינן מהכא כלפי' הרשב"א ז"ל דהיכא שהגזלן מכרו בלחודיה לא הוי שינוי רשות ולא קני ליה ושמעינן למכל מקום [גזלן] חייב בלמיה: וניחום לילמא וכו' מטלטלי וכו'. כשעבד המוכר נכסיו לבעל חובו שעבד מטלטלי אגב מקרקעי כיכי לחייל לשעבודא למקרקעי חייל נמי למטלטלי והוי נוגע בעלות מפני שמעמידה וכו': [דף מ:] אלא כשמכתא. פירש הרמב"ן ז"ל לטעמא מסוס לחמרינן נכסיהי דכר חיים חיננן ערבין ניהי וערב לשמכתא הוא דהכי לחמר ליה אם לא יפרע לך הלוה חני לפרע לותך וכל לפי לא קני אלא לערב בהיות הגאה למהיתן ליה נמר ומשעבד נפשיה לבל מטלטלי לשמכתא היא למלוה ו לא סמיך אלא למקרקעי והוי כמאן לחמר ליה שאם לא ימצא מקרקעות יפרע מן המטלטלין ומסוס הכי ערוך למכתב אלא כשמכתא לגלויי לעיקר שעבודיה למטלטלין נמי הוא ולפי זה כל היכא לכתב ליה מעכשיו לא ערוך למכתב אלא כשמכתא כל לכתב ליה מעכשיו לית ליה מסוס לשמכתא כלאיתא בפרק לוקחו גמך (דף סו:): ולא כתופסי. כתב הוא ז"ל שהגהות לכתוב כן לומר אלא יהו כתופסי לשטרות שמלוין שיל ליה אי הכי דקתני (סיפא) מפני שאחריותה עליו ואין אחריותה עליו מפני שחוזרת לו ואינה חוזרת לו מבעי ליה לתנא למיתני ומדלא תאני תנא הכי שמעינן דלאו בלוקח מגזלן עסקינן ובטיל ליה פירושא דרב

ששת

ופרישנא למתניתין כדרבין בר שמואל דאמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו אבל פרה וטלית לא מבעיא (דף מד:) סתמא דלא משתעבדא ליה לבעל חובו ולא הדרא ליה דמעיד לו עליה המוכר שהרי אין מעמידה בפני בעל חובו אלא אפילו עשאה אפותיקי נמי לבעל חוב ומכרה מעיד לו עליה דהא לא משתעבדא ליה לבעל חובו ולא הדרא ליה כד מזבין לה כדרבא דאמר רבא עשה עבדו אפותיקי ומכרו בע"ה גובה ממנו שורו וחמורו אפותיקי ומכרו אין בע"ח גובה ממנו מאי טעמא האי אית ליה קלא והאי לית ליה קלא

ואקשינן אי לא חיישת לפרה וטלית ואפילו עשאה אפותיקי לבע"ח משום דלא משתעבדא ליה ולא הדרא ליה כדרבא ליחוש דילמא אקנייה להההיא פרה וטלית לבע"ח דידיה אגב מקרקעי קנין גמור ולא ליסהיד ליה ללוקח עלה דניחא ליה משום דהדרא לבע"ח דידיה כדרבה דאמר * בדפו"י רבא רבה אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי גבי מקרקעי וגבי מטלטלי ואמר רב חסדא והוא דכתב ליה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי ופרקינן הכא במאי עסקינן דמעיד לו עליה ולא חיישינן להכי כגון שלקח אותה פרה או אותו טלית ומכרה לאלתר דלא שהתה (לה) גביה דליחוש דילמא אקנייה לבע"ח דידיה

ואקשינן וליחוש דילמא דאיקני א"ל לבע"ח דידיה כדכתבינן האידנא שקניתי ושעתיד אני לקנות הילכך אע"ג דלקח ומכר לאלתר קנייה בעל חוב מעידנא דזבנה וכיון דזבין לה לאו דידיה קא מזבין והדרא לה לבעל חוב ולפום הכין לא יעיד לו עליה שהרי מעמידה בפני בעל חובו ומדלא חיישת להכי דקתני מעיד לו עליה שמעת מינה דאקנה וקנה ומכר דאיבעיא לן בפרק מי שמת ולא איפשיטא בהדיא לא ממתניתין ולא מברייתא תפשוט מהאי דתניא דלא קנה ופרקינן הכא במאי עסקינן כגון דקא אמרי עדים ידענא ביה בההוא דלא הות ליה ארעא מעולם דהא ליכא למיחש דילמא אקנייה בדאיקני אגב ארעא ומשום הכין מעיד לו עליה

בעל הסטר על התחתונה חלש לכל לגזן מסופק בו תהא ילו על העליונה: שלקח ומכר לאלתר. ולילכ למיחש שמעבד לותם בינתים שהרי לא היה לו פנאי לגלות לכך לא היו נוגע בעלות כיון שאינו יכול להעמידה בפני בעל חובו: וניחום לילמא כשמעבד נכסיו לבעל חובו כתב ליה ולעתיד לגא למקני ובכה"נ יכול לגבות בעל חובו והוי נוגע בעלות וכיון דלא חייסינן להכי שמעת מינה וכו' והבעיא היא דלא לפיפוקי קמן פרק מי שמת (דף קנז.) תפסוט לך מהאיך בריייתא לקתני מכר פרה מעיד עליה לאפילו לאמר לאיקני לא קנה: דלא היוא ליה לרעת. כלומר לעולם קנה ואע"ג דלא לכתב לא חייסינן להכי משום לאיכא למיחר שמכר הקרקע ולעת הרמב"ן ז"ל לומר הטעם לפי שכל שכתב לאקני סוב הין יכול לחזור בו לפילו קולם שקנה חולל מעשה דאמונה חייל שעבודיה אע"נ דבפירות לקל (ב"מ דף סו:) כל שלא בחו לעולם יכול לחזור ומיהו הרשב"א ז"ל חולק בדין זה שהוא סובר שאף הכותב לאקני קולם שקנה יכול לחזור בו ומ"מ מולה הוא ז"ל דכל שלא חזר בו בשעה דאמונה חייל [שעבודיה] כלשמעינן מהכא לאיעכוריך למימר מעולם. ות"ת כיון לאפשר לאין לו קרקע מפני מה נהנו לכתוב כן בכל אלם אע"פ שאין יולעין לו קרקע. כתב הרמב"ן ז"ל לכל שים בית הכנסת בעירו שלקחו רבים או בית הקברות של רבים שני לבקרקע כל שהוא שניא כלמוכח פ"ק לקלוסין (דף כו:) וכן אמרינן הכא לגלא ה"ל [לרעת] מעולם שאין במקומו חלש כיוכ"נ של יחיל ולכל אחר קבר יהוא לעגמו וזה אין לו: נמצא שאינה שלו חוזר עליו. שלשלקח חוזר על המוכר כשטרפו מערער ג"כ למה יעיד הרי נוגע הוא בעלות לניחא ליה שתשלם כיצד שלא יחזור עליו:

במכיר בה הלוקח. ומוקי בפני עליה שפיר זה (בעינה בת) פרקינן שמוכר היה ולא נזקה וכתבו התפרשים ז"ל לוקח שהוקה מעיקרא אבל אם הוקה לו מעכשיו כשבא מערער עליה לא לחיכא למיחש למש"ה מוקה כלי שיעיל לו ומש"ה נמי לא מוקי לה שהלוקח פוטר שמוכר מאחריות להשתא לא הוי נזוע בעלות מעוה לשיינו חוששין לכשבאל הסיל הנאה מעיל לו ומיהו קי"ל כרב זביל לשינו חוזר עליו הלכך בכל ענין מני מעיל כיון שאינו נזוע בעלות: נופא כו'. מפני שמעמידה בפני בעל חובו. ומש"ה ניחא ליה לליקוח לרעת ביל הלוקח לאילו ביל שמערער נמנע שלא שיתה לעולם של המוכר ואיך ינכה ממנו בעל חובו: עלה סלה. אי אית ליה למוכר קרקע אחרת שבעל חוב עלה סלה להיכא דליכא נכסים בני חורין לפילו כן זיבורית אינו נוכה ממעובדין וש"כ אמאי אינו מעיל הא לא הוי נזוע בעלות: [דף מה.] מאי נפקא ליה מינה. כיון שאפילו תיקוס ביל שמערער אינו יכול בעל חובו לחזור עליו להא ליה ליה לרעת לאחריתי אמאי חייסינן ליה לנגיעת עלות לוולאי אין רצוי לאוס שיסקר בעלותו עכשיו כלי שאם יתעשר לא יכטרך לפרוע : סוף סוף לנגבי לוקח ליה רשע ולא יגלם לו מעותיו והפסידו אם שמערער יניעי הקרקע מידו ומש"ה הוי נוגע בעלות ואמאי נקט רבין בר שמואל טעמא מפני שמעמידה בפני בעל חובו: להכי זביני לך. כלומר הרי כאן שמוליאו מתחלה שאם יטרפנה בעל חוב או סוס אדם לא יגלמנה ואקשינן והאמר רב פפא אע"ג דאמור רבנן המוכר שדה לחבירו שלא באחריות ובא בעל חוב וטרפה אינו חוזר עליו נמצאת שאינו שלו חוזר עליו הכא נמי אע"ג דהאי פרה או חמור כד מזבין לה לא טריף לה בעל חובו ולא הדרא ליה כיון דכי נפקא האי פרה או חמור מיניה דלוקח מחמת שנמצאת שאינה של מוכר איכא מן דינא למיהדר לוקח עליה דמוכר ושקיל מיניה זוזי דשקיל מיניה היכי מעיד לו עליה הא נוגע בעדותו הוא דניחא ליה דתיקום בידיה דכד נפקא מיניה דלוקח הדר לוקח ושקיל מיניה דמי * נ"א דא"ל הא קאתי סהדי וכו' דאמר ליה מה דאקנית לי קא אתו סהדי וקא מסהדי דלאו דידך הות ופרקינן הכא במאי עסקינן דמעיד לו עליה ולא חיישינן להכי במכיר בה לוקח בההיא חמור שהיא בת חמורו דמוכר ואינה גזולה בידו דכיון דידע דדיליה היא אע"ג דאתו סהדי דלאו דידיה היא ליכא מן דינא למיהדר עליה דמוכר למשקל מיניה דמי דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי הילכך מעיד לו עליה דלאו נוגע בעדותו הוא ורב זביד אמר אפילו נמצאת שדה שאינו שלו אינו חוזר עליו דא"ל להכי זבני לך שלא באחריות ורב זביד פליג אדרב פפא והלכתא כוותיה

גופא אמר רבין בר שמואל משמי' דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו היכי דמי (דף מה.) אי אית ליה ארעא אחריתא עלה הדר ולית ליה מן דינא למטרף לה להאי ואמאי אינו מעיד ואי דלית ליה ארעא אחריתא מאי הוה ליה למעבד הא ליכא גביה דלוה מאי דשקיל בעל חוב ולא מאי דשקיל לוקח ואמאי אינו מעיד ומפרקינן לעולם דלית ליה ארעא אחריתא והיינו טעמא דאינו מעיד דניחא ליה דתיקום ארעא בידא דלוקח כי היכי דליתי בעל חוב וליפקה מיניה משום דלא ניחא ליה דלהוי לוה רשע ולא ישלם סוף סוף לגבי לוקח נמי לוה רשע ולא ישלם הוא ולא נפיק ליה מהאי שמא [* גי' ד"ת [וב"ח] וכיון דסוף סוף לא נפיק ליה מהאי שמא] לאו נוגע בעדותו הוא ואמאי אינו מעיד ומפרקינן לגבי לוקח לאו לוה דשע ולא ישלם הוא דא"ל להכי זבני לך שלא באחריות לפיכך אינו מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו הדין הוא פירושא דהאי שמעתא ודאי שמעתא דבעי צילותא היא וחזינא בה פירושא דלא דייק ומשום הכין קא פרישנא לה:

מכריז רבא ואיתימא רב פפא דסלקין לעילא ודנחתין לתתא האי בר ישראל דזבין ליה חמרא לישראל חבריה וקא אתי עובד כוכבים ואניס לה מיניה דינא הוא דמפצי ליה ולא אמרן אלא שאינו מכיר בה שהיא בת חמורו אבל מכיר בה שהיא בת חמורו לא ולא אמרן אלא דקא אניס לה בלא אוכפא אבל אניס לה ולאוכפא לא מחייב לפצוייה דכמה דשקר לגבי אוכפא הכי נמי שקר לגבי חמור אמימר אמר אפילו אינו מכיר בה שהיא בת חמורו ואפילו בלא אוכפא נמי לא מחייב לפצוייה מאי טעמא מידע ידיע דסתם עובד כוכבים אנס הוא דכתיב (תהילים קמ"ד:ח') אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר והלכתא כאמימר:

אומן אין לו חזקה אמר רבה לא שנו אלא שמסר לו בעדים אבל מסר לו שלא בעדים מתוך שיכול לומר לו לא היו דברים מעולם כי אמר לקוחה היא בידי נאמן * ד"ת מוחק מכאן עד הדרי בי. וכן בד"ק ליתא (א"ל אביי אי הכי בעדים נמי מתוך שיכול לומר לו החזרתיו כי א"ל לקוחה היא בידי מהימן א"ל מי (דף מה:) סברת המפקיד אצל חבירו בעדים אין צריך להחזיר לו בעדים המפקיד אצל חבירו בעדים צריך להחזיר לו בעדים איתיביה אביי ראה עבדו ביד אומן וטליתו ביד כובס אמר לו מה טיבו אצלך אתה מכרת לי אתה נתת לי במתנה לא אמר כלום בפני אמרת לו למכרו וליתנו במתנה דבריו קיימין מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רבא סיפא ביוצא מתחת יד אחד דקא אמר ליה בפני אמרת לו למכרו וליתנו במתנה מגו דאי בעי למימר ליה מינך זבינתיה כי א"ל נמי זבינת ניהליה וזבנא ניהלי מהימן קתני מיהא רישא ראה היכי דמי אי דאיכא עדים למה

לי ראה נייתי עדים וניפוק אלא לאו דליכא עדים וכי ראה מיהא תפיס לא לעולם דאיכא עדים והוא דראה והאמרת המפקיד אצל חבירו בעדים צריך להחזיר לו בעדים הדרי בי) (דף מו.) מותיב רב נחמן בר יצחק אומן אין לו חזקה אומן הוא דאין לו חזקה אבל אחר יש לו חזקה היכי דמי אי דאיכא עדים אחר אמאי יש לו חזקה אלא לאו דליכא עדים וקתני אומן אין לו חזקה

ותיובתא דרבה תיובתא

הילכך אומן בין דמסר ליה בסהדי בין דלא מסר ליה בסהדי לית ליה חזקה אבל אחר אי מסר ליה בסהדי לית ליה חזקה ולא יכול למימר ליה הדרי זבינתיה מינך ואי לא אפקיד גביה בסהדי אית ליה חזקה וכד אמר זבינתיה ניהלי מהימן ובשבועה וה"מ בדברים שאין עשויין להשאיל ולהשכיר כדכתבינן בפרק המקבל והאי דאמרינן דלית ליה חזקה בין אומן בין אחר הני מילי היכא דראה כדתניא ראה בגדו ביד אומן וטליתו ביד כובס אמר לו מה טיבו אצלך אמר לו אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה לא אמר כלום אבל אי לא ראה אע"ג דמסריה ניהליה בסהדי מגו דאי בעי למימר אהדרתיה ניהלך ומהימן כי אמר נמי זבנתיה ניהלי מהימן

אמר ליה אביי לרבא תא אחוי לך רמאי דפומבדיתא א"ל הב לי סרבלאי להד"ם הא אית לי סהדי דחזיוה גבך א"ל ההיא אחרינא הות אפקיה דלחזיוה א"ל * נ"א כדי וגי' הגמ' איברא עכשיו לא מפיקנא ליה א"ל שפיר קאמר ליה (דף מו:) ראה תניא אמר רב אסי ואי חכים משוי ליה ראה הדין הוא סברא דרבואתא ואנן קשיא לן האי סברא דהא רבה דאית ליה מגו איתותב וסלקא ליה בתיובתא ושמעת מינה דהאי דינא דאומן לא אמרינן ביה מגו הילכך בין ראה בין לא ראה אע"ג דיכול למימר לא היו דברים מעולם היכא דליכא סהדי אי נמי החזרתים לך בדאיכא סהדי כי אמר זבינתיהו ניהלי לא מהימן והאי דאמרינן ראה תניא לאו למימרא דאי לא ראה * כ"ה בכל דפו"י (והדר) (ואמר) זבנתה ניהלי מהימן אלא דאי אמר לא מפקינא להו לא לן שנו. הא לחומרין לחומן לין לו חזקה בכלי לומנות: לגלן שמסר לו לתקן בפני עדים. להסתפ"ל לן מני למימר לן הל"מ וכנון לחיכא רחה לכיון שרואים הכלי עכשיו בידו לן מני למימר החזרתיו לך: אבל מסר לו שלן בעדים. לע"נ לחיכא רחה ים לו חזקה כי ה"ל לקוח הוא בידי מנו לחי בעי אמר להל"מ שנתת לי לבר לתקן וזה הכלי מאחר בא לידי לם"ל לרבה לגלן למי לכלים העשויים להשאיל ולהשכיר לחמרינן לבלחיכא רחה אינו נאמן לומר לקוח הוא בידי מפום דהכא מני למימר ליה חינך רגיל לגלי וכ"ש שים לי חזקה בלחיכא רחה לע"נ שמסרו בעדים שיהיה נאמן לומר לקוח הוא בידי מנו לחי בעי אמר החזרתיו לך כיון לרבה סבר לחומן נאמן מטעם מתנה: [קף מו.] מתיב רב נחמן. לרבה לסבר לבלחיכא רחה בלן עלי מסירה ים לו חזקה ולן למי לכלים העשויים וכו': הא לאחר. לגלן לומן [מהימן]: אי לחיכא עדים. כלומר ורחה: לאחר אמאי ים לו חזקה. הא לן מני למימר לן הל"מ להא חיכא רחה לחילו החזרתיו לך להא חיכא רחה לחילו עדים בלן רחה מאי הוי קסיק ליה מאחר אמאי ים לו חזקה הא לפי' לומן ים לו חזקה מתנה שיכול לומר החזרתיו לך ללכ"ע המפקיד לגלן חברו בעדים אין ערוך להחזיר לו בעדים: גלן לגלו בלחיכא עדים. כלומר ואיכא רחה לחי ליכא עדים ולן רחה לפילו לומן ים לו חזקה גלן ולחי מיירי לחיכא רחה וקתני לומן אין לו חזקה לגלן לכלי לומנתו לגלן הוו ככלים העשויים להשאיל ולהשכיר לכל לגם לכי חיכא רחה אינו נאמן לומר לקוחים הם בידי: נקטינן לגיבא להלכתא לגלן כל היכא לחיכא רחה אין לו חזקה לכלי לומנתו לגבי לומן ככלים העשויים להשאיל ולהשכיר לכל לגם לגי אבל היכא לחיכא רחה לע"נ לחיכא עדי פקדון מהימן במנו להחזרתיו ואחר לגלן לומן לעולם ים לו חזקה על לחיכא עדים ורחה לגי לן מהימן לומר חזרתי ולקחתי ממך ואין להקשות ממכנתא לסורא לחמרינן לעיל [קף לה:] לחי כבים שטר מכנתא ולומר לקוחה היא בידי מהימן להא פירשתי לעיל להיינו [לוקח] לחי ממכחא מילתא לבתורת מכנתא לגלן לחי בידיה הוא לחית ליה חזקה אבל כל היכא לחיכא עדים ורחה ולחי ולחי נאמן זו היא טיטת כל הנאמנים ז"ל וכן פי' הרמ"ם ז"ל ולזה הסכים הרמב"ם ז"ל בפ"ט מהל' טוען ונטען ואע"פ שים להרי"ף ז"ל טיטה אחרת בהלכה זו: רחה עבדו בית לומן. שמלמדו לומנות שהחזיק בעבד נ' שנים לחילו בטוחים שהוא כלי חזקתן לגלנתר היכא שמעינן מהכא לבלחיכא רחה ליכא לחיכא רחה לן מהימן לומר לקוח הוא בידי ל"כ נאמן על הקנייתו שהרי יכול לטעון על כלי למיו וכתב הרמב"ם ז"ל בפי"ט מהלכות טוען ונטען שהלומן נשבע בנקיטת חפץ ונוטל כלדך כל הנשבעין ונוטלין ומיהו לן היה נרחה כן מלקתני סיפא נתנה לו בזמנו נשבע ונוטל משמע לבריטא שהלוית בית הלומן נוטל בלן שבועה לגלן שאנו לן נגו לגלן לבדי הנאונים ז"ל וכן הסכימו כולם בטוען על המכחן ולומר כך וכך ים לי עליו לע"נ לחיכא מנו לינו נוטל לגלן בשבועה לכל הנוטלין לין נוטלין לגלן בשבועה ולי היכא רחה להשתא לינו נאמן לומר לקוח הוא היכא בידי הוחיל שהלומן לן לו בו חזקה בעה"כ והחיך רחה בעדים הוא שחיגו יכול לטעון להל"מ: מ"ם ריבא ומ"ם סיפא. לקמ"ל שהלומן הוא שלומר בפני לומרת לפלוני למכרו לי ל"כ לומי מהימן טופי בטענה זו מבזו כיון לחיכו נופיה מני למטען כך: ילי לחבר. שלינו לומן לז הוא לנאמן מטעם מנו כיון

נשבע בנקיטת חפץ על הקנייה: ביומו. קולס שקיעת החמה כיון שהתבעו בזמנו לזין נשבע היום ונוטל והימנוה לשקיר מפוס לבעל הבית טרוד בפועליו והכא לא מיירי בקנייה לשקנייה שפיר נזכר בעל הבית מה שקנה אלא מיירי שמתעצמים על הפרעון ומתוך שבעל הבית טרוד בפועליו עקר השבועה מיניה ושדיוה לשקיר וזה שקנה לבעל הבית לשמת מחמת שבועה יפסיד לכל עבר יומו הוי ליה לין כופר או מוכה שקנה לעלמא: ותו נרסינן בגמרא [דף מו.] תנו רבנן נתחלפו לו כליס בכליס בבית השומן הרי זה יסתמם בהם על שיבא אלה ויטול את שלו. בבית האבל או בבית המשתה הרי זה לא יסתמם בהן על שיבא אלה ויטול את שלו מ"ש ריפתא מ"ש קיפתא ר"ח חייל ורבינו כי הין אלא עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי ר"ח חייל בריה דרב נחמן ב"ש אלא הוא אבל אשתו ובניו לא ואיהו נמי לא לימרן אלא לר"ל טליתי שתם אבל לימר ליה טליתך הא לאו טליתי לידיה הוא: פי' הרי זה יסתמם בהן. כלומר אלא היו שואל אלא מלוה לכיון לאלם עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי אית לן למימר דאל זה מכר והטלית של חבירו שנתן לו למכור הוא שנתן לזה [מלעתו להסתמם בה על שיחזיר לו את שלו]: אלא הוא. האומן עצמו לאו הוא לאיכא למימר לכתכיון נתן לו זה ולא הוי שואל אלא מלוה: לר"ל טליתי שתם. לליפיכך לימר לו כן בשתם: לימאי אין לו חזקה. כיון שאכלו ג' שנים לנמרי כל הפירות הרי כשהיה לוקח אכל בתורת הריסות לו לכיל אלא פלוג ועכשיו שאכלן כולן מצמע שהקרקע שלו: בהריסי בתי חבות. כלומר מתניתין לימר לאפילו אכל כל הפירות שלש שנים לא הוי חזקה חייבי בתי חבות שהוחזקו הן ואכותיהם לשמור שדה של מפחתה זו [ואין] יכולין לסלקן כל ימיהן [ואע"פ שלאחר מיתה מסלקין את הבנים אם ירצו מ"מ כיון לבעולן הריסים הין יכולין לסלקן נוהגין שאוכלין את הפירות ג' או ל' שנים ואח"כ יאכלום כמו כן הבעלים הלכך לכילתם אינה רואיה לחזקתם: שהוריל הריסין. כגון שלש היו הריסין בלותה שדה והוא הוריקן בה הוי חזקה כיון שלא מיחה בעל השדה כלמסקין: שאכלו הריסין. לפירוש הרא"ש ז"ל אע"פ שהוריקן הוא כיון שהוא הריסים עמהם שלא שאכלו להם אלא יהוא מקום פלוני לפלוני נימא לכרשותם של בעלים הוא הילכך אין להם חזקה וכ"ש אם היו אם כבר שלא שאכלו להם מקום לבד לאין לו חזקה: ברמנא. רשות: הריס מעיל. אם בא מערער על השדה יכול האריס להעיד להעמידו בחזקת בעלים: או לימא שכיון שהוא הריס בו היו נוגע בעלות: לאלת ליה פירי. שעליו לא נטל האריס אלא הוא לאינו מעיל לניחא ליה לתיקוס ליה שקיל בעל השדה ביד שכירות הריסות לא יתן [ויטול] גם הפירות כאין נוגל ואפילו יתן לו שכירות הריסות לא יתן לו אלא כפי השבח שהוא עתה ויפסיד השבח שיהיה כשיתבגלו הפירות: לאלת ליה פירי. מני מעיל שאינו מרויח כלום במה שתשאר בידו ואע"פ שאכלו שנים שעברו הריסותיה שקל ונם זה היה נותן לו כן ופי' הרא"ש ז"ל ואי מסוס לבעל השדה מורידו הריס כך יתנו לו במקום אחר ונם בידו לסלקו כשירצה משמע להריס בתי חבות לעולם אינו מעיל: ת"ר ערב מעיל גלוס. להעמיד הקרקע בידו אם יצא עליו מערער ולא חשבינן ליה נוגע בעלות לומר לניחא ליה לתיקוס להריע בידיה כלי אלא יעבוד לפרוע בעלו להם לחת לאיחריתי שיכול לנבות ממנו השבח"ם ולא חיישינן למימר שמא הלוה חייב חוב אחר שהוא מוקדם לזה אל זה הערב ונמצא שיחזור המלוה על הערב לחין לחוס אלא שהוא יודע וה"ה והוא הטעם למלוה למהלי טעמא לא הוי נוגע בעלות: לוקח לחסון מעיל ללוקח שני. אלמא אחריו אין המוכר חייב בבורר ואע"פ שאם המוכר חייב בבורר השבח"ם יגבה מן לוקח שני (ויחזור לוקח שני) ואם יסלקנו המערער יגבה מן לוקח ראשון אפ"ה לא חשיב נוגע בעלות כיון לחית ליה אחריעא לאחריתי שיכול לנבות השבח"ם ממנו אבל לוקח שני אינו יכול להעיל לעולם ללוקח ראשון שאל קבל עליו המוכר אחריות נכסים [ואע"נ לית ליה אחריעא אחריתי למאי חיכפת ליה כיון דלראשון שאל בחאריות לקח אבל אם לקח בחאריות לא] לאו אם יסלקנו המערער יחזור על הלוקח שני מכח אחריותו וא"כ הוי לוקח שני נוגע בעלות אם יעיל להעמיד הקרקע ביד לוקח ראשון ומיהו אם ים קרקע למוכר אפילו קבל עליו אחריות ללוקח ראשון לוקח שני יכול להעיל לו שהרי עכשיו לא יחזיר עליו (אלא) אפילו יקחנו מערער מיהו כיון להעיל נכסים בני חורין למוכר: מכל מאי לניחא ליה שקליה. כתבו המפרשים ז"ל ללא מיבעיא אם הוא בינוני דהיינו [דיניה] דבע"ח בבינונית ואם יקחנו מערער יגבה מן הקבלן דלין הוא שלא יעיל מסוס להוי נוגע בעלות אלא אפילו אם זו שהשקבלן מעיל עליה היא זיבורית לא יעיל דמשם ירעה מלוה בזיבורית טובא טפי מבינונית פורתא כלאיתא בפ"ק דב"ק (דף ז:) ומש"ה לניחא ליה לתיקוס בידיה ואפילו בעידית שאין לינו של בע"ח לנבות ממנו לא יעיל שמא יפייס את הלוה שיתן לו מן העידית כלי שלא יגבה ממנו לו יתפשר עמו המלוה לנבות ממנו מעט מעט כלי שיקח מן העידית ולא יצטרך קבלן לפרוע והכי הלכתא לאינו מעיל ומיהו נראה לאם [יש] לנלוה קרקעות עידית ובינונית וזיבורית לאפי' קבלן מני להעיל. הרמב"ם ז"ל: בן הריס שהחזיק ג' שנים בלותה שדה יש לו חזקה כלפי לעיל להלביא אין יכולין לסלק כל ימי חייו הלכך אין לו חזקה לבן הבן שיכולין לסלק הוי חזקה: [דף מז.] היכי דמי. הא לאמרינן אמרינן ליה אפקינהו דלחזינהו ולהכי תנא ראה :

אריס * בד"ק בכ"מ עריס בעיין ועי' ערוך ע' ערס ד' אין לו חזקה: אמאי עד האידנא פלגא והשתא כולה א"ר יוחנן באריסי בתי אבות א"ר נחמן אריס שהוריד אריסין תחתיו יש לו חזקה מ"ט לא עביד אינש דנחתי אריסי לארעיה ושתיק א"ר נחמן אריס שחילק לאריסין אין לו חזקה אימור הרמנא שוייה שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לר"נ בר יעקב ילמדנו רבינו אריס מעיד או אינו מעיד הוה יתיב קמיה רב יוסף א"ל הכי אמר שמואל מעיד והא תניא אינו מעיד לא קשיא הא דאית בה פירא בארעא והא דלית בה פירא בארעא ת"ר ערב מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא מלוה מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא לוקח ראשון מעיד ללוקח שני והוא דאית ליה למוכר ארעא אחריתא (דף מז.) קבלן אמרי לה מעיד ואמרי לה אינו מעיד אמרי לה מעיד כערב דמי והוא דאית ליה ארעא אחריתי ואמרי לה אינו מעיד דניחא ליה דנוקמי בידיה תרוייהו דכי אתי בע"ח מאי דניחא ליה שקיל

א"ר יוחנן אומן אין לו חזקה בן אומן יש לו חזקה אריס אין לו חזקה בן אריס יש לו חזקה גזלן ובן גזלן אין לו חזקה בן בן גזלן יש לו חזקה היכי דמי אי דקא אתו בטענתא דאבוהון אפילו הנך נמי לא ואי אתו בטענתא דנפשייהו אפי' בן גזלן נמי יש לו חזקה לעולם דאתו בטענה דאבוהון וכגון דאמרי עדים בפנינו הודה לו הנך איכא למימר קושטא קא אמרי גזלן אע"פ דאודי ליה נמי לא בדרב כהנא דאמר אי לאו דאודי ליה הוה לן חזקה

[הלכך בן גזלן] דלקחתי מכח גזלן כיון דלאחריו אין לו חזקה לגיטיה נמי לית ליה חזקה ומיהו לי טענה ואמר קמאי גיטי זבנתה מינך ונתן לך דמיו נתן מנו לחי בעי אמר אנא קנאי זבינתה מינך: לפיכך הלוי נמי. בן גזלן יש לו חזקה כיון שטוען שהוא לקחה: שכי נרסינן [וכגון דאמר] בפנינו הוליד לו. כלומר שהבנים טוענים כן ובן חומן ובן לריס מהימנים במנו לפיכך היו עדים שמעידים כן לפיכך החומן עמו והלריס הוו מהימני מכחן ומסתמא לחין ז"ל מסתמא הייתי כך אלא במחייב עצמו אבל במודה בפטור אבדו במה שביכולו אין לומר כן כ"כ הריטב"ן בשם כל רבותיו ז"ל אבל נרסת כל הספרים והרב אלפס נ"כ לגמרי עדים בפנינו הולד לו ולפשר למשום בן גזלן נרסינן שכי לפיכך בעדים לא היה חזקה משום לאו"נ למהימנים שהולד לאו כלום הוא למחמת ירלה הוא: לשחוור. למוסל כלומר היה מלטין אותו לשר או למוסל ומיהו שם אמר בפני נתן לו שלמים נתן במנו לפיכך בן בן גזלן וכו' יש שגורסין שלפיכך בן גזלן יש לו חזקה כיון דלגי בטענת אבל לאבוה וכלהו לישנה: שהוחזק בגזלנות. כלומר שנלפה כבר פעם אחת והחזירו ב"ד לבעלים וכיון שכן לפיכך החזיק בה ג' שנים אח"כ אין לו חזקה: לבית פלוני. לגבות דשעיס שהורגים נפשות על עסקי ממון וכל שלא ירא למחות בשם הלכך אין לשם חזקה וקיימא לן כתרוייהו: תנו רבנן לוקח וכו' ירל מלריסות יש לו חזקה. שם החזיקו לאחרי כן שלש שנים: הבן שחילק. שאינו סמוך על שלחן אביו ואין מתעסק עול בנכסי אביו: [גמ' בשלמא בן שחילק ליטעריך שלי"ן לחולי לאחיו נדיה קמ"ל שלא יאמר שנתנרשה פשיטא ל"ק במנורשת ואינה מנורשת וכלרבי זירא לל"ר זירא וכו' כל מקום שאחרו מכמים מנורשת ואינה מנורשת בעלה חייב במזונותיה. פי'] במנורשת ואינה מנורשת שזרק לה נט ספק קרוב לו ספק קרוב לה: [דף מז:] בעלה חייב במזונותיה. וקמ"ל לכיון שנרשה לו אומרין בהרווחה יהיב לה [כי בטורח גדול יתן לה מזון בעמנוס כשחייבו ב"ד] הלכך שם לו היה שלא היה לו למחות ומיירי בכל גווני לפיכך לו יחא לה קרקע ממטי ליה ולחמריה לשחוור:

אמר רבא פעמים שבן בנו של גזלן אין לו חזקה היכי דמי דקא אתי בטענתא דאבוה היכי דמי גזלן א"ר יוחנן כגון שהוחזק בגזלנות על אותה שדה ורב חסדא אמר כגון של בית פלוני שהורגין נפשות על עסקי ממון:

ת"ר אומן אין לו חזקה ירד מאומנתו יש לו חזקה אריס אין לו חזקה ירד מאריסותו יש לו חזקה בן שחילק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם (דף מז:) אמר רב נחמן אמר לי הונא וכולן שהביאו ראיה ראייתן ראייה ומעמידין שדה בידן.

גזלן שהביא ראיה אין ראייתו ראיה ואין מעמידין שדה בידו:

רב ביבי מסיים בה משמיה דרב נחמן קרקע אין לו אבל מעות יש לו בד"א כשאמרו עדים בפנינו מנה לו אבל הודה לו לא כדרב כהנא דאמר רב כהנא אי לאו דאודי ליה הוה ממטי ליה ולחמריה לשחוור ודוקא בדמסר מודעא אוביני אבל אי לא מסר מודעא אע"ג דאניס זביניה זביני דקי"ל כדרב הונא דאמר תליוה וזבין זביניה זביני מ"ט סברא היא דאגב אונסיה גמר ומקני (דף מח.) ואמר רבא הלכתא תליוה וזבין זביניה זביני ולא אמרן אלא בשדה סתם (דף מח:) אבל בשדה זו לא ובשדה זו נמי לא אמרן אלא דלא ארצי ליה זוזי אבל ארצי ליה זוזי לא ולא אמרן אלא דלא הוה ליה לאשתמוטי אבל אי הוה ליה לאשתמוטי לא והלכתא בכולהו תליוה וזבין זביניה זביני ואפילו בשדה זו דהא אשה כשדה זו דמיא ואמר אמימר תליוה וקדיש קידושיה קידושין רב אשי אמר אשה ודאי לאו קידושיה קידושין הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו בו שלא כהוגן וכן הילכתא ואמרינן טאבי תלא לפפי בכינארא וזבין חתם רבה בר בר חנה אמודעא ואאשקלתא אמר רב הונא מאן דחתם אמודעא שפיר חתם ומאן דחתם אאשקלתא שפיר חתם מה נפשך אי מודעא לא אשקלתא ואי אשקלתא לא מודעא הכי קאמר אי לאו מודעא מאן דחתם אאשקלתא שפיר חתם רב הונא לטעמיה דאמר רב הונא תליוה וזבין זביניה זביני ושמעינן מינה דאע"ג דאניס זביניה זביני ואי מסר מודעא לא הוה זביניה זביני ואמרינן נמי ברישא דהדין פירקא (דף מ:) ואלא מודעא אוביני האמר רבא לא כתבינן מודעא אוביני ופרקינן מודה רבא היכא דאניס כגון מעשה דפרדיסא דשמעת מינה דאף על גב דאניס בזביניה צריך מודעא לבטוליה וכן למזונות מללוקימנא הכא במנורסת ואינה מנורסת וכלרבי זירא שמעינן לאילו מנורסת נמורה אין לה מזונות אע"פ שלא נבתה עליין כתובתה הריטב"ן ז"ל אע"פ לביורסלמי [פ"ק דכ"מ הל' ה] לא משמע כן וכן כתב רבינו אלפס ז"ל בכ"מ [סי' רנז] דהא לירוסלי' ליתא וכן הוא אם מיחתה בו עלתה בשלה כיון שלא מיחתה בו מזונות לא חזקה ולא למרינן כיון דיהיב לה מזוני לא קפדה אלא מלנרסה שנגנים סם זה את זה: כולן וכו'. כלומר כל אלו שאמרנו שאין להם חזקה אם הביאו ראיה בשטר או עדים מן המכירה הויא חזקה ואע"נ למילתא דפשיטא היא משום סיפא לגזלן אלא נזלן יש לו אם היה רואו נתינת המעות נקט לה: אין לחייתן ראיה. לפיכך כתוב בשטר שהוא הולה על עלמו שקבל המעות ומשום דרב כהנא לבל בשטרות לעלמן מסני הריטב"ן ואע"נ למרינן לחריות טעות סופר הוא שהיה לוקח במוכר ברלון ונפשו אבל הכא אין רשאין העדים לכתבו על שיקבל וכפירוש הריטב"ן: ואין מעמידין שלה בידו. ולא לבא מכחו למה לכתוב לו מחמת שראה הוא בלרב כהנא וכו'. ומיהו אם כתב בשטר לחריות קנה כלשמואל לאמר שמואל לף בשטר לו קנה על שיכתוב לו לחריות ונכנים טעמאלפי שהאנס מקפיל בשטר להרוחת שהיה שלו בדין ואיכא למימר למחמת ירלה כתבו. [ולבל] בלחריות אינו מקפיל האנס ואי לאו לגמר והקנה לו לא היה כותבו כיון שלא מסר מודעה וכתב הרגב"ר למכל מקום אם לחר היה אנס לכתוב לו לחריות בפירוש לף זו מקחו בטל וכ"כ ה"ר יונה ז"ל: ולוקין כשלחרו בפנינו הולה לו. כלומסיים רב ביבי לבל בפנינו מנה לו המעות לא קנסי ליה לגזלן לשבל מעותיו לא יחזירם לו הנגזל וה"מ ללמרינן לא קנה קרקע אע"נ ליהיב זוזי היינו כשמסר מודעה לבל לא מסר מודעה לגבי חונסן לזוזי נמר ומקנה כלרב הונא בשמעך: [דף מח:] [תניוה וזבין]. תניוה לותו שימכור קרקע זו ויהיב למי כהאי גוונא נמר ומזבין ולפילו [דף מח:] לא הכחין אם הזוזים יפים או רעים שנראה לעל כרחו מקבל לותם ולפילו [לא] ה"ל לאשתמוטי כלומר לאחותו המתן לי עד למחר או עוד

ליחוי לחד תמ"מ כיון לחמר רוצה לני נמר ומזבן ולוקח זביני לבל מתנה לח לתליוה וזבין לחמרין תליוה ויהיב לח לחמרין וכתב כריטב"ח ז"ל לכיון לבתר לעתיה למוכר חזלינן כלחמרין לחנב חונסים לזוזי נמר ומזבין ליכח לממוויי לנמרי לחסם ולומר כי היכי לחסם מתקלקת בפרוטה ס"ס חס קבל פרוטה מסחה זו לליהוי מכירה לסחני לחסם להרי נתן לה למיה לכל לחסם בכל להו ניחח לה כלר"ל טב למיקב טן לו וכו' ח"כ יין הוח לומר לחנב חונסח נמי נמר ומקניח נפסח לבל הכח מי חיכח למימר למסום פרוטה שנוטנים לו מתרצ על קרקע של מהם מנה ותלע ללא למיח לחסם שחמרי לקנייתי קרקע שהרי לחסם לשלוחה לח וקבל לי קלוסין סתם וקבל פרוטה בקלוסין מקולחת וחילו שליח קרקעות חס טועה חוזר על כלן. ונרחה שלעת כרנב"ד ז"ל נוטה לזה לע"פ שחחרים לומרים לסוין סס: הוח עסה שלח כסנון. שהכריחה: לפקעינהו. ועקרינהו ללא להוי קלוסי כי יש כח ביכס לבטלס מסום לכל למקלס לעתיה לרבנן קל מקלס שהרי לומר לה הרי לח מקולחת כלח מסה ויצרלל נמצ שבלעת חכמים תלה הלבר והכי הלכתה ללענין זביני הוי זביני לבל לענין קלוסין לח הוי קלוסין: עלבי. עלבי סס נברל חלמ. ותלח לפפי על חיון שממו כיורל כלי שיכול לו שלהו ומתוך הלונס זבין: חתם רבה בר בר חנה. ועל לחל עמו לחועלה שמסר פפי קולס המכירה וכן נמי חתם הוח בעמו בשטר [המכירה]. ומתמה תלמוחה מה נפקל למלרך הונח משמע שחתי החתימות היו עולות לענין לינה והלח החחת הפך חברתה: לי ללו מועלה מלן לחתם וכו'. מהח שמעינן לחל"נ לחלמרין תליוה וזבין זביניה זביני כל היכח למסר מועלה לח הוי זביני ומיהו חס בטל המועלה ולפילו מתוך הלונס מסתברל למועלתו מבוטלת ללא עליפל בטול מועלה מתוך הלונס מלונס המכר עמו לחלמרין לחנב לונסח לזוזי נמר ומקנה ה"נ נמר ומבטל לה למועלה ומיהו חס מסר מועלה על כל בטולים שיבטל בכ"ג לין כל לותם הבטולים כלום לפי שכבר מסר מועלה על (ידי) כונן וח"ל לבטל מועלתו הילבך כל היכח למסר מועלה על כל הבטולים וילעינן בלונסיה לח הוי זביני וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"י מהל' מכירה וכתב הרשב"ל לתקנת לבר זה בפוסל עלי בטול שיאמר הריני פוסל כל עליס שיאמרו שמסרתי מועלה על מכר זה לסוינהו לנפשיה בעליס פסולין וכענין שלמרו בנלמנות והרנב"ר ז"ל כתב שלח מסר מועלה לף על פסול עליס זה לכתי לח מהני שלף פסול זה מחמת לונסו הוי שפוסל לותם וכבר קדם ומסר מועלה על המכר ועל כל הבטולים שיעשה ולף על בלונסיה ומסר מועלה על המכר ועל כל הבטולים שיעשה ולף על

הילכתא

א"ר נחמן אמנה היו דברינו אינן (דף מט.) נאמנין מודעא היו דברינו אינן נאמנין מר בר רב אשי אמר אמנה היו דברינו אינן נאמנין מודעא היו דברינו נאמנין מ"ט מודעא ניתן ליכתב אמנה לא ניתן ליכתב והילכתא כמר בר רב אשי:

ואין לאיש חזקה בנכסי אשתו (דף מט:) הא ראיה יש ותימא נחת רוח עשיתי לבעלי מי לא תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי הכא נמי תימא נחת רוח עשיתי לבעלי הא איתמר עלה אמר רבה בר רב הונא באותן שלש שדות אחת שכתב לה בכתובתה (דף נ.) ואחת שייחד לה * בנדוניתא ואחת שכתב לה שום משלו. כ"ה הגי' בד"ק בכתובתה ואחת שהכניסה לו שום משלה למעוטי מאי אילימא למעוטי שאר נכסים שהן נכסי צאן ברזל כל שכן דהויא לה איבה דא"ל עיניך נתת בגירושין ובמיתה ואלא למעוטי נכסי מלוג והאמר אמימר איש ואשה שמכרו בנכסי מלוג לא עשו כלום לעולם למעוטי בנכסי מלוג וכי איתמר דאמימר כגון דזבין איהו לחודיה ומת דאתיא איהי ומפקה אי נמי זבינתה איהי לחודה ומתה דאתי איהו ומפיק בתקנת אושא כדרבי יוסי דאמר ר' יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות אבל זביני תרוייהו לעלמא לא שנא זבין איהו ברישא והדר זבינא היא ולא שנא זבינא איהי והדר זבין איהו אי נמי זבינא איהי לדידיה הוו זבינה זביני ולית לה למימר נחת רוח

פסול עליס הרי המכר בטל ולין לו [תקנה]: חמנה. שהעדים החתומים על שטר ההלוחה לומרים לחמת כתב ילנו הוח לבל לח נתן המלוה לללוה לבר ללח שהלוה לחמינו למלוהו כתב לו שטר זה שילונו לו כשיזדמנו לו מעות ושעבד לו נכסיו מעכשיו כלי שלח יהיה שטר מוקלס: לחמר המחבר ומיהו מעשים בכל יום שנוטלים קנין סתם ומחמינן מן המעות לע"פ שעשבד נפשיה שהליסור לינו חלח לעשות שטר הריטב"ח ז"ל בשם רבותיו ומנחתי לכתוב לחחר זמן בשם הריטב"ח ז"ל לכל היכח שמעידים שלח ילעו בדבר על לחחר שחתמו נחתמים שם לעולם והרי הן כמעידין על השטר שהוח פרוע לו מחול ועל זה לומרו בירושלמי ברש הכח יכולין לומר על זה חתמנו ועל זה לח חתמנו ע"כ : [דף מט.] לין נחתמין. מסום לעולה הוח לכתוב שלוה והוח לח לוה ועליס לעולה לח חתימי ולעתם לעקור השטר ולחו כל כמיניהו ולע"פ שלין כתב ילם יונח ממקום לחר לח לומרינן בכי הח הפה שלחר הוח הפה שהתיר: מועלה היו לבריכו. כלומר לומת שזה כתב ילנו שחתמנו בשבירה זו חלח שקולס לכן מסר מועלה בפנינו נחמנין ללחו עולה הוח מה שחתמו בשבירה זו לע"נ לחונס הוח לכלי להניל החונס מיל חונסו ניתן ליכתב ולוקח בשלין כתב ילן יונח ממקום לחר למיכרו לעיכר הפה שלחר הוח הפה שהתיר לבל לי כתב ילן יונח ממקום לחר לין נחמנין לעליס החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עלותן בב"ל וכיון שהניל סוב לינו חוזר ומניל : נרסי' בגמ' [דף מט.] לין לליס חזקה בנכסי לשתו פסיטה כיון למשתעבדי ליה לפירי פירי הוה דקא לכיל. לח ערוכה לחמר לה לין ולבריס לין לי בנכסיך וכי ח"ל הכי מלי הוי והתניח החומר לחכירו לין ולבריס לין לי על שלה זה ולין לי עסק בה וילי מסולקת ממנה לח לחר כלום לחמרי לבי רבי יוחנן בכותב לה ועודה לרוסה: פי. פסיטה. שכיון שילוע לבל לליון לבעל בנכסי מלוג חלח לכילת הפירות שלין לו חזקה בגוף הקרקע משום לכילת הפירות ולינה ערוכה למחות בס"ג לבמשכנתה [דף לה:] לסורת ערוך למחות בסוף כל נ' התם הוה שלינו יולע כל כך ללפירות נחית וערוך נגלי לעתך: לין ולבריס לין לי בנכסיך. וכן ג"ל בפירותיהן ובפירי פירותיהן נמי על סוף העולם חלח להכח ריפה למתני' נקט לחי לח כתב לה חלח בנכסיך לחוה ה"ז חוכל פירות וחח מהני חלח שחם מכרה ונתנה קיים כלתנן בהגיל בפ' הכותב (דף פנ.): לח לחמר כלום. מסום לחלח כל כמיניה לומר לין לי בשלו על גיתנהו במתנה או יתכרנו: בכותב לה ועודה לרוסה. כלומר לבכה"נ שלח הניע עליין ליהו יכול להסתלק בדין ולבריס וכו': כלרב כהנא. ול"ל כהנא נחלה הבחה לו לחדם ממקום לחר חדם מתנה עליה שלח יירבנה כלומר כיון שלח תקנו חלח לתועלתו חם

חמר לי לפני בתקנה זו שומעין לו ליתן זכין לו בעל כרחו לבטל בירושת ההוא דזכה בה ממילא בלא סוס מעשה היינו מתנה עליה ללא פני בסילוק כלחמרן דלוקח בירושת לפני שנריך מעשה הגזוזין הוא ללא זכה בו עליון ופני בסילוק כלחמרן בעודה לרשות ומיהו קודם לירוסין לא מהני סילוק לכיון דליתי בה סוס סייכות לא שייך ביה סילוק שכבר הוא מסולק ועומד: [דף מט:] הא רחיה ים. כלומר למקתני שאין לו חזקה משמע לוקח חזקה הוא ללא מהני הא רחיה בעלים לו שטר מכר מהני ואמאי תימא לא נתכוונתי למכור אלא נחת רוח עשיתי לבעלי: נקח מן החים. נכסים שהם מטעבדים וערבאין לכתובת אשה וחב"כ נקח מן האשה שהתנה עמה שלא תטרוף מאותן נכסים שלקח: מקחו בטל. והיה נותב מהם מהאי טעמא דיכולה לומר נחת רוח וכו' ולוקח כשהבעל קבל למי המקח ולא האשה מש"ה מקחו בטל להוה לגבי אשה כתליוה ויהיב ללא הוו זכיני לכל אם קבלה האשה למיס לא הוי מקחה בטל להא קי"ל [דף מז:] תליוה וזבן זביניה זביני כלעיל וכן לעת הריף"ף ז"ל בהלכה פ' הניזקין [סי' תנא] ואע"פ שלא פירש כן הר"ם בכאן: ה"נ נימא וכו'. ואע"נ למני לאוקומי מתני' לחמרה הא רחיה ים בשקבלה היא למי לו בשכתבה אחריות מפורש לנוקח לכשהי נוונע לפילו לא קבלה חיהי למי המקח קיים כלאיתא פרק הניזקין [דף נח.] לא ניחא ליה לאוקומי מתני' בחילתא לפשיטא לאם כן מאי קמ"ל אלא לאוקומה בנוונע ללא שייך למימר נחת רוח וכו' כלשקמן והיינו לשמועינן הא רחיה ים ולפיכך פריך תימא נחת רוח וכו': נ' שלות. כלומר הא לאמר מקחו בטל מיירי בנ' [שלות] אחר שכתב לה בתוספת כתובתה ואחר שייחל לה לעיקר כתובה לאיינו מנה מאתים ואחר שהכניס לה כנגד הסוס שקבל מנכסי נלוניתה זו היא נרסת ר"ח ז"ל והריף"ף והריב"ן מנ"ם ז"ל (ופי') ונוכל לפרש להאי בטל רוצה לומר לאלתר ולפילו בחיי הבעל ורצה תניא ברים פרק אלמנה לכ"ג (דף סו:) האכנסת סוס לבעלה ורצה הבעל למכור לה יכול [ונא עול אלא לפי הכנים לה סוס מצלו ורצה הבעל למכור לה יכול] וקי"ל לכל היכא לאמור רבנן לה יכול אם מכר לה עצה ולא כלום הרי מפורש שלותה שהכנים לה סוס מצלו אם מכרו בטל לאלתר [ואע"נ] לתניא בפרק השולח (דף מא.) העושה שליח לפלוני לבע"ח ולכתובת אשה נובה מאחר נכסים ולפילו בלפופיקי מפורש כלשכוכח בפ' המניח את הכל (דף לב:) נבי שור אם לאין לך לפופיקי מפורש ממנו שאינו נובה אלא מנוסו ולפ"ה אמרי' התם לאם מכרו להיות מכור לפ"ה מצינא לאוקומי הכא שייחל לאות להיות שלא ולא יוכל לסלקה בלשום ונתנם לה בתתנה נאומר ומיהו אם מכר הבעל פירות שלו שלות אלו מכרו קיים כיון שהפירות שלו לבל כתבו המפרשים ז"ל שאם מכר נוף ופירות לפילו אמר הלוקח ניחא לי לאכול הפירות כל ימי הבעל אין שומעין לו לכי היכי לבטל המקח בנוף הקרקע הוא הדין שבטל לענין פירות נמצא לפי לרך זה שלפילו לפופיקי מפורש הבעל יכול למכרו על שתתלמן לו אתנרס שתבא לנבות כתובתה ואטרוף אלא אם כן כתב לה שלא יוכל לסלקה בלשום הכי פירשו ז"ל לעיל ומיהו לעת הרא"ש ז"ל שאומכר קרקע שייחל לה בכתובתה לפופיקי מפורש בטל מיל: ולענין נכסי מלוג כתבו המפרשים לאם מכר נוף הקרקע בטל מיל לע"כ לא חיבעית לן פרק האשה שנפלו לה נכסים (דף פ.) אלא בעל שמכר קרקע לפירות מהו לבטל מכר נופו של קרקע פשיטא לן לבטל מיל: [דף נ.] למעוטי מאי. (שאר נכסים לילה) כלומר אם בלו שלשה שנים אחר מיתת מקחו בטל בחיהו לחמרינן מקחו קיים למענינו למימר הא רחיה ים. שאר נכסים לילה שהכניסה לו קרקע להוי נכסי צאן ברזל כל שכן למני למימר נחת רוח עשיתי כלי שלא יהיה לה לחיבה לכיון שאם פיחתו פיחתו לו ונוכה משאר נכסים למה מעכבת וכ"ם בנכסים לילה ממם שאין לה עליהם אלא שעבוד ליכולה לומר נחת רוח עשיתי אלא יאמר לי בעלי עיניך נתת בנירושין ובמיתה: לזבין לחיהו ומית. לאו לוקח את שהרי לפילו מעכשיו מקחו בטל בנוף הקרקע בנכסי מלוג כלפי' אלא מאום סיפא לזבנה לחיהי ומתה לוקח הוא לכשמתה מוציא מיל הלקוחות ומתקנת לוקח כלשמתה בבבא קמא [דף ק.] לחלמוד דבנן לבעבודא לבעל מאום לחיהה ועשאוהו כלוקח לחלון ומכירתה בנוף הקרקע מהני היכא שמת הוא וכלחמרינן בירושלמי (כתובות פ"ט סוף הלכה ו) מכרה היא ומת אין לחאה מוציא מיל הלקוחות וכתב הרא"ש ז"ל לכיון לממכרה קיים אם רצה הבעל לבנות לו לאתור לו לבנות לוקח מאה שהוא הלוקח מעכב עליו: אבל זביני תרוייהו לעלמא. כלומר קיים שהרי היא מכרה בנוף והוא פירות לי נמי זבנה חיהי לזיהיה זביני זביני ולא מצית אלא לחמרה נחת רוח עשיתי לבעלי לכיון שאם נכסי מלוג אין לו לבעל להקפיל אם היא מוחה ביולו אלכך אם יש לו אחר מכר ממנה רחייתו רחיה והיינו אתני לקתני אין לו חזקה אבל רחיה ים: אין מחזיקין וכו'. כלומר אינם לעלמא הבא להחזיק בנכסי מלוג לאאה אין לו חזקה למני למימר סייתי סבורה שלא מכר לך בעלי אלא ופירות ואמאום הכי מחיתי: [דף נ.] ולייני נולה אמרו אלא בכה"נ כלחמרם: הלר ביה מר מצמעתיה. לאמר להו לא אמרי אלא בכה"נ כלחמר רב יוסף להיכא שאלכלה מקנת חזקה בחיי הבעל ואלם אנים אחר מיתת הבעל אז הוא נאמן במנו לאי בעי לאמר לה אלא זבינתה מינך ואלכלתיה אני חזקה כי לאמר ליה אלא זבינת לבעליך ואלא זבינתה מינה מהימן ואע"נ דקי"ל [מסנה דף מב.] לירורל בירושת אין לו חזקה והאי ירך ירך בירושת [שהרי ירך בעצה אחין לו חזקה] כתב הרמב"ן ז"ל [לנאמן מאום] לחייבינן שמא יפתכח

נמי את זבינתה ניהליה ואנא זבינתה מיניה מהימן:

(דף נא:) אמר רב המוכר שדהו לאשתו קנתה והבעל אוכל פירות במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות ור' אלעזר אומר אחד זה ואחד זה קנתה ואין הבעל אוכל פירות:

אמר רבא הלכתא המוכר שדהו לאשתו לא קנתה והבעל אוכל פירות תרתי לא קשיא כאן במעות טמונים כאן במעות שאינן טמונים במעות טמונים לא קנתה דאמרינן לגלויי זוזי הוא דעבד במעות שאינן טמונים קנתה והבעל אוכל פירות ובמתנה לדברי הכל קנתה ואין הבעל אוכל פירות ת"ר אין מקבלין פקדונות לא מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן התינוקות קבל מן האשה יחזיר לאשה מתה יחזיר לבעלה קבל מן העבד יחזיר לעבד מת יחזיר לרבו (דף נב.) קבל מן התינוק יעשה לו סגולה מת יחזיר לאביו מאי סגולה רב חסדא אמר ס"ת רבה בר רב הונא אמר דיקלא דאכיל מיניה תמרי וכולן שאמרו בשעת מיתתן של פלוני הם יעשה כפירושן וא"ד יעשה פירוש לפירושן:

דביתהו דרבה בר בר חנה כי הוה קא שכבה אמרה כיפי דמרתא דבני ברתא אתא לקמיה דרב אמר ליה אי מהימנא עלך (* מהר"ם ל"ג דברתך) עשה כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה איכא דאמרי הכי אמר ליה אי אמידא לך (ברתך) עשה כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה:

הלכך [צריך הוא בחיי בעלה] ויתמי מינה זבינתה שמעינתלמינה ירדתי לתוכה [ולא קולס] ואז הוי שלא ברשות מפני שהבעל הוא שאינו יכול למכרו לגבי היא יכולה למכור ולפיכך [אמר רב שעריכה כל חפצה] להזמין עדים לומר להם שזה לוקח קרקע שלה וזו היא מחתיתה ואוב אין לו חזקה לעולם כדין כל היורדין שלא בתורת חזקה לבל יביא שלכל ג' שנים אחר מיתת הבעל ולא מיחתה נאמן. ורב לא אמר כלרב יוסף שהרי קלס לו לורות הרבה שלא ליפול [לגמרי הוא] שקנה בלבדי רב לפי שמענו פירוש לרב ממילתא לרב יוסף לאמר כן: לייני נולה. הם שמואל ורקרוק: . לא קנתה. ליכול הבעל לומר לא נתכוונתי למכור נוף הקרקע שלא לגלות מעותיה הטמונים: [דף נא:] במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות. משום לנותן בעין יפה נותן ונס לא שייך למימר במתנה לגלויי זוזי הוא ומיהו אינה מוציאה זוזי מתחת ידה ומיהו שלא"פ שאין הבעל אוכל פירות אם מתה הבעל יורשה למה"ל לאב שנתן מתנה לבנו שלא"פ שאין לאב לכילת פירות אם מת הבן האב יורשו ולא עוד אלא שלפיהו מכרה היא לו נתנה לאחר ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות וכן כתב הגאון רבינו שמואל הלוי בשם רבינו שרירא ורבינו האי גאון ז"ל : אמר המחבר למרינן בגמ' [דף נא.] המוכר שדה לאשתו קנתה ולא אמרי' לגלויי זוזי הוא לבעלי אמר ליה פשיטא ל זוזי מהכא ותקני בשטרא פירוש מלנקיטו לה שתמע משמע לפילו כתב לה שטר אחר נתינת המעות ותפ"ה קאמר ל זוזי וכו' כלומר לפילו עבד לגלויי זוזי הא הלה לקני בשטרא. לא כתבתי זה אלא מפני דין אחר היוצא מזה לפילו לענין המוכר שלה לאשתו כברמפורש בפנים אחת אלא מפני שמכלן לקלקל הרב בעל העיטור ז"ל לשטרי רחיה שאשה כותבת מכרתי שלה פלוני לפלוני ים בהן משום קנייה כלילו כתב בהם שלי מכורה לך לאי לא מאי קושיא לילמא בשטרי רחיה שמכר לו את השלה בכך וכך למלן נימא לך לשלה מכורה לך כתב לה ונראה שלאת הרמב"ן ז"ל הוא כן אע"פ שהרי"ה ז"ל חלק בלבד וכי היכי לאמרינן במכר לא קנתה לחייבינן למעות טמונים למספיקיא לוקי קרקע בחזקת מריה קמא ה"פ לענין מלוה לפילו בשטר אין לה עליו כלום ולפילו נתגרשה על שיתפרע בשטר שהיו מעות שאינם טמונין הריטב"ה ז"ל. ואע"פ שאמרנו לעלחר מיתתה מכירתה ומתנתה בטלין מיהו אם התנה בפי' שתוכל למכור ולתת התנאי קיים ויכולה למכור ולתת בין במתנת בריא בין במתנת ס"מ. הריטב"ה ז"ל: תרתי. בתמיה כלומר שני לבריים של רבא סותרים זה את זה למלקלמר לא קנתה ס"מ לנוף ופירות של בעל הם והלה אמר והבעל אוכל פירות למשמע הפירות לבעל אבל נוף הקרקע לאשה הוא: שאינן טמונים.

שהיו לה מעות שנתנו לה ע"מ שלא יהיה לבעלה רשות בהם והשתא ליכא למימר לגלויי זוזי קא עביד שהרי גלויין ועומדין הם ובלאו אמר רבא שבעל אוכל פירות כלומר שהיא קנתה הנוף והפירות לבעל: אין מקבלין פקדונות. משום דשמא נגבו מבית לקוניהם מה שמפקידין ומינה שהנפקד מסייע יבי עובדי עבידה כלאמרי' בעלמא לאו עכברא נגד אלא חורא נגד: אמר המחבר שאשה נאמנת לומר ממעות שבידה כל זמן שאין בית הבעל למתנה הם שנתנו לה והכי איתא בירושלמי פרק מניאת אשה [נבי מניאת אשה לבעלה לאמר רבי יוסי לא אמרן כן אלא כלי אלא תהא אשה מברחת זהובים מבל בעלה ואומרת מניאתי ופריך התם] הגע עצמך שנתנו לה במתנה כלומר עליון מה תקנה עשית תנגוד מבעלה ותאמר מתנה נתנו לי והר"י ז"ל כתב שאשה נאמנת לומר שנתנו לה במתנה נאמרה ע"מ שאין לבעל רשות בה לפילו לפירות וכן לעת הרשב"ץ והריטב"ץ ז"ל ונקנק רחיה ליכא מהא לאמרי' הכא יחזיר לאשה [יחזיר לעבד] ואם אינה נאמנת לגמרי והבעלים יכולין להוציא מידה למה יחזיר לה הפוכי מטרתא למה לי ע"כ: יחזיר לאשה. לשמא אחר נתנו לה על מנת שאין לבעלה רשות בו [ומיהו] אם מתה בעלה יורשה וכן בעבד למה שקנה עבד קנה רבו ואע"ג לבנמרא אמרינן שהמחזיק בנכסיו זכה בהם שאני עבד לאיכא למיחש שמא נגבו ומיהו בחייו יחזיר לו להיינו במקום שנהג [שלא] שלח הפסידו הבעלים כלום מפני קבלתו של זה הלכך למקום שנהג יחזיר כלמוכח בירושלמי [פ"ב דכ"מ הלכה ז] נבי ספק הינוח ונבי קטן לאמרינן יעשה סגולה לאו למימרא שאם החזיר לתינוק ואבדו יהיה חייב לאשה שלא לתת ביד ילי שמים לוקח קאמרינן ומשום השבת אבידה ז"ל לוקח שלא הניע לפפוטרופוס של קטן וכתב הרשב"ץ ז"ל דלוקח שלא הניע לכלל פעולות לאילו הניע יחזיר לו שהרי מקחן מקח ומכרן ממכר במטלטלי: יחזיר לאחין. ולא לאחין לפי (ב"ב לף קטו.) שהאב קולס לכל יורשי ילדיו: כפירושן. יחזיר לאותו פלוני שאמר: [דף נב.] פי' לפירושן. כלומר שיעכב הפקדון לעצמו שלא אם כן יביא ראיה לאותו פלוני או יבא אחוי שהוא הפקיד אצלה וזה פי' לפירושן שאם מתביישין לומר שהיו שנגבו מאיש: כיפי. נזמים: מרתא. אם חכם לאחיו של רבי חייא: לבני ברתא. של בני בתו: לי לאילא לך. פי' לאותה שאומרת עליהן שהפקידו לה אם מוחזקים שיהיו עשירים כל כך עשה כפירושה אי נמי אם לאשתך לאילא לך זה שיש לה ממון על מנת שאין לך רשות בו נאמרה לאותו עשה כפירושה:

תוספתא [פ' בתרא לכ"ק] האומר תנו מאתים דינר לבית הכנסת תנו ספר תורה לבה"כ ינתנו לבה"כ ברגיל בו ואם היו שנים והיה רגיל בשניהם ינתנו לשנייהם האומר תנו מאתים דינר לעניים ינתנו לעניי אותה העיר בן האומר מכל לבית ועבד האומר מכל רבו קונן ונותן פת לעני או לבנו של אומנו ואינו חושש משום גזל שכך נהגו בעלי בתים: לפיכך חלקו. כלומר נתפרדו האב והבן שהיו שניהם שותפין על שלחן אביו ואין מתעסק בנכסי אביו כלל וטועמין להן מחזיקין זה על זה משום לקח קפלי לסלולי: והלכתא חלקו לפ. לקח כיון שחלקו ים להם חזקה זה על זה: לחד מן האחין. נלוג האחין המתעסק בממון אביו: חונות. שטרות מכירות לשון כח (ברכות מ"ט:ג') כחי ורחצית חוני: ושטרות. כלומר ושטרי הלוואות: יונקין על שמו. כלומר שהשטר אחר שהוא הלוה או לקח: אבי אימא. כגון שהיה אחין מן האב אבל מן האם להביא להביא. לקמן [דף נב:] מפרש רבה דהיה בעליה פי' ר"ח ז"ל דהיה שהיה לו שנלוג ממקום אחר כשיעור זה: אבל. שמו דב אלא לקרו ליה אבא מפום כבוד: על האחים להביא דהיה. לכיון דיתמי נינהו בני דהיה הם והיה יולעין לחפש זכותן על האחין שהם נלוגים להביא דהיה שמן הממון המשותף היו החונות והשטרות לאב"ג לאביהם לו היה נאמן בלא דהיה בהא טעניגן ליתמי לומר שהם היה לאביהם קיים היה יכול להביא דהיה: זונע לשרבלא. מספרים של סורקי בגדים שנוזזין בהם השרבלים והנעילים מיד היתומין אע"פ שלא היו לבעלים עליה שהשתלוש רק שהיו להם עליה שהיו שלהם ולא טענו ליתומים שהביאם לקמן כיון שהביאם לא היה יכול לטענו כן מפני שהם לבריה העמויין להשתיל ולהסביר: לחד מהכבר ולוקח. מפום לוקיכא דהיה הכא לבל מי ליכא דהיה הכא היה נאמן וטעניגן ונן ליתמי לפיולו בכלים אלו: ספרא לקנלתא. לוקח עמוי להשתיל לבל שהר ספרים יש להם חזקה כלמוכח בפרק הנזהל (לקמן קיל:) נבי מכיר כליו וספריו ביד לחר ע"כ: קשיא וכו'. כתב רבינו חננאל ז"ל שהקבלה מן הנאונים ז"ל לא לחזינן מימרא בקשיא אלא בתיובתא אם כן קיימא לן כשמואל שהא לחמר מודה לי לבא וכן פסק הרב אלפסי ז"ל לבל אי לא מת קיימא לן כר"מ [לחמר] עליו להביא דהיה: שאין חלוקין לפי' בעיסתן. כלומר בשום לכר בעומס לבל בעלים בפופרא [לקמן נב:] לא שנו. הא לחמר רב עליו להביא דהיה: סנלוג ממקום לחר כשיעור זה: לבא. שמו רב אלא לקרו ליה לבא מפום כבוד: על האחים להביא דהיה. לכיון דיתמי נינהו בני דהיה הם והיה יולעין לחפש זכותן על האחין שהם נלוגים להביא דהיה שמן הממון המשותף היו החונות והשטרות לאב"ג לאביהם לו היה נאמן בלא דהיה בהא טעניגן ליתמי לומר שהם היה לאביהם קיים היה יכול להביא דהיה: זונע לשרבלא. מספרים של סורקי בגדים שנוזזין בהם השרבלים והנעילים מיד היתומין אע"פ שלא היו לבעלים עליה שהשתלוש רק שהיו להם עליה שהיו שלהם ולא טענו ליתומים שהביאם לקמן כיון שהביאם לא היה יכול לטענו כן מפני שהם לבריה העמויין להשתיל ולהסביר: לחד מהכבר ולוקח. מפום לוקיכא דהיה הכא לבל מי ליכא דהיה הכא היה נאמן וטעניגן ונן ליתמי לפיולו בכלים אלו: ספרא לקנלתא. לוקח עמוי להשתיל לבל שהר ספרים יש להם חזקה כלמוכח בפרק הנזהל (לקמן קיל:) נבי מכיר כליו וספריו ביד לחר ע"כ: קשיא וכו'. כתב רבינו חננאל ז"ל שהקבלה מן הנאונים ז"ל לא לחזינן מימרא בקשיא אלא בתיובתא אם כן קיימא לן כשמואל שהא לחמר מודה לי לבא וכן פסק הרב אלפסי ז"ל לבל אי לא מת קיימא לן כר"מ [לחמר] עליו להביא דהיה: שאין חלוקין לפי' בעיסתן. כלומר בשום לכר בעומס לבל בעלים בפופרא [לקמן נב:] לא שנו. הא לחמר רב עליו להביא דהיה: סנלוג ממקום לחר כשיעור זה: לבא. שמו רב אלא לקרו ליה לבא מפום כבוד: על האחים להביא דהיה. לכיון דיתמי נינהו בני דהיה הם והיה יולעין לחפש זכותן על האחין שהם נלוגים להביא דהיה שמן הממון המשותף היו החונות והשטרות לאב"ג לאביהם לו היה נאמן בלא דהיה בהא טעניגן ליתמי לומר שהם היה לאביהם קיים היה יכול להביא דהיה: זונע לשרבלא. מספרים של סורקי בגדים שנוזזין בהם השרבלים והנעילים מיד היתומין אע"פ שלא היו לבעלים עליה שהשתלוש רק שהיו להם עליה שהיו שלהם ולא טענו ליתומים שהביאם לקמן כיון שהביאם לא היה יכול לטענו כן מפני שהם לבריה העמויין להשתיל ולהסביר: לחד מהכבר ולוקח. מפום לוקיכא דהיה הכא לבל מי ליכא דהיה הכא היה נאמן וטעניגן ונן ליתמי לפיולו בכלים אלו: ספרא לקנלתא. לוקח עמוי להשתיל לבל שהר ספרים יש להם חזקה כלמוכח בפרק הנזהל (לקמן קיל:) נבי מכיר כליו וספריו ביד לחר ע"כ: קשיא וכו'. כתב רבינו חננאל ז"ל שהקבלה מן הנאונים ז"ל לא לחזינן מימרא בקשיא אלא בתיובתא אם כן קיימא לן כשמואל שהא לחמר מודה לי לבא וכן פסק הרב אלפסי ז"ל לבל אי לא מת קיימא לן כר"מ [לחמר] עליו להביא דהיה: שאין חלוקין לפי' בעיסתן. כלומר בשום לכר בעומס לבל

תשלום תוספתא האומר תנו מאתים דינר לבית הכנסת תנו ספר תורה לבית הכנסת ינתנו לבית הכנסת הרגיל בו ואם היו שנים והיה רגיל בשניהם ינתנו לשנייהם האומר תנו מאתים דינר לעניים ינתנו לעניי אותה העיר :

ולא לאב בנכסי הבן וכו': אמר רב יוסף ואפילו חלקו רבה אמר חלקו לא והלכתא חלקו לא תניא נמי הכי בן שחילק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם איתמר אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמו ואמר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אימא רב אמר עליו להביא ראיה שנפלו לו מבית אבי אמו ושמואל אמר על האחין להביא ראיה שהן משל אמצע אמר שמואל ומודה לי אבא שאם מת על האחין להביא ראיה דאע"ג דלא טענינן להו ליתמי מאי דלא טעין אבוהון דהא רבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר כי הא מילתא טענינן להו ליתמי מאי דלא טעין אבוהון וקי"ל בהא כוותיה דרב דהא תניא כוותיה (דף נב:) אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמו ואמר שלי הן שנפלו לי מבית אבי אימא עליו להביא ראיה וכן האשה שהיתה נושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמה ואמרה שלי הן שנפלו לי מבית אבי אבא או מבית אבי אימא עליה להביא ראייה אמר רב חסדא לא שנו שעליו להביא ראייה אלא שאין חלוקין בעיסתן אבל אם חלוקין בעיסתן אימור מעיסתו קימץ ועל האחין להביא ראיה וכן הלכתא ואם מת על האחין להביא ראיה דמודה בה רב לשמואל ולית בה פלוגתא:

בד"א במחזיק וכו': אטו כל הני דאמרינן לאו בני חזקה נינהו * בגמ' ליתא אמר רבה רק חסורי מחסרי והכי קתני בד"א כו' (ג"א) אמר רבה הכי קאמר בד"א בחזקה שיש עמה טענה כגון מוכר אומר לא מכרתי ולוקח אומר לקחתי אבל חזקה שאין עמה טענה כגון הנותן במתנה והאחין שחלקו והמחזיק בנכסי הגר פליגי וכלפירם הר"ם ז"ל הכי לישבי ליה למתני' דקתני כלי ז"ל לקי"ל כרב דעליו להביא דהיה להא ר"נ דקי כוותיה ותניא כוותיה ואם מת קי"ל כשמואל וכלפרישית לעיל: מאי וכן. ללא ה"ל למימר ללא והלכתא ומלהכי וכן משמע לרבותא לתא לשמועינן: דהביאה לא מילתא. כלומר חזקתו הוא לא למחזיקין אותה בית דין לעשותה לפוטרופא של יתומים ונם משבחין אותה בני אדם על כך: לא נזלה. ואם לא היה אתת לא היתה חמרה קמ"ל דלפ"ה

בגמרא [לקמן נב:] דהיה במאי דב חמר דהיה בעדים ורב שטת חמר בקיום השטר חמר ליה רבא לרב נחמן הא רב הא שמואל הא רבה דהא רב שטת מר כמאן סבירא ליה ה"ל לגת מתני' ילענין לתניא לחד מן האחין שהיה נוסח ונותן בתוך הבית והיו לונות ושטרות יוצאין על שמו ואמר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אמי ושמואל אמר על האחין להביא ראיה שהן משל אמצע אמר שמואל ומודה לי אבא שאם מת על האחין להביא ראיה דאע"ג דלא טענינן להו ליתמי מאי דלא טעין אבוהון דהא רבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר כי הא מילתא טענינן להו ליתמי מאי דלא טעין אבוהון וקי"ל בהא כוותיה דרב דהא תניא כוותיה (דף נב:) אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמו ואמר שלי הן שנפלו לי מבית אבי אימא עליו להביא ראיה וכן האשה שהיתה נושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמה ואמרה שלי הן שנפלו לי מבית אבי אבא או מבית אבי אימא עליה להביא ראייה אמר רב חסדא לא שנו שעליו להביא ראייה אלא שאין חלוקין בעיסתן אבל אם חלוקין בעיסתן אימור מעיסתו קימץ ועל האחין להביא ראיה וכן הלכתא ואם מת על האחין להביא ראיה דמודה בה רב לשמואל ולית בה פלוגתא:

בד"א במחזיק וכו': אטו כל הני דאמרינן לאו בני חזקה נינהו * בגמ' ליתא אמר רבה רק חסורי מחסרי והכי קתני בד"א כו' (ג"א) אמר רבה הכי קאמר בד"א בחזקה שיש עמה טענה כגון מוכר אומר לא מכרתי ולוקח אומר לקחתי אבל חזקה שאין עמה טענה כגון הנותן במתנה והאחין שחלקו והמחזיק בנכסי הגר

צריכה להביא ראיה שנפל לה ממון בירושה או במתנה וכן הלכה: לטו כל הני [לקמן]. כלומר לחיין שחלקו ונתן וכו' לאו בחזקה קנו למקקמר בל"ש במחזיק מכלל להנהו לאו חזקה ניהנו והלא נעל ונגר ופרץ ולאי חזקה ניהנו: כל"ש. לבעינן ג' שנים לחזקה

דלמיקנא בעלמא הוא דקא בעי כיון שנעל גדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה

תאני רב * בגמ' איתא רב הושעיא כו' (ג"א) שרביא בקידושין דבי לוי נעל גדר פרץ כל שהוא בפניו הרי זו חזקה בפניו אין שלא בפניו לא אמר רבה בפניו לא צריך למימר ליה לך חזק וקני (דף נג.) שלא בפניו צריך למימר ליה לך חזק וקני ואמר שמואל לא שנא מכר ולא שנא מתנה ודוקא גדר או נעל או פרץ כל שהוא אבל בהילוך לא קנה דתניא (לקמן דף ק.) * ושם ליתא תיבות ארבע אמות רק הלך בה לארכה ולרחבה (ג"א) הלך בה ארבע אמות לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו דברי ר' אליעזר וחכמים אומרים אין הילוך מועיל כלום ומודים חכמים לר' אליעזר בשביל של כרמים וא"ל לך חזק וקני והלך בו קנאו הואיל ונעשה להילוך נקנה בהילוך * צ"ל כי אתו (ג"א) כי אתא לקמיה דר' יצחק בר אבא אמר להו הבו ליה כי היכי דדארי טונא דשבישתא והדר ולא אמרן אלא * בגמ' איתא להיפך ולא אמרן אלא דסיימי מחיצתא כו' וגירסא זו של הרי"ף דחה הרשב"ם. (ג"א) דלא מסיימי מחיצתא אבל מסיימי מחיצתא כי היכי דשקיל כרעא ומנח כרעא:

וכמה כל שהוא כדשמואל דאמר שמואל גדר גדר והשלימו לעשרה פרץ פרצה כדי שיכול ליכנס בתוכה הרי זו חזקה האי גדר היכי דמי אילימא דמעיקרא לא הוו קא סלקי ביה והשתא נמי לא סלקי ביה מאי עבד ואלא מעיקרא הוו קא סלקי ביה והשתא לא סלקי ביה טובא עבד אלא מעיקרא הוו סלקי ביה בנייחא והשתא בדוחקא:

האי פרצה ה"ד אילימא דמעיקרא הוו סלקי ביה בדוחקא והשתא נמי עיילי ביה בדוחקא מאי עבד ואלא מעיקרא לא הוו עיילי בה והשתא עיילי בה טובא עבד אלא מעיקרא הוו עיילי בה בדוחקא והשתא עיילי בה ברווחא:

אמר רב אסי א"ר יוחנן נתן צרור והועיל נטל צרור והועיל הרי זו חזקה.

מאי נתן ומאי נטל אי לימא נתן דסבר מיא מינה נטל דאפיק מיא מינה האי מבריח ארי מנכסי חברו הוא אלא נתן צרור דצמד לה מיא נטל צרור דפתח לה מיא ואמר רב אסי אמר ר' יוחנן שתי שדות בנכסי הגר ומצר אחד ביניהן החזיק באחת מהן (דף נג:) לקנותה קנאה לקנות אותה ואת חברתה אותה קנה חברתה לא קנה לקנות את חברתה אף אותה לא קנה בעי ר' זירא

והלוקח נתחייב לו בדמי המקח: שלא בפניו וכו'. ולפילו לא נתן לו כבר המעות לו קנה לא קנה במקום שדרך לכתוב שטר על זיכתוב שטר לו יחזיק כראוי: [דף נג.] כל שהוא. לתנן נעל ונגר ופרץ כל שהוא כמה הוא לסתתא לבר ניכר בעינן: והשלימו ליה. שיהא בערעור מקח וממכר לבל לענין שלין טוענין זה כנגד זה כנון מתנה שמוכה נתתי לאו שרוצה לחזור בו או בחצין שלאחר שחלקו רוצה לחל מהם לחזור ולחלק לו המחזיק בנכסי הגר שתת ואין לו יורשים לכל המחזיק בהם זכה לם החזיק לחל [לחר] שנגר ונעל ופרץ כל שהוא הוי חזקה בכל לותה קרקע ושוב אין לחר יכול להחזיר בו ובמתנה נמי היינו יכול לחזור בו וכן בחלוקה ומסירת מפתח לאו כלום היא וכן פר"י ז"ל והרמב"ן ז"ל והסיע לפ"ק לפסחים (דף ל.) [להסכיר בית לחברו לם מסר לו המפתח על שלא חל י"ל] היא מפורשת שם. והעלו האחרונים ז"ל לנעל כל שהוא לאחרינן ר"ל כל שנעל את הלת קנה שהרי הוא נועל בפני כל לסם כלרך שלסם עושה בשלו ולא למי למבריח ארי לאו הוי חזקה כללקמן [דף נג.] לסתם המזיק מניי שם וזה נועל בפניו [כנותן] ערוך בפני המים [הכלים לשטוף] לבל זה שנועל ולא מפני מזיק אלא כלרך שלסם עושה בשלו למנוע ממנו רגל כל לסם הרי זו חזקה והא לאחרינן בפ' הזורק (דף עז:) תיחול ותפתח להוא מסתם שצריך לנעול ולפתוח כלי אלא ליהוי כמבריח ארי וכמו שנראה מלברי הרמב"ם ז"ל בפ"ח מהלכות מכירה ליתא לע"ה לפתיחה מעכבת היכי תנן סתם נעל אלא ה"ק תיחול ולפילו שפתח לאלתר לם הלרין בתוכה מקפילין בנעילתה לבבכי שני והסתם לתי שפיר הא אלא קאמר הלי נעל ה"ל כי היכי לאחר נבי נדר ופרן מסוס לאיצטרע לאחרי לאחר נעל כל שהוא מסתם שפיר לבנעילה לאוסה ולאלתר סני: בקלוסין לבי לוי. בריייתא של מסכת קלוסין שסדר לוי כאו שסדרו ר' חייא ור' לושעיה: נעל. לאחקם וממכר קלי לתנן בקלוסין (דף כ.) לקרקע נקנית בחזקה: בפניו אין אלא כיון שנרצה לו ערוך וכו'. בתמיה: לא והחזיק בפניו אינו יכול לחזור בו

החזיק באחת מהן לקנותה ואת חברתה ואת המצר מהו מי אמרינן האי מצר דהאי ארעא ודהאי ארעא הוא וקני או דילמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תיקו בעי ר' אלעזר החזיק במצר לקנות את שתיהן מהו מי אמרי' מצר אפסירא דתרוייהו הוא וקני או דילמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תיקו

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שני בתים זה לפנים מזה החזיק בחיצון לקנותו קנאו לקנות אותו ואת הפנימי חיצון קנה פנימי לא קנה לקנות פנימי אף חיצון לא קנה החזיק בפנימי לקנותו קנאו לקנות אותו ואת החיצון [* גי' ד"ת פנימי קנה חיצון לא] קנה לקנות את החיצון אף פנימי לא קנה ואמר רב נחמן הבונה פלטרין גדולים בנכסי הגר ובא אחר והעמיד להן דלתות קנה מאי טעמא קמא ליבני בעלמא הוא דהפיך

אמר רב דימי בר יוסף אמר ר' אלעזר המוצא פלטרין בנויין בנכסי הגר (ובא אחר) וסד בהן סיוד אחד או כייר בהן כיור אחד קנאן וכמה אמר רב יוסף אמה ואמר רב חסדא וכנגד הפתח

אמר רב עמרם הא מילתא שמיעא לן מרב ששת ואנהרינהו לעיינן ממתניתא המציע מצעות בנכסי הגר קנה ואנהרינהו לעיינן ממתניתא דתניא כיצד בחזקה התיר לו מנעלו או שהנעיל לו מנעלו או שהוליך אחריו כליו לבית המרחץ גרדו סכו הלבישו הפשיטו הנעילו הגביהו קנאו אמר ר"ש לא תהא חזקה גדולה מהגבהה לפי שהגבהה קונה בכל מקום מאי קאמר הכי קאמר הגביהו איהו לרבו קנה הגביהו רבו לו לא קנה אמר רבי שמעון לא תהא חזקה גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום

אמר רבי ירמיה אמר רב יהודה האי מאן (דף נד.) דשדא ליפתא לבי פילחי דגר לא קני מאי טעמא בעידנא דשדא ליפתא ליכא שבחא וכי קא שבח ממילא שבח אמר שמואל האי מאן דפשח דיקלא אדעתא דדיקלא קני אדעתא דחיותא לא קני היכי דמי שקל מתרי גיסי אדעתא דדיקלא מחד גיסא אדעתא דחיותא ואמר שמואל האי מאן דזכי זוכיא אדעתא דארעא קני אדעתא דציבי לא קני היכי דמי שקיל רברבי וזוטרי אדעתא דארעא שקל רברבי ושבק זוטרי אדעתא דציבי ואמר שמואל האי מאן דתקיל תיקלא

וכו'. כי היכי לחמרן לעיל בסלות ס"נ לחמרינן בכתיס וכך נרסת הגאונים וכן הני' בהלכות הרי"ף ז"ל וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"ח מהל' זכייה ומתנה וקמ"ל דלא לחמרינן למסוס לחיזוק מסתעבד לפנימי לפי שהרשות רגל הפנימי על החיצון והוי טפי ממנך לסלה לכל שהחזיק בפנימי קנה את החיצון אע"פ שלעניו מנך וסלה לא קנה קמ"ל לכי היכי דלא קנה נבי סלה ס"ס נבי בתיס אע"פ דלא נריס כן הר"ם ז"ל: ליבני בעלמא הוא שהפך. לסלר זו על זו לכל זמן שלא העמיל ללתות ולאו כלום עבד כיון דלא תיקן לבר בגוף הקרקע ממש ומ"מ שמין לו כיורל ברשות וילו על העליונה ומוכה בלבנים להא על כרחין נתכוין לקנותן כיון שבנה מסס הריטב"ח ז"ל והריב"ן מנ"ם ז"ל כתב שאם חפר יסודות בגוף הקרקע קנה לפי כניר את שלה שקנה בנכסי הגר וכן מטין לברי הרמב"ם ז"ל תלמידו פ"ב מהלכות זכייה לבל הרמב"ן ז"ל חלק בלבר לדוקא בחריסה שהוא שבח הסלה ועמי לכך לבל חפירת חומים אין בה הנאה בעמה שעשויה למלוות וליהנות בבנין: סיוד. שסל בסיד שיעור לחמה: בנגד הפתח. בכותל שבנגדו שסס נראה יותר לבל במקום לחר בעי טפי: כיור. ניורין מחוקקין על הקיר ומי כשיעור סיוד: הגיע מעצות. ושכב לו יפד (על קרקע) [עליסס] קנה והויל חזקה לכתיב (ירמיהו מ':י') ושבו בעריכם אשר תפשתם בימ תפשתם ביסיבה ושכיבה ויסיבה כלחת היא ולף על נב שלא תיקן בגוף הקרקע כלום בכל מקום שרי נהנה נופו מגוף הקרקע ולא למי לאכילת פירות ללא הוי חזקה להתס לא נהנה מגוף הקרקע אלא מפירותיו: ואנהיר לן עיינין ממתניתא. לקמני הנביהו לרבו קנאו לפי שגוף האלון נהנה מגוף העבד לבל שם תפר לו העבד או עשה מלאכה כיוצא בזה לא קנה לבעינן שגוף האלון יהנה מגוף העבד וכן שם תקן האלון שער העבד או פסספסו שהוא תיקן בגופו קנאו לבל בעניו אלא הוי כנהנה מן הפירות שלא קנה ויש מן האחרונים ז"ל לכתבו להאי לנקטו הגיע מצעות מסוס לפספס אשמועינן שאפי' לא עשה סוס תיקון בקרקע: כולהו הני לסמוכל חמרינן לבעינן סיבוב בגוף שרוצה להחזיק בו וסיכוכו בתיקונו בשעה שמסבירו: לפשח. כמו ויפשחני (לויכה נ) כלומר שנוטל מן הענפים: [לף נל.] לשעתא לליקלא. כלי שינהל הלקל כלומר לכרס: לשעתא לחיותא. שנוטל הענפים למאכל בהמותיו: לא קנה. אע"פ שיכה להחזיק בו בחותו מעשה כיון שלא כוון לתקנתו כשעשה זה ואע"פ שאפשר שנתקן האילן בזה מ"מ הוא לא נתכוין לכך: היכי דמי. מנא ידעינן שלא יכול לומר להסבירו כוונתי: מהאי ניסא ומהאי ניסא. כלומר (ולא) מכל צדדין נטול יהוא שנתכוין להסביח שכן המנהג: כוליה מחד ניסא. מקלקל הוא את האילן שמנהגו כולו מנד אחד והוא ולאי אינו מכוין להסביח האילן: לזכי זוכיא. מטיר ומנקה הקיסמין והעפרים רעים מן הסלה שיהא נוח לחרוש: קני. להוי חזקה בגוף הקרקע: לשעתא לניבי. לנורך הענים לסרפן: לתקיל תיקלא. מסיר מכשולות ומסוס פני הקרקע שתהא חלקה ונוח לחרוש והיינו לשעתא לשרעא: לבי דרי. לעשות נורן לתוס שם תבואה: מוליא. תל: נגף. חפירה: מוליא במוליא. תיקן תל עם מה שזקוף בגבהו שהשפילו ונתנו סביבותיו שיהא נוח לתוס עליו: נגף בנגף. שפתי הגומא השפיל שיהיה נוח לרדת שס: שקל מוליא ושלל בנגף. שסס תל למלאות מחרין שיהיה הקרקע שוה ונוח לחרוש ונקנה לזו הוא תיקון בגוף הקרקע לבל נורן שאינה קבוע ואינו תיקון בשלה לכך לזו קלקול: פתח חד בבא לשעתא לשרעא. שיפתרו שס מים להשקות: לשעתא לכורי. לנוך לניס:

אדעתא דארעא קני אדעתא דבי דרי לא קני היכי דמי מוליא במוליא ונצא בנצא אדעתא דבי דרי שקיל מוליא ושדא בנצא אדעתא דארעא ואמר שמואל האי מאן דפתח מיא לארעיה אדעתא דארעא קני אדעתא דכורי לא קני היכי דמי אי דעבד תרי בבי חד דמפיק וחד דמעייל אדעתא דכורי פתח חד בבא אדעתא דארעא

בתפשיחא. כלפרשנו לעיל לעתא לחיותא: רפק תותיה. [חפר] תחתיו למהני ליה כחורש לזריעה: כלמחזקי חינמי לעיל לסיינו מהאי ניסא ומהאי ניסא: ערית חיה לו עוף וסיינו לנח בעינן הכא לן לחם ולא כגגך הפתח כלעיל משום להכא ערית בריה הן ולעיל הוו מעשה נעשועים ופרחים: לנגתך. גן שהיה סמוך לבית מלכות של רב ושיתה של נר וקנאה בכך: המסויימת. כלומר שיש לה מקח בל' רוחותיה: קנה כולה. לכאהי הלכתא [כרב] דרב נחמן לסיינו הוא עבד עובדא כוותיה [בדף נה.]: תיקרא. חריסת נמל בקר שהיה לחתך: והלל. שחוזר ושינו מלריך בתלת זה יותר ע"כ יש לו לין שלה לחל וכן ברוחב לותו שיעור עמהו שיש בלוולך: נכסי עובד כוכבים. שמכרן ליסרלל: [דף נז:] הרי הן כמלבר. שכל המחזיק בהם לחר שהעובד כוכבים נקה מהם זכה בהם לכיון שהעובד כוכבים לו כתב ליה ליסרלל שטר מכירה זו קולם קבלת הלמים לו קנה יסרלל הלוקה משום הלו שמכח לעתיה כיון למעובד כוכבים לחי ליה הלו בשטר חם כן ליסרלל זה לו היו ולעובד כוכבים נמי לו היו שהרי נשתלק ממון משקבל הלמים ומש"ה הוו כמלבר והמחזיק בהם זכה בהם. ומיהו כיון לבזוזי לקלי נשתלק העובד כוכבים לוקה שני חייב להחזיר הני זוזי ללוקה רשמן כן לעת הרמב"ן ז"ל וכ"כ הרב ר' יונה בהם הריטב"ח ז"ל לרשמן זוכה בשעת מתן מעות בשדה מקורת משכונו הילכך הכני לע"פ שזכה בנוף השדה נותן ללוקה למיס וכלותה שמינו בפרק שור שנגח את הפרה (דף מט:) משכונו של נר ביד יסרלל ומת הגר ובא [זה] קנה יסרלל לחר והמחזיק בו כגגך מעותיו וזה קנה את השדה וכ"כ רבינו הלי נחון ז"ל בשער י"ל משפר המקח שחייב להחזיר הלמים ללוקה רשמן ומיהו לחריותו על העובד כוכבים המוכר ולא על יסרלל זה שלקח רשמן. ומקקה פסיק תלמודא ולמר יסרלל לא קני על למטי שטרא ליכו משמע לכבל ענין קלמר לא שנא המחזיק ול"ם לא המחזיק להעולם לא סמכא לעתיה אלא בשטר שמתיירא מפני הפסד ממוניה לשתא עובד כוכבים אנס הוא לבל השני שמחזיק בלא זוזי לעתיה למקני בהא חזקה מימר לחר לי לינים לה העובד כוכבים מינאי לא מפסילנא מיהי לשע"פ שחייב להחזיר זוזי ללוקה רשמן כלשמרן על תנאי זה מחזיר לחי לינים ליה עובד כוכבים מיהיה ניהלל ליה זוזי וכן כתבו הרשב"ל והרשב"ץ ז"ל. ועוד כתבו הרמב"ם ז"ל שאפילו כתב לו העובד כוכבים לאת השטר לאחר שקבל מעות וכא לאחר והמחזיק בה זכה לכיון לעובד כוכבים לשתלק ליה הו"ל כנוכרל וכמי שכתב שטר בשדה של הפקר הוי ולפיכך לוקח מן העובד כוכבים לעולם לו קנה על סיכתוב לאת השטר קולם מתן מעות: [דף נה.] וה"מ. לשמרן לוקה במקרקעי אבל במטלטלי כיון לשבר תורה מעות קונות קונה בעובד כוכבים שע"פ שלו מסך: ובמקרקעי לשמרן שהשני המחזיק זכה מיהו רשע מיקרי לפי שהיה לו ליקח בכסף ממקום אחר כשותה שאמרו (קלוסין דף נט.) עני המהפך בחבריה וכא אחר ונטלה ממנו נקרא רשע: ולעניין מעשה היה פלונתא ביני רבותא ז"ל לי מיקרי רשע שע"נ לנבי פתה שמרין (כב"מ דף י.) שאם נפל לו עליה לו פירם עליתו עליה מעבירין לותה היזנה למשמע לשם מקרי רשע לי הוי לין מעשה כלין פתה והעלו אחרונים ז"ל לבמקום שנקרא רשע מ"מ לין מחייבין לותו ב"ל להחזיר מלאחרינן פרק החומר (בקלוסין דף נט.) זבוזי לו מזבזבנא וכו' שלו כלברי ר"ת שפי' שמחייבין: הורמנא למלכא. עוותא למלך: לו קני. לשיך קנה זה בלא שטר ומי יכתבנו עוד הרי נשתלק העובד כוכבים וכלפירשנו לעיל והכי קי"ל כשמואל לדינא למלכותא לינא וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק ו' מהלכות זכייה ומתנה ושמעינן מסמעתין לדינא למלכותא לינא לפילו במילי לשם שייך ליה למלכא מילי ביה כי הכא למאי לוכחת מילי ליה למלכא אי קני אלא לדינא בלאינרתא אי לא ולקמן נפרש זה יותר בעזר השם: אין מוציאין אותה מידו. היכא שהעובד כוכבים המוכר אינו מערער על המחזיק כי העובד כוכבים היה יכול לומר למחזיק מי הוריך בארצי ו"ל בארעא לדינו לוכחת הוא יכול לומר לו לין לרשמן להוציאה מידו ע"י העובד כוכבים לש"כ בגונסא הוי שקול עובד כוכבים מיניה: [למר רבא הני תלת מילי לינא למלכותא וכלל ופרט הם לשלחר שלא לריכה למלכותא פירש"י: וה"מ לטסקא פירש"י לפרשאי מחוקי המלכות של פרס כי המחזיק בשוס קרקע בין של ההיא איתתא דאכלה דיקלא בתפשיחא תליסר שנין אתא ההוא גברא קא רפיק תותיה פורתא אתא לקמיה דלוי ואמרי לה קמיה דמר עוקבא אוקמה בידיה אתיא קא צוחה קמיה אמר לה מאי אעביד ליך דלא אחזיקת בדמחזקי אינשי אמר רב הצר צורה בנכסי הגר קנה דרב לא קנייה לגינתא דבי רב אלא בצורתא

יום רנט

איתמר שדה המסוימת במצריה אמר רב הונא אמר רב כיון שהכיש בה מכוש אחד קנה את כולה ושמואל אמר לא קנה אלא מקום מכושו בלבד והלכתא בהא כרב דהא ר"נ סבירא ליה הכין ועבד בה עובדא:

(דף נד:) אינה מסוימת במצריה עד כמה אמר רב פפא בדאזיל תיארא דתורי והדר:

אמר רב יהודה אמר שמואל נכסי עובד כוכבים הרי הן כמדבר * איירי בזמן שהיו העובדי כוכבים פרועים בלי חוקים ומשפטים שבין אדם לחבירו. ומדדו אז להם במדתם וכדאמר לקמן והנ"מ באתרא דלית בי הורמאנא דמלכא כו'. המחזיק בהן זכה מאי טעמא עובד כוכבים מכי מטי זוזי לידיה הוא דמיסתליק ליה וישראל לא קני עד דמטי שטרא לידיה הילכך הוו ליה כנכסי מדבר וכל המחזיק בהן זכה והני מילי באתרא דלית ביה הורמאנא דמלכא אבל באתרא דאית בי הורמאנא דמלכא ואמר לא ליכול ארעא אלא באיגרתא לא קני דאמר שמואל דינא דמלכותא דינא (דף נה.) שלח רב הונא בר אבין ישראל שלקח שדה מן העובד כוכבים ובא אחר והחזיק בה אין מוציאין אותה מידו וכן היה ר' אבין * נ"א אלעא ור' אליעזר וכל רבותינו שוין בדבר אמר * בגמ' איתא רבה (ג"א) רבא הני תלת מילי אישתעי לי עוקבן בר נחמיה ריש גלותא משמיה דשמואל דינא דמלכותא דינא ואריסאין דפרסאי ארבעין שנין הני זיאהרורי דזבני ארעא לטיסקא ובינייהו וביני וה"מ לטיסקא אבל לכרגא לא (כרגא) מ"ט כרגא אקרקף דגברי מנח אמר רב אשי פרדכת מסייע מתא וה"מ דאצלוה אינהו אבל אצלוהו

ישראל בין של עובד כוכבים לרבעים שנה שיזכה בו כחילו היה לו שטר ופע"נ דקי"ל [דף לה:] לעובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר שאני הכא דליכא לינה למלכותא הילכך ישראל שלקחו מלוותא עובד כוכבים זכה בו וכן אם היה מחוקי המלכות שהמחזיק שנה אחת בשופי יזכה בלוותא קרקע אם המחזיק עובד כוכבים כן בקרקע של ישראל ומכרו לישראל זכה בו. הריטב"ח ז"ל בשם רבו ז"ל: ופי' לינה למלכותא הסכימו כל בעלי הוראה למלמר לינה למלכותא משמע לגי אמרו אלא בלבריים שהם חוקי המלכים של כל המלכים יש חוקים יולועים לבל מה שאר אנם נוטלבזרוע אינו יין הלכך כל שנטל הסר ממון יהודי אלא מחוק המלכות הקבועין המסנותא הוא וישראל שלקח ממנו לא זכה וכנזל הוא לגלו וכ"כ הריטב"ח בשם רבותיו ז"ל ועעת ה"ר יונה ז"ל (בעליותיו) שאם יכול ישראל לכוף את חבירו בדיני ישראל ואין המלך כופה אותן לדין בלותן לינין אלו והנהנות שהניזו נמנע אלא פקע זכותו של ישראל מחמת אותו לינה למלכותא ולא"כ הלך חבדו לדון בפני ערכאות שאם כיון אלא קבע המלך אותם לינים אלא בערכאות שאם: ואריסין לפרספי על הרבעין. פירש הראב"ד ז"ל חזקה אינה אלא על הרבעין שנין והאי לנקט אריסין משום דלינייהו לפרספי לבי מחתי אריסין לו מסלקי ליה לעולם נמנע לבסמפסידים חזקתם בית אריסיהם יהא עליון ונפקא מינה ישראל הבא מחמת עובד בוכבים ולא"נ לשמרינן לעיל הרי הוא בעובד בוכבים ואין לו חזקה אלא בשטר לחזקה לרבעין שנין מיהא מהניא לבל אם לא לבלה עליון לרבעין שנין דשאי ישראל אחר להוציאה מיהו לומר אותו פרסי נזלה ממני: זהרורי. נקרקין הממונין מן המלכות לקבל טפקא [לפרספי] ואי אינערך מריש לפרספי ולא פרע טפקא לינה למלכותא למזבן ההוא פרספי ומלן לזבין מהני זהרורי קנה כן פר"ח ז"ל: טפקא. תם קרקע: כרגא. כסף נולנולתא שהוא מס הראש ואסיקנא לאריעא מסתעבלא לטפקא וכל היכא למיית ולא יהיב טפקא בטלה ירושת בנו הבכור מכלהו אריעי לכלהו אריעתי מסתעבלי לטפקא והוה מלכא כמלן למוחזק בכולהו להא מני נחית ומזבן מנפשיה ואפי' בשביל לבר מועטן של טפקא הן מוחזקין לו ולריוויין לגלי יורש מה שאין כן בשאר שעבודין לעלמא לולאי שעבוד כתובת אשה ובע"ח אינו מבטל ירושת בנו הבכור לכיון שאין בע"ח יכול ליפרע אלא מב"ל ובשומא והכרזה וכלי חוכו בלבד אלמא ליתי ליה בנופן של נכסים כלום אלא שעבודא בעלמא הוא לאיתי ליה ונכסים שם מוחזקין ליתומים וכ"כ הרשב"א ז"ל מטפ"כ בשעבודו של מלך ולפיכך מי שמת והוא חייב למלך כלום ממיני המסין והמשחורות המוטלין על הממון אין בנו הבכור נוטל פי שנים בנכסים וכ"כ הרמב"ן ז"ל ור"ח ז"ל כי לאי לוכח פירי בתרעא למפרע מיניהו טפקא מוחזקין הוו ועעמא למילתא מסום לינה למלכותא] מיניה וביה כלומר מפירי תרעא ואנדיסקי סייעתא דשמיא היא:

אמר רב אסי אמר ר' יוחנן המצר והחצב מפסיקין בנכסי הגר (דף נו.) אין שם לא מצר ולא חצב מאי פירש רבי מרינוס משמו כל שנקראת על שמו היכי דמי אמר רב פפא כגון דקרו לה בי גרגותא דפלניא יתיב רב אחא בר רב עוא קמיה דרב אסי ויתיב וקאמר משמיה דר' יוסי בר חנינא חצובא מפסקת בנכסי הגר מאי חצובא אמר רב יהודה אמר רב שבו תיחם יהושע לישראל את הארץ (דף נה.) (אבל לפאה ולטומאה לא פאה דתנן אלו מפסיקין לפאה הנחל והשלולית ודרך היחיד ודרך הרבים (דף נה:) שביל הרבים ושביל היחיד הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים טומאה דתנן הנכנס לבקעה בימות הגשמים וטומאה בשדה פלונית ואמר הלכתי במקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי לאותה השדה אם לא נכנסתי ר' אליעזר מטהר וחכמים מטמאין שהיה רבי אליעזר אומר ספק ביאה טהור ספק מגע טומאה טמא) * אולי צ"ל בב"מ :

גרסינן בפרק שור שנגח את הפרה (דף מט:) אמר רבא משכונו של ישראל ביד הגר ובא ישראל אחר והחזיק בו מוציאין אותו מידו מאי טעמא כיון דמית ליה גר פקע ליה שעבודיה משכונו של גר ביד ישראל ובא ישראל אחר והחזיק בו זה קנה כנגד מעותיו וזה קנה את השאר ואקשינן ואמאי תקנה לו חצרו מדר' יוסי בר כהנלתי תין לו לסייע להם כלום [כן לקלק הריטב"ח ז"ל מלברי הר"ם ז"ל ונרחין לי לברין]: לבל לנליסקי. תם היו בני לחם שהמלינו עליו למלך ואמרו כי עני הוא ובטל ממלאכה ונתרנה הסלטון וכתב לו לנליסקי שהניח לו תם שעליו אינו נותן לבני העיר כלום כי מן הסמיס הניחו לנליסקי. פירש רבינו שאי נתן ז"ל מלמון (ב"ק קף קיב:) ליסקא כלומר חותם מן המלך שיהיה בן חורין ולוקא שעשה לו המלך החותם קולם שעשה תביעתו לו קולם שקבע תם על כלל העיר לבל אם אחר שהטיל תם על בני העיר פטורו אינו נפטר מחלקו שבבר חל החיוב עליו : מנה. שמפסיק בין שתי שדות: והחנך. שהוא עשה שבו תיחם יהושע ליסראל את הארץ לפי שהוא יורד ויונק בנגדו ואינו יונק לו מכאן ולא מכאן: הלו מפסיקין בנכסי הגר וכ"ם שהבריס שמפסיקין לפאה ולטומאה ולשבת ולנטען להוי הפסק בנכסי הגר ור"ל אם החזיק בחלב מהשלות לו קנה את חבירו כיון שיש הפסק ביניהם וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות זכייה שבל המפסיק בנטע בנון פיסלה שהוא עמוד שאינו רחב לרבע מפסיק בנכסי הגר: [דף נו.] אין שם לא מנה כו'. בין שהם נשהה מאי כלומר על היכן היו שיעור שהם לליקני במכוש אחד ואע"נ לנעיל [דף נז:] לשרינן בלחזיל תיקרא לתורי התם מיירי בשהה בית הבעל והכא מיירי בשהה בית השלחין שמשקין אותה תמיד לרוב יבשותה ולפיכך נתנו שיעור בהשקאה והיינו לפי' רבי מרינוס מפמיה לרבי יוחנן שבל שלוש ומשקין אותה מנרנותא חלא זה הוא בור: והחזיק בו. כשמת הגר: ולא לינה למלכותא שהרי הוא מסתבלן לא לינה למלכותא ולא לינה לבני העיר שהרי הוא מסתבלן לבל אדם: ואי בעי מוקי לה. הא דאמרינן לא לינה למלכותא ולא לינה לבני העיר: בשלמא לבני העיר. שהרי הוא מסתבלן לבל אדם: אלא לינה למלכותא. שהרי הוא מסתבלן לבל אדם: ולא לינה לבני העיר. שהרי הוא מסתבלן לבל אדם: ולא לינה לבני העיר. שהרי הוא מסתבלן לבל אדם: ולא לינה למלכותא

חנינא דאמר חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו ואסיקנא והלכתא דליתיה למשכון בחצרו אבל איתיה למשכון בחצרו קניא ליה חצרו ולית ליה למחזיק ולא מידי:

(דף נו:) **מתני'** היו שנים מעידין אותו שאכלה שלש שנים ונמצאו זוממין משלמין לו את הכל שנים בראשונה שנים בשניה ושנים בשלישית (דף נו:) משלשין ביניהם שלשה אחים ואחד מצטרף עמהן הרי אלו שלש עדיות והן עדות אחת [להזמה]:

גמ' מתניתין דלא כרבי עקיבא דאי ר"ע הא אמר דבר ולא חצי דבר וכו' הא שמעתא קמקשו בה רבוותא הכי מ"ש גבי שני חזקה דהיא מתקיימת בשלשה כתי עדים ומ"ש גבי שתי שערות שאין מתקיימת בשתי כתי עדים אם שתי כתי עדים לגבי שתי שערות חצי דבר למה לא יהו שלש כתות לגבי שני חזקה חצי דבר והא לא קיימא חזקה עד דאיכא כולהו ולא אשכחו לה פירוקא והדין הוא פירוקא לא דמיא חזקה לשתי שערות דעדות כל שתא ושתא משני חזקה דבר מעליא הוא דהא מיחייב לאהדורי פירי דתרתי שני אפומייהו כד לא אתיא כת שלישית וכד אתיא כת שלישית ומסהדא דאכלה שנה שלישית הרי מלאו ליה תלת שנין וקיימא ליה חזקה ואי לאו דינא דחזקה הוה מיחייב לאהדורי פירי דתלת שנין אלא כיון דמלאו ליה תלת שנין קיימא לה חזקה וקיימא ארעא בידיה ודידיה הוה קא אכיל והיינו טעמא דמצטרפו לענין חזקה דמגו דהויא עדות לענין פירי הויא עדות לענין חזקה דהא בהא תליא אבל שתי שערות ליכא למימר בהו הכי דכיון דלא מסהיד אלא בחדא חדא שערה * צ"ל שנים אומרים אחת בגבה ושנים אומרים אחת בכריסה וכ"ה מסקנת הש"ס אחד אומר אחת בגבה ואחד אומר אחת בכריסה ואנן בעינן שתי שערות במקום אחד לא הויא עדותן עדות דחדא שערה חצי דבר הוא ולא מהניא מידי דלא עבדינן בה עובדא וכמאן דליתיה דמיא והויא ליה כג' שנים שאינן דצופות הילכך לא מצטרפי והרי איתברר לך (* ד"ת מ"ז הדבר) דשניאן שני חזקה משתי שערות ואיפריק קושיין כהוגן אמר רב יהודה אמר שמואל אחד אומר אכלה חטין ואחד אומר אכלה שעורין אינו חייב אלא אחד אומר אכלה חטין ואחד אומר אכלה שעורין הרי אלו שלש עדיות והן עדות אחת [להזמה]:

מתני' היו שנים מעידין אותו שאכלה שלש שנים ונמצאו זוממין משלמין לו את הכל שנים בראשונה שנים בשניה ושנים בשלישית (דף נו:) משלשין ביניהם שלשה אחים ואחד מצטרף עמהן הרי אלו שלש עדיות והן עדות אחת [להזמה]:

גמ' מתניתין דלא כרבי עקיבא דאי ר"ע הא אמר דבר ולא חצי דבר וכו' הא שמעתא קמקשו בה רבוותא הכי מ"ש גבי שני חזקה דהיא מתקיימת בשלשה כתי עדים ומ"ש גבי שתי שערות שאין מתקיימת בשתי כתי עדים אם שתי כתי עדים לגבי שתי שערות חצי דבר למה לא יהו שלש כתות לגבי שני חזקה חצי דבר והא לא קיימא חזקה עד דאיכא כולהו ולא אשכחו לה פירוקא והדין הוא פירוקא לא דמיא חזקה לשתי שערות דעדות כל שתא ושתא משני חזקה דבר מעליא הוא דהא מיחייב לאהדורי פירי דתרתי שני אפומייהו כד לא אתיא כת שלישית וכד אתיא כת שלישית ומסהדא דאכלה שנה שלישית הרי מלאו ליה תלת שנין וקיימא ליה חזקה ואי לאו דינא דחזקה הוה מיחייב לאהדורי פירי דתלת שנין אלא כיון דמלאו ליה תלת שנין קיימא לה חזקה וקיימא ארעא בידיה ודידיה הוה קא אכיל והיינו טעמא דמצטרפו לענין חזקה דמגו דהויא עדות לענין פירי הויא עדות לענין חזקה דהא בהא תליא אבל שתי שערות ליכא למימר בהו הכי דכיון דלא מסהיד אלא בחדא חדא שערה * צ"ל שנים אומרים אחת בגבה ושנים אומרים אחת בכריסה וכ"ה מסקנת הש"ס אחד אומר אחת בגבה ואחד אומר אחת בכריסה ואנן בעינן שתי שערות במקום אחד לא הויא עדותן עדות דחדא שערה חצי דבר הוא ולא מהניא מידי דלא עבדינן בה עובדא וכמאן דליתיה דמיא והויא ליה כג' שנים שאינן דצופות הילכך לא מצטרפי והרי איתברר לך (* ד"ת מ"ז הדבר) דשניאן שני חזקה משתי שערות ואיפריק קושיין כהוגן אמר רב יהודה אמר שמואל אחד אומר אכלה חטין ואחד אומר אכלה שעורין הרי אלו שלש עדיות והן עדות אחת [להזמה]:

גמ' מתניתין דלא כרבי עקיבא דאי ר"ע הא אמר דבר ולא חצי דבר וכו' הא שמעתא קמקשו בה רבוותא הכי מ"ש גבי שני חזקה דהיא מתקיימת בשלשה כתי עדים ומ"ש גבי שתי שערות שאין מתקיימת בשתי כתי עדים אם שתי כתי עדים לגבי שתי שערות חצי דבר למה לא יהו שלש כתות לגבי שני חזקה חצי דבר והא לא קיימא חזקה עד דאיכא כולהו ולא אשכחו לה פירוקא והדין הוא פירוקא לא דמיא חזקה לשתי שערות דעדות כל שתא ושתא משני חזקה דבר מעליא הוא דהא מיחייב לאהדורי פירי דתרתי שני אפומייהו כד לא אתיא כת שלישית וכד אתיא כת שלישית ומסהדא דאכלה שנה שלישית הרי מלאו ליה תלת שנין וקיימא ליה חזקה ואי לאו דינא דחזקה הוה מיחייב לאהדורי פירי דתלת שנין אלא כיון דמלאו ליה תלת שנין קיימא לה חזקה וקיימא ארעא בידיה ודידיה הוה קא אכיל והיינו טעמא דמצטרפו לענין חזקה דמגו דהויא עדות לענין פירי הויא עדות לענין חזקה דהא בהא תליא אבל שתי שערות ליכא למימר בהו הכי דכיון דלא מסהיד אלא בחדא חדא שערה * צ"ל שנים אומרים אחת בגבה ושנים אומרים אחת בכריסה וכ"ה מסקנת הש"ס אחד אומר אחת בגבה ואחד אומר אחת בכריסה ואנן בעינן שתי שערות במקום אחד לא הויא עדותן עדות דחדא שערה חצי דבר הוא ולא מהניא מידי דלא עבדינן בה עובדא וכמאן דליתיה דמיא והויא ליה כג' שנים שאינן דצופות הילכך לא מצטרפי והרי איתברר לך (* ד"ת מ"ז הדבר) דשניאן שני חזקה משתי שערות ואיפריק קושיין כהוגן אמר רב יהודה אמר שמואל אחד אומר אכלה חטין ואחד אומר אכלה שעורין הרי אלו שלש עדיות והן עדות אחת [להזמה]:

וכו'. לטעמיך לרב יהודה לכיון לבאותן שניס עניין רקע מסכיל היו מסכיל היו אע"נ להיות לחמר חטין והיו לחמר שעורים ומכחישין זה את זה לא היו עלות מוכחשת לכין חטי ושערי טעו חינגי ללא יקיע ורב נחמן היה סבור לומר לכן נמי בחתר למובכי בתני לחמר לומר לשמעון שליסית חמיסית ולחמר לומר שנייס רביעית ושמית לא היו מכחשת לטעון חינגי בין האכילה והשובכה והשיב לו רב יהודה ללא לחמרינן טעו חינגי כי היו נוונות לבשתא רקע מסכיל היו לא רקע מסכיל היו אע"נ לשניים מוליס באכילה ובשובכה ללא עלות מוכחשת ממש היא וכל שכן לי מסכיל חל לבי"נ וחל לה"י כלומר שמכחישו לבל אם אינו מכחישו ולהי עלתה לו חזקה לכולהו לתלת שני חזקה לעופין רקע מסכלי ולחמרינן בפרק זה בורר (קף ל:) מוליס חכמים לר' יהושע בעלי בכור ובחזקה: לאסהדולי לחתימת יהא לחיוך. למיירי שהיה ערוך המלוה לקיימו והיו מעיד על כתב ידו ובא עתה לחי היו להעיד עם לחת שבשוק על כתב שמת שיינו מתני'. לה"נ שתי עדיות הן שהיו מעיד על חתימתו ולחיו עם לחר על חתימת שמת: לא רקע נפיק נכי וכו'. האני שמעון יוצא ע"פ שלשה שבשוק כמו ע"פ שלשה לחין לבל הכא שני לחין ניהו וליכא ללא על לחת שבשוק ושמעון חסר [רביע] ע"פ הלחין: לחר שהשבד והתם בכותבות (בכתובות קף כח.) לחמרינן לאי לחוי היו חתימת יהיה לחספק מני היו עם לחת שבשוק לקייס חתימת הני נמצא שני לחין זו לב וכן מצטרפי עם לחת שבשוק לקייס שטר לחת ומיהו לס בא לחת מן השוק והעיד על חתימת היו ולח"כ בא היו ומעיד על עצמו [מצטרף הוא לו לחיו עם לחר שבשוק על חתימת שמת להשתא] ליכא לפומעא לאחי ללא פלגא לבל לס העיד לשמעון היו עצמו הוה לילך יתר שהוא כשטוב זו סברת הריטב"א ז"ל כי חני שמעון יוצא על פי הלח החתום שמעיד על חתימתו וחני הלחר יוצא בין לחיו ולחר שבשוק נמצא לנפיק נכי ריבעא לממונא לפומעא לאחי ורחמנא לחר ע"פ שנים הלחי ע"פ זה והלחי ע"פ זה והכא נ' חלקים ע"פ ג' לבני לחין כף' חשבינן להו: [קף נז.] מתני' היה מעמיד בהמה בחנך וכו'. בגמ' שעורים הרי זו חזקה מתקיף לה ר"נ * בגמ' איתא ר"נ סתם (ג"א) בר יצחק אלא מעתה אחד אומר אכלה שנה ראשונה שלישית וחמישית ואחד אומר שנה שניה רביעית וששית הכי נמי דהויא חזקה א"ל הכי השתא מי דמי התם בשתא דמסהיד האי לא מסהיד האי הכא תרוייהו בשתא חדא קא מסהדי אלא מאי איכא בין חיטי לשערי בין חיטי לשערי לאו אדעתא דאינשי:

שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן: (דף נז.) ההוא שטרא דהוו חתימי עליה בתרי שכיב חד מינייהו אתא אחוהי דהאיך דקאים וא' מן השוק לאסהודי על חתימת ידיה דאידך סבר רבינא למימר היינו מתניתין שלשה אחין ואחד מצטרף עמהם א"ל רב אשי מי דמי התם לא קא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי הכא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי והלכתא כרב אשי:

מתני' אלו דברים שאין להן חזקה ואלו דברים שיש להן חזקה היה מעמיד בהמתו בחצר ומעמיד תנור וכירים וריחים ומגדל תרנגולין ונותן זבלו בחצר אינה חזקה אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוה עשרה טפחים וכן לתנור וכן לכירים וכן לריחים הכניס תרנגולין לתוך הבית עשה מקום לזבלו עמוק שלשה או גבוה שלשה הרי זו חזקה:

גמ' מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר עולא כל שאילו בנכסי הגר קנה בנכסי חבירו קנה וכל שאילו בנכסי הגר לא קנה בנכסי חבירו לא קנה מתקיף לה רב ששת והא ניר דבנכסי הגר קנה ובנכסי חבירו לא קנה והרי אכילת פירות דבנכסי חבירו קנה ובנכסי הגר לא קנה (אלא) אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו (דף נז:) הכא בחצר השותפין עסקינן דאהעמדה כדי לא קפדי אמחיצה קפדי (* ד"ת מ"ז ואהעמדה כדי לא קפדי והא אנן תנן השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס בחצר אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו הכא ברחבה שאחורי הבתים עסקינן דאהעמדה כדי לא קפדי אמחיצה קפדי * ע"כ מוחק ד"ת אמר רבי יצחק משום ר' בנאה בכל השותפין מעכבין זה על זה חוץ מן הכביסה לפי שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על גבי הנהר:

(ישעיהו ל"ג:ט"ו) ועוצם עיניו מראות ברע אמר ר' חייא בר אבא זה שאינו מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה היכי דמי אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוא ואי דליכא דרכא אחרינא אנוס הוא לעולם דליכא דרכא אחרינא ואפילו הכי איבעי ליה מצער נפשיה ואזיל בעא מיניה רבי יוחנן מר' בנאה [קף נז:] מוקי לה בחנך הסותפין להשתמיה כדי לא קפדי לכיון לכל הני בלא מחיצה קיימי והם לבריס המטלטלים לא קביע קפיד עלייהו לתנור וכיריים להכא בתנור וכיריים אל יב למטלטלים נינהו לבל עשה מחיצה היה לו להקפיד כיון שמשתמם הוא נמי בלאותו חנך אם לא שמכרו או שנתנו לו והיה לו למחות ומשום הכי עלתה לו חזקה בשלש שנים: הכניס תרנגולין. לא"נ ללא עבד מעשה מקפיד ללם בהם משום למטנפי כל מה שבבית: נמ' מ"ש ריסק וכו'. לם"ל לבחנך חבירו מיירי ומם"ש מתמה מה לי עשה מחיצה מה לי לא עשה ולהי לרך הוא להקפיד לפילו בלא מחיצה ולפי האמת כן הוא לבחנך חבירו לפילו בלא מחיצה מקפידין ואם לא מיחה היו חזקה בני' שנים ומשום הכי מוקמינן מתני' בשותפין ומיהו [הא] לקפלי לינשי היינו בכיונא בזה לתנן במתני' שהוא קביעות קנת לבל בלריסת הרגל נרילא לפי' לחריני ללאו שותפי לא קפלי כלמוכח בגלריס ריש פ' לין בין המולר לפריך תלמולא נבי לריסת הרגל והא לא קפלי לינשי: כל שאילו בנכסי הגר וכו' ובנכסי הגר לא קנה. על שיעשה מעשה בנוף הקרקע והוה מני לאקסויי מסיפא למתני' לתרנגולין ללא לעיפא מינה מקשה ליה: לכילת פירות וכו' בנכסי הגר לא קנה. כלאמרינן נעיל [קף נל.] לפעתא לחיותא לא קני: בכל השותפין וכו'. כלומר בכל תשמישין הקבועין בחנך כגון לומיל להעמלת בהמה תנור וכיריים שמעמיק בחיור חנך לם בחנך מן השותפין רוצה לעכב על חבירו שלא יפתמם כמוהו שהוא רוצה להשתמש בה יכול לעכב: חון מן הכביסה [כו'] להתבזות. שעומלות יחפות ופי' בירושלמי [הלכה ה] בפרק קמא לתילתין אמר ר' מתנא הלא לתיומא במקום שהנשים מכבסות לבל במקום שהנשים מכבסין לא והלא לתיומא בל' יחמות לנפשיה לבל בל"ש לחברי' [לא] מני מיממי ביריה והלא לתיומא שלא במקום מלרון לבל במקום מלרון לפילו בתוך ל"ש [לחברים] מני מיממי ביריה לא"ל לישתפיך נו לילך וקל לחי נו לילי: היכי למי שחוסב ליה עלייך כשעונה עיניו למשמע שאם אינו עונה לא מיקרי לא עלייך ולא רשע:

כל שאין בשרו וכו'. עיקר זה הלין נוהג בחרן ישמעאל שלרכס ללכת יחפים וחלוקה לרוך לכסות על פיסת רגלים: טולית. הוא מעיל וכלשון ישמעאליס הוא בורנוס ומכסה בו [כל] הכלאים שהוא לובשם: כל שאין חלוקין וכו'. וכ"ם אם לרוך על להלי חלוק לאיכא

חלוק של תלמידי חכמים כיצד כל שאין בשרו נראה מתחתיו טלית של תלמידי חכמים כיצד כל שאין חלוקו נראה מתחתי' טפח (דף נח.) מטה של תלמידי חכמים כיצד כל שאין תחתיה אלא סנדלים בימות החמה ומנעלים בימות הגשמים ושל עם הארץ דומה לאוצר בלוס שולחן עם הארץ דומה למדורה וקדירות מקיפות זו את זו:

(דף נח:) **מתני'** המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה המזחילה יש לה חזקה סולם המצרי אין לו חזקה ולצורי יש לו חזקה חלון המצרית אין לה חזקה ולצורית יש לה חזקה איזו היא חלון המצרית כל שראשו של אדם אין יכול ליכנס בתוכה ר' יהודה אומר אם יש לה מלבן אע"פ שאין ראשו של אדם יכול ליכנס בתוכה הרי זו חזקה:

(דף נט.) זיז עד טפח יש לו חזקה ויכול למחות פחות מטפח אין לו חזקה ואין יכול למחות:

(דף נח:) **גמ'** מאי המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה א"ר יהודה אמר שמואל המרזב אין לו חזקה מרוח אחת ויש למקומו חזקה משתי רוחות רבי חנינא אמר המרזב אין לו חזקה שאם היה ארוך מקצרו ויש למקומו חזקה שאם בא לעקרו אין עוקרו רבי אבא בר ירמיה אמר המרזב אין לו חזקה שאם רוצה לבנות תחתיו בונה ויש למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אינו עוקרו (דף נט.) אמר רב יהודה אמר שמואל צנור המקלח מים לחצר חבירו ובא בעל הגג לסותמו בעל החצר מעכב עליו דא"ל כי היכי דלדידך קנה לך חצר

ענינות טפי: מטה וכו'. לחלמיון [לף קיל] בפסחים לוכלים תחת המטה לפילו מחופים בכלי ברזל רוח רעה שורה עליהם: בלום. כמו עיסה בלוסה (שבת לף עו:) כלומר מעורבת במינים הרבה וכן עם הארן מניח תחת מטתו לוכלים וכלים יחד: נרסי' בגמרא [לף נח.] רבי בנאה היה קל מניין לחערתא כי מטו לחערתא לחברהם לחכחיה לחליעזר עבד לברהם לקלי לבבא לחר ליה חי עביד לברהם ח"ל נני בכנפא לברה וקל חעיונא ליה בריסיה לחר ליה זיל לימא ליה בנאה קלי לבבא לזל ח"ל ליעול ולימי מילע ילע ליך בהאי עלמא ליכא מיין ונפק: פי' לקל מניין חערתא. כלי לילע כמה ערוכין הכהנים להרחיק בבגיל הטומאה וכתבו המפרשים למכלן נראה כפר"ת ז"ל לפסק כרבנן לפליני עליה לרשב"י וסברי לקברי עובדי כוכבים מטמחין בחלל להה לברהם מבני נח הוא ומיהו לפשר לפילו למ"ל לחין קברי עובדי כוכבי' מטמחים הכא משום נגיעה הוא לניין כללרשינן בספרי מאי בקבר זה קבר [סתום] ומוקמינן לה לענין נגיעה ולילבא למלן לסבר לחע"נ לחין מטמחין בחלל מ"מ כהן מוזהר [על מנען]: יצר בהאי עלמא ליכא. שמעינן מהנהא זו דרך ארן שחינו רחוי להתנהג עם חשתו בכיעור בלברים הללו בפני חחרים: מתני' מרזב. ענור שהלף טורל לרך אם וזהו מרזב: [לף נח:] אין לו חזקה. בגמ' מפרש: מזחילה. הוא ענור נחול שהולך לחורך כל חותו זל נל של נג והמרזב ניתן בחחר מרחשיו כדי שיקלחו המים רחוק ולא יקלקלו הכותל ויש לה חזקה שאם בא בעל החצר לעקרו חינו יכול: סולם המצרי. הוא קטן שאין לו לרבעה חווקים ולפי שאין לו קבועות מקום אין לו חזקה מקום לזל קפלי למחות בו ומיהו אם קבוע במסמר לפילו מצרי יש לו חזקה לתניל בתוספתא בפרק הבית והעלייה סולם הצורי יש לו לרבע לחות ומצרי אין לו לרבע לחות ואם קבוע במסמר יש לו לרבע לחות ומינה לצורי לף על פי שאינו קבוע במסמר יש לו חזקה לכובלו קובעו וכלאמרינן במסכת עירובין בפרק חלון (לף עח.): חלון המצרי אין לו חזקה לוקק בשאינו פתוח לחצר חבירו כלאמרינן בגמרא וכן נמי שלא עשאו לשורה אלא עשאו לרחות ממנו ננותיו ופרלסיו אי נמי שהוא פתוח על גבי מקום שאינו עשוי לתשמיש כלל כגון שהוא [פתוח] על גבי תקרה של רעפים וכבי היו נוטין הוא ללף על פי שהחזיק בה שלא ניתן לו היו חזקה לנלו מילתא דקביעותא הוא ואינו חופף למחות בו ולפיכך אם בא חבירו לבנות אינו צריך להרחיק אבל

לכופו לסתום כתבו המפרשים ז"ל שאין כופין אותו לסתום כיון שאין מזיק לחבירו כלום ומשמע מן התוספתא דהא לאחרינן אין לה חזקה לפילו בשים מלבן או ערוכת פתח מיירי לתניא התם אחר היה חלון הנזכר כל שראשו של אים יכול ליכנס לתוכה לכדרי ר"מ ובלבד שתהא לה מלבן או ערוכת פתח ות"ק למתני' היינו ר"מ דהא סתם מתני' רבי מאיר ולא מחלקינן בין ערוכת למערכת אלא מפני שאין רואין אותו יכול ליכנס בתוכה אלא שלפי זה צריך לייבד ליפנא לר' יהודה להיה ליה למימר כיון שים לה מלבן ותירלו המפרשים ז"ל לרבי יהודה עדיף ליה מלבן טפי מערוכת פתח ומכי קאמר נהי לאם יש לה מלבן אין לה חזקה אם יש לה מלבן אף על פי שאין ערוכת פתח בלא מלבן אין לה חזקה אם יש לה מלבן אף המערית יש לה חזקה ויש הפרש בין מלבן לערוכת פתח לערוכת פתח הוא שמסוה את הלליס או מסקוף למעלה ומזוזות מן הלליס אבל אין לו מסקוף למטה כלחלמרינן בעלמא קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על נביהן אבל מלבן הוא שים לה נמי מסקוף מלמטה: [מאי המרזב אין לו חזקה]. אמר המחבר והא לחלמרינן שיכול לקנרי או לטולטלו מנא לא נ"ל שיינו בעל החנר לסוף סוף הא מקבל המים על ננו אבל בעל הגג אינו יכול לעשות בו סוס שינוי שלא מרלונו של בעל החנר שמא ירבה לו בנזק וכבר אמרינן אין לו חזקה כלומר על הניזק וזה ברור הריטב"ח ז"ל. כבר פירשנו במסנתנו שהמרזב נתן בחלר מרלשי המזחילה ולפיכך קאמר לשע"פ שיכול לכופו שיסירנו מרוח אחת אפוס שאינו קבוע אם שהרבה פעמים מסירים אותו מרלש זה ונותנין אותו לרלש אחר מ"מ משמע רוחות יש לו חזקה לקבוע הוא בחלר מרלשי וכן הדין שאם היה לרוך מקנרו שאין קביעות לאורך ונרחה לכשעוקרו ירלך לעשות בדרך שלא יטפטף על הכותל ויקלקל הכנין: [לף נט.] רגם לבנות תחתיו. בעל החנר בונה שלא מניל מיימר בעל הגג כי היכי שהחזקתי במקום המרזב כך החזקתי בכל מה שתחתיו: ום למקומו חזקה. שאם רלה להעלות בניינו [למעלה] ממקום המרזב ורונה לעוקרו ממקומו אינו יכול למקומו מיהא יש לו חזקה ומי תלנת תמוהני לי פלוני שלח מר לחר ומר לחר חלח מר לחר הלכך קי"ל ככולהו וכן נרחה מדברי הרי"ף ז"ל שהביאן כולן בהלכות וכן לעת הרמב"ם פ"ח מהל' שכנים. הרנב"ר ז"ל: [גלילי נמי קני לי מיל לקינרך]. לחר המחבר לף שזכה זה [בחים] בחזקת חנירו שאפוף אם מימיו לף"כ היות חזקה שאין עמה טענה שלא שהוא טוענ שנתן לו זכות בנגו לקבל המים שיבואו לחנירו [ועל מנת כן שעבדתי לך חנירי כדי ליהנות מן המים היורדים לתוכו ממך] ול"כ בא מחמת טענה הוא וכיון לח"מ הוא בא בטענת שעבוד הגג כיון שנפל הגג בעל החנר מעכב וכו' ומיהו אם סתמו בעל הגג ורחה זה שתפך לחיבא זכותו לחלתר כלחמרינן לקמן [ריש לף ם.] נבי חנון

דידי למישדא בה מייך לדידי נמי קנה לי מיא דאיגרך:

סולם המצרי אין לו חזקה: היכי דמי סולם המצרי אמרי דבי ר' ינאי כל שאין לו ארבע חווקים:

חלון המצרית אין לה חזקה ולצורית יש לה חזקה: אמר ר' זירא למטה מארבע אמות יש לה חזקה ויכול למחות למעלה מארבע אמות אין לה חזקה ואינו יכול למחות ור' אלעא אמר אפי' למעלה מארבע אמות אין לו חזקה ויכול למחות בו שלא יפתח שם חלון מ"ט דא"ל זימנין דמייתית שרשיפך וקיימת וקא דוית בי:

ההוא דאתא לקמיה דרב אסי שדריה לקמי' דרבי אבא בר ממל א"ל דייניה כר' אלעא וכן הלכתא אמר שמואל ולאורה אפי' כל שהוא הויא חזקה:

הזיז עד טפח יש לו חזקה: (דף נט:) אמר ר' אסי אמר ר' מני החזיק בטפח החזיק בארבעה מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר החזיק בטפח במשך ארבעה החזיק ברוחב ארבעה כגון שהוציא לחצר חבירו זיז שיש בו רוחב טפח ומשוך באויר ארבעה טפחים ולא מיחה בו חבירו הרי יש לו גם בצדדין רוחב ארבעה טפחים ולמטה מן הזיז ארבעה ונמצא שיש לו ארבעה על ארבעה במשך ארבעה ולפיכך כשרוצה בעל החצר לבנות תחת הזיז צריך להניח אויר תחת הזיז כשיעור הזה:

יום רס

פחות מטפח אין לו חזקה [ואינו] יכול למחות: אמר רב הונא ל"ש אלא בעל הגג לבעל החצר אבל בעל החצר לבעל הגג יכול למחות בו אלא יתלה בו כלום שלא יציץ ויראה מה שבחצר חבירו בשעה שהוא תולה ורב יהודה אמר אפילו בעל החצר בבעל הגג אינו יכול למחות דא"ל כי תלינא מהדרנא אפאי ותלינא ורב

לסלק שעבוד מעליו וסלוקו בפניו הוראה שמחל לו וכבא לקנות זכות ושעבוד לכתחלה הוא לבעי נ' סניס וטענה הריטב"ח בשם רבו ז"ל וכתב הרמ"ה ז"ל שאם בא בעל הגג לסתור או לעשות שם עלייה אין בעל החצר יכול לעכב עליו והיינו דלא קאמר קני לי לינרך למיא דלא קני אלא מיא לחינריה כל זמן שהגג קיים שאינו יכול לסתור ענורותיו ורואה שנוטה לזה לעת הרגב"ר ז"ל. ולבי מנמנם בזה לרב יהודה לאמר שמואל כי היכי דקאמר ר"ש מפמע לכי היכי לבעל החצר אם בא לעוקרו בפניו אינו יכול לעוקרו כך הדין נותן שאם בא בעל הגג לסתור נגנו אינו יכול לסתור ולעת הריטב"ח ז"ל נראה כן ונראה לו דהא דלא נקט [קני לי] לינרך למיא משום דהא בהא תליא דאם לא כן היו חזקה שאין עמה טענה אלא לעל סתימת המים שייך הכי מיא לינרך להסקות בהמותי לו לשאר תפמיטי ועמ"כ נתרצתי לך ודמי למקח וממכר: למטה מל' לחות. כבר פירשתי במתני' אלא יירידי בחלון שהוא פתוח לחצר חבירו לחיכא דיזק ליזק ויזק לייזיה לעולם אין לו חזקה כמו שנפרש בסמוך בעז"ה אלא [בחלון הפתוח במקום שאין בו יזק ליזיה כלל מיירי] והכי קאמר שאם בא חבירו לבנות עליו לסרחיק מכנגדו כלי אלא יחפיל ויוקף בחלון המערבי הוא לחיכא לחיפלוני למעלה מל' לחות אין לו חזקה אלא מילתא דקביעותא היא ויכול חבירו לבנות בסמוך לו וא"ל להרחיק ולמטה יש לו חזקה לבל בחלון העליון אין למעלה אין למטה יש לו חזקה כיון שהיא רחבה כל כך ויש לה ערית פתח לו מלבן מילתא דקביעותא היא ויכול למחות קולס שיחזיק זה נ' סניס כלי אלא יעבבנו מלבנות בסמוך ואין יכול למחות לפי מה שפירשנו לחין החלון במקום שיכול להזיק בהזיק לחיכא לחי אין יכול למחות לו לינרך למילי מזיק ליה שימחה בו אלא ולחי לעתיה לר' זירא לומר לחפילו היה פתוח לחצר חבירו כיון שהוא מערי מל' לחות ולמעלה אינו יכול למחות בו ולהכי פליג עליה ר' אלעא וקי"ל כוותיה לבין למעלה בין למטה בין במערי בין בעורי אם הוא פתוח לחצר חבירו יכול למחות בו לחייסינן לשהוא שפסל או כשם והא לתנן בפ"ק [דף ה.] למעלה מל' לחות אין מחייבין אותו לסמיעא להו חייסינן לשריפה לו קשיא להסס בחצר וכיון שהוא מקום פרוץ לו חייסינן למייתי שריפה למיכסיף מחבריה לחזי ליה לבל בבית שהוא מקום ענוע חייסינן: לאמר המחבר הפי' הזה לנקט אינו יכול למחות מפני שהוא פתוח על חצר חבירו הוא מוכרח שהרי קי"ל להיזק לחיכא לחי לו חזקה [להא על כרחין] לחלון זה לחמרינן למטה מל' לחות אם לו מני מיירי אלא

בפתוח על תקרה של רעפים וכיוצא בזה לליכא היזק לחיכא היכי ס"ל ז"ר חילעא עלה זימנין וכו' וחזית לי והלא במקום לליכא היזק לחיכא מיירי לפיכך ע"כ לא קאי אלא לחלון לחיוקי לחיוני יכול למחות לסוף מלתיה לר' זירא לא אינטריך אלא להכי לחיוני יכול למחות אפי' בזה שהוא

החזיק במקך ג' כיון דלאו מקום חשוב הוא לא החזיק אלא לזקף בימה שהחזיק: [לא שנו כו']. בעל הגג חינו יכול למחות על בעל החנך אם רוצה לתלות סם חפציו שהרי חינו מזיק לו ברחיה ואי משום להשתח לא מני למיתלי היה מילי בעל הגג כיון שמלא חותו מחפציו בעל החנך להא לא חייסינן לכיון דאין לו חזקה לבעל הגג ויכול לעקרו בעל החנך כ"ש שיסתם בו כיון שהוא בחויר שלו: אבל בעל החנך בבעל הגג יכול למחות. משום שמזיק לו ברחיה כשבא לתלות ולא מני למימר בעל הגג כיון שאוכל להסיבו זרועי ולהסתם בלא רחיה אסתם בחזרת פנים שאם אסתכל בחנרך כיון שאפשר לי בלא אסתכל אהיה נתפם בגגך למני אמר ליה בעל החנך כיון דזימנין דבעיתך ליפול מן הגג בשתבא לתלות ואו לא תבוא מלהסתכל בחנרי וגם לא תהיה נתפם בגגך גם כי לא בעיתך תטעון כך הילכך היכא היזק רחיה ויכול למחות. מכאן נרחה שנריך ליזהר מלהסתכל בבית חבירו על שהוא נתפם בגגך בהסתכלות שהוא כיון שאין לו טענה וכתב הריטב"ח ז"ל שאותן זיזין שמוציאין מנגן של רעפים מפני קיום הכותל מן המטר זה נהנה וזה אינו חסר ואינו יכול למחות ואין לו חזקה וכשירצה לבנות זה יסלקם לגמרי ואם הוא שותף בכותל יכול אני עובי הכותל לתשמיש כלומר: [מתני' **לא** יפתח אדם חלונותיו [לחנך]. שיש לו שותפות בה משום היזק רחיה וכל שכן בחנך חבירו כלומר בנגד: לקח בית חבירו וכו' לא יפתחנו לחנך השותפין. ואע"נ שמותם שפתח החנך שהיה לבית זה ואינו עושה קפנדריא מחנך השותפין אף"ה לא יפתח מפני שמרבה ליורים ונכנסים ויוצאים בחנך ומקנקט חנך ולא מבוי להוי רבותא טפי שמעונן לבמבוי לא חייסינן להכי: בגג עלייה וכו' לא יפתחנה וכו'. מהאי טעמא נופל שמרבה ליורין: ופותחה לתוך ביתו. משום לחפי' אם ירצה שיורו אם כיון שאין לדרים אם דרך אלא עליו אינו עשוי שיסחלנו או יסכירנו לאחרים ולא ירבה ליורין אלא לזרותא תשמיש עבד ואע"פ שיזמין שיסכירנו הרשות בידו אלא נרע מהחנך ביתו לכשנאין לרשתי ולפי זה יכול להעלות ולבנות בנין [על נביו] ובלבד בתוך ביתו וכלפרישנא וכן מוכח בתוספתא וכן פירשו הרי"ף ז"ל והרמב"ן ז"ל והריטב"ח ז"ל כתב שהלעת מכרעת כן: נמ' בעי למישמעי. מפני החלונות שתוכל לרחות ממש בתוך ביתו: שפתח חלונותיו. ויהיה טוען שבשותו עשה: החזקת בני. לקשבר למלתר הוי חזקה כלאי בפירקין לעיל [לף מח.]: לך יגע וסתום. ומלא שאל רבי חייא לפי שהחזיק היה לחנון אין לו חזקה אלא שהוא רחיה הרי"ף ז"ל להיזק רחיה לחנון אין לו חזקה לעולם: [לף ס.] ולסתום למלתר הוי חזקה. מי שהחזיק שלש שנים בחנון להוי לו חזקה היכא שאינו מזיק ברחיה אם סתמו לו לחרים אותו חנון וסתם שוב אין לו רשות לפותחו למסמע שהוא מודה שבאין סתמו לו וכל שכן לאם הוא עומד סתמו ונרחה להך סתימה לפי' בלא פרינת פניתן הוא למחות שיעבדנו מעל חבירו אף בעינן פרינת פניתן ולמון סתימה בלא פרינת פניתן היא מן הסתם כלחמרינן [לף יב.] בית סתום ים לו ל' אמות פרן אם פניתו וכו' וסתימה זו לפילו בנה זה כשנגלו בתוך ל' אמות לחירי לומר שכיון שלש מיחה לחיב אם זכותו כלפי הר"ם והרמב"ם ז"ל וכתב הריטב"ח ז"ל לסתימה בעלמא לא הוי סתימה וכ"ם במטלנית וכל שב"ל עון לסותמו ים לו לסותמו סתימה נמורה ברבפק וטוענ: ולסתום וכו'. לכאורה משמע לוקק לסתום לבל לפתוח לפי' במקום שאינו מזיק הסתם ברחיה לא הוי חזקה לאלתר ואע"כ היה ערוך חזקה בנ' שנים וטענה כי לא מנינו חזקה בלרך אחרת אלא שהרמב"ם כתב לחנון ים לו חזקה לאלתר: שמרבה הלרך. מפני הליורין ופריך מסיפא לכיון לבונה הרי ים רבוי ליורין שמרבה הלרך ותירן לעולם בונה ממש אלא שמחלק חנרו לשנים ומאי עלייה שפתח שבנה מעזיבה בחמנעית נבהו של חלל ונמנע עלייה בנויה מאליה כן הוא לפי לפי פשט הלשון שאין יכול לבנות בנינים לפילו לתסמיכו ופפותחה לתוך ביתו לבל מן התוספתא משמע כלפירשתי במתני' לחמרינן התם קנה בית לירה לפנים מביתו וקנה נגה לפנים מביתו אין לו בחנך אלא ל' אמות ולא יפתחם לחנך השותפין לבל פותחו לתוך ביתו הילכך פירוש שפירשתי במתני' עיקר והא לחמרינן הכא אלא חלר וכו' לומר שבנינים אלו חשובים כמחלק חלרו או כעין שפתח לתסתמא אינו עשוי אלא לתסמיכו כיון שפתוחין לביתו וזה כפירוש הרמב"ן ז"ל וכתב הריטב"א ז"ל שהלעת מכרעת כן וכ"פ הרי"ף ז"ל: מתני' פתח כנגד פתח. כלומר שלף שיהיה לו רשות לפתוח מ"מ אין לו לפתוח ממש כנגדו משום היזק רחיה אלא חייב להרחיק קנת כלי שלא ירחהו ממש להיות ולא חייסינן שיעין שאם ירצה נם מן החנך יכול להעין ומיהו כשהרחיק [הפתח] מכנגד חנך חבירו וכן מחלון כנגד חלון חייב להרחיק לנמרי [כלותה שפנינו [לף כב.] החלונות בין מלמעלן בין מלמטן בין מכנגדן ל' אמות] ואע"נ לבשני נגין [לף ו:] בשני ערי רב"ל אמרי לי במעלייה פרש"י ז"ל כלי שלא ירחקו להיות נגין שאני ללא קביע תשמישתייהו וכן בחלון המנרי שאין לו חזקה ואינו ערוך להרחיק מכנגדו ל' אמות אבל למעלה ולמטה ים לו להרחיק כלי שלא יעין וירחה כן לעת [הרבה] מן

הונא סבר זמנין דבעית והלכתא כוותיה:

מתני' לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין בנה עלייה על גבי ביתו לא יפתחנה לחצר השותפין אלא אם רצה בונה חדר לפנים מביתו ובונה עלייה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו:

גמ' מאי אירייא לחצר השותפין אפילו לחצר חבירו נמי לא לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא לחצר חבירו דלא אלא אפילו לחצר השותפין דאמר ליה סוף סוף לא קבעית לאיצטנועי מינאי בחצר קא משמע לן דאמר ליה עד האידנא בחצר בעינא לאיצטנועי מינך בבית לא בעינא לאיצטנועי מינך השתא אפילו בבית נמי בעינא לאיצטנועי מינך תנו רבנן מעשה באדם אחד שפתח חלונותיו לחצר השותפין בא לפני רבי ישמעאל בר רבי יוסי אמר לו החזקת בני החזקת בא לפני רבי חייא אמר ליה יגעת בני ופתחת לך יגע וסתום והלכתא כוותיה אמר רב נחמן (דף ס.) ולסתום לאלתר הוי חזקה לפי שאין אדם עשוי שסותמין אורו בפניו ושותק:

לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין:

מאי טעמא מפני שמרבה עליהן את הדרך אי הכי סיפא נמי דקתני אלא אם רצה בונה עלייה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו והלא מרבה עליהן את הדרך אמר רב הונא מאי חדר שחילק חדרו לשנים ומאי עלייה אפתא:

מתני' לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון היה קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו שנים אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון היה קטן עושה אותו גדול אחד

המפרשים ז"ל והרמב"ן ז"ל מכללם וכתב הריטב"א ז"ל להיכא שבאו שנים לפתוח בבת אחת יעשו פשרה ביניהם ובמקום שאחד מהם חינו חסר כופין אותו על מדת סדום: קטן לא יעשנו גדול. טעמא מפרש בגמ': לבל פותח הוא לרה"ר וכו' חלון כנגד חלון.

עושה אותו שנים:

גמ' מנא הני מילי אמר רבי יוחנן דאמר קרא (במדבר כ"ד:ב') וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו מה ראה ראה שאין פתחיהן מכוונין זה כנגד זה אמר ראויין הללו שתשרה עליהן שכינה מיד ותהי עליו רוח אלהים:

קטן לא יעשנו גדול סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי לא לישוייה בר תמני דקא שקיל תמני בחצר אבל בר תרתי לישוייה בר ארבעי שפיר דמי * בגמ' איתא א"ל רבא (ג"א) [ובא"י גרס אמר רבא] רבא אמר מצי אמר ליה בפיתחא זוטא מצינא לאיצטנועי מינך בפיתחא רבא לא מצינא לאיצטנועי מינך:

אחד לא יעשנו שנים סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי לא לישוייה תרי בר תרתי דקא שקיל תמני בחצר אבל בר תמני לישוייה תרי בר ארבעי ארבעי שפיר דמי ורבא אמר מצי א"ל בחד פיתחא מצינא לאיצטנועי מינך בתרי פיתחי לא מצינא לאיצטנועי מינך:

אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון:

דאמר ליה סוף סוף קבעית לאיצטנועי מבני רה"ר.

תוספתא (מכילתין פ"ב) אבא שאול אומר לא יפתח אדם חנות כנגד חצר חבירו כדי שלא יהא יושב ורואה מה שבחצרו של חבירו:

מתני' אין עושין חלל תחת רה"ר בורות שיחין ומערות רבי אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים אין מוציאין זיזין וגזוזטראות * [בד"ק הגי' בכל הענין וחצוצרות וכ"ה בירושלמי] לרשות הרבים אלא אם רצה כונס לתוך שלו ומוציא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי היא בחזקתה:

גמ' ר' אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים ורבנן זימנין דמפחית ולאו אדעתיה איכא מאן דאמר הא דתנן אין מוציאין זיזין וגזוזטראות לרשות הרבים הני מילי למטה מגמל ורוכבו אבל למעלה מגמל ורוכבו מוציאין רב אמי הוה ליה ההוא זיזא דאיכסיף ליה ליבנתא ואתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה זיל אייתי לי מיבנתא אחריתי ואנא מפצינא לך דלא תיתבר ליה אמר ליה מי אמרת מילתא דאי אמרת לי לא מפצינא לך אמינא לך לא תיתבר ליה אלא אי אמרת לי מפצינא לך אמינא לך תיתבר ליה אלא

שלמה ואע"נ לר' יוחי היה שותף עמהם ותמרינן לשותף יש לו חזקה בכבר שהן בו יש חלוקה שהני רחוי להשתתף בו סוס יחיל. כן כתב הריטב"ן ז"ל: מחלי נכחי. שתמרו לו בפירוש [משמע] לחם לך כן לאו כלום הוא דהו"ל (למימר) לך תמר לי חלם לכר [ללך הויין חזקה כלתנן] לעיל: לרשות הרבים. כבר פירשנו לעיל דהוה דלין מבוי מפולש כיון דרבים בוקעים בו כל העולם יש בו זכות והינו מלגסים מיוחלים שיוכלו למוכרו. לך זיזין לתמרין יש מוציאין פירש למיירי שיהיה למטה מגמל ורוכבו לכל למעלה מוציאין: ר' יוחי היה ליה [וכו' ולהאי גברא] נמי חילן נוטה לרשות הרבים. ומשום הכי ניחא לקונצו תחלה: [דף ס:] כיון לחזק לקל מעכבי. הכין למשום כבולו שותפין: ולימא ליה וכו'. כלומר לחולי מעכב מלהסיר נזק הרבים: התקוששו. הסירו קש מבין עיניכם תחלה: כנס. כותלין תוך רשותו: ולא הוציא. מי לתמרין זה ויתר לבני רה"ר לבל כחו לו לא: רבי יוחנן לתמר כנס מוציא. לעל לבל זכותו ומ"מ לא יוציא לעל למעלה מגמל ורוכבו לכיון שמשתמשים רבים בשותף רווחא דהניח לא שבקינן ליה למעבד ביה תקלה להו"ל כעומד בור ברשותו [ומפקיר רשותן] ולא מפקיר בורו. ומיהו אם לחזיק למטה מן גמל ורוכבו עלתה לו חזקה כיון לבסלו עשה ואם יזיק יפלם כליגו וכתב הריטב"ן ז"ל שלף במקום שנהגו להוציא למטה אין לזה להוציאו בלא רשות משום שים בזה ריבוי נזק ולא מצי למימר הא בעי לאנטורי מיניכו היולכך לא יוציא לעל למעלה מגמל ורוכבו: להחזיר כותלים למקומן. שלאחר שכנס לתוך שלו והחזיקו הרבים בותלים רווחא רוצה להחזיר כותלים למקומן להיותו בלא שום כניסה כלל: לימו מחזיר. כיון שהחזיקו בו רבים ברשותו ואע"נ לחיכף רווחא גדולה בלא רשותו: מצר שהחזיקו. כלומר מצר שבין שתי שלות שהחזיקו בו וברשותו של בעל המצר כי הכא נבי זה שכנס כותלו מלעתו לבל בלאו הכי לא כלחמרינן וכי רבים נזלנין ניהו ושמעינן מהכא שאם הוא במקום שלא החזיקו לעל יחזיקם מחזיר כותלים למקומן כיון שלא הפקירו

דמפיק למבוי והוה (ליה)

ההוא גברא דהוה ליה זיזא דמפיק לרשות הרבים אתא לקמיה דרב אמי אמר ליה זיל קוץ א"ל ומר נמי ליקוץ אמר ליה דידי למבואה מפיק ובני מבואה מחלי גבאי דידך לרשות הרבים נפיק מאן מחיל גבך רבי ינאי הוה ליה אילן נוטה לרשות הרבים והוה ההוא גברא דאית ליה אילן נוטה לרשות הרבים הוה קא מעכבי עילויה אתא לקמיה דרבי ינאי א"ל (דף ס:) זיל האידנא ותא למחר שדר ליה רבי ינאי וקצייה לדידיה למחר אתא לקמיה א"ל זיל קוץ א"ל ומר נמי אית ליה א"ל זיל חזי אי קיץ קוץ ואי לא קיץ לא תיקוץ מעיקרא סבר ניחא להו לבני רשות הרבים למיתב בטוליה כיון דחזא דקא קפדי קצייה ונימא ליה זיל קוץ דידי ודידך סבר לה כריש לקיש דאמר (צפניה ב) התקוששו וקושו קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים:

אלא אם רצה כונס לתוך שלו ומוציא: איבעיא להו כנס ולא הוציא מהו שיחזיר ויוציא ומסקנא כנס ולא הוציא יש לו להחזיר ולהוציא אבל להחזיר כתלים למקומן פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש רבי יוחנן אמר אינו מחזיר דסבר לה כרב יהודה דאמר מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו וריש לקיש סבר מחזיר דסבר דהא דרב יהודה היכא דליכא רווחא אבל הכא הא איכא רווחא וקיימא לן כרבי יוחנן:

לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זו בחזקתה.

אמר רב הונא ואם נפלה חוזר ובונה אותה:

הדרן עלך פרק חזקת הבתים

(דף סא.) **המוכר** את הבית לא מכר את היציע אע"פ שהיא פתוחה לתוכו ולא את החדר שלפנים ממנו ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים רבי יהודה אומר אם יש לו צורת פתח אע"פ שאינו גבוה עשרה טפחים אינו מכור:

גמ' מאי יציע הכא תרגימו אופתא פירוש אופתא כגון עלייה שעושין אותה על גבי הבית ואין לה פתח מבחוץ אלא עושין לו ארובה במעזיבה שעל גבי הבית שהיא קרקעיתה של אותה עלייה וממנו נכנס ויוצא וזה הוא פתחה ואמרינן בפרק חזקת הבתים (דף ס.) בענין ובונה עלייה על גבי ביתו והלא מרבה עליהן את הדרך ופרקינן מאי עלייה אופתא כלומר שהאופתא אין לה פתח בתוך החצר כמו פתח העלייה שהיא עשויה לדירה שחוששין שמא יבואו בני אדם אחרים וידורו בה ומרבה עליהן את הדרך אלא פתח שלה בתוך בפירוש ולא למי כניסת כותלים ממקום שהוא קנוי לו קנין גמור לפרוצת פנימי לחמרינן [סוף לף יח:] שאין יכול לפתוח עוד לחוץ פתח שפרץ פנימי ממוס שאין קנין גמור בחרבא לחות שבמבוי: הרי זו בחזקתה כו'. ואם נפלה חוזר ובונה לותה: אין מסיירין. בסיל לבן מסוס לבל בית המקדש: מכיירין. ניורין: מפייחין. במיני צבעונין: [עירב בו חול]. מפני שמחזירו קלת וכבה"נ ל"ק סיור לחה לנקמן לולו בסיור לחה לפילו בסיל גמור מותר: נרסי' בגמרא לא יסוד לולם לת בית בסיל לל"כ ערב בו תבן או חול: ת"ר כשחרב הבית בלחרונה רבו פרוסין שבישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין נטופל להם ר' יהושע בן חנניה לחר להם בני מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין לחרו ליה היאך נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי המזבח ועבשיו בטל והיאך נשתה יין שממנו מנסכים ע"ג המזבח [ועבשיו בטל] לחר להם לחם לא נאכל שבכר בטלו מנחות לפסר בפירות פירות לא נאכל שבכר בטלו בכורים לפסר בפירות לחרים מיס לא נשתה שבכר בטל ניסוך המים מיל שתקו לחר להם בני בולו ולומר לכם שלא להתאבל כל עיקר ל"ש שבכר ננזרה גזירה להתאבל יותר מלחי אי לפסר שאין ננזרין גזירה על הרבור ול"ש יכולין רוב עבור לעמוד בה לחר רב לולא כך שהכה מלי קרא במלרים לותם נלרים ולותי לותם קובעים הנוי כולו אי ליכא נוי כולו אין אי לא לולא כך לחרו חכמים סל לולם ביתו בסיל ומסייר בה לבר מועט וכמה לחר רב יוסף [לחם] לחר רב חסלא וכננל לפתח עושה לולם כל ברכי סעודה ומסייר בה לבר מועט מלי היא ל"ל פפא כסא להרסנא עושה לולם כל תכשיטיה ומסיירת בה לבר מועט מלי היא לחר רב בת גילעא שנאמר לם חשכוך ירושלים ונו' תקבץ לשוני לחכי לם לא לזכרכי לם לא לעלה את ירושלים על ראש שמחתי מלי על ראש שמחתי לחר רב יצחק זה לפר מקלה שברחם חתנים ל"ל רב פפא לאביי היכי מנח ליה במקום תפילין שנאמר לסוס לולבלו ניון לתת להם פלר תחת לפר וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה שנאמר שמחו את

הבית הוא ואין שם ריבוי דרך לפי שאינה עשויה לדירה ורב יוסף אמר מאי יציע ברקא חלילא והוא כמו חדר שעושין סביבות כתלי הבית מבחוץ כמו שהיה במקדש כדכתיב היציע התחתונה חמש באמה וגו' ויש שעושין כן בתוך עוביו של כותל מאן דאמר אופתא לא מזדבנא כל שכן ברקא חלילא ומאן דאמר ברקא חלילא אבל אופתא מזדבנא וסוגיין כרב יוסף אמר מר זוטרא והוא דהוי ארבע אמות אבל אי לא הוי ד' אמות לא חשיב ומיזדבן:

ולא את החדר שלפנים ממנו: (דף סא:) ואע"ג דמצר ליה מצראי אבראי וכדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו המוכר בית לחבירו בבירה גדולה אף על פי שמצר לו מצרים החיצונים מצרים הרחיב לו היכי דמי אילימא דקרו ליה לבית בית ולבירה בירה פשיטא בית זבין ליה בירה לא זבין ליה ואלא דקרו ליה לבירה נמי בית כולה זבין ליה לא צריכא דרובה קרו ליה לבית בית ולבירה בירה ואיכא דקרו ליה לבירה נמי בית מהו דתימא כולה זבין ליה קמשמע לן מדהוה ליה למיכתב ליה ולא שיירי בזביני אילין

ירושלים ונילו הא כל חורבה שיש לתת מקום כל המתחבלים עליה תניא חמר רבי ישמעאל בן אלישע מיום שחרב בהמ"ק לין הוא שנאמר על עצמו שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין אלא לין נזדרז נזירה על הקבור חל"ל יכולין רוב הקבור לעמוד הא מיום שפשטו העובדי כוכבים ונזדרזו עלינו נזירות קשות ומבטלין ממנו תורה ומצות ואין מניחין אותנו ליכנס בשבוע הבן לין הוא שנאמר על עצמו שלא ליכנס לבית המרזח ולא להוליך בנים נתץ זרעו של אברהם אבינו כלה מלילו אלא הגח להם ליישראל מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין: פירוש. בפירוש אחרים. שאין מביאין בכורים אלא מפשעת המינים: שכבר ננזרה נזירה. ונתחייבו להתחבל כלכתיב שיש אתה מושב וגו': במרה וגו'. קבלתם עליכם בנזרת אלוה להביא את המעשר אל בית האוצר: קובעין. נוזלין: שנוי כולו. ורובו ככולו. כל הקהל קבלו שנזירה ומסתמא אם לא היו יכולים לעמוד בה לא היו מסכימים אלמלא לא חסיבה נזירה כלל אפילו נזרו אותה להיות הכל עבדו על תרס ופ"ה לא ננעשים אלא מאוס לאיבא נוי כולו כלאמרן: כפא להרמנא. [קערה] של מאכל לניס מטוננים בשמן ובפולח: לשבוע הבן. המילה שהיא לסוף שבעה: כלה מלילו. בענין טוב ולא ע"י העובדי כוכבים ולא יבטלו מצות: אלא שהיה נמחה להם כו'. מאוס אלא יוכלו לעמוד בה יבטלו הילכך לא נזרינן: זוכה ורוחה בנחמתה. שנאמר שמחו את ירושלים וגילו בה וגו': הלרן עלך פרק חזקת הבתים המוכר. ולא את הגג. ע"פ שאינו מקורה ומנופף מלא פירסו בגמרא אי מיירי לוקח במקורה מסתמא להו למתני' לייר במוכר בית כן לעת הריטב"א ולעת רבותינו ז"ל למתני' ליירי במוכר בית סתם ולא פירש לו עומקו ורומו ומ"ה לא מכר [אלא] את הבית לבדו מאוס להני תסמים אחר להם שאינו כתסמים בית מתם ואפי' הנך שקרקעיתו מכסה הבית מ"מ כיון שיש לו אפי' ערית פתח נראה שרשות אחר הוא ואינו נשמע במכירת הבית כיון שלא פירש לבסוף פירש לו עומקו ורומו מכר את הכל חוץ מבור ושות כלתניגן לקמן [לף סא.] ואם אנר לו מקרים החיצונים נראה לי לפף שבירה מכר לו כיון שכתב לו עומקו ורומו מאוס לאי למי לבור ושות לגיל להו תסמים בית כלל. ואי כתב ליה ולא שיירית בזביני אילין קלמאי כלום נראה לי לפפילו בור ושות בתסמע והוא הדין אם אמר מחרעית תהומה על רוס רקיעא כלאיתיא בגמ' [לף סג:]: אמר המחבר ומיהו יש לספק בזה ונוכל לומר לעומקו ורומו לא קאי אלא לבירה ולאו בכלל עומקו ורומו הוא והא לגי ממעטינן אלא בור ושות מאוס שהוא בעומק של בית ומה תסמע [לגי כתב עומקו ורומו אלא לעיולי בור ושות להכי תנן נ) את הבור אבל הכ"נ לבירה (בכלל עומקו ורומו) אפילו אם פירש לו עומקו ורומו אינה בכלל] וכ"ר יונה ז"ל מסופק אם אחני אלא על נבי הבית לבור ושות: נמי יציע. אופתא כגון עליית סעודין לותה על נבי הבית ואין לה פתח מבחוץ אלא עוסין לה לרוכבה במעזיבה שעל נבי הבית שהיא קרקעיתה של אותה עליה וממנו נכנס ויוצא ואינו עשוי לבירה אלא להניח עם חפציו אלא שהוא תסמים נגול לבית [לרב יוסף לסוניין כוותיה] אבל יציע שהוא תסמים בית מתם ורבינו שמואל פירש שהוא בנין נמוך אלא הבית מגלו או מאחריו וכין כך ובין כך נמכר הוא סתם כהלי בית כיון שהוא תסמים נגול לבית אלא שאינו לומה כל כך שהוא ברקא חלילא אינו אלא עשוי ולהקר עם ופירוש ברקא חלילא הוא גם כן בנין שאחורי הכותל ופתוח לבית אלא שהוא עשוי חלונות חלונות ולהכי נקרא חלילא: אמר המחבר וכן מנהגנו בפירוש ר"ח ז"ל כתב מר שרירא גאון ז"ל בכתבו פי' אופתא בלשון ישמעאל לנרו"ג והוא שמקרין בית תחת קירויו של מעלה וטוחין אותו ומסתמסין בו ונקרא אופתא ופי' ברקא חלילא לנטוכא גלוסה בנוי אחורי הכותל והוא חלול ופתוחה לבית ומסתמסין בו הסוכנים בבית וגרלה לי שהוא תסמים אחר בפני עצמו ולפי הר"ם ז"ל הא לאמר בפירקין לעיל [לף ס.] מאי עלייה חופתא אינו לומר שיהיה בנין חופתא למעלה כמו עלייה אלא לומר שהוא קטן עשוי לתסמים הבית ע"כ: והוא להני כו'. הלי ברקא חלילא לאמרן אלא נמכר בהלי בית היינו לחית ליה לרבא חמות מקום שהוא חסוב בפני עצמו וכן נמי אחר לאבל אי הוו פחות מחרבא חמות לו אסיבי ומזדבני בהלי בית ואע"נ לאחר לו הוי תסמים בית כל כך בברקא חלילא מקום שאינו עשוי אלא להניח עם ממונו מזמן לזמן וכברקא חלילא אע"פ שאינו תסמים לבית מ"מ למי תסמיסו קנה לתסמים בית שמהלכין עם להתענג ולהקר כלאמרם בסמוך הר"ם ז"ל: [דף סא.] [דסתם] יציע. שתסמיסו שוה לבל בית לנאמרי לאמרת לו מזדבן בהלי בית אלא אחר העשוי לסמירת ממונו וכן תסמיסו לומה לבל בית לו כ"ם: לו לריכא למר ליה מערחי ברלי. כלומר אע"נ לכשמסר לו הבית ע"ל רלובן מהאי ניסא ושמעון מהאי ניסא וכן לנפון ולברוס מהו לתיומת כל מה שבתוך המערים מכר לו קמ"ל מתניתין ולא את האחר שאף"ה אחר לו מזדבן כיון שאין תסמיסו לומה לבל בית והא למר ליה מערחי ברלי מערים הוא שהרחיב לו לבל ברקא חלילא מזדבנא כיון שהוא לומה לתסמים בית וכלאמרינן ולא לאמרינן היה מערים הרחיב לו וכן לעת הרי"ף ז"ל שלא הזכיר הכא יציע בהלכותיו ולף על פי לאמרינן ליציע מזדבן בהלי בית בסתמא כיון שאר לו מערים החיצונים היינו לוקח יציע מפני שהוא תסמים מיוחד לאותם שבאותו בית אבל לם היה אם בירה לפני הבית לא מזדבן בסתמא בהלי בית אע"נ לאמר לו מערים החיצונים כלפירש הר"ם ז"ל שאין הבירה עשויה להסתמם אלא ליסיבה והילוך כל בני הבתים יחד לבירה הוא בית לחת שמסתמסין בה כל הבתים לאחר סביבותיו יחד: אמר המחבר ומיהו (הרמב"ר ז"ל) נוטה לומר לאף ביציע לא מזדבן אע"פ שהרחיב לו מערים החיצונים וכן לעת הרמב"ן ז"ל וכן כתב ה"ר יונה ז"ל לאיתיורא לאתני' שמעינן לאע"נ למר ליה מיצרי ברלי לא מכר את האחר והוא הדין לענין לעלייה הבנויה חון לכותני הבית ע"כ. וכן מי שמכר שדה לחבירו לא מכר לו את

קדמאי כלום ולא כתב ליה שמע מינה שיורי שייר
אמר רב מרי ברה דבת שמואל משמיה דאביי האי מאן דזבין ליה מידי לחבריה צריך למיכתב ליה ולא שיירית בזביני אילין קדמאי כלום ההוא דא"ל לחבריה ארעא דבי חייא מזבינא לך הוו ליה תרתי אדעתא דמיקריין דבי חייא אתו לקמיה דרב אשי א"ל חדא ארעא א"ל תרתי ארעתא לא אמר ליה ואי א"ל ארעתא מיעוט ארעתא שתים ואי א"ל כל ארעתא כל ארעתא דאית ליה לבר מפרדיסי ובוסתאני ואי אמר ליה זיהראי אפילו פרדיסי ובוסתאני לבר מבתי ועבדי (דף סב:) ואי א"ל נכסאי אפילו בתי ועבדי:

מצר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר אמר רב לא קנה ארוך אלא כנגד הקצר (כגון זה) אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב ויקנה כנגד ראש תור שתיק רב ומוד' רב היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון מצד אחד ומצר לוי ויהודה מצד אחד מדהוה למיכתב ליה ודשמעון כנגד יהודה ולא כתב ליה ש"מ כנגד ראש תור קאמר ליה מצר ראובן מזרח ומערב ומצר שמעון צפון ודרום ציור צריך למיכתב ליה מצר ראובן רוחין תרתין ומצר שמעון רוחין תרתין (דף סב:) מצר לו מצר ראשון ומצר שני ומצר שלישי ומצר רביעי לא מצר לו רב אמר קנה הכל חוץ ממצר רביעי ושמואל אמר אפילו מצר רביעי קנה אמר רבא הלכתא קנה הכל חוץ ממצר רביעי ולא אמרן אלא דלא מיבלע אבל מיבלע קנה וכי מיבלע נמי לא אמרן אלא דליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין אבל איכא עליה ריכבא דדיקלא והוי תשעת קבין לא קנה ואיכא דאמרי אמר רבא קנה הכל ואפילו מצר רביעי והני מילי דמיבלע אבל לא מיבלע לא קנה וכי לא מיבלע ומי לא אמרן אלא היכא דאיכא עליה ריכבא והוי תשעת קבין אבל ליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין

הכא קרקעות הכא מטלטלין אמרינן הכא קרקעות אגב קרקעות הכא מטלטלין אגב מטלטלין ואמרינן בפרק הזהב (ב"מ דף נט.) גבי מעות שנתן לו בהן חמץ בפסח ונאבדו מעות ולא נמצא להן בעל

אע"ג דלא מיבלע קנה

יום רסא

ושמעינן מהני תרתי לישני דרבא דבשדה לא שייר ולא מידי ושמעינן מינה דהיכא דמיבלע וליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין קנה מיבלע ואיכא עליה ריכבא דדיקלא לא מיבלע וליכא עליה ריבבא דדיקלא מאי איתמר להאי גיסא ואיתמר להאי גיסא שודא דדייני אמר * בדפו"י הגי' רבא ולקמן הגי' רבה רבה פלגא דאית לי בארעא פלגא.

פלגא בארעא דאית לי ריבעא אמר רבא מצר ארעא דמינה פליגא פלגא.

מצר ארעא דמינה פסיקא תשעת קבין (דף סג.) אמר רב יימר בר שלמיה לדידי מיפרשא לי מיניה דאביי בין מצר ארעא דמינה פלגא בין מצר ארעא דמינה פסיקא. א"ל אילין מצר אנהא הא פלגא. לא אמר ליה אילין מצראנהא הא ט' קבין פשיטא יחלוק פלוני בנכסי פלגא תנו חלק לפלוני בנכסי מהו אמר רבא בר קיסי ת"ש דתניא האומר תנו חלק לפלוני בבור סומכוס אומר אין פחות מרביע.

לחבית אין פחות מה לקדירה אין פחות משנים עשר לטפיח אין פחות ששה עשר ושמעינן מינה דמאן דאמר תנו חלק לפלוני בנכסי סתם דיהבינן ליה ריבעא כמו הנותן בבור חלק סתם שנותנין ליה ריבעא וכן מצר אחד רלוכן ומצר אחד שמעון תרתין על כרחו יתן לו כל השדה וכן הדין הוא אם מצר רלוכן מזרח ולרוס ומצר שמעון מערב ונפון שהיה יכול ליתן לו אלכסון אחד שהם מנרעים בו: מי שמכר שדהו ומצר לו השלשה מנרעים והרביעי לו מצר לו קנה הכל חוץ ממצר רביעי. ולא למרינן כי היכי דלשייר ברוח רביעי ה"נ שייר בכוליה שדה ושיתן לו תלת אחד כנגד ג' המנרעים לבד וכל מה שבתוכה ישאר למוכר חלת למרי' כולו מכר לו חוץ ממצר רביעי להיינו רביע השדה כנגד לוחו מצר רביעי והיינו כשאינו מובלע המצר הרביעי בתוך השלשה מנרעים שמצר לבל אם המנרעים שמצר לרוכין יותר מן השדה על שמצר הרביעי ונמם בתוכה קנה הכל ואפילו מצר הרביעי ובלבד שלא יהיה בלוחו מצר תשעה קבין שהוא שיעור שדה לזרו אחוד ואינו נמכר בשתמת כיון שלא מצר לו רוח רביעי ר"ש אחין בו לקלין נטועין הרבה משום לקפיל עלייהו והשתא הוו תרתי לטיבותא שנבלע ואינו לבד חשוב: מיבלע וליכא עליה לו לא מיבלע וליכא עליה. לליכא חלת לטיבותא וחלת לריעותא הוי ספק ולמרינן שולא לליינו. שיונו הליינים כפי מה שילמה בעיניהם בטעם ובסברא כגון שילמו שהלמים מוליעים לו אם מכרו המוכר בעין יפה ולמרו המפרשים ז"ל שזה נמון רב יהולאי נאון הוא שקבל הכי מרבנן סבורלי ולא נמירנן מיניה בעלמא אבל כל היכא דליכא תרתי ליתני הא קי"ל הלכתא כליעזר בתרא ר"ש כל היכא דליכא ספיקא בממונא למרינן המוניא מחבירו עליו הרחיה וכתב ה"ר יונה זצ"ל בשם רבינו יצחק ז"ל היכא דלא שכיחן סוניא בעלמא למכרעת כחד יש דשות לליין לנן כפי מה שראינו נוטה כלמרינן בסוף כל הנשבעין [דף מח:] ולפי ליינו לעבד כר' לעזר עבד כרב ושמואל עבד: אם מכר לחם שדה שיש לו בשותפות וכתב בשטר המכירה או המתנה פלגא לחית לי בארעא לחית לי מוכר או נותן לך כל חלקי שהוא חני השדה משמע אבל אמר פלגא בארעא לחית לי משמע חני ממה שיש לי להיינו רביע וכן מצץ לחבי כתוב בשטרות לנפקי מבי רבה כשהיה כתוב לחית לי בארעא היה מפרש בשטר כל החני וכשהיה כתוב בארעא לחית לי היה מפרש שם רביע כלומר שהיה כתוב שם הלמון עלמו ופירושו: מי שמכר או נתן חלק משדהו ולא פירש חלק השדה שלא שאמר כבי זה השדה מצץ לחבי ומצץ שמעון [ומצץ מזרח] היה לרעת שלי שמתנה פלגא או בפסיקא החלק שאני מוכר לך או לא אמר נם שאר המנרעים מצפון ולרוס ר"ש לא פירש שום חלק מבורר הלכך יתן לו שיעור שדה ולא יותר ואם אמר לו חילק מצרנא להיינו שאר המנרעים יתן לו פלגא כיון שייתר בלשונו ולאי לעתא ליתן יותר משיעור שדה שלא לליכ"ש למה ליה להחריך כ"ש אי לתשעת קבין שהוא שיעור שדה בלאו הכי צריך ליתן לו כן ר"ש ולאי כלי לתת לו חני השדה הוא לקאמר לחין לנו

הלכתא פירוש בור זה בור של מים הוא אמר תנו חלק לפלוני בבור סתם ולא א"ל לא לחבית ולא לזוולתה יהבינן ליה רביע שאין דרך בני אדם לומר חלק סתם על פחות מרביע אבל אם אמר תנו לו בו חלק לחבית נותנין לו חלק משמנה חלקים ואם אמר חלק לקדרה נותנין לו חלק משנים עשר חלקים ואם אמר תנו חלק לטפיח נותנין לו חלק א' מששה עשר חלקים

והני שיעורי דמיפרשי בהאי תניא לענין חבית וקדרה וטפיח לא קמינן על טעמיהון שפיר הילכך לא גמרינן מינייהו לדינא אחרינא אבל ודאי מאן דאמר תנו חלק לפלוני כך וכך סתם ולא פירש כמה הוא החלק נותנין לו רביע כדגמרינן מהאי תניא ואע"ג דחזינן לרבואתא בהאי דינא טעמי אחריני האי טעמא דכתבינן טעמא תריצא הוא ולית ביה ספיקא כלל:

אמר ר"ל המוכר בית לחברו ואמר לו על מנת שדיוטא העליונה שלי דיוטא העליונה שלו (דף סג:) למאי הלכתא אמר רב זביד שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא ורב פפא אמר שאם רצה לבנות עלייה על גבה בונה דאי נפל הדר באני ליה והלכתא כרב זביד דאמר אפי' אם רצה להוציא בה זיזין מוציא וכ"ש אם רצה לבנות על גבה דגרסינן בפרק מי שמת * בד"ק אמר רבא אר"נ אמר רב נחמן אם תמצא לומר בית לאחד דיוטא לאחד לא הוי שיור חוץ מדיוטא הוי שיור ואליבא דרב זביד דאמר שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא:

שיעור לענין קדירה או לענין חלוקו אותו חלק מן הכותל: בין לחמי ליה על מנת. בין ר"ל חוץ מדיוטא העליונה דיוטא העליונה שלו ולמאי הלכתא פשיטא לפלוני אם לא פירש הוי שלו כלומר ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה נבוה י' טפחים וסתם דיוטא הוא מעקה נבוה י' לחמי רב זביל שאם רצה להוציא בה זיזין להסתמם בהן בחויר החצר שיוכל להוציא להכא מיירי כגון שהכיר לו הבית בפירות הלכך אם לא היה מתנה שיוכל להוציא זיזין ולהסתמם בחויר החצר ולא יהא רשאי בעל החצר להנדיפ ולעקור אפס הזיזין ולאי לא יוכל להוציא כיון שמכר לו הבית והחצר ואע"פ שלא לחמר לו אלא על מנת שדיוטא ולא הזכיר לו לא חצר ולא זיזין מכל מקום לייקינן מלייתר בליסניה לטופויי ליה קאתי וכמו שפירש לו הוא ואע"ג דשמעינן כבר ממתניתין ליתור לזון לטופויי ליה קאתי כלתני ומולה ר"ע בזמן שאמר חזן מאלו לטופויי קאתי וכלמפרש בתמני' ללקמן [לף סל.] ובולאי בכל ענין מטופין ואפילו לצייר בתם שמכר מ"מ שאני הכא דלאחת לשיורי ליה ולמיקני ליה חויר חצר חבירו להוי כלבר שלא בא לעולם ויקוע שלו אלא שלם מקנה לבר שלא בא לעולם תלא שאויר נמי הכי הוי לתניא בתוספתא ומייתי לה בירושלמי בפרק חזקת הבתים [הלכה ו] המוכר עובדי בתמתו לחבירו לא עשה כלום המוכר ולפי שפחתו לחבירו לא עשה כלום המוכר חויר חורבתו לחבירו לא עשה כלום שלא מוכר לו בהמה ומשייר לו עוברה מוכר לו שפחה ומשייר לו ולדותיה מוכר לו שדות ומשייר לו מעשרות מוכר לו חורבה ומשייר לו חוירה ואפה למעשרות למה ליה לקיש וכלתניא בברייתא תנו רבנן כן ליו שמכר שדה ליסראל ואמר לו ע"מ שמעשר ראשון שלי מעשר ראשון שלו ולבני מת מחזיר לבניו ואף על גב דשדה זה עליון ונחרש ואינו נזרע והוי לבר שלא בא לעולם הא אמרינן בנמרא טעמא מפני לשוויי מקום מעשר כלומר שמשייר ליה מנוף הקרקע למעשר וטעמא לכל לגבי נפשיה בעין יפה משייר וכלאמר בפרק מי שמת (לף קמח.) המוכר לקל לאחל ושייר פירות לפניו שייר מקום פירי מאי טעמא כל לגבי נפשיה כי משייר בעין יפה משייר ומיהו נהי נמי לאמרינן לשייר מקום מעשר ומקום פירי היינו לענין שיהא שיורו קיים [נו] מפני לאין לחם משייר לבר שלא בא לעולם אבל לענין שיהא משייר לבניו לאחריו לא כיון שלא הזכיר מקום השדה בשיורו אלא למעשר וקאמר שלי על המעשר ולענין שם בחיי התנה והוי כמי שהתנה ליתן לחם בכל שנה לורלאי לא יתננו לבניו לאחר מותו אלא לירני השנים שחיה אבל אם לא נתנם לו וכלאמרינן (ניטין לף עד.) הרי זה ניתוך על מנת שתתני לי מתיים זו נותנת לחביו או לקרובי כיון שהיה לבר שהיו לאחין ליהידסים במקומו ולזוקק הכא נבי מעשר שלא נפאר לו בנוף הקרקע כלל לנוף הקרקע ולאי לזוקק הוי אבל הכא בדיוטא שנפאר לו וכן בקבל אם היה מפייר לאחיות לפניו כיון לדבר מסויס שייר לעצמו יורם כמוהו ולף היורם יורם אע"נ לקאמר לי ול"ת ולאמאי לא מהני ליה בדבר שלא בא לעולם והא מתנה לחם על לסב"ל שאם לאמר שלה מכורה לך ע"מ שתתן לי שאם על חטין מן דיוטא שנה שנה ולאי תנאו קיים ואם קיים תנאו שנתן לו כמו שהתנה [מכרו] קיים ואם לאו [מכרו] בטל וה"נ תנאה הוא לאחני בהליה וי"ל למ"ד חצרין ליה שיורא ולא חצרין ליה תנאה משום לקאמר ע"מ שמעשר ראשון שלי ולא קאמר ע"מ שתתן לי מעשר ראשון וה"ה טטעם בדיוטא הלכך ליכא כלאמרן שמשייר לו כח לעשות זיזין ולהסתמם בחויר החצר מפני שיש לנו לתלות תנאו על לבר המועיל עכשיו אבל לא מתנה בתועלת העתיד לבא לזמן מרובה כגון שיבנה הדיוטות אם נפלה ולפיכך אם נפלה לא מצי למהדרה ולמבנה לאלכ"ש מצין לנו הוצאת זיזין כיון שהוצרך לו תנאו שאם נפלה הלר בני לא. בהאי פירש הר"ם ז"ל לבדיוטא הסיונהו מאל כל המפרשים ז"ל ושיטו כל הפירוש אלא לענין הלכתא כולם סיוס כמה שכתבתי ולענין הפירוש הסכימו כפר"ת ז"ל לחיו שפירש דיוטא בנין שבונין על שורת הכותל ופעמים בולט קצת לחוץ [להוסיף עליו] זיזין וכשהיא בנויה נקרא דיוטא: אם רצה להוציא זיזין וכו'. אם רצה המוכר להוציא זיזין מחצרו ולסמוך לותה ע"נ שורת הכותל לבנות אם דיוטא לשלי: המוכר בית לחבירו סתמא ולא פירש לו עומקו ורומו אע"פ שקנה כל חויר שבתוך הבית אם בחצר שמכר לו מ"מ בחויר שעל גב הבית אם תחת הקרקע נמי אין לו רשות לבנות אם לחפור על שיכתוב לו עומקו ורומו כלאיתא בירושלמי לויזה לבר כתב לו עומקו ורומו שאם רצה להשפיל יפפיל להנדיפ יכול וכתב הרשב"א ז"ל לדוקא בבית אם בחצר בסתמא [לא] קני ליה לבל [בחורבה כיון לסתם חורבות עשויות להבנות אע"פ שלא כתב לו עומקו ורומו יש לו בחויר כסתם רומו של בית להיינו כלנקיט לוסורא לממוזא והלר וכלאמרינן ריש פרק הסוחפין [לף ז.] ובשלה ובכרם כתב ז"ל לסתמא קני רומו ואם בא מוכר לבנות על נביהן אינו יכול לשוב אלו לא יהיו רחוין לגמויה ולזריעת לבל עומקו לא קני על לכתב ליה לבל הרא"ה ז"ל כתב לאפילו עומקו נמי בסתמא כו' כך הם לבדי הרמב"ר ז"ל ונ"ל כתב הרשב"א ז"ל לדוקא בבית אם בחצר לבל שלה בסתמא קני ליה] עומקו ורומו שאם היה בונה למעלה שוב לא היה רחוי לזריעה ואם היה עומד מחילות תחת הקרקע היה מונע יניקת התחום ומן התחום יוכלו להילנות הזרעים כלאיתא במסכת תענית (לף ו):

[צריך למיכתב ליה מארעית תהומא ועד רום רקיעא] ואע"ג לכתב ליה עומקא ורומא לא לסני למיקני בור ורות ומחילות מפני שאין תשמיסם רומה לתשמיש בית על שיפרש מארעית תהומא על רום רקיעא לו שיכפול ויכתוב עומקא ורומא שתי פעמים ומשום יתור לשון יחסי למיקני בור ורות ומחילות וכלומר הכא למשום למשתמת לן משמע עומקא ורומא הוא ללא קני [בור ורות] כי כתב עומקא ורומא משום שאינו מיותר על כי סתמא הוא משמע עומקא ורומא כי כתב עומקא ורומא הוי מקני בור ורות ומחילות משום יתור לשון לבד מארעית תהומא על רום רקיעא מהני משמעות הלשון ולא מטעם ולפיכך כתבו רבותינו לפסק מארעית תהומא על רום רקיעא לחוד בלא עומקא ורומא מהני לכל מילי לעומקא ורומא ולבור ורות ומחילות וכן כתב ר"ח ז"ל וז"ל זה שמצינו לו לת בבור ולא לת לרות פירושו המוכר חנרו סתם ע"פ שמכר לו עומקא ורומא לו מכר לו לת הרות ולא בבור אם לא יפרש ויכתוב לו בפירוש מכרתיך לך חנך זו ובתיה וחזקתם כמו שפסק מארעית תהומא על רום רקיעא ואי כתב לו בלשון זה קנה הכל וכתב ה"ר יונה ז"ל שלמדנו מדברי זה הנוסח שזה הלשון מפרש הוא ואע"פ שלא כתב לו עומקא ורומא קנה: תניא' [לו לת בבור כו']. מי שמכר ביתו וכתב לו עומקו לו קנה בור ורות שאין תשמישם רומה לתשמיש בית אלא לשאוב מים בלבד עשויין ולו משתמעי בכלל בית על שיכתוב לו מארעית תהומא על רום רקיעא כלשתן לעיל והני עומקא ורומא למיקני עומקא ורומא וכיון שנשתר לו למוכר זה בבור ורות ומחילות ליקח לו לרך ימי שלקח בית לסבר ר"ע מוכר בעין יפה מוכר ולו שייר לעצמו כלום לפיכך לרך וחכמים חולקים ג"ע למוכר בעין רעה מוכר ושייר כל שכר צריך לו לבורו וכן כשמכרן לאחר בבור ורות והשחיר לו בבית ג"ע הלוקח ליקח לרך ללכת לבורו ולשותו להא סבר ר"ע למוכר בעין יפה מוכר ומכר לו כל מה שצריך לו להיינו לרך וחכמים סברי למוכר בעין רעה מוכר הלכך לא מכר לו אלא לשאוב בלבד ורות ורות צריך ליקח לו לרך ומ"מ מודה ר"ע שם אמר לו בשמכר לו בבית אני משייר לעצמי אלו להיינו בור ורות ג"ע ליקח לו לרך לכיון שהקפיד לומר כן ולפי זה לעתו להניח להרך לשם"ס הוא לקלקלה לומר כן ולפי זה לעתו לא היתה בכלל המכר כיון ללא כתב לו מארעית תהומא ועד רום רקיעא מאי טעמא עומקא ורומא בסתמא לא קני אהני עומקא ורומא למיקני עומקא ורומא אהני מארעית תהומא עד רום רקיעא למיקני בור ודות ומחילות:

(דף סד.) **מתני'** לא את הבור ולא את הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אינו צריך ליקח לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר ר' עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך:

גמ' יתיב רבינא קא קשיא ליה היינו בור היינו דות א"ל * בגמ' אי' רבא תוספאה (ג"א) רבה תוספאה תא שמע אחד בור ואחד דות בקרקע אלא שהבור בחפירה ודות בבנין:

וצריך ליקח לו דרך: במאי קא מיפלגי (דף סד:) ר"ע סבר מוכר בעין יפה מוכר רבנן סברי מוכר בעין רעה מוכר איתמר א"ר הונא אמר רב (דף סה.) הילכתא כדברי חכמים ושמואל אמר הלכה כר"ע א"ל רבינא לרב אשי רב ושמואל אזדו לטעמייהו דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו לקוחות הן ואין להן דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא אמת המים זה על זה ולא סולמות זה על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש להן אמר ליה רב נחמן לרב הונא הלכתא כוותין או הלכתא כוותייכו אמר ליה הלכתא כוותייכו דמקרביתו לריש גלותא דשכיחי דייני איתמר שני בתים זה לפנים מזה שניהם במכר שניהם במתנה אין להן דרך זה על זה וכ"ש חיצון במתנה ופנימי במכר חיצון במכר ופנימי במתנה מאי סבור מינה דאין להן דרך זה על זה ולא היא דמאי שנא מהא דתנן במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב אמר רב דימי מנהרדעא האי מאן דזבין ליה ביתא לחבריה אע"ג דכתב ליה עומקא ורומא צריך למיכתב ליה קנה לך מארעית תהומא ועד רום רקיעא מאי טעמא עומקא ורומא בסתמא לא קני אהני עומקא ורומא למיקני עומקא ורומא אהני מארעית תהומא עד רום רקיעא למיקני בור ודות ומחילות:

(דף סד.) **מתני'** לא את הבור ולא את הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אינו צריך ליקח לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר ר' עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך:

גמ' יתיב רבינא קא קשיא ליה היינו בור היינו דות א"ל * בגמ' אי' רבא תוספאה (ג"א) רבה תוספאה תא שמע אחד בור ואחד דות בקרקע אלא שהבור בחפירה ודות בבנין:

וצריך ליקח לו דרך: במאי קא מיפלגי (דף סד:) ר"ע סבר מוכר בעין יפה מוכר רבנן סברי מוכר בעין רעה מוכר איתמר א"ר הונא אמר רב (דף סה.) הילכתא כדברי חכמים ושמואל אמר הלכה כר"ע א"ל רבינא לרב אשי רב ושמואל אזדו לטעמייהו דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו לקוחות הן ואין להן דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא אמת המים זה על זה ולא סולמות זה על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש להן אמר ליה רב נחמן לרב הונא הלכתא כוותין או הלכתא כוותייכו אמר ליה הלכתא כוותייכו דמקרביתו לריש גלותא דשכיחי דייני איתמר שני בתים זה לפנים מזה שניהם במכר שניהם במתנה אין להן דרך זה על זה וכ"ש חיצון במתנה ופנימי במכר חיצון במכר ופנימי במתנה מאי סבור מינה דאין להן דרך זה על זה ולא היא דמאי שנא מהא דתנן במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב כלי שיתקיימו בו מימיו: [דף סה.] החחין שחלקו. בית לו שלה כלקוחות הן ולמאן דקפיל בלוקח ואמר לבעין רעה מכר לו המוכר הוא דאין בעניינים אלו קפדי החחין ואע"ג דכמקבלי מתנה חשבינן להו בעלמא כלאמרן [דף עח.] החחין שחלקו זכו בשלה זכו בכולן היינו בשכר שהוא תוך המתנה שנתן לו כגון בור ורות שסס בתוך השלה אע"ג דלקרקע לחר לבר שלך צריך לו לקרקע לחר לא נתן לו ומ"ש אמר הכא לגרב לאמר יש להם לרך זה על זה טעמא מפני המוכר רעה מוכר ומצייר לו מה צריך לו לקרקע שלו לאל"כ היכי חזיל לטעמיה הא לפילו רבנן לאמרי מוכר בעין רעה מוכר מולו למלן לייבוי מתנה בעין יפה יהיב כלקמן ואחין אין מקבלי מתנה יש נהן וכלאמרן חלק ולאי כלאמרן ומשולם חזיל לטעמיה למוכר בעין יפה מוכר ומכר לו הפנימי לחיצון כל החלק החיצון לנמרי הלכך אם הוא בית וצריך סולמות לעלות לעלייה הבאה לחלקו צריך ליקח לו הרשות מאחיו או לרך לאחת מהם להסקות שלהי הפנימי הבא לחלקו ואם יש לחלק אחיו חלונות שמאיריים לו ואחיו רוצה לסותמן הרשות בידו כלוקח לעלמא ואין זה מעכב עליו ואין להקשות כי היכי לאמרינן [לכשמכר פנימי לחיצון בעין יפה מכר ואין לפנימי] לרך על החיצון משום עין יפה לפנימי אמאי לא אמרינן [ליפכא לבעין יפה מכר לו חיצון לפנימי] לייבוי לו לרך עליו משום עין יפה לחיצון משום ליקח הוא בחלק חיצון ולא שייך למימר לכשמכר החלק הפנימי שפייר לו לרך בחיצון שאינו שלו ועול לשל הוי עין יפה [לחיצון] לילו היה לפנימי לרך על החיצון כיון שהיה לו לרך כבר לחל היה עין יפה לפנימי כשלא היתה לעצמו לרך שהיה לו בחלק חיצון: למקרביתו לריש גלותא וכו'. רב נחמן הוה חתנא לבי נשיאה ורגיל במקום הליינין הלכך קי"ל כר"ע למאי מוכר בעין יפה מוכר לשמואל ורב נחמן קאי כוותיה הלכך המוכר וכ"ש הנותן לו הניחו לעצמו לרך כמה שמכרו לו נתנו: [שניהם במכר וכו']. לכי אמרינן למוכר בעין יפה מוכר היינו שנותן ומוותר מחלקו לחל כשנתן ומכר הכל לשני בני לסם מה שעין יפה לזה הוי עין רעה לחבירו וכ"ש בשחיצון במתנה לרחים ליה טפי ללא משעבד חלקו לפנימי לחל פנימי בחיצון וחיצון במכר חל"ג ללמוכר עין יפה מ"מ עינו יפה טפי למתנה לפילו לר"ע הלכך לרך נתן לו בחלק החיצון וכ"ש לרבנן לסברי למוכר עין רעה ונותן עין יפה כלאיתמר במתני' ללקמן

[לף עח.] כל"ל במוכר וכו' נמצא לגר"ע ולא"נ דהוי עין רעה גלוקח דהשתא המוכר בעין רעה מכר [לחיצון שבייר עליו] דלרך לפניהי לו קסבר ליה כיון דהוי בעין רעה לנותן לו יסיב ליה דלרך גר"ע כדמשמע במתני' דכי מכר את הבור חוזר ונרייר ליקח לו דלרך גר"ע משום דבעין יפה מוכר משמע דלאי לאו הכי הוי עין רעה הלכך טפי ניחא ליה למעבד עין רעה גלוקח מלנותן כיון דל"ל בגלוי הכי לחד מינהו והחמת דלא מיקרי עין רעה כיון דלא משייר לנרכו מידי אלא לעין יפה למקבל מתנה לרחים ליה טפי: מתני' המוכר את הבית וכו'. כללא למלתא כל מה שהוא קבוע בבית מכור חוץ מן המפתח דלף על פי שהיא קבועה כדמרמרינן בגמרא [לף סה:] מה לת שהיא קבועה לף מפתח [קבוע] מ"מ הינה מכורה משום דלין קביעותה קביעות גמורה ומפתח זה שהינו קבוע כנון לוחות שהיו קורחים קלילינע"ט בלע"ז שרלוויות לכל פתח ופתח לבל מכתשת הקבועה היא יותר קבועה ולפיכך היא מכורה: ומינטרוביל. הוא קבוע נמי קביעות גמור והוא הלבר הסובב עליו הריחים לבל הקלת שהיא טרלמי"ס בלע"ז שנותנין שם חטה הינה קבועה וכן תנור וכירים לחייהי במתני' לף חיירי בקבועים חלף שם אחר ליה הוא וכל מה שבתוכו הכל מכור ולף על פי שסה מטלטלין ולוקח הני שהן תשמיטי בית לבל שאר מטלטלין לף: נמ' הגמר. הוא המפתח של עץ הקבוע במסמרים. ומנעול הוא של ברזל וקבוע במסמרים: [לף סה:] ולא את המפתח. כלפירשנו במתני' משום לחינו קבוע כ"כ וריחים להכא חיירי בגדולים שהין לרבן לזוז ממקומן: בין בך ובין בך. בין שאחר הוא וכל מה שבתוכו או לאו: לא מכר לו את הבור ולא את הדות ולא את היציע. משום שסה בניניס חשובים בפני עלמם והין נשמעים במכירת הבית וכיון היציע מוקמינן עם בור ודות משמע [להוה] [לעיל לף סח.] ברקא חלילא שהוא חשוב בפני עלמו לבל שפתח מוצבנע ואם תאמר מתניתין [מאי] לתא לשמועינן הא שמעינן מתמני' [שם] ללא מכר את היציע ללא מהו לתיסק כיון לאחר הוא וכל מה שבתוכו להוי כאחר עומקו ורומתו קמ"ל ללא משתמע ללא מה שהוא תשמיש בית והין לו שם בפני עלמו ונם לא חשיב בהן בפני עלמו: נמ' (להי) לנור שחקקו בו וכו'. להי לנור מיירי כגון שחקקו לותו לבית קבול לקבל ערוחת שלא יעכבו המים וכלתנן התם (מקוואות פ"ל מ"נ) החוטט בנור לקבל לקבל בו ערוחת בשל עץ בכל שהוא [ובשל חרס רביעית] ר' יוסי לאחר אף בשל חרס בכל שהוא ירד לתוכו עפר ונכשם כשר. כלומר שנכשם ונלחק שם העפר על שהין המים העוברין עליו יכולין לשטוף העפר ומש"ה כשר שהרי נתבטל חללו ושוב לינו בר קבלה ולפיכך כשר כלתנן במסכת מקוואות [שם] סילון שהוא על מכולן ומכולן ורחב בחמש לינו פוסל משום ללא נעשה לקבלה ולא חקקו שעשה לו בית קיבול זה בתלוש הרי יש לו תורת כלי קולט שקבעו ול"ב לחילו יקבענו חמ"ב לא חזל שם כלי מיניה ופסלין לת המקוה כשהוא חסר בשלשת לוגין ונ' לוגין מים שאובין פוסלין לת המקוה ולף שיין למימר טעמא משום שסה טפלים להם הלכך כי חמר לו הכא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב:

(דף סה.) **מתני'** המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא מכר את המפתח מכר את המכתשת הקבוע אבל לא את המטלטלת מכר את האצטרוביל אבל לא את הקלת מכר תנור מכר כירים ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין:

גמ' (דף סה:) ת"ר המוכר את הבי' מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול אבל לא את המפתח מכר את האצטרוביל אבל לא את הקלת * בד"ס ובד"ק ליתא [ולא את התנור ולא את הכירים] ובזמן שא"ל הרי הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך וכך לא מכר לא את הבור ולא את הדות ולא את היציע ת"ר צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה:

(דף סז.) **מתני'** המוכר את החצר מכר * וכ"ה הב"ח [בתים] בורות שיחין ומערות אבל לא את המטלטלין בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין כין כך ובין כך לא מכר לא את המרחץ ולא את בית הבד שבתוכה רבי אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר ולא מנעו בין המפרסים מקום בשחיבה בלא מחלוקת על לחיכת רובה לכפרים ומיעוט שאובין ובהמפכה ומיהו היכא לכולן כפרין לפילו מילא בכתף והוסיף עליהם כל היום כולו כפרים לתנן במסכת מקוואות פ"י [משנה נ] לרבעים סאה ממלא בכתף ונותן על שיחזרו מרחיקין למרחה מים ולם נתן סאה ונטל סאה על רובה כלחיתא ביבמות פרק הערל (לף פב:) ומקום שנפסל בשחיבה שנינו [בפרק ג' למקוואות [משנה ח]] שלעולם הוא בפסולו על שינה ממנו מלוהו ועוד: נרסינן בגמ' [לף סו:] שלח ליה רב נחמיה ברייה לרב יוסף לרבה ברייה לרב הונא זוטא להרלענ כי לתיא לך לתתא לקמך לנהנייה עיסור ונסבי לפילו מלינטרובלי לריחיה לחמר רב אפי כי הוינא בי רב כהנא הוה מנהנין מעמלא לבתי פירוש קי"ל בכתובות (לף סח.) לפרנסה שמין בהא והיכא לחין אנו יודעין לעתו נוטלת עיסור ונסיים ומקרקעי ולא מטלטלי ודבותינו הנחונים שתקנו לנבות ממטלטלין היינו לוקח לכתובה ולמזונות שהוא תנאי כתובה בל לפרנסה לא ובמקומה עומדת ול"ל רבי ירמיה שתנבה מלינטרובלי לחין קרקע להם כיון שמחובדים לקרקע וכלר' לליעזר לחמר בל המחובר לקרקע הרי הוא בקרקע וכן פסקו ר"ח והר"ם ז"ל ומיהו מעמלא לבתי מסכירות בתים [נבית] לסכירות קרקע חשיב קרקע בלחיתא פרק מציאת הלסה (לף סט.) לחמר המחבר והסבימו המפרסים ז"ל להלי סכירות חיירי כגון שהסכירו הלב ומת קודם שהגיע זמנו לנבות שהין סכירות מסתלמת ללא בסוף הסנה והשתא הוי כפירות הלריכין לקרקע שהוא בקרקע ובלאו הכי לי לפשר מימ נפשך לאם הסכירוהו יורדים לאחר מיתת הלב ג"כ דהוי הוא וכתובה ועיסור נכסי לא שקלי מן הדלוי ואם הסכירו הלב והגיע זמנו לנבות חובב הוא והרי הוא כמטלטלי ע"כ: מתני' קי"ל כרבנן לסברי לבחנך שתם משתמע בתים שבתוכו נם בורות שיחין ומערות ללרך לבחנך לחית בהו הני ועוד להני שם תשמים לבני בחנך לבל ק"ל כי היכי למכר בחנך מכר נמי הני משק"כ במוכר בית: לבל לא מכר מרחץ ובית הבד ולאע"פ שלמר לל מה שבתוכו למשתמע לפילו מטלטלין היינו לוקח מטלטלין שהם נרכי הבית ולרך הבתים בהם כמו מפתחות ומכתשת ותנור וכירים כלעיל ולא מלני תשמישתיה וחטו ושערי לפילו לין להם סוס קביעות בבית ולעתו עליהם להבישם לחנך שרת שילור בה כיון שהינו יוצא מן העיר לזה מסונו הוא לבל מרחץ ובית הבד לין לרך החנרות שיהיה להם כן ולינו תשמים מיוחד לחנך לחת להרבה חנרות משתמשין במרחץ לחד וכן בבית הבד ק"ל לא בטילי לנבי חנך ולא משתמעי בהא שלמר לל מה שבתוכו ולעת הרהב"ם ז"ל שהם מנך לו מנריס ולמר לו לל מה שבתוך מנריס ללו לני מוכר לך לכולהו מכור בין בור ולות בבית לו מרחץ ובית הבד בחנך לטעמא לחמרן לחין נמכרין בהדייהו היינו משום לדברים חשובים הם ולינם בטלים וטפלים לבני למכר לבל המנריס לינם נמכרים ולא שייך למימר טעמא משום שהם טפלים להם הלכך כי חמר לו

כל מה שבתוך המערים הללו הכל מכור ורחיתי לחריס שבתבו על זה שהוא הגון ומתקבל: גמ' במוכר חצר סתם נמי מיירי לכבלג חצר משמע הבתים העומדים זו לפנים מזו לחצר כחצר המשכן משמע לכתיב (שמות כ"ו:י"ח) לורך החצר מלה בחמה ורוחב חמשים בחמשים ובתוך זה השיעור שנקרא חצר היה קרש הקדשים ולהלן מועד וכל שכן לי אמר לרתץ שמשמע לצון לירה וכל שכן לש אמר לירתץ לצון לירה הוא בתים במשמע ולפילו יהיו חסובות כגון [חולסלות וסס] בתים של חול שעושין ממנו זכוכית כלאמרינן בפרק קמא לשבת (דף טו:) זכוכית בריימו מן החול: והחנויות הפתוחות לתוכה. וכגון שלין מוכרין לולא לבני חצר זו: לרוב תשמישתייהו לגלו. ומכרות עמה לכיון לרוב תשמישתייהו לגלו היו כלילו לית ליה פתח לבר כלל וה"ה ליפכלו: חולסית. קרקע של חול וכלפי': מצולה. קרקע הגבר שמוציאין בו כסף וזהב ולע"פ להלי תשמישתא לחול והלי תשמישתא לחול כיון שהחזיק בלחל מסס קנה חבירו ומיירי בשנתן למי שתיהן לולש לולו לא קנה לולא כגון מעותיו ולע"פ לקרקע נקנה בכסף מ"מ בעינן שיחזיק להכא מיירי במקום [שכותבין את השטר] שמעות לבדן לוינס קונות והכי לאמרינן פ"ק לקלושין (דף כו.) בגמ' נכסים שיש להן לחריות וכו' לאמר רבא לא שנו אלא במקום שלין כותבין את השטר אבל במקום שכותבין את השטר אי קנה על שיכתוב את השטר לי נמי על שיחזיק והני מילי בנכסי חבירו לוליכא לעת לחרת מקנה אבל בנכסי הגר לא קנה אלא לומר שלא שהחזיק בלבד בלאחיתא לעיל בפרק חזקת הבתים (דף נג:) והייתי מסופק מי שקנה מכר אלא אוירה של חצר:

גמ' תנו רבנן המוכר את החצר מכר בתים החיצונים ובתים הפנימים ובתי החולסאות והחנויות הפתוחות לתוכה נמכרות עמה ושאינן פתוחות לתוכה אין נמכרות עמה פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה ר' אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא מילוסה של חצר:

אמר מר פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה והא תני רבי חייא אלו ואלו אין נמכרות עמה לא קשיא הא דרוב תשמישתייהו לגיו והא דרוב תשמישתייהו לבר (דף סז:) אמר רבא אמר רב נחמן מכר לו חולסית ומצולה החזיק בחולסית קנה מצולה החזיק מצולה קנה חולסית פשיטא דהא אמר שמואל המוכר עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן מהו דתימא התם הוא דסדנא דארעא חד הוא אבל הכא הא תשמישתא לחוד והא תשמישתא לחוד אימא לא קא משמע לן:

מתני' המוכר את בית הבד מכר את הים ואת הממל ואת הבתולות אבל לא מכר את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ובזמן שאמר הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין רבי אליעזר אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה:

גמ' ים. טלפחא: ממל. א"ר אבא בר ממל מפרכתא: בתולות. אמר ר' יוחנן כלונסות של ארז שמעמידין בהן את הקורה: עבירים. כבשי: גלגל. חומרתא: קורה. קורה:

ת"ר המוכר את בית הבד מכר את הנסרים ואת היקבים ואת המפריכות מכר את הריחים התחתונה אבל לא את העליונה ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ולא את השקים ולא את המרצופים רבי אליעזר אומר המוכר שני בתים והחזיק בלחד לם קנה חבירו לם"ל לסקנת לחרעת שייך למימר טעמי בקרקע ממש מכבתים הכנוייס עליו ולח"כ לחיתי לחד ממחברי ספרים שכתב ומינה למוכר בית ושלא שהחזיק בשלא שקנה בית לו ליפכלו: מתני' כל שני לחמרי' למכר משום לקביעי לכל לחריני לחמרינן ללו לפי מכר משום שעשה שמען (ומפורשין) שמות הללו בגמ': [לף סז:] כולין מכורין. מטלטלין לללו שסס ערך בית הכבד: גמ' טלפחא. היא כעין עריבה ענולה כעלשה ותרנומו של עלשים טלפחין: ממל. מפרכתא. היא לכן נקובה שמכניסין בה ען ומפרכין בה הזיתים: בתולות. כלונסות קבועים הם ומ"ה נמכרים: כבשי. נסרים שנותנים על הזיתים בבית הבד כשמורידין הקורה עליהם לכובדן ומשום למטלטלי לא מזלבני: חומרתא. הוא לבר שמגלגלין בה לת הקורה להעלותה ולהורידה בענולים העשויין כמין סולמות של לבנים העשויים בינינו ולא הבחתי הבריימא כמות שהיא מפני שפלינא למתניתין וקי"ל כסתם מתני' וכן פסקו רבינו חננאל ורבינו לאי נתן ז"ל. ורליתי כתוב שנרלה כן מלבני הרי"ף ז"ל שכתבה סתם ומה שהביא הבריימא לא משום לבעי למימר להלכה היא אלא ללמוד ממנה אותם שנתנו בבריימא ולא נתנו במתניתנו וכן פסקו בהיא לעיל להמוכר לת הבית מכר לת הלנת וכו' וכן נמי כתבתי אני כפי הרלוי לענין הלכתא: מתני' המוכר לת המרחן לסס נ' בתים כלאמרי' בירושלמי הבבת (לף י.) חיצון שעומדין בס מלובשים בינוני שפוסטין בס בנלייסס פנימי ברומנים בס:

את בית הבד מכר את הקורה שלא נקרא בית הבד אלא על שם הקורה:

מתני' המוכר את המרחץ לא מכר את הנסרים ולא את הספסלין ולא את הוילאות ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר את המגורות של מים ולא את האוצרות של עצים:

גמ' ת"ר המוכר את המרחץ מכר את בית הנסרים ואת בית * וגי' רשב"ם שלפנינו בגמ' כך הוא בית היקמים גרסי' בתוס' י"מ חדר שמצניעים בו הגיגית שמשימים בהם מים חים ולא נהירא לי דהיינו נמי בית היורות דקתני בתוס' וי"מ יקמים סודר שמעטף בו ראשו מפני חום המרחץ. מהר"ם היקבים ואת בית הספסלין ואת בית הוילאות אבל לא נסרים עצמן ולא יקבים עצמן ולא ספסלין עצמן ולא וילאות עצמן ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכירין בין כך ובין כך לא מכר את הבריכות (ולא את) המספקות לו מים בין (דף סח.) בימות החמה בין בימות הגשמים ולא בית כינוס העצים ואם א"ל מרחץ וכל תשמישיו אני מוכר לך הרי כולן מכורין ההוא דאמר ליה לחבריה בית הבד וכל תשמישתו אני מוכר לך הוו ליה הנהו חנוואתא אבראי דשטחי בהו שומשמי אתא לקמיה דרב יוסף א"ל תניא בית הבד וכל תשמישתו אני מוכר לך הרי כולן מכורין

נסריס. סה לומן שמזימין ע"נ קרקע שלא יכול רגליסס: ספליס. ספל מים ונוחנין בסס מים לרחון: וילאות. בגל שמסחפנין בו בסרס והני מטלטלי נינהו ולפיכך לא מכר: מנורות. סס ברזיכות מים שסופכים מים לרחון: ומזוגרות של עציס. לחמס המרחן ומלו

א"ל אביי והא תני ר' חייא אין כולם מכורין אמר רב אשי חזינן אי א"ל בית הבד וכל תשמישתו אני מוכר לך ואילין מצרנאהא קני ואי לא לא קני:

מתני' המוכר את העיר מכר * מכר בתים בורות כו' כצ"ל וכ"ה בגמ' וברא"ש ובמשניות (ג"א) [וכ"ה הב"ח] בורות שיחין ומערות והמרחצאות והשובכות ובית הבדין ובית השלחין אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה אפילו היו בה בהמה ועבדים הרי כולן מכורין רשב"ג אומר המוכר את העיר מכר את הסנטר:

ולימא לדרשב"ג: (דף סח:) **מתני'** המוכר את השדה מכר את האבנים שהם לצרכה ואת הקנים שבכרם שהן לצרכו ואת התבואה המחוברת לקרקע ואת מחיצת הקנים שהיא פחותה מבית רובע ואת השומירה * גי' רשב"ם בגמ' השומירה שאינה עשויה בטיט ובסיפא גריס ולא את השומירה העשויה בטיט וגירסת הרי"ף היא גירסת ר"ח ז"ל (ג"א) העשויה בטיט ואת החרוב שאינו מורכב ואת בתולת השקמה אבל לא מכר את האבנים שאינן לצרכה ולא את הקנים שבכרם שאינן לצרכו ואת התבואה התלושה מן הקרקע ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר את * גי' רשב"ם ואשר"י וכ"ה בספרים שלנו חיצת הקנים מחיצת הקנים שהיא בית רובע ולא את השומירה שאינה עשויה בטיט ולא את החרוב המורכב ולא סדן השקמה:

גמ' (דף סט.) א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן לא מחיצת הקנים בלבד אמרו אלא אפילו ערוגה קטנה של בשמים ויש לה שם בפני עצמה אין נמכר עמה היכי דמי אמר רב פפא והוא דקרי בי ורדי דפלניא (דף סט:) אמר רב יהודה האי מאן דזבין ארעא לחבריה צריך למיכתב ליה קנה לך דיקלין ותאלין והוצין ואע"ג דכי לא כתיב הכי קנה אפילו הכי שופרא דשטרא הוא א"ל לבר מדיקלא פלניא חזינן אי דיקלא טבא הוא שיורי

לחיל מלאי לחלן לחלן לחלן

הקרקע לבעל פי החמת [לפילגו לה כתב לן] לי לתי לילך לערער לין ערעורו ערעור לעלעולם החילנות מכורין בכלל הקרקע [מ"מ] הוא טוב לכתוב כן כדי [שלא יצטרך לבא לב"ד ל"נ מפוס חפס ב"ד טוענין] והיינו סופרא דסטרא: [ל"ל לבר מלילקלא פלניא]. שייריה ואי דיקלא בישא הוא כ"ש הנך.

ארעא ודיקלי חזינן אי אית ליה דקלים יהיב ליה תרי דיקלי ואי לא זבין ליה תרי דיקלי ואי משתעבדי פריק ליה תרי דיקלי (* ד"ת מ"ז וע"ש גירסא אחרת [ועי' בהגהות הב"ח] ואיבא מאן דשמיע ליה מהאי מימרא דמאן דמזבין לחבריה מידי דשכיח למיזבן אע"ג דליתיה להההוא מידי ברשותיה מיחייב למיזבן ולמיתן ליה ואנן לא סבירא לן הכי דכל מידי דלאו ברשותיה דבר שלא בא לעולם הוא והא דאמרינן הכא זבין ליה תרי דיקלי לאו חיובי מחייבנא ליה למיזבן ליה תרי דיקלי דדבר שלא בא לעולם הוא אלא רשותא יהיבנא ליה למיזבן ליה תרי דיקלי דאי א"ל זבינא לך תרי דיקלי לא מצי אידך למימר ליה לא שקילנא אלא ארעא דאית בה תרי דיקלי אלא כד זבין ליה תרי דיקלי מיחייב לקבולה להההיא ארעא ואף ע"ג דלית בה תרי דיקלי) ארעא בדיקלא חזינן אי אית בה דיקלא קני ואי לא מקח טעות הוא ארעא בי דיקלי לית ליה דיקלי מאי טעמא אדעא דחדא לדיקלי קא"ל א"ל לבר מאילני אי איכא דיקלי לבר מדיקלי ואי איכא גופני לבר מגופני ואי איכא אילני לבר מאילני דיקלי ואילני לבר מאילני אילני וגופני לבר מאילני גופני ודיקלי לבר מגופני אמר רב כל שעולין לו בחבל הוו שיור ואידך לא הוי שיור (דף ע.) ודייני גולה אמרו כל שהעול כובשו לא הוי שיור וכל שאין העול כובשו הוי שיור ולא פליגי הא בדיקלי והא באילני:

[חרוכיס] ולילי לן קנס מה שסייר בחותו חרוב [קנס] לו לן קנס בחותו תלע לשילו ג"ל לן קנס תלע לשילו ג"ל שלי מכורים לך חון מחני שלא פלוני ההוא הוא ללא קנס הא לילך קנס אלא לן קנס נמי לן קני: [לף ע.] שלח רב הונא בר חבין המפקיל אלל חבירו בשטר וג"ל החזרתיו לך נחמן ושטר כיס היינא על היתומים לחר רבא הלכתא נשבע ונוטל מחצה: [תלע וכו']. להא המוכר שלה לחת לן מכר כל שלותיו בכלל ובשביל שאמר [לרך] שטות חון משלה פלוני לין לנו לומר מחני שלה פלוני לין לנו לומר שמכר מה שלא רצה למכור לשלה לחת נתכוין למכור ולא שתי שלות הכא נמי המוכר את השלה לן מכר חרוב וסלן השקתה לחשיבי שלה בפני עלמן והלכך בשביל שסייר ללא ערוך לין לנו לומר שמכר את השלה וכן פירש הר"ם ז"ל. מזלת ההלכה נפקא לן ללא ענין לייקוין בהברייו אל לחם ענין שיהיה כנגדו אם לא לומר ממם ולעולם נימא ללרך השטות הוא שלכר ללא ערוך: המפקיל וכו'. שעשה לו הנפקא שטר הולאה שהפקיל אלא ממון זה ולאחר זמן כשעלו המפקיל טוען הנפקא החזרתיו לך נחמן בשבועה מנו ללי בעי לומר נחמן לנסו לנפקא לן בשבועה ולא מני מפקיל למימר שטרך בילי מלי בעי לנפקא לן חייס לשטרא משום דהוה מני מיפטר נפשיה בטענת בונם ללא למי למלוה לליכא למיטען מילי ליכא לליכא שטר לפילגו לומר נחמן ערוך לשלם למלוה להוצלה ניתנה ול"ת והא לומרינן כפי הנשבעין (לף מה:) המפקיל אלל חבירו בשעיס ג"ל להחזיר לו בשעה וי"ל להשם כי המפקיל אלל חבירו בשטר ערוך להחזיר לו בשטר ו"ל להשם כי קלמר לי בעי למיפטר נפשיה משבועה חמורה ערוך להחזיר לו בשטר לבל הכא לומרינן לנחמן בשבועה. ופירוש שטר כיס היינא על היתומים. פירוש ולין העשק בעין לו מילי לילי מחמתיה שלילו שיהה קיים הא ולילי נוכח בלא שבועה ולפילגו מיתומים קטנים שפילגו לבישם לן היה יכול לטעון חזרתי ולקחתי ממנו הריטב"ג ז"ל כגון לשוכן שנתן תעות לשמעון למחנית שכר וכתב לו שטר כמה שפקיל לו ומת שמעון והניח לשוכן חותו שטר והלי עשקן קיי"ל להני פלגא מלוה ופלגא פקדון. לומר שמחבר לומרינן בפרק שמקבל (לף קה.) ללי לתי לפסל בהלי עשקן שקיל שמקבל תרי תלתי שנתן תרי תלתי בהפסל ולי לי לילכ לוונחו שקיל שמקבל תרי תלתי מינים וזהו שכר טרחו ולין כאן רבית ע"כ:

מתני' (דף עא.) לא את הבור ולא את הגת ולא את השובך בין חריבין בין שלימין וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכ"א אינו צריך ליקח לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר רבי עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכ"א צריך ליקח לו דרך במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם האחין שחלקו זכו בשדה זכו בכולן המחזיק בנכסי הגר החזיק בשדה החזיק בכולן המקדיש את השדה הקדיש את כולן רש"א המקדיש את השדה לא הקדיש את כולן אלא החרוב המורכב ואת סדן השקמה:

יום רסב

גמ' מאי שנא מכר ומאי שנא מתנה פירש רבי יהודה בן נקוסא לפני רבי זה היה לו לפרש וזה לא היה לו לפרש ההוא דאמר להו הבו לפלניא ביתא דמחזקת מאה גולפי ואישתכח דמחזיק מאה ועשרים אמר מר זוטרא מאה א"ל מאה ועשרים לא א"ל רב אשי מי לא תנן במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב הכא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב וכן הלכתא אמר רב הונא אע"ג דאמור רבנן הקונה שני אילנות בתוך שדה של חבירו ה"ז לא קנה קרקע מכר קרקע ושייר שני אילנות לפניו יש לו קרקע ואפילו לר"ע דאמר מוכר בעין יפה הוא מוכר הני מילי גבי בור ודות דלא קא מכחשי בארעא אבל גבי אילנות דמכחשי בארעא שיורי שייר (דף עא.) דאי לא אמרינן ליה עקור אילנך שקול וזיל וגרסינן נמי בפרק חזקת הבתים (דף לז.) פשיטא מכר קרקע ושייר אילנות לפניו יש לו קרקע ואפילו לר"ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר הני מילי גבי בור ודות דלא מכחשי בארעא אבל גבי אילנות דקמכחשי בארעא שיורי שייר דאי לא אמרינן ליה עקור אילנך שקול וזיל והא דרב הונא עדיפא דאי מהתם הוה אמינא הני מילי תלתא אבל תרי לא קמ"ל

[דף ע:] פלגא מלוה. משום הסכר שנוטל נפקל (ג"כ הו"ל כמלוה ואינו מועיל (טעמא) [טענה] לנתנה לחבל לירך פלגא הוי פקדון בפני שהסכר של מפקיד והוה ליה מצי למטען בה (טעמא) [טענה] לנתנה שילכך נשבע המפקיד ללא החזיר לו כמעות ונוכח מחצה שהן המלוה לחבל לירך פלגא שהם פקדון טענינן ליורשים כל מילי דמצי טעין לבוהן ולבוהן היה נחמן ולוי לחמר נתנה ונחן נמי טענינן הכי בשביל שיתומים ומפטרי. לחמר המחבר שטר מלוה בעלמא שהלוה לחבירו לשמעון ומת שמעון כ"ע מודו לנשבע לחבירו ונוכח כל השטר מן היתומים ליתי לבוהן אוסי טענה נבי מלוה שיהא נחמן לפי' בשבועה ללא טענינן משום שיתומים מילי דמצי טעין לבוהן לחי טעין לשתבע לי ללא פרעתיך נשבע ונוכח כולו ה"נ ל"ש: וכי הר"ם ז"ל למ"מ נשבעים היורשין שבועת היורשין שלא פקדנו לבחן לכיון לבעלמא מפני שהיה לבייסם נשבע שבועה לחורייתא נשבעין היורשים אע"נ לטענינן להו הוא הדין הכא כן לעת הרע"ה ז"ל וביתומים נלוגים חיירינן הכא לחילו קטנים אין נזקקין לנשבע שלא היכא למיתי לבוהן גו זימנין ואז בלא שבועה היה נוכח הכל ואע"ג לבוהן לא היה נחמן שלא בשבועה והיתומים אינן יכולים ליפטר ולחמרינן בעלמא מתוך שאינו יכול ליפטר מפני לא קפיד שלא לחמרינן הכי ביורשין כדתניא בפרק כל הנפטרין (לף מז.) מקרא (כלתניא) שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשין ללמד שהיורשין אין נשבעין כלל ואפילו היסת לחין שבועת היסת שלא כמי שיודע הלבר או שרואי ליזע אותו וכן הסכימו גדולי האחרונים ז"ל: וכתב הרשב"ץ ז"ל למהא דשטר כיס לחמרינן לחינו נחמן לומר פרעתי שלא מטעם נחנה ואע"נ לכהאי שטר אינו נוכח מנכסים משועבדים שמענין למי שהניח על חבירו כתב ידו אהוא חייב לו לא מצי לחיוך למימר פרעתי להא בשטר חוב ליכא טענת חונפים וכלפירצנו לעיל ושלא כדעת מקצת הגאונים ז"ל לחמרו לנחמן משום לחינו נוכח בו מנכסים משועבדים וכל שטר שאינו נוכח מנכסים משועבדים אינו חופש אם מניחו ביד המלוה [וכן] כתב הריטב"א ז"ל פרק שבועת הדיינים נבי מלן למיפק שטרא לחבריה וכו' מי שהניח על חבירו כתב ידו אהוא חייב לו וזה טוענו שפרעו לעת הגאונים ז"ל והרמב"ם ז"ל למסקנא ומפטר כלין מלוה על פה ללא לחמרינן שטרך בידי מאי בעי ללא בשטר בעלים שנוכח מנכסים משועבדים ולא כתב ידו ולא שחרו נוכח ללא מנכסים בני חורין לבל בתוספות כתבו והיינו לעת רבינו ז"ל לכתב ידו ונמי משתבע לירך ונבי מכני חרי מיהת כלין מלוה בשטר והרשב"ם ז"ל הביא ראיה משטר פקדון בעליס שאינו נוכח ללא מנכסים משועבדים ולפ"ז אם טוען החזרתיו אינו נחמן ללא היכא לייכול לטוען נחנה ומשום מנו וכללחמרינן פרק המוכר וכן נראה עיקר ללא שכבר פשט המנהג בזה כלבבי הרמב"ם ז"ל בכל גלולתינו ע"כ: **ולא** את הבור וכו'. משום לחזיבי כשלה ולא בטילי לנבי שלה ולע"נ לחמרינן מוכר בעין יפה מוכר היינו לבריס שהם בכלל שלה לבל ללו לא ולכלפי' בריס פרקין: ולפילו חריבין שאינם רואויים כ"כ וכ"ם כשהן יושבין מיושבין כתקנן: בל"ח. ללא מכר כל הני ולע"פ שהן תוך הקרקע שנתן לו היינו במוכר מטעם לחמרינן בגמרא: לבל בנותן נותן לת כולן. כל הלבריס העומדים בתוך הקרקע שנתן ולפילו לבריס המטלטלין שלחמרנו ללא מכר ולבי לחמרינן בפ' המוכר לת הספינה [לף עט:] למכר בור לא מכר מימיו והקדים בור הקדים מימיו ולבי מיס תלוסין ניגבו והקדים נמי כמתנה הוא ומיהו משמע ליניע ולחלר שאינו ממש בקרקע הבית לא נתן ולייק לה ה"ר יהוסף הלוי לבי"ן מנ"ם מלקתני זכו בשלה זכו בכולן וכתב הר"ם ז"ל ומיהו לם י"ם מעות בשלה לו תבואה תלוסה שאינה נראיה לקרקע לו כל לבר שלא הוענך תנן למתני' להזכיר פשיטא שאינם בכלל שלה ובולחי לפילו מקבל מתנה לא קנה: לחחין שחלקו וכו'. כיון שזה נוטל שלה לחת וזה לחת כענגו משתמע להסתלק זה משל זה נתכוונו והחזיק בכל מה שבתוך השלה כלחמרינן בנותן ולפילו בהדבה שלות כיון שזכה בלחת ע"מ לקנות חברתה זכה בכלן וכ"ם במחזיק בנכסי הגר שאין שם לעת לחרת שימחה כשזכה בלחת זכה בכולן. ולע"נ לחמרינן בחזקת הבתים [לף נג:] לשם החזיק בלחת לא קנה חבירו היינו כשים מנר לחר ביניהם וכלפירצנו לעיל: [לף עא.] נמ' [זה היה לו לפרש]. הלוקח שנתן מעותיו לא היה לו להתביים מלשלוח מה שנריך לו ומלא פירש משמע לניחא ליה במלי דיהיב ליה מוכר הילכך הפסיד לת הכל לבל מקבל מתנה אין לרך לשלוח יותר ושם כן על הנותן לפרש מלי לבעי למיתן ליה ומלא פירש משמע לניחא ליה אי מקבל כל מה שבתוך לוחו קרקע שנתן לו: לבל בנותן מתנה נותן לת כולם. ולע"פ שלא לחר לא שלה ה"נ לעתו לומר מעט ויהיה הרבה כיון

שלוגו בקי בסיועורו תפס המעט ל"נ כמו שכתוב בפנים וכתב הריטב"ק ז"ל לתין למלים מזה לסברים לחרים תפ"ה שם היה בו יותר ממאה ועשרים תין גנו כח נומר כן ואני לא ירלתי לסוף לעת הרב ז"ל לסיכי לייך רב לחי ממתני' על עשרים ולא טופי ומסיכן נפיק ליה הלי סיעורא לוקא. והלי ללא לחמרינן לליחבנו ליה ביתא בת מאה משום למסתמא מלילים קלמר תנו ומנכסיו אית ליה למיתן סיכא לאפסר וכן מסמע פרק קמא לניטוין: בעין יפה יהיב. וכל סבית [נתן] לו והא לאמר למחזקת ק' גולפי סבור היה שלא יהיה מחזיק ללא מאה חביות ולפס חביות לומר כן למתנה גלולה נתן לו לבל ה"פ שלעתו שיקבל לפילו שתמצע יותר גלולה וכן הלכתא: מתני' רבנן סברי למקלים כנותן מה נותן בעין יפה נותן את כולן לף מקלים בעין יפה מקלים את כולן ר"ם סבר מקלים כמוכר מה מוכר בעין רעה מוכר לף מקלים בעין רעה מקלים והא לקלמר ללא חרוב המורכב וכו' לאו למימרא לם"ל להקלים החרוב לולאי כיון לבעין רעה מוכר שיורי שייר לנפשיה כל מאי לעריך לו לחרוב ולסלן ללא לכבריסס לרבנן קלמר להו לכיון לסברי מוכר בעין רעה מוכר ללא להבקלים מקלים טפי לי הוא שיאמר בחרוב ולסלן מסום לינקי מסלה הקלם לבל בור ונת ושוכך לא הכי פירסו בגמ' [דף עב:]: גמ' הקונה כ' חילונות. סתמא בסלה חביולו: לא קנה קרקע. כלי שיכול ליטע לחריס במקומס שם ימותו לאו לבל בעודן בקרקע בחיותן פסיסא ללא תני למימר ליה עקור חילוך ושקול וזיל לשלעתא לסכי קנלן שיהיו במקומן מסום פירותיו לבל נ' יח לו קרקע לפילו ליטע לחריס במקומס מסום לנבי שלשה בטל קרקע שתחתיסס ושביניסס ושחוקה להס כמלוי חורה ושלו ובלבד שיהו עומדים כחנוכתן וללא מזללו ביניתייהו: מכר קרקע ושייר שני חילונות לפניו יכ לו קרקע. בין שסייר לו שני חילונות לו לפילו לא סייר לו ללא לחד מסום לכל למסייר לנפסיה בעין יפה מסייר ולא"ג ללא תני למימר ליה עקור חילוך ושקול וזיל מ"מ הוא חוסם שמא יאמר לו כן וכי היכי ללא ליעקרך למיהוי עמיה בזיונא וליינא לאן שלכי למסייר קרקע הלריך להם כלי שלא יהא לנוקמ עסק עמו ולפילו לר"ע לאמר מוכר בעין יפה מוכר ומכר הכל ה"מ בור ושות שלין לריכין לשלה לבל חילונות כי ינקי משלה קא ינקי: סליקא לה פ' המוכר לת הבית [דף עג.] המוכר לת הספינה. סתם מכר לת התורן שהוא העץ הנקרלת לרבוי"י בלע"ז שנאמר ורז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך: גם. ויל"ל בלע"ז שנאמר גם ודקמה ממנריס היה מפרשך להיות לך לגם: ענגין לנקרי"ם בלע"ז כלתניא רבי חייא לולו ענגונין שלא שנאמר הלאן תענוג וגו': המהגיגים ריממ"ם בלע"ז כלאמר ר' לבא לולו המשוטין שלא שנאמר לולונים מבאן עשו משוטיך לכל הני תשמיסי ספינה לוקא נינהו לבל עבדים ומרגופין ולתניא לא"פ שבאין בספינה לו הם משתמשים בה לינם נמכרין עמה ומילקא לפשיטא היא ללא לאתא לגשמועינן לבזמן שאמר היא וכל מה שבתוכה לפילו הני מכורים: העבדים הם קנויים לעשות ערבי הספינה. מרגופין הם כלים של עור לשאת בהם הסחורה: אתניקי היא הסחורה: גמ' אסכלא. כבש והוא בלשון יון ועושין בעץ עבה שליבות חקוקות לעלות בו: ובית הסיס. הוא בור הסיס שבתוכה שנותנין בו סיס מתוקים לפי שמימי סיס מלוחין ונרלה ללאו לוקא הוא לקנה שהם לספינה כתורן ועם לבל הבירית שהיא הלונית הקטנה שמטילין לים להוציא הסחורה ליבשה לפי שאין הספינה יכולה להגיע לארץ שמפני כובדה היא נכנסת במעמקי ים ואינה נמכרת על הסתם ללמי לעבדים שלא"פ שהן תשמיש לספינה רלויס הם לעשמם ולשמש לבריס לחריס שאינם תשמיש מיוחד לספינה והוא הדין הלונית ומ"מ בזמן שאמר היא וכל מה שבתוכה נרלה ולאי ללא עליפי אתניקי שנמכר עמה:

רב הונא דאפי' תרי

(דף לז:) מכר אילנות ושייר קרקע לפניו פלוגתא דרבי עקיבא ורבנן לרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר אית ליה לרבנן לית ליה ואיפסיקא הלכתא בהדיא (בדף סה.) כרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר והוא דהוי תלתא:

סליקא לה פרק המוכר את הבית (דף עג.) **המוכר** את הספינה מבר התורן ואת הנס ואת העוגין ואת כל המנהיגין אותה אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין:

(דף עז:) מכר את הקרון לא מכר את הפרדות מכר את הפרדות לא מכר את הקרון מכר את הצמד לא מכר את הבקר מכר את הבקר לא מכר את הצמד ר' יהודה אומר הדמים מודיעין כיצד א"ל מכור לי צמד במאתים זוז הדבר ידוע שאין הצמד במאתים זוז וחכ"א אין הדמים ראיה:

גמ' (דף עג.) תורן. אסקריא וכן הוא אומר (יחזקאל כ"ז:ה') ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך:

נס. אדרא וכה"א (יחזקאל כ"ז:ז') שש ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס:

עוגין. תאני ר' חייא אלו עיגונין שלה וכה"א (רות א) הלהן תעגנה:

ואת כל המנהיגין אותה. א"ר אבא אלו המשוטות וכה"א (יחזקאל כ"ז:ו') אלונים מבשן עשו משוטיך ואי בעית אימא מהכא (יחזקאל כ"ז:ו') וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט:

ת"ר המוכר את הספינה מכר את האסכלא ואת * בגמ' בור המים (ג"א) בית המים שבתוכה ר' נתן אומר מכר את הספינה מכר הביצית סומכוס אומר מכר את הדוגית ולית הלכתא כותייהו

(דף עו.) תניא ספינה נקנית במסירה דברי רבי וחכ"א לא קנה עד שימשכנה או עד שישכור את מקומה ואוקימנא (דף עו:) ברשות הרבים והוא דאמר ליה לך משוך וקנה דרבי סבר מראה מקום הוא לו וקנה במסירה ורבנן סברי קפידא ולא קני אלא במשיכה אבל אי אמר ליה לך חזק וקנה כ"ע לא פליגי דקני במסירה ומאי עד שימשכנה דקאמרי רבנן עד שימשכנה מרשות הרבים לסימטא אבל משיכה ברה"ר לא קניא דאביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברה"ר ובחצר שאינה של שניהם משיכה קונה בסימטא ובחצר שהיא של שניהם והגבהה קונה בכל מקום (דף עה.) איתמר ספינה רב אמר כיון שמשך כל שהוא קנה ושמואל אמר לא קנה עד שימשוך

את כולה והלכתא כשמואל:

(דף עו.) (ת"ר ספינה נקנית במשיכה ואותיות במסירה ר' נתן אומר אותיות נקנות במסירה ובשטר והתניא רבי אומר ספינה נקנית במסירה וחכמים אומרים לא קנה (דף עו:) עד שימשכנו או עד שישכור את מקומו לא קשיא כאן בסימטא כאן ברה"ר אי ברה"ר מי קני משיכה והא אביי ורבא תרוייהו אמרי מסירה קני ברה"ר ובחצר שאינה של שניהם והגבהה קונה בכל מקום מאי עד שימשכנו שימשוך מרשות הרבים לסימטא אימא סיפא עד שישכור את מקומו ואי ברשות הרבים ממאן אוגר הכי קאמר אי ברשות בעלים הוא לא קנה עד שישכור את מקומו ואלא דאמרינן אביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברשות הרבים לימא דסברי כרבי אמר רב אשי.

לא. כל היכי דאמר ליה לך חזק וקני כולי עלמא לא פליגי דקני בי פליגי דא"ל משוך וקני רבנן סברי קפידא וצריך משיכה מהאי טעמא עד שימשכנו מרשות הרבים לסימטא ורבי סבר מראה מקום הוא לו) אמר רב פפא האי מאן דזבין ליה שטרא לחבריה צריך למכתב ליה קנה לך הוא וכל שעבודא דאית ביה אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא ואמר לי ואי לא כתיב ליה הכי לא קני אטו לצור על פי צלוחיתו הוא צריך א"ל אין לצור ולצור:

[ספינה נקנית] הא לחמרינן לספינה במשיכה וכן בבהמה לא למו לחלקי לחלו ספינה לוקח בסימטא לו בחנך של שניהם לחבל ברשות הרבים מקנין שפיר במסירה כלבעינן למימר קמן לחבל בהמה לוקח נקנית לפילו ברה"ר לחל במשיכה וכגון שימשכנה מרה"ר לרשותו כלנרסינן פרק הלוקח [לף כה:] לריש רב בקמחוניא בהמה נמי נקנית במשיכה פי' ולא במסירה לקלי כרבנן לבריית' ותכ"ל לחל זה ולחל זה במשיכה כלומר בין לקה בין נמי לפלוני לחתני' לקתני בהמה נמי נקנית במסירה וכו' כלילית' התם וכ"ש שאר מטלטלין שאין נקנין אלא במשיכה לחתם שלישה שנינו [לף כו.] ונכסים שאין להם לחריות אין נקנין אלא במשיכה: סימטא. כמו מבוואות קטנים הפתוחים לרה"ר ורשות לאלם לפתח שם ולרי הוא ברשות העומד שם לקנות במשיכה כלילו הוא רשותו לזימנין ללחקי [בני] רה"ר ועיילי להתם ולפיכך אינו לא רה"ר ולא רה"י הלכך כל שהברים הנקנין במשיכה בלבד צריך שימשוך חותם מרה"ר לסימטא לרה"ר לינולף קונה לו כיון לאינו רשותו ורבי ורבנן לא פליגי היכא לפ"ל לך חזק וקני. אלא כשאמר ליה לך משוך לרבנן סברי כיון לפ"ל משוך הרי הקפיל מוכר שלא יקנה חותם אלא במשיכה כלי שיוכל לחזור בו על שימשכנה והלכתא כוותייהו לבל היכא לאמר ליה לך חזק וקני כ"ע היא להו לחביי ורבא לברה"ר קני במסירה ול"ת אם כן קשיא הלכתא להלכתא כחביי ורבא למסירה קונה ברה"ר והלכתא כללרם רב בקמחוניא [בהמה נמי נקנית במשיכה ולא במסירה] לסבר כרבנן לפלוני לחתני' לתני בהמה נמי נקנית במסירה ומסתמא מתני' ברשות הרבים מיירי למסירה אינה קונה בסימטא לרשותו של מוכר מבעלת תפיסתו וסימטא כרשותו למי כלפירשתי ויש לומר ולחלק בין ספינה שמשיכתה קשה וחין לרך למשכה. לבהמה שמשיכתה קלה [וחביי ורבא לחמרי תרוייהו מסירה קונה בר"ה לוקח בלברים הכבדים כספינה וכיוצא בה אבל לברים הקלים ובהמה לא מקנו אלא במשיכה וכללרם רב ולא פליגי] ומלחמרינן לכלך חזק וקני כ"ע לא פליגי לקנה במסירה ברשות הרבים שמעינן שאין צריך שימסור לותה המוכר מיד ליד אלא יאמר לו המוכר לך חזק וקני והלוקח לוחז בה וקונה לותה במעותו והא לחמרינן בפ"ק לב"מ (לף ח:) מאי לגזן מסירה כאלם המוסר לבר לחבירו ובמעיאה ובנכסי הנר מאן מסר ליה לליקני נאו למימרא לבעינן מסירה מיד ליד אלא ה"ק כל מסירה היא במעות המקנה (ובהכי ליכא מתניתין) [ובהני ליכא מקנה] ופשיטא הוא כלאמרן מהכא מלחמרינן לך חזק ולא אמר לך משוך ומלפירש הר"ם ז"ל שפינה במסירה ברשות הרבים כגון רקק מים משמע שאינו קונה לותה במסירה אלא כלרך משיכתה שהיא מונחת על המים או ברקק מים והו"ל מקח טעות וחוזר הריטב"ח ז"ל בשם כל רבותיו ז"ל וכן פירשו קצת הראשונים ז"ל ועיקר [וכן] שכיב מרע שנתן שטר חוב צריך שיתן לותו הוא וכל שעבודו בפירות לאע"נ לדברי שכיב מרע כלתובין וכמסורין היינו בדבר שאפשר להמשך כן אבל כאן הא אמרנו לגזור ולגזור משמע והיינו שמעינן לשכיב מרע שאמר כל נכסי לפלוני שזכה בשטרות (ב"ב לף קנ:) לשטרי חיקרי נכסי ויהוא שלעת בעל השטר בשטרו משום שעבוד הוא לחשיב ליה הלכך כיון שאפשר ליתמי רוצה לקנה לקנה לבריו וליתן בלשון כולל נכסיו הקלו עליו שיהא כמפרש כמו שהקלו עליו בנטו [למסוכן (ניטין לף סה:)] ומפרש בסיירית שאמר כתבו נטו לפלוני כותבין ונותנין אע"נ [שם לף סו.] לבריית שאמר כן אין כותבין כל שלא אמר כתבו ותנו לרוצה לשחק בה ה"נ בריית שאמר כל נכסי לפלוני אין שעבוד שטרות בכלל] מאחר לאין נכסי הלוה קנויין לו השעבוד אינו בכלל נכסים [של המוה וכדקי"ל (פסחים לף לו.) לקלים מלוה וזבין מלוה לא עשה ולא כלום] לפיכך לא מהני בבריית על שיתן לותו וכל שעבודו בפירות ולא מקילינן בית להיזהר במשמעות נכסיו ולענין לינא הסכים הרשב"א ז"ל לכ"ש שהאומר נתתי לו שעבדתי נכסי מקרקעי ומטלטלי אין שטרות בכלל בכלל אלא מה שבפרט וע"ל מקרקעי ואחר נכסים וכל שעבודן. הריטב"ח ז"ל וכל רבותיו ז"ל:

וכן כתבו לחריס לבמשיכה אינה נקנית אלא בכהאי גוונא שהיו מונחת על רקק מים אבל אם היתה מונחת ביבשה אין לרך למשוך ולגרור לותה אלא עריך שינביהנה: וקו"ל כרבנן לרבים הם וכלפסק מריימר בסמוך: [ג"ר פפא כו']. ולמסועינן ר"פ שעריך למכתב לו אליבא לרבנן קני לך הוא וכל שעבודא לאית ביה בפירות ואי לא כתיב ליה הכי בפירות לא קנה כלל וכלמפרש רב אחא בסמוך ואי נתן לו מעות הוי מקח טעות וחייב להחזיר לו המעות וזה יחזיר לו הסטר שהרי ולאי עיקר מקחו היה על השעבוד אלא סהלי שלא היה בלעתו לקנות הנייר לבדו והיינו להוי קסיל ליה לרב כהנא אמאי לא קנה כיון לאלא סהלי שלא היה בלעתו לקנות הנייר לבדו ולעור ע"פ עלוחיתו ול"ל לאלו לעור ולעור כלומר לאה"נ למתוך לסוגו לא משמע שמכר השעבוד אלא הנייר בעלמא (וכו') [וכיון] לאלו לעת הקונה ולפילו בהכי מקח טעות הוא ולפילו הנייר לא מכר וכלאמרן: אמר המחבר לעור ולעור כיון להוה ס"ל לרב זביד (הוא) שהכוונה והלעזן היה לומר משום שעבוד השטר לפיכך הצריך לו לאלרבה כיון שלא הזכיר אלא קני לך אאי שטרא לעור ונתכוין ולעור משמע על ליכתוב היה ליה וכל שעבוד לאית ביה (הרשב"ץ ז"ל) זהו כפל הלשון [ומייהו] לעפ"כ לאן סהלי שלא נתן הלוקח מעותיו אלא על השעבוד והו"ל מקח טעות וחוזר הריטב"ח ז"ל בשם כל רבותיו ז"ל וכן

(דף עז.) אמר אמימר הילכתא * גי' רשב"ם הוא אותיות נקנות במסירה (ג"א) אין אותיות נקנות במסירה א"ל רב אשי לאמימר גמרא או סברא א"ל גמרא רב אשי אמר סברא נמי הוא מילי נינהו ומילי במילי לא מיקניין ואע"ג דלא מיקניין במסירה על גב קרקע (דף עז:) מיקניין דהא מטבע לא מיקני בחליפין ועל גב ארעא מיקני כי הא דרב פפא הוו ליה תליסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו לרב שמואל בר אחא אגב אסיפא דביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תווך (דף עז.) אמר רבה בר יצחק אמר רב שני שטרות הן אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה על מנת שתכתבו לו את השטר חוזר בזה ובזה ורב חייא בר אבין אמר רב הונא שלשה שטרות הן תרי הא דאמרן ואידך אם קדם המוכר וכתב שטר ללוקח כאותה (דף עז:) ששנינו כותבין שטר למוכר אע"פ שאין הלוקח עמו כיון שהחזיק זה בקרקע נקנה שטר בכל מקום שהוא וזו היא ששנינו נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות בכסף

אין לוקחות נקנות במסירה. לכך שהרי לא מסר לו הנכסים המשועבדים אלא ניירא בעלמא הוא למסר ליה ועיקר הקנין מסוס שעבוד הוא הלכך אין נקנין אלא בכתיבה ובמסירה שהמוכר מוסר השטר ביד הלוקח כלקוי"ל (כ"ב לף פו.) לכריס שלרכן להנכתיב לא קנה אלא בהנכתב ומיהו נראה להכא דאלו מסרו במסירה בעלמא לריעינו לחזיקת השטר בעודנו בקרקע קנה נמי כ"ש שקנאו במסיכה מפני שאין השעבוד שבו כך מסיכה וכך הנכתב ואין עיקר קנייתו אלא מסוס השעבוד הלכך נקנה לף במסירה וכל שכן במסיכה והנכתב זו היא סברת הרמב"ן ז"ל וכתבו האחרונים ז"ל שהיא נכונה ואמיתי נמרא היא ביולו מרבותיו ורב אשי אמר לסברת היא מסוס לוקחות מילין הוינן לנבי הלוקח מסוס שלא נכתב השטר על שמו ולא נתחייב לו הלוה בשטר זה לכל כשיכתוב לו בשטר קני הוא וכל שעבודא לגבי ליה לא מיקרי מילי שהרי אמרה תורה שמוכרין ומשתעבדין בשטרות ומלמד רב פפא שהי מלן לזבין שטרא עדיף למיכתב ליה וכו' ועי"פ לחיכא קנין כסף ומסירה מסתמא לכעינן כתיבה ועי"ג [ליכול להקנות לו קרקעות המשועבדים לו בכסף] לקרקעות משתעבדי בכסף במקום שאין כותבין ואפילו במקום שכותבין אם עשה לו שלשו אפותיקי ע"ג שטר (שמעינן לאין לוקחות נקנות בכסף ומסירה) וכתב ה"ר יוסף הלוי לף בקנין ומסירה לא מיקניין אלא לוקח בכתיבה ומסירה ועי"ג לקנין עליף משטר כנון המטלטלין למשתעבדי בקנין ולא בשטר ללאו בני שטרא נינהו וכתב ה"ר יונה זצ"ל כוותיה ויהיב טעמא למילתיה משום לקנין מלי עבידתיה שהרי אין אדם יכול להקנות לחבירו קרקעות המשועבדים לו כיון לעכשיו אינו שלו אלא יכול להקדישן לקי"ל כרבא לאמר (בפסחים לף ל:) בע"ח מכאן ולהבא הוא נותב אלא ולאי מכירת שטרי בכתיבה ומסירה מתקנת חכמים היא שיוכל אדם למכור את חובו כלמוכח בפרק מי שמת (לף קמד.) ותקנו לכיון שצריך למימר ליה קני לך הוא וכל שעבודא לאית ביה [צריך שיהיו לבריס נכתבים ולא שיאמר לו כן על פה למילי במילי לא מיקניין ומן הטעם הזה לא סניין בכסף ולא בקנין אלא אע"פ שיש בכסף וקנין צריך הוא לומר הוא וכל שעבודו ואם אינו כותב כן] הוו מילי במילי בין בכסף בין בקנין [אע"נ לעליף] טפי מכתיבה ותע"ב ללאו מילתא הוא אלא תקנתא להחיך כתיבה היא לף על פי שאין קרקעות נלוה אלא מטלטלין ומטלטלין לא מיקניין בכתיבה ולפיכך אמרו (ב"מ לף כ. וכ"מ) המוכר שט"ח לחבירו וחזר ומחלו מחול לפי שאין המכירה מן התורה וכתב הרשב"ץ ז"ל לבעי מסירת הנייר מקמי כתיבת השעבוד משום לשעבוד לבדו אינו נקנה קודם שיכתב בשטר החוב כיון להשעבוד לא מהניא לנוף הנייר (וכתב הנייר) ועי"פ שמוסרים לו אח"כ כיון שלא קנה בשעה שמסר לו שטר הכתיבה השתא כמה יקנה הלכך צריך שימסור לו שטר החוב ואח"כ יכתוב לו שטר השעבוד ומיהו לוקחות ונקנות בקנין שבתוב שיאמר לו קני לך כל שעבודא לגבי קרקע זה שטר זה וכל שעבודו וכמסירה השתא בסמוך: ולף.

תלמודא מתמה עליה הרב יצחק יאמר למילי במילי לא מקני ובעי לאוכוחי להשטר קנוי לגוקח כל היכא שהיה בשעת המוכר להקנותו דקס"ל דמסוס שאמר לו קני לך הוא וכל שעבודא נקנה השטר כב"מ שהוא שיקנה כשיאמר לו במילי ותירץ תלמודא לא מקני השטר לא לגבי קרקע להקניאתא לגוקח מילי: [לף עז.] שני שטרות הן. חלוקין זה מזה: חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה. ולע"נ לכלכולה מסתמא לא נפקא ליה מידי מס יכתבו לו שטר למה נפשך אי מתנה הוא לא הוינן חייב בחזירות הואי מכר [לף מ:] לפילו לא כתב לו נמי נוכח מנכסים משועבדין מ"מ הוינן כן לחזר הוא לו השטר לחזיק ליה בשעלען שנכסיו משועבדים מסוס למתנולי נכסיה לחמרי נתן קרקעותיו או מכרן לחע"נ לכעלים נמי היכא קלא טפי היכא בשטר ועוד לכשטר מסתעבד בלא העלאת עדות ומס הין מס שטר נריכים להעיד בפני ב"ל וכפני המוכר כשיבא לגבות הלכך הין לסס להעיד על שעבודו [בשטר] אלא במענתו וכלאחרינו בעלמא (כ"ק לף קיב:) יבא בעל השור ויעמוד על שורו [ומס עברו וכתבו לין בשטר כלום] ועוד י"ל שחובה היא לו שלא יהא נאמן [לטעון עיינתי בחושבנאי ולא פס לך נבאי ולא מילי וכי ליכא שטר שמע [לא] יזדמנו לו עליה ויהא נאמן לטעון כך במנו לאי בעי אמר לקוחין הן בידי ובשטר שים בו לחזירות שנים אותם המוכר לכתוב את השטר ונתבו ולא נמחק או נמחק קי"ל [לף קסח:] לאין בעליה יכולין לחזור ולכתבו] לפילו לרב לאמר [לעיל לף מ:] המוכר שלא בעלים נובה מנכסים משועבדין לעליה שעשו שליחותן אין חוזרין ועושים שליחותן מסוס לאין ליאוי להעיד בשטר שלא במענותן על לבר שעתיד לנבות והכי אמרינן בפרק זה בורר (לף כט:) מטלטלי ואיתימא בעינייהו מר זוטרא אמר לא כתבינן כיון לימחסרי נוביאנא לאבל בשטר מתנה או בשטר שאין בו לחזירות כיון שכבר זכה זה במקחו ואין סופו לנבות מן המוכר כלום [לס נאבד או נמחק] יש להס רשות לכתוב שטר שלא במענותן ובכה"נ הוא הל"ק לקי"ל בפ' נט פשוט (לף קעח.) כותבין עשרה שטרות על שדה אחת ול"ת היכי אמרינן לאינו חוזר בשדה והא קי"ל (קדושין לף כו.) לבמקום שכותבים את השטר לא קנה עד שיכתוב את השטר וי"ל להתם חיירי בשטר קנין והכא שטר לחיזוק הוא ל"נ היינו בכסף אבל [הכא מיירי] בשכבר בחזקה וכיון שהחזיקו בתוכה נמר ומקני וזה נכון ויש לתמוה כיון שזכו העליה בשדה זו ללוקח כיון שאמר לו"כ חוץ יהיה כח בידו לחזור ממס שאמר כתבו לחר שהחזיקו וזכו בו על לעת כן וכתבו התוס' להלוקח יכול נמי לחזור בו אס ירצה וגם המוכר ה"ק ליה אס תרצה בזכויי בלא שטר מוטב ואס לאו לחזר לך מעותיך לחזקה לאינו מקנה לו בשטר (בעל השטר) בע"כ לה"ל כקנין לכריס וכתב ה"ר יונה זצוק"ל ללעניו חוב בחזירות לפילו במתנה כיון שהחזיק על לעת כן בשדה זו (ואתה חייב) בחזירותיו ולאינו יכול לחזור בה: אמר המחבר נ"ל טעם הרב משום לכל היכא שמחוסר מעשה כמו בשטר שצריך לאס לכתבו כל היכא

שלא כתבו היו כחילו אמר כתבו לו הסטר כל היכא שלא לחזור כי קולם כתיבתו ומיהו לסיפא לע"מ להכי פירושו הכא כמ"ש בפניס לבל בהבר שאינו מחוסר מעשה כבר הוא מחויב לא מצי למפטר נפשיה ממה שהוא חייב ע"כ: ע"מ שתכתבו לו הסטר חוזר בזה ובזה. ליה"ק ע"מ שלא למחוק בילכם וקמ"ל שלא למרינן יתנו הפירות ביד שלים לסמך יתרצה עוד בכתיבת הסטר ואנשי מילתא למפרע שנתקיים המקח מעשה רשאוב לכל החומר ע"מ כלומר מעכשיו למי קמ"ל שלא למחוק הכי שלא כמו שהומר ע"מ שלא למחוק וכבר מיחה: ואיבך אם קלס מוכר כו' כלומר שנינו כותבים וכו' לגב שתי וכו'. כלומר לומען כלותם שנינו שלא נפיק מינים חוכרא לבסטרי לקנייתא מוקמינן לה לאי נאו הכי חיישינן שמא כתב למכור ולא מכר שלא שקנו כבר מיניה בקנין ואי [לא] לא היו מקני סטרא לגבתר הכי לגב קרקע שקנה כבר ועוד לבלא לגב זכי בסטר הלוקח או בסטר קנייתי קרקע שלא הכא [נמי] בלומען שלא נפיק מינים חוכרא קא מיירי וכנון לאחר לעשים כתבו סטר זה לפלוני ויהיה בילכם ואם יבא היום ויקנה שלה זו ממני תנו לו אח הסטר ואם לא קרעוהו ובא בו ביום וקנה [אח שלה וכיון שהחזיק בו זכה] בהסטר בכל מקום שהוא והשתא לא היו מינים חוכרא ולא נפיק ליה מינים חוכרא ולקני ליה להאי מטעם לגב טפי מסטר קנייה או הלוקח לעלמא מסוס לאותן נעשו בוללי לעלמא להאי לבל הכא כי נכתב לא היה בו סוס בירור שיקנה ואי"כ ערין קנייה כשאר לותיות לעלמא: אמר המחבר ליכא מ"ל לכי למרינן כיון שהחזיק זה בקרקע וכו'. סיינו לוקח סטרי מכירת קרקע עמו לבל סטר אחר אינו נקנה לגב קרקע בלא שלה מסירה וכן כתב הרא"ם בשם רבינו האי גאון ז"ל ומשמעתין שמעינן תלת ס"מ ערין שיאמר לו לגב ויקני כשמחזיק בקרקע [כלי לקנות הסטר בכ"מ שהוא] למש"ה היה ס"ל למקשה לחוה מילי במילי לפי ערין לומר לו קנה לך הסטר לגב קרקע ס"מ לסטר חוב נקנה בלגב בלא כתיבה ומסירה להא לבעינן כתיבה הוא מסוס שלא יקנה מילי במילי והא פשיטנא לגב שהי ולא קשה טעמא למילי במילי וכן כתב הרי"ף ז"ל בהלכותיו וס"מ שאם קלס מוכר וכתב סטר לגוקח אין יכול להקנות לו אותו סטר חפילו בקנין אלא לוקח בלגב קרקע להא הוא ס"ל למקשה שלא יקנה בכה"נ מטעם מילי במילי בסטר חוב ולא לחינן ליה אלא מטעם לגב לעליף מקנין להא מטבע הינו נקנה בחליפין ולגב קרקע מקני ומיהו לפשר לומר לכיון להאי סטרא בכתיבה העשויה בסטר חוב וקנין עליף כמסירה ל"ב הוי הכא בכתיבה ומסירה לסטר חוב לקני והא לליעטריך למימר הכא לגב שהי לעליף מקנין מסוס סטר חוב הוא לקמ"ל אלא מיקני בקנין כלאמרן והסכימו הפוסקים ז"ל שאם מסר לו הסטר וכל שעבודו בקנין לא מהני ואע"ג לאמרו [לעיל לף מ.] סתם קנין לכתיבה עומד (מסוס שנתן למים יתרים לאפ"ה לאמרינן אין הלמים רואים אלא מינהו וכלאוקמתא בגמ': גמ' היכי למי. כלומר במאי פלינו. אי בחתרא אלא קרו ליה בחל שמא מאי טעמא לר' יהודה מסוס ייתור למים אין לנו לומר שיכלל בשם שאינו שלו ואי בחתרא לקרו לכולהו בשם לחל שם כן מאי טעמייהו לרבנן כולהו זבין לאע"פ לקרו ליה נמי בשמו המיוחל להיינו למ לו בקר מכל מקום בכי הלי ולאי הלמים מודיעים לפילו לרבנן: לא עריכא וכו'. כלומר לאיכא מקנת לקרו להו בחל שמא ואיכא מקנת לקרו למ למ ולבקר בקר בכה"נ קסבר ר' יהודה להלמים רואים לסייע לותו מקנת למשמע ספיר למיניהו הוא ועל המוכר היה מוטל לפרש ורבנן סבירי לכיון ללאו רובא נינהו מני מוכר למימר לגב מאותו מקנת לקרו לנמ למ ועל הלוקח לפרש ופריך תלמודא מ"מ לרבנן ליהוי בטול מקח ואחאי קאחרי מכר לת הנמ למשמע למכירתו מכירה וכי תימא בטעות נפול כזה ליה להו לרבנן בטול מקח ולא חוששה והתנן ר' יהודה אומר אף המוכר ס"ת וכו' משום דקאי על הא לאחרין לגיו חוששה לקרקעות ואמר ר' יהודה אף במטלטלין כאלו גיו חוששה ומפרש התם בברייתא ס"ת לפי שגיו קן לעופות דשמעת מינה אף בחוששה נפולה ויכולה לברי ר' יהודה ולפילו הכי אמרי ליה רבנן לאיכא בהו חוששה לזוקא בקרקעות עבדים ושטרות הוא לגיו חוששה ותניו להשיבה הויא לבר שהלעת טועה וכלאחרינן משום שגיו קן לעופות אבל נמ לבר יהוא שאינו נמכר במחתים זה: מתני' **המוכר** את החמור וכו'. מפרשים בגמרא לטעמא

בשטר ובחזקה:

לא את האנתיקי: מאי אנתיקי אמר רב פפא עסקא דבגוה :

מכר את הצמר לא מכר את הבקר וכו' היכי דמי אילימא באתרא דקרו ליה לצמד צמר ולבקר בקר פשיטא צמד זבין ליה בקר לא זבין ליה ואלא דקרו ליה לצמד נמי בקר כוליה זבין ליה לא צריכא דקרו ליה לצמד צמד ולבקר בקר וקרו ליה לצמד נמי בקר ר' יהודה סבר הדמים מודיעים ורבנן סברי אין הדמים מודיעים ואין הדמים ראיה ואי אין הדמים ראיה ניהוי ביטול מקח (דף עח.) וכי תימא כי האי גוונא קא סברי רבנן לא הוי אונאה והא תנן ר' יהודה אומר אף המוכר ספר תורה בהמה ומרגלית אין להן אונאה אמרו לו לא אמרו אלא את אלו:

יום רסג

מאי אין הדמים ראיה דהוי ביטול מקח ואי בעית אימא כי אמור רבנן כאן בבדי שהדעת טועה כאן בבדי שאין הדעת טועה אומר מתנה יהיב:

מתני' המוכר את החמור לא מכר את כליו נחום המדי אומר מכר את כליו ר' יהודה אומר פעמים מכורין ופעמים אינן מכורין כיצד היה חמור זה כליו מכורין

לתנא קמא מסוס לסתם חמור לרכיבה עומד והילכך לא מכר את כליו להם שק ודסקיא וכומני לפי שסם כליס מיוחדים למשאוי אבל חוכף ומרדעת שניהן בין לרכיבה בין למשאוי לפי רבנן סברי למכר להו במכירת החמור אע"פ שמכר סתם ולא פירש סוס כלי וה"ה הקילקי והחבק שסם הניענל"ן והפיטרל"ן לפי שעיקר רכיבה נמי הני והכי הלכתא מללן לפיכך עליהם בפירוש במתניתין ואע"נ לחמר לחבי לקמן רבי אליעזר ורשב"ג ור"מ ור' נתן ומסוכוס ונחום המדי כולהו סבירא להו לכי מזבין לינים מילי הוא ותשמישתיה מזבין ומייתי להו כולהו כלחמרינן במתני' ולא מייתי לרבנן להכא ואם איתא לעולא הא מרבי רבנן תשמישין כגון חוכף ומרדעת נלמ לחמרא לפלוג בחבי עליה אלא לא יש לומר לטעמא דלא מייתי להו מסוס דלא פרכי רבנן למילתייהו לא במתניתין ולא בברייתא ג"כ לא מייתי אלא הני דשיטה נינהו ולית הלכתא כוותייהו כלשון רבינו אלפסי ז"ל הלכך לא בעי לאיתויי רבנן להלכתא כוותייהו [כהלייהו] ג"כ לא מייתי אלא הני דמרבי טפי מתנא קמא ליליה: [נמ' לף עח.] ולאע"נ לחמר חמור וכליו לא קנה שק ודסקיא וכומני. ואע"נ לשמן מיותר הוא לבללו ה"נ קנה שאר כליס חון מאלו וכלפיהנו והוה לן למימר לליבי היה יתור לשון לליקני כולהו וכלחמרינן במתניתין [לף עח.] ובזמן שאמר לו וכו' לא קשיא להתם הוא שבכלל הלשון שאמר חון מאלו ונכלל דבר מלינא למסתברא כי היכי דלרכיבו אל בית מסבית כך הוא מן הדין לדרכיבו אל בור יהיה מן הבור אלא לא מסוס לאמר ר' עקיבא למוכר בעין יפה מוכר הוא לחמרינן דהני לוקח היכא למוכר לא פירש כלום אבל כל היכא לאמר מילי לאפשר למסתמא דרך לייקינן ליה כיון למלינא הכי הוי אבל הכא היכא הוא דשק ודסקיא וכומני לאו כלי אלא חמור נינהו לסתם חמור לרכיבה והני למשאוי ונופי אית לן למימר לאמר הכי אפרט הלברים כלי לסלק כל ערעור אע"נ דבלאו הכי קני כלחמרינן לעיל בפרק המוכר את הבית [לף סט:] דשופרא דסטרא הוא כן נראה לי ומיהו לפירוש הרשב"ם לבאין עוקן עליו לא קנה חוכף ומרדעת על שיאמר חמור וכליו לא קשיא דלאו לשון מיותר הוא להסתם אי לא יהיב ליה חוכף ומרדעת היו המכר בטל וכן לעת הרייטב"ץ ז"ל וכתבו רבותינו המפרשים ז"ל לא מיבעיא בעומס עליו שק ודסקיא ואמר כל מה שעליו למוכרים לחפילו לא היו עליו ואמר הוא וכל מה שרואי להיות עליו נמי מכורין מסוס לאמאי נמי עומד אע"נ לסתמא לרכיבה הוא עומד יותר וקילקי וחבק כחוכף ומרדעת הוו לחין אמור רחוי לא לרכיבה ולא למשוי אלא בהני הלכך בסתמא קנו לה לחפילו בחין על החמור ובלייתא דקתני לכשאמר חמור וכליו קני הני לאו למימרא דבסתמא לא קנה אלא הא קמ"ל דלאע"נ לאמר ליה חמור וכליו שק ודסקיא וכומני לא מכר אלא הני דוקא וכומני אע"נ שהוא מרכבתא לא מזבין לפילו לרבנן לאמרי לסתם חמור לרכיבה עומד מסוס לרכיבת נסיס והוה לן מסוי היה ולא לרכיבת נסיס קאי ותלמודא בעי הא לפליני רבנן ונחום בשק ודסקיא אי פליני בעומן על החמור או בחין על החמור

חמורך הוא אין כליו מכורין:

גמ' אמר עולא מחלוקת בשק ודסקיא וכומני דתנא קמא סבר סתם חמור לרכיבה עומד ונחום המדי סבר סתם חמור למשאוי עומד אבל אוכף ומרדעת דברי הכל קנה ואיבעיא לן האי שק ודסקיא וכומני דאיפליגו בהו רבנן ונחום המדי בעודן עליו מחלוקת אבל בשאין עודן עליו מודה להו נחום המדי לרבנן דאינן מכורין או דילמא בשאין עודן עליו מחלוקת אבל בשעודן עליו מודו ליה רבנן לנחום המדי דמכורין או דילמא בין בזו בין בזו מחלוקת ולא איפשיטא הלכך בין בזו בין בזו אינן מכורין דכל המוציא מחבירו עליו הראיה מאי כומני אמר רב פפא בר שמואל מרכבתא דנשי:

(דף עח:) אמר אביי ר' אליעזר ורשב"ג ורבי מאיר ורבי נתן וסומכוס ונחום המדי כולהו סבירא להו כל דמזבין איניש איהו ותשמישתיה מזבין ר' אליעזר מאי היא דתנן רבי אליעזר אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה רשב"ג דתנן רשב"ג אומר המוכר את העיר מכר את הסנטר רבי מאיר דתנן רבי מאיר אומר מכר

והאי בעית לא ליפסיקא הלכך לפילו בעומן עליו לא קנה שק והסקיא וכומני למספיקא לא מפקינן ממונא מבל חוכף ומרדעת וקילקי וחבק לפילו בחין עומן עליו וכלפריסית וכן לעת הרב מנ"ם ז"ל וכ"כ הרמב"ם ז"ל: [לף עח.] ר' יהודה חומר פעמים וכו'.

[לף עח:] מ"ם ריסא ומ"ם סיפא לאמר רבא ריסא לילא לאמרא לילייהו הוא והאי דקאמר זה מסוס כליו קאמר ליה: חמורך הוא ללא ילא והאי לקאמר ליה חמורך הוא שנמכרנה לי כתבתי האי בבא מסוס לפיכך לפסיק הכא כרבי יהודה מלפסיק ורבא וטרי בה לפרושה ולפי זה כשאמר חמורך זה מסמע לילא לחמורו הוא מלאמר חמורך לא כן מאי קקאמר זה כמי שאמר סוהו עכשיו עם מסלו קנה וקנה כליו העומדים עליו ואיכא מאן לאמר לאין ראיה מהא דרבא למסוס לקשיא ריסא לסיפא הוא לפריס לה וכתב (הרנב"ר ז"ל) לכן נראה לעת הרב לאפס ז"ל שלא הבינה הלכך אע"נ לילא לאמרא לילייהו הוא ואמר חמורך זה לאו כמי מכורין ולפ"ז כיון לדינא דמסתמא מחבירו עליו הראיה מסמע כי הא דפקיה בתרא לדיתא הלכתא כוותיה לר' יהודה: מתני' [מכר את הסיח וכו'].

מפרש בגמרא [לאמר ליה חמור מניקה ופרה מניקה לאו מוכר לך וכיון] לאחלב החמור אינו רואי לאכילה מאי טעמא אמר ליה חמור מניקה אלא ולאי מסוס למכר לו הסיח הוא לקאמר: גרסי' בגמ' [לף עח:] ע"ר שמואל כר נחמני אמר ר' יונתן מאי לכתיב על כן יאמרו המושלים בחו חסבון המושלים אלו המוסלים בינרס בוחו חסבון בוחו ונחסב חסבונו של עולם הפסק מנוה בנגד שברה ושכר עבירה בנגד הפסקה תבנה ותכונן אם לאתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן בעולם הבא. [פירוש] אם לאתה מפסיד ממונך ליתן לעלקה או ליזה הפסד שיבוא לך ממוס עסק המצוה הוי מחסב לאתן בנגד השכר הרב שיהיה לך ממנה והפסך בעבירה: [לף עח:] מתני' מכר בור. סתם והוא עמוי להתקבן מי נסמים לתוכו לוחיל לחפסה מכר מימיו. נרסי' בגמ' אמר רבא מתני' יחילוקה היא ולית הלכתא כוותיה לתניא מכר בור לו מכר מימיו רבי נתן לומר מכר בור מכר מימיו וחכי פסק רבינו אלפסי ז"ל למכר בור לו מכר מימיו. מלגא קאמר הא תינח בור שובך וכוורת מאי איכא למימר ס"מ לכי היכי לפליני בבור ה"ס בשובך ואפסה וכוורת אלא לחלק מיניהו נקט במתני' ואלא כלברי הרא"ש ז"ל ומיהו בבור פליני לבל בבאר מים חייס כ"ע מודו שמכר את מימיו שעל סס זה נקרא באר הרייטב"ץ ז"ל בשם רבו הרא"ס ז"ל ואע"נ לקי"ל [לף סה.] למוכר בעין יפה מוכר הא לאמרן לבברים החשובין לו לאמרינן למכר וכ"ש במטלטלין ומיס מטלטלין נינהו וה"מ מכר לבל הקיים לו נתן הקיים את כולן לתניא [לף עט.] הקיים מלאים מועלים בהם ובמר שבתוכן וה"ס במתנה כלתנן בהמוכר את הבית [לף עח.] בל"ל במוכר לבל בנותן מתנה נותן את כולן ואני נמי אתם המקיים את הבלה הקיים את כולן ממסע שהקלקם ומתנה שיין הם הלכה ילפינן מהכא לאפי' במטלטלין לאמרינן זכה בבלה זכה בכל לענין הקלקם ומתנה וכלכתיבנא לעיל:

[דף פ.] פירות שובך. סס היונים: פירות כוורת. סס הלבורים: ואס לקח פירות שיעשה השובך בכל שנה צריך לוקח להניח הבריכה רחמנה שהיא עוות לאחר שאס לא כן תלך האס ויפסיק המוכר שובכו והוה לו לא מכר אלא פירות ואס נטל פירות כוורת נוטל נ' נחילין הרחמנים העולים בשנה זמנים זה לאחר זה כי מט' ימים לט' ימים יוצא מן הכוורת נחיל אל הלבורים ויפסיק על ענף לילן ומביא כוורת חדשה ומכניסין לה לתוכה ולאו הג' נחילין כמו שיצאין זה לאחר זה רצופין נוטל לוקח הלוקח ומכאן ולילך מסרס כלומר נוטל בסירוס כלאחריו בתמיהה [דף יח:] (ירושלמי) קרלא סרוסין כלומר שהמוכר נוטל לאחר ולהלוקח לאחרית וכן על ו' לו על ז' פעמים ובהרבה מקומות לא נהגו להניחם לעצמן נחילין אלא ג' פעמים לבד מפני שמכאן ולילך סס נרועים ומכל מקום יקח מסס המוכר בסירוס לצורך כוורתו כדי שלא יצאר ריקן ויפסיד ולכן יצאר לו נס מן הטובים קצת ולא יטול כל הכחושים והנרועים ולפיכך נוטל בסירוס כי הנחיל היוצא לאחר חברו נרוע מחבירו: חלות לבס. סס לקח החלות כי לאחר שיצאו הנחילין לוקחים הלבס והוא עצמו חלות חלות ויש בו עשר או עשרים חלות זו בנגד זו מסעות ולבס המעורבים יחד והלוקח פירות כוורת אין החלות בכלל אלא הלבורים העומדים פירות והלוקח החלות צריך להניח שתי חלות בסס למלכל לבורים בימות הגשמים כדי שלא תחרב כוורתו שהוא לו לא מכר לו אלא לבורים: זיתים לקון. כלומר שלקח לו זיתיו שיקנגס מעשהו ויהיו לו אינו רשאי הלוקח לשרש אותס אלא מניח שני ענפים כדי שיחזור ויצמח וחבירו בב"ר ויעוט כרס ע"י לבא בר בהנא הכניס עמו זמורות ויחורים לתאנים וגרופיות לזיתים: לאחר שחבר יש מי שפי' כ' לגרופין והוא יותר נכון הריטב"ץ ז"ל וצריך זה כדי שלא יחרב שלהו כי לא היה כוונתו של מוכר לכך והא לשמועינן תנא הך דלעיל וכוורת שתי שפיר למלן לאחר (כ"מ לף סו:) אלא מקנה לבר שלב"ל ואפילו למ"ל לא אלא מקנה מ"מ היכא שאין מוזהר ורוצה לקיים המקח צריך התנא לשמועינן הלין והרמב"ס ז"ל כתב שאין זה מוכר כרם מכר כל תשמישי כרם רבי נתן וסומכוס ביצית ודוגית נחום המדי הא דאמרן והני כולהו שיטה אינון ולית הלכתא כחד מינייהו:

מתני' המוכר את החמור מכר את הסיח מכר את הפרה לא מכר את בנה מכר בור מכר מימיו מכר אשפה מכר זבלה מכר כוורת מכר דבורים מכר שובך מכר יונים:

(דף פ.) הלוקח פירות שובך מחבירו מפריח בריכה הראשונה פירות כוורת נוטל שלשה נחילין ומסרס חלות דבש מניח ב' חלות זיתים לקוץ מניח ב' גרופיות:

גמ' (דף עח:) היכי דמי אי דא"ל היא ובנה אפילו פרה נמי ואי דלא א"ל היא ובנה מ"ש חמור אמר רב פפא דא"ל חמור מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך בשלמא פרה לחלבה עומדת אלא חמור מאי קאמר ליה ש"מ היא ובנה קאמר ליה:

(מכילתין פ"ד) תוספתא המוכר שפחה לחבירו מכר לו כלים שעליה אפילו הן מאה אבל לא מכר לו את השירים ולא את הנזמים ולא את הטבעות ולא את הקטלאות שבצוארה שפחה וכל מה שעליה אני מוכר לך אע"פ שיש עליה כלים שוין מאה מנה הרי כולן מכורין שפחה מעוברת אני מוכר לך פרה מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד שפחה מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך לא מכר את הולד:

מכר בור מכר מימיו כו': (דף עט:) אמר רבא מתניתין יחידאה היא ולא סבירא לן כותיה דתניא מכר בור לא מכר מימיו ר' נתן אומר מכר בור מכר מימיו:

הלוקח פירות שובך מחבירו מפריח בריכה ראשונה (דף פ.) והא תניא מפריח בריכה ראשונה ושניה אמר רב כהנא ל"ק הא דקתני בריכה ראשונה ושניה בה והא דתנן בריכה ראשונה באמה משום דמצטוותא בברתא ואזוגא דשבקינן ליה:

פירות כוורת נוטל שלשה נחילים ומסרס במתניתא תנא נוטל שלשה נחילים בזה אחר זה מכאן ואילך נוטל אחד ומניח אחד:

זיתים לקוץ מניח שתי גרופיות: (דף פ:) ת"ר הלוקח אילן מחבירו לקוץ מגביה מן הקרקע טפח וקוצץ בתולת השקמה שלשה טפחים סדן השקמה שני טפחים בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה בדקלים ובארזים חופר ומשרש לפי שאין גזען מחליף (דף פא.) (* ד"ת מ"ז תנן התם הקונה שני אילנות בתוך של חבירו מביא ואינו קורא ר"מ אומר מביא וקורא אמר רב יהודה אמר רב היה ר' מאיר אומר אפילו הלוקח לבר שלח בח לעולם לפי שאינו מוכר יונים שיולידו לו לבס שיבא לכוורת חלח מכרבסוכך לפירות והכוורת לוכבשך והוי כמי שמוכר לילן לפירות: נמ' [והא תנח מפריח רחשונה ושניה פי'.] היכי תנן למפריח לוקח בריכה רחשונה הח בבריימא תני ר' חייא רחשונה ושניה וקס"ל בריכה רחשונה [שלא ניסן] ושניה [שלא לייר] ותירן רב כהנא לבריימא פירוש למתני' להא למאי במתני' בריכה רחשונה היינו לאחר לבל ה"ש לבבתה יניח בריכה רחשונה שלא שהיא שניה לאחר נמצא שיאחרו למוכר נ' זוגות לאחר ובתה ובת בתה וכל לאחת עם חברתה כי זוגות הס נוליס ובני תלמולא מ"ש לאחר למשמחה לבריכה שלא וחזוג שלא ולפי על פי שנוטלין ממנה כל הבריכות שעשה מכלן ולהבא כי הלא עשה בריכה כל לבלו וחבא שבת לינירתה לנא על ב' ולו נ' חלבים ול"ב כי היכי להלא מצטוותא עם הבת ועם זוגה שבת נמי תשמח עם לאחר ועם זוגה שנא לה יש זוג ולאחרי צריך להניח לה בריכה ומצני לרך העולם שהלא משמחת עם הבת לבל הבת לינה משמחת עם הלא לולך לא לא יניחו לה הבריכה רחשונה תלך מן הסובך ולא תלך היא תלך נא הלא ונמצא הסובך חרב וזה לא מכר לו הפירות לא מכר לו הסובך הלכך צריך שיניח למוכר שלשה זוגות ולכלאחרן ולין צריך להניח בריכה רחשונה לבת הבת וכן לכולן משום לכיון לב"ב נינהו שהס זוגות כלאחרינן מצטוותי להדלי וכתב הריטב"ץ ז"ל וזה לשונו ולין הלכתא כמו שפירשו בתוספות לרחשונה ושניה לאו לוקח להוא הלין מבני בניס על סוף כל העולם מכל ולזות יניח הרחשון שבהן והיינו לפירש תנא לבריימתא לוקח שלא יכול להחריך ושליטית ורביעית שהרי לין לבבר קנבה: במתני' [תנח] שהלוקח לוקח נ' נחילין זה לאחר זה ומכאן ולילך נוטלן לסירוסין: אלו משום הסיעורים לאילנות אלו משום שחוזרין לגמום ולא תפסל השלה שהלא כי הס מכר לו עניו לא מכר לו השלה: פקק. היא כמין קסר וכשמניח קסר לאחר לא חוזר לגמום:

פירות מן השוק מביא וקורא מאי טעמא מדקתני משנה יתירא דפשיטא כיון דאמר ר' מאיר קנה קרקע דמביא וקורא אלא הא קמשמע לן כדאמרן והא תרי אדמתך כתיבי חד למעוטי דגר וחד למעוטי דעובד כוכבים ומסיק ולא קיימא לן הכי והך דרבי מאיר קמשמע לן למעוטי קנה אילן אחד דמביא ואינו קורא * ע"כ :

מתני' הקונה שני אילנות בתוך של חבירו הרי זה לא קנה קרקע רבי מאיר אומר קנה קרקע הגדילו לא ישפה העולה מן הגזע שלו ומן השרשין של בעל * בגמ' איתא של בעל הקרקע (ג"א) הבית ואם מתו אין לו קרקע קנה שלשה קנה קרקע הגדילו ישפה.

העולה מן השרשים שלו ואם מתו יש לו קרקע:

גמ' (דף פב.) היכי דמי מן הגזע והיכי דמי מן השרשין אמר רבי יוחנן כל הרואה פני החמה זה הוא מן הגזע ושאינו רואה פני החמה זה הוא מן השרשין וליחוש דילמא מסקא ארעא אלא אמר ר' יצחק יקוץ וכן אמר רבי יוחנן יקוץ:

קנה שלשה קנה קרקע: וכמה אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן (דף פב:) במלוא אורה וסלו תניא נמי הכי הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלוא אורה וסלו ואותו מלוא אורה וסלו אין זה וזה רשאים לזרען

מתני' ת"ק סבר לעל מיקרי שדה לזרע פחות מסלסלה חילנות ועל קנה קרקע אע"פ שאם (כחנ"כ) [כמחנ"כ] כלמפרש בגמ' ועל קנה קרקע אלא לפירותיו ומיקרעני כשיעורא ובעובו בשדה אינו עומד בקרקע אל לוקח שלין לו חלק בו אלא בחלקו של מוכר שבשדה שלו היה הלכך השדה שלו מסועבד לקיום החילן ולתשמיש שלא סייס לו חלק מיוחד לתשמיש החילן לפיכך הגדילו הענפים לא יחתוך ויקלקל לוחס כלי להשפיל ולגרוע עלו אע"פ שאלא קשה לזרעים [לכיון שלין לו קרקע לבעל החילנות הרי שעבד לו שלו לגורך כל החילנות כל עלכן אע"פ כן לקחן והעולה] מן הגזע שהוא בגוף החילן הגראה על החלן שלו לבל העולה מן השרשים שהוא מתחת לארן הוא של בעל הבית שהקרקע שלו הוא הלכך אם מת החילן אין לו קרקע כלל ליטע אחר במקומו ולא לסוס תשמיש בעולם מפני שלא קנה קרקע:

יפפה. תרגום [ולכות לוחנ] (לכריס ט) ופפית יהיה מסוס שהלך עובר [יותר] פיעור מחלך השדה שקנה עם שלשה חילנותיו כלמפרש בגמ' ולאינו לין פיזיק קרקע של מוכר וזרעיו: נרסי' בגמ' [לף פץ.] תנן התם הקונה שני חילנות בתוך של חבירו מביא ואינו קורע ר"מ לומר מביא וקורע כי מכדי הא תנן ליה היש לו קרקע פסיטע למביא וקורע אלא ש"מ מחייב היה ר' מאיר לף בלוקח פירות מן הסוק והכתיב לשמתך [חל] למעוטי לשמת עובד כוכבים וכו'. לף כתבתי זה אלא מסוס לין נר היועץ מתוך סוניא זו אם יכול להתפלל ובדבר כמוונו כאשר לפרש ומסוס מה שמלקלק תלמודא לר' מאיר מלקתני מסנה יתירה אע"פ שהחת [תמה]. לדך קרקע והשחת מיירי לענין בכורים נ"ל שהוא [תמה]. לדך התלמוד [למתני כל אלא בלוכתיה אע"נ לחל מחבריה נמר] ונ"ע: כי נרם הרש"ם ז"ל והא כתיב לשמתך לשמתך כ' פעמים חל למעוטי לשמת עובד כוכבים וחל למעוטי לשמת נר. כלומר לנר מביא ואינו קורע לתנן בתוספתא בכורים [פ"ק מסנה ל] הנר מביא ואינו קורע שאינו יכול לומר לאשר נשבעת לאכותיכם וכשהוא מתפלל עם העיבור אומר אלהי אבותיכם וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו אומר אלהי אבות ישראל ומיהו בירושלמי פלינהו רבי יהושע להיה אומר מביא וקורע מה טעם כי אם המון גוים נתתיך לשעבד הייתי אב לארם ואתה לכל העולם ר' יהושע בן לוי אמר הלכה כרבי יהושע לתא עובדא קמי ר' אבא ואזרי כר' יהושע וכשהוא מתפלל אמי אומר אלהי אבותינו אפילו בעבור ובן בברכת המזון וכיון דאיפסיק בירושלמי כרבי יהושע קי"ל כוותיה וכן פסק הרמב"ם ז"ל וכתבו המפרשים למוניאין לאחריס ידי חובתן אפילו כשאכלו אחריס שיעורא לאורייתא שהיא כדי שביעה (ואע"נ לחמרינן בברכות לענפים אינן חיובות אלא מדרבנן מסוס לללו בנות נאינו נאלא נ"ל כנריס שהם נמי לף נעלו אלן בארן ואפי אנ"ל לנריס שהם בני אברהם ראויים לירושה שלהן ובני נאינו אלא שלף אלא שלהן מתחלקה אחרן אלא ליועלי מעריס ואפי לטפלים לאחרין בפרק יש נוחלין [לף קיז.] נאלא תאלק אחרן למעוטי טפלים שהם פחותים מכן כ' ולף היה להם שום מוריס כנון אב ואול ואח שכולן מתו במלבר שלף נעלו אלק בה אף"ה ולאי מוניאין אחריס ידי חובתן בברכת המזון ועעמא לכל נשים לאבל נאלא בנות נאינו כלל: ותו לחמרינן בגמרא [לף פב.] העולה מן הגזע שלו היכי אמי מן הגזע ס"ל מן הסרשים ע"ר יוחנן כל הרואה פני חמה הוא מן הגזע ושאינו רואה פני חמה הוא מן הסרשים ונ"פ מסקא לארעא סרטון ומשכחת לאוקמי כתנאי חילני ואמר תנאי חילני זבני ליי לקרקע אלא לאמר רב נחמן יקוץ וכן ע"ר יוחנן יקוץ. פי' מסקא לארעא סרטון ויחפה הנזעים וירחה כי' חילנות ואע"פ שיחפור וירחה שעולים מחילן אחר הא קי"ל לשלשה בני חילן המרוחקין בשיעור המפורש לקמן ליש לזן קרקע ונאמן הלוקח לומר כך נאמנא וכך היה ומיהו לענין לינא אם טוען המוכר שלאחרי כן הגדילו על הלוקח להביא ראיה שהיו נדולים כך כי הוא הבא להוציא מיל קרקע מיל המוכר כן לעת הרמב"ן ז"ל. והרשב"א והריטב"א ז"ל סברי כמו שכתבתי בפנים אלא ללענין לינא מבטלין לעתם מפני לעת הרב הנדול ז"ל ולבבריו ז"ל ע"ל לומר להא לחמרינן הכא תלתא אילני זבני ומיימי ליה לילי לינא ולייענא מיהת: [לף פב.] אלא לאמר ר"נ יקוץ. כלומר הא להעולה מן הגזע שלו כלומר שהוא שלו לקוץ וליטול אותו לעצמו כשיהיה קרוב לשיעור שהרחוק המפורש לקמן מסוס סרטון וכלחמרינן וכן ע"ר יוחנן יקוץ: [וכמה ע"ר חמא וכו']. פירוש מלקאמר קנה קרקע אלא לאמר קנה הקרקע או השלה משמע אלא קנה קרקע סלריך לו וכמה הוא . תחת החילן שיעור לורך וסלו. כלומר מלקט כמו שלריתי מורי (שה"ם ס) והוא לשון מיוחד לתלמים כבוצר לענבים ומוסק לזיתים ומלקט בשאר חילנות וכן בין חילן לחילן בקרקע מנולה שבין נופות חילן זה לנופות חילן זה ומכאן נראה להא לחמרינן במתני' הנדילו יפפה רוצה לומר הנדילו יותר ממלוא לורה עם שלו שנותן בה הפירות וחוזה לה שבינ כל הני חילנות לזכוי המקום הלריך לו ללקוטת פירותיו: וחותה לורה וסלו שהן חוזה לכן אינו לשי לשאי לזורעו. לף בעל החילן ולף בעל השלה נראה לבעל החילן לף קנה לזורעו. לף בעל החילן ולף בעל השלה לבעל החילן אינו יכול לומר תשמיטו ללקוטו וכיון שקנאו לכך נם בעל השלה אינו יכול לזורעו מפני שיטענו פירותיו של זה כשנופלים שם מפני שיהיו שם להשקות הזרעים שהם כטיט על העפר לבל לורה וסלו שתחת החילן ושבין חילן לחילן פשיטא שאין זורעים אותם לפי שאין דרך לזרוע שם:

[וכמה יהיו מרוחקין וכו']. מלמדינן דכי חילונות לע"פ שיהיו נגוליס וכבדים לן קנה קרקע ללן מפלגינן בהו נ' לפילו לקיס קנה קרקע ללן מפלגינן בהו ר"כ ע"ל דבעינן שלש יהיו מקורבין יותר מלאי ולא מרוחקים יותר מלאי ר"כ מ"ס תלתא לקין מקורבין

וכמה יהא ביניהן רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל מארבע אמות ועד שמונה רבא אמר רב נחמן משמונה ועד שש עשרה (דף פג.) אמר רבא הלכתא מארבע אמות ועד שש עשרה תניא כוותיה דרבא כמה יהו מקורבין ארבע אמות וכמה יהו מרוחקין שש עשרה אמה * ס"א מ"ז (על שש עשרה אמה) ה"ז קנה את הקרקע ואת האילנות שביניהן לפיכך יבש האילן או נקצץ הרי זה יש לו קרקע פחות מכאן או יתר ע"כ או שלקחן בזה אחר זה ה"ז לא קנה את הקרקע ולא את האילנות שביניהן לפיכך יבש האילן או נקצץ אין לו קרקע בעי רבי ירמיה כשהוא מודד ממקום קצר הוא מודד או ממקום רחב הוא מודד א"ל רב גביהה מבי כתיל לרב אשי ת"ש הארכובה שבגפן אין מודדין אלא מעיקר השני:

(דף פג:) כיצד הן עומדים רב אמר כשורה ור' יוחנן אמר כחצובא מאן דאמר כשורה כ"ש כחצובא ומ"ד כחצובא אבל כשורה לא והלכתא כר' יוחנן (דף פג.) מכר לו שנים בתוך שדהו ואחד על המצר שנים בתוך שלו ואחד בתוך של חבירו או שהפסיק בור או אמת המים ביניהן או רה"ר הרי אלו כולן עלו בתיקו וקי"ל

מקום יהא מלאי ולא מרוחקים יותר מלאי ר"כ מ"ס תלתא לקין מקורבין מקסים נסיס ונגולים ללן ולאי מקום למרוחקים זה מזה ומבטלין זריעת הקרקע הוי למוכר נ' לילונות מכר קרקע מקום ללן חסיב עליה כולי האי ומיהו לין סברא לומר שימכור לו כל לותו קרקע בלאי לילונות לבד ולא סס מרוחקין יותר מלאי לין כאן בטול זריעה כלל בעבור הלילונות ולאלי מכר מן הקרקע ולפיכך בעי כמה יהיו רחוקים ופסיק רבא לקין פחות מל' אמות ולן יותר מט"ז אמות והכי תניא בברייתא על סס עשרה ומשמע ולן על בכלל מלתנן (כלאים פ"ל מ"ט) נבי כלאים סנוטע כרמו סס עשרה אמה מותר להביא כלאים לסס ללן חשבינן ליה כרס כיון להסורות רחוקות זו מזו סס עשרה אמה וחשבינן לכל סורה כלילו היתה נטועה בפני עצמה בשלה לחת ולפיכך לן מקרי כרס לבעינן שיהיו שתים כנגד שתים ולחת יוצאה זוג כזה לו כזה וכן בשלה לן מיקרי שלה לילון לס היו הלילונות רחוקים כזה הסיעור

ופחות מארבע אמות נמי אינו רלוי לזריעה לבעינן כלי סיעבור בקר וכליו לתניא [לקמן דף פנ.] ל' שלמרו כלי עבודת הכרס ולן מיקרי שלה: [לקמן דף פנ.] ולת הלילונות שביניהן. כלומר ושיהיו בין לילונות ללו לארבע אמות לכל לחד מהשלשה לילונות שסיים לו במכירתו לפחות כלי שלן יתמעטו הסיעור להיות בין לילון לילון מהני' וכלאמרינן: יש לו קרקע. ליטע לילון לחר במקומו נרלה ללן קנה קרקע ללן מקום הלילון לוקח ללן למשמע לן לכי היכי דלסבר תנא למכור לו קרקע עם הלילונות וצריך ללקוט לותס [ה"נ] מכר לו למקום תשמיש הלקיטה וכלאמרן לעיל: לקחן בזה לחר זה. בסוק לחר [לחר]. לן מכר לו קרקע לללו בר קרקע הוא וכלאמרן ל"כ נס כשהשלשה הס שלו בכה"נ לן קנה קרקע: מקום קנר. הוא לעיקר הלילון ומקום רחב הוא בנגבו של לילון: הלרכובה שבגפן. תפני שמתעקם כמין הלרכובה כשהוא מולד הרוחב למיהו כרס וכלאמרינן לעיל: מולד מפקק השני. מקום שהוא המקום הבינוני וכן לסיעור הזה כשימלוד הרוחב הצריך בין לילון לילון לן ימלוד ממש מעיקר הלילון שהוא יותר קנר ולן ממש מנגבו של לילון שהוא יותר רחב ללן ממקום הבינוני: נרסי' בגמ' [לקמן דף פנ.] בעי ר' ירמיה מכר לו נ' בלי לילון מהו ל"ל רב גביהה מבי כתיל לרב חסי ת"ש לתנן המוכר נ' נפנים ועיקריהם נרלין ר' ללעזר בר צדוק לומר לס יש ביניהם מלרבע לחות על שמנה מנטרפין ולס ללו לין מנטרפין: [לקמן דף פנ:] כיצד הס עומדים רב לומר כשורה ורבי יוחנן לומר כחצובה. לבל כשורה לן והלכתא כר' יוחנן בעי רב פפא מכר לו שנים בתוך שלהו ולחד על המיצר שנים בתוך שלו ולחד בשל חבירו או שהפסיק בור או רה"ר מהו תיקו וקי"ל לכל תיקו לממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע. פירוש

מחילון לחד נתפשטו שני ענפים ונתרחק והרכיב על סיעור ל' לומות על הלרן ומתחת נשרשו נלון לותה כנ' לילונות לע"פ שבאו מחילון לחד כלאמרינן בהכרכה שהשלשה נפנים שנכרכו מתחת הלרן ועיקריהן נרלין כלומר שנשרשו נלונין כשהם נפנים למיהו כרס

לחייב בזריעה להשתא הוי שתים כנגד שתים ולחת יוצאה זוג לחילו כהכרכת שתים לן לסיי חלקא ולן הוי כרס וכלאמרן: מסורסין. כשורה: כחצובה. כגון מוסב קנקן סיס לו שלש רגלים לחלק כנגד לומנעות הסנים ונטועה לרבי יוחנן מקום לכשהן נטועים בענין זה לין לרך לזרוע שם בינתים והוי כשלה לילון וקנה קרקע: [לומרת לתובע] ולן קנה קרקע ללן מיקרי שלה לילון כיון לסיו כלילו לינן יחד בשלה לחת ומיהו כבר פשקנו לעיל לקנה לילונות שביניהם ולע"פ לשפשר שמפסיק בין הלילונות לבל סס היה שם רבכה לללקלי ושיירה לעניי בפירוש ומפסיק בין הלילונות היינו כבעיא לחמת סמיס ורמות הרבים שעלתה בתיקו: [נמרת לף פנ.] הנוטע כרמו ח' לומות וכו'. כבר פירשנו לעיל לכשלין ל' לומות בין שורה לשורה שהוא ערוך לעבודת הכרס שהוא כלי בקר וכליו לין לו לין כרס ומותר לזרוע כלאים שמוך לשלה טופחים כלין נפן יחידית שע"ג להרחיק הזריעה מעיקר ללן שלה טופחים ולס כן יש בין שורה לשורה ח' לומות שלימות לן היו כרס מסוס למרוחקין הסורות טופי ונחשבת כל שורה ושורה בפני עלמה ולפי נ' שורות כלפירשנו לעיל שתים כנגד שתים ולחת יוצאה זוג לפחות ובירושלמי לכלאים פוסק כר"מ ור"ש ולוקין בשתי שורות לבל נ' שורות לפילו נטוע על פחות מל' לומות [לסוף לתנן כרס הנטוע על פחות מארבע לומות לינו כרס לברי] ל' שמעון וחכמים לומרים כרס ורולין לת השמעיים כלילו לינס: ולסוף לזרוע בינתיים על סיסן שמונה לומות בין שורה לשורה בתחלת נטיעתן לבל סס חברו הסורות השמעיות בעינן שיהיה בין שורה לשורה הנשארות שם עשרה למה כלדבי לליעזר בן יעקב לתנן ר"ע בן יעקב לומר מסוס רבי חנינא לפילו חברו השמעיים ולין בין שורה לחברתה שם עשרה למה לן יבין זרע לשם שלילו מתחלה נטוע סיה מותר בשמנה לומות וכתבו תנלולי המחברים ז"ל והלכתא כר"ע בן יעקב למשנתו קב ונקי ולפי זה צריך לומר לסיעורא לשם לכלאים ולקניס לינן שוין ללן למכלאים שמניח חצי סיעורא לשם עשרה למה מייתינן רלוה לחסיב סיעור ומסערינן ביה בקניס: קו"ל בפ"ק דקדושין (לף ו:) לכלאי הכרס לסורים מלברי סופרים בחו"ל מפני שלסורין בהנאה בלרן וקו"ל כר' יסיס לומר לינו חייב על זיזרע חטה ושעורה וחרלן בתפולת יל כלאמר ר"נ [בר יצחק] (בברכות לף כב.) מלאמר רחמנא לן תזרע כרמך כלאים למשמע לן תזרע כרמך לסיינו חרלן עם כלאים ולס בלרן כן כ"ם בחוסה ללרן שלינו נשמר בלל ללן במפולת יל השלשה מינים ולע"פ שמותר לזרוע סירק בלך הכרס בחוסה ללרן מיסו לסור בלכילה ובלבד שירלינו לוקמו הלכך לס

הירק סמוך לכרם ל' לחמות מסור כמו שמסור לזרוע סמ כלילים וכן סמ הוא סמוך ל' לחמות מהערים. ערים [ריש פ"ו דכלאים] הלו הנפנים שהוא נוטעים בחצרות ואם סם חמסה לו יותר והלה חותם על גבי מוטות תוך לרבע לחמות ומסם לרבע לחמות והירק סמוך כלשהו בכרם לכל פחות מחמסה אין לוסרין: מתני' בכחמה נסם אין דרך למכור אלא כל אחד מלוי בפני עלמה ומס"ה לו מכר לכל בכחמה דקה דרך למכור את הרגלים עם הרשת אלא חסיבי כולי האי וכן נמי בכבד עם הריאה אבל אפילו אם שהשוב חינו נמכר עם מי שהינו חשוב והינו אין שיהא טפל לו ומיהו תניא בתוס' [מכילתין פ"ל] בל"ח במקום שנה נהגו לכל במקום שנהגו הכל כמנהג המדינה: ל' מלות וכו'. תתנח שנה נגו שלרבע לרכיס שלפסר בענין חזרת המקח שהן לו הלוקח לבדו לו המוכר לבדו לו אין זום אחד מהם לו שניהם יחד כשיש טעות במקח כגון שמכר לו רעות ביפות אע"פ שאין לוגאה בדמים לוקח יכול לחזור בו שהרי הטעהו וכן המוכר שיכא שהטעהו הלוקח ואמר לו חטוים הללו נחשבות רעות בעיר פלוגי ובעבור זה מכרן ואח"כ מצא שהיו מחשיבים אותו ליפות הרי הטעהו והוכר יכול לחזור אבל אם אמר לו המוכר רעות הן ונמצא שהיו רעות שברעות לו מני אמר לוקח לו קניתים לשעתא דהכי שיהיו כ"כ רעות וכן שהפך ביפות לו מני אמר מוכר לו מכרתים לשעתא דהכי שיהיו יפות שביפות להם יפות ורעות קאמר ליה והכל בכלל ואם אחד לו שהמתית שהם חטין חלושים מפני שעושים קמח מרובה ונותן לו חטים לבנה אם אחד לו לבנה מאום שעושה הפת יותר נאה ויפה הרי אלו כשני מינין והוי כמקח טעות וכל אחד מהם יכול לחזור בו אחם זה לבדו אם יכול לחזור בו כלומר לתבוע חוזרת ולא המתנה שהמתנה לוקח יכול לחזור בו כלומר לתבוע חוזרת ולא מני אלא לשון מכירה ולא לשון מתנה דכל תיקו דממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע:

יום רסד

מתני' המוכר את הראש בבהמה גסה לא מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה לא מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה [* ג' ד"ת [וכ"ה הב"ח] אבל בדקה מכר את הראש מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה] ארבע מדות במוכרים מכר לו חטים יפות ונמצאו רעות הלוקח יכול לחזור בו רעות ונמצאו יפות המוכר יכול לחזור בו רעות ונמצאו רעות יפות ונמצאו יפות אין אחד מהם יכול לחזור בו שחמתית ונמצאת לבנה לבנה ונמצאת שחמתית עצים של זית ונמצאו של שקמה של שקמה ונמצאו של זית יין ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין שניהן יכולין לחזור בהן:

גמ' אמר רב חסדא מכר לו שוה חמש בשש והוקרו ועמדו על שמונה מי נתאנה לוקח לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר מאי טעמא (דף פד.) דאמר ליה אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך ותנא תונא יפות ונמצאו רעות לוקח יכול לחזור בו מכר לו שוה שש בחמש והוזלו ועמדו על שלש מי נתאנה מוכר מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח משום דאמר ליה אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך ותנא תונא רעות ונמצאו יפות מוכר יכול לחזור בו

חזינן לגאון דקא מוקמי להא דרב חסדא לענין לקבולי מי שפרע וכד מעיינת בהא שמעתא לא סלקא בהאי סברא כל עיקר ומסתברא לן אנן דלא קיימא דרב חסדא אלא אליבא דמאן דאמר מי שהוטל עליו ידו על העליונה והא דרב חסדא ליתא דהא קא פסק רבא הילכתא שתות קנה ומחזיר אונאה אלא מיהו כי ליתיה שהמתנה לוקח יכול לחזור בו כלומר לתבוע חוזרת ולא מני אלא לשון מכירה ולא קי"ל כרב חסדא בהא דאמר לחזור לקונאה מחזיר אונאה אלא מיהו כי ליתיה ממתני' לא"נ למתני' הוא ביטול מקח והא דרב חסדא היא לונאה כבר פי' לעיל יש ביטול מקח לסניסם מחזרין מייתי לפ"ה לאמרינן לוקח חוזר ולפיכך יש לונאה לעולם [לוגם] חוזרין יש הוא שנשמע שהמתנה יתבע לונאתו והמתנה לא מני למיימר ליה לחזור בה ומיהו מאום לקי"ל ליתר מפתות הוא שיש עם לונאה שהיא שתות ערין לן למיימר לכמתני' אע"פ שהמתנה יכול לחזור ולא המתנה היינו לומר שהמתנה הוא יכול לחזור בו מעלמו בלא שום תביעה אבל היכא שהמתנה יתבע ממנו לונאתו לפ המתנה יכול לחזור בו ולומר לו יחזיר לי מקחי או יפחות מלונאתו אבל לענין לונאת שתות הלא מני מתנה בשום לא הלא לשונייהו לא חסלת לפ"ה לי לא לאו לשונייהו וכו' ה"פ שנתנה לשונייהו לא מצינו חוטא נשכר ואע"פ שנתנה המוכר בשהוקרו מ"מ מי נתנה מעיקרא לוקח ל"ל יכול לחזור בו לוקח יכול לוקח כלפי' וכלין ביטול מקח וכלפי': נרסינן בירושלמי מכר לו שוה חמש בשש ולא הספיק ליפח וליתן על שהוקרו ונעשה בשבע רבי יעקב בר אחי רבי לבהו בשם רבי יוחנן בשם שהמקח בטל מעלמו זה [בטל מעלמו זה] ולקמיין תמן תנינן יפות ונמצאו רעות לוקח חוזר בו ולא מוכר ואת אמרת הכין פי' לקמ"ל דהשתא דרבי יוחנן בלוכח כמף ואחי לא הספיק ליפח וליתן אלא מפני מה קתני מתנה סניהן חוזרים ואינם מקבלים מי שפרע ולהכי לקתני ליה ממתני' לפי שהמתנה חוזר בו ואינו מקבל מי שפרע אבל שהמה אינו חוזר בו בלא מי שפרע ופריך אחיא כמ"ל הנוסח ונותן בלבריס אין מוסרין אותו למי שפרע כלומר להשיא לר' יוחנן אלא הספיק ליפח המקח ולא ליתן המעות ואין כאן מי שפרע והא קתני ל' ליכולין לחזור בהן לנמרי ואפילו מאום מחוסרי אמנה אין בו כיון שנשתנה השער: נרסינן בגמ' [דף פד.] שהמתינ ונעלמת וכו' אמר רב פפא ס"מ שמשם סומקא היא תלא למקח נשרף ופניף והא אלא חזיא ליה כולה יומא נהורין הוא אלא בריאן: כיון אלית ביה אלא ב' מינים ג' אלום ואחד נבן וקרי נמן חמה נאלום ס"מ שמם אלום ונפקא מינה לנוכר מן האלום שיהא אסור בהנאתו של שמם: מתני' משך וכו'. בסימטא או בחנך של סניסם

מיירי מסוס לברזותו הוא קונה לסימטא הוא בליטה סמוכה לרה"ר ויש רשות לכל לחלק בהניח סס כליו וה"כ הוי כחנך של שניהם שיש לו חלק בה לכל ברזות מוכר פטיטא למסיכה לה מהניא וברזות לוקח ממש פטיטא לקנה ומוכח בגמ' למסיכה מהני לחפילו בכליו למוכר: [דף פה:] ולא מלר. לאע"פ שלא מלר קנה מסוס למסיכה לא הוי חלא גלוי מילתא בעלמא ויהיו מוקמינן לקמן מתני' בספסק סכוס המקח לחם לא כן לא סמכא לעתייהו וה"ז למסיכה לא הוי מהניא: מלר ולא מסך. כלומר לחפילו בספסק למי המקח כיון שלא מלר לתוך כליו של לוקח לבל סס שלא מלר לתוך כליו של לוקח קנה כיון שסמוכר נתנו ברשותו של לוקח וכן סס מלר הלוקח והנביה ילו במסיכה לחפילו המקח של מוכר קנתו בהנבסה וחפילו ברה"ר להנבסה קונה בכ"מ: וחם היה פקח. הלוקח כשמלרו המוכר ע"נ סמטת לו בביה המוכר וירא שמא יחזור מן המקח ישכור לו מקום הפירות וה"ז יהיה רשותו ולא יוכל המוכר לחזור בו: הלוקח פשתן מפורס בגמ': נמ' [חון מרה"ר וכו']. הלכך סס מלר המוכר פירותיו לתוך קופתו של לוקח בעוד שהיה בסמטת לו בחנך של שניהם קנה לוקח לבל ברה"ר ובחנך שהיה של שניהן וכ"ש ברזות מוכר לל קנה מסוס לחין לו רשות בו וה"כי בטל לגבי ברזות וחינו קונה על שיתן לו רשות בעל הקרקע וטעמא מסוס להוי קנין זה מטעם מסיכה לבל מסירה קונה ברזות הרבים ובחנך [שהיה] של שניהם וכלפירשנו בתחלת פירקין והנבסה עליף מינייהו לחילו הנבסה פירשנו התם לקונה בכל מקום כלומר לחפילו ברזות מוכר ומסיכה ומסירה לחפילו לחמר ליה מוכר זיל חזק וקנה לל קנה לוקח כיון לברזות מוכר הוא שלא"כ יש לו ללוקח כלי ברזות מוכר וה"ל זיל קנה כלאחריני הכא בסמוך מסוס לכיון לה"ל הכי הוי כאילו מסחיל לו מקום כליו ומש"ה קנה ומיהו הני מילי לחר שפסק למיס לבל בלאו הכי לל וכלאיתא בסמוך מלתניא לקמן פסק על שלא מלר חין שניהם יכולין לחזור בהם. כיון שעשו סכוס המקח: [דף פה:] מלר על שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהם. ולע"נ לפרקי מסחם. ובעי הכי כלומר כיון שפרקו המקח ברזות לוקח מה לי לם לפסק ערך הדמים או לל קנקס רשותו ותירן לגי סמכה לעתא על מקח זה לל המוכר ולל הלוקח לסמוך יסחל המוכר יותר ממה שיתן בהם הלוקח וכל היכא דהוי לקיבי למיס הרי הוי לפסק כלאיתא בגמ': [לרבע מיות במוכרים. פי'] לרבע ליניס חלוקים יש במוכרים [מלר רחשנוה] לם מולל המוכר במלה שהיה של שניהם לדרב חסדא בשתות הוא דליתיה אבל בביטול מקח כגון שמכר לו שוה ארבע בחמש ולא הספיק בכדי שיראה לתגר או לקרובו ועמדו בשבע לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר דאמר ליה לוקח למוכר אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך וכן המוכר שמכר שוה חמש בארבע והוזל ועמד על שלש מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח דא"ל אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת כך השתא דאוניתן מצית הדרת בך דאע"ג ddחינן ואמרינן ממאי דילמא הא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו ומתניתין היינו טעמא משום דרע רע יאמר הקונה לא בטילה הא דרב חסדא דלא דחינן מימרא בדילמא וטעמא דרב חסדא טעמא דמיסתבר הוא:

(דף פד:) **מתני'** המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד קנה מדד ולא משך לא קנה ואם היה פקח שוכר את מקומן הלוקח פשתן מחבירו ה"ז לא קנה עד שיטלטלנו ממקומו ואם היה מחובר לקרקע ותלש כל שהוא קנה:

גמ' רב ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם (דף פה.) קונה לו בכל מקום חוץ מרשות הרבים ר' יוחנן ורשב"ל דאמרי תרוייהו אפילו ברשות הרבים אמר רב פפא ולא פליגי כאן ברשות הרבים כאן בסימטא ואמאי קרו לה רשות הרבים לפי שאינה רשות היחיד והכי נמי מיסתברא דאמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן כליו של אדם כל מקום שיש לו רשות להניחו קנה יש לו רשות להניחו אין אין לו רשות להניחו לא שמע מינה והא דתניא ארבע מדות במוכרין עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח בד"א במדה שאינה של שניהם אבל אם היתה מדה של אחד מהם ראשון ראשון קנה בד"א ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהם אבל ברשות לוקח כיון שקבל עליו מוכר על שלא נתמלאת המלה עומלת בחזקת המוכר וחי בעי למיסלר מני למיסלר מן המכירה חו חס נשפך היין חו הסמן נשפך לו ללעתת כן הסחילוה לו שתהיה ברשותו למחול לבל לחחר שנתמלאת המלה היא ברשות לוקח לחלעתא לסכי נשלנה לו שתהיה ברשותו הכלי כשהוא מלא כדי שיניע סס שמנו על שיפוך לותו בכליו והלכך אין המוכר יכול לחזור בו וחס נשפך על לוקח וכגון שלא תהיה המלה ביל המוכר שהיחה כסימטא חו בחנך של שניהם עשר לליו ככליו ולא תימא להיינו לוקח כשמכר לו המוכר אין בשניהם עשר שלניהם לבל סס לחר לו לוג בסלא היו כליהו מכר לו לוג לוג בפני עלמו וחס הניחו בקרקע סימטא אוב לא היו ברזות מוכר לזה חינו לכיון שהכלי מוסלל שתהיה לעתא לסכי מוסלל שתהיה ברזות מוכר על שתתמלא המלה [הרי כלן מלה ג'. מלה שניה]. חס היתה המלה של לחר מסס. כלומר של לוקח לע"פ שלחר לו הין בשניהם עשר שלניהם כיון שלחר לו [בפירוש] לוג בסלא לחצון רחצון קנה ובלבד שיהו סימנים בהין לכל לוג ולוג וכלחמר רב כהנה [דף פו:] שנחנות היו בהין הלכך קנה לכליו קונה לו בל מקום שיש לו רשות להניחו כי הכא בסימטא ולל תתמה על הלצון שלחר של לחר מסס כיון שהיו רונה לומר חלא לוקח לחנב לחמר שלחר של שניהם נקט נמי של לחר מסס ובכי הלי נוונע ליכא ביבמות [דף יט: לר"ם] ביחתה חו חלינתה של לחת מהן פוטרת ערתה ומוכח התם לדוקא במיוחלת מהן דקאמר הרי כלן שתי מלות: [מלה שלישית] רשות מוכר חו רשות נפקל. כלומר חס כליו של מוכר חס לא קנה על שיניחנה מרשותו במסיכה חו בהנבסה חו בסכירות מקום ולפי שהם שוין בענינים חלו תרוייהו הין נמנין חלא במלה לחת והרי כלן שלש מלות ומיהו יש חילוק ביניהם בענין קבלה שהם המוכר קבל עליו להקנות ולחמר לו תזכה בפירות חלו שהם בפיתי לא קנה לוקח מסוס לחקנה כיצד וכולהי חס היה כלי ביבו של מוכר ולחמר ללוקח תזכה בכלי זה לא זכה בו לוקח בעוד שהוא ביבו של מוכר לל"כ בטלת מסיכה והנבסה ומסנה שלישית היא (בתרומות) [במע"ס פ"ה מ"ט] עיסור שהני עתיל למול נתנן לו ליהנסע ומקומו מוסכר לו ללמלמ בעי סכירות מקום וכפ"ק לקלושין (לף נו.) תנן נכסים שהין להם לחריות נקנים עם נכסים שיש להם לחריות בכסף ובשטר ובחזקה לחלמא חינו זוכה במטלטלין חלא בחחת מן הקנינות וכן בעירוב נמי בעי (עירובין לף עט:) סיזכה ע"י בנו וכתו וחילו נפקל חס קבל עליו להקנותו ללוקח מלעת המוכר קנה לוקח חפילו בלא סוס קניה

לאחרת וטעמא מפני שהיכי היכי לחד לית מוכר זכה לפלוני בזה ורצה לזכות לו [זכה לו] הכי"נ לחף חברו יזכה לו מלעתו ול"ת אם בשחמר לו מוכר לנפקד תן לו קנה לוקח ל"כ למה הזהירו חכמים מעמד שלשתן כדלקמיה בגיטין (דף יד.) דכי ל"ל תן לו וקבל עליו נפקד קנה וי"ל להתם לחיובי בפקדון לחיובי ברשותיה לנפקד כגון פרה שהיא בחצר או לבר שהוא בחצר שהיה מסתמרת שהיה קונה ולע"פ שאמר לו זכה וקבל עליו לא קנה ומיהן מעמד שלשתן קנה כיון שהוא בעין ויש ספרים לגרסי ברשות הלה המופקדין אצלו לא קנה עד שיקבל עליו כו' ולפי דבי מוכר מלוי למוכר שכיחי נקט הכי לחילוק כלי לוקח ברשות מוכר פשיטא לכי ל"ל מוכר זיל קנה קנה

וכלכתיבנא לעיל ולא היה צריך הגבהה או הוצאה מרשותו: [מלה רביעית] רשות לוקח כיון שקבל עליו מוכר קנה לוקח מפני לכי לוקח מלוי לוקח שכיחי יתיב לשמועינן היא בבא שאם יש פירות מוכר מופקדין בבית לוקח וכליו של לוקח וחל"ל נתרצה למכרם לו ופסקו הדמים והוא מכר לו סלא בתוך סלתים קנה לוקח לפיכך בלא מלילה ואע"ג שלא ל"ל קנה ברשות לוקח כשמיכה למי ונתן מפך ולא מלל קנה והיינו חלופא להך בבא לחילוי מלעיל [לחמרינן במלת לוקח] לקנה ולפילו בסימטא [ואל"ל ברשות לוקח עמו לא שמעינן לה] דשאני התם שהמוכר היה מולל לתוך הכלי או הסרסור ומלעת המוכר לבל הכא ממילא קנה [לוקח] וכלא מלילה ודיינו לאמר כיון שקבל עליו מוכר [קנה לוקח] כלומר בלא מלילה [דעל הכא חיירי בין מלילה לקתני במלת סרסור משתמלת המלה לוקח ולקתני במלה לוקח דאמן דאשם בה קנה ומתוקמא במלה שיש בה שנותת] ול"ל לאפילו בסימטא אם פסקו למי הפירות ונתן לותם המוכר בכליו של לוקח אפילו בלא מלילה קנה לוקח [כיון שאינם מחוסרים] מלילה אלא לילע ולגלויי כמה [למיס יתן בו]: משך החמרים או הפועלים והכניסם. עם המשאוי שעל כתפם בביתו כיון שהלוקח לא משך הפירות אין כאן סוס מקח מפני שהפירות עומדים על כתף המוכר הלבך שניהם יכולים לחזור בהם אבל אם פרקן הלוקח לתוך ביתו קודם שיפסוק הדמים ל"כ מה שמשך לאו כלום הוא קודם ופסוק ואם בעודם שם בקרקע ביתו פסק הדמים קנה לחנרו קונה לו לברשותו שם ומיהו כגון שספכו הפירות בקרקע הביתאי כגון חנוות סומים וכעלים שאין לרך למכרם בכלי אבל אם היה בכלי של מוכר לא קנאם לוקח פיסוק ואם קודם לכלי לוקח קנה לוקח.

ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנו או עד שיוציאנו מרשותו.

ברשות המופקדין אצלו לא קנה עד שיקבל או עד שישכור מקומו דשמעת מינה דכליו של לוקח קונה לו ברה"ר לאו רה"ד ממש היא (דף פה:) אלא סימטא והאי דקתני ואם היתה של אחד מהם ראשון ראשון קנה ואע"פ שלא נתמלאת המדה אוקימנא (דף פו:) כשהיו שנתות במדה וכן הלכה:

(דף פד:) אביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברה"ר ובחצר שאינה של שניהם משיכה קונה בסימטא ובחצר של שניהם והגבהה קונה בכל מקום:

(דף פה:) בעא מיניה רב ששת מרב הונא כליו של לוקח ברשות מוכר קנה או לא קנה א"ל לא קנה והני מילי בדלא א"ל קני בהכי אבל א"ל קני בהכי קני איכא דאמרי א"ל רבינא לרב אשי תא שמע דרב ושמואל דאמרי תרוויהו כליו של אדם קונים לו בכל מקום חוץ מרה"ר כל לאיתויי מאי לאו לאיתויי בין ברשות מוכר בין ברשות לוקח לא שאני התם דא"ל זיל קני [תניא] משך חמרין ופועלין והכניסן לתוך ביתו בין מדד עד שלא פסק ובין פסק עד שלא מדד שניהם יכולין לחזור בהן (דף פו.) פירקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד אין שניהם יכולין לחזור בהן מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהן ואוקמה מר בר רב אשי במסכלי דתומי דליתינון בכלי אבל כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה א"ל * בגמ' איתא הונא בריה דמר זוטרא (ג"א) חנין בר מר זוטרא לרבינא מכדי פירקן והכניסן לתוך ביתו קתני מה לי פסק מה לי לא פסק א"ל פסק סמכא דעתיה לא פסק לא סמכא דעתיה:

(דף פו:) רב ושמואל דאמרי תרוייהו כור בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו ואפילו בסאה אחרונה כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה משכחת לה בסימטא אי נמי ברשות לוקח והוא דאיתינהו בכליו דמוכר דאי ברה"ר הא קי"ל דאין כליו של לוקח קונה ברה"ר ואי ברשות מוכר הא קי"ל נמי דכליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה לוקח ואי ברשות לוקח וליתנהו בכליו דמוכר הא קאמר ברשות לוקח כיון שקיבל עליו מוכר קנה לוקח ואף על פי שאינו קונה לוקח במקום שיש לו רשות להניחו ולא קנה נמי ברשות מוכר לפילו מלא מוכר בתוכו עד ל"ל זיל קני ואי ברשות לוקח אל מוכר לא קנאם לוקח לכליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה לוקח [וכן] אם כליו של לוקח ברשות מוכר נ"כ לא קנה לוקח אלא להתם כיון שהכלי עומד ברשותו של מוכר (וחכח הה) בלמידת מוכר יכול לחזור בו מקום שיש לו רשות להניחו ולא קנה נמי ברשות לוקח [המקום] כלפי לעיל אבל כשכלי המוכר בביתו של לוקח בתוך יקנה לוקח בלא מסיכה ומסירה והא לפילו אמר לו תזכה בתלו לא קנה אלא בהחת מלרכי הקנייה כלפירשנו לעיל אבל [אם כליו של לוקח ברשות מוכר ואמר לו זיל קני] המקום מוסכר לו בלמידה בעלמא הלכך אם פסק הדמים ואחר כך פרקן אין שניהם יכולין לחזור בהם שהרי קנאם בתסיכת כלי המוכר להא מסיכה בכליו של מוכר מהני כלאמרינן לעיל נבי ברשות מוכר וכן מוכיח בתסכת ע"ז בפרק האוכר (לף עח:) נבי מסיכת עובד כוכבים לקאמר מלמסכיה עובד כוכבים קנייה והא לאמרי' פ"ק דב"מ (לף ט:) נבי משך בתמה זו וקנה כלים שעליה אלא קנה אלא חמרינן מהלכת ולא קנה ולא אמרינן לליקני מטעם מסיכה הא מפרשי לה דבוותא בלקפיל אלא ליקני הכלים אלא משך אבל בתמה להוי מטעם חנך אבל אם"נ לאו לא קפיל אלא לאמר ליה קנה כלים שעל בתמה זו קנה בתסיכת הבתמה: [כור בשלשים יתי מוכר לך יכול לחזור ואפילו בסאה אחרונה] הכא מיירי כגון לקפיל לאכירנה כל הכור משום שנריך המוכר למעות ואין מקנה לו פחות מכור ולא יתר על כור ומ"ה לא קנה על שימור כולו ומיירי שימור בתוך כליו של לוקח ומלאינטריך מלילה ערוך לאמר לחייבי בסימטא או ברשות של שניהם לאו בכלים ללוקח וברשות לוקח לא ערוך מלילה לכיון שקבל עליו מוכר קנה לוקח ואי ברה"ר הא קי"ל לכליו של לוקח

שלא מדד הילכך לא משכחת לה אלא כדאמרינן:

(דף פו.) תנן התם נכסי' שיש להם אחריות נקנין בכסף בשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה אמר * וכ"ה ברא"ש רבה אבל בגמ' איתא בסורא מתנו לה משמיה דרב חסדא בפומבדיתא מ"ל משמיה דר"כ ואמרי לה משמיה דרבא לא שנו כו' רבה לא שנו אלא בדברים שאין דרכן להגביה אבל דברים שדרכן להגביה בהגבהה אין במשיכה לא וכן הלכתא ואי קשיא לך (דף פו:) הא דתניא בהמה גסה נקנית במסירה והדקה בהגבהה דברי ר"מ ור' אלעזר וחכ"א זו וזו נקנית במשיכה דהא בהמה דקה דבת הגבהה היא וקאני לה במשיכה שאני בהמה דמסרכא תניא (דף עה:) כיצד במשיכה קורא לה והיא באה או שהכישה במקל ורצה לפניו כיון שעקרה יד ורגל קנאה ר' אסי ואמרי לה ר' אחא אומר עד שתהלך מלא קומתה והלכתא כתנא קמא:

תנן התם בקידושין (קידושין דף כה:) בהמה גסה נקנית במסירה והדקה בהגבהה דברי ר"מ ור' אלעזר וחכ"א בהמה דקה נקנית במשיכה (קידושין דף כו:) נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות בכסף ובשטר ובחזקה ווזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן (קידושין דף כה:) דרש רב בקמחוניא בהמה גסה נקנית במשיכה אשכחינהו שמואל לתלמידייהו דרב אמר להו מאי אמר רב בבהמה גסה אמרו ליה הכי אמר רב בהמה גסה נקנית במשיכה והא אנן תנן במסירה ורב נמי כי אמר במסירה אמר והדר ביה רב והוא דאמר כי האי תנא דתניא וחכמים אומרים זו וזו נקנית במשיכה וכן הלכתא

(דף כו.) נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה בכסף מנא לן אמר חזקיה דאמר קרא (ירמיהו

ובכליו של מוכר נמי לא קנה לוקח עד במשיכת הכלי ולפי כלשון שמוכר המוכר לתוך כליו של לוקח הטעות בסימטא או ברשות של שניהם וכיון דקפיד למילתיה כולו לא קנה על שנימור למעול שלא מחרונה וכן הדין ללוקח מטלטלי הרבה במקח אחד כלפרישית בפרק הזהב הריטב"ק ז"ל ועכ"ל לא קנה כל שלא ושלא בפני עצמה מ"מ כיון שנמכרו למעול מכרן כולן לגלי מוכר לעתיה כשנותן בכליו של לוקח שהוא חפץ שיקנה לו כליו של לוקח ולא למי לומר לחכרו משוך פרה זו ולא תקנה לך על שלשים יום ללאחר שלשים לא קנה להתם ליכא גלוי דעת לליקני כיון שלא קנה בשעת משיכה והא לחמרינן הכא לא שנו אלא בשלשים לא שפירש לו שהן רוצה להקנות שלא הכור יחד שלא שהנו לומים לעתו מלקלמר ליה כור בשלשים לקפיל ול"ל לא לחמרינן הכי שלא כשמוכר המוכר לתוך כליו של לוקח כשטעה לבל לו לוקח כל שלשה ושלשה כשמכר כיון שמכרו מוכר נראה לכריס לקנה לוקח לכל בפניו לא ערוך למימר ליה לך משוך כלקי"ל [לעיל סוף דף נב:] נבי חזקה ופשיטא לאי לאמר ליה לך משוך בפירוש לקנה לוקח כל מה שמשך ולא לחמרינן הא לא לאמר ליה שלא כור בשלשים לחלרכה לימים לפיכך הא ר"ל לך משוך ופשיטא לחייבין בשפסק הלמים לכלשו הכי לא הוה קנין כלל וכלעיל: [דף פו:] [כור בשלשים שלא בשלש וכו']. טעמא לימא התם בפרק השואל (דף קכ:) משום למספקא לן לי לחמרינן תפוס לזון לחרון לחמר לחמרינן תפוס לזון לחרון ליה כל שלא בשלש משמע למוכר ליה כל שלא ושלא בפני עצמה הלכך מספיקא לא מפקינן מיניה לוקוח כיון לתפיס תפיס שהרי הפירות בתוך כליו ואע"ג לנבי תקפו כהן (ב"מ דף ו:) לחמרינן לוקי ממונא בחזקת מריה ומוציאין לותה מילו שאני הכא לתפס ברשות שהמוכר עצמו מלא לתוך כלי הלוקח לבל המקבל יכול לחזור בפירעון בפרק המקבל. הריטב"ן ז"ל: נרסי' בגמ' [ריש דף פו.] השואל את הפועל לעשות עמו בנורן היום בלילה ובנורן יפה שלש לשאול ליהנות ממנו מהיום בלילה ולנורן יפה שלש מותר ריפא שמשכירו עכשיו לזמן הנורן ואינו עושה עמו על ימות הנורן וכיון לחוזל נפיה לשאול ליהנות ממנו למחזי כלאנר נטר לי כיון דלא עביד בהדיה משתתא אלא לוקח לחזור זמן לבל שם מהיום ואילך במלאכה אע"נ דשוה יותר לנורן משכרו להשתתא מותר ומיהו לענין שכירות קרקעות לא מפלגינן בהכי בשכירות מותר ומיהו כלאנר נטר לי אלא וזלזולי בשכירות הוא וזלזולי לא מחזי כלאנר נטר לי כלל בשכירות קרקעות לא מפלגינן בהכי כלתנן במציעא [דף סה.] למותר בין יחור הסתת בין לא יחור הלא מפלגינן בהכי הלא נבי פועל ואפשר לטעמא למילתיה כיון למיגרע הוא לאסרו בכה"נ מסוס למחזי כלאנר נטר שלשה מסוס רכינן ונראה להו לרבנן דלמי רבית ונשך טפי כשיהיה מסוס לוחק חבירו שלחוי לרחס עליו ולסייענו לבל בעל הקרקעות ג"ל לומר שיהיה מסוס לוחק כיון שיש לו קרקעות הלא שמע יהויח עם המעות טפי מהשתא מלה שהרבה לו בשכירותו הקרקע לאותו זמן ומיהו קשה שהרי מוכר כלי שברשותו ולפי לחוק הוא ולפ"ה לא למלו בזול ונקבל למים עכשיו ופסקו הלא ליתנו לו עד לאחר שלשים יום פשיטא להו למפרשים ז"ל למותר לאוזולי קל מוזל נפיה מממוניה הלא נראה טעמא כאותם שפירשו לשכירות פועל שיכול לאזור בו מעמע לאסור מסוס לכשאוזר המעות הלוהו ניהו ונם השתא כשלינו עשה מהיום עמו הוו מעות הלו בהלוהו הלנו לבל לא שעבד עמו בענין הלא יוכל לאזור בו הרי הוא כמוכר כלי או כשכירות קרקע. הריטב"ן ז"ל בשם רבו ז"ל: פיסקא [דף פו.] הלוקח פשתן מחבירו וכו' ותנא כל שהוא וכו' מסוס שתנא ממנו כל שהוא קנה לאר רב שעת בשומר ולי לך ויפה לי קרקע כל שהוא וקני כל מה שעליה כמתני' [דף פל:] תנן להלוקח פשתן מחבירו לא קנה על שיטלטלנו להיותו הנבדה למסוס למשתמיט שמחליק ולין יכולין לעשות ממנו מפלות נדולות בעי הנבדה להכריס שלרבן להנביה בהנבדה קנו ולא במשיכה ולא היה בתוכר לקרקע ותנא ממנו כל שהוא קנה ומ"ש תמהו בנמ' לאי לין תלוש יהבינהו ליה ולאי בהנבדה מקנתו לא קנה כולו ולאי לין מחובר יש לו מה עשה בשאר כלי שיזכה בו ותירן רב שעת בין שיהיה לו לין מחובר בין שיהיה לו לין תלוש לא יש לו לין מחובר לקרקע לינו כקרקע ול"ל בחזקה זו קונה כשם שיהיה קונה בזכייה זו לנוף הקרקע כולן [כשהוא] זוכה במקנתו להיותו הפשתן וכלתמרי' [כח"ה] [דף נל.] הלי מלן לזכי זכייה לשעתא לחרעא קני ולאי לין תלוש יהבינהו ליה מסוס לעומל ליתנם כתלוש לימי מ"מ ביפוי זה יקנה הקרקע [לקנות הפשתן שהוא המטלטלין לנב הקרקע מלין שכירות כשם שהיה ערוך לנסכור מי שייפה לו הקרקע] וכבי קל"ל קנה קרקע זה ביפוי לקנות הפשתן לנבו: לחר המחבר ומיהו נ"ל לאי ל"ל לקרקע כיון שלא קנה הלא מלין שכירות קרקע יש לו להזכיר בפי' מקום הקרקע שעומל בו הפשתן מוסכר לך ביפוי זה שהרי בעלמא הכי

ל"ב:מ"ד) שדות בכסף יקנו בכסף הוא דקנו ושטר לראיה בעלמא אמר רב לא שנו אלא במקום שאין כותבין את השטר אבל במקום שכותבין את השטר לא קנה עד שיכתוב את השטר ואי פריש פריש כי הא דרב אידי בר אבין כי הוה זבין ארעא אמר אי בעינא בכספא איקני אי בעינא בשטרא איקני אי בעינא בכספא איקני דאי בעי למיהדר לא מצו הדרי ואי בעינא בשטר איקני דאי בעינא למיהדר הררנא בי:

בשטר מנא לן דכתיב (ירמיהו ל"ב:י"א) ואקח את ספר המקנה אמר שמואל לא שנו אלא בשטר מתנה אבל במכר לא קנה עד שיתן לו דמים ואי קשיא לך הא דתניא בשטר כיצד כתב לו על הנייר או על החרס ואע"פ שאין בו שוה פרוטה שדה מכורה לך שדה נתונה לך הרי זו מכורה ונתונה דאלמא בשטר מכר נמי קנה התם במוכר שדהו מפני רעתה ורב אשי אמר במתנה ביקש ליתנה לו ולא כתב לו לשון מכר אלא כדי ליפות את כחו:

בחזקה מנא לן אמר חזקיה דאמר קרא (ירמיהו מ':י') ושבו בעריכם אשר תפשתם במה תפשתם בישיבה דבי רבי ישמעאל תנא (דברים י"א:ל"א-ל"ב) וירשתם אותה וישבתם בה במה ירשתם בישיבה:

ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה תקנתא דרבנן היא דאמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות אם גופו קונה ממונו לא כל שכן ומה טעם אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעליה:

נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות בכסף בשטר ובחזקה מנא הני מילי אמר חזקיה אמר קרא (דברי הימים ב כ"א:ג') ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ומגדנות עם ערי מצורות אשר ביהודה

איבעיא להו מי בעינן צבורים בה או לא אמר רב יוסף תא שמע ר"ע אומר קרקע כל שהוא חייבת בפאה ובבכורים ובוידוי המעשר (קדושין דף כו:) ולכתוב עליה פרוזבול ולקנות עמה נכסים שאין להם אחריות ואי אמרת בעינן צבורין בה קרקע כל שהוא למאי חזיא

לסכחן כלחמרינן (מעבר זני פ"ה מ"ט) נבי עשור וכו' ומקומו מוסכח לו ובמתני' לעיל [דף פב:] חס היה פקח שוכח חת מקומו ועוד לכיון לחס הפסחן ערין לקרקע זוכה בו מיד חזקה בנוף הקרקע וחס לח היה ערין לקרקע לח היה נקנה בחותה חזקה שאינה קונה מה שאין לו לין קרקע בלין קרקע כיון שלפי המחת חין הקרקע קנוי לו חלח שהוח רוצה שיקנה לו מכוס הפסחן וע"כ חין יכול יקנה מכוס שאמר לו קנה לאפסר אלא אמר לו חלח מכוס חזקה ובערין לקרקע אבל מה שאינו ערין לקרקע שאינו נקנה בהכי לע: נכסים שים להם אחריות. כגון קרקעות: נקנין בכסף. כלכתיב שדות בכסף יקנו דשטר אינה אלא רואים בעלמא אם לא פירש לי בעינא בכספא נקנה אי בעינא בשטרא נקנה דמתני רב לוי בר לחבן כי הוה זבין ארעא [אלא יוכל] לחזור בו אמוכר הוה אמר ליה קניתי בכספי שנתתי לך ואם הוה היה רוצה לחזור הוה מני למיהדר שיאמר עליון לא כתבנו השטר אמ"ש היה מתנה ומיהו היינו לוקח במקום שאין כותבין אבל במקום שכותבין את השטר לא קנה על שיכתוב את השטר דהכי אמר רב אתה: בשטר. הוא נקנה נמי בשטר לחוליה לכתיב ולקח את ספר המקנה ומיהו לוקח במתנה אי נמי במוכר שלה רעה שרוצה להסתלק ממנו לפילו בדבר מועט וכתב ליה על הנייר או על החרס שאין בו שוה פרוטה שלי מכורה לך או נתונה לך אבל במוכר שלה יפה שאינו מוכרה אלא מכוס שעריך לזוזי אין המוכר מסלק זכותו ממנה בפחות מכסף ושטר דהכי אמר שמואל אתם: בחזקה. נמי נקנה כלכתיב וירשתם אותה וישבתם בה במה ירשתם בישיבה או שנגל ופרן בפניו: ושאין להם אחריות כגון שאין נקנין אלא במשיכה. ומתקנתא דרבנן כלאמרינן במציעא (דף מז.) אמר רבי יוחנן לבר תורה מעות קונות מטעם ק"ו אם נופו קנוי בכסף לכתיב בעבד עברי מכסף מקנתו ממונו אינו דין שיקנה בכסף אלא מטעם שאם נפלה לעליה בחנם אין טורח יאמר לו נשרפו חטוך בעלייה שאם נפלה לעליה בחנם אין טורח ומעיל כיון דלאו ליהיה נינהו ולפיכך אוקמוה רבנן ברשות מוכר על המשיך לוקח ופירשו מפניה שאין לרבע לוקח בהבריה שאין לרכס להגביה כלומר אין לרכס להגביהם כלל אבל לרכס להגביה כשליפי מציעאי אין קנה אלא בהגבהה ומשום הכי אוקימנא הא במס' שבת [דף עח:] להגונב כיס במשיכה כגון שמנרר ויוצא על שיונילנו מרשות בעליו לרשותו לחייב במילי לעריך אבל להמוכר כלומר שאינו רואי כלל להגביהו ופע"נ להתם בהא נעורת [דף עח:] מוקי לה במציעא הך עיקר וכן העלו רבוחיה ובבהמה לפסיקנא כרבנן דבריית לחמרי בין לקה בין נפה במשיכה הא פירשו בגמרא [כאן דף פו:] שאני בהמה למשרבא כלומר שנועלת בקרקע ואינה לרכס להגביה כלל. הריי"ף בהלכותיו הביא נמי הא לחמרינן בקלוסין [דף כו.] למטלטלין אף על פי שאין נקנין אלא במשיכה אי אתה בהגבהה וכלאמרן מ"ת אבל קרקע מיקנו בקניית קרקע כלתנן התם נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר וכחזקה מנה"מ אמר קרא ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות אשר ביהודה. ליבעיא להו מי בעינן צבורין וקסיקנא אבורין לא בעי אגב וקני בעי. פי' בתוך הקרקע ממש ומ"ש ערין המקנה לומר לקונה [קנה לך] אבל אי אמרת מטלטלי ערעא וקני לך אגבה הך מטלטלי לחיית לי במקום פלוני וכיון דקנה נמי להנהו מטלטלי כל היכא דאיתינהו:

תרגמא שמואל בר ביסנא קמיה * דרבי יוסף (ג"א) דרב כגון שנעץ בה מחט א"ל רב יוסף קבסתן כלומר הפכתה את בני מעי להקיא איכפל תנא לאשמעינן מחט אמר רב אשי ומאן לימא לן דלא תלה בה מרגניתא דשויא כמה אלפי ואסיקנא (דף כו:) והלכתא צבורין לא בעינן אגב וקנה בעינן כלומר צריך המקנה לומר לקונה קנה לך הא ארעא וקנה לך אגבה הנך מטלטלי דאית לי במקום פלוני וכיון דאקני לה להההיא ארעא אקני נמי להנהו מטלטלי כל היכא דאיתינהו:

עיסור שהיי עתיד למוד בו. כשמניע שנה שלישית חייב לשם לקרוע שם למעשר רשאין לתתו ללוי ולמעשר עני לתתו למי שיזכה בו לעניים ועל"פ שהיינו מופרש עליין מן החולין והשם ריפא למילתא דכי הוה לר"נ וזקניס היו בחיס בספינה והניע שנה שלישית וחמר ר"נ עשור שהיי עתיד למוד נתון ליהושע שהיה לוי ומקומו מושכר לו והרי זה היה שהה במכר ומטלטלין במתנה לכל שהה במכר ומטלטלי לאחר הוה בעיל ללוי ליפסיטח: הא לחמרינן לקנה מטלטלין לנב לרעך היינו היכי לנתן למי כולן ג"כ היכי לקנה שדות הרכה לכאחזק בלחר קנה לחריני ה"מ בשנתן למי כולן. ע"כ מהרי"ף ז"ל: [קף פז.] מתני' על שלא נתמלאת המדה וכו'. ומוקמינן לה בגמ' במהת סרסור ולפיכך על שלא נתמלאת המדה למוכר לכרשות מוכר קיימת למוד ולמוכר ומשנתמלאת היא ללוקח על שיערה המדה לתנך כליו וחייבין עליה שם נשברה שלא מחמת מלוכה ושלא בחונם ושם הינה של סרסור חלא שהוא מוכל שנתנין לו שכר על המלילה נעשה כשומר שכר על החבית וחייב בשמירתה ושם נשברה נשברה לו ובלבד שלא יהיה נמי בחונם נמור שלא כעין נגידה ושבילה ושם החבית של סרסור והיא מושלמת למוכר או ללוקח ונשברה הא"נ שהינו חונם נמור נשברה לו מפני שהיא שלא בבעלים מפני שהסרסור נשכר לשם למוד וכן שם הסרסור קנאה מהמוכר למוכר תכף ללוקח ומרויח בה ומלל לותה ברשותיה קיימת ושל חמרינן שליחותיה ללוקח קל עביל שלא ולחי ברשות סרסור קיימת לגמרי ושם נשברה נשברה לו על שינמר מלילתה: וחייב להטיף לחבר שעירה הכלי נ' טיפין מפני מה שנלבך בלופני המדה וכשוליו: והרכינה (והיינו מה שנאחר עליין בלופני הכלי) ומיצה מה שנאחר עליין בשולי הכלי שנתמצה שם הרי הוא של מוכר מפני שהלוקח מניחה ממנו כלחיתה בגמרא: וחנוני אין חייב להטיף מפני רבוי הלוקחים ממנו שלא יתעכבו שם כל כך: נרסינן בגמרא הא מלה למחן לילימא מלה ללוקח על שלא נתמלאת המדה למוכר מלה ללוקח היא ושלא מלה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח מלה למוכר היא לחמר רבי לחמר לעולם מחר רב במלת סרסור ורישא מלה בלא סרסור וסיפא מלה בסרסור עשמו הרכינה ומיצת הרי היא של מוכר ג"ר יוחנן משום איבעיא להו שדה במכר ומטלטלין במתנה מהו תא שמע עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו ש"מ דקאני איבעיא להו לאחד ומטלטלין לאחר מהו תא שמע עישור שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים ומקומו מושכר לו אלמא שדה לאחד ומטלטלין לאחר קאני ודחינן מאי מושכר מושכר למעשר ואי בעית אימא שאני ר"ע דיד עניים הוא וכקונה אחד דמי ולא איפשוט:

אמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן אמר רבא לא שנו אלא שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו תניא כוותיה דרבא מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן בד"א שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו מסייעא ליה לשמואל דאמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן * עד כאן שם בקדושין :

וזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן וכו' [כבר כתבתי במסכת שבועות]:

(מכילתין דף פז.) ואם היה מחובר לקרקע ותלש כל שהוא קנה משום דתלש כל שהוא קנה אמר רב ששת הכא במאי עסקינן דא"ל יפה לי קרקע כל שהוא וקנה כל מה שעליה :

מתני' המוכר יין ושמן לחבירו והוקרו או שהוזלו עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח ואם היה סרסור ביניהן ונשברה המדה נשברה לסרסור וחייב להטיף לו שלשה טיפין הרכינה ומיצת המדה הרי זה של מוכר החנוני [אינו] חייב להטיף לו שלשה טיפין רבי יהודה אומר אם היה ערב שבת עם חשיכה פטור:

גמ' אמר * בגמ' איתא ר' אלעא (ג"א) רב רישא במדת סרסור ומשכחת לה בסימטא אי נמי ברשות לוקח:

(דף פז:) **מתני'** השולח בנו אצל החנוני ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר שיבר את הצלוחית ואבד את האיסר חנוני חייב ורבי יהודה פוטר שע"מ כן שלחו ומודים חכמים לדר' יהודה בזמן שהצלוחית ביד יהום בעליס ננעו בה: פי' מלה ללוקח היא ולפילו קולס שתתמלא היא ברשות לוקח כנון שים בה שנתות ומתני' שתמת קתני שהיא ברשות מוכר ולפילו לית בה שנתות: במלת סרסור. כלומר וכסימטא או ברשות של סניסה לכל מלת סרסור ברשות מוכר לא עליף מכליו של לוקח ברשות מוכר כלחמרינן לעיל ללא קנה ומיהו ברשות לוקח לתי שפיר לקולס שנתמלאת היו ככליו של מוכר ברשות לוקח ללא קנה: [ומימנת] מינינן של לוקח הוא ללא שנתנו לותה למוכר משום יהום הלוקח לא קפיל ביה ומכל מקום שם [המוכר] בעה"כ או המוכר הוא סיטון חייב להטיף בה שנשה טיפין בכל זמן לפילו בערב שבת וחנוני פטור לעולם שלא חלק בו תרומה כיון למינינן מכאן של לוקח הוא [ללא למשום יהום ננעו בה] שם כן מתרומה הוא ועולה הרכינה ומימנת ומ"מ מותר לבטלה ברוב של חולין שם הוא בעינן ושם הוא בחמין ובמעשר לרבנן ליו בהנעלה שנם פעמים לפילו בקלרה של חרס ומכי לילף בירושלמי רבי יוסי בר סונם בעל קומי יונה תמן לילימר ונתן שנשה טיפין להוכה חולין ומכא לילימר צריך להנעילה שנם פעמים לחמר ליה בענין ברם הכא ע"י לחול וכתב הרמב"ם ז"ל ז"ל ולחי לומר שאין למיים ממנה לפילו לנאר לילורין לרבנן ולחריס הביאו רלים לכבויי מפנכת לר' לחי לחמלה בה בשרה ותבנה ומלא שמלאו בה לאו לילור תורה לפ"ה לא הנעילה אלא תבנה והרמב"ם ז"ל כתב לחפילו בלבר שאין לו עילר מן התורה לא התירו אלא בתרומה לרבנן שהוא לילור שהינו שוה בכל מקום: מתני' מי שנתן לבנו פונלינון שוה שני לילורין שילה לו בילור שמן ויחזיר לילור והתינוק בחזרתו שבר את הצלוחית ולבע את הילור והשמן שנתן לו החנוני חנוני חייב לשלם ומעמת מפרש בנמרא בשלמן בילור ושמן שנתן החנוני לתינוק לית לה טעמת לחיפלוגי. רבנן סברי לחולועי שלריה שילה לו השמן ביל פקח. ור' יהולה סבר לשלורי ליה שלריה ממש שילה לו השמן ביל התינוק עשמו ומשום הכי פטור. אלא עלוחית מלבילה מלעת היא ולחמלי חייב החנוני אלי משום שנטלה מיל התינוק והוי כשומר לבילה וחייב (וכ"ם) בפשיעה וזו פשיעה היא כשנתנו לתינוק ליינו בשבר שנחבל מן הבעליס שלא מלעתם אבל זו לבילה מלעת היא

תינוק ומדד החנוני לתוכה החנוני פטור:

גמ' בשלמא באיסר ושמן בהא פליגי דרבנן סברי לאודועיה שדריה ורבי יהודה סבר לשדורי ליה שדריה אלא צלוחית אבדה מדעת היא תרגמא (דף פח.) רבא ורבי זירא כגון שנטלה חנוני למוד בה לאחרים וקא סברי רבנן שואל שלא מדעת גזלן הוי הילכך קיימא לה ברשותיה ואע"ג דאהדרה לתינוק לא מיפטר מינה עד דמהדר לה למריה

אמר שמואל הנוטל כלי מן האומן על מנת לבקרו ונאנס בידו חייב והני מילי דקיצי דמיה וכולה כדכתבינן בפרק השואל * ד"ת מ"ז (ההוא גברא דעל לבי טבחא אגבה להההוא אטמא בידיה אתא ההוא פרשא ואנסי' מידיה אתא לקמיה דרב יימר וחייביה והני מילי הוא דבעי לכוליה אבל לא בעי לה כולי' מאי דבעי מיניה הוא דקמיחייב לשלומי) ההוא גברא דאייתי קרי לפומבדיתא אתא לקמיה דרב כהנא אמר ליה אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו וה"מ דקייצי דמייהו אבל לא קייצי דמייהו ברשותיה קיימי וקדשי:

מתני' הסיטון מקנח את מדותיו אחת לשלשים יום ובעה"ב אחת לשנים עשר חדש רשב"ג אומר חילוף הדברים החנוני מקנח את מדותיו פעמיים בשבת וממחה משקלותיו פעם אחת בשבת ומקנח מאזנים על כל משקל ומשקל ארשב"ג בד"א בלח אבל ביבש אינו צריך (דף פח:) וחייב להכריע לו טפח שקל לו עין בעין נותן לו גירומין אחד מעשרה בלח ואחד מעשרים ביבש:

גמ' הא דתנן וחייב להכריע לו טפח במקום שנהגו אבל אם היה שוקל לו עין בעין נותן לו גירומין אחד מעשרה בליטרא לעשר ליטרין דלח דהוי חד ליטרא למאה ליטרין ואחד מעשרים בליטרא לעשרים ליטרין דיבש דהוי חד ליטרא לארבע מאה ליטרין מדאורייתא דאמר ר"ש בן לקיש אמר קרא (דברים כא) אבן שלמה וצדק יהיה לך אמרה תורה צדק משלך ותן לו אמר רבי לוי קשה גזילו של הדיוט יותר משל הקדש שזה הקדים חטא למעילה וזה הקדים מעילה לחטא ואמר רבי לוי קשה עונשין של מדות יותר משל עריות שזה נאמר בהן אל וזה נאמר בהן אלה אל קשה ואלה קשה מאל ומאי

ולא נתחייב החנוני בשמירתה לכשלמא בחיוב פונדיון ע"נ להוי נמי לחביקה מלעת מצאתו בעלים בידו מ"מ כיון שלא נתכב ביה התינוק ועכבו החנוני בידו נתחייב בחליפין וכתשלומין נמורים וכשהשיבו ביד התינוק לאו השבון נמור הוא ללאוקועי ליה שלריה ולא מצי פטר נפשיה ממה שנתחייב: [דף פח.] מר סבר שואל הוי. וכיון שהחזירה למקום שנטלו ממש ליה: ורבנן סברי שואל שלא מלעת נזלן הוי. וחייב בהשבה מעליא ובידו של תינוק לאו השבה מעליא היא והכי תנן בהנזל ומקבל (דף קיח.) הנונב טלה מן העדר והחזירו מת או נננב חייב בחזירותו כיון שלא החזירו ביוליעת הבעלים ס"נ בעינן לעת בעלים וקי"ל כרבנן לחמרי נזלן הוי: לחמר המחבר וכיון דקי"ל כרבנן לחמרי נזלן הוי היה נראה שחסור לאדם להניח תפילין של חבירו או להתעטף בטליתו שלא מלעתו לבל מורי נר"ו לומר לכבבר מנין שאני לניחא ליה לאינש בלועבדו מנוס בממונים עכ"ל הריטב"ח ז"ל ותמיהני אני על פסק זה של רבותי ז"ל לבהיות לחמרינן סוף פ' הלוה מעיות [דף כט:] מנח תפילין שם לחיסם ומניחן ואם לא עשם חותם וקנאם לא היו מתירין לותו להניחם כשאר נוף לבביה שחסור להסתמם בה ולא התירו משום מנוס (נבי) ס"ת נמי נבי הין השוחל רשאי להשחיל (שם כט:) לחמרינן של"ה לניחא ליה לאינש וכו' קמ"ל ואילו היה לרבותי ז"ל שום ראיה הייתי לוחק עצמי ליישב זה לבל עכשיו תמיהני ע"כ: ומוהים חכמים לר"י שאם לא נטלה ע"מ למוד בה לאחרים אע"פ שנטלה למוד בה לתינוק לא הוציאה מרשות בעלים והרי היא כאילו הלוחית בידי התינוק בשעת מליכה: מלחמרינן לבר שלמיו קנובים ועומד ליתכר כיון שהחזיק בו לחר על מנת לקנותו תו לא היו ברשות מוכר לחקלוסי ס"מ להלוקח היו כאילו לקחו לנמרי וחין רשות למוכר להחזיר בו משום לנוקח ממש הוא לאילו שולל הא קי"ל בחמ' ערכין [דף כח.] למסכיר מקיים וכ"ם מסחיל ומיהו לי נקטיה ע"מ לבקרו יכול לחזור בו אם ירצה לחלעתא לבבי נסביה חלא לבבל זמן שלא החזירו הרי הוא כאילו שלו: לחמר המחבר ונ"ל טועמת למילתא משום שלא יוכל המוכר ליטלו ממנו ולמכרו לאחר שאם זה לחמר טוב הוא בעיני מלי תו לחיכת כיון שהוא בידו ולמיו קנובין ועומד ליתכר ע"כ: וה"מ בדרכו למכרו אבל בדרכו שדרכו לחלק לקרי לאבל בדבר שדרכו לחלק כגון שהוא כנון כלי או כעובלא לקרי לאבל בדבר שדרכו ובבוקא לחטמא ר"ל ירך אינו חייב אלא כפי השיעור שהיה לעתו לקנות לאותו השיעור הוא לוקח כאילו הוא ברשותו ולא יותר והוא שיהיו למיו קנובין בבשר לבין למשקל בין לחתיכות למיו קנובין וכ"ש אם המוכר פשק למיו לאבל אם אין למיו קנובין והקליפו המוכר הרי הוא קונה לע"פ שאינו ברשותו לפי שהוא בפקדון ביד זה שהרי לא נתכוין לגמול אלא לקנותו לרענו אל לאבל (ב"ק קף סח: וכ"מ) נזל ולא נתיאשו הבעלים אינן יכולין להקליפו זה לפי שאינו אלו וזה לפי שאינו ברשותו: מתני' תבואה היא סיטון בלשון יווני וע"ם זה נקרא כל מוכר תבואה הרבה סיטון (ועש"י נקרא כל תגר גדול הן מיבש הן מלח סיטון והוא שם יווני למוכר פירות הרבה יחל): מקנח מלותיו בשביל שנקרא בתוכו מה שנשאר מהרכיבה ומיעית ומעט המלה: ובעל הבית. שאינו מוכר תדיר היו בפעם אחת בשנה: חלוף הדברים. להסיטון היו בפעם אחת בשנה שאין לו פנאי להיות נקרא מפני שאינו מוכר יותר תדיר מבעה"ב אבל בעה"ב נקראין מפני שאינו מוכר תדיר הלבך יקנח אחת לשלשים יום. חנוני מטוף נ' טופין מתלסף בתוך כלי יותר מבבלי סיטון ובעה"ב לפיבך צריך שיקנח מלותיו ב' פעמים בשבוע כלי שלא יתקרש בתוכו ויימעט המלה וכלהו מודו בהאי וכן ממחה שהוא לשון קנוח בלבתיב (ישעיהו כ"ה:ח') ומחה ה' אלהים למעל מעל כל פניס: פעם אחת בשבוע. בשמוכר לבריס לחיס בבשר ושמן ובבם או לג מליח מפני שנלבלך בו מהלבלוך ומבביל המשקל ובבל פעם שיקנוח יקנח המחזיק מטעם זה: במקום שנהגו לשקול עין בעין. בלומר בלא הכרע: יתן גרומיו. בלומר הבראותיו שבם עשירית ליטרא לעשרה ליטרין בלא וחבא מעשרים לעשרים ליטרא ליבם שהוא חלק מל' מלות מפני שאינו נלבך מהפירות בבלי ביבם במו שנעשה בלח וכולה מתני' מפורש בגמ': היה שוקל עין בעין וכו'. : גמ' מנה"מ לרשב"ל לחמר קרא ונלך נלך מסלך ותן לו: לחל חי בלח וחבא מב' ביבם ליבבעיא להו היבי קחמר חבא חי' בלח לי' בלח וחבא מב' ביבם לב' ליבם או

לימלך לחד מי' בלח לעשרים ללח ולחד מי' ביבש לעשרים ליבש תיקו בעו בנמ' לי תנא מתני' בלמזון קנרא וס"ק לחד מעשרה בלח לעשרה ללח ולחד מי' ביבש לעשרים ליבש ללא שהתנא לא רצה לכפול בלמזונו עשרה ללא לחד לחד לכ' ליבש כלומר ולחד כמו שלחד בלח שהוא לחד מעשרה ומעתה צריך ליתן בלח לחלק מעשרה חלקים שבליטרא לי' ליטרלות שהוא חלק לחד ממאה וליבש זה החלק עצמו לכ' ליטרלות והוי חלק לחד ממאתים או לילמלך כמשמעו חלק ל' מעשרים חלקים בליטרא לכ' ליטרין והוי חלק לחד לל' מאות ועלה בתיקו וסילכך נקי בחזקת מריה ולא יתן ליבש ללא חלק לחד ממאה: נזל סיומט קסבר. וכ"ם של מלות מפני שלי לפסר להסיבו לנמנל שלינו יודע מי הוא הנמנל להסיב חלוי: במתני' לחמרינן לחס נהנו למול במלה קטנה לל יחלול כשיכור הוא בנסס מפני שמפסידו לנוקח שלין לו עכשיו ללא הכרעה לחת לפילו לל יכור במקל ללא במלה מ"מ לכתי מפסידו שלי לפסר למחוק כל המלות כל כך בממנוס כמו שיעשה בלחד לבל ולס נהנו למלול במלה נלולה כלי שיקח הוא מלחריס לל יחול בקטנה כלי להרבות לה מלילות ומטעמל לחמרן להשתא יפסיד מוכר: **מקום** שנהגו למחוק. במלה להעביר ממנו הנוסס לל ינלוס ולפילו להוסיף לו למיס כשווי הנוסס להיינו שלים לקיימל לן (עירובין לף יל: ושבת לף לה.) נוסלס תילתל הוי וטעמל מקום לכתיב לילה שלימה כמות שהיא בעיר יהיה לך ללל"כ יטעו הסומעים שזה מכר שלים יותר ולל יטעו שמסוס הנוסס שהוסיף לו להיינו שלים במלה מכר לו כ"כ כיון שלל נהנו למכור הכי ושמל ייקרו הסומעים הסער וכן נמי להשך כשימחוק במקום שנהגו לנוסס ולפילו יפחות מן הללמים להכי לחת ונקך כלומר שלל ינלוס לשטות הסער כשימשנו הזול ולל יטעו למקום שנתן לו מחוק הוא למתזיל: לנרלמים. ממונים על המלות להלקות מעוותי המלות:

עודפייהו הני אפשר בתשובה והני לא אפשר בתשובה:

מתני' מקום שנהגו למוד בדקה לא ימוד בגסה בגסה לא ימוד בדקה למחוק לא יגדוש לגדוש לא ימחוק:

יום רסה

גמ' (דף פט.) ת"ר מנין שאין גודשין במקום שמוחקין ואין מוחקים במקום שגודשים ת"ל איפה שלמה וצדק ומניין שאם אמר הריני גודש במקום שמוחקים ומוסיף לי בדמים הריני מוחק במקום שגודשים ומפחית לי בדמים שאין שומעין לו ת"ל (דברים כא) איפה שלמה וצדק אמר * בגמ' איתא רמי בר חמא א"ר יצחק מעמידין וכו' (ג"א) רמי בר אבא אמר רבי יוחנן מעמידין אגרדמים בין למדות בין לשערים מפני הרמאין

ת"ר המבקש לשקול לו ליטרא שוקל לו ליטרא חצי ליטרא שוקל לו חצי ליטרא רביע ליטרא שוקל לו רביע ליטרא היה מבקש ממנו שלשה רבעי ליטרא אל יאמר לו שקול לי כנגד שלשה רבעי ליטרא אלא שוקל ליטרא ונותן רביע ליטרא עם הבשר ת"ר היה מבקש ממנו לשקול עשרה ליטרין לא יאמר לו שקול לי אחת ואחת ותכריע אלא שוקל לו י' בבת אחת והכרעה אחת לכולן

ת"ר נפש מאזנים תלויה באויר שלשה טפחים וגבוה מן הארץ שלשה טפחי' קנה ומיתנה שלה י"ב טפחים של צמרים ושל זגגים תלויה באויר שני טפחים וגובהה מן הארץ ב' טפחים קנה ומיתנה שלה תשעה טפחים של חנוני ושל בעל הבית תלויה באויר טפח וגבוה מן הארץ טפח קנה ומיתנה שלה ששה טפחים ושל טורטני תלויה באויר שלש אצבעות וגבוה מן הארץ שלש אצבעות קנה ומיתנה שלה איני יודע והך קמייתא דמאי היא (דף פט:) אמר רב פפא דגרומני

תנו רבנן אין עושין משקולת לא של בעץ ולא של אבר ולא של גסטרון ולא של שאר מיני מתכות אבל עושהו של צונמא ושל זכוכית ת"ר אין עושין את המחק לא של דלעת מפני שהוא מקיל ולא של מתכת מפני שהוא מכביד אבל עושה הוא של זית ושל אגוזים ושל שקמה ושל * תדהר ותאשור (ישעיה מא) תרגום מורכין ואשכרעין ערוך אשכרוע ת"ר אין עושין את המחק צדו אחד עבה וצדו אחד קצר ולא ימחוק מעט ולטערים. שלש ימכרו ביוקר: [דף פט.] מפני הרמאים. שלומרים שנתייקר מפני שהוסיפו במלה לו מסוימים הפירות היפים למעלה כלי לרמות ולומר שמפני זה הס יקריס יותר: לבל לל יעשה משקל שיהיה שנים ליטרא לשמל ירמה שיקול עמו כשיקח מלחריס רביע ליטרא וכן לל יעשה משקל חמיסי בליטרא לילמל לחני לשקול בו במקום רביע ליטרא משום להני משקולות לל מנכר להו לליפסי ולפיכך תקינו משקלי על הכי. כלומר על הסדר הזה שלין לטעות כיון שכל לחד מרוכה מלבריתה מחנך ולע"פ שבמלות לל טעו שלל ריבעא כלשקלן הוא חלנן מוכיח עליהן לבל במשקולות טועין תלתל. כן פי' הרי"ף בשם הרב ללפסי ז"ל: שלש ישקול לו כל רביע ורביע בפני עצמו כלי שיתן לו הכרעה בכל רביע שלש ישקול ליטרא (שם בשר) ויתן רביעית ליטרא עמה ויהיו נ' רביעיות: ומניח רביע ליטרא עם הבשר. וה"ק לשקול בחני ליטרא וברביע שלש לנקט הכי לרבותל. הריטב"ל ז"ל: ולילך מלי היל. כיון לתני של חנוני ושל כולהו לחרינן לס כן לשמנים מלי היל ותילן להשיל מיירי בנרומני שהם מוכרי ככרות בחתיכות נדולות של מיני מתכות ולפי המשקל הכבד צריך שתהיה הנפש תלויה בלויר יותר כלי שלש יגע למעלה לו למטה ויעבד השטיח הרלוי לה. הנפש. הוא הכרזל המעגני שכל המשקל תולך לחריו למקום שהוא נוטה והוא נקוב וזקוף בתוך הענין הנלחז בילים: של זמרים. מוכרי צמר: של זגגין. מוכרי כלי זכוכית ולין שוקלין הרבה יחד לפילך לי שיהיה תלוי בלויר שני טפחים וי"מ זגגים עושי כלי כסף: טורטני. הוא מגרף כסף וזהב ושוקל לבר מועט: קנה. הוא הזרוע שהנפש בלמעלה ומיתנה הס החבלים שבף המלזנים תלויה בהם ולפי כובד המשקל צריך שיהיה לרוך שלל הוא מכריע יותר בקל למקום הרלוי להכריעו: של טורטני. פירש רמב"ם ז"ל מוכרי זהב ומוכרי לרגמן טוב. ופי' יוסי יולע כפי מה שהוא רוצה:

מעט מפני שמפחיתו * זו היא גירסת הלכות גדולות ובספרים שלנו ובאשר"י גורס איפכא [וכן גרס הב"ח] למוכר ולא ימחוק בבת אחת מפני שמפחיתו ללוקח ועל כולן א"ר יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומר אוי לי אם אומר שמא ילמדו הרמאין אוי לי אם לא אומר שמא יאמרו הרמאין אין תלמידי חכמים בקיאים במעשה ידינו סוף אמרה או לא אמרה אמר רב שמואל בר יצחק אמרה וסמך אהאי קרא (הושע י"ד:י') כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו

בם

תנו רבנן (ויקרא י"ט:ט"ו) לא תעשו עול במדה במשקל ובמשורה במדה זו מדידת קרקע שלא ימוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח ובמשורה שלא ירתיח והלא דברים קל וחומר ומה משורה שהיא אחת משלשים וג' בלוג הקפידה עליו התורה הין וחצי הין ושלישית ההין ורביעית ההין לוג וחצי לוג ורביעית * בגמ' איתא ורביעית וחצי תומן ועוכלא על אחת כמה כו' ג"א לוג על אחת כמה וכמה

אמר רב יהודה אמר רב לא ישהה אדם מדה חסרה או יתירה בתוך ביתו ואפילו עביט של מימי רגלים אמר רב פפא לא אמרן אלא באתרא דלא חתמי אבל באתרא דחתמי עד דחזי חתמה לא שקיל תניא נמי הכי לא ישהה אדם מדה חסרה ויתירה בתוך ביתו ואפילו עביט של מימי רגלים אבל עושה הוא סאה תרקב וחצי תרקב קב וחצי קב רובע וחצי רובע תומן וחצי תומן (דף צ.) ועוכלא וכמה עוכלא אחד מחמשה ברובע ובמדת הלח עושה אדם הין וחצי הין ושלישית ההין ורביעית ההין לוג וחצי לוג רביעית ושמינית ואחד משמונה בשמינית וזו היא קורטוב אמר שמואל אין מוסיפין על המדות יתר משתות ולא על המטבע יתר משתות והמשתכר אל ישתכר יתר משתות

ת"ר אוצרי פירות * תיבות וסוחרי שביעית ליתא בגמ' וברא"ש וסוחרי שביעית ומפקיעי שערים ומקטיני איפה ומלוי רבית עליהם הכתוב אומר (עמוס ח':ה') לאמר מתי יעבור החדש ונשבירה שבר מאי כתיב אחריו נשבע ה' בגאון יעקב אם אשכח לנצח את מעשיהם אמר רב עושה אדם את קבו אוצר תניא נמי הכי אין אוצרין פירות בארץ ישראל דברים שיש בהן חשבון. עופרת: נסטרון. מיני מתכות מעורבין וטועמן מסוס שפוחתין והולכין: ענמת. לפי שלא שחינה פוחתת ונס זכוכית קשה מאד ואינו פוחת: כשהוא קל יותר מלאי אינו יכול למחוק במלא בעומק הרחוי ויהיה הפסד המוכר וכשהוא כבד יותר מלאי מוחק טפי בעומק והוי הפסד הלוקח לפיכך יתחוך בעיניו ולו שחינה קלים ולא כבדין יותר מלאי: לשכרוע. ביוי"ש בלע"ז: העבה. אינו מוחק כל כך בעומק כמו הקל הקל נמצא כשהוא לוקח יתחוך עם העבה וכשיתכוד יתחוך הקל וכן כשמוחק במהרה בבת אחת לו כשמוחק מעט מעט. כלומר שמוחק מעט ומנביה את המחק וחוזר וכובש ומוחק מעט טפח אחר הוי פסילת: לין בקילין במעשה ידיהם. ונוכל לרמות כרגונס: כי יסריס וכו'. הקליקים יכלו כס. שיזהרו בכס ופוטעים יכשלו כס שילמדו חכמה וערמימות וירמו הברירות ונמצא נכשלו כס: שלא יתלוד בחבל. עגמ' שמולד לחבירו בימות הגשמים לפי שאין יתלוד לשותפו זה בימות החמה מפני שהחבל מתייבש ומתקצר ונמצא זה נותנו: [דף פט:] שלא יטמין במקלותיו במלח. מפני שהמלח שואב לחות המקלות ומקילין. הכי גירסת בירושל': משורה. היא מלא קטנה כלכתחיל היס במשורה תסתה: שלא ירתיח. שלא יפוך היין בחזקה ומתקטן נפחו מפני שעולה קלף לשקומ"ה בלע"ז ונראה ככלי מלא: שלפי' יחלה לעביט של מי רגלים. שמא יתול בה לפעמים: לחבל כשחינה חתומה הוא ירגיש בה ונס הלוקחים ולא שקלי ומותר להשהותה להה לפי שיחלה למתול: משום הא לתניא בספרי לקרא לכתיב גלולה וקטנה ר"ל גלולה שמכחשת את הקטנה משקיון הכא לאו הן המלות שיכול להתקייים שלין לטועת בהם לתת לחת בעבור החתרת כי לאו ניכרות הן: שלא. היא שמת שלשה כדין ולפיכך לא קתני חני שלא משום לריעותו תרקב שהוא שלשה [קכין]: חני קב רובע קב תומן שמינית קב שהם נ' ביצין וחצי תומן ביצה ומחצה: עוכלא. היא ביצה וחומש ביצה מפני שהלוג הוא רובע קב ולוג שהם ביצים ופיולו שהשיעורין הלו קרובים זה לזה משקיון לכמלות קטנות בקיליו החשבון להכיר בין לחת לחברתה זה הוא במלת היבש. ובמלת הלח הין שהוא י"ב לוגין כתרקב ביבש חני הוא חני תרקב שליש הין הוא קב רביעית הין הוא נ' לוגין ועל"נ לפיכך למיטעי בין שליש לרביעית מ"מ כיון דהוו הכי במקום כלמדי שנמצת היו בהין הניחו לותן מלות נס להיוותות כיון שהם נמי היו משתמשין במלות הלו לענין שתן שהיו נותנין למנחות ולפיכך למיחש שיטעו הס לכהנים לכהנים זריזין הן להכיר שהכלים עושה ק"ך לוגין וחמשים לוגים ומפקיע עולה מחמשים לוגין וכשהוא מסקיון לוגין ג' שעורות ו' שעורות הוי לוגין והלוגין ט"ז שעורות כמו שאמרנו ונמצאו שהלוגין חני רביע לוגין של כסף: המנה יהיה לכס. משמע שנוכל לעשות המנה מכל הלו הכלים שהם ס' שקלים והשקל ל' לוגים כמו שאמרנו ועל זה משמה תלמוד המנה מחתים ורבעים הוי. כלומר והלא המנה היתה מחתים ולמלמנה המנה: [דף ק:] נותנים לכתוכה מחתים ולמלמנה המנה: [דף ק:] כפול היה. של חולין היה כ"ה ושל הקדש היה כפול שהוא נ' והוסיפו שתות חלק שוה ללחל מה' חלקים ונמצא שהחלק הוא עשרה והיינו שמים וה"ת שתות מלבר לחילו מלנהו להיינו לחלק הנ' לו' חלקים לו היה עולה החלק חלק שמונה [שקלים] ושלים [שקל] ועכשיו עולה עשרה מפני שהוא שתות מלבר כלומר בר מה' חלקים מוסיפין שתות חלק שהי בחלק ו' מהחמשה: חומרי בין שלימות לרביעית לף רחו למעט מלות חלו: נרסי' בגמ' חמר שמואל חין מוסיפין על המלות יותר משתות ולף עלהמטבע יותר משתות והמשתכר לף ישתכר יותר משתות מ"ט לשמואל ף"ר חשלש שמואל קרל לחשכח ולרש והשקל עשרים נרה ועשרים שקלים חמשה ועשרים שקל המנה יהיה לכס מנה מחתים ורבעים הוי חלת ג"מ תלת ג"מ מנה של השקלים כפול היה ושמע מינה מוסיפין על המלות ואין מוסיפין יותר משתות וג"מ שתות מלבר: לע"פ שלענין לינף לף הוה ערוך הל לרב חשלש מכל מקום כתבתיה משום התועלת היוצף ממנה לשמעינן מינה תלת חין מוסיפין על המלות יתר משתות המלה חותה שרוצין להוסיף בה: והמשתכר. כמו חנוני שקונה יין ופירות מהסיטון כלי למכור מעט מעט לל ישתכר יותר משתות וכנון שלל הוקר הסעד וכל זה כלי שלל יוקירו הפירות יותר מלחי לחבל בס לקח בשעת הנורן ועכשיו הוקיר ישתכר לפילו כפלים ובלבל שיהיה כפי הסעד שהולך: [דף ק.] עשריס נרה. כך היה המשקל בימי משה לחבל בבית שני הוסיפו בשקל שתות להיינו כ"ל נרה והנרה מעה והמעה שני פונדיון והפונדיון שני ליסריס והליסר שמונה פרוטות והפרוטה חצי שעורה משקלה כפי הקבלה ונמצא שהליסר ל' שעורות והפונדיון שמונה והמעה שהיא הנרה שם עשרה שעורות והשקל שהוא עשרים ולרבעה מעות שלש מלות ושמונים ולרבעה נרנירי שעורות בינוניות והוא הנקרל שקל בלשון תורה ושלש בלשון משנה והוא ל' לינרים וכשחמרו בכל מקום בתלמוד מחתים ר"ל לינרים וכן מנה משה לינרים שהוא כ"ה סלעים נמצא כסף לעבד שהוא ל' שקלים עולה ק"ך לינרין וחמשים לחונם ומפקיע עולה מחתים לינרין והלינר ג' שעורות מפני שהלינר ו' מעות והמעה שהיא נרה ט"ז שעורות כמו שאמרנו והקלקלין ומנחלין שהלינר חני רביע חוקיל של כסף: המנה יהיה לכס. משמע שנוכל לעשות מנה מכל הלו הכלים שהם ס' שקלים והשקל ל' לינרים כמו שאמרנו ועל זה משמה תלמוד מנה מחתים ורבעים הוי. כלומר והלא המנה היתה חינה מחתים ולמלמנה המנה: [דף ק:] נותנים לכתוכה מחתים ולמלמנה המנה: [דף ק:] כפול היה. של חולין היה כ"ה ושל הקדש היה כפול שהוא נ' והוסיפו שתות חלק שוה ללחל מה' חלקים ונמצא שהחלק הוא עשרה והיינו שמים וה"ת שתות מלבר לחילו מלנהו להיינו לחלק הנ' לו' חלקים לו היה עולה החלק חלק שמונה [שקלים] ושלים [שקל] ועכשיו עולה עשרה מפני שהוא שתות מלבר כלומר בר מה' חלקים מוסיפין שתות חלק שהי בחלק ו' מהחמשה: חומרי

פירות. שקונים בשוק לאחר ולמכרס ביוקר במקום שרוכן ישראל: מפקיעי שערים. שמוסיפין על השער ליקר לוקחו ומשמע שאינו אסור לאחר אלא בלוקח מן השוק מפני שנוגס יוקר לעולם: קבו לוקח. כלומר מה שמלקט מפירותיו וליקנת מעליו נקט כלומר לוקחו

חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות אבל תבלין כמון ופלפלין אוצר בד"א בלוקח מן השוק אבל במכניס משלו מותר ומותר לאצור פירות שלש שנים ערב שביעית ושביעית ומוצאי שביעית ובשני בצורות אפי' קב חרובין לא יאצור מפני שמכניס מארה בשערים תנו רבנן אין מוציאין פירות מא"י דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות רבי יהודה בן בתירה מתיר ביין מפני שממעט את התיפלה וכשם שאין מוציאין מא"י לחו"ל כך אין מוציאין לסוריא ור' מתיר (דף צא.) מאפרכיא לאפרכיא ת"ר אין משתכרין בארץ ישראל בדברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות אמרו עליו על ר' אלעזר בן עזריה שהיה משתכר ביין ובשמן בארץ ישראל ביין כר' יהודה בן בתירה דסבר כיון דממעט את התיפלה מותר שמן באתריה דרבי אלעזר בן עזריה שכיח משחא טובא:

ת"ר אין משתכרין פעמים בביצים פליגי בה רב ושמואל חד אמר תגרא לתגרא וחד אמר * בגמ' איתא על חד תרי (ג"א) זווא אחבריה:

ת"ר מתריעין על פרקמטיא ואפילו בשבת. אמר ר' יוחנן * מדפו"י [כגון] כלי פשתן בבבל ושמן ויין בא"י משום דמינייהו רובא דחיותייהו א"ר יוסף והוא דזל וקם עשרה בשיתא:

ת"ר אין יוצאין מארץ לחוצה לארץ אא"כ עמדו סאתים חטים בסלע אר"ש אימתי בזמן שאינו מוצא ליקח אבל בזמן שמוצא ליקח אפילו עמדו סאה בסלע לא יצא (דף צא:) אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא מעות בזול ופירות ביוקר אבל מעות ביוקר ופירות בזול אפילו עמדו ד' סאין בסלע יצא וא"ר יוחנן נהירנא כדהוו ד' סאין בסלע והוו נפישי נפיחי כפן בטבריא מדלית איסר וא"ר יוחנן נהירנא כדלא הוו מיתגרין פעליא למידנח קרתא מריח פיתא [מייתין] ואמר ר' יוחנן נהירנא כדהוה בצע ינוקא חרובא והוו נגידי חוטי דדובשא על תרין דרעוהי:

סליקא לה המוכר את הספינה

(דף צב.) **המוכר** פירות לחבירו ולא צימחו אפי' זרע פשתן אינו חייב באחריותן רשב"ג אומר זרעוני גנה שאינן נאכלין חייב באחריותן:

גמ' (דף צג.) * ע"ש הרבה שינויים (ג"א) ת"ר המוכר זרעוני גנה לחבירו זרעים שאינן נאכלין זרען ולא צימחו חייב באחריותן זרעים הנאכלים זרען ולא צימחו אינו חייב באחריותן ואם התנה עמו מתחלה לזרע

פסתן שעיקרו לזריעה כיון לחיכה מעוטף לחכלו מינים לא הוי מקח טעות למאי לימר ליה לחכילה מכרתיו לך וטועמא מפום דקי"ל כשמואל דאמר לא חזלינן בממון אחר הרוב כיון לחיות לן כלל נהוג המוכר מחבירו עליו להחזיר חשבון לרובא כחילו לא הוי אלא פלגא וכיון דפלגא הוא לפרס שרוצה להיות מפלגא לזבני לרבים וכיון אלא פירס ליה הוא לאפסיק לפסיה וברירא לזריעה בעי להו כזרעוני גנה לא ערוך ליה לפרס והוי כחילו פירס לזריעה בעי להו וכיון לחין רחוין לזריעה להו לא נמחו מקח טעות הוא ומיהר ליה זוזי כמפרס בנמ' ומיהו היינו היכא לחין לחתוך הלבר ברוע זמן מי הקרקע אלא לוקח בזרעים לבל בזמן שאחר זרעים לוקין מי הקרקע זה יהוע שהוע נרוע הוא פטור מלשלם: נמ' מוכח מסך ברייתא כלפירשנו בגמ' לכשרחויין לאכילה הוע חייב בחחריותן וטועמא ליתא בשמוך מפום דקי"ל כשמואל: זרעים שאינם נאכלים. ר"ל שאינם נאכלים כלל כזרע כרוב וכלפירשנו: וחייב בחחריותן דקתני היינו למי זרע שנתן לו ואינו מנכה לו כלום מפני הזרעים שנכשלו ואפילו כלמי עיים לעלמא ואע"ג שאין יכול לומר לו לא נתן לך מעותיך על שתנן לי כשיעור הזרעים שלי לכיון שעל לעת זריעה מכרן לו ולכך מסרן לו ויש לו מקח טעות בלבר ולא פשע הלוקח בכלום היו חייב לשלם לו כלום וכן בכל מקח טעות שבעולם שיהע שהלוקח הלבר שבשבילו נקמו בגד וחתכו בהמה ונמצאת טרפה וכן למרי בבכורות [דף לו.] פרק בל פסולי המוקדשין הסמוכה את הפרה ומכרה ונועא שהיא טרפה מה שהכלו לבלו ומחזיר להם את הדמים ומה שלא הכלו יחזירו ויחזיר להם את הדמים מכרוהו לעובד בוכבים או הטולוהו לבלבים יעלמו דמי הטרפה ותנו רבנן המוכר בשר לחבירו ונמצא בכור פירות ונמצאו בובבים יין ונמצא נפך מה שהכלו הכלו ויחזיר להם את הדמים ע"כ ולמדנו מבלן בי הלוקח פרקמטיא מחבירו להוליבה למקום יהוע והוליבה ונמצא שם חום שאין לו הלוקח לעשות בה הנאה כדי להחזירה שלא מניחה בית שומר

חנם והוא זה ויטול את שלו חס ושלום שיהא מוכר להחזיר לו למיו לאבל חינו נותן לו מה שהוציא הלכתא כר' שמעון בן גמליאל לחתר בגמרא נותן לו הוצאה וכן כל כיוצא בזה וכן כתב הרמב"ם ז"ל. עכ"ל הריטב"א ז"ל: [בריימ"א לף ע:] המוליך חטין. משמע מהכא למתני' לף חייבי בהוצאה והלכך על כרחין מתני' כולה רמב"ן היא וכאי קאמר שרמב"ן אומר וכו' לולא לף כן במאי פליני ת"ק ורמב"ן והלא במתניתין לף נזכרים הוצאה וכלמשמע הכא אלא ולאי הכי הוא למתני' רמב"ן היא והלכתא כווותיה אלא בהוצאה לחייבי בבריימ"א קי"ל כת"ק לפלוג עליה שלפילו רמב"ן לאו דינא קאמר אלא קנסא ואיכא נותן לו אלא למי זרע ואם פועל הוא וזרע במה שהוציא ראוי יפלג למי זרע אם הוא נוטל שכר כלאמרינן בב"ק פרק הנזהל עניים (לף עט:) ר"ר יוחנן טבח אומן שקלקל חייב לשלם והוא לעביל בשכר כי אם לא ר"ר זירא הרוצה שיתחייב לו טבח יקליס לו לינר אבל אומן לעביד בחנם פטור כלאמרינן [עיין לף עג: בתוס' ד"ה חייב] לענין נגיחה לפי שאין לו לשלם אל בני אלם להתבונן בכל ענין: [לף עג:] ולא לתתן. במיס לעליו לנתות אותן במיס ולכתוב במכתב להסיר הקליפה החיצונה כלי שתהא סולת נקיה הכי חזי טעמא למתניתין לאינו חייב בחאריותן להיו מטעמא דשומרין לכיון לחיכא למימר לחכילה מכרתיו לך אע"נ להרבות לאו לחכילה לקי אינו חייב לשמירה ולא לזוללין בתר רובא ולכלפרשנו במתני' לכלל גדול בידינו להמע"ה הלכך היו כפלגא ופלגא והו"ל לנוקח לפרוסי: ולוחזי אי נברא וכו'. משמע להיכא שמכירו שהוא לנוקח להכי אי להכי היו כאילו פירסו בהדיא וחייב המוכר לתת לו לוקח ההוא שיודע בו שברכו ליקח ממנו ואי לא היו מקח טעות וכן נמי לשומרין להמיס רחיה לפי המיס שנתן לו יוכל להכיר לעת הנוקח ואע"נ שלא פירש לו כלום היו כאילו פירש ואי לא יהיב ליה הכי היו מקח טעות ומיהו היינו לוקח בכיוצא בזה שמלא ממנו סור ושור קל תבע ליה אלא שמנלא לעתה שמתא לברייתא היו בעי ליה לאבל שלא לו עמל ואחר כך אמר לבקר נמי היו בעי מיניה שתא לשומרין לאיזה להמיס רחיה לחייב לו ענין שלא אלא לבני נופין ניגוחי שלפוסף חייב להחזיר לו הממיס לטרפה מכר ואם לא הוגלו כיון לחפילו הוגלו טרפה: ופירוש למקח וממכר. לאם מכרן לחמול או לוקיכן בעי מאי נפקא מינה כיון שלפוסף חייב להחזיר לו הממיס לטרפה מכר ואם לא הוגלו כיון

חייב באחריותן (דף צג:) מה הוא נותן לו דמי זרע וי"א אף הוצאה והלכתא כת"ק.

* לשון הרי"ף (ג"א) והני מילי דלא צימחו מחמת עצמן אבל מחמת דבר אחר כגון שלקו בברד או כיוצא בו אינו חייב באחריותן:

(דף צב.) איתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן רב אמר ה"ז מקח טעות ושמואל אמר יכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך וליחזי האי גברא אי לשחיטה אי לרדיא זבין בגברא דזבין להא ולהא וליחזי דמי היכי יהיב לא צריכא דאייקר בישרא וקם כרידיא (דף צב:) ואי ליכא לאישתלומי מיניה לשקול תורא בזוזיה דאמרי אינשי ממארי רשותך פארי אפרע דאיכא לאישתלומי מיניה רב אמר הרי זה מקח טעות זיל בתר רובא ורובא לרידיא זבני ושמואל אמר כי אולינן בתר רובא באיסורא אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא והלכתא כשמואל ומדמקשינן ואי ליכא לאישתלומי מיניה לשקול תורא בזוזיה ומפרקי' דאיכא לאישתלומי מיניה שמעינן דהיכא דאית ליה לאיניש זוזי גבי חבריה ואמר ליה שקול מינאי מטלטלא או מידי אחריני בזוזך ואיכא גביה זוזי לאו כל כמיניה דיהיב ליה מטלטלי בזוזיה אלא יהיב ליה זוזי כדאית ליה גביה

גרסינן בפרק אלו טריפות (חולין דף נ:) ת"ר מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדין פסולה נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא קודם שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה הוגלד פי המכה בידוע שהיא ג' ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה * רש"י בחולין (דף נא.) לא גריס למאי נ"מ למו"מ (ג"א) למאי נפקא מיניה למקח וממכר להודיע כי מקח טעות הוא ושנינו בבכורות בפרק כל פסולי המוקדשין (בכורות דף לז.) השוחט את הבכור ומכרו ונודע שלא הראהו מה שאכלו אכלו ויחזיר להן את הדמים ומה שלא אכלו יקבר ויחזיר להן את הדמים השוחט את הפרה ומכרה ונודע שהיא טרפה מה שאכלו אכלו ויחזיר להן את הדמים ומה שלא אכלו יחזיר את הבשר ויחזיר להן את הדמים מכרוהו לעובד כוכבים או הטילוהו לכלבים ישלמו לו דמי טריפה ות"ר המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר בכור פירות ונמצאו טבלים יין ונמצא יין נסך מה שאכלו אכלו וליכא נמי לקרוי לכל חד שם בחפיה נפשיה לעמל עמל ולבקר בקר: לעורחא יתירתא. משמע ללע"נ דלא הוי בטול מקח בשביל למיס להם שום כלמיס ליהיב עליה מ"מ מני למיימר ליה דלא בעי למטרח הכא למזבן ליה: לי לליכא לאסתלומי. משמע מהכא להיכא ליהיב ליה זוזי למוכר לא מני למיימר ליה הרי שלך לפניך טרח וזבין לגלי יפרע ממטלטלי לאבל לי לית ליה זוזי בעי למיתן ליה וכי היכי לחמרינן הכא בלוקח ה"ה מבעל חוב להם מקח להוס בטל הוו הממיס חוב עליה למוכר ונראה להיכא לליה ליה למוכר זוזי ולית ליה קרקעות ומטלטלין ליה יהיב ליה קרקעות לא יהיב ליה לכיון לאי הו"ל זוזי יהיב זוזי מטלטלים לאשיבי בתר כספא טפי יהיב ליה ולעת הנחוניס ז"ל שמקבל חרס שתא שלין לו מעות אי מטלטלין קולס שיפרענו בקרקע [אי כל היכא] לפרע במטלטלין ע"פ שומת ב"ל וכתב ר"ת ז"ל לבשכירות פועל לפילו ליה ליה זוזי בעי ליה למטרח ולמזבן ולפרוע הפועל לתנן בפרק הבית והעליה [לף קיח.] הסוכר את הפועל לעשות עמו בתבן ובקש ואמר לו טול מה שעשית בשכרך לין שומעין לו ואמרי' בגמ' מהו לתיומא כיון לליה ליה לנרע נגיח שמעינן ליה לאמרי לינגי ממארי רשותך פארי לפרע קמ"ל ובסוס לוכתא לא ליתמר היי טעמא שלא היכא לליה זוזי ופירוסא למילתא מבעל חובך סוכין תפרע. כלומר לפחות כיון שלין לו יותר לא תהיה לו כנוסה מתרנמינן כרשיא ולענין נזקין העלו הרבה מן המפרשים למני למיתן ליה לפילו קרקעות ולפילו ה"ל זוזי ובלבד שיהיה הקרקע עדיתי למיטב אמר רחמנא לאבל מלכרי הרמב"ם ז"ל נראה לכיון לליה ליה מטלטלין מטלטלין יהיב ליה: כשאינו שלא מצד האחר הלא הפני מנין עליו וכפרה: נמצא עליה קורט לם. לוקח היכא לליכא מחט אינו לאבל הלם להתעכב ולהסתבך בו הוא ל

שלקחה תוך ג' ימים חוזר ואומר לא נתרציתי קודם שלקחה או לאחר שלקחה הלכך המוציא מחבירו עליו הראיה אם הלוקח לא נתן לו דמים עדיין יטענו שבשעה שהרפה ממכר לו ואם נתן כבר המעות לא יוכל להוציאה מתחת ידו בטענה זו שהמוציא מחבירו עליו הראיה:

ויחזיר להן את הדמים וכו'

תניא (דף צד.) המוכר עבד לחבירו ונמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו ליסטים מזויין או מוכתב למלכות אומר לו הרי שלך לפניך:

מתני' (דף צג:) המוכר פירות לחבירו הרי זה מקבל עליו רובע טינופת לסאה תאנים מקבל עליו עשר מתליעות למאה מרתף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה קנקנים בשרון מקבל עליו עשר פוטסות למאה:

גמ' (דף צד.) תניא המוכר פירות לחבירו חטין מקבל עליו רובע קטנית לסאה שעורים מקבל עליו רובע נישובת לסאה עדשים מקבל עליו רובע עפרורית לסאה * לשון הרי"ף (ג"א) הני שיעורי כולה באתרא דליכא מנהגא אבל באתרא דאיכא מנהגא עבדינן כמנהגא דקיימא לן בכל כהאי גוונא הכל כמנהג המדינה א"ר הונא אם בא לנפות מנפה את כולן ונתחייב לנפות מנפה ליה לכוליה עפרא ולא מוקים ליה אהאי שיעורא דמתני' אמרי לה דינא ואמרי לה קנסא אמרי לה דינא מאן דיהיב זוזי אפירי שפירי יהיב ורובע לא טרח איניש יתיר מרובע טרח איניש וכיון דטרח טרח בכוליה ואמרי לה קנסא רובע שכיח יתיר מרובע לא שכיח ואיהו הוא דעריב וכיון דעריב קנסוה

בכור בזמן הזה לסגור לפיו ולפלוג לכהן על פיהיה בו מום קבוע לרחיית מומחה לפי שהוא כקדשים בחוץ ואם הכהן מכרו בחזקת מום קודם שילקה חכם את מומו קנסינן ליה לכהן אע"פ שאלמלי הלוקחין מן הכשר שיחזיר להם הלמים ומה שיותר מן הכשר יקבר כדין פסולי המוקדשין לבעלי קבורה ויחזיר להם הלמים: וכן הדין בקנקנ שמכר טרפה לישראל במזיד לקנסינן ליה לכל לן קנסינן ליה במה שהוא של עצמו ולפיכך אם שלח לכל יחזיר לו הכשר ואע"נ להיכא דלא קא קנסינן ליה חכם ונמצאת פגומה (חולין לף יח.) מכריזין לבשריה שהיא נבילה לחפילו לעובד כוכבים לא מזכין לאפשר לטעמא למילתא אגב ואזונא להיכא תרתי ליסורא ובזונא לת"ח הלכך קנסינן ליה טפי: למי טריפה. הלכך המוכר מחזיר להם המותר שנתנו לו על למי בשר בזול שהוא למי טריפה: המוכר עבדו לחבירו. כל העבדים בסתם הם בחזקת נגנבים ומשחקי קוביא והלוקח [יולא כבר]: ונמצא שהוא נגב או קוביוסטום. לן מני לומר ליה הרי שלך לפניך כי הטעיתני. לבל לסטים מזויין או שכבר הוא מוכתב למלכות על שהרג ולסטם ג"כ נברח קטילא ולקי הוא שהלוקח אינו נותן למוכר בעבד כזה הלכך לומר לו הרי שלך לפניך ואם לי זוזאי אע"פ דבשעת לקיחה לא פירש לו הלוקח ולא מידי. והא לתמרין בניטין [לף פו.] שהתקין רב יהודה בשטר מכר של עבדים שצריך למכתב המוכר שאי עבדא דנן עטיר ופטיר מעלודי מלכא ומלכתא והוה לפופרא דשטרא דבעלו הכי ומי מצינן חייב בחאריותו והא לפירשנו הכא טעמא משום הכל העבדים הכי שיתנהו משום דלאי לא הוי הכי כולהו אגב רובא לבל כיון דקי"ל כשמואל דאמר דינא הניעו בממון אחר הרוב ג"כ הוי כפלגא ופלגא ויכיל תמרין הניעו לשרבבא לימא ליה הרי שלך לפניך דהכא לא מצי למימר מוכר ללוקח היה לך לפרש דפסיעתא דאם נמצא בעל מום דהוי מקח טעות למום מבטל מקח היכא דלא נודע ללוקח וכשלתמרין לקמן [לף קצ.] חיסו לפיפי שפירי יהיב זוזי וחין לך מום נדול מזה: מייתינן הכא בגמ' [לף קנ.] הא לפרק שור שנגח את הפרה ונמצא עובדיה בעלה וחינו יכול אם על שלח נגחה ילדה ופטור מלשלם חצי נזק על העובר אם מפגחה ילדה וחייב לשלם חצי נזק על העובר ומסקינן לקי"ל כרבנן לתמרי המוציא מחבירו עליו הראיה וכן בענין זומרין המע"ה כלתניא [שם] שור שהיה רועה ע"נ הנהר ונמצא שור הרוג בצדו לף על פי שזה מנוגח וזה מועד לינח זה מנוגח וזה מועד בצדו מועד ליתר חין זומרים זה נגחו וזה נפלו: מתני' הלוקח יש לו לקבל פירות עם נראען זה מסוס לחורחא לפירות שלו בהכי ומתם לוקח מחיל עליה הלכך בחתרא לליכא מנהנא בהברים שלו יקבל רובע הקב מקטנית לסאה חטין וכלחיתא בנמרא וכן למאה תאנים עשר תאנים פחותות וכן כשיתכוון לו מרתף של יין ואמר לו סתם מרתף של יין שני מוכר לך יקבל למאה קנקנים יין חמוד עשר מיין קוסם שהוא יין נרוע: בשרון. סם מקום שלו היה בו מנהג לבל היכא לליכא מנהג הכל כמנהג המדינה. כך העלה רי"ף ונדולי המפרשים: פוטמות. סם כלים שחין מתקיים בהם היין זמן מרובה מפני שהם רעועין קנת לבל מ"מ חינן שבורים ורעועים ממש לע"כ לפילו לחת לו מקבל והכי לאמרינן בנמ' [לף קז:] פוטמות נחות ומנופרות. כלומר שהנפרית סותם הבור ומחברו קנת: ולחיתא בתוספתא [פרק ו לכ"כ] וכן בפר"ח ז"ל תנא יתר על כן מחזיר לת הבאר ונוטל לת הלמים ממנו. ור"ל ליתר מי' פוטמות מחזיר לוקח זה הבאר לבל לו העבר לליכא לאמיתר ערובי עריב כלי לקנסינן כמו נבי טנופות [בלף נ.] והא לתנן עבר מתליעות למלא ועבר פוטמות למלא מסוס לאכתי אם תאנים ואם קנקנים עליהם וחזו למלתייהו קנת לאפוקי היכא לו חזו למלתייהו קנת לו מקבל ליה לפילו חלש ועבדי למלא מסוס לנקט ס"ה לפי חשבון זה כשלוקח יותר לו פחות. הריטב"ל ז"ל: ניסוכת. סם [פסולת] כמוקם שהרוח מנשבן לשעורין: רובע עפרורית לעדשים. לרך עדשים להיות בהם עפרורית מסוס לעוקרן בשרשיו ולרך [שלר] מיניס ללו שמעורבים ממיניס ללו ולו מעפרורית הילכך לו מחיל לוקח לם יש בהם רובע עפרורית לסאה לבל פחות מרובע לפער שמעורב בו ומחיל: הלכך הנוטל ערוב מנורן חבירו לף על פי שלא נזל מידי מ"מ נורם לו נזק שהיה יכול למכרו בחטין כיון שהיה מעורב בו מעמיו ואסור להחזירו בידים וכל כה"נ קי"ל בב"ק (לף ק.) כל"מ דלקין לינץ לנרמי מסוס להסתתן נורם ליה ומזיק ליה לבל הא קי"ל (כ"ב סוף לף כב:) לנרמי בניזקין פטור היינו כגון שולח הבערה ביד חרש שוטה וקטן להסתתן לא מזק ליה ממש בענין זה כמות שהוא ופעולה אחרת היא שע"פ לקיימה לן (ב"ק לף עח:) לדבר הנורם לממון לאו ממון הוא היינו נבי חמן שעבר עליו הפסח שהיינו שוה פרוטה לשום לחם ואינו נמכר בממון אלא שהנזלן שנזלו קודם הפסח מיפטר משני שלא עשה בו שום שנוי ואומר לו הרי שלך לפניך לבל הכא כיון שהלין נותן שחין לו לנפותו ונמכר במקום חטין הרי הוא ממון ועבר הנמכר בממון כגון עפרות זהב הוא והיזק ניכר הוא ולפילו למאן דלא לחין לינץ לנרמי מוקי בהא: [לף קנ.] אמר רב הונא. טעמא למקבל לוקח רובע קטנית או פחות מרובע עפרורית היינו משום שחין דרך סיטרח מוכר להסיר דבר מועט בדלו ולהסירן וכיון שיש שכרו בהפסדו והיינו לסתיק מיניה לוקח לבל בשיש בו יותר מרובע דרך הוא להקפיד בו ויש למוכר לטרוח ולהסירן וכיון שיש

רבנן בכוליה:

(דף צג:) אמר רבה בר חייא קטפסאה משמי' דרב הבורר צרור מתוך גרנו של חבירו נותן לו דמי חטין דאי שביק להו הוו מזדבני אגב חיטייהו:

(דף צה.) מרתף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה והני מילי בדלא א"ל למקפה אבל א"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה דתני רב זביד בר אושעיא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוססות למאה וזה הוא אוצר ששנו חכמים ותניא בברייתא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה אני מוכר לך אפילו כולו חומץ הגיעו וקשיאן אהדדי ומשנינן (דף צה:) דרב זביד דא"ל למקפה וברייתא דלא א"ל למקפה הלכך מרתף של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוססות למאה מרתף זה של יין ולא אמר ליה למקפה נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה סתם ולא אמר ליה

לו לטורוח בחותו מותר יפה את כולו לנו היו טרחא כולי האי לגמור כיון שהתחיל בו כבר: ולחמרי לה קנסא. כלומר לחי לאו לליכא למיחסם שמא עירבו ביזיים כיון לחית ביה מותר שאינו נהנה ולחי היה מקבלו חותו רובא לכל השתא שעשה עול שערב חותו ביזיים קנסינן ליה לפילו בחותו רובא ומיהו להאי ליתנה היכא דבריר לן שלא עירב בו ולא מילי יש לו ללוקח לקבל חותו רובא לליתא להאי קנסא ופקפק מינה נמי לנו קנסינן ביה בכבל ותו נפקא לן מי קנסא הוא לנו ילפינן מיניה לעלמא וכי האי ליתנה בתרא קי"ל כיון לנו לתברר בגמרא כחל מינייהו מסום שהוא קונה לנתבע וכספיקא לממונא שהוא מוחזק ואם נתן כבר לוקח למים אם כן המוכר הוא הנתבע לכל אם לא נתן הלמים עליון לוקח הוי נתבע למאי אמר למקח כזה לא נתכוונתי: לקונה למוכר חזלינן לחית ליה חזקה לממונא כי על הלוקח לברר מה שמכר לו ואפילו לא פרע עליון מעות אם עשה מציאה מוניחין ממנו הריטב"ח ז"ל וע"ל שלא אמר הרב ז"ל לנו במרתף וכיוצא בו שיש לו ללוקח לברר לכל במוכר פירות שאין לדך שיהיה בהם תערובת יותר מן הסיעור ליו עליו לברר כלום הלכך כל היכא שלא נתן למים מני למימר למקח כזה לא נתכוונתי: מיתיבי הכא בגמ' [דף צ:] הא לחמרינן סנים שהפקידו אצל חבל זה מנה וזה מאתים זה אומר מאתים שלי וזה אומר מאתים שלי נותן לזה מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח על שיבא אליהו ויוקמוה במקומה (בב"מ דף לו.) שהפקידו לו המעות סניסם יחד בכרך אחד לפי שעתה לא היו פוסא שיכתוב שם כל אחד בכיס שלו ומש"ה ישאר המנה ביניהו על שיבא אחד מהם או על שיבא אליהו: מרתף יין למקפה. ר"ל לעולם תבעיל מפני שמסתפקין ממנו מעט מעט צריך שיהיה חסוב מלא כלי שלא יתקלקל ויחמיץ לכל אי לא אמר למקפה אלא מרתף יין סתמא משמע יין חסוב כלרכו כיש עשר קוססות לק' חביות של יין חסוב וכשאמר יין זה למקפה ליכא חלא לטיבותא שאמר למקפה וחלא לריעותא שאמר זה משמע נרוע כמות שהוא הלכך היו כיון סתמא שאמרו צריך שיהיה כולו חסוב אלא מעתה וכשאמר יין זה ולא למקפה נתן לו יין נרוע שאינו נמכר אלא בחנות ברנילין ללכת אם הקונים ולא אמר יין אלא למעט חומץ. ונראים לי לדברי רשב"ם ז"ל לכל שהזכיר למקפה אינו אלא יין יפה ואפילו אמר מרתף זה הריטב"ח ז"ל וכשלא הזכיר לו יין [ולא למקפה] כלל אלא אמר מרתף זה לבד אז אפילו חומץ במשמע ומסום לקו"ל (פסחים דף ע:) לכל לפליני רב לחא ורבינא הלכה כלברי המיקל וקו"ל לספק ממונא קולא לנתבע לא כתבתי אלא טעמא למאי המיקל ואמר לביין סתמא מקבל עשר קוססות למאי מחסרת תועלת למוכר שהוא נתבע וריצא לברייתא חסורי מחסרת וכלכתיבנא: נרסי' בגמ' (ב"ב דף נה:) אמר רב יהודה (אמאי) יין הנמכר בחנות מכרכין עליו ב"פ הנפן אמר רב זביד [מוסיף] רב יהודה בפרעימין למזלבן לקרנתא שמברך עליו שהכל לא נתקלקלה

כלתניא על הפת שעיפסה ועל היין שהקריס ועל תבשיל שעברה עוברתו אומר שהכל נהיה בדברו ח"ל לחבי לרב יוסף הא רב יהודה מר היכא סבירא ליה ח"ל לחנא מתני' יעשנו לתניא הכותב את החבית להיות מפרים עליה תרומה ואח"כ נמצאת חומץ כל ג' ימים ולאי מכאן ואילך ספק מאי קאמר ח"ל ר' יוחנן ס"ק כל ג' ימים הרשאונים ולאי יין מכאן ואילך ספק מ"ט אמרת מעלויה עקר ולאי לטעמיה ולא עקר ואת"ל בתר לחטעמית עקר הוה ליה ריחיה חלא וטעמיה חמרא וריחיה חלא וטעמיה חמרא לרומאי מתנו משמיה לר' יהושע ב"ל הראשונים ולאי יין לחרונים ולאי חומץ כו' הא נופח קסיל אמרת הראשונים ולאי יין אלמא ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא והלר לחרונים ולאי חומץ אלמא ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא הכא במ"ש כגון לשיסתכח חלא סופתקא לאי לאו לעקר תלתא יומין לא היה מסתכח חלא סופתקא. פסיטא להו לכל יין שיש מחמין על שיעבור עליו שלשה ימים לבתוך ג' ימים מתחזק והולך על שהוא חומץ הלכך כשטועמו והוא חמרא ולאי כל שלשה ימים הוא יין אם כן קריך לומר לריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא לאם לא כן כיון לבתוך ג' לפשר היה ריחיה חלא לאמי קאמר שהוא חומץ ולאי יין וכן הלין אם ג' ימים לחרונים הם ולאי חומץ שהיה ג"ל שריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא לאל"כ מנא לך שהיה חומץ חיישי' שמא השתא הוא לנמר ועשה חומץ וקי"ל כרב יהודה למברך חיין שהחנות כ"פ הנפן לכל מפרעימין שמברך שהכל משום שהקריס טופי ונראה לריחיה חלא וטעמיה חמרא הוא יין שהחנות וריחיה חלא וטעמיה חלא הוא פרעימא והיינו למיל להא לר' יוחנן לאמר ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא וקיימא לן כוותיה שהאי דומיא שהאי לאמרו הכי משמיה לריב"ל ועוד לבעי"ז (לקמן דף סו:) פליגי תבשיל ורבא נבי חלא בנו חמרא לרבא שכר ריחיה וטעמיה חמרא חמרא ופליג עליה תבשיל ולאי וקי"ל כרבא הלכך כשנתנו חומץ לו לחמרינן ג' ימים שהוא ולאי חומץ חלא ולאי בסופתקא כלומר שהוא חזק מלא ונפקא מינה לאי נגע בו עובד כוכבים תוך ג' ימים שלין נסך מחמת נגיעה זו ולאינו חוסר לולאי חומץ הוה למפרע ג' ימים: לימתר המוכר חבית שלו יין לחבירו והחמיצה לחר רב שלשה ימים הרשאונים ברשות מוכר מכאן ואילך ברשות לוקח ומשולא לחר חמרא לכתפה לנברא שוב עבד רב יוסף עובדא בשכרא כוותיה לרב בחמרא כוותיה לשמואל. הלוקח חבית יין ולא לחר לבעי ליה למקפה לא החמיצה תוך ג' ימים שקנאה ולאי ברשות מוכר החמיצה לל"ק שיהיה חומץ נמור לא לא התחיל כבר חמוצו ג' ימים ולפילו שטעמו לוקח כשלקחו ולא הרגיש בו שום חומץ אינה רשאי ובולאי ברשות מוכר החמיצה הלכך במקום יין נתן לו חומץ והוי מקח טעות לבל לא החמיץ מג' ימים ואילך ברשות לוקח הוא לאינו יכול בולאי ברשות מי החמיץ והמוציא מחבירו עליו הרשאי ושמואל לחר כיון שהיין מתנועע בטלטול הכתפים כשמביאים אותו מרשות מוכר לרשות לוקח חיישי הלכך כל היכא שלא נתקלקלה

של יין אפילו כולו חומץ הגיעו ואיבעיא לן מרתף של יין סתם ולא אמר ליה זה ולא אמר

ואפילו אחמין תוך ג' ברשות לוקח הוא ואע"פ שהוא בקנקנו ואפילו בקנקנו ללוקח ואפילו ג"ל למקפה הוי ברשות לוקח למוכר דאי מוכר קנקנך אחמיצ לכל חמר לו למקפה והיין בקנקנו אע"ג מוכר בהא לא חמר שהוא שהטלטול גורם ליין המתקייס בטלטול היה ערוך שיתן לו כיון דל"ל למקפה והלכתא כעובדא דרב יוסף שינו מתקלקל כל כך ע"י טלטול כיון הלכך בשכר קי"ל כרב ובחמרא כשמואל: [לף עז:] תנו רבנן לחל שכר תמרים ולחל שכר שעורים ולחל שכר תמרי יין מברך עליהם שהכל נהיה בדברו וכו'. לחברים לומרים שמרים שיש בהם טעם יין מברך עליהם בפה"ג רבה ורב יוסף לחמרי תרוייהו לין הלכה כלחברים לחמר רבה דמר תלתא ואייתי תלתא כ"ע לאו כלום הוה דמר תלתא ואייתי תלתא מעליא הוה לרבה לטעמיה לחמר רבה כל חמרא. ללא לרי על חל תלתא מיא לאו חמרא הוה כי פליגי לרמי תלתא ואייתי תלתא ופלגא דבתיתא פלגי מיא לאו תלתא עייל תלתא ופלגא פלגי מיא לאו כלום הוה ולחברים סברי תלתא עייל תלתא ופלגא נפיק פם ליה חל כוזל וחל כוזל בתרתי ופלגא מיא כ"ם לחמרא מעליא הוה. כולה סוגיא דשמרים שנתערו כבר בנת וכיוצא בו וה"ה לחרצנים שנתערו וכלשונה בפסחים (לף מב:) לכל דשמרים וחרצנים שלא נתערו ללא ברגלי לחם לין הולכין בזיעור זה כי פעמים רמו בה תלתא ואתי תרתי בלבל ויהא בו טעם יין מפני שהשמרים והחרצנים עושים בולעים את המים ויוצא מן היין שהיה בו ויש בו יותר מעל חל תלתא מיא הלכך הכל כפי מה שהוא וכמו שכתבתי בע"ז בשם רבותי שיחיו וכן לענין מזיגה לין הולכים בזיעות שלנו למזיגה של רבה ללא כל שלין לרך בני לחם לשתות כלל בתורת יין לין עליו תורת יין לענין ברכה ולא לענין מנע יין נסך. עכ"ל הרי"טב"ץ ז"ל: תרי ופלגא נפיק. לסברירא להו כי היכי לנפיק טפי ממאי לעייל הכי נמי לפשר לומר לנפיק חמרא טפי ונשאר שם מן המים פלגא לכוס נמצ לכוס לחל שם של יין יצא ולא היו ללא יותר מעל חל תרין מיא וכ"ם לחמרא מעליא הוא וכבר פסקו רבה ורב יוסף כרבנן לחין לברך ב"פ הנפן ללא ל"ל רמי תלתא ואייתי תלתא ברבעה מהום להשתא הוי הרביע יין ממש ולחי מצמע לפחות מכן לין לחוי לברך עליו בפה"ג וכלשמרי בפ' המוצץ (לף עו:) כמה שיעור ברכה רובע רביעית כלי שימזגנו ויעמוד על רביעית הלוג וזו היא המזיגה הבלולה ללא שעליין יש לו טעם יין והיינו לשמרין בגלרים (לף נה.) ובפרק (המוצץ תפלין) [ובפרק כיצד מעברין לף נז.] למי היה למזיגה לרבה בריה לרב יוסף בר חמא מצמע ללאו מזיגה לרובא לחינאי היא לין לומר לכפחות מרביעית הוי חמרא מלשמרין הכא לרבנן ופלגא בזיעתא פלגי מיא לאו חמרא הוא מלא נקט רבה לענין בפה"ג ללא ברמי תלתא ואתי תלתא מצמע לכפחות מכן ללאו כלום הוא ומהום לחברים למחצבי ברמי תלתא ונפיק תלתא ופלגא הוא לנקטי. מהכא לשמרין לברמי תלתא ואייתי תלתא ללאו כלום הוא מצמע לאי רמי מיא בתוך שמרי יין ולא נפיק ללא כמה לרמי ביה להני שמרים פסולת נמוד נינהו ולין להם לין יין כלל ולפילו יש בהם טעם יין קיוהא בעלמא הוא לכך חם נגע בהם עובד כוכבים לית בהם לישור וכן לנבי טבל לין בפסולת לישור מהום טבל לפילו בפירות של תרומה שינוי [פרק יש לתרומות מ"ה] סמוכמן מותר וכו' בתוספות כתבו שמכאן הורה ר"ת להתיר על עובד כוכבים שהיה רוחן חביות של שמרי יין ומיהו לכתחלה לין לעשות כן ועוד לחמרי בנמ' [לף עז.] לחמר רב זוטרא בר טוביה לין לומרים קדום היום ללא על היין הרחוי לנסך ע"נ המזבח למעוטי מהי למעוטי [לף עז:] יין שריחו רע ולי בעית לימא למעוטי מנולה ואע"נ לעבריה במסננת כר' נחמיה לפ"ס הקריבהו נ"ע לפתחך הירצך וגו'. ועי"נ למברכין עליה בפה"ג לולחי במנולה לעבריה במסננת כר' נחמיה לחמר שרחם הנחש שפתה בו נשאר בחוץ ומותר לפתוח חותו יין המסנן ליכא מאן לפלוגי שהם נהנה בו שנריך לברך עליו בפה"ג לע"כ לף ממעטינן ליה מקדום ללא מהום ומהום לרך כבוד של מעלה ומהום הקריבהו נ"ע לפתחך וגו' וה"ק רב זוטרא חמר לאין לומר קדושת היום על יין שהין רחוי לנסך מהום נרייעותא שבו כגון שריחו רע ומנונה וליינו ללא ממעטינן יין כוסי יין בורק יין הליסטון ושל מרתף ושל נמוקים ותוסס ומזוג של שמרים לכל הני לית להו נרייעות בנופן שיהיה בהם סום בזיון בקרבתן ללא לממעטינן להו [לנסכים] מטעם קרא נסך שכר שכר מילי למשכר וכן יין מבושל לאינו פסול [לנסכים] מהום נרייעותא לולרבה לפסקני לעילויא כלתנן פ"ב לתרומות דרבי [יהודה] תיר לבשל יין של תרומה מפני שמשביחו ללא טעמא למילתא דמפני שנתנית ותן בעינן כבשם שלא נתנה מבריית' הלכך בכל הני שכתבנו מקדשין בו ועוד מפורש בירושלמי לערבי פסחים יוצלין בוין מבושל ג"מ שמקדשים עליו קדושת היום ותין ל"ל בפה"ג וכן מפורש בירושלמי שיוצאים בין שים בו לבשם לשמרין שהם מהו לומר נמשלו לבדי תורה לקונדיטון וכו' מה קונדיטון יש בו יין ולבשם ופלפלים לף לבדי תורה וכו' והיינו נמי ללא ממעטו הני הכא: לחמר יותר המחבר יין בורק ר"ל נבן מלשון ברק: הליסטון. מתוק יותר מלאי: של מרתף. שהם מרתף יש בו יין נרוש של נמוקים בארץ ישמעאל עושים חותו כמו שכתוב בתשובת הגאונים ז"ל ותין ללו רגילים לעשותו בארץ הזאת וכן יוצלין בין מנתן לחמר רבה שוהטל לשם חשבול של ענבים ותומר עליו קדום היום ותי"ת יין מבושל הוא חשוב יין לענין ברכה וקדום לומר לין בו מהום יין נסך זו לינה קושיא כלל למה נתנו לכם ענין זה לזה שהיסור שהם יינם מהום בטותיהם הוא ואפילו בשכר לסרו בחנותא לעובד כוכבים וכל שהין רגילין לשתותו ונשתנה לו נזרו עליו ויין מזוג שהוא פסול לנסכים לשור לענין מנע עובד כוכבים מן הטעם הזה בדור מלא וכן לעת רבותי והטוטה מזה תועה מדרך השכל והטרכנו לבאר ולפרש מפני שטננו בו רבים ונלוזים. עכ"ל הרי"טב"ץ ז"ל. ולחמרינן בנמ' [שם] בעל מיניה רב כהנא חמום לרב מתרשיל מרבא חמר חיוורין מהו ל"ל לל תרע יין כי יתחלם. נלולי הקלמונים פירשוה לנסכים מהו בויין נבן ול"ל לל תרע יין לשתותו כי יתחלם מהום למשכר הלכך נבי נסכים עיקרו בחלום מהום לכתיב נסך שכר לבל לענין קדום פסיעה להו למקדשין על יין נבן ומיהו נלולי החחרונים כתבו לבין לקדום בין לנסכים קל מיבעיא ליה לחלם לל כן הו"ל לפרושי להיכא לנסכים מהו ול"ל לל תרע יין כי יתחלם כלומר אינו נקרע יין ללא לחלום וכרבי יהודה לחמר בערבי פסחים (לף קח:) לחזותו בעינן ולפי לבריסיה אין מקדשין בויין נבן ונם לנסכים פסול: והא לתניא בבריסיתא יין בורק לל יביא ולא הביא כשר לל נרסינן לפי לבריסיה ללא בורק לבורק ר"ל נבן ובורק ר"ל שקשה ובורק כל הנוף והם מסתייענין לומר לאי נרסינן בורק היה קשיא בריסיתא למ"ל לפסול ולאי לומר לחפשר לומר בריסיתא לל שמיעא ליה ולל חיים לאותובי ליה מינה כלחזינן בכמה לוכתין למנע לשקשויי ולל מקשו ומיהו לריכיהו קשה לחמי לל היה ממעטו ליה תלמודא הכא כיון למהדר לכל הני לפסול לכתחלה ופסול ליעבד הו"ל למימר נמי חילתא למעוטי חמר חיוורין ומ"מ לענין פסקנא ללא מסתברא לל לקדש על יין נבן ללא בשעת הלחק שלין להם חלום וכלחמרינן בעלמא (ברכות לף ט. וכ"מ) כלאי הוא

לסמוך עליו בשעת הדחק: חיוורייין. הוא לבן כשלג ויין בורק כיין לבן שלנו ולפיכך יש הבדל בשר הריטב"ן ז"ל וכן נמי על יין מבושל יש ליזהר שלא לקדש עליו אלא בשעת הדחק משום שכתב רש"י ז"ל בתשובה שאין מברכין עליו לפיכך בפ"נ וכן לחמרו מסמיכים לרב נחמן נחון ז"ל ואנו סוכחנו למעלה שמקדשין עליו וכן הדין ליין שיש בו בשר יש לחוש לדברי החומרים שאין מקדשין עליו וכבר הוכחנו שיתרו הלכך בשעת הדחק שרי: [דף מז:] מתני' יין מבושם אני מוכר לך חייב להעמיד לו על ערכו. לפיכך בקנקנים לוקח לומיל לריבעא כיון למבושם ג"ל לא היה לו להתקלקל ולוקח כשהיו קנקנים לוקח בדוקים ולא שני בברזא וכיוצא בו וכן פירשו בתום' ועוד לומר שם שאם יהיו שיינו טוב וחזק להתקייס על ערכת כשמכרו לו וחל"כ נפסל פטור למאי היה ליה למעבד הא לפשר שלירע לו שום מקרה מחמת הסטה וכיוצא בו שהפסידו והוא לא קיבל עליה וכן נראין הדברים: **[המוכר]** יין לחבירו והחמין חייב בחזירתו]. מוקמינן לה בגמ' לפיכך בלאמר ליה למקפה ובקנקנים לוקח ומשם"ה הוא לפיכך חייב בחזירתו למאי ג"ל קנקנך נריס לאי בקנקנים למוכר ליתא הא חמרך והא קנקנך כיון דל"ל למקפה היה לו להתקייס אע"פ שהלטלו מבית מוכר לבית לוקח ואי לא ג"ל למקפה לפיכך בקנקנו למוכר לא היה מקח טעות למאי לאמר ליה חמרך לכתפך לנבדרא שוב כדשמואל לעיל וכ"ש למאי ג"ל לאי עברו עליו שלשה ימים ולא חיכאי ליה לשהויי ולפיכך יכול יהא שיינו מחמין היו מקח טעות כלאמרינן בגמ': ואם אמר לו יין מבושם וכו' על הערלת. לפיכך חג הסבועות לבל יהא לו לתקופת תמוז מקלקל לפיכך יין מבושם: ויפן. ר"ל של שנה שעברה ושם היו כן מקח טעות: ומיפן. של ב' שנים לבד משנה זו שהוא עומד בה ואמרינן בגמרא תנא מתייפן והולך על החג הוא חג הסבוכות ושם היו מתקייס כ"ש המוכר חייב בחזירתו למי שמוכר מיפן ערוך שיהיה מתקייס שלש שנים שלימות: נמ' במשנה מפורש ופסק הרי"ף ז"ל כר"י בר חנינא וכשמואל לעיל: טעלית ת"ח. כלאמרינן במזקת הבתים (דף נז:) ליה למקפה מאי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מקבל וח"א אינו מקבל מ"ד מקבל דייק מדרב זביד ומ"ד אינו מקבל דייק מברייתא ואקשינן ולמאן דדייק מדרב זביד קשיא ברייתא ופריק חסורי מחסרא והכי קתני בד"א ד"ל למקפה הא לא א"ל למקפה מקבל וקיי"ל דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וקי"ל נמי דכל ספק ממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע הלכך מקבל ומוקמינן למתני' כדברי המיקל על המוכר שהוא הנתבע ולא צריכנא לאוקומי מתניתין בדאמר ליה זה ולא מפקינן לה מפשטא:

(דף צז:) קנקנין כשרון מקבל עליו עשר פוטסאות למאה:

תאנא פוטסאות נאות ומגופרות: **מתני'** המוכר יין לחבירו והחמיץ אינו חייב באחריותו ואם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות (דף צח.) אמר לו יין מבושם אני מוכר לך חייב להעמיד לו עד העצרת ישן משל אשתקד מיושן משל שלש שנים:

יום רסו

גמ' אמר רבי יוסי בר חנינא לא שנו אלא בקנקנים דלוקח אבל בקנקנים דמוכר א"ל הא חמרך והא קנקנך וכי קנקנים דמוכר מאי הוי לימא ליה לא איבעי לך לשהויי לא צריכא דאמר ליה למקפה ממאי מדקתני אם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות אמאי לימא ליה לא איבעי לך לשהויי אלא ש"מ מתני' בדאמר ליה למקפה ש"מ ופליגא דר' חייא בר יוסף דאמר רבי חייא בר יוסף חמרא מזלא דמריה גרים דכתיב ואף כי היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה והלכה כרבי יוסי בר' חנינא אמר רב יהודה אמר רב בל המתגאה בטלית תלמידי חכמים ואינו תלמיד חכם אין מכניסין אותו למחיצתו של הקב"ה כתיב הכא לא ינוה ובתיב התם אל נוה קדשך:

(דף צו.) איתמר המוכר חבית יין לחבירו והחמיצה אמר רב כל שלשה ימים ברשות מוכר מכאן ואילך ברשות לוקח (דף צו:) ושמואל אמר חמרא אכתפא דגברי שוור עבד רב יוסף עובדא בשכרא כותיה דרב בחמרא כותיה דשמואל הא דשמואל אי בקנקנים דמוכר קאמר בדלא אמר ליה למקפה היא ואי בקנקנים דלוקח קאמר אע"ג דא"ל למקפה כי היכי דלא תקשי אדרבי יוסי בר' חנינא דתרוייהו הלכתא נינהו ולא קשיאן אהדדי:

(דף צח.) אמר רבא האי מאן דזבין ליה חביתא דחמרא לחבריה אדעתא דליזבנהו ותקיף אפלגא או אתילתא שאין חלוקו נרחית מתחתיו טפח ונעיעת יתירה הוא ונסות למי שאינו ת"ח: פי' הר"ם ז"ל לחין לו חלק (למוכר) [לחנוני] בחבית חלק שנותן לו בעל היין למכור ויתן לו שכר טרחו והוא בקנקנו הילכך לינא הוא למקבל ליה מיניה שהיין שוינו שלם חנוני כלי לניימא מזלו נרס ולא בקנקנו שיוכל לטעון קנקנך קלקלו והמפרסים פירשו שהחנוני קנה היין כלשמעת הלי לאמר לזבין ול"ת ל"כ לאמר יקבל ממנו המוכר לפיכך יהיה בקנקנו הא מני למימר ליה לא ליבעי לך לשהויי לו אמרך לכתפיה לנבדרא שוב למסתמא הלוקח הביאו לביתו והטלטול קלקלו י"ל לכיון ללקחו לשעתא לסבויי למכור ממנו בחנות הוי כלילו ל"ל למקפה בעינן ליה וה"ל למיתן ליה חמרא למתקייס לכל היכא לגלי לו לעתו כלילו מפרש בהדיא הוא ומ"מ בקנקן למוכר חיירי וכלעיל: [דף עח.] ולא לחמרן. כלומר ובלבד שלא יהיה פושע בשנוי ברזא או שלא התעלל במכירתו ביומא לקולקו כללא למילתא כל היכא שיהיה פושע אין המוכר חייב בחזירתו בין לפירוש הר"ם בין לפירוש שאר המפרשים ז"ל עולה לענין פסק: לאי המחבר נראה להם ללא לוקמא הר"ם ז"ל שנתנה לו בתורת עסקא שהוא פנוי מלוה וחייב המתעסק בחזירת מזוז ללקו לעתא להכי קבלה מפני שהוא ז"ל סובר לבתורת עסקא חייב בפנוי וחפילו בחונסים לרמוי עליה וי"ל שאפי' לאמר כן המתעסק נבדו הכי הוא בחילו התנה בעל העסק לשעתא להכי יהיב ליה וחינו יכול למכרה בכאן ולתרוייהו פירושי חונסף וזילף לף קבול עליה לבל בנזיבה וחבילה חייב לכשומר שכר הוא עליה כיון שהיה לו להסתכר הא והיינו לאי פטורין ליה חלף חכי היכא חלף למאי הר"ם ז"ל לוקח במתעסק אלא לסייבא קפילא לבעל העסק אלא למכרה חלף בבילסנסא כיון שיש לו חלקו בריוח לבל המוכר סחורה לחבדו על לעת להוליכה למקום היוקר אם הזלה או נחנסה לנוקח לבחלריותו קיימא וחילו רעה למכרה בכאן לו להסליבה ליה הרשות בידו וחפילו התנה עמו שיפרענו מן המעות שיקבל ממנו בבילסנסא חינו חלף כקובע זמן בלבד אלא יוכל לכופו לפרעו קודם לכן הא חילו מכרה כאן היה

דינא הוא דמקבל לה מיניה ולא אמרן אלא דלא שני לה בברזא אבל שני לה ולא אמרן אלא דלא מטי יומא דשוקא אבל מטי יומא דשוקא לא ואמר רבא האי מאן דמקבל חמרא מחבריה אדעתא דממטי ליה אפרואתא דבילשפט ואדמטי התם זל דינא הוא דמקבל ליה מיניה איבעיא להו הוה חלא מאי אמר ליה רב הלל לרב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמר לן חלא לא כמאן ברבי חייא בר יוסף איכא דאמרי אפילו חלא כמאן כר"י בר' חנינא מהא שמעינן דהלכתא כרבי יוסי בר' חנינא:

ישן משל אשתקד וכו': תנא (דף צח:) מתישן והולך עד החג:

מתני' המוכר מקום לחבירו לעשות לו בית וכן המקבל מחבירו לעשות לו בית חתנות לבנו או בית אלמנות לבתו עושה ארבע אמות על שש דברי רבי עקיבא רבי ישמעאל אומר רפת בקר היא זו הרוצה לעשות רפת בקר עושה אותה ד' אמות על ו' בית קטן שש על שמונה גדול שמונה על עשר טרקלין עשר על עשר רומו כחצי ארכו וחצי רחבו ראיה לדבר רשב"ג אומר כבנין ההיכל:

גמ' מאי טרקלין בי ורדי תנא וקנתינר שנים עשר על שנים עשר מאי קנתינר תרבץ אפדני:

(דף צט.) **מתני'** מי שיש לו בור לפנים מביתו של חבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין ואין מכנים בהמתו ומשקה מבורו אלא ממלא ומשקה מבחוץ זה עושה לו פותחת וזה עושה לו פותחת:

גמ' פותחת להיכא אמר רבי יוחנן שניהם לבור בשלמא בעל הבור בעי לאישתמורי במיא דבוריה אלא בעל הבית למה לי אמר רבי אלעזר (דף צט:) משום

כדי שיתקן ממנו לחת המים שלקח ויהיו לו רשות לזרען מפני שהזרעון חוגם נהרשים בעומק כמו החילנות וחתי להזיק ולקלקל נלדי המים: ותן הספיקם. פי כלה העפר מהם יתקנם בעפר השלה של מוכר לשלעתא דסכי זבן למיהכא יביא לו עפר אלא חשד אשתו:

מתני' מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין ולא יכניס לתוכה תגרין ולא יכנוס מתוכה לתוך שדה אחרת והחיצון זורע את הדרך נתנו דרך מן הצד מדעת שניהם נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שהוא רוצה ומכניס לתוכה תגרין ולא יכניס מתוכה לתוך שדה אחרת וזה וזה אינן רשאין לזורעה:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל אמת בית השלחין אני מוכר לך נותן לו שתי אמות לתוכה ואמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה אמת בית הקילון אני מוכר לך נותן לו אמה אחת לתוכה וחצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן לאגפיה ואותם אגפים מי זורען אמר רב יהודה אמר שמואל בעל השדה זורען רב נחמן אמר שמואל בעל השדה נוטען מאן דאמר זורען כל שכן נוטען ומאן דאמר נוטען אבל זורען [לא] חלחולי מחלחלי ואמר רב יהודה אמר שמואל אמת המים שכלו אגפיה מתקנה מאותה שדה מ"ט אמר רב פפא שעל מנת בן קיבל עליו בעל השדה:

מתני' מי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו נטלה ונתן להן מן הצד מה שנתן נתן ושלו לא הגיעו דרך היחיד ארבע אמות ודרך הרבים שש עשרה אמה דרך המלך אין לה שיעור דרך הקבר אין לו שיעור דרך המעמד דייני ציפורי אמרו בית ארבעת קבין:

גמ' (דף ק.) דרך היחיד ד' אמות תניא אחרים אומרים כדי שיעבור חמור במשאו אמר רב הונא הלכה כאחרים ודייני גולה אמרו שני גמדין ומחצה ואידי ואידי חד שיעורא הוא:

(דף ק:) דרך הקבר אין לה שיעור: תנו רבנן המוכר קברו ודרך קברו מקום מעמדו ובית הספדו באין בני [הלכה כאחרים]. מסמע לחע"נ למתני' סתמא היא לא קי"ל כוותיה דבעינן ל' אמות חלא כלפסק רב הונא שהוא שיעור שתי אמות ומחצה ומיהו הר"ם ז"ל פי' לפסבילו שם כרמים לחיירינן בנמ' לעיל (הוא) [מזה] קאי לחילו לרך היחיל הרי אמרו במסנתנו ל' אמות והרי"ף ז"ל כתב שזהו נכון: לילי ולילי חל שיעורל הוא. כתב הרב בן מנ"ם ז"ל ה"מ היכא לחא מסיימי מחיצתא לחין כאן לבר שיעבב בהלוך אבל מסיימי מחיצתא חמור במשאו בב' נומלים ומחצה לא מסתני ליה וכ"ם חלא הלל : [לרך הקבר אין לו שיעור]. מסום בבול סתם הוא לאמרינן לחין לו שיעור חלא יכולים לעבור על נבי תבואה כלי שילוו לו כולם אבל מ"מ להרוס בבנין כמפני המלך לא מנינו שהפסל מרובה הוא והפסל מועט הוא לסרי: [וקוברין אותו בעל כרחו] . ה"ם למי שבא ליפסל חסה שאינה מהוננת שיכולין למחות בילו לכתחלה מפי מורי רבינו הריטב"ל ז"ל. רגילין היו לקבור כל בני משפחה במערה אחת ואם אחד מבני המשפחה מכר חלקו לאחר נכרי אי אמרי מכר לו לרך שלו שיוכל הוא לעבור עליו לרך המערה באין בני משפחה וקוברין אותו בעל כרחו של לוקח שפנס הוא להם שיקבר אם מי שהיו ממשפחתם ונותנין לו למיו: אחר המחבר מקום מעמלו מכאן נראה לי לחיה שהמעמל והמוסב לא היו עוסין אותו חלא הקרובין ומ"ה היה להם מקום מעמל לפי חשיבותם והשתא אתי שפיר לחמרי' בנמ' [לף ק:] שטעה מי שעשה מעמל בחוקין כלומר שטעה בפי' הבריית' למלתניל מקום מעמלו ום כח ביל בני משפחה למחות משמע כן והיה עובלא בחשה היה נראה שאין חלוק בין חשה לאיש בדינין חלו ע"כ: נרסינן בנמ' ת"ר אין פוחתין מז' מעמלות ומוסבות למת כנגל הבל הבליס וכו'. ל"ר אחל בריה לרבא לרב אשי היכי עבלו כלתניל ל"ר יהולה ברלשונה לא היו פוחתין מז' מעמלות ומוסבות למת עמלו יקריס עמלו ומבו יקריס שבו ל"ל ל"ר אפילו בשבת מותר לעשות כן בשבת בבית הקברות אלא בעי בעיר הסמוכה לבית הקברות ולאתטויה בין הסמשות. הבל הבליס. בקרא כתיב שתי פעמים הבליס ונ' פעמים הבל הם ז' כלי שיתנו לבם לאבל שהיו לולם הבל ופי' הרי"ף ז"ל שאלו המעמלות עושין לאחר שקברו לת המת במקום הסמוך לבית הקברות לנחם לת האבל או להרבות בבכיה ועיקר המעמל והמוסב עושים הקרובין שהיה חייבים בהבלות שהיו יושבים שם לכבוד המת ומ"ה קאמר בשבת מותר לעשות כן מאחר שלל היו עושין כי אם מעמלות ומוסבות וכגון שהיבא בעל השלה מה שבררו ברבים כיון שבררו ברשות ב"ל ובלא רשות בעל השלה מה שבררו ברשות ב"ל: [לף ק.] בחותה שלה אבל יחיל לו אני למעבל בלא רשות ב"ל:

שהיה שבת מותר לסת לעשות המעמלות והמוסבות: לאחר המחבר הנכון שהוא כנגד ז' לבריס שהעולם נפסקין בסה כלכתיב זרע וקציר וקור וחום וקין וחורף ויום ולילה לא ישבותו ויום ולילה נחשבים לחת כלכתיב ויהי ערב ובו' יום לחד לומר כי סחי יתן לא לבו כי העולם וכל ענייניו סבל ולשרי מי שעשלו בתורה ובמעשים טובים: לאחטויוה בשבת. ולא תשאר לאחי לא פריך ליה לסא לישתי שאין עושין חלל ביום לשמן יום לשמן בשבת היכי משכחת לה תירוץ הר"ם ז"ל לילי שבת שהוא לילי שני מיום לשמן הוא משום לענין תגינות ליישאר בקדשים שיהא יום לשמן תופס לילו כלישתי פרק טבול יום (לף ק.) וכתב הריטב"ץ ז"ל נראה להוה הדין לענין הבראה תופס לילו בחול סם חזרו לאחר בין בשמשות לבל בשבת יין הבראה למלבריס שבפרהסיא הוא. מכאן נראה לי פשוט שבאותן מקומות שנהגו ליסב בתוסס בשבת וסם לבלים ואינם רוצים לשנות מקומם בשבת מפני שאומרים שאסור לנהוג לבלות ובאוהל לוקא מפנים מקומם לבבוד שזה מנהג טעות הוא שהרי התירו כאן מעמלות ומוסבות בבית הקברות בשבת ופי' הר"ם ז"ל הטעם מאחר שלא היו עושין לבלות חלא מעמלות ומוסבות בלבד משום שבישיבה לבבוד הלבל יין סם משום חשש: ומסקינן הכא שטעות הוא לנהוג חלא במקום שנהגו וכן נמי טעות לעשות מעמלות ומוסבות חלו חלא בבית הקברות ר"ת נוכל ללמוד מכאן שבאותן מקומות שנהגו כשחוזרין מבית הקברות ונכנסים לעיר לו בבהכ"נ ועומדין ממקום למקום ויושבין כאן מעט וכאן מעט שבא פעמים שטעות הוא: ותו נראינן בגמרא לחתיה לרמי בר פפא היה נסיבא ליה לרב חייא שביבא עבד לה ז' מעמלות ומוסבות לאחר רב יוסף טעה בתרתי טעה שאין עושין חלא בקרובים והוא עבד לפילו ברחוקים וטעה שאין עושין חלא ביום לשמן והוא עבד ביום שני חיבי לאחר בהא נמי טעה שאין עושין חלא בבית הקברות והוא עשה לפי בעיר ורבא לאחר לפילו בהא נמי טעה שאין עושין חלא במקום שנהגו והתם לא נהגו: מתני' המוכר מקום לחבירו לעשות לו קבר וכן המקבל מקום מחבירו עושה תוכה של מערה ל' לאחות על שש ופותח לתוכה ח' כוכין ג' מכאן וג' מכאן ושנים מכננגן והכוכין [לרכן] ל' לאחות ורוחב ז' ורחבן שש ר"ם לאחר עושה תוכה של מערה שש על ח' ופותח לתוכה י"ג כוכין ל' מכאן [ול' מכאן] וג' מכננגן וב' לחד מיחיין הפתח ולחד משמאל עושה חצר על פתח המערה שש על שש כמלוי המטה וקוברים ופותח לתוכה שתי מערות לחת מכאן ולחת מכאן רש"י ל' לל' רוחותיה דשב"ג לומר לבל לפי הסלע: גמ' היי תרתי לסיכא שלי לסו לי לברלי הי קל משתבי לאחר ר"י בר חנינא לעביד לסו כמין ננר מתקיף לה ר"פ קבורת חמורים היי זו לאחר ר"י לעבד לסו בקרן זוית והא קל ננעו כוכין לשלל לאחר ר"י במעמיק ופי' אתני' לי רלישי לפרש משנה זו לפי שפירושה לרוך ואינו נוהג בינינו לינו ומבל מקום נלמוד שיעור הקבר מתורך ומרוחב ומעומק אע"פ שאין אנו חשש בבנייתו ונס שמענו שאין רלוי לקבור אחת ובאום לותו בחפירה מעומק כלמקשה לקבורת חמורים היי זו כלומר כשמלניחן לותו לבור ונגר נמי כמין בור עמוק לרבע לאחות ורחב שש על שש ונס שמענו שאין רלוי שינעו הנקבריס זה עם זה מקקו אחת הי ננעו כוכין

משפחה וקוברין אותו על כרחו משום פגם משפחה:

מתני' המוכר מקום לחבירו לעשות לו קבר וכן המקבל מחבירו לעשות לו קבר עושה תוכה של מערה ארבע אמות על שש ופותח לתוכה וכו' וכן הלכתא:

סלייקא לה פרק המוכר פירות

(דף קב:) **האומר** לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך והיו שם נקעים עמוקין עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמדדין עמה מיכן נמדדין עמה ואם א"ל בבית כור אפילו היו שם נקעים עמוקין עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים נמדדין עמה:

גמ' היו שם נקעים עמוקין עשרה טפחים אין נמדדין עמה מאי טעמא אמר (דף קג.) רב פפא אין אדם רוצה שיתן מעותיו במקום אחד ויראה לו בשנים וג' מקומות אמר רבי יצחק טרשים שאמרו בית ארבעת קבין אמר מר עוקבא והוא שמובלעין בחמשה קבין אמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן והוא שמובלעין ברובה של שדה (דף קג:) תאנא אם היה סלע יחידי אפילו כל שהוא אין נמדד עמה אם היה סמוך למיצר אפי' כל

לפקפק כל כך כיון שכם מפוזרים בכל השדה וי"ל נרצה למקבל להו לוקח לפ הוא תובע בדין המוציא מחבירו והא לחמרינן במתניתין לפחות מיכן ומלמדין מיכן לפ היה הסבור או הסלע חון למנך לפילו היו מלא פחותין מעשרה ין נמלל עם השדה כיון דלגלו בתוך השדה נינהו: ולפ זו בלבד הלא לפילו יהיה תוך השדה לפ הוא סמוך למנך הינו נמלל עמה ללפ מיקרי שדה נבסותית לחרעא ללפ בחמנא הקרקע ומספקא לן בגמ' לפ יש עפר מפסיק בין סלע העומד סמוך למנך והמנך לפ נלון כלילו היה תוך השדה ממש או לפ לפ יש עפר תחת הסלע כיון שלפסר לעקור הסלע ולחרוש תחתיו לפ נבלע בתוך השדה או לפ או לפ יש לו עפר מלמעלה כיון שלפסר לזרוע אם מעט ל"פ שהינו עומד בעומק המחריסה מלי ופסק בכל הלו ר"ח ז"ל ורמב"ם ז"ל להמוציא מחבירו עליו הראיה ולוקח הוא מוציא מחבירו הלכך נמללין עמה: מתני' כיון לחמר ליה מלה בחבל תמצא בזמנם ולפ פיחת כל שהוא יכה להפ לחמר רבה [דף ל.] כל דבר שבמלה ושבמקל ושבמנין לפילו פחות מכדי חונאה חוזר ואינו למימרא לוקח חוזר שיהיה בטל המקח בכל ענין ליש לדברים שלי לפסר להסלים כגון מכר לו בית ונמצא חסר מן המלה הרבה וכן הענין בכלים ומטלטלים [ש] ולפי המקח בטל] לכל מכר בית בן כ' ונמצאת כ"א לו ליפסד לגית בה ללפ י"ט ליכא קפילא כ"כ לבטל מקח ללפ חוזר האונאה וכ"ש בדבר שיכול להחזיר האונאה כגון פירות דולפי פירוסף הכי הוא לחין סברא לבטל המקח בעבור זה וה"פ הכא כיון לבית כור שמיס ובית כור זבין ליה לין סברא לבטל המקח מפוס לבר מועטו: יתר על כן. כלומר שהוא יותר מרובע: [דף קנ:] יעשה חסבון. ויחזיר להלוקח מעות למוכר לטפי מז' קבין ומחצה לכור המוכר או מלא לו יחזיר לו קרקע כלעת לו מחיל לו יחזיר לו לפ יעשה חסבון מסמא לפילו פיחת נמי יותר מסיעור זה יכבה ולפ לחמרינן לבטל מקח לחכתי שם כור עליה מחזיר לו ת הקרקע מפוס לדבר חסוב הוא זה ולפ הוי פסידא למוכר לומר מה לעשה בקרקע מועטו כזה להא חסוב הוא: נמ' הניעו. כשלמר לו לחל מלמעות הלו ל"כ מסמא לימר מכן יעשה חסבון כלחמרינן במתני' להן חסר הן יתר והא ללא נקט מתני' ליפיה סתמא לפמעוטין רבותא לפילו ל"ל הן חסר הן יתר יעשה חסבון ביתר מכן וכתב הרב הלוי בן מנ"ם ז"ל שהוא אין נמדד עמה:

מתני' בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל פיחת כל שהוא ינכה יתיר כל שהוא יחזיר ואם אמר לו הן חסר הן יתר אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו יתר על כן יעשה חשבון:

גמ' איבעיא להו בית כור סתמא מאי ופשט רב אשי דסתמא נמי כהן חסר והן יתיר דמי:

יום רסז

מתני' מה הוא מחזיר לו מעות ואם רצה מחזיר לו קרקע ומפני מה אמרו מחזיר לו מעות כדי ליפות כחו של מוכר שאם שייר בשדה בית תשעת קבין ובגנה בית חצי קב וכדברי ר"ע בית רובע מחזיר לו את הקרקע ולא רובע בלבד מחזיר לו אלא את כל המותר:

גמ' (דף קד.) ליפות כחו של מוכר אמרי' ליפות כחו של לוקח לא אמרינן והא תניא פיחת שבעה קבין ומחצה לבור * מהר"ם ל"ג (הותיר שבעה קבין ומחצה לכור) הגיע יתר על כן כופין את המוכר למכור ואת הלוקח ליקח התם כגון דהות יקירא מעיקרא וזל השתא דאמרינן ליה אי ארעא יהבת ליה הב ליה כי זולא דהשתא והא תניא כשהוא נותן לו נותן לו כשעה שלקח ממנו התם כגון דהות זולא מעיקרא ויקירא לה השתא:

שאם שייר בשדה בית תשעת קבין: אמר רב הונא תשעת קבין שאמרו אפילו בבקעה גדולה ור"נ אמר נותן שבעת קבין ומחצה לכל כור וכור ואי איכא יתירא למליותא דתשעה קבין הדרי וכן הלכתא תאנא אם היה סמוך לשדהו אפילו כל שהוא מחזיר לו ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר אלא את כל המותר כלפי לייא (דף קד:) תאני רבין בר רב נחמן לא המותר בלבד הוא מחזיר לו אלא את הרבעין כולן:

מתני' מדה בחבל אני מוכר לך הן חסר הן יתיר ביטל הן חסר הן יתיר את מדה בחבל הן חסר הן יתיר מדה בחבל ביטל מדה (דף קה.) בחבל את הן חסר ואת הן יתיר דברי בן ננס בסימניו ובמצריו פחת משתות הגיעו להשלי לינע לע מסכחת לה חלע במסיי' לו לת השדה ולחמר לו בית כור עפר זה לני מוכר לך לבבל חס ע"ל בית כור עפר מכל שדותיו נותן לו בית כור בלי פחת וכלי תוספת לפ"ז מסמע לנקמן [דף קו.] נבי סימניו ומצריו ולפילו ע"ל בית כור זה לע"פ שרלוהו ערין למימר ליה בסימניו ומצריו: יתר מכן. לע לה הוי מחילה ולפ בא לוקח לומר שיכוכר לו המוכר לותו חלק הנותר כלי שלע יצטרך להסמר ממנו כופין למוכר למכור ובן לפ ירצה המוכר שיקחנו הלוקח מסוס שהוא חלק מועטו ולע חזי ליה כמו כופין לותו לחלק ליפוי כח לוקח ככח מוכר: [דף קד.] וזל הסתם. והמוכר רוצה שיקחנו ביוקר למעיקרא ויהיה פסילא ללוקח לז לע כייפינן הלוקח ליקח חלק בזילותא להסתם לכיון לנתינת מעות לו בדין הוא חלק תקנתא למוכר שלע יפסיל להאי נהנה וזה אינו חסר לבל במקום פסילא ללוקח לע לחמרי: ויוקרא ליה הסתם. למני למימר ליה מעיקרא נמי לע לקחתיה ממך חלק בעל הזול: לפ שייר לבית כור ט' קבין יקבלנו המוכר לקרקע רלפי הוא ולפי הוה ליה לכל כור וכור ז' קבין ומחצה בנמנם לפילו שלשים [כור] הוי מחילה לבל לפ יפחר [לפילו] כלעבע מחזיר כל הקרקע לפ נמנע מעיקרא עם כל המותרות לתשעה קבין לע יכולו לחסבון מעות חלק יחזיר לו ת הקרקע וכן לפ מכר לו כור נחלק לחלקים ז' ויש בו תוספת מועט על [רובע] קב על שיעלו כל המותרות לקב ומחצה שממלאים ט' קבין הלר: [תנן] היולך בריית קלי לפרוסי מתני' לתניא לפחות מט' קבין ויותר מסבעה ומחצה יעשה חסבון ויקבל הלוקח קרקע בעל כרחו ומשמועינן בריית לסיומי לוקח כשלין למוכר לפ שום קרקע שיערך זה עמו לבל לפ יש לו קרקע לפילו כל שהוא מחזיר לו זה המוכר מלי למימר להא לע מני למימר מלי מעבירי בית כיון לכבר יש לו קרקע לחר לפ ולפ יש ענין מפסיק בעיא [בלף קל:] ולע ליפסיעתא וכיון [לקרקע] לינע ומעות תקנה כתבו הרלשלונים למחזיר לו קרקע ומשמועינן מחבירו עליו הרלוה ולמרי' בנמ' בעי ר"ל בור מהו שתפסיק לחת המים מהו שתפסיק רש"י מהו שתפסיק לכבע ללקלי מהו שתפסיק תיקו: בנמ' [לפ] בעי ר"ל שלה ועשית נגה נגה ועשית שלה מלי תיקו והרי"ף ז"ל הביאה מסוס להיות מלתא ללע שכיחא כלומר במתני' מפלגינן בין שלה לנגה לבנגה רובע או חצי קב יחזירנו למוכר ובשלה על ט' קבין והשתא כשלקח זה בית כור שלה יש בה מותר לפילו נקט מתני' ליפיה שתמא לפמעוטין רבותא לפילו ל"ל הן חסר הן יתר יעשה חסבון ביתר מכן וכתב הרב הלוי בן מנ"ם ז"ל

עד שתות ינכה:

גמ' אמר ר' יהודה אמר שמואל זו דברי בן ננס אבל חכמים אומרים הלך אחר פחות שבלשונות זו ולא סבירא ליה מ"ט ספיקא היא ולא מפקינן ממונא מספיקא ורב סבר כבן ננס דאמר תפוס לשון אחרון (דף קה:) דא"ר הונא אמרי בי רב אסתירא מאה מעי מאה מעי.

מאה מעי אסתירא אסתירא וקיימא לן כל היכא דפליגי רב ושמואל בדיני הלכתא כוותיה דשמואל והא דפליג רב נחמן עליה דשמואל התם (ב"מ דף קב:) במעשה דצפורי בא' ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהובים לשנה בדינר זהב לחדש ובא מעשה לפני ר"ג ולפני רבי יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העיבור ואמר שמואל בבא באמצע החדש עסקינן אבל בא בתחלת החדש כולו למשכיר בא בסוף החדש כולו לשוכר ור"נ אמר אפי' בא בסוף החדש כולו למשכיר לאו טעמיה דרב נחמן דתפשינן לשון אחרון הוא דהא אפי' איפך מיפך ואמר מדינר זהב לחדש בשנים עשר זהובים לשנה קאמר ר"נ דיהבינן כוליה למשכיר אלא היינו טעמיה דר"נ דקרקע בחזקת בעליה קיימא ולא מפקינן ממונא מחזקה מספיקא אלא מוקמינן ממונא בחזקת מאריה והוה ליה אידך המוציא מחבירו עליו הראיה והכי נמי עבדינן גבי מדה בחבל הן חסר הן יתיר וגבי מאה מעי אסתירא אמרינן הלך אחר הפחות שבלשונות כי היכי דלוקמו נכסי בחזקת מרייהו וליהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה ור"נ ושמואל בהא לא פליגי והלכתא כוותייהו:

(דף קו.) בסימניו ובמצריו פחת משתות הגיעו עד שתות ינכה איתמר רב הונא אמר שתות כפחות משתות והגיעו ורב יהודה אמר שתות כיתר משתות וינכה והילכתא כרב הונא דתניא כותיה פיחת שתות או שהותיר שתות הרי הוא כשום הדיינין והגיעו ואע"ג דקא פסק גאון בספר מקח וממכר כרב יהודה הלכתא כרב הונא מהאי טעמא דכתבינן:

(דף קו:) רב פפא זבן ארעא מההוא גברא א"ל הויא עשרין גריוי משחא ולא הויא אלא חמיסר אתו לקמיה דאביי א"ל סברת וקבילת אמר ליה והא אנן תנן פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה א"ל ה"מ דלא קים ליה בגויה ומר כיון דקים ליה בגויה סבר וקבל והא עשרין זוזי הוו ומחסר מינייהו חמיסר ואמר ליה אנא לא ידענא הכי אלא הכי אמרו לי אינשי דמ

תניא חס נפל הגורל בכל חלק לחלק ולחל לח מיבעי למימר לקנו כולם חלק לפיליו לח עלה הגורל חלל לחלק מהם קנו כולם ולע"פ חלח החזיק בהום ענין לין תורה שהגורל קנה וכנון שהם שני לחיים לולפי כיון שעלה הגורל לחלק מהם החלק החחר של חברו הוה ולפיליו בשלשה לחיים לפשר לומר כגון שבררו ביניהם החלקים ולמרו לם חלק זה יעלה לרחובן חלק זה יהיה לשמעון וזה נלוי לו לפיכך לו לם זה יעלה לשמעון זה נלוי יהיה זה של רחובן כה"נ כיון שעלה גורל לחלק מהם קנו כולן וכן לם נפל הגורל לחלק מהם קנו כולן זה בחלקו שעלה הגורל והשנים בשני החלקים הנשחרים שיוכלו לחלקו ביניהם הן בשומת ועילוי למים הן בגורל ולין רשחין לכלוף לזה שנפל לו חלקו בגורלנו לומר כיון שעליין לו עלה גורלנו נחזור ונחלק כולנו בשומת ובעילוי למים לו בדרך לחרת ופירש טעמת מפום דכיון לשכחן בחלוקת החרן לגורל עליף הוה הדין הכל ולע"פ שלין לם חוזרים ותומים וכל ישרחל והגורל היה חולק בשפטן החורים מכל מקום הכל לינו מכל נמי טעמת לדבשיל הנלה שנמרו בעמת שיהיה חלק זה של זה וזה של זה ונתרנו זה לזה בהשיל הנלה נמרי ומקני ולעת התום' והרב רבינו שלמה ז"ל נלעו לוקו בקרקעות חלל הוה הדין במטלטלין להשיל הנלה נמי חמוב כלילו מפך: לימר [כו'] בעלה מחלוקת ולפילו חלקו בב"ל בין קרקע בין מטלטלין ולע"נ לחמרינן בללו מנילות (קף לח:) ללל הדר לינו היכל שחלק לחלק מן השתפין קמי שלפה הליוטות לו [בי תרי] מנו תלתל היינו טעמת מפום דמעיקרל לעתל לכולהו נחית לחלוק ולבדר לכל לחד חלק חברו לבל הכל חלוקה בטעות היתה והדרל ומעשה לחיסור ורב ספרל בללו מנילות (פס) שחלק לחד בלל דשת חברו עסקה דהוו להו בהדי הדלי ומהל לחמרינן בהחים מקדש [מב.] נבי יתומים שבאו לחלוק קרקעות ב"ל מעמידין להן אפוטרופוס וכורלין להם חלק יפה מפחם לחין חלוק בין עסקה למקרקעי לכל היכל דפלינ חברים בחפי תלת וכלפי' קס לינל לבל מעות ללל ברלי שומת כ"ע מודו ללל ברלך ב"ל והל לחמרינן נבי חיסור ורב ספרל מלן פלג לך ע"נ דהוה בב"ל מפום דקיימי כולהו בחמת כחמרינן הני תלתל דקיימי חין מעשיהם כלום הל כל היכל ללל הוה בחמת ופלג בבי לינל ולחי חלוקתן קיימת חפי' לנבי הסליפי היכל לליכל טעמת בהפוחת החלקים ובשמי: לימר הכי הלבר הדבר שזכה כל ל' בחלק ברחוי לו ונמלל שלל לקחו זה מזה כלום וכיון לכן על כולם לפרוע חוב לחביה' ומפום חלוקה לל לסתלק מקרקעי מבע"ח הלכך חזרין וחולקין הנשחר בין כולם בפום: י"ל מכלן שהמוכר שדה לחבירו וכה [ננזל] והלילל מילו מקנתה המקח קיים בשחר להם הכל שני לחין שחלקו ולחרינן מקמלים וקסבר שמואל לקוחות הן

אמר לי דעדיפא כעשרין אמר לך:

תניא רבי יוסי אומר האחין שחלקו כיון שעלה הגורל לאחד מהן קנו כולן מאי טעמא אמר רב אשי בההיא הנאה דקא צייתי להדדי גמרי ומקני להדדי איתמר שני אחין שחלקו ובא להן אח ממדינת הים רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר מקמצין:

א"ל רבה לר"נ ולרב דאמר בטלה מחלוקת אלמא הדר דינא אלא מעתה הני בי תלתא דקיימי ואזול בי תרי מינייהו ופלוג הכי נמי בטלה מחלוקת א"ל הכי השתא התם נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא הכא לא נחות אדעתא דבי תלתא מעיקרא מהא שמעינן דתרי אחי או תרי שותפי דאזל חד מינייהו ואיצטריך אידך למנתא דידיה דפלגינן ביניייהו ויהבינן ליה מנאתיה ולא נטרינן ליה להאיך עד דאתי

(דף קז.) איתמר שלשה אחין שחלקו ובא בע"ח ונטל חלקו של אחד מהן רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות רב אמר בטלה מחלוקת קסבר האחין שחלקו יורשין הוו ושמואל סבר האחין שחלקו לקוחות הוו וכלוקח שלא באחריות דאמו ורב אסי מספקא ליה אי יורשין הוו ובטלה מחלוקת אי לקוחות הוו וויתר ועוד מספקא ליה אי כלקוחות הוו כלוקח שלא באחריות דאמו ולית ליה ולא מידי ואי כלוקח באחריות דאמו ואית ליה דמי אבל ארעא לית ליה וכיון דאילו יורשין הוו אית ליה למישקל ארעא כחד מינייהו ואי כלוקח שלא באחריות דאמו לית ליה למישקל ולא מידי הוה ליה ממון המוטל בספק וחולקין וכיון דמספקא ליה נמי אי כלוקח באחריות דאמו ולוקח באחריות לית ליה אלא דמי אבל ארעא לית ליה לא שקיל להאי פלגא כוליה קרקע אלא שקיל רביע מנתיה קרקע ורביע מנתיה מעות דהוי הכל פלגא מנתיה אמר רב פפא הלכתא בכל הני שמעתתא מקמצין ואמימר אמר

נמוי [הלכה ל] כסם שנמי סטרות היוצלים על שדה לחת שולה לליניי כך סטר לחר היוצל על ב' שלות שולה לליניי: [דף קז.] ושמואל לחמר ויתר. הפסיד חלקו ואינו חוזר על לחיו: כולן לקוחות הן. כלקוחות לימו ולל לחרינן בבירה ולחרינן שכל לחד חלק שהניעו היה רלוי לחביהו וכלילו קנלו ממנו הוה בלל לחריות כלילו פירש כל לחד לחברו שהינו מקבל עליו לחריות ואע"נ לקולי נבי מוכר סתם שמקבל עליו לחריות הני מילי נבי מוכר ללל שדי לינים זוזי בכדי לבל הכל ניחל לכל חד מיניהו שלל יהל לחריות על חבירו: והלכתל בכל הני שמעתתל. לבל לסם לח לו בעל חוב בטלה מחלוקת כרב (ומקמצין ביניהם) וחולקים בגורל והוה הדין נמי לם טעו וחלקו שדה שנזל לבייהם ויוצלה מתחת ידם

להם נמי חלוקה בטעות הוי ומשעין מהם לחיין שחלקו יורשים הם ויש מחזירין זה לזה ביובל: עשרים סלעים. הם פ' לינרין וסלעים סלעים הם מאה ועשרים לינריס נמצא למנה היא מילתא מגיעתא וכי מסתברא למלין הלו קרקע הא לנקט נ' משום שהם ב"ל הכתיבי לשום קרקע למזון שהסלע [קף קז:] מתני' מסתמין ביניהן. מפרש בגמ' שהוא מלמזון שומא שמין חני שלה כמה שויה ויתן השווי בחלק הכוותם ויחלוק למוכר בחלק השומן ואע"פ שבשומא נותנין לו חלק גדול מכחום טפי מבשומן מ"מ ניחא ליחים טפי מעט קרקע מעידית ממרובה מזיבורית וכבר מחלוק שהמוכר הוא שאמר לו חני שלה חני מוכר לך ילו על העליונה ליתן לו בכחום לעל לעת זה קבלו כיון שלא פירש לו בחלק והוא הלין נמי כשאמר לו המוכר חני בלבוש שלבכו לומר כפי ערכו של לוקח חני לפ שזה יותר מהחני שחלק יתן לו קרקע בשווין מהחלק שירצה מוכר זה פירש הר"ם ז"ל ואינו נכון להא בלבוש ז"ל ומי שהי ליתנה לו מהניח ליה מלי ליתנה מהני ליה ונכנין כמו שפירש ה"ר יצחק ברבי ברוך ז"ל ונותן לו בלשון חניה לרוח לרוס בין שהוא כחום לו שומן בהשוואת חלקים בעלויה ונרעון קרקע וכן פי' הרא"ש ל וכן הרמב"ם ז"ל: ומקבל עליו. המוכר שיתן ללוקח מקום נגד וחרין וכן חרין כלי שלא יקפוץ פס בחיות ויתנגו מבחון כלי שלא יצטרך למעט מחלקו של לוקח ויהיה כולו לחלי לזריעה לפתם מוכר חני שלה כל ברכי השלה מכר לו: נמ' ותתן מסתמין. לפ"ל מסתמין לשון שוות כלומר שנותנין לו חלקו בשומן: לחר ליה בעוד שעדנת לאכול תמרים ולא עסקת בתורה ויהא לשון קנתור: קיימא בנויה וקפנה. שיש ריוח לחזור לחור מעט ולקפון וכבר מפורש במתניתין: סלוקא לה פרק [קף קח.] האומר [קף קח.] יש נוחלין. זה לת זה הוא ליה למימר לעל מפוש סיפא לחמר ולא מנחילין הוא לעל מני למימר הכי: מנחילין ולא נוחלין. הוא בכלל נוחלין ולא מנחילין כדמפרש בגמ': האב לבניו. היכא לחין להם זרע וכלחיתא בגמ': והבניו לאב. לא לינטריך לכבולל האב לבניו וניהו לנוחלין ומנחילין האבות לבניו אלא לאפוקי מידי דהוה בניו קודמין לענין מנחילין אע"נ ללענין נוחלין הבנות שוות לבניו שהאב נוחל ונותן לו תימא נמי שיהיו שוין נם לענין מנחילין: ואחין מן האב כלחיתא בגמ' למפתח לא קרייה מפפחה: בני אחיות. כגון בני לינה לחות ולאוכן נוחלין לאוכן מצד אחן ולאוכן אינו נוחל ואתן למפתח לא לוקח היא המפתחה והאיך טעמא במתני' לאחר לא מנחילין ולא נוחלין (ומנחילין) לאחיס מצד האם לא יניע להם מזה לזה ירושה וכגמ' מפרש מתני':

בטלה מחלוקת והלכתא בטלה מחלוקת

ת"ר שלשה שירדו לשום אחד אומר במנה ושנים אומרים במאתים אחד אומר במאתים ושנים אומרים במנה בטל יחיד במיעוטו א' אומר במנה וא' אומר בעשרים ואחד אומר בשלשים סלע נידון במנה רבי אליעזר בן צדוק אומר נידון בתשעים אחרים אומרים עושין שומא ביניהם ומשלשין והלכתא כת"ק ואע"ג (דף קז:) דאמר רב הונא הלכתא כאחרים לית הלכתא כותייהו דהא דחי לה רב אשי דהוא בתרא ואמר טעמא דאחרים לא ידעינן הלכתא עבדינן כוותייהו:

מתני' האומר לחבירו חצי שדי אני מוכר לך משמנין ביניהן ונותן לו חצי שדהו חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן ונותן לו חציה בדרום ומקבל עליו מקום הגדר וחריץ ובן חריץ וכמה הוא חריץ ששה טפחים ובן חריץ ג"ט:

גמ' אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ולוקח נוטל כחוש א"ל ר' חייא בר אבא לר' יוחנן והא אנן משמנין ביניהן תנן א"ל אדאכלת כפניאתא בבבל תרגימנה מסיפא דקתני חציה בדרום אני מוכר לך משמנים ביניהן ונוטל חציה בדרום אמאי משמנים ביניהן והא חציה בדרום קאמר אלא לדמי ה"נ לדמי:

ומקבל עליו מקום גדר וכו': תניא חריץ מבחוץ ובן חריץ מבפנים וזה וזה אחורי גדר מבחוץ כדי שלא תהא חיה קופצת וכמה בין חריץ לחריץ טפח:

גרסינן בסוף עבודת כוכבים (ע"ז דף עב.) ההוא גברא דא"ל לחבריה אי מזבינא להאי ארעא לדידך מזבינא לה אזל וזבנה לאיניש אחרינא אמר רב יוסף קנה קמא א"ל אביי והא לא פסק ומנא תימרא דהיכא דלא פסק לא קנה דתנן המוכר יינו לעובד כוכבים פסק עד שלא מדד דמיו מותרין מדד עד שלא פסק דמיו אסורין מאי הוי עלה מאי הוי עלה כדאמרינן ודילמא חומרא דיין נסך שאני א"ר * בגמ' איתא א"ר אידי בר אבין (ג"א) חייא בר אבין עובדא הוה בי רב חסדא ורב חסדא בי רב הונא ופשטוה מהא משך חמריו ופועליו והכניסן לתוך ביתו בין פסק עד שלא מדד בין מדד עד שלא פסק שניהן יכולין לחזור בהן פירקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד אין שניהם יכולין לחזור בהן מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהן הילכך לא קנה קמא כלום

ההוא דא"ל לחבריה אי מזבינא להאי ארעא לדידך מזבינא לה במאה זוזי אזל וזבנה לאיניש אחרינא במאה ועשרין אמר רב כהנא קנה קמא מתקיף לה רב אחא בר יעקב מנהר פקוד האי זוזי אנסוהו דאי לאו דיהיב ליה מאה ועשרים לא הוה מזבין לה והלכתא כרב אחא בר יעקב מנהר פקוד.

א"ל כדשיימי בי תלתא אפילו תרי מגו תלתא כדאמרי תלתא עד דאמרי תלתא כדשיימי בי ארבעה עד דשיימי בי ארבעה כולהו וכ"ש היכא דא"ל כדאמרי ארבעה:

כדשיימי בי תלתא ואתו תלתא ושמוה וא"ל ליתו תלתא אחריני דקים להו טפי מהני אמר רב פפא דינא הוא דמעכב עליה מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע ממאי דהני קים להו טפי דילמא הני קים להו טפי והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע וקיימא לן דהני שמעתתא כולהו בדא"ל מעכשיו וקנו מיניה:

סליקא לה פרק האומר

(דף קח.) **יש** נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין מנחילין ולא נוחלין לא נוחלין ולא מנחילין אלו נוחלין ומנחילין האב את הבנים והבנים את האב ואחין מן האב נוחלין ומנחילין האיש את אמו והאיש את אשתו ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין האשה

את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין והאחים מן האם לא נוחלין ולא מנחילין:

גמ' האב את הבנים מנא לן דתניא (דף קט.) את זו דרש רבי ישמעאל ברבי יוסי (במדבר כ"ז:ח') איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו במקום בת אתה מעביר נחלה מן האב ואי אתה מעביר נחלה מן האב במקום אחין:

(דף קי.) והבנים את האב מנ"ל דכתיב (במדבר כ"ז:ח') איש כי ימות וגו' טעמא דאין לו בן הא יש לו בן בן קודם (דף קי:) ואי בעית אימא מהכא (ויקרא כ"ה:מ"ו) והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם בניכם ולא בנותיכם והאחין מן האב נוחלין ומנחילין מנ"ל דא"ק (במדבר) ממשפחתו וירש אותה משפחת אב קרויה משפחה ומשפחת אם אינה קרויה משפחה דכתיב למשפחותם לבית אבותם והאיש את אמו נוחלין ולא מנחילין מנ"ל דת"ר (במדבר ל"ו:ח') וכל (דף קיא.) בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל היאך בת יורשת שני מטות אלא זו שאביה משבט אחד ואמה משבט אחר ומתו וירשתם ואין לי אלא בת בן מנין אמרת ק"ו ומה בת שהורע כחה בנכסי האב יפה כחה בנכסי בן שיפה כחו בנכסי האב אינו דין שיפה כחו בנכסי האם וממקום שבאת מה להלן בן קודם לבת אף כאן בן קודם לבת

בעא מיניה * בגמ' איתא רבי יהודה נשיאה ע"ש (ג"א) רב יהודה מר' ינאי מנין לבן שיקדם לבת בנכסי האם דכתיב למטות מקיש מטה האם למטה האב מה מטה האב בן קודם לבת אף מטה האם בן קודם לבת אי מה מטה האב בכור נוטל פי שנים אף מטה האם בכור נוטל פי שנים (דף קיא:) אמר קרא (דברים כא) לו משפט הבכורה משפט הבכורה לאיש ואין משפט הבכורה לאשה:

והאיש את אשתו נוחלין ולא מנחילין מנ"ל דת"ר שארו זו אשתו מלמד שהאיש יורש את אשתו יכול אף

נמ' ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו. מדסני קרא בלבוריה ולא אמר ונתתם את נחלתו כלאמר בכל הפרשה נבי החיים שמע מינה לחתא לאסמועינן שים אחד הראוי לירש תיכף אחר הבן ומאן ניהו אב דלילו אחוין הא כתיבי וטעמא דכתי קולמית לאב מסוס לבן וכתי כי הללי ניהו לענין פטור יכוס ה"פ לענין נחלה והא לאחרינן לכתי פוטרת כבן מענין יבום לי בעית אימא מהכא מלאיעטוריך לאסמועינן לסוף הם לענין נחלה ומי שקם ליבום קם לנחלה. ולי בעית אימא מלכתיב ביבום ולא יחסה שמו פרט למי שיש לו בת לאין שמו מחוי: ולע"נ לכתיב למען ירבו ימיכם ויטי בניכם ולא בעי למימר ולא בנותיכם להתם ברכה שאני ובולאי לבנים ובנות קא מכרך לאב הכא לי בעי ליה למימר בנות ה"ל לפרושי: מלתנן האיש לאחיו משמע שנם בנחלת האם הבן קודם וילפינן להכתי יורשת האם בקל וחומר מבן ומלאחר רחמנא מטות בני ישראל שהאחר מן האב והאחר מן האם והסוס לתרוייהו ס"ת לכי היכי למעך האב הבן קודם ה"ה בנחלת האם מטעם היקש כלאחרינן ומיהו לענין פי שנים אינו נוטל אלא בנכסי האב דלרבנין לו מסתפא הכתוב לאיש שהוא האב: [דף קיא:] שארו זו אשתו. לף על גב דלקראי לאו הכי כתיבי לאלרבה משמע דהיא יורשת אותו דהכי אמר קרא והם הן אחיש נאבי ונתתם את נחלתו לשארו לף"ה כיון דכתיב וירש אותה למשמע הכי. הכי לרבנין ליה נורעין ומסיפין ודורשין נורעין וף"י לנחלתו ולמ"ל לשארו ומסיפין זו על זו ודורשין הכי ונתתם את נחלת שארו לו: [דף קיג.] ולא תסוב נחלה. נבי בת יורשת שני מטות מטה לחבית ומטה לחמי קאמר קרא למטה לחבית תהיה לאסף ולא תסוב נחלה ממטה אל בעלה לאם היה ממטה לאחר הלכך לא תנסח לגל לאחר ממטה לחבית בעל יורש את אשתו ומ"ה לאיכא לאסכת נחלה לגל מניח לאלת לבעל לא ירית ולאסכת לבן הוא לקפיל קרא לאם הבעל ממטה לאחר נמנא הבן מתיחם למטה לחבית ירית לאימיה והא איכא הסכת נחלה הא ליתא למלנקט קרא לגון לאחר ולאי מבעל הוא לקאמר לבן לאו לאחר הוא: נרסי' בגמ' [דף קיג.] ר"ל לחבתו ר"ל יוחנן ר"ל ינאי לאמר רב ומטו בה מסמיה לר' יהושע בן קרחה מנין לבעל שאינו נוטל ברחוי כבמוחזק שנאמר ולנעזר בן לסרן את ויקברו אותו בנבעת פנחס בנו מנין היה לו לפנחס שלא היה לנעזר אלא מלמד שנטל אלא ומתה בחיי מוריסיה ומתו מוריסיה וירסה פנחס [ופריך ולימא] פנחס הוא לנסיב לאתתא ומתה וירסה לא לנפלה ליה בשלה חרמים ת"ש לאמר קרא ויקברו אותו בנבעת פנחס בנו בנחלה ברחוייה לו וירסה בנו: ברחוי. מה שהי רחוי לירש מנך לאסתא כנון שמת חמיו לאחרי מיתת לאסתא ובזה אינו נוטל אלא בנו נוטלו ולא לאי למוחזק בירושה שנפל בחיי מחמיו שהוא מוחזק בה והוא קודם לכל אלא וילפינן לה מלקאמר בנבעת פנחס בנו וכי לא יעשינן לפנחס בנו לנעזר הוא ולאמאי איעטריך למיכתב בנו אלא כלומר שהיתה רחויה לו וירסה בנו במקומו והיינו ברחוי לבלאו הכי הוא קודם לבנו: שלה חרמים. הוא לכהנים ונקט הכי אסוס לאינה חוזרת ביובל לבעלים ונמנא שהיה הקדיק לנעזר קבור בשלו לאם היה שלה אחר החוזרת לבעלים לא היה כבול לאותו קדיק שיהיה נקבר בקבר שאינו שלו:

[דף קיג:] [למחי הלכתא]. כיון לחזינהו לבנות ירדי היכי לנית בן ג"כ הכא נמי למחי לי ירדי לוליהן הבא להן מכח אחן ותירן רב ששת דהכא נמי במקום אחין קלמרינן דכן ואת ואחין ואחי אחר סוקאו להדדי דכולהו ליכא וה"ג לכתיב ואם שהוא"ו מוסיף על ענין ראשון לומר למה הכן שהוא ירושה מקרא דכתיב כלמשמע לחמר וכן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו אף בשאר ירושות לגיכא בן ואת הכן קושי והאי לנקט תנא ירד אותה משום שהיא ירושה אחרונה וה"ה אחרות אי נמי מצי למימר לנקט וירד אותה משום שהוא מיותר ליכא למלמ לנפקא ליה בעל יורש את שאתה מוצא תשוב נחלה הלוך אחי וירד אותה לייתר להכי למילף ולהקיש כל הירושות לירושה [ראשונה]: ביום. הוא מיותר לדרשא למני למימר בהנחילו אלא אתה לאשמועינן דעשין אין מענין נחלה כגון שאם אינה בפני נ' אע"פ שלא קבלם נשם לייני שתמת נעשים ליינים וכל מה שיאמרו טול אתה זה בכך ואתה זה בכך יטול ואין אין מן הירושין יכול לערער ולומר לב"ד הגדול קלזלינא אי לב"ד חשוב שבעירי וכזה הוא לוורעה הפרשה למיתי לאין נחלות כלין ממון אין לענין שנייך לוון ביום ולא בלילה כלכתיב היינו לבקר משפט ולענין שנייך מלאיכתריכי תרי קראי ביום וחקת משפט משמע שנייך ביום ומשם כמשפט לעלמא בשאלה לאי אלא הכי הוא שברת לשמויי ענין נחלה לענין חלוקת השותפין שאין נייך כל זה והא לכתיב ושפטו את העם בכל עת לדרשינן לאפילו בלילה היינו לגמר אין לכל לעולם תחלת אין לוקח ביום: שלשה שנכנסו. לוקח נכנסו לכל זמנו לותם להעיד כאילו העידו ואין על נעשה ליין לומיל לכה בלילה לחמרינן לאין עושין אין כיון שאין לחוייב זו לוון אלא להעיד ולכתמשע פרק קמא למכות (דף ו.) לשיילינן להו לעדים כשבאו לב"ד למחזי לתיתי אי לאשהודי לתיתי וכשאומרים שבאו כדי להעיד אז חשבינן להו כעדים נאמרים שאם נמצא אחר מכל העדים קרוב או פסול עדות כולן בטלה וא"ת והא בעינן הגיד בשאר ממון מקום ב"ד לכתיב רואה וקדם וחזן מקיום שטרות לדרבן כלאיתקיש בכתובות (דף כא:) ויש לומר כי מה שאני בפניהם חשוב כהגיד אלא להודאת בעל אין כאלה עדים ולא לאיתמר לבעינן הגיד אלא לאפוקי מה שראוי מעצמן או שיודעין שאין מפי בעל לבר זה ברור הריטב"א ז"ל ומכל מקום לא חיישינן למימר שמא כיוונו להעיד לבבך אי מפשלי כלמשמע בר"ה (דף כה:) נבי רחומי שאלה וכן ב"ל יעמדו שנים ויוסיפו מחבריהם אלא היחיד ויהיו ולא חייסינן שמא הוא כוון להעיד ופסול לזון ומעשים בכל יום שמקדשין ונוסלין אע"פ שיש שם כמה קרובים ופסולין ואין אנו חוששין שמא הקרובים נתכוונו להעיד לבטל עדות הראשונים אלא לוקא כלאמרן כשהעיד או כשמתכוין ומזומן להעיד ובכה"ג לוקא הוא לאין נעשין ליינים וכלאמרינן בריש השנה יושיבו מחבריהם אלא היחיד ואמאי ליתיב חד ויקום חד וליתוב חד ויקום חד אלא משום לאין עושין אין. לעולם לכיון לאינש אלא שנים כותבין וחין עושין על נעשה ליין והכי נמי לייק לה בירושלמי: לכבד משום לאין בחזקת שאין עושין אין. לעולם לכיון לאינש אלא שנים כותבין וחין עושין אין. לכאורה לכיון לאינש אלא שנים כותבין וח

[לפילו] בסעמ"ק כגון לחיכא קנין ומעכשיו בין בכולה בין במקצת וכן כתב ר"י ז"ל והרב החסיד ז"ל זה לשון הריטב"ע ז"ל ונראה לחי מני למהדר חין זו יסיבת ב"ד ולפילו לא חזר להזי כמו שילון קולס נמר טענה וכ"פ הרא"ה ז"ל [והרשב"ם] ונראה לכיון שכן לפילו במשיכה וחזקה היה. שלין כן שיכול לחזור תוך כדי דבור חלא שים לבעל יין שמחזיק בקנייה לחלוק למקלה ומנרש לינטריכא ליה לאשמועינן חלא מני למהדר ולאשמועינן אע"נ לכתקנת ממון כיונא בו כגון שטר וכסף יכול לחזור תוך כדי דבור בחלו לא מני למהדר אבל הוא הדין לכיון שמסך או החזיק בקרקע לא מני למהדר ע"כ: ופסק תלמולא הלכתא כרב יוסף לגבי רבה בשלה קנין ומחנה שלה הוא בפ"ק [לף יב:] גבי הוחנו נברח לזבן לרעה למנרח לבי נשא. כלומר חלא קרקע לבניו היה חני כור ולותו קרקע של לבניו היה חני כור עלית וכשבא לחלוק עם לחיו בית היה כור זבורית וחני בית בית כור זה היה מניח לו הבית כור בעבור חני כור זה שהיה במנך שלו ואמר רבה כגון זה ולבי כופין לותו על מלת סלוס לזה שהנה וזה לינו חסר לבל שום זה כזה ורב יוסף פליג ואמר לחסרון יש בהבר כיון לבינים ממש שיין מעניו לחל לזמנין שיהיה שהנה שחוזה לו נשומה וילקו כל זיבורית שבעולם וזו שהיא עלית לא תלקה כלל. קנין הא להכא. מחנה לאמרי' פרק מי שמת (לף קמנ.) הוזיל לל"ל לרבותא נכסי ליך ולבניך אמר רב יוסף קנה פלנה לבתיב והיתה לאהרן ולבניו מחנה לאהרן ומחנה לבניו: ים מרבוותא לפסקי לדוקא בהאי מסכתא הוא לפסקינן כרבה לגבי רב יוסף בר מהני תלת לינהו בהאי מס' אבל בשאר מסכתין קי"ל כרב יוסף בהרבה מקומות ואיכא למפרשי לכב"מ הלכה כרבה בר מלותן מקומות שמוכיח להיא כוותיה לרב יוסף כמו בשומר אבדה לקי"ל כרב יוסף לאמר שומר שכר הוי כלאמרינן בנלריס [לף נב:] הא לינא הא מסוס פרוטה לרב יוסף מסמע להלכתא היל: הא תנן הלים לאמו ולאסתו נוחלין ולא נוחלין מנחילין ג"כ תו למה לי הא לאסא לבנה ולבעלה מנחילין ולא נוחלין ותירן הא קמסמע לן לאסא לבנה לומיא לדין לאסא לבעלה מה לאסא שאתה ואחר כך בא לו ירושה בעודה בקבר לינה מוריתא לותה לבעלה כלפי' לעיל שלין הבעל נוטל בדאוי כשמוחזק לף לאסא לבנה הא מת בנה ואחר כך מתה היל לינו יורש לת לאת כיון שהיל בקבר כלי שיירשו לותה ירושת לחיו מן האב לאל לעלי קרובי האם הם יורשים לותה לי נמי מה לאסא לבעלה הא מת הוא קולס שמתה היל נע"נ שלל נשלת לאחר בינתים ואח"כ מתה לין בעלה בקבר יורשה כלי להנחיל לותה ירושה לקרוביו למיל שמת הותרה ממנו לנמרי לף הבן וכו': כתיב וכל בת יורשת נחלה ממטות ונו' ועבלינן היקשא ממטה האב למטה האם לאסא כלאמרינן לעיל מה מטה לאב יב יורש לבנו לף מטה האם לאסא יורשת לבנה ותירן בעלמא לרים מטות כלאמרינן בתנני' האיש לת לאו ולא הבת לת לאה ומיהו שאני הכא לכתיב קרא יורשת נחלה ולא לינטריך ליה לאמה שאני הכא לכתיב קרא יורשת נחלה ולא למכתב יורשת חלא נוחלת ומלאינטריך למיתר יורשת נחלה ולאי הא קמ"ל היא יורשת שני מטות לבל לינה מורשת לשני מטות חלא כוותיה דרב יוסף בשדה קנין ומחצה.

שדה בפרק השותפין (דף יב:) תרוייהו אחד ניגרא אמר רב יוסף כגון דא ודאי כופין על מדת סדום.

קנין הא דאמרן. מחצה בפרק מי שמת (דף קמג.) ההוא דאמר לה לדביתהו נכסאי ליך ולבניך אמר רב יוסף קנאי פלגא:

(דף קיד:) האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין:

קמ"ל דאשה את בנה דומיא דאשה את בעלה מה אשה את בעלה אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף אשה את בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב (דף קטו.) אשה נמי תירש את בנה א"ק (במדבר ל"ו:ז'-ח') וכל בת יורשת יורשת ואינה מורשת :

מתני' סדר נחלות כך הוא איש כי ימות ובן אין לו בן קודם לבת וכל יוצאי יריכו של בן קודמין לבת בת קודמת לאחין וכל יוצאי יריכה של בת קודמין לאחין אחין קודמין לאחי האב וכל יוצאי יריכן של אחין קודמין לאחי האב זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין והאב קודם לכל יוצאי יריכו:

גמ' ת"ר בן אין לי אלא בן בן הבן ובת הבן ובן בת הבן מנין ת"ל (במדבר לו) ובן אין לו עיין עליו בת אין לי אלא בת בן הבת ובת הבת ובת בן הבת מנין תלמוד לומר אין לו עיין עליו (דף קטו:) הא כיצד נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן ואימא עד יעקב גמירי מכל מקום ולפילו ממוזר וזרע מסמע לוקא כבר ר"י ז"ל וכן לרשיון ולא לין [לו] בת ונתתם לת נחלתו לאחיו עיין עליה לא יש לה בת לת לו בת הבת על עסרה לורות ולא לין לה זרע כלל ונתתם לת נחלתו לאחיו וכן בזה הלרך לאחיו ואחר כך לאחיותיו וכי היכי לאמרינן עיין עליו למטה הוא הלין נמי למעלה לאחי לבי ואחריהם לכל יונאי יריכו ואחריהם לאחות לבי ולזרעה הא כיצד נחלה ממשמשת והולכת למעלה על ראובן לאבי אבי לבי ולזרעו בזה הלרך: [לף קטו:] נמירי לעל כלה שבטו. הלכך על ראובן לפסר שמתו בלא זרע אי אבל למעלה מרחם השבטו אי לפסר כלילתא במלאכי (מלאכי נ':י') כי אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם: נרסי' בגמ' [לף קטו.] לרב רבי פנחס כל מי שים לו חולה בתוך ביתו יבל לעל חכם ויבקש עליו רחמים שנאמר (משלי ט"ז:י"ז) חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה זו הביא בגמרא לגב נברלי כתבתיה למנסנ זה בערפת כל מי שים לו חולה מבקש פני חבר שיבא ויבקש ביבך אותו: [לף קטו:] כל האומר תירם בת עם בת הבן לפילו נשיא שביעראל אין שומעין לו שאינו לחל מעשה לעזקין. כל ב"ל שאומר כן לרך שקנה ונבר לפילו נשיא שביעראל שהיה לו כח להפקיר ממון אין שומעין לו מפני שהוא עושה מעשה לעזקין וחוזבין שאנו עושין כן מלין שורה וכי אנו מולין לבבריהם והוא הפירוש הנכון לאין לפרש כל ליין שפוסק כן

לפסיקתא לטועה בדבר מצוה הוא ונם יש לפרש כל ז"מ שמעינן כן לחיפוי רבי יוחנן בן ברוקה לו לחמר [דף קנ.] חלה על מי שרחוי ליורשו. נראה מכאן שאם לו מפני מעשה עבירה אע"פ שמתין תורה הוא שיהו כן היו רשאין לתקן זאת: לחברים ויסמעאל לו לחמרינן לפסיקתא לחברים קולם ליסמעאל בנכסי יצחק בנו וירושת עשו מכח יצחק קל לחיות והאחר קולם לכל יונתי יריכו תנן חלה הכי מיבעי לחברים ויעקב בנכסי עשו מלי מי נימא בני בנים הרי הם כבנים ולחברים קולם כלתנן במתני' האחר קולם וכו' הו לומא כיון ליצחק קולם לירם עשו הוי כלילו ידעו ולחני יעקב מכחו שהבן קולם לאחר ומסקינן לסכי נמי מסתברא להאחר קולם ליונתי יריכו שלו לוקח ולא של בנו לסכי מסמע מתני' כל הקולם בנחלה חילו היה קייס יונתי יריכו קודמין: ממתני' לסכא סמעינן להיכא לליה ליה בן הבת במקומו עומדת לירם כלחזיקה בבנות צלפחד: וחלק הרחוי לחבירו אע"פ שמת האחר קולם שיבא ליה בנו הו בתו היכא לליכא בן זוכין בו כלחזקין שזכו בנות צלפחד בחלק חפר לבי לחבירו של מת וחלקו נכסיו עם שאר אחיו של מת חלק כחלק כלילו היה צלפחד קייס שהיה חולק עמהם בולחי ואם הוה בכור ומת קולם לבן קולם שיניע לילו חלק בכורתו כצלפחד שמת בחיי חפר ולא בא לארץ ולא זכה בה אף"פ בנותיו נטלו חלק בכורתו כלילו היה הוא קייס. ואע"נ לכתב קרא בכל לשר יתנא לו ולרשיון לוקח כמה שהוא מוחזק ולא שהוא רחוי וחלק הארץ לא זכה בה חפר אף"פ הא לחמרינן בגמ' [דף קיט.] לארץ ישראל מוחזקת היא כיון לשור רחמנא ונתני לותה לכם מורשה כמי שהיו מוחזקין בה לימיל וכיון שכן כי היכי שהיה זוכה בה צלפחד לילו היה קייס ה"ה בניו וכן שניהו בתוספתא. ובירושלמי כיצד יהן נוטל ברחוי כבמוחזק מת לבי בחיי לבי נוטל פי שנים מנכסי לבי ולילו נוטל פי שנים בנכסי לבי לבי ולא היה לבי בכור נוטל פי שנים מנכסי לבי לבי הרי מפורש שהבן נוטל חלק בכורת לבי מנכסי לבי לבי הא"נ שמת לבי קולם שיזכה בה לבל כשהבן בכור ולא לאחר לילו נוטל פי שנים מנכסי לבי לבי ולילו מילותו חלק הרחוי להניע לחבירו מפני שהוא רחוי ולין שבכור נוטל ברחוי לבל כשלבי בכור הוא עומד במקומו והוי כלילו שאר נוטל בכורתו מלבי שהיה מוחזק בה ומעתה לפילו הוא בכור בן בכור לינו נוטל פי שנים כשבא לחלוק הירושה עם לחיו שבאר שאר שלמרנו שלין זוכה הלא בכורת לבי כשהוא חולק עם לחי לבי משום שהוא כלבי ובמקומו הוא קם ולילותה בכורה שבא מצ שאר כל הבנים שוין בה ולינו לין שיקח הוא הא"פ שהוא בכור טופי משקל לחיו כיון למשום בכורתו לינו זוכה בנכסי לבי לבי לרחוי הוא לנבי לילים וכלחמרן וכן לעת הרב בן מנ"ם ז"ל והסכימו האחרונים לפירושו הא"פ שלא כתב כן בה"נ ז"ל ובדור הוא: לחמר המחבר ושמעינן ממתנתו להא לחמרינן לין הבכור נוטל ברחוי היינו כשהוא רחוי למורים לבל לאם הוא מוחזק למורים הא"פ שהוא רחוי ליורש ים בו חלק בכורה ולפיכך כיון לחלקו של חפר מוחזק הוא לו לא"י מוחזקת היא הא"פ שאין רחוי בחייו לנבי צלפחד בנו ומת בחייו כשחזר ומת חפר נטלו בנותיו חלק בכורתו ושמעינן נמי שאם היה לבבי קרקע שהוא בית נזלן יש לו לבכור בה חלוקה לקרקע הוא ננזלת. וכן אם נתנו לאביהם קרקע מהיום ולאחר מיתת הנותן ומת אביהם בחיי הנותן בכור נוטל פי שנים לנופע לאחרע לאבותן הוא ואע"נ דלא לאכל פירי לומיל לא"י לאחר ויש לנו לומר לסבר שאי תנא ליונתי מנריס נתחלקה הארץ לילו למ"ל [דף קיז.] לבאי הארץ כיון לנקבות היו אינן נוטלות חלק בארץ ע"כ: נרסינן בגמ' [דף קכח:] תניא ר"ש הגדול לומר כיון שהגיע ט"ו באב תפסם כאיש של אמת ולא היו כורתים עניס למערכה מפני שאינם יכולים לומר רב יוסף מגל מכאן ואילך מלן למוסיף מוסיף ולא מוסיף יסיף תלמי רב יוסף מלן לא מוסיף לורייתא תקבריה לאמיה. למכאן ואילך מתרכה בו לאלוחית ומעלים עצן ונם מגדל תולעת וכל עץ שמנקץ בו תולעת פסול לנבי מזבח: יום תבר מגל. שנשברו הקרלומות שאין ערך בהם לאחוב עול עניס ומפני שבאותו יום היו מגליסין ומסייעין המניה היו עושין שמאה גדולה: מכאן ואילך שהיסיס מתקנריס צריך לעשות בתגלומו נס בגילה: מלן למוסיף. מן הגילה על היום לצנות מוסיף יסיס כלכתיב (דברים ל':כ') כי הוא חייך ואורך ימיך וכתיב (משלי נ':ב') כי לורך ימיס ושנות חייס ושלום יוסיפו לך: מלן לגא מוסיף יסיף. שיעות בחני יהיו כמו (אסתר ט':כ"ח) וזכרם לא יסוף מזרעם כתבתי זה לפני תועלות היונקיס להיות זריז להתחיל ולקבוע תלמודו בגילות ולא להניח עליו ברכה ולא קללה ונם שהוא מנהג לשמוח בענין מניה על שבשהגליסה עושין שמחה ומתתה וי"ט: [דף קכב:] מתני' בנכסי האב . כלכתיב לו משפט הבכורה ולרשיון [דף קיח:] משפט הבכורה לינו ולא לאחר: והבנות ניזונות. מיירי לף בנכסים מועטים כלתנן לקמן [דף קלט:] (פרק) מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובים הבנים [וירשו] והבנות ניזונו נכסים מועטים הבנות ניזונו והבנים ישלמו על הפחתים ולעולם לינן ניזונות מנכסי האם שבן כתב לאחתו בן נוקבן לי יהיון ליכי מינאי תהויין מתזנן מנכסי על לתלקחן לנובדין

מנכסי האם:

גמ' מאי אחד הבן ואחד הבת אילימא דירתי בהדדי והא תנן בן קודם לבת וכל יוצאי יריכו של בן קודם לבת ועוד מאי אלא ואסיקנא אלא אמר מר בר רב אשי ה"ק אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם ובנכסי האב אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם תנו רבנן (דברים כ"א:י"ז) לתת לו פי שנים פי שנים כאחד אתה אומר פי שנים כאחד או אינו אלא פי שנים בנכסים ודין הוא (דף קכג.) חלקו עם אחד וחלקו עם חמשה מה חלקו עם אחד פי שנים כאחד אף חלקו עם חמשה פי שנים כאחד:

(דף קכד.) תניא אין הבכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן רבי אומר אומר אני בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן אבל לא בשבח שהשביחו היורשים לאחר מיתת אביהן ירשו שט"ח בכור נוטל פי שנים יצא עליהן שטר חוב בכור נותן פי שנים ואם אמר איני נותן ואיני נוטל רשאי מאי טעמייהו דרבנן אמר קרא לתת לו מתנה קריה רחמנא מה מתנה עד דמטיא לידיה אף חלק בכורה עד דמטיא לידיה ורבי אמר קרא פי שנים מקיש חלק בכורה לחלק פשוט מה חלק פשוט אע"ג דלא מטא לידיה אף חלק בכורה אע"ג דלא מטא לידיה ורבנן נמי הא כתיב פי שנים ההוא למיתבה ליה אחד מצרא ורבי נמי הא כתיב לתת לו שאם אמר איני נותן ואינו נוטל רשאי אמר רב פפא דיקלא ואלים ארעא ואסיק שירטון כ"ע לא פליגי דשקיל כי פליגי בחפירה והוו שיבולי שלופפי והוו תמרי מר סבר שבחא דממילא ומר סבר אשתני:

(דף קכד:) תאני רמי בר חמא בשאר סיפרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן וכ"ש שהשביחו יורשין לאחר מיתת אביהן דלא שקיל ומני רבנן היא הא דתני רמי בר חמא לא פליגא אדרב פפא דהאי שבחא דאישתני הוא כגון חפירה והוו שיבולי שלופפי והוו תמרי:

* כ"ה בד"ס ובד"ק בלי אותיות גדולות מתני' בבכורות (דף נא:) הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם ואינו נוטל בשבח ולא בראוי כבמוחזק (דף נב.) ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהן ולא היבם כולם אינם נוטלין בשבח ולא בראוי כבמוחזק:

ואמרינן עלה בגמרא ולא האשה בכתובתה איני והאמר שמואל בע"ח גובה את השבח א"ר אבא מקולי כתובה שאנו כאן:

[דף קכה:] ולע"נ לחיכא חלא לנפקא מכללא לא מפריך מס"ה כללין לה"ג חיפסקו בכמה לוכתין ללא כרבי חפי' מחבירו ולא מפריך מס"ה כללא לקו"ל הלכתא כר' מחבירו וה"ה הכא נבי חבריו פסקינן הכא כרבא לחמר מטון ואם עשה כרבי עשה היכא ללא חיפסקא הלכתא ללא כוותיה כי הכא לפסקינן ללא כוותיה משום פסקא לרב פפא לבסמוך וכן פסק ר"ח ז"ל: ברחוי. נמור כנון שמתה היא בחיי בחיב וחמ"כ מת בחיב אין הבעל יורש נכסים אלו לא מחמת שמתה אפי' שנכסים אלו לא הוחזקו לאשתו אלא רחוייס היו לה אבל נכסים שהיו ברשותה והשביחו אחר כך זה ברור שהבעל נוטל אותו שכח לכ"ע לפילו חפורי והו תמרי ולפילו היכא שנפלו לשתר יורשין עמה נכסים מחביב אי מחבי לחביב ולא ספיקו לחלוק על שמתה. הבעל נוטל בשכח שהשביח אח"כ כמו שהיתה היא נוטלת לבכור בלחוד משום למתנה קרייה רחמנא ולינה זוכה בשכח על לשתר חלוקה לבל אשה זו יורשת היא אלא מקה כאלו נפלו בשכח כך היא נוטלת בשכח ולא הבעל כמוהו וזה פשוט. כך העלו כל המפרשים: ולין הבכור נוטל פי שנים במלוה. לאו למימרא הא בעל נוטל מלא ערבינהו ותנינהו לבעל ובכור בהאי הלאי להא לא מני לערבינהו שהרי חלקנו בלויניהם לענין שלופפי והוא תמרי ועול להא למלוה נבי בכור מתנייא לעיל ולענין שאינו נוטל ברחוי לא ניחא למימרא למשנה שלימה היא בבכורות (לף נח:) לאינו נוטל ברחוי כשמוחזק לבל נבי בעל לא מינהו משנה ולא בריימא אלא מימרא לל' לבהו לעיל ולפיכך נקטיה רב פפא הכי לבל מ"מ ליניהו שום במלוה והכי מוכח בהילית בפ' שור שנגח לרבעה וחמשה (לף מב:) לתניא שתם הכה את השלח ויצאו ילדיה ונתן נזק ועבד לשלח אין לשלח נותנים ליורשיה ולא לבעל והשתא מקשה ומתרץ תלמודא [בלף מנ.] לשוקימי כי הכא בין בנבו קרקע בין בנבו מעות לאינו נוטל בעל משום דברחוי הוא כי הכא לגלו הני מעות שבק לבהון ולא היו קרקע שבק ומלמקשו השתא לשוקימי פלוגתייהו בבעל בבכור ס"מ לגלא שני להו לאי היו מלוה מוחזקת לענין בעל היכי מקשו ממאי לתמרינן בבכור שאני נבי בעל למוחזקת היא אלא ולאי לענין מלוה דאי הוא בין בבכור בין בבעל וכן כתב רב אחא משבחא נחון ז"ל בשחלתות פרשת וירא בנך לשתם שחיל בעל אי

ולא היבם: בכור קרייה רחמנא אמר אביי לא שאנו אלא שבח ששבחו נכסים בין מיתה ליבום אבל בין יבום לחלוקה שקיל יקום על שם אחיו אמר רחמנא והרי קם רבא אמר אפילו דבין יבום לחלוקה לא שקיל מ"ט כבכור מה בכור אין לו קודם חלוקה אף האי נמי אין לו קודם חלוקה:

ואי קשיא לך הא דאיפסיקא הלכתא לקמן (דף קכו:) דיש לו לבכור קודם חלוקה התם בעיקר ממונא הכא בשבחא:

א"ר פפא (דף קכה:) הלכתא אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק ואין הבכור נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות (דף קכו.) ובמלוה שעמו פלגי כלומר הואיל ושנה תחת ידו יש לו בה חלק בכורה דמוחזקת היא ואיבא מ"ד מלוה שעמו פלגי לה אחוה בהדיה דשקיל איהו פלגא חלק בכורה ואידך פלגא פלגי לה אחוה בשוה דמספקא לן אי הויא לה מוחזקת אי לא דאיבא למימר כיון דישנה תחת ידו הויא לה במוחזקת ושקיל ליה כוליה ואיבא למימר כיון דלא מטי לידיה דאבוה במלוה דעלמא דמיא ולית ליה ולא מידי הילכך שקיל פלגא:

ההוא דאמר (דף קכה:) נכסאי לסבתא ובתרה לירתיה הויא ליה ברתא דהות נסיבא * בגמ' איתא ושכיבא בחיי בעלה ובחיי סבתא בתר (ג"א) ושכיבא בחיי סבתא בתר דשכיבא סבתא אתא בעל קא תבע אמר רב הונא לירתיה ואפילו לירתי ירתיה ורב ענן אמר לירתיה ולא לירתי ירתיה שלחו מתם הלכתא כרב ענן ולאו מטעמיה הילכתא כוותיה דבעל לא ירית ולאו מטעמיה דאי אית לה ברא ירית [ובעל היינו טעמא דלא ירית] משום דהוי ליה ראוי ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דרב הונא סבר דבעל נוטל בראוי כבמוחזק א"ר אלעזר דבר זה נפתח בגדולים ונסתיים בקטנים כל האומר אחריך כאומר מעכשיו דאמי ולית הילכתא כוותיה ודייקינן מינה טעמא דאמר אחריך הוא דהוי ראוי הא אמר מעכשיו מוחזק הוי

ירית מלוה וחמר ת"ש לר"ח פפא הלכתא לין הבכור נוטל פי שנים במלוה ולין הבעל נוטל במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות הנה מפורש לס"ל לחף במלוה רחוי לגבי בעל וכן עיקר וכן לעת הר"י הלפסי ז"ל ולף ר"ח ז"ל כן כתב התם פרק שור שנגח לליבא לרב פפא להכא נזקיה ליורשיה ולא לבעל בין שגבו קרקע בין שגבו מעות הנה כבעל בין שגבו קרקע בין שגבו מעות ולענין כתובת שפה ובא"ח [כתבו] שהלחרונים כולם ונם הרבה מן הרלשונים למלוה מוחזקת היא שלנם וכתובת שפה נוכין ממנה ולע"נ לבבל לבר בעלמא קרינה למלוה רחוי בהני שתי ושעמא משום דקי"ל כר' נתן לחמר (פסחים לף לח.) מניין לנוסף בחבירו מנה וחבירו בחבירו מניין שמוציאין מזה ונותנין לזה שנחמר ונתן לאשר לשם לו וכתירן רבה חלוכא לר"נ פרק כל שעה (שם) לפילו לטעמיה לרבה לחמר בעל חוב מכאן ולבבה הוא נוכה לכי היכי למשועבד הלי קרקע לזה ס"נ הוא משועבד לבע"ח זה חייב לו וכיון שזה נוכה חשבינן ליה כאילו הוא מוחזק ביה מעיקרא כיון לשעבודיה מעיקרא על שתו קרקע ש"כ השתא לתקון רבנן בתרתי למנבח מתטלטלי ליתמי נביח נמי ממלוה בין נבו קרקע בין נבו מעות וה"ה בע"ח וכ"ש הוא לעליף טפי משום נעילת דלת טפי מאשה כלחמרינן (יבמות לף קיג.) יותר משהיתה רוצה ליטא לשה רוצה להנשא וכן כתב ר"י חלפסי ז"ל בכתובות נבי לו לשאכחן תנא לחמיר תרי חומרי בכתובה ומלוה שיש עליה משכון מוחזקת היא לבע"ח קונה משכון ובבור נוטל בה פי שנים וה"ה למשכנות קרקע בחתרא לאו מסלקי וכלילתא בפרק לוזקו נמך (לף סז:): ובמלוה שעמו פלגי שהכן בבור חייב לאחיו והא הוא מוחזק בה ונם לפשר לומר לאחיו נמי מוחזק בה שהרי הבכור רוצה לטעבד נכסיו לאחיו כדי לשקול חיהו פי שנים לו לילמא ל"ש מלוה שעמו משאר מלוה והוי ממון המוטל בספק וחולק עם אחיו חלק הבכורה לאבל לין לפרש פלגי בכשאר נכסים שיטול הבכור בשך מלוה פי שנים לל"ש הכי היה ליה למימר ובמלוה שעמו נוטל: נרסינן בגמ' [לף קכז.] יצא עליסם שטר חוב נותן פי שנים ואם אמר איני נותן ואיני נוטל רשאי. ועי"ש לבירשו שטר חוב איני נוטל פי שנים כלאמרן משום דהוי ל"ש מיהו לענין פריעת חוב לבישם שנפרע מהנכסים שנאחרים לאבוי הוא יתן פי שנים כי היכי שנוטל מן הנכסים פי שנים שהרי הנכסים משועבדים לאחוב: ואם אמר איני נותן ואיני

וירית ליה בעל (דף קכו.) אמר רב אסי בכור שנטל חלק בפשוט ויתר מאי ויתר רב פפי משמיה דרבא אמר ויתר בכל הנכסים קסבר יש לו לבכור קודם חלוקה ומדאחיל בהא אחיל בכולהו רב פפא משמיה דרבא אמר ויתר באותה שדה קסבר אין לו לבכור קודם חלוקה ומאי דאתא לידיה אחיל ואידך לא אחיל (דף קכו:) ושלחו מתם בכור שמכר קודם חלוקה לא עשה ולא כלום אלמא אין לו לבכור קודם חלוקה והילכתא יש לו לבכור קודם חלוקה מר זוטרא מדרישבא פליג בהדי אחוה בצנא דפלפלי אתו לקמיה דרב אשי א"ל הואיל ווייתרתה במקצת ויתרתה בכל הנכסים כולן:

חזינן מאן דפסק הילכתא כרבי דאמר בכור נוטל פי שנים במלוה ואייתי ליה ראיה מהא דאיפסיקא הילכתא דיש לו לבכור קודם חלוקה שמעינן דאע"ג דלא מטא לידיה כמאן דמטא לידיה דמי הילכך הילכתא כרבי דאמר בכור נוטל פי שנים במלוה והאי סברא לאו דסמכא הוא דלא איפסיקא הילכתא דיש לו לבכור קודם חלוקה אלא במאי דאתא לידי אבוה ואיתיה השתא ברשותיה אבל מלוה דליתיה ברשותיה לא שייכא בהא מילתא כלל וכן כתב רבינו האי גאון זצ"ל כי האי סברא:

נוטל רשאי. כלומר אע"נ דיש לו [דף קכו:] לבכור קודם חלוקה אין וכח בבכורתו הן למכור הן למחול כלקמן לפ שמחל זכות נדול זכתה לו רחמנא כיוסף דעלמא שאע"פ שאמר אי אפשי בה יכול לחזור בו ואפילו פרעו אחיו במעות זהו לעת הקוס' ולעת הרא"ש ז"ל לא היא להכא נבי בכורה מתנה קריית רחמנא לאמר לתת לו ומחילה קלילא סבר בה וכיון שאמר אינו נוטל לי ולפיכך רשאי הוא לומר כן ולא חיישינן שמא יחזור בו לתן לא מצי למהדר הלכך לא יתן אלא כנגד פשיטותו ומיהו נמ מחלק בפשיטות נרחין הדברים שאם אמר אינו רוצה ליטפל בו שוב אין לו עליו כלום ועמו לו שומא רשאי והוא הדין לכל לוה שאמר הרי נכסי לפניכם עמו לו שומא והורידוהו בהם אין כופין אותו ליטפל בהם ומיהו יקבל חרס שאין לו מעות לפרוע לו וכן לעת הנאונים ז"ל וכן לעת הרמב"ם ז"ל: שהניח נכסים לזקנה ולחביה ליורש שלה והוא לא לאותה זקנה בת להוא נפקיד ואתה הבת בחיי בעלה ובחיי הזקנה ולח"כ מתה הזקנה אחי בעל ותבע הירושה מפני שהיא היורשת מאותן נכסים והוא בעלה ולאחי ליורשה שלחו מעורבת לשם יש לה [לבת] כן לו בת לו שאר יורשין וכנגן אחי הבת לו אחין שהם יורשין אותה כיון שאמר ולירתה משמע שמורים לה לאחר שיתה הזקנה ואפילו אתה הבת קודם והוי לאחי שלא לשכחן יין ראחי ירית שלא בבעל ובכור ומיהו אם לא אמר ולירתה לא היו יורשים הנכסים לאחי הזקנה קרובי הבת אלא אחד מהם שאין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האחד כלעיל [דף קיל:] ומפ"ה אינטריך למימר ולירתה אע"פ שהניח הנכסים לזקנה של בת אמר רבה מסתברא טעמא דבני מערבא דבעל לא ירית ואפילו ניחא לכי אמר ובתרה לירתה כמי שאמר מעכשיו לאם לא כן מהיכי ירתי להו יורשים מן האחד לאחר שיתה הזקנה אפ"ה הוי לאחי דקי"ל כרשב"ג לאמר [דף קלו.] למי שאמר נכסי לך ולאחריך לפלוני ואפילו לאחי ליורשו אם קדם הראשון ומכר מה שמכר מכר ואע"נ דהוי כאילו אמר מעכשיו לאם לא כן מהיכא ירית ליה לאחר שיתה אלא כאילו אמר מעכשיו מה שתשייר לאחריך יהיה לזה אם כן יש כח ביד הראשון למכור כרצונו וה"ה הכא לסבתא כיון שאם תרצה היא לא תשהיר כלום לבת אינו אלא לאחי שאין לבת סוס חזקה בנכסים אלו ומיהו רבינו חלפסי ז"ל כתב למחן דם"ל מעכשיו אין הראשון יכול למכור וכן אם אמר נכסי לסבתא ולבתה לבתה מעכשיו בעל ירית לה כיון דלאמר לה מעכשיו לא היו לאחי: אמר המחבר ואי קשיא להאי נרסא למה ליה לנותן למימר ולבתה לירתה פשיטא דיורשים יורשין אותה הא לא קשיא כלל שאילו לא אמר ליורשים היא סבתא היתה יכולה למכור ולתת ואפילו לכתחלה והסבתא אפילו לרשב"ג אסור לה למכור ואינה רשאה לכתחלה ועוד כי בעלי חובותיה של זקנה היו נובין מיורשים ומעכשיו אינם נובים שאינם יורשים אלא מכח הנותן דמעיקרא אינו מכר לענין זה ונם אילו נתנה לה סתם ונתנה במתנת שכיב מרע מתנתה מתנה ומעכשיו אינה מתנה שכבר קנאו אחריך כלאיתא לקמן [שם] וזה ברור ומיהו נם המפרשים שפירשו שהעכשיו הוא כלפירש' למסתמא כי אמר ובתרה לירתה לו ואחריך לפלוני ר"ל מעכשיו אלא בלאחר מיתה זה היכי ירית לה ואפילו [הכי] הוי ראוי לאיהו הם נמי מודים לכשאמר בפירוש מעכשיו כלשון הרב ז"ל שירית בעל ולא מטעם הרב אלא מפוש יתורנא אלא ערוך היה למימר מעכשיו דבלאו הכי נמי מסתמא הכי אלא ולאי להכי אתא לומר שיהיה כמהיוש כלי שיזכה בו בעל להה קי"ל כר' עקיבא דדריש יתור לשון לעיל בפרק המוכר את הבית [לף סא.] נבי בור ושות ולא"נ לאחרינן לעיל [לף סט:] לאם מכר שדה מסתע כל האילנות ואם כתב לקלן ותאלין הוצן ועינן שופרין דסטרין הוא למסתע אלא לדבי יתורא נרסה לי לחלק להכא מה שפירש ממש היה נסתע בלא פירוש לא פחות ולא יותר וכן הוא בבור ושות אבל נבי שדה אינו מוכרח שיסתע במכירת השדה כל האילנות אלא בשדה זה אבנים ועניניס אחריס שפירש לעיל [לף סח:] ולא"פ שמלינן נמי נכלל בו כל האילנות מ"מ לפסר לערער בו על כן הוי שופרן דסטרין והיינו דנרסן שכתבנו נכסי לסבתא ובתרה לירתה היא הנכונה ולא נרסינן ובתרה לירתה לליראתאי הוי כלומי שייר לעצמו ואז לא לחמרינן לאם זכנה זכיניה כלחמרינן בסוף פירקין [לף קלז:] לעד כאן לא קאמר רשב"נ לאם אלא לאחר מיתה ומכר מה שמכר מכר אלא לאחר לבל לעצמו לא לעלולה מניח לעצמו נוף הקרקע ואינו נותן אלא הפירות וא"כ לא הוי ראוי והוה ירית בעל ואע"נ לחמרינן ירית: נרסינן בנמ' [לף קכו.] לאמר רב הונא לאמר רב חסי בכור שמיחה מיחה לאמר רבה מסתברא טעמייהו דרב חסי בעניבים שבערוה זיתים ומסקום לבל דרכום לא ורב יוסף לאמר לפילו לרכום מעיקרא ענבי והסתא חמרא כלאמר רב עוקבא ליתן לו למי היזק ענביו: שמיחה. ולאמר לאחיו תנו לי חלקי בנכסים ואני לסבתא חלקי ונתעלו אחיו ולא חלקו ושבחו כגון שבערו ענבים ומסקו זיתים דסבתא בחלקו בעבורו כיון שהין בו שינוי אלא שנותן לה הוצאה כדין יורד לתוך שלה חברו שלא ברשות הא לרכום כיון למעיקרא ענבים והסתא יין כיון לחיסתני והסבתא מחמת היתומים אינו נוטל בו פי שנים ומסתע טעמא למילתא לכיון לאינו נוטל מדינא במה שהסבתא היתומים אלא מפני שמיחה לי אם נוטל מפוש מחאתו במה שהיה נמצא בידו ומוחזק בו קודם לכן לבל יין שלא היה נמצא בידו כן אינו נוטל לפילו אם מיחה אלא לוקח למי היזק ענבים כגון שאם נשפך היין יפרענו לו ענבי בעורין ולא מחוברין או לפילו אינו נשפך יכול לטעון שיפרענו לו למי ענבי שהיה רוצה לוקח אותם לעפות מהם צמוקים זיפו יותר כיון שדרכו אותם בלא מנותו ואז לא כל כמיניהו לניפסלו ליה בידים:

מתני' האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה:

גמ' לימא מתני' דלא כר' יהודה דאי כרבי יהודה האמר בדבר שבממון תנאו קיים גבי הרי את מקודשת ע"מ שאין לך עלי שאר כסות ועונה אפילו תימא ר' יהודה ע"כ לא קאמר רבי יהודה התם אלא משום דידעה ומחלה אכל הכא לא מחיל :

א"ר יוסף אמר איש פלוני בני בכורי הוא נוטל פי שנים בכור הוא אינו נוטל פי שנים דילמא בוכרא דאימא קאמר ההוא דאתא לקמיה דר' חנינא א"ל מוחזק אני בזה שהוא בכור א"ל מנא ידעת דבכור הוא דכי הוה אתו לקמיה דאבוה אמר להו זילי לגבי שכחת ברי דבוכרא הוא ומסי רוקיה ודילמא בוכרא דאימא הוא גמירי בוכרא דאבא מסי רוקיה בוכרא דאימא לא מסי רוקיה:

אמר רבי אמי בכור שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים דאמר קרא (דברים כ"א:ט"ו) והיה הבן הבכור לשנואה עד שיהא בן משעת הויה (דף קכז.) אמימר אמר אף אינו ממעט בחלק בכורה שנאמר (דברים כ"א:ט"ו) וילדו לו בנים עד שיהא בן משעת לידה רב שיזבי אמר אף אינו נימול לשמונה שנאמר (ויקרא י"ב:ב') אשה כי תזריע וילדה זכר וביום השמיני ימול עד שיהא זכר משעת לידה אמר רבה תניא כוותיה דרבי אמי בן ולא טומטום בכור ולא ספק.

בן ולא טומטום כדרבי אמי בכור ולא ספק לאפוקי מדדרש רבא שתי נשים שילדו ב' זכרים במחבואה כותבין הרשאה זה לזה א"ל רב פפא והא שלח רבין באיגרתיה דבר זה שאלתי את רבותי ולא אמרו לי דבר לרבי יוחנן בן ברוקא לימר לפילו בלשון ירושה מהני לגלן שהכבור חינו מסולק מחלק בכורתו לפילו רבי יוחנן ב"ב מודה שלשון ירושה חינו מסלק גלגל חלק פסיטות מלכתיב לא יוכל לבכר ובלשון מתנה לא נתן נכסיו לגחר מן האחין לכ"ע לברייו קיימין שהרי בחייו חין לבניו בנכסים כלום ולפילו חלק בכורה הפסיל הבכור כיון לגימר לשון מתנה מ"מ כיון שיכיב למתן לבעי וכיון שנתן לגחר מיתה לא עשאר כלום כדי שיעכוב להנחילם ולפילו ר' יהודה לגימר בדבר שבממון תנאו קיים גימרינן הכא מי מני מתני מסום דהכא לא מני מחיל לבר שלא בא לילו של בן חינו יכול למוכרו ולא למוחלו ולפילו הוי מני מחיל ולאי לן לגלא מחל ולע"פ שמוחק כדי שלא יכעים חביו הוה לעביד ולגימר על גחל מן הפסוטין סיטול פי שנים כליגו ומן הטאר נוטל הפסוט פי שנים נס כן יש לומרים שליגו נוטל החלק סיתר גלא במוחזק כיון הבכור כיון לגפקיה בהכי ליעבד וזה לעת מורי נר"ו יש חולקין על זה. הריטב"ח ז"ל: כשגימר בכורי הוא נאמן וכשמפרש נקמן לגפילו יעשינן כיש שנולד גחר בניש יחריש לפ"ש לגב היתניה רחמנא לגמר יכיר וע"כ הרשבו"ם ממזרין הם גבל כשגמר בכור הוא חינו נוטל פי שנים שם מת גגב כיון שלא בירר לומר בכורי לגילמא בוכרא לגימר קמר ולפילו ממון המוטל בספק לא הוי כיון שהממון בחזקת הבניש הגחרים הוה הוא מוציא מחבירו ועליו הרלי"ף: [דף קכו:] מסי רוקיה. מרפא רוקו למי שחוסם בעיניו: לכי תתי. לותן החוסמין בעיניהם לקמי לבני וכו' ושם קורהו לבני בכור נמור במקום לפי תומו בכור הוא ונוטל פי שנים. הריטב"ח ז"ל: כיון למשעה שנולד לא ילעינן שם זכר הוא שהרי סימניו היו מכוסין בבשר ורחמנא גמר שיהיה ניכר שהוא בן בלילתו מרחם ואפילו שם פסוט הוא הטומטום אינו ממעט בחלק בכורה כיצד שם ס' בחין בכור וכ' פסוטין ואחר מהפסוטין טומטום והניח לבניהם ו' מנין יסתלק הטומטום מהם כלילו אינו ויחלקו הבכור והפסוט שבשם מנין נמלא שיניע לחלק הבכור ל' מנין הנשחרים יערבו לותם לעלמו כ' מנין שהם חלק בכורתו וכ' המנין הנשחרים יערבו לותם עם כ' המנין שהניעו לחלק הפסוט ולותן ל' מנין יחלוקו בין שלשתם בשוה עם הטומטום נמלא שיניע לחלק כל לחד מנה ושלים מנה נמלא ביד הבכור נ' מנין ושלים נמלא שמרויח זה השלים מנה סלוק הטומטום: [דף קכז.] וכיוש השמיני. לללשיון לפילו בשבת הלבך לא יהחה שבת כיון שליגו בן מלעת לילה והיינו לגימר רב שיזבי אינו נימול לשמונה: שתי נשים. מלים לחר. וילדו שתיהן בניים זכרים ואחר כך נשתטו אחת מהן ומתה ולא נודע איזו מהן נשתטתה ואיזו מהן מתה ולא נודע איזה מהן מתה ראשונה ואיזה מהן מתה אחרונה ואין לאחת מהן בנים אחרים אלא אלו שנולדו להן בשעת שפיות שלהן ואחד מבניהן מת ולא נודע אם הבן שנולד לאם שנשתטתה ראשונה מת אם הבן שנולד לאם שנשתטתה אחרונה מת ואין לאחד מהן בנים אחרים אלא אלו שנולדו להן בשעת שפיות שלהן ואחד מבניהן מת ולא נודע אם הבן שנולד לאם שנשתטתה ראשונה מת אם הבן שנולד לאם שנשתטתה אחרונה מת ואין לאחד מהן בנים אחרים אלא אלו שנולדו להן בשעת שפיות שלהן

במחבואה שהיו נסתרים שם בחשך ולא נודע מי יצא ראשונה כיון שלא הוכרו ולא נודע מי הבכור אף זה לזה לא הוכרו מתחלה ונתערבו לבסוף ולא נודע מי הבכור אף כותבים הרשאה זה לזה ומתה נפשך יתנו לו חלק הבכורה שם בשביל לחיי לקוח קרקע לחמר בכור ולא ספק דרשינן ליה לספק בכור מעשת הויה דהכי מעשה טפי לבכל מי שהיה בכור בשעת הויה מנת לן למעוטי הלכך כותבין. ולקלקו המפרשים מלחמר רב פפא לבכור מני מרשה על בכורה שלא הגיעה לידו ולעיל [דף קכו.] סבר לחיין לו לבכור קודם חלוקה כלום ולרך מני מקנה מה שלא הגיע לידו ותלמודא לא מקשה ולא מתרץ עלה מידי ללכורה מעשה דהרשאה הקנאה היא מעשה דפשיטא ליה לתלמודא דיש לחלק בין הרשאה שאינו שלא שליחות להקנאה מעשה והלכך מלוה על פה ש"מ להקנותה כותבין עליה הרשאה והכי מוכח בלוכתיה בפרק מרובה (דף ע.) דבמטלטלי לכפריה כתבינן הרשאה לי לאו משום דמחזי כשיקרא ואע"פ שאינו יכול להקנותן והכי מוכח בפרק שבועת העדות (דף לג:) כך העלו התוספות ז"ל וכן כתבו בתוס' וכן דעת הרמב"ם ז"ל והתרים עמו כתבו למלוה על פה כיון דלאו יכול להקנותה שלא בשעת שלפתן אין כותבין עליו הרשאה: תנן נפל זה אינו מתפלג עליו. ורחמנא אמר רשית אינו יצא שאין לבו לזה עליו שהרי לא יצא אי שאין לזה עליו שהרי לא יצא אי לאויר העולם וכתבו המפרשים שאם יצא כל זולא אי לאויר העולם רשית אינו קרוין ליה: [ואין הבא אחריו בכור לנחלה] לכל אינו בכור לכהן זה שנולד אחרי כן לכפטר רחם תליא רחמנא ובכר זה פטר רחם ביניהן רשאן לעז"פ שהי' נפל ומ"מ לנבי בכורה לאב אינו תלוי בפטר רחם שלא ברשות אינו וכיון שהרשאן היה נפל לא הפסיד אינו שנולד אחריו: וחכמים אומרים שאם אין לו לרשאן עדות חלק אינו מפסיד שכהן בשביל אינו מזה שנולד אחריו: ושליח מסוס לקו"ל לאין שליח בשלו ולא ועדות חלק היה לה שלא שניתוק: [דף קכז:] [מכאן אמר ר"י נאמן לחלק זה בני בכור]. אפי' יש עליס שזה בכור שנולד לראשון מזה ברם כך אמרו משום ר' ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה לא הוכרו ולבסוף נתערבו אין כותבין הרשאה זה לזה הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הוא בידי ברם כך אמרו משום ר' ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה לא הוכרו אין כותבין הרשאה זה לזה:

גרסינן בפרק מי שמת (דף קמב.) תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל אמר רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מ"ט דהוא מיית ברישא ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב איני והא הוה עובדא ופרכיס תלתא פרכוסי אמר מר בריה דרב אשי מידי דהוה אזנב הלטאה שמפרכסת מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא אמר לומר שממעט בחלק בכורה ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מאי טעמא וילדו אמר רחמנא ואוקמינא נמי (נדה דף מד.) להאי דקתני ופוסל מן התרומה בכהן שיש לו שתי נשים אחת גרושה ואחת כשרה ומת ויש לו בנים מן הכשרה ויש לו עבדים ויש לו בן יום אחד מן הפסולה דפוסל את העבדים מן התרומה מפני שחלקו מעורב בהן ואי אפשר לברר ולאפוקי מדרבי יוסי דא"ר יוסי עובר נמי פוסל קמ"ל בן יום אחד אין עובר לא וכן הלכתא :

(כאן דף קמב:) אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בן שנולד לאחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה מ"ט וילדו אמר רחמנא בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בכור שנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שנים מ"ט יכיר אמר רחמנא והא ליתיה דיכיר והלכתא ככל הני לישני כדאמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא:

מתני' בבכורות (דף מו.) יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן בכור לכהן ואינו בכור לנחלה בכור לכהן ולנחלה אינו בכור לא לכהן ולא לנחלה איזה הוא בכור לנחלה ולא לכהן הבא אחר הנפלים ואע"פ שיצא ראשו חי ובן תשעה שיצא ראשו מת והמפלת מין בהמה חיה ועוף דברי ר"מ וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת האדם והמפלת סנדל או שליא ושפיר מרוקם והיוצא מחותך הבא אחריו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן:

(דף קכז:) תניא יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שנאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בן גרושה זה בן חלוצה שאביו לומר עליו בכור הוא לפ"ה שהב נאמן לרחמנא היימיה כלכתיב יכיר ומימלא שאחר הוא ממזר וכתבו האחרונים לרבי יהושע נמי נאמן שהב לומר בני זה ממזר לפיכך בנא נרושה לבכור שנאמן לומר שהב נאמן לומר זה בן חלוצה לו ותנן

לאחר כך משום בני זונה לאחר שוננת הוא וחינה נאסרת בלשת יפרעאל ואפילו לאחר שהיה מזיקה חינו נאמן עליה להפסידה כתובתה ולא על הבנים שילדה לאחר כך לפסלם לכהונה. הריטב"ח ז"ל. והכא בעי תלמודא לרבנן לאחרי חינו נאמן כיון לאיכא חזקה להחי נאו בכור הוא ר"ל יכיר למה לי לי בעדים היכרא כלומר שבאו מאליהם ואין נכריס אנשים תיפוק לי לנאמן מנו לאי בעי יהיב ליה ונכסיה ומתרן לא עריכא לנכסים שנפלו לו בשבוע נוסף כלומר לאפילו לר' מאיר לאחר לסם מקנה לבר שלא בא לעולם ה"מ בלבר שיכול להקנותו בשיבא להקנותו אבל בלבר שנם בשיבא חינו יכול להקנותו כגון בשהוא נוסף ואינו יכול לבר כ"ם ללא מני מקנה בשלא בא לעולם עליון והשתא מלכתיב יכיר יטול פי שנים בשותן הנכסים להא לאחרינן בפרקת שמחות [ר"פ ח] לנוסף הרי הוא כאי לבל לבריו ומקרי מוחזק ולא לוקמינן בנכסים שנפלו לו לאחר שמת להוא ליה לאוי ואין הבבור נוטל בראוי: אחר המחבר השתא לקו"ל כר' יהודה לא קו"ל להי להשתא לרבנן ליכיר הלבך

וחכמים אומרים אינו נאמן והלכתא כר' יהודה ואפילו היו מוחזקין בזה שהוא בכור ואמר אביו על אחר שהוא בכור נאמן וגרסינן בגמ' בשלמא לר' יהודה היינו דצריך יכיר לאשמועינן דאבא מהימן אע"פ דמוחזק באחר דבכור הוא ע"י קול מ"מ נאמן על זה לומר בכור הוא אלא לרבנן מאי יכיר לא צריכא בצריך הכרה שבא מחדש לכאן ולא ידעינן אי בכור הוא אי לא ולמה ליה קרא תיפוק לי דמהימן מיגו דאי בעי הוה יהיב לי פי שנים אבל לר' יהודה איצטריך דלא נימא מגו במקום עדים הוא לא צריכא נכסים שנפלו לאחר שאמר דבכור הוא דליכא מינו בהנהו נכסים ולר"מ דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם מאי איכא למימר יכיר למה לי לא צריכא אלא לנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס וגרסינן בפרק עשרה יוחסין (קידושין דף עד.) אמר ר"נ שלשה נאמנין על הבכור ואלו הן חיה אביו ואמו חיה לאלתר אמו כל שבעה אביו לעולם:

יום רסט

(מכילתין דף קכז:) אמר ר' יוחנן אמר בני וחזר ואמר עבדי הוא אינו נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא

בכור חינו נוטל פי שנים בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס לבל חלק פשיטות יטול בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס כלאחרינן הגוסס נוחל ומנחיל והפשיטות מלין ירושה זכי ביה ע"כ: נרסינן בפרק עשרה יוחסין (דף עד.) אמר ר"נ שלשה נאמנים על הבכור ואלו הן חיה ואביו ואמו חיה לאלתר אמו כל שבעה אביו לעולם. פי' לאכולן אינה למיחש שמא החליפוהו לאחר זמן זה מפני שיל הבל בו לבל תוך זמן זה לרך שהשם מוחזקת על בנה תמיד להניקו מפני רוב חלב שבה וליכא למיחש לאחלופ. אבל לעולם שהתורה היתירה לבל בלבתיב יכיר כלפירשנו: אמר ר' יוחנן [בר'] חינו נאמן. שאינו יכול לעקור ממנו נחלה כיון שהכירו ואמר בני הוא שלא נתן לו התורה הכחנה לאחר הכחנה וכיון שהגיע שוב אינו חוזר ומגיע ולומר מפני שהיה [לחוב] לי כבן קרלתיו בני להכירה לן שלא היה עבדו לא היה קורא לותו בני בשום לחבה בעולם שאין לרך לקרוא לעבד בשם בן ל"כ היה רוצה עתה לסתור לבריו ולאו כל כמיניה ופירש הר"ם ז"ל לאפילו תוך כלי לבור חינו יכול לחזור בו:

נאמן דמשמש לי כי עבדא קא אמר וחילופא אבית המכס דתניא היה עובר על המכס ואמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא אין נאמן מיתיבי היה משמשו כבן ובא ואמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא אינו נאמן היה משמשו כעבד ובא ואמר עבדי וחזר ואמר בני אין נאמן אמר ר"נ בר יצחק התם דקרו ליה עבדא מצר מאה דאמרי אינשי מצר עבדא מאה זוזי:

שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא עבדי גנבת והוא אומר לא גנבתי מה טיבו אצלך אתה מכרתו לי (דף קכח.) אתה נתתו לי במתנה רצונך השבע וטול ונשבע אינו יכול לחזור בו מאי קמ"ל תנינא א"ל נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנין עלי שלשה רועי בקר ר"מ אומר יכול לחזור בו וחכ"א אינו יכול לחזור' בו הא קמ"ל באתן לך מחלוקת והלכה כדברי חכמים:

שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא הלכה גובין מן העבדים ור"נ אמר אין גובין שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא הלכה שלישי בשני כשר רבא אמר אף בראשון מר בר רב אשי אכשר באבא דאבא ולית הלכתא כמר בר רב אשי פירוש קסבר מר בר רב אשי דאבא דאבא שלישי בראשון הוא ומשום הכי קא מכשר ביה ולית הילכתא כותיה דאבא ובנו ראשון בראשון הוא כמו אח ואחיו שהוא ראשון בראשון והוה ליה אבא דאבא שני בראשון:

שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא היה יודע לו בעדות קרקע עד שלא נסתמא ונסתמא פסול ושמואל אמר כשר אפשר דמיכוין מצרנהא אבל גלימא לא ורב ששת אמר אפילו גלימא אפשר דמיכוין מדת ארכו ורחבו אבל נסכא לא ורב פפא אמר אפילו נסכא אפשר דמיכוין מדת משקלותיו מיתיבי היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו פיקח ונתחרש פיתח ונסתמא שפוי ונשתטה פסול אבל היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו ומתה בתו פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה פיתח ונסתמא וחזר ונתפתח כשר זה הכלל כל שתחלתו בכשרות וסופו בכשרות כשר (דף קכח:) ותיובתא דכולהו

אבל לם קרקע עבדו נאמן כשאומר לא"כ שהוא בנו מפני שאינו סותר לבריו אלא לקרוא הוא לקרוא לבנו בשם עבד: ומקשינן ליה מהבריית שאע"ג שמשמש לו תמיד העבדים והיה יכול לומר משום זה קרלתיו בשם עבד אפ"ה אינו נאמן כשאומר אח"כ בני הוא ואע"ג להשתא אית ליה מנו לאי בעי יהיב ליה לכולהו נכסי אין אלא נאמן לסתור הולאתו בשום מנו כך פירש מורי נר"ו הריטב"ח ז"ל וכן נראה לי לפילו לפי המסקנא והיינו לישיב טעמא ר' יוחנן למילתיה ולא קאמר טעמא משום מנו אלא אמר שאינו סותר לבריו להשתא ליה וכו' תלא לכשאומר למוכס עבדי הוא שוב אינו נאמן לומר בני הוא משום להוי סתירת לבריו להשתא ליכא למימר טעמא כלל כיון לאיכא פסידא ואע"ג לאיכא מנו לא מהימן על כאן ומפני טעמא [לבריית] הוי משום לקרי ליה עבדא מצר מאה.

תיובתא:

שלח ליה ר' אבא לר"י בר חמא האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא נאמן כר' יהודה ור' יוחנן אמר אינו נאמן כרבנן:

[דף קכח:] לפילו לר"ע לחמר. נבי סלעים לו לינרין הכתוב בסטר המלוה והמלוה לומר סהס חמם והלוה לומר סלם ולומר ר' עקיבה סתם הלוה לו הי מודה מקנת חלם פטור הוה מסבועה מסום למעיב לבלה הוה הני מילי סהסטר והעלים לו מוכחין טפי מפני סלעים לתפסת מועט תפסת והוה בעי למימר סניס הוו הלכך כסחומר סלם מעיב לבלה הוי לבל הכא לליכא סטרק מכל החוב ונס העלים רחו סלם פרעו כולו רתוני מרתת למימר ספרעו סמם יכחיבוהו העלים כסיבוהו להעיל הלכך לם הוי מעיב לבלה וחייב ליסבע כלין כל מודה מקנת ואע"נ לבאו העלים לחר כן להעיל ספרע כולו הולחתו טפי היה לכמחה עליס למי וחס תחמר מכל מקום כיון סמעידין ספרע לפחות חניה לחתי יסבע הם ליכא עליס בלבד ים לומר טעם סהוכחסו העלים מפיו סהרי הולה במקנת וסס העילו ספרע הכל ומכל מקום לם חסבינן להו כמלן לליתנהו כלי שלם נחמינהו לף בסבועה כלין כל חוב סהוו בסטר סהרי לפסר לומר סהס זכורין מן הענין יותר ממנו וכיון להכחסה ולאו הכחסה הוה לין קומכין לם על העולת לנמרי ולם על הסטר לנמרי נלל מספיקה נזון כילולו לם היו לם עליס ולם סטר ומולה מקנת הטענה יסבע: הלכה לאפוקי מחי. לחי ליכא מחן לפלוגי פסיטה להלכתה היה: [דף קכט.] חו לאפוקי מלרכה. לחמר לעיל לסליסי כסר להעיל לף לרחמן מוסיף הוה על דברי רבי לבא ורבי לבא לם פליג עליה בהא חלם כך סחלוהו ועל מה סחלוהו הסיב ולאפוקי ממלן לפסיל בפרק זה בורר (דף כח.) סליסי בסני לבל לין ה"נ להוה מכסיר לף ברחמן כרבא תהא מסמע להלכתה כרבא: חי לאפוקי מלמר בר רב יסי למכסיר בלבא לבא לחסיב ליה סליסי ברחמן לם פסיק ליה הלכתה כוותיה ולחמי לינטריך למפסק הכא לאפוקי מהיהיה: לאפוקי מלר' יוחנן לחמר לעיל על תינוק בין הבנים לחינו נחמן לבין לומר עליו סהוה בכור מסום הכי פסק הכא כרבי לבא לחמר לעיל נחמן כרבי יהודה מסמע להכי הלכתה: מתני' ע"י שריבה לאחל מיעט לאחל והסוה להס את הבכור שאחל להס הן חו סניס שיחלקו בסוה יהיו כלילו חלק הוה ונתן לכל אחל חלקו ובלמן מתנה מני עביד כלפירסתיו לעיל לאין לבכור לין בכורה אלא לאחר מיתת לבין וחו לם נשאר כלום לבל חס חמר פלוני בני סהוה בכור יטול שלש פלוני ולם יותר ושתק ולם נתן לאחים כלום אלא שהניח הלבר בסתם וחס לם יטול יותר כמו שאחר יעלה חלק כל אחל ואחל מן האחין כאחין הבכור חו יותר לם לחמר כלום כיון שלא נתן אחר הנכסים לאחין לבמן לם יטול יותר חי לפסר לו למעט מאלקו הלכך רבא שלש זו נוטל רבא יאלוק עם האחין ויטול בכורתו בנכסים לאבל לין לומר שיטול שלש זו כיון שנתנו לו ועם כל זה יאלוק עם אחיו ויטול בכורתו ללאו אלעתא לפכי יהב ליה כיון שאחר ולם יותר: ופם אחר בלמן ירושה: פלוני בני יירש שלש פלוני וריבה ומיעט: [דף קכ.] לם אחר כלום. מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה. להעביר מנהלה של זה לזה והם רבנן הוה לפליני עליה לר' יוחנן בן ברוקה ולית הלכתא כוותייהו אלא כר"י בן ברוקה כלנקמן [דף קל.] לחפילו בלמן ירושה יכול להנחיל כל נכסיו לאחד מבניו אלא לוקה לנבי בכור לאיזו יכול להעבידו ממנו או לסלקו מחלק בכורתו מלכתיב לף יוכל לבכר כלנקמן ומיהו לוקה בלמן ירושה אבל בלמן מתנה הם תניגא לליבא לכ"ע לאם הסוה להס הבכור לבריו קיימים ומ"ם שקלו וטרו בגמ' בפירוש להאי מתניתין לאם אחר בין בתחלה בין בלחרונה וכו' מסום לנפקא לן לבכור אי נמי לענין מתנה לאחר לאי כתב בין בתחלה וכו' לבריו קיימין: לא אחר כלום בלמן ירושה. ולנבי בכור שהוא לענין הלכתא וכלפריסית ערין לבבר לאע"פ אלא אחר כלום לנבי הבכור מכל מקום לנבי הפסוטין לבריו קיימין והלכך מקמינן מחלקם ומסלימים לבכור על פי סניס כלאוי להיות אם סיים לכל אחל חלק יאוע ואם לא סיים חולקים כלבריו ונוטל הבכור פי סניס בחל מנרע וכן הסכימו האחרונים לף על פי שמנהולי הרשונים אחרו לכיון לנוחתו לנבי בכור בטלה לף לנבי הפסוטים בטלה וחוזרין לחלק ואחר יתחלפו החלקים ועול שיבא חלק הבכור כולו במקר אחל: גמ' רבי יוחנן אליבא דרב דימי אחר להא לתנן לבריו קיימין כשים בה לנמן מתנה היינו בשלה אחת ולאם אחל שאחר יירש פלוני שלה פלוני ותנתן לו לאו משמע למה שאחר יירש ר"ל במתנה נתנה שים בו ירושה ומתנה וירושה כמלן לליתא אם כן נשאלת המתנה ובבריו קיימין לבל בשלה אחת ושני בני לאם שאחר חני שלה פלוני יירש פלוני וחניו האחר תנתן לפלוני נימא לבאותה למתנה הוא לבבריו קיימים לבל בחני של ירושה לף אחר כלום והוא הלין בשתי שלות ולאם אחל שאחר יירש פלוני שלה פלוני ותנתן לו שלה פלוני לנימא להאחל הוי במתנה ושני בנמן ירושה ולסיקנא לנמי מיבעיא

מתנה בתחלה.

יירשה ותנתן לו זו היא מתנה בסוף. יירשה ותנתן לו ויירשה זו היא מתנה באמצע ודוקא אדם אחד ושדה אחת אבל אדם אחד ושתי שדות שדה אחת ושני בני אדם לא ורבי אלעזר אמר אפילו אדם אחד ושתי שדות שדה אחת ושני בני אדם אבל שתי שדות ושני בני אדם לא כי אתא רבין אמר יירש פלוני שדה פלונית ותנתן שדה פלונית לפלוני ר' יוחנן אמר קנה ורבי אלעזר אמר לא קנה ורשב"ל אמר לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להן במתנה ויירשום ואותיב (דף קכט:) רב אשי לכולהו מהא דתניא נכסי לך ואחריך יירש פלוני ואחרי אחריך יירש פלוני מת ראשון קנה שני מת שני קנה שלישי ואם מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון והא הכא דכשתי שדות ושני בני אדם דמי וקתני דקני תיובתא דכולהו תיובתא ואמרינן לימא תהוי תיובתיה דרשב"ל דאמר לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה ויירשום ותסברא והא אמר רבא הילכתא כוותיה דרשב"ל בהני תלת לא קשיא ברייתא בתוך כדי דבור ודרשב"ל לאחר כדי דבור והלכתא תוך כדי דבור כדבור דמי

בכהאי גוונא לימא לנמן מתנה מהני לנמן ירושה והויא כחילוי לחמר בכונן לנמן מתנה וקנה כיון דלא חזי לא שלח שדה לחת לימא לכי סיכי לחני בחלק נתכוין לתת במתנה ס"ס חני הסני וקנה שלח לפילוי בשתי שדות לנמי בני בני לחם להוי נופין מחולקין ושדות מחולקות סיכא לחמר פלוני ופלוני שנתתי יירשו שדה פלוני ופלוני יירשום קנו וטעמא לחע"נ להוי מיגין למימר שהשדה לחחת היא לחם לא לבלו נתן במתנה והסני לנמי בירושה מ"מ הכא לא לפסר מסום תרתי שכללן לנמן בירושה בלנמן המתנה שלחמר שנתתים שלפלי למה שלחמר יירשו ועוד שלנמן המתנה הוי בלמעט ואין לך הכרע לשוקמי בחל טפי מבחברים היכלך נימא לנמן מתנה לפלי על לנמן בירושה לכל חלק ולחל תפלק לנמן בירושה כמי שלינה מסום שמתנה על מה שכתוב בתורה ונשארת לנמן המתנה ולבריו קיימים ומקשין להני לחמרינן לנמן מהני לנמן המתנה בנופין ירושה לנמן מחולקים ושדות מחולקות ונס לריש לקיש לחמר לנמן מהני לנמן כהאי גוונא לחמרן להא תניא נכסי לך את ולבניך לנבני לך שהיא לנמן מתנה לנמן לחברים לף שייך לחקנויי מלין ירושה והאי לנמן מתנה מהני נס לנני ונס לנלישי לע"פ שלחמר לחם בלנמן ירושה לנמן מהני לחקני לנבי לחברים לחמרינן קנה שני קנה שלישי וע"כ הוא מסום לנמן המתנה שלחמר לנמן ירושה: ותסברא והא קתני בהיא תלת שלא יהיו לנמן מכח המתנה לנמן ירושה לנמן מחולקים ושדות מחולקות ונס לריש לקיש לחמר לנמן מהני לנמן כהאי גוונא לחמרן להא תניא נכסי לך את ולבניך לנבני לך שהיא לנמן מתנה לנמן לחברים לף שייך לחקנויי מלין ירושה והאי לנמן מתנה מהני נס לנני ונס לנלישי לע"פ שלחמר לחם בלנמן ירושה לנמן מהני לחקני לנבי לחברים לחמרינן קנה שני קנה שלישי וע"כ הוא מסום לנמן המתנה שלחמר

מה שתירץ רבינו הגדול ז"ל שלא נאמרו לבירי רב לחלק כך עוף לעוף כשהורות זוכה מכח נחלת מוריגו שמחזיקו בנכסים כלומר נכסי לך לבבל כל שלין היורש בה מכח ירושה תקנת החכמים ז"ל היא לתתני מתנת ס"מ ושלוחו כיורשה ממש שלא הוא זוכה מיד ז"ל הריטב"ץ ז"ל כמפורש לעת הרמב"ן ז"ל: ומה שהעלינו לכתוך כלי ליבור מהני מתנה לחל לירושה לחיוך היינו כשאומר יורש פלוני שלא פלוני ותנתן לפלוני שלא פלוני בוש"ו אבל אם אמר תנתן לפלוני בחלם לחל ובשלא לחת [לא] מהני לכ"ע אם אמר יורש פלוני שלא פלוני תנתן לו כיון שלא אמר ותנתן שהוא"י מוסיפת על ענין ראשון לא מהני לשון המתנה ללשון הירושה שלא אמרינן בהא תפוס לשון ראשון או תפוס לשון אחרון כמו שכתבנו לעיל כן פסק הרשב"ץ ז"ל נבי שלא לחל ולשלא לחל: והלכתא תוך כלי לבור כלבור למי. ולא הוי הפסק שלא כמי שמפרש [לבריו] והולך אבל אם אמר שני לבריס סותריס זה את זה יש לומריס תפוס לשון ראשון וי"ל תפוס לשון אחרון ולמעלה מפורש הדין ואם אמר בפירוש חוזרני בי הכל מודיס להויל חזרה ופי' הטעם בשם הרשב"ם ז"ל לכיון לנס לף לנבי קריאת שמע הוינו הפסק כלאמרינן שואל מפני היראה לף בכל לבר תקנו שלא יהא הפסק נראה מלבריו להא לאמרינן שואל מפני היראה לא לוקח בלבר שיש בו שום פחד שכנה שלא לף מי שחייב לבבול שמיס כנון רבו ובלבד שלא יאריך שלא כדי לומר שלום עליך רבי שהוא תוך כדי לבור הנאמר בכל מקום וה"ת פירש הטעם מפני שהתלמיל פעמים שמוכר או קונה ובתוך הדברים רבו עובר ונריך לתת לו שלום ואי לא תני למהדר ולפרש לבריו משום הפסק זה יפסיק בכך והיינו לאמרינן במסכת נזיר (לף כ:) אי הכי לא שבקת רווחא לתלמילא ויש בו תקנת הסוק והסוו חכמים מלותיהם לף במקום שאין לחום והלכתא כל תוך כדי לבור בלבור למי לבל מעבודת כוכבים וקילוסין: אמר אמחבר כל תוך כדי לבור וכו'. אפילו החזיק בנוה במסיבה או הנשבה לעת הריטב"ץ ז"ל ויש חולקין פי' שאם אמר לעבודת כוכבים אלי אתה ובתוך כדי לבור חוזר בו ואו חוזרה היא וחייב והיינו למסיים בה בפרק בתרא לנדרים (לף פז.) חון ממנדף והכא לא חשיב לה לבבלל עבודת כוכבים היא וכן מסיים בה חון ממנדף והכא לא חשיב לה לבבלל קלוסין הוא לבל מילי אתקש יציאה להויה ובקלוסין אינו אמר תוך כדי לבור בפירוש חוזרני בי לף"ם בעיא נמי ורבינו שמואל ז"ל פירש לעבודת כוכבים ר"ל נמי שאם התפיס לבר מעבודת כוכבים (דף קל.) וקידושין:

מתני' האומר איש פלוני יירשני במקום בת בתי תירשני במקום בן לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה ר' יוחנן בן ברוקא אומר אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין ועל מי שאין ראוי ליורשו אין דבריו קיימין:

גמ' תניא אמר ר' ישמעאל לא נחלקו אבא וחכמים על אחר במקום בת ובת במקום בן שלא אמר כלום על מה נחלקו על בן בין הבנים ובת בין הבנות שאבא אומר יירש וחכ"א לא יירש אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן ברוקא וכן אמר * בגמ' איתא בשני המקומות רבא וכן התוס' ביבמות דף לו: ד"ה וא"ל גרסי' ג"כ רבא ע"ש (ג"א) רבה הלכה כרבי יוחנן בן ברוקא אמר רבה מאי טעמיה דרבי יוחנן בן ברוקא אמר קרא (דברים כ"א:ט"ז) והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה

ודוקא היכא דליכא בכור אבל היכא דאיכא בכור אי אמר בלשון ירושה לא אמר כלום כדתנן ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום ועוד תניא אבא חנן אומר משום ר"א (דף קל) מה ת"ל (דברים כ"א:ט"ז) לא יוכל לבכר לפי שנאמר והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה שיכול והלא דין הוא ומה פשוט שיפה כחו שנוטל בראוי כבמוחזק התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה בכור שהורע כחו שאינו נוטל בראוי כבמוחזק לא כ"ש תלמוד לומר לא יוכל לבכר

אמר רב זריקא אמר רבי אמי אמר רבי חנינא הלכה כר' יוחנן בן ברוקא א"ל ר' אבא הורה איתמר במאי קא מיפלגי מר סבר הלכה עדיפא ומר סבר מעשה

לבר מעבודת כוכבים (דף קל.) וקידושין:

מתני' האומר איש פלוני יירשני במקום בת בתי תירשני במקום בן לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה ר' יוחנן בן ברוקא אומר אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין ועל מי שאין ראוי ליורשו אין דבריו קיימין:

גמ' תניא אמר ר' ישמעאל לא נחלקו אבא וחכמים על אחר במקום בת ובת במקום בן שלא אמר כלום על מה נחלקו על בן בין הבנים ובת בין הבנות שאבא אומר יירש וחכ"א לא יירש אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן ברוקא וכן אמר * בגמ' איתא בשני המקומות רבא וכן התוס' ביבמות דף לו: ד"ה וא"ל גרסי' ג"כ רבא ע"ש (ג"א) רבה הלכה כרבי יוחנן בן ברוקא אמר רבה מאי טעמיה דרבי יוחנן בן ברוקא אמר קרא (דברים כ"א:ט"ז) והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה

ודוקא היכא דליכא בכור אבל היכא דאיכא בכור אי אמר בלשון ירושה לא אמר כלום כדתנן ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום ועוד תניא אבא חנן אומר משום ר"א (דף קל) מה ת"ל (דברים כ"א:ט"ז) לא יוכל לבכר לפי שנאמר והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה שיכול והלא דין הוא ומה פשוט שיפה כחו שנוטל בראוי כבמוחזק התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה בכור שהורע כחו שאינו נוטל בראוי כבמוחזק לא כ"ש תלמוד לומר לא יוכל לבכר

אמר רב זריקא אמר רבי אמי אמר רבי חנינא הלכה כר' יוחנן בן ברוקא א"ל ר' אבא הורה איתמר במאי קא מיפלגי מר סבר הלכה עדיפא ומר סבר מעשה

רב

ת"ר אין לומדים הלכה לא מפי תלמוד ולא מפי מעשה עד שיאמרו לו הלכה למעשה שאל ואמרו לו הלכה למעשה ילך ויעשה מעשה ובלבד שלא ידמה מאי ובלבד שלא ידמה א"ר אשי ובלבד שלא ידמה בטרפות דתניא אין אומרין בטרפות זו דומה לזו שהרי חותכה מכאן וחיתה וחותכה מכאן ומתה א"ל רבי אסי לר' יוחנן כי אמר לן מר הלכה ניעביד מעשה א"ל * לא תעבודו עד דאמינא לכו כו' כ"ה בגמ' (ג"א) עד דאמינא לכו הלכה למעשה אמר להו רבא לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע כי אתי פיסקא דידי לקמייכו וחזיתו ביה פירכא לא תיקרעוניה עד דאתיתו לגבאי דאי אית לי טעמא אמינא לכו ואי לא הדרנא כי לאחר מיתה לא מיקרע תיקרעוניה ולא מיגמר תגמרון מיניה לא מיקרע תיקרעוניה דאי הואי דילמא הוה אמינא לכו טעמא (דף קלא.) ומיגמר לא תגמרון מיניה דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות

בעי רבא בבריא היאך כי קאמר ר' יוחנן בן ברוקא בשכיב מרע אבל בבריא לא או דילמא ל"ש ולא איפשיטא הילכך לא עבדינן בה עובדא בבריא:

(דף קלא:) אמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לבנו לא עשאו אלא אפוטרופוס לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופוס פשיטא בנו קטן מאי אמר רב חנילאי בר אידי

הורה שרלה שעשו מעשה כמוהו: לי מפי תלמוד. כמו שכתוב במקנת מסניות לתנן והלכה כרבי יחיד הן על שיפסקו החמורלים בגמ': לי מפי מעשה. שכתוב במתניתין ובברייתא וחברים חולקים בו על שיחמר בגמ' הלכה למעשה: ואם שלא וחמרו לו הלכה ילך ויעשה. כל ימיו בענין זה ור"ן לשחול בכל פעם ופעם בחותו ענין עצמו ואפי' בדברי כלחמר בערובין (דף כח:) ושסברת בדברי נהו לפי שהי חפצר לרינין המחורעין שיעלאו בכתב. ובטרימות בלבד הוא שלא ילמדו: על לחמינת לכו הלכה למעשה. לכאורה מעשה לשלם ירא לזון ומכוין את לבו יותר: לי מפי תלמוד. ומיהו בחמור במתני' לי זו מסם על לקבעו הלכה כמותו אין לך פסק גדול ממנו כלחיתא פרק קמא לפסחים [דף יג.] וכתבו המפרשים ודוקא ר' יוחנן הוא דלקאמר שכי לתלמידיו כלי שילמדו ממנו ויהיו כולם ירחי הורחה ועול לשמע יתבונן בו יותר ויתחזק הרין לבל אנו אין לנו אלא מה שפסקו לנו החמורלים כלחמרי' בב"מ (דף פו.) רבינא ורב חסי סוף הורחה ועל מי נסמוך עול אם לא נסמוך עלייהס: פירכא. שהיה נרחה להס כטועה בדבר משנה דקי"ל להלר ליעל וסיינו דקאמר ואי לית לי טעמא הלרנא כי לחילו בטועה בשיקול הלעת הא קי"ל (סנהדרין דף ו.) דקס ליעל ולחילו לי חסכח ביה טעמא לי הלר ביה למקרעיה: אחר מיתה. לי תקרעוניה. שמא אם הייתי קיים לחרתי בו טעם או שמא נס אחס תמנאו בו היום או מחר אחזה טעם ונאו מלינא היה לומר להס כן אלא מסום כבודו אזהו כבודו שהתלמיד חייב לרב אלא יסתור את לבריו וכיון שכן לי תנחרו מינה במעשה אחר לחילו כאותו ממש: לחיין ליין לזין אלא מה שעיניו רואות. וכילופינן בסנהדרין (דף ו:) מקרא לכתיב ועמכס בדבר המספנו: בריה שהנחיל נכסיו ריבה לאחר ומיעט לאחר יהיו לבריו קיימין לר' יוחנן בן ברוקא כיון ד"ת לחילו לרבנן ליכא למבעי לחפילו בד"ת אין לו רשות אלא בלשון מתנה ואילו בלשון מתנה ליכא למיבעיא בבריא היאך לאי במקנה בחמירה אין לבריו כלום אלא אם תקנו אלא בד"ת כלי אלא תטרף לעתו עליו ואם כשהוא נותן מחייס בקנין ושטר כלאי פשיטא לחחני אבל לר' יוחנן ב"ב שיש נזירת הכתוב שיכול להנחיל לכל מי שירלה בלשון ירושה קא מיבעיא לן אי לריס קרא לחפילו בבריא שיחלק נכסיו בלשון ירושה כמו שירלה ויהיו לבריו קיימין כל זמן שלא חזר בו ואן נרחה מכולה סוגיא לסקלינן וטורינן בלשון יירתנן וכלר' יוחנן בן ברוקא לחמר ר' יוחנן בן ברוקא שיכול לתת כל נכסיו בלשון ירושה בחמר פלוני בני יירש כל נכסי אבל לא בכותבו כלסקלינן אי נמי יכול לרבות לזה ומעטו לזה לחפילו בלשון ירושה וחפילו בכותבו וכנון אלא יהיב כל נכסיו וכלחמרי' בפרק מי שמת [דף קנ:] חמשה על שיכתבו כל נכסיהס ג"נ בלשון ירושה מבורר וחפילו כל נכסיו לממתבר טעמיה כיון לבלשון ירושה ממש נתן לו כל נכסיו וכלקחן ומשמע ליה לחפילו בכותבו: כי חמר ר' יוחנן. בכל זה לבריו קיימין לוקח בב"מ משום לקרא הכי משמע ליה שהנחילו להיינו סמוך למיתתו לבל בבריא לא לו לילמד אלא בדברים שנתנה לו רשות לבריותו והני מילי בבריאותו אבל בשכיב מרע שאינו יכול לחזור בו ובלשון ירושה לא לחין מתנה לאחר מיתה אלא בשכיב מרע לוקא לי מלרוריתא לי מלרבנן כלי שלא תטרף לעתו עליו והכא נמי הכי קאמר יירש פלוני בני כל נכסי אחר מיתתו הלכך לוקא בלשון ירושה הוא לבעי בי מהני לי לא היכא שלא חזר בו לבל אם חזר בו פשיטא כשם שיכול לחזור בשכיב מרע יכול לחזור בבריא וכתב ה"ר יצחק אלפסי ז"ל להיכך בעיא לא אפשיטא הילכך לא עבדינן עובדא בבריא וכן כתב רבינו האי ללא אפשיטא והר"ם ז"ל כתב כן בפירוש הלכך בבריא עבדינן כרבנן שאין יכול להעביר נחלה מזה לזה בלשון ירושה וחפילו תפס מפקינן מיניה ללאו דיליה שקל לכיון לדברי בעלים נמצא שהיורשים מוחזקים בנכסיהס: [דף קלא:] לי עשאה אלא אפוטרופא. ללכבודה נתכוין כלי שיהיו כפופין לה והיא מילתא מתלתא מילי שכס הלכתא בלא טעמא כלאיתא (בכתובות) וניתין (דף יל.) שלכרי נבואה הן שאנו סומכים אמתנה ומלעתנו והא למשמע מהכא לכבל ענין עשאה אפוטרופא אפילו יכתבו לה לאחר מיתתו ואף על פי שאין שטר לאחר מיתה ופירש ה"ר יונה ז"ל להכא מיירי בגון שאמר תנו כל נכסי לפלוני ואחר כך שלחו ממנו אם יכתבו לה את השטר והולה שיכתבו לה לוקאי ליפות כחה נתכוין בי נמי תנו לה שפירש ואמר תנו לה כל נכסי וכתבו לה שטר לזכרון בעלמא אי נמי תנו לה כל נכסי ואף כתבו למשמע ללא אמר כתובו ללא ליפות את כחה אי נמי אפילו ללא אמר ללא תנו לה כל נכסי וכתבו לה שטר לוקא בכתבו ותנו הוא לבעינן שייפה כחו כהסיא לתניא [דף קלא:] הברייא שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ותנו לו את השטר ואת יין כותבין ונותנין ללא אם כן מיפה את כחו כגון שלאמר אף כתובו מנה לחייסין לשמע מן נמי להקנותו ללא בשטר ואין שטר לאחר מיתה אבל בשכיב מרע שאמתנתו קונה בלא שטר ונס לו אמר כתבו ותנו [ללא תנו וכתבו] חיישי לו הזכיר את השטר ללא לזכרון לבריס בעלמא ומיהו צריך עיון לשמעתין לקמן [דף קלו.] לי קרי יפוי כח ללא בשאמר אף כתבו וכן כתב לקמן הר"ם ז"ל נבי הא לאמרינן כתבו ותנו לעלו לוקא ללא הוא הלין אם אמר תנו וכתבו לי חשיב יפוי כח על שיאמר אף כתבו. ושכיב מרע שאמר תנו מנה לפלוני ולאחר כלי לבור אמר כתבו ותנו לו את השטר מסתמא לי לחזור בו ממתנה לשטונה נתכוין ללא ליפות כחו שיהא לו לרחיה הלכך העלים כותבים מה שנוים בפניהס ואין כותבין ותנו אמר לנו כתבו ותנו

לפי שמעמידו מכוטלין בכך את המתנה וכתב הוא ז"ל ונראה בעיני שאם אמר כתבו ותנו כל נכסי לפלוני ולאחר מיתה את כאן לפלוני לפוטרופא לא עשאה אפוטרופא אלא לשטר בלבד ואין שטר לאחר מיתה ומסתברא לה"נ שהרי לשון השטר בלבד שופרא לשטרא וכתב מעכשיו ולאחר מיתה תלך ותחזיק ותזכה במתנה זו לפלוני הכי לא עשאה אלא לפוטרופא שהרי זה מתכוין לעשותה לפוטרופא בלשון מתנה ליפות את כחה לפיקוח לא קנה שהנכסים שלה ולישתמעון מילי הלכך מהאי טעמא נמי הוא כותב שטר זה בכל שופרא לשטרא וכלדך שטר מעליא. אמר המחבר וכל היכא שלא עשאה לפלוני אלא לפוטרופא בלבד פשוט שלא מחלה כתובתה ולא לאחריו [ברי"ף סוף סי' תתנב] לאחריו שהיא ימות במקני יקרא אלא בנותן לה מתנה גמורה וכן מוכיח לקמן מהשוערתנו ולזה הלעת נוטה וכן פירש בתוספות וכן כתבו משמו של רבינו האי נאון ז"ל וכן נראה לעת מורי [הרא"ש] ע"ל הריטב"ה ז"ל עד כאן. מיהו אם פירש בשטר שהוא מקנה לה הקנאה גמורה ולא בתורת אפוטרופוסות אי נמי שפירש בשטר שאנה רשאה למכור ולתת במתנה לאחרים ולאי קנתה ולפי שהוא היה רגיל לכתוב לשונות אלו בטופסי השטרי לפיכך תקנו חכמים בסתם כותב אלא עשאה אלא אפוטרופא עכ"ל: פשיטא בנו גדול לא עשאו אלא לאפוטרופא. כלי שיהיו אחיו כפופין לו ולא לאחרין מתנה הוא ליהיב ליה ושיעביד הנאתה משאר בניו ואע"ג דתנן [לקמן דף קל. ע"ס] האומר יהיבנה בני נתן לקטן ר' יוחנן בן ברוקא לפליני בירושה מולו במתנה תירצו ר"ח ז"ל ורבינו האי נאון ז"ל והרב אלפסי ז"ל דמתני' בשאומר ולכך בכותב כלומר להכלה בלא טעמא היא נקטינן מילתא כפשוטה. עוד פר"ח ז"ל לכיון לכותב אית ליה קלא מסוס שטרא ואפוטרופוס ניחא ליה לפיפוק עליה אלא כי היכי לישתמעון מילי היינו טעמא לאחרין ולאי לכתובתה לאפוטרופסות נתכוין והא לאחרין לקמן כתובתה כל נכסיו לאחרים אם רצוי ליורשו נותנן מסוס ירושה משמע לפלוני בכתובתה כל נכסיו אלא אם הוא רצוי ליורשו הע"פ שיש נם כן אחרים הרוצים ליורשו זה נותנן משמע לכתובתה נמי קנה תירץ הרב אלפסי ז"ל להסם בחא בין האחים או בת את בין הבנות אלא חמרו אלא עשאו אלא לאפוטרופא אלא בבן בין הבנים וכן בשאה לקפיל טפי ביקרייהו אבל בכולהו אילך הע"פ שרצוי ליורשו קנו משמיה דשמואל אפילו קטן המוטל בעריסה.

ומפרשי רבנן דוקא הכותב אבל אמר יירשני בני שפיר דאמי וירית ליה דקיימא לן כר' יוחנן בן ברוקא ואי קשיא לן ההיא דאמרינן לקמן (בדף קלג.) אמר רב הונא שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר אם ראוי ליורשו נוטלן משום ירושה ואם לאו נוטלן משום מתנה וא"ל רב נחמן גנבא גנובי למה לך אי סבירא לך כר' יוחנן בן ברוקא אימא הלכה כר' יוחנן בן ברוקא דשמעתין כר' יוחנן בן ברוקא אזלא דשמעת מינה דא"ר יוחנן בן ברוקא אפי' בכתיבה נמי למי שראוי ליורשו דבריו קיימין ההוא בשאר יורשין כגון בת בין הבנות ואח בין האחים אבל בן בין הבנים בכתיבה לא עשאו אלא אפוטרופוס כדקאמר שמואל והא דרב הונא לא פליגא עליה ולא פליגא נמי אדר' יוחנן בן ברוקא אלא כל חדא וחדא קיימא באנפי נפשה ולא פליגי אהדדי ואי אמרת בנו מ"ט לא קני בכתיבה אלא אמרינן אפוטרופוס הוא דשווייה וכוולהו יורשים קני הא מילתא כבר אמרינן עלה בגמרא (לקמן דף קמד.) דהלכתא בלא טעמא היא ולית לן אלא מאי דאמור רבנן:

יום רע

(דף קלא:) פשיטא בנו ואחר לאחר במתנה ובנו משום אפוטרופוס אשתו ואחר לאחר במתנה ואשתו אפוטרופיא אשתו ארוסה ואשתו גרושה דברי הכל קנו איבעיא להו אשה אצל האחים * כתב באשר"י דלא גריס רב אלפס בת אצל הבנים באיבעיא להו ע"ש. מהר"ם ובת אצל הבנים ואשה אצל בני הבעל מהו א"ר אבינא משמיה דרבא בכולהו לא קנו לבר מאשתו ארוסה ואשתו גרושה ורב עוירא משמיה דרבא אמר בכולהו קנו לבר מאשה * עי' באשר"י אצל בנים ואשה שראוי ליורשו לפי שהוא קרוב יותר מכל אחד ואחד מן האחים ואפילו בירושה ראשונה שהרי הוא בן בנו של בן ואע"פ שיש בן לבן הבן קודם לבת הבן ואפילו בירושה שניה שהרי הוא בן בנו של בן הבן ואע"פ שיש בת לבן הבן קודם לאחי האב ואפילו בירושה שלישית שהרי הוא בן בנו של אחי האב ואע"פ שיש בן לאחי האב קודם לבן בת האב ואפילו בירושה רביעית שהרי הוא בן בנו של בן בת האב ואע"פ שיש בן לבן בת האב קודם לבן אחי האב ואפילו בירושה חמישית שהרי הוא בן בנו של אחי האב ואע"פ שיש בן לאחי האב קודם לבן בת האב ואפילו בירושה ששית שהרי הוא בן בנו של בן בת האב ואע"פ שיש בן לבן בת האב קודם לבן אחי אב ואפילו בירושה שביעית שהרי הוא בן בנו של אחי אב ואע"פ שיש בן לאחי אב קודם לבן בת אב ואפילו בירושה שמינית שהרי הוא בן בנו של בן בת אב ואע"פ שיש בן לבן בת אב קודם לבן אחי אביו ואפילו בירושה תשיעית שהרי הוא בן בנו של אחי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אביו קודם לבן בת אביו ואפילו בירושה עשירית שהרי הוא בן בנו של בן בת אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אביו קודם לבן אחי אבי אביו ואפילו בירושה אחת עשרה שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אביו קודם לבן בת אבי אביו ואפילו בירושה שתים עשרה שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שלש עשרה שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אביו ואפילו בירושה ארבע עשרה שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה חמש עשרה שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שש עשרה שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שבע עשרה שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שמונה עשרה שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה תשע עשרה שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה עשרים שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה עשרים ואחת שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה עשרים ושתים שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה עשרים ושלש שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה עשרים וארבע שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה עשרים וחמש שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה עשרים ושש שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה עשרים ושבע שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה עשרים ושמונה שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה עשרים ותשע שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שלשים שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שלשים ואחת שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שלשים ושתים שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שלשים ושלש שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שלשים וארבע שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שלשים וחמש שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שלשים ושש שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שלשים ושבע שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שלשים ושמונה שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שלשים ותשע שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ארבעים שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ארבעים ואחת שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ארבעים ושתים שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ארבעים ושלש שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ארבעים וארבע שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ארבעים וחמש שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ארבעים ושש שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ארבעים ושבע שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ארבעים ושמונה שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ארבעים ותשע שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה חמשים שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה חמשים ואחת שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה חמשים ושתים שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה חמשים ושלש שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה חמשים וארבע שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה חמשים וחמש שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה חמשים ושש שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה חמשים ושבע שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה חמשים ושמונה שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה חמשים ותשע שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ששים שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ששים ואחת שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ששים ושתים שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ששים ושלש שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ששים וארבע שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ששים וחמש שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ששים ושש שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ששים ושבע שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ששים ושמונה שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה ששים ותשע שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שבעים שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שבעים ואחת שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שבעים ושתים שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שבעים ושלש שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שבעים וארבע שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שבעים וחמש שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שבעים ושש שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שבעים ושבע שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שבעים ושמונה שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שבעים ותשע שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שמונים שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שמונים ואחת שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שמונים ושתים שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שמונים ושלש שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שמונים וארבע שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שמונים וחמש שהרי הוא בן בנו של אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לאחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שמונים ושש שהרי הוא בן בנו של בן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואע"פ שיש בן לבן בת אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו קודם לבן אחי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אבי אביו ואפילו בירושה שמונ

לבני וסלים לפלוני ולאי לאחר במתנה וכנו לפוטרופוס לכתבת אחת למי כיון שנותן לסניסם תוך כדי לבוד ואם כתב כל נכסיו לפני בניו שניהן לפוטרופין אלא שבעל הלכות ז"ל כתב לדוקא כותב כל נכסיו לבנו לבל אם כתב כל נכסיו לפני בניס במקום שיש בניס אחרים אז לפתי בנותיו במקום שיש בנות קנו ולא לחרינן לאפוטרופוס שיגיעו ואפשר לכיון להלכתא בלא טעמא הוא אין לנו אלא מה שהזכרפירוש כן כתב אחד מחכמי הדור. ומ"ש בפניס הוא מהר"י יונה זצוק"ל ואם כתב אחי נכסיו לבנו ואח"כ כתב שאר נכסיו לבנו אחר הראשון במתנה והשני לפוטרופוס על הבניס האחרים שהרי הוא נחשב כותב כל נכסיו לגבי הבן השני ויש לדון לכיון לבנו שני לא עשאו אלא לפוטרופוס ויירשו אחיו עמו גם הראשון יירש עמהם לפוטרופוס כשכתב תנו מאתים זוז לפלוני בני ולא חלק שאר נכסיו לאחרינן נוטל ונוטל את ירושתו כאלישיתא בסוף פרקין [דף קלח.] וכתב הר"ם ז"ל שאם כתב כל נכסיו לבנו ולא נתנתו אם יש לו בניס אחרים לא עשאו אלא לפוטרופוס כדי שיכבדוהו אחיו ואם אין לו אחין ולאי מסוס מתנה כתב לו לליכא למימר מסוס לפוטרופא לאינו רוצה שתכבד האם את הבן: ונתנה לרוסה ואתנה נרוסה לבני בכל קנו. ולאו לפוטרופא נינהו למיחש טעם שלא נתן להם אם אין מתנת לפוטרופסות ואלא אם אין קפיזות בכבוד הבניס ונם הוא לא קפיל כיון דלא נם לבו בהן אלא ולאי מתנה נמורה היא לבל בת לבל הבניס ואם אחין אחרת בכולהו לא קנו אלא לוקח מתנת לפוטרופא היא כדי שיהיו כפופין להם. אין לחם אלא שאר אחין היורשין ולאו לוקח הרי"ב ז"ל: ברייא שבתב כל נכסיו. בקנין ובשטר לאחד מכל אלו ולא פירש לו בשעת הקנין ולא בלאחן השטר אם מתנה נמורה היא: [דף קלב.] לניחא ליה לליתמעון מילתא. ומסוס הכי לחמרינן לעשאו לפוטרופוס לבל בברייא לחר שהוא קיים ע"כ יהיו כפופין לה ואם כן ולאו מסוס לפטרופא יהיב לה אלא מתנה נמורה היא: פירות נכסיו. שהם עכשיו בעין או מקנה לה לקל לפירות כדי אלא ליהיו לבר שלא בא לעולם: נוכח כתובתה. כלומר מותר כתובתה לעולם מחלה כתובתה כנגד מה שמקבלת במתנה לרבנן דקי"ל כווחייהו לחמרינן תקרע כתובתה וכו' וה"נ לחמרינן לקמן [דף קלח:] תנו מאתים זוז לפלוני שאחי כרחוי לה נוטלתן ואת כתובתה מפרשינן התם למסוס ליתנן יתירא לקאמר כרחוי לה נוטלתן לבל כתובתה אבל לא יאמר כרחוי לה יהא על העליונה שאם יחתם מאתים הוי יותר מכתובתה נוטלתן ואם כתובתה יתירה נוטלת כתובתה בין הכל: ויש עליו שטר חוב. הקושם למתנה: רבי אליעזר אומר תקרע מתנתה.

אצל בני הבעל והלכתא כרבינא

(דף קלב.) בעי רבא בבריא היאך כשכיב מרע הוא דניחא ליה דלישתמעון מיליה אבל בבריא הא קאי הוא או דילמא בבריא נמי ניחא ליה דלישתמעון מיליה מהשתא ת"ש הכותב פירות נכסיו לאשתו גובה כתובתה מן הקרקע למחצה ולשליש ולרביע גובה כתובתה מן השאר כתב כל נכסיו לאשתו ויצא עליו שטר חוב ר' אליעזר אומר תיקרע מתנתה ותעמוד על כתובתה וחכ"א תיקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן אמר רבי יהודה הנחתום מעשה ואירע הדבר בבת אחותי כלה ואמרו חכמים תיקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן טעמא דיצא עליו שטר חוב הא לא יצא עליו שטר חוב קניא ובמאי אילימא בשכיב מרע והא אמרת לא עשאה אלא אפוטרופיא אלא לאו בברייא לעולם בשכיב מרע (וה"ה דלא יצא עליו שט"ח דלית לה גוף נכסים ולא הפסידה בע"ח אלא לעוקרה מהיות אפוטרופיא) ורב עוירא מוקים לה בכולהו לבר מאשה אצל הבנים ואצל בני הבעל ורבינא מוקים לה באשתו [ארוסה ואשתו] גרושה ולא איפשיטא בעיין ולקולא עבדינן ולא עשאה אלא אפוטרופיא

אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה תיקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן מאי טעמא אומדן דעתא הוא דניחא לה דליפוק עלה קלא דכתבינהו לה לכולהו ניכסיה אפילו חד יומא דאמרי אינשי נהוי חד יומא במנא יקרא וליתבר ותניא הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד [וכתב] כל נכסיו לאחר ואח"כ בא בנו מתנתו מתנה ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבן אמר רב נחמן הלכה כר"ש בן מנסיא אלמא אזלינן בתר אומדן דעתא לפוטרופא: הלכה. כלומר הלכה למעשה ולכן לא פירש הלכה כחכמים. פסיק רב נחמן הלכה כרבן שע"נ ללא צריך לפשיטא לרבים נינהו ללא לאסמעינן לכי היכי לחזול רב נחמן בתר חומנא לעולמא כללמרינן בהא דמי שהלך בנו ס"נ חזלי רבנן הכא בתר חומנא לחע"נ לחפסר שיצא עליו שטר חוב ותבטל מתנתה חפ"ה ניחא לה לליפוק שם עלה שבעלה הניח לה כל נכסיו ומש"ה מחלה כתובתה וכללמרי לישני יומא חד וכו' וכן הלכה לחזלינן בתר חומנא לעתה לומן הרבה ז"ל הא לשמע שמת בנו חומנא למוכח ולכן ע"כ כה"נ לבריים שבלב לבריים ולסיקנא ולנבי מתנת חשם לא היו הכי ללא לחרבה מחלה ועוד כל הפרשנים ז"ל דלוקא חשם שלעתה קלה לבל לא בעל חוב לעולמא. עוד היה יותר הרח"ם בשם רבינו הנגול רבו ז"ל לשם הוכר הלבר שהעדים והבריח

במתכוין כדי להפסידה לו לבבה כתובתה לחנן סהדי לחיוני יעשה כי לדך שנשה הוה עושה להפסיד לה שלא מחלה שחין זה מנת יקרית חלא נרף של רעי והיינו לקתני יצא עליה שטר חוב וכן נרחין שלבריה בחמת והכל כפי מה שעיני שלייניס רווחת שרייטב"ץ ז"ל:

שכותב נכסיו לבניו ולאשתו נתן קרקע כל שהוא להשתא היו כל נכסיו בין כולם ולא שייר לו מידי כיון שלא ערערה מחלה כתובתה וכלמסיק רב נחמן לקחי בשטת שמואל דשיה לכיון לחשבה כל כך שעשאה שותף בין הבנים לחלק לה חלק עמהם לפי' היו לוקחין החלק חלק מועט ולחי מחלה כתובתה לבבי לית לן למימר כיון שלא ערערה והיינו במחלק לפניה והיו שותקת וכ"ש במוכה להם על ידה כלומר שמוכה לבניו על ידה שהיו נותנת להם סולר שלה וזוכה בעבורם בחותו סולר משום לקו"ל (ב"מ לף מז:) קונים בכליו של קונה לכיון לעבידלא כ"כ כלי להקנות להם לותם נכסים ולחי מחלה ואע"נ לחמרינן בערובין [לף עט:] לבבל שלם יכול לזכות לאחרים חון מע"י שאתו שהי בבה למנו זוכי לנפשה בותה קרקע כל שהוא כמי נמי לאחריני לבבי לחמרינן בשלהי נדרים [לף פח:] ובדרבים שלו נמי קולי כתובה ניהו לאע"נ שלא מחלה בהדיא חמרינן לכמי שמחלה בהדיא היו מה שאין כן בבעל חוב לחולו בע"ח על לחחול בהדיא לא הויא מחילה ואעחמ בבע"ח משום לעבד ליה נייח למיתן ליה מעותיו אבל בבה יותר משאחים רוצה ליתן רוצה שלא להנשא ובדרים לקיש (קדושין לף ז.) טב למיתב טן ול מלמיתב לרחוק וכן שם (שם לה) אחר שאחלק לפניה ואתקף אחר לה טלי קרקע זו בבתובתיך אי נמי לפולו שלא אילעה שאחלק כן לפניה שלא ואקבלה מה שבתב לה קרקע כל שהוא לבבה"נ נמי לבבה בתובתה ושוקו שילעה אחלוקה ואבי לייק ליטנא למתניתין בתב לבניו ובתב לאשתו אי שלא לבבה בתובתה ומקולי בתובתה יעשה אחלוקה לא היו מחילה ולא שבבה בתובתה ומקולי בתובתה לקחי לבולהו תנא ע"פ שלא פירש הר"ם ז"ל כן: אמר אמחבר במוכה להן על ידה פירות בפניס בסולר שלה משום דאבי אסתברא ליטנא שבל טעמא למילתא כיון שהוא בבוד לה ונעשית בעלתה מחלה ע"כ: [לף קכ:] בעי רבא בבריה. שמחלק נכסיס שלו לבניו היאך היה. כלומר בם נמרה ומחלה בנכסיס של עבשיו לחין לה במה לתנות כדי לניחמ לסבריה למנבה מינייהו ר"ל ולחי מחלה שבל שבריה לחימת לא מחלה ושחי שסתקה סבריה הלר קני בעלי נכסיס ואפי' מסס ואפ' נאו ערער על נאו שחלק ואפ כן לא מחלה או דילמא מ"מ כיון דשתף לית ליה חין לומר שחיה מערערת על נאו משום נכסיס שעתידין נבא חס כן ולחי מחלה בנכסיס שאלו ומיהו בנכסיס שעתיד לקנות לעולם לא מחלה כשמע בשמוך ושחיך בעיא שלקא בתיקו הלבך שבלה כתובתה מסס לשיה המוניאה מיל היורשים ועליה להביא ראיה לכל היכא דליכ לית ליה לשטרא שעת הכושר מיקרי בעל השטר מוניא ושבי נמי היא המוניאה וכן פירש הר"ם ז"ל: פלוגא של קרקע לבתו וחצי השאחרת לבתו לחרת ושלים הפירות לאחת ובעי מי לאמרינן דהיינו עשאוה שותף כיון לחילק לה בפירות עמהם או לא כיון שלא חילק לה בגופו של קרקע ומסקינן לחילו הפירות הוי מחובדין בקרקע הוי חסובין. ואפילו אם הקנה לה לקל לפירות שהפירות לינן אם השאחר ונא נוף הלקל לא הקנה לה לחילו יבא ליח לה היה מידי מ"מ הואיל למחובר הוא חשיב לה לבל פירות תלושין כי שני מטלטלי נינהו ומטלטלי לא חשיבי לה ולא מחלה ושבי תנן בתניתין כתב לה קרקע: שלים קרקע לאשתו ושני שליסים לב' בנותיו שעשאה השאת שותף בין הבנות בנוף הקרקע ולחי מחלה בנכסיס של עבשיו ולח"ב מתה לחת מן הבנות בחיי לבא וחזרה חלין נחלתה: סבר רב פפא למימר לבנכסיס חלו לא תזכה לשאת במותר כתובתה ללא"נ הלא מחלה בנכסיס לעתיד למקני ולחי מוניהו תנבה מותר כתובתה מיהו בהני נכסיס בבר מחלה ולא שקלה בהו רא"ל רב כהנא שהיא לעולם לא מחלה בנכסיס הרחוייס לבא לבעלמחזיק לא שיהו לנכסי בתת הוא למחלה לבל נכסי בעלה לעולם לא מחלה וכי היכי לחילו שלר קני שקלה השאת נמי שקלה: השתא לפלוניהו וכו' לית לה חלא לילקלה. לבשאר נכסי מחלה שהיתה שותף עם הבניס ואמר ליה רב ייתר לחי מחלה בכל הנכסים נמי מחלה חלא ולחי מסתע מודה לכל היכא לשאתייר נכסי לא למרינן למחלה מסוס שעשאה שותף כיון שהיה רוצה נכסים שלפסד לנבות מסס אם כן לא תימא נמי למחלה בכל חון מלקל זה לכיון לסליק לשעתא לא מחלה כלל חלא סבריה יעשו בית דין שומא על לקל זה ואם יהיו שוה כמותר כתובתי חז מערער על הנכסים שחילק לכל היכא לשאתייר נכסים חפי' כל שסס לעתה עליסס ולא מחלה:

הלי ליענין לחמר חלק למקן. היי כלגו לחמר נכסי לפלוני לחם רלוי ליורדו ונוטלו מקום ירושה ולם היו רלוי ליורדו היו מתנה כלומר כלילו לחמר לו בלמן ירושה או בלמן מתנה וסבר רב חלק בר לחכבה להה לנפקה מינה בין לם היה או לם היה מקום מתנה היה לענין מזונות למלמנתו לקי"ל (כתובות קף עה:) למלמנה ניזונית מנכסי יתומים לחבל היה ניזונית (ניטין קף מח:) מנכסים משועבדים מקום למזונות היה לבר שלין להם קנבה ולם יכלי לקוחות להזהר כל כך הלכך מפני תיקון העולם תקנו שלם תהיה ניזונית ממכר ומתנה מפני שהם נכסים משועבדים וסבר רב חלק בר לחכבה להם לרלוין ליורדו היינו נכסי יתומים ולם היה רלוייס ליורדו היינו מתנה שהם נכסים משועבדים והיה ניזונית מהם ול"ל רבה להך מתנה שהיה שלם מלרבנן כל שכן היה למלמנתו ניזונית ממנה להין קנין לחחר מיתה כיון שהין המקנה יכול להקנות ומתנת ג"מ היה שלם לחחר מיתה ותקנתה לרבנן היה לליהוי מתנה כי היכי שלם תטרף לעתו עליו ומזונות למלמנה היו נמי תקנה לרבנן והך תקנתה לם תלחה תקנת מזונות הקולמת ומכל שכן מה ירושה לחורייתה היה לוחה חומה מתנה שהיה כירושה [לרבנן] להיינו לחחר מיתה ומלרבנן לם כ"ם וכיון שהין לה לין מסועבדין מלוה על פה נובה ממנה ולעת ר"י ז"ל למטלטלי [למתנת] שכיב מרע לם מסתעבדי לבע"ח שלם תקנו הנחונים ז"ל שלם ביורדים בלבל וזה הרחקה לו וכן לעת מורי הרמב"ן ז"ל ני"ר וריטב"ח ז"ל ומיהו שם היורדין לחר שזכו לו מקבלי מתנה לולי מכרו לו נתנו במתנת בריה הפסידה והיינו לחמרינן בכתובות [קף סט.] מכרו לו מסכנו מוניחין לפרנסה ולין מוניחין למזונות ברם נרחין הלכרים לכמתנה שהיתה מחויס שע"נ שהיה מלרבנן כיון שהיה כירושה יש לה לין מתנה בעלמה שהיה כמסועבדין ובע"ח לו יגבה ממנה שלם מן היורדים וכתב ה"ר יונה ז"ל להיינו כשפירש המתנה ולם פירש חלק היורדים לבל שם לחר תנו מחתים זו לפלוני בני ומחתים זו לפלוני בני ומחתים זו לפלוני בני ומ

מתני' **הכותב** נכסיו לאחרים. בלשון מתנה אע"פ שאמר שעשה עושי שיכול לתת את שלו למי שירצה מ"מ אין רוח חכמים נוחה הימנו משום דקא עקר נחלה לאורייתא להעבירה מבניו ונתן לאחרים והכי קי"ל כוותיה כדלקמיקנא בגמ' לקמ"ל [דף קעא.] כל מקום שנתה דשב"ג במשנתנו הלכה כמותו היינו היכא דלא פסיקא הלכתא כהלל אלא כוותיה לבד הכא פסק שמואל בגמ' כדבבן לחמרי אין רוח חכמים נוחה הימנו בכל ענין אפילו אין נותנין כשורה מלחמר שמואל לא תהוי כלעבורי לחסנתא ב"ש פליגי רבנן עליה דשב"ג לחי פליגי וכולהו סבירא להו להכשיזו נותנ כשורה זכור לטוב שמואל לחמר כמאן דלא ולחי רבנן לפילו בשהיגו נותנ כשורה לחמרי אין רוח חכמים נוחה הימנו והכי תניא בירושלמי ר"ל לכל בר ממל הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו עליו הכתוב אומר ותהי עונותם על עצמותם כלומר בעבור בניהם שהם עצמותם נפחין עונות הרבה: נרסינ' בגמ' ת"ר מעשה בחלם אחד שלח היו נותנין בניו כשורה אחרים מנכסיו עמ וכתבן ליונתן בן עוזיאל מה עשה יונתן מכר שלים והקדיש שלים והחזיר לבניו שלים בה עליו שאתי הזקן במקלו ובתרמילו ואמר ליה שמאי אם אתה יכול להוציא מה שהחזרתי אמר להכסי מכר והקדיש מעיקרא כדי להוליא על החזרה שהחזיר לבניו שהוא בלין כלשהו ליה : במקלו ובתרמילו. כדי להתוכוח עמו על מה שעבר על דברי בית שנתכוין ליתן לו ע"מ שלא יהנו בניו מנכסיו דהכי לחמרינן להעתיק לכך אע"פ שלא פירש וכך אמר לו שמאי כיון שהחזרת לבניו נתבטלה המתנה ועתה שמאי להוי כחילוי פירש ובזה טעה שמאי להכי כיון שלא פירש אלא נתן לו סתם נמי ונתן לו לעשות בו כל מה שירצה: [דף קלג.] לי אתה יכול להוציא וכו'. כלומר לולחי לי אתה יכול להוציא אע"מ שהנה מסם נתנם לי: אתה יכול להוציא. כלומר לי אתה יכול להוציא לחין מתנה לחנלין וכיון שלא פירש הנותן כלום לנמרי כדי שלעשה בה כרצוני נתנה לי: הטיח. לרך נגחי כמו (ברכות דף לב.) הטיח דבריס כלפי מעלה ר"ל לאע"ג לחזלינן בתר לומנא כדמסמע לעול נבי הוסף לשמע שמת בנו לחמרינן למתנתו היינ מתנה כיון שבא בנו ואע"ג שלא פירש על מנת שלא יבא בנו שהי התם לכיון שמע שמת בבירור על שבשביל זה נתן נכסיו לאחר לו היה ליה לאסוקי לעלמיה לפרש מידי לבל הכא לי לו בעי פיתן כלום לבניו היה ליה לפרושי וכל שכן בענין כזה שהיה רלוי לעורבא מרבן כיונתן בן עוזיאל לרחס עליהם מלשם כי לו חטלו לו בניו לשבותם חטלו [ונפרס פירושא דלאו למימרא לשם לו מכר והקדיש היינו חוששין שהיה מתנה ושם היה נותן לבניו עביד שלא כדין לעבור על לעת הנותן להם ולחי כיון שלא פירש שלא יתן לבניו ליכא למימר בבל כה"ג כלפרשיתא שלא [לחלרבא] מכר והקדיש להוליא שהמתנה נמורה ולא היה לו לחוש נותנין להן אלא שקל ואם אמר אם מתו יירשו אחרים תחתיהם בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנין להן אלא שקל וגרסינן בפ' מציאת האשה (דף ע.) אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הילכתא בין שאמר תנו ובין שאמר אל תתנו נותנין להן כל צרכן והא קי"ל הלכה כר"מ דאמר מצוה לקיים דברי המת הני מילי במילי אחרניאתא אבל בהא מינח ניחא ליה והא דאמר הכי לזרוזינהו הוא דעבד:

מתני' (דף קלג:) הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו מה שעשה עשוי אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו רשבג"א אם לא היו בניו נוהגין בו כשורה זכור לטוב:

גמ' איבעיא להו מי פליגי רבנן עליה * אולי צ"ל דרשב"ג [כ"ה בא"י וכ"ה ברש"י] דרבן גמליאל או לא תא שמע דא"ל שמואל לרב יהודה שיננא לא תהוי בי עבורי אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבא וכ"ש מברא לברתא דלא ידעת מהי מיניהו נפק זרעא מעליא ירושלמי אמר רבי אבא בר ממל הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו עליהם הכתוב אומר (יחזקאל ל"ב:כ"ז) ותהי עונותם על עצמותם:

מתני' (דף קלד.) האומר זה בני נאמן וזה אחי אינו נאמן ונוטל עמו בחלקו מת יחזרו נכסים למקומן נפלו בלא יחל: ותו נרסינן בגמ' [דף קלג.] תנן מעשה בבית חורון בחלל שהיה חבית מולא הנאה ממנו והיה מניח את בנו ואמר לחבירו הרי הסעודה והחנך נתונים לך במתנה ואינם לפניך אלא על מנת שיבא אבא ויאכל עמנו בסעודה אמר ליה אם אלי ע"מ שתקדישם אמר מקודשות לשמים אמר ליה לו נתתי לך את אלי אלא שתהא אתה ואביך אוכלים ושותים זה עם זה ומרגין זה עם זה ויהא הענן תלוי ברחשי אכלן אמרו חכמים כל מתנה שאינה אלא סתם הקדישה תהא מוקדשת אינה מתנה. משום שאמר ליה ואינם לפניך למשמע ללא יהיב ליה במתנה נמורה אלא בלשון הערמה שיבא אביו ויאכל ובכה"נ לא הויא מתנה לכך הטיב אם אלי הם הרי הם מוקדשות לשמים כלומר לבלתי הכי שיבא יכול להקדישן אינה מתנה נמורה ואינה מתנה והיו עוברים בלולו ללא יחל לברו ויהיה הענן תלוי ברחשי המקבל שיהיו סבורין לאכול משלו. אכלן אמרו חכמים כל מתנה שאינה נמורה כזו שהם הקדישה אינה מוקדשת אינה מתנה. כלומר לבשלמא במתנה ע"מ להחזיר אע"פ שאינו יכול להקדישה היינו משום התנאי אלא במתנה שאין בה תנאי כזו ואמרת לאינו יכול להקדישה ולאי היינו משום לבעית למימר לאינה מתנה כלל והכי מוכח התם בנדרים למתנה על מנת להחזיר שמא מתנה אע"פ שאינו יכול להקדישה ומכאן נתקיימה הנרסא לתקרונ זה ניתן לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי ליעל ואע"פ שאינו יכול להקדישה ובירושלמי מפורש למתנת בית חורון היא מתנת הערמה: **האומר** זה בני נאמן. ליורשו ולפטור אמתו מן הדיבום למה לו לנקר הא אי בעי מנרש לה השתא לאע"נ לאי מנרש לה מפשטא לכהונה מ"ט לא לאומנא כיון דלא נגלי לעתיה ולא תיקשי לאמאי לא הסדיב לו יונתן לאומנא כן להליה לע"כ מה שהדיב לו אם אתה יכול להוציא מפום דאמאי לא טעמא הוא לחין לחום לאומנא כיון דלא נגלי לעתיה בשעת שהתנה לאע"כ לאמאי אינו יכול להוציאה והלא היא היא למקשה לו שמאי לא שהדיב כן מפני שנאמאי שהקשה לו מכח מעשה לבית חורון לומר להתם פירש לו שאינו נותן לו כלי שיוכל להקדישם לאבל הכא לא] ומיהו לפי פירוש הר"ם ז"ל מסמע שסייע עצמו נמי יונתן מפום שמכר והקדיש ונהנה מהם ונתקיימה שהתנה בזה במקנת לעל מנת שיהנה בהם גם כן נתנם לו וכיון שכן אין מתנה לחנלין אלכך אתם נבי מי שבא בנו אע"פ שהמקבל היה מוכר מהנכסים שיפסר שהתנה לאו כלום היא ומטעמא לפרישנא [כר"ת] ולאמר ליה יונתן שמאי אי אתה יכול וכו' כלומר לכיון שנתקיימה שהתנה במקנת מה שנהניתי במכר והקדש אחר שלא פירש לי ולא מילי נתקיימה לנמרי ולא למיחל למעשה לבית חורון לבשמוך זה לפירוש הר"ם ז"ל לבל לפירוש המפרשים שהליר נכסיו לבניו ונתחרט ונתנם ליונתן מפום לשבור שיתנם לבניו מה שמכר והקדיש היה לו להוציא שהתנה נמורה היה כרצונו ומפה שנתן לבניו חא"כ לא עביד שיפורא לעבור בלא יחל: ותו נרסינן בגמ' [דף קלג.] תנן מעשה בבית חורון בחלל שהיה חבית מולא הנאה ממנו והיה מניח את בנו ואמר לחבירו הרי הסעודה והחנך נתונים לך במתנה ואינם לפניך אלא על מנת שיבא אבא ויאכל עמנו בסעודה אמר ליה אם אלי ע"מ שתקדישם אמר מקודשות לשמים אמר ליה לו נתתי לך את אלי אלא שתהא אתה ואביך אוכלים ושותים זה עם זה ומרגין זה עם זה ויהא הענן תלוי ברחשי אכלן אמרו חכמים כל מתנה שאינה אלא סתם הקדישה תהא מוקדשת אינה מתנה. משום שאמר ליה ואינם לפניך למשמע ללא יהיב ליה במתנה נמורה אלא בלשון הערמה שיבא אביו ויאכל ובכה"נ לא הויא מתנה לכך הטיב אם אלי הם הרי הם מוקדשות לשמים כלומר לבלתי הכי שיבא יכול להקדישן אינה מתנה נמורה ואינה מתנה והיו עוברים בלולו ללא יחל לברו ויהיה הענן תלוי ברחשי המקבל שיהיו סבורין לאכול משלו. אכלן אמרו חכמים כל מתנה שאינה נמורה כזו שהם הקדישה אינה מוקדשת אינה מתנה. כלומר לבשלמא במתנה ע"מ להחזיר אע"פ שאינו יכול להקדישה היינו משום התנאי אלא במתנה שאין בה תנאי כזו ואמרת לאינו יכול להקדישה ולאי היינו משום לבעית למימר לאינה מתנה כלל והכי מוכח התם בנדרים למתנה על מנת להחזיר שמא מתנה אע"פ שאינו יכול להקדישה ומכאן נתקיימה הנרסא לתקרונ זה ניתן לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי ליעל ואע"פ שאינו יכול להקדישה ובירושלמי מפורש למתנת בית חורון היא מתנת הערמה: **האומר** זה בני נאמן. ליורשו ולפטור אמתו מן הדיבום למה לו לנקר הא אי בעי מנרש לה השתא לאע"נ לאי מנרש לה מפשטא לכהונה מ"ט לא

ריע הוי מנו למוקי ליכפת ליה כשימות הוא לם לפתני נפלת לכהן או לאחר: וזה אחי אינו נאמן. לאחיו שיחלקו עמו בנחלתם ומפרש בגמרא לאחיו לומדים הן אנו יודעים שם אחיהם הוא לא אלו הלכך זה שאומר שיולא בו שהוא אחיו יחלוק עמו בחלקו הראוי לו מחלקו אינו יולא בו אחיו עם זה הספק כיצד כגון שנפל להם נ' שדות בירושה והם נ' אחין עם הספק ועתה שאחיו אינו רוצה ליתן לו מחלקו בעבור שאינו מכירו ויטול שדה ומחצה לחלקו והאחר נ"כ השדה והמחצה הנשאר לנו שכיון שהוא מכיר ויודע שזה אחיו יתן לו מחלקו האחר השדה הראוי לו אינו נוטל חלק עמהם שהיה נוטל שדה אחת שלם חני מזה [וחני מזה] והאחין של האח האחר אומר הבא לי ראיה שאחי אתה וטול. תא. זה הספק: יאחזו הנכסים למקומן. דהיינו לזה שחלק עמו שהרי יכול לומר אני חלקי הבא לי מנחלתי ונטלתי ונם אתם מוחזקים בחלקכם שהיה ראוי לו ועתה אתם יורשים אותו החלק מן הדין כי על עתה בנזל היה בידכם: נפלו לו נכסים. לזה הספק ממקום אחר יירשו כל אחיו עמו לפילו אלו שאמרו שאינם מכירין בו משום שזה האח האמיל עליו וראוי ליורשו מעיל שאחיהם הוא וכאילו הוא אומר אין לי ליטול כל הירושה אלא חלקי ולכם השאר ע"כ יירשו אחיו עמו: [דף קלה.] גמ' למוחזק לן. למנו במקום שהי מוחזק לאחרים לעד כאן לא נחלקו רבי ורבי נתן אתם במסכת (יבמות) (קדושין דף סה:) אלא בלמוחזק בלחין ואמר אין לי לאחין שאומנו סותר החזקה לכל הבא שאומר איש לו בניס אינו סותר החזקה זה ברור: ליורשו מנו אלא בעי יהיב לה השתא כולהו נכסי מקמי דאמר זה בני נמי נחלן וכתב הר"ם ז"ל לנס כשאמר זה בני אינו זוכה על פיו בנכסים הבאין לו לאחר מכן כגון לאחר מיתה או כשהוא נוסף להא לאחרינו לעיל [דף קכז:] בני בכורי נחלן בנכסים הבאין לאחר מכן היינו כשמוחזק לן שהוא בנו אלא אלא יודעינן שם בכור הוא שלו אבל הכא אלא יודעינן שם בנו הוא כלל אינו נחלן אלא ליורשו בנכסים של עכשיו ואם כן נחלן משום מנו ולא מחוור לי מה שכתבו הרבה מן המפרשים לרבי יהודה הוא נחלן בנכסים הבאין לאחר מכן לכשאמר על תינוק בין הבנים זה בני בכורי נחלן תע"נ למוחזק לן בחיי הנהול שהוא בנו ואחרינן שזה ממזר הוא ואם במוחזק אחרת נחלן ולפיהוקי חזקה כל שכן היכא דליכא חזקה כלל ואפשר שהוא בנו נחלן לסברא הוא שלין אלא אומר על בנו שאינו בנו אבל כאי לאורויי אפשר שיאמר שהוא בנו על מי שאינו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו:

(דף קלה:) מי שמת ונמצאת דאיתיקי קשורה לו על ירכו הרי זו אינה כלום וזכה בה לאחר בין מן היורשים בין שאינו מן היורשים דבריו קיימין * פירש"י ע"ז תמצא לקמן סוף העמוד :

גמ' (דף קלד.) האומר זה בני נאמן למאי הילכתא אמר רב יהודה אמר שמואל ליורשו ולפטור את אשתו מן היבום (דף קלה:) ואע"ג דמוחזק לן דאית ליה אחי:

ובעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן ואם מת חולצת ולא מתייבמת דאמרינן (דף קלה.) ההוא דהוה קא שכיב אמרו ליה איתיה למאן אמר להו חזיא לכהנא רבה אמר רבה למאי ניחוש לה חדא דאמר חזיא לכהנא רבה ועוד הא אמר רב חייא בר אבין א"ר יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן א"ל אביי והא כי אתא רבי יצחק א"ר יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן א"ל לא קא משנינן להו כאן למפרע כאן להבא אמר ליה ואשינויי ניקום וניסמוך א"ל רבא לרב נתן בר אמי זיל חוש לה

ההוא דמוחזק לן * גי' הגמ' דלית ליה [וכ"ה הב"ח והחו"י וכ"ה בא"י וכ"ה באשרי בשניהם] דאית ליה אחי ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחי אמר רב יוסף מאי ליחוש לה חדא דמוחזק לן * ס"א דלית [וכ"ה הב"ח והחו"י] דאית ליה אחי ועוד הא אמר בשעת מיתה דלית ליה אחי א"ל אביי הא אמרי איכא עדי' במדינת הים דידעי דאית ליה אחי אמר ליה השתא מיהא ליתנהו קמן לאו היינו דר' חנינא דא"ר חנינא עידיה בצד אסתן ותאסר א"ל אביי אם * נ"א הקלנו [וכ"ה הב"ח] חלקנו בשבויה דמנוולה נפשה לגבי שבויה נקל באשת איש א"ל רבא לרב נתן בר אמי זיל חוש לה:

לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו:

גמ' (דף קלד.) האומר זה בני נאמן למאי הילכתא אמר רב יהודה אמר שמואל ליורשו ולפטור את אשתו מן היבום (דף קלה:) ואע"ג דמוחזק לן דאית ליה אחי:

ובעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן ואם מת חולצת ולא מתייבמת דאמרינן (דף קלה.) ההוא דהוה קא שכיב אמרו ליה איתיה למאן אמר להו חזיא לכהנא רבה אמר רבה למאי ניחוש לה חדא דאמר חזיא לכהנא רבה ועוד הא אמר רב חייא בר אבין א"ר יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן א"ל אביי והא כי אתא רבי יצחק א"ר יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן א"ל לא קא משנינן להו כאן למפרע כאן להבא אמר ליה ואשינויי ניקום וניסמוך א"ל רבא לרב נתן בר אמי זיל חוש לה

ההוא דמוחזק לן * גי' הגמ' דלית ליה [וכ"ה הב"ח והחו"י וכ"ה בא"י וכ"ה באשרי בשניהם] דאית ליה אחי ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחי אמר רב יוסף מאי ליחוש לה חדא דמוחזק לן * ס"א דלית [וכ"ה הב"ח והחו"י] דאית ליה אחי ועוד הא אמר בשעת מיתה דלית ליה אחי א"ל אביי הא אמרי איכא עדי' במדינת הים דידעי דאית ליה אחי אמר ליה השתא מיהא ליתנהו קמן לאו היינו דר' חנינא דא"ר חנינא עידיה בצד אסתן ותאסר א"ל אביי אם * נ"א הקלנו [וכ"ה הב"ח] חלקנו בשבויה דמנוולה נפשה לגבי שבויה נקל באשת איש א"ל רבא לרב נתן בר אמי זיל חוש לה:

לי לחמרי ומולו לחחיסם הוא. ומשום הכי לחמר בסיפא יירשו לחיו עמו מ"מ קשיא ריבא לחינו נוטל עמהם בחלקם ולחמלי לא כיון למולו לחחיסם הוא ולי לחמרי ליולעים שפיר שחינו לחחיסם ש"כ קשיא סיפא ליורשין בנכסים שנפלו לאחר מכן ולחמלי כיון ליולעים ללאו לחחיסם הוא ומשני למתניתין מיירי לחמרו לין לנו יולעים הלכך בלא רלויה נמורה לא יתנו לו ממונם ומשמיע ממתני' שאם אחד מן היורשים לחמר שטר חוב פלוני פרוע הוא חינו נחמן חלא על חלקו בלבד חלא אם כן השטר יוצא מתחת יולו הריטב"ח ז"ל ומיהו יורשין ממונו שהרי אח זה הרחוי ליורש לומר אחם אחיו של פלוני אמת ולמי שלומר בנכסים אלו הרחויין לי יש לכם חלק בהם והולחת בעל דין כמאה עדיים למי וכלפי' במתני': נפלו לו נכסים. בשבח ששבחו נכסים וכו' פירוש נכסי החלק שנתן לו אחיו: [דף קלה:] בשבח המניא לכתפיס. הפי' הנכון בזה הוא המקובל ביניהם מהרב חלפסי ז"ל והנרונים ז"ל ול"נ כגון ליקח ולוים לרעך וכו' חלא אם שבח המניא לכתפיס אם פירות [שלינם] עריכין לקרקע וכן פרש"י ז"ל (יבמ"ם) ושמתח מפרש תלמודא שפיר לחפילו בשבח ששבחו נכסים מחלייסם לא מיבעיא ליה חלא בשבח שהיה ערוך לקרקע וצעיין לא חיפסיקוה והרי השבח בחזקת היה המוכר לכחרעך ליהיה קאי והמוניא מחבירו עליו הרחיה. שבח המניא לכתפיס. שבח בשבח טרחו ועמלו כנכסים שבאו לו ממקום אחר למו ויירשו אחיו עם זה אחר המעיל על אחר הספק אמת: אבל בשבח אבא ממילא כליקח ולוים ברשותיה אי לא לרעך לעבד עליה נהר וזבלה ושבח בשבח זה נעשה ממילא ונם אם היה ברשות אחרת היה מושבח כמו עבדיו ש"כ יאמר להם זה אחר שנתן לספק החלק הזה נכסי לידי הוא לשבח מעמיק ואין לכם ליטול בשבח כי אם כמה שהשביח אחיכם הספק או לומר יאמרו לו אחיו מ"מ הנכסים ברשות של הספק השביחו וכאילו השבח שלו ונוטל. תיקו בעיא היא ללא ליפסיטא ומסתברא לאחר השבח חולקין שהרי אין אנו יולעים בחזקת מי הוא אותו השבח וממון המוטל בספק חולקין: מתני' עיוחת שכיב מרע נקרעת לייתיקי משום לדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין למו ועל כן נקרעת לייתיקי שהוא נוטריקון לו תהא למיקם ולהיות לאחר מכאן. מן התוספתא [לכ"ב פרק ח] משמע שגם הלמון הזה כתוב בשטר ש"כ ליענן לסיומן חייס הוא לקניין שתם יחזרו לו תהא למיקם ולהיות ושם יתנו נכסי לפלוני. ושטר זה של עיוחת שמעיה שיתנו לפלוני כך מנכסיו לאחר מותו אע"פ שמעמד קשור על ירכו להשתת לימן למימר אחר כתבו כדי שיזכה בנכסיו לולאי הוא

זה אחי אינו נאמן ויטול עמו בחלקו ואינך מאי קאמרי אי קאמרי אין דאחוהון הוא אמאי יטול עמו בחלקו ותו לא ואי דקאמרי לאו אחוהון הוא נפלו לו נכסים ממקום אחר אמאי יירשו אחיו עמו לא צריכא דקא אמרי אין אנו יודעים:

יום רעא

נפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו.

בעי רבא שבח ששבחו נכסים מאליהן מהו בשבח המגיע לכתפים לא תיבעי לך דכנפלו לו נכסים ממקום אחר דמי כי תיבעי לך בשבח שאין מגיע לכתפים מאי כנכסים שנפלו לו ממקום אחר דמי או לא תיקו:

(דף קלה:) מי שמת ונמצאת דאיתיקי קשורה לו על יריכו הרי זו אינה כלום וכו': ת"ר דאיתיקי דא תהא למיקם ולהיות.

מתנה כל שכתוב מהיום ולאחר מיתה אלא מעתה מהיום ולאחר מיתה הוא דהויא מתנה מעכשיו לא הויא מתנה אמר אביי ה"ק איזו היא מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קני אלא לאחר מיתה כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה יתיב רבה בר רב הונא באכסדרא דבי רב ויתיב וקאמר משמיה דרבי יוחנן שכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת אין כותבין ונותנין שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה (דף קלו.) ורב יהודה אמר שמואל הלכה כותבין ונותנין וכן אמר רבא אמר רב נחמן הלכה כותבין ונותנין ואוקימנא בפרק מי שמת (דף קנב: ע"ש) במיפה את כחו והיכי דמי מיפה את כחו דאמר יטול מנה פלוני ואף כתבו וחתמו והבו ליה ואי לא אמר הכי חיישינן שמא לא גמר להקנותו אלא בעלמו כתבו כיון שקשור על ירכו אפ"ה חינו כלום לכיון ללא מסר לבריו לשום חלם לימלח לא נמר להקנות חלא בשטר וחין שטר לאחר מיתה וחפילו יש בה קנין בין שהיה חתומה בעלים בין שהיה בכתב ידו לבל מתנת בריה שים בה קנין מהיום או מתנת שכיב מרע במקנת שים בה קנין זכה המקבל למסעת קנין שעבד נפשיה כיון שנוטל קנין סתם וכן לעת רע"י ז"ל **בב"מ וכלפירשנו התם ושלח כלבדי הריפ"ף ז"ל הריטב"ח ז"ל:** זיכה בה לאחר. כנון שמסר לבריו לשום חלם ואמר ליה יזכה פלוני במה שכתוב בשטר זה בין שיזיה כתוב בשמו או לא כיון שאמר מה שכתוב בשטר זה ינתן לפלוני לבריו קיימין לדברי ב"מ וכתוכין וכמסורין למו וכ"ם אם מסר לו לאותו אחר ש"ל זכה בשטר זה בשביל פלוני שינתן לו מה שכתוב בו בקבלת השטר תזכה לו שזכה חפי' בלא קנין ואע"פ שרשוי ליורשו לדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין למו הלכך לדבריו קיימין: נמ' חלא מהיום ולאחר מיתה הוא להויה מתנה. למלקאמר אינו היא משמע בכה"נ לוקא הוא למהניה מתנת בריה לאי בלא לאחר מיתה מהניה למה לי למימר חלא מעכשיו [הוא ליה למימר] למעכשיו עדיף טפי למקנה ליה מעכשיו לנמרי ותירץ לאיץ ה"נ חלא הכא מיירי במתנת בריה שאינו רוצה שינמור לקנות על לאחר מיתה לומיה דב"מ ולהכי צריך שיאמר מהיום ולאחר מיתה כלומר נופה קנוי לך מהיום ופירי לאחר מיתה ומיהו לא מצי למהדר ביה מהמתנה כיון שהיא מתנת בריה לאילו בב"מ יכול לחזור בו כלקמן: אמר המוכר זכה בשטר זה שכתוב בפנים אינו רוצה לומר שזכה מכין שהשטר לא"כ מתנת בריה היא זו ואילו במתני' לייתיקי תנן חלא לומר שהיא מסירת השטר ליהו כאילו עוה עכשיו בפיו חלא נרע לחמירה בכתב מאמירה על פה והיינו לאע"פ שזכה לו על ידי אחר מן היורשין שיהא כיולו של נותן ומתנת שכיב מרע אינה חלא לאחר מיתה והנכסים בחזקת היורשין לפ"ם לדבריו קיימין וטעמא מפני שאין חלו זוכין בשטר חלא בחמירה ולא נרעה הלי לחמירה כלאחרן ומעתה לפילו נתנה על ידי לאחר וחבלו הנעניי שיהא כיולו לדבריו קיימין הריטב"ח ז"ל: [במיפה את כחו]. לאע"נ לכלבור בעלמא סני בב"מ מ"מ השטר הוי יפוי כח כלי חלא יוכלו לכפור מתנתו לו לומר כבר פרעוני ליומיא לאו שטרא ביה מלי בעי הלכך מירתתי ולאחר מיתתו בכה"נ יכתבו ויתנו כיון לאחר לאו בלמון יפוי כח לאחר לאו לף כתובה: לאחר המחבר [ם"ח לומר כתבו ותנו מנה לפלוני] ומת אין כותבין כו'. לעת הר"ם ז"ל והרמ"ם ז"ל שאם כתבו ונתנו מחייס קנס ועושין כן לכתחלה והרבה מן האחרונים

בשטר ואין שטר לאחר מיתה:

מתני' (דף קלו.) הכותב נכסיו לבניו לאחר מיתה צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה דברי רבי יהודה ר' יוסי אומר אינו צריך הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שהן כתובין לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות מכר הבן אין ללוקח כלום עד שימות האב (דף קלח:) האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים:

גמ' (דף קלו.) וכי כתב ליה מהיום ולאחר מיתה מאי הוי והא תנן מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתייבמת התם מספקא ליה אי תנאה הוי אי חזרה הוי הכא הכי קאמר גופא קני מהיום ופירא

[מכילתין פרק ח] לייתיקי על שלח זכה בה בין הוא בין לאחר יכול לחזור בה משזכה בה אינו יכול לחזור בה לפוטרופוס על שלח החזיקו בנכסים יכולין לחזור משהחזיקו בנכסים אין יכולין לחזור בהם. לא מיבעי כשלחמר בפירוש שמבטל ונותן לאחר שלח לפי מנאי הסניה חנורה על ירכו מבטלת הרשאונה דמ"מ נגלי לעשתא חיכא ובהכי סני וכן כתבו מן האחרונים ז"ל: על שלח זכה. בעזוה מעיקרו: משזכה. שילא ושתק ומסתברא דוקא בשמתק לאחר מיתה אבל מחייים לאינה חלה מתנת שכיב מרע לפיו שתק יכול לחזור בו ובדייתיה זו כרבנן דפליגי עליה דר' שמעון בן נתנאל דקתני בגמרא [דף קלח.]: מתני' מלכתחב להו לאחר מיתה שמא מינה שהוא רוצה הפירות כל ימי חייו ומלאיעטריך למכתב להם מהיום אע"פ שהם בניו וכולהו היו יורשין חותו ז"מ למיירי בבריא ברוצה ליקח משה וכלי שלח ישתעבדו נכסיו שהם מועטין לכתובת האשה ותעקר האשה מבניו כותב להם נכסי מהיום ולאחר מיתה כלי שתחול המתנה לאחר מיתה מכח מה שנתן להם מהיום להיי כלומר לאחר שלח נוף הקרקע לני מקנה לכם מהיום ופירות הקרקע לאחר מיתה וכבי יוסי אומר לחלומו לא כתב לו ממש בשטר לצון מהיום כמהיום למי שם יש בו זמן כאשר נהגו לכתוב בכך וכך בשבת אמר פלוני אם שיש קנין בשטר וכמפורש בגמרא שלח בשטר מתנה שלח בו קנין לא לוקח שלח לומר שלח נחלקו שלח בשטר מתנה שלח בו קנין סודר וכל שנתן נכסיו מהיום ולאחר מותו ויש שם מעות לו חוכבת שלח יקחם בשם קרקע והוא לוכל פירות כלין בעל בנכסי לשתף שלח שם כן פירש שיובל להתעסק בהם והריוח שלו ושם נפסל מן הקרן נפסל ולא משתעבד ליה רווחא שלח אמרו כן שלח בשתפין ומתעסקין מפי רבינו נר"ו הריטב"ש ז"ל: [דף קלו.] זמנו של שטר מוכיח עליו. לא לחנם כתב זמן בשטר שלח לומר למחותו יום מקנה ליה לחי לא מקנה ליה שלח לאחר מיתה למה ליה זמן לכתוב פלוני נותן נכסיו לבניו לאחר מיתתו שלח ולחי מלכתב זמן למימרא למחותו זמן לא מקני ליה: נמ' בהקנאה חיינו קרוב. כלומר שם יש קנין בשטר כמו שכותבין וקנו ממני וכן כותבין וקנינא מיניה לפיכך בשטר שלח יהודה לא קרוב מהיום לולחי מלמקנה ליה ומיפה כחו כ"כ להקנותה לו לא קרוב למכתב מהיום למשעת הקנין נימא לגמר ומקני ליה: ובזוכרן פתגמא. כלומר שהין בשטר קנין שלח יש בו זכרון עולת שהיה בפניהו ובהא פליגי לר' יהודה לחין לחזר בה משזכה בה אינו יכול לחזור בה לפוטרופוס על שלח החזיקו בנכסים יכולין לחזור משהחזיקו בנכסים אין יכולין לחזור בהם. לא מיבעי כשלחמר בפירוש שמבטל ונותן לאחר שלח לפי מנאי הסניה חנורה על ירכו מבטלת הרשאונה דמ"מ נגלי לעשתא חיכא ובהכי סני וכן כתבו מן האחרונים ז"ל: על שלח זכה. בעזוה מעיקרו: משזכה. שילא ושתק ומסתברא דוקא בשמתק לאחר מיתה אבל מחייים לאינה חלה מתנת שכיב מרע לפיו שתק יכול לחזור בו ובדייתיה זו כרבנן דפליגי עליה דר' שמעון בן נתנאל דקתני בגמרא [דף קלח.]: מתני' מלכתחב להו לאחר מיתה שמא מינה שהוא רוצה הפירות כל ימי חייו ומלאיעטריך למכתב להם מהיום אע"פ שהם בניו וכולהו היו יורשין חותו ז"מ למיירי בבריא ברוצה ליקח משה וכלי שלח ישתעבדו נכסיו שהם מועטין לכתובת האשה ותעקר האשה מבניו כותב להם נכסי מהיום ולאחר מיתה כלי שתחול המתנה לאחר מיתה מכח מה שנתן להם מהיום להיי כלומר לאחר שלח נוף הקרקע לני מקנה לכם מהיום ופירות הקרקע לאחר מיתה וכבי יוסי אומר לחלומו לא כתב לו ממש בשטר לצון מהיום כמהיום למי שם יש בו זמן כאשר נהגו לכתוב בכך וכך בשבת אמר פלוני אם שיש קנין בשטר וכמפורש בגמרא שלח בשטר מתנה שלח בו קנין סודר וכל שנתן נכסיו מהיום ולאחר מותו ויש שם מעות לו חוכבת שלח יקחם בשם קרקע והוא לוכל פירות כלין בעל בנכסי לשתף שלח שם כן פירש שיובל להתעסק בהם והריוח שלו ושם נפסל מן הקרן נפסל ולא משתעבד ליה רווחא שלח אמרו כן שלח בשתפין ומתעסקין מפי רבינו נר"ו הריטב"ש ז"ל: [דף קלו.] זמנו של שטר מוכיח עליו. לא לחנם כתב זמן בשטר שלח לומר למחותו יום מקנה ליה לחי לא מקנה ליה שלח לאחר מיתה למה ליה זמן לכתוב פלוני נותן נכסיו לבניו לאחר מיתתו שלח ולחי מלכתב זמן למימרא למחותו זמן לא מקני ליה: נמ' בהקנאה חיינו קרוב. כלומר שם יש קנין בשטר כמו שכותבין וקנו ממני וכן כותבין וקנינא מיניה לפיכך בשטר שלח יהודה לא קרוב מהיום לולחי מלמקנה ליה ומיפה כחו כ"כ להקנותה לו לא קרוב למכתב מהיום למשעת הקנין נימא לגמר ומקני ליה: ובזוכרן פתגמא. כלומר שהין בשטר קנין שלח יש בו זכרון עולת שהיה בפניהו ובהא פליגי לר' יהודה לחין

לאחר מיתה:

רבי יוסי אומר אינו צריך קסבר זמנו של שטר מוכיח עליו:

בעא מיניה רבא מרב נחמן בהקנאה מהו פירוש שטר שיש בו קנין א"ל אינו צריך אמר רב פפי איכא אקניתא דצריך ואיכא אקניתא דלא צריך אקנייה וקנינא מיניה לא צריך מהיום מאי טעמא אקנייה וקנינא מיניה מהשתא משמע קנינא מיניה ואקנייה לא משמע מהשתא ולהכי צריך מהיום ואסיקנא אמר רבא א"ר נחמן בהקנאה אינו צריך בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה

בדוכרן פתגמא דהוה באנפנא פליגי ר' יוסי סבר אע"ג דלא כתיב ביה מהיום זמנו של שטר מוכיח עליו וכמאן דכתיב ביה מהיום דמי ורבי יהודה סבר לא אמרינן זמנו של שטר מוכיח עליו ופסק רב הלכה כר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ואשכחן בגטין בפרק המגרש (גיטין דף פה:) דאתקין * בגמ' איתא רבא ובתוס' שם בגיטין דף עב. בד"ה הכי אמר רב כו' הביאו שני גירסות. (ג"א) רב בגיטי מן יומא דנן לאפוקי מדרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו וקשיא לן דרב אדרב דהכא קא פסק הילכתא כרבי יוסי והתם אתקין מן יומא דנן לאפוקי מדרבי יוסי וחזינן למקצת רבואתא דשני לא דאמי מתנה לגט דהכא ממונא והכא איסורא וטעמא דמיסתבר הוא כי היכי דלא תיקשי דרב אדרב ורב נחשון גאון פליג ואמר הכין נהיגי במתיבתא כרבי יהודה ואפילו בממון כתקנת רב בגטין:

הכותב נכסיו לבנו וכו' אתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב (דף קלו:) רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח ורשב"ל אמר קנה לוקח ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח קנין פירות בקנין הגוף דאמי ורשב"ל אמר קנה לוקח

קנין פירות לאו כקנין הגוף דאמי והילכתא * כאן דף קכט. ויבמות דף ל: כרשב"ל בהני תלת חדא הא ואידך (ב"ב דף קכט.) דכי אתא רבין אמר (רבי) תנתן שדה פלונית לפלוני ויירש פלוני שדה פלונית ר' יוחנן אמר קנה ורשב"ל אמר לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה ויירשום ואידך דאיתמר (יבמות דף לה:) החולץ ליבמתו מעוברת והפילה ר' יוחנן אמר אין צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה ורשב"ל אמר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה:

(דף קלז.) תניא נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ומכר ואכל שני מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשבג"א אין לשני אלא מה ששייר ראשון בלבד ורמינהו נכסי לך ואחריך לפלוני יורד הראשון ומוכר ואוכל דברי רבי רשב"ג אומר אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד קשיא דרבי אדרבי קשיא דרשב"ג אדרשב"ג דרבי אדרבי לא קשיא הא לגופא הא לפירא דרשב"ג אדרשב"ג לא קשיא הא לכתחלה הא דיעבד.

אמר אביי איזה הוא רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים כרשב"ג * בגמ' ליתא כי אתא רבין אר"י ואמרי לה כו' רק אר"י הלכה כרשב"ג כו' (ג"א) כי אתא רבין אמר רבי יוחנן ואמרי לה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הלכה כרשב"ג ומודה

רשב"ג שאם נתנו במתנת שכיב מרע שלא עשה כלום מאי טעמא אמר אביי מתנת שכיב מרע לא קני אלא לאחר מיתה וכבר קדמו אחריך וגרסינן בהאי פירקא (דף קכה:) בענין ההוא דאמר להו נכסי לסבתא ובתרה לברתיה הויא ליה ברתא דהות נסיבא ושכיבא בחיי סבתא ואמרינן בסופה אמר רבה מיסתבר טעמא דבני מערבא דאי קדים סבתא וזבין זבינה זביני ושמעינן מינה דהלכתא כרשב"ג דאמר אין לשני אלא מה ששייר ראשון בלבד

ואיכא מ"ד דלית הלכתא כרשב"ג דקאי כרבי יוחנן דאמר קנין פירות כקנין הגוף דאמי והאי דפסק רבי יוחנן הלכתא כוותיה משום דס"ל קנין פירות כקנין הגוף דאמי ואנן לא סבירא לן הכי דא"כ קשיא מעשה דההיא סבתא אלא רשב"ג היינו טעמא דסבר אחריך שאני דהיכא דאמר נכסי לך ואחריך לפלוני אין לשני לא גופא ולא פירא אלא אחריו של ראשון ולא אמרינן פירא לחד וגופא לחד אלא היכא דאמר מעכשיו ובהא מודה רשב"ג שאם מכר הראשון שהשני מוציא מיד הלקוחו' דהיינו מתניתין דתנן מכר האב מכורין עד שימות ולא פליג רשב"ג ודקא מוקים ר"נ בר יצחק לרבי ורשב"ג דבקנין פירות כקנין הגוף דאמי פליגי לא קשיא לן מידי דלא עדיף מהא דאמר רב הונא כל האומר אחריך כאומר מעכשיו דמי דהוה ליה פירות לזה והגוף לזה וכבר אידחיא לה ממעשה דההיא סבתא אמר רבי זירא א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפילו היו בהן עבדים והוציאן לחירות פשיטא מהו דתימא א"ל מעבדא בהו איסורא לא יהבי לך קמ"ל אמר רב יוסף א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפילו עשאן תכריכין למת פשיטא מהו דתימא לשוינהו איסורי הנאה לא יהבי לך קא משמע לן

(דף קלז:) ההיא איתתא דהוה לה דיקלא בארעא דרב ביבי בר אביי כל אימת דהות אזלה למיגזרה קפיד עלה אמר קא דיישת לה לארעאי אקניתה ליה כל שני חייו אזל אקנייה לבנו קטן אמר רב * בגמ' איתא ר"ה בריה דרב יהושע משום כו' (ג"א) פפא משום דאתו ממולאי אמריתו מילי ממוליאתא אפי' רשב"ג לא אמר אלא לאחר אבל לעצמו לא וגרסינן נמי בפרק מי שהיה נשוי (כתובות דף צה:) אמר אביי נכסי ליך ואחריך לפלוני ועמדה ונשאת בעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום כמאן כי האי תנא דתניא נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ואכל השני זה המשיל עצמו כרשב"ג. משום שנתקיימה עצתו הפסיל חבירו ולקמן נמי נבי היא איתתא דהוה לה ליקלא בארעא לרב ביבי דשקלינון וטרינון לליביה וכבר פסקנו לעיל [סי' תתם] לשם הרשאה רחוי ליורשו אע"נ לשמר ואחריך אין לשני במקום הרשאה אלא במקום שנתן לשני ירושה וירושה אין לה הפסק וכתב הרשב"ץ ז"ל לשפילו חל קנין לשני מחייים כגון שנתן לו בקנין ואמר מעכשיו נכסי קנויין לך בקנין זה אפ"ה אין לו לשני כלום כיון שהרשאה רחוי ליורשו ירושה אין לה הפסק ומצא סיוע לדבריו בהלכות ר' יהודה נשיאה לאברהמוני ז"ל ונראה שברת המפרשים לכון שאמר נכסי לך ואחריך לפלוני או נכסי לך ואחר מיתתך לפלוני שם קלס הרשאה ומכר מה שמכר חלש שמסופקים שם נתן להרשאה לזמן ילוש ואחריו לפלוני ולא קנה זמן שם מה שמכר הרשאה מכר או למשמע לא יהיב להרשאה בעין יפה כמו לשני ואינו יכול למכור בגוף הקרקע או שם נאמר להלואתו זמן מיתת שנתן לו נתן בעין יפה בשליחות ומה שמכר מכר: ואמר המחבר מה שמכר מכר ויכיל שלח מכר הרשאה ולא נתן חלש שעשבד ואפי' בשפוחיקי ובמסכונא ומת (יורד) [יורש] דשני ואין חוב זה נוכה ממנה כל שלח מכר ונתן ממה שכה בשם אחריך שם לא החליטו לו מחייס וכן לעת שני רבותי. הרשב"ץ ז"ל: [דף קלז.] חיזקו רשא. שמפסיל ולא לו והוא ערוס שנתקיימה עצתו משום לקי"ל כרשב"ג: זה המשיל עצה. להרשאה למכור בנכסים שמפסיל לשני ועוסה כגנל כוונת הנותן: אמר המחבר המשילו עצה נקרא רשא לפי שהוא חוטף ולא לו לבל המוכר עצמו ליסורין עביל לבל רשא לא מיקרי: ואפילו עשאם תכריכין למת. פי' שזורקן על המת יותר מצריך ליכיל מצוה והיינו לאמרינן ליסורי הנאה וכו' והוא לזין לשם זרקן ליס שמה שעשה עשוי ואינו משלם כלום. הרשב"ץ ז"ל: [ומולא רשב"ג] שם נתנם הרשאה מתנת בריא כלרך מתנת שכיב מרע להיינו במהיום ולאחר מיתה לו במתנת ס"מ לא עשה ולא כלום ולעולם יהיו לשני: כבר קדמו אחריך. למעט קולם שימות הוו לשני לשומה שעה לזין הרשאה ערך בשם בני שלם לניחא ליה לזינם לליתהני לזינהי מממונו ולא יהך לאבוד: ואמר המחבר נבי הא [דף קלז:] לשתרוט שלקחוהו מתפוסת הבית הנשונים ורבינו שלפסי ז"ל וכמה רבנים לומדים מכאן לשתרוט שלו שומפין שלריכין כל לשחל ליתן זכותו לחבירו בשעת שיונץ בו ביום הרשאה ומפי מורי הרשב"ץ ז"ל שמעתי שאין זו רשיה להכא מיירי שלקחו מתפוסת הבית לשכלו או להריח בו או למחוסר חבל כשלקחוהו לשתת בו הא ולאי על שעת כן נשתפקו בו שיכול כל אחל לשתת בו וכשהוא נוטל שלו הוא נוטל והוי"ל כאחר השותפין שאין בו דין חלוקה (נדרים דף מה:) לשליכא לרבי שליעזר יש בבירה ואפילו הס מודין הנאה מותר ליכנס שם שיכול כל אחל מהם לומר לתוך שלי אני נכנס וזה טועם וכן וכדור ומכאן לשתרוט שקונין הנבחין מהל עבור לכל הקהל שיונץ בו כל אחל ואחל יפה בלא הום הקנאה ואפילו יש בו זכות לקטנים לשלו בני הקנויי נינהו אין בכך כלום. הרשב"ץ ז"ל: הסיל שיתקח וכו'. פירום היל הקנתה הלקל לרב ביבי כלי שלא תטריח לו בהליכתה למנזר התמרים ולכבודו עשתה זה ורב ביבי משום לקי"ל כרשב"ג לאמר שם קלס הרשאה ומכר מה שמכר מכר וה"ה שם נתן בחייו חזל ולקנייה לבנו לשע"נ לאמר הני מילי לכתחלה כלאמרינן לעיל לכתחלה אין לרשאה חלש לכילת פירות כלבל סבר רב ביבי למימר להייניו כשאמר לחריך לבל הכא יהבה ליה לגמרי ולא פירשה לו לשתת לאחריו לשחר ולעשות קורת רוח לרב ביבי ונתנוה וסבר לשפילו ליתנו לכתחלה לבל מי שירצה: מלשתי ממולי לאמריתו מילי ממוליאתא. כלומר לברים כרותין מלמען (לעיל יח) ימל קנירו ולקרי ליה הכי משום לשתי ממשפחת בני עלי כלאמרינן בר"ה [לף יח.] לפני ורבה מלבית עלי קל שתו לכתיב בהו וכל מרבית ביתך ימותו לנשים ולרך נלוף

מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשב"א אין לשני אלא מה ששייר ראשון בלבד אמר אביי נכסי ליך ואחריך לפלוני ומכרה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות ואחריך מיד בעל ולוקח מיד אחריך ומוקמינן להו בידא דלוקח ומ"ש מהא דתנן וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהן התם אית להו פסידא לכולהו הכא לוקח הוא דאית ליה פסידא ואי קשיא לך הא דאמר אביי נכסי ליך ואחריך לפלוני ועמדה ונשאת בעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום והכא קאמר ואחריך מוציא מיד בעל התם דאמר לה כשהיא פנויה הכא דאמר לה כשהיא נשואה מאי קאמר לה אחריך ליקני בעל לא ליקני:

(דף קלז:) אמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאחר ואמר הלה אי אפשי בהן קנה ואפילו עומד וצווח ורבי יוחנן אמר לא קנה אמר רבי אבא בר ממל ולא פליגי (דף קלח.) כאן בצווח מעיקרו כאן בשתק ולבסוף צווח האי דינא בשכיב מרע הוא דדברי שכיב מרעבכתובין וכמסורין דמו וכיון ששתק כמי שנמסרו לו דמי אבל במתנת בריא לא קני עד דמטי שטרא לידיה:

אמר ר"נ בר יצחק זיכה לו ע"י אחר ושתק ולבסוף צווח באנו למחלוקת רשב"ג ורבנן דרבנן סברי מדאשתיק קנינהו והאי דקא צווח מיהדר קא הדר ביה ורשב"ג סבר הוכיח סופו על תחלתו והאי דלא קא צווח עד השתא סבר כי לא מטו לידי מאי אצווח ת"ר ש"מ שאמר תנו מאתים זוז לפלוני וג' מאות לפלוני וד' מאות לפלוני אין אומרין כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה מכולן אבל אם אמר תנו ר' זוז לפלוני ואחריו ג' מאות זוז לפלוני ואחריו ד' מאות זוז לפלוני אומרין כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה מן האחרון אין לו גובה משלפניו אין לו

חמר ליה: [דף קלח:] אבל לענמו. כלומר מה שמשייר לעצמו כי כך חיתתא לא לקניית לך אלא לימי חייך ועל מנת שתחזירהו לה נתכוונה ולעולם הנוף שיירה לעצמה ולא נתנה לך אלא הפירות בלבד כל ימי חייך ולעיל נבי הפיל שבתא כתבנו לין זה לכל לנבי נפשיה משייר והכא בעינן למימר למה שהקנה רב ביבי לבנו לאו כלום הוא: לחמר המחבר נבי על מנת שתחזירהו לי מילי לחזי ליה קאמר מכאן לומר על מנת שתתן לי לבר פלוני אשם הקדישו או מכרו לאחרים או נתנו קודם לכן ואח"כ נתנו לזה אלא קיים תנאי להא לא יהיב ליה מילי לחזי ליה והיכא שנתן לחבירו מתנה על מנת להחזירה לנותן לזמן ידוע ושעבדה לאחרים בעודה ברשותו יש לומרים דשעבודו שעבוד ובאין בעלי חובו לפילו לאחר שהחזירה להא מתנה נמורה היתה אלו בעודה ברשותו וכן לעת מוחי דבי נר"י אבל לא נראה לי לאם כן היכי מהדר ליה מילי לחזי ליה ואע"פ לדפסקו לסלקו כמעות מ"מ כשבא זה ונובה ממנו חיגלגי מילתא דלאו מילי לחזי ליה מהדר ליה הריטב"ץ ז"ל ומן הדין אי עביד ליה הקדם חינו מוקדם כלל אבל הרא"ש ז"ל כתב פריק ליה ומהדר ליה ואפשר לפריק ליה ומהדר ליה משום דר' יהודה לחמר נזירה שמא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון כדאמרינן (ערכין דף כג:) נבי מי שהיה עליו כתובת אשה ובעל חוב והקדיש נכסיו: ונרסינן בפרק מי שהיה נשוי (דף יח:) וכו'. ומאי שנא מהא דתנן וכו' הכא אמרינן למי שאמר לאשה פנויה נכסי לך ולאחריך לפלוני בשעמדה ונשאת הוי הבעל לוקח בנכסי אשתו וכי היכי דאם מכר מכר ואין לאשתו כלום ה"נ אם אמר מכר מכר ואין לאשתו שהקדש פנויה לא אמרינן למה לי למעוטי הבעל דלא סליק לאעתויה אלא לומר יורשיה אבל כשנתן לה בשעת נשואה וש"ל דאפילו אם אמר מכר מכר ואין לאשתו הוי כמו שאמר לה ולא לבעל הלכך אם מכרה בחייה אם שאמרה מכרה אלא שאם מתה הבעל מוציא מיד הלקוחות לפי שהוא לוקח ראשון ולא היה להם ליקח מאשתו ליתבה תותי בעלה ומיהו אחריך מוציא מן הבעל כלפירשנו לכמי שאמר הנותן לה לאחריך ולא לבעל הלכך השתא כשהוא ברשות אחריך יכא הלוקח ויוציא מידו משום מה שמכרה מכרה ואין לנשי כלום ותעמוד ביד הלוקח כלומר שמא

וכיה נוכח מן האחרון ולפילו תפש כל אחד מטלטלין מונחין מילו שלא אמרו אין קדימה במטלטלין אלא בשעת חוב ולא בשעבודא בתנאי וזה ברור: והא לאמרינן נוכח מכואן. כלומר לפי חלקו כלילו תאמר מקבל מאתים יתן שנים ושלשה מאות שלשה וכן כולם: ואחריו. כשאמר ואחריו יש בהם לין קדימה ונוכח מן האחרון לכשנתן לראשונים עליין נשארו נכסים כדי בעל חוב אם כן מן האחרון נוכח להא לא שייר אחריו כלום לאם שייר כלום אע"נ למיתי לא קנו אלא אם כן מקנה להם בקנין סודר כלקמן [דף קנ:] וכל שכן שלא שייר כדי החוב ואם לא יספיק חלק האחרון יעלה למפרע לשלפניו ואם לא יספיק נוכח נמ כן משלפני פניו והא לנקטו חלקים שאינם שוין ולאו דוקא לכיון שאמר ואחריו משמע להקדים זה לזה כוון אלא רבותא אתא לאשמועינן דאע"נ שהיה נראה לומר שהאחרון חביב לו יותר שנתן לו חלק גדול לפילו הכי בעל חוב יגבה ממנו תחלה והא לאמרינן לנוכח בעל חוב ממקבלי מתנת שכיב מרע היינו בשאין שם ירושה ליורשין אבל כשיש שם יורשין כולם לוחזין לותו אלא היורשין כפי מה שהפיק ירושתן ללגבי הא בנכסים משועבדים הם וכן אמרו בתוספתא [למכילתין פרק ט] האומר תנו מאתים זוז לפלוני ואחם מאות לפלוני ופלוני יירש שאר נכסי יוצאת עליהם כתובת שאר ובע"ח נוכח ממי שיורש שאר נכסים ע"כ ומכאן אתה למד שאין שלמנה ניזונית ממקבלי מתנת ס"ת אלא בשאין שם נכסים אלא יורשים וכן כתב ר"י ז"ל ליכא למ"ד נרסי נבי בעל חוב לאם אמר בחובו יהו על העליונה לדוקא בבנו ובשפחתו למקבלת לעתיה לגביה הוא לאמר מאתים אבל בעל חוב זה בחובו תפוס לאמר מאתים כיון דלא צריך ליה אלא לאמר לטפויי מילתא קא אתי והכין הלכתא:

ת"ר שכיב מרע שאמר מנה יש לי אצל פלוני העדים כותבין אע"פ שאין מכירין לפיכך כשהוא גובה צריך להביא ראיה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אין כותבין אא"כ מכירין לפיכך כשהוא גובה אין צריך להביא ראיה אמר רב נחמן אמר לי הונא תנא רמ"א אין כותבין * [וכ"ה הב"ח] [וחכמים אומרים כותבין] ואף ר"מ לא אמר אלא משום בית דין טועין אמר רב

גובה משלפני פניו:

האי דקתני יצא עליו שט"ח גובה מכולן לפי ממון הוא גובה שנוטל מכל אחד ואחד לפי מה שנטל דאוליגן בתר דעת הנותן דכיון דיהב לחד מינייהו ארבע מאה ולחד תלת מאה ולחד מאתים הרי אתברר דדעתיה דנותן למשקל בעל ארבע מאה חדא תילתא במאי דשקיל בעל תלת מאה ותרתי במאי דשקיל בעל מאתים ושקיל בעל תלת מאה חדא ופלגא במאי דשקיל בעל מאתים ולהכי פלגו לפום ממונא דכל חד וחד דהכין הוא דעתא דנותן ובתר דעתא דיליה אזלינן והכין נמי דינא כד לא משתכח כללא דממונא כוליה דפלגי' מאי דמשתכח לפום הדין חושבנא דאזלינן בתר דעתיה ולפום תפקידתיה פלגינן לממוניה אבל בעלי חובות פלגו לפום שעבודא וכן כתובת ג' נשים של מנה ושל מאתים ושל שלש מאות פלגינן לפום שיעבודא ולא לפום ממונא כדברירנא בדין מי שהיה נשוי שלש נשים * בפ"י דכתובות סי' שנ"ח :

ת"ר שכ"מ שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בני בכורי כראוי לו נוטלן ונוטל בכורתו ואם אמר בבכורתו ידו על העליונה רצה חלק בכורה נוטל רצה מאתים זוז נוטל ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלונית אשתי כראוי לה נוטלתן ונוטלת כתובה בכתובתה (דף קלח:) ידה על העליונה רצת נוטלתן רצת נוטלת כתובתה ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי כראוי לו נוטלן ונוטל חובו בחובו אין לו אלא חובו משום דאמר כראוי לו נוטלן ונוטל חובו ודלמא כראוי לו בחובו קאמר

אמר ר"נ אמר לי הונא הא מני ר"ע היא דדייק לישנא יתירא דתנן לא את הבור ולא את הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכ"א אין צריך ליקח לו דרך ומודה ר' עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך אלמא כיון דלא צריך וקאמר לטפויי מילתא קא אתי הכא נמי כיון דלא צריך וקאמר לטפויי מילתא קא אתי והכין הלכתא:

ת"ר שכיב מרע שאמר מנה יש לי אצל פלוני העדים כותבין אע"פ שאין מכירין לפיכך כשהוא גובה צריך להביא ראיה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אין כותבין אא"כ מכירין לפיכך כשהוא גובה אין צריך להביא ראיה אמר רב נחמן אמר לי הונא תנא רמ"א אין כותבין * [וכ"ה הב"ח] [וחכמים אומרים כותבין] ואף ר"מ לא אמר אלא משום בית דין טועין אמר רב

העליונה ומיהו נראה לי לאם היה בנו בעל חובו לאמרינן שפיר יהו על העליונה: הא דרבי עקיבא דתפרש בתחלת המוכר את הבית [דף סד.] ונטעמיה כלאמרינן הכא בפירוש לאמאי ליתנה לנא צריך ז"מ לנטפויי קאתי והכא יתירא הוא דקאמר כראוי לו לנא צריך לומר כראוי לו אלא מאי כראוי לו לרצוי הוא לכך שאפשר לו נחת רוח בלבריס לאחריס ואין תולין שאמר זה משום רבית מלוחרת שהרי אסור ולאו לאמרינן בפרק אלמנה ניזונית (דף נו:) נבי מתל לרבי יוסי תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי רצה בחובו נוטלן רצה בחובו נוטלן בשלח פירוסקא רצה בחובו נוטלן בשלח אמר יתור לזון רצה בחתנה בשאמר יתור לנא לאתם לו לך ע"נ אפשר לכשלח אמר בחובו אע"פ שלא אמר כראוי לו פשיטא לן למתנה נמורה נתכוין וכן לעת הרע"ס ז"ל לאתא לאשמועינן לכשאמר כראוי לו לא היו כאלו אמר בחובו ע"נ תירן רבינו שמשון להכא לא נרסינן לפלוני ואתם בכתובות נרסינן לפלוני הלכך לא אמר אתם בעל חובו אלא לפלוני בעלמא: [דף קלח:] לין חוסמין לבית לין טוענין. פיגבה מנה זה בלא חקירת העליס להלוך עליס נמי לא כתבו אלא לך לך אמר לנו פלוני שכיב מרע ומה שמענו כתבנו וחתמנו: ומ"ם מעליס לעלמא לחקרינן להו לילא אם אמת היה הלכך לא סמכינן לעלותייהו לגבות על שיבילו רלוקי: לין חולנין אלא אם כן מכירין. פזהו היכס: ולא ממתנין נמי אלא אם כן מכירין. כלומר אלא יקבלו בית דין המילון והחליטה על שיכירו וילעו בבירור הענין לפיכך אם לירע אלא יוכלו בבית לין לכתוב לה נט חליפה או מילון העליס שרלו שנחלקה ומילון בפני בית דין אף על פי אלא יבעו בירור הלבר כותבים חנחנו עליס שרלונו לזו שחלקו לה לפני בית דין או מילון וכשתבא לה נט היל לבית דין אחר כותבין לה נט ומסוס לילעינן שפיר אלא חלקו לה בית דין לאמן אלא שילעו בירור הענין הלכך לי לנו כשמעידין אלו שרלו את החליטה ואי לא חייסינן לב"ל טוענין למה אנו צריכין לזה לומר לין חולנין אלא אם כן מכירין הא לעולם לא תנשא על

שילעו ב"ד בירור הלכה למעשה ולאי חייסינן לב"ד טועין שיתירוה להנשא על פי עדות זו ולא יחקרו יותר ומ"ש מערכין לב"ד דלמא חייסינן למעשה בירור הלכה למעשה לאי חייסינן דילמא מלפניהם למעשה לא חס כן הוה ליה לומר בהדיא ומוחזק הלכך צריך שילקלקו לבל בתר עדים דייקינן למעשה מחזיקין לן כל כך הלכך לית לחוש וכותבין לא"פ שאין מכירין. ומ"ר דמחבר הא דקיימא לן שכותבין לף על פי שאין מכירין לן צריך למימר כגון שפירשו בפניהם להם פשיטא למעשה לא הכא כגון שהם בתוך בלשונם נתן פלוני לפלוני וכן חוב כך וכך לו ולא פלוני וכן כשאומר נתן פלוני לפלוני קרקע וכך לו ולא פלוני לף על פי שהיה נראה שהם מעידים שאותו פלוני היה חייב לו לא כן לאחרים היאך להעיד למעשה על מתנותיו וכן פירוש מורי נר"ו ועיקר הריטב"ן ז"ל ע"כ: ולפיקנין לבי לינא בתר בי לינא לא דייקי. וכיון שכן כתב הרמ"ם ז"ל (נ"ל הרא"ם) כי מקיימי השטר צריך שיכתבו שמות המעידים על החתימות בפירוש או שיקראו שמות בעלי הכר לפי שכן שמא יקיימוהו בקרובים וכי לינא בתרא לא דייקי ונוכין בשטר זה וכבי לפבר למקוסק הא לפרק שני דייני גזירות (לף קט:) שהיינין חותמין בשטר אע"פ שלא קראוהו כלומר כולו ולא שמות בעלי הכר או לא קראוהו כלל ופרש"י **שמות המעידים:** מתני' מיירי בבני נותן לבני הלכך שאר הבנים יירשו לוקח תלוסין שהניח שכבר החזיק בהם לבניהם לבל המחזירים לו ללעת הא בבר קרובה אלא בנו וכשנתן לו בקרקע נתנו לנמרי בשלמות נם בפירות כיון שהם מחזירים ושייכי בקרקע ובריית מיירי בחאר שלקח ממנו ולילייה לו נמר ומקני מילי לחזי ליה כגון פירות לף על פי שהם מחזירים לניחא ליה טפי לינהוו לבניו הלכך אם ירצה הלוקח שמין ערכם ויתן למיסה ואם לו ירצה לנוקחם יתקיימו אם על מיהיו רלויין ליתנם וכל מה שיבדיחו מכאן ואילך הוא לנוקח ומיכא לאיכא תרי לקוחות נוקח אחד שמכר לו פירותיו ונוקח הבן שמכר לו הנוף נראה שמחין לו לנוקח אל בן את המחובר לטפי בעי אב למעבד ניחא לנפשיה לנוקח אלו מלנוקח אל בנו. וכיון שאמרנו לכל שנולדו הפירות ברשותו וזכה בשבחן ואינו מוותר להו לאחריני למדנו למוכר שלהו לפירות זמן יהוא לו לממכרן שלהו לזמן יהוא והניא זמן יש אם פירות מחזירים שהם לנוקח לו למלוה ושמין לותם לבעלים להיה ברשות אלו נוללו וזכו בהם על עכשיו ואינם מוותרים כלום לבעלים לנפשייהו עליף להו הריטב"ן ז"ל: מתני' מי שמת בלא יורשה והניח בנים נדולים וקטנים אין הנדולים מתפרנסים על הקטנים. כלומר לקנות לעצמם מלבושים מתפיסת דימי מנהרדעא הלכתא אין חוששין לב"ד טועין ומ"ש מדרבא דאמר אין חולצין אלא אם כן מכירין ואין ממאנין אלא אם כן מכירין לפיכך כותבין גט חליצה אע"פ שאין מכירין וכותבין גט מיאון אע"פ שאין מכירין מאי טעמא חיישינן לב"ד טועין בי דינא בתר בי דינא לא דייקי בתר עדים דייקי:

האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים:

תלוש אין מחובר לא (דף קלט.) והא תניא שמין את המחוברין ללוקח פירוש ללוקח מן האב והנה הבן שכתבן לו אינו נוטל הפירות המחוברין אלא לדמיהן ועל מה תנן ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים תלוש אין מחובר לא אמר עולא לא קשיא כאן בבנו כאן באחר הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו ולפיכך מוחל לו בפירות המחוברין בשעת מיתתו ואין היורשין יורשין אותן אבל הלוקח שהוא אחר אינו מוחל אצל בנו של מוכר ולפיכך שמין לו:

יום רעב

מתני' הניח בנים גדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסין על ידי הקטנים ולא הקטנים ניזונין על ידי הגדולים אלא חולקין בשוה נשאו גדולים ישאו קטנים ואם אמרו קטנים הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן:

גמ' אמר רבא האי גדול אחי שלבש ואיכסי מביתא מאי דעבד עבד ואי קשיא לך הא דתנן ואין הגדולים מתפרנסין על הקטנים התם בשדכא פירוש אדם ריקן שאין להם הנאה ממנו ויש שפירשו שדכא מלבוש של הבית להיינו קוסט שחלקו מפני שמתעטין בחלק הקטנים שהרי צריכין מלבוש יותר מן הקטנים הלכך הקטנים יכולין לעכב על הגדולים שלא יבצעו על לחם חלוקה כדי שלא יתעטו מחלקם. ונראה מן התוספתא דוקא בשמיחו לבל בסתם ניזונים ומתפרנסים בזיחד לשוחפין סם ומוחלים זה לזה ונם יפה הוא לקטנים כדי שלא יצא מזה סכסוך ומחלוקת ביניהם והא למקשינן בנמ' מנהול לחי ללבש חיירי בשלבש לאחר שמיחו וכיון למתני' בשלבש שמעינן לאפילו שלבש כל זמן שלא מיחו לבים ומכסי מן הסתם כי היכי דלא ליתזל כן סיבת הרשב"ם ז"ל לבל התוספות כתבו שאם מיחו סיקומים מיחו: וכן הגדולים יכולים לעכב שלא ליזון מתפיסת הבית מפני שהקטנים צריכין למזונות טפי שאוכלים תמיד פעמים רבות: [לף קלט.] נשאו גדולים. נשאו ופזרו למזונות מתפיסת הבית יפלו קטנים נ"כ: ואם למרו הרי לנו נוסחין. פרש"י בנמ' כגון שנשאו הגדולים בחיי האב מה שנתן להם לביסם נתן ולא מנו למימר הקטנים השתא לאחר מיתת לביסם הרי לנו נוסחין שנשאתם אתם למה שנתן להם לביסם בחייו נתן ואינו מן החשבון וכן סדין בבנות כמו שפירשו בבנים וזה חומר בבנות שחייבין לפרנם הבנות שהבנות מוטלות עליהם ליזון בנכסים מתנאי כתובה ואין הבנים ניזונין על הבנים היכא שנתן כל נכסיו לאחד מן הבנים אין הבנים האחרים יפילו יהיו קטנים ניזונים עליו ולא הבנות קטנות ניזונות על הגדולות היכא שהורים כל נכסיו לגדולות לא יזונו הקטנות עמהן לתנאי כתובה לבנו נוקבן חיינו מוטל על הנקבות ע"כ חומר לבנות לאם הנכסים מועטים כלנקמן בפירקין הבנות ניזונות והבנים יפלגו על הפתחים לבל לא לחמרינן הקטנות יזונו והגדולות יפלגו לגמי חולקות בשוה מפני זילותא לשתתף: נרסי' בגמרא [לף קלט.] לחר רבא הלי נדול לחי ללבש ואיכסי מביתא מאי לעבד עבד ותנן אין הגדולים מתפרנסין על הקטנים מתניתין בשלבש מהו לתיתא ניחא ליה לגי ליתזל לף תמצא לן. ותנן אין הגדולים מתפרנסים אם כן כשמתפרנסים הוי כמוטל ממון לחבירו לולאי חייב לחזור לותו: בשלבש. ר"ל אם בטל שאינו עוסק בנכסים תדנוס ותקנוט אחרן (שופטים נ) ושליכא לחרעא וכיון לגית לגי הנאה מיניה לף מחלי ליה יתמי אע"נ דזילא להו מילתא שילך ערום ולף לחייסם שבבור והא לרבא כשטורח בנכסים וכשהוא מלובש לבבודו נשמעים לבריו יותר ומרויחין הנכסים בזה ויכול לבזבז לכתחלה והיינו לגי פרקינן למתני' לכתחלה והיינו לאי עבידי: פי' במתניתין (הוא) נתן ואע"פ שבשעה שהיה נותן להם היה חושב בנים נדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים. כלומר לקנות לעצמם מלבושים מתפיסת

משי:

נשאו גדולים ישאו קטנים וכו' מאי קאמר אמר רב יהודה הכי קאמר נשאו גדולים לאחר מיתת אביהם ישאו קטנים לאחר מיתת אביהם נשאו גדולים בחיי אביהם ואמרו לאחר מיתת אביהן הרי אנו נושאים בדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן:

מתני' הניח בנות גדולות וקטנות אין הגדולות מתפרנסות על ידי הקטנות ולא הקטנות ניזונות ע"י הגדולות אלא חולקות בשוה נשאו גדולות ישאו קטנות * במשנה איתא ואם אמרו קטנות הרי אנו נושאות כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להם זה חומר כו' (ג"א) זה חומר בבנות מבבנים שהבנות ניזונות על הבנים ואינן ניזונות על הבנות:

* בדפו"י כאן הציון גמ' ולקמן ליתא פי' אם הבנות קטנות והבנים גדולים ניזונות הבנות הקטנות עם הבנים בלי חשבון אף על פי שהקטן צריך הוצאה במזונותיו יותר מן הגדול אבל בנים עם הבנים אין הקטנים ניזונין על הגדולים בלי חשבון אלא חולקים את הנכסים בשוה וניזונין אלו לפי צרכן ואלו לפי צרכן ובנות עם הבנות נמי אין ניזונות כל אחת ואחת לפי צרכן בלי חשבון אלא חולקות את הנכסים בשוה וכל אחת ניזונית משלה לפי צרכה:

גמ' שלח ליה אבוה בר גניבא לרבא ילמדנו רבינו לותה ואכלה ועמדה ונשאת בעל יורש הוי או לוקח הוי יורש הוי ומלוה על פה גובה מן היורשים או דילמא לוקח הוי ומלוה על פה אינו גובה מן הלקוחות אמר לו תניתוה נישאו גדולות ישאו קטנות ותאני רבי חייא נישאו גדולות לבעל ישאו קטנות מבעל אלמא בעל יורש הוי ודחינן דילמא שאני פרנסה דאית לה קלא לגופה מלוה על פה לא גבי מיניה דבעל ואיהו אפסיד אנפשיה דלא איבעי ליה לאוזופי בלא שטרא:

שלח רבין באיגרתיה מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנתו ניזונית מנכסיו נשאת הבת אלמנתו ניזונית מנכסיו מתה הבת א"ר יהודה בן אחותו של ר' יוסי בר חנינא ע"י היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונית מנכסיו דשויוה רבנן (דף קלט:) הכא כיורש משום פסידא דאלמנתו והא דאמר ר' יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות שויוה רבנן כי לוקח משום פסידא דידיה ולא חיישינן לפסידא דלקוחות דאינהו אפסידו אנפשייהו דלא איבעי להו למיזבן מאיתתא דיתבה תותי גברא:

סליקא לה פרק יש נוחלין

מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנים יירשו והבנות יזונו נכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר ר"ג רואה אני את דברי

מי שמת. בלא נזונה והניח בנים ובנות: נכסים מרובין מפרש בגמ' שיש להם כלי לזון הבנים והבנות על שיכנרו הבנות או שינשאו

שמתנאי כתובה בנות ניזונות מנכסי יתומים עד לתבנרן או עד לתנשאן לנובדין כלליתא בכתובות (דף נב:) ופירש הר"ם ז"ל

לומרין שעל מנת כן נתן להם. הריטב"א ז"ל: [לוקח ולכלכה]. ומיירי כשהחוב ברי שאין בו חשש פרעון שכיוצא בו נוהג מן היורשין הא לקט ולכלכה לאו לוקח לה"ה כשהמעות בעין ללין נכסי מלוג ים להם למלוה להוציאה ניתנה. הריטב"א ז"ל: פרנסה. להיינו מלבושין היא מילתא לפי מה קלא שיש להם פרנסה על הנכסים והוי כמלוה בשטר שנוהג מן הלקוחות להיות להו לאחזקורי אבל מזונות לעולם לית לן בה יפשו קטנות מבעל החזות מזונות לערך נפולין היכא שהגדולות הביאו עמהן כל הנכסים לבעליהן ואין הנכסים עכשיו בעין אלא שחכלו חותם לה"ל מלוה לאיזה כשהן בעין נזקא קיימת היא וכל היכא לאיתחת הלכך לגבי כל הני ברור וה"ה בלוקח וחבר כך עמלה ונשחת והביאה עמה כל אשר לה לבעלה לבעל לוקח הוי והמלוה לא יגבה כלום ממנו וכ"כ הריי"ף ז"ל לבעיין לן איפסיקנא הילכך מלוה על פה אינה נגבה מיניה לבעל ואיהו לאפסיד אנפשיה בלא שטרא. לאקשה נראה לפי מה שכתב שנשחת לחזות קולא שנשחת לאחות בידה שנשתעבדו לו נכסים כלי אלא יפסיד וכן לזה שמכזבז נכסיו לו שרוצה ללכת מן העיר תוך זמן החוב מעכבין בהם וכן כתב הרי"ף ז"ל בהמוכר מכזבז נכסיו לו רוצה ללכת יכול לעכב עליו שיניח נכסים כלי פרעון כלי אלא יהא כל לוה מחבירו ומכזבז נכסיו לו הולך למקינת היכ ונמצא נועל לתת בפני לוין: אלא רבין וכו' לאלמנתו ניזונית מנכסיו. מתנאי כתובה ונשחת ואפילו נשחת הבת והביאה עמה כל הנכסי לבעלה לאלמנתו ניזונית מזונותן נכסים מעכבים: [דף קלט:]

משי:

נשאו גדולים ישאו קטנים וכו' מאי קאמר אמר רב יהודה הכי קאמר נשאו גדולים לאחר מיתת אביהם ישאו קטנים לאחר מיתת אביהם נשאו גדולים בחיי אביהם ואמרו לאחר מיתת אביהן הרי אנו נושאים בדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן:

מתני' הניח בנות גדולות וקטנות אין הגדולות מתפרנסות על ידי הקטנות ולא הקטנות ניזונות ע"י הגדולות אלא חולקות בשוה נשאו גדולות ישאו קטנות * במשנה איתא ואם אמרו קטנות הרי אנו נושאות כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להם זה חומר כו' (ג"א) זה חומר בבנות מבבנים שהבנות ניזונות על הבנים ואינן ניזונות על הבנות:

* בדפו"י כאן הציון גמ' ולקמן ליתא פי' אם הבנות קטנות והבנים גדולים ניזונות הבנות הקטנות עם הבנים בלי חשבון אף על פי שהקטן צריך הוצאה במזונותיו יותר מן הגדול אבל בנים עם הבנים אין הקטנים ניזונין על הגדולים בלי חשבון אלא חולקים את הנכסים בשוה וניזונין אלו לפי צרכן ואלו לפי צרכן ובנות עם הבנות נמי אין ניזונות כל אחת ואחת לפי צרכן בלי חשבון אלא חולקות את הנכסים בשוה וכל אחת ניזונית משלה לפי צרכה:

גמ' שלח ליה אבוה בר גניבא לרבא ילמדנו רבינו לותה ואכלה ועמדה ונשאת בעל יורש הוי או לוקח הוי יורש הוי ומלוה על פה גובה מן היורשים או דילמא לוקח הוי ומלוה על פה אינו גובה מן הלקוחות אמר לו תניתוה נישאו גדולות ישאו קטנות ותאני רבי חייא נישאו גדולות לבעל ישאו קטנות מבעל אלמא בעל יורש הוי ודחינן דילמא שאני פרנסה דאית לה קלא

לגופה מלוה על פה לא גבי מיניה דבעל ואיהו אפסיד אנפשיה דלא איבעי ליה לאוזופי בלא שטרא:

שלח רבין באיגרתיה מי שמת והניח בנים ובנות אלמנה ובת אלמנתו ניזונית מנכסיו נשאת הבת אלמנתו ניזונית מנכסיו מתה הבת א"ר יהודה בן אחותו של ר' יוסי בר חנינא ע"י היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונית מנכסיו דשויוה רבנן (דף קלט:) הכא כיורש משום פסידא דאלמנתו והא דאמר ר' יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות שויוה רבנן כי לוקח משום פסידא דידיה ולא חיישינן לפסידא דלקוחות דאינהו אפסידו אנפשייהו דלא איבעי להו למיזבן מאיתתא דיתבה תותי גברא:

סליקא לה פרק יש נוחלין

מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנים יירשו והבנות יזונו נכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר ר"ג רואה אני את דברי

מי שמת. בלא נזונה והניח בנים ובנות: נכסים מרובין מפרש בגמ' שיש להם כלי לזון הבנים והבנות על שיכנרו הבנות או שינשאו

שמתנאי כתובה בנות ניזונות מנכסי יתומים עד לתבנרן או עד לתנשאן לנובדין כלליתא בכתובות (דף נב:) ופירש הר"ם ז"ל

אדמון:

מ' ולית הלכתא כאדמון ואע"ג דגרסינן בפרק שני דייני גזרות (דף קט.) אמר רב יצחק משמא דחזקיה כל מקום שאמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו בהא לית הלכתא כוותיה דסוגיא דשמעתא כת"ק סלקא:

וכמה מרובין אמר רב יהודה אמר שמואל כל שיזונו מהם אלו ואלו עד שיבגרו איתמר נמי כי אתא רבין א"ר יוחנן ואמרי לה אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן כל שיזונו מהם אלו ואלו עד שיבגרו הן הן מרובים ואינך הן הן מועטין ואי ליכא לאלו ולאלו עד שיבגרו (דף קמ.) מאי אמר * בגמ' ובר"ש איתי' אמר רבא (ג"א) רבה מוציאין להן מזונות לבנות עד שיבגרו והשאר לבנים וה"מ במקרקעי אבל במטלטלי כיון דבתקנתא דבתראי הוא דמיתזני אע"ג דמועטין נינהו ניזונין מהן אלו ואלו דלא תקינו להו רבנן אלא למהוי כבנים אבל למהוי יתיר מבנים ולמשקל הכל לא והכי שדר גאון כדכתבינן:

פשיטא מרובין ונתמעטו כבר זכו בהם יורשין מועטין ונתרבו מאי ת"ש דא"ר * בגמ' ובר"ש איתא דאמר ר' אבא א"ר אסי עשו אלמנה כו' (ג"א) אמי א"ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו איבעיא להו בע"ח מהו שימעט בנכסים (דף קמ:) אלמנתו מהו שתמעט בנכסים מזונות בת אשתו מהו שתמעט בנכסים אלמנה ובת איזה מהן קודם ואיפשיטא מינייהו חדא דאמר רבי * בגמ' איתא דאמר ר' אבא א"ר אסי עשו אלמנה כו' (ג"א) אסי אמר רבי יוחנן עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחים בנכסים מועטין מה בת אצל האחים הבת ניזונת והבנים ישאלו על הפתחים אף אלמנה אצל הבת אלמנה ניזונת והבת תשאל על הפתחים והנך כולהו לא איפשיטו ולקולא עבדינן ולא ממעטו דנכסי בחזקת בנים קיימי ולא

שנריך שיהיה בנכסים כדי מזון ופרנסה לבנות משמע מלכריו לדוקא בכה"נ הוא שניזונית מתחת יד הבנים לבד מכן הוא נכסים מועטין ומוניחין כדי מזון הבנות מתחת יד הבנים וחין נרחה לחחרונים שהרי פרנסה עשוי נכסים הרחוי להם לכשיגדלו וחין הדין כן שיוניחו הנכסים מיד היורשים ללי להם שיהיו נוטלין לכשיבוחו ליטחל: נכסים מועטין. שחין בהם כדי מזונות נחלו ונחלו מוניחין כדי מזונות הבנות מתחת יד הבנים ויעמדו ביד ב"ל חו ביד שלים למזון הבנות ומה שנשחר מן הנכסים ברשות הבנים הוא להם ומע"פ שחין בהם כדי מזונותם יטחלו על הפתחים כשיחסר להם לבל בנכסים מרובין משמע שחין הבנות יכולין לומר הוניחו מתחת יד בנים מזונות על שיבגרו כדי שלח יזכרו הזכרים חת הנכסים שהם לח תקנו להם מזונות חלח כך מתחת יד הבנים וחם מכרו מכרו: לעולם לומר לומר. לע"נ לקו"ל לכ"מ שחמר רשב"נ במשנתנו רואה חני חת לברי לעולם הלכה כמותו הכח לח קו"ל כוותיה משום לסוניח כולה כרבנן חלח לחילו לעולם חין חולק בין נכסים מרובין לנכסים מועטין לשם שניזונין יחד חלו וחלו נם מועטין ס"ל לעולם ניזונו יחד ולח יטחלו על הפתחים וחילו בגמ' שקלו וטרו בי ניהו מרובים ובי ניהו מועטין וחלמנתו מהו שתמעט משמע לכרבנן קו"ל וחין למדין מן הכללות וחפילו במקום שנחמר בהם חזן וכן פסקו הרי"ף וכל הנחונים ז"ל: נמ' כל שיזונו. לחמר המחבר וכללו המזונות חלו כפוי ומלבוש שכן תנחי מזון הלשם (כתובות קף סה.) נבי לביתהו לרב יוסף מלוין לי לחמרה פסוק לי שדלי פסק לה לבל פרנסת בבת שהוח עשוי נכסי' ליהו בכלל תקנה זו וחינה מענין זה וחינה נקרחת חלח בשם פרנסה בשום מקום ומה שכתב הר"ם ז"ל בפנתנו פרנסת בבת בכלל מזונות נמי נבי נכסים מרובין כתב לשמועינן עיקר דין לבל לח שיהח בכלל ניזונות ולח בתקנת מזונות וחין מחסבין חותם בנכסים מועטין בלל וזה ברור. הריטב"ח ז"ל: ואי ליכא וכו'. תלמולא מקשה חיך לפשר שיטלו הבנות המותר על המזונות משום שהם מועטין כשמשמע מפשטות למתני' לחמר בנכסים מועטין הבנות ניזונות והבנים ישחלו המותר לבנים והם לחמר ישחלו על הפתחים משום שחין בחותו מותר כלי מזונותם ומלחמרינן מוניחין משמע כלשון [לבנכסים מרובים חין מוניחין משום חשש הפסד] ומלחמר נמי כמה מרובין וכמה מועטין שהינו כלחמון כלפרישית במתני' והם לחמרינן נתרבו בו לסם חלק לזכותם בהם עומלת הלכך ניזונות תחת יד בנכסים מועטין ומוניחין לסם לבנות עד שיבגרו ומכרו בנכסים מועטים וכו' למימר לחפילו לחחר שהוניחו ב"ל מזונות לבנות על שיבגרו קלמרינן לרוחה ליתמי ליתח וכתבו החחרונים ז"ל לע"פ להשתח ניזונות חף מן המטלטלין מתקנתח לרבנן בתרחי מכל מקום לם קלמו ומכרו מה שמכרו מכרו ולח נימח מה לי מטלטלין מה לי המעות לדוקח מטלטלין לשבח חבוהן לחמרינן לניזונות לבל המעות לחו הני שבח להן חבוהן למה זה דומה למלוה על פה שהיל נובה מן היורשין שלם קלמו יורשין ומכרו נכסים חין נובה מן הלמים משום ללחו הני זוזי שבח חבוהן והכל הכי קלמרינן כיון שלם קלמו ומכרו מכירתן מכירה שמע מינה יש להם עליון תפיסת יד בנכסים ולם נתרבו יש להם חלק לזכותם בהם עומלת הלכך ניזונות תחת יד

הכנסים: לא נרסינן למימרא מהו לפוס לינא לחם כן כיון דלא פסיקו לא חלא חלא הוה סלקא בתיקו ולא ממעטא ולא יתכן זה לחם הבת ממעטת ה"ב וכל שכן החלמנה לעליפא תקנתה כלחמרינן למימרא ניזונית והבת תצחל על הפתחים חלא ולאי מצערינן זמן חיי החלמנה לפי זמנה היום ונפוס הנכסים לא יפיקו למזון הבנות על שיבנרו ולמזון החלמנה לזמן חייה יהיו נכסים מרובים ואם לאו יהיו נכסים מועטין לבל בע"ח דלא לינפקוטי מצמע דלא ממעט בנכסים ונרחה טעמא למילתיה מפוס דלא מפקינן יתמי מן חזקתייהו כיון למחוסר נוביינע לבל הבת והחלמנה נמ הם מוחזקות הלכך ממעטי לבל בת לפתח שחייב הבעל לזונה זמן ילוע לינה כבע"ח: למר המחבר בעל חוב מהו שיממע בנכסים מי חמרינן כיון לכי מחית נמי חית ליה ממעט להח עליף טפי מבת לפתח שאם מתה לבלה מזונות לבל בע"ח לפילו מת החוב נפאר הלכך ממעט או לילמא כיון למחוסר נוביילינע לא ממעט ולא מפקינן היתומים מחזקתייהו ולוקא במלוה על פה הוא למספקא לן לבל במלוה בפטר פסיקא לן לממעט למלוה בפטר כמלן לנביה למיל והוא הלין לילי לא מספקי נכסים לכתובת החלמנה לממעט להויה לה כבעל חוב וכירוסלמי אמרו שפרנסת הבנות ממעטת ונרחה לי לחתי שפיר לפי הר"ם ז"ל לפי במתניתין אע"נ לפוסי נמרין לפילו בע"ח לא ממעט: וכשחומלים כ"ל זמן החלמנה מעמידים נכסי מזונותיה ביד שלים ומפרנסה לחל לפפים יום כמו שאמרו בכתובות [לף ע.] במוכרת למזונות הריטב"ח ז"ל והא לאמרינן לחלמנה קולמא לבת משמע מפפטו הנמרא למירי לפילו אין שם אלא הבת לחוזה וכ"ם כפים בן ולא בת ק"ו הוא לאם בת שלוזה בבן נלחית מפני החלמנה הבן שנלוזה מפני הבת אינו אין שילוזה מפני החלמנה לבל בירוסלמי משמע בפירוש לדוקא כפים בן ובת אז הוא להחלמנה לוזה חותם לבל עם ל' מפם לבל לא לנרסינן הפם חלמנה ובת שתיהן שוות פעמים שהחלמנה לוזה את הבן ע"י הבת כפפ שהחלמנה לוזה את הבת ע"י הבן ופי' הטעם מפוס שהבן לבדו אי הבת לבלה אים להפ אין ירחפ לחוריינתא אינו אין שילוזה מפני תקנת חלמנה שהיא לרבנן לבל כפים אם בת ובן מאחר להבת בתורת ירושה היא תלוזה הבן וכיון דמ"מ השתא אין לה ירושה אלא מפני החלמנה סוף לבר דוד המפרשים סומכים על הירוסלמי הזה כיון שלא מינינו מפורש בגמ' לילן שיהיו מוניפין הנכסים מרפות הבן כמו מזונות החלמנה לבל הרמב"ם ז"ל נרחה שלא ממך עליו: מתני' לוזחין. לאו למימרא שבל לחל ילחנו על שיבית רחיה למה נפמך אם זכר הוא יטול כזכר ואם נקבה יטול נקבה הלכך לעולם נוטל כפחות שבהם ובנכסים מרובין שקיל נקבות ובנכסים מועטין נזון עם הזכרים ושיפא לקתני טומטום ואנדרוגינוס רשב"נ היא אם ל"ל לטומטום ואנדרוגינוס בריה בפני עצמה היא ולית הלכתא כוותיה חלא כרבנן לפלינהו עליה בברייתא וסברי לנוטלת כפחות שבהן ואע"נ לא תנן במתני' לגא טומטום ה"ה לאנדרוגינוס לפל נבי בכור בפניסה הוא לאמר רשב"נ וכיון לסיפא לפכא לגיביה ק"ל בתרוייהו קא אמר לגינו נוטל וא"כ לרבנן דקי"ל לנוטל נמי בתרוייהו: למר המחבר נוטל וזין בזה לסמכתא שברי אינו קונם את עצמו כלל ורונה שיתקיים התנאי ודוקא בזומא (נדרים לף כז.) אי לא לתנינן ליבטלן זכוחתי וכיונא בו שקונם עצמו ואינו רונה שיתקיים התנאי הוי לסמכתא לבל זה רונה בקיום התנאי ובקיום המעשה הלכך אין זו לסמכתא חלא כתנאי בני נא וזה כפתור ופרח למלתי מפי מורי הרשב"ץ ומפי מורי הרל"ח ז"ל ומזה הטעם אין לסמכתא בניטין בזומר (ניטין לף עב. ולף עג:) אם מתי ולא בחתי ואע"נ לגא ניחא ליה בקיום התנאי כיון שאין החים מנחם לגא לרעונו אלא שהוא בגא בלב אלא אם יתקייים התנאי שהסתא מנורשת ולא תהא ענונה ולא זקוקה ליבם. הריטב"א ז"ל: [לף קמ:] יולדה זכר ונקבה. לא בעי למימר לחם יולדה תאומים זכר ונקבה אלא להא אם זכר אם נקבה קאמר ולא אמר זכר ונקבה לגא אחת למימר דלוקא כשפירש זה וזה אם"ה יטול לבל אם לא פירש לגא אחד ויולדה אי אפשי פירש לי שקיל מידי וטעמא לבתאומים לי שקיל לגא אם כן פירש אסום לגא ניחא ליה בתאומים אי אסום טירחא אי אסום לגא לפסר בסיפוקייהו אי אסום שאינם בני קיימא כל כך זהו לפי פי' הר"ם ז"ל ומיהו אינו נרחה בעיני המפרשים אסום לחזינן בתוספתא ובירוסלמי לחפי' כשלא פירש ואמר המכסר יטול המכסר שאפתא יולדה תאומים נוטל מנה ק"ל הכא במתני' לנתן מתנה זו לבנו הגולל לו כ"ם לחית לן למימר ליטול הלכך ולאי לפילו בתאומים יטול כל אי שאמר בין לזכר בין לנקבה לפילו בתאומים אסום שלעתא של חלם קרובה לגא בנו ובתו ולהרווחה לילהו מתכוין ואע"נ לחין חלם מקנה לבבר שלא בא לעולם הי חוקמוה הגאונים למתני' לוקא בשכיב מרא שלעתא קרובה לגא בנו תקנו שיטול כלי שלא תטולף לעתו עליו ואכי חיתא בירוסלמי למקשינן לר' לגעזר לאמר אין זכין לעובדין ממתני' להכא ותירץ על לעתיה לר' לגעזר מתני' בשכיב מרא ובבנו אסום לשלעתו קרובה לגלו לבל בבריא לא וכן הסכימו גדולי המפרשים לדוקא בשכיב מרא להא אסום נריעותא לעובר הוא ולא אסום נריעותא למקנה ור"ל כי לעת האב קרובה לגא בנו אלא הוי לעשות לת שאינו זוכה כזוכה לגא ולאי אסום שלעתו קרובה חשש לטירוף לעתו וי"ל לדוקא לאחר לרבעים יום לבל תוך לרבעים יום אין בעלמא הוא ואין לעתו קרובה לגלו להיות כאילו לא היה בעולם כלל שלא תקנו בו כלום וטעמא למסתברא. הריטב"א ז"ל: נמ' [לף קמ:] לוזחין לוזתו לאחר לבאי לוזחין לוזתו ואין לו רבא לאחר לוזחין לוזתו ויש לו וסיפא לתנא לרשב"נ לתניא ילדה טומטום ואנדרוגינוס רשב"נ לומר אין לו קלוסה אלא עליהם: יולד מנה [לף קמ:] תניא המבזרני במה נפטר רחמה של נפתי לם זכר יולד מנה [יולדה זכר נוטל מנה] לם נקבה יולד מנה יולדה נוטל מנה (לם זכר לם נקבה מנה) יולדה זכר ונקבה אין לו לגא מנה והא זכר ונקבה לא קאמר לאחר נמי לם זכר ונקבה יטול לגא למעוטי מאי למעוטי נפל: לוזחין לוזתו ויש לו. ממ"נ לגלא בריה בפני עצמה היא ויטול כפחות שבהם כלפילהנו במתני' הא ר"ם בן נמליאל ליתא ובתמורה היא: [לגון נמרא והא לתניא ילדה זכר ונקבה אין לו לגא מנה במאי ומוקי לה במבזרני] אין לו לגא מנה. משמע שבייתי לוזחר ויתר וטעמא מאי הא לא לאחר לגא לוזחר לכשלאחר זכר ונקבה מנה מנה על כל לחד ולחד קאמר ק"ל לאין לו לגא מנה ו"ל לגלף בנותן מתנה לגאבר יולא לו לא יטול ויתר להא מלינא לא קני כלל כיון שלא יצא לגויר העולם אע"נ שהוא בעולם בבטן אמו ולא קני לגא מסום תקנה ובשכיב מרא כלפילהנו במתני' הלכך לי סיקנה מה שפירש ממם ולף לם לאחר כן למה סילקה לסתא ולילדא כן שכבר יולדה שהרי מועיל בו קנין חפ"ה לא מפקינן מאחר הבנים היורשים המוחזקים לגא מה שפירש ממם

בעינן והא למוקי לה במכשרני שחין לעתו קרובה חליו היינו למעוטי חלש יהיב ליה בתחומים חס לא פירש כלחמרינן הכא לחמר נמי זכר ונקבה ממש לחיולו בכניו כיון שלעתו של חלש קרובה לחליחס יהיב נמי לפיולו בתחומים לזכר כמו שחמר ולנקבה כמו שחמר כלפירשנו במתניתין: לחמר נמי זכר ונקבה. מסמע מנמרין לחי לאו הכי ליח ליה מילי בתחומים ומיהו בתוספתא לא מסמע הכי לתניח המכשרני חס ילדה חצחי זכר נוטל מחתים וחס נקבה נוטל מנה ילדה זכר נוטל מחתים נקבה נוטל מנה ילדה זכר ונקבה חין לו חלא מנה וכירושלמי נמי תני המכשרני חס ילדה חצחי זכר יטול מנה ילדה זכר יטול מנה חס נקבה יטול מחתים ילדה נקבה יטול מחתים חס זכר מנה חס נקבה מחתים וילדה זכר ונקבה חין לו חלא מנה בטלה ערכת הנקבה שמחת הזכר ופי' בו הכי לחע"פ שהוח היה נותן יותר בכשורת הנקבה בתחומים לא ניחח ליה נרחה מכחן לחף במכשר נוטל חלא שנוטל כפחות שכחן ולפי זה ערין לחוק בפי' נמרין לכשחמר זכר לא הזכיר נקבה וכן הסך מסמע לחיקך שלא הזכיר קסם עליו ביותר הלכך בתחומים לא יטול: [דף קמח:] למעוטי מחי. כלומר כיון לכבל ענין לעתו ליתן מנה בין בתחומים חו בזכר לחוק חו בנקבה לחוקה למה לי לפרוסי כולי חחי ליתח המכשרני חס ילדה חצחי יטול מנה: למעוטי נפל. לחז הוי מסמע שיתן לפיולו בנפל כיון שבשרו שילדה וחין לעתו חלא לולד בן קיימח ומסוס שכי פירש זכר ונקבה למסמע בני קיימח: פסיקנה הלכתא להמזכה לעובר ע"י חסתו חו ע"י חחר לא קנה שלא בח לעולם חלש מקנה לחבר שלא יזכה על שיבח לעולם ומ"מ לא קנה כיון להסתלק בסמקנה לו חינו בח לעולם וחע"נ לרב נחמן חמר לכסתלק קנה לא קיימח לן בהא כוותיה והיינו דלא מתרצינן למתני' לישרי לחמר לכסתלק ומשנתנו למזכה לו וחמרינן יטול כבר פרישנה במתני' לחיירי בם"ח ומתקנתח לרבנן כלי שלא תטרף לעתו עליו ומיהו לוקח בשכלו חלסיו ויש רוב רחשו הוח לחמרינן לזכה מעתה למפרע וכלחיתא בירושלמי שמואל חמר זכין לעוברין חמר ר' יוסי חע"נ לחמר שמואל זכין לעוברין מיל והוח שיש רחשו ורובו בחייס מסמע דלא חמר לפיולו מ"ל זכין חלא כשהוח בן קיימח בסוף: וכן ח' שנולד חי קתני בתוספתא במסכת שבת [פרק טז] שחינו נוחל ואינו מנחיל וכן מוכיח שם בגמ' בפרק המילה ולא עליך טפי מבטן חמו ע"פ שהוח חי כיון שחין סופו לנחת בחייס ואמרינן בירושלמי לגל זכה חחי שיש רחשו ורובו חלא מטעטלי אבל קרקעות לא ואפשר יורש אלא הוא יורש את הכל:

גמ' מתני' בשכיב מרע והא דתנן ילדה טומטום אינו נוטל אוקמא רבא כרשב"ג * נראה דצ"ל דתנן ילדה טומטום ואנדרוגינוס רשב"ג אומר אין קדושה חלה כו' ומשנה היא בתמורה דף כד: [ועי' בנ"י] וכ"ה כאן בגמ'. (ג"א) דתניא ילדה טומטום ואנדרוגינוס אין קדושה חלה עליהן ולית הלכתא כרשב"ג אלא אם ילדה טומטום נוטל כפחות שבשניהם (דף קמא:) ההוא דאמר לה לדביתהו נכסאי להאי דמעברת אמר רב הונא הוה מזכה לעובר והמזכה לעובר לא קנה איתיביה רב נחמן לרב הונא האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה א"ל משנתנו איני יודע מי שנאה (דף קמב:) ורבי יצחק אמר רבי יוחנן המזכה לעובר לא קנה ואם תאמר משנתנו הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו:

א"ל שמואל לרב חנא בגדתאה פוק אייתי לי בי עשרה ואימא לך קמייהו המזכה לעובר קנה והלכתא המזכה לעובר לא קנה:

ההוא דאמר לה לדביתהו נכסאי לבני דיהוו ליך מינאי אתא בריה קשישא א"ל וההוא גברא מה תהוי עליה א"ל זיל קני כחד מינייהו הנהו ודאי לא קנו דהא ליתינהו האי קנה או לא קנה ומסקנא דלא קנה מ"ט (דף קמג.) דאילו א"ל קני כחמור מי קני הכא נמי לא קני דאיתמר קני כחמור לא קני את וחמור רב נחמן אמר קנה מחצה ורב המנונא אמר לא קנה ולא כלום ורב ששת אמר קנה הכל וקיימא לן הלכה כרב נחמן בדיני ההוא דאמר לה לדביתהו ניכסי ליך ולבניך אמר רב יוסף קני פלגא אמר רב יוסף מנא אמינא לה דתניא רבי אומר (ויקרא כ"ד:ט') והיתה לאהרן ולבניו מחצה

לטעמיך למלתך לכיון לגלגו מיגיע הוח לקנה לח מוסיפין חלח לוקק בתה לחסכחן והיינו לוקק במטלטלין וכלקתני מתני' חס ילדה זכר יטול מנה: נרסי' בגמ' [דף קמכ.] ת"ש תינוק בן יום חחד נוחל ומנחיל לחר מר בריים לרב יוסף מסמיע לרבח לומר שמעטע בחלק בכורה ולוקק בן יום לחר לחבל עובר לח מחי טעמא וילדו לחר רחמנא ולחר מר בריים לרב יוסף מסמיע לרבח בן שנולד לחחר מיתת חחיו חינו מעטע בחלק בכורה מ"ט וילדו לחר רחמנא בסורח מתנו לחר מר בריים בפומבדיתא מתנו לחר מר בריים לרב יוסף מסמיע לרבח בכור שנולד לחחר מיתת חחיו חינו נוטל פי שנים מ"ט יכיר לחר רחמנא והסתם ליתיה ליכירו והלכתא כבל הני תלת ליתני לחר מר בריים לרב יוסף מסמיע לרבח כו'. מקשה למתן לחר לעובר זכה להא לפיולו בירושה שבחה מחליה לחרינן לחיינו נוחל חלח לוקק בן יום לחר יום לחבל עובר לח ומתני לטעמך זכה בה עובר והכח לבעינן שיהיה לוקק בן יום לחר היינו לוקק לעין בכורה שחם לח נולד בחיי החב חינו מעטע חלק הכבכורה כגון שחם הניח לבין י"ב מנין ויהי כ' לחין הבכור נוטל ח' מנין נמלח שחלק בכורתו ל' מנין לוחם לרבעה יטול נם עתה והסתם הנשחרים יחלקו בין שלשתן ולוקו היה נולד בחיי החב היה ממעטן בחלק בכורה שלח היה נוטל הבכור חלח שחם מניס ושחם הנותרים בין הנשים הפשוטים: מ"ט וילדו לחר רחמנא. שיהיו נולדים לחב בחייו: [דף קמכ:] יכיר לחר רחמנא. ופי' ר"ח ז"ל והיכח שנולדו בחייו לפיולו לח הכירו לבין מיתיו הוחיל ורחוי להיכירא חין הכרים מעכבת בו כלר' זירא [דף פח:] כל הרחוי לבילה חין בילה מעכבת בו: לחר המחבר בכור שנולד לחחר מיתת החב חין לתמוה לח מת החב וזה בכור לנה הם שלר לחחין כלי לניחת שלינו נוטל פי שנים למשכחת לה בשניח חשתו מעוברת וילדה תלוחים ג"ן שיש לו נשיס הרבה מעוברות ולקלקן בתוספות מלנקט מטעם יכיר ולח מוילדו כלגעיל למעוטי חם נולד כשהוח נוסס לחינו בר היכירא לחלו מוילדו הן קרינן בהו וילדו לו חע"פ שהוח נוסס לכחי הוח לכל לבריו ומיהו חפני שרוב נוסמים למיתה נקט לחחר מיתת חבין וכן כתב הרחב"ד ז"ל בשם רש"י ז"ל וכיון לפסק תלמודא הלכתא בכל הני תלת מסמיע לרבח ג"ם זשכה בה עובר להא כל עיקרא דהך מימרא קמייתא לרבח לח חתא חלא לכבי לחי לאו מסוס החוקימתא לחשבינן להו בתלתא לח הוו חלא תרי מימרי למר בר רב יוסף וחע"נ לפסקינן לחפיולו במתניה זכה מיהו כבר פירשנו לוקק בשכיב מרע ומסוס תקנה ובלאו הכי לח חבל בכל לין ירושה הרחויה לו קנה כיון

לאהרן ומחצה לבניו (דף קמג:) והלכתא כרב יוסף.

ההוא דשדר פיסקי דשיראי לביתיה אמר רב אמי הראויין לבנים לבנים והראויין לבנות לבנות ולא אמרן אלא דלית ליה כלתא אבל אית ליה כלתא לכלתיה שדר ואי בנתי' לא נסיבן לא שביק בנתיה ומשדר לכלתיה ירושלמי בפרק שני דייני גזלות מי ששלח ממדינת הים ואמר ינתנו אלו לבני בנותיו בכלל ואם אמר בשעת מיתה אלו לבני אין הבנות בכלל:

ההוא דאמר להו נכסאי לבנייי הוה ליה ברא וברתא מי קרו אינשי לברא בני או לא אמר אביי ת"ש (בראשית מ"ו:כ"ג-כ"ד) ובני דן חושים רבא אמר (במדבר כ"ו:ח'-ט') ובני פלוא אליאב רב יוסף אמר (דברי הימים א ב':ח') ובני * צ"ל כמו בגמ' ובני איתן עזריה (ג"א) (נתן) עזריה ההוא דאמר להו נכסי לבני הוה ליה ברא ובר ברא מי קארו אינשי לבר ברא בני או לא רב חביבא אמר קארו אינשי לבר ברא בני ומר בר רב אשי אמר לא קארו אינשי לבר ברא בני תניא כותיה דמר בר רב אשי המודר הנאה מבנים מותר בבני בנים: גרסינן בסוף כתובות (דף קט:) ההוא דאמר להו דיקלא לברת שכיב ושבק תרי פלגי דיקלי מי קארו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא או לא אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי קאמר אבימי מהגרוניא קארו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא:

גרסינן בפרק הכותב (דף פה:) ההוא דאמר להו נכסי לטוביה שכיב אתא טוביה א"ר יוחנן הרי בא טוביה אמר לטוביה ואתא רב טוביה לטוביה אמר לרב טוביה לא אמר ואי איניש דגייס ביה הא גייס ביה אתו שני טוביים שכן ותלמיד חכם תלמיד חכם קודם קרוב ותלמיד חכם תלמיד חכם קודם.

לכתף מיליהו ומיהו הכא נמי חין זוכה בה מעתה חלה לכשיגיע לחיור העולם וכשכלו חלקיו וכן כתב ריי"ף ז"ל בפרק לולמד לכה"נ: ההוא לחמר לחסתו. סניה נכסיי לבנים שתלך לי לחת בריה שהיה לו מחסתו רלחסתה ולחמר על עניו ז"ל כשכל נכסיך לחתה נותן להם מה לעשה ז"ל זיל קני חלק לחת כלחמ מהם. הבנים שעליון לה נולדו ולחי לה קנו להת (בריה) הוה וחין חדם מקנה למי שלח בח לעולם וכ"ם שעליון לה נתעברה ולחפילו לין המוכה לעובר חין לו לחבל בריה קשיקע שהוח בעולם מחי. לימח כיון לתלה מתנתו במתנת חלו כי היכי לחלו לה קנו כלל ה"פ הוח לה קנה ושסיקנה לחין ה"נ לחי קנה לחמי למי שלמר קני כחמור (לחיתמר) לכמו שהחמור לה קנה כך זה לה קנה שהרי תלחו בה: חבל לת וחמור קנה מחנה כרב נחמן להלכתה כוותיה בדיני שהרי לה תלה קנייתו בקנייתן החמור חלח שיקנה כל לחד מי שיכול לקנות יקנה ומי שחינו יכול לקנות לה קנה הלכך החמור חלח שייך ביה קנים לה יקנה ומיהו כיון לחמר לת וחמור חין לעתו שיקנה זה חלח החני ולה כרב שמת לחמר קנה הכל חלח לוקח כר"ג וכלחמרן ולע"ג לפרכינן להיות במסכת קדושין (דף נ.) לת וחמור הוח לה קנה חורחח לתלמודא למפרך כי הח בהדיה מקומות. כן העלו המפרשים ז"ל: והלכתה כרב יוסף בהני תלת. מסוס הכי מייתי לכולהו. שלה בשלהי פרק רחשון [דף יב:] נבי הוחו נברה לזבן חרעה לחינרע לבי נשח. קנין בית נוחלין [דף קיד.] קנין מתי חזר רב יוסף לחמר כל זמן שעסוקין בחותו ענין. מחנה הח להכח לכל היכח שחמר נכסי לפלוני ופלוני מחנה לזה ומחנה לזה וסם חמר נכסי לפלוני ופלוני ולבני פלוני להסתה כלל לכולהו בני ופרט לבנים לחו לי לחמרינן לעליה כל פרט בכלל חו לח יש לזון מפסטו הלכה זו שנתן לפרטים כולם כמו לכלל ולכלל כנגד הפרטים כולם כלחמרינן הכח לקנתה פלוני וכן כתב הרמב"ם ז"ל: לחמר המחבר וחינו מחוור להח מסוניח לנמרח לחמר מחנה לחברן ומחנה לבניו משמע מעלייתה לפרט ונריעותה לכלל וסם כלברי הר"מ פעמים שבכלל יפה מהפרטים כשהפרטים רבים ממנו לכך פי' רבינו הנגול הרמב"ן ז"ל כי לעולם לה יעול בכלל חלח כשחת מן הפרטים וכן לעת הרי"ף והרמב"ם ז"ל וכתב הריטב"ל ז"ל שהוח מקובל מפי רבו ז"ל שחין זה במתנה בלבד חלח בכל לבר לפי' בחוב שסם לחמר לוו לו הלוו פלוני ופלוני ובניהם הכלל נילון כחת הפרטים וכן בכל תנחי והסכמת יחיד לו נעבור: ההוח נברה לשדר פיסקה חתיכה של מעיל שלח לחנשי ביתו ומיירי כגון שחין לו לחם לחי הוה ליה לחם פציטה לחתה שדר כלל חלח בגוות גסוחות היו לו ולחמרי' למלבושים הרחוויים לזכריים לבניס שדר לחכל נבא שחין רחוי לזכריס ולחי לבגוות שדר והיינו דוקה כשחין לו כלתה לחכל לי לית ליה כלתה לכלתה שדר המוטלות על בניו לפרנסם ולעתו קרובה להם ולח על בנותיו המוטלות על החחרים ולי בנתיה לח נסיבח חע"נ לחית ליה כלתה לח שביק חינים בנתיה חפני שרוצה להשלין כי היכי דקפני עלייהו חינשי ונסבו להו: בירושלמי פרק שני דייני גזילות נרסי' מי ששלח ממדינת הים ולמר יתנתו חלו לבניי בנותיו בכלל ולם למר בשעת מיתה חלו לבניי חין הבנות בכלל טעמח למילתה משום לבחייו רוצה לכבד בנותיו כלי שיהיו חביבות על בעליהם לחכל בשעת מיתה חינו רוצה לעקור נחלה לחורייתה ובדולחי לח מיירי סתם בקברים הרחוויים לחלו טפי מחלו לחם כן ריפח בירושלמי הוה פליג עם תלמודנו להתם תני בנותיו בכלל ולילו הכי למרינן הרחוי לבנות לבנות ומיהו בסמוך למר כל נכסי לי לפסר שלח יהיה בהם לבר שרחוי לבנות טפי ולפילו הכי קיימח לן ללבנו נתן הכל ולפסר לומר להכי למר קחמר בנותיו בכלל כלומר ומה שרחוי לבנות לבנות לחכל בשעת מיתה לעולם חימח לך לפילו מה שרחוי לבנות לבניס: הוחל לע"ל וכו' וכני פלוח. לפילו לחל ברח קרי בניי ולית לה לבת כלום וכתבו המפרשים להחי לינח בין בבריח בין בם"מ לית ליה ערוך למימר ולע"נ לבם"מ לח הוה ערוך למימר מילי חורחח למילתה למלמי חינשי הכי: מי קרו לינשי לבר ברח בני. לע"נ למלמן לקרי לחל ברח בני מ"מ כל היכח לפסר לתקן הלשון טפי עליה וקי"ל כמר בר רב חשי וכלתניח (נדרים קף נ:) לבנדרים הלך לחל לשון בני לחם ולין לרך לכלול בני בניס בלשון בניס הלכך לית ליה לבר ברח מילי והיכח שלין לו בניס ויש לו בני בניס ויש לו בנות ולמר נכסי לבני לו שהיר הנתה מהבניס מספקה לן לי משום בני בניס לחמר לו משום בנות ולעת רבותינו למשום בני בניס לחמר שהם רחוויס ליורשו ועומדים במקום בניס והכבר ילוע שהשומר נכסי לבניו לו לבנותיו כולם בכלל לפי' הם מלה ולח לחמרי' בהח מיעוטח רבים בניס וכן השומר לקרובי לו לקרובותיו יש בכלל כל הקרובים שהם פסולים לו לעדות ולבר פסוטו הוח וכ"ה בתשובת רבותינו. עכ"ל הריטב"ל ז"ל: לניים ביה. שרגיל עמו לרך העולם לקרות לחותבו ורעו בלשון חבה ולח לכבדו ע"כ:

אבעיא להו שכן וקרוב מאי ת"ש (משלי כו) טוב שכן קרוב מאח רחוק שניהם שכנים שניהם קרובין שניהם תלמידי חכמים שודא דדייני:

יום רעג

גרסינן בפרק האומר התקבל גט זה לאשתי (דף סה:) גניבא יוצא בקולר הוה כי קא נפיק אמר להו הבו ארבע מאה זוזי לרבינא מחמרא דנהר פקוד (דף סו.) קשיא ליה לר' אבא חמרא לא קאמר דמי חמרא לא קאמר מחמרא קאמר ואידך מחמרא כדי ליפות את כחו:

גרסינן בפרק יום טוב שחל להיות ערב שבת (דף כ.) ההוא גברא דאמר להו הבו ארבע מאה זוזי לפלוני ולינסוב ברתי א"ר פפא ארבע מאה שקיל ברתיה אי בעי נסיב ואי לא בעי לא נסיב אבל אי אמר לינסוב ברתי והבו ליה אי נסיב אין ואי לא נסיב לא מאי טעמא לישנא קמא לישנא דמתנה היא בין בזוזי בין בברתא הילכך אי בעי תרוייהו שקיל ואי בעי חד מינייהו שקיל אבל לישנא בתרא ברתיה תנאה וזוזי מתנה הילכך אי מקיים ליה לתנאיה שקיל ואי לא לא שקיל:

מתני' הניח בנים גדולים וקטנים והשביחו הגדולים את הנכסים השביחו לאמצע ואם אמרו גדולים ראו מה שהניח אבא הרי אנו עושין ואוכלים השביחו לעצמן האשה שהשביחה את הנכסים השביחה לאמצע ואם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלת השביחה לעצמה:

גמ' אמר רב חביבא בריה דרב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא לא שאנו אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים אבל שבחו נכסים מחמת עצמן השביחו לעצמן (דף קמד.) רב ספרא שביק אבוה זוזי שקלינהו ועבד בהו עיסקא אתו אחוה תבעוה בדינא קמיה דרבא אמר להו רב ספרא גברא רבה הוא לא שביק גירסיה וטרח לאחריני:

האשה שהשביחה את הנכסים וכו': אשה מאי עבידתה א"ר ירמיה באשה יורשת כגון ראובן שנשא בת שמעון אחיו ומת שמעון והניח בנות ומת ראובן בלא בנים נמצאת אשת ראובן יורשת בעלה עם אחיותיה בנות שלו לגייני. כלומר יעיינו ב"ד בחיזוק היתה לעתו נוחה ולאותו חמרינן ליה. בפ' הכותב לה מסקינן הכי לגבי בעל סוס עיון יתנו לגייניס לאסר ירגע. כך נראה לי ושם כתבתי בס"ד לגבי הרחוני לזה: ל' מאה זוזי מחמרא. זה ר"ת פירש מעות מנוף היין לאילו לאמר למי חמרא או חמרא לו היה הלשון יותר מתוקן לאכל השתא חמרינן רבה לשחק בו או לחם לוותו בלבריס: ליפות את כחו. כלומר לעתו לומר פיתנו לרבע מאה מהמעות הללוריס בביתו ולפי' יננבו יגלמו לו מן היין: מתני' מי שלא חלק נכסיו והניח בנים גדולים וקטנים ולא מיבעי גדולים וגדולים לפציעא לאחלי להדדי לאם זה מתעסק בנכסים היום גם זה יתעסק למחר לגבי לפיליו היו קטנים שאין יכולים להסביח הגדולים מוחלים טורח מועט כזה לפי מוקמינן בגמ' כגון שהשבחו נכסים מחמת נכסים: [דף קמנ:] השביחו לאמצע. משמע שחולקים בשוה ואין לחוש להא דאמרינן (ב"מ דף לט.) אין מורידין קרוב לנכסי קטן להשיח כשאין ניזונין ומתפרנסין יחד לגבי למיחש שיחזיק בנכסיו ויאמר שהם שלו לבל כל היכא שאוכלין יחד אין לחוש ואע"ג דסופיפין [לעיל דף מב:] יש להם אין יורד ברשות שאני אחין למחלי להדדי: ואם אמרו ראו מה שהניח לנו אבינו. וכל אחד יאכל ויעשה בחלקו אע"ג שנתעלו ולא חלקו שהרי קמי ב"דלגבי לפיליו כפני עליס לגי בעינן לגי נגוי לעתך לאין כוונתם להשביח להם לגי חלקם ומסתברא למילתא אין כל השבח להם למה ענין לומר שיבחו הם בנכסי לחיים לעצמם ופי' ר"ת [התוספות] ז"ל דקקלקו כן מפי' רשב"ם ז"ל דבנכסי לחיים יש להם אין יורד ברשות ליטול כאחד מהריסי העיר למחצה לשלים ולרביע ורב ספרא נמי כן שקל ואחיו היו תובעים כל חלקן ולא הוצרך התלמוד לפרש לפציעא ליה לרב ספרא לא הוה שקיל טפי ולפי לעת הר"י ז"ל לפיליו לא נתנו מותר הלריסות לאחיהם אם השבח ביניס לא מפקינן מילייהו מידי להא לפשר לומר לבין לקטנים אינם יכולים להשביח ואינהו אית להו שייכות בהני נכסי כל השבח שלהן להא היכא דמפרצי הא לרב ספרא לגמרא דשקלינהו לכולהו נכסי ומשום להוא גברא רבה היה כל השבח שלו והוה סבין בחיגם לחבירתן כשפירש ואמר רבא וכו' ורחיה לילהו לאי לא שקיל לגא שקיל לאחרינא כלומר ב"ד לעתו נוחה ולאותו חמרינן ליה. בפ' הכותב לה מסקינן הכי לגבי בעל סוס עיון יתנו לגייניס לאסר ירגע. כך נראה לי ושם כתבתי בס"ד לגבי הרחוני לזה: ל' מאה זוזי מחמרא. זה ר"ת פירש מעות מנוף היין לאילו לאמר למי חמרא או חמרא לו היה הלשון יותר מתוקן לאכל השתא חמרינן רבה לשחק בו או לחם לוותו בלבריס: ליפות את כחו. כלומר לעתו לומר פיתנו לרבע מאה מהמעות הללוריס בביתו ולפי' יננבו יגלמו לו מן היין: מתני' מי שלא חלק נכסיו והניח בנים גדולים וקטנים ולא מיבעי גדולים וגדולים לפציעא לאחלי להדדי לאם זה מתעסק בנכסים היום גם זה יתעסק למחר לגבי לפיליו היו קטנים שאין יכולים להסביח הגדולים מוחלים טורח מועט כזה לפי מוקמינן בגמ' כגון שהשבחו נכסים מחמת נכסים: [דף קמנ:] השביחו לאמצע. משמע שחולקים בשוה ואין לחוש להא דאמרינן (ב"מ דף לט.) אין מורידין קרוב לנכסי קטן להשיח כשאין ניזונין ומתפרנסין יחד לגבי למיחש שיחזיק בנכסיו ויאמר שהם שלו לבל כל היכא שאוכלין יחד אין לחוש ואע"ג דסופיפין [לעיל דף מב:] יש להם אין יורד ברשות שאני אחין למחלי להדדי: ואם אמרו ראו מה שהניח לנו אבינו. וכל אחד יאכל ויעשה בחלקו אע"ג שנתעלו ולא חלקו שהרי קמי ב"דלגבי לפיליו כפני עליס לגי בעינן לגי נגוי לעתך לאין כוונתם להשביח להם לגי חלקם ומסתברא למילתא אין כל השבח להם למה ענין לומר שיבחו הם בנכסי לחיים לעצמם ופי' ר"ת [התוספות] ז"ל דקקלקו כן מפי' רשב"ם ז"ל דבנכסי לחיים יש להם אין יורד ברשות ליטול כאחד מהריסי העיר למחצה לשלים ולרביע ורב ספרא נמי כן שקל ואחיו היו תובעים כל חלקן ולא הוצרך התלמוד לפרש לפציעא ליה לרב ספרא לא הוה שקיל טפי ולפי לעת הר"י ז"ל לפיליו לא נתנו מותר הלריסות לאחיהם אם השבח ביניס לא מפקינן מילייהו מידי להא לפשר לומר לבין לקטנים אינם יכולים להסביח ואינהו אית להו שייכות בהני נכסי כל השבח שלהן להא היכא דמפרצי הא לרב ספרא לגמרא דשקלינהו לכולהו נכסי ומשום להוא גברא רבה היה כל השבח שלו והוה סבין בחיגם לחבירתן כשפירש ואמר רבא וכו' ורחיה לילהו לאי לא שקיל לגא שקיל לאחרינא כלומר ב"ד לעתו נוחה ולאותו חמרינן ליה. בפ' הכותב לה מסקינן הכי לגבי בעל סוס עיון יתנו לגייניס לאסר ירגע. כך נראה לי ושם כתבתי בס"ד לגבי הרחוני לזה: ל' מאה זוזי מחמרא. זה ר"ת פירש מעות מנוף היין לאילו לאמר למי חמרא או חמרא לו היה הלשון יותר מתוקן לאכל השתא חמרינן רבה לשחק בו או לחם לוותו בלבריס: ליפות את כחו. כלומר לעתו לומר פיתנו לרבע מאה מהמעות הללוריס בביתו ולפי' יננבו יגלמו לו מן היין: מתני' מי שלא חלק נכסיו והניח בנים גדולים וקטנים ולא מיבעי גדולים וגדולים לפציעא לאחלי להדדי לאם זה מתעסק בנכסים היום גם זה יתעסק למחר לגבי לפיליו היו קטנים שאין יכולים להסביח הגדולים מוחלים טורח מועט כזה לפי מוקמינן בגמ' כגון שהשבחו נכסים מחמת נכסים: [דף קמנ:] השביחו לאמצע. משמע שחולקים בשוה ואין לחוש להא דאמרינן (ב"מ דף לט.) אין מורידין קרוב לנכסי קטן להשיח כשאין ניזונין ומתפרנסין יחד לגבי למיחש שיחזיק בנכסיו ויאמר שהם שלו לבל כל היכא שאוכלין יחד אין לחוש ואע"ג דסופיפין [לעיל דף מב:] יש להם אין יורד ברשות שאני אחין למחלי להדדי: ואם אמרו ראו מה שהניח לנו אבינו. וכל אחד יאכל ויעשה בחלקו אע"ג שנתעלו ולא חלקו שהרי קמי ב"דלגבי לפיליו כפני עליס לגי בעינן לגי נגוי לעתך לאין כוונתם להשביח להם לגי חלקם ומסתברא למילתא אין כל השבח להם למה ענין לומר שיבחו הם בנכסי לחיים לעצמם ופי' ר"ת [התוספות] ז"ל דקקלקו כן מפי' רשב"ם ז"ל דבנכסי לחיים יש להם אין יורד ברשות ליטול כאחד מהריסי העיר למחצה לשלים ולרביע ורב ספרא נמי כן שקל ואחיו היו תובעים כל חלקן ולא הוצרך התלמוד לפרש לפציעא ליה לרב ספרא לא הוה שקיל טפי ולפי לעת הר"י ז"ל לפיליו לא נתנו מותר הלריסות לאחיהם אם השבח ביניס לא מפקינן מילייהו מידי להא לפשר לומר לבין לקטנים אינם יכולים להסביח ואינהו אית להו שייכות בהני נכסי כל השבח שלהן להא היכא דמפרצי הא לרב ספרא לגמרא דשקלינהו לכולהו נכסי ומשום להוא גברא רבה היה כל השבח שלו והוה סבין בחיגם לחבירתן כשפירש ואמר רבא וכו' ורחיה לילהו לאי לא שקיל לגא שקיל לאחרינא

כגון שנפח רלוכן בת שמעון לחיו ומת [שמעון והניח בנות ומת רלוכן] בלא בנים להפקיע בנות שמעון יורשות לוקח נמצא שפקע רלוכן היה מן היורשות הלכך שייך בה כולי האי לינח כמו נכי לחיו ולפיכך בעי פשיטא: כמאן לפירש למיל. כלתמרינן נכי רב ספרא קא מפקע לן דלין יורשין יש לה ממש: למר המחכר הרלב"ד ז"ל פי' דרב ספרא לפוטרופוס שמינהו לכי יתומים הוא ונתעסק בנכסים ונטל לוקח ריווח שהיה נוטל מתעסק לחר שנטל דשות מבית לין לו מלכי יתומים לכלא דשות לין לו ליטול כלום בשכח שהשביח בנכסי יתומים ולפילו מלמ כי לם הוקלתו בלבל ולע"פ שפירוש זה לינו מתחוור בעיני לחרונים ז"ל מ"מ למלנו ממנו כי רשלי לפוטרופוס לתת ממון יתומים לחריס לנוס עסק לו הוא בעמי דשלי להתעסק בו וליטול השכר שהיה נוטל מתעסק לחר לם הוליע הלכר לב"ל ויהין זוה נרלה נכון. הריטב"ל ז"ל: ונרלה לי לעכשיו בזמנינו לין לנו רלויין וחכופים כרב ספרא ולין ערכה מרבן שוה לין לחריס שלין עוסקין כל כך בתלמוד תורה וכי הלי נוונה כתבו המפרשים ז"ל נכי (כרכות לף טז.) חתן פטור מקרילת שמע וכן בענין פטור תפלה בהרבה מקומות ע"כ: וכתב הר"ם ז"ל למנה שמת בעלה והניח נכסים מועטין שלין בהם כדי כתובה לם לחריה רלו מה שהניח לי בעלי ונתעללו ב"ל לו יורשים להשביעה על כתובתה לפילו השביעה ללף ככר השביעה לעמה לכל לם השביעה הנכסים סתם תטורף כתובתה והשאר ליורשים ולע"פ שלא נשתייר מבעלה רביע כתובתה עכ"ל כתב ר"ח ז"ל דלה להשאם השביעה לעמה הוא שלא שלא שקלה מזוני לכל שקלה מזוני לה להא תנן (כתובות לף יא:) שלמנה ניזונית מנכסי יתומים ומעמד יהיו שלהם ויש קנת מן התימה לחלי יהיו מותר ליורשין לכשלמת מתני' שכולן יש להן חלק ולחי בנכסים הלכך יהיו השאם לנחלה נשתייר רביע כתובתה לחלי לין יהיו הכל שלה כלילו נטלה חלקה ולפשר לכיון שלא השביעה חייבינן לה למיתר לילמא שפשה הלכך ליה למשקל כל כתובתה: [לף קמל.] למר ר' חנינא המשיא לשה וכו'. : כשא להרשנ"ם. הוא ענין שנותנין בה קמח ומים וכוללין בו את הלג ומטננין אותו בשמן על האור ונקרא כשא להרשנ"ם: שפשה למשחא. פך שמן: תלג ביה. להוליע שלג היה מקנה אותו לבנו כי הוא היה ערין לתשמישו לאו דוקא שערין מעשה שלג לומר שלי במעשה מועטו כזה ולג מיבעי למימר לי נלי לעתיה בפירוש לפני עליה: הלכתא למשה מסיני. ולג יליעונן ביה טעמא: חלג הא. לכיון שהוא בנו נזול וחביב לו ללוב שמחתו ללה וכל שיש שם תנחים שלו מקנה ליה בלג שטר ובלג קנין: וכן הכותב. לעיל [לף קלל:]: במעמד שלשתן. המלוה והלוה והמקבל או המפקיל והנפקל והמקבל לכל לם לפשר שלג יהיה חייב לו כלום לפילו במעמד שלשתן לג קנה וכן כתב ר"ת ז"ל לענין כתובת השה בחיי בעל ללג קנתה כיון לפשר לילונו חייב לה כלום לם מתה היל קולם הבעל ומיהו כתב ר"ף ז"ל לכהה ללמרינן לקנה שוב לינו חוזר על המלוה וכיון שקנה הרי הוא כילו פטורו בפירוש וכתבו המפרשים ז"ל לכן נרלה עיקר ורוב המפרשים כתבו להא ללמר שמואל [לקמן לף קמז:] המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול שתמת קלמר לה ולפילו מכרו במעמד שלשתן יכול למחול: ב' בתים זה לפנים מזה מהו. כלומר לפילו לם תמני לומר ללכשלרה נמי קנה הוילל ונקנה לנב בית לתשמיש הוא שני בתים ונעשית החנונה בבית הפנימי מהו מי קנה חינון או לא מי למרינן כיון לבפנימי נשתמש ובחינון לא נשתמש לא קנה חינון או לילמל כיון ללרך הפנימי על התחתון לע"פ שיש לו שם בית בפני עלמו כמלן ללשתמש בתרוייהו וקני להו ושלקל בתיקו הלכך לא קנה חלל חותו בית שעשה בו החנונה: מתני' החזן שותפין. שהם שותפין. שלם לינם שותפין יחל בתפיסת הבית לו שותפין לעלמל שלינם חזים לין שין בדין זה ומסתמת מיקרו לחזן שותפין כשעומדין יחד בלא חלוקה לפילו על ג' לורות כלליתא בב"ר [פרשה נל] שם תשקוד לי ולניני ולנכלי ע"כ: ולחזן השותפין שם נפל לחל מללו לומנות המלך כלליתא בנמ' שנוטלין מכל בית פעם בחודש וממנין חותו למוכס או לומנות לחרת הריוח לחמנע להם מחמת תפיסת הבית מנוסו ונרסי' בתוספתא [מכילתין פ"י] לשם ים בנים מרובין לל' מללו החזן ולחר חין לו לו שם לזה נכסי מלנו מרובים ולחר חין לו לעולם ניזונין יחד בנכסים לחמנע וכן לחר שם עשו כליס לנסיסם ולבניסם ובלין לחלוק הרי הלו לעניין עשו כליס לעניין מבלין לחמנע וחולקים ליהיינו לחמרינן פ"ק דב"ק (לף יא:) החזן שחלקו מה שעליהם שמין מה שעל בניהם ונשותיהם לין שמין ופירשו בירושלמי לכלי רגל ולכלי שבת מבלין לחמנע וחולקין פי' כי כליס הלו שהם יקרים לינן מוחלין ויתירי ולפי שהיו כולם נלוליס לפי נלוליס וקטנים כבר לחרנו לעיל לפין הגלוליס מתפרנסים על הקטנים לבל כשכולם גלוליס מחלו לשהלי ולין מקפילין זה על זה משום לחריותן בשותפותם שיש להם קול ומרבין להם בנלוליע לקול עשרם יותר משהיה כל לחד לבדו: לחר המחכר שם כל החזן בעלי לומנות ומרויחין ומבלין לבית הכל לחמנע לבל שם לחד יש לומנות והוא מרויח לבדו ולא החזרים הוי שלו לומיל לחליהם שהיה שלו כלליתא בירושלמי. הריטב"ל בשם רבו ז"ל: חלה. בפשיעה כלליתא בנמרל: [לף קמל:] נתרפא משל עלמו. ולפילו נתרפא כבר מן החמנע יש לו לפרוע להם והכי משמע ליפנו לתנן חלה ונתרפא ושברל היל כיון ללא מחלי מילי לפשע היה לילמו ומיהו קתני בתוספתל' [פרק י] לחר רבן נמליאל בל"ל ברפואה שיש לה קנבה לבל ברפואה שלין לה קנבה מתרפא מן החמנע כלומר לפילו חלה בפשיעה וטעמא למילתל משום לרפואה לחין לה קנבה כמזונות היל כלליתא בכתובות (לף נב:) וכבר פירשתי למזונות ניזונין מן החמנע וכתב הרמב"ן ז"ל לכיון לקי"ל בכתובות (שם)

שמעון:

א"ר חנינא המשיא אשה לבנו גדול בבית קנאו ודוקא גדול ודוקא בתולה ודוקא אשתו ראשונה ודוקא שהשיאו ראשון פשיטא ייחד לו בית ועלייה בית קנה עלייה לא קנה בית ואכסדרה מהו שני בתים זה לפנים מזה מהו תיקו מיתיבי ייחד לו אביו בית וכלי בית כלי בית קנה בית לא קנה אמר רב ירמיה כגון שהיה אוצרו של אביו מונח שם נהרדעי אמרי אפילו שובכא דיוני רב פפא אמר אפילו אציצא דהרסנא מר זוטרא אנסביה לבריה ותלא ליה סנדלא רב אשי אנסביה לבריה ותלא ליה אשישא דמשחא:

אמר מר זוטרא הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא חדא הא ואידך דאמר רב יהודה אמר שמואל הכותב נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא ואידך דאמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה:

מתני' (דף קמד:) האחין השותפין שנפל אחד מהן לאומנות נפל לאמצע חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו האחין שעשו מקצתן שושבינות בחיי האב חזרה השושבינות חזרה לאמצע מפני שהשושבינות נגבית בבית דין אבל שילח לו ביד חברו כדי יין וכדי שמן אינן

כרבן נמליאל לחייב הבעל בפרוסה כזו לשתתן ורבן נמליאל חזיל לטעמיה בהא דמשמע לבהא נמי הלכתא היא לחע"פ לחפסד לחלק חנן לח פלגינן עליה מסברא לנפשין ולעת הרמב"ם ז"ל דלוקח כשלין רוצים לחלוק הוא לחמרינן הכי חבל חם רוצים לחלוק חע"פ שכבר חלה אין חלוקת שותפות מעכבת בשביל חלוי וכיון שחלקו אינו מתרפא מן החמצע לקולם חלוקה הוא מטעם שאין מקפידין זה על זה חבל השתא ולאי מקפידין וכל זה נראה נכון בעיני החחרונים: שוטבינות. הוא שהיו שולחים לורון לחתן ולוכלים עמו כלי לשמחו וכשעשו זה מקנת החחין בחיי החב עכשיו לאחר שמת החב נוטלין חלו נשים והחחרים [בחיים] לפרוע להם השוטבינות לאוב הוא עליהם וכמלוה למיל שנגבית בב"ל: חוזר לאמצע. ומחלקין ביניהם שהרי מממון לחביהם היה הילכך עתה כשפורעים אוכו ממון לחביהם הוא וחולקים אותו ונפקא לן מזה לאי מני אחר לומר אין לי לפרוע כיון שלא הייתי חייב אלא לאביכם תני לי שוטבינו להיינו לאביכם ושמח עמו שהרי הבן שאכל עמו ושמח עמו נעשה שוטבינו בכך: אבל השולח לאחיהו. ואינו לוכל ואינו שמח עמו אין זה שוטבינות ואין נגבה בב"ל אלא נמילות חסד לבל הוא: אמר המחבר ואפילו שלחם בבית המשתה והלך שם להיות שוטבין לבל שהוא לבר מאכל ומשתה הוא שלא עמל לחזור וכן פירש הרמב"ם ז"ל. על כאן לומן הריטב"א ז"ל: נמ' ברכת הבית ברוכה. שהיו ערייכין חמצה לינרים שם היו לוכלים כל אחד בפני עצמו כשלוכלין יאב לי להם בל' הילכך לא יתנו לו אלא לפי ברכת הבית ויאמרו אם אתה אלנו יש לך מזונות אתה אין לך מזונות מסייעא ליה לרב הונא דאמר רב הונא ברכת הבית ברובה ולית[בו] ליה לפי ברכת הבית אין הכי נמי:

חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו: שלח רבין משמיה דרבי אלעא לא שנו אלא שחלה בפשיעה אבל חלה באונס נתרפא מן האמצע היכי דמי בפשיעה כדאמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים שנאמר (משלי כ"ב:ה') צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם:

האחים שעשו מקצתם שושבינות בחיי האב חזרה השושבינות חזרה לאמצע מפני שהשושבינו' נגבית בב"ד אבל השולח כדי יין וכדי שמן אין נגבין בב"ד מפני שהן גמילות חסדים והא תניא שלח לו אביו שושבינות כשהיא חוזרת חוזרת לו אמר רב אסי ל"ק מתני' בסתם ברייתא במפרש כדתניא שלח לו אביו שושבינות חוזרת לו שלח אביו שושבינות סתם כשהיא חוזרת חוזרת לאמצע שמואל אמר מתני' ביבם דהוה ראוי ואין היבם נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דהאיך משלם ולימא תנו לי שושבינו ואשמח עמו (דף קמה.) אמר רב יוסף הכא במאי עסקינן כגון ששמח עמו בשבעת ימי המשתה ולא הספיק לפורעו עד שמת אמר רב פפא הלכתא בין שמת ארוס בין שמתה ארוסה בין הדר ביה איהו מוהרי הדרי קידושי לא הדרי הדרה בה איהי אפילו קידושי הדרי אמימר אמר קידושי לא הדרי גזירה שמא יאמרו קידושין תופסין באחותו וכן הלכתא:

נגבין בבית דין מפני שהן גמילות חסדים:

גמ' תאנא לאומנות המלך תנו רבנן אחד מן האחין שמינוהו גבאי או פולמוסטוס אם מחמת האחין לאחין ואם מחמת עצמו לעצמו:

תנו רבנן אחד מן האחין שנטל מאתים זוז ללמוד תורה או ללמוד אומנות יכולין האחין לומר לו אם את אצלנו יש לך מזונות ואם אין את אצלנו אין לך מזונות מסייעא ליה לרב הונא דאמר רב הונא ברכת הבית ברובה ולית[בו] ליה לפי ברכת הבית אין הכי נמי:

חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו: שלח רבין משמיה דרבי אלעא לא שנו אלא שחלה בפשיעה אבל חלה באונס נתרפא מן האמצע היכי דמי בפשיעה כדאמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים שנאמר (משלי כ"ב:ה') צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם:

האחים שעשו מקצתם שושבינות בחיי האב חזרה השושבינות חזרה לאמצע מפני שהשושבינו' נגבית בב"ד אבל השולח כדי יין וכדי שמן אין נגבין בב"ד מפני שהן גמילות חסדים והא תניא שלח לו אביו שושבינות כשהיא חוזרת חוזרת לו אמר רב אסי ל"ק מתני' בסתם ברייתא במפרש כדתניא שלח לו אביו שושבינות סתם כשהיא חוזרת חוזרת לאמצע שמואל אמר מתני' ביבם דהוה ראוי ואין היבם נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דהאיך משלם ולימא תנו לי שושבינו ואשמח עמו (דף קמה.) אמר רב יוסף הכא במאי עסקינן כגון ששמח עמו בשבעת ימי המשתה ולא הספיק לפורעו עד שמת אמר רב פפא הלכתא בין שמת ארוס בין שמתה ארוסה בין הדר ביה איהו מוהרי הדרי קידושי לא הדרי הדרה בה איהי אפילו קידושי הדרי אמימר אמר קידושי לא הדרי גזירה שמא יאמרו קידושין תופסין באחותו וכן הלכתא:

[דף קמה.] חוזרת בעונתה. בזמן שנותנין לכתלוה שיש לה זמן קבוע למיחל ולאינו יכול לגבות קודם לכל לאחר שכעת ימי המתנה אם לא פרעו ולאי יגבה ממנו לחוב הוא ואינו ניתן לטבועין לכתלוה למיחל כן לעת רוב המפרסים ז"ל: לאחר המחבר ונם אם לא רצה לקבל ממנו קודם לכן הרשות ביד להפיל נמי כתלוה הוא ויהיה ליה (ב"ק דף קיח.) כתלוה לו ביאוב ורועה להחזיר לו במלבר. הריטב"ם ז"ל: ואין בה משום רבית. אם חוזר לו לורון נמול יותר משום לשלו לשעתא לכבי יהיב ליה ול"ב מה שמרבה לו אינו אלא נמילות חסד ונראה לי שאין להקל מזה לענין המלוה את חבירו משום לדרך הלוואה ברבית הוא ועול לדך הוא להלוות תמיד וחייבינן לנמלין לכל זה הוא חיפכא שאינו תמיד בחים אחל ונם לדך לשלוח לו לורונות בכלי יין וכלי שמן לדך חסל [כן פי' ר"ת ז"ל]: להפ לא קרינן בה ינוס. להפ אין [ניתן] לנבות על זמן נשואין ומיחל להפיל לאחרינן בפ' מכות (דף נ:) המלוה את חבירו לעבד שניס אין שביעית משמטתו משום הלוה כך נראה הוא: [דף קמה:] על כמה. לאין שברת שיעלם כיון שלא לאכל שם כמו שם לאכל: על זוזא. אם לא היה חייב לו אלא על זוזא כיון שלא לאכל שם לא יפלס כלום לולאי אם היה שם היה לוכלו: ועל הרבעה משלם פלגא. לדדך היה להאכילו בריוח ב' זוז: מכאן ואילך. אין שברת לומר שמאכילין אותו פלגא אם הביא עשרים זוז אלא חיוב וחיוב כתאיבותיה כלומר כמו שהיה חשוב בעיניהם והאכילוהו עבשיו אלא בא מעכין אותה לאכילה: מתני' סבלונות. אחר ענייניס שנולח החתן לבית הכלה ואם שלח שם לפי' מאה מנה ואכל שם סעודת חתן בבית חמיו לפי' בלינר ולא יותר הרי מחל לו כל מה שנלח: לאחר המחבר פי' לאחר קלוסין לבלא קלוסין ולאי לא מחיל כלום ואפי' אכל שם ואע"נ לאיכא שלוכין כיון למני למיהדר בהו ולהכי נקט בית חמיו הריטב"ם ז"ל ופי' אלא בכל סבלונות קאמרי' לאם שם סבלונות מרובין כלומר לבריס המתקיימין זמן מרובה כגון כלי כסף וכלי זהב אע"נ שהיו מועטין מרובין מקרו לאילו במאכל ומשתה אע"פ שהיו מרובין מועטין שהשושבינות נגבית בב"ד: תנו רבנן חמשה דברים נאמרו בשושבינות נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה ואין בה משום רבית (דף קמה:) ואין השביעית משמטתה ואין הבכור נוטל בה פי שנים.

נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה כי מלוה דמיא ואין בה משום רבית דלאו אדעתא דהכי יהיב ליה ואין השביעית משמטתה דלא קרינא בה לא יגוש ואין הבכור נוטל בה פי שנים דהוה ליה ראוי ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק

אמר רב כהנא כללא דשושבינותא הוה במתא איבעי ליה למיתי שמע קל טבלא איבעי ליה למיתי לא שמע איבעי ליה לאודועיה לא אודועיה תרעומת אית ליה עליה שלומי משלם עד כמה אמר אביי נהוג בני גננא עד זוזא אתא * כ"ה גם הגי' ביד רמה ועי' מ"ש על זה בדקדוקי סופרים בהגהות אות ז בכריסיה אכליה עד ארבעה משלם פלגא מכאן ואילך אינש אינש כי חשיבותיה

ת"ר עשה עמו בפומבי וביקש לעשות עמו בצנעא יכול לומר לו בפומבי אני עושה עמך כדרך שעשית עמי עשה עמו בבתולה וביקש לעשות עמו באלמנה יכול לומר לו בבתולה אני עושה עמך כדרך שעשית עמי עשה עמו בשניה וביקש לעשות עמו בראשונה יכול לומר לו לכשתשא אשה אחרת אני עושה עמך עשה עמו באחת וביקש לעשות עמו בשתים יכול לומר לו באחת אני עושה עמך כדרך שעשית עמי:

מתני' (דף קמו.) השולח סבלונות לבית חמיו שילח שם בק' מנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר אין אלו נגבין לא אכל שם סעודת חתן הרי אלו נגבין שילח סבלונות מרובין שיבואו עמה מבית אביה לבית בעלה הרי אלו נגבין סבלונות מועטין שתשמש בהן בבית אביה אין אלו נגבין:

גמ' אמר רבא דוקא דינר אבל פחות מדינר לא (דף קמו:) אמר רב הונא בריה דרב יהושע ושמין להן דמי בשר בזול * בגמ' שלנו איתא עד כמה בזול עד תילתא (ג"א) ופירשו קמאי האי שיעורא דכל זוזא חשבינן ליה ארבעה דנקי דהוה תרי תלתי דזוזא (דף קמו.) אכל תנן שתה מאי הוא תנן שלוחו מאי שם תנן שיגרו לו מאי ת"ש דאמר רב יהודה אמר שמואל מעשה באחד ששיגר לבית חמיו מאה קרונות של כדי יין ושל כדי שמן ושל כלי כסף ושל כלי זהב ושל כלי מילת ורכב בשמחתו ועמד על פתח בית חמיו והוציאו לו כוס של מקרו כיון לכל מתקיימי לכל זמן מועט ורחיה לכבר שהרי בגמרא [דף קמו.] מייתי הסוא לכלח לבית חמיו מאה קרונות של כלי יין וכלי שמן וכלי כסף וכלי זהב וכלי מילת ושתה שם ויתן וחמרו חכמים שסבלונות שעשויין ליבלות לין נגבות מפמע לאע"פ שהיו סבלונות מרובין כיון לאין מתקיימין לאל זמן מועט מועטין מיקרו: לאחר המחבר כתב רבינו יונה ז"ל למעות לין עשויין ליבלות יש לסס להלוואה ניתנו ופי' המפרסים להיל לאין מלבושים וקסורי פשתן וכיוצא בזה נקראו עשויי ליבלות ואינם נגבין כיון שאינם נגבין כיון שאכל שם והני נינהו לתני מתניתין סבלונות מועטין שתשתם בהם והיל בבית לחיב לין לאו נגבין ומסתברא לאם שאם שלח שם לו חרבעה זוגות מלבושים שאין לדך כלל לבלותן בבית לחיב לוולאי יש לאו לין סבלונות מרובין ונגבין וכן כתב הר"י ז"ל והא לתנן מאה מנה ואכל שם לפילו בדינר לין נגבין לאחר לילרי לו בדבר מאכל לו בתיקנתא מועטין שערכם מרובה. כן פירש ר"ת: לסיקנא שתים שוה דינר כאכילה שוה דינר ומחל לאכל שם לאכל שלוחו לו שיגרו לבית החתן מאכל ומשקה ולא לאכל בבית חמיו בעיא לא לאפסיקתא היא ולית לן בה אלא מאי לתנן במתני' ג"כ כשאכל הוא לוקא לו הוא למחול וכן בבית לוקא לו בפתח בית חמיו כלאיקא בגמ' לאכל שגרו לו לא מחל: [דף קמו.] שבח סבלונות. כלומר בסבלונות מועטין שלינם נגבין כשאכל ואם לא אכל ולאי לנגבין אלא נגבין עם שבחן כגון שסבלוהו לאחר מכן ולא"כ בלו קולם חזרה מהו [מי] ליומל כיון לבשעת נתינה היה לעתן לאכול שם ויאחרו לשם לא יפרע אלא כמו שהיו שוות לו או ליומל לכיון שלא אכל וברשותיה קיימי על שעת חזרה ג"כ חייבין להחזיר השבח ושלקח בתיקו: והוי ספיקא לממונא והמוציא מחבירו עליו הראיה הלכך לא יחזרו השבח אבל בסבלונות שאין עשויין ליבלות אם נפשך לי לימנהו בעינייהו פשיטא לנגבין עם השבח ואם הוציאו אותן אלא ברשות פשיטא למשלמין אם שהשבוהו קולם הוצאה ואם השבוהו אחר הוצאה לא יהא אלא נזלן לכל הנזלנים לין משלמין אלא כשעת הנזילה הלכך ואלי לא

יחזירו הסבח ונם לומר שמכרו לותן והרויחו במעות פסיטה לחין חייבין להחזיר מה שרווחו שחין מריחין לנרך החתן: [לף קמו:] סבלונות הללי. חלו שחין עשויין ליבלות חן והם לנח חם ונקט להו סתמת משום דקלי לנל מיכל ומשתה שילוש שעשוי ליבלות הוח והני מילי כשאכל סם לבל לח לכל אם שוה לינר לפילו מיכל ומשתה הללי: הללת ביה לילי לפי' כיסח לילרקא הללת. כתב הרמב"ם ז"ל בסם הנלוניס ז"ל שמשלמת לו למי סעולה שעשה למריעיו מלין נורס להזיק חבירו ממון לפילו לכל סס: לפילו לנולה של ירק הללת לנלן שהלי לחלעתא לסכי לח שלר כלום ולפילו למי סעולה שאכל סס לין מנכין לו: ושמין לסס למי בשר בזול. מה שאכלו לו פזרו [ולח] כמו שקנלן לנלן בזול להיינו כל זמן שקונה לנקי לרבא לנקי נמנע לפחתינן ליה הסלים ורבין לו לתת לנלן לפרוסי מתניתין כלפירש במתניתין והם לתת לשמועינן לנלן תימח ולפי מיכל ומשתה מרובה לו שלחי לחלעתא פיוניעו הכל לפילו הכי קמשמע לן לכל שאכל סס מחל והוח הדין בנפים וכיוצח בהם כלפירשתי במתני' לכולן לין מועטין לית להו ובלו לכל כולהו הללת ונלן כלברי הרב רבינו יהוסף הלוי בן מנ"ם ז"ל כן העלו החחרונים ז"ל ופירש בטעמת לבשר בזול משום למני למימר לולו היינו יולעים שסופנו להחזיר לו היינו חוכלים כל כך מיכל ומשתה ביוקר נלן לם כן היינו מוצלין בזול: נרסינן בנמרא [לף קמו.] חמר רב יהודה חמר שמואל מעשה בחלם לחת שחזרו לו לשתו תוחרנית היה נכנס לחריה לחורבה לבוקקה חמר לה ריח ענין שני מריח בנגיל לחמרה ליה מלן יהיב לנץ מכותבות ליריחו ולכילנץ ביה מיל נפל עליה חורבה ומתה לחמרו חכמים הוחיל ונל נכנס לחריה נלן לבקקה מתה שינו יורבה. תוחרנית שלח היתה מריחה שום ריח והוי מוס שבשתר לנרס לותה והכנים עמו תמרים וחמר לה ריח ענין שני מריח בנגיל כלומר במקום רחוק להבחינה והיו שרגיפה בטוב ריח התמרים והביאה בבליחותא מלן יהיב מתמרי ליריחו שהיו התמרים לחרו חכמים הוחיל כלומר לנלע"פ שהיו לרוסה ולרוסה היו לה כתובה היינו כשלח נכנס עמה לסם נשוחין הם נכנס לסם נשוחין יורבה ולפיכך יש נלו שלח נכנס לחריה נלן לבוקקה הוה לשון לנלסם נשוחין נכנס לחריה כיון למיירי בחורבה לילים והוח יורבה. ים נלמוד מזה לין נשול לרוסה שלום שלה נכנס לחריה כיון שבבית החתן הוח לשון לחרי לנסם נשוחין נכנס וסם מתה יורבה: מתני' ם"מ. לילעני' ביה שהוח שכיב מרע ויש לומרים מנוח מחמת מיתה שלפילו במקנת לו בעי קנין כלנקמן [לף קנ:] לפילו הוה ביה קנין סם עמ חוזר להם לפירש למשום מיתה יהיב: וכתב. נלו לוקל לדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין למו: שייר קרקע כל שהוא ולא שייר כלום מיירי לקנו מיניה לכלא קנין לו שהוא: חמנין מיני משום למתנת ב"מ במקנת בעיא קנין לכמתנת ברייא הוה לפילו עמ חוזר כיון למשייר לו שהוא קנין לו: ה"ם שאר נכסים וכסף מיירי לקנו מיניה לכלא קנין לו שהוא

נרסינן בירושלמי ליזיזו מסוכו כל שקפן עליו החולי שלשה ימים כלומר שנפל למשכב פתאום וקפן עליו החולי שלשה ימים ולפיכך חשבינן ליה כמסוכן: ואמר שמחבר לענין מסכתין לי סייתי ערוך לכתוב הא לרב שפת חלש לנקוטו ספרי כוונתי: נרסינן בגמרא [דף קמז:] אמר רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מלרבנן בעלמא נזירים שמע תעמוך לעתו עליו: אמר רבא אמר רב נחמן אע"ג דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול יורש מוחל מדה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאינו יכול למחול פירוש הא דאמר שמואל אינו יכול למחול איורש קאי ולאו אשכיב מרע גופיה דקי"ל בשכיב מרע כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו וכבר ברירנא לה להא מילתא שפיר בפרק הכותב לאשתו:

אמר רבא אמר רב נחמן ש"מ שאמר ידור פלוני בבית הזה יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו תנו דקל זה לפלוני ויאכל פירותיו אמר רבא אמר ר"נ (דף קמח.) ש"מ שאמר הלואה שיש לי ביד פלוני תנו אותה לפלוני דבריו קיימין ואינו צריך למעמד שלשתן (דף קמח:) אמר רב יוסף בר מניומי אמר ר"נ שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים רואין אם כמחלק מת קנו כולן עמד חוזר בכולן ואם כנמלך מת קנו כולן עמד אינו חוזר אלא באחרון ודילמא עיוני קא מעיין סתמיה דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב אמר רב * בגמ' איתא אמר רב אחא בר מניומי (ג"א) יוסף בר מניומי אמר ר"נ שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ועמד אינו חוזר חיישינן שמא יש לו נכסים במדינה אחרת ואלא מתניתין דקתני לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת היכי משכחת לה אמר רב חמא באומר כל נכסי אלו הן מר בר רב אשי אמר במוחזק איבעיא להו חזרה במקצת הויא חזרה בכולהו או לא והילכתא חזרה

גמ' (דף קמו:) מ"ט דאזלינן בתר אומדנא דאי הוה יודע דחי לא הוה כתב לכולהו ניכסי לאחריני אבל אם שייר קרקע כל שהוא אמרינן למיסמך עליה שיירה הלכך מתנתו קיימת ותניא נמי הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחר ואח"כ בא בנו מתנתו מתנה ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבן ואמר ר"נ (לעיל דף קלב.) הלכה כרבי שמעון בן מנסיא ת"ר הרי שהי' חולה מוטל במטה ואמרו לו נכסיו למי ואמר להן (דף קמז.) דומה שיש לו בן עכשיו שאין לו בן נכסיו לפלוני היה חולה ומוטל במטה ואמרו לו נכסיו למי ואמר להן דומה שאשתי מעוברת עכשיו שאין אשתי מעוברת נכסיו לפלוני ונודע שיש לו בן או שהיתה אשתו מעוברת אין מתנתו מתנה * בגמ' ליתא תיבות אמר רבא רק אר"נ אע"ג דאמר שמואל כו' ע"ש (ג"א) אמר רבא (דף קמז:) אמר ר"נ אמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול ואפי' יורש מוחל ומודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאינו יכול למחול פירוש הא דאמר שמואל אינו יכול למחול איורש קאי ולאו אשכיב מרע גופיה דקי"ל בשכיב מרע כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו וכבר ברירנא לה להא מילתא שפיר בפרק הכותב לאשתו:

אמר רבא אמר רב נחמן ש"מ שאמר ידור פלוני בבית הזה יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו תנו דקל זה לפלוני ויאכל פירותיו אמר רבא אמר ר"נ (דף קמח.) ש"מ שאמר הלואה שיש לי ביד פלוני תנו אותה לפלוני דבריו קיימין ואינו צריך למעמד שלשתן (דף קמח:) אמר רב יוסף בר מניומי אמר ר"נ שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים רואין אם כמחלק מת קנו כולן עמד חוזר בכולן ואם כנמלך מת קנו כולן עמד אינו חוזר אלא באחרון ודילמא עיוני קא מעיין סתמיה דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב אמר רב * בגמ' איתא אמר רב אחא בר מניומי (ג"א) יוסף בר מניומי אמר ר"נ שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ועמד אינו חוזר חיישינן שמא יש לו נכסים במדינה אחרת ואלא מתניתין דקתני לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת היכי משכחת לה אמר רב חמא באומר כל נכסי אלו הן מר בר רב אשי אמר במוחזק איבעיא להו חזרה במקצת הויא חזרה בכולהו או לא והילכתא חזרה

תעמוך לעתו עליו החולי שלשה ימים כלומר שנפל למשכב פתאום וקפן עליו החולי שלשה ימים ולפיכך חשבינן ליה כמסוכן: ואמר שמחבר לענין מסכתין לי סייתי ערוך לכתוב הא לרב שפת חלש לנקוטו ספרי כוונתי: נרסינן בגמרא [דף קמו:] אמר רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מלרבנן בעלמא נזירים שמע תעמוך לעתו עליו: אמר רבא אמר רב נחמן אע"ג דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול יורש מוחל מדה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאינו יכול למחול מסוס לעשלוחו כשל תורה: [דף קמו:] שמע תעמוך לעתו. מתוך ערך שלא יתקיימו לבריו ולפיכך תקנו שיהו לבריו ככתובין וכמסורין ואין ערוך להמתין כל כך: וחזר ומחלו מחול. מסוס ללוה מסועבד למלוה בשעבוד נופו ובשעבוד נכסיו שהן ערבאין כלאמרינן [דף קעד.] נכסיהי לבר חיים חיגן ערבין היה ושעבוד הנוף ע"י למכרו הלכך לף על פי שמכר החוב עיקר השעבוד להיינו שעבוד הנוף שאר למלוה וכשמואל מפקיע שעבוד הנוף וכ"ש שמפקיע שעבוד נכסים שאינם שלו ערבות ומ"ש מחול וה"ה שיורש יכול למחול ומיהו מחזיר מעותיו המוכר ללוקח להא הלכתא היא (כב"ק דף ק.) דלייניו ליגו דנרמי להפסיד מעותיו כשורף שטרותיו של חבירו וקי"ל לחייב: אמר שמחבר ואם כתב משעבדנא לך ולכל מאן דבעי מחמתך אוב ליגו יכול למחול והרי"ף כתב שאם ים מסכונא והחזיק בה ללוקח כגבוי וכתפוס ומי אוב ליגו יכול למחול ולפילו בתורת למסלקו יש חולקין בדבר וכל שיכול למחול יכול לעשות שובר הולאה שנפרע או להחזיר זמן הפרעון ומשלם לזה כפי מה שהזיקו ולפילו מכר או נתן לו שלא בחריות ומי שמכר שטר חוב שיש לו על העובד כוכבים ליסראל כיון שבליוסים כל זכותו מכר לו כליוסים ליינין ליה שלם חזר ומחלו ליגו מחול וכן כל שנתן בליוסים לפילו בלא כתיבה ומסירה משלם ויסראל שמכר לעובד כוכבים ליגו כליולו מכר ליסראל הריטב"ץ ז"ל: ולכל שם נתנו במתנת שכיב מרע הא שטר אין היורש יכול למחול. למשום שלא

יורדים לתוכו כלום שהרי ברשות כ"ל נתנן ונפלו נפלו הוי חומס נמור כהנך פטור בסם. הרמ"ם ז"ל בתום' ריש פרק ע"פ בכתובות [קף נה:]: גרסינן בגמ' אמר רבה ח"ר נחמן ז"ש שאמר הלוחתי לפלוני לפלוני ולע"נ לליתיה בבריה רב אחא בר חיקא לאמר רב הונא אמר רב נחמן האומר לחבירו מנה לי בידך ונתנו לפלוני במעמד שלשתן קנה. פי' מלוה על פה שאין קנין תופס בה בבריה אפני שאינו בעין לבשלמא במלוה בשטר לעיל לפעמר לאיכתב ליה קני הוא וכל שעבודא לאית ליה אי לאתיות נקנות במסירה ולע"נ דשעבודא הוא למכר והשעבוד לבר שאין לו גוף הוא היינו לומר לוקחי בפני עצמן הוו מכור לבל תגב הנייר מכור (והוי לכמלן לעתיה בשטרא דמי) והוי כאילו שאינו נמכר אלא בשעמד דאי בשמת בין בשעמד בין בשמת [(ס"א) תרוייהו ליקנו] ראשון קנה מקצת ושאר הנכסים לשני הילכך לא משכחת לה אלא כשעמד והוא דקנו מיניה איבעיא להו הקדיש כל נכסיו מהו הפקיר כל נכסיו מהו חילק כל נכסיו מהו במקצת הויא חזרה בכולהו דתניא כולן לראשון ומקצתן לשני שני קנה ראשון לא קנה מקצתן לראשון וכולן לשני ראשון קנה שני לא קנה ומשכחת לה לרישא בין בשמת בין בשעמד וסיפא לא משכחת לה אלא בשעמד דאי בשמת [(ס"א) תרוייהו ליקנו] ראשון קנה מקצת ושאר הנכסים לשני הילכך לא משכחת לה אלא כשעמד והוא דקנו מיניה איבעיא להו הקדיש כל נכסיו מהו הפקיר כל נכסיו מהו חילק כל נכסיו מהו

מקום פירי מקום ליקנות ללא יוצרך ליה למימר לקלא הוה יהיב ליה פירות לקלא לא הוי ללא לגזוני ליה מקום פירי הוא לקלמר: אם כמחלק. שניהו מפקיר בבהורו חינו מחצב בכלום ללא שאומר שלא פלוני לפלוני ושלא לפלוני על שחלק כל נכסיו: מת קנו כולן עמל חוזר בכולן. לכיון ללא מקייר לנפשיה מידי לחלינן לעתיה כלאחרינן במתני': אם כמלמך. כלומר לנראה מלבורו שבשעה שנתן לתת לראשון לא היה בלעתו לקנות עוד כלום ללא שנמלך לתת לשני: מת קנו כולן עמל חינו חוזר ללא בראשון. משום לברלשנויים שייר לנפשיה מה שנמלך ונתן לאחר מכן לאחרים הלכך הוי מתנת מקצת והוי כמתנת ברוב בלפריסית במתני' ואם עמל חינו חוזר ללא בראשון ולנבי לחבירו ולחבירו לשלישי הוי כנותן כל נכסיו לאבל את קנה לפלוני ומלאחרון ומלאחרון להראשונים קנו ללא הויה ללא מתנת מקצת ללא נמר להקנות לו ללא בקנין ואין קנין לאחר מיתה למתנת שכיב מרע לא קניא ללא ללאחר מיתה ולאי מיירי בקנין ובמיפה לת כחו כלפירסנו לעילאי נמי ברואים (ללא) שכתב בכתב ידו שלא פלוני נתונה לפלוני לו שלמר לעליס שיכתבו לו למזכרת ניוחתו וכתבו בו לשון זה שלא פלוני נתונה לפלוני ומחתים עליו עליס ולאוני לקנות בשטר זה כלילו למר לו שלי נתונה לך בשטר זה ובכי הלי נוונה לו חייסינן למימר שמא לו נמר להקנותה ללא בשטר ואין שטר לאחר מיתה ללא לוקא כשלמר לעליס כתבו ותנו למשמע מתוך לבריו להמתנה לו תהיה ללא בכתיבה כ"כ הלאחרונים בשם הרלשב"ם ז"ל הלכך מת קנו כולם ללא לאמרי' שבשטר זה נתכוין להקנותו כלי לגימלא לו יקנה מטעם אין שטר לאחר מיתה: שכתב כל נכסיו. כלומר וקנו מיניה לו בשטר וכלפירסנו לעיל אינו חוזר אם עמל מחליו לחייסינן שכבר שייר לעצמו לשמע יש לו נכסים במלינה לאחרת ולע"נ להיות לן לאוקמי ממונא בחזקת מריה לספק הוא אם יש לו נכסים במלינה לאחרת אם לאו מ"מ כיון לאוקימנא מתני' בלומר [כל נכסיי משמע להכא מיירי בלומר שלא פלוני] [לפלוני] ושלא פלוני לפלוני ומלקלמר הכי ולא קלמר כל נכסי מוכח מילתא שפיר לליתיה ליה נכסים במקום אחר ולפילו כשמחלק נכסיו לשנים לו לני בני לסם שאז מוכרח לומר כן שלא פלוני לפלוני מ"מ לוכחא לם"מ שמגלה לעתיה מעיקרא כשמחלק כל נכסיו וזה כיון שלא נלה ולאי ליתיה ליה נכסים במקום אחר ומתני' לאמר בכותב כל נכסיו לאם עמל חוזר חיירי לאמר בפירוש כל נכסי או מיירי בלאם שמוחזק לנו שלא הרגיל מימיו ללכת ולהתעסק במקומות אחרים להאי ולאי לע"פ שלא פירש ליכיב כל נכסיו כמלן לפריש הוא: אינישא מעקה נבוה עשרה לאחר לא הוי שוור [כלי] שיכול הפני להוציא בה זיזין בחוץ החלך ולפ על נב לאם לנבי נפשיה הוי מפייר לשוטף הוי שוור להוציא זיזין כלאמרינן בריש המוכר את הבית [לף סנ:] מכל מקום לנבי אחר לא הוי שוור: [לף קמח:] חון מלוטף. ליפנא לאחון הוי שוור בנוף טפי ולפילו לאחר מהני הוי שוור ויכול להוציא הפני זיזין לחוץ החלך ולנבי עצמו נמי לפילו בלא ע"מ כנון שלא אמר ללא אני מוכר לך הבית חון מלוטף הוי שוור להוציא זיזין מכאן ואילך להא המוכר את הבית לא מכר את היציע בזמן שיש לו מעקה נבוה י' טפחים להיינו לוטף ולאי אתריך למימר חון מלוטף לא ללו לאתנויי זיזין וכן נבי נתנן לקלי לאחרינן לאם אמר חון מפירותיו ולאי שוור

חזרה במקנת הוא חזרה בכולן ורישא מני מיירי בין שמת (להלן) לרשמן אין לו כלום בין בשעמד להם לבני מתנת מקנת היא ואינו חוזר וסיפא לקנתי וכולן לבני ספירוסו מקנת הנכסים הנשתיירים לא מני מיירי במת לחמאי לא ליקני שני מיס שנתן לו חנם ולאי לוקח מיירי בשעמד ולבני שני הוא כנותן כל נכסיו לאם עמל חוזר ומיהו הא לפסק תלמודא להוא חזרה בכולהו ולאי לא משמע היכא לחמר בפירוש אינו חוזר ממקנתן לזז ולאי נשתיירו מקנתם לרשמן ואע"נ להשתא הוי מתנת מקנת ובשעת קנין אינן בתר שעתא קמייתא דיהיב להו כולהו חזלינן והיינו שעתא בלבור בשעמל יהיב ואם מת קנו כולן. כך מקנתי כתוב לאחל מן האחרונים ז"ל: אמר ממחבר ואפילו נתן נכסיו לבני בניו לאם וחזר בו בחלק מהם הוא חוזר בחיוך כיון שהוא בלייתיקי אחל ויכיל שנתן מקנת נכסיו לאחרים והשאר ליורשיו וחזר בו מיורשיו לעת רבינו הגדול והרמב"ן ז"ל ללא הוא חוזר לחיוך כי מת שנתן ליורשיו לא הוי אלא כירושה לעשמל וכן נראה עיקר הריטב"ח ז"ל ונראה לי לפיענו שנותן זה הנשאר אחזר בו ממנו [מיורשיו] לאחרים לסוף סוף כל נכסיו בעי למיתן לאבל אם מצייר אותו מתנת מקנת לעצמו הא גלי לעתיה דלאו מתנת ברירה וא"כ ע"מ שמת בלא בנים הוי מתנת ברירה בלא קנין אי לפשר כלל: ואיבעיא להו וכו'. מי אמרינן להקדש כמתנה בעלמא ואם עמל חוזר כיון דכל נכסיו הקדיש ומחמת מיתה הוא עביד או לילמא כיון דמנה קא עביד נמר בלבו להקדיש ואפילו עמל אינו חוזר אם תמצי לומר דמסוס חומרא להקדש נמר ומקדיש ולא אמר מהשר הפקיר מהו ללא הוי כהקדש וחוזר בו [או] לילמא שמא הוא כמתנתו שהרי רבים מברכים אותו ואפילו עומל אינו חוזר לחלעתא להכי הפקיר ואם תמצי לומר להפקר לא הוי כהקדש ויכול לחזור בו ריינו משום שזוכין עשירים לית בהו מנה לבל חלק לעניים אלא ומלקא בתיקו שילכך בין הקדש בין עניים אם המוניקין לנכסי בחזקת נותן קיימי ועליהם להביא ראיה שילכך אם עמל חוזר ואע"נ לחמרינן [לף קלנ:] לחמירתו לנבוה כמסירתו להדיוט הוינו ללא אמר למהשר על מה שיצאנו בבירור לעתו לבל הכא מי יימר לעתה היה להקדיש לפיכך אם עמל שילכך ולאי נכסים בחזקת נותן קיימי ולף קפק חיסור מעלה ליכא לחיובי יצא בנפשיה ולענין עניים נמי לחמרינן לאע"נ לחמרינן [סוף פ"ל לפאה ותורת כהנים פ' קדושים] קפק לקנו [לקנו] קפק זכאה [זכאה] ואפילו הוה ליה כספק ליכא למיחש להא פריסו לה בירושלמי לוקח במתנת עניים ומקדאי יצאי לה: אמר רב ששת וכו'. אלמעריך רב ששת לשמואל לעמונות אלו הן נמנו אלא בש"ם כדי ללא תיתמי לכיון שאין אם מציכה ולא קנין לן מהני ללא נמנו מתנה והיינו לפני לאחריני יעמוד יהנה יעמן עלה בתיקו ולא קנו בהו לחיובו בברירי נמנו זכייה הם שהקנין מוכיח כיון שהוא אומר יעמן עליהם וקנין זה לבל כי אחי נוונה לו

תיקו

יום רעד

אמר רב ששת יטול יזכה יחזיק יקנה כולן לשון מתנה היא במתניתא תנא אף יחסין ויירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן ברוקא היא איבעיא להו (דף קמט.) יהנה בהן מהו יראה בהן מהו יעמוד בהן מהו ישען בהן מהו תיקו איבעיא להו מכר כל נכסיו מהו זימנין אמר רב יהודה אמר שמואל אם עמד חוזר וזימנין אמר אם עמד אינו חוזר ולא פליגי הא דאיתינהו לזוזי בעינייהו והא דפרעינהו בחובו איכבעיא להו שכיב מרע שהודה מהו ת"ש דאיסור הוו ליה תריסר אלפי זוזי בי רבא רב מרי בריה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה הוה ובי רב הוה אמר רבא היכי קני להו רב מרי להני זוזי אי בירושה לאו בר ירושה הוא ואי במתנה מתנת ש"מ כירושה שויוה רבנן כל היכא דאיתיה בירושה איתיה במתנה וכל היכא דליתיה בירושה ליתיה במתנה ואי במשיכה ליתינהו גביה ואי בחליפין אין מטבע נקנה בחליפין ואי אגב ארעא לית ליה ארעא ואי במעמד שלשתן אי שלח לי לא אתינא לגביה מתקיף לה רב איקא בריה דרב אמי אמאי לא ולודי איסור דהלין זוזי דרב מרי נינהו וליקנינהו באודיתא אדהכי נפק אודיתא מבי איסור איקפד רבא אמר קא מגמרי טענתא לאינשי

סוי קנין לבריס בעלמא כלאמרינן [לעיל קף מנ.] לבלעון לין ולבריס מהני בשקנו מילו לף יחסין ויירש מני למימר לנשמועינן מתניתין ליחסין מועיל כמו יירש לנשון ירושה הוא [לי נמי] לחא לשמועינן להלכתא כר' יוחנן בן ברוקא כתב הריטב"ח ז"ל לנלה כשאמר בלשון זה בלבד לף"כ הוו כיש כלומר יהוי פלוני בבית זה שלא לחר כלום לנא בלומר נכסי לפלוני סיהנה בהם שלשון זה סותר הא' דנכסי לפלוני משמע לנמרי וכשלומר יהנה יעמן משמע לוקח עמיהם ומשענת ולא מתנה ועלה בתיקו ולא קנה: לימיעיא להו וכו'. שמכר בקנין ומעכשיו לי נמי לקנה בכסף שלא תיקנו לניקני בלאמרים לוקח ונשנייר קולם לירתו לרב מרי והוה לירתו בקולסה וכיון שהורתו שלא בקולסה אין לבעלי לעובדי כוכבים ולאו בר ירושה הוא ונם חיסור לף שייך למימר בית לין ירושה ולף אין מתנת שכיב מרע למתנת ש"מ כירושה: שויוה רבנן שהרי לינה חלה על לחר מיתה כירושה: לי לנב לרעה ליה לרעה ולאע"נ

שהיה יכול לקנות קרקע כל שהוא לו לשכור וכלשנין (ב"מ קף יא:) ומקומו מוכיח לו לפשר לרב מרי כי רב הוה ויסורי לאו נברית רבה הוא ולא היה חושש רבה לליקנינהו אלא בהקנאת הרגילות: שלח לי לא חזינא. כלי שלא יהיה במעמד שלשתן לפי הוה חזיל לחמי לא היה עביד מנכסי מלי לחמר ליה ומיהו מסתברא לפי הוה חזיל ואמר אין רצוני ליתן לו לא היה קונה לידך למעמד שלשתן לא מסתע אלא מדעתו כך מצאתי בנימוקי המחבר ז"ל: לישקפך רבא. על לשנאתו לישקור לגולי שלא מעות שהם ביד רבה אין לו שום זכות בהם לרב מרי קודם שיכורו ולילו ועל"נ לשמרין במסכת קדושין (קף יח.) להיכא לליתני בקדושה רוח חכמים נוחה הימנו שם יחזור יש שפירשו להיינו לעשות לפניה מעורת הדין לחב מי שרוצה שיקוב הדין את הסהר לינו עובר כלו: שייר קרקע כל שהוא וכו'. ה' ליניסם מתחלק בין כתבו כל נכסיהם ולא שיירו כלום ובין שיירו לפי כל שהוא: [קף קנ:] שכיב מרע. לתנן כתב כל נכסיו לאחרים ולא שייר אלא מעטו בקרקע בין מטלטלין מעט יך מועט מתחלק לינו לעכשיו שלייר הויא מתנתו מתנה גמורה ואם עמד מחליו אינו יכול לחזור בו ובלבד שקנו מידו כלפירש במתניתין וכלמוכח בסמוך דהא כמתנת בריא חשבינן ליה ואם לא שייר חשבינן ליה כמתנת שכיב מרע ואם עמד חוזר לשמעון לעתיה לא יהיב ליניס ממונא לאחרים ושימות הוא ברעב: עבדו לתנן לכתלה כל נכסיו הוי נוף העבד והקנהו לעצמו והוי כאילו אמר לו הרי אתה של עצמך וזהו נופו של עבד שחוזר לבל שייר קרקע כל שהוא או מטלטלין כלמסיק לה יצא לאחרים לאותו עבד אינו כורת לגמרי לעליין יש באותו עבד זכות לשון שמעון יהיה רשיי שלייר לעצמו כל שהוא ולומיל לעבד אשה שהוא כריתות נמור בעינן: לא עשאה אלא לפילגשיה. כלפירשתי לעיל שלא נתכוין אלא שיכבדוה לבל אם שייר מעט לבניס לאחרים מתנה גמורה נתן לה: בניו היכא לכתב לשתף קרקע כל שהוא להשתף חלק כל נכסיו בין עשתו ובניו ואחרים למחלה כתובה ולבבה לבל אם שייר קרקע כל שהוא לו מחובר לקרקע שלא חלק לה לבבה כתובה כלאחרים לעיל אינו לעשתף לאיקלא נחתף נמי לכולהו נכסי וכתב הרי"ף ז"ל לכי היכי למחלה כתובה בכתב לה קרקע כל שהוא הוה הלין אם כתב לה מטלטלי כל שהם להשתף הא תקינו רבנן בתרתי למעבד כתובה ממטלטלין ואם כן לפילו לכתובת לשה שיור והוא הלין שלא הניח מטלטלין כל שהן שלא חלק ללא לבבה כתובה: מברחת. לשה שרוצה להנשא ולהבריח נכסיה מבעלה כלי שלא תשתלמן תחזור על לוותן נכסיה וכלי להבריחם נותנן לאחר והוו כנכסיה שלין ילועים לבעל ולא קנינהו בעל ולא מחבל מתנה כלאמר רב נחמן בפרק הלשה שנפלו לה וכו' (קף עט.) לא שביק לוותיה נפשיה ויהיב לאחריני ולפילו במקום ברייה נפשיה חביבא ליה והני מילי בכתבה כל נכסיה לו הוה שלא מברחת ולא קני מקבל מתנה וחוזרת היא כל היכא שתרצה לבל שיירה לעצמה כל שהוא מתנתה מתנה וזכה בה מקבל: לאחר המחבר והני יולא לפה לתקון רבותיה בע"ח וכתובת לשה נובה ממטלטלי ליתמי הני"מ כשהם בעין ברשות יתומים לבל לא מכרום או נתנום הוה טורפת מהם ללא עליפא תקנתא לרבותיה מהיכא לשעבד לה בפירות מטלטלי לבל היכא ללא כתיב היה לגב הוה נוכין מן המשועבדין. ע"כ: לאחר מטלטלאי לפלניא וכו'. בין במתנת בריא בין במתנת שכיב מרע: בר מחיטי ושערי. שלין שם מטלטלין להם ללא תבואה וכל שכן ריחים שתשתמשין במקום קבועות וכל מטלטלי משמע כל לבר שנדיך לטלטלו ממקום למקום לפעמים בר מריחים שתחתונה שהרי במקומה מתקנין לותה: כל המטלטל. שלפשר לטלטל בשום ענין כמות שהוא משמע: מי שלומר כל קרקעותי לפלוני אם העבדים בכלל לי משמעות הלשון שיקרלו עבדים בכלל קרקעות לבל למיימר אם יש להן לין קרקעות הו לין מטלטלין הא קי"ל בפ' יש נוחלין כרב נחמן לאחר לין נוכין מן העבדים ללין מטלטלין יש להם ולין בע"ח היינא על היתומים נוכה מהם לבל בעיין הכא לא ליפסיטא ולא פשטה ליה מהא לרב נחמן לאפשר לנבי שעבוד הוא לזמן

ומפסדי לי

פירוש הא דאמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן כל היכא דאיתיה בירושה איתיה במתנה וכל היכא דליתיה בירושה ליתיה במתנה במתנת יורש בלחוד הוא דקא אמר הכי ועיקרא דמילתא משום דקיימא לן דלגבי יורש לשון ירושה ולשון מתנה חד טעמא נינהו כדאמרינן (בדף קמח:) אמר רב ששת ייטול יחזיק יזכה יקנה כולן לשון מתנה הן במתניתא תנא אף יחסין ויירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן ברוקא היא ואמרינן (דף קלג.) שלח רב אחא בר * רב אחא בר רב עויא לדברי ר"י בן ברוקא כ"ה בגמרא וכ"ה ברי"ף לעיל סוף סי' תתנ"ט [ג"א וכ"ה הב"ח] עולא לדברי רבי יוחנן בן ברוקא נכסי לך ואחריך לפלוני וראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום הראשון כלום שאין לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק אמר לו רבא לרב נחמן והא אפסקה אמר ליה הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק ושמעת מינה דלשון מתנה ולשון ירושה לגבי יורש חדא מלתא היא ומכאן אמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן אבל מתנת שכיב מרע למי שאינו יורש ואפילו לגר דעלמא קני דקיימא לן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו והכי שדר רבינו האי גאון זצ"ל:

(דף קמט:) שייר קרקע כל שהוא וכו':

וכמה כל שהוא אמר רב יהודה קרקע כדי פרנסתו וליתיה לדרב יהודה מדרבא אמר ר"נ (דף קנ:) דאמר רבא אמר ר"נ חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן ואלו הן שכיב מרע עבדו ואשתו ובניו ומברחת.

דשמעת מינה דשיור מידי בכולהו הוי שיור ולא בעינן כדי פרנסתו והא דאמר רב יהודה חדא מיניהו שכיב מרע דתנן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת.

עבדו דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין.

אשתו דאמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא.

בניו דתנן הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא איבדה כתובתה.

מברחת דאמר מר מברחת צריכה שתכתוב כל נכסיה ובכולהו מטלטלי הוי שיור לבר מכתובת אשה

דממקרקעי תקינו רבנן ממטלטלי לא תקינו רבנן ואמרינן נמי (לעיל דף קנ.) אמר רב דימי בר יוסף אמר רבי אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל עבד ולא עשו מטלטלין שיור אצל כתובה והשתא דתקינו רבנן בתראי לגבות כתובה ממטלטלי אפילו לכתובת אשה הוי שיור אמר מטלאי לפלוני מאני תשמישא איקרו מטלטלי לבר מחיטי ושערי כל מטלטלאי אפילו חיטי ושערי אפילו ריחים העליונה לבר מריחים התחתונה כל המטלטל אפילו ריחים התחתונה איבעיא להו עבדא כמקרקעי דמי או כמטלטלי דמי והלכתא כמטלטלי דמי דגרסינן בפרק יש נוחלין (דף קכח.) אמר רב נחמן אין גובין מן העבדים ואיפסיקא הלכתא כותיה בהדיא אלמא עבדא כמטלטלי דמי (דף קנ:) אמר נכסאי לפלניא עבדא איקרי נכסי דתנן הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין.

ארעא איקריא נכסי דתנן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה.

גלימא איקרי נכסי דתנן ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה * זווא איקרי נכסי דתנן ושאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה כי הא דרב פפא הוי ליה תריסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו ניהליה לרב שמואל בר אחא אגב אסיפאדביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תווך שטרי איקרט נכסי כו' כ"ז בגמ' ובראב"ש ועי' פלפולא חריפת' על קיצור פסקי הרא"ש אות כ"ט שהקשה ג"כ על הטור וש"ע והרמב"ם שהשמיטו זוזי וכן תמה בלחם משנה על הרמב"ם ע"ש. (גליון אלפסי) .

שטרי איקרי נכסי דאמר רבה בר יצחק שני שטרות הן אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר וכו'.

(דף קנא.) בהמה איקרי נכסי דתנן המקדיש נכסיו והיתה בהן בהמה ראויה לקרב ע"ג המזבח עופות איקרו נכסי דתנן המקדיש נכסיו והיו בהם דברים ראויין לגבי המזבח.

יינות שמנים ועופות. תפילין איקרו נכסי דתנן המקדיש את נכסיו מעלין לו את תפליו איבעיא להו ספר תורה מאי תיקו:

אמיה דרב זוטרא בר טוביה כתבתינהו לניכסה לרב [זוטרא בר] טוביה ברה אמרה משום דבעינן אינסובי ליה לרב זביד לסוף אינסיבא ואיגרשה אתיא לקמיה דרב ביבי בר אביי אמר משום אינסובי הוא והא אינסיבא א"ל רב הונא בריה דרב יהושע משום דאתי ממולאי אמריתו מילי ממוליאתא אפילו למ"ד מברחת קני הני מילי היכא דלא גליא אדעתא הכא הא גליא אדעתא משום דבעי אינסובי לרב זביד ואיגרשה:

אמיה דרמי בר חמא כתבתינהו לניכסה באורתא לרמי בר חמא ולצפרא כתבתינהו לרב עוקבא בר חמא ומתה אזל רמי בר חמא לקמיה דרב ששת אוקמיה בניכסי אזל רב עוקבא בר חמא לקמיה דרב נחמן אוקמיה בניכסי אזל רב ששת לקמיה דרב נחמן א"ל מ"ט אוקמיה מר לרב עוקבא בניכסי אי משום דהדרא בה הא שכיבא א"ל הכי אמר שמואל כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו אימור דאמר שמואל לעצמו לאחר מי אמר א"ל בפירוש אמר שמואל בין לעצמו בין לאחר אמיה דרב עמרם הוה לה מלוגא דשטרי כי קא שכבה אמרה ליהוו לעמרם ברי אתי אחוה לקמיה דרב נחמן אמרו ליה והא לא משך אמר להו דברי ש"מ ככתובים וכמסורים דמו

אחתיה דרב דימי בר יוסף הוה לה פיסקא בפרדיסא כל אימת דהוה חלשא הות מקניא ליה ניהליה (דף קנא:) וכי קיימא הדרא בה זימנא חדא חלשא שלחה ליה תא קני א"ל לא בעינא שלחה ליה תא קני כל היכא דבעית אתא שייר וקנו מינה כי קיימא הדרא בה אתאי לקמיה דרב נחמן שלח ליה תא לא אתא אמר מאי איתי והא שיירה וקנו מינה שלח ליה אי לא אתית מחינא לך בסילוא דלא מבעי דמא אמר להו לסהדי היכי הוה עובדא אמרו ליה אמרה הכי ווי דקא מתה הך איתתא אמר להו אם כן האי מצוה מחמת מיתה ומצוה מחמת מיתה חוזר:

גרסינן בפ' מי שאחזו קורדייקוס (דף עג.) א"ר אלעזר ש"מ שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה וסוגיא דשמעתא התם בשלא עמד והלך על משענתו אבל עמד בין חולי לחולי והלך על משענתו אומדין אותו אם מחמת חולי ראשון מת מתנתו מתנה ואם לאו אין מתנתו מתנה ואם הלך לשוק בלא משענת אין מתנתו מתנה ואינו בעי אומד:

(דף קנא:) איתמר מתנת שכיב מרע במקצת אמר רבא אמר ר"נ הרי היא כמתנת בריא ובעיא קנין איתיביה רבא לרב נחמן שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת מאי לאו דלא קנו מיניה לא דקנו מיניה אי הכי אימא סיפא לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת ואי דקנו מיניה אמאי לא אמר לו הכי אמר שמואל שכיב מרע שכתב נכסיו לאחרים אף על פי שקנו מידו אם עמד חוזר בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה והלכתא מתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין ואע"ג דמת ואם עמד אינו חוזר מצוה מחמת מיתה לא בעיא קנין ומיהו לא כתיבי הכא ולא כתיבי התם ומיהו לא כתיבי הכא ולא כתיבי התם ומיהו לא כתיבי הכא ולא כתיבי התם

יפוי כח לא שייך למימר שמא לא נמר להקנות אלא בשטר ואין שטר וכו' שהרי מחייס נקנה למקום לחיכא שטר אין שבדרא שינרע כאן כללא למילתא אנוס מחת מיתה ואפילו במתנת מקנת ס"ת ובמתנת כל נכסיו ומסוכן שקפץ עליו החולי וכלפריסנא לעיל שוין למקבל מתנתם זוכה בה לאחר מיתתם בלא קנין צריך ליפות את כחו וכלפריסנא ואם לא [לא] קנה לעימת שמא לא נמר וכו' וכלפריסנא ואם עמדו חוזרין ואפילו כי איכא קנין אלא שלעת רבוותא ז"ל למימר מחמת מיתה ומסוכן נחלקים אנן מה מסכיב מרע שכתב כל נכסיו היכא לאיכא קנין וזכוי אלא שכיב מרע שכתב כל נכסיו לסיקנא לקנין לקנה המקבל לכולי עלמא מעתה מסוס לאין לאחר קנין וזכוי כלום ואין יכול לחזור בו בין לענמו בין לאחר ובמסוכן ומנה מחמת מיתה לעולם חוזר כמ"ש הרב הלוי בן מנח"ם ז"ל ונ"ל טעמא למסתבר דס"מ מזכוי הוא נלוי לבמתנת בריא יהיב לבל אלו שילוא לנו שאינו לעולם אלא מחמת מיתה שזכוי אי לפשר לנלות מה שאינו ואחילוק שים בין המסוכן למנה מחמת מיתה למנה מחמת מיתה הוא כי שמענו לאמר ווי למיתי ומסוכן אפילו לא אמר מילי הוי לינו כמנה מחמת מיתה כלמסתע בירושלמי למסכת פאה דתנן מקשינן להא למסוכן ממתני' דקפץ עליו החולי ואתם בשקפץ מסתע למלמינן ליה להא אלא אמר ווי דקל מיתי ועוד לאי אמר סיינו מנה מחמת מיתה ואע"פ שלא קפץ עליו החולי אלא יולא מרת נפשו וכן העלו האחרונים ז"ל: נרסי' בגמ' אימתי מתנת ס"מ שכתוב בה קנין שמואל אמר לא ילענת מה אלון בה שמא לא נמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה: כבר פירשנו לטעמא דשמואל מסוס לכיון אלא צריך קנין לדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין ומו מה שכתב בשטר קנין מסתע למפקיע מלין מתנת שכיב מרע והויא לה כדין מתנת בריא דאיכא קנין והואיל ואלא יהבה על לאחר מיתה דפסיקא לן הכי כדאמרן היכלך לא קנה כדשמואל דאמר אא נמר ומיהו הא לתמרינן לדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין ולא בעי קנין היינו היכא אלא כתב בשטר מהיום אבל אי כתב בה מהיום אלו ואפ מת קנה המקבל מסוס יפוי כח לוקמה: [דף קנב:] כתב לזה. אבל קנין והוא דמת ואם עמד חוזר ואע"ג דקנו מיניה והני ארבעה דתנן בגיטין (דף סה:) דאינון היוצא בקולר והמפרש בים והיוצא בשיירא והמסוכן כולהו בצוואה דידהו כש"מ דמצוה מחמת מיתה נינהו:

גרסינן בגמרא (כאן דף קנב.) איתמר מתנת שכיב מרע שכתוב בו קנין רב אומר ארכבה אתרי ריכשי הרי היא כמתנת בריא שאם עמד אינו חוזר והרי היא כמתנת שכיב מרע שאם אמר הלואתי לפלוני קנה ושמואל אמר לא ידענא מאי אידון בה דשמא לא גמר להקנות אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה והא דגרסינן בפרק האומר התקבל גט זה לאשתי.

הא דאמר שמואל שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים אע"פ שקנו מידו אם עמד חוזר (דף קנב:) בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה דשמעת מינה טעמא דעמד הא לא עמד קני אוקימנא במיפה את כחו היכי דמי מיפה את כחו א"ר חסדא דכתב ליה וקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דא ואי לא לא קני דכיון שכתוב בה קנין חיישינן שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה:

פשיטא כתב לזה וכתב לזה היינו דכי אתא רב דימי אמר דייתיקי מבטלת דייתיקי כתב וזיכה לזה וכתב וזיכה לזה מאי אמר רב ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה רב אמר ראשון קנה הרי היא כמתנת בריא ושמואל אמר שני קנה הרי היא כמתנת ש"מ והלכתא כשמואל בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי א"ר ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו * בגמ' איתא ש"מ שכתב כל נכסיו לאחרים וקנו מידו מהו כו' (ג"א) ש"מ שכתב וזיכה וקנו מידו מהו שלח להו אין לאחר קנין כלום ולא מצי מהדר ביה (דף קנג.) בין לעצמו בין לאחרים ההיא דכתבה לכולהו ניכסה וקנו מינה אתיא לקמיה דרב הונא אמר לה מאי אעביד לך דלא אקנית כדקנו אינשי הא קא מפרשי לה רבנן דע"י זכוי וקנין הות ומשום הכין לא מציא למהדר בה ההוא דהוה כתיב בה * בס"י איתא מחיים בחיים ובמות רב אמר הרי היא כמתנת שכיב מרע מדכתב בה במות לאחר מיתה הוא דקאמר וההוא דכתב בה בחיים סימנא לחיים ושמואל אמר הרי היא כמתנת בריא מדכתב בה בחיים מהיום הוא דקאמר ובמות כמאן דאמר מעתה ועד עולם אמרי נהרדעי הילכתא כותיה דרב אמר רבא אי כתיב בה מחיים קני אמר מהיום ולאחר מיתה בעי קנין לכל שמחייס מקנה לא קנה בהיבור ולא לחרין למיקנה לסיקנה לחייס קלחר וזה ברור בעיני המפרשים ז"ל ואם כן קנה המקבל מתנה אם מת הנותן ואם עמד הנותן יכול לחזור בו לאבל אם לא כתב בו מהיום בפירוש אע"נ לכתב לו שטר ויש בו זמן ואע"נ לקי"ל [לף קלו.] כרבי יוסי דלאמר זמנו אל שטר מוכיח עליו לא לאמרינן להוה כאילו כתב בו מהיום אע"נ לבעלמא לאמרינן הכי משום להכא לחיכא למימר זמן לא כתבו כלי להקנות לו מהיום אלא לאלרכה כלי לנרוע כאן לאי כתב לאחר בתרא ליקני והוא לא ליקני ומשום הכי כתב בו זמן כלי שנלא שזה היה לשמון להא קי"ל [לף קנב:] לייתיקי מבטלת לייתיקי הלכך אם לא כתב לאחר מיתה ואין בו קנין [קונה] לאחר מיתה ואם יש בו קנין לא קנה כלשמואל והא לאמרינן הכא שכתב בו קנין לאו לוקמ שאפילו לא כתב בו קנין ואפילו לא כתב בו שטר כלל אלא שנוה וקנו מיניה הוי הכי לשמואל לכולה מילתא אל טעמא היא שהרי במתנת שכיב מרע לא צריך קנין וכיון שקנאו בקנין אינו חוכח לאמר שמא לא נמר להקנותו אלא בקנין ואין קנין סולר לאחר מיתה וכטעמא לשטר וכלפריסנא וכן הסכימו כל המפרשים ז"ל: אמר המחבר והא לא קאמר אין קנין לאחר מיתה לרבותא אלא מיבעיא קנין בלא שטר אלא להא קנה כל שלא חל הקנין להקנות מעכשיו אינו קונה לאחר זמן כלאמרינן בגדריס פרק המתפין (לף מח:) להא הלר סולריס למיהב וכן לעת ל"ת ז"ל לכל קנין בלא מעכשיו אינו כלום אלא אפילו קנו מידו וכתבו לו את השטר לבבריך קני הכא לא קני בשכיב מרע וכו' ורש"י ז"ל כתב בכתובות [לף נה:] כיון לאית תו לא מיניע למכתב שטרא בשמיה וכתב הריטב"א ז"ל נראה מלבריו ז"ל שאם כתבומו מחייס שהיה קונה וכן כתב הרשב"ס והרמב"ס ז"ל ואינו נכון על שיקנה ויאמר בפירוש מעכשיו כלין בריא עכ"ל ומה שנעלו קנין כמ"ש הרמב"ס ז"ל בהלכות זכייה ומתנה לכמה לבריס שאינם צריכין קנין אלא להוכיח שעשה בלב שלם ע"כ: [לף קנב.] אמר רב יהודה אמר שמואל וכו'. מפורש כבר שאם עמד חוזר

לן מסר לו שטר המתנה חלק שחמר בפני עדים נכסי לרחובן וכתבו השטר ולא מסרו וכן למעשן פשיטא לכבה"נ לחמרינן לייתיקי מבטל' לייתיקי כמפורש לעיל: כתב וזיכה. לו השטר שנתנו בפני עדים ואמר לו זכה בנכסים אלו שנתתי לך בשטר זה ולא בזו אמימר לית הלכתא כרבא א"ל רב אשי לאמימר פשיטא דהא אמרי נהרדעי הילכתא כותיה דרב מהו דתימא מחיים מודה רב קא משמע לן:

יום רעה

לא כתב בה שכיב מרע וכו': ההיא [מתנתא] דהוה כתיב בה כדקציר ורמי בערסיה ולא כתיב בה ומיגו מרעיה איתפטר לבית עלמיה (דף קנג:) אמר רבא הרי מת והרי קברו מוכיח עליו א"ל אביי השתא ומה ספינה שרובן לאיבוד נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מתים חולים שרובן לחיים לא כ"ש אמר רב הונא בריה דרב יהושע כמאן אזלא הא שמעתא דרבא כרבי נתן דתניא מי מוציא מיד מי הוא מוציא מידן בלא ראיה והן אין מוציאין מידו בלא ראיה דברי ר' יעקב רבי נתן אומר אם בריא הוא עליו להביא ראיה שהיה שכיב מרע ואם ש"מ הוא עליו להביא ראיה שבריא היה ולית הילכתא כרבא דהא אוקימנא להא דרבי נתן כרבי מאיר ודר' יעקב כרבנן דתנן וחכ"א המוציא מחבירו עליו הראיה ואמרינן ראיה במאי רב הונא אמר ראיה בעדים ורב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי ראיה בקיום השטר רב הונא אמר ראיה בעדים קא מיפלגי ר"מ ורבנן בפלוגתא דר' יעקב ורבי נתן דר"מ כרבי נתן ורבנן כרבי יעקב וכן אמר רבה ראיה בעדים א"ל אביי מ"ט אילימא מדכולהו כתיב בהו כדהוה מהלך על רגלוהי בשוקא והא לא כתיב בה הכי ש"מ שכיב מרע הוה אדרבה מדכולהו כתיב בהו כדקציר ורמי בערסיה והא לא כתיב בה הכי ש"מ בריא הוה איכא למימר הכי ואיכא למימר הכי אוקי ממונא בחזקת מריה והאי טעמא טפי עדיף ומסתבר מדרב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי ראיה בקיום השטר הילכך לדברי רב הונא ורבה דאמרי ראיה בעדים קם ליה רבי נתן כרבי מאיר ורבי יעקב כרבנן וקי"ל הילכתא כרבנן הילכך ליתא לדרבא דאמר הרי מת וקברו מוכיח עליו דשמעתא כר' נתן אזלא דלית

לן מסר לו שטר המתנה חלק שחמר בפני עדים נכסי לרחובן וכתבו השטר ולא מסרו וכן למעשן פשיטא לכבה"נ לחמרינן לייתיקי מבטל' לייתיקי כמפורש לעיל: כתב וזיכה. לו השטר שנתנו בפני עדים ואמר לו זכה בנכסים אלו שנתתי לך בשטר זה ולא בזו חמר שמואל לחיינו נותן חלק לאחר מיתה והא דקאמר שני קנה חיינו במיפה את כחו לחי לן הא לחמרינן לעיל לשמש לן נמר וכו' וכן למעשן וקי"ל כשמואל לחמר לכמתנת שכיב מרע הוא שאם רצה לחזור חוזר הלכך שני קנה: שכתב לו כל נכסיו. בקנין לו מקנתן ונתן לו השטר לסיקנא לחי כמתנת בריא וחיינו יכול לחזור בו ולפילו לעשמו וכבר כתבנו לעיל בשם הרב ז"ל לחי הוה מנה מחמת מיתה חוזר לפילו בקנין וזכוי: חמר המחבר לכחבי טרח ועבד כולי חלי מפני שלעתו להקנותה מתנה נמורה מסיום לכל במנוס מחמת מיתה חוזר ונרחה מכחבי הרח"ם ז"ל למחייס לפילו לן עמל חוזר חלק שזה חינו נרחה בעיני הרח"ם ז"ל והריטב"ח תלמילו ז"ל: הסוא לסוה כתיב בו בחייס וכו' כיון שכתב בה במות לחחר מיתה קחמר. והוה ליה כמתנת שכיב מרע וכבל נכסיו בין בקנין בין בלא קנין קנה לחחר מיתה ואם עמל חוזר להל מתנת שכיב מרע היא ונלה לעתו למחמת מיתה יהיב חלק לחי לחיכא קנין ערוך יפוי כח לחל"כ לן קנה לחין קנין לחחר מיתה. חמר המחבר וכבר כתבנו לעיל בשם הריטב"ח ז"ל לשם כתוב בו מעתה ועל עולם וכיוצא בזה למשמע מתנה נמורה לפילו מחייס זכה ושוב חינו יכול לחזור בו ע"כ: נרסינו גמ' [דף קנג.] הניחו לחחתי לקמיה לרבה עבד לה כשמעתיה הוה טרחה ליה ל"ל לרב פפא בר רב חנן ספריה זיל כתוב לה [וכתוב בה] שובר עליהן לו מטען למרה ליה ליטבע לרביה לטעווי מטעי ליה למטוענהו למיה לרבה במיה ואפ"ה לן לימרך מחולפיה. לן כתב ש"מ [והוה לומר ש"מ] דייתי והא לומרים ברים היה ערוך להביה רחיה לבדי רבי מחיר וחכ"ח המוכיח מחבירו עליו הרחיה: עבד כשמעתיה. שכתוב בחתנתו בחייס ובמות וכי קיימא בעי למסלר ורבה פסק לה ללן מני למסלר בה: חמר המחבר לן כתבתי זה לענין פסק לכבר מפורש הוא חלק לפי דרכי ללמוד תועלת הנמשך שמרי לבקה קללתה בו מסום דהוי לחין לה שלא כדין שמנתת חכם עולה זהן ומש"ה לע"פ שחירא לו כן לן לימרך מחולפיה: (מתני') לן כתב בשטר המתנה לשון שכיב מרא. לסייענו כלקניר ורמי בערסיה ונס לשון ברים לן

כתב לסייענו כלמסלך ברנליה בשוקא חלק שחמר בפני עדים נכסי לרחובן וכתבו השטר ולא מסרו וכן למעשן פשיטא לכבה"נ לחמרינן לייתיקי מבטל' לייתיקי כמפורש לעיל: כתב וזיכה. לו השטר שנתנו בפני עדים ואמר לו זכה בנכסים אלו שנתתי לך בשטר זה ולא בזו חמר שמואל לחיינו נותן חלק לאחר מיתה והא דקאמר שני קנה חיינו במיפה את כחו לחי לן הא לחמרינן לעיל לשמש לן נמר וכו' וכן למעשן וקי"ל כשמואל לחמר לכמתנת שכיב מרע הוא שאם רצה לחזור חוזר הלכך שני קנה: שכתב לו כל נכסיו. בקנין לו מקנתן ונתן לו השטר לסיקנא לחי כמתנת בריא וחיינו יכול לחזור בו ולפילו לעשמו וכבר כתבנו לעיל בשם הרב ז"ל לחי הוה מנה מחמת מיתה חוזר לפילו בקנין וזכוי: חמר המחבר לכחבי טרח ועבד כולי חלי מפני שלעתו להקנותה מתנה נמורה מסיום לכל במנוס מחמת מיתה חוזר ונרחה מכחבי הרח"ם ז"ל למחייס לפילו לן עמל חוזר חלק שזה חינו נרחה בעיני הרח"ם ז"ל והריטב"ח תלמילו ז"ל: הסוא לסוה כתיב בו בחייס וכו' כיון שכתב בה במות לחחר מיתה קחמר. והוה ליה כמתנת שכיב מרע וכבל נכסיו בין בקנין בין בלא קנין קנה לחחר מיתה ואם עמל חוזר להל מתנת שכיב מרע היא ונלה לעתו למחמת מיתה יהיב חלק לחי לחיכא קנין ערוך יפוי כח לחל"כ לן קנה לחין קנין לחחר מיתה. חמר המחבר וכבר כתבנו לעיל בשם הריטב"ח ז"ל לשם כתוב בו מעתה ועל עולם וכיוצא בזה למשמע מתנה נמורה לפילו מחייס זכה ושוב חינו יכול לחזור בו ע"כ: נרסינו גמ' [דף קנג.] הניחו לחחתי לקמיה לרבה עבד לה כשמעתיה הוה טרחה ליה ל"ל לרב פפא בר רב חנן ספריה זיל כתוב לה [וכתוב בה] שובר עליהן לו מטען למרה ליה ליטבע לרביה לטעווי מטעי ליה למטוענהו למיה לרבה במיה ואפ"ה לן לימרך מחולפיה. לן כתב ש"מ [והוה לומר ש"מ] דייתי והא לומרים ברים היה ערוך להביה רחיה לבדי רבי מחיר וחכ"ח המוכיח מחבירו עליו הרחיה: עבד כשמעתיה. שכתוב בחתנתו בחייס ובמות וכי קיימא בעי למסלר ורבה פסק לה ללן מני למסלר בה: חמר המחבר לן כתבתי זה לענין פסק לכבר מפורש הוא חלק לפי דרכי ללמוד תועלת הנמשך שמרי לבקה קללתה בו מסום דהוי לחין לה שלא כדין שמנתת חכם עולה זהן ומש"ה לע"פ שחירא לו כן לן לימרך מחולפיה: (מתני') לן כתב בשטר המתנה לשון שכיב מרא. לסייענו כלקניר ורמי בערסיה ונס לשון ברים לן המשמשין חותו וחין ערוכין לעמוד עמו חלא לזמ מביתו חלק כיון שמוחלים לבני ביתו וכני לחם הרגילין חלגו ונס לומרים שכביל פלוני פלוני וגפטר מתוך כך הרי הוא בחזקת שמת מחותו חולי ויכולין העדים להעיד עליו שנפטר מתוך חליו לכל כה"נ למילתא למגליא סומכין על החזקה בדיני ממונות וכן לעת חלונינו הרב הגדול הרמב"ן ז"ל עכ"ל הריטב"ח ז"ל ומכלן נפקא לן לעדים שלא העידו כל עדותן חלא כתבו סתם לזו שקרקע הוא אע"ג לחית פסילה למקבל ונס לן יתגלה עדים שהיה ברים ונטעמת מסום למה שחומרים ומפרשים לבריסם בתר הכי חינו עקירת השטר

כלל להא מתניתא נכתב והכא עניתם יכולין לברר הענין לפי היכ בריה הוי שכיב מרע ושע"פ שכתב ירק יוצא ממקום לחבר והא לחמרינן בכתובות [דף יט: ע"ש] לעדים שלחמרו תנאי היו לדבריו אין נחמנין בשכתב ירק יוצא ממקום לחבר היינו משום לעדותן להשתא עיקר השטר לחילוי מכח השטר נתחייב בין יקייס לבר זה לו לא יקייס ומכח התנאי כשלא קייס אין השטר כלום וכיון שהגילו שוב אין מוחזרין ומניחין ומחזי כשקרא לבל הכא ליכא למימר למכח המתנה שתמת יוכה המקבל בין היכ הנותן בריה בין היכ ס"מ דולחלי בלאו הכי ח"ל הוי היכ בריה וזכה הוי היכ ס"מ ולא זכה כה הלכך ולחלי בעי פירוש ולא מיחזי כשקרא ולא שייך למימר כיון שהניח שוב אינו חוזר ומניל להא לא הניל עליין לנמרי והשתא הוי לנמרן ומיהו פשיטא ולחלי ללכתחלה ירייסים לברר עלותן: קי"ל כרב הונא ורבא לחמרי רחיה בעלים וכן כתבו המפרשים לטעמא להשיב רבא לחבי ליכא למימר הכי ולזוקי ממונא בחזקת מריה טעמא הוי ולחמרינן דבי יעקב כרבנן וה"ק הלכתא כרי יעקב לגל לחמרינן ניזיל בתר השתא שהוי בריה לגל נוקי ממונא בחזקת מריה עד שיביא המקבל רחיה בעלים שבריה היה הנותן בשעת המתנה: גרסי' בגמ' [דף קנד. ע"ש סוף עמוד ב] ר' יוחנן אמר רחיה בקיום השטר ור"ל אמר בעלים חיתיביה רבי יוחנן לר"ל מעשה בבני ברק בחצר שאכר בנכסי חבירו ובאו בני משפחה וערערו לומר קטן היה בשעת מיתה ובאו ושאלו את רע"ק מהו לבוקקו אמר להם אין אתם רשאין לנוולו ועוד לסיימים עשויין להסתנות לאחר מיתה ואיסתיק [דף קנה.] בשלמא לליבי לחמרינן בקיום השטר היינו דאכאת לה לנאתי לקוחות לנכסי גלא לליבך לחמרת בעלים נכסי ביבי לקוחות היכי מכאת לה אמר ליה מוליגנא לך בערעור דמשפחה ללאו ערעור הוא דאי לחמרי ליומא קטן היה חזקה אין העלים אותתים על השטר ע"כ נעשה בגזול: [דף קנד.] בקיום השטר. איקייס כלי גלא ליומרו ליה מזוייף הוא וילך ויחזיק בנכסי: ור"ל אמר על איביא רחיה בעלים. וכלפסקינן לעיל ולא רבי יוחנן לא אמר בקיום השטר גלא לוקא הכא וכלמוכח בסמוך: וערערו לומר קטן היה. כלחמרינן בסמוך שאינו יכול למכור בנכסי חבירו גלא לוקא בן עשרים ושביא שני ערעות שיהא בהן נוטל לאפוקי שומא: עשויין להסתנות. לו שנתרות לו ע"י נפיחה אינו נראה בהם נוטות לו שמתמתם הבשר ונראה שיהו בהם נוטות: [דף קנד:] בשלמא לליבי. למסתברא לי לנכסי בחזקת לקוחות ואתו בני משפחה ומערערים והיינו לאיסתיקו כלי גלא לנוול קרוכם היינו למכאת לנאתי לקוחות לנכסי איקייסו השטר ויחזיקו בנכסים גלא לליבך לחמרת בעלים ע"כ לא יחזיקו על חבירו רחיה שנגול היה ועליהם הרחיה והא ליכא עליה כלחמרן שריך שנים ושימנין ו"ע עכשיו שמת לבדקו: ע"ל ר"ל מוליגנא לך. להכא שני בקיום השטר לחזקה אין העלים אותתים על השטר ע"כ יליעו שהנותן והמקבל והעלים נוטלים וכשריס ופסקו ר"ח והרי"ף ז"ל כר"ל

היילכתא כותיה:

(דף קנה.) אימר בן מאימתי מוכר בנכסי אביו רבא אמר ר"נ מבן שמונה עשרה שנה ורב הונא בר חיננא אמר ר"נ מבן עשרים שנה והילכתא כותיה (דף קנו.) אמר ר"נ אמר שמואל בודקין לגיטין ולקדושין ולחליצה ולמיאונין ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ' שנה וכיון דבדקיניה לקדושין למה לי למבדקיה לגיטין ביבם בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנאם ואינו נותן גט עד שיגדיל לחליצה לאפוקי מדר' יוסי דאמר איש כתוב בפרשה אבל אשה בין גדולה בין קטנה קמ"ל דמקשינן אשה לאיש ולמיאונין לאפוקי מדר' יהודה דאמר עד שירבה השחור על הלבן ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ' שנה לאפוקי ממ"ד מבן י"ח שנה והילכתא כרב נחמן אמר שמואל בכולהו.

מהא שמעינן דהילכתא כמ"ד מבן כ' וחזינן ביני רבוותא פלוגתא בהני מילי דכתבינן איכא מאן דס"ל כדכתבינן ואיכא מאן דס"ל דהאי דאמר רב נחמן אמר שמואל ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ' אכולהו קאי דבדקינן לכולהו מכי מטי זמן בגרות עד דמטו כ' לחזקה אין העלים וכו' לממעא נמי לר' יוחנן קבלה כן חס כן כיון לרבי יוחנן ור"ל ס"ל הכי הכי קי"ל. כך העלו האחרונים ז"ל: לחמר רבי ינאי לחמר רב מולה וכו'. שמולה הלוה ולחמר לחת שאני כתבתי שטר זה לבל פרעתיו או לחמנה הוא כלומר האמנתיך למסור לותו לך קולה שקבלתי הלמים ערין המלוה לקיימו ולפילו קיימו לח"כ נוכה חובו בשטר זה וכ"ם לם קיימו קולה שיטענן זה לומר לחמנה הלוקה כשאינו מקיימו נאמן לומר טענה זו ונאמן לחי לא מכרתי לך לבר או לא לייתי והרי שטר מזייף הוא ואע"פ שהטענה בלמים והמנו במכירה וקי"ל לחין לדם נאמן על לבר לחר מסוס מנו לומר לכל לבר לחר מ"ח חיכא למימר כיון שהוא מלתא שמחמת הדבר הוא תובע הלמים כלבר לחר חסוב ולקלקו האחרונים ז"ל לכיון לסבירא לן לעולה בשטר שכתבו ערין לקיימו וכלרב נאמן לסבירא ליה הכי הכא במסכת כתובות (דף יט.) הא לחמרן חזקה אין העלים חותמים על השטר ע"כ ועשה בגזול ה"מ בשטר מקוייס נאמן לומר בשטר שאינו מקוייס לבל קטן היה מנו ליכול למימר לחי מכיר בשטר זה מעולם ושטר זה מזוייף הוא ולף על גב למיבעי לן בעלמא (בב"ב דף ה:) לי לחמרינן מנו במקום חזקה או לא הכא ולחי לחמרינן מנו או מסוס שאין כל החזקות שוות או מסוס לנוקי ממונא בחזקת מריה ומכיחין רחיה מלמקסינן לרבי יוחנן לפוס מחי לסוס סליק לעלתיה לרבי יוחנן למולה בשטר שכתבו אין ערין לקיימו ומקשו ליה והלא מסתם לחמרו יפה עדעדו בני משפחה כלומר ואם אין ערין לקיימו הלין יכולין לעדער והך לאו קושיא היא אלא מסוס לסמוך לחזקה אין העלים וכו' ולפיכך לחמרינן למאן דלחמר רחיה בעלים הכא אין ערין להביא עדים לאם לא כן מחי מקשה הא קיימו לן נבי מתנה דבשביב מרע לממן לחית ליה אין ערין לקיימו אית ליה לערין רחיה בעלים ובנמרא מסמע לה להביא אלא לחי היה סבירא ליה ערין לקיימו הוה אתי חזקה מסמע שהיו נאמנים לומר קטן היה מסוס מנו למני למימר השטר לאו כלום הוא על שיקיימו את השטר: שיתמר כו'. העלו המפרשים ז"ל בשם הגאונים למלנקט בנכסי חבירו לוקא בנכסי חבירו הוא לבעינן בן עשרים ושיהיו לו סימנין ומיהו לף על פי שאינו יולא בטויב מסף ומתן כיון שהוא בן לעת סני לחבל בנכסי עלמו לפילו בן פלס עשרה שנה ויום לחד שהוא גדול ובלבד שיהיו לו סימנין ושיולא בטויב מסף ומתן לו למסברו ליה וסבר כלחמרינן בסמוך: לחמר המחבר נכסי עלמו כגון נכסים שנתנו לו לחריס או שנתן לו לחביו בחייו על כלן. ולפבר לומר לטעמא למילתא מסוס שהשטר לקרקעות שירש לילמא מוזיל וזבין כיון שלא טרח ולא עמל בהם ולקרקעות לוקא חשטר שהפסדן מרובה: לחמר המחבר לוקא בנכסי חביו תקנו שהיו ירושה מצויה לבל בשאר ירושות לפילו ירושת לחו לינם בנכסים לילידיה לדבר שאינו מצוי שיהיו על הדין והיינו טעמא למתניתא מתניה לפילו בנכסי חביו זה לעת הרא"ם והרמב"ם ז"ל ע"כ:

[דף קנה:] יכיל רחיס שהוא בן כ'. כלומר וחשבינן ליה לגדול ולחמרינן כיון שלא הביא שתי שערות יביא ולא מיבעי לשלוי בר קטמת שם הוא ולא חולץ לכל שאינו עולה ליבום וחכא נמי אי בעינן בן עשרים למה לי למכלק הא ולשלי גדול הוא ומשכח נפקא לן להו לאפילו הוא חריף טובא ויולע בטויב משא ומתן בעינן שיהא בן עשרים למכור בנכסי אביו לשלי לא כן מאי מקשה למה לי למכלק תאמר למיירי שנה ומסייעי להאי סברא מהא דשלח גידל בר מנשה לרבא (דף קנה:) וקאמר דהאי דקאמר לאפוקי ממ"ד מבן י"ח לאו אהני דאיפליגו אליבא דר"נ קיימי דש"מ דהילכתא כמ"ד מבן כ' שנה אלא אהאי מתני' קיימינן דתנן (נדה דף מז:) * בדפו"י ליתא לתיבת בוגרת וכן בנדה שם ליתא (בוגרת) בת כ' שנה שלא הביאה ב' שערות תביא ראיה שהיא בת כ' שנה והיא אילונית לא חולצת ולא מתיבמת ובן כ' שנה שלא הביא ב' שערות יביא ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם כדברי ב"ה ב"ש אומרים זה וזה בן י"ח רבי אליעזר אומר הזכר כדברי ב"ה והנקבה כדברי ב"ש שהאשה ממהרת לבוא לפני האיש ועלה קא אמרינן הכא לאפוקי ממ"ד מבן י"ח אבל האי מימרא דאיתמר משמיה דר"נ מבן י"ח ומבן כ' לית הילכתא כוותייהו דהא איפסיקא הילכתא כגידול בר מנשה

והאי סברא איכא עליה כמה פירכי חדא דא"כ לא איבעי ליה למימר עד שיהא בן כ' אלא הכי איבעי ליה למימר עד עשרים שנה ועוד אי ליכא הפרש בין נכסיו לנכסי אביו למה ליה למימר ולמכור בנכסי אביו לימא ולמכור בנכסים סתם אי נמי ולמכור בקרקעות מ"ט קאמר ולמכור בנכסי אביו אלא ש"מ ולמכור בנכסי אביו דוקא ועוד כדהדרינן אכל חדא מינייהו ואמרי' לחליצה לאפוקי מדר' יוסי למיאונין לאפוקי מדר' יהודה הוה מיבעי ליה למימר עד כ' שנה לאפוקי ממ"ד מבן י"ח שנה ולא לימא ולמכור בנכסי אביו ולא לימא מבן י"ח אלא בן שמונה עשרה לחוד ועוד דלא צריך לאפוקי מההיא מתני' כל עיקר דמחלוקת בית שמאי ובית הלל היא דקיימא לן דבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה

והאי דשלח גידול בר מנשה לרבא לא מסייעא להו דלא שלח ליה מהו למכור בנכסי אביו אלא מהו למכור בנכסיו הוא דשלח ליה דהכי אמרינן (דף קנה:) שלח ליה תינוקת בת י"ד שנה ויום אחד ויודעת בטיב משא ומתן מהו כלומר מהו שתשא ותתן בנכסים שלה שלח ליה אם יודעת בטיב משא ומתן מקחה מקח וממכרה ממכר ואמרינן עלה והא דרבא לאו בפירוש איתמר (שם) אלא מכללא איתמר דההוא פחות מבן עשרים דאזיל זבין ניכסיה דשמעת מינה דהאי דשלח ליה גידול בר מנשה לרבא לאו לזבוני בנכסי אביו שלח ליה אלא לזבוני בנכסי דידיה הוא דשלח ליה כגון דזבין ליה אפוטרופא דיליה כדהוה קטן נכסי ובעא איהו השתא לזבונינהו ואמר ליה אם יודעת בטיב משא ומתן מקחה מקח וממכרה ממכר ומדאמרינן אהא דשלח גידול בר מנשה דההוא פחות מבן עשרים דאזל זבין נכסיה ולא קאמרינן זבין בנכסי אבוה הוה להו תיובתא ולא הוה להו סייעתא

ועוד דגרסינן בהדיא בפרק האומר התקבל גט זה לאשתי (גיטין דף סה.) אמר רבא שלש מדות בקטן צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים וכנגדו בקטנה מתגרשת בקדושי אביה. הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלי וכנגדו בקטנה מתקדשת למיאון. הגיעו לעונת הנדרים נדריהן נדר והקדשן הקדש וכנגדו בקטנה חולצת. ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים שנה והא רבא גופיה הוא דאמר הכא דתינוק בן שלש עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות ויודע בטיב משא ומתן מקחו מקח וממכרו ממכר והוא דאמר התם ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים ואי אמרת הא דשלח גידול בר מנשה לרבא למכור בנכסי אביו הוא אם כן קשיא דרבא אדרבא

וכללא דמילתא דסברא פריכא הוא וליכא למיסמך עליה אבל סברא קמא דכתבינן סברא תריצא היא ועליה סמכינן וכותיה עבדינן דלית ליה לינוקא לזבוני בנכסי דאבוה אלא עד דהוי בר עשרין שנין והוא דאייתי שתי שערות ואי הוי בר עשרין ולא אייתי שתי שערות אכתי קטן הוא כדתנן (יבמות דף צו:) אחד בן תשע שנים ויום אחד ואחד בן עשרים שנה שלא הביא שתי שערות ובדקינן ליה עד רוב שנותיו ואי נולדו בו סימני סריס כדהוי בר עשרים אע"ג דלא אייתי שתי שערות גדול הוא והוי זביניה זביני דתנן (נדה דף מז:) בן כ' שנה שלא הביא שתי שערות יביא ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם ואיתמר עלה אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב והוא שנולדו בו סימני סריס ואמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסריס שמע מינה ואמרינן (שם) וכי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה תאני רבי חייא עד רוב שנותיו כי אתי לקמיה דרבי חייא אי כחוש הוה אמר להו זילו אבריוה ואי בריא הוה אמר להו זילו אכחשוה דהני סימנין זימנין דנתרי מחמת כחישותא וזימנין דנתרי מחמת בריותא (מכילתין דף קנה:)

תוך זמן. כלומר תוך עשריס כלפני עשריס ולין ממכרו ממכר בנכסי לבני: שלח ליה (רב) נילי וכו'. ס"נ בנכסים כלומר נכסי עניו לבנכסי שתמת נכסי עניו נינהו ולפיכך סני בסימני נזול להיינו לזכר שנה עשרה שנה ויום אחד ולנקבה שתים עשרה שנה ויום אחד ושהכירו שתי שערות שיהיה רואין כפוף לעיקרן ושל לחמרין שהוא פחות מבן עשריס ולא פירש כמה שנים היו לו כיון שבא להוכיח וללמוד על שתים עשרה שנה ויום אחד מפני לכיון ליגע מכלל עשריס לין קפילת כיון שהוא נזול בין רב למעט והיינו למקצין ולישלח בתינוקת בת שתים עשר שנה ויום אחד כלומר לכיון לגדולה היא לין סברת לחלק בין בת שתים עשרה לשתים עשרה: כיון למסברו ליה וסבר. מפני מכח מלא בקיקי רבה לעשת שם יולע בטיב מפי ומתן מסתמת לחמרין כל שהוא נזול יולע הוא ומכירתו מכירה על ליקוט בבירור לחינו יולע כי הלי למעיקרא היה מתנה כשוטה שהיה חולה תמיד וזורק הנרעינים לפני רבא כלי שיחשבוהו לשוטה הוא לעבד הכי שהשליך הנרעינים: עלותו עלות. נזול זה שהוא בן י"ג שנה ויום אחד וחינו יולע בטיב מפי ומתן שאין מכירתו מכירה בקרקעות מיהו כיון שמכירתו מכירה במטלטלין עלותו נמי עלות שם יכול להעיל למטלטלי ללא תימא לענין עלות בשינן לעת עניל טפי קא משמע לן ולוקא שיהיו נזולים לכשינן לענין לכל פעוטות לא שע"נ לבמטלטלי מקחן מקח וממכרו ממכר כלי חיין למזונות: [דף קנו.] מתנתו מתנה. לף על גב דלענין מכירת קרקעות כיון שאינו יולע בטיב מפי ומתן לא הוי זביניה זביני מ"מ לענין מתנה מתנתו מתנה [ולפי] בנכסי לבני לכי היכי לבנכסי עניו חשבינן ליה כנזול יולע וכו' הוא הלין בנכסי לבני חשבינן ליה כבן עשרים ויהיו זביניה זביני וכמו בשאר פעולות ולא מינו לשם יד במקרקעי ולאו במטלטלי וכמתנה לא צריך למימר אי אבעיא להו תוך זמן כלפני זמן או כלאחר זמן רבא אמר רב נחמן תוך זמן כלפני זמן רבה בר רב שילא אמר רב נחמן תוך זמן כלאחר זמן שלח ליה גידול בר מנשה לרבא ילמדנו רבינו תינוקת בת י"ד שנה ויודעת בטיב משא ומתן מהו שלח ליה אם יודעת בטיב משא ומתן מקחה מקח וממכרה ממכר ולישלח ליה תינוק מעשה שהיה כך היה ולישלח ליה תינוקת בת שתים עשרה שנה ויום אחד מעשה שהיה כך היה

אמר רב הונא בריה דרב יהושע ולעדות עדותו עדות כלומר בן שלש עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות ואינו יודע בטיב מקח וממכר אע"פ שאין מקחו מקח וממכרו ממכר לענין עדות עדותו עדות אמר מר זוטרא לא אמרן אלא למטלטלי אבל למקרקעי לא א"ל רב אשי למר זוטרא מאי שנא מטלטלין דזביניה זביני אלא מעתה הא דתנן הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין הכי נמי דעדותן עדות א"ל התם בעינן ועמדו שני האנשים וליכא

אמר אמימר מתנתו מתנה א"ל רב אשי לאמימר מאי שנא זביני דלא דילמא * בס"י אזיל מוזיל ומזבין כ"ש מתנה דלא מטי ליה ולא מידי (דף קנו.) ולטעמיך זבין שוה חמשא בשיתא ה"נ דזביניה זביני אלא קים להו לרבנן דינוקא מקרבא דעתיה גבי זוזי ואי אמרת זביניה זביני מזבין לכולהו נכסיה * בגמ' איתא אבל גבי מתנה (ג"א) גבי מתנה אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה לא הוה יהיב ליה מתנה אמור רבנן תהוי מתנתו מתנה דליעבדו ליה מילי והלכתא תוך זמן כלפני זמן והלכתא כגידול בר מנשה והלכתא כמר זוטרא והלכתא כאמימר והלכתא כר"נ אמר שמואל בכולהו:

מתני' המחלק נכסיו על פיו ר' אליעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף בשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אינן נקנין אלא במשיכה (דף קנו:) אמרו לו מעשה באמן של בני רוכל שהיתה חולה ואמרה תנתן כבינתי לבתי והוא בי"ב מנה ומתה וקיימו חכמים את דבריה אמר להם בני רוכל תקברם אמם:

גמ' תניא אמר להם ר' אליעזר לחכמים מעשה במרוני אחד שהיה בירושלים והיו לו מטלטלין הרבה וביקש ליתנם במתנה אמרו לו אין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע הלך ולקח בית סאה סלע סמוך לירושלים ואמר לקל וחומר הוא כין למתי מזכן להו: ולא למרת זביניה זביני. פירוש כיון לעל הרוב מחזיל ומזכין לף פלוגי רבנן ולפילו כי מזכין ביוקר זביניה לאו זביני ויכול לוקח למסדר ביה ומחילה של קטן כמתנתו כן לעת רבותי סריטב"ץ ז"ל ומסתברא למתנה שיש בה אחריות אם יש בה חמש שערות הוי כמכר ואם לאו הרי היא קיימת והכל לפי רואות הלייניס. וכן לתני לומר לענין לינא לכר מגרש לאחריות למתנה לאית בה מפוס לינא לכר מגרש לאית בה אחריות ואכי מוכח מלישנא לאתס בב"מ [לף קמ:]. סריטב"ץ ז"ל: לליעבדן מילים. שינמלו לו חסל להיטיב לו בכל עניניו: [לף קנו.] לחר רב נחמן לחר שמואל בוקין לקלוסין. בוקין אם יש לו שתי שערות לע"פ שיש לו י"נ שנה ויום לחד ואם לבקנין לקלוסין לאו למימרת שלא יוכל לקלס על לבקנין ליה לאו שאין קלוסין נמורין לכל לנטין [ולאלישה] לף מני לחלון ולנרס על לבקנין ליה בחלישה למקנין אבל לאים לאו לף על גב לאים לוקח כתיב בפרשה אם לף יחפון האיש לכל לנטו בבליקה ליליה סניף: ובעינן לנטו למה לי. לאי הקלוסין לאו קלוסין נמורין נינהו ל"ל לחלי בעי בליקה לנטו ואי נמורין נינהו ל"כ נם הנטו לאני ונמור הוא לולאי לפילו נשרו לו הסימנים אין בכך כלום: ולמיקונין. לאף מניא למאן אם הביאה שתי שערות אחת נולה ואחת קטנה היא לענין חלישה והוא הדין למיקון ולאו כרבי יהודה לבעי ריבוי שערות: על הביאה בן עשרים. לאו למימרת לאף ערין בליקה חאף על עשריס לאת בעינן על רוב שנותיו חאף לפיקוי ממאן לאמר לבן שמנה עשרה הוי נזול ובבליקה סני למכור בנכסי לבני קמ"ל לבחנם בוקין לותו למכור בנכסי לבניו על הביאה בן כ' ואז הוי ממכרו ממכר אם הביאו שתי שערות לו סימני סירוס ואם אין לו סימני סירוס אין ממכרו ממכר על פינינא לרוב שנותיו אפס שנשים ואפס שנה וכבר פסק תלמודא בכולהו הני וכמו שפירשנו:

צפונו לפלוני ועמו מאה צאן ומאה חביות דרומו לפלוני ועמו מאה צאן ומאה חביות אמרו לו משם ראיה מרוני בריא היה אמר רבי לוי קונין משכיב מרע ואפילו בשבת ולא לחוש לדברי ר"א אלא שמא תטרף דעתו עליו:

מתני' ר' אליעזר אומר בשבת דבריו קיימין מפני שאין יכול לכתוב אבל לא בחול רבי יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר בחול כיוצא בו וכן לקטן ואין זכין לגדול דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר לקטן אמרו קל וחומר לגדול (דף קנז.) נפל הבית עליו ועל אביו (או) עליו ועל מורישיו והיתה עליו כתובת אשה ובעלי חובות יורשי האב אומרים הבן מת ראשון ואח"כ מת האב * בס"י ויורשי הבן ובעלי חובות אומרים האב מת ראשון ואח"כ מת הבן ב"ש אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן:

גמ' תנן התם המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים על ידי עדים גובה מנכסים בני חורין בעי שמואל דאיקני מהו אליבא דרבי מאיר דאמר אדם מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם לא תיבעי לך דודאי קנה כי תיבעי לך אליבא דרבנן דאמרי אין אדם מקנה לחבירו דבר שלא ב"ל ומיניה לא תיבעי לך דאפילו מגלימא דעל כתפיה אלא כי קא מיבעיא לן דאיקני וקנה ומכר וקנה והוריש מאי ומסקנא (דף קנז:) את"ל משתעבד לוה ולוה וחזר וקנה מהו לקמא משתעבד או לבתרא משתעבד אמר רבינא מהדורא קמא דרב אשי אמר לן ראשון קנה מהדורא בתרא אמר לן יחלוקו וכן תיקנו על לכך שלינו מעני כמו שכתבו הכי לעיל נבי ירושה והניחום על הדין שהרי לעניין קלקלין וניטיון וחליצה לא חשבינן ליה כשוטה מפני שהוא לינו יודע בעיב משא ומתן. כך נראה לי על כלן: מתני' שכירת ליה לרבי לעלעזר לעעוסק לא קיימן בחמירה בעלמא ולפילו בשכיב מרע ורבנן סברי לכחמירה בעלמא סני בש"מ והכיולו רחיה מחמן של בני רוכל שהיתה מניח מחמת מיתה ונותה לתת תכשיטו של כלי מילת לבתה שהוא חלף ולי' לינרין וקיימו חכמים את לברייה לעלמן לכלה קנין מהני בחמירה בעלמא ולי' לעלעזר לומר לעסוס שהיו רשעים שהיו מקיימי קונים בכרס שהוא כללים לעתן ל' לעלעזר עסוס למחשב לו לוכל עסוס שיש מקום שמכילים לותם לנמליהם קנסו לותם חכמים שמותר לכל ממנם ביתים וטעמא לרבנן כל שלין כמוהו מקיימים לינו בר זריעה ולינו לסור וקי"ל כרבנן כלליתא בגמ': גמ' קונין. בחמירה בעלמא ולא חיישינן לר"ש לבעי קנין והטעם שלא תטרף לעתו ביני ביני וים לתפרשים לפס ירצה שכשיב מרע שיקנה ממנו בקנין קונין לפילו בשבת אע"נ דלמיל קנת למקח ולמתכר בקנין סודר מכל מקום התירו כן כלי שלא תטרף לעת החולה פס לא יקיימו לברייו אי נמי היכא לחוי מתנת מקנת לבעיל קנין לכל לא עסוס לחייסינן לכברי ר"ש לאתר בעי קנין דוקא לא חיישנן לכברי: מתני' נפל הבית על לאובן ועל יעקב או על לאובן ועל מוריסיו דוקא אחי אבוי ולאובן היה חייב או לפסתא כתובתה או לבעל חוב וטוענן הבעל חוב כי יעקב או מוריסי לאובן מתו לאסנים ואחר כך מת לאובן ואם כן מה שזכה לף על פי שלא בא ליום בתוקף שעה ולפי שלו היה כיון לכתב לו נכסי לקנלי ולעתיד לנת למקנין לין הוא שיזכה בהנכסים שלו ויורשי לאובן טוענין שפס היה כן הדין עמהם שלא שלרשה לאובן מת לאסון ולא זכה בעוד נכסים הלכך לין לו כמה יגבה: בית הלל אומר נכסים בחזקת יורשי האב שהנכסים תחת ידם פס ואין לבעלי חובות לנבות שלא בראוי לה: גמ' לקמן בעוד פשוט [דף קעה.] תנן להמלוה בשטר כיון שיש קול בשבר נובה חובו מנכסים שמכר הלוה לאחר מכן מפני שכבר היו חותן נכסים משועבדים למלוה ואית קנה למילתא ויהיה לו לגובה לחקור ול"ב הוא לאפסיל לנפשיה אבל בלא שטר אין לו קול כ"כ הלכך אית לן למימר שהגובה בקש ולא מצא מי שיאמר לו שיש לו עליו חוב ולפיכך קנה ואינו נובה שלא מנכסים שהם ברשות הלוה: לאחר מכן מהו. פס כתב ומעבד למלוה כל נכסי לקנלי ולעתיד לנת למקני מהו מי הוי לבר שלא בא לעולם כפירות שלל שלין מכירתו מכירה לרבנן לו לימלך בא לעולם כפירות שלל שלין מכירתו מכירה לרבנן לו לימלך ני נכסי בעולם ניגהו שלא לעשיין לו זכה היאך בהם אי נמי כלי שמתחבר ולעת תטרף לעתו ביני ביני וים לתפרשים לפס ירצה שכשיב מרע שיקנה ממנו בקנין קונין לפילו בשבת אע"נ דלמיל קנת למקח ולמתכר בקנין סודר מכל מקום התירו כן כלי שלא תטרף לעת החולה פס לא יקיימו לברייו אי נמי היכא לחוי מתנת מקנת לבעיל קנין לכל לא עסוס לחייסינן לכברי ר"ש לאתר בעי קנין דוקא לא חיישנן לכברי: מתני' נפל הבית על לאובן ועל יעקב או על לאובן ועל מוריסיו דוקא אחי אבוי ולאובן היה חייב או לפסתא כתובתה או לבעל חוב וטוענן הבעל חוב כי יעקב או מוריסי לאובן מתו לאסנים ואחר כך מת לאובן ואם כן מה שזכה לף על פי שלא בא ליום בתוקף שעה ולפי שלו היה כיון לכתב לו

הלכתא יחלוקו

והא דתנן לשבח קרקעות כיצד הרי שמכר שדה לחברו והשביחה ובא בעל חוב וטרפה כשהוא גובה גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורין חצי שבח הוא גובה משום דלא טריף מיניה בעל חוב אלא חצי שבח דהאי שבח דאיקני הוא והוה ליה בעל חוב ולוקח לגבי האי שבח כלוה ולוה וחזר וקנה דקי"ל יחלוקו וכן הלכתא:

(דף קנט.) שלחו מתם בן שמכר בנכסי אביו בחיי האב ואח"כ מת האב בן הבן מוציא מיד הלקוחות וזו היא שקשה בדיני ממונות אבוה מזבין ואיהו מפיק:

מתני' (דף קנח.) נפל הבית עליו ועל אשתו יורשי הבעל אומרים אשה מתה ראשון ואח"כ מת הבעל ויורשי האשה אומרים הבעל מת ראשון ואח"כ מתה האשה ב"ש אומרים יחלוקו וב"ה אומרים הנכסים בחזקתן וכתובת האשה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי אשה:

גמ' (דף קנח:) בחזקת מי ר' אלעזר אומר בחזקת יורשי אשה ור' יוחנן אמר בחזקת יורשי הבעל תני בר קפרא הואיל והללו באין לירש והללו באין לירש יחלוקו וכן הילכתא הא דקאמרי ב"ה הנכסים בחזקתן פירש רבינו האי גאון ז"ל דאינון נכסי איתתא דלא ידעי אי מנכסי כתובה נינהו ואי מנכסי מלוג דאינון נכסים הנכנסים והיוצאין עמה אינון ובהון איפליגו רבי אלעזר ור' יוחנן ובר קפרא וקא פסק הילכתא כבר קפרא חדא דהוה מסקנא דשמעתא ועוד דהוא רביה דרבי יוחנן וקי"ל דאין הלכה כתלמיד במקום הרב ואיכא מ"ד הני נכסי דקאמרי ב"ה בחזקתן נכסי צאן ברזל אינון וכתובה מאי דקביל הבעל על נפשיה מדיליה כגון תוספת ועיקר כתובה דהוא מנה מאתים ונכסים הנכנסין והיוצאין אינון נכסי מלוג ומסתברא לן דהאי פירושא טפי עדיף ומסתבר מההוא פירושא קמא:

מתני' נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו א"ר עקיבא מודה אני בזה שהנכסים בחזקתן אמר לו בן עזאי על החלוקים אנו מצטערין אלא שבאת לחלוק עלינו את השוים:

גמ' בחזקת מי רבי אלעא אמר בחזקת יורשי האם ור' זירא אמר בחזקת יורשי הבן כי סליק רבי זירא קם בשיטתיה דר' אלעא וקם רבה בשיטתיה דרבי זירא א"ר זירא ש"מ אוירא דא"י מחכים וטעמא מאי אמר

לשמואל וכיון שאין לה כניס ממנו אנחנו נירש אותה ש"כ הוי ממון המוטל בספק וחולקין: [דף קמח.] וכ"ש יורשים נכסים. שהכניסה עמה בנישואיה וקבלם הבעל על עצמו ומחריתן עליו הם בחזקתן פרש"י **בגמ' בחזקת שניהם ויחלוקו אותם מפני שנכניסם שוין בהם שהרי עקרן מן הכתובה ומחריתן על הבעל:** וכתובה. להיינו עיקר כתובה ותוספת בחזקת יורשי הבעל מפני שהוא ממון המוטל מן הבעל והמוציא מחבירו עליו הראיה: ונכסים הנכנסים והיוצאים עמה. שהם נכסי מלוג ואם ממון הכתוב שאין לבעל בנופן כלום בחזקת יורשי הכתוב והראוה להוציא מידה עליו להביא הראיה: גמ' וכיון שכל אחד יש לו חין להחזיק בהם הלכך יחלוקו כלפי' במתני' והכי הלכתא כבר קפרא וכן כתב רבינו לנפסי ז"ל: מתני' וכו'. נפל הבית על רחל ובניהן וחין לרחל בן אחר לו מיעקב ולו מאחר ואם היה ברור שמתה היא לפנינה היה בניהן יורש ואחי בניהן מלוה לבניהן אבל אם מת בניהן לפנינה כיון שהיתה כבר חלוקה היה לבניה זוכה בחלוקה וה"ה שאר יורשיה שהן יורשים במקום בן וכזה חולקין ולפיכך כיון בית שמאי וכיון בית הלל מודים ליחלוקו וכתב רבינו שמואל ז"ל לפי היה לו בן אחר מאיזה אחר שיורש במקום בן זה נמי לו חלוקין יחלוקו מפני ליוסף [בנה מאיזה אחר] טוענן ולאי בחני הנכסים לחפילו מתה היא תחלה לו יירש בניהן חלק חני הנכסים אם כן יוסף טוענן אכל הנכסים שלו שבניהן מת לפנינה והוי ולאי יורש במקומן ואחי בניהן חין טוענין חלק בעבור חניין. ואותן חני ספק הוא ולו חלי ספק ומייתי לפיה ממונא מילי ולאי ומייתי לפיה מפרק החולן [לקמן לח.] מיכם יבמתו תוך שלשה חדשים שמת בעלה וילדה לסוף שבעה חדשים שהוא ספק שמא בן תשעה לפנינה שמא בן שבעה לאחרון ואחר כן מת בן שבעה לראשון חלק כספקפק טוענן חלק ברייה למיתנא ויש לי חני הנכסים ויביא טוענן את ברי וכולן שלי אמרינן התם שהרין עם היכם משום שטוענן בלא מה ולאי להיינו בחני והוא הדין הכא והלכתא לנכסים בחזקתן: (גמ') וכו'. להיינו לשבט הלם לכיון שנתארמלה ברשותה ובחזקתה

אבי הואיל והוחזקה נחלה באותו השבט:

(דף קנט:) בעו מיניה מרב ששת בן מהו שיירש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב אמר להו רב ששת תניתוה אב שנשבה ומת בנו במדינה ובן שנשבה ומת אביו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו היכי דאמי אילימא כדקתני היינו יורשי האב והיינו יורשי הבן אלא לאו ה"ק אב שנשבה ומת בן בתו במדינה * ובן בתו שנשבה ומת אבי אמו במדינה ולא ידענן הי מינייהו מית ברישא יורשי האב ויורשי הבן יחלקו. כ"ה בגמ' (ג"א) ובן שנשבה ומת אבי אמו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו ואם איתא נהי דבן מת ברישא לירתיה לאבוה (דאבוה) דאמיה בקבריה וליירתינהו לאחוה מן אבוה ואם איתא נהי נמי דבן מית ברישא לירתיה לאמיה בקבריה וליירתינהו לאחוה מן אבוה אלא לאו ש"מ אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחים מן האב ש"מ וטעמא מאי אמר אביי נאמרה סיבה בבן ונאמרה סיבה בבעל מה סיבה האמורה בבעל אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף סיבה האמורה בבן אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב:

סליקא לה פרק מי שמת

(דף קס.) **גט** פשוט עדיו מתוכו מקושר מאחוריו פשוט שכתבו עדיו מאחוריו ומקושר שכתבו עדיו מתוכו שניהם פסולים רבי חנניה בן גמליאל אומר מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט ר' שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה:

גמ' (דף קס:) וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר אתרא דכהני הוה והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו תקינו להו רבנן מקושר אדהכי והביכ מיתבא דעתייהו * [וכן מחקו הב"ח] (אמר רב יצחק בר יוסף) והיכן עדים חותמים בגט מקושר אמר רב הונא מבחוץ כנגד החלק שבין קשר לקשר וליחוש דילמא כתב בסוף השטר מאי דבעי והרי עדיו חתומים מבחוץ דכתיב בסוף השטר שריר וקים וניחוש דילמא כתב מאי דבעי והדר כתב שריר וקים חד שריר וקים כתבינן תרי שריר וקים לא כתבינן וניחוש דילמא מחק לשריר וקים וכתיב * בס"י מאי [וכ"ה הב"ח] מילי דבעי (ומקיים) והדר כתיב שריר וקים הא"ר יוחנן תלויה מקויימת כשרה (דף קסא.) מחק אף על פי שמקום פסול ולא אמרן דפסול אלא כשעור שריר וקים ובמקום שריר וקים * הג"ה [וכ"ה הב"ח] תנן התם איש פלוני עד בן איש פלוני עד כשר * ע"כ [וכ"כ הב"ח] :

רב ירמיה בר אבא אמר אחורי כתב היה חתום מלמטה למעלה שהכתב נכתב שיהו חותמים נגד הכתב (דף קסא:) א"ר יצחק בר יוסף כל המחקין כולן צריך לכתוב קיומיהון וצריך שיחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה מאי טעמא (דף קסב.) אמר רב עמרם לפי שאין למדין משיטה אחרונה (דף קסב:) דתניא הרחיק את העדים שני שיטין מן הכתב פסול פחות מכן כשר היו ארבעה וחמשה עדים חתומים על השטר ונמצאו * בגמ' גרס ונמצא א' מהן קרוב או פסול ועי' ברא"ש סי' ג' (ג"א) הראשונים קרובים או פסולין יתקיים העדות בשאר מסייע ליה לחזקיה דאמר חזקיה מילאהו בקרובים כשר ואל תתמה שהרי אויר פוסל בשלשה סכך פסול פוסל בארבעה פירוש מילאהו בקרובים כגון שחתמו אלו הקרובין במלוי שני פסוקי שכתבו [כו']. בחתירת לנסיני בפסוקו ובמקוסר וכותב לו פסוקו כהנן ועליו בתוכו וכתב נמי עליס מחוריו כמו במקוסר פסול הוא שהרי וחס ניס לו פסוק הא לאו פסוק הוא חס ניס לו מקוסר הוא מקוסר לאו מקוסר הוא הלכך קפיל עליה להא לא עבד כלבעי ליס וחס נמי לחסס הוא פסול לגרס בו וקי"ל כוותיה להא להרבן שמעון כ"ג סיטה היא כלמסמע בגמ' [דף קסב.] ולאו הלכתא כוותיה ונרחה להסתתא לא נהגו במקוסר ולא ילעינן ליה והיה נרחה עלא לפסול אותו לא שייך קפילת במאי לא סליקא לעתיה כלל כיון לכל יש פסוק יש לו מ"מ נרחה לפסלו מלפירש הר"ס ז"ל לטעמא לפסולין משום עלא נעשו כתיקון חכמים וחס כן זה שחתמו בו מבחוץ כבמקוסר הוא כתיקון חכמים:

לאחוה מן אבוה א"ל רב אחא בר מניומי לאביי אף אנן נמי תנינא נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו ואם

זכתוב בו על לחל בגמרא פריך פסיטא: גמ' כל מחק שהניח עליו צריך לקיימו בסוף השטר לפני שריר וקיים חוס ניוס מקויימים ליכא למימר שמא זייף ומחק כרצונו והניח לאחר שנכתב השטר ואחתמו וצריך שיכתוב ענינו מי כמו שלנו כותבין ומה שהיה בפנינו ושקנינו מפלוני כ"פ וכו' וטעמא לחוזר לכר שלא לצורך משום לקי"ל [דף קסב.] לחין למדין משטר אחרונה וחס היה בו סוס חילוס היה בחנס נכתב וטעמא לחין למדין ממנו כלי שלא יכתב בין השטר לעדים מפני שחינס יכולים לומנס כ"ש שלא יניחו ליזיז ריוח בין חתימתן לכתיבת השטר ולחי לכתוב ולזייף בלותו ריוח ובשטר לא כתיב היה שריר וקיים חיירינן הכח: לחר שמחבר פסוק שכתבו [כו']. בחתירת לנסיני בפסוקו ובמקוסר וכותב לו פסוקו כהנן ועליו בתוכו וכתב נמי עליס מחוריו כמו במקוסר פסול הוא שהרי וחס ניס לו פסוק הא לאו פסוק הוא חס ניס לו מקוסר הוא מקוסר לאו מקוסר הוא הלכך קפיל עליה להא לא עבד כלבעי ליס וחס נמי לחסס הוא פסול לגרס בו וקי"ל כוותיה להא להרבן שמעון כ"ג סיטה היא כלמסמע בגמ' [דף קסב.] ולאו הלכתא כוותיה ונרחה להסתתא לא נהגו במקוסר ולא ילעינן ליה והיה נרחה עלא לפסול אותו לא שייך קפילת במאי לא סליקא לעתיה כלל כיון לכל יש פסוק יש לו מ"מ נרחה לפסלו מלפירש הר"ס ז"ל לטעמא לפסולין משום עלא נעשו כתיקון חכמים וחס כן זה שחתמו בו מבחוץ כבמקוסר הוא כתיקון חכמים:

יום רעו

(דף קסג.) רב שבתאי משמיה דחזקיה אמר שני שיטין שאמרו בכתב ידי עדים ולא בכתב ידי סופר מ"ט דכל מאן דמזייף לאו לגבי ספרא אזיל איבעיא להו שני שיטין שאמרו הן ואוירן או הן בלא אוירן אמר ר"נ בר יצחק מסתברא הן ואוירן * בגמ' איתא וכמה אמר רב יצחק בן אלעזר כגון כו' (ג"א) רב יצחק אמר כגון לך לך זה ע"ג זה אלמא קסבר שני שיטין וארבעה אוירין ר' אבהו אמר כגון ברוך בן לוי בשיטה אחת אלמא קסבר שיטה אחת ושני אוירין רב חייא בר * בר אמי כ"ה בגמ' ובראב"ש (ג"א) [וכ"ה הב"ח] חמא משמא דעולא אמר כגון למד וכף בשתי שיטין אלמא קסבר שתי שיטין ושלשה אוירין

אמר רב לא שאנו אלא בין עדים לשטר אבל בין עדים לאשרתא אפילו טובא נמי כשר מאי שנא בין העדים לשטר דילמא מזייף בין עדים לאשרתא נמי דילמא מזייף וכתיב דמטייט ליה בין העדים לשטר נמי לטייט ליה אמרי סהדי אטיוטא הוא דחתמי אבל בי דינא לא חתמי אטיוטא (דף קסג:) ורבי יוחנן אמר לא שאנו אלא בין העדים לכתב אבל בין העדים לאשרתא אפילו שיטה אחת פסול מאי שנא בין העדים לאשרתא דילמא גייז הוא לעילאי וכתב הוא ועדיו בשיטה אחת וקסבר שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת כשר אי הכי בין העדים לכתב נמי דילמא כתיב מאי דבעי והא חתימי עדים קסבר שטר הבא הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה אחת פסול וליחוש דילמא כתיב הוא ועדיו בשיטה אחת ואמר אנא לרבות בעדים הוא דעבדי קסבר כל כי האי גוונא אין מקיימין אותו מן העדים של מטה אלא מן העדים של מעלה

אמר רב שטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר (דף קסד.) ואם תאמר מוחק וחוזר ומוחק אינו דומה מי שנמחק פעם אחת לנמחק שתי פעמים וליחוש דילמא שדי דיותא אמקום עדים מעיקרא ומחיק ליה והדר כתב כוליה שטרא ומחיק ליה דכי הדר מחיק ליה להאי שטרא הוה ליה אידי ואידי נמחק שתי פעמים אמר אביי קסבר רב אין העדים חותמין על שטר מחוק סופר וחינו כותב תניר חינו יודע לכתוב בכתיבה דקה ומיושרת כמו הסופר והיה ניכר בזיוף שם לא היו הסני סטין (לגל כסני סטין) מכתב הסופר ממש: כגון [לך]. [בכ' סטין] כזה שזה הכף הוא עגול חויר [לחל] בין סיטה לסיטה אלא חויר [לגל] כמו סיטה לסיטה ואויר לי"ך מלמעלה ולמטה הרי שלשה חוירין: לחר רב לא שנו. פירוש לא שנו שלחמרינן לסני סטין פסול: לשטרתא. זהו קיוס בית דין ועל שם לכתבי הסרנוסי וקיימנוסי כלחזי נקרלת לשטרתא: חיהו (ועיין). [ויזייף] מה שרוצה לכתוב בשטר ועליה: בין העליה לכתב נמי. כלומר בשטר חתום למכסרינן בסיטה לחת לילמת נייז לעילאי והא לחתימי שלחי תחת לחתה סיטה ובלותה סיטה יכתוב מלי לבעי: [לף קסג:] אלא מן העליה שלמעלה. כלומר אין מקיימים אלא מפה לילע לא פה מזויפים: לחר לחתבר ובשטרי כתובות בכל מקום כשריה ותתקייים העלות בשנים כשריה כי לשכר יהוע ומפורשם שחותמים לרבה בערבוכיתא לכבוד ולפילו אין השנים הכשריה רגופים וכה"נ מילה לייקי בית דין ולא מקיימי ליה אלא בכשריה ולענין נמו שכיח להרבות בעליה ולפילו בשנים לחרונים כשר לתלוין לומר ללתנאי חתמו לחי לא מילה הוי ללתנאי חתמו לחי לא מילה הוי לייקי מפוש חומרא לעדיות וכן נראה בירושלמי ועכ"ז רלוי לחוש להחמיר. שריטב"ה ז"ל ולהלכתא כר' יוחנן לרביה לרב הוא ועליו ומלקי"ל בשטר הבא הוא ועליו בשיטה לחת כשר לקלקו בתוס' שלין לעליה להניח חני שיטה חלק ולפ לילע כן אלא חתם לחחר ברלשה הקלף יחתום השני תחתיו ולשתלת ליכא למיחש לזיוף אלא הכשירו אלא בשטר הבא הוא ושני עליו בשיטה לחת ולא שטר הבא הוא בלחת ועליו בלחת ולומר ר"ת למ"ש רלוי למנוע לכתחלה מלחתום לפילו לחר לבדו לחמיה הקלף לילמת נייז לעילאי ויכתוב בלותו חלק חוב על הערב ותנן [לף קעה:] הוציא עליו כתב ילו שהוא חייב לו נוכח מבני חבי ומיהו הוא עדות נמור נתכוונו: [לף קסב:] מלמיהו בקרובין כשר. כתב ה"ר יונה ז"ל לדוקא כשבאו כך מיד הלוה לו המוכר ליד המלוה לו הלוקח לא מלאהו המלוה לו הלוקח לאחר שבא ליום פסול לשטר שנמסר להם פסול היה וכמי שאינו למי וכן לא לאחר שבא ליום נטלו הלוה לו המוכר ומלאהו בקרובין כשר לעכשיו הוא שנעשה שטר לבל הרחב"ד ז"ל כתב לא היה פקח ממלא לותו קולם שיבא לב"ד: שני שטין שאמרו שהוא פסול שיהיה החלק השטר והקיום תרי זמני לין בכך כלום וכן המנהג לכתוב ב' ג' פעמים וכן הלין במחק במקום שריר וקיים ושיעור שריר וקיים לא הוא מקוייס כשר בפשוט הריטב"ה ז"ל לגל שאנו נהגנו בו פיסול לפילו בפשוט וכן בהפך שנהגנו הכשר לגמול מפיטה השיטין

לחרונה מה שפוסל בתגמול בפירוש וכבר טרח הרמב"ן ז"ל לתת טעם בדבר וכן מה שלמרו בגמ' [לף קסג:] ערין לחזור מעניינו של שטר לא שנו עשה כן חינו נפסל השטר בכך לגל שאין למלין מלותה סיטה כי לא תקנו חכמים כן בחיוב לגל עגה טובה כן לעת ל"י חזקן והריטב"ה ז"ל: תניא הרחיק העליה. פר"י ז"ל [לף על נב] לגלי למלין מסיטה לחרונה מ"מ יכתוב על הלחת שלמעלה ממנו ויזייף מלי לבעי [ומהלר בשנייה] לפיכך פסול: פחות מכן כשר. לגל המחבר ומיהו לא מילה לותה סיטה בלי לע"פ שהתימו העליה בשנים פסול לגלרינן [לף קסג.] עליה לטיוטא הוא לחתימי. כלומר בפנינו נמחק בלי כלי שלא יהשלו על בעל השטר שמחק לגיה לבר חיוב שהיה כתוב בו ונמצא שלא בלו להעיד לעיקרי של שטר לו לפילו היה מלא נקודות שלין בו מחק כלל והלובן נראה בין נקודה לנקודה חייסינן לשמא מעידין בו שלכך פסול וכבר אמרנו לגיירי בשטר שלא כתוב בית שריר וקיים שלא נראה בעיני החתונים לכל היכא שיכול להזדייף ע"י נזיפה פסול ולפילו בלו עליה והעידו שלא נוסף בו כלום פסול. שריטב"ה ז"ל: הרלשונים. כגון בסיטה לחרונה מהשנים יתקיים העלות בלותה שנחתמו בשטר השנייה שהם כשרים ונימא שהרלשונים לכבוד בעלמא הוא לגלמר נמצא שחל מהם קרוב לו פסול עלותן פסולה מיירי שנחתמו לחרונים בשטר אחת או כולם יחד בשטר אחת לגל ולגי נימא לגשם עלות נמור נתכוונו: [לף קסב:] מלמיהו בקרובין כשר. כתב ה"ר יונה ז"ל לדוקא כשבאו כך מיד הלוה לו המוכר ליד המלוה לו הלוקח לאחר שבא ליום פסול לשטר שנמסר להם פסול היה וכמי שאינו למי וכן לא לאחר שבא ליום נטלו הלוה לו המוכר ומלאהו בקרובין כשר לעכשיו הוא שנעשה שטר לבל הרחב"ד ז"ל כתב לא היה פקח ממלא לותו קולם שיבא לב"ד: שני שטין שאמרו שהוא פסול שיהיה החלק

כו' פי' נמחק בפניהם. כלומר שלח היה שם מחק מעיקרא ואם ירצו בו שינוי במחיקה מן העליון לין דשלין לחתום: [דף קסה.] [הוא על המחק ועליו על הנייר]. כיון למסהדי בשטרא על מחקן אם כן יחזור וימחוק ומי יוכיח אם נמחק פעם אחת או שתי פעמים להלמרינן לומר נמחק כו' הני מילי היכא לחתימי סהדי נמי על מחקן אבל הכא כיון לעל ניירא חתמי לא ידעי ועוד יש [פניהם] לחריס בנמ' כדי להכשיר ולא עלו כלל: קפילא. כיון שאנה לו ממה שאמר לו יוצא רוצה שיהיה שלומו כלל בזה ואם נטו לשם הוא פסול לגרש בו: [דף קסה.] מרחיב מקום הוא לו. כלומר עשה לו פשוט ואם עושה מקומר שיש טורח יעשה לשלא שהרחיב לו שאם ירצה לו יטרח בו יותר מלאי ולית הלכתא כאחד מיניהו לכולהו שיטה ניהו וכן פסק הרב ז"ל: פי'. על אחד בכתב. שלא מצינו קיום שלא לחתימת על אחד אבל יש על אחד על פה היולע שחייב מנה כמו שמעיד השטר אבל אינו מעיד על חומו מנה ענמו ואפ"ה מצטרפי ומשלם בעל כרחיה ולא למרינן למנה לקל מסהיד האי לא קל מסהיד האי ולהאי מנה ליכא שלא שלא על אחד ויפטר שלא משלם וטריף ממשעבדי לקלא ליה למילתא כיון שיש על אחד בכתב ועל אחד על פה: [דף קסה:] מהו שיכא ב"ל שלא ב"ל. לצרף עלות שמעינן לפי מה שמעינן ויפטרו הדין. וכתב הרב בהלכותיו הא לפי האשה שנתארמלה (דף כא.) לעל וליין אלא אם כן נמחק בפניהם

ואותבינן עליה דרב מהא דתניא הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר ואי ס"ד דשטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר ליחוש דילמא מחיק ליה לנייר וכתיב ליה מאי דבעי וה"ל שטר הבא הוא ועדיו על המחק ואמאי קתני בברייתא הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר הא אפשר דמזייף ליה ומשוי ליה שטר הבא הוא ועדיו על המחק אלא מדקתני בברייתא כשר שמעינן דשטר הכא הוא ועדיו על המחק פסול ופריק רב כי קתני בברייתא הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר בדכתבי הכי אנחנא סהדי חתימנא על מחקא ושטר אניירא וכתבי ליה בין סהדא לסהדא דאי לא חיישינן דילמא מחק ליה לשטרא וכתיב ליה מאי דבעי שטר הכא הוא ועדיו על המחק דכשר

וכן הילכתא הוא על המחק ועדיו על הנייר פסול ואע"ג דכתבי סהדי אנחנא סהדי חתימנא אניירא ושטרא אמחקא פסול דסוף סוף מחיק ליה לשטרא וכתיב מאי דבעי:

(דף קסה.) רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה:

כגון אתרא דנהיגי בפשוט ובמקושר וא"ל עביד לי מקושר ועבד ליה פשוט או אמר לו עביד לי פשוט ואזל עבד ליה מקושר תנא קמא סבר קפידא ורשב"ג סבר מראה מקום הוא לו אמר אביי רשב"ג ור"ש ורבי אלעזר כולהו סבירא להו מראה מקום הוא לו רשב"ג הא דאמרן ר"ש דתנן ר"ש אומר אם הטעה לשבח הרי זו מקודשת רבי אלעזר דתנן האשה שאמרה התקבל לי לא מצטרפי. כלומר לא מצינן קיום שלא לחתם מן העליון ולחתם מן התליין שבהנפק ונעמת להתי מסהיד לחתם לשטרא והליין הוינו מעיד שלא על חתימת ידן נמצא שחין על המנה שלא על אחד ומשתבע ומפטר. לאחר שמחכר לעת הנאוניס ז"ל והרמב"ם ז"ל והרשב"ץ ז"ל לכי היכי שהכשירו לצרף הוא הדין לחייב בשבועה לומר שעל אחד בכתב מחייב שבועה כמו על אחד על פה שהרי בנמצרת לינן לא חלקו בדבר: רבינא לאחר וכו'. לקיום שטרות תלתא בעינן לפלוגי למ"ל סניס שלנו ליניהן דין ואי לא כתב ואחד ליתנהי הוה מחזי כשקרא לאחר במותב תלתא ולא נחתמו בו שלש סניס: לאחר שמחכר כתב שלישי ז"ל בשם רבו הרא"ש ז"ל לכיון לאחר במותב תלתא כאחד שיעא ואחד ליתנהי לא מעכב ולרווחא לומר קושטא למילתא נקט ליה וכן מה שנהגו לכתוב ואחתימנא תרי מנו תלתא ליתו שלש לבדר אבל אינו ברור ואין מעכב כלל תלע לשפרק האשה שנתארמלה (דף כב.) מוכח לכל היכא לכתיב ביה בי לינא תו לא צריך כי כתב אחר לנא רבנא אבל לסלק חשש לבית דין חנוף: מתני' וכו' אין לו שלש כ'. משום ליל בעל השטר על התחתונה וכיון לשפשר לומר שהזמין היו פחותין ומשם משם לא שו שלש כ' שלעין נאמר כן ולפי על פי למנה שתמע הוא כ"ם שלעיס. וכשכתוב בו תלתין נאמר שהשלעיס הם נרועים ואינם שוין יותר ממנה:

גטי ממקום פלוני וקבלו לה ממקום אחר פסול ור"א מכשיר והני כולהו שיטה אינון ולית הילכתא כחד מיניהו:

מתני' (דף קס.) גט פשוט עדיו שנים מקושר שלשה פשוט שכתוב בו עד אחד ומקושר שכתוב בו שני עדים שניהם פסולין:

גמ' (דף קסה.) אמימר אכשר בעד אחד בכתב ועד אחד על פה (דף קסה:) שלחו ליה חבריה לר' ירמיה עד אחד בכתב ועד אחד על פה מהו שיצטרפו.

שנים שהעידו אחד בבית דין זה ואחד בבית דין זה מהו שיבא בית דין אצל ב"ד ויצטרפו.

שנים שהעידו בבית דין זה וחזרו והעידו בב"ד זה מהו שיבא אחד מכל בית דין ובית דין ויצטרפו שלח להו אני איני כדאי שאתם שלחתם לי אלא כך דעת תלמידכם נוטה שיצטרפו וכן הילכתא אבל עד ודיין אין מצטרפין דהכי גרסינן בפרק האשה שנתארמלה (דף כא.) דמאי דמסהיד סהדא לא קא מסהיד דיינא ומאי דקא מסהיד דיינא לא קא מסהיד סהדא:

(דף קסה:) רבינא אמר הכי שלחו ליה שלשה שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכין למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי או לא שלח להו אני איני כדאי שאתם שלחתם לי אלא כך דעת תלמידכם נוטה שצריכין למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי וכן הילכתא:

מתני' כתוב בו זוזין מאה דאינון סלעים עשרין אין לו אלא עשרין.

זוזי מאה דאינון סלעין תלתין אין לו אלא מנה.

כספ זוזי דאינון ונמחקו אין פחות משנים.

דרכונות דאינון ונמחקו אין פחות [משנים] * ס"א וט"ס הוא (כסף) * מכאן עד סוף המשנה אינו לא בגמ' ולא במשניות רק בברייתא (ג"א) כסף דינרין ודינרין כסף אין פחות משני דינרין כסף.

כסף בדינרין אין פחות משני דינרין דהב כסף:

גמ' ת"ר כסף אין פחות מדינר כסף.

כסף דינרין ודינרין כסף אין פחות משנים דינרין כסף.

כסף כדינרין אין פחות משני דינרין זהב .

אמר מר כסף אין פחות מדינר כסף ואימא נסכא א"ר אלעזר דכתיב ביה מטבע ואימא פריטי אמר רב * בגמ' איתא רב פפא (ג"א) [וכ"ה הב"ח] נחמן באתרא דלא סגו פריטי דכספא ת"ר * [וכ"ה הב"ח] [דהב] אין פחות מדינר זהב.

דהב דינרין ודינרין דהב אין פחות משני דינרין זהב.

דהב בדינרין אין פחות משני דינרין כסף דהב:

אמר מר (דף קסו.) דהב בדינרין אין פחות משני דינרין כסף דהב ודילמא בתרי דינרי דהבא פריכא קאמר אמר אבייי יד בעל השטר על התחתונה אי הכי רישא נמי גבי כסף בדינר רישא דאמר דינרי סתם דינרי זהב קאמר סיפא דאמר דינרין סתמייהו של כסף:

גרסינן בפרק שני דייני גזרות (דף קי:) המוציא שטר חוב על חבירו וכתב בו בבבל גובה מעות בבל.

ארץ ישראל גובה מעות של ארץ ישראל כתב בו כסף סתם מאיזה שירצה לוה מגבהו מה שאין כן בכתובה ואמרינן ודילמא נסכא אר"א שכתב בו מטבע כו':

(דף קסה:) **מתני'** כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה מאתים מלמעלה מאתים ומלמטה מנה הכל הולך אחר התחתון אם כן למה כותבין את העליון שאם תמחק אות אחת מן התחתון ילמד מן העליון:

גמ' (דף קסו:) ת"ר ילמד התחתון מן העליון אות אחת אבל לא שתי אותיות כגון חנן מחנני וענן מעננני א"ר פפא פשיטא לי ספל מלמעלה וקפל מלמטה הכל הולך אחר התחתון פי' ספל סאה ופלגא קפל קבא ופלגא בעי רב פפא קפל מלמעלה וספל מלמטה מאי מי חיישינן לזובב או לא תיקו פירוש דילמא זובב מחקיה ברגליה דקו"ף ושוייה סמ"ך או לא ההוא שטרא דהוה כתיב ביה שית מאה וזווא שלחה רב שרביא לקמיה דאביי שית מאה אסתירי וזווא או דילמא שית מאה זוזי וזווא או דילמא שית מאה פריטי וזווא אמר ליה דל פריטי מהכא דלא כתבי בשטרא אסוכי מסכי להו (דף קסז.) ומשוו להו זוזי מאי אמרת לרכונות. סס זהובים וכיון שנמחק המינן נשמן רבים ליו פחות מעטים ויתר נמי לא מסוס ליל בעל השטר על התחתונה: אמר המחבר כתב הרשב"ץ ז"ל ומי שכתב מטבע סתם במקום שיוצאין שתים או שלש מטבעות לי כולהו שני כחלא נותן לו מן הנרוע שבהן מלמרינן לימר פריטי לימר נסכא לימר להבא פריכא לבל לם לחלק מסם יוצא להליל ולא לחלריס מלותו שיוצא להליל נותן לו ולפילו הוא יותר חשוב כלמרינן הכא בלחרא ללא שני פריטי וכתב הריטב"ץ ז"ל תלמילו ללא חשיב שני ללא כשנשלאין ונותנין בהם בימיו מלכם ומחורם ולא מסוס שמתחלפים בשולחנות והא שכתב הרב ז"ל להליל ללו לוקא ללא שני פריטי כלל מסמע וכן לעת הריטב"ץ ז"ל וכבו הרלי"ה ז"ל. ומשבר שיצא ושיש כתוב בו שנתפרע ממנו לינרין יש לומרים לנבי שהבר נתון בלמון על העיונה והמוציא מחבירו עליו הראיה ולייגין הכי לטובא קלמר ולזה נוטה לעת הרלי"ה ז"ל לף על פי שאינו נראה בעיני הריטב"ץ ז"ל תלמילו ע"כ: תנו רבנן כסף וכו'. כיון שכתב בו בשטר מטבע כשכתב כסף שתמע לינר כסף הוא והוא הין כשכתב זהב שתמע וכשלמר כסף לינרין או לינרין כסף מיעוט רבים שנים וה"ה בזהב לבל למר כסף בלינרין תמע שמכר כסף שוה שני לינרין ומלכתב לינרי ולא כתב לינרין תמע על זהב וכשכתב לינרין תמע על כסף ויש רלשים בגמ' מלתניל מעשה ועמדו קיון בירושלים בלינרי למר רשב"ג המעון הזה שם לון הלילה על שיעמדו בלינרין כלומר שהיו יקרים בלינרי זהב ורשב"ג לימל שותם שהיו עריכים לכל כך קיון שהם תורין שהיולת מכילה לקרבן ומסוס הלו הוזלו לינרין של כסף ומסוס הלי טעמל הא לחמרי בגמ' לבריסא לחמרי בשני לינרי זהב מלנקט לינרי הא ולו הכי כל היכא לליכא למימר כסף לו זהב לחמרינן כסף ליל בעל השטר על התחתונה: מתני' [כתב בו למעלה מנה כו']. פירוש לרך הוא שכופלין בשטר הלבריס כגון ולחריות ממון זה כו' ולעולם גלך אחר התחתון מסוס לשפשר לחזר מן הרשמן ולא"נ לשעיל נבי שלעיס תלתין לו פלגינן ביה הם ללא מנה שהי כתב תחתון לו עליון לכבל נוונע לחמרי ללא ינבה ללא מנה שהי שהם לשפשר לומר שהם שלעין תלתין היינו מנה ללא שהם נרוניס חבל מנה ומחתיס ולפי שני לבריס הם וים גנו ליל אחר הרשמן לו אחר התחתון ומסתבר להלוך אחר התחתון למימר חזר בו מן הרשמן: למה כותבין את העליון. כיון שלא יוליגו ללא בשר התחתון: שאם נמחק אות מאחת מן התחתון. כיון שנמחק אות מאחת מן התחתון שכתוב למטה מאחת מן התחתון יכול לטעון (חנני) שני הוא שלא מלית אחר שהמו כך נפל ולתה מנלתו שהמו חנני הוא להא נוכל ללמול מעליון שכתוב חנני: לחר המחבר מה שהינו הכל הולך לחר התחתון לם שהוא נראה לחבירו. הריטב"ץ ז"ל: נמ' שתי אותיות רבו הרלי"ה ז"ל: נמ' שתי אותיות אין למליס מן העליון מסוס לזימנין שיתרמי ליה שם בן שלש אותיות וקילף רובא לשמע לם נלמול שתי אותיות ול"ל העליון הוי עיקר הלכך לן ילפינן שלש אות מאחת [ובמחק שם לו] שתי אותיות מן העליון נימא שהליס הזה שהמו כך הוא לבל לן היים שהמו כשם העליון ללעולם ניזל לחר התחתון: לחר המחבר לן שייבא הכא פלוגתא לתפוס (ב"מ לף קד: וב"ב לף קה:) לשון רלשון לו לשון לחרון להתם בבא לחת סס סותרין להדלי לבל הכא הזה למעלה וזה למטה לבבי הכל חזר בו מן הרלשון ללייב בחופבנא [ובשמל] שהוא כן: שפל מלמעלה וקפל למטה ניזל בתר התחתון. מימה נפשך לם זבוב חסר רגל הקוף שלמעלה ל"ל הרי הוא כלמטה ולם לאו הרי הן כשתי שתות והולכין לחר התחתון לבל שפל מלמטה וקפל מלמעלה נימא ילמול תחתון מעליון והוא קפל ללא שזבוב חסר הרגל או לילמל שהוא שם לחר וניזיל [בתר] בתרא ועלה בתיקו לחומרא והמוציא מחבירו עליו הראיה ואע"נ לבעלמא לחמרינן ממון המוטל בספק חולקין היינו בלבר שאי אפשר להתברר כגון [לף קנז.] נפל הבית עליו ועל לבירו ללא אפשר למילע מי מיית בריעא לבל [הכא] אין הוא ללא יליעין בירור

שית מאה אסתירי וזווזא יד בעל השטר על התחתונה אמר אביי מתלת ועד עשר לא ליכתוב אינישׁ בסוף שיטה דילמא מזייף וכתיב ואי איתרמי ליה נהדרי לדיבוריה תרי ותלתא זימני א"א דלא מתרמי ליה באמצע שיטה:

ההוא דהוה כתיב ביה תילתא בפרדיסא אזל מחקיה לגגיה דבי"ת ושוייה ופרדיסא אתא לקמיה דאביי אמר ליה מ"ט רווח ליה עלמא להאי וא"ו כולי האי כפתיה ואודי:

ההוא דהוה כתיב ביה מנת ראובן ושמעון אחי הוה להו חד אחא דשמיה אחי אזל כתיב ליה וא"ו שוייה ואחי אתא לקמיה דאביי א"ל מאי טעמא דחיק ליה עלמא להאי וא"ו כולי האי כפתיה ואודי ליה אמר אביי האי מאן דמחוי חתימת ידיה בי דינא לא ליחוי בסוף מגילתא דילמא משכח לה אינישׁ דלא מעלי וכתב עלה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין ההוא * בזבינא דאתא כו' כ"ה בגמ' (ג"א) כוזבנא דאתא לקמיה דאביי א"ל נחוי לן מר חתימת ידיה דכי אתו רבנן מחוו לי * מעברנא להו בלא מכסא כ"ה בגמ' (ג"א) מעברנא להו אחוי ליה בריש מגילתא הוה קא נגיד בה א"ל כבר קדמוך רבנן

ההוא שטרא דהוה חתום עליה רבא ורב אחא בר אדא אתא לקמיה דרבא א"ל אין חתימת ידאי דידי היא ומיהו קמיה דרב אחא בר אדא לא חתמי לי מעולם כפתיה ואודי א"ל בשלמא דידי זייפת אלא דרב אחא בר אדא דרתית ידיה היכי עבדת א"ל אנחי ידאי אמיצראי ואמרי לה אזרנוקא וכתבי:

מתני' כותבין גט לאיש ואף על פי שאין אשתו עמו ושובר לאשה ואף על פי שאין בעלה עמה ובלבד שיהא מכירן והבעל נותן שכר (דף קסז:) כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלוה עמו ואין כותב למלוה עד שיהיה הלוה עמו והלוה נותן שכר כותבין שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו ואין כותבין ללוקח עד שיהא

הלכך כמו שיזעו לבעלי השטר שמא יולעין לי שפל לו קפל וכיון שאין הדיינים יולעין לפסול הלין שותקים והמחזיק יחזיק במה שביולו: שפל. כלי שרותין וקפל כמו מקפל טליתות: [דף קסז.] הסוף להיות כתוב ביה וכו'. לשוכי. שך עושין מהם כמה עולים בזוזי וכותבין זוזי: יל בעל השטר על התחתונה. ולא הם היסתרי פציטי שהם פלנא לזוזא יהבי ליה היסתרי מכאן ואתה למד כי שטר שכתוב בו מאה ומחצה לינרין וכיוצא בו שלש מאות לינרין ואין לומר שהן מעות ללה כן לשוכי מסכי להו וזהו ברור הריטב"ן ז"ל. נרסינן בגמרא לעיל לבי לחבי לא ליחוי לינים חתימת ידיה בסוף למניולתא לילמא לזלי וכתבי עליה מאי לבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין. לחבי לימא עד שלש יוכלו לומר לרמות בשיחתם ללה שמו יש חלק מלמעלה שמא ימצאו ללה רע ויכתוב בחלק שלמעלה אני החתום למטה לויתי מפלוני כך וכך ממון הילכך לא ליחתום חלק ברים מניולתא: לתנן הוציא עליו וכו'. לאו לשון לכתב לוקא לקאמר אלא מחתימת ידו ר"ל כלתנן (ניטין לף עח:) כתב סופר ועד ואמר רבי ירמיה חתם סופר שנינו. לעיל המחבר ותנן הוציא עליו כתב וכו' ושמעינן מהכא לכל שהוא חתום למטה ל"ק שיהיה השטר מכתב ידו אבל לא שם אין שמו כתוב אלא בתחלה פסול על שיהיה הכל מכתב ידו ול"ת ומה חשש יש בזה כשיוציא זה כתב ידו יטענו זה פרעתי לשעת הריטב"ס והנלון ז"ל י"ל למלן למפקי עליה שטר מזוייף אין לדך שיטענו פרעתי לשלשה עדות ואומר לא היו לבריס מעולם ושוב אינו יכול לומר פרעתי לכל [לעיל לף י.]לעולם לא לויתי כלומר לא פרעתי למי ועוד לדילמא כתב ביה לינרין ואיכא נאמנות כתב ביה נאמנות כתב בעה"ת וכן בחו"מ לא אומר ברי לי אלא לויתי אלא שחתימתי בסוף מגילה זו והנחתיה ביד בעל לויני והוא כתב מה שרצה עליה או שטענו שחתמה היה בינו לביני לולאה זו בכל אלו וכיוצא בהן הואיל ואל עקר ולא כפר כתיבת ילו החתום כלן מנו ליכול למימר פרעתי כי אומר הכי והכי היה מעשה מיפטר ובשבועת היסת והא לאמר לבבי לא ליחוי לינים היינו טעמא לחייבינן אולי יסבה הוא ענין חתימתו ויאמר לא לויתי מעולם שכן הוא החתימת והחתימה אחר אלא בלאו לולאה ה"ל מילי אלא לא לכירי לינבי וכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי למי אבל לא יזכור העיקר ויטענו הכי והכי היה מעשה אלא"נ למשתבע ומיפטר כלין פירות נכסים שמכר בעלה בין כתיבה לנתינה שהרי כל אלה קרייה להכיל רחים אימת מלוי ניתנ ליה הרא"ה ז"ל: **כותבין** נמ לאיש אע"פ שאין אשתו עמו. שהרי לא בעינן לעתה שאפילו בעל כרחה מנרשה: ושובר לאשה. כלי שיהא מזומן ביום שכשיפרע לה הבעל כתובתה תתן לו השובר שתהא לו לרגיה וכיון שזכות הבעל הוא זכין לו לאלם אלא בפניו: והבעל נותן שכר. הסופר שהרי זכותו הוא ורצון נפשו: ובלבד שיהו הסופר והעדים מכירים. שזהו שמו ושם אשתו לפי שאין לו לאו הכי היכי ליכא למימר שמא יכתבנו לעורך לחת מקרובותיה הרוצה להתנדר מחיסה ובנמ זה תנאה כתובתה לחמרינן מנו: לחמר לחבי כו' לא ליכתוב לינים וכו'. לחמר המחבר מתלת על עשרה לי כתיב הכי ולא להלריה בחמנא שיטה ה"ל שטר שיכול להזלייף ופסול וכן כל שמניח ריוח חלק בסוף שיטה במקום שיכול לזייף בו כלום ולי לשכחן תלתין וחמשין בסוף שיטה כשר השטר [ולא] לחמרינן שמא תלת וחמש היה לחזקה על העליון שעושין כהונן וכן לנתי לפני רבותי: כפתיה ואודי. ז"מ ללי לא לאודי לא פסלינן שטרא ואומר מורי הרב למיירי שלא היה המחק ניכר לאי לא כל מה שאתה יכול לתלות במחק תלה ה"מ לכופין על כי לאי נונא ושמעינן מהכא לאותיות רווחות או לחוקות שאין מקויימות כשרות ומיהו מוטב לקיימם כלי שלא יהא נראה כהערמה ויעטרכו ב"ד לכוף עליהם: אין חתימת ידו לידי היא ומיהו מקמיה לכך לחתן לא חתמי מעולם. ז"מ לאי לאו לאודי השטר מקויים ואע"פ שרבה לא היה נזכר מהמעשה ושלא כדברי הרמב"ם ז"ל שכתב כי העד שמעיד על כתב ידו צריך שיהיה זכור מן המעשה מעצמו ואם לאו אין קיומו קיום ולימא. כל זה מהריטב"ה ז"ל: מתלתא על עשרה לי כתיב להו בסוף שיטה עביד מתלת תלתין וכן על עשרה בכולל אבל לחד לחד עשר אם היה עושה מעשר עשרין היה צריך לתת ו"ו בין לחד ועשרים והיתה לחוקה ויהיה ניכר הזיוף כלאמרינן בהני עובדי לחיק ליה עלמא: ולא ליתרמי. לעבד לה בסוף שיטה וחזור הלשון בתחלת שיטה לו בלחמנא שיטה כשאר לשונות השטר שדרך להזכירם פעמים הרבה ולפילו יזייף העליון לא יוכל לזייף התחתון וקי"ל לחין למדין מן העליון כלאמרינן לעיל: חזרנוקא. נוד תלת עמלתי עליו זרועי כשחתמתי והיו ידי רותתות: מתני' **כותבין** נמ לאיש. לחמר המחבר ולילא למיחם שמא לא יתנגנו לה על לאחר זמן ויבא לחפות עליה או תטרוף היא שלא כשר השטר [ולא] לחמרינן שמא תלת וחמש היה לחזקה על העליון שעושין כהונן וכן לנתי לפני רבותי: כפתיה ואודי. ז"מ לאי לא לאודי לא פסלינן שטרא ואומר מורי הרב למיירי שלא היה המחק ניכר לאי לא כל מה שאתה יכול לתלות במחק תלה ה"מ לכופין על כי לאי נונא ושמעינן מהכא לאותיות רווחות או לחוקות שאין מקויימות כשרות ומיהו מוטב לקיימם כלי שלא יהא נראה כהערמה ויעטרכו ב"ד לכוף עליהם: אין חתימת ידו לידי היא ומיהו מקמיה לכך לחתן לא חתמי מעולם. ז"מ לאי לאו לאודי השטר מקויים ואע"פ שרבה לא היה נזכר מהמעשה ושלא כדברי הרמב"ם ז"ל שכתב כי העד שמעיד על כתב ידו צריך שיהיה זכור מן המעשה מעצמו ואם לאו אין קיומו קיום ולימא. כל זה מהריטב"ה ז"ל: מתלתא על עשרה לי כתיב להו בסוף שיטה עביד מתלת תלתין וכן על עשרה בכולל אבל לחד לחד עשר אם היה עושה מעשר עשרין היה צריך לתת ו"ו בין לחד ועשרים והיתה לחוקה ויהיה ניכר הזיוף כלאמרינן בהני עובדי לחיק ליה עלמא: ולא ליתרמי. לעבד לה בסוף שיטה וחזור הלשון בתחלת שיטה לו בלחמנא שיטה כשאר לשונות השטר שדרך להזכירם פעמים הרבה ולפילו יזייף העליון לא יוכל לזייף התחתון וקי"ל לחין למדין מן העליון כלאמרינן לעיל: חזרנוקא. נוד תלת עמלתי עליו זרועי כשחתמתי והיו ידי רותתות: מתני' **כותבין** נמ לאיש. לחמר המחבר ולילא למיחם שמא לא יתנגנו לה על לאחר זמן ויבא לחפות עליה או תטרוף היא שלא

מבעלה כלתנן [כתובות קף פח:] הוציאה נט וזין עמו כתובה נופלת כתובתה וכן בשובר חיכה למימר עלה תתן חותו לקרוב שלה שחייב בכתובתה לשתן: [קף קסז:] כותבין שטר לנוכ. ולוקח בשטרי הקנאה שעשאו בחותו קנין סודר שלפילו לה [ילוה] על זמן מרובה כל קרקעותיו משועבדים מעתה מעת הקנין וזו לה הוי טורף שלה כדין לה יכול לקוחות מזמן זה לבל בלה קנין לה לשמע לה ילוה על סוף שנה חלשים וכיון שזמן השטר הוי מעכשיו [לתי] לטורף לקוחות מזמן זה שלה כדין: לע"פ שאין מלוה עמו. להא זכות הוא לו וכלשמרן: ואין כותבין למלוה. לע"פ שרשו הקנין לשמע רע"ה לגוות ולה לוה: והלוה נותן שכר. שהרי הנאה שלו: כותבין שטר למוכר לע"פ שאין לוקח עמו. ולוקח שכותבין בשטר המכר שקבל המעות מילו שאין כאן סוס חובה ללוקח לבל לה לה יעיל על עמו שבשר קבל הלמים אין כותבין שלה מעמת הלוקח לשמע שיהו רועה לקבל חותה לקיחה: והלוקח יתן שכר. שהרי לעולם הוא נהנה יותר מן המוכר להא לחרי לינשי (ב"מ לף נו.) זבנת קנית זבין לוכיל: נמ' שיהא מכיר שם וכו'. כלומר שלא שני בהכרת פניה ושיסמוך על לחריה בשעת מעשה להיו מילתא לעבידא לגלויי שלא ירגיש כיכיר שמותיהם נם כן: אין מנהגן נשותיהן שלא זה בפני זה. והשתא ליכא למיחש למילי ולע"נ לחלרינן בניטין (לף פו:)שני יוסף בן שמעון שהלכו למדינת הים ושלחו ניטין לנשותיהן ונתערבו אותן מנורשות משמע שאם לא נתערבו נותנין ומתנרשות שאני התם לשניהם במעמד אחד נתנו ניטין לשליח והוא מכירן ונס מכיר נשותיהן אזל אחתן של זה וזו אחתו של זה וליכא למיחש למילי כמו שהיו בעיר אחת זה בפני זה או אם זה עומד בירושלים וזה בטבריה אם לא נתערבו לו המקומות שלא שיעא בבירור שבעלה על זה עומד במקום שכתוב בנוטה וכן בנוטה של זאת אין בו סוס חשש שהרי כותב בנוטו במקום פלוני ונכתב נטו זה: ולוחום. כלומר כיון לחייניהו להאי לוחום נמי שמא ילך במקום שאין סם שלא הוא מלוותו סם ויכתבו לו ולא"כ ילך במקום אחר שעומד סם שיש שמא כן לממטו נטו זה לשאתו: הוחזק שמו בעיר שלשים יום אין חוששין.

ההוא תברא דהוה חתים עליה * בגמ' איתא רב ירמיה בר אבא אתא לקמי' ההוא אתתא א"ל כו' (ג"א) רבה בר רב חנן אתא * נ"א האי איתתא וכ"ה בא"י לקמיה דאביי אמרה ליה לאו אנא הואי אמר להו אנא נמי אמרי לסהדי לאו איהי היא ואמרי לי מיקש הוא דקשה לה ובגר ליה קלא אמר אביי אע"ג דאמור רבנן (דף קסח.) כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק

ההוא תברא דהוה חתים עליה רב ירמיה בר אבא אמרה ליה לאו אנא הואי אמר לה איברא את הויא אמר אביי אע"ג דצורבא מרבנן לאו אורחיה למידק כיון דדק דק אמר אביי האי צורבא מרבנן דאזיל לקידושי איתתא נידבר עם הארץ בהדיה דילמא מחלפי לה מיניה:

והבעל נותן שכר מ"ט אמר קרא (דברים כד) וכתב ונתן והאידנא דלא עבדינן הכי שדיוה רבנן אאשה כי היכי דלא נשהייה:

והלוקח נותן שכר ואפי' במוכר שדהו מפני רעתה:

כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו ואין כותבין למלוה עד שיהא הלוה עמו והלוה נותן שכר ואפי' בעיסקא:

מוכר עמו והלוקח נותן שכר:

גמ' מאי ובלבד שיהא מכירן אמר רב יהודה אמר רב ובלבד שיהא מכיר שם האיש והאשה בגט ושם האיש והאשה בשובר וליחוש לשני יוסף בן שמעון בעיר אחת דילמא כתב גיטא ואזלו ממטי לאיתתיה דהאיך אמר להו רב אחא בר הונא הכי אמר רב שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת אין מגרשי' נשותיהן אלא זה בפני זה וליחוש דילמא אזל למדינתא אחריתי ומחזיק לשמיה ביוסף בן שמעון וכתיב גיטא וממטי ליה לאיתתיה דהאיך אמר להו רב הונא בר חיננא הכי א"ר כל שהוחזק שמו בעיר שלשים יום אין חוששין לו

מתני' (דף קסז:) אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהם והחתן נותן שכר ואין כותבין שטרי אריסות וקבלנות אלא מדעת שניהם והמקבל נותן שכר אין כותבין שטרי בירורין וכל מעשה בית דין אלא מדעת שניהם ושניהם נותנין שכר רבן שמעון בן גמליאל אומר לשניהם כותבין שנים לזה לעצמו ולזה לעצמו:

יום רעז

גמ' (דף קסח.) מאי שטרי בירורין הכא תרגמו שטרי טעניתא רב ירמיה בר אבא אמר זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד:

מתני' מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר לו אם לא אתן לך מכאן ועד יום פלוני תן לו את שטרו והגיע הזמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן ר' יהודה אומר לא יתן:

גמ' במאי קא מיפלגי רבי יוסי ורבי יהודה רבי יוסי סבר אסמכתא קניא ורבי יהודה סבר אסמכתא לא קניא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו אמר רב אין הלכה כרבי יוסי כי אתו לקמיה דרבי אמי אמר להו וכי מאחר שר' יוחנן מלמדנו פעם ראשונה ושניה הלכה כר' יוסי אני מה אעשה ולא היא אין הלכה כרבי יוסי:

גרסי' בפרק ארבעה נדרים (נדרים דף כז.) ההוא גברא דאתפיס זכותא בבי דינא ואמר אי לא אתינא מכאן ועד שלשים יום ליבטלן הני זכואתי אתניס ולא אתא אמר רב הונא בטלה זכותיה אמר ליה רבה והא אונסא דאורייתא הוא דכתיב (דברים כ"ב:כ"ו) ולנערה לא תעשה דבר וגו' וכי תימא קטלא שאני והא תנן נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו חלה הוא או שחלה בנו או שעיכבו נהר הרי אלו נדרי אונסים וכו' ואמרינן (דף כז:) לרב הונא מכדי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא שאני הכא דמיתפסן זכואתיה והא תנן מי שפרע מתני' [שטרי אירוסין]. ולע"פ שהם לבריס הנקנין בחמירה מ"מ אם נכתבו נוכח מנכסים משועבדים. שטרי אירוסין מפרש בקדושין [דף ט:] דכשטרי פסיקתא מיירי דהיינו שאומר כמה אתה נותן לבנך כך וכך ואתה לבתך כך וכך והלכך לית ליכא אם לא מלעת שניהן יחד: והחתן נותן שכר. שהרי הוא קונה ונם מרויח בקבלת נלוניית הלשה: והחתן נותן שכר. היינו לוקח אם כתבו לכל בשטר אחד אבל כתבו לכל אחד בפני עצמו כל אחד פורע שלו: אריסות. הוא שמקבל לחתנם לשלים ולרביע מן הפירות שיעלו אם בכל שנה ושנה: קבלנות. הוא אריסות לבין עבדא בין לא עבדא נותן לו אחירתו כך וכך כוריס לשנה: שטרי בירורין. מפרש בנמרא דהם שטרי טעננתא כלומר סופרי הדיוניות היו כותבין טעננות לפני הריב בכלי שלא יהיו טוענין ומוזרין וטוענין הספך ועל פי הטעננות פוסקין בית דין על כן אין רשאי לכתוב לותן טעננות שלא מדעת שניהם דשב"נ אומר אין רשאי לכתוב טעננות של שני בעלי דינין בכתיבה אחת כדי שלא יבואו לידי ריב שב' מניות: נמ' נרסינן בנמ' תתן נותן שכר פשיטא לן נערבא שלא לפיהו ערבא מרבנן. לפיהו ערבא מרבנן החתן לסלקא דעתך לימנע חמיו שמפיץ בתו לתלמיד חכם נותן השכר קמ"ל: [לשון נמ' אין כותבין חריסות וקבלנות וכו'] לפיהו בבורה. כלומר שריך להודיעה שהם לו שנתים שאין בו ריוח עתה למקבל לפ"ה הוא נותן השכר לפי שהוא נהנה שמוציא לבר שיוכל להתפרנס מהם: שטרי טעננתא וכו'. לשון המחבר ולאחר כתיבה אין יכול לחזור ולטוענן ולפיהו בנותן לשתלח ולפיהו לא הוכחם בעלים וכן זה בורר וכו' על שלא כתבו יכולין לחזור בהם ולבורר לאחרים ומשכתבו אין יכולין לחזור בהם וכן פרש"י ז"ל בפ"ק למציעא [דף כ.] ומיהו בירושלמי אמרו שלש טענו בפניהם אין יכולין לחזור בהן ולמלו מכאן שאין כופין לשום אלם שיתן טעננתו כתובה לפיהו לב"ש וכל שכן לבעל לינו לשמי עליה כאריס אחרבא: זה בורר לו. ליין וכותבין בשטר פלוני [בירר] ליין פלוני כלי שלא יוכלו לחזור בהן דשב"ג אומר וכו': [לשון נמ' לשמית עלי כי אריס וכו']. לשמית עלי מריבה כשאחרבה טעננתי וקי"ל [לף קעב.] כל מקום שנתן דשב"ג במשנתנו הלכה כמותו חון מערב ועירן ורחיה אחרונה: לשון המחבר כתב הריטב"ע ז"ל לעת מורי הרב החכם ומורי הרשב"ץ ז"ל שהטוענן לאחירו שיתן לו טופס שמטרו שמוציא כולי עלמא מולו שיכול לומר בעל השטר לאחר שמוציא שטרו שמוציא כולי עלמא מולו שיכול לומר בעל השטר לאחר שנתקיים שטרו בבי"ד ושלם לו חובו ואמר לו שטר שלי כלי שתפסילני וזו טענה נכונה היא לאחר שנתקיים שטרו בבי"ד לקרותו ולרחותו וכן לנתני לפני רבותי פעמים הרבה : מתני' השלים השטר. כלי שלא יהיה להם עוררא לכתוב שטר ממה שנשאר מחוייב נתנו השטר ביד שלים ומשום שחפנו למהר הפרעון ממה שנשאר חמר לשלים שם לא נתני לך מכאן על יום פלוני הנשאר מחוייב תחזיר השטר למלוה כלי שיוכל לתבוע ממני כל החוב שם ירצה וכו' מפרש בנמרא: נמ' חמר המחבר חלוק בין ליני לסמכתא לתני בני נד ובני ראובן ושאר תנאים לא חמרינן כל דלא לסמכתא היא אלא במקן לנזיס וקנים נפשיה בעלי כעין מטנתנו ובבבר שלין הקנס מלעתו אלא לסבת לבר שהוא ערוך ולפפוקי תני שבניטין ונם בלו לוקח תולה בלעת עלמו במילתא לבילו ולא בילו לנמרי ולפפוקי תולה בלעת לחרים ולפפוקי לבר שהוא בילו לנמרי לו שלין בילו כלל וכלמוכח בסנהדרין (לף כה.) וזה הכלל הנמור שכולל כל הסמוענות קבלתי מפי רבותי: חמר הריטב"ע ז"ל כל לחיתא מעכשיו לין בו לסמכתא פרק לוקח נפל [לף סו:] ויש למלין שסתם קנין לינו כמעכשיו והרשב"ץ ז"ל כתב פרק לוקח נפל לכל קנין כמעכשיו הוא אלא לא היכי קני לקמיה הא הלר סורלא למריה כלאחרינן בנלריס פרק השותפין (לף מח:) וכ"כ ר"ת ז"ל והא לבעינן הכא ובפ' ל' נלריס ב"ל חסוב ופ' לוקח נפל במעכשיו לבל מפורש שם ע"כ: לסמכתא לא קניא. כלומר המבטיח לחבירו לבר ע"מ שיעשה לבר לעתיד וסומך בלבו בשעת התנאי שיוכל לקיים הדבר לזמן פלוני וכשבניע הזמן נאנס ולא יוכל לקיים לא קניא ואינו נפסל בכך אע"פ שהתנה לכאנס הוא ונס המלוה לא סמך על לבריו לספק היה לו אע"פ שהבטיחו בלבריס והלכתא הכי היא לסמכתא כי היא לתתן לך כך לא קניא אפילו קנו מיניה בבית דין חסוב אלא לוקח [במתפיס] ומחל חותו בב"ד מסום לכשמחל חותו תיכף זכה בו הנתבע כהיתה לנרסינן פ"נ לנלריס (לף כז.) הסוה נברא לאתפיס זכותיה בבי דינא ואמר אי לא אתינא מכאן ועד ל' יום ליבטלן זכואתי אתניס ולא אתא אמר רב הונא בטלן זכותיה ומקשינן ליה מהכא לפסקינן כרבי יהודה אע"נ דבעלמא (ניטין לף סז.) רבי יוסי נמוקו עמו ופריך אלא הכא [לאמר] לליבטלן זכותיה כלומר שמחל והניא המתן מתחת ידו ונתנו ביד ב"ד ותיכף זכו בו ב"ד בעל חבירו ובהא עסקינן התם:

והלכתא לסמכתא קניא והוו לקנו מיניה כב"ל חסוב. ולעויין לזון ליני ממונות ביחוד כלחיתא עלה להה בנלריס וכתב רבינו חלפסי מסמיה לנחון ז"ל ולוקח במתפיס זכותיה בלחוד פסקינן הכי: מתני' שנמחק. אי נטשטש שנפלו עליו טיט: מעמיד עליו עדים. היולעים מלימתי נכתב ומה שכתוב בו וכ"ל כותבין לו קיום וכותבין כל מה שהיה כתוב בלוחן השטר וסך המעות ובלשון הזה שכתוב כאן במתני' כל זה כותבין המקיימין ואח"כ כותבין את שמותם בסוף: למר מימחר מורי נ"ר לומר לבעלים שהכירו החתימות שני שחין זה על מפי על כי על עיקר שכתב הס מעידים ולח על המעה וח היה עלות נמורה וקיום נמור הוח וארי זה שהיה לפלוני העידו נתברר לנו שהיה לפלוני שטר מכר לו שטר מתנה וכן עיקר. הריטב"ח ז"ל: [דף קסח:] נמ' ופלוני ופלוני עליו. פי' העדים המעידין שראוהו קיים והעדים החתומין בו וזה ערין בשלח רבינו ב"ל לעורוח ולברר שהס כשרין וכלי שיוכל הלה לפסלם לחר שם כתבו שהס שהיו עדים כשרים בשעה שני: שזקקנו. שחקרנו עדים החתומים: ונמלאו לבריהים מכוונים. כלומר שלח היה השטר מזוייף נוכח מזמן שכתוב בשטר וחין ערין ראוי לחרת לחבל שם שלח כתבו זה כשירצה לנבות ערין לשביל ראוי לחרת לשמת מזוייף הוח לו כתב לגוות ולח ליה: ומקום התורף. לו קחני שם שלוה והמלוה: לשבי לה פליל שלח לחמר בשטר שנט היו שנט פסול בכך: ונתננו לו. לליכה למיחש שמא כתב לגוות ולח ליה שפ"ה חין כותבין לשמת שלח נחבל ממנו שטרו ויהיו שני שטרות בידו ויטרוף בשטר לחר ויחזור ויטרוף בשטר לחר ולחפילו לח יכתוב בשטר השני לחריות הח לחמרינן (ב"מ דף טו:) לחריות טעות סופר הוח ולחפילו יפרט בפירוש שלח יטרוף ממעבדי מ"מ היו טריף מבני חרי: לבל בשטרי מקח וממכר. שם לחמרו העדים כתבנו ונתננו לו: כותבים. ב"ל לליכו עדים שעשו שליחותן לחין חוזרין ועושין שליחותן לכיון שלנו מילו בלחריות לח היה לעתו שלח לשטר מקנצת חובו והשליש את שטרו ואמר לו אם לא נתתי לך מכאן ועד ל' יום תן לו את שטרו והגיע הזמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן ורבי יהודה אומר לא יתן ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוהו אמר רב אין הלכה כר' יוסי דאמר אסמכתא קניא שאני הכא דאמר ליבטל זכואתיה

והילכתא אסמכתא קניא והוא דלא אניס פי' חולי וכיוצא בו והוא דקנו מיניה בבית דין חשוב * עי' נדרים דף כ"ז בר"ן ובב"י ח"מ סי' נ"ד וקאמר גאון דהאי דינא ליתיה אלא במתפיס זכואתיה בלחוד ומסתברא כוותיה:

מתני' מי שנמחק שטר חובו מעמיד עליו עדים ובא לפני ב"ד והן עושין לו קיום איש פלוני בן איש פלוני נמחק שטרו ביום פלוני (דף קסח:) ופלוני ופלוני עדיו:

גמ' ת"ר איזהו קיומו אנו פלוני ופלוני ופלוני הוציא פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו ופלוני ופלוני עדיו אם כתוב בו והווקקנו לעדותן של עדים ונמצאת עדותן מכוונת גובה ואינו צריך להביא ראיה ואם לאו צריך להביא ראיה:

נקרע פסול נתקרע כשר נמחק או נטשטש אם רשומו ניכר כשר:

ה"ד נקרע והיכי דמי נתקרע אמר רב יהודה נקרע קרע של בית דין נתקרע קרע שלא בבית דין היכי דמי קרע של ב"ד אמר רב יהודה * ב' תיבת אלו אמר רב אינו בגמ' (ג"א) אמר רב מקום העדים ומקום הזמן ומקום התורף אביי אמר שתי וערב

ת"ר מי שבא ואמר אבד שטר חובי אע"פ שאמרו עדים אנו כתבנו חתמנו ונתננו לו את השטר אין כותבין בד"א בשטרי הלואה אבל בשטרי מקח וממכר כותבין חוץ מן האחריות שבו (דף קסט.) רשב"ג אומר אף בשטרי מקח וממכר אין כותבין וכן היה רשב"ג אומר הנותן מתנה לחבירו והחזיר לו את השטר חזרה מתנתו וחכ"א מתנתו קיימת (דף קסט:) וקא מיפלגי באותיות נקנות במסירה רשב"ג סבר אותיות נקנות במסירה ורבנן סברי אין אותיות נקנות במסירה והילכתא כותייהו

(דף קסט.) אמר מר חוץ מן האחריות שבו מ"ט אמר רב ספרא מפני שאין כותבין שני שטרות על שדה אחת דילמא אזיל בעל חוב טריף ליה להאי ואזיל האי וטריף לקוחות והדר א"ל לבעל חוב שוף לי פורתא מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר לו אם לא נתתי לך מכאן ועד ל' יום תן לו את שטרו והגיע הזמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן ורבי יהודה אומר לא יתן ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוהו אמר רב אין הלכה כר' יוסי דאמר אסמכתא קניא שאני הכא דאמר ליבטל זכואתיה

והילכתא אסמכתא קניא והוא דלא אניס פי' חולי וכיוצא בו והוא דקנו מיניה בבית דין חשוב * עי' נדרים דף כ"ז בר"ן ובב"י ח"מ סי' נ"ד וקאמר גאון דהאי דינא ליתיה אלא במתפיס זכואתיה בלחוד ומסתברא כוותיה:

מתני' מי שנמחק שטר חובו מעמיד עליו עדים ובא לפני ב"ד והן עושין לו קיום איש פלוני בן איש פלוני נמחק שטרו ביום פלוני (דף קסח:) ופלוני ופלוני עדיו:

גמ' ת"ר איזהו קיומו אנו פלוני ופלוני ופלוני הוציא פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו ופלוני ופלוני עדיו אם כתוב בו והווקקנו לעדותן של עדים ונמצאת עדותן מכוונת גובה ואינו צריך להביא ראיה ואם לאו צריך להביא ראיה:

נקרע פסול נתקרע כשר נמחק או נטשטש אם רשומו ניכר כשר:

ה"ד נקרע והיכי דמי נתקרע אמר רב יהודה נקרע קרע של בית דין נתקרע קרע שלא בבית דין היכי דמי קרע של ב"ד אמר רב יהודה * ב' תיבת אלו אמר רב אינו בגמ' (ג"א) אמר רב מקום העדים ומקום הזמן ומקום התורף אביי אמר שתי וערב

ת"ר מי שבא ואמר אבד שטר חובי אע"פ שאמרו עדים אנו כתבנו חתמנו ונתננו לו את השטר אין כותבין בד"א בשטרי הלואה אבל בשטרי מקח וממכר כותבין חוץ מן האחריות שבו (דף קסט.) רשב"ג אומר אף בשטרי מקח וממכר אין כותבין וכן היה רשב"ג אומר הנותן מתנה לחבירו והחזיר לו את השטר חזרה מתנתו וחכ"א מתנתו קיימת (דף קסט:) וקא מיפלגי באותיות נקנות במסירה רשב"ג סבר אותיות נקנות במסירה ורבנן סברי אין אותיות נקנות במסירה והילכתא כותייהו

(דף קסט.) אמר מר חוץ מן האחריות שבו מ"ט אמר רב ספרא מפני שאין כותבין שני שטרות על שדה אחת דילמא אזיל בעל חוב טריף ליה להאי ואזיל האי וטריף לקוחות והדר א"ל לבעל חוב שוף לי פורתא דאיקום בהא ארעא והדר תא טרפא מינאי והדר אזיל טריף לקוחות וכיון דקרעיניה לשטר דמלוה במאי טריף ליה לא צריכא דקא אתי מכח אבהתיה:

[דף קסט:] [לימר רב נחמן לכתב לכי שטרא דנן לא למנבא ביה כו']. וכ"נ לוקח הוה למועיל ליה מסוס ללא כתב ביה לחריות הא קי"ל לחלריות טעות סופר הוא והסתם לא נכי כלל: לתקוני שדרתיך. ואתה קנית ממנו שלא בלחריות שהתנה המוכר עמו בפירוש שאינו מוכר לו בלחריות שאם היה בסתם הא למרינן לחריות טעות סופר הוא והנה עוות הסליח ונוח לו להיות שיקנה הקרקע בשמו מן המוכר כמו שקנאו בלא לחריות וחל"כ יחזור ויתכרנו לו בלחריות ואע"נ למרינן בכתובות [דף עט:] טועה הסליח לא קאמינן לאפילו בפחות מכדי לונאה חוזר ואפילו בקרקע אע"נ למרינן בעלמא היל לונאה לקרקעות ג"כ תימא הכא למאי לא הוי בטל המכר ואפשר כמו שפירשו מן הלבריס להתם מיירי שיודע המוכר שאינו קונה לותו לעולם אלא לעורך אחר הלכך אם נתהנה אינו יכול למחול לונאת לחריס ובטל המקח אבל הכא מיירי שלא הודיע זה הסליח למוכר להעורך לותה אחר הנה אלא קנאו אחר והיה סבור המוכר שלעורך עצמו קנאו וכיון שפירש לו בפירוש שלא יהיה עליו לחריות אינו בטל המכר כלל: ת"ר הכא לילון. היה מוחזק בקרקע וא"ל חבירו מה לך כאן א"ל אתה מכרת לי ויש לי שטר והחזקתי נ' שנים [עריך לברר] ונילון בשטר על כרחו עריך להביא שטר ויברר לבריו ואם לא תצא השטר יפסיל ולא מהניא ליה חזקה כיון לאמר היה לו שטר: [דף קע.] לא אמר אלא לברר. כלומר שאם בלו עליס ולא העילו כלבריו הפסיל אבל אם לא בלו נאמן ולא הפסיל ונבי ממון לוקח אבל נבי חזקה אי לא מייתי שטר מיפסיל כלפרש"י והכי משמע ריש פרק זה בורר [דף כג:]: אלא נמי לברר וכו'. לפוס אלא לא"ר יצחק בר יוסף אלא נמי לברר קאמינן משמע להלכתא כרבי ועוד הא קי"ל הלכה כרבי מחבירו וכלפסק רב גילל משמיה דרב הלכה כרסב"ג והרמב"ם ז"ל כתב כרבי: לכתחלה. כלומר שלומר לו קייס שטרך אם נתקייס הרי טוב ואם לא אפשר לקיימו סומכים על עדי חזקה ויסבע היסת שלקחה וכהא למרינן הכא פרעתיך פסקינן נמי שעריך לברר ואם לאמר לעדים הוו לי עדים שפרעתיו הוי מילתא לרמיא עליה לחיובי ואם אמרו העדים לא היו לברים מעולם חייב הלוה אבל לא אמר לעדים הוו עדי סהדי אפשר שלא"פ שהיה בפניהם לשתלו חיסתני

(דף קסט:) אמר מר חוץ מן האחריות שכו היכי כותבין אמר ר"נ דכתבי הכי שטרא דנא לא למיגבא ביה לא ממשעבדי ולא מבני חרי אלא כי היכי דתיקום ארעא בידיה ההיא איתתא דיהבה ליה זוזי לההוא גברא למיזבן לה ארעא אזל זבן לה ארעא שלא באחריות אתאי לקמיה דר"נ א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי זיל זבנא מיניה שלא באחריות והדר זבנה ניהלה באחריות:

ת"ר בא לידון בשטר ובחזקה נידון בשטר ואין נידון בחזקה דברי רבי רשב"ג אומר אף בחזקה קא שקלינן וטרינן במאי קא מיפלגי רבי ורשב"ג ואסיקנא (דף קע.) דבלברר קא מיפלגי דרבי סבר אע"פ שיש עמו חזקה צריך לברר את שטרו ורשב"ג סבר הואיל ויש עמו חזקה אין צריך לברר את שטרו אמר רב גידל אמר רב הלכה כרשב"ג ואף רבי לא אמר (דף קע.) אלא לברר כלומר כשמביא שטרו אומר לו ברר את שטרך ואע"פ שיש עמו חזקה ואם א"א לו לברר כגון שמתו עדיו או הלכו למדינת הים נידון בחזקה רשב"ג סבר אין צריך לברר כלל אלא נידון בחזקה לכתחלה:

מתני' מי שפרע מקצת חובו ר' יהודה אומר יחליף ר' יוסי אומר יכתוב שובר א"ר יהודה נמצא זה צריך להיות שומר שוברו מן העכברים א"ל ר' יוסי וכן יפה לו ואל ירע כוחו של זה:

גמ' ומסקנא דכותבין שובר דאמרינן (דף קעא:) א"ר הונא בריה דרב יהושע ואפילו למ"ד כותבין שובר ה"מ אפלגא אבל אכולה לא ולא היא אפילו אכוליה נמי כותבין כי הא דרב יצחק בר יוסף הוי מסיק ביה זוזי בר' אבא אתא לקמיה דרב חנינא בר פפי א"ל הב לי זוזאי א"ל הב לי שטרי ושקול זוזך א"ל שטרך אירכס לי אכתוב לך שובר א"ל הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו אין כותבין שובר אמר ליה ר' חנינא בר פפי מאן יהיב לן מן עפרא דרב ושמואל ומלינא עיינין הא ר' יוחנן ור"ל דאמרי תרוייהו כותבין שובר כי אתא רבין א"ר אילעא כותבין שובר ומסתברא דכותבין שובר דאי ס"ד אין כותבין שובר אבד שטרו של זה יאכל הלה וחדי מתקיף לה אביי אלא מאי כותבין שובר אלא מעתה אבד שוברו של זה יאכל הלה וחדי ואם שלנו העדים ואמרו לנו היו לברים מעולם יסבע הלוה ויפטר וכהאי נונא מיירי ליה (לכל הנסבענין) [לפרק שבועת הדיינין סוף דף מז:] לימר רבא עלה כל מלתא ללא רמיא עליה לחיובי ח"ל ולנו לעדיתיה. כך כתבו מן הרלשבונים ז"ל: [דף קע:] **מי** שפרע מקצת חובו. ואינו רוצה המלוה לשומו ביד שלים: ר' יהודה אומר יחליף. שטר לחר מסכוס הנשלר ויקרע זה כדי שלא ינבה כל שטר זה כיון שפרע מקצת חובו ור' יוסי אומר שלא יקרענו ללא יכתוב לו שובר ממה שפרע ואע"פ שיקבל לשמור שוברו מן העכברים זה יפה לו שיטרח בשמירת השובר כדי שיהיה זריז לפרוע ולא יאחר ואם יחליפנו בשטר לחר כפי הסכוס הנשלר לא יהיה זריז לפרוע ללא זוזא זוזא והלא המלוה הלוה לו בבת לחת וקי"ל כר' יוסי כלאי בנמ': [דף קעא:] נמ' ס"ת לפלנא. להא טוב יותר מכלום שלא יוכל לנבות כל החוב הכתוב בשטר מכח השובר בעוד שיזמרנו: אבל לכולים. כגון שרוצה לפרעו כל החוב ואמר לו המלוה לירבם לי שטרך אבל לכתוב לך שובר לא יפרע לו לעולם על שיקן לו השטר: ולא היא. להא לסיקנא שאינו בזין שאם יאבד המלוה השטר שיכתוב הלוה למי המלוה ויזמח בהם ואע"פ שאפשר נם כן שאם יכתוב לו שובר ויאבד אותו ינבה המלוה ממנו כל החוב ויזמח בשקנתו שפרע לו יותר טוב הוא זה להא עבד לוה לאים מלוה ובזין הוא שיטרח בשמירת שוברו בשביל שיפרע המלוה ממה שהלוה לו בשעת לחקו ומיהו אע"נ דקי"ל הכי לטוב יותר שלא יחליף כר' יוסי מסוס לעבד לוה וכו' מ"ת אם הסכימו שניהם להחליף יכתוב חזמן הרלשון הכתוב כבר בשטר שקרע אשם היה כתבו זמן שני של עכשיו שמחליפו לשתכח לפסיל המלוה כל אותו שעבוד קרקעות שמוכר משעת הלוחה: נרסי' בגמרא [דף קעא.] בשלמא בי דינא לאימי לאפקועי ממונא. ואף על פי שנקרע שטר הרלשון ונפקע שעבודו רשאין ב"ד לשעבד נכסיו כלמעיקרא מן חזמן הרלשון כמה שנשאר לפרוע: שלא עשים שעבד שלוחתן היולך חוזרין ועושין שלוחתן. כלומר כי הוא מתחלה לא עשאן שלוחין ללא לכתוב שטר לחר והשטר ההוא כבר נפקע כשנפרע ולפיכך הוא מעיה עתה לכתוב להם שטר לחר מן הנשאר מן חזמן הרלשון אין להם לעשות לשלוחותן הרלשון כבר

נגמר ונפקע והוא הוין יכול עתה לעמוד על שעבוד
למפרע שחין בידו והקנ"ל כי בלח לעתו הוים יכולין לעשות שטר
חחר וחפי' מזמן שני והח לחמרי' בב"ק (דף נח:) נבי שורף
שטרותיו של חבירו חי לחיכח עדים ליכתבו ליה שטרח חחרינח

ס"ק לחי חיכח עדים שרחו השטר
וחמרו וכוונו מה שכתוב בו
והכירו החתימות שבו ליכתבו ליה
ב"ל שטרח לחרינח בחחריות
להכח ליכח למיחם לנבי והלל נבי
כיון לחיכח עלי שריפה. ושט"ח חו
שטר מכר בחחריות שנחתם בו
חחד מן העדים בלבד וחבד חו
נמחק חומר מורי הרב שיכולין
לחזור ולכתבו ולחתום בו שניים
לכל זמן שלח עמו שניים מעשה
שטר לף הרחשון לח עשה שלוחתו
וכן כתב הר"ר יצחק הלוי ז"ל
בספר תורת הבית שלו: תנן התם
מוקדמין. כגון שלוה בשנה זו וכתב
השטר בשנה שעברה וחתי למטרף
מן הלקוחות שלקחו בשנה שעברה
וטריף שלח כיון חבל חס כתב
לגוית וקנו מיניה חע"פ שלח ליה
על שנה שניה לח טריף שלח כיון
ומיהינח נבי מיניהו להח שעבודי
שעבד נפשיה מיל משעת הקנין:
מוחורין כשריס. כגון שלוה בניסן
וכתב בזמן מתשרי הבח להשתח
ליכח למיחם שיטרוף שלח כיון
לחרכיב הניח לו השעבוד שלח יוכל
לטרוף שלח מתשרי ואילך ובכל
מה שיש לחום בהח מבואר בגמ':
חירכם. ונחבל: [שטר שזמנו כתוב
בשבת וכו']. לף חל על נב לחיכח
למיימר לשמח מוקדם הוח לכשחנו
נזקקין לשותו מנין שכתוב בשטר
לט"ו ימים של חוקם פלוני לחשבון
השובדי כוכבים נמצח שנכתב
בשבת והלח יהוע הוח שחין ישרחל
כותבין לח בשבת ולח ביוה"כ
ולפשר שהוח מוקדם ופסול ומ"מ
כיון דקו"ל כרים נקים לשמר
(כתובות לף יח:) עדים שהתומים
על השטר נעשה כמי שנחקרה
עדותן בב"ד ז"מ שכל מי שבח
לפסול השטר עליו ברחיים הלכך
מעמידים שטר זה בחזקת מוחור
וכשר והח למרכינן קיום בהדיח

א"ל רבא אין עבד לוה לאיש מלוה:

תנן התם שטרי חוב המוקדמין פסולין והמאוחרין
כשרין אמר רב * בגמ' וברא"ש איתא אמר רב המנונא
לא שנו כו' הונא לא שאנו אלא שטרי הלואה אבל
שטרי מקח וממכר אפי' מאוחרין נמי פסולין מ"ט
זימנין דמזבין ליה ארעא בניסן וכתיב ליה שטרא
בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני ביני וזבין ליה מיניה וא"ל
הב לי שטרא זבינאי וא"ל אירכס ויהיב ליה זוזי וכי
מהדר ליה ארעא כי מאטי תשרי מפיק ליה לשטרא
וא"ל הדר זבינתא מינך אי הכי אפילו שטרי הלואה
נמי זימנין דיזיף מיניה בניסן וכתיב ליה שטרא בתשרי
ומתרמי ליה זוזי ביני ביני ופרע ליה ואמר ליה הב לי
שטרי וא"ל אירכס לי וכתיב ליה תברא וכי מאטי
זימניה מפיק ליה וא"ל השתא הוא דיזיפת מינאי קסבר
האי תנא אין כותבין שוכר

א"ל רב יימר לרב כהנא ואמרי לה רב ירמיה מדפתי
לרב כהנא והאידנא דלא עבדינן הכי דהא כותבין
שובר בתר דאמר להו רב * בגמ' איתא דא"ל ר' אבא
לספריה ספרא לספריה כי כתביתו שטרי מאוחרים
כתובו הכי שטרא דנא לאו כזמניה כתבנוהו אלא
אחרנוהו וכתבנוהו אמר ליה רב אשי לרב כהנא והא
האידנא דלא עבדינן הכי בתר דאמר להו רב ספרא
לספריה כי כתביתו תברא אי ידעיתו זימנא דשטרא
כתובו ואי לא כתובו סתמא דכל אימת דנפיק לירעיה
אמר ליה רבינא לרב אשי ואמרי לה רב אשי לרב
כהנא (דף קעב.) והא האידנא דלא עבדינן הכי א"ל
רבנן תיקוני תקיני מאן דעביד עביד ודלא עביד איהו
אפסיד נפשיה אמר להו רב * בגמ' א"ל רב לספריה וכן
א"ל ר"ה כו' ספרא לספריה וכן אמר רב הונא לספריה
כי קיימיתו בשילו כתובו בשילו ואע"ג דמסירי לכו
מילי בהיני וכי קיימיתו בהיני כתובו בהיני ואע"ג
דמסרי לכו מילי בשילו משום דמיתחזי בשיקרא אמר
להו רבה בר רב שילא להנהו דכתבי שטרי אקניאתא
כי כתביתו שטרי אקניאתא אי ידעיתו יומא דאקניתו
ביה כתובו ואי לא כתובו יומא דקיימיתו בי' ואי לא
מיתחזי כשיקרא:

אמר רבא האי מאן דנקיט שטרא בר מאה ואמר שויוה
חמרינן קיום שטרות לרבנן: לחמר המחבר שטר מחוחר הוח וכשר
ולח חמרינן יל בעל השטר על התחתונה חלח בלשון הכתוב בשטר
שים לו שתי משמעות לחמר לזכות ולחמר לחובה לבל לפסול לת
השטר ולומר שעשחה שלח כדין לף לחזקה על העדים שעושין
לבריחת כהנגן והח לקו"ל כר'
יוחנן ורים לקים לחמרי כותבין
שובר כתבו הגאונים ז"ל שהיה לו
לקבל חרס סתם שחינו מוען
שטרו ואינו מעריס בלבר.
הריטב"ח ז"ל: לחמר להו (רבח)
[רבה] וכו' [קנייתא]. שטרי מקנה
שחין כתוב בהם לחריות ולח יתני
למטרף לקוחות לבל שטרי הלוחה
לף יכתוב הם יש בהן לחריות
מחותו זמן שנעשה ההלוחה חלח
מזמן שהוא עומד בשעת כתיבה
כיון לעדים החתומים על השטר
חינהו נינהו למפקי לקלח הם כן
מה שלקחו קודם השטר לף
משתעבד למלוה והם היה כותב
זמן המוקדם הוה ליה לין מוקדם
ופסול לטריף מיניהו שלח כדין
שלח היה להו ללקוחות למיזל כיון
שלח היה נכתב עליהן: לחמר
המחבר וכן נכתב ביוס ונחתם
בלילה חסבינן ליה מוקדם ופסול
כלמוכח בניטין (לף יז.) והם [שם
לף יח.] היו עוסקין בחותו ענין
כשר חע"פ שנחתם בלילה וכן כתב
הרמב"ם ז"ל: לבל הם שטר קנין
הוה לפילו לף חתמוהו חלח לחחר
זמן מרובה כשר לכתוב ביוס שקנו
ממנו לסתם קנין לכתיבה עומד
וקול יש בלשר ונובה ממשעבדי
לבל כשלח נכתב בלל הקנין חינו
נובה מנכסים משועבדים להם
בטוען קליה כן כתב ר"י ז"ל וכתב
בעל העיטור ז"ל לבשטרי הלוחה
נמי לף כתבו חיומא דקנו מיניה
שלח כשעומדין עליין תוך זמן
הפרעון לבל לאחר זמנו חין
כותבין שמע פרע וכן לעת הרי"ף
ז"ל והרשב"ל ז"ל סובר לכתבינן
בל היכח שלח מיחס בהם הלוה
ע"כ: יומא לקנייתא. יוס שנתנה בו
המתנה לו מכר המכירה לליכח
למיחס שמח נתנה לאחר מכן לאחר
והוי שלח כדין:

ניהלי תרי בר חמשין חמשין לא משוינן ליה עבדו רבנן מילתא דניחא ליה למלוה וניחא ליה ללוה ניחא ליה למלוה כדי שיכוף
לפורעו וניחא ליה ללוה כי היכי דניפגום שטריה ואמר רבא האי מאן דנקיט תרי שטרי בר חמשין חמשין ואמר שוינהו ניהלי
חד בר מאה לא משוינן ליה עבדו רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה למלוה כי היכי דלא ניפגום
שטריה וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף לפורעו אמר רב אשי האי מאן דנקיט שטרא בר מאה ואמר שויוה ניהלי חד בר חמשין
לא משוינן ליה מ"ט אמרינן האי מיפרע פרעיה וא"ל הב לי שטרי וא"ל אירכס לי וכתב ליה תברא אבר מאה והשתא מפיק

[דף קעב:] כי היכי דלא מתחזי כסיקרא. פס יכתוב יוס לחבר שלא יהיה בו המתנה ולא הכתיבה ומהאי טעמא נופל עריך להזכיר מקום שנמסרו בו הכתבים ומקום שנכתוב בו שפס לא יכתוב שלא לחל מפס מיחזי כסיקרא ומיפסל כלמוכח בניטין (דף פ.) שיאמרו לו לית לחאי ואי"ל אחרינא הוא:

מתני' שני אחין אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהם מרחץ ובית הבד עשאן לשכר השכר לאמצע עשאן לעצמו הרי העשיר אומר לעני קח לך עבדים וירחצו כמרחץ קח לך זיתים ובא ועשם בבית הבד:

גמ' * לשון הרי"ף ז"ל (ג"א) איידי דתנא רישא מי שפרע מקצת חובו רבי יהודה אומר יחליף רבי יוסי אומר יכתוב שובר וכו' דסבר רבי יהודה דלא כתבינן שובר וסבר רבי יוסי כתבינן שובר ואי אבד שוברו יאכל הלה וחדי תנא נמי שני אחין אחד עני ואחד עשיר דדמיא לה דאי לית ליה לעני עבדים ולא זיתים אכיל הלה וחדי וכן נמי הא מתני' שנים שהיו בעיר דמיא להו כהאי ענייא:

מתני' שנים שהיו בעיר שם אחד יוסף בן שמעון ושם אחד יוסף בן שמעון אינן יכולין להוציא שטר חוב זה על זה ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהן פרוערין כיצד יעשו ישלשו אם היו משולשין יכתוב סימן אם היו מסומנים יכתוב כהן:

גמ' ההוא שטרא דנפק בבי דינא דרב הונא דהוה כתיב ביה אני פלוני בן פלוני לויתי ממך מנה (דף קעב:) אמר רב הונא ממך אפי' מריש גלותא ממך ואפילו משבור מלכא אמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין בה דלאורתא בעי לה רב הונא מינך נפק דק ואשכח דתניא גט שיש עליו שני עדים ואין בו זמן אבא שאול אומר אם כתוב בו היום גירשתיך כשר אלמא היום ההוא יומא דנפק ביה משמע הכא נמי ממך מההוא גברא דנפק מתותי ידיה משמע ולנפילה לא חיישינן:

(דף קעג.) תניא אחד מן האחין ששטר חוב יוצא מתחת ידו עליו להביא ראיה שאביו נתנו לו וראייה בשטר אבל לא בעדים דקי"ל אין אותיות נקנות במסירה ואי מתנת שכיב מרע היא אפילו בעדים דקי"ל דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו כדגרסי' בפרק מי שמת (דף קנא.) אימיה דרב עמרם הוה לה מלוגא דשטרי וכו' אע"ג דאמרי' הכא דכולי עלמא בין תנא דמתני' בין תנא דברייתא אותיות נקנות במסירה ורבא תרוייהו אית להו אותיות נקנות במסירה לא להסתפק יהיו ניכריס ולס שמותיהן שוים בשילוס יכתבו סימנים לס בשילוס יכתבו סימנים כהן שמחל לרוך והמחל נון או מחל נבן וחבירו שמור ולס היו שוין בסימנים יכתבו כהן לס לחל כהן והמחל יפרעל ולס שנים כהנים או יפרעלים לחמרינן בתוספתא שיכתבו לורות שלי לפסר שיהיו כל לורותיהם שוים: סהוא שטרא וכו' לחי פלוני . כך היה כתוב בלוחו שטר והיה מחזיק בו לפס לחל ונתן פלוני לוה ממני כך וכתב לי כתב ידו לחי פלוני בן פלוני שכתוב בזה השטר לויתי ממך כך וכך ושמי לא ידעתי לכתוב שהרי מסרו לי ותנן ידעינן עליו כתב ידו שהוא חייב לו נוכח מנכסים בני חורין: לחר המחכר ושטר שכתוב בו שנתחייב לכל מי שיבא בדיבה בלאורייתא. שלשי לכל לכשיהא שהוא רלוי להתחייב בו לכל לפס אין כאן לין בדיבה ומיהו שטר זה כל שהוציאו לחר ופרעו לו ועשה ממנו שובר נמחל שעבודו לכל לפס שיוציאו מכאן ואילך שלא נתחייב זה שלא במנה בלבד מפי רבינו הר"ס והריטב"ץ ז"ל: [דף קעב:] ממך לפילו מריש גלותא. כלומר לכשטר חינו כתוב שמך שלא לשון זה ממך לפשר לריש גלותא הוא שהלוה וכתב לו ונפל ממנו ולתה מלתת חותו הלכך לץ נוכח בשטר זה ומ"ש ליתץ לרב הונא להא דכתי לק ולפשכח לכשיון ליוציא מתחת ידו לץ חייסינן למימר שנפל מלחר ומלמע זה שלא לחר מההוא גברא לנפק מתותי ידיה הוא והביא ראיה מלתניא נמי שים עליו עלים ולין בו זמן והוא מן' נמנין פסולין שלא שהם נשתת הולל כשר ולחר לבל שהוא לשם כתוב בו לשון זה שני היום נרשתיך כשר ולסיב ליה זמן ותנשא לכתחלה כיון להיום לשינו הנמ יוצא מתחת ידה לץ לחרינן שנתגרשה כבר בנמ זה והרי לין בו זמן שלא לחרינן היום הוא לנרשה בו כיון לשינו כיצד לץ ג"כ הוי כאילו כתוב בפירוש בנמ יום זה שהוא שליחי שו רבינו בחשם פלוני והרי הוא חשוב זמן הכא נמי לחרינן מלותו שרשינהו כיצד שלו כתוב בו שמו בפירוש ולא חייסינן לומר שמא נפל מלחר כמו שלין לנו חוששין לומר להיום לשינו שמא נפל מלחר לקלמר ולשני יוצא לחה היום הוא ולין בו זמן: חלק יוסף בן שמעון בן יעקב והלחר שמו יוסף בן שמעון בן נפתלי רוצים להלמות שמעלו מי שהוא לפס: יבלבל פס שמו של חלק יוסף בן שמעון בן יעקב והלחר שמו יוסף בן שמעון בן נפתלי

סמכינן אהא דהא אמימר ורב אשי דבתראי אינון פסקו הלכה בפרק המוכר את הספינה (דף עז.) * ע"ש גירסא אחרת (ג"א) אין אותיות נקנות במסירה והאי דאמרינן הכא דכולי עלמא אותיות נקנות במסירה אוקמתא בעלמא היא ולאו דסמכא הוא והכין פסקו רבנן קשישי כדכתבינא:

(דף קעג.) נמצא לאחד בין שטרותיו שטר של יוסף בן שמעון פרוע שניהן פרועין:

טעמא דנמצא הא לא נמצא מצי מפיק והא אנן תנן ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב אמר אביי הכי קאמר נמצא לאחד שובר בין שטרותיו ששטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות של של יוסף בן שמעון פרועין:

כיצד יעשו ישלשו וכו': תאנא אם היו כהנים יכתבו דורות:

מתני' האומר לבניו שטר בין שטרותי פרוע ואיני יודע איזה הוא שטרות כולן פרועין נמצא לא' שם שנים הגדול פרוע והקטן אינו פרוע:

גמ' [* גי' מהר"ם אמר רבא שטר לך בידי פרוע הגדול פרוע והקטן אינו פרוע] חוב לך בידי פרוע כל שטרות שעליו כולן פרועין אמר ליה רבינא אלא מעתה שדי מכורה לך שדה גדולה מכורה לו שדי שיש לי מכורה לך כל שדותיו מכורות לו אמר ליה התם יד בעל השטר על התחתונה:

מתני' המלוה את חבירו ע"י ערב לא יפרע מן הערב (דף קעג:) ואם אמר על מנת שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב רשב"ג אומר אם יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב כיוצא בו אמר רשב"ג אף הערב לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ידירנה הנאה שמא יעשו קנוניא על נכסיו של זה ויחזיר את

חנינא וכו' ורחיים בשטר לו קני ליה וכל שעבודא לחית ביה ולא סני ליה ברחיים של עיסים שרלו שמסרו לו להם קי"ל לחין חותיות נקנות בכתיבה בבד אלא במסירה וכתיבה הו כחנב ורוקח בחחין לכיון שטוען וכבי הו לחי נתנוהו לי חייסינן למימר למחר חטופו לאחל מסם לשני לחין עביליי למטלי לחכל לאחר לא חייסינן לכל מם מתנת ס"מ הוא לפילו בחחל סני בעיים מסוס ללברי ס"מ ככתובין וכמסורין למו וכלגרסינן לעיל [דף קנח.] למיה לרב עמרם חסילא וכו': למר המחבר ולענין מם נריך להביא רחיים על הכתיבה או על החנב והוא הדין מם טען שנתנוהו לו במתנת שכיב מרע שנריך להביא רחיים וכבר ברר לבריס אלו כרחוי הרמב"ן ז"ל בספר הזכות וכן הסכימו גדולי המפרסים ז"ל וכן לעת רבותי הריטב"א ז"ל (וכו'): פיסקא. מפסט מתני' מסמע שאם מנא המלוה שובר שטר יוסף בן שמעון שהיה חייב לו פרוע שניהם פרועים אם שני יוסף בן שמעון שהיו בחותה העיר חייבין לו לכל אחד מני למימר למי הוא שפרעתי ולפיכך מקשה למסמע לדוקא מסוס שמע השובר הוא לאחרינן לשניהם פרועים הא אם היה מונית השטר חוב היה נובה והא קתני אין אחר יכול להוציא עליהן כלפירתי במתני' ומשני אין כאי נמי לאין אחר יכול להוציא עליהן אבל הכא הכי קאמר שהלוין אם שני יוסף בן שמעון ואחד שהשובר שהיה מחוייב להם מנא השובר והכי קאמר מתניתין אין אחר יכול להוציא עליהם ואם אמרו שפרעתי לאחד מהם (להא ולאי מוניתין וקמ"ל) לאם לאותו אחד היה מחוייב לשני יוסף בן שמעון בחותו שובר נפטר משניהן ומיהו אם עמדו הרשאה זה לזה ולאי יפרע לאחד מהם להשתא לא מני למימר לשניהם יחד הלא זה השובר שעשיתם לי לשני שובריו היה ברי ומיהו נראה למפרשים ז"ל לאילו אחר כבר פרעתי לשניהם והשובר נכתב שתם על שניהם לטענתו מעלייתא היא: למר המחבר שני יוסף בן שמעון קיימא לן להם על אחריה יכולין להוציא לאחרינן כאן נמצאו וכאן היו כשהיו ליבמות ואלים שהוציא שטר מילו ואמר שנתנו בעליו לאחריה בכתיבה ובמסירה יש לומר שהוא נאמן להא שניהם עליה זה שהפקילו בידו ורחיים לבריה שהוא כן כלפי בעל השטר להא שניהם כלאחרינן בסנהדרין [דף לא.] ואיכא נמי מנו לאי בעי קלייב לבל בנבותו מן הלוה ליתנהו להני טוענתי ואינו נאמן ונריך רחיים על הכתיבה או החנב והוא הדין נאמן בזה

ואפילו כלפי בעליו אינו נאמן לומר שהוא לעצמו וכל זה ברור ונכון שאפי' לעצמו נאמן כלפי בעליו. הריטב"א ז"ל: מתני' המוכר בשעת מיתתו ואמר לבני בין השטרות שאני מניח לך יש לאחד שנפרעתי ממנו ואיני יודע לאיזה כל השטרות פרועין שכל לאחד יכול לומר אני שפרעתיו אבל מנעלו אני שטרות לפה בתוך השטרות שהיה חייב לאחד מהם ואינו יכול לומר אני מהאחד יכול לומר זה שפרעתי ואף על נב שהפך שבו יותר נוטל מהאחר לפי שהמוניא מחבירו עליו הראיה: למר המחבר ומסתברא דלאו דוקא למר בפירות אינו יודע אלא כל שלא בירר לפה לאיזה כן הדין ונראה לכל שמנעלו שובר בעיים על לאחד מהם ברשות לאחד מן הלויים שנובים השלא שהרי נתברר לאיזה שהיה פרוע ונשובר לאחד חייסינן ומנעלתי לר"מ הלוי הנעיל שטר ז"ל שכתב כי מלוה שהוציא שטר חוב וטענו עליו שהוא פרוע ואומר אינו יודע אינו נובה בו אבל פה חזר ואמר עיינתי בחשבוני וזכור לי בבריא שאינו פרוע לחזור ונובה בו למסוס לאמר מעיקרא אינו יודע לא אפפיל שטרא לגמרי אלא שהיה רואי שטרא לנבותו בספק. הריטב"א ז"ל: נרסינן בתוספתא [סוף פרק יש] עשו טובי עבדי בן חורין פה היו שני טבי אין לורסין לשון הלויות זה היה לוסב אלא שניהם בן חורין ונוטלין משניהם למי אחד מפה שאומר מאתים דינרין ליוסף בן שמעון אין לורסין לשון הלויות זה היה לוסב אלא שניהם חולקין יצאה עליו כתובת אשה ובעל חוב שניהם נותנין בשוה ע"כ ונראה לי לסיפא כעין ריפא בנותן מתנה ורהיינו דקתני לומר היה לזה לוסב אבל במוכר שהוא חייב אין לאחד מהם כלום על הלויה רואי ויכולין היורשין להחות לכל אחד בנותן מתנה אחרו מפני שהמקבל כעין שותף בנכסים כנ"ל הריטב"א ז"ל: שטר. מסמע אחד אבל חוב כולל שטרות הרבה. כלומר מה שאתה חייב לי הילכך כולן פרועין ומקשה היה רבינא מסמע שכל מה שנוכל להביא מן הלמון נבין בו אם כן כשיאמר המוכר שהות נימא כל שהותיו להא לפשר להבין כן וזה אינו לעלומה אחרינן לא מכר לו אלא שני שהות שנמצאו בלמון כל מה שאפשר והוא הדין בשאר אחת יקח הקטנה ומשני לכולי אר טעמא הוא מפני ליל בעל השטר על התחתונה אחרינן ליל לוקח על התחתונה והוא הדין הכא ליל המלוה שהוא בעל השטר על התחתונה ונימא כולן פרועים: מתני'

כיוצא בו. כלומר כמו שבהאי פלוגתא מיקל רשב"ג על הערב שלא יפסיד אף כזה מתקן שלא יפסיד שהעושה ערכות לאפוי בכתובתה והיה בעלה מנדה יהיבנא בעלה שלא יהנה ממנה על לעת רביס שלין לו הפרי לעמת אם לא יעשה כן חייסינן שהתנו ביניהם שלאחר שתגבה כתובתה מן הערב יחזירנה ויפזר המעות ולא יהיה לערב מה שיכול לגבות ממנו. הא לחמרינן יהיבנא וכו' היינו כשבאה לגבות מן הערב מסוס למנוס עבד או (בערכין לף כג.) מן ההקדש מסוס רוחח להקדש אבל אם באה לגבות מן הלקוחות לא יהיבנא הנאה לחיובו אפסידו לפסייהו להם יהיו לכל חד וחד חיכא עליה כתובת אשה וכן הלכה: נמ' נברא אשלימת וכו'. הוה סלקא דעתיה לומר שלא יפרע מן הערב לעולם דינא לומר בעוד שהלוה בחיים אלא אם כן מת או ברח אבל לא בלרך לחרת והקשה לו שזהו מילתא בלא טעמא דלמי לעתו שאם לא נפרע מהלוה מחיזה לא שייכיה נפרע מן הערב: אלא לומר רב נחמן אמי לא יפרע מן הערב שלא יתבע הערב כל היכא שיוכל לגבותו מן הלוה ופירשו המפרשים ז"ל לאפוקי חין לו שנכסים יהיו לוה קלקר שתובע תחלה הלוה בדין ואם פסקו לו בית דין שלין הלוה כמה יפרע אז יגבה מן הערב: אמר המחבר כללו לכולא שמעתא כי הרבעה היכים סם ערב סתם וערב שהתנה שיפרע ממי שירצה וערב קבלן וערב שנשא ונתן ביד וכן משפטיהם. ערב סתם אין נוטין ממנו אלא כשאין נכסים ללוה ולא ליורשיו כלל ואפילו מנכסים משועבדים ושנשבע שאין לו כתקנת הגאונים ז"ל אי נמי כשהוא נברא אלמא אי שנכסיו במלינת היס אי שהוא במלינת היס ואין לו נכסים כאן אי שמת והניח יתומים קטנים לעת הרמב"ם ז"ל. וערב שהתנה בעל מנת נפרע ממנו כל זמן שאין ללוה נכסים יהיועים אבל אם יש לו נכסים יהיועים בכאן ואפילו משועבדין נובה שימנו ואין ערין לומר שנובה ממנו בדרכים שאמרנו שנובה מן הערב סתם. קבלן. אפילו יש כמה נכסים ללוה ואפילו מפורסמים יפרע מן הערב אם ירצה אלא שלעת הרמב"ן ז"ל הוא פטור במקום יתומים קטנים. ונשא ונתן ביד אין למלוה כלום על הלוה אלא היינו על הערב כשלוחיתא לקמן ומיהו אמרו בתוספות בשם ר"ת ז"ל כלקמן ע"כ ובשם הגאונים ז"ל אמרו שמשביעין את הלוה שאין לו במה יפרע ומיהו אם אין ללוה בעיר או נכסיו אינם בעיר אלא שהוא נברא או שהוא ונכסיו אינם בעיר אלא שהוא נברא אלמא ולא עייל דינא כיי היא נוטעת מן הערב וקיימא לן כרב נחמן דתניא כוותיה: ואם אמר על מנת מלר' שמעון בן נתנאל משמע דתנא קמא דאפילו בשיש נכסים ללוה לאפוקי מרבי שמעון בן נתנאל דאמר דאפילו אמר על מנת שאין ערב לוה חייב לשלם לו אלא כשאמר על מנת שאין ללוה נכסים כלל ולא כשאמר על מנת שיש ללוה נכסים אלא שאינם נראים לעין אבל אם אמר על מנת שיש ללוה נכסים ואינם נראים לעין חייב לשלם לו אלא כשאמר על מנת שיש ללוה נכסים יהיועים לו שאין ערין לתבוע ללוה וכמו שביארנו לחם אמר על מנת יועיל לו שאין ערין לתבוע ללוה

יום רעה

גמ' מ"ט רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו גברא אשלימת לי גברא אשלימת לך מתקיף לה ר"נ האי כדינא דפרסאי הוא דלא יהבי טעמא למילתייהו אלא אמר ר"נ מאי לא יפרע מן הערב לא יתבע ערב תחלה תניא נמי הכי המלוה את חבירו ע"י ערב לא יתבע ערב תחלה ואם אמר ע"מ שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב תחלה אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן לא שאנו אלא שאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב והא מדקתני סיפא רשב"ג אומר אם יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב מכלל דת"ק סבר ל"ש הכי ול"ש הכי חסורי מיחסרא והכי קתני המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב ואם אמר ע"מ שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב בד"א בשאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב וקבלן אע"פ שיש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן (דף קעד.) רשב"ג אומר אם יש נכסים ללוה אחד זה ואחד זה לא יפרע מהן וליתא לדרשב"ג דאמר רבה * בר חנא אר"י בגמ' בהרבה מקומות רבה בר בר חנה (ג"א) בר אבוה א"ר יוחנן כל מקום ששנהרשב"ג במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה ערב הא דאמרן.

רבי שמעון בן נתנאל אומר וכו'. הא פסיקנא לית הלכתא כוותיה בהא לערב ובהא לעיל לפרק מי שחזו ובהא לרישא לחרונה לפרק ירושלמי ממונות שאם הביא ראיה וכו': [דף קעב.] אמר רב הונא הלוהו ואני ערב הלוהו וכו'. ואע"פ שאין אם קנין אלא בחמירא בעלמא משתעבד ליה למעני ר"ל המלוה אם לא היית אתה לא הייתי מלוה אותו כלל ואע"ג דלמיגו לאסמכתא שהרי לא היה נעשה זה ערב אלא משום שסבור שיפרע הלוה וקי"ל לאסמכתא לא קניא שאני הכא כלאמר רב חסי קנין: בהסיא הנאה דקא מסיימן ליה נמי ומשעבד נפשיה לנמרי ולא חיי לאסמכתא וקי"ל כרבה לכל לשונות אלו לשון ערבות אם אלא לוקח כשאמר לו תן לו ואני אתן למשמע לא תשאל לו כלום ונראה לאחרונים לכ"ש אם אמר לו תן לו ואני קבלן בפירוש שהוא לשון קבלנות וכן פירש הר"ם ז"ל ושני מיני קבלנות ליכא היכא קבלנות דלא רצה מזה נוכח והיינך קבלנות שנשתן

צידן דתנן (גיטין דף עד.) אמר רשב"ג מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו ה"ז גיטך ע"מ שתתני לי אצטליתי ואבדה אצטליתו ואמרו חכמים תתן לו את דמיה.

ראיה אחרונה דתנן (סנהדרין דף לא.) אמרו לו הבא עדים אמר אין לי עדים הבא ראיה אמר אין לי ראיה לאחר זמן מצא עדים ומצא ראיה הרי זו אינו כלום אמר רבן שמעון בן גמליאל מה יעשה לא היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים לא היה יודע שיש לו ראיה ומצא ראיה והדין כללא לאו דוקא הוא דלא אמרינן הילכתא כרבן שמעון בן גמליאל אלא עד דאיכא טעמא:

אמר רב הונא הלוהו ואני ערב הלוהו ואני פורע הלוהו ואני נותן הלוהו ואני חייב כולן לשון ערבנות הן.

תן לו ואני קבלן תן לו ואני פורע תן לו ואני חייב תן לו ואני נותן כולן לשון קבלנות הן איבעיא להו הלוהו המלוה ונתן לווה ביד שלח ונטל הלוה מהמלוה כלום שלח מן הערב ומיהו אמר ר"ת ז"ל שאם אין נכסים לערב חוזר על הלוה מהא לרבי נתן שלח אם כן מחל הערב ללוה בהא אין המלוה יכול לחזור עליו לשפילו במוכר שטר חוב לחבירו לעיל [דף קמז:] שאם חזר ומחלו מחול וכתבו האחרונים לכאורה המלוה לנבות מן הקבלן לשפילו בשלח נשא ונתן ביד שלח הוא שיכול לחזור על מי שירצה ינבה מן הבינונית אע"פ שאין ללוה שלח זיבורית וכן לעת הרמב"ם ז"ל שלח שאם רצה הלוה לפורעו מן הזבורית שאין יכול לנבות מן הקבלן מן הבינונית וכלמוכח בריש הניזקין: והוא ליישב. וזה היה יישן שלח כאין לנבות מנכסיו ולבזבזן שאם כערב והיה יכול להוליא ללוה שהיה קרוב ושמע היה מסלקו בזוזי ומשום הכי סלקו רב חנן לסבר כמו שטעה בזה יטעה בביניס לחריס ונראה שהלין נמי חוזר (סנהדרין קף י.) לטעה בלבר משנה חוזר:

ואני קבלן תן לו ואני ערב מאי א"ר יצחק לשון ערבנות ערבנות לשון קבלנות קבלנות כלומר הלוהו ואני קבלן קבלן.

תן לו ואני ערב ערב. רב חסדא אמר כולן לשון קבלנות הן חוץ מהלוהו ואני ערב רבא אמר כולן לשון ערבנות הן חוץ מתן לו ואני נותן א"ל מר בר אמימר לרב אשי הכי אמר אבא תן לו ואני נותן אין למלוה על הלוה כלום ולא היא לא מיפטר לוה מיניה דמלוה עד שישא ויתן ביד מדאמר רבא תן לו ואני נותן קבלן הוא ואמר אמימר תן לו ואני נותן אין לו למלוה על הלוה כלום מכלל דקבלן דאמר רבא אי בעא מלוה למתבעיה ללוה מצי למתבעיה ושמעינן מינה דקבלן תרי גווני נינהו איכא קבלן דגבי מלוה ממאן דבעי ואיכא קבלן דלית ליה למלוה גבי לוה כלום תן לו ואני נותן הוא ניהו קבלן דאית ליה למלוה לאפרועי ממאן דבעי.

נשא ונתן ביד הוא ניהו קבלן דלית ליה למלוה על הלוה כלום.

תן לו ואני פורע תן לו ואני קבלן תן לו ואני חייב מסתברא לן דהילכתא כרבא דאמר כולן לשון ערבנות הן אבל רבואתא קמאי פסקו הילכתא כרב הונא דאמר כולן לשון קבלנות הן:

ההוא דיינא דאחתיה למלוה לנכסי דלוה מיקמי דליתבעיה ללוה סלקיה רב חנן בריה דרב ייבא אמר רבא מאן חכים למעבד כי הא מילתא אלא רב חנן בריה דרב ייבא קסבר נכסוהי דבר אינש אינון ערבין ליה [(ס"א) ותנן] המלוה את חברו על ידי ערב לא יפרע מן הערב [וקי"ל] לא יתבע מן הערב תחלה.

ההוא ערבא דאבוהון דיתמי דפרעי למלוה מקמיה דלודעינהו ליתמי רב פפא אמר פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו ורב הונא בריה דרב יהושע אמר אימור צררי אתפסיה (דף קעד:) מאי בינייהו איכא בינייהו כשחייב מודה אי נמי שמתוה ומת בשמתיה לרב פפא דאמר פריעת בע"ח מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו * נ"א מ"ז (לית ליה) לרב הונא בריה דרב יהושע דסבר מצוה על היתומים לפרוע חובת אבוהון אבל חיישינן לצררי כיון שחייב מודה אי נמי דמתחייב ליה בב"ד ולא קיבל עליה דינא ושמתוה ומת בשמתיה הא ודאי ליכא למיחש לצררי הילכך אית ליה לערב למיגבה מיתמי מאי דפרעיה לבע"ח

[הלי ערכין לקמיהון]. שנכנס ערב בעבור לביסס בחייו ולאחר מותו פרע זה הערב ממלו קולס שיתבע ליתומים: פריעת בעל חוב מצוה. למלוה על פה היו לעל עכשיו שפרע לו היה לביסס בעל חוב של זה וכיון שסם קטנים פחותים מי"ג שנה נלו בני מעבד מצוה נינהו וכי נגלי ליתעני המלוה לינך בהלייהו לבל עכשיו כשסם קטנים סם פטורין וכי היכי לינהו פטורין הערב נמי פטור לערב בתר יתמי נריר כלפריסית לעיל והא דקאמר מקמיה לניתבעינהו ליתמי נלו למימר לחי תבעינהו היו חייבין בלו לחי מולעינהו היה הערב פטור כמו שהן פטורין ועכשיו שפרע הערב בזמן שהיו סם פטורין הפסיד הערב מה שהועיל לה"ל כפורע (כתובות דף קח.) חובו של חבירו שלא מלעתו שהפסיד מעותיו לבל סם היו חייבין כנון שחייב מודה ולף על נב לפרעיה מקמיה לניתבעינהו ליתמי לא הפסיד לללו כפורע חובו של חבירו הוא שלא שעבודא לנפשיה הוא לפרע לבל השתא לאין חייבין כלל לא הוא ולא הן והוא שפרע מללו ה"ל כלאם לעלמא שפרע חובו של חבירו ורב פפא ורב הונא בריה לרב יהושע לא פליגי בהכי לכולהו

מולו שהפסיד הערב מה שהניח לזה פלוני בטעמא מאי שהיתומים פטורין דרב פפא סבר שעבודא לאו לאורייתא ואין בפריעת בעל חוב לזה מניח וכעומן קטנים לפילו אותו שעבוד לרבנן ליתא ורב הונא בריה דרב יהושע סבר לשעבודא לאורייתא והיו חייבין לפרוע לזה לחייסין למימר שמא נתן כבר לכיסם למלוה נכסים בשביל החוב הלכך על פינגילו לן ינבה מסם שילעו לטעון ולחזור לחר לינסן: למר סמחבר ולענין ערב או קבלן שפרע קודם זמנו למלוה ולא חולעיה ללוה ועליון הלוה בחייס לומר מורי הרב ר"מ ז"ל שנוכח מן הלוה שם העליס מעילים שלא פרעו לחר כך ללא מפטר מטעמא לפורע חובו של חברו להסס הוא מסום לליכא על הפורע סום שעבוד לכל הכא לרמיץ עליה שעבודא ליכא למימר סכי ולפילו היה ערב סתס וכ"ס שם היה קבלן וכל שלין לערב על הלוה סום שהר שלא יין וחיוב ערבותו פסיקא לתביעת ערב ללוה תביעה על פה ויכול לומר פרעתי כלין כל מלוה על פה וכן שם יין עליס שהכניסו ערב ופינו מזכיר כן בשטר החוב ופ"ל לא הכנסתיך ערב ופטר בשבועה כשאר תביעות וכמו שכתב הרמב"ס ז"ל ושם המלוה נתן לערב שטר החוב וכל שעבודו פסיקא שזוכה בו כשיגיע לעלמא ונוכה לפילו מן היתומים כמו שהיה המלוה עצמו נוכה. עכ"ל הרב ריטב"א ז"ל: [לף קעה:] מלי ביוייהו. כלומר לתרוייהו ולאי הפסיד הערב ואין נזקקין לנכסי יתומים על פינגילו מה לי אי טעמא משום שהי או משום שאי: ומהלרינן ליכא ביוייהו כשחייב מוכה. ללרב פפא אין נזקקין כיון לקטנים שם ולרב הונא נזקקין להם שהרי ליכא למיחש לערבי ומימלא נשמע ללרב פפא הפסיד הערב מה שהניח ולרב הונא לן הפסיד כיון שחייב מוכה או שמשלם משום שלא רצה לפרוע ומית בשמתים לוקאי לן פרעו ושלחו ממערבא להלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע היכא דמית בשמתים ומת בשמתים והוו דיין בשחייב מוכה או למית בנו זימניה שלא ללא שלחו מתם שלא מה שנשתל להם וכיון דקיימא לן כוותיה שמעינן דשעבודא לאורייתא כך הענו מן שאחרונים ז"ל וכולן הסכימו למטולטלי ליתמי אע"נ דקי"ל שלא משתעבדי לבעל חוב מכל מקום ניינ הוא שמא לתקינו רבנן שנאונים ז"ל לבעל שנבות ממטולטלי משום לשמכתייהו עלייהו כשלהמרינן בכתובות [לף סז. ע"ס] לשרנקי למחוסר לשם נובה ממנו הוא שלין נמי לבעל חוב לנבי ממטולטלי ליתמי וכן נהגו וכן שלכה למעשה

דאבוהון:

שלחו מתם שמתוה ומת בשמתיה הילכתא כרב הונא בריה דרב יהושע:

ההוא ערבא דפרעיה לעובד כוכבים מיקמי דליתבעינהו ליתמי א"ל רב מרדכי לרב אשי הכי אמר * אביימי מהגרוניא כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) אביי מהגרוניא משמא דרבא אפי' למ"ד חיישינן לצררי ה"מ ישראל אבל עובד כוכבים כיון דבתר ערבא אזיל לא חיישינן לצררי א"ל אדרבה אפילו למ"ד לא חיישינן לצררי הני מילי ישראל אבל עובד כוכבים דדיניה בתר ערבא אזיל אי לאו דאתפסיה צררי מעיקרא לא הוה מקביל ליה:

איתמר ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד קבלן דבעל חוב דברי הכל משתעבד קבלן דכתובה וערב דבעל חוב פליגי איכא מאן דאמר אי אית ליה נכסי ללוה משתעבד ואי לית ליה לא משתעבד ואיכא מ"ד בין אית ליה בין לית ליה לא משתעבד והלכתא בין אית ליה בין לית ליה משתעבד ואפילו קבלן דכתובה אבל ערב דכתובה אע"ג דאית ליה לא משתעבד מאי טעמא מצוה עביד ולא מידי חסריה ואי ערב בכתובה דבריה הוא משתעבד דאבא לגבי בריה שעבודי משעבד נפשיה:

כיוצא בו אמר רשב"ג הערב לאשה בכתובתה וכו': גרסינן בערכין (דף כג:) ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה וגירשה לדביתהו שלחה רב יוסף בריה דרבא לקמיה דרב פפא ערב תנן הקדש תנן לוקח מהו א"ל אטו תנא כי רוכלא ניחשוב וניזיל נהרדעי אמרי דתנן תנן ודלא תנן לא תנן א"ר * משרשיא כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) שרביא מאי טעמייהו דנהרדעי בשלמא מקדיש משום רויחא דהקדש ערב נמי מצוה הוא דעבד ולא מידי חסריה אלא לוקח מכדי מידע ידע דכל חד וחד איכא עליה כתובה אמאי ניזיל וניזבין איהו הוא דאפסיד

בנטין ריש פרק הניזקין [לף מט:] ותיפוק ליה לערב לכתובה לף מסתעבד ותירן בקבלן ופירש"י ז"ל **שהתפיסה מבנו מטולטלין לכתובתה והיא מסרתן לאביו בתורת קבלנות [ויחזירתן לבנו].** והקשו לו מתוך לשונו ערוך ליסע וליתן ביד ועוד שאם נסע ונתן ביד אין לה על הבעל כלום אלא על הקבלן כלשיתא בשלהי נט פשוט [לף קעל.] ומשום הכי מסתעבד לכיון שאמר שיפרע ממנו תחלה נמי מסתעבד נפשיה לכל ערב לשינו נפרע ממנו תחלה לף נמי ומסתעבד נפשיה והרשב"ם ז"ל כתב ולי נרחה שלא כת רש"י ז"ל **לפרש שתפסה היא ותתן ביד ממש אלא לומר לך לתן לו ואני קבלן ערוך וכמו שכתב הרב אלפסי ז"ל.** ולאו בכתובה שהיא לינה נותנת כלום לף שייך קבלנות כה אלא"כ יתן לה הבעל כסף כתובתה

ויחזור הקבלן ויחמר לה תן לו וחני קבלן ומלכרי רבינו ז"ל נלמוד למחייב עצמו ליתן מנה לחבירו ונתן לו קבלן עליהם שחין לו לין קבלן על שיתן לו המתחייב ממון החיוב וחזר וחמר לו הקבלן תן לו וחני קבלן עכ"ל בחילוסיו: נרסי' בערכין כו' ונרסה לכיתהא. ולח נשחר לו כמה יפרע כתובתה וכעי רב יוסף לי מנן לקוחות להכריחו שיירינה הנחה כלחמרינן נבי ערב במתני' כלי שלח יעשה קנוניח על הלוקח וכמקרים נמי תנן בפ' שוס היתומים [דף כג.] המקדים נכסיו ויהיה עליו כתובת חשתו רבי חליעזר חומר כשיגרשנה ילירינה הנחה ושמיקנה כגרושי ללוקח בהני לתנן תנן וטעמח משום דליכח למימר בהו חינהו לחפסידו לנפשייהו לערב מנה עבל ולח מידי חסריה לכל הלוקח הוח דלחפסיד לנפשיה הלכך תנשה כתובתה ממשעבדי ולח יוכלו הלקוחות להדירה: [ס"מ שהקדים]. לחמר המחבר מפ' במסכת ערכין ללוקח כשחמר כן כשהוח שכיב מרע ועל שהקדש חינו לבל ברית לפילו על שהקדש חינו נחמן וכן שכיב מרע על נכסי שלימו והשם משמש לכל היכח לשפשר בשהלה לפילו ברית נחמן חנו לחי בעי מתשיל עלה ולח לחמרינן מי יימר למזקיק ליה חכם חו כי לינל הלכך לח לתינל לח חלח בלח לפשר בשהלה כגון שהקדים על לעת רבים חו שכלה נכסים ליל הנזבר לתו ליכח שהלה כלפרקינן בגרים [דף נט.] בתרומה ביל כהן. והקשו הרחשונים ז"ל לפיקר ליה כיון דשכיב מרע היה כשהקדים כל נכסיו הם עמל חוזר להל לעיל [דף קמח:] סלקה בתיקו וקחי ממונח בחזקת מריה וקיימת לן [דף קנח.] כל שלילו עמל חוזר במתנתו ותירן הרמב"ן ז"ל להכח בשהקדים כשהוח ברית כרחוי הלח לחומר מעכשיו כשהוח שכיב מרע מנה וכו' ומהח לכעינן מקויים שמעינן שחין נפרעים מן היתומים הלח בשטר מקויים ולח שהוח קיים והוח חינו טוען מזויף חנן לח טעינן ליה ושם טען כן בבריח וחחר כך נתקיים השטר שוב חינו נחמן להביח עליה שפרע לכל החומר מזויף הוח ולח לויתי כחומר לח פרעתי והולחת בעל לין כמאה עליה למי כלחיתא בפ' קמח [דף י.]: כל שנוח תנו לפילו יש שטר עיזוח חינה הלח מלוה על פה ושם חמרו יתומים נתננו נחמנין בשבועת היסת כנ"ל וכן הסכימו רבותינו על ידי וכן כתב הרחב"ד ז"ל. הריטב"ח ז"ל: כ' טוענות הם על הולחה. טוענת משטר סייתי בך ולימח הלח בשהולה ע"י תביעה ליכול למימר כשם שחבעת ממני שלח כלין הולימי לך בהשטחה. וטוענת שלח להשביע לת עלמו והיה לימח הלח בשחומר מעלמו ולח ע"י תביעה ושהיסם מחבטלות בחומר חחם עדי בין חמר ליה חו לח מלוה כלחימח בשנהרין [דף כט. וע"ב] ושמיקנה לכהולחת ס"מ [דף קעה.] חין ל"ל כתובו ומיהו חין כותבין הלח בחייו להל הולחתו אנפשיה וקיימא לן כוותייהו:

אמר רב הונא שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי נאמן חזקה אין אדם עושה קנוניא על ההקדש (דף קעה.) ודוקא דאיכא בידיה שטרא דמקויים אבל איכא בידיה שטרא דלא מקויים אמר תנו קיימיה לשטריה ונותנין לא אמר תנו אין נותנין מאי טעמא אדם עשוי שלא להשביע את עצמו וה"ה היכא דליכא שטרא בידיה אי אמר תנו נותנין (סוף דף קעד:) רב ושמואל דאמרי תרוייהו ש"מ שאמר מנה לפלוני בידי אי אמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין מ"ט אדם עשוי שלא להשביע את בניו (דף קעה.) אמר * בגמ' אי' רבה וכן מוכיח בפולפלא חריפתא דגרסי' רבה בה"א בסוף (ג"א) רבא ש"מ שאמר מנה לפלוני בידי ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתיו נאמנין מ"ט מדלא פסק למילתא סבר אידכר הוא תנו מנה לפלוני ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתיו אין נאמנין אם איתא דפרעיה לא הוה אמר תנו ושמעינן מהא דרבא דהיכא דלא אמרו חזר ואמר לנו פרעתי דנותנין ואף על גב דלא אמר תנו ואי קשיא לך הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו אמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין התם דלא אמר בתורת הודאה אבל הכא דאמר בתורת הודאה ודמיא להה"א דגרסינן בפרק דיני ממונות (דף ל.) * כי פרק זה בורר קורא הרי"ף פ' דיני ממונות מפני שמתחיל ג"כ ד"מ בשלשה (ג"א) הרי שראו אביהן שהטמין מעות בשידה תיבה ומגדל ואמר של פלוני הם של מעשר שני הם רואים אם כמוסר כהולחת בריח היח וחס עמל חינו חוזר כלפירצנו בעובלח לחיסור [דף קמט.] וכו'. חס מת בטל שליחותו על הכתיבה וחין כתיבתה חלח מזכרת בעלמח ומה שכותבין שטר ערוחה לחחר מיתה היה כיון למזכרת לבריה היח וערין שיכתוב לחחר מיתה כלי שיחמרו ומנו מרעיה לימפטר לבי עלמיה נתנו חכמים רשות לכתוב ועשוה כמעשה בית דין שכותבין שלח בשליחות בעל לבר מפי מורי הרב הלוי ז"ל. הריטב"ח ז"ל: חס לחחר מכן שהקדים נכסיו לחמר מנה לפלוני בידי לח חיישינן לימימר לנרושי מן שהקדש נתכוין הלכך נחמן והוקה לחית ליה להחי שטרח שהיה לו בית זה מנה וחס תחמר ח"כ פשיטה הח קמ"ל לחע"נ לחמרינן הכח ליפרע מנכסי יתומים לח יפרע חלח בשבועה וה"ה לגימח להקדש קמ"ל לינבה בלח שבועה בין מן שהקדש בין מן היתומים חינו נובה בין מן היתומים בין מן היורש לשמח מזוייף הוח וחס לחמר הכי ללו מסוס שיהיה חייב לו חלח חינו רוצה להחזיק עצמו בעשיר שהיה מעני עצמו כשהיה ברית וחלח יחמרו עתה שהוח מתרושש והן רב ומיהו חס חמר תנו כיון דקח פסיק מילתיה שיתננו לו מיד ולחי קוסטח הוח ולח מסוס ערמה הוח כחילו קיים השטר והה"נ לבלח שטר נמי חילו חמר תנו הכי הוי ללברי ס"מ ככתובין וכמסורין לסו ונותנים: חמר המחכר מהח לחמרינן חמר תנו קיימיה לשטרח הוכיחו המפרשים ז"ל פ"ק למציעה [דף יג: ע"ס תוס' ל"ה הח] לחפילו מיורשין לח נבי בשטר על למקייס ליה וחלח כלברי רבינו יצחק ז"ל שהיה מלקלק שם חלח חמרו קיום שטרות חלח לנבי בעל לבר שטוען כרי כלוה ומוכר ונותן נופיה שמכחישין השטר לכל מן היורשין ין לריך קיום ולימח: שהרי רמח לנפשיה. שהרי מתחלה לח היה בענין שנתרצה בנתינתם משמע שהיה שפק ביניו ולינגלי מלמח לשפרע שנזכר בלבר ומס"ה נחמנים לכל כשחמר תנו לפסקיה למלמיה משמע שחין לו שפק בלבר ולין להחמין ליתומים לנוגעים הם בלבר. והקשה רבינו לחפסי ז"ל טעמח לחמרו יתומים חזר וחמר לכל הוח לחין נותנין הח לח חזר לח והח רב ושמואל לחמרי תרוייהו לח חמר תנו חין נותנין לחלם עשוי שלח להשביע לת עלמו וכלי שלח יחזיקוהו בעשיר לחלה ותירן לשחני הכח שחמר בלשון הולחה כגון מוכה לני שמנה לפלוני ביני ובתם ללח חמר בלשון הולחה ולמימ להיות לנרסי' כפ' [זה בורר] (דף ל.) הרי שרלו לת לבריהם שהטמין ממון בשידה תיבה ומגדל וחמר של פלוני הם כם של מעשר שני הם רוחין לם כמוסר כלומר שירה מן המיתה וירע שלח יבל לספק לחחרים לו לחמרינן לדבריו קיימים וחס כמעריס לו חמר כלום כלומר שחמר לל תחמינו שכל זה המטון שלי חלח מפלוני ופלוני שהפקיד בידי ומת בלח עיזוח חין חומד על היתומים להחזיר

להם הממון לכלי שלח יחזיקו בעשיר מופלג כל כך הוה לקלמר: בעי רבה ז"מ שהודה. כשאומר לו בעל חובו מנה לי בידך אמר לו הן מי יכבינן ליה לין ברייה לחמרי' בפ' שלח לך (דף כט.) שלח לך אמר לחם עליה מני למהדר ביה ולומר משטה הייתי וכשאמר לחם עליה לין כותבין לו שטר על שיאמר להם כתובו כלאמרינן בחזקת הכתים (דף מ.) הולאה בפני עדים ועריך שיאמר להם כתובו משום למני אמר ניחא לי לתתוני מלוה על פה ולא בשטר ולסיקנא לחין לחם משטה בשעת מיתה הלכך לא עריך למימר לחם עלי ונם שלא כתובו לדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו: [דף קעה:] **מתני'** נובה מנכסים משועבדין. בשבועה ובשלין שם נכסים בני חורין ולפילו זיבורית בחלינים זו ואחר שיבבע הלוה שם הוא בעיר או קרוב מהלך יום אחד שלין לו נכסים כתקנת הנאונים ז"ל: הוצרך עליו כתב ידו. לעת הרמב"ם והנאונים ז"ל שהיה כחלוה ע"פ שיכול לומר פרעתי ואינו נובה מן היורשים אלא על כתלוה על פה לכיון לחין כאן שטר רחוי לנבות מן נכסים המשועבדים לא חייש לאנוחי ביה חלוה אע"פ שפרעו ולא מני למימר ליה שם אינה לפרעתיך שטרך בידי אלא בעי כלאמרינן בשטר בעלים נובה מנכסים משועבדים לאיבא תרתי שטר ועדים מפקי לקלא והוה להו לקלוחות לאזלכורי אלא למזכן מנבדא לנכסיו משועבדין למלוה ואינהו לאפסידו לנפשייהו אבל ע"י עדים בלא שטרא ליח להו קלא ואין להחזיק בלקוחות וה"ה בשטר בלא עדים כנון כתב בכתב ידו מודה אני שחתום מטה: נמ' שעבודא לאורייתא. לכתיב (לכריס כ"ל:י"ל) ויוצא לניך את העבוט אחוק אמע מינה לנכסיו משועבדים למי שלוה לו וה"ה מקרקעי הלכך בשאכלן לאחרי כן אין הוא שיורוף לוקח המלוה: מסוס פסידא לקוחות. להם אינם יוצעים שהיה חייב מסוס לאין קול אלא במלוה בשטר לאיכא תרתי שטר ועדים וכלאמרן הלכך למלוה בשטר אין חייבין להפסידם לאינהו לנפשייהו וכתב רבינו אלפסי ז"ל לקי"ל כעובא דבריו קיימין ואם כמערים לא אמר כלום:

בעי רבא שכיב מרע שהודה מהו צריך לומר אתם עידי או לא אדם משטה בשעת מיתה או לא צריך לומר כתובו או לא בתר דבעי הדר פשטה אין אדם משטה בשעת מיתה ודברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו:

מתני' המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים ע"י עדים גובה מנכסים בני חורין (דף קעה:) הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין ערב שהוא יוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין ומעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני חורין א"ל בן ננס אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין א"ל למה א"ל הרי החונק את אחד בשוק ומצאו חברו וא"ל הנח ואני נותן לך פטור שלא על אמונתו הלוהו ואיזה הוא ערב שהוא חייב לו א"ל הלוהו ואני נותן לך חייב שעל אמונתו הלוהו א"ר ישמעאל הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות שאין מקצוע בתורה גדול מהן שהן כמעין נובע והרוצה לעסוק בדיני ממונות ישמש את בן ננס:

גמ' המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים וכו' אמר עולא דבר תורה אחד מלוה על פה ואחד מלוה בשטר גובה מנכסים משועבדים מ"ט שעבודא דאורייתא ומה טעם אמרו מלוה על פה אינו גובה מן הלקוחות משום פסידא דלקוחות אי הכי מלוה בשטר נמי התם אינהו אפסידו אנפשייהו וקי"ל הכי דהא רב פפא דהוא בתרא פסק הלכתא הכין בפרק האשה נקנית (דף יג:) דאמר רב פפא הלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין שעבודא דאורייתא ואינו גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא והא דקא פסק רב פפא הכא (דף קעו.) ואמר דהלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות גובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין ואינו גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא לאו דפליגא דידיה אדידיה אלא הא קא משמע לן דהיינו טעמא דאוקמוה רבנן אדאורייתא וגובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין:

הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין:

בעא מיניה * בגמ' וברא"ש איתא רבה בר נתן (ג"א) רבא בר נתן מרבי יוחנן הוחזק כתב ידו בב"ד מאי א"ל אע"פ שהוחזק כתב ידו בב"ד אינו גובה אלא מנכסים בני חורין פירוש מאי טעמא דכמלוה בעדים על פה דמי אי קא מודו ליה דלא פרע ליה גובה מנכסים בני חורין ואי קא טעין דפרע מישתבע שבועת היסת ומיפטר ואי קא כפר להם רב פפא להוה בתרא פסק הלכתא הכי כפ' נקנית (דף יג:) לאמר ר"מ שהודה מלוה על פה גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות לעבודה לאורייתא ואינו גובה מן הלקוחות לית להו קלא והא דקא פסק הלכתא הכי כפ' נקנית (דף יג:) לאמר רב פפא להוה בתרא פסק הלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות לעבודה לאורייתא ואינו גובה מן הלקוחות לית להו קלא והא דקא פסק הלכתא הכי כפ' נקנית (דף יג:) לאמר ר"מ שהודה

ואמר לא יזיפנא מיניה מידי והאי לאו כתבא דידי הוא אי הוחזק כתב ידו בב"ד אי נמי איכא סהדי דכתב ידיה הוא הוחזק כפרן ומשלם דקי"ל * לעיל דף ו. וכ"מ כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי:

ערב שהוא יוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין:

זימנין אמר רב קודם חיתום שטרות גובה מנכסים משועבדים לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין וזימנין אמר רב אפילו קודם חיתום שטרות אינו גובה אלא מנכסים בני חורין ולא קשיא הא דכתב ביה פלוני ערב דלא שייך ערב בשטרא והא דכתב ביה ופלוני ערב דשייך ערב בשטרא וכן א"ר יוחנן:

מעשה בא לפני רבי ישמעאל וכו': אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן אע"פ שקילס רבי ישמעאל את בן ננס הלכה כרבי ישמעאל אמר רב יהודה אמר שמואל חנוק וקנו מידו מישתעבד מכלל דערב דעלמא לא בעי קנין ופליגא דר"נ דאמר ר"נ (דף קעו:) ערב דב"ד הוא דלא בעי קנין אבל ערב דעלמא בעי קנין והלכתא ערב דשעת מתן מעות הוא דלא בעי קנין ערב דלאחר מתן מעות בעי קנין וערב דבית דין לא בעי קנין בההיא הנאה דקא מהימנין ליה גמר ומשעבד נפשיה והנך כולהו בעו קנין:

סליקא לה פרק גט פשוט וסליקא לה מסכת בבא בתרא

ערב היוצא לאחר חיתום שטרות. לאחר שנכתב ונחתם השטר בעלים כתב למטה אני פלוני בן פלוני ערב מוקמינן לה בגמ' דאי קנו מיניה הוה לאחריות הכא דגבי מכוי חרי אלא על אחוזתו הלוהו שהרי היה כבר כתוב וחתום השטר וכיון דלא היו עדים מחתימים על הערבות משכחינן ליה בערבות על פה ומוקמינן לה נמי בגמ' כגון דלא כתב ואני או ופלוני אלא אני או פלוני וה"ה חנוק לרבי ישמעאל דאי קנו מיניה נמי ומשעבד נפשיה לבל בלא קנין לא שהרי לא הלוה לחבירו שום דבר בעבורו כדי לגיעת על אחוזתו הלוהו ונראה לה"ר לערב לכתובה לאי קנו מילתא ינבו מיניה מכוי חרי להא דאמרינן בגמ' חנוק קעביד ערב ולאו מילי חסריה לזה שנכנס לו ערב וכי היכי דמוקמינן הא לחנוק בקנין בגמ' ה"ר בערב לכתובה וליזהו ערב לבלא קנין משתעבד כגון הלוהו ואני נותן לך להא ולאי על אחוזתו והכותבתו הלוהו: ואמר המחבר כתב הגאון ז"ל בשעריו פי' היה חונק הוא שמחזיק בגבעל חובו שיפרעו ועבר שמעון ואמר שיחזיר ואני נותן מעות ללוה חנק ממש קאמר וכתב הרמב"ם ז"ל בפ' כ"ה מהלכות מלוה ולוה וז"ל מי שלא פירש קנס בשטר שערב כגון שאמר כל מה שתתן לו תן לו ואני ערב או מכור לו ואני ערב יש מן הגאונים שהיה הלוה שפיוסי הלוה לו בעשרת לנפים או חס הלוהו מאה אלף נמשעבד הערב בכל וירצה לי שלין זה הערב חייב כלום שכיון שאינו יודע כשכבר שעבד עצמו בו לא סמכה דעתו ולא שעבד עצמו ובכריס של טעם הס למכון: מי שאמר לחבירו הלוהו ואני ערב לנופו של לוה זה לא ערב לעצמו של ממון אלא כל זמן שתרצה לביאנו לך וכן אם אמר לו אחר שהלוהו ותבעו בדין הביאהו וכל זמן שתתבע אותו לביאנו לך וקנו מידו על זה אם לא יביא אותו הלוה יש מן הגאונים שהיה חייב לשלם ויש מי שהיה שפיוסי התנה אם לא לביאנו או שמת או שברח פטור חייב לשלם שהרי זו לשמכתא ולא נמשעבד ולזה לעתי נוטה עכ"ל: נמ' כשכתב פלוני בלא ו"ו לא שייך בשטרא ומשמע כמלן לפרש בהלכי ע"מ שלין עליו לחבריות למש"ה לא רצה לכתוב ו"ו שלא יכנס בשעבוד שקבל עליו למלוה ומש"ה לפיוסי קולא חיתום שטרות אינו נובה אלא מנכסים בני חורין לבל כשכתב וה"ו מוסיף על ענין רבותא ושעבוד שקבל עליו לוה למלוה קבל נמי הערב עליו הלכך נבי ממשעבדי ולוקח בקולא חיתום שטרות לבל לאחר חיתום שטרות לפיוסי בוא"ו [לפיוסי בקנין] לא נבי ממשעבדי ומיהו נראה לבוא"ו נבי מבני חרי לשתשעבד לקנין לשטר והוי כפיוסי קנו מיניה לבל בלא קנין ובלא וה"ו לחריות בשמוך לערב שלא בשעת מתן מעות לא נבי לפיוסי מבני חרי ומיהו משתבלת טפי לפיוסי מבני חרי לא נבי והוא"ו לא מעלה ולא מוריד לאחר חיתום שטרות שהרי כבר נשלם השטר בעליו ומה שכתוב אחר כן כאילו נאמר על פה הוא וכיון שהוא לאחר מתן מעות אין הערב חייב כלום אלא לוקח בקנין כלאחריות בשמוך: תע"ש שקילס. למשמע שהיה מודה לו מ"מ הלכה כר' ישמעאל לערב לאחר חיתום שטרות נובה מנכסים בני חורין והוא לקנו מיניה כלפשקינן בשמוך להא שלא בשעת מתן מעות הוא משמע כר' ישמעאל למתני' בקנין ומלאחריות לחנוק וקנו מידו משתעבד לתיש ללו כבן נגם [שמעינן] להא דתני' בקנין נמי מיירי כלאחרן הלכה כר' ישמעאל נמי הכי הוא כלפשקינן בהא והכי אחריות טעות סופר הוא היינו כשהקנה ולא כתב: [דף קעו:] ערב לב"ל לא בעי קנין. כבר מפורש הוא: סליקא לה פרק גט פשוט וסליקא לה מסכת בבא בתרא